

안양도시공사 설립 및 운영 조례

제정 2019. 3. 5. 조례 제3037호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 「지방공기업법」 제49조와 제80조에 따라 안양시 시설관리공단에서 전환되는 안양도시공사의 설립 및 운영에 필요한 사항을 규정하여 지역개발과 시민의 복리증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(법인격) 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다)는 법인으로 한다.

제3조(사무소) ① 공사의 주된 사무소의 소재지는 정관으로 정한다.

② 공사는 사업수행을 위하여 필요한 경우에는 안양시장(이하 “시장” 이라 한다)의 승인을 얻어 필요한 곳에 지사 또는 사무소를 둘 수 있다.

제4조(자본금) ① 공사의 수권자본금은 정관으로 정하고, 안양시(이하 “시” 라 한다)가 전액 현금 또는 현물로 출자한다. 다만, 공사의 운영을 위하여 필요한 경우에는 자본금의 2분의 1을 초과하지 아니하는 범위에서 다른 기관·단체 또는 개인에게 출자하게 할 수 있으며, 증자의 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따른 자본금의 납입 시기와 방법은 시장이 정한다.

제5조(주식의 발행) ① 제4조제1항 단서에 따른 공사의 자본금은 주식으로 분할·발행한다.

② 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권으로 발행한다.

③ 공사가 발행하는 주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.

④ 공사의 주식 발행 시기와 총수 등은 정관으로 정한다.

제6조(설립단체의 주주권 행사) 시가 소유하는 주식에 대한 주주권은 시장 또는 시장이 지정하는 소속 공무원이 행사한다.

제7조(정관) ① 공사의 정관에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 주된 사무소의 소재지
4. 자본금에 관한 사항
5. 출자의 방법
6. 사업에 관한 사항
7. 임·직원에 관한 사항
8. 조직 및 정원에 관한 사항
9. 이사회에 관한 사항
10. 재무회계에 관한 사항

11. 사채 발행에 관한 사항
12. 공고에 관한 사항
13. 이사의 대표권 제한에 관한 사항
14. 정관 변경에 관한 사항
15. 그 밖에 필요한 사항

② 제4조제1항 단서에 따른 경우에는 다음 각 호의 사항을 추가하여 정관에 기재하여야 한다.

1. 주식 발행에 관한 사항
2. 주주총회에 관한 사항

③ 공사의 정관은 시장의 인가를 받아야 하며, 정관을 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

제8조(설립등기) 공사는 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

제2장 임원 및 직원

제9조(임원) 공사의 임원은 사장을 포함한 이사(상임이사와 비상임이사로 구분한다) 및 감사로 하며, 그 수는 정관으로 정한다.

제10조(임원추천위원회) ① 공사의 임원 후보자를 추천하기 위하여 공사에 임원추천위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 두되, 비상설위원회로 한다.

② 위원회의 위원 구성 및 운영에 대해서는 「지방공기업법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제56조의 3에 따른다.

③ 그 밖에 위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 세부 사항은 공사의 내규로 정한다.

제11조(사장) ① 사장은 시장이 임면하며 사장을 임명할 때에는 위원회에서 추천한 사람 중에서 임명한다.

② 사장은 공사를 대표하고 공사의 업무를 총괄한다.

③ 사장이 사고가 있는 때에는 정관이 정하는 바에 따라 해당 이사가 그 직을 대행한다.

제12조(이사) ① 이사는 상임이사와 비상임이사로 하되, 비상임이사에는 공사의 업무와 관련한 시의 실·국장, 도시개발업무 담당 국장과 세무 및 회계전문가를 포함하여야 하며, 사장을 포함한 상임이사의 정수는 이사 정수의 100분의 50 미만으로 한다.

② 상임이사는 사장이 임면하며, 상임이사를 임명할 때에는 위원회에서 추천한 사람 중에서 임명한다.

③ 비상임이사는 시장이 임면하며, 비상임이사를 임명할 때에는 위원회에서 추천한 사람 중에서 임명한다. 다만, 정관으로 당연직 이사를 두는 경우는 그러하지 아니한다.

④ 이사는 정관이 정하는 바에 따라 공사의 업무를 분장한다.

제13조(감사) ① 감사는 시장이 임면하며 감사를 임명할 때에는 위원회에서 추천한 사람 중에서 임명한다. 다만, 정관에서 당연직으로 비상임 감사를 두는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 감사는 공사의 회계 및 업무를 감사한다.

제14조(임기) ① 임원의 임기는 3년으로 하며, 1년 단위로 연임할 수 있다. 이 경우 임명권자는 경영성과계약 이행실적 또는 직무이행실적 평가결과, 경영평가결과 등을 고려하여 임원의 연임 여부를 결정하여야 한다.

② 제1항에 따른 사장의 연임 기준은 「지방공기업법」(이하 “법”이라 한다) 제58조제4항의 규정에 따른다.

제15조(임·직원의 겸직금지) 공사의 사장, 상임이사 및 직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 상임임원과 직원은 각각 시장과 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다. 다만, 상근이 아닌 임원은 그러하지 아니한다.

제16조(이사회) ① 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의·의결하기 위하여 공사에 이사회를 둔다.

② 이사회는 사장과 이사로 구성한다.

③ 이사회의 의장은 당연직 이사를 제외한 비상임이사 중에서 호선하며, 선임된 비상임이사는 그 임기 동안 의장이 된다.

④ 의장은 이사회의 회의를 소집한다. 다만, 이사회의 의장으로 선임된 비상임이사의 신분과 관련한 사항에 대하여는 감사가 소집하고 주재한다.

⑤ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑥ 이사회에 출석하는 당연직이 아닌 비상임이사에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 여비 등을 지급할 수 있다.

⑦ 이사회의 권한과 운영에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제17조(임원의 대표권 제한) 사장 또는 사장의 직무를 대행하는 이사는 공사의 이익과 상반되는 사항에 대해서는 공사를 대표하지 못하며, 이 경우 감사가 공사를 대표한다.

제18조(비밀누설 금지 등) 공사의 임·직원이나 그 직에 있었던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 직무 이외에 이용하여서는 아니 된다.

제19조(이사회의 참여제한) 공사의 임원은 자기 또는 자기의 친족과 이해관계가 있는 의안을 심의할 경우에 이사회에 참여할 수 없다.

제20조(직원의 임면) 직원은 정관이 정하는 바에 의하여 사장이 임면한다.

제3장 사업

제21조(사업) ① 공사는 제1조에 따른 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 토지개발 등을 위한 토지의 취득, 개발, 공급, 임대 및 관리
2. 주택 등 건축물의 건설, 개량, 공급, 임대 및 관리
3. 관광지, 리조트 등 위락단지과 산업단지 조성 및 관리
4. 도로·도시철도 등 교통 관련 시설의 건설 및 유지관리
5. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업

6. 「도시개발법」에 따른 도시개발사업
7. 제1호부터 제6호까지의 업무에 부대되는 사업(설계 및 감리를 포함한다.)
8. 법 제2조와 관련되는 공공성과 수익성이 있는 경영수익사업
9. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업 및 도시개발과 관련이 있는 사업
- ② 공사는 다음 각 호에서 정하는 업무를 수탁하여 대행 운영한다.
 1. 지하상가 등 다중이용시설 관련 사업
 2. 체육 레저 등 관련 사업
 3. 문화 복지 등 관련 사업
 4. 환경 관련 사업
 5. 주차장, 견인 등 교통 관련 사업
 6. 국가 또는 지방자치단체, 공공단체로부터 대행 또는 위탁받은 업무
 7. 그 밖에 시장이 지정하는 위탁업무

- 제22조(대행사업의 비용부담)** ① 공사는 국가, 지방자치단체 또는 그 밖의 위탁자의 사업을 시장의 승인을 얻어 대행할 수 있으며, 이 경우 상호 위·수탁 계약을 체결하여야 한다.
- ② 공사는 제1항에 따른 사업을 대행함에 있어 특히 필요한 경우에는 시장의 승인을 받아 그 사업의 일부를 제3자로 하여금 시행하게 할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 비용의 부담에 관하여는 영 제63조의 규정에 따르고 그 이외의 필요한 사항은 위탁자와 수탁자가 상호 협의하여 정하되 시장의 승인을 받아야 한다.
- ④ 제1항에 따른 운영으로 발생하는 수입금은 시의 각 회계로 세입조치 할 수 있다.

제23조(사업구역) 공사의 사업구역은 시 일원으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 시장의 승인을 얻어 시 외의 지역에서도 사업을 할 수 있다.

제4장 재무회계

제24조(사업연도) 공사의 사업연도는 시 일반회계의 회계연도로 한다.

- 제25조(회계처리의 원칙)** ① 공사는 사업의 성과 및 재정 상태를 명백하게 파악할 수 있도록 발생 사실과 기업회계기준에 따라 회계거래를 처리하여야 한다.
- ② 공사는 사업 분야별로 회계를 분리하여 처리할 수 있으며, 필요한 사항은 공사 회계규정에 따른다.
- ③ 공사는 계약을 체결하는 경우 공정한 경쟁 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 자에 대하여는 2년 이내의 범위 내에서 입찰참가 자격을 제한할 수 있다.

- 제26조(사업계획 및 예산)** ① 공사의 사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 시장이 정한 예산편성 지침에 따라 사업연도 개시 40일 전까지 편성하여야 한다.
- ② 공사의 사장은 예산이 성립 또는 변경된 때에는 지체 없이 시장에게 보고하여야 한다.

- ③ 시장은 보고된 예산이 법령에 위반되거나 현저하게 부당하다고 인정되는 경우에는 그 시정을 명할 수 있다.
- ④ 공사의 사장은 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 시정명령에 따라 예산을 수정하여 이사회의 의결을 받아야 한다.
- ⑤ 공사의 사장은 부득이한 사유로 사업연도 개시 전까지 예산을 확정하지 못한 때에는 전년도 예산에 준하여 예산을 집행할 수 있으며, 해당연도 예산이 성립되면 그 성립된 예산에 따라 집행된 것으로 본다.

제27조(결산) ① 공사는 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도 종료 후 2개월 이내에 완료하여야 한다.

- ② 공사는 결산 완료 후 결산서를 작성하여 지체 없이 시장에게 보고하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 영 제36조에 따른 서류와 시장이 지정한 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여야 한다.
- ③ 시장은 결산서에 부당하다고 인정되는 사항이 있을 때에는 그 시정을 요구할 수 있다.

제28조(손익금의 처리) 공사는 결산한 결과 이익이 생긴 때에는 다음 각 호의 순서에 따라 처리하여야 한다.

1. 이월결손금의 보전
2. 이익준비금의 적립
3. 감채적립금의 적립
4. 주주에 대한 이익배당
5. 정관이 정하는 바에 의한 적립금의 적립

② 공사는 결산한 결과 손실이 생긴 때에는 다음 각 호의 순서에 따라 이를 처리하여야 한다.

1. 사업준비적립금으로 보전
2. 이익준비금으로 보전
3. 결손금으로 차기이월

제29조(일반회계 등이 부담할 경비) ① 법 제71조 제2항에 따라 공사가 국가나 시의 사업을 대행하는 경우 국가 또는 시에서 부담하여야 하는 경비는 다음 각 호와 같다.

1. 영 제63조제2항에 따른 경비
2. 국가나 시의 공공의 목적에 따라 무상으로 공급하거나 평균공급가격 이하의 낮은 가격으로 공급하는 급부에 대한 평균공급가격과 실제공급가격의 차액

② 제1항제2호의 비용부담에 관해서는 공사는 국가나 시와 협의하여야 한다.

제30조(기금조성 등) ① 사장은 사업의 운영상 필요하다고 인정하는 경우에는 이사회의 의결과 시장의 승인을 얻어 공사에 기금을 설치·운영할 수 있다.

② 시는 제1항에 따른 기금의 조성을 위하여 보조금을 교부할 수 있다.

제31조(사채의 발행 등) ① 공사는 시장의 승인을 받아 사채를 발행하거나 외국차관의 도입 또는 필요한 자금을 차입할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따른 사채·외국차관 및 차입금의 상환을 보증할 수 있다.

③ 사채의 발행·매각 및 상환에 관하여 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제32조(자금차입) ① 공사는 시장의 승인을 받아 자금을 차입할 수 있다.

② 공사는 예산 내의 지출에 있어서 현금이 부족할 때에는 일시 차입할 수 있으며, 그 차입한도는 예산으로 정한다.

③ 제2항에 따른 일시차입금은 해당 회계연도에 상환하여야 한다.

제33조(선수금) ① 공사는 공사가 조성하는 재산을 분양받거나 시설을 이용하고자 하는 자 또는 용역을 제공받으려는 자로부터 관계법령이 정하는 바에 따라 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있다.

② 제1항에 따라 공사가 선수금을 받은 경우에는 그 납부방법과 시기 등에 대하여 미리 시장의 승인을 얻어야 한다.

제34조(공유재산의 무상사용 등) 시장은 공사의 설립과 운영을 위하여 필요한 경우에는 공사에 공유재산(“물품”을 포함한다)을 무상대부(“무상사용수익”을 포함한다)할 수 있다. 다만 공용, 공공용 또는 공익사업에 직접 사용하지 아니하고 자체수익을 위하여 사용하는 재산에 대하여는 그러하지 아니한다.

제35조(물품구매 및 공사 계약의 위탁) 공사는 필요하다고 인정하는 경우에는 수요물자의 구매와 시설공사 계약의 체결을 조달청장에게 위탁할 수 있다.

제5장 감독

제36조(감독) ① 시장은 공사의 사무를 감독한다.

② 공사는 다음 각 호의 사항에 대하여 시장의 승인을 얻어야 한다.

1. 기구 및 정원에 관한 사항
2. 인사규정, 임·직원의 보수규정(연봉제규정, 복리후생규정 포함) 및 퇴직금규정(명예퇴직규정 포함) 등 중요한 규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
3. 중요한 재산의 취득관리 및 처분에 관한 사항
4. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

제37조(보고 및 검사 등) ① 시장은 공사의 업무·회계 및 재산에 관한 사항을 검사할 수 있으며 필요한 경우에는 자료의 제출 및 보고를 하게 할 수 있다.

② 안양시의회가 요청하는 경우 사장은 공사업무에 관하여 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

제6장 보칙

제38조(업무상황의 공표) ① 사장은 매 사업연도마다 2회 이상 공사의 업무상황을 설명하는 서류를 시장에게 제출하여야 하며, 시장은 지체 없이 이를 공표하여야 한다.

② 사장은 결산서, 재무제표, 연도별 경영목표, 경영실적의 평가결과, 그 밖에 경영에 관한 중요사항을

인터넷 홈페이지 등을 통하여 지역주민에게 공시하여야 한다.

제39조(권한의 위탁) 시장은 공사의 설립목적의 달성을 위하여 필요한 경우에는 권한의 일부를 사장에게 위탁할 수 있다.

제40조(공무원의 파견) 시장은 사장의 요청에 의하거나 공사의 운영과 관리의 적정을 기하기 위하여 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사 정원의 100분의 5의 범위에서 한시적으로 공무원을 파견할 수 있다.

제41조(파견공무원의 인사평정·관리) 파견된 공무원에 대한 인사평정은 「지방공무원 임용령」에 따라 평정·관리한다.

제42조(공인의 비치) 공사는 수탁사업을 수행하기 위하여 시장의 승인을 얻어 「안양시 공인 조례」에 따른 공인을 비치·사용할 수 있다.

제43조(준용) 이 조례에 규정되지 아니한 사항은 법 등 관련 규정을 준용한다.

제44조(시행규칙) 이 조례 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 폐지) 「안양시 시설관리공단 설치 조례」는 공사 등기일에 폐지한다.

제3조(예산에 관한 경과조치) ① 이 조례에 따라 공사가 설립될 때까지 공사의 설립에 필요한 최소한의 경비는 시의 일반회계에서 지출한다.

② 공사는 설립등기일부터 1개월 이내에 예산을 편성하여 이사회의 의결로 확정하고, 시장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

제4조(임·직원에 관한 경과조치) ① 이 조례 시행 당시 안양시 시설관리공단 임원은 이 조례에 따라 임명된 안양도시공사의 임원으로 본다. 이 경우 임원의 임기는 종전의 규정에 따른 임기의 남은 기간으로 한다.

② 이 조례 시행 당시 안양시 시설관리공단 직원은 이 조례에 따라 임명된 안양도시공사의 직원으로 본다.

제5조(권리·의무의 승계) ① 공사는 설립등기일부터 안양시 시설관리공단에 속하는 모든 재산과 채권·채무, 고용관계, 그 밖의 권리·의무를 포괄 승계한다.

② 공사는 공단의 재산을 승계하며, 공사에 승계된 재산의 가액은 공사 설립일 전날의 장부가액으로 하고, 승계일로부터 1개월 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시장의 승인을 받아야 한다. 이때 시장의 승인은 공단 재산을 공사에 출자한 것으로 본다.

1. 승계재산의 범위
2. 승계재산의 목록
3. 승계재산의 금액
4. 그 밖에 승계에 필요한 서류

제6조(사업에 관한 경과조치) 이 조례 시행 전에 안양시 시설관리공단이 시행한 사업 또는 시행 중인 사업은 공사가 시행하였거나 시행 중인 사업으로 본다.

제7조(다른 조례의 개정) ① 안양시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항제2호다목 및 같은 항 제4호다목 중 “시설관리공단”을 각각 “안양도시공사”로 한다.

② 안양시 산하기관 근로자 일·가정 양립 지원에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 “안양시 시설관리공단”을 “안양도시공사”로 한다.

③ 안양시 체육시설 운영 관리 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제1항 중 “시설관리공단”을 “안양도시공사”로 한다.

별표 2 라목을 다음과 같이 한다.

라. 안양도시공사 체육시설 패키지 이용사용료

○ 안양도시공사에서 운영하는 체육시설의 월 회원권 2개 이상 이용시 10% 할인한다.

④ 안양시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조제4호 중 “안양시 시설관리공단”을 “안양도시공사”로 한다.

⑤ 안양시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제4항 전단 중 “안양시 시설관리공단(이하 “시설관리공단”이라 한다)”를 “안양도시공사(이하 “도시공사”라 한다)”로 하고, 같은 항 후단 중 “시설관리공단”을 “도시공사”로 한다.

제7조제1항 단서 중 “시설관리공단”을 “도시공사”로 한다.

⑥ 안양시 건설공사 부실방지 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 중 “안양시 시설관리공단”을 “안양도시공사”로 한다.

안양도시공사 정관

제정 2019. 3. 8. 정관 제 1호
 일부개정 2021. 2. 23. 정관 제 2호
 일부개정 2021. 9. 30. 정관 제 3호
 일부개정 2023. 12. 28. 정관 제 4호
 일부개정 2024. 8. 21. 정관 제 5호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 공사는 지방공기업법(이하 “법”이라 한다)과 안양도시공사 설립 및 운영 조례(이하 “조례”라 한다)가 정하는 바에 따라 지역개발과 시민의 복리증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 공사는 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)라 칭한다. 영문으로는 Anyang Urban Corporation (약호 AUC)라 표시한다.

제3조(사무소의 소재지) 공사의 주된 사무소는 안양시(이하 “시”라 한다)에 두고 필요에 따라 안양시장(이하 “시장”이라 한다)의 승인을 얻어 지사 또는 사무소를 둘 수 있다.

제4조(자본금) ① 공사의 수권자본금은 5,000억원으로 하고, 시가 전액을 현금 또는 현물로 출자한다.

② 자본금의 규모 및 납입시기와 방법은 시장이 정한다.

제5조(공고방법) 공사가 공고 또는 고시할 사항은 공사의 인터넷 홈페이지와 안양시내에서 발행되는 일간신문에 이를 게재한다. 다만, 사장이 경미하다고 인정되는 사항은 게시공고로 갈음할 수 있다.

제6조(규정의 제정) ① 공사의 운영에 필요한 각종 규정은 사장이 정하여 운영한다.

② 1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여는 시장의 사전 승인을 얻어야 한다.

1. 조직, 기구 및 정원에 관한 사항
2. 임·직원의 급여 및 퇴직수당에 관한 사항
3. 인사규정 등 중요한 규정의 제정 또는 폐지에 관한 사항
4. 중요재산의 취득 및 처분에 관한 사항
5. 기타 사장이 필요하다고 인정하는 사항

제2장 사업

제7조(사업) ① 공사는 제1조에 따른 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 토지개발 등을 위한 토지의 취득, 개발, 공급, 임대 및 관리
2. 주택 등 건축물의 건설, 개량, 공급, 임대 및 관리
3. 관광지, 리조트 등 위락단지와 산업단지 조성 및 관리

4. 도로·도시철도 등 교통 관련 시설의 건설 및 유지관리
5. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업
6. 「도시개발법」에 따른 도시개발사업
7. 제1호부터 제6호까지의 업무에 부대되는 사업(설계 및 감리를 포함한다.)
8. 법 제2조와 관련되는 공공성과 수익성이 있는 경영수익사업
9. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업 및 도시개발과 관련이 있는 사업

② 공사는 다음 각 호에서 정하는 업무를 수탁하여 대행 운영한다.

1. 지하상가 등 다중이용시설 관련 사업
2. 체육·레저 등 관련 사업
3. 문화·복지 등 관련 사업
4. 환경 관련 사업
5. 주차장, 견인 등 교통 관련 사업
6. 국가 또는 지방자치단체, 공공단체로부터 대행 또는 위탁받은 업무
7. 그 밖에 시장이 지정하는 위탁업무

③ 공사는 제1항 각 호에 해당하는 사업 또는 이와 유사한 사업을 행하는 법인에 대하여 그 자본금의 일부를 이사회 의결과 시장의 승인을 받아 출자할 수 있다. <신설 2024.08.21.>

④ 제3항에 따른 출자를 하기 위하여 공사의 사장은 법에서 정하는 방법 및 절차에 따라 시장에게 보고하고 안양시의회의 의결을 받아야 한다. <신설 2024.08.21.>

제8조(사업계획서) 공사는 매 사업연도의 사업계획서를 작성하여 해당 사업연도 개시 40일 전까지 이사회 의결을 얻어 이를 시장에게 보고하여야 하며, 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.

제9조(사업의 집행) 공사는 다음 각 호의 사항에 대하여는 시장에게 보고하여야 한다.

1. 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항
2. 예산외 채무부담 및 의무를 수반하는 사항
3. 요금, 사용료, 분양가격 등 결정
4. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

제3장 임원 및 직원

제10조(임원) ① 공사의 임원은 사장을 포함한 10인 이내의 이사와 1인의 감사를 둔다.

② 임원 중 사장 1인과 이사 3인을 상임으로 하고, 나머지 이사와 감사는 비상임으로 하되, 감사는 시의 회계부서의 장을 당연직으로 한다.

③ 비상임이사는 세무·회계·법률·경영·행정 등의 관련 분야 전문가로 하되, 시의 공사 업무 담당 실·국장 및 도시개발업무 담당 국장을 당연직 비상임이사로 한다.

④ 감사의 경우 조직운영 및 경영에 대한 감사 능력, 청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식, 해당 분야의 이해도가 있는 사람으로 시장이 임명한다. 다만, 시의 관련 부서의 장 중에서 임명될 경우 당연직으로 한다.

⑤ 임원은 임원추천위원회에서 추천된 사람 중에서 임명하되, 사장·감사·비상임이사는 시장이 임명하며, 상임이사는 공사의 사장이 임명한다. 단, 조례 또는 정관으로 당연히 임명되는 비상임이사 또는 비상임감사는 임원추천위원회의 공모 및 추천 절차를 거치지 아니한다.

제11조(임기) ① 임원의 임기는 3년으로 하며, 1년 단위로 연임될 수 있다. 이 경우 임원의 임명권자는 경영성과계약 이행실적 또는 직무이행실적 평가결과, 경영평가결과 등을 고려하여 임원의 연임 여부를 결정하여야 한다. 다만, 당연직임원의 임기는 그 직에 근무하는 기간으로 한다.

② 제1항에 의한 사장의 연임 기준은 법 제58조 제4항의 규정에 따른다.

③ 임기 중에 임원의 결원이 생겼을 때 그 후임자의 임기는 임명일로부터 새로이 기산한다.

제12조(임원추천위원회) ① 공사의 임원 후보자를 추천하기 위하여 공사에 임원추천위원회(이하 “위원회”라 한다)를 두되, 비상설위원회로 한다.

② 위원회의 구성 및 운영은 「지방공기업법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제56조의3에 따른다.

③ 위원의 임기는 임원의 임명이 끝나면 자동 해지된다.

④ 위원회에 참석하는 위원에게는 예산의 범위 내에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

⑤ 위원회의 사무처리를 위해 간사 1인을 두되, 간사는 임원 인사업무를 담당하는 당해 공사의 부서장이 된다.

⑥ 기타 위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 세부사항은 임원추천위원회 운영규정으로 정한다.

제13조(임원의 직무) ① 사장은 공사를 대표하고 공사의 업무를 총괄하며 경영성과에 대하여 책임을 진다.

② 이사는 이사회에 부의한 의안을 심의하고 표결에 참여한다.

③ 상임이사는 사장을 보좌하고 직제규정으로 정하는 바에 따라 업무를 분장하며, 사장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 경우에는 직제규정으로 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

④ 감사는 공사의 회계 및 업무를 감사하고, 그 의견을 이사회에 제출한다.

제14조(하부조직) 공사의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 기구 및 정원은 직제 규정에 따른다.

제15조(직원의 임면) ① 공사의 직원은 사장이 임면한다.

② 직원의 임용은 공개채용을 원칙으로 하되, 업무의 성격·전문성 등을 감안하여 불가피한 경우에 한하여 인사규정이 정하는 바에 따라서 특별채용을 할 수 있다.

제16조(임직원의 결격사유) ① 임원의 결격사유는 지방공기업법 제60조 임원의 결격사유에 따른다.

② 직원의 결격사유는 인사규정 제23조 결격사유에 따른다.

③ 공사의 임직원이 제1항 및 제2항의 결격사유에 해당하게 되거나 임명 당시 그에 해당하는 사람이었음이 판명된 때에는 당연 퇴직한다.

④ 제3항에 따라 퇴직된 임원이 퇴직 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

제17조(임직원의 복무) 임직원의 복무에 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 따로 정한다.

제18조(임직원의 겸직제한) 공사의 상임임원 및 직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 상임임원은 사장의, 직원은 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다. 다만, 비상임임원은 그러하지 아니한다.

제19조(임직원의 보수) ① 공사의 상임임원 및 직원의 보수는 보수관련 규정에서 정하는 보수와 그 밖에 직무수행에 따르는 실비를 받는다.

② 비상임이사에게는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 자기 소관사무(소속기관 사무 포함)와 관련하여 당연직 비상임이사로 임명된 공무원을 제외한 비상임이사에게는 업무수행에 필요한 활동비 또는 실비를 월정액으로 지급할 수 있으며, 이에 대한 지급기준은 따로 정한다.

제20조(비밀누설의 금지 등) 공사의 임·직원은 재직 중은 물론 퇴직 이후에도 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

제21조(임원의 대표권에 대한 제한) 사장 또는 사장의 직무를 대행하는 이사는 공사의 이익과 상반되는 사항에 대해서는 공사를 대표하지 못하며, 이 경우 감사가 공사를 대표한다.

제22조(대리인의 임명) 사장은 업무수행을 위하여 필요한 경우에는 이사회 의결을 거쳐 임원 또는 직원 중에서 공사의 업무의 전부 또는 일부에 관하여 재판상 또는 재판 외의 행위를 할 수 있는 권한을 가진 대리인을 선임할 수 있다.

제23조(고문) ① 사장은 이사회 의결로 고문 약간명을 위촉할 수 있다.

② 고문은 공사의 업무수행에 관한 중요한 사항에 대하여 사장의 자문에 응한다.

③ 고문의 활동에 대하여 이사회 의결로 수당을 지급할 수 있다.

제24조(신분보장) 공사의 임원 및 직원은 인사규정에 의한 당연퇴직, 직권면직 또는 징계에 의한 경우를 제외하고는 본인의 의사에 반하여 면직되지 아니한다.

제4장 이사회

제25조(이사회 설치 및 구성) ① 공사의 업무에 관한 중요사항을 의결하기 위하여 공사에 이사회를 둔다.

② 이사회는 사장을 포함한 이사전원으로 구성한다.

③ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

④ 그 밖에 이사회 운영에 관하여 필요한 사항은 이사회 운영규정으로 정한다.

제26조(의결사항) 다음 각 호의 사항은 이사회 의결을 거쳐야 한다.

1. 공사의 사업계획 및 기본방침에 관한 사항
2. 예산 및 결산에 관한 사항
3. 정관의 변경에 관한 사항
4. 조직, 기구 및 정원에 관한 사항
5. 규정의 제정 또는 폐지에 관한 사항

6. 주주총회의 소집과 이에 제출한 의안
7. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리
8. 증자, 감자에 관한 사항
9. 사채의 발행·상환에 관한 사항
10. 자금의 장·단기 차입과 그 상환에 관한 사항
11. 중요 재산의 취득, 처분과 기채 및 임대차에 관한 사항
12. 중요한 대행사업의 위수탁에 관한 사항
13. 자산 재평가액의 확정
14. 그 밖에 공사운영에 필요하다고 사장이 인정하는 사항

제27조(의결권의 제한) 공사의 임원은 자기 또는 자기의 친족과 이해관계가 있는 의안을 심의하기 위한 이사회에 참여할 수 없다.

제28조(의장 및 소집) ① 이사회는 의장이 필요하다고 인정하거나 이사 3인의 요청이 있을 때에 의장이 소집하며, 이사회의 의장은 당연직 비상임이사를 제외한 비상임이사 중에서 선임하되 전체 이사회 의결을 통해 선임한다.

② 이사회를 소집할 때에는 회의개최 1주일 전에 회의의 목적, 개최일시 및 장소를 정하여 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 재적이사 3분의 1이상의 동의가 있을 때에는 회의개최 전일까지 통지할 수 있다.

제29조(의결방법) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개최하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

1. 공사의 사업계획 및 기본방침 결정에 관한 사항
2. 예산과 결산의 승인
3. 정관변경
4. 조직·기구 및 정원에 관한 사항

② 제1항에 따른 의결에 있어 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다.

제30조(재심요청) 사장은 이사회의 의결사항 중 집행 상 중대한 문제점이 있다고 판단되는 사안에 대하여는 시행을 보류하고, 1회에 한하여 의결한 날부터 1주일 이내에 이사회에 재심을 요청할 수 있다.

제31조(서면결의) 이사회의 의장은 이사회 부의사항 중에서 업무형편상 불가피한 경우에는 이사회 개최를 서면으로 부의하여 의결할 수 있다.

제32조(의사록 작성) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하여 주된 사무소에 비치한다.

제32조의2(운영규정 등) 상기 이외의 기타 이사회 운영에 관한 사항은 이사회운영규정으로 정한다.<개정 2023.12.28.>

제5장 재무회계

제33조(사업연도) 공사의 사업연도는 시 일반회계의 회계연도로 한다.

제34조(예산) ① 공사의 사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 시장이 정한 예산편성지침에 따라 사업연도 개시 40일전까지 편성하여야 한다.

② 공사의 사장은 예산이 성립 또는 변경된 때에는 지체 없이 시장에게 보고하여야 한다.

③ 시장은 보고된 예산이 법령에 위반되거나 현저하게 부당하다고 인정되는 경우에는 그 시정을 명할 수 있다.

④ 공사의 사장은 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 시정명령에 따라 예산을 수정하여 이사회의 의결을 받아야 한다.

⑤ 공사의 사장은 부득이한 사유로 사업연도 개시 전까지 예산을 확정하지 못한 때에는 전년도 예산에 준하여 예산을 집행할 수 있으며, 해당연도 예산이 성립되면 그 성립된 예산에 따라 집행된 것으로 본다.

제35조(결산) ① 공사는 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도 종료 후 2개월 이내에 완료하여야 한다.

② 공사는 결산 완료 후 결산서를 작성하여 지체 없이 시장에게 보고하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 영 제36조에 따른 서류와 시장이 지정한 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여야 한다.

③ 시장은 결산서에 부당하다고 인정되는 사항이 있을 때에는 그 시정을 요구할 수 있다.

제36조(회계처리의 원칙) ① 공사는 사업의 성과 및 재정상태를 명백하게 파악할 수 있도록 발생 사실과 기업회계기준에 따라 회계거래를 처리하여야 한다.

② 공사는 사업 분야별로 회계를 분리하여 처리할 수 있으며, 필요한 사항은 회계규정에 따른다.

③ 공사는 계약을 체결하는 경우 공정한 경쟁 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 자에 대하여는 2년 이내의 범위 내에서 입찰참가 자격을 제한할 수 있다.

제37조(손익금의 처리) ① 공사의 결산 결과 이익금은 다음 각호의 순서에 따라 이를 처리한다.

1. 이월결손금보전
2. 이익준비금적립
3. 감채적립금의 적립
4. 주주에 대한 이익배당
5. 정관에서 정하는 바에 의한 적립금의 적립

② 공사는 결산한 결과 손실이 생긴 때에는 다음 각 호의 순서에 따라 이를 처리하여야 한다.

1. 사업준비적립금으로 보전
2. 이익준비금으로 보전
3. 결손금으로 차기이월

제38조(배당금 지급청구원의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 규정에 의한 시효완성으로 인한 배당금은 공사에 귀속한다.

제39조(일반회계 등이 부담할 경비) ① 법 제71조 제2항에 따라 공사가 국가나 시의 사업을 대행하는 경우 국가 또는 시에서 부담하여야 하는 경비는 다음 각 호와 같다.

1. 영 제63조제2항에 따른 경비
2. 국가나 시의 공공의 목적에 따라 무상으로 공급하거나 평균 공급가격 이하의 낮은 가격으로 공급하는 급부에 대한 평균공급가격과 실제공급가격의 차액
- ② 제1항제2호의 비용부담에 관해서는 공사는 국가나 시해당 중앙행정기관 및 해당 지방자치단체와 협의하여야 한다.

제40조(기금) ① 사장은 사업의 운영상 필요하다고 인정하는 경우에 이사회 의결과 시장의 승인을 얻어 공사에 기금을 설치·운영할 수 있다.

- ② 시는 제1항에 따른 기금의 조성을 위하여 보조금을 교부할 수 있다.

제6장 사채 등 발행

제41조(사채의 발행 등) ① 공사는 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 시장의 승인을 얻어 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

- ② 공사는 제1항의 규정에 의한 사채승인을 요청할 때는 다음 각 호의 사항을 이사회에서 의결하고 그 사항을 기재한 신청서를 제출하여야 한다.

1. 사채의 발행목적
2. 사채의 발행시기
3. 발행총액
4. 권종별 액면금액
5. 이율
6. 원금의 상환방법 및 기한
7. 이자의 지급방법 및 기한
8. 모집 및 인수방법

- ③ 사채에는 다음 각 호의 사항을 기재하고 사장이 이에 기명날인하여야 한다.

1. 사채의 번호
2. 법인의 명칭
3. 발행연월일
4. 제2항 제1호부터 제7호까지의 사항

- ④ 공사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관을 통하여 전자등록계좌부에 채권을 전자등록 할 수 있다. <신설 2021.09.30.>

제42조(차관) 공사는 필요한 경우에 시장의 승인을 얻어 외국차관을 도입할 수 있다.

제43조(자금차입) ① 공사는 시장의 승인을 받아 자금을 차입할 수 있다.

② 공사는 예산 내의 지출에 있어서 현금이 부족할 때에는 일시 차입할 수 있으며, 그 차입한도는 예산으로 정한다.

③ 제2항에 따른 일시차입금은 해당 회계연도에 상환하여야 한다.

제7장 보칙

제44조(정관의 변경) 공사의 정관을 변경하고자 할 때에는 시장의 승인을 받아야 한다.

제45조(공무원의 파견요구 등) ① 사장은 공사의 업무수행에 필요한 때에는 공사정원의 100분의 5의 범위 내에서 시장에게 공무원의 파견을 요청할 수 있다.

② 파견된 공무원에 대하여는 공사의 해당 직위에 상당하는 수당을 지급할 수 있으며, 이는 따로 정한다.

제46조(준용) 이 정관에서 정한 사항 이외는 법 및 조례 등 관계규정을 준용한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 정관 제1호>

제1조(시행일) 이 정관은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

제2조(최초임원의 임기) 공사 최초의 임원임기는 종전의 규정에 따른 임기의 남은 기간으로 한다.

제3조(최초의 사업연도) 공사의 최초의 사업연도는 공사의 설립일로부터 당해연도 말일까지로 한다.

제4조(권리·의무의 승계) ① 공사는 설립등기일로부터 안양시 시설관리공단(이하 “공단”이라 한다)에 속하는 모든 재산과 채권·채무, 고용관계, 그 밖의 권리·의무를 포괄 승계한다.

② 공사는 공단의 재산을 승계하며, 공사에 승계된 재산의 가액은 공사 설립일 전날의 장부가액으로 하고, 승계일로부터 1개월 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시장의 승인을 받아야 한다. 이때, 시장의 승인은 공단 재산을 공사에 출자한 것으로 본다.

1. 승계재산의 범위
2. 승계재산의 목록
3. 승계재산의 금액
4. 그 밖에 승계에 필요한 서류

제5조(경과규정) 조례 시행 전 공단이 시행한 사업 또는 시행 중인 사업은 공사가 시행하였거나 시행 중인 사업으로 본다.

부 칙 <2019. 03. 08. 정관 제1호>

제1조(시행일) 이 정관은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 02. 23. 정관 제2호>

제1조(시행일) 이 정관은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 09. 30. 정관 제3호>

제1조(시행일) 이 정관은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 정관 제4호>

제1조(시행일) 이 정관은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 정관 제5호>

제1조(시행일) 이 정관은 발령한 날부터 시행한다.

안양도시공사 직제규정

제정 2019. 03. 08. 규정 제 1호
 일부개정 2019. 12. 13. 규정 제 30호
 일부개정 2020. 05. 28. 규정 제 35호
 일부개정 2020. 07. 27. 규정 제 42호
 일부개정 2021. 02. 23. 규정 제 48호
 일부개정 2021. 05. 18. 규정 제 64호
 일부개정 2021. 12. 30. 규정 제 76호
 일부개정 2022. 10. 27. 규정 제 80호
 일부개정 2023. 06. 05. 규정 제 85호
 일부개정 2023. 12. 28. 규정 제 94호
 일부개정 2024. 08. 21. 규정 제100호
 일부개정 2024. 12. 27. 규정 제108호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사의 직제에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다)의 직제에 관하여는 조례 및 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(직제 및 개편) 공사의 기구 설치 및 직제의 개편은 이사회회의 의결을 거쳐 안양시장(이하 “시장” 이라 한다)의 승인을 얻어야 한다.

제2장 구성원

제4조(구성원) 공사에 사장, 이사 및 감사와 직원을 둔다.

제5조(사장) 사장은 공사를 대표하며 업무를 총괄하며 경영을 책임진다.

제6조(이사와 감사) ① 공사는 사장을 포함한 10명 이내의 이사와 1명의 감사를 두며, 공사의 업무와 관련한 시의 실·국장과 도시개발업무 담당 국장을 당연직 비상임이사로, 시 본청 세무 및 회계업무 담당과장은 당연직 비상임감사로 한다. <개정 2021.02.23.>

② 감사는 공사회계에 관하여 정기 또는 수시감사를 실시하며, 업무전반에 대하여 감독한다.

제7조(직무대행) ① 사장 유고시에는 상임이사가 직무를 대행하며, 경영기획본부장, 시설운영본부장, 개발사업본부장 순으로 한다. <개정 2021.02.23.>

② 사장 및 상임이사 유고시에는 공사 직제 순에 따라 직무를 대행한다. <개정 2021.02.23.>

제8조(직원) ① 직원은 일반직(행정, 기술, 경비, 주차관리, 환경관리, 업무보조, 시설보조)으로 구분한다. <개정 2021.05.18., 2024.12.27.>

② 일반직의 직급은 3급부터 9급까지로 구분한다. <개정 2021.02.23.>

③ 기간제 직원은 「기간제및단시간근로자 인사규정」을 적용한다.

제9조(고문 및 자문위원등) 공사는 필요에 따라 상임 또는 비상임고문 및 비상임자문위원을 둘 수 있다.

제3장 조직

제10조(기구 및 정원) ① 공사에는 경영기획본부, 시설운영본부, 개발사업본부를 두고, 각 조직에는 하부조직인 부서를 둘 수 있다. <개정 2021.02.23.>

② 공사의 조직과 정원은 별표 1 및 별표 2와 같다.

제11조(직위) 각 본부장은 상임이사로 보하고, 부장은 3급 또는 4급 직원으로 보한다. <개정 2021.02.23.>

제12조(정원) 공사의 직급별 정원은 별표 2로 하며, 부서별 정원은 총정원 범위에서 사장이 따로 정한다. 단, 임금피크제 실시에 따라 신규 채용된 인원은 별도 정원으로 관리할 수 있다.

제4장 직무분장

제13조(안전감사팀) 안전감사팀의 업무는 다음 각 호와 같다. <개정 2020.07.27.>

1. 자체감사계획 수립 및 운영
2. 정기감사
3. 일상감사
4. 특별감사 및 조사관련 업무
5. 외부기관 감사(시, 의회 등) 관련 업무
6. 부조리 및 불합리한 제도 등 개선 업무
7. 청렴 및 윤리경영관련 업무
8. 재난안전관리 총괄
9. 산업안전 및 보건관리업무 <개정 2023.06.05.>

제14조(경영지원부) 경영지원부의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 부 소관업무 운영계획 수립 및 추진
2. 문서 및 직인 관리
3. 이사회 및 각종위원회 운영
4. 인사, 노무, 교육, 보수, 복무 및 후생관리
5. 비상계획 수립 및 시행

6. 보안관리
7. 직장민방위대 편성 및 운영
8. 공사, 용역, 물품 계약 및 지출
9. 공유재산 임대계약 업무
10. 예산집행 및 결산
11. 자금관리 및 원가관리
12. 자산관리 및 물품관리
13. 정보화 개발, 계획 수립 및 시행
14. 전산, 통신시설의 설치 및 유지관리
15. 전산장비(서버) 및 네트워크장비 유지관리
16. 전산보안 및 통신보안에 관한 사항
17. 개인정보보호 계획 수립 및 점검
18. 홈페이지 및 전자문서관리시스템 유지관리
19. 프로그램 개발, 계획수립 및 유지관리
20. 영상정보처리기기 계획수립 및 점검
21. 기록물관리 업무 총괄 <신설 2024.12.27.>
22. 그 밖에 타 부에 속하지 않은 업무

제15조(전략기획부) 전략기획부의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 경영전략 및 계획 수립·조정
2. 공사 업무 기획조정
3. 경영혁신 관련 업무 총괄
4. 조직 및 정원관리
5. 예산편성 및 운영
6. 경영평가 및 진단
7. 부서평가 및 BSC
8. 시 및 시의회 업무 (시장, 시의회 업무보고)
9. 고객만족경영 관련 업무
10. 홍보 관련 업무
11. 민원 사무 처리 총괄
12. 신규사업 발굴 및 인수
13. 지시사항 관리 총괄
14. 경영 공시관련업무

15. 사회공헌활동 총괄
16. 제안제도 운영
17. 공사 제규정 관련업무
18. 대외인증 관련 업무

제16조(생활지원사업부) 생활지원사업부의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 부 소관업무 운영계획 수립 및 추진
2. 가로·보안등, 지하차·보도의 유지보수 및 관리
3. 가로등 시설물의 신규인수 및 이설
4. 보안등 이설 및 철거
5. 그 밖에 유지관리에 필요한 업무
6. 상가관리·운영 종합계획 및 활성화대책 수립 시행
7. 상가 점포 입찰 및 계약 의뢰, 계약해지 등 관련 업무
8. 상가 사용수익허가 사용료, 관리비 등 징수·수납업무
9. 상가 불법 양도·양수, 전대 단속 업무
10. 상가 공중질서확립 및 안전에 관한 사항
11. 상가 홈페이지 유지관리 업무
12. 상가 관리·운영 관련 민원처리 업무
13. 상가 홍보·이벤트 행사 수립 및 유치
14. 상가 건축물 및 부속시설 유지관리
15. 상가 재난·재해대책 수립 운영
16. 종량제 물품 판매사업 운영계획 수립
17. 종량제 물품 판매 및 배송
18. 종량제 물품 및 수입금 관리
19. 캠핑장 사용허가
20. 캠핑장 관리 운영에 필요한 제반사항
21. 캠핑장 안전관리 계획 수립 및 추진
22. 캠핑장 사용료 관리

제17조(교통지원부) 교통지원부의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 부 소관업무 운영계획 수립 및 추진
2. 교통약자이동지원센터 운영
3. 특별교통수단을 이용하려는 자의 신청 접수
4. 특별교통수단 차량의 운행 및 운영관리

5. 특별교통수단 이용자에 대한 자격심사 및 확인
6. 교통약자의 이동지원에 관한 정보의 수집 및 제공
7. 특별교통수단 운전자 및 관련자에 대한 안내·상담 및 교육
8. 견인보관소·견인차량 운영 및 관리 업무
9. 견인요금 징수 및 보관료 수납
10. 버스공영차고지 운영 및 관리 업무
11. 버스공영차고지 시설물 등의 사용자 선정 및 사용허가에 관한 사항
12. 버스공영차고지 및 시설물 등의 사용계약에 관한 사항(운송사업자간)
13. 버스공영차고지 시설물 등의 사용료 부과·징수에 관한사항
14. 그 밖에 교통약자이동지원센터, 견인, 버스공영차고지 관리 운영에 필요한 제반사항

제18조(주차사업부) 주차사업부의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 부 소관업무 운영계획 수립 및 추진
2. 주차장 위·수탁 및 신·증설 폐지
3. 주차요금 관리 및 통계
4. 주차관리원 배치 및 복무 지도감독
5. 주차수입금 분석 및 증대방안 강구
6. 주차장관리 개선대책 수립
7. 주차요금 미납차량 차적조회·가산금 고지 및 징수
8. 주차권 관리
9. 당직근무명령 및 주차수입금 수금업무
10. 시설물 유지보수 및 안전관리대책 수립
11. 그 밖에 주차 관리 운영에 필요한 제반사항

제19조(종합운동장사업부) 종합운동장사업부의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 체육시설운영 소관업무의 종합기획 및 조정(예산, 조례·개정 건의 등)
2. 주경기장, 보조경기장, 실내·외수영장, 체육관, 빙상장 (이하 “종합운동장”이라 한다.)의 운영계획 수립 및 추진
3. 종합운동장 사용허가
4. 종합운동장 입장료 및 매표 관리
5. 종합운동장 관리운영에 필요한 제반사항
6. 종합운동장 안전관리 계획 수립 및 추진
7. <삭제 2020.07.27.>

제20조(동안체육사업부) 동안체육사업부의 업무는 다음 각 호와 같다. <개정 2020.07.27.>

1. 호계체육관, 호계복합청사(체육시설), 비산체육공원, 자유공원 축구장 운영계획 수립 및 추진
2. 호계체육관, 호계복합청사(체육시설), 비산체육공원, 자유공원 축구장 사용허가
3. 호계체육관, 호계복합청사(체육시설), 비산체육공원, 자유공원 축구장 관리운영에 필요한 제반사항
4. 인라인롤러경기장, 평촌스마트스퀘어 체육공원 시설물 관리 및 유지보수
5. 호계체육관, 호계복합청사(체육시설), 비산체육공원, 자유공원 축구장 안전관리 계획 수립 및 추진
6. 호계체육관, 호계복합청사(체육시설), 비산체육공원, 자유공원 축구장 입장권 및 매표관리

제20조2(만안체육사업부) 만안체육사업부의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 석수체육공원, 박달복합청사(체육시설, 주차장), 안양새물공원, 서조체육시설 운영계획 수립 및 추진
2. 석수체육공원, 박달복합청사(체육시설, 주차장), 안양새물공원, 서조체육시설 사용허가
3. 석수체육공원, 박달복합청사(체육시설, 주차장), 안양새물공원, 서조체육시설 관리운영에 필요한 제반사항
4. 석수체육공원, 박달복합청사(체육시설, 주차장), 안양새물공원, 서조체육시설 안전관리 계획 수립 및 추진
5. 석수체육공원, 박달복합청사(체육시설, 주차장), 안양새물공원, 서조체육시설 입장권 및 매표관리

[본조신설 2020.07.27.]

제21조(주거복지부) 주거복지부 분장사무는 다음 각 호와 같다.

1. 소관업무 운영계획 수립 및 추진
2. 토지·주택·상가건물 등의 매입, 분양, 임대 및 처분 관련 업무
3. 토지·주택·상가건물 등의 관련 시설 유지 관리 관련 업무
4. 하자관리 업무
5. 소관 업무 관련 예산편성
6. 소관 업무 관련 민원 업무
7. 소관 업무에 관련된 규정 및 법령의 검토
8. 개발사업본부 일상경비 관리
9. 개발사업본부 예산 및 일반 서무 취합 관리
10. 기타 주거복지사업 관련 사항이 정한 업무

[전문개정 2023.06.05.]

제22조(개발사업1부, 개발사업2부) 개발사업1부 및 개발사업2부의 분장사무는 다음 각 호와 같다.

1. 소관업무 운영계획 수립 및 추진
2. 개발사업 관련 예산편성
3. 개발사업 관련 민원 업무
4. 개발사업 관련 인·허가 업무 전반

5. 개발사업 관련 보상 및 취득 업무
 6. 소관 업무에 관련된 규정 및 법령의 검토
 7. 신규 개발사업 발굴
 8. 사업공정 관리 업무
 9. 위수탁사업(토목/건축) 관련 업무
 10. 신규 개발사업 타당성(출자 포함) 용역 추진
 11. 건설대행(건설, 건축 등) 사업 관련 협약체결, 집행
 12. 하자관리 업무
 13. 기타 개발사업과 관련하여 사장이 정하는 업무
- [본조신설 2023.06.05.]

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제1호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019.12.13. 규정 제30호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 5. 28. 규정 제35호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 7. 27. 규정 제42호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 개정) ① 안양도시공사 일상감사 시행 내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조2호중 “청렴팀” 을 “안전감사팀” 으로 한다.

② 안양도시공사 적극행정 면책제도 운영내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

별지 제1호 서식 적극행정 면책신청서 중 “청렴팀장” 을 “안전감사팀장” 으로 한다.

③ 안양도시공사 사규관리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제23조2항 중 “청렴팀장” 을 “안전감사팀장” 으로 한다.

④ 안양도시공사 인권경영 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조2항4호 중 “청렴팀” 을 “안전감사팀” 으로 한다.

⑤ 안양도시공사 법인카드 관리 내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조2항 중 “청렴팀장” 을 “안전감사팀장” 으로 한다.

제9조1항과 2항 “청렴팀” 을 각각 “안전감사팀” 으로 한다.

⑥ 안양도시공사 민원사무 처리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표1의 “체육공원사업부” 를 “동안·만안체육사업부” 로 한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제48호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 개정) ① 안양도시공사 인사규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제27조2항 중 “실장과” 를 삭제한다.

제28조 중 “1. 실장직위” 와 “가. 일반직 2급부터 일반직 3급 직원” 을 삭제한다.

제36조1항 중 “1. 3급에서 2급 : 3년 이상” 을 삭제한다.

별표1 중 “2급” , “실장” 을 삭제한다.

별표2 중 일반직 “2급” 의 채용을 삭제한다.

② 안양도시공사 인사규정 시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제47조1항 중 “임원, 실장” 을 “임원” 으로 개정한다.

별표1 중 “일반직 2급” 의 직종을 삭제한다.

별표4 중 평정대상자의 대상에서 “실장” 을, 평정자에서 “실장 또는” 을, 확인자에서 “실장 또는” 을 삭제한다.

③ 안양도시공사 부서평가에 관한 내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조2항 중 “개발사업실장” 을 “개발사업본부장” 으로 개정한다.

④ 안양도시공사 보수규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표1 중 “일반2급·3급” 을 “일반3급” 으로 개정한다.

별표5 중 관리업무수당에서 “임원, 일반2급” 을 “임원” 으로 개정한다.

별표6 중 지급대상에서 “본부장, 실장” 을 “본부장” 으로 개정한다.

별표7 중 직급보조비에서 “일반2급·3급” 을 “일반3급” 으로 개정한다.

⑤ 안양도시공사 연봉제 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 중 “임원, 일반2급” 을 “임원” 으로 개정한다.

제9조의2호를 삭제한다.

제12조2항 중 “다만, 일반2급의 상한액은 적용하지 아니한다.” 와 3항 중 “다만, 일반2급 임기제의 경우에는 개방형 직위가 아닌 임기제 공무원 5급(상당)의 하한액을 적용한다” 를 삭제한다.

⑥ 안양도시공사 사규관리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제23조2항 중 “개발사업실장” 을 “개발사업본부장” 으로 개정한다.

⑦ 안양도시공사 사무위임전결규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조1항 중 “본부장 및 실장” 을 “본부장” 으로 개정한다.

별표 중 “본부장 및 실장” 을 “본부장” 으로, “실장” 을 “본부장” 으로 개정한다.

⑧ 안양도시공사 취업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조3호 중 “본부장 및 실장” 을 “본부장” 으로, “직제(본부 및 실)” 을 “직제(본부)” 로 개정한다.

⑨ 안양도시공사 회계규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조1항1호와 7호 중 “본부장 및 실장” 을 “본부장” 으로 개정한다.

별지 제6호 서식 중 “부/실장” 을 “부장” 으로 개정한다.

별지 제24호 서식 중 “부/실장” 을 “분임재무관” 으로 개정한다.

⑩ 안양도시공사 기술자문위원회 운영 시행 내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조2항 중 “개발사업실장” 을 “개발사업본부장” 으로 개정한다.

⑪ 안양도시공사 개발사업자문위원회 시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조4항 중 “개발사업실장” 을 “개발사업본부장” 으로 개정한다.

⑫ 안양도시공사 투자심의위원회 시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조1항1호 중 “개발사업실장” 을 “개발사업본부장” 으로 개정한다.

⑬ 안양도시공사 용지업무규정 시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제30조2항 중 “개발사업실장” 을 “개발사업본부장” 으로 개정한다.

제31조3항 중 “개발사업실장” 을 “개발사업본부장” 으로 개정한다.

부 칙 <2021. 5. 18. 규정 제64호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 개정) ① 안양도시공사 인사규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제43조제1항제2호 중 “일반직(주차관리)” 을 “일반직(주차관리, 환경관리)” 으로 한다.

② 안양도시공사 기간제 및 단시간근로자 인사규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제1항제1호 중 “사무, 기능” 을 “사무, 기능, 경비” 로 한다.

제9조제1항제2호 중 “경비, 주차관리원” 을 “주차관리원, 환경관리원” 으로 한다.

③ 안양도시공사 취업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조제4항 중 “주차관리원 및 감시직 직원에” 를 “주차관리원, 환경관리원, 감시직 직원에” 로 한다.

부 칙 <2021. 12. 30. 규정 제76호>

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2022. 10. 27. 규정 제80호>

제1조(시행일) 이 규정은 2023년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 별도정원 조정은 발령일로부터 시행한다.

부 칙 <2023. 06. 05. 규정 제85호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 규정 제94호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 규정 제100호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 규정 제108호>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

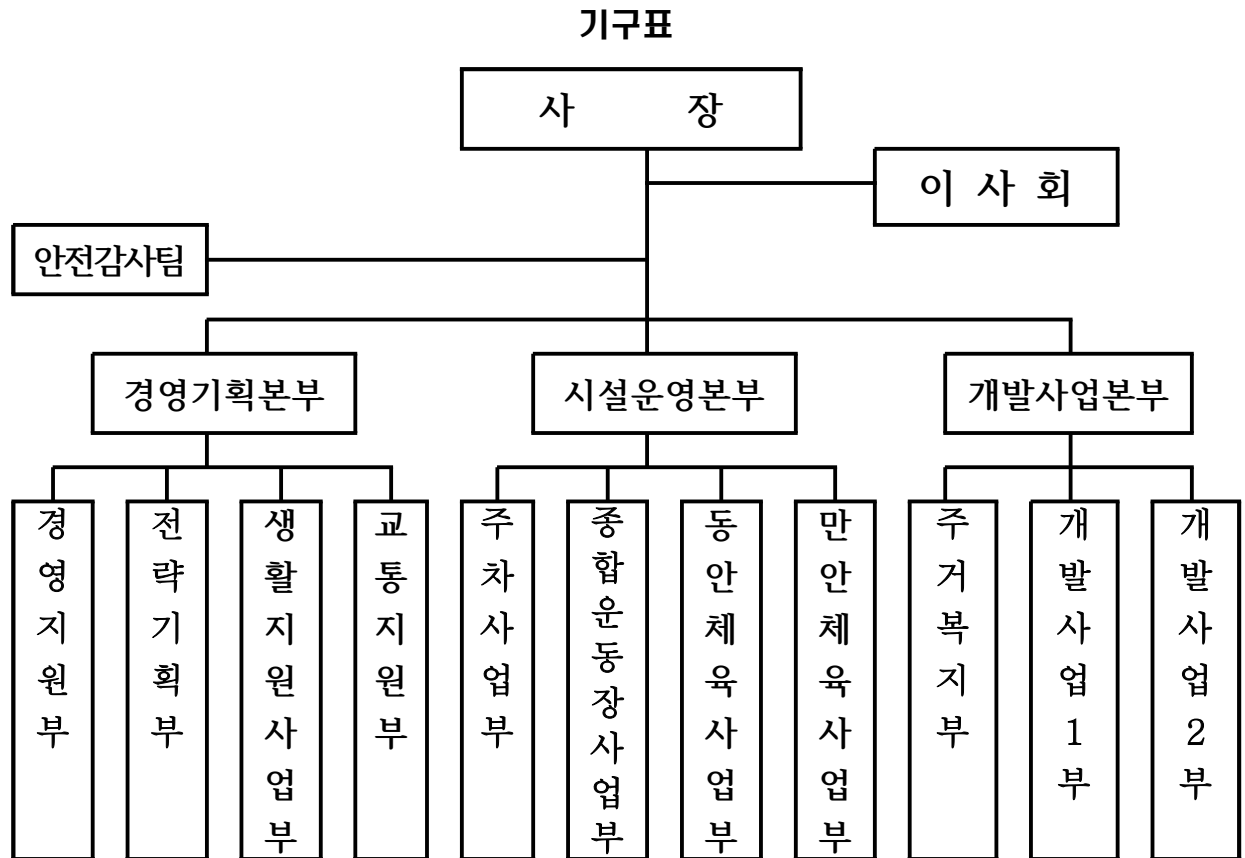
제2조(다른 규정의 개정) ① 안양도시공사 인사규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제43조제1항제1호 중 “일반직(행정, 기술, 경비)” 을 “일반직(행정, 기술, 경비, 업무보조, 시설보조)” 으로 한다.

② 안양도시공사 취업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조제4항 중 “주차관리원, 환경관리원, 감시직 직원에” 를 “주차관리원, 환경관리원, 감시직 직원, 업무보조 직원, 시설보조 직원에” 로 한다.

[별표 1] (제10조와 관련) <개정 2021.02.23., 2023.06.05.>



[별표 2] (제10조와 관련) <개정 2019.12.13., 2020.05.28., 2020.07.27., 2021.02.23., 2021.05.28., 2021.12.30.(2022.1.1.시행), 2022.10.27.(2023.1.1.시행, 단 별도정원 조정은 발령일로부터 시행), 2023.06.05., 2023.12.28., 2024.08.21., 2024.12.27.>

정원표

구 분	계	임 원		일 반 직						
		사장	본부장	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	368	1	3	11	21	40	45	68	61	118
행 정	93	1	3	7	10	12	16	25	19	
기 술	157			4	11	28	29	43	42	
경 비	3									3
주차관리	75									75
환경관리	34									34
업무보조	3									3
시설보조	3									3

※별도정원 : 8급 2명(임금피크제 관련 신규채용 인원)

안양도시공사 인사규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 2호
 일부개정 2019. 12. 13. 규정 제 31호
 일부개정 2020. 5. 28. 규정 제 36호
 일부개정 2021. 2. 23. 규정 제 57호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 5. 18. 규정 제 65호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 9. 30. 규정 제 68호
 일부개정 2022. 10. 27. 규정 제 81호
 일부개정 2023. 6. 5. 규정 제 86호
 일부개정 2023. 12. 28. 규정 제 95호
 일부개정 2024. 12. 27. 규정 제109호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사에 근무하는 직원에 적용할 인사에 관한 기준을 정하여 합리적이고 공정한 인사관리에 적정을 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 직원의 인사에 관하여 법령 또는 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(임용권자) 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)은 이 규정이 정하는 바에 따라 그 소속 직원에 대한 임용권을 갖는다.

제4조(직급 및 직명) 일반직 직원의 직급 및 직명은 별표 1과 같다. <개정 2021.09.30.>

제5조(직원의 구분) ① 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)에 근무하는 “직원”이라 함은 실적과 자격에 따라서 채용되고 일정기간 동안 그 신분이 보장되는 행정 또는 기술업무를 담당하는 일반직 직원을 말한다.

② 사장은 업무처리를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 일정기간을 정하여 전문위원 또는 임기제 직원을 둘 수 있다.

제6조(용어의 정리) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “임용”이라 함은 신규채용, 승진, 승급, 전보, 겸직, 휴직, 복직, 강임, 직위해제, 정직, 면직 등 인사관리에 관한 일체의 발령을 말한다.
2. “직급”이라 함은 직무의 종류, 곤란성과 책임도가 상당히 유사한 직위의 군을 말한다.
3. “직위”라 함은 1명의 직원에게 부여하는 직무와 책임을 말한다.
4. “승진”이라 함은 현직급보다 상위직급에 임용하는 것을 말한다.
5. “승급”이라 함은 동일직급에서 현호봉보다 상위호봉으로 임용하는 것을 말한다.
6. “호봉”이라 함은 따로 정하는 보수에 관한 규정 중 봉급을 지급하는 것을 말한다.

7. “전보”라 함은 동일한 직급 내에서의 근무부서를 달리하는 것을 말한다.
8. “복직”이라 함은 정직, 휴직 및 직위해제 중에 있는 자를 직위에 복귀하는 것을 말한다.
9. “보직”이라 함은 채용된 직원을 지정된 직무에 종사하게 함을 말한다.
10. “강임”이라 함은 현재의 직급보다 하위직급에 임용하는 것을 말한다.
11. “면직”이라 함은 직원의 신분을 해제하는 것을 말한다.
12. “추서”라 함은 사망한 자를 사망 당시의 직급보다 상위의 직급으로 임용하는 것을 말한다.
13. “직종”이라 함은 성질이 유사한 직무의 종류를 말한다.

제2장 인사기관

제7조(임용권자) 사장은 규정이 정하는 바에 따라 소속직원을 임용한다.

제8조(인사위원회 설치) ① 공사 인사관리의 적정을 기하기 위하여 인사위원회 (이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 5명 이상 7명 이내의 위원으로 구성하되, 제3항의 각호의 규정에 따라 위촉되는 위원은 4명(위원이 7명 미만인 경우는 3명)으로 한다.

③ 위원은 공사 소속직원 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 사장이 임명 또는 위촉한다.

1. 시 위탁업무 관련부서의 장
 2. 변호사, 노무사, 회계사 등 <개정 2023.06.05.>
 3. 경영학 등 전문지식을 가진 교수
 4. 공무원으로서 20년 이상 근속하고 퇴직한 사람
 5. 「지방공기업법」에 따라서 설립된 공단 또는 공사 임원으로 재직 한 사람
- ④ 위원의 임기는 2년으로 하되, 1회에 한하여 연임할 수 있다.
- ⑤ 위원장은 경영기획본부장으로 하고 부위원장은 위원 중에서 호선한다.
- ⑥ 위원은 그 직무에 관하여 지득한 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제9조(임무) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 직원의 포상, 징계, 징계부가금 부과결에 관한 사항
2. 직원의 전형, 승진에 관한 사항
3. 사장의 재심의 요구에 관한 사항
4. 근무성적 평정의 조정
5. 그 밖에 사장이 필요하다고 인정하는 사항

② 제1항 제1호에 따라 사무처리에 있어 필요하다고 인정할 때에는 사실의 조사 또는 관련자를 신문하거나 서류의 제출을 요구할 수 있다.

제10조(회의 및 직무) ① 위원회는 위원장이 소집한다.

② 위원장은 위원회를 대표하고, 사무를 총괄한다.

③ 부위원장은 위원장을 보좌하며, 위원장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 그 직무를 대행한다.

④ 위원회는 재적위원 3분의 2 이상이 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원장은 표결권을 갖는다.

⑥ 위원장은 긴급을 요하거나 위원회 소집이 불가능하다고 판단되는 경우에는 서면으로써 위원회 의결로 갈음을 할 수 있다.

⑦ 위원회의 회의는 공개하지 아니하고 위원은 회의 내용과 직무상 취득한 비밀을 누설하여서는 아니 된다. <신설 2023.12.28.>

⑧ 위원장은 위원회 개최시 상정안건, 참석자의 발언, 결정 사항 및 표결내용 등이 포함 된 회의록을 작성 보관하여야 한다. <신설 2023.12.28.>

제11조(간사 및 서기) ① 위원회에 간사와 서기를 둔다.

② 간사는 인사담당부서 5급 이상으로 하고, 서기는 업무담당직원으로 한다. <개정 2023.06.05.>

제12조(감사의 출석) 감사는 위원에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제13조(보고 및 재심의) ① 위원장은 위원회의 의결사항에 대해 의결서를 첨부하여 사장에게 보고하여야 한다.

② 사장은 제1항에 따라 의결사항에 대하여 이의가 있을 때에는 재심을 요구할 수 있다.

제3장 채용

제14조(채용원칙) ① 직원의 채용은 시험성적, 그 밖에 능력의 실증에 따르되 공사발전에 기여할 수 있는 자를 채용한다.

② 상시·지속적 업무에 결원이 발생하는 경우에는 일반직 직원으로 채용하는 것을 원칙으로 한다.

③ 채용 업무와 관련하여 관계 법령 및 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 본 규정을 따르며, 개별 채용별로 그 절차와 방법을 달리 정할 수 없다. <신설 2023.12.28.>

④ 공사 임직원의 가족·친척 등을 대상으로 한 우대채용은 금지한다. <신설 2023.12.28.>

제15조(기능인재의 추천채용 및 견습근무) ① 사장은 기술, 기능분야 학과가 설치된 고등학교 및 전문학사 학위 출신 졸업자나 졸업예정자 중 성실한 학교생활을 통해 학업 성적이 우수한 사람을 학교에서 추천받아 선발하여 3개월의 범위에서 견습으로 근무하게 하고, 그 기간 동안 근무성과 자질이 우수하다고 인정될 때에는 직원으로 채용할 수 있다.

② 제1항에 따른 추천, 선발 방법, 채용 직급 등에 관한 사항은 기능인재 추천채용제 운영내규로 정한다.

제16조(채용계획 사전 통보) ① 사장은 공고예정일 15일 전까지 채용계획을 안양시장(이하 “시장”이라 한다.)에게 통보하여야 한다. 다만, 법령에서 정한 의무인력의 채용 등 안양시(이하 “시”라 한

다.)의 사전 동의가 있는 경우 15일 이후에도 통보할 수 있고, 사장은 통보된 채용계획의 적정성 등에 대하여 시장과 협의를 완료하여야 하며, 그 결과를 채용공고일 5일전까지 통보하여 줄 것을 시에 요청하여야 한다. <개정 2019.12.13.>

② 사장은 인력수요의 변화 등으로 채용계획이 변경된 경우에는 시장과 사전협의를 하여야 한다. <신설 2019.12.13.>

③ 시장은 채용계획에 대한 통합채용 등의 의견을 제시할 수 있으며, 사장은 시장이 제시한 의견을 원칙적으로 반영하여야 한다. <개정 2019.12.13.>

④ 제1항의 채용계획에는 채용의 필요성, 예상결원 및 정·현원 현황, 채용인원, 응시자격 요건, 필기 시험 여부, 서류전형 심사 기준, 면접방법, 시험단계별 시험위원 위촉계획이 포함되어야 한다. <개정 2019.12.13.>

제17조(채용방법) ① 직원의 신규채용은 공개채용을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경력경쟁시험으로 채용할 수 있다.

1. 채용하고자 하는 직종에 상응하는 자격증 또는 경력소지자
 2. <삭제 2023.12.28.>
 3. 직무의 특수성으로 인하여 공개채용에 따른 채용이 극히 곤란한 경우
 4. 임용예정 직급에 3년 이상 근무한 자를 2년 이내에 해당직급 또는 하위직급에 재임하는 경우
 5. 다른 법령에 따라서 채용할 의무가 있는 자
 6. <삭제 2023.12.28.>
 7. 「국적법」 제4조 및 제8조에 따른 귀화허가를 받아 대한민국 국적을 취득한 사람 또는 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 북한이탈 주민을 채용하는 경우
- ② 제1항에 따른 경력경쟁채용의 필기시험은 서류전형 방법으로 갈음할 수 있다.
- ③ 직원의 신규채용 원칙과 방법은 내규로 정한다.

제18조(채용과정공개) 직원의 채용과정을 공개하여야 한다. 다만, 공개함으로써 개인의 신상이나 사생활을 침해할 우려가 있는 경우에는 공개하지 아니할 수 있다.

제18조의2(임직원 친인척 공개) 매년 신규채용된 직원 중 공사의 임직원의 친인척(배우자, 4촌이내의 혈족·인척)에 해당하는 직원의 수(산정 기준일은 입사일 기준)를 기관의 홈페이지 등에 공개하여야 한다. [본조신설 2019.12.13.] <개정 2023.12.28.>

제19조(채용자격기준) ① 사장은 응시자의 공평한 기회보장을 위하여 채용자격기준과 관련하여 성별, 신체조건, 용모, 학력, 연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니 된다.

② 직원의 직급별 채용자격기준은 “별표 2”와 같다.

제20조(수습임용) 실무경력이 없는 자를 신규 채용할 때에는 3개월간의 수습 기간을 거쳐 임용한다.

제21조(특별채용) 사장은 북한에서의 자격이나 경력이 있는 사람 등 북한이탈 주민으로서 직원으로 채용하는 것이 필요하다고 인정되는 사람에 대하여는 북한을 벗어나기 전의 자격, 경력 등을 고려하여 직원으로 특별 채용할 수 있다.

제22조(채용의 철회) 채용된 자가 제20조의 수습기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 채용하지 아니한다.

1. 근무성적이 불량할 때
2. 공사의 제규정을 위반하였을 때
3. 제23조의 결격사유에 해당할 때

제23조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 직원으로 채용할 수 없다.

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
2. 미성년자
3. 「지방공무원법」 제31조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
4. 「지방공기업법」에 위반하여 벌금형을 받고 2년이 지나지 아니한 사람
5. 공사와 거래상 밀접한 이해관계를 가진 자

제24조(채용 등에서의 연령차별금지) ① 사장은 다음 각 호의 분야에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 직원 또는 직원이 되려는 자를 차별하여서는 아니 된다.

1. 모집·채용
2. 임금, 임금 외의 금품지급 및 복리후생
3. 교육·훈련
4. 배치·전보·승진
5. 퇴직·해고

② 제1항을 적용할 때 합리적인 이유 없이 연령 외의 기준을 적용하여 특정 연령집단에 특히 불리한 결과를 초래하는 경우에는 연령차별로 본다.

제25조(차별금지의 예외) 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우에는 제24조에 따른 연령차별로 보지 아니한다.

1. 직무의 성격에 비추어 특정 연령기준이 불가피하게 요구되는 경우
2. 근속기간의 차이를 고려하여 임금이나 임금 외의 금품과 복리후생에서 합리적인 차등을 두는 경우
3. 「고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률」이나 다른 법률에 따라 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 정년을 설정하는 경우
4. 「고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률」이나 다른 법률에 따라 특정 연령집단의 고용유지·촉진을 위한 지원조치를 하는 경우

제26조(채용구비서류) 직원의 채용에 필요한 구비서류는 내규로 정한다.

제4장 보직 및 전보

제27조(보직) ① 직원의 보직은 전공, 학력, 자격, 경력, 기능, 그 밖에 직무상의 필요성을 고려하여 적재적소에 배치한다.

② 사장은 인사운영 상 필요한 경우에는 부서장 직위에 대하여 직위공모제를 시행하여 적임자를 선

발 할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

③ 사장은 소속직원의 보직을 체계적으로 관리하고 전문성을 향상시키기 위해 경력개발 제도를 운영 할 수 있다.

제27조의2(보직제한) 사장은 채용비위로 인하여 징계를 받은 직원에 대해서는 다음의 기간 동안 감사 및 인사업무를 담당할 수 없게 하여야 한다.

1. 정직 이상 : 3년
2. 정직 미만 : 2년 [본조신설 2019.12.13.]

제27조의3(사적이해관계자 제척·회피·회피규정 적용) ① 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무 등 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조제1항 각 호의 업무를 수행하는 임·직원은 해당 직무의 직무관계자가 같은 법 제2조제6호의 사적이해관계자인 경우에는 해당 직무에 대하여 제척·회피 신청을 하여야 한다.

② 제척·회피하여야 할 사적이해관계자를 제1항의 사적이해관계자와 다르게 정한 제척·회피 규정의 경우에는 본 규정을 우선 적용한다. 다만, 해당 직무의 성격상 사적이해관계자를 보다 넓게 규정한 경우에는 해당 규정에 따른다.

③ 제척·회피 신청 절차, 방법, 신청에 대한 결정 등은 해당 직무와 관련된 규정에 따른다. [본조신설 2022.10.27.]

제28조(직위공모 응모자의 자격) 직위공모를 응모할 수 있는 자격 및 요건은 다음과 같다.

1. <삭제 2021.02.23.>
가. <삭제 2021.02.23.>
2. 부서장직위
가. 일반직 3급부터 일반직 4급 직원

제29조(보직과 정원) 직원의 보직은 각 부서별 업무를 고려하여 사장이 총 범위 내에서 조정할 수 있다.

제30조(순환보직) 사장은 직원의 능력 개발과 능률적인 업무수행을 기하기 위하여 정기 또는 수시로 순환보직을 실시할 수 있다.

제31조(전보제한) ① 제27조에 따라서 보직된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 아니면 당해 보직에 임용된 날로부터 1년 이내에 전보될 수 없다.

1. 승진된 자
 2. 수습기간 중에 있는 자
 3. 기구개편의 경우
 4. 징계처분을 받은 자
- ② 업무의 효율적인 운영을 위하여 부득이하다고 인정될 때에는 제1항의 규정에 불구하고 전보할 수 있다.

제32조(겸직) 사장은 업무수행 상 필요한 경우에는 동일직종 및 직급 내에서 겸직시킬 수 있다.

제33조(직무대행) 사장은 상위직위자의 결원, 출장, 휴가, 그 밖에 사유로 상당한 기간 부재중 때에는 차하위 직위로 하여금 그 직무를 대행하게 할 수 있다.

제5장 승진 및 승급

제34조(승진) 승진은 인사평정 및 그 밖에 능력의 실증에 따르되, 동일직종의 바로 하위직급에서 임용한다. 다만, 일반9급은 승진대상에서 제외한다.

제35조(승진순위) ① 직원을 승진시키고자 하는 경우에는 결원범위 내에서 실시한다.

② 승진 후보순위 결정은 근무성적평정, 경력평정, 교육훈련평정, 포상 및 자격 평정에 따른다.

③ 제2항에 따른 절차, 방법 및 세부사항은 내규로 정한다.

제36조(승진소요기간) ① 일반직 직원이 승진함에 있어서는 다음 각 호의 기간 동안 당해 직급에 재직하여야 한다.

1. <삭제 2021.02.23.>
2. 4급에서 3급: 3년 이상
3. 5급에서 4급: 3년 이상
4. 6급에서 5급: 2년 이상 <개정 2024.12.27.>
5. 7급에서 6급: 1년 6개월 이상 <개정 2024.12.27.>
6. 8급에서 7급: 1년 이상 <개정 2024.12.27.>

② 제1항에 따른 재직기간에는 재직 중에 상응하는 전직의 경력기간을 산정·반영할 수 있으며 휴직, 직위해제 또는 징계처분 기간은 포함하지 아니한다. 다만, 제47조 제3호 및 제7호의 휴직기간(단, 제7호는 제49조 제2항 제1호 적용)은 예외로 한다. <개정 2020.05.28.>

제37조(승급) 직원의 승급은 공사보수규정에 정하는 바에 따른다.

제38조(승진 및 승급의 제한) ① 징계처분, 직위해제 및 휴직기간 중에 있는 직원은 승진 및 승급할 수 없다. 다만, 제47조 제2호부터 제6호까지의 사유에 따라서 휴직한 자에 대한 승급은 예외로 한다.

② 징계처분을 받은 직원은 그 처분의 종료일로부터 다음 각 호의 기간(성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산한 기간)이 경과할 때까지 승진 및 승급할 수 없다.

1. 견책: 6개월
2. 감봉: 12개월
3. 강등 및 정직: 18개월

③ 제1항에 따라서 승진 및 승급의 제한기간 중에 있는 자가 다시 징계처분을 받았을 경우 제한기간은 당해처분에 따라 제한기간이 종료된 날로부터 기산한다.

④ 징계처분 또는 직위해제를 사유로 승급을 하지 못한 자가 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 징계 또는 직위해제 처분이 무죄, 무효 또는 취소된 경우에는 이를 소급하여 승급시켜야 한다. <신설 2023.06.05.>

제39조(승급의 특례) ① 제40조에 따라서 승급제한기간은 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 아래기간이 경과하면 이를 다시 승급기간에 산입한다. 다만, 징계처분을 받고 그 집행이 종료된 날로부터

아래기간이 경과하기 전에 다시 징계처분을 받은 때에는 그 각각의 징계처분에 대하여 아래의 기간을 합산한 후 기간이 경과하여야 한다.

1. 강등 및 정직: 2년 6월
2. 감봉: 2년
3. 견책: 1년 6월

② 제1항에 따라 승급제한기간의 산입으로 인한 호봉승급시기는 제37조에 따른다.

제40조(특별승진 및 승급) ① 사장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제36조 규정에도 불구하고 위원회의 의결과 시장의 승인을 거쳐 특별승진 또는 특별승급 시킬 수 있다.

1. 공사 경영성과를 높이는데 현저한 공로가 있는 자
2. 제안의 채택시행으로 예산의 절감 등 공사발전에 기여한 자
3. 추서의 경우

② 제1항에 따라서 특별승진 임용하는 경우에는 제38조에 따른 승진임용에 제한을 받지 아니하는 자이어야 하며, 제1호 및 제2호에 해당하여 특별승진 임용하는 경우에는 승진소요기간의 1/2이상 근무한 경우에 한한다.

③ 특별승진은 1회에 1직급을 초과할 수 없으며, 특별승급은 1년에 2호봉을 초과할 수 없다.

제6장 근무평정

제41조(근무평정) ① 직원의 인사관리의 적정을 기하기 위하여 매년 근무평정을 실시한다. 다만, 부서장에 대하여는 점수제 인사평정 등을 도입하여 시행할 수 있다.

② 근무평정의 기준, 등급, 방법 등은 내규로 정한다.

③ 제1항에 따른 근무성적 평정결과를 연봉조정 및 각종 경영실적수당 지급 또는 직위해제 시 이를 반영할 수 있다. <개정 2024.12.27.>

④ 사장은 직원이 공사의 경영합리화에 기여한 정도를 근무성적 평정에 반영하여야 한다.

제7장 신분보장

제42조(신분보장) 직원의 형의 선고, 징계처분 또는 이 규정에 정하는 바에 따르지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직, 면직 또는 그 밖에 불이익한 처분을 받지 아니한다.

제43조(정년) ① 직원의 정년은 다음 각 호와 같다.

1. 일반직(행정, 기술, 경비, 업무보조, 시설보조): 60세 <개정 2024.12.27.>
2. 일반직(주차관리, 환경관리): 65세 <개정 2021.05.18.>

② 직원의 정년퇴직 기준일은 그 정년에 달한 달이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일에, 7월에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일로 한다.

③ 제5조제2항에 따른 임기제 직원의 계약기간은 2년으로 하고, 1회에 한하여 연장할 수 있다. 다만, 임기제로 임용 후 정년(60세)에 도달하는 경우에는 제1항 규정에도 불구하고 계약기간을 적용한다.

제44조(당연퇴직) 임·직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 당연퇴직 한다.

1. 제23조 및 제43조의 규정에 해당된 때
2. 사망한 때

제45조(의원면직) ① 시장은 의원면직을 신청한 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
2. 이사회에 징계의결 요구중인 때
3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
4. 각급 행정기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 내사중인 때

② 직원이 사직코자 하는 경우에는 사직원을 제출하여 사장의 승인을 받아야 한다. 다만, 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니된다.

제46조(직권면직) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 직권에 따라서 면직시킬 수 있다.

1. 신체, 정신상의 장애로 1년 이상 직무를 담당할 수 없을 때
2. 직무수행능력이 현저하게 부족하여 근무성적이 극히 불량하여 직위해제 후 개선 기회를 부여하였으나 개선이 되지 않았을 경우 <개정 2024.12.27.>
3. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라서 폐직 또는 감원이 되었을 때
4. 휴직기간의 만료 또는 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때
5. 복직 신청기일 내에 복직을 신청하지 아니한 때
6. 형사사건으로 기소된 자가 금고 이상의 형이 확정된 때
7. 징병검사, 입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 이유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 재영 중 군무를 이탈하였을 때
8. 제51조제1항제2호부터 제3호까지 규정에 따라서 직위 해제된 자가 3월이 경과하여도 직위를 부여 받지 못하였을 때
9. 직무수행에 필수적으로 요구되는 자격증 또는 면허가 정지 또는 취소되었을 때
10. 10일 이상 무단 결근하였을 때

제47조(휴직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 휴직을 명할 수 있다.

1. 신체·정신상의 장애, 불임 또는 난임 치료로 1개월 이상 장기요양을 요할 때 <개정 2022.10.27.>
2. 병역법에 따른 병역복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되었을 때
3. 업무로 인한 질병 또는 공상으로 1개월 이상 장기요양을 요할 때
4. 천재지변 또는 전시지변 그 밖에 사유로 인하여 소재가 불분명하게 되었을 때

5. 공사의 필요에 따라서 직무와 관련된 분야의 해외유학, 국제기구 또는 유관 기관에 임시 고용되었을 때
 6. 그 밖에 법률에 따른 업무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때
 7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 휴직을 신청하는 경우
 8. 직원의 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모(이하 "가족"이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(이하 "가족돌봄휴직"이라 한다)을 신청하는 경우. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 또는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」 제16조의3에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 9. 외국에서 근무 또는 연수하게 되는 배우자를 동반할 때
- ② 사장은 휴직을 신청한 근로자에게 휴직의 필요성 또는 휴직사유 등을 증명할 수 있는 서류의 제출을 요구할 수 있다.

제48조(휴직기간) 휴직기간은 그 사유와 실정에 따라 정하되 제47조 각 호에 따른 휴직은 다음 각 호의 다음 기간을 초과할 수 없다.

1. 제47조제1호 해당자: 2년 이내
2. 제47조제7호 해당자: 3년 이내
3. 제47조제3호 해당자: 2년 이내 단, 요양기간이 2년을 초과하는 경우에는 요양에 필요한 기간(2년을 초과하는 기간은 무급으로 하며, 일시 보상이나 법령상의 다른 보상을 하는 경우에는 예외로 한다.)
4. 제47조제4호 해당자: 3개월 이내
5. 제47조제2호 및 제6호 해당자: 징·소집기간 또는 당해 직무수행기간
6. 제47조제5호 해당자: 휴직기간은 2년 이내로 하되 학위취득 중 부득이한 경우에는 2년의 범위 내에서 연장할 수 있다.
7. 제47조제8호 해당자: 신청일로부터 90일 이내로 하며, 나누어 사용하는 경우에는 1회의 기간이 30일 이상이 되어야 한다.
8. 제47조제9호 해당자: 휴직기간은 3년 이내로 하되, 부득이한 경우에는 2년의 범위에서 연장할 수 있다.

제49조(휴직의 효력) ① 휴직자는 직원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한 기간 중의 보수는 보수규정이 정하는 바에 따른다.

② 근무년수에 산입되는 휴직기간은 다음과 같다.

1. 육아휴직 : 1년
2. 군복무 : 복무기간

제50조(복직) ① 휴직자는 휴직사유가 소멸되었을 때 또는 휴직기간이 만료된 때에는 그 만료일까지 복직원을 제출하여야 한다. 다만, 제47조제2호의 경우는 휴직기간 만료 후 1개월 이내에 한다.

② 제1항의 복직원을 제출받은 경우에는 사장은 지체없이 휴직전의 직위에 발령함을 원칙으로 한다.

제51조(직위해제) ① 사장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대하여는 직위를 부여

하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 사람
 2. 파면·해임·강등·정직에 해당하는 징계의결이 요구되고 있는 사람
 3. 형사사건으로 기소된 사람(약식명령이 청구된 사람은 제외한다.)
 4. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자
- ② 제1항에 따라서 직위를 해제한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 직위를 부여하여야 한다.

제8장 상벌

제52조(포상) 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 포상한다.

1. 품행이 방정하고 업무에 근면하여 타직원의 모범이 된 자
2. 헌신적인 노력으로 공사발전에 기여한 자
3. 업무개선을 창안하여 공사발전에 기여한 자
4. 대외적으로 공사의 명예를 높이 선양한 자
5. 그 밖에 공사발전에 공로가 뚜렷한 자

제53조(포상의 종류) 포상의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 정부 및 안양시 포상조례에 따른 표창
2. 사장 표창(유공표창, 모범표창, 근속표창)

제54조(추천과 심사) ① 부서장은 제54조에 해당하는 소속직원을 포상대상자로 추천할 수 있다.

② 제1항에 따른 포상은 위원회에서 이를 심사한다.

제55조(포상시기) 포상은 정기 및 수시로 구분하여 시행한다.

제56조(징계) 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 위원회의 심의를 거쳐 징계한다.

1. 법령 및 제규정에 따른 준수사항을 위배한 경우
2. 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 하였을 경우
3. 복무질서를 문란 시키는 행위를 하였을 경우
4. 직무의 내외를 막론하고 공사의 명예 또는 위신을 손상시켰을 때
5. 정당한 사유 없이 2회 이상 무단결근 하였을 때
6. 그 밖에 비위 또는 부조리를 행한 자 등

제57조(징계의 종류와 효력) ① 직원에 대한 징계의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 경징계

가. 견책

나. 감봉

2. 중징계

가. 정직

나. 강등

다. 해임

라. 파면

② 제1항의 징계에 대하여 다음 각 호와 같이 처분한다.

1. 견책은 서면으로 한다.

2. 감봉은 1개월 이상 3개월 이하의 기간을 정하여 1회의 감액이 1일 평균임금의 2분의 1과, 총액이 1임금 지급기에 있어서의 임금총액의 10분의 1을 각각 초과하지 못한다.

3. 정직은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 정하고 정직처분을 받은 자는 그 기간 중 직원의 신분은 보유하나 출근하거나 직무에 종사하지 못하며, 그 기간 동안 임금을 지급하지 않는다. <개정 2023.06.05.>

4. 강등은 계급을 한 단계 아래로 내리고 직원의 신분은 보유하나 3개월간 출근하거나 직무에 종사하지 못하며, 그 기간 동안 임금을 지급하지 않는다. <개정 2023.06.05.>

제58조(징계양정기준등) 직원의 징계양정기준 및 징계절차에 필요한 사항은 내규로 정한다.

제59조(징계사유의 시효) 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용, 채용비리의 경우에는 5년)을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.

제60조(감사원등에서의 조사와의 관계 등) ① 감사원 또는 권한 있는 기관에서 조사 중인 사건에 대하여는 조사를 개시한 날로부터 징계의결의 요구, 그 밖에 징계절차를 진행하지 못한다.

② 검찰, 경찰 그 밖에 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 수사를 개시한 날로부터 징계의결의 요구, 그 밖에 징계절차를 진행하지 아니할 수 있다.

③ 제1항과 제2항의 경우에는 징계절차를 진행하지 못하며 제59조의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 1개월 미만인 경우에는 제61조의 기간은 그 조사나 수사가 종료한 날로부터 1개월이 경과한 날에 만료되는 것으로 본다.

제61조(복무) 직원의 복무에 관하여는 안양도시공사 취업규정이 정하는 바에 따른다.

제62조(보수) 직원의 보수에 관한 사항은 안양도시공사 보수규정에 따른다.

제9장 보칙

제63조(재정보증) ① 직원은 재직 중 금전상 또는 재정상의 사고를 보증하기 위하여 보증보험에 가입하여야 한다.

② 재정보증에 대한 세부사항은 내규로 정한다.

제64조(인사기록) 인사 담당부서는 직원의 직무와 신상의 제반사항을 기록한 인사기록을 작성 비치하여야 한다.

제65조(시행세칙) 이 규정의 시행에 필요한 사항은 내규로 정한다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제2호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 12. 13. 규정 제31호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 5. 28. 규정 제36호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제57호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 5. 18. 규정 제65호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 9. 30. 규정 제68호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2022. 10. 27. 규정 제81호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 06. 05. 규정 제86호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 규정 제95호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 규정 제109호>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2021.02.23., 2021.09.30.>

직 급 및 직 명

직급	직명	비고
3급	부장	
4급	차장	
5급	과장	
6급	대리	
7급	주임	
8급	주임	
9급	주임	

※ 부장의 보직은 직위공모제에 따라 사장이 부여할 수 있다.

[별표 2] <개정 2020.05.28., 2021.02.23., 2021.09.30., 2022.10.27., 2023.12.28.>

직 급 별 채 용 자 격 기 준

○ 일반직

직급별	채용 자격 기준
3급	1. 공무원 6급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 2. 공공기관 및 지방공기업에서 동일직급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 3. 지방자치단체 출자출연기관에서 동일직급 이상으로 5년 이상 근무한 경력소지자 4. 상법 및 공법상 법인사업체(상시근로자 100인 이상)에서 관련분야 15년 이상 근무한 경력이 있는 자
4급	1. 공무원 7급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 2. 공공기관 및 지방공기업에서 동일직급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 3. 지방자치단체 출자출연기관에서 동일직급 이상으로 5년 이상 근무한 경력소지자 4. 상법 및 공법상 법인사업체(상시근로자 100인 이상)에서 관련분야 12년 이상 근무한 경력이 있는 자
5급	1. 공무원 8급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 2. 공공기관 및 지방공기업에서 동일직급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 3. 지방자치단체 출자출연기관에서 동일직급 이상으로 5년 이상 근무한 경력소지자 4. 상법 및 공법상 법인사업체(상시근로자 50인 이상)에서 관련분야 9년 이상 근무한 경력이 있는 자
6급	1. 공무원 9급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 2. 공공기관 및 지방공기업에서 동일직급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 3. 지방자치단체 출자출연기관에서 동일직급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 4. 상법 및 공법상 법인사업체(상시근로자 40인 이상)에서 관련분야 6년 이상 근무한 경력이 있는 자
7급	1. 공무원 9급 이상으로 1년 이상 근무한 경력소지자 2. 공공기관 및 지방공기업에서 동일직급 이상으로 1년 이상 근무한 경력소지자 3. 지방자치단체 출자출연기관에서 동일직급 이상으로 3년 이상 근무한 경력소지자 4. 상법 및 공법상 법인사업체(상시근로자 30인 이상)에서 관련분야 3년 이상 근무한 경력이 있는 자
8급	자격제한 없음
9급	자격제한 없음

비고

1. 공공기관 : 기획재정부에서 운영하는 ‘공공기관 경영정보 공개시스템’의 공공기관
2. 지방공기업 : 행정안전부에서 운영하는 ‘지방공공기관 경영정보 공개시스템’의 지방공기업
3. 지방자치단체 출자출연기관 : 행정안전부에서 운영하는 ‘지방공공기관 경영정보 공개시스템’의 지방자치단체 출자출연기관

※ 현재 지정이 취소된 경우에는 재직기간 중 지정되었던 기관도 포함한다.

○ 일반직(기술)

직급별	채용 자격 기준
3급	○ 관련분야 기술사 이상 자격증을 소지하고 관련분야 15년 이상 근무한 경력소지자
4급	○ 관련분야 기사 이상 자격증을 소지하고 관련분야 12년 이상 근무한 경력소지자
5급	○ 관련분야 기사 이상 자격증을 소지하고 관련분야 9년 이상 근무한 경력소지자
6급	○ 관련분야 기사 이상 자격증을 소지하고 관련분야 6년 이상 근무한 경력소지자
7급	○ 관련분야 산업기사 이상 자격증을 소지하고 관련분야 3년 이상 근무한 경력소지자
8급	○ 관련분야 산업기사 이상 자격증 소지자

* 국가기술자격법에 따른 자격의 종목이 없는 분야의 자격기준은 인사위원회에서 결정한다.

안양도시공사 인사규정 시행내규

제정 2019. 03. 08. 내규 제 1호
 일부개정 2019. 07. 17. 내규 제 35호
 일부개정 2019. 08. 08. 내규 제 38호
 일부개정 2019. 12. 13. 내규 제 41호
 일부개정 2020. 01. 22. 내규 제 44호
 일부개정 2020. 05. 28. 내규 제 45호
 일부개정 2021. 02. 23. 내규 제 49호
 일부개정 2021. 02. 23. 내규 제 55호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 05. 18. 내규 제 61호
 일부개정 2021. 09. 30. 내규 제 63호
 일부개정 2022. 09. 30. 내규 제 67호
 일부개정 2023. 06. 05. 내규 제 75호
 일부개정 2023. 12. 28. 내규 제 83호
 일부개정 2024. 08. 21. 내규 제 88호
 일부개정 2024. 12. 27. 내규 제 91호
 일부개정 2025. 03. 24. 내규 제 99호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사의 인사규정 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 직원의 인사에 관하여 다른 법령 또는 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다) 인사규정 (이하 “규정” 이라 한다) 등 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 내규에 정하는 바에 따른다.

제2장 채용

제3조(공개채용) ① 규정 제17조제1항에 따라서 직원의 신규채용은 공개채용을 원칙으로 하고 시험은 서류전형, 인성검사, 필기시험, 면접시험으로 구분 시행한다. <개정 2020.01.22.>

② 제1항에 따라서 공개채용을 할 때에는 다음 사항을 원서접수 마감일 20일 전(선발예정인원이 10명 이하일 때에는 10일전)까지, 경력경쟁시험을 실시하려면, 시험기일 10일 전까지 안양시와 공사 홈페이지, 지방공공기관 경영정보 공개시스템에 공고하여야 하며 인터넷, 신문, 방송 등에 모집공고할 수 있고 관련협회, 단체 및 대학 등에 모집공고문을 송부하여 많은 적격자가 응모할 수 있도록 노력하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 공고내용을 변경할 경우에는 시험기일 7일전까지 그 변경내용을 공고하여야 하며, 공고내용은 각 호와 같으며, 응시자의 부정합격 확인 시 채용이 취소 될 수 있음을 명시하여야 한다. <개정 2020.01.22., 2021.09.30.>

1. 임용예정직급, 응시자격, 선발예정인원, 시험의 방법, 시기, 장소

2. 시험과목 및 배점비율(서류전형 및 면접시험의 경우 평가기준), 전형별 합격배수, 가점기준

3. 합격자 발표의 시기 및 방법

4. 응시원서의 교부장소 및 접수장소와 그 기한, 구비서류

5. 그 밖의 시험에 필요한 사항

③ 제2항제4호의 구비서류는 다음과 같다.

1. 응시원서(소정양식)

2. 자기소개서 1통 <개정 2019.08.08.>

3. 직종별 채용자격기준의 경력 및 자격을 증명할 수 있는 서류 1통

④ 직원 채용 시 지역 제한에 관한 사항은 인사위원회의 결정에 따른다.

⑤ 공고기간에 초일은 불산입하며, 공휴일은 포함하되, 접수기간은 가급적 5일 이상(토, 일요일 제외)으로 한다. <개정 2021.09.30.>

⑥ <삭제 2020.05.28.>

⑦ 제2항의 공고 내용 중 제2호의 사항을 변경하는 경우에는 인사위원회의 심의·의결 후 자치단체와 협의를 거쳐야 한다. <개정 2023.06.05.>

⑧ 공고의 결과 응시인원이 선발예정인원과 같거나 선발예정인원보다 적은 경우(응시자가 없는 경우를 포함한다)에는 시험기일을 다시 정하여 재공고(당초 공고내용과 동일한 경우 사전협의는 거친 것으로 본다.) 할 수 있다. <신설 2021.09.30.>

제4조(시험의 방법) ① 사장은 제3조에 따라서 서류전형, 인성검사, 필기시험, 경력직 5급 이상의 경우에는 직무적성검사 또는 직무수행계획서 발표 또는 논술시험(이하 “필기시험”이라 한다.) 및 면접시험을 순서에 따라 실시한다. <개정 2020.01.22., 2020.05.28., 2021.09.30.>

1. 서류전형은 해당 직무수행에 관련되는 응시자의 자격·경력 등 정해진 기준에 적합한지 등을 서면으로 심사하여 적격 또는 부적격을 판단한다. <신설 2020.01.22.>

2. 인성검사는 응시자의 인성과 조직생활에 필요한 능력 및 응답신뢰도 등을 검사한다. <신설 2020.01.22.>

3. 필기시험은 일반교양 정도와 직무수행에 필요한 지식과 그 응용능력을 검정한다. <개정 2020.01.22.>

4. 면접시험은 구조화된 면접(경험·상황·발표·토론면접 등)을 실시하여 당해 직무수행에 필요한 능력, 태도 및 적응성을 점검한다. 공정한 면접을 위해 면접위원에게 응시자의 인적사항(학력, 출신지역 등 편견요소) 정보제공 금지, 연령·성별·학력 등 차별적 소지가 있는 질문 금지, 평정방법, 합격자 결정방법, 면접진행절차 등 면접시험에 필요한 사전교육을 실시하여야 한다. 또한, 면접 응시자의 성별을 기록·유지하며, 자체 모니터링을 실시하여 성차별이 방지되도록 노력하여야 한다. <개정 2020.01.22., 2021.09.30., 2023.12.28.>

② 직원의 공개채용 시험은 필요에 따라 일반(행정), 기술직 등 계열별로 채용인원을 예정하여 시행할 수 있다.

③ <삭제 2020.01.22.>

④ 직원 채용시험 등 그 밖에 시험의 일부 또는 전부를 다른 지방공사, 공단의 장, 지방자치단체의 장 또는 민간기관과 공동으로 실시하거나 이에 위탁하여 실시할 수 있다. <개정 2020.01.22., 2020.05.28.>

⑤ 채용의 절차를 전문업체에 대행하거나 위탁하는 경우에는 해당 업체의 부정개입 차단과 정보유출 방지 방안 등을 마련하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 실시하여야 한다.

1. 위탁업체의 문제 인쇄, 포장 등 채용의 절차에 공사 직원을 입회담당자로 참여시켜야 한다.
2. 위탁기관 등의 보안유지 위반 등에 대한 계약해지와 아울러 민사상 책임을 부과하고 형사 고발 등의 조치를 하여야 한다.

제5조(시험 과목 및 가산점수) ① 직원 공개채용 시험과목은 “별표 1” 과 같다. <개정 2020.05.28.>

② 직원채용 가산점은 “별표 3” 과 같다. ‘국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률’ 에 따른 취업지원 대상자에 대한 가점 부여 내용 및 방식은 '국가유공자 등 채용시험 가점제도 관련 가이드라인'을 따른다. <개정 2021.09.30., 2023.12.28.>

③ 우대가점 등 점수 산정과 관련하여 적정여부를 확인하여 합격자가 변경되지 않도록 하여야 한다. <신설 2023.12.28.>

제6조(출제수준) 공개채용 시험의 출제수준은 5급 이상 직원의 경우는 전문대학 졸업정도, 6급 이하 직원의 경우에는 고등학교 졸업정도로 한다.

제7조(합격기준) ① 직원채용시험의 필기시험 합격기준은 인성검사 평가기준 이상인 자 중, “별표 3”에 따라 부가점수를 가산한 시험성적이 매과목 40%, 전과목 60% 이상 득점자중 채용예정인원의 3배수를 고득점자순에 따라 면접시험 대상자로 결정한다. 이 경우 선발예정인원의 동점자가 있을 때(동점자 계산은 소수점 이하 셋째자리에서 반올림함)에는 그 인원에도 불구하고 모두 합격자로 한다. <개정 2020.01.22.>

② 면접시험은 20점 만점으로 하되 다음 평정요소마다 각각 최상(4점), 상(3점), 중(2점), 하(1점)로 평정하며 5명 이상의 면접위원이 채점한 평정 중 최고 점수와 최저 점수를 제외한 나머지 위원들의 평점 점수의 평균값을 내어 평정의 평균이 총(15점) 이상인 자는 합격으로 한다. 다만, 위원의 과반수가 어느 하나의 동일한 평정요소에 대하여 “하”로 평정한 때에는 불합격으로 한다.

1. 공사직원으로서의 정신자세
2. 전문지식과 응용능력
3. 의사발표의 정확성과 논리성
4. 예의, 품행 및 성실성
5. 창의력, 의지력, 그 밖에 발전가능성

③ 면접시험 50%, 필기시험 40%, 인성검사 10%를 합산하여 결과에 따라 인사위원회의 심의를 거쳐 합격자를 최종 확정하여 그 결과를 사장에게 통보한다. <개정 2021.02.23., 2023.12.28.>

④ 동점자가 있을 때에는 다음 순위에 따라서 합격자를 결정한다. <개정 2023.12.28.>

1. 국가유공자법에 따른 취업지원 대상자 <신설 2023.12.28.>
2. 시험성적 우수자
3. 자격증 및 포상자

4. 그 밖에 공사에서 정하는 바에 따름

⑤ 제3항의 규정에 따라 합격결정에 있어 동점자의 계산은 소수점이하 둘째자리까지 계산하고 나머지는 절사한다.

⑥ 각 채용 단계별로 탈락자 중 일정규모에 대하여 순번을 부여하여, 향후 채용비리 발생 시 피해자 구제 등에 활용할 수 있도록 하여야 하며, 응시자에 대한 이의제기 절차를 안내하여야 한다. <개정 2020.01.22.>

⑦ 사장은 채용절차 종료 후 채용내정자의 임용포기, 임용 후 중도퇴사 등으로 결원이 발생한 경우, 최종 예비합격자 명단의 순번에 따라 추가 임용할 수 있다. <신설 2020.01.22.>

⑧ 예비합격자 명단의 유효기간은 최종합격자 발표일로부터 6개월 이내로 하며, 예비합격자 명단에서 추가 임용하는 경우, 최초 채용전형의 선발 분야나 최초 작성된 예비합격자 명단의 순번을 임의로 변경할 수 없다. <신설 2020.01.22.>

제8조(서류전형기준) ① 서류전형은 해당 직무수행에 관련되는 응시자의 자격, 경력 등이 기준에 적합한지 등을 서면으로 심사하여 적격 또는 부적격을 판단한다. 기준에 적합한 경우에는 모두 합격자 결정을 하여야 한다. <개정 2020.01.22.>

② <삭제 2020.01.22.>

③ 서류전형 평가에 필요한 최소한의 자료만 요구(선발예정직위업무와 관계없는 학력, 신체조건 등 편견을 불러일으킬 수 있는 요소는 배제)하여야 한다.

제9조(시험위원 임명) ① 직원 채용시험에 관한 출제, 채점, 면접 등 필요한 사항을 담당하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 출제위원으로 임명 또는 위촉할 수 있다. 이 경우 필기시험의 과목별 출제, 채점위원 및 면접위원은 2명 이상으로 한다. 단, 동일한 채용시험에서는 필기시험 출제, 채점위원과 면접시험 및 서류전형 시험위원을 중복하여 위촉하여서는 아니 되며, 제척·기피·회피 관련 규정을 위반하거나, 「지방공기업 블라인드 채용 가이드라인」을 위반한 사실이 있는 사람은 다시 시험위원으로 위촉할 수 없다. <개정 2020.01.22.>

1. 당해직무분야에 관한 전문적인 학식 또는 능력을 가진 것으로 인정되는 자

2. 시험에 관하여 전문적인 지식을 가진 자

3. 임용예정 직무에 관한 실무에 능통한 자

4. 출제과목에 대하여 다년간 대학에서 강의한 자

② 직원의 채용을 위한 시험위원은 외부관련 전문가를 참여시킬 수 있다.

③ 시험위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시험과정에서 제척·회피하여야 하고, 기피될 수 있다. 이 경우 사장은 사전에 시험위원들에게 공지하여야 한다. <개정 2019.07.17., 2021.09.30.>

1. 시험위원 또는 그 배우자나 배우자였던 자가 시험응시자인 경우 <개정 2021.09.30.>

2. 시험응시자와 친족관계(혈족 및 인척)에 있거나 있었던 경우

3. 근무경험관계(예시:동일부서) 등 기타 이해당사자로서 공정을 기대하기 어려운 특별한 관계나 사정이 있는 경우

④ 제3항에 따라 외부 시험위원이 제척·기피·회피의 조건에 해당되어 시험심사에 출석하지 못하게 되

고, 해당 위원을 대체할 수 있는 시험위원을 선정하지 못하는 급박한 사정 등이 있는 경우에는 ‘외부 전문위원의 2분의 1이상 참여의무’ 준수여부를 판단 시 해당위원이 참여한 것으로 간주한다. <신설 2019.07.18.>

⑤ 사장은 채용을 위한 필기시험의 과목별 출제·채점 및 면접시험 시(필요시 서류전형 포함) 채용 규모, 심사기준의 구체성을 감안하여 외부관련 전문가를 위원으로 2분의1 이상 참여시켜 시험의 공정성이 확보될 수 있도록 하여야 한다. 단, 서류전형에서 응시자격 등의 적격 여부만을 판단하는 경우에는 내부위원만으로도 가능하다. <개정 2019.07.18.>

⑥ 제3항에서의 외부위원은 퇴직 후 3년이 경과하지 않은 자, 비상임 이사 등 기관과 이해관계가 있거나 기타 공정한 심사를 기대하기 어려워 사실상 내부인으로 간주될 수 있는 자는 심사에 참여할 수 없다. <신설 2019.07.18., 개정 2023.12.28.>

⑦ 제5항에 따라서 임명된 면접위원에게는 응시자의 인적사항 정보를 제공하지 아니한다. 이 경우 사장은 사전에 면접위원들에게 공지하고 블라인드 면접에 대한 사전 교육을 실시하여야 한다.

⑧ 채용 공정성 및 블라인드 채용 강화를 위해 당해 해당 채용을 진행하는 채용 담당자 및 채용 부서장은 내부 심사위원으로 참여할 수 없다. <신설 2023.12.28.>

⑨ 공사 직원 또는 직원이었던 자가 응시한 경우 공정채용을 담보하기 위해 면접심사위원 전원을 외부위원으로 구성할 수 있다. <신설 2023.12.28.>

제10조(문제채택) 출제위원이 출제한 문제의 선택은 사장이 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 사장이 따로 지명하여 결정할 수 있다.

제11조(시험관리요원) ① 사장은 직원채용시험 관리업무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 인사담당부서 직원 이외의 자를 시험관리에 필요한 요원으로 차출할 수 있다.

② 제1항에 따라서 차출된 직원은 부여된 임무를 성실히 수행하여야 하며 임무수행 상 인지한 사실을 누설하여서는 아니 된다.

제12조(시험채점 및 시험위원의 비밀누설금지) ① 시험위원이 채점이 끝나면 채점표를 현장에서 직접 기재하여 서명 후 제출토록 하여야 한다.

② 시험위원은 시험업무처리 중 인지한 사실을 누설하여서는 아니되며, [별지 제18호 서식]의 보안각서를 작성하여 사장에게 제출하여야 한다.

제13조(임용대상자등록 등) ① 합격자는 합격자 발표일로부터 10일 이내에 임용대상자 등록을 하여야 하며 사장은 임용 의사를 확인한 후에 성적순위에 따라서 임용하되 유효기간은 합격자 발표일로부터 1년으로 한다.

② 제1항에 규정된 기일 내에 임용대상자 등록을 필하지 아니하는 경우에는 임용될 의사가 없는 것으로 본다.

③ 임용대상자 등록을 마친 사람을 임용하고자 할 경우에는 임용 전에 임용대상자가 공사에 출두할 것을 통지하여야 한다. <개정 2022.09.3.0>

④ 임용대상자 등록을 마친 사람이 특별한 사유없이 출두 지정일로부터 3일이 경과 하여도 출두하지 아니할 때에는 임용될 의사가 없는 것으로 본다.

제14조(구비서류) ① 직원을 공개 및 특별채용으로 임용하고자 할 때에는 다음 각 호의 서류를 구비하여야 한다. <개정 2022.09.30., 2023.12.28.>

1. 인사기록카드(소정양식) 1통
 2. 서약서(소정양식) 1통
 3. 최종학교 졸업증명서 1통 <개정 2022.09.30.>
 4. 경력증명서 1통
 5. 병역사항이 포함된 주민등록초본 1통
 6. 가족관계증명서 1통
 7. 주민등록등본 1통 <개정 2022.09.30.>
 8. 사진(반명함판 상반신 탈모) 2매 <개정 2022.09.30.>
 9. 채용신체검사서 <개정 2022.09.30.>
 10. 그 밖에 필요하다고 인정되는 서류
- ② 공사가 요구하는 응시요건 또는 우대요건의 유효한 증명자료로 제출한 서류에 대하여 최종합격자 발표 전까지 해당 기관에 확인하여야 하며, 증명자료는 채용공고 마감일 기준 6개월 이내 발행분에 한해 인정한다. <신설 2023.12.28.>

제15조(재정보증) ① 규정 제63조에 따라 보증보험에 가입하여야 할 임직원은 회계 또는 보상관계 임직원에 한한다. <개정 2021.05.18.>

- ② 회계관계 임직원의 보증보험계약은 사장을 피보험자로, 회계관계 직원을 피보증인으로, 보험회사를 보증인으로 하되 보험계약을 체결함으로써 재정보증이 된 것으로 본다.
- ③ 재정보증 기간은 1년으로 하며 1년마다 이를 갱신하여야 한다.

제16조(재정보증한도액) 회계 또는 보상관계 임직원의 재정보증 한도액은 다음과 같다. <개정 2021.05.18>

1. 명령기관의 직에 해당하는 자 : 3천만원 이상 3억원 이하 <개정 2021.05.18>
2. 분임자 및 집행기관의 직에 해당하는 자 : 1천만원 이상 3억원 이하 <개정 2021.05.18>

제17조(예산조치) 회계관계 임직원의 재정보증에 따른 보험료는 사장이 당해연도 세출예산에 계상하여야 한다.

제18조(신체검사) ① 채용시험합격자는 「의료법」 제3조에서 지정하는 종합병원, 병원, 의원 또는 공사에서 지정하는 의료기관에서 신체검사를 하여야 한다.

- ② 신체검사결과 직무수행에 부적격하다고 인정될 때에는 임용을 연기하거나 임용하지 아니할 수 있다.
- ③ 제1항에도 불구하고 해당 직무상 특정신체검사가 필요치 않은 경우 합격자는 별도의 신체검사 없이 국민건강보험공단이 발급한 ‘채용 건강검진 대체 통보서’로 대체할 수 있다. <개정 2022.09.30.>
- ④ 본 조에 따라 발생하는 검사비용은 공사가 부담한다. <신설 2022.09.30.>

제19조(인사기록) ① 인사 담당부서의 장은 인사에 관한 제반사항을 기록, 보관 유지하여야 한다.

- ② 인사기록은 제3조의 규정에 따라 구비서류 및 인사명령에 의한 변경사항을 인사기록카드 [별지

제1호 서식]에 따라서 작성한다.

③ 시험위원이 작성한 심사자료 등을 봉인하여 보관하여야 한다.

④ 채용 관련 문서를 영구적으로 보존하여야 한다. 단, 응시자가 제출한 서류에 대해서는 「채용절차의 공정화에 관한 법률」에서 정한 바에 따라 반환 또는 폐기하는 경우를 제외하고는 최소 5년 이상 보존하여야 한다.

제20조(인사채용 비위에 관한 통제) ① 채용비위에 관한 직원의 징계양정기준은 “별표 8”과 같이 한다.

② 비위채용자는 즉시 합격을 취소하고, 적발된 날로부터 최소 5년 이상은 응시를 제한하여야 한다.

제20조의2(채용비리 피해자 구제) ① 사장은 채용비리로 인한 피해자를 파악하여야 하며, 피해자가 있을 경우에는 ‘채용비리피해자 구제 가이드라인’에 따라 구제한다. [본조신설 2019.07.18.] <개정 2020.01.22., 2023.12.28.>

② 사장은 부정합격이 확인된 경우 합격이 취소될 수 있음을 확인하는 서류를 채용절차 종료 후 채용 전에 내정자로부터 제출 받아야 한다. <신설 2020.01.22.>

③ 채용비리피해자 구제 등을 위해 응시자에게 동의를 얻어 응시자(탈락자 포함)의 연락처 및 이메일 등을 5년간 보존하여야 한다. <신설 2023.12.28.>

제3장 전보 및 승진

제21조(파견근무) ① 사장은 공사업무의 수행 상 다음 각 호의 사유가 있을 때에는 파견근무를 명할 수 있다.

1. 업무의 일시적인 폭주로 직원이 불가피한 경우의 부서 간 파견
2. 대외기관 및 국외에의 파견을 요할 때
3. 그 밖에 업무 수행 상 부득이한 예

② 사장은 파견사유가 소멸한 경우에는 당해 파견직원을 지체없이 원소속부서에 복귀토록 한다.

③ 제1항의 파견근무기간은 1년을 한도로 하되 필요에 따라 연장할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

제22조(인사원칙사전공개) ① 사장은 소속직원에 대한 승진·전보 등 인사를 실시하기 전에 인사운영방향기준을 공문시행, 인터넷 홈페이지에 게시하는 등 사전에 공지하여야 한다.

② 사장은 인사운영방향기준을 변경하고자 할 때에도 소속직원이 알 수 있게 공문시행, 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법 등으로 예고하여야 하며, 변경된 기준은 변경일의 1년 이후부터 적용하여야 한다.

제23조(임용장 및 발령통지) ① 공사의 정규직원으로 임용되거나 승진된 때에는 사장이 당해직원에게 [별지 제2호 서식]의 임용장을 수여하여야 한다. 이 경우에 소속장이 대리 수여할 수 있다.

② 소속직원이 시보로 임용되거나 전보, 겸임, 파견, 강임, 해임, 징계, 직위해제, 휴직, 복직, 승급되거나 위원으로 임명, 해임, 위촉된 경우에는 사장이 당해직원 및 위원에게 [별지 제3호 서식]의 인사발령통지서를 교부하여야 한다.

③ 직위해제를 행함에 있어서는 인사발령사항을 기재하기 위하여 [별지 제4호 서식]에 따른 직위해제처분사유 설명서를 첨부하여야 한다.

제24조(발령대상) 소속직원에 대한 인사발령사항을 기재하기 위하여 [별지 제5호 서식]의 발령대장을 비치하여야 한다.

제25조(인사발령통지) 사장이 직원을 인사발령한 때에는 [별지 제6호 서식]에 따라서 소속 부서에 동시에 통지하여야 한다.

제26조(승진후보자명부작성) ① 규정 제35조에 따라 승진후보자 명부는 다음 비율에 따라 작성하여야 한다. <개정 2023.12.28.>

1. 근무성적평정점: 60%
2. 경력평정점: 20%
3. 교육이수평정점: 10%
4. 포상 및 자격평정점: 10%

② 승진후보자 명부의 평정점이 동일한 경우는 다음 각 호의 순위에 따라서 선순위자를 결정한다.

1. 당해 직급에서 장기 근속한 자
2. 근무성적 평정점이 우수한 자
3. 연장자

③ 제1항에 따라 승진후보자 명부작성은 [별지 제7호 서식]에 따라서 매년 6월 말일과 12월 말일을 기준으로 작성한다. 다만, 규정 제8장에 따라 변동사항이 발생한 경우에는 승진후보자 명부를 조정하여야 한다.

④ 제3항에 따라서 승진후보자 명부작성에 있어 근무성적 평정점은 명부작성 기준일로부터 3, 4급 직원은 최근 3년, 5급 이하 직원은 최근 2년 6개월 이내에 당해 직급에서 평정한 평정점을 대상으로 하여 각각 다음 각 호의 계산방법에 따라서 산정한다.

1. 3급, 4급 직원의 근무성적 평정점(최근 1년 이내에 평정한 평정점의 평균 $\times$ 50/100) + (최근 1년전 2년 이내에 평정한 평정점의 평균 $\times$ 30/100) + (최근 2년 전 3년 이내에 평정한 평정점의 평균 $\times$ 20/100)

2. 5급, 6급, 7급, 8급 직원의 근무성적 평정점(최근 1년 이내에 평정한 평정점의 평균 $\times$ 50/100) + (최근 1년간 2년 이내에 평정한 평정점의 평균 $\times$ 30/100) + (최근 2년 전 2년 6개월 이내에 평정한 평정점의 평균 $\times$ 20/100) <개정 2020.01.22.>

⑤ 제4항에 따라서 근무성적 평정점을 산정함에 있어서 평정단위년도 중 평정점이 없는 평정단위기간이 있을 때에는 당해 평정단위년도의 다른 평정단위기간의 평정점을 그 평정단위년도의 평균평정점으로 한다.

⑥ 제4항에 따라서 근무성적 평정점을 산정함에 있어서 평정대상기간 중 평정점이 없는 평정단위년도가 있을 때에는 제4항의 평정대상기간에 불구하고 그 평정단위년도의 전후에 평정한 평정점의 평균을 그 평정단위년도의 평균평정점으로 한다.

⑦ 제4항에 따라서 근무성적 평정점의 소수점 이하는 셋째자리에서 반올림 한다.

⑧ 승진후보자 명부의 효력은 그 작성기준일 다음날로부터 효력을 갖는다. 다만, 제3항 단서에 따라

서 명부를 조정한 경우에는 그 다음날로부터 효력을 갖는다.

제27조(직원의 승진) 직원을 규정 제35조에 따라서 승진 임용하고자 할 때에는 임용예정 인원의 3배 수에 해당하는 승진후보자 명단을 작성하고, 이를 인사위원회에 제출하여 심의를 받아 승진 임용한다.

제4장 근무성적평정

제28조(평정의 범위) 규정 제41조에 따른 직원의 근무성적의 평정은 직종별, 직급별로 전체 직원에 대하여 실시한다.

제29조(평정의 원칙) 피평정자를 평가함에 있어서는 다음의 원칙에 따라서 공평무사하여야 한다.

1. 평정에 있어서는 피평정자를 그와 동등한 직급 또는 직책을 가진 타직원과 비교하여 평정하여야 한다.
2. 평정에 있어서는 객관적으로 공정성을 유지하여야 한다.
3. 평정에 있어서는 피평정자를 종합적으로 평가하여야 하며, 과대평가나 추상적인 평가를 하여서는 아니된다.
4. 평정에 있어서는 피평정자의 담당직무가 요구하는 기준과 담당직무수행의 난이 성 및 책임의 정도 등을 고려하여야 한다.

제30조(평정의시기 및 평정자) ① 근무성적의 평정은 정기평정과 수시평정으로 구분 하여 정기평정은 매년 6월 말일과 12월 말일에 수시평정은 인사관리 상 필요한 때에 실시한다.

② 평정대상자별 평정자 및 확인자는 “별표 4”와 같다.

③ 사장은 제2항의 규정에 불구하고 동료 간 평가, 상하급자 간 상호평가 등 다면적 방법으로 평가를 실시할 수 있으며 필요할 경우 평정자 및 확인자를 따로 지정할 수 있다.

④ 사장은 제3항에 따라서 다면적 방법으로 근무성적평가를 실시할 경우 평정점과 분포비율 및 평정 방법, 조정 등 근무성적 평가의 운영에 관하여 필요한 사항을 따로 정하여 운영할 수 있다.

제31조(평정점의 분포비율) ① 근무성적의 평정은 소속 평정대상자를 부서별로 다음 각 호의 비율에 맞도록 평정하여야 한다. 다만, 근무성적이 “가”에 해당하는 자가 없을 경우에는 이를 적용하지 아니할 수 있으며, 이 경우 “가”의 비율은 “양”의 비율에 가산한다. <개정 2024.12.27.>

1. 수(37점 이상) 2할
2. 우(29점 이상 37점 미만) 4할
3. 양(16점 이상 29점 미만) 3할
4. 가(16점 미만) 1할

② 근무성적을 “가”로 평정하는 경우에는 그 사유를 기재하여야 한다.

제32조(근무성적 평정 요소 및 평정표) ① 근무성적의 평정은 피평정자의 근무실적, 직무수행능력, 직무수행태도 및 청렴도를 평가하여야 한다.

② 근무성적평정표는 일반직의 경우에는 [별지 제8호 서식]에 따른다.

제33조(근무성적평정방법) ① 평정자는 평정기준일로부터 10일 이내, 확인자는 평정자 평정 후 5일 이

내에 근무성적평정표를 작성 완료하여 인사담당부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 근무성적 평정의 총점은 40점으로 하고, 평정자와 확인자는 각각 20점을 최고점으로 하여 채점한다.

③ 평정자와 확인자는 근무성적을 평가함에 있어 특별한 사유가 없는 한 피평정자의 총 평정점이 동일하지 아니하도록 평정하여야 한다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 평정에서 제외한다.

1. 휴직 또는 직위해제에 있는 자

2. 3개월 이상 해외 및 타 기관에 교육 또는 파견 중에 있는 자

3. 수습기간 중에 있는 자

⑤ 제4항제1호 및 제2호에 해당하는 자가 직무에 복귀하는 경우에는 최근의 평정을 당해 평정으로 한다. 다만, 2월이 경과한 후에는 재평정하여야 한다.

⑥ 파견근무자는 파견근무부서에서 평정한다. 다만, 파견 잔여기간의 평정기준일로부터 2월 이내인 자는 원소속부서에서 평정한다.

⑦ 피평정자가 현직급보다 상위직급의 직위에 직무 대리로 근무하는 경우에는 현 직급으로 평정한다.

⑧ 평정결과 다음 각 호의 사유로 조정하여야 할 필요가 있을 때에는 평정자 또는 확인자의 직상급 감독자를 평정자 또는 확인자로 하되 평정자와 확인자를 달리하여야 한다.

⑨ 평정결과 다음 각 호의 사유로 조정하여야 할 필요가 있을 때에는 인사위원회의 심의를 거쳐 조정할 수 있다.

1. 평정대상자 전체 분포비율의 부적정

2. 그 밖에 평정의 신뢰성과 타당성을 재고하기 위하여 필요한 경우

제34조(확인 및 보고) ① 인사담당 부서의 장은 제출된 근무성적평정표에 대하여 규정에 맞게 평정되었는지 확인하고 규정에 위배된 때에는 재작성하게 할 수 있다.

② 인사담당 부서의 장은 근무성적 평정이 완료된 때에는 지체없이 임용권자에게 보고하여야 한다.

제35조(평정의 공개제한) 근무성적평정의 결과는 공개하지 아니한다.

제36조(평정결과의 활용) 근무성적평정의 결과는 각종 인사관리에 반영하여야 한다.

제5장 경력평정

제37조(경력평정) ① 경력평정은 평정기준일 현재 규정 제36조에서 규정한 승진소요 최저연수에 도달한 직원에 대하여 그 경력을 다음 각 호의 내용과 같이 평정한다.

1. 경력은 기본경력과 초과경력으로 구분한다.

2. 경력평정은 당해 직급에 한하여 평정하되, 기본경력은 승진요소 최저기간을, 초과경력은 기본경력 전 5년간을 평정기간으로 한다.

② 경력평정의 총점은 30점으로 하고 기본경력은 20점, 초과경력은 10점을 초과할 수 없다.

- ③ 초과경력에 대한 경력평정은 현직급 또는 규정 제36조제2항에 따른 근무기간을 “별표 5”에 따라서 경력월수 단위로 계산한다.
- ④ 제3항의 경력평정 기준일은 6월 말일과 12월 말일로 한다.
- ⑤ 규정 제36조제2항에 따라서 승진요소 연수를 산정함에 있어 현 직급에 상응하는 전직의 경력은 공사 재직기간이 1년 이상인 직원에게 적용한다.
- ⑥ 경력평정은 경력평정표 [별지 제9호 서식]에 따라서 평정한다.

제38조(평정제외) 당해 경력평정기간 중 휴직, 정직 및 직위해제기간은 경력평정기간에 산입하지 아니한다. 다만, 규정 제47조 제2호, 제3호, 제6호 및 제7호(육아휴직의 경우 자녀1명당 최대 1년)의 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2022.09.30.>

제39조(평정자와 확인자) ① 경력평정자는 경영지원부장으로 하고, 확인자는 사장으로 한다.

- ② 경력평정 결과는 본인이 요구가 있을 때에는 열람하게 할 수 있다.

제40조(교육이수평정) ① 직원의 교육훈련은 타기관에 위탁하여 실시할 수 있으며 규정 제35조제2항에 따라서 교육이수의 평정은 당해 직급에서 이수한 교육을 말하며 점수는 “별표 6”와 같이 평정한다. <개정 2021.09.30.>

- ② 교육이수 평정자는 인사담당부서의 장으로 하고 확인자를 사장으로 한다.

제41조(포상의 평정) ① 규정 제36조제2항의 포상 및 자격평정은 “별표 7”에 따른다.

- ② 국가기술자격법에 따라 자격증 소지자와 공인회계사 등의 평정은 1인 1종에 한하며, 포상 및 자격증은 당해직급 또는 당해직종 근무기간 중에 수여받거나 취득한 것에 한한다.

제6장 성과관리 및 평가

제42조(성과관리 대상 및 운영) ① 성과관리의 대상은 공사에 속해 있는 전사업부서, 직원으로 한다.

- ② 각 부서의 장은 공사의 비전, 분야별 중장기 계획에 기초하되 다음년도의 성과관리 추진계획을 수립하여 매년 12월31일까지 성과관리 주관부서에 제출하여야 한다.
- ③ 제2항에 성과관리 추진계획에는 전략목표, 성과목표, 성과지표 등이 포함되어야 하며, 성과지표는 객관적, 정량적으로 성과목표를 측정할 수 있도록 설정하여야 한다.
- ④ 사장은 경영성과를 높일 수 있도록 성과평가계획을 수립하여 2월말까지 시달하여야 한다.
- ⑤ 제4항의 성과평가계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 성과관리 및 평가에 관한 정책의 기본방향에 관한 사항
2. 전략목표, 성과목표, 성과지표에 관한 사항
3. 평가대상 및 방법에 관한 사항
4. 평가결과 활용계획
5. 그 밖에 성과평가에 관한 사항

제43조(정기평가) ① 정기평가는 상·하반기로 나누어 중간평가와 최종평가의 형태로 실시한다.

② 중간평가는 7월에 실시하며 집행과정을 중심으로 하여 추진상황을 점검하고, 최종평가는 익년 1월에 실시하며 성과목표 달성도 및 역량 등을 종합적으로 평가한다.

③ 경영성과와 관련하여 전체업무 또는 특정업무에 대한 수시평가를 실시할 수 있다.

제44조(평가결과 활용) ① 성과평가의 결과를 조직·인사·예산·보수체계에 반영하여야 한다.

② 성과평가의 결과는 근무성적평정에 반영한다.

제45조(평가결과에 대한 이의신청) ① 해당부서 및 평가대상자는 평가결과에 이의가 있는 경우 성과관리 주관부서에 이의를 신청할 수 있으며, 이의신청에 합당한 증빙자료를 제출해야 한다. 다만, 해당부서에 귀책사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항에 따른 이의신청에 대하여는 성과관리위원회의 심의를 거쳐 평가결과를 조정할 수 있다.

제46조(평가결과에 따른 보상 등) ① 평가결과 우수 부서 및 직원에 대하여 표창 수여, 포상금 지급, 성과급 지급, 근무성적평정 등 인사에 적극 반영하여야 한다.

② 제1항에 따라서 성과관리 주관부서는 성과평가결과에 따른 성과급 지급 및 근무성적평정 등을 적극 반영하여야 한다.

제7장 상벌

제47조(직원의 포상) ① 포상의 요구는 임원 및 부서장이 [별지 제10호 서식]에 따른 포상요구서를 인사담당부서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 포상대상에서 제외하여야 한다. <개정 2021.02.23.>

1. 휴직자, 직위해제 또는 징계처분(불문경고 포함)을 받은 자로서 징계처분기간 종료일로부터 직위해제 및 견책(불문경고포함) 6월, 감봉 12월, 강등·정직 18개월이 경과되지 아니한 자

2. 징계절차 진행 중이거나 기타 공·사의 생활을 통하여 민원을 야기하는 등 사회적 물의를 일으켜 표창이 부적합하다고 판단되는 자

② 제1항의 포상요구를 받은 인사부서의 장은 [별지 제11호 서식]에 따른 인사위원회의 심의를 거쳐 사장이 결정한다.

제48조(징계의결 등의 요구) 사장은 직원이 인사규정 제57조 및 시행내규 제57조제1항 및 제2항에 해당하는 사유가 있다고 인정될 때에는 지체없이 해당 징계 등 사건을 [별지 제12호 서식] 내지 [별지 제15호 서식]에 따라서 인사위원회 위원장에 징계의결·징계부가금 부과결을 요구하여야 한다.

제49조(징계의결 등 요구권자의 의견 기재요령) ① 사장이 징계의결 등 요구서에 의견을 기재할 때에는 요구하는 징계의 종류를 중징계 또는 경징계로 구분하고, 징계부가금의 배수를 기재하며, 같은 조 같은 항 단서의 경우에는 구체적인 징계를 기재하여야 한다. 이 경우 중징계 또는 경징계로 적을 때 청렴의무 위반사항과 음주운전 관련 사건, 채용비리에 관한 사항은 [별표 10]과 [별표 11], [별표 10의2]를 각각 적용한다. <개정 2019.07.17.>

② 제1항의 경우에 징계의결 등 요구권자는 인사위원회가 징계 등 사건을 의결할 때에 참고할 수 있도록 “별표 8”에 따라 업무의 성질에 따른 업무와의 관련도와 징계 등 혐의자의 평소의 소행, 근무성적, 뉘우치는 정도, 그 밖의 정상을 구체적으로 밝히고 관계 증빙자료를 첨부하여야 한다.

③ 징계의결 등 요구권자는 제54조에 따른 징계 감경사유에 해당된다고 인정되는 경우에는 이를 증명하는 관련 자료를 첨부하여 징계의 감경의결을 요청할 수 있다.

제50조(징계의결기한) 인사위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 의결하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 인사위원회의 의결로 30일에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제51조(징계혐의자인 진술권 등) ① 인사위원회는 징계혐의자에게 충분한 소명을 할 수 있는 기회를 부여하여야 하며, 소명은 서면 또는 구술로서 할 수 있다.

② 인사위원회는 필요하다고 인정할 때에는 관계인의 출석을 요구할 수 있다.

제52조(징계양정 또는 징계부가금의 기준) 인사위원회는 징계 또는 징계부가금 혐의자에 대한 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중과 평소의 소행, 근무성적, 공적, 뉘우치는 정도, 그 밖에 정상 등을 참작하여 “별표 8”의 징계양정기준과 “별표 9” 징계에 관한 개별 기준 및 “별표 12”의 징계부가금 부과 기준에 따라 사건을 의결하여야 한다.

제53조(징계의 양정) ① 인사위원회가 징계 등 사건을 의결할 때에는 징계 등 혐의자의 소행, 근무성적, 공적, 뉘우치는 정도 및 징계 등 요구의 내용과 그 밖의 정황을 고려하여야 한다.

② 인사위원회는 서로 관련이 없는 둘 이상의 비위가 경합 될 경우에는 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 한 단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

③ 인사위원회는 징계처분을 받은 사람에 대하여 승진임용제한 기간에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 두 단계 위의 징계로 의결할 수 있고, 승진임용제한 기간이 종료된 후부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 한단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

④ 징계양정기준에 열거한 이외의 비위자에 대하여는 열거된 비위유형 중 유사내용의 처벌기준에 따른다.

제54조(징계의 감경) ① 인사위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 “별표 14”의 징계양정 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다. 다만, 해당직원이 징계처분이나 이 규정에 따른 감경을 받은 사실이 있는 경우에는 그 징계처분이나 경고처분전의 공적은 감경대상공적에서 제외하며, 「국가공무원법」 제83조의2 제1항에 따른 징계 사유의 시효가 5년인 비위, 공금의 횡령, 유용, 채용비위, 「도로교통법」에 따른 음주운전사건 비위, 「성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」에 따른 성폭력 범죄, 「성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매, 「국가인권위원회법」에 따른 성희롱의 경우에는 징계를 감경할 수 없다. <개정 2019.07.17., 2019.12.13.>

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 표창을 받은 공적

2. 인사규정에 따라서 국무총리, 장관, 도지사 이상의 표창을 받은 공적 다만, 비위행위 당시 4급 이하의 직원은 시장 이상의 표창을 받은 공적

② 인사위원회는 징계의결이 요구된 사람의 비위가 성실하고 능동적인 업무처리과정에서 과실로 발생한 것이 인정될 경우에는 그 정상을 참작하여 “별표 14”의 징계양정 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다.

제55조(의결통고) 인사위원회가 징계의결을 한 때에는 지체없이 [별지 제16호 서식]의 의결서 정본을 첨부하여 사장에게 통고하여야 한다.

제56조(징계의 집행) ① 사장은 징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내에 집행하여야 한다.

② 사장은 제1항에 따라서 징계 의결을 집행한 때에는 지체없이 [별지 제17호 서식]에 따른 징계처분 통지서에 징계의결서 사본을 첨부하여 교부하여야 한다.

제57조(징계부가금) ① 사장은 소속 임직원에게 대한 징계의결을 요구하는 경우 그 징계사유가 금품 및 향응 수수(收受), 공금의 횡령(橫領)·유용(流用)인 경우에는 해당 징계 외에 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배 내의 징계부가금 부과 의결을 인사위원회에 요구하여야 한다.

② 인사위원회는 징계부가금 부과 의결을 하기 전에 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용으로 다른 법률에 따라 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다)에는 벌금, 변상금, 몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배를 초과하지 않는 범위 내에서 조정하여 의결할 수 있다.

제58조(징계부가금 부과) ① 인사위원회는 징계부가금 부과의를 요구받은 때에는 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배 내에서 징계부가금의 부과의를 할 수 있다.

② 인사위원회는 징계부가금 부과 의결을 한 후에 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다)에는 벌금, 변상금, 몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배를 초과하지 않는 범위에서 감면 의결하여야 한다.

③ 사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 날부터 30일 내에 인사위원회에 징계부가금 감면의결을 요구하여야 한다.

1. 징계부가금 부과의를 받은 사람이 법원의 판결(몰수·추징에 대한 판결을 포함한다)이 확정되거나 변상책임 등을 이행한 날부터 60일 내에 사장에게 징계부가금 감면의결을 신청한 경우

2. 사장이 징계부가금 부과의를 받은 자에 대한 법원의 판결(몰수·추징에 대한 판결을 포함한다)이 확정되거나 변상책임 등이 이행된 것을 안 경우

④ 제3항에 따라 징계부가금 감면의결이 요구된 경우 인사위원회는 벌금, 변상금, 몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배를 초과하지 않는 범위에서 감면 의결하여야 한다. 이 경우 인사위원회는 징계의결 요구서를 접수한 날부터 30일 이내에 의결하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 해당 징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

⑤ 징계부가금 부과의를 받은 사람이 벌금 외의 형(벌금형이 병과되는 경우를 포함한다)을 선고받아 징계부가금을 조정하여 의결하거나 감면의결을 적용하기 곤란한 경우 인사위원회는 형의 종류, 형량 및 실행, 집행유예 또는 선고유예 여부 등을 종합적으로 고려하여 징계부가금을 조정하여 의결하거나 감면 의결하여야 한다.

⑥ 인사위원회는 비위의 정도가 약하고 과실로 인한 비위로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 징계부가금 부과 의결을 하지 아니할 수 있다.

1. 국가적으로 이익이 되고 국민생활에 편익을 주는 정책 또는 소관 법령의 입법목적을 달성하기 위하여 필수적인 정책 등을 수립·집행하거나, 정책목표의 달성을 위하여 업무처리 절차·방식을 창의적으로 개선하는 등 성실하고 능동적으로 업무를 처리하는 과정에서 발생한 것으로 인정되는 경우

2. 국가의 이익이나 국민생활에 큰 피해가 예견되어 이를 방지하기 위하여 정책을 적극적으로 수립·

집행하는 과정에서 발생한 것으로서 정책을 수립·집행할 당시의 여건 또는 그 밖의 사회통념에 비추어 적법하게 처리될 것이라고 기대하기가 극히 곤란했던 것으로 인정되는 경우

제59조(징계부가금 부과기준) 인사위원회는 징계부가금 혐의자의 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중과 평소의 행실, 근무성적, 공적, 뉘우치는 정도 또는 그 밖의 정상 등을 참작하여 “별표 7-5”에 따라 징계부가금을 의결하여야 한다.

제60조(징계부가금 부과처분 등) ① 사장은 인사위원회에서 의결한 징계부가금을 징계부가금 부과결정을 받은 자에게 부과하여야 한다.

② 징계부가금을 부과 받은 자는 납부고지서를 교부받은 날부터 60일 내에 징계부가금을 납부하여야 한다.

③ 사장은 징계부가금을 부과 받은 자가 납부고지서를 교부받은 날부터 60일 내에 납부하지 아니한 때에는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

제61조(징계부가금 부과 시행에 관한 위임) 징계부가금 부과 시행에 관하여 필요한 사항은 사장이 정한다.

제62조(소청심사) 사장이 필요하다고 인정한 때에는 소청심사위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

제63조(상벌자명부 작성비치 및 관리) 이 내규 및 다른 규정 또는 법에 따라서 포상 또는 처벌을 받은 자에 대하여는 상벌자명부를 작성 정리한다.

제63조2(징계대상자 현황 공개) 징계처분이 최종 확정된 징계현황에 대하여는 개인정보를 제외한 유형(징계대상자를 특정할 수 있는 사항 제외), 금품·향응 수수현황, 징계처분 결과 등을 인터넷 홈페이지에 공개하여야 한다. [본조신설 2022.09.30.]

제64조(징계처분기록등의말소) ① 사장은 징계처분을 받은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 당해 직원의 인사기록카드에 등재된 징계처분의 기록을 말소한다.

1. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과한 때 다만, 징계처분을 받은 자가 다시 징계처분을 받았을 경우에는 각각의 징계처분에 따라 해당기간을 합산한 기간이 경과하여야 한다.

가. 강등: 9년

나. 정직: 7년

다. 감봉: 5년

라. 견책: 3년

2. 인사위원회가 징계처분의 무효를 결정하거나 법원으로부터 징계처분의 무효 또는 취소판결이 확정된 때

② 제1항의 징계기록의 말소는 인사기록카드 사항의 당해 처분의 기록란에 주선으로 삭선하고 말소된 사실을 표기한다. 다만, 제1항제2호에 해당되는 때에는 당해 사실이 표시되지 않도록 인사기록카드를 재작성할 수 있다.

제65조(인사권의 위임) ① 인사권의 위임에 관한 세부사항은 별도로 정한다.

② 인사권을 위임받은 부서의 장이 인사를 한 경우에는 이를 지체없이 사장에게 보고하여야 한다.

제8장 보칙

제66조(휴직자 및 장기훈련자등의 결원보충) ① 직원이 규정 제47조제1항제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에 따라서 6개월 이상 휴직하거나 같은 조 제5호 및 제6호에 따라서 1년 이상 휴직한 경우에는 휴직일로부터 당해 휴직자의 직급에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있으며, 병가와 휴직을 연속하여 6개월 이상 사용하는 경우에는 병가를 시작한 날부터 정원이 따로 있는 것으로 본다. 다만, 규정 제47조제1항제7호의 경우 3개월 이상 휴직하더라도 결원을 보충할 수 있고, 출산휴가와 육아휴직을 연속하여 사용하는 경우에는 출산휴가일부터 보충인원을 둘 수 있다. <개정 2021.09.30., 2022.09.30., 2024.08.21.>

② 제1항에 따라서 보충자와 휴직자의 복직으로 정원이 초과된 때에는 이후 최초의 결원이 발생한 때까지 별도의 정원이 있는 것으로 본다.

부 칙 <2019. 03. 08. 내규 제1호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 07. 17. 내규 제35호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2019. 08. 08. 내규 제38호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2019. 12. 13. 내규 제41호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 01. 22. 내규 제44호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 05. 28. 내규 제45호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 02. 23. 내규 제49호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 02. 23. 내규 제55호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 05. 18. 내규 제61호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 09. 30. 내규 제63호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2022. 09. 30. 내규 제67호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 06. 05. 내규 제75호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 내규 제83호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제26조는 발령 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 내규 제88호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 내규 제91호>

제1조(시행일) 이 내규는 의결한 날부터 시행한다.

부 칙 <2025. 03. 24. 내규 제99호>

제1조(시행일) 이 내규는 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2019.07.17., 2019.08.08., 2020.01.22., 2021.02.23., 2024.08.21.>

직원공개채용시험과목

직 종	1차 시험	2 차 시 험	3차 시험
일반직 3급 이하 5급 이상	인성 검사	직무수행계획서 발표 또는 논술시험	면 접
일반직(행정) 6급 이하 8급 이상		NCS 직무수행능력평가 또는 NCS 직업기초능력평가	
일반직(기술) 6급 이하 8급 이상		해당직종 전공시험 또는 NCS 직업기초능력평가	
일반직 9급 (주차관리원 등)		직무적성검사	

[별표 2] <삭제 2020.01.22.>

서류전형 심사 기준

[별표 3] <개정 2019.08.08., 2021.09.30.>

직원채용시험가산점수

구	분	가산점수 및 부가점수	비 고
법정 취업지원대상자 「국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률」 「독립유공자예우에 관한 법률」 「5·18민주 유공자 예우에 관한 법률」 「특수임무수행자 지원 및 단체설립에 관한 법률」 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」		관련법이 정하는 바에 따름(10% 혹은 5%)	필기시험을 실시하지 아니하는 때에는 이에 갈음하여 실시하는 서류전형에 이를 가산한다.
자격(면허)소지자 : 공인회계사, 세무사, 감정평가사, 기술사 이상		필기시험의 각 과목별 만점의 10%	당해직종에 한하여 1인 1종 이상인 경우에는 1종만 적용
체험형 인턴 우수 수료자		필기시험의 각 과목별 만점의 3%	수료일로부터 2년 (채용공고일 기준)

[별표 4] <개정 2021.02.23.>

평정대상자별 평정자 및 확인자

구분	평정대상자	평정자	확인자
일반직	부서장	본부장 또는 사장	사장
	부서장 이외 직원	부서장	본부장 또는 사장

초과경력평정조건표

[별표 5]

년	월												비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
기본경력 20	20.166	20.332	20.498	20.664	20.830	20.996	21.162	21.328	21.494	21.660	21.826	22	기본 20점 초과 월 0.166 년 2
22	21.166	22.332	22.498	22.664	22.830	22.996	23.162	23.328	23.494	23.660	23.826	24	
24	24.166	24.332	24.498	24.664	24.830	24.996	26.162	25.328	25.494	25.660	25.826	26	
26	26.166	26.332	26.498	26.664	26.830	26.996	27.162	27.328	27.494	27.660	27.826	28	
28	28.166	28.332	28.498	28.664	28.830	28.996	29.162	29.328	29.494	29.660	29.826	30	

[별표 6]

교육이수평정점 배분표

교육이수율	평정점
100%이상	20점
90%이상 100%미만	19점
80%이상 90%미만	18점
70%이상 80%미만	17점
70%미만	16점

[별표 7]

포상자 및 자격평정

가. 포 상

구분	훈장 및 포상	표 창			
		대통령	국무총리	장관급 (도지사포함)	시장 및 사장
점수	5	4	3	2	1

나. 자격 및 면허

구 분	공인회계사·기술사 건축사·세무사 토지평가사·공인감정사	기 사	해 당 분 야 자 격 및 면 허
점 수	5	3	1

[별표 8] <개정 2019.08.08., 2022.09.30.>

징 계 양 정 기 준

비위의 유형 비위의 정도 및 과실 여부	비위정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심하고 중과실이거나, 비위정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심하고 경과실이거나, 비위 정도가 약하고 중과실인 경우	비위 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반 가. 공금횡령 나. 공금유용, 업무상 배임 다. 지위 및 관계의 우위로 타인 권리침해 라. 부작위, 직무태만 또는 회계질서 문란 마. 채용과 관련한 비위 바. 직무관련 주요부패행위의 신고·고발의무 불이행 사. 부정청탁에 따른 직무수행 ¹⁾ 아. 부정청탁 ²⁾ 자. 임직원행동강령 제21 조의 ²³⁾ 에 따른 부당한 행위 차. 성관련 비위, 갑질행위, 직장내 괴롭힘행위 등 부당한 행위에 대응하지 않거나 은폐한 행위 카. 기 타	파면 파면 파면 파면 별표 10의2와 같음 파면-해임 파면 파면 파면 파면-해임	파면-해임 해임 별표 10 의 2 와 같음 강등-정직 파면-해임 해임-강등 파면-해임 파면-해임 강등-정직	해임-강등 강등-정직 별표 10 의 2 와 같음 정직-감봉 강등-정직 정직-감봉 강등-정직 강등-정직 감봉	정직-감봉 감봉 별표 10의2와 같음 감봉-견책 견책 감봉 감봉-견책 견책
2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행으로 업무 추진에 중대한 차질을 준 경우 나. 기타	파면 파면-해임	해임 강등-정직	강등-정직 감봉	감봉-견책 견책
3. 복무 위반 가. 근무중 근무지 이탈 나. 무단결근 다. 기 타	파면 파면 파면-해임	해임 해임-강등 강등-정직	강등-정직 정직-감봉 감봉	감봉-견책 견책 견책
4. 친절·공정의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
5. 비밀 엄수 의무 위반 ⁴⁾ 가. 비밀의 누설·유출 나. 부정이용 및 무단유출개인정보 다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치 라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임	파면-해임 해임-강등 강등-정직 강등-정직 강등-정직 강등-정직	강등-정직 정직 정직-감봉 감봉 감봉 감봉	감봉-견책 감봉-견책 감봉-견책 견책 견책 견책
6. 청렴의무 위반	별표 10 과 같음	별표 10 과 같음	별표 10 과 같음	별표 10 과 같음

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실 여부	비위정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심하고 중과실이거나, 비위정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심하고 경과실이거나, 비위 정도가 약하고 중과실인 경우	비위 정도가 약하고 경과실인 경우
7. 품위유지의 의무 위반 가. 성폭력(업무상 위력등에 의한 성폭력 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력) 나. 그 밖의 성폭력 다. 성희롱 라. 성매매 마. 음주운전 바. 기 타	파면 파면 파면-해임 별표 11 과 같음 파면-해임	파면-해임 파면-해임 파면-해임 해임-강등 별표 11 과 같음 강등-정직	해임-강등 강등-정직 강등-정직 정직-감봉 별표 11 과 같음 감봉	강등-정직 감봉-견책 감봉-견책 견책 별표 11 과 같음 견책
8. 영리 업무 및 겸직 금지의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 정치운동 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 집단행위 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책

- 1) “부정청탁에 따른 직무수행”란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.
- 2) “부정청탁”이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조의 부정청탁을 말한다.
- 3) 「임직원행동강령」 제21조의2는 직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지를 말한다.
- 4) 비밀누설의 적용 대상 정보는 개발정보 등으로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 모든 기관 정보를 의미하고, 적용 대상자는 직무 담당자뿐만 아니라 모든 임·직원까지 포함한다.

[별표 9] <삭제 2019.08.08.>

징계에 관한 개별 기준

[별표 10]

청렴의무위반 징계양정기준

비 위 유 형	수 수 행 위	금 액			
		100만원 미만	100만원 이상 300만원 미만	300만원 이상 500만원 미만	500만원 이상
직무와 직접적인 관계없이 금품 등을 직무관련자 또는 직무관련 공무원으로부터 받거나 직무관련 공무원에게 제공한 경우	수 동	감봉·정직·강등	강등·해임·파면	해임·파면	파면
	능 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면	
직무와 직접 관련하여 금품 등을 수수하였으나, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면	
	능 동	강등·해임·파면	파면		
직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수 동	강등·해임·파면	파면		
	능 동	해임·파면	파면		

[별표 10의2]

채용비위자 징계기준

□ 채 용

비위유형 \ 구 분	관련자가 채용되지 않은 경우		관련자가 채용된 경우
응시·자격 요건 미확인 ¹⁾	경과실	고의·중과실	중징계
	주의·경고	경징계	
전형단계별 점수부여 부적정	경과실	고의·중과실	중징계
	주의·경고	경징계, 중징계	
채용공고 후 응시·자격 요건 임의(변경절차 미이행)변경	경징계		중징계
채용절차 ²⁾ 미준수	절차 미준수	주요절차 ³⁾ 미준수	중징계
	경징계	중징계	

비위유형 \ 구 분	경과실	고의·중과실
최종합격자의 부당결정	경징계	중징계
임용전 결격사유 미확인 ⁴⁾	경징계	중징계

* 징계시효내 3회 이상 채용비위를 행한 경우에는 가중처분할 수 있음(예 : 견책 → 감봉)

** 위 비위유형에 해당하지 않는 경우 위 기준을 참고하여 결정

□ 정규직 전환

비위유형 \ 구 분	경과실	고의·중과실
최초 채용 및 정규직 전환 모두 부정채용 ⁵⁾	중징계	
(정규직 전환과정에 규정위반은 없으나) 비정규직 최초 채용에 절차위반 또는 부정채용	경징계	중징계
정규직 전환 기준절차 미준수, 전환대상자 선정 부적정	경징계	중징계
전환평가 과정 ⁶⁾ 의 부적정	경징계	중징계

1) 응시·자격요건 미확인 : 학위·자격증·경력·연령 등 채용요건에 대한 미확인

2) 관계 법령, 상위 지침, 기관자체 인사규정상 채용기준 또는 절차

3) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원회 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함

4) 관계 법령상 확인이 불가능한 경우(직원 범죄사실 조회 등)는 징계기준 적용 제외

5) 재직자/친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족과 인척) 특혜, 부정청탁, 상관 지시 등 부정채용이 비정규직 최초 채용 및 정규직 전환과정에서 드러난 경우

6) 정규직 전환 평가의 기초자료가 되는 근무성적평가, 성과평가 등의 부적정 포함

[별표 11] <개정 2019.8.8., 2025.3.24.>

음주운전사건 처리기준(제49조 관련)

유 형 별				징계요구 (처리기준)	징계기준	비 고
최초 음주운전을 한 경우	자전거등 음주운전의 경우			경징계	감봉 ~ 견책	1. 음주운전이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 운전한 것을 말한다. 2. “자전거등”이란 「도로교통법」 제2조제21호의2에 따른 자전거등을 말한다. 3. “음주측정 불응”이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주 측정에 불응한 것을 말한다 4. “운전업무 관련 직원”이란 운전원 등 운전을 주요 업무로 하는 직원을 말한다. 다만 운전업무 관련 직원이 음주운전을 하였더라도 운전면허 취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 처분을 받아야 한다. 5. 음주운전 횟수는 규칙 개정 시행일 이후부터 적용 다만, 과거 음주운전 전력을 참작하여 징계 의결에 반영(무면허 또는 신분을 속인 경우에는 가중하여 징계)
	자전거등 외 음주운전의 경우	혈중알코올농도 0.08% 미만인 경우		경·중징계	정직 ~ 감봉	
		혈 중 알 코 올 농 도 가 0.08% 이상 0.2% 미만인 경우		중징계	강등 ~ 정직	
		혈 중 알 코 올 농 도 가 0.2% 이상인 경우			해임 ~ 정직	
		음주측정 불응의 경우			해임 ~ 정직	
2회 음주운전을 한 경우					파면 ~ 강등	
3회 이상 음주운전을 한 경우					파면 ~ 해임	
음주운전으로 운전면허가 정지되거나 취소된 상태에서 운전					강등 ~ 정직	
음주운전으로 운전면허가 정지되거나 취소된 상태에서 음주운전					파면 ~ 강등	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우				해임 ~ 정직	
	사망사고의 경우				파면 ~ 해임	
	사고 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적피해 후 도주한 경우			해임 ~ 정직	
		인적피해 후 도주한 경우			파면 ~ 해임	
음주운전으로 상해 또는 물적 피해를 일으킨 경우					해임 ~ 정직	
음주운전으로 사망사고를 일으킨 경우					파면 ~ 해임	
운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우	운전면허 취소처분을 받은 경우				파면 ~ 해임	
	운전면허 정지처분을 받은 경우				해임 ~ 정직	

* 음주운전 여부는 도로교통법시행규칙 제129조의2제3항에 따라 별지 제144호의3서식의 운전경력증명서를 제출받으면 확인할 수 있음

[별표 12]

징계부가금의 부과기준(제50조의4와 관련)

구분	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 금품 및 향응 수수	금품 및 향응 수수액의 4~5배	금품 및 향응 수수액의 3~4배	금품 및 향응 수수액의 2~3배	금품 및 향응 수수액의 1~2배
2. 공금 횡령·유용	공금횡령·유용액의 3~5배	공금횡령·유용액의 2~3배	공금횡령·유용액의 2배	공금횡령·유용액의 1배
※ 비고 ① 징계부가금 배수는 정수(整數)를 기준으로 한다. ② 징계등 혐의자가 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용으로 다른 법률에 따라 형사처벌을 받거나 변상 책임 등을 이행(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다)한 경우, 벌금·변상금·몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령·유용액의 5배를 초과해서는 아니 된다. ③ 징계등 혐의자가 벌금 외의 형(벌금형이 병과되는 경우를 포함한다)을 선고받은 경우 형의 종류, 형량 및 실형, 집행유예 또는 선고유예 여부 등을 종합적으로 고려하여 징계부가금을 조정하여야 한다.				

[별표 13]

비위행위자와 감독자에 대한 문책기준

업무와의 관련도 업무의 성질	비위책임자 (담당자)	직상감독자	차상감독자	최고감독자 (결재권자)
○ 정책결정사항 - 중요사항 (고도의 정책사항) 4 - 일반적인 사항 3 ○ 단순반복업무 - 중요사항 1 - 경미사항 1 ○ 단독행위 1				
비 고 : 1. 문책순위 1에 해당하지 아니하는 자가 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치한 경우에는 징계의결을 하지 않을 수 있다. 2. 비위의 도가 경하고 과실인 징계사건이나 행위당시의 여건 기타 사회통념상 적법하게 처리할 것을 기대하기가 극히 곤란하다고 인정되는 사건 및 철저한 감독이 입증되는 감독자의 징계사건의 경우 또한 같다.				

*1, 2, 3, 4는 문책정도의 순위를 표시함.

[별표 14]

징 계 양 정 감 경 기 준

제53조의 규정에 따라서 인정되는 징계양정		제54조의 규정에 따라서 감경된 징계양정	
파	면	해	임
해	임	강	등
강	등	정	직
정	직	감	봉
감	봉	견	책
견	책	불	문
		경	고

[별지 제1호 서식]

[illegible]

성명	직업	전세	주소	보통기간	①보통보통	중서번호	보통금액	보통기간	중서번호	보통금액	보통기간							
①신원							만원			만원								
보통인							만원			만원								
							만원			만원								
②경리																		
기간	기관명 및 위치			퇴직사유	③입면사													
부과					연월일	과	급	입면구분	발령장	기								
										쪽								
										자								
입자	시험종류	시험기관	비고	④승급														
⑤입				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
용																		
자																		
과																		
시																		
험																		
⑥비고																		
주	1. 본표의 기록은 확실 정확하여야 한다. 2. 본인의 성명은 한글과 한자모, ①본관②본리③주소(연필로 기입한다)및 본표에 기재되는 인명은 한글로 쓰고 나머지는 한글로 기입한다. 3. ①입면사함을 채용, 승진, 면직사정단을 기입하고 기타는 ②경리단과 ③ 승급단에 기입한다. 4. ④입용, 자격시험단은 각종 시험단은 각종 시험합격상표를 기입한다. 5. ⑤승급단은 해당호봉단에 승급년월일만을 기입한다. 6. ⑥경리단의 당해모직의 연면과 동일하게 기입한다. 7. ⑦비고란은 기재사항의 장정 등 특기사항을 기입한다																	
의	본표의 기재사항은 사실과 상이없음을 서약함 20 년 월 일 ⑤ 직명 성명																	
사	본표의 기재사항은 사실과 상이없음을 서약함 20 년 월 일 ⑥ 직명 성명 직명 직명																	
함	본표의 기재사항은 사실과 상이없음을 서약함 20 년 월 일 ⑦ 직명 성명 직명 직명 직명																	

[별지 제2호 서식]

임 용 장

(직 명)

(성 명)

(임용사항)

2 0 년 월 일

안 양 도 시 공 사 사 장

[별지 제3호 서식]

인 사 발 령 통 지 서

(직급)

(성명)

(발령사항)

2 0 년 월 일

안 양 도 시 공 사 사 장

위와 같이 발령되었기에 알려드립니다.

2 0 년 월 일

(통지자)

[별지 제4호 서식]

직위해제처분사유설명서

직 급	성 명	소 속
주 문		
이 유		
위와 같이 처분하였음을 통지함 20 년 월 일 안양도시공사 사장 귀하		

[별지 제5호 서식]

발령대장

발령일자	소속및직위	직급	성명	발령사항	발령근거	기재자 날인	확인자 날인

[별지 제6호 서식]

안 양 도 시 공 사

분류기호 (전화번호) 2 0 . .

수 신

참 조

제 목 인사발령 통지

인사발령 사항을 다음과 같이 통지함.

안 양 도 시 공 사 사 장

[별지 제7호 서식]

(급) 승진후보자서열명부

20 년 월 일 기준작성

서열		소속	성명	평정내역				평정합계	기타		
당초	조정			근평	경평	훈평	포상 및 자격		생년 월일	학력	승진 일자

근무성적평정표

1. 소 속 :
2. 직 급 :
3. 평정기간 : . . . 부터 . . . 까지

※근무성적평정의 최고점 : 40점
수 : (37점이상) 2할
우 : (29점이상 37점미만) 4할
양 : (16점이상 29점미만) 3할
가 : (16점미만) 1할
※평정자 확인자는 해당란에 ○표시

※ 근무성적평정의 신뢰성과 타당성이 보장되도록 객관적 근거에 의하여 종합적으로 분석 평가함.

※ 근무성과평정의 신뢰성과 타당성이 보장되도록 객관적 근거에 의하여 종합적으로 분석 평가할 것.																									
평정요소	근무성적			직무수행능력			직무수행태도			※성령도	위원장 성명	※ 1. 조정자 성명													
	①직무의양	②직무의질	③전문지식	④기 장외력	⑤이 관단력	⑥지도력	⑦책임성	⑧적극성	⑨협조성																
평정기준	담당직무를 기진내 얼마나 처리하였나?	담당직무의 수행에 있어 그 처리내용이 어느정도 정확하고 효과가 있었는가?	직무수행에 필요한 지식과 경험은 어떠한가?	새로운 임무를 기회 연구하여 담당직무를 효율적으로 개선했는가?	문제의 해결을 정확히 이해하고 적절한 결론을 내리는 능력은 어떠한가?	부하직원의 부성을 잘 파악하고 담당직무에 충실하도록 동원하는 능력은 어떠한가?	담당직무에 대하여 어느정도 근면성실하 고 책임감이 있는가?	담당직무를 자발적 의욕으로 수행하고 있는가?	상사나 동료간에 원만한 협조관계를 유지하고 있는가?	직원으로서 정령하게 근무하고 있으며, 탁월한 관리관을 가지고 있는가?	※ 2. 확인자 직위 성명	※ 3. 평정자 직위 성명													
	평정등급 및 수	탁 월	우 수	보 통	미 흡	탁 월	우 수	보 통	미 흡	탁 월			우 수	보 통	미 흡	탁 월	우 수	보 통	미 흡	수	우	양	가	①	
평정점 수	부장이상	20	15	10	05	20	15	10	05	20	15	10	05	20	15	10	05	20	15	10	25	20	15	10	평정자 확인자 평정자 확인자
	부장이하																								
	평정자																								
	확인자																								
평정자	확인자																								
	평정자																								
	확인자																								
	평정자																								
확인자	확인자																								
	확인자																								
	확인자																								
	확인자																								

[별지 제9호 서식]

경 력 평 정 표

작성년월일 20 . . .

평 정 대 상		평 정 점		확인자	직위	
소속		기본경력			성명	㉠
직급		초과경력		평정자	직위	
성명		총 점			성명	㉠
구분	직종	직급	재직기간 (부터 ~ 까지)	재직월수	월평정점	평 정 점
기 본 경 력						
		제외경 력				
	계					
초 과 경 력						
		제외경 력				
	계					
교 육 훈 련	직무	년도 기 과정 주간		자: 지:	성 적 (점)	환 산 (점)
	정신	년도 기 과정 주간		자: 지:	성 적 (점)	환 산 (점)
포상	종류		수여일자		합 산	점
	종류		수여일자	점		
기타 가점	자격					점
	면허					점
위 평정내용이 사위 없음을 열람하고 확인함. 20 년 월 일 열람자 직급 성명 (인)						

[별지 제10호 서식]

포 상 요 구 서							
성명	한글			소속			
	한자						
주소				계급		군번	
본직				주민 등록번호		병과	
직위 및 직급		근무 기간		수공 기간		수공 장소	
추천 훈격		추천 서열		사정 훈격			
주 요 경 력 (민간 및 군사훈련과 경력)							
년 월 일		이 력		년 월 일		이 력	
과거 포상기록(훈장포상표창별로 기록)							
년 월 일		내 용		년 월 일		내 용	
조 사 자							
소속							
직급				직책			
성명	①						
제반 기록이 상위 없음을 확인함 20 년 월 일 추천자직위 직 성명 ①							

(이 면)

공 적 사 항

[별지 제11호 서식]

포 상 심 의 조 서

훈격	추천 순위	소속	직급 및 직명	성명	연령	학력	주요 경력	입사일자 수공기간	공적 (요지)	상별	비고

[별지 제12호 서식]

징계의결 또는 징계부가금 부과의결 요구서

인 적 사 항	성명	한글		생년월일		
		한자				
	소속		직위 (직급)		재직 기간	
	주소					
징 계 사 유						
징계의결 또는 징계부가금 부과의결 요구권자 의 견	징계의결 요구 의견					
	징계부가금 부과대상 여부	☐ 해당함(대상금액 : 원 / 배 ☐ 해당없음				
위와 같이 징계의결 또는 징계부가금 부과의결을 요구합니다. 20 . . . 요구자 직명 성명 (인) 안양도시공사 인사위원회 위원장 귀하						

[별지 제13호 서식]

징 계 사 유

소 속 :	직 :	성 명 :

징 계 사 유

순번	접수번호	소속	직급 및 직위	성명	요구양정	비고(요지)

[별지 제15호 서식]

징 계 심 의 조 서 부 표

구 분		내용
재직기간 및 소행		
근무성적		
교과 사항	공	
	별	
개전의정 및 사건의정상		
협의자의 가장 유리한 조건		
기타참고사항		

[별지 제16호 서식]

징계 또는 징계부가금 의결서

징계등 혐의자 인적사항	소속	직위(직급)	성명
의결주문	징계 종류, 징계부가금 대상금액 및 부과 배수 등을 기재		
이유			
20 안양도시공사 인사위원회 [관인]			

[별지 제17호 서식]

징 계 처 분 통 지 서

소 속 :
직 명 :
성 명 :
(처분사항)

20 년 월 일

안 양 도 시 공 사 사 장

위와 같이 처분되었기에 통보함.

20 년 월 일

(통지자)

총괄운영부장(인)

첨부 : 징계처분 이유서 1부

[별지 제18호 서식]

보 안 각 서

본인은 안양도시공사 시험위원으로 후보자를 평가함에 있어
감정이나 정실을 배제하고 말은바 임무를 성실히 수행할 것이
며, 업무처리 중 알게 된 비밀을 누설하지 않으며 누설할 경
우에는 어떠한 조치도 감수할 것을 엄숙히 서약 합니다.

년 월 일

서 약 자 소 속(주 소) :

성 명 :

(서명 또는 인)

안양도시공사 직원 경고 등 처분에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 2호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사 인사규정에 따르는 징계사유에 이르지 아니하는 경미한 비위나 잘못에 대하여 주의 각성을 촉구하고 인사관리의 적정을 기하기 위한 경고 등 처분의 근거와 구체적인 기준 및 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)에 근무하는 모든 직원 및 그 직원이 소속한 부서에 적용한다.

제3조(처분의 종류) ① 경고 등 처분의 종류는 경고와 훈계, 주의 및 부서의 경고(이하 “경고 등”이라 한다)로 구분한다.

② 경고는 부서장 이상 직원에게 훈계 및 주의는 부서장 미만 직원에게 적용하며 경고, 훈계는 동일한 효력을 갖고, 주의는 훈계보다 경미한 사항에 대하여 적용한다.

제4조(처분의 효력) ① 이 내규에 따라서 경고 등 처분을 받은 자는 개인평가 및 근무평정 시 불이익을 받을 수 있다.

② 부서장 경고, 부서 경고 처분을 받은 부서에 대해서는 공사의 모든 평가 시 부서장 또는 그 부서의 경고 받은 횟수를 반영하여 포상 등 그 밖에 수혜적 조치를 함에 있어 불이익을 줄 수 있다.

제5조(처분사유) 직원 또는 그 직원이 소속한 부서는 다음 각 호 어느 하나에 해당할 때는 경고 등 처분한다.

1. 제반복무규정을 위반한 때
2. 직무를 태만히 하여 업무추진이 부실할 때
3. 공사직원으로서의 품위를 손상시키거나 공사의 위신을 실추케 할 때
4. 대민자세의 불량으로 민원을 야기할 때
5. 비위내용이 징계사유에 해당하나 인사위원회에서 기각한 때
6. 시효의 완성으로 징계사유가 소멸되어 다른 조치가 곤란할 때
7. 징계책임이 없는 직원 또는 그 직원이 소속한 부서가 경미한 비위가 발생한 때
8. 부서장이 부당한 지시 또는 정책결정으로 사회적 물의를 야기하거나 시민에게 불이익을 초래하였을 때
9. 사회통념상 경고처분이 타당하다고 인정될 때
10. 그 밖에 직원 또는 그 직원이 소속한 부서의 책임과 의무를 다하지 못할 때

제6조(처분권자) 제3조제2항의 경고 등 처분은 사장이 행함을 원칙으로 한다.

제7조(처분방법) 경고 등 처분을 처분권자가 처분대상자 또는 그 처분대상자가 소속한 부서에 [별지 제1호 서식]에 따른 처분장을 교부함으로써 한다.

제8조(기록유지) 감사업무 담당 부서 및 팀에서는 [별지 제2호] 및 [제3호 서식]에 따른 경고 등 처분 대장을 비치하고 처분사항을 기록 유지하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제2호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

경 고 장(훈계·주의)

소 속 :

직 :

성 명 :

(위반 및 처분내용 기재)

20 년 월 일

안양도시공사 사장

경 고 처 분 대 장

일련 번호	처분 일자	처분대상자				처분사유	비고
		소속	직위	직명	성명		

주 의 처 분 대 장

일련 번호	처분 일자	처분대상자				처분사유	비고
		소속	직위	직명	성명		

안양도시공사 기능인재추천채용제 운영내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 3호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사에서 학업성적 등이 뛰어난 우수한 인재를 유치하기 위하여 추천·선발, 인사관리, 보수지급 및 임용방법 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① “기능인재”라 함은 이 규정에 따라 채용 선발된 자를 말한다.

② “견습”이라 함은 “기능인재”로 채용 선발된 자로서 정규직의 신분이 아닌 상태로 3개월간 직원의 직무(교육훈련 과정을 포함한다)를 수행하는 것을 말한다.

③ “견습직원”이라 함은 정규직으로 임용되기 전에 견습을 행하는 자를 말한다.

④ “기술·기능 분야”라 함은 정관 또는 인사규정 등에 규정된 정규직의 각 직종·직급에 관련된 계통의 기술·기능 분야를 말한다.

⑤ “학교”라 함은 정관 또는 인사규정 등에 규정된 각 직종·직급과 관련된 계통의 기술·기능 분야 학과가 설치된 고등학교 또는 전문학사 학위과정이 개설된 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교를 말한다.

⑥ “학교의 장”이라 함은 학교의 교육, 사무에 대하여 관리·감독하고 대외적으로 학교를 대표하는 자 또는 그에 상응하는 자를 말한다.

⑦ “해당학과”라 함은 실제 추천·선발의 대상이 되는 학과로서, 선발 공고된 선발예정 직종과 관련되는 기술·기능 분야의 학과를 말한다.

제2장 학교의 추천

제3조(추천의 자격요건) 학교의 장은 소속 학교의 졸업(예정)자 중에서 다음의 자격요건을 모두 갖춘 자를 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)에게 추천할 수 있다.

1. 해당학과가 설치된 학교에서 선발분야와 관련된 과정을 이수한 졸업자 또는 졸업예정자. 다만, 졸업예정자의 경우 견습 근무를 시작할 때까지는 졸업할 수 있어야 하며, 만약 그렇지 않을 경우 합격의 효력이 상실된다.
2. 해당학과는 국가기술자격법 시행규칙 “별표 2”의 ‘국가기술자격의 직무분야 및 국가기술자격의 종목’과 직접 관련되는 학과, ‘국가기술자격 종목별 관련학과 지정 고시(고용노동부 고시)’ “별표 2”의 직무분야별 해당학과 및 선발공고문상에 예시된 학과, 그 밖에 학과 명칭은 다르지만 이와 동일성이 인정되는 학과를 말하며, 추천학교의 장이 이 기준에 따라 판단 후 추천한다.
3. 추천일 현재 일정수준의 학사과정 또는 학점을 이수·취득한 자로서, 추천 당시까지의 소속학과 평균 석차비율이 상위 30% 이내인 졸업예정자 또는 졸업 석차비율이 이수학과의 상위 30% 이내인 졸업자
4. 추천가능 졸업예정자는 고등학교는 3학년 1학기까지의 학사과정 이수자이어야 하며, 대학은 졸업학점의 3/4에 해당하는 학점을 취득한 자
5. 편입생의 경우는 편입 전후의 각 학교 성적을 편입 전후의 소속학과 학생수에 비례·통산(가중 평균)하여 석차를 산출한다.

(예시) 200명이 정원인 학과에서 상위 12% 석차에 해당하는 자가 600명이 정원인 다른 학교에 편입하여 상위 8% 석차를 기록한 경우의 통산 성적 산출: 상위 9% = $(12\% \times 1/4 < \text{인원비율}>) + (8\% \times 3/4 < \text{인원비율}>)$

6. 학과별 인원이 10명 미만인 경우에는 고등학교의 경우는 소속학과와 밀접한 관련성이 있는 학과, 대학의 경우는 동일학부, 단과대학, 동일계열 등으로 석차를 비교할 모집단의 범위를 확대하여 최초로 10명 이상이 되는 단위 집단 내에서 석차비율을 산출한다.

7. 견습근무 예정일이 속한 연도를 기준으로 18세 이상 연령에 해당하는 자

(예시) 2011년에 모집·선발하여 2011년에 견습이 예정된 경우 추천 대상: '93. 12. 31 이전 출생자

제4조(추천 결격사유) 정관 또는 인사규정 등 다른 법령에 따라 직원으로 임용될 수 없는 자는 추천할 수 없다.

제5조(추천 인원) 당해연도 소속학과와 정원을 기준으로 “별표 1”에서 정한 인원의 범위 내에서 추천할 수 있다. 다만, 「고등교육법」 제24조의 규정에 의하여 설치된 국내의 분교는 독립된 학교로 보아 분교와 별개로 추천할 수 있으며, 본교의 일부가 단순히 다른 지역에 설치된 경우는 그러하지 아니하다.

제6조(추천심사위원회 설치 등) 추천기준, 추천절차 등 추천에 필요한 구체적인 사항의 심의 및 추천대상자 결정을 위하여 각 학교 별로 추천심사위원회를 두어야 하며, 위원회의 구성에 관한 세부사항은 학교의 장이 정한다.

제7조(추천서의 제출) 학교의 장은 추천서 [별지 제1호 서식]에서 정한 추천서와 관련 첨부서류를 해당 사장에게 제출하여야 한다.

제3장 기능인재의 선발

제8조(선발 등 공고) 사장은 각 학교로부터 대상자를 추천받아 기능인재를 선발하고자 할 때에는 미리 추천의 선발예정 직종·직급 및 인원, 자격요건, 선발기준 및 방법(시험을 포함한다), 구비서류 등 필요한 사항을 안양도시공사(이하 “공사”라 한다), 안양시 홈페이지, 행정안전부 지방공기업경영정보 시스템에 공고하여야 한다.

제9조(선발방법) ① 기능인재는 정관 또는 인사규정 등에서 정한 정규직원의 직종 중 선발예정직급별로 서류전형과 면접시험 또는 서류전형·필기시험·면접시험을 거쳐 선발한다.

② 서류전형은 학교의 장이 추천한 자를 대상으로 제3조(추천의 자격요건)규정에 적합한지 여부를 서면으로 심사한다.

③ 필기시험은 정관 또는 인사규정 등에서 정한 각종 임용시험 과목표에서 직급별 공개경쟁 또는 경력경쟁 시험의 공통과목으로 한다.

④ 면접시험은 직무수행에 필요한 능력 및 적격성을 검정하며, 다음의 평정요소 마다 각각 우수, 보통, 미흡으로 평정한다.

1. 직원으로서의 정신자세
2. 전문지식과 그 응용능력
3. 의사발표의 정확성과 논리성
4. 예의·품행 및 성실성
5. 창의력·의지력 및 발전가능성

⑤ 사장은 면접시험을 실시하기 위하여 2인 이상의 시험위원을 위촉할 수 있다.

제10조(합격자 결정) ① 서류전형은 제9조제2항에 따라 심사하여 적격 또는 부적격 여부를 결정한다.

② 필기시험은 각 과목 만점의 40% 이상 득점한 사람 중에서 선발예정인원의 150%의 범위(선발예정인원이 3명 이하인 경우에는 선발예정인원에 2명을 합한 인원의 범위로 한다)에서 시험성적 및 면접시험 응시자수 등을 고려하여 고득점자 순으로 합격자를 결정한다. 필기시험에서 선발예정인원을 초과하여 동점자가 있을 때에는 그 동점자를 모두 합격자로 한다. 이 경우 동점자의 계산은 소수점 이하 둘째자리까지 한다.

③ 면접시험은 시험위원의 과반수가 제9조제4항의 규정에 따라 면접시험 평정요소 5개 항목 중 2개 항목 이상을 “미흡”으로 평정하였거나, 시험위원의 과반수가 어느 하나의 동일한 평정요소에 대하여 “미흡”으로 평정한 때에는 불합격으로 하고, 불합격 기준에 해당하지 아니하는 자 중에서 평정성적이 우수한 자 순으로 합격자를 결정한다.

④ 사장은 고등학교 졸업(예정)자가 선발예정 직종·직급별로 50% 이상 합격될 수 있도록 필기시험 또는 면접시험 등 각 단계별 시험에서 합격자를 조정할 수 있다. 다만 고등학교 출신 지원자의 수가 전체 지원자의 20% 이하인 직종·직급에 대하여는 25% 이상으로 조정할 수 있다.

⑤ 사장은 최종합격자가 견습근무를 포기하거나, 견습근무 시작 전일까지 해당학교를 졸업하지 못하는 등의 사정으로 견습직원 선발예정인원에 미달되는 때에는 견습근무(직무수행에 필요한 교육훈련 포함) 시작 전까지 추가로 합격자를 결정할 수 있다.

제11조(지방공기업 인사운영기준 등의 준용) 이 규정에서 정한 사항 외의 시험위원의 임명 및 시험의 출제수준, 시험의 단계, 시험과목의 만점 그 밖에 선발에 필요한 사항은 지방공기업 인사운영기준, 정관 또는 인사규정 등을 준용한다.

제12조(신체검사) 기능인재를 선발할 때에는 인사규정시행내규 제12조의2에 의거하여 신체검사를 실시하여야 하며, 신체검사항합기준에 미달하는 자는 기능인재로 선발될 수 없다.

제13조(선발시 구비서류) 기능인재의 선발 구비서류는 인사규정 및 인사규정시행내규 등에 의한 신규 채용에서의 구비서류에 준한다.

제4장 견습직원의 법적 지위

제14조(소속) ① 견습직원의 소속은 공사로 한다.

② 견습직원의 복무관리, 근무성적평가, 직원으로의 임용, 기본교육, 보수지급을 포함한 그 밖에 업무는 견습을 실시하는 인사부서의 장이 담당한다.

제15조(신분) ① 견습직원이 직무상 행위를 함에 있어서는 공사의 직원으로 본다. 형법 그 밖에 법률에 의한 벌칙의 적용에 있어서는 또한 같다.

② 견습직원에게는 직원에 준하는 견습직원증을 발급한다.

제16조(복무) 견습직원의 근무시간, 휴가, 출장 등 복무관리는 정규직원에 준하여 관리한다.

제17조(의무) 견습직원은 정관 또는 인사규정 등 법령을 준수하고, 사장의 직무상 명령에 따라 성실히 견습에 임하여야 한다.

제18조(보수) ① 견습직원의 보수에 대하여는 공사의 정관 및 보수규정 등에 따른다.

② 견습직원의 견습근무를 위하여 소요되는 여비 등 직무수행경비는 정규직원의 직종·직급에 준하여

지급한다.

제19조(복리후생) 사장은 견습직원을 산재보험, 건강보험, 고용보험, 국민연금에 가입시켜야 한다.

제20조(견습의 유예 및 정지) ① 사장은 견습직원으로 선발된 자가 병역의무의 수행이나 질병의 치료 등 불가피한 사유로 인해 견습근무를 시작하거나 계속하기 어려운 경우에는 견습근무를 유예하거나 정지할 수 있다.

② 견습근무의 유예 또는 정지를 원하는 자는 당해 사유를 증빙할 수 있는 자료를 첨부한 [별지 제2호 서식]의 견습근무 유예(정지) 신청서를 작성하여 사장에게 신청하여야 한다.

③ 견습의 유예 또는 정지기간은 병역의무 수행의 경우 그 복무기간이 만료될 때까지로 하며, 병역의무 수행 이외의 그 밖에 사유의 경우에는 1년 이내로 한다.

④ 사장이 견습의 유예 또는 정지를 명한 경우에는 발령일로부터 당해 견습직원의 자격은 유지되나, 견습근무는 유예된다.

⑤ 유예 또는 정지기간 중 그 사유가 소멸된 때에는 견습직원은 30일 이내에 사장에게 이를 신고하여야 하며, 사장은 잔여기간동안 견습근무를 마칠 수 있도록 견습근무를 명하여야 한다.

제21조(자격상실 및 취소) ① 견습직원으로 추천·선발 또는 견습근무 중 인사규정 및 인사규정시행내규 등에 의한 결격사유가 발생한 경우에는 그 추천·선발의 효력 또는 견습직원의 자격이 당연히 상실된 것으로 본다.

② 사장은 다음의 각 사항에 해당하는 경우 견습기간이 만료되기 이전에 직권으로 견습직원의 자격을 취소할 수 있다.

1. 근무성적평가 결과 1회 이상 최하(“불량”) 등급을 받은 자로서 업무수행 능력이 부족하다고 인정되는 경우
2. 신체·정신상의 장애로 직무수행이 불가능하다고 인정되는 경우
3. 형사사건으로 기소된 경우(약식명령이 청구된 자는 제외)
4. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 경우
5. 견습의 유예 및 정지기간의 만료 후에도 복귀하지 않거나 더 이상 직무를 감당할 수 없는 경우
6. 그 밖에 견습근무를 유지하지 못할 사유가 발생한 경우

제5장 견습근무

제22조(목적) 견습근무는 직원으로서의 소양과 직장에서의 적응능력 및 직무수행 능력을 배양시키는데 중점을 둔다.

제23조(기본교육) 사장은 정관 또는 인사규정 등이 정하는 바에 따라 견습직원으로 선발된 자를 일정한 기간 직무수행에 필요한 기본교육훈련을 시킬 수 있다.

제24조(견습부서 배정) ① 사장은 결원(예상결원을 포함한다), 인력운영 사정과 수요 및 견습직원의 임용예정 직종·직급, 전공분야, 경력, 적성, 희망, 시험성적과 기본교육 성적 등을 종합적으로 고려하여 해당 부서에 견습직원을 적절히 배정하여야 한다.

② 견습직원은 견습기간 완료 후 정규직원으로 임용되는 것을 원칙으로 한다.

제25조(견습요령) ① 사장은 견습직원의 근무부서를 임용예정 직종·직급의 업무를 고려하여 정하되, 체계적이고 효율적으로 견습을 실시하여야 한다.

- ② 사장은 견습직원의 임용예정 직종·직급, 전공분야 등을 감안하여 담당할 고유 업무를 부여하고, 소관 업무 수행에 필요한 공문서 처리 및 결재 경로를 경유하도록 하여야 한다.
- ③ 사장은 [별지 제3호 서식]의 견습직원 인사관리카드를 작성하여 관리하고, 견습업무와 교육훈련 등 견습근무 상 변동요인이 있는 경우 이를 지체없이 기록하여야 한다.
- ④ 사장은 견습직원이 직원으로서의 소양을 배양하고, 기업에 신속히 적응하며, 잠재력과 전문성을 개발할 수 있도록 소속 직원 중에서 멘토를 지정·운영하여야 한다.
- ⑤ 멘토로 지정된 직원은 견습직원의 자문 요청이나 상담 등에 성실히 응하여야 하고, 견습직원의 견습 전반에 대하여 지도·감독하여야 한다.

제26조(능력배양) ① 사장은 견습직원이 직무수행에 필요한 전문지식, 기술 및 적응 능력을 배양할 수 있도록 임용예정 직종·직급 및 기관의 업무특성 등을 고려하여 적절한 교육훈련을 실시하여야 한다.

② 그 밖에 능력발전을 위한 개인별 상시학습 등은 정규직원에 준하여 실시한다.

제27조(지도·감독·지원) ① 사장은 견습직원의 전반적인 견습상황을 파악하고 지도·감독한다.

② 인사부서의 장은 견습직원으로 하여금 견습종료 한 달 전에 [별지 제4호 서식]에 따라 직무내용, 직무관련 교육 및 학습내용 등에 대한 견습 보고서를 작성하여 사장에게 제출하여야 한다.

③ 사장은 교육과정 신설·지정 등 견습직원의 능력배양을 위하여 필요한 각종 능력발전 프로그램을 지원하여야 한다.

④ 사장은 견습직원의 고충을 접수하고 처리할 수 있는 고충처리 센터를 운영하고, 견습직원들로부터 애로와 건의사항을 수렴하기 위하여 정기적으로 간담회를 실시하여야 한다.

제28조(정관 또는 인사규정 등 준용) 이 규정에서 정한 사항 외에 견습직원의 관리에 필요한 사항은 정관 또는 인사규정 등을 준용한다.

제6장 견습직원의 평가와 직원 임용

제29조(근무성적평가) ① 견습직원의 근무성적평가는 [별지 제5호 서식]에 따라 견습종료 40일 전에 정규직원에 준하여 실시하되, 종합평가점수를 기준으로 우수(90점 이상), 보통(75점 이상~90점 미만), 미흡(60점 이상~75점 미만) 또는 불량(60점 미만) 중 하나의 등급으로 절대평가 하여야 한다.

② 근무성적평가자는 [별지 제5호 서식] 중 종합평가 의견란에 견습직원의 국가관, 기업관, 책임감·성실성 등 평소 근무태도, 동료와의 관계, 조직에의 적응, 발전가능성 등에 대한 평가의견을 반드시 기재하여야 한다.

③ 근무성적평가 결과는 견습직원의 정규직 임용 여부 결정 시 반영하여야 한다.

제30조(임용여부 결정) ① 사장은 견습직원의 정규직 임용 여부를 결정하기 위해서는 견습직원임용심사위원회(이하 '위원회'라 함)를 구성하여 심사를 실시하여야 한다.

② 위원회는 3인 이상으로 구성하고, 위원장은 인사업무를 총괄하는 부서의 장으로 하며, 위원은 부장급으로 하되, 위원 중에 견습부서의 장을 1인 이상 포함하여야 한다.

③ 위원회는 다음 사항을 고려하여 견습직원의 임용여부를 심사하여야 한다.

1. 근무성적 및 교육훈련 평가 결과
2. 국가관과 윤리의식, 소속직원 등의 평가의견 및 신망도, 직무 수행에 있어서의 책임감 및 성실성
3. 담당업무를 추진하는데 필요한 업무수행 능력
4. 그 밖에 자격·면허, 건강, 생활태도 등

④ 위원회는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

- ⑤ 위원회는 견습직원이 임용여부를 결정한 때에는 [별지 제7호 서식]에 의하여 사장에게 채용협의
를 요청하여야 한다.

제31조(견습직원의 직원 임용) ① 사장은 견습직원의 임용 여부를 심사한 결과 적격자로 결정된 자를
정규직원으로 임용하여야 한다.

- ② 견습직원을 직원으로 임용하는 경우 인사규정 및 인사규정시행내규 등에 의하여 채용시험과 인턴
임용을 면제한다.

- ③ 견습직원의 임용직종·직급은 견습직원 선발시의 임용예정 직종·직급에 따른다. 다만, 인력운영 사정
상 불가피한 경우 사장은 견습직원의 전공과 견습 직무내용, 소지한 자격증 등에 상응하는 직종·직급
으로 변경 임용할 수 있다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제3호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별표 1]

지방공기업 기능인재의 학과별 추천 상한 인원

학과별 정원	100명 이하	101명 이상
학과별 추천인원	1명	2명 이내

※ 학교별 최대 추천 인원 : 학과별 추천인원을 합산하여 총 3명까지 가능

※ 학과 : 응시자가 적을 두었거나 두고 있는 학과

※ 학과별 정원 : 응시자가 적을 두었거나 두고 있는 학과의 추천당시의 정원

[별지 제1호 서식]

지방공기업 기능인재 추천서

추천 직종 · 직급						
인적사항	성명	(한자:)				
	주민등록번호	-				
학력사항	학교					
	소재지					
	학과(정원)	학과(정원 명)				
	졸업 여부	(졸업) 년 월 / (졸업예정) 년 월				
학업성적	(졸업자) 석차비율	상위	%(등 / 명)	(졸업예정자) 석차비율	상위	%(등 / 명)
연락처	주소					
	전화번호		핸드폰			
	e-mail					
○ 위 사람은 기능인재 선발공고상의 선발직종과 밀접한 관련이 있는 학과의 졸업(예정)자로서, ○ 기능인재추천채용을 위한 견습직원 대상자로 추천합니다. 년 월 일 ○○고등학교 교장(대학 총장) (인) 안 양 도 시 공 사 사 장 귀하						
※ 추가 제출 서류 1. 성적증명서(석차비율이 기재돼 있어야 함) 2. 졸업증명서(졸업예정자의 경우 졸업예정증명서 또는 재적·휴학증명서 등 재적 입증서류 중 택일) ※ 석차비율 기재 : 졸업자는 소속 학과에서의 전학년 학과 석차비율 기재 졸업예정자는 추천 당시까지의 학과 석차비율 기재						

[별지 제2호 서식]

견습 유예(정지) 신청서

견습 유예(정지) 신청서

- [illegible]

위 본인은 () 사유로 위와 같이 견습
유예 또는 정지를 신청합니다.

위 본인 (서명 또는 날인)

첨부 : 증빙서류 1부

안양도시공사 사장 귀하

[별지 제3호 서식]

견습직원 인사관리카드

(견습부서명 :)

사 진	성 명	주민등록번호	견습시작일
	한 글 (한 자)		
	응시지역	최 종 학 교	병 역

현 주 소 (연락처)	
----------------	--

학 력	기 간	학 교 명	전 공 학 과	학 위

견 습 경 력	기 간	견습부서 및 업무
	~	
	~	
	~	
	~	

교 육 훈 련	기 간	교 육 과 정
	~	
	~	
	~	
	~	

외국어 능력	
--------	--

자격증	
-----	--

[별지 제3호 서식]

견습직원 인사관리카드

(견습부서명 :)

사 진	성 명	주민등록번호	견습시작일
	한 글 (한 자)		
	응시지역	최 종 학 교	병 역

현 주 소 (연락처)	
----------------	--

학 력	기 간	학 교 명	전 공 학 과	학 위

견 습 경 력	기 간	견습부서 및 업무
	~	
	~	
	~	
	~	

교 육 훈 련	기 간	교 육 과 정
	~	
	~	
	~	
	~	

외국어 능력	
--------	--

자격증	
-----	--

[별지 제4호 서식]

견습 보고서

(견습직원명 :)

1. 견습 기관 :

2. 견습 기간 : . . ~ . .

견습 부서	견습 기간

3. 업무 실적

주요업무	업무 추진 내용

4. 교육훈련(총 시간)

일 시	교육과정명	교육시간	교육 및 학습내용

5. 멘토 지정 및 운영

< 멘토지정 현황 >

성명	소속부서	직급	지정일

< 멘토링 횟수 : 총 회 >

일시	주요 내용

6. 견습직원 건의사항

문제점	
건의사항	

[별지 제5호 서식]

견습직원 근무성적 평가서

◆ 견습근무기관 :

◆ 평가대상기간 : . . . ~ . . . 까지

성 명	견 습 부 서	근무기간

※평가대상 기간 중 근무한 모든 부서를 기재

1. 업무실적 (견습직원 작성)

2. 직무수행능력 관련사항 (견습직원 작성)

- ☐ 직무관련 전문자격증 :
- ☐ PC 활용 및 정보화 능력 :
 - ※ 소지 자격증, 사용가능한 소프트웨어 등 기재
- ☐ 외국어능력 :
- ☐ 기타 :

3. 직무수행태도 감점사항

○ 지 각 ()일	○ 경고 또는 주의 ()회
○ 무단결근 ()일	○ 대민불친절 ()회
○ 무단조퇴 ()회	○ 기 타()
○ 장시간 무단이석 ()회	

※평가대상 기간 중의 감점사항을 평가자가 기재

4. 근무성적 평가

① 근무실적(60점)

평가요소 평가점수		실적의 질 (12점)	실적의 양 (12점)	업무 정확도 (12점)	업무 적시성 (12점)	업무 개선도 (12점)
평가자(60점)						
확인자(60점)						
평 균						

② 직무수행능력(30점)

평가요소 평가점수		기업윤리 및 소양(6점)	업무전문성 (6점)	판단력 (6점)	협조성 (6점)	추진력 (6점)
평가자(30점)						
확인자(30점)						
평 균						

③ 직무수행태도(10점)

평가점수(10점 - 감점)	점
----------------	---

※기관별 자체 기준에 따라 평가자가 10점 만점에서 감점평가

종합 평가점수 (①②③의 평가점수 합계)	점 (평가등급 :)
---------------------------	-------------

※평가등급 : 종합평가점수를 기준으로 90점이상을 우수, 75점이상 90점미만을 보통, 60점이상 75점미만을 미흡, 60점미만을 불량으로 함

5. 종합평가의견

의견	
평가자	소속 : 직위 : 성명 : (서명)
의견	
확인자	소속 : 직위 : 성명 : (서명)

<참조>

평가항목별 배점 및 참고사항

구 분	평가 항목 (배점)	평가 참고 사항
근무실적 (60점)	업무실적의 질 (12점)	○ 업무 성과의 완성도 ○ 당초 계획한 기대효과 달성여부 ○ 업무수행의 결과가 前期에 비하여 향상 ○ 업무수행결과물의 질이 일정 수준 이상 유지
	업무실적의 양 (12점)	○ 다른 직원과 비교할 때 수행하는 업무의 양 ○ 업무량이 늘어도 차질 없이 업무를 수행
	업무 정확도 (12점)	○ 정책 방향을 올바르게 이해하고 직무를 수행 ○ 관련 법령·지침에 따라 업무를 정확히 처리
	업무 적시성 (12점)	○ 맡은 업무를 정해진 기간(시간)내에 처리 ○ 계획에 따라 차질 없이 업무를 수행 ○ 긴급한 현안을 적시에 처리
	업무 개선도 (12점)	○ 담당 업무를 창의적으로 추진 ○ 현행 제도의 개선을 계속적으로 시도 ○ 업무개선 관련 제안의 질과 양
직무수행능력 (30점)	기업윤리 (6점)	○公私생활중 직원으로서 도덕적 윤리 준수 ○ 업무수행상 무사공평의 원칙 준수 ○ 근무시간중 개인사무 자제 및 업무 집중 ○ 법령 준수, 민원 친절 ○ 기타 복무상의 의무 준수
	업무 전문성 (6점)	○ 담당업무관련 이론 및 실무지식 보유 ○ 직무 관련 자료 및 정보의 수집·분석과 활용 능력
	판단력 (6점)	○ 업무추진상 현황 및 문제를 정확하게 파악하여 신속하고 효과적인 해결방법을 제시하는 능력
	협조성 (6점)	○ 부서 목표를 명확히 인지하고 업무를 처리 ○ 부서의 공동 목표를 달성하기 위하여 일하는 능력 ○ 타 직원과 협력하여 업무를 수행 ○ 다른 동료의 업무성과를 지원하는 능력
	추진력 (6점)	○ 업무추진과정에서 어려움에 효과적으로 대처 ○ 목표를 기한내 달성해 나가는 능력

[별지 제6호 서식]

견습근무 포기서

- 시험구분 : 년 제 회 견습직원 선발시험
- 견습부처 :
- 성 명 : ▪ 주민등록번호 : -
- 주 소 : (우편번호 -)
- 전 화 번 호 : 일반전화 - - , 휴대전화 -

위 본인은 () 사정으로 인하여 전습근무를 지속할 의사가 없으므로 전습근무를 포기하고자 합니다.

견습포기서 제출일 : 년 월 일
성명 : (서명/인)

안 양 도 시 공 사 사 장 귀하

※ 괄호안 **포기사유** 예시 : 학업, 취업, 사업, 질병, 가사형편 등
※ 성명 옆에는 반드시 **자필로 서명 또는 날인**을 하시기 바랍니다.

[별지 제7호 서식]

기능인재 견습직원 채용협의 요청서

합격년도	채용예정 직종·직급
20 년	

대상자	구분	주요내용	비고
홍길동 (1992.01.01)	평가결과	○근무성적평가: 우수 ○임용여부심사: 적격	임용
	직무능력 관련사항	○전공: 컴퓨터공학 ○자격증: 정보처리기사 ○주요경력: 없음	
	임용직렬 관련사항	○선발당시직렬(분야): 전산(전산개발) ○본인희망직렬(직류): 전산(전산기기) ○임용예정직급: 전산주사보 ○임용예정직렬(직류): 전산(전산기기)	
박문수 (1994.12.31)	평가결과	○근무성적평가: 불량 ○임용여부심사: 부적격	미임용
	직무능력 관련사항	○전공: 건축공학 ○자격증: 건축기사 ○주요경력: 없음	
	임용직렬 관련사항	○선발당시직렬(분야): 시설(건축) ○본인희망직렬(직류): 시설(건축) ○임용예정직급: 없음 ○임용예정직렬(직류): 없음	

위와 같은 내용으로 견습직원에 대한 직원 채용협의를 요청합니다.

견습직원임용심사위원회 위원장 ○ ○ ○ (서명/인)

안양도시공사 포상에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 4호
일부개정 2023. 6. 5. 내규 제 76호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사에서 시행하는 포상의 기준과 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(포상대상) 이 내규에 의한 포상은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)에 공헌한 공적이 현저한 공사 직원에 수여한다. 다만, 사장이 필요하다고 인정할 때에는 시민 및 그 밖에 단체에도 수여할 수 있다.

제3조(포상권자) 포상은 사장이 행한다.

제4조(포상의 종류) 이 내규에 의한 포상은 표창장, 감사장, 상장으로 구분하여 시행한다.

제5조(표창장) 표창장은 다음 각 호에 경우에 수여한다.

1. 공사의 발전과 시민의 복리증진에 기여한 공적이 현저한 경우
2. 공사 소속 직원으로서 성실히 직무를 수행하여 근무실적이 탁월한 경우
3. 사회도덕의 미풍양속의 순화 양양에 솔선수범한 경우

제6조(감사장) 감사장은 공사업무수행에 적극 협조하였거나 대외적으로 공사의 명예를 높이 선양시킨 개인이나 단체에 수여한다.

제7조(상장) 상장은 다음 각 호의 경우에 수여한다.

1. 각종 고객만족 친절서비스 우수한 경우
2. 학술, 예술, 체육, 그 밖에 경기대회에서 우수한 성적을 나타낸 경우
3. 각종 교육성적, 제안제도, 종합관찰제 등 우수한 경우

제8조(포상방법 및 부상) 전항의 포상은 상금 상패 그 밖에 부상과 함께 수여할 수 있다.

제9조(포상절차) ① 제5조와 제6조, 제7조의 규정에 의한 포상을 요하는 자가 있을 때에는 부서장이 공적조서를 붙여 포상예정일 15일전에 사장에게 상신할 수 있다.

② 포상은 특별한 경우를 제외하고는 공사 공적심사위원회의 심의를 거쳐서 수여하여야 한다.

③ 제2항에 의한 심의는 필요에 따라 서면으로 할 수 있다.

제10조(포상통제) 포상의 남발을 방지하고 사후관리에 적정을 기하기 위하여 모든 포상은 경영지원부장의 통제를 받아서 행한다.

제11조(공적심사위원회 설치 등) ① 사장은 제2조의 규정에 따른 포상대상자를 심사·결정하기 위하여 안양도시공사 공적심사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치·운영한다.

② 위원회는 위원장을 포함한 5인 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 경영기획본부장으로 하고, 부위원장은 시설운영본부장으로 하며, 위원은 부장급 이상으로 한다. <개정 2023.06.05.>

- ④ 위원장은 위원회의 회의를 주재하고 위원회를 통할하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.
- ⑤ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 두며 간사는 경영지원부 과장급 이상으로 하고, 서기는 업무담당직원으로 한다. <개정 2023.06.05.>
- ⑥ 위원회는 위원 과반수의 출석으로 회의를 시작하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 회의 개최가 곤란하거나 처리가 시급한 경우에는 서면으로 심의·의결할 수 있다.

제12조(포상시기) 포상은 정기적으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 수시로 행할 수 있다.

제13조(이중포상의 금지) 같은 공적에 대하여 이중으로 포상할 수 없다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제4호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 내규 제76호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

안양도시공사 부서평가에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 5호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 56호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2022. 9. 30. 내규 제 68호

제1조(목적) 이 내규는 부서별 업무추진실적의 부서평가를 통하여 사업의 문제점 보완 및 개선방향을 도출하여 공사의 경영개선을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①부서평가에 관하여 상위규정에 별도 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 내규를 따른다.

②부서평가의 범위는 공사의 각부서로 정한다.

제3조(평가위원회) ①업무추진실적에 대한 부서평가를 위하여 7인 이상 10인 이내로 부서평가위원회를 둔다. <개정 2022.09.30.>

②부서평가위원회 위원장은 사장이 되고 부위원장은 경영기획본부장, 위원은 시설운영본부장, 개발사업본부장, 각 부서의 장 및 외부위원으로 구성하며, 외부위원은 1명 이상 포함하여야 한다. <개정 2021.02.23., 2022.09.30.>

제4조(평가방법) ①부서평가위원회는 각부서 업무추진실적을 정성지표와 정량지표로 구분하여 평가하며 배점은 90점을 적용한다.

②공사의 사장은 최종평가를 하며 배점은 10점을 적용한다.

제5조(평가계획) ①전략기획부에서는 부서평가 지침을 수립하여 각 부서에 시달하여야 한다.

② 제1항에 의하여 지침을 받은 각 부서에서는 부서평가 보고서를 작성하여 전략기획부로 제출하여야 한다.

제6조(평가시기) 부서평가는 연1회로 실시하는 것을 원칙으로 한다.

제7조(평가결과 활용) 전략기획부는 부서평가 결과를 사장에게 보고하고 우수사례를 도출하여 경영개선을 도모할 수 있도록 반영한다.

제8조(우수부서 및 우수직원 포상) 부서평가 결과 최종 점수가 고점인 우수부서를 선정하여 포상한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제5호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제56호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2022. 9. 30. 내규 제68호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

안양도시공사 시간선택제 일자리 운영내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 6호

일부개정 2021. 9. 30. 내규 제 64호

일부개정 2023. 6. 5. 내규 제 77호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사의 시간선택제 직원의 인사·복무·보수등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 내규에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “전일제”란 주당 40시간을 근무하는 형태를 말하며, “전일제 직원”이란 전일제로 근무하는 직원을 말한다.
2. “시간선택제”란 1일 3시간 이상, 주당 15시간 이상 35시간 이하 시간을 근무하는 형태를 말한다.
<개정 2021.09.30.>
3. “채용형 시간선택제 직원”은 최초 채용시 시간선택제 근무형태로 채용된 직원을 말한다.(이하 “채용형직원”이라 한다)
4. “전환형 시간선택제 직원”은 전일제로 채용된 직원으로서 시간선택제 근로형태로 전환한 직원을 말한다.(이하 “전환형 직원”이라 한다)

제3조(근무형태) ① 시간선택제 근무형태는 1일 최소 3시간 이상 근무하되, 주당 15시간~ 35시간 중 본인의 희망이나 부서 업무 특성을 고려하여 선택적으로 활용할 수 있다. <개정 2021.09.30.>

② 제1항에 따라 주당 15시간~ 주당 35시간을 근무하는 직원의 경우에는 요일별 근무시간을 달리 운영할 수 있으나 1일 최대 8시간을 초과하여 사용할 수 없으며 사업장 운영에 따라 변경할 수 있다.
<개정 2021.09.30.>

③ 특별한 사정이 없는 한 휴게시간은 12:00~13:00로 한다.

제4조(기본원칙) ① 시간선택제 직원의 인사·복무·보수 산정 시 기간산정은 특별히 정함이 없는 한 전일제 직원과의 근무시간 비례원칙에 의하여 산정한다.

② 산정 기간 내에 시간선택제 및 전일제 근무기간이 혼재되어 있을 경우 각각 산정하여 합산한다.

제2장 인사·복무

제5조(시간선택제 직원의 채용) ① 시간선택제 직원의 채용은 공개경쟁 시험 방법으로 진행하는 것을 원칙으로 한다.

② 제1항의 공개경쟁시험에 대한 사항은 인사규정과 인사규정시행내규에 의해서 진행한다.

제6조(시간선택제로의 전환) ① 계속 근로연수 6개월 이상의 전일제 직원 중 출산 및 육아, 가족 돌봄

등의 사유로 시간선택제 근무를 희망할 경우 최소 1개월 이상의 기간을 정하여 신청할 수 있으며 최대 허용기간에는 제한을 두지 않는다. <개정 2023.06.05.>

② 제1항에 따라 시간선택제 근무를 신청하고자 하는 직원은 근무희망일로부터 30일 전까지 별지 제1호 서식에 따라 사장(이하 “승인권자” 라고 한다)의 승인을 받아 인사담당부서에 신청하여야 한다. <개정 2023.06.05.>

③ 제2항에 따라 신청을 받은 인사담당부서는 특별한 사정이 없는 한 신청한대로 시간선택제 근무명령을 하여야 한다. 단 시간선택제 근무명령은 매월 1일자로 한다.

제7조(근무형태의 변경) ① 전환형 직원이 근무형태를 변경하고자 할 경우에는 변경 희망일로부터 30일 전까지 별지 제2호 서식의 변경신청서를 작성하여 승인권자의 승인을 받아 인사담당부서를 통해 근무형태를 변경할 수 있다. <개정 2023.06.05.>

② 승인권자는 제1항에 따른 근무형태의 변경이 인력운영상의 어려움을 초래한다고 판단할 경우 변경시간이나 기간 등을 조정할 수 있다.

제8조(전일제 근무로의 복귀) ① 시간선택제 직원은 기간이 만료된 날에 전일제 근무로 복귀하는 것으로 한다.

② 시간선택제 직원이 제1항에 따라 전일제근무로 복귀하고자 할 때에는 희망일로부터 30일 전까지 별지 제2호서식의 신청서를 작성하여, 승인권자의 승인을 받아 인사담당부서에 제출하여야 한다. <개정 2023.06.05.>

제9조(초과근로) 시간선택제 직원의 경우 시간선택제의 운영 목적과 취지를 고려하여 원칙적으로 초과근로를 할 수 없다. 다만, 업무 형편상 특별히 필요한 경우 직원의 동의하에 주당 12시간 범위 내에서 초과근무를 허용할 수 있다. 단 1주 40시간의 법정근로시간을 초과하지 않는 한 근로기준법 제56조에 따른 50% 가산임금을 지급하지 아니한다.

제10조(연차 유급휴가 등) ① 시간선택제 근무자의 연차휴가는 아래 산식에 따라 근무시간에 비례하여 부여하되 1시간 미만은 1시간으로 산정한다.

$$\text{전일제근무 직원의 연차휴가일수} \times \frac{\text{시간선택제근무 직원의 소정근로시간}}{\text{전일제근무 직원의 주당 소정근로시간}} \times 8\text{시간}$$

② 청원휴가 및 공가는 전일제 직원과 동일하게 부여한다.

제11조(휴일 및 휴가) 제10조에 따른 연차유급휴가를 제외하고 시간선택제 직원의 유급휴일, 휴가, 병가, 공가는 전일제 직원과 동일하게 부여한다.

제12조(당직 및 비상근무) 시간선택제 직원의 당직 및 비상근무는 근무시간과 담당업무 등을 고려하여 면제할 수 있다.

제13조(출장) 시간선택제 직원은 제3조에 따른 근무시간 내 출장을 원칙으로 한다. 단 교육훈련 등 숙박을 요하는 출장인 경우에는 1일 8시간 근무한 것으로 본다.

제14조(직원평가 및 승진) ① 시간선택제 근무자의 직원평가는 해당 직급별로 전일제 직원과 동일한 방식으로 평가한다. 단 채용형 직원에 대한 평정집단은 전일제 직원과 구분하여 진행한다.

② 해당 직급 결원범위 내에서 승진 임용할 수 있으며, 승진시 경력평정은 근무시간에 비례하여 산정

한다.

③ 제1항에 따른 직원평가의 방법, 시기, 절차 및 승진임용 절차 등 세부적인 사항은 안양도시공사 (이하 “공사”라 한다.) 인사규정 및 인사규정 시행내규를 준용한다.

제15조(승진소요최저연수의 산정) ① 전환형 직원의 승진임용에 필요한 승진소요최저연수는 해당 직급에서의 시간선택제 근무기간이 1년이하인 경우에는 해당기간을 100% 산입하되, 1년을 초과하는 기간에 대하여는 그 초과하는 근무기간에 대하여 아래 계산식을 활용하여 산정한다.

$$\text{승진소요 최저연수} = \text{시간선택제 근무기간} \times \frac{\text{시간선택제 직원의 주당 근무시간}}{\text{전일제 직원의 주당 근무시간}}$$

② 시간선택제 근무자로 신규채용된 직원의 승진소요최저연수는 근무시간에 비례하여 제1항의 계산식을 활용하여 산정한다.

제3장 보수

제16조(보수 등) ① 시간선택제 직원의 보수는 공사보수규정, 보수규정 시행내규, 연봉제 규정을 준용하되 근무시간에 비례하여 지급한다.

② 제1항에도 불구하고 가족수당, 자녀학비보조수당은 전일제 직원과 동일하게 지급한다. <개정 2021.09.30.>

제17조(성과급) ① 시간선택제 직원에게 지급하는 성과급은 근무시간에 비례하여 지급하되, 해당연도 중 전일제 근무기간과 시간선택제 근무기간이 같이 있는 경우 각각 일할 계산한다.

제18조(퇴직급여) ① 시간선택제 직원의 퇴직금은 근로자퇴직급여보장법을 준용한다.

② 사장은 시간선택제 직원에 대하여 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직급여로 지급한다.

③ 제2항에 따른 퇴직급여 산정 시 계속근로기간 중 전일제 근무기간과 시간선택제 근무기간이 같이 있는 경우 퇴직급여 산정시의 평균임금을 기준으로 전일제 근무기간에 대해서는 전일제 기준으로, 시간선택제 근무기간에 대해서는 시간선택제 기준으로 각각 산정하여 퇴직급여를 지급한다. 단, 전환형 직원 중 퇴직급여 산정시를 기준으로 시간선택제 총 근무기간이 1년 미만인 직원에 대하여는 그러하지 아니한다.

제4장 보칙

제19조(정·현원관리) 시간선택제 직원의 정·현원 관리는 1일8시간 기준으로 환산하여 관리할 수 있다.

제20조(겸직금지) 지방공기업법 제61조 및 공사 정관 제13조에 따라 겸직을 금지한다.

제21조(대체인력 활용) ① 이 시행내규에 따라 시간선택제로 전환한 직원 또는 신규채용직원의 근무시간을 합하여 주당 40시간을 초과하지 않는 범위 내에서 대체인력을 활용할 수 있다.

② 사업부서에서 제1항에 따라 대체인력을 활용하고자 하는 경우에는 1일8시간, 주당40시간을 기준으로 시간선택제 직원의 잔여 근무시간에 대해서만 운영이 가능하며 사장에게 사전승인을 받고 인사담당부서에 요청하여야 한다.

제22조(시간선택제 전환직원의 직권 복귀) 사장은 시간선택제 전환직원에 대하여 기관 운영상 인사발령이 필요한 경우, 신청사유와 달리 근무 시간외시간을 영리행위 등 목적에 맞지 않게 활용할 경우, 업무소홀로 다른 동료에게 부담을 주거나 업무능률을 저해시키는 행위를 하는 경우에는 잔여기간 및 복귀신청 여부에 관계없이 직권으로 전일제로 복귀시킬 수 있다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제6호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 9. 30. 내규 제64호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 내규 제77호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

시간선택제 근무 신청서

부 서 명			직 급	
성 명				
전환 방법	기 간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 (매월 1일 기준으로 작성)		
	주당 근무시간	15시간 ~ 35시간 범위 내에서 작성		
	요일별 근무시간	월요일	00시~00시	
		화요일	00시~00시	
		수요일	00시~00시	
		목요일	00시~00시	
		금요일	00시~00시	
업무내용 (사무분장사무)		구체적으로 작성		
신청사유		구체적으로 작성		
위와 같이 시간선택제 전환 근무를 신청합니다 년 월 일 신청인 : 직급 성명 (인) 또는 서명				
위 사실을 확인함 년 월 일 부서장 : 직책 성명 (인) 또는 서명				

전일제근무변경(복귀)신청서

부 서 명		직 급	
성 명			
전일제 근무 복귀일	20 년 월 일부터 ※ 매월 1일을 기준으로 작성		
업무내용 (사무분장사무)	구체적으로 작성		
복귀사유	구체적으로 작성		
위와 같이 전일제 근무 복귀를 신청합니다 년 월 일 신청인 : 직급 성명 (인) 또는 서명			

안양도시공사 노사협의회 운영내규

제정 2024. 12. 27. 내규 제 97호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 내규는 근로자와 사용자 쌍방이 이해와 협조를 통하여 노사공동의 이익을 증진함으로써 안양도시공사의 발전과 근로자 복지증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(명칭 및 소재) 안양도시공사 노사협의회(이하 “협의회”라 한다)는 공사내 설치한다.

제3조(신의성실의 의무) 근로자와 사용자는 상호신뢰를 바탕으로 성실하게 협의에 임하여야 한다.

제4조(노동조합과의 관계) 노동조합의 단체교섭 및 기타 모든 활동은 이 내규에 의하여 영향을 받지 않는다.

제5조(사용자의 의무)

1. 사용자는 근로자위원의 선출에 개입하거나 방해해서는 안된다.
2. 사용자는 근로자위원의 업무를 위하여 장소제공 등 기본적인 편의를 제공한다.

제2장 협의회의 구성

제6조(협의회의 구성)

1. 협의회는 근로자와 사용자를 대표하는 동수의 위원으로 구성하되 각 4인 이상으로 구성한다.
2. 근로자를 대표하는 위원 (이하 “근로자위원”이라 한다)은 근로자가 선출한다.
3. 사용자를 대표하는 위원 (이하 “사용자위원”이라 한다)은 사장과 사장이 위촉하는 자로 한다.

제7조(의장)

1. 협의회의 의장은 위원 중에서 호선한다. 이 경우 근로자위원과 사용자위원 중 각 1인을 공동의장으로 한다.
2. 의장은 협의회를 대표하며 회의업무를 총괄한다.
3. 의장의 임기는 3년으로 하며, 연임할 수 있다.

제8조(간사)

1. 노사 쌍방은 회의의 기록 등 사무를 담당하는 간사 1인을 각각 둔다.
2. 간사는 근로자위원 및 사용자위원 중에서 각각 호선하여 선출된 자로 한다.

제9조(위원의 임기)

1. 위원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.
2. 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.
3. 위원은 그 임기가 만료된 경우라도 그 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 담당한다.

제10조(위원의 신분)

1. 위원은 비상임·무보수로 한다.
2. 위원의 협의회 출석에 소요되는 시간에 대하여는 근로한 것으로 본다.

제11조(노사실무협의회)

1. 협의회는 상정된 안건의 사전심의를 위하여 노사실무협의회를 구성할 수 있다.
2. 노사실무협의회는 노사위원 각 2인 이상으로 구성한다.

제3장 근로자위원 선출

제12조(근로자위원 선출) 근로자를 대표하는 위원은 근로자가 선출하되 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합의 대표자와 그 노동조합이 위촉하는 자로 한다.

제4장 협의회의 운영

제13조(협의회 회의)

1. 협의회의 정기회의는 매 분기 1회 개최한다.
2. 협의회는 노사대표가 안건을 제기하는 경우 임시회의를 개최할 수 있다.
3. 협의회의 개최시 목적, 일시, 장소 등을 정하여 상호 통보하여야 한다.

제14조(회의소집)

1. 협의회의 회의는 의장이 소집한다.
2. 의장은 노사일방의 대표자가 회의의 목적 등을 문서로 명시하여 회의의 소집을 요구할 때에는 이에 응하여야 한다.
3. 의장은 회의 개최 7일 전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 사항이 있을 때에는 회의개최 전일까지 통보할 수 있다.

제15조(정족수) 회의는 근로자위원과 사용자위원의 각 과반수의 출석으로 개최하고, 의결이 필요한 안건이 있을 경우, 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

제16조(회의의 공개) 협의회 회의는 공개한다. 다만, 노사 양측 중 어느 한쪽이 요구하는 경우 비공개할 수 있다.

제17조(비밀유지) 협의회의 위원은 협의회에서 지득한 비밀을 누설하여서는 아니된다. 다만, 비밀의 범위는 매 회의에서 정한다.

제18조(회의록 비치)

1. 회의록은 노사일방의 간사 중 1인이 작성하여 각 1부씩 보관한다.
2. 협의회는 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록을 작성·비치한다.
 - 가. 개최일시 및 장소
 - 나. 출석위원
 - 다. 협의내용 및 의결사항
 - 라. 기타 토의사항

제5장 협의회의 임무

제19조(협의사항)

1. 협의회는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 협의한다.
 - 가. 노동쟁의 예방
 - 나. 근로자의 고충처리
 - 다. 안전·보건 기타 작업환경 개선과 근로자의 건강증진
 - 라. 경영상 또는 기술상의 사정으로 인한 고용조정의 일반원칙

- 마. 작업 및 휴게시간의 운용
- 바. 작업수칙의 제정 또는 개정
- 사. 근로자의 복지증진
- 아. 기타 노사협조에 관한 사항

2. 협의회는 제1항의 각호의 사항에 대하여 의결할 수 있다.

제20조(의결사항) 사용자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대해서는 협의회의 의결을 거쳐야 한다.

- 1. 복지시설의 설치와 관리
- 2. 사내근로복지기금의 설치
- 3. 고충처리위원회에서 의결되지 아니한 사항
- 4. 각종 노사공동위원회의 설치

제21조(보고사항)

- 1. 사용자는 정기회의에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 관하여 보고·설명할 수 있다.
 - 가. 경영계획 전반 및 실적에 관한 사항
 - 나. 분기별 경영실적에 관한 사항
 - 다. 인력계획에 관한 사항
 - 라. 공사의 경제적·재정적 현황
 - 마. 안전보건에 관한 사항
- 2. 근로자위원은 근로자의 요구사항을 보고·설명할 수 있다.

제22조(의결사항 등의 공지)

- 1. 의장은 협의회에서 의결된 사항을 신속히 공고하여야 한다.
- 2. 협의회는 협의회 운영에 관한 사항을 간행물, 내부게시판 등의 방법으로 안내하여야 한다.

제23조(의결사항의 이행) 근로자와 사용자는 협의회에서 의결된 사항을 성실하게 이행하고 그 결과를 상호 신속히 통보하여야 한다.

제24조(임의중재)

- 1. 협의회는 노사대표 각 2인으로 중재위원회를 구성할 수 있다.
- 2. 중재위원회는 다음 각호의 사항에 대하여 중재한다.
 - 가. 제27조에 명시된 사항에 관하여 협의회가 의결하지 못한 경우
 - 나. 협의회에서 의결된 사항의 해석 또는 이행방법 등에 관하여 의견이 불일치가 있는 경우
 - 다. 기타 중재가 필요한 경우
- 3. 제2항의 내용에도 중재가 성립하지 않을 경우에는 노동위원회에 중재신청을 할 수 있다.
- 4. 제2항 및 제3항의 내용에 의한 중재결정이 있는 때에는 협의회의 의결을 거친 것으로 보며 근로자와 사용자는 이에 따라야 한다.

제6장 고 충 처 리

제25조(고충처리위원회)

- 1. 근로자의 고충을 청취하고 이를 처리하기 위하여 고충처리위원회를 설치 운영한다.

제26조(고충처리위원회의 구성)

- 1. 고충처리위원은 노사를 대표하는 3인 이내의 위원으로 구성하되, 필요시 노사 양측에서 추천하는 자를 위촉할 수 있다.

2. 고충처리위원의 임기는 3년으로 한다.

제27조(고충의 처리)

1. 근로자는 고충처리위원에게 구두 또는 서면으로 상담을 신청한다.
2. 고충처리위원이 처리하기 곤란한 사항에 대해서는 협의회에 부의하여 협의 처리한다.

제28조(대장비치) 고충처리위원은 고충사항의 접수 및 그 처리에 관한 대장을 작성·비치해야 한다.

제7장 보 칙

제29조(대표위원의 권한위임) 노사 쌍방의 대표위원은 필요시 그 권한을 타위원에게 위임할 수 있다.

제30조(신고의무사항) 협의회와 관련하여 노동부에 신고하여야 할 제반사항은 사용자측에서 한다.

제31조(내규 외의 사항) 이 내규에 명시되지 않은 사항에 대해서는 법령 및 통상관례에 따른다.

부 칙 <2024. 12. 27. 내규 제97호>

제1조(시행일) 이 내규는 의결한 날부터 시행한다.

안양도시공사 임원 인사규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 3호
 일부개정 2020. 5. 28. 규정 제 37호
 일부개정 2021. 9. 30. 규정 제 70호
 일부개정 2023. 6. 5. 규정 제 87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사 임원의 인사에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 임원(비상임이사와 비상임감사는 제외한다. 이하 같다)에 대한 인사관리는 다른 법령과 정관 또는 공사의 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제2장 임면

제3조(임원의 임명) ① 사장은 임원추천위원회에서 추천된 사람 중에서 안양시장(이하 “시장”이라 한다)이 임명한다.

② 본부장은 임원추천위원회의 추천된 사람 중에서 사장이 임명한다.

제4조(임원의 결격사유) 「지방공기업법」의 임원 및 공사 정관 임직원의 결격사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 임원이 될 수 없다.

제5조(임기 및 직무) ① 임원의 임기는 3년으로 하며, 1년 단위로 연임할 수 있으며, 이 경우 임원의 임명권자는 경영성과계약 이행실적 또는 직무이행실적 평가결과, 경영평가결과 등을 고려하여 임원의 연임여부를 결정하고, 임원추천위원회의 심의를 거쳐야 한다.

② 사장은 공사를 대표하고 공사의 업무를 총괄하며 경영에 책임을 지며, 본부장은 사장을 보좌하고 직제규정으로 정하는 바에 따라 업무를 분장한다.

③ 사장이 특별한 사정이나 사고가 있을 시에는 직제규정이 정하는 순으로 그 직무를 대행한다.

④ 감사는 공사의 회계 및 업무를 감사한다.

⑤ 임원의 직무수행요건은 “별표 1”과 같다.

제6조(당연퇴직) 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 당연 퇴직한다.

1. 임기가 만료된 때
2. 제4조에 해당된 때
3. 사망한 때

제7조(의원면직) 임원이 사직하고자 하는 경우에는 사직원을 제출하여 임명권자의 승인을 받아야 한다. 다만 임명권자는 의원면직을 신청한 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
2. 이사회에 징계 의결 요구 중인 때
3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
4. 각급 행정기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 내사 중인 때

제8조(직위해제) ① 임명권자는 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 사람
 2. 파면·해임·강등·정직에 해당하는 징계의결이 요구되고 있는 사람
 3. 형사사건으로 기소된 사람(약식명령이 청구된 사람은 제외한다.)
 4. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자
- ② 직위해제를 받은 자는 직원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.
- ③ 제1항의 규정에 따라서 직위를 해제한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 직위를 부여하여야 한다.

제3장 복무

제9조(성실의 의무) 임원은 법령과 정관 및 공사의 규정을 준수하며, 성실히 그 직무를 수행하여야 한다.

제10조(청렴의 의무) ① 임원은 직무를 수행함에 있어 항상 청렴하여야 한다.

② 임원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접 어떠한 명목으로도 금품수수, 사례, 증여 또는 향응을 받아서는 아니 된다.

제11조(복종의 의무) 임원은 직무를 수행함에 있어 업무감독기관의 장의 직무상 명령에 복종하여야 한다. 다만, 직무상 명령에 대한 의견을 진술할 수 있다.

제12조(품위유지의 의무) 임원은 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제13조(비밀엄수의 의무) 임원은 공사의 기밀과 직무상 취득한 사실을 재직 중은 물론 퇴직 후라도 누설하거나 임의로 조화에 응답하여서는 아니 된다.

제14조(친절, 공정의 의무) 임원은 친절, 공정하고 신속하게 업무를 처리하여야 한다.

제15조(겸직금지) 임원은 직무의 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하여서는 아니 되며, 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 시장의 허가를 받아야 한다.

제16조(공사에 대한 책임) 임원이 법령 및 정관 또는 공사의 규정에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리한 경우에는 공사에 손해를 배상할 책임이 있다.

제17조(사무인계인수) ① 임원이 신분상 변동이 있을 때에는 지체 없이 사무인계인수서를 작성하여 후임자 또는 그 업무를 대리할 수 있는 사람과 사무를 인계인수하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 인계인수서에는 공사의 서류, 비품, 업무의 개요 등을 명확하게 적고 금전, 물품 등을 인계할 때에는 입회인이 입회하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 입회인은 경영기획본부장으로 하며, 경영기획본부장의 인계인수는 시설운영본부장으로 한다.

제4장 징계

제18조(임원의 징계) ① 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계할 수 있다.

1. 법령과 정관 또는 공사의 규정에 위반한 때
2. 직무상 의무에 위반하거나 직무를 게을리 한 때
- ② 임용권자는 공사의 임원이 금품 및 향응 수수(授受), 공금의 횡령(橫領)·유용(流用)을 이유로 징계를 하는 경우에는 해당 징계 외에 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배 이내의 징계 부가금을 부과할 수 있다.
- ③ 공사의 임원이 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용으로 다른 법률에 따라 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우에는(몰수나 추가징수를 당한 경우를 포함한다) 벌금, 변상금, 몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 제2항에 따른 금액의 합계액은 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배를 초과하여서는 아니 된다.
- ④ 시장은 제1항 또는 제2항에 따른 징계 또는 징계부가금의 부과 필요함에도 불구하고 공사에서 필요한 조치를 하지 아니하는 경우에는 사장에게 징계 또는 징계부가금의 부과를 요청할 수 있다. 다만, 사장에 관한 사항은 감사에게 요청할 수 있다.
- ⑤ 징계 및 징계부가금 부과는 그 사유가 발생한 날부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 채용비리의 경우에는 5년)이 지나면 하지 못한다.
- ⑥ 시장은 「지방공기업법」 제63조의7에 따른 비위행위자가 발생 시에는 관련 법령에 따라 조치하여야 한다. <신설 2020.05.28.>
- ⑦ 성폭력, 채용비위, 금품수수 등 비위행위로 해임된 임원의 경우 퇴직금의 2분의 1 범위 내에서 감액하여 지급한다. <신설 2023.06.05.>

제18조의2(채용 비위행위자 명단 공개) ① 공사 임원이 비위행위 중 채용비위와 관련하여 유죄판결이 확정된 경우로서 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제2조에 따라 가중처벌 되는 경우 이사회회의 심의·의결을 거쳐 그 인적사항 및 비위행위 사실 등을 공개할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 명단 공개의 구체적인 내용 및 절차 등은 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제29조의4에 따른다. [본조신설 2021.09.30.]

제19조(징계의 종류) 임원에 대한 징계는 해임, 감봉, 경고, 주의로 구분한다.

제20조(징계의 효력) ① 임기 중 2회 이상의 경고 이상의 징계를 받은 때에는 재계약을 제한한다.

- ② 감봉의 징계를 받은 경우에는 인사규정 제57조제2항제2호에 따른다
- ③ 주의를 3회 받은 때에는 경고 1회로 간주한다.
- ④ 징계는 해당 임기 만료로 효력을 상실한다.

제21조(징계의 절차) ① 임원에 대한 징계는 감사가 이사회 의 안건으로 회의에 부칠 수 있다.

② 이사회에서 심의할 경우에는 대상 임원이 이사회에 출석하여 진술할 수 있다. 그러나 표결권은 갖지 아니한다.

제22조(징계의 양정) 임원의 징계양정기준은 “별표 2” 와 같다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제3호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2020. 5. 28. 규정 제37호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 9. 30. 규정 제70호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 규정 제87호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

직 무 수 행 요 건

직위명 : 사장

1. 담당직무

가. 법령·정관상의 담당직무

- 사장은 공사를 대표하고 공사의 업무를 총괄
(「안양도시공사 설치 조례」 제8조 및 정관 제9조)

나. 대내·외적 관계 관련 직무

- 안양시 및 안양시의회 관련 업무
- 고객(민원인) 관련업무
- 시민단체, 언론기관 관련 업무
- 노사협의회 관련 업무

다. 기관의 사업 수행 관련 업무

- 외부환경 변화 분석 및 예측
- 중·장기적 경영전략 설정
- 연도별 사업(정책) 결정
- 사업추진실적 점검 및 독려
- 직위별 역할과 책임의 명확한 구분, 성과에 따른 보상 및 성과관리체계의 구축·운영
- 고객만족을 최고의 가치로 서비스 품질 향상
- 저비용 고효율의 경영효율성 추구

라. 변화와 혁신 관련 업무

- 신규사업 발굴 등 사업 다각화
- 통합정보시스템 구축
- 변화에 따른 갈등과 분쟁의 해결
- 변화와 혁신으로 경영성과 극대화

2. 직무수행요건

가. 조직내부관리 관련 업무

- 조직 역량 제고
- 인적자원개발 및 관리
- 직원의 복리후생
- 사건·사고의 예방, 사후관리

나. 수행 능력요건

- 주요능력

분 야 별	필요한 주요 능력	요구되는 능력 수준
조직경영 관 리	① 개혁성	크게 요구
	② 리더성	크게 요구
	③ 기업가적 능력	크게 요구
	④ 전문성	크게 요구
	⑤ 종합적 판단 및 정책결정 능력	크게 요구
	⑥ 비전 제시 능력	크게 요구
	⑦ 의사전달 및 협상능력	크게 요구
기본자질	⑧ 청렴도	크게 요구
	⑨ 도덕성	크게 요구
	⑩ 준법성	크게 요구

- 학력 및 전공분야 : 제한 없음
 - 시장경제원리를 이해할 수 있는 경제학·경영학·회계학·무역학 분야가 유리
- 경력
 - 기업경영 및 시설관리 분야에 대한 전문지식과 경험을 보유한 사람
 - 미래지향적 비전제시와 전략적 사고능력, 경영혁신으로 공사의 위상을 제고할 수 있는 사람
 - 기업경영과 조직관리에 대한 풍부한 경험 및 최고경영자로서의 자질을 가진 사람
- 자격증 : 해당사항 없음
- 그 밖의 능력 : 경영환경변화에 대한 종합적인 판단능력

직위명 : 본부장

1. 담당직무

가. 법령·정관상의 담당직무

- 사장을 보좌하고 직제규정이 정하는 바에 따라 업무를 분장
- 사장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 경우에는 직제규정으로 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

나. 대내·외적 관계 관련 직무

- 안양시 및 안양시의회 관련 업무
- 고객(민원인) 관련업무
- 시민단체, 언론기관 관련 업무
- 노사협의회 관련 업무

다. 기관의 사업 수행 관련 업무

- 외부환경 변화 분석 및 예측
- 중·장기적 경영전략 설정
- 연도별 사업(정책) 결정
- 사업추진실적 점검 및 독려
- 직위별 역할과 책임의 명확한 구분, 성과에 따른 보상 및 성과관리체계의 구축·운영
- 고객만족을 최고의 가치로 서비스 품질 향상
- 저비용 고효율의 경영효율성 추구

라. 변화와 혁신 관련 업무

- 신규사업 발굴 등 사업 다각화
- 통합정보시스템 구축
- 변화에 따른 갈등과 분쟁의 해결
- 변화와 혁신으로 경영성과 극대화

2. 직무수행요건

가. 조직내부관리 관련 업무

- 조직 역량 제고
- 인적자원개발 및 관리
- 직원의 복리후생
- 사건·사고의 예방, 사후관리

나. 수행 능력요건

- 주요능력

분 야 별	필요한 주요 능력	요구되는 능력 수준
조직경영 관 리	① 개혁성	크게 요구
	② 리더성	크게 요구
	③ 기업가적 능력	크게 요구
	④ 전문성	크게 요구
	⑤ 종합적 판단 및 정책결정 능력	크게 요구
	⑥ 비전 제시 능력	크게 요구
	⑦ 의사전달 및 협상능력	크게 요구
기본자질	⑧ 청렴도	크게 요구
	⑨ 도덕성	크게 요구
	⑩ 준법성	크게 요구

- 학력 및 전공분야 : 제한 없음
 - 시장경제원리를 이해할 수 있는 경제학·경영학·회계학·무역학 분야가 유리
- 경력
 - 기업경영 및 시설관리 분야에 대한 전문지식과 경험을 보유한 사람
 - 미래지향적 비전제시와 전략적 사고능력, 경영혁신으로 공사의 위상을 제고할 수 있는 사람
 - 기업경영과 조직관리에 대한 풍부한 경험 및 최고경영자로서의 자질을 가진 사람
- 자격증 : 해당사항 없음
- 그 밖의 능력 : 경영환경변화에 대한 종합적인 판단능력

[별표 2]

임원의 징계양정기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심하고 중과실이거나, 비위정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심하고 중과실이거나, 비위 정도가 약하고 중과실인 경우	비위 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반 가. 공금횡령 나. 공금유용, 업무상 배임 다. 직권남용으로 타인 권리침해 라. 직무태만 또는 회계질서 문란 마. 채용과 관련한 비위 바. 기 타	해임 해임 해임 해임 해임 해임	해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉	해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉	감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의
2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행으로 업무 추진에 중대한 차질을 준 경우 나. 기타	해임 해임	해임-감봉 해임-감봉	해임-감봉 해임-감봉	감봉-주의 감봉-주의
3. 직장 이탈 금지 위반 가. 집단행위를 위한 직장 이탈 나. 무단결근 다. 기 타	해임 해임 해임	해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉	해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉	감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의
4. 친절·공정의무 위반	해임	해임-정직	해임-감봉	감봉-주의
5. 비밀 엄수 의무 위반 가. 비밀의 누설·유출 나. 부정이용 및 무단유출개인정보 다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치 라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	해임 해임 해임 해임 해임 해임	해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉	해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉	감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의
6. 청렴의무 위반	별표 3 과 같음	별표 3 과 같음	별표 3 과 같음	별표 3 과 같음
7. 품위유지의 의무 위반 가. 성폭력(업무상 위력등에 의한 성폭력 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력) 나. 그 밖의 성폭력 다. 성희롱 라. 성매매 마. 음주운전 바. 기 타	해임 해임 해임 해임 별표 4 와 같음 해임	해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 별표 4 와 같음 해임-감봉	해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 해임-감봉 별표 4 와 같음 해임-감봉	감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의 감봉-주의 별표 4 와 같음 감봉-주의
8. 영리 업무 및 겸직 금지의무 위반	해임	해임-감봉	해임-감봉	감봉-주의
9. 정치운동 금지 위반	해임	해임-감봉	해임-감봉	감봉-주의
10. 집단행위 금지 위반	해임	해임-감봉	해임-감봉	감봉-주의

[별표 3]

청렴의무위반 징계양정기준

비위 유형	금 액		100만원 미만	100만원 이상
	수 수	행 위		
직무와 직접적인 관계 없이 금품 등을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	수 동		감봉 - 해임	해임
	능 동		감봉 - 해임	해임
직무와 직접 관련하여 금품 등을 수수하였으나, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수 동		감봉 - 해임	해임
	능 동		감봉 - 해임	해임
직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수 동		감봉 - 해임	해임
	능 동		감봉 - 해임	해임

[별표 4]

음주운전사건 처리기준

유 형 별		징계요구 (처리기준)	징계기준	비 고
최초 음주운전을 한 경우	혈중 알코올 농도가 0.1% 미만인 경우	경·중징계	감봉-해임	1. 음주운전이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 운전한 것을 말한다. 2. 음주운전으로 운전면허가 취소된 경우에는 음주측정 불응으로 운전면허가 취소된 경우를 포함한다.
	혈중 알코올 농도가 0.1% 이상인 경우 또는 음주측정 불응의 경우		해임	
음주운전으로 인적(경상해)·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우		경·중징계	감봉-해임	3. “중상해”란 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, 사지절단 등 신체 중요 부분의 상실·중대변형, 신체기능의 영구상실 등 완치 가능성이 희박한 불구·불치의 부상·질병 또는 이에 상응하는 부상·질병을 말한다. ※운전면허취소나 정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계처리기준을 적용한다. 4. 음주운전 횟수는 규정 개정 시행일 이후부터 적용 다만, 과거 음주운전 전력을 참작하여 징계 의결에 반영(무면허 또는 신분을 속인 경우에는 가중하여 징계)
2회 이상 음주운전을 한 경우		중징계	해임	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우			해임	
음주운전으로 사망사고를 일으킨 경우			해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			해임	
음주운전으로 중상해의 인적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우			해임	

안양도시공사 임원추천 위원회 운영규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 4호
 일부개정 2019. 12. 13. 규정 제 32호
 일부개정 2023. 6. 5. 규정 제 88호

제1조(목적) 이 규정은 「지방공기업법」 제58조 및 같은법 시행령 제56조의3에 따라 사장 및 이사의 후보를 추천하기 위한 안양도시공사 임원추천 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2019.12.13.>

제2조(적용범위) 임원추천 위원회(이하 “위원회”라 한다)의 구성과 운영에 관하여 법령이나 조례 또는 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정을 따른다.

제3조(위원회의 구성 및 운영) ① 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)는 임원 공개모집을 위한 인사절차에 소요되는 기간을 고려하여 계획(위원회 구성 및 운영, 공개모집 공고, 지원서 접수, 임원후보 추천대상자 결정 등)을 수립하고 공사이사회에 보고하여야 하며, 이사회는 수립된 계획에 따라 위원회를 구성, 운영하여야 한다. 다만 임원의 임기 만료가 예정되어 있는 경우에는 임기 만료의 2개월 전에 위원회를 구성하여야 하고, 예정되지 않은 결원이나 그 밖의 사유로 임원을 새로 선임할 필요가 있는 경우에는 지체없이 위원회를 구성하여야 하며, 임기 중 결원 발생 시에는 가능한 최단 시일 내에 공고하여야 한다. <개정 2019.12.13.>

② 위원회는 임원의 후보자 추천이 필요할 때마다 새로이 구성하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 임원의 결원이 동시에 발생하거나 최초결원 발생 예정일로부터 3개월 이내에 집중되는 경우에는 동일한 위원으로 위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

③ 위원회의 위원은 각 호의 사람으로 한다. 단, 위원회는 성별로 균형 있게 구성되도록 하여야 하고, 남성 또는 여성 위원의 비율이 위원 정수의 80%를 넘기지 않도록 노력하여야 한다.

1. 시장이 추천하는 사람: 2명

2. 시의회에서 추천하는 사람: 3명

3. 공사 이사회에서 추천하는 사람: 2명

④ 시 공무원인 당연직 이사는 제3항 제3호에 규정된 이사회의결에 참여할 수 없다.

⑤ 제2항의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 추천하여야 한다.

1. 경영전문가

2. 경제 관련 단체의 임원

3. 4급 이상 공무원 또는 「국가공무원법」 제2조의2에 따른 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원으로 퇴직한 사람 <개정 2023.06.05.>

4. 공인회계사

5. 공기업경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 사람

⑥ 임·직원(비상임이사를 제외한다) 및 시 소속 공무원(시의회 의원을 포함한다)은 위원회의 위원이 될 수 없다.

제4조(위원장) 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원회를 대표하고 회의를 주재한다.

제5조(위원회의 존속) 위원회는 추천된 사람이 임원에 임명될 때까지 존속한다.

제6조(임무) 위원회의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 위원회 및 규정에서 정한 심사기준에 따라 임원후보자 심사
2. 사장, 비상임이사, 감사 후보를 시장에게 추천(단, 감사가 당연직일 경우는 생략할 수 있음) <개정 2023.06.05.>
3. 본부장 후보를 사장에게 추천
4. 임원을 연임시키려는 경우에 심의(단, 비상임이사 및 비상임감사를 연임시키려는 경우는 생략할 수 있음)

제7조(회의) ① 위원회의 회의는 위원장이 소집한다.

- ② 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 위원장은 회의록을 작성·비치하여야 한다.

제8조(간사) ① 위원장의 명을 받아 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 둔다.

- ② 간사는 공사에서 임원인사 담당 부장이 된다.
- ③ 위원장의 명을 받아 위원회의 회의록 작성 및 관리, 위원회의 소집 및 심사결과 처리, 기타 위원회의 의사관리에 필요한 사항을 처리하여야 한다.

제9조(임원후보자의 모집) ① 임원후보의 공개모집은 안양시 및 공사의 인터넷 홈페이지, 지방공기업 경영정보공개 포털사이트, 1개 이상의 전국을 보급지역으로 하는 일간신문 또는 안양시의 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문 등에 임원의 모집공고를 하고, 모집기간은 15일 이상을 원칙으로 하되, 신속한 채용을 위하여 부득이한 경우에는 시장의 승인을 받아 모집기간을 단축할 수 있다. 이 경우 7일 이상 모집 및 공고하여야 하며, 공고내용은 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 임용예정직위 및 선발인원
 2. 응모자격
 3. 직무수행요건
 4. 임용계약 및 보수
 5. 지원서 접수
 6. 시험방법
 7. 합격자 결정 및 발표에 관한 사항
- ② 제1항에 따라 임원추천위원회는 최초 공개모집에서 응모자 수가 결원예정 인원의 2배수에 미달하거나, 위원회의 심사결과 적격자가 없는 경우, 임명권자가 임원후보의 재추천을 요구할 때에는 최초의 공개모집과 동일한 절차와 방법에 따라 재공고 하여야 한다.
- ③ 위원회는 불가피한 사유로 이미 공고한 내용을 변경하는 경우에는 시험기일 7일 전까지 변경공고를 하여야 한다.
- ④ 제2항과 같이 재공고를 실시하였음에도 불구하고, 응모자가 결원예정 직위수의 2배수에 미달하는

때에는 공개모집에 응모한 사람 중에서 심사점수 최고점자를 임원후보로 추천할 수 있다.

⑤ 위원회는 임원후보자의 모집·조사 등의 업무를 전문기관에 의뢰할 수 있다. 다만, 전문기관은 업무수행실적이 있는 법인이어야 한다.

⑥ 시장 또는 공사 사장은 우수전문가를 유치하기 위하여 필요한 경우 공개모집 시에 자체 추천위원회를 구성·운영하거나 채용전문기관, 대학, 관련단체 등에 의뢰하여 적격자를 추천받아 임원후보자로 응모하게 하는 등 적극적인 노력을 하여야 한다.

제10조(자격요건) 임원후보자는 전문가적 능력, 전략적 리더십, 문제해결 능력, 조직관리 능력, 의사소통 능력, 협상능력, 위기관리 능력 등 임원으로서 일반적인 기본역량을 보유한 자여야 한다. 다만, 필요한 경우 임원 직위별 특성에 따른 경력 및 구체적인 세부 자격요건은 위원회에서 결정할 수 있다.

제11조(직무수행요건) 임원인사규정 제5조제5항을 준용한다.

제12조(응시원서 접수방법 및 제출서류) ① 응시원서 접수는 인터넷을 통해 접수하되, 필요한 경우 방문접수, 팩스 또는 우편접수를 할 수 있다.

② 임원으로 응모할 사람은 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 지원서[별지 제3호 서식]
2. 직무수행계획서(기관운영방침 및 경영혁신계획 포함) 및 자기소개서
3. 이력서
4. 최종학력증명서, 경력증명서, 관련 자격증 사본
5. 그 밖에 위원회에서 적정한 심사를 위하여 필요하다고 요구하는 자료

제13조(심사기준) ① 위원회는 다음 각 호의 요건을 고려하여 공사가 정하는 후보자 심사기준에 따라 임원후보를 심사한다.

1. 공기업분야의 전문적인 지식과 경험
2. 대규모 조직의 경영경험 및 능력
3. 최고 경영자로서의 자질과 능력
4. 공공성과 기업성을 조화시켜 나갈 수 있는 능력
5. 교양, 인품 등 인성평가

② 제1항에 따라 심사항목별 세부심사기준은 “별표 1”과 같다.

제14조(심사절차 및 방법) ① 위원회는 서류심사 합격자를 대상으로 2차 면접심사를 실시한다. 다만 위원회가 면접을 실시하지 아니하기로 결정하는 경우에는 면접을 실시하지 아니할 수 있다.

② 최종 임원후보자는 면접심사결과(면접을 실시하지 아니한 경우에는 서류심사 결과에 따른다) 고득점자 순으로 결정하되, 최종 후보자 수는 위원회에서 정한다.

③ 서류 및 면접심사 시 응모자 1명에 대한 위원별 평가점수는 100점을 만점으로 하고, 위원별 최고점수 및 최저점수 각 1개를 제외한 점수를 산술평균한 점수로 결정한다. 이 경우 소수점은 둘째자리까지 표시하고 나머지는 절사하며, 동점자가 있을 경우에는 투표로서 순위를 결정한다.

④ 서류심사는 절대평가하고 면접심사는 응모자의 능력을 정확히 파악한 후 상대평가 한다.

⑤ 임원후보자 심사평가표는 [별지 제1호 서식] 및 [별지 제2호 서식]에 따른다.

제15조(채용과정공개) 임원 채용과정을 공개하여야 한다. 다만, 임원후보자의 비공개 요청이 있을 경우, 공개함으로써 개인의 신상이나 사생활을 침해할 우려가 있는 경우, 그 밖에 위원회가 공개하지 아니하기로 의결한 경우에는 공개하지 아니할 수 있다.

제16조(임원후보자의 추천) ① 임원후보자를 추천하고자 하는 때에는 특별한 사유가 없는 한 예정결원의 2배수 이상을 추천하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그 밖의 사유를 명시하여 2배수 미만으로 후보자를 선정, 추천할 수 있다.

② 위원회가 사장 및 비상임이사 후보추천대상자를 결정할 때에는 시장에게, 본부장 후보추천대상자를 결정할 때에는 사장에게 즉시 통보하여야 한다.

③ 임용권자는 임원후보자로 추천된 자가 「지방공기업법」 제60조에 따른 임원의 결격사유에 해당하거나 공사의 경영을 위하여 현저하게 부적당하다고 인정한 때에는 위원회에 임원후보자의 재추천을 요구할 수 있다. 이 경우, 위원회는 임원후보자를 재추천하여야 한다.

④ 후보자 추천시 후보자 추천서 [별지 제4호 서식] 및 선발경과 요약서 [별지 제5호 서식]을 작성하여 후보자가 제출한 서류와 함께 제출하여야 한다.

⑤ 임원추천위원회의 구성을 위한 이사회 심의의결에 참여한 임원은 해당 시기·해당 기관 임원직위의 공개모집에 응모할 수 없다. 이 경우 경영지원부장은 이사회 참여 대상자에게 임원의 공개모집 참여제한을 미리 안내하여야 한다.

제17조(임원의 임면) 임용권자는 추천위원회의 심의결과에 이의가 없는 경우 추천자 중에서 지체없이 임명하여야 한다.

제18조(사무협조) 위원회는 임원후보자를 선정하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 행정기관 또는 해당 공사 등에 대하여 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.

제19조(회의록의 공개) 추천위원회는 추천위원회 회의의 심의의결 내용 등이 기록된 회의록을 작성·보존하고 이를 공개하여야 한다. 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공개하지 아니할 수 있다.

제20조(비밀누설 금지) 위원은 임원후보자의 추천 업무처리 중 인지한 사실을 위원회의 존속기간 중은 물론 해체된 이후에도 누설하여서는 아니 된다. 이 경우 공사는 이를 담보하기 위하여 위원들로부터 보안각서를 받아야 한다.

제21조(위원의 제척, 기피, 회피) 위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나 사항에 해당하는 경우에는 심의, 의결과정에서 제척, 회피하여야 하고, 기피될 수 있으며, 위원장은 사전에 위원들에게 공지해야 한다. <개정 2023.06.05.>

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 자가 임원후보자인 경우
2. 임원 후보자의 친족관계에 있거나 있었던 경우
3. 그 밖에 이해당사자로서 공정을 기대하기 어려운 특별한 관계나 사정에 있는 경우

제22조(실비보상) 위원회의 회의에 참석하는 위원에게는 예산 범위 내에서 회의참석 수당, 심사수당 및 그 밖에 직무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제23조(기타) 이 규정에서 정한 사항 외에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결로 위원장이 따로 정한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제4호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019.12.13. 규정 제32호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 규정 제88호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

세부심사기준

구 분	세 부 기 준
공기업분야의 전문적인 지식과 경험	○ 지방공기업(공사)과 공공 시설물 관리에 대한 이해와 전문성 ○ 경력·학위 등 경영·경제에 관한 지식 ○ 선도적인 공기업 경영에 관한 신념과 비전
대규모 조직의 경영경험 및 능력	○ 대규모 공·사 조직을 성공적으로 경영한 경험 ○ 경영혁신을 주도할 수 있는 개혁 지향적인 의지 및 능력 ○ 공기업 경영전반에 대한 경영능력 및 경험
최고 경영자로서의 자질과 능력	○ 최고 경영자로서의 결단력, 리더십 및 위기관리 능력 ○ 친화력이 있고 주위의 존경과 신뢰를 받을 수 있는 자질 ○ 건전한 도덕성, 청렴성, 책임감 및 솔선수범하는 태도 ○ 정신적이고 육체적인 건강
공공성과 기업성을 조화시켜 나갈 수 있는 능력	○ 기업성과 공공성을 조화시켜 나갈 수 있는 경험과 자질 ○ 지역주민과 시의회, 행정기관 등과의 관계개선을 통하여 공기업으로서 투명한 경영을 실현할 수 있는 대외관계 능력
교양, 인품 등 인성평가	○ 최고 경영자로서의 교양 및 인품 등 인성

[별지 제1호 서식] <개정 2019.12.13.>

서류 심사 평가표

후보자명 :

평가요소	배점	평 가 점 수				
		A	B	C	D	E
		20점	18점	16점	14점	12점
공기업분야의 전문적인 지식과 경험	20점					
대규모 조직의 경영경험 및 능력	20점					
최고 경영자로서의 자질과 능력	20점					
공공성과 기업성을 조화시켜 나갈 수 있는 소양	20점					
교양 및 인품 등 인성평가	20점					
합 계	100점	○○점				

※ 평가점수의 해당 등급란에 √표시하고, 합계란에 점수합계 기재

년 월 일

심사위원 : ○ ○ ○(인)

[별지 제2호 서식] <개정 2019.12.13.>

면접 심사 평가표

후보자명 :

구분	평가항목	평가점수					점수 (/만점)
		A	B	C	D	E	
전문성 (20)	1. 관련분야에 대한 전문지식과 경험	5	4	3	2	1	/20
	2. 수익창출과 효율성 위주의 기업 경영마인드	5	4	3	2	1	
	3. 현안과제 정확한 진단과 정책대안 제시 능력	5	4	3	2	1	
	4. 환경변화에측통한 정책목표와 전략 구상능력	5	4	3	2	1	
리더십 (20)	1. 장기 발전을 위한 비전제시 및 추진력	5	4	3	2	1	/20
	2. 술선수범하는 실행력 및 리더로서의 통솔력	5	4	3	2	1	
	3. 다양한 이해관계자 설득, 조정하는 협상능력	5	4	3	2	1	
	4. 조직구성원의 잠재력 극대화 및 활용능력	5	4	3	2	1	
경영혁신 (20)	1. 개혁지향의 합리적 논리와 지속적 추진 의지	5	4	3	2	1	/20
	2. 조직 문화혁신 전략수립 및 추진능력	5	4	3	2	1	
	3. 관련 법령, 제도 개선 추진 능력	5	4	3	2	1	
	4. 조직의 사업과 경영의 근본적인 변화 능력	5	4	3	2	1	
노사 및 직원 친화력 (20)	1. 조직구성원의 동기부여와 역량극대화 능력	5	4	3	2	1	/20
	2. 변화에 따른 갈등과 분쟁의 해결 능력	5	4	3	2	1	
	3. 직원의 안전과 회사의 위기관리능력	5	4	3	2	1	
	4. 직원의 복리후생 개선의지와 추진능력	5	4	3	2	1	
윤리관 (10)	1. 공익을 우선하는 사업의 인식	5	4	3	2	1	/10
	2. 최고경영자로서의 책임감과 청렴한 품성	5	4	3	2	1	
건강 (10)	1. 공직자로서의 자질 준수하고 술선하는 능력	5	4	3	2	1	/10
	2. 대인관계, 자기관리에서 성심껏 임하는 자세	5	4	3	2	1	
합 계							/100

위와 같이 심사합니다.

년 월 일
 심사위원 : ○ ○ ○(서명)

[별지 제3호 서식]

지 원 서												
공모 직위명												
사진부착 (3.5cm x 4.5cm) 최근 6개월 이내		인 적 사 항	성 명	[한글] [한자] [영문]								
			주 민 번 호	-								
			주 소									
			전 화	[주택] () - [직장] () -	휴대폰		E-mail	l				
학 력 사 항	기 간		학 교 명		전 공		소재지		평점/만점	학 위		
	년 월 ~ 년 월		고등학교									
	년 월 ~ 년 월		대학교						/			
	년 월 ~ 년 월		대학원		(세부전공:)				/			
	년 월 ~ 년 월		대학원		(세부전공:)				/			
	최종학위 논문 주제											
병역 사항	병 역		필 , 병역특례, 면제 (면제시 사유 :)									
	군 별			계 급		복무기간	년 월 일 ~ 년 월 일 (년 개월)					
자격 및 면허	종 류		취득년월일		어 학	외국어명		점수		검정기관		
경력 사항	근 무 처		근무 부서		직 위		담당 업무		근무기간		퇴사사유	
									~			
									~			
									~			
									~			
									~			
									~			

(뒷면)

□ 관련분야 논문발표 등 업적 (중요도 순 작성)

구 분	제 목	계재년월	계재기관
논 문			
기 타			

※ 주요업적을 기술하되, 공간이 부족할 경우 해당 양식을 확장하여 기술(이하 동일)

② 연구 및 과제수행 주요업적 (중요도 순 작성)

과제명	주요내용	연구기간	과제수행 당시 소속기관	역할 (연구책임자 또는 연구원)

□연구기술, 포상실적 등 기타 업적

--

□관련분야 특허·사업화 성공 등 국가발전 기여 업적

□국제화 활동 사항 (국제적인 공동과제 관리, 국제 전문위원회 참여 등)

위와 같이 지원서를 제출하였으며 일체 허위 기재 사실이 없음을 확인합니다.

20 년 월 일

지 원 자 : (서명)

[별지 제4호 서식]

임원 후보자 추천서

안양도시공사 임원추천위원회 위원 일동은 지방공기업법 제58조의 규정에 의거 아래와 같이 () 직위 후보자를 추천하기로 의결함

* 작성은 성명 가나다순

(별첨 1 : 추천 후보자 인적사항, 별첨 2 : 세부 추천사유)

년 월 일

안양도시공사 임원추천위원회 위원장 (서 명)

위 원 (서 명)

위 원 (서 명)

위 원 (서 명)

위 원 (서 명)

위 원 (서 명)

위 원 (서 명)

[별지 제5호 서식]

임원후보자 선발경과 요약서 서식

1. 선발개요

가. 직위(성명 :)의 임기만료(20 . .)에 따른 후임자 선발

나. 선발방법

- 근거 : 임원추천위원회 운영에 관한 규정에 따른 임원추천위원회 의결
- 방법 : 공개모집, 추천방식, 공개모집 · 추천방식 병행중 택일
- 공개모집 등의 세부내용

구분	기 간	인 원	접수기간	비고
1차 공개모집		공개모집 ○명 추천방식 ○명		추천방식 병행
2차 공개모집				

다. 임원추천위원회 개최 : 20 . . () : , 임원회의실

- 응모자 명중 명을 임원 후보자로 추천

2. 모집개요

가. 1차 공고

- 신문(20 . .)
- 행정안전부/지방자치단체/기타 인터넷 등(20 . . ~ . .),
해당 지방공사 · 공단 홈페이지(20 . . ~ . .)
- 각종 유관기관, 단체 등 공문발송 (필요시)
- ※ 접수기간 : 20 . . 부터 20 . . 까지(일간)

나. 2차 공고 (필요시)

- 신문(20 . .)
- 행정안전부/지방자치단체/기타 인터넷 등(20 . . ~ . .),
해당 지방공사 · 공단 홈페이지(20 . . ~ . .)
- ※ 접수기간 : 20 . . 부터 20 . . 까지(일간)

3. 응시자 현황 : 명

응시번호	성 명 (생년월일)	학 력	주요경력	비 고
				공개모집
				추천

* 학력은 고등학교, 대학교 및 최종학력과 졸업년도를 기재

* 주요경력란은 가능한 자세히 작성하되, 경력별로 재직기간(부터 ~ 까지) 기재

4. 임원추천위원회 구성 현황(총 명)

유 형	성 명 (성별)	소속 및 직위	주 요 경 력	비 고
자치단체장 추천				
”				
지방의회 추천				
”				
”				
이사회 추천				
”				

[별지 제6호 서식]

임원추천후보자 인적사항

성 명	출 생 (생년월일)	학 력	주 요 경 력

- * 출생지는 광역자치단체 단위로 기재(예 : 서울, 부산, 경기)
- * 생년월일은 ‘○○.○○.○○’ 예 :55. 5.25)로 기재
- * 성별은 성명 밑에 (男 또는 女)로 표기
- * 주요경력은 최근경력 순으로 4~5개 정도를 기재

[별지 제7호 서식]

임원 세부 추천사유

성 명	현 직	추 천 사 유

안양도시공사 이사회 운영규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 5호
일부개정 2023. 6. 5. 규정 제 89호

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구성) 안양도시공사 이사회(이하 “이사회”라 한다)는 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)과 안양도시공사 본부장(이하 “본부장”이라 한다)을 포함한 이사로 구성하고 이사회 의장(이하 “의장”이라 한다) 및 부의장은 당연직을 제외한 비상임이사 중에서 호선하며, 그 임기는 1년으로 한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제3조(회의소집) ① 이사회는 의장이 필요하다고 인정하거나 이사 3인의 요청이 있을 때에 의장이 소집하며, 이사회의 의장은 당연직 비상임이사를 제외한 비상임이사 중에서 선임하되 전체 이사회 의결을 통해 선임한다.

② 이사회를 소집할 때에는 회의개최 1주일 전에 회의의 목적, 개최일시 및 장소를 정하여 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 재적이사 3분의 1이상의 동의가 있을 때에는 회의개최 전일까지 통지할 수 있다.

제4조(의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 공사의 사업계획 및 기본방침에 관한 사항
2. 예산 및 결산에 관한 사항
3. 정관 변경에 관한 사항
4. 조직, 기구 및 정원에 관한 사항
5. 규정의 제정 또는 개폐에 관한 사항
6. 주주총회의 소집과 이에 제출한 의안
7. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리
8. 증자, 감자에 관한 사항
9. 사채의 발행·상환에 관한 사항
10. 자금의 장·단기 차입과 그 상환에 관한 사항
11. 중요 재산의 취득, 처분과 기채 및 임대차에 관한 사항
12. 중요한 대행사업의 위수탁에 관한 사항
13. 자산 재평가액의 확정
14. 그 밖에 공사운영에 필요하다고 사장이 인정하는 사항

② 공사의 임직원은 자기 또는 자기친족과 이해관계가 있는 의안을 심의하기 위한 이사회에는 참여할 수 없다.

제5조(의결방법) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개최하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

1. 공사의 사업계획 및 기본방침 결정에 관한 사항
2. 예산과 결산의 승인
3. 정관변경
4. 조직·기구 및 정원에 관한 사항

② 제1항에 따른 의결에 있어 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다.

제6조(재심요청) 사장은 이사회 의결사항 중 집행 상 중대한 문제점이 있다고 판단되는 사안에 대해서는 시행을 보류하고 1회에 한하여 의결한 날로부터 1주일 이내에 이사회에 재심을 요청할 수 있다.

제7조(직원등의 출석) 이사회가 필요에 따라 직원 등을 출석케하여 보고 또는 의견을 진술하게 할 수 있다.

제8조(권한의 위임) 이사회가 특히 필요하다고 인정한 때에는 제4조의 규정에 의한 권한의 일부를 사장에게 위임할 수 있다.

제9조(부의절차) ① 이사회에 부의할 사항은 소관부서에서 입안하여 관계부서와 협의를 거친 후 사장의 결재를 받아 [별지 제1호 서식]에 의한 문서를 회의 개최 1주일 전까지 경영지원부장에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항은 회의 개최 전일까지 제출할 수 있다.

② 경영지원부장은 의안의 접수순위에 따라 [별지 제2호 서식]인 이사회 의사 관리대장에 등록하고 회의차수는 연도별로, 의안번호는 의결안건과 보고안건을 구분하여 접수순위에 따라 부여하고, 그 의안은 특별한 사유가 없는 한 회의 개최 3일전까지 이사회 구성원에게 [별지 제3호 서식]에 의한 이사회 소집통지서와 함께 배부하여야 한다.

제10조(의안설명) 부의사항에 대한 의안설명은 당해 의안의 소관부서의 장이 설명함을 원칙으로 한다.

제11조(의사록 작성) 의사록은 [별지 제4호 서식]에 의거 의장과 출석한 이사전원이 기명날인한다.

제12조(의결사항 통보) 이사회 의결사항은 간사가 1주일 이내에 제안부서 및 그 밖에 관계부서에 [별지 제5호 서식]에 의거 서면으로 통보하여야 한다.

제13조(의사록등의 보존) 이사회 의사록[별지 제7호 서식], 서면결의서[별지 제6호 서식] 및 부의안은 경영지원부에서 영구보존한다.

제14조(이사회 사무관리) ① 이사회 사무를 처리하기 위하여 간사를 두되, 간사는 경영지원부장이 된다.

② 간사는 다음 각 호의 사무를 처리한다.

1. 이사회 소집 및 의결사항 통보에 관한 사항
2. 이사회 의사록 작성 및 관리
3. 기타 이사회 의사관리에 필요한 사항

제15조(실비변상) ① 이사회 참석 이사는 예산의 범위에서 지방공기업 예산편성기준에 따라 수당을 지급할 수 있다.

② 이사회 의결 또는 위원장의 명에 따라 공무원이 아닌 위원이 출장한 때에는 예산의 범위 안에

서 4급 지방공무원에 상당하는 일비 및 여비를 지급할 수 있다.

③ 당연직 비상임이사를 제외한 비상임이사에게는 제1항에서 정한 회의 참석 수당 이외에 업무수행에 필요한 실비 및 수당 등 일체의 경비를 포함한 직무활동수당을 매월 300,000원 범위에서 지급할 수 있다. <신설 2023.06.05.>

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제5호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 규정 제89호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

부 의 안

년 월 일		의안번호 제 호	
의 제			
구 분	의 결 사 항	보 고 사 항	

제 안 자
주 문
제안사유
의결사유
의결사항
참고사항

1. 제안근거
2. 예산조치
3. 함 의
4. 절 차
5. 기 타

[별지 제2호 서식]

이 사회의 사관리대장

회의차수	일 자	의안번호	건 명	제안부서	의결(보고)내용

[별지 제3호 서식]

이 사 회 소 집 통 지 서

수 신 :

년도 제 회 이사회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.

1. 이사회 일시 : 년 월 일 시 분
2. 이사회 장소 :
3. 부 의 안 건 : 별 첨

 년 월 일

안 양 도 시 공 사 사 장 (인)

[별지 제4호 서식]

년 월 일 제 회 이사회 상정안건

☐ 안건심의

☐ 보고사항

[별지 제5호 서식]

년 월 일 제 회
이 사 회 의 사 록

☐ 안건심의

안 양 도 시 공 사

[별지 제6호 서식]

년 월 일 제 회 이사회 일시 · 출석 · 심의안건

○ 일 시 : 년 월 일(요일)
 자: 시 분
 지: 시 분

○ 장 소 :

○ 총 이 사 수 : 인

○ 감 사 : 인

○ 출석이사수 : 인

○ 감 사 : 인

○ 의 장 : 인

의장이 년도 제 회 이사회 개최선언에 의거 사장(관계직원)의 제안설명으로 심의하여 아래(별첨)와 같이 토의 및 의결하고 산회한다.

년 월 일

안 양 도 시 공 사

[별지 제7호 서식]

의안번호		제안부서	
건 명 : 의결내용 :			
의안번호		제안부서	
건 명 : 의결내용 :			
의안번호		제안부서	
건 명 : 의결내용 :			

[별지 제8호 서식]

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용

[별지 제9호 서식]

년 월 일 제 호 이사회 이사감사 서명록

년 월 일

안양도시공사

위 심의·토의내용을 명확하게 하기 위하여 이사, 감사 서명 날인함.

직 위	성 명	서 명 날 인

[별지 제10호 서식]

이 사 회 심 의 결 과 통 보 서

수 신 :

참 조 :

제 회 이사회(20 . .)에 부의한 안건에 대하여
이사회
심의결과를 다음과 같이 통보합니다.

- 다 음 -

의안번호		제안부서	
건명			
의결내용 :			

20 년 월 일

안 양 도 시 공 사 사 장 (인)

[별지 제11호 서식]

제 회 이사회 서면결의서

제 목 :

표제의 별첨사항을 이사회에 부함이 없이 서면으로 동의를 얻어
집행코자 하니 찬성여부를 아래에 기명날인 바랍니다.

20 년 월 일

안양도시공사 의 장 (인)

직 위	성 명
의 장	
이 사	
이 사	
이 사	
이 사	
이 사	
감 사	

안양도시공사 기간제 및 단시간근로자 인사규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 6호
 일부개정 2020. 5. 28. 규정 제 38호
 일부개정 2021. 5. 18. 규정 제 66호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 9. 30. 규정 제 69호
 일부개정 2022. 10. 27. 규정 제 82호
 일부개정 2024. 12. 27. 규정 제110호

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사의 기간제 및 단시간근로자의 채용, 임용 및 보수 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 모든 사업장에 근무하는 기간제근로자 및 단시간근로자(이하 “기간제근로자”라 한다)에 대하여는 근로기준법 그 밖의 법령 및 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “전문직 근로자”란 일정기간 전문지식과 기술이 요구되거나, 사업의 기간이 정해져 있고, 일반직 직원에 해당하는 책임과 직위를 부여할 수 있는 근로자를 말하며, “가” 급부터 “마” 급까지로 구분한다.
2. “단시간 근로자”란 “기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제2조제2호에 따른 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자를 말한다.
3. “초단시간 근로자”란 “단시간 근로자 중 4주 동안(4주 미만으로 근로하는 경우에는 그 기간)을 평균하여 1주 동안의 소정근로 시간이 15시간 미만 또는 월 소정근로시간이 60시간 미만인 근로자를 말한다.
4. “채용”이라 함은 공사 등의 예산으로 보수를 받는 조건으로 근로계약을 체결하는 행위를 말한다.
5. “채용권자”라 함은 근로자의 채용·전보 등 인사에 관하여 권한을 가지는 공사의 사장(이하 “사장”이라 한다)을 말한다.
6. “인사부서”라 함은 기간제근로자를 채용하는 부서를 말한다.
7. “사용부서”라 함은 기간제근로자의 업무와 복무를 지휘·감독하는 공사 각 부서를 말한다.
8. “임금”이라 함은 기간제근로자가 고용계약에 따라 근로를 제공하고, 그 대가로 받는 보수를 말한다.

제4조(채용) ① 기간제근로자는 공개 채용함을 원칙으로 한다. <개정 2020.05.28.>

1. 채용하고자 하는 직종에 상응하는 자격증 또는 경력소지자
2. 긴급충원이 불가피한 경우
3. 직무의 특수성으로 인하여 공개채용에 의한 채용이 곤란한 경우
4. 법령에 의하여 채용할 의무가 있는 자

5. 공개채용의 지원자가 미달될 때

② 제1항에 따른 공개채용은 서류전형과 면접으로 한다. <개정 2020.05.28.>

③ 기간제 및 단시간 근로자를 채용하는 경우 채용 전 해당부서는 비정규직 채용사전심사를 통해 예산, 인원, 채용사유, 적정성 등을 심사하여야 한다. <신설 2024.12.27.>

제5조(면접위원) 기간제근로자의 공개채용 시 면접위원은 2명 이상으로 하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임명 또는 위촉할 수 있다. <개정 2020.05.28.>

1. 해당 직무분야에 관한 학식 또는 능력을 가진 자 <신설 2020.05.28.>
2. 시험출제에 관하여 전문적인 학식 또는 능력을 가진 자 <신설 2020.05.28.>
3. 임용예정 직무에 관한 실무에 능통한 자 <신설 2020.05.28.>

제6조(자격기준) ① 전문직 근로자는 별표 1의 고용자격기준에 따라 정한다. <개정 2020.05.28.>

② <삭제 2020.05.28.>

제7조(채용의 자격제한) 기간제근로자 채용의 자격제한은 안양도시공사 인사규정 제23조를 따른다. 다만, 전문직근로자는 별표 1 고용자격기준에 해당하는 자여야 한다.

제8조(채용구비서류) 기간제근로자로 신규채용이 되고자 하는 사람은 다음 각 호의 서류를 구비하여야 한다. 다만, 계속하여 고용되는 경우에는 구비서류의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.

1. 기본증명서(상세) 1통 <개정 2020.05.28.>
2. 주민등록등본 1통
3. 채용신체검사서 1통
4. 그 밖에 필요하다고 인정되는 서류

제9조(채용연령 제한) 기간제근로자의 채용제한 연령은 65세로 한다. 다만, 다른 법령에 따라 채용할 의무가 있는 사람은 채용 연령을 초과할 수 있다. <개정 2022.10.27.>

1. <개정 2021.05.18.> <삭제 2022.10.27.>
2. <개정 2021.05.18.> <삭제 2022.10.27.>

② <삭제 2022.10.27.>

1. <삭제 2022.10.27.>
2. <삭제 2020.05.28.>

제10조(근로계약) 기간제근로자를 채용하고자 할 때에는 근로조건 등을 명시하여 [별지 제1호 서식]의 근로계약서를 작성한다. 다만 직종별로 근로조건에 대하여는 필요한 경우 변경할 수 있다.

제11조(기간제근로자 사용) ① 기간제근로자는 기간제 및 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조에 따라 사용한다. 다만, 전문직근로자는 그 기간을 연장하여 이용할 수 있다.

② 기간제근로자를 사용하고자 할 경우에는 [별지 제2호 서식](기간제 및 단시간근로자 사용신청서)를 인사부서에 제출하여야 한다.

③ 기간제근로자 중 연중 9개월이상 계속되는 업무로서 향후 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 업무에 종사하고 있는 근로자는 정규직 전환합과, 전환 이후 해당 업무에 결원이 발생하는 경우에는 정규

직으로 채용하는 것을 원칙으로 한다. 다만 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조 및 같은법 시행령 제3조에 해당하는 자는 제외할 수 있다.

제12조(임금) ① 기간제근로자의 임금 및 지급일은 직종별로 매년 적정수준을 책정하여 근로계약에 따라서 지급한다.

② 전문직의 봉급액은 별표 2의 기준에 따라서 공사 보수규정 또는 연봉제 규정을 준용하여 공사 사장이 결정한다. 다만 근무실적평가결과 근무실적이 불량한 경우에는 봉급액을 동결·삭감할 수 있다.

제13조(수당 등) 연장근로수당, 휴일근무수당, 야간근로수당, 연차수당 등의 수당은 근로기준법에서 정한 바에 따라 지급한다.

제14조(휴일) 다음 각 호에 해당하는 날은 휴일로 하고 이를 유급으로 한다.

1. 주휴일: 일요일(토요일은 무급휴일)
2. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 및 대체공휴일 <개정 2020.05.28.>
3. 근로자의 날

제15조(연차휴가) 연차휴가에 대하여는 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.

제16조(특별유급휴가) ① 근로기준법상의 휴가 이외에 다음의 유급휴가를 줄 수 있다.

1. 공가
 2. 병가
 3. 경조사 휴가
- ② 병가의 경우에는 공상에 한하여 유급으로 하고 그 밖에 사유는 무급으로 하며 60일 범위 내에서 허가한다. <개정 2022.10.27.>
- ③ 휴가를 받고자하는 직원은 소속부서장의 승인을 받아 휴가원을 제출하여야 한다.

제17조(공가) 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해기간 중 공가를 받을 수 있다.

1. 법률에 따라서 투표에 참가할 때
2. 병역에 관련한 소집, 검사 등이 있을 때
3. 공무로 국가기관에 소환된 때
4. 천재지변 등 재해로 인하여 출근이 불가능할 때

제18조(경조사 휴가) 기간제근로자의 경조사 휴가는 공사 취업규정 제37조를 준용한다.

제19조(포상) 업무개선 등을 통해 공사발전에 기여하고 업무를 성실히 수행하여 모범이 되는 기간제근로자에 대하여 포상할 수 있다.

제20조(계약해지) 기간제 근로자는 다음 각 호에 해당할 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 계약해지할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 명령을 위반하거나 지시에 따르지 아니하는 경우
2. 직무상 의무를 위반하거나 직무를 태만히 하였을 경우
3. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 초래한 경우
4. 직무의 태만으로 사고발생의 원인을 조성하였을 경우

5. 직무상 비밀을 누설하거나 공사의 명예를 손상하였을 경우
6. 정당한 사유 없이 3일 이상 무단결근하였을 경우
7. 직무수행에 필요한 자격 또는 면허가 정지, 취소되었을 경우
8. 신체 또는 정신상의 장애로 근무를 계속할 수 없는 경우 <개정 2021.09.30.>
9. 계약기간 종료 시 재계약하지 않을 경우
10. 인력의 감축 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 감원되었을 때
11. 형사사건으로 금고 이상의 형이 확정된 때
12. 공금의 횡령·유용 또는 향응을 받거나 배임한 때(금액의 제한은 없음)
13. 협박 또는 폭행으로 상사 또는 동료의 업무집행을 방해한 때
14. 그 밖에 더 이상 계약기간 유지가 어려운 경우

제21조(징계) 기간제근로자의 징계는 인사규정을 준용한다.

제22조(준용규정) 이 규정에서 정한 사항 이외에는 관련 법률 및 공사규정을 준용한다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제6호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부칙 <2020. 5. 28. 규정 제38호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 5. 18. 규정 제66호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 9. 30. 규정 제69호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2022. 10. 27. 규정 제82호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2024. 12. 27. 규정 제110호>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2020.05.28.>

전문직 고용 자격기준

구분	자격기준
가 급	1. 채용예정 직무분야와 관련된 박사학위를 취득한 자 2. 채용예정 직무분야와 관련된 석사학위를 취득한 후 3년 이상 당해분야의 경력이 있는 자 3. 채용예정 직무분야와 관련된 학사학위를 취득한 후 5년 이상 당해분야의 경력이 있는 자 4. 국가기술자격법에 의한 해당부문의 기술사자격을 취득한 자 5. 공인회계사 자격을 취득한 자 6. 국가기술자격법에 의한 해당부문의 기사 1급자격을 취득한 후 5년 이상 당해 분야의 경력이 있는 자 7. <삭제 2020.05.28>
나 급	1. 채용예정 직무분야와 관련된 석사학위를 취득한 후 2년 이상 당해분야의 경력이 있는 자 2. 채용예정 직무분야와 관련된 학사학위를 취득한 후 3년 이상 당해분야의 경력이 있는 자 3. 국가기술자격법에 의한 해당부문의 기사 1급 자격을 취득한 후 3년 이상 당해 분야의 경력이 있는 자 4. 세무사 또는 공인노무사·법무사자격을 취득한 자 5. <삭제 2020.05.28>
다 급	1. 채용예정 직무분야와 관련된 석사학위를 취득한 후 1년이상 당해분야의 경력이 있는 자 2. 채용예정 직무분야와 관련된 학사학위를 취득한 후 2년이상 당해분야의 경력이 있는 자 3. 국가기술자격법에 의해 해당부문의 기사1급 자격을 취득한 자 4. 국가기술자격법에 의한 해당부문의 기사2급 자격을 취득한 후 5년 이상 당해 분야의 경력이 있는 자 5. <삭제 2020.05.28>
라 급	1. 채용예정 직무분야와 관련된 학사학위를 취득한 자 2. 국가기술자격법에 의한 해당부문의 기사2급 자격을 취득한 자 3. <삭제 2020.05.28>
마 급	1. 채용예정 직무분야와 관련된 석사학위를 취득한 자 2. 국가기술자격법에 의한 해당부문의 기사2급 자격을 취득한 자

※비고 <삭제 2020.05.28.>

[별표 2]

전문직 직급 별 보수기준

구분	가급	나급	다급	라급	마급
보수기준	일반3급 상당	일반4급 상당	일반5급 상당	일반6급 상당	일반7급 상당
상한호봉	25	20	18	16	14
하한호봉	17	15	13	11	9

[별지 제1호 서식]

기 간 제 근 로 계 약 서

안양도시공사(이하 “사업주”라 한다)과_____ (이하 “근로자”라 한다)는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 약정한다.

1. 근로계약기간 : ____년 ____월 ____일부터 ____년 ____월 ____일까지
2. 근무장소 및 업무내용
 - 가. 근무장소(부서) :
 - 나. 업 무 내 용 :
3. 근로시간 및 휴게
 - 가. 근로시간 : 1일 8시간 주 40시간으로 하되, 업무특성상 시업 및 종업시간을 변경할 수 있다.
 - 나. 휴게시간 : 정오 12시부터 오후 1시까지
 - 다. 업무상 필요한 때에는 근로기준법이 정하는 바에 따라 시간외 근로를 할 수 있다.
4. 근로일 및 휴일 : 휴일은 주 1회 이상으로 하며 사업장 운영특성상 요일을 탄력적으로 적용할 수 있다.
5. 휴가 : 연차 유급휴가는 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.
6. 임금
 - 가. 지급 :
 - 나. 기타급여(식대) :
 - 다. 임금지급일 :
 - 라. 임금은 근로자의 예금계좌에 입금한다. (예금계좌번호 : _____)
7. 특기사항
 - 가. 근무 불성실 등으로 인하여 계속근무가 부적당하다고 판단될 경우에는 근로계약을 즉시 해지한다.
 - 나. 공사의 경영상 필요에 의해서 사업의 축소, 예산의 감소, 사업수지적자 등 불가피한 상황이 발생하여 본 계약을 해지할 경우 근로자는 이의 없이 따라야 한다.
 - 다. 근무태도, 건강상태, 업무성격상 근무에 부적격 및 지장이 있다고 판단되어 본 근로계약을 해지할 경우 근로자는 이의 없이 따라야 한다.
 - 라. 부정행위 및 고의로 인하여 공사의 불이익을 초래한 경우 “근로자”는 배상하여야 한다.
 - 마. 근로계약기간 만료시 재계약하지 않을 경우 별도의 통보 없이 자동 퇴직한다.
 - 바. 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 공사 「기간제 관리규정」 과 「근로기준법」 등 노동관계법령, 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

년 월 일

[사업주]

안양도시공사 사장 (인)

[근로자]

주 소 :

성 명 :

(인)

[별지 제2호 서식]

기간제 및 단시간근로자 사용신청서				
직 종				
채용목적				
근무내용				
신청인원				
연간 업무량	업무명	업무처리 총소요일수	1일 평균 처리시간	처리기간 (연간근무일수)
임금지급기준 (보수, 수당 등)	구분	소요액	산출 근거	
	보수			
	수당			
근무시간				
기간제 및 단시간근로자 사용을 신청합니다. 년 월 일 ○○○○부서장 ○○○				

안양도시공사 보수규정

제정 2019. 03. 08. 규정 제 7호
 일부개정 2019. 12. 13. 규정 제 33호
 일부개정 2020. 05. 28. 규정 제 39호
 일부개정 2021. 02. 23. 규정 제 49호
 일부개정 2021. 02. 23. 규정 제 58호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 09. 30. 규정 제 71호
 일부개정 2022. 10. 27. 규정 제 83호
 일부개정 2023. 06. 05. 규정 제 90호
 일부개정 2023. 12. 28. 규정 제 96호
 일부개정 2024. 08. 21. 규정 제101호
 일부개정 2024. 12. 27. 규정 제111호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사의 임원과 직원의 보수에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 임·직원의 보수는 「지방공기업법」, 「안양도시공사 설치조례」, 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 정관 및 다른 규정에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “보수”라 함은 근로의 대가로 지급하는 기본급과 제수당을 합산한 금액을 말한다.
2. “봉급”이라 함은 직무의 곤란성 및 책임의 정도에 따라 직책별로 지급하는 기본급여 또는 직무의 곤란성 및 책임의 정도와 재직기간 등에 따라 직급별, 호봉별로 지급되는 기본급여 또는 연봉의 12분의 1을 말한다.
3. “제수당”이라 함은 이 규정 제4장에 규정된 각종 수당을 말한다.
4. “승급”이라 함은 일정한 재직기간의 경과, 기타 관계규정에 따라서 현재의 호봉보다 높은 호봉을 부여하는 것을 말한다.
5. “보수의 일할계산”이라 함은 당해 월의 보수를 당해 월의 일수로 나누어 계산하는 것을 말한다.
6. “통상임금”이란 고정적, 정기적, 일률적 급여 중 근로일수에 따라 지급되는 임금을 말한다.
7. “연봉”이라 함은 임·직원이 1년간 받기로 계약된 보수액을 말한다.

제2장 보수의 계산 및 지급방법

제4조(보수지급일) ① 보수의 지급일은 매월 20일로 한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 때에는 그 전일에 지급한다.

② 면직 또는 보수가 지급되지 아니하는 휴직의 경우에는 제1항의 규정에도 불구하고 면직 또는 휴직일에 보수를 일할 계산하여 지급할 수 있다.

③ 시간외근무, 휴일근무수당은 예산의 범위 안에서 익월보수 지급일에 계산하여 지급한다.

제5조(보수계산) ① 보수의 계산은 매월 1일부터 해당월의 말일까지로 하며, 연봉급여자의 매월 보수는 연봉액의 12분의 1을 지급한다.

② 신규채용, 승진, 승급, 복직, 감봉, 직위해제 등의 경우에는 발령일을 기준으로 그 월액을 일할계산하여 지급한다.

③ 5년 이상 근속한 사람이 면직(징계처분 또는 금고이상의 형을 받아 면직되는 경우는 제외한다)된 때 또는 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 휴직된 때에는 면직 또는 휴직된 날이 속하는 월에 15일 이상 근무한 경우에는 보수전액을 지급하고, 14일 이하 근무한 경우에는 일할 계산한다. 다만, 본인의 사망으로 인한 경우 근속년수에 상관없이 당월 보수전액을 지급한다.

제6조(보수의 감액) ① 연·월차, 청원휴가, 공가, 병가기간을 초과하여 유계 결근한 자에 대하여는 초과 유계 결근일수에 해당하는 제수당을 지급하지 아니한다.

② 무계 결근자의 결근일수에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다.

③ 강등 및 정직의 징계처분을 받은 직원 및 연봉급여자는 직무에 종사하지 못한 기간 동안의 보수를 전액 감한다. <개정 2023.06.05.>

④ 감봉의 징계처분을 받은 직원의 보수는 1회의 감액이 1일 평균임금의 2분의 1과, 총액이 1임금 지급기에 있어서의 임금총액의 10분의 1을 각각 초과 하지 못한다.

제7조(임금피크제) ① 사장은 상생고용을 위한 임금피크제를 시행한다.

② 임금피크제 적용대상은 정년이 도래되기 3년 전 직원부터 실시한다. 단, 기간이 정해진 근로자나 기본급이 최저임금의 150%미만인 경우에는 대상에서 제외한다.

③ 임금감액률은 다음 각 호의 어느 하나와 같다. 단, 임금피크제를 통한 감액 시 최저임금의 150% 미만으로 감액할 수 없다.

1. 1차년도 : 기본급의 1% <개정 2024.12.27.>

2. 2차년도 : 기본급의 2% <개정 2024.12.27.>

3. 3차년도 : 기본급의 3% <개정 2024.12.27.>

4. 연봉제의 경우에는 호봉의 기본급을 기준으로 감액한다. 단 임금피크 감액기준 기본급은 2차년도 기본급을 기준으로 설정한다.

④ 임금피크제 도입협약은 다른 법령, 규정 및 협약서보다 우선하여 적용한다.

제8조(잔무처리기간 중의 보수) 면직된 자가 사무인계 또는 잔무처리를 위하여 사장의 명을 받아 계속 근무하는 경우에는 15일을 초과하지 아니하는 범위 안에서 그 기간에 대하여 재직시와 같은 보수를 일할 계산하여 지급할 수 있다. 다만, 이 경우 지급한 보수에 대하여는 퇴직급여 계산에는 포함하지 아니한다.

제9조(휴직기간중의 보수) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직한 때를 제외하고는 휴직기간의 보수를 지급하지 아니한다.

1. 공사 업무수행 중 발생한 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우에는 그 기간 중 봉급 또는 연봉액 중 매월 보수에 해당하는 금액전액을 지급한다.

2. 신체 또는 정신상의 장애로 인하여 휴직한 경우에는 1년까지 봉급 또는 연봉액 중 매월 보수에 해당하는 금액의 7할을 지급한다.

제10조(직위해제기간중의 보수) ① 직위해제된 자에 대하여는 봉급 또는 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액의 8할을 지급하며, 직위해제 된 일로부터 2월이 경과하여도 직위를 부여받지 못한 때에는 그 2월이 경과한 후의 기간 중에는 봉급 또는 연봉의 5할을 지급한다. 다만, 수당의 감액지급은 “별표 3”의 구분에 따라 구분한다.

② 징계의결 요구중이거나 형사사건으로 기소되어 직위해제된 자가 징계처분을 받지 아니하거나 무죄선고를 받은 경우에는 제1항의 지급액과 보수의 차액을 소급하여 지급한다.

③ 직위해제처분이 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 무효 또는 취소된 경우에는 복귀일 또는 발령일에 원래의 정기승급일을 기준으로 한 당시의 보수 전액 또는 차액을 소급하여 지급한다. <신설 2023.06.05.>

제11조(면직 또는 징계처분 등이 취소된 직원의 보수) ① 임·직원에게 행한 징계처분, 직위해제처분 또는 면직처분이 무효 또는 취소된 때에는 복귀일 또는 발령일에 원래의 연봉액과 또는 정기 승급일을 기준으로 호봉을 재확정하여 동 처분으로 인하여 지급하지 아니하였거나 감액된 보수는 소급하여 이를 전액으로 지급한다. <개정 2023.06.05.>

② 형사사건으로 기소되어 직위해제 처분을 받은 사람이 그 처분의 사유가 된 형사사건에 대해 법원의 판결에 따라 무죄로 확정된 경우, 징계처분을 받지 아니하고 비위행위에 대한 수사 결과 혐의없음으로 사법경찰관이 불송치 하거나 검사가 불기소한 경우에는 해당기간 동안 지급이 제한된 보수를 소급하여 지급한다. <신설 2023.06.05.>

③ 징계처분이 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 무효 또는 취소된 경우에는 제10조제3항을 준용한다. <신설 2023.06.05.>

제12조(비상시의 지급) 출산, 질병, 재해, 혼례 또는 장의의 비용으로 사용하기 위하여 본인 또는 가족이 보수를 청구하는 경우에는 사장이 보수의 지급일 전이라도 기왕의 근로에 대한 임금을 지급할 수 있다.

제13조(보수의 지급방법) ① 보수는 본인에게 직접 지급함을 원칙으로 하며 법령 및 단체협약에서 정하는 경우를 제외하고는 본인의 동의없이 타인에게 지급하거나 그 일부를 공제할 수 없다.

② 보수는 본인의 예금계좌에 이체함을 원칙으로 한다. 다만, 현금 또는 보증 수표로 지급할 수 있다.

제3장 봉급

제14조(봉급) ① 임원의 연봉은 안양도시공사 연봉제규정에 따라서 매년 시장이 정하며, 직원의 봉급은 매년 「지방공무원보수규정」의 일반직 공무원 봉급표에 따른다.

② 지방일반직공무원 봉급표에 적용할 직원의 직급구분은 “별표 1”과 같다.

제15조(초임호봉의 확정) ① 직원을 신규 채용하는 경우에는 초임호봉을 1호봉으로 하되 “별표 2”에서 정하는 경력이 있는 자에 대하여는 경력환산표에 따라 경력을 가산하여 확정한다. 이 경우 초임호봉확정에서 반영되지 아니한 잔여기간이 있을 때에는 그 기간을 다음 승급기간에 산입한다. 다만, 일반직8급, 일반직9급은 의무 군경력만 초임호봉 확정 시 가산한다.

② 안양도시공사 직원을 공개경쟁 채용시험을 통해 채용하는 경우에는 채용전 정규직 호봉을 100% 적용한다.

③ <개정 2020.05.28., 삭제 2023.12.28.>

제16조(호봉재확정) ① 직원이 재직 중 “별표 2”의 경력환산표에 따라 경력을 합산하여야 할 사유가 발생한 때에는 호봉을 재 확정한다. 다만, 휴직, 정직 또는 대기발령 중인 자에 대하여는 복직 시에 재 확정한다.

② 제1항의 규정에 따라서 경력합산을 할 때에는 그 사실을 객관적으로 인정 할 수 있는 서류에 따라서 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 호봉을 재 확정하되 반영하지 아니한 잔여기간이 있을 때에는 다음 승급기간에 이를 산입한다.

제17조(호봉의 승급기간등) ① 직원의 호봉간 승급에 필요한 기간은 1년으로 한다.

다만, 인사규정에서 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

② 직원이 승진하는 경우의 호봉확정은 “별표 9”가 정하는 바에 따른다.

③ 직원이 당해직급 호봉의 최고호봉 또는 연봉의 최고금액에 도달하였을 때에는 승급 또는 인상하

지 아니한다.

제18조(승급일) 호봉은 매월 1일자로 승급한다.

제19조(호봉승급기간의 특례) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 제15조제1항의 규정에 따라 호봉승급기간에 산입한다.

1. 「병역법」, 그 밖에 법률의 규정에 따라 의무를 수행하기 위하여 휴직한 기간
2. 업무로 인한 질병 또는 부상으로 휴직한 기간
3. 인사위원회의 의결 또는 징계의결 요구가 기각되거나 징계처분이 취소된 경우 및 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 무죄, 무효 또는 취소된 경우 그 직위해제처분기간 및 대기기간 <개정 2023.06.05.>

제20조(승급의 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 승급 할 수 없다.

1. 징계처분, 대기 및 휴직 중에 있는 자
2. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음 기간이 경과되지 아니한 자
 - 가. 강등 및 정직: 18개월
 - 나. 감봉: 12개월
 - 다. 견책: 6개월

제4장 수당

제21조(장기근속수당) ① 직원에 대하여는 근무년수에 따라 “별표 4”의 지급구분에 따라서 장기근속수당을 지급하며, 연봉대상자는 연봉액에 포함된 것으로 한다.

② 제1항의 근무년수는 “별표 2”의 감경력과 공사재직기간을 합산한 경력년수로 한다.

제22조(기술수당) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 “별표 5”의 기준에 따라 기술수당을 지급한다.

1. 해당면허를 소지하고 견인차 또는 화물차 운전업무에 종사하는 자
2. 국가기술자격법에 따라 해당자격을 소지하고 전산, 토건, 전신, 기계, 화공, 농림, 보건, 위생, 산업안전분야의 업무에 종사하는 자

제23조(의료업무수당) 의료법에 따라 간호사면허를 소지하고, 보건업무에 종사하는 자에 대하여는 “별표 5”의 지급기준에 따라서 의료업무수당을 지급할 수 있다.

제24조(시간외 근무수당 등) ① 근무명령에 따라서 규정된 근무시간외에 근무한 직원, 휴일에 근무한 직원 및 야간에 근무한 직원에 대하여는 시간외 근무수당, 휴일근무수당 및 야간근무수당을 예산 범위 내에서 “별표 5”의 기준에 따라서 익월 보수지급일과 12월 말일까지 지급한다.

② 제1항의 규정에 따른 야간근무는 22시부터 익일 6시까지의 근무를 말한다.

제25조(연차수당) ① 연가일에 근무한 직원에게 예산 범위 내에서 “별표 5”의 기준에 따라서 보수지급일에 지급하고 12월 말일까지 정산한다.

② 연차수당은 공사 직원으로 임명되어 근무한 경력에 한하며 연차기간은 최초 임명한 날을 기준으로 하여 1년을 계산한다.

제26조(당직수당) 일직 및 숙직근무를 하는 자에 대하여는 당직근무수당을 “별표 5”의 기준에 따라서 지급한다.

제27조(위험근무수당) 직원으로서 위험한 직무에 종사하는 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 위험근무수당을 지급할 수 있다.

제28조(안전관리수당) 「전기사업법」, 「소방법」, 「도시가스법」에 따라서 안전관리자로 선임된 자에 대하여는 “별표 5”의 지급기준일에 따라서 안전관리수당을 지급한다.

제29조(가족수당) ① 임·직원으로서 부양가족이 있는 자에게는 가족수당을 “별표 5”의 기준에 따라서 지급한다.

② 제1항에서 부양가족이라 함은 부양의무를 가진 임·직원과 주민등록표상 세대를 같이 하는 자로서 당해 임직원의 주소 또는 거소에서 현실적으로 생계를 같이하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 자를 말한다. 다만, 취학, 요양 또는 주거의 형편이나 임직원의 근무형편에 따라서 당해 임직원과 별거하고 있는 가족은 부양가족에 포함한다.

1. 배우자
2. 본인 및 배우자의 60세(여자인 경우에는 55세) 이상의 직계존속(계부 및 계모를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 60세 미만의 직계존속 중 장애의 정도가 심한 자
3. 본인 및 배우자의 19세 미만의 직계존속 및 19세 이상의 직계비속 중 장애의 정도가 심한 자
4. 본인 및 배우자의 형제자매중 장애의 정도가 심한 자와 본인 및 배우자의 부모가 사망하거나 장애의 정도가 심한 자인 경우 본인 및 배우자의 19세 미만의 형제자매

③ 제2항제2호 내지 제4호에서 “장애의 정도가 심한 자”라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 「장애인복지법 시행령」 제2조에 따른 장애등급 제1급 내지 제6급
2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제14조에 따른 상이등급 제1급 내지 제7급
3. 「산업재해보상보험법 시행령」 제53조에 따른 장애등급 제1급부터 제6급
4. 「공무원연금법 시행령」 제45조 또는 「사립학교교직원 연금법 시행령」 제55조에 따른 장애등급 제1급 내지 제6급
5. 「군인연금법 시행령」 제47조에 따른 상이등급 제1급 내지 제6급
6. 그 밖에 제1호 내지 제5호에 따른 장애의 준하는 자로서 행정안전부장관이 정하는 자

④ 사장은 소속직원이 허위의 방법으로 제1항의 수당을 지급받은 때에는 그 지급받은 수당에 해당하는 금액을 변상하도록 하고, 당해 임직원에 대하여는 1년의 범위안에서 가족수당의 지급을 정지한다.

제30조(자녀학비보조수당) 중학교, 고등학교에 취학하고 있는 공사의 임·직원에 대하여는 예산의 범위 안에서 “별표 5”의 지급기준에 따라서 자녀학비보조수당을 지급할 수 있다. 다만, 자녀가 법령의 규정에 따라서 학비가 면제되거나 학비가 무상인 학교에 취학하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제31조(관리업무수당) 관리업무수당은 “별표 5”의 지급기준에 따라서 임원과 부장 이상 직원에게 지급할 수 있다.

제32조(직책급업무추진비) 임원, 부장 이상 직원에 대하여는 “별표 6”의 기준에 따라서 직책급업무추진비를 지급할 수 있다.

제33조(운영수당) 임·직원에 대하여는 “별표 5”의 지급기준에 따라서 운영수당을 지급할 수 있다.

제34조(공무원 파견수당) 공무원 신분으로 공사에 파견되어 근무하는 사람에게는 “별표 5”의 지급기준에 따라서 파견수당을 지급할 수 있다.

제35조(평가조정수당) ① 임·직원에 대하여 전년도 경영평가 결과에 따라 해당년도 행정안전부 지침에 따라 평가조정수당을 지급한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계처분자의 경우 지급하지 아니한다, <개정 2021.09.30.>

1. 중징계 <신설 2021.09.30.>
2. 금품 및 향응수수, 횡령 등 징계사유인 시효가 5년인 비위 <신설 2021.09.30.>
3. 성폭력, 성매매, 성희롱 행위 <신설 2021.09.30.>
4. 음주운전 <신설 2021.09.30.>

② 평가조정수당은 공인기관의 경영평가에 따라 사장이 신청하여 시장이 승인한 경우에 한하여 지급한다.

제36조(명예퇴직수당) ① 공사 직원으로서 20년 이상 근속한 자가 정년퇴직일 전 1년 이상 기간 중 자진하여 퇴직하는 경우에는 “별표 8”의 기준에 따라 명예퇴직수당을 지급할 수 있다. 다만, 다른 법령 등에 의하여 명예퇴직수당을 이미 지급받은 사실이 있는 사람은 이를 제외한다. <개정 2021.09.30.>

② 제1항의 규정에 따라 근속기간은 제39조를 준용한다.

③ 명예퇴직수당을 지급받고자 하는 자는 사장이 정한 신청기간 내에 명예퇴직수당 지급신청서[별지 제1호 서식]에 명예퇴직원 [별표 제2호 서식]을 첨부하여 소속부서의 장을 거쳐 사장에게 제출하여야 한다. 이 경우 소속부서의 장이 그 신청기간 내에 신청서를 받은 때에는 이를 사장이 받은 것으로 본다.

0 ④ 명예퇴직수당 지급신청일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 명예퇴직수당 지급대상에서 제외한다. <신설 2021.09.30.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 수사기관의 수사결과가 통보되어 징계의결을 요구해야 하는 사람

나. 감사원 등 관계 행정기관의 장으로부터 징계처분이 요구되어 있는 사람

다. 인사위원회에 징계의결이 요구되어 있는 사람

라. 징계처분으로 인한 승진임용 제한기간 중에 있는 사람

2. 형사사건으로 기소 중인 사람

3. 감사원 등 감사기관과 검찰·경찰 등 수사기관에서 비위에 관하여 조사 또는 수사중인 사람

제36조의2(명예퇴직수당 환수대상) 명예퇴직수당을 받은 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 명예퇴직수당을 환수하여야 한다.

1. 재직 중의 사고로 금고 이상의 형을 선고받은 경우

2. 재직 중에 「형법」 제129조부터 132조까지에 규정된 죄를 범하여 금고 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정되거나 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우

3. 재직 중에 「형법」 제355조부터 356조까지에 규정된 죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형의 확정되거나 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우

4. 직원으로 재임용되는 경우

5. 명예퇴직수당을 초과하여 받거나 그 밖에 명예퇴직수당 지급 대상이 아닌 사람이 지급받은 경우

[본조신설 2021.09.30]

제36조의3(명예퇴직수당의 환수금 및 정산금) 제36조의2 각 호의 사유로 명예퇴직수당을 환수하는 경우의 환수금 산정기준은 “별표 8의2”와 같다. [본조신설 2021.09.30]

제37조(조기퇴직수당) ① 조기퇴직수당지급 신청대상자는 조기퇴직예정일 현재 1년 이상 20년 미만 근속한 임·직원을 대상으로 하되, 다른 법령에 따라서 수당(이에 갈음하는 공로퇴직수당을 포함한다)을 지급받은 사실이 있는 자는 이를 제외한다.

② 조기퇴직수당 신청대상자의 근속년수의 계산은 제39조를 준용하되 정직·휴직·직위해제기간은 제외한다.

③ 사장은 공사의 직제 및 정원의 개폐와 예산의 감소 등에 따라서 폐직 또는 과원이 발생한 경우 그 과원의 범위 안에서 조기퇴직 수당지급을 위한 계획을 수립·시행하여야 한다.

④ 제3항의 규정에 따른 조기퇴직수당지급계획에는 지급대상 및 인원, 지급 신청기간, 지급방법 및 지급일과 퇴직예정일 등 조기퇴직수당 지급을 위하여 필요한 사항을 포함하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 규정에 따른 조기퇴직수당신청절차는 제36조제3항의 규정에 따라 명예퇴직수당 절차를 적용한다.

⑥ 조기퇴직수당지급심사는 직(등)급별 과원 수에 따라 직(등)급별로 조기퇴직수당 지급 신청 기간

중에 재직하고 있는 자를 대상으로 함을 원칙으로 하되, 과원에 비하여 조기퇴직수당 지급 신청자가 적은 직(등)급에 있어서는 그 부족인원 범위 안에서 동일직렬의 직근상위직(등)급의 재직자를 추가 심사 대상자로 할 수 있다.

⑦ 제6항에 따른 조기퇴직수당지급 심사·결정은 공사인사위원회에서 정하는 기준에 따른다.

⑧ 조기퇴직수당 지급액은 퇴직당시 월봉급액의 6월분에 상당하는 금액으로 한다.

제5장 퇴직급여금

제38조(퇴직급여금) ① 만 1년 이상 근속한 임·직원이 퇴직하는 경우에는 퇴직급여금을 지급한다.

② 퇴직급여금은 평균임금에 근속년수를 곱하여 산출된 금액으로 한다. <개정 2021.02.23.>

③ 평균임금의 산정은 퇴직 전 최근 3개월간에 지급된 봉급과 제수당 및 복리후생적 경비를 최근 3개월간의 총일수로 나눈 금액과, 연차수당과 평가급은 당해년도 지급상당액의 12분의 3에 해당하는 금액을 합산한 금액으로 한다. 다만, 평균임금이 근로기준법에서 정한 통상임금보다 저액일 경우에는 그 통상임금을 평균임금으로 한다. <개정 2021.02.23.>

④ 퇴직급여제도에 관하여는 근로자퇴직급여보장법을 준용한다. <신설 2021.02.23.>

제38조2(해임 등에 따른 퇴직금의 제한) ① 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 퇴직금의 2분의 1을 줄여 지급한다.

1. 재직 중의 사유(직무와 관련이 없는 과실로 인한 경우 및 정당한 직무상의 명령에 따르다가 과실로 인한 경우는 제외한다)로 금고 이상의 형이 확정된 경우

2. 「지방공기업법」 제58조, 제63조의7, 제78조의2에 따라 해임된 경우

② 제1항에 따라 퇴직금의 2분의 1을 줄여 지급한 후 그 감액 사유가 소멸되었을 때에는 그 감액된 금액에 「민법」 제379조에 따른 이자를 가산하여 지급한다.

③ 재직 중의 사유로 금고 이상의 형에 처할 범죄행위로 인하여 수사가 진행 중이거나 형사재판이 계속 중일 때에는 퇴직금의 2분의 1을 지급 정지할 수 있다. 이 경우 퇴직금의 제한사유에 해당하지 아니하게 되었을 때에는 그 지급 정지하였던 금액에 「민법」 제379조에 따른 이자를 가산하여 지급한다. [본조신설 2023.06.05.]

제39조(근속년수 계산) 근속년수는 다음 각 호에 따라서 계산한다.

1. 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월로부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하며 만12개월을 1년으로 한다.

2. 1년 미만은 일할 계산한다.

3. 직제의 개정과 정원의 감축으로 인하여 퇴직하는 자와 재직 중 업무상 질병 또는 사망으로 퇴직한 자에 대하여는 6월 미만의 단수는 1년으로 계산한다.

제40조(퇴직급여금 지급일) 퇴직급여금은 퇴직금사유 발생일로부터 14일 이내에 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있을 때에는 당사자간의 합의에 따라서 지급기일을 연기할 수 있다.

제41조(특별공로금) ① 퇴직하는 임·직원이 순직·공상으로 퇴직하는 때에는 급여액의 50/100 범위 내에서 특별공로금을 지급할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따라 특별공로금은 이사회의 의결을 거쳐 시장의 승인을 얻어 지급한다.

제42조(퇴직금 중간정산) 근로자 퇴직급여 보장법 시행령 제3조제1항의 각 호에 해당하는 사유를 가진 임·직원의 청구가 있는 때에는 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후에 퇴직금 산정을 위한 계속 근로연수는 정산시점부터 새로이 기산한다.

제6장 복리후생

제43조(복리후생비 지급) ① 임·직원의 복리후생 증진을 위하여 예산의 범위 안에서 다음 각 호의 복리후생비를 지급할 수 있다.

1. 정액급식비
2. 직급보조비
3. 명절휴가비
4. 복지포인트

② 복리후생비 지급기준은 “별표 7” 과 같다. 다만, 휴직 및 정직기간 중에는 지급하지 아니한다. (복지포인트는 질병, 육아, 가사 관련 휴직에는 지급한다.)

제7장 보칙

제44조(비상근 임원의 보수) 비상근 임원에게는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 업무수행에 필요한 자료수집, 분석에 소요되는 경비 및 이사회 참석여비 등은 「이사회 운영 규정」으로 정하여 지급한다. <개정 2023.06.05.>

제45조(단수의 처리) 보수계산시의 단수처리는 “10원” 단위까지 산출하고 “10원” 미만은 절사한다.

제46조(위임규정) 이 규정 시행에 관하여 필요한 사항은 내규로 정한다.

제47조(준용) 임·직원의 보수지급에 관하여 이 규정에서 정한 것을 제외하고는 근로기준법을 준용한다.

제48조(특정업무수행경비) 지방공기업 예산편성기준에 따른 특정업무수행경비 지급대상자에게는 예산의 범위안에서 월80,000원의 경비를 지급할 수 있다. 다만, 특정업무수행경비 지급과 관련한 자격증 선임 시 기술수당은 중복하여 지급하지 아니한다. <개정 2022.10.27.>

부 칙 <2019. 03. 08. 규정 제7호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019.12.13. 규정 제33호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 05. 28. 규정 제39호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 02. 23. 규정 제49호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 02. 23. 규정 제58호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 09. 30. 규정 제71호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2022. 10. 27. 규정 제83호>

제1조(시행일) 이 규정은 2022. 1. 1.부터 소급 적용한다.

부 칙 <2023. 06. 05. 규정 제90호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 규정 제96호>

제1조(시행일) 이 규정은 2024. 1. 1.부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 규정 제101호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 규정 제111호>

제1조(시행일) 이 규정은 2025. 1. 1.부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2021.02.23.>

봉급표에 적용할 직원의 직급구분

구 분	지방 공무원	일반직 5급	일반직 6급	일반직 7급	일반직 8급	일반직 9급	—	—
	도시공사	일반3급	일반4급	일반5급	일반6급	일반7급	일반8급 (공사 일반7급 의 85%)	일반9급 (공사 일반7급 의 75%)

[별표 2] <개정 2021.09.30.>

경 력 환 산 표

구 분	경 력	환 산 율
갑 경 력	○ 국가 및 지방공무원으로 근무한 경력 ○ 공공기관 및 지방공기업에 정규직으로 근무한 경력 ○ 군경력(전투경찰, 의무경찰, 방위병, 공익근무요원 근무기간 포함)	100%
을 경 력	○ 공공기관 및 지방공기업 비정규직(공무직 등) 근무경력 ○ 공공단체 및 지방자치단체 출자출연기관 근무경력 ○ 교육, 연구기관에서 기계, 전산, 전기등 해당분야 종사경력 ○ 청원경찰, 청원산림 보호직원으로서 국가 및 지방자치단체 근무경력 ○ 종업원 300인 이상의 법인, 단체 또는 기업체 등에서 채용예정 전문분야(일반사무 분야 제외)와 동일한 분야의 업무에 상근으로 종사한 경력. 다만, 법무법인, 회계법인 및 부동산개발업으로 등록된 기업체 근무경력은 종사원 수 기준 제한 없이 경력 인정	80%
병 경 력	○ 기업체(종사원 30인 이상) 근무경력 ○ 국가기관이 인정하는 비영리법인 및 단체근무경력	50%

비고

1. 공공기관 : 기획재정부에서 운영하는 ‘공공기관 경영정보 공개시스템’에 지정된 공공기관
2. 지방공기업 : 행정안전부에서 운영하는 ‘지방공공기관 경영정보공개시스템’에 지정된 지방공기업
3. 지방자치단체 출자출연기관 : 행정안전부에서 운영하는 ‘지방공공기관 경영정보 공개시스템’에 지정된 지방자치단체 출자출연기관

[별표 3] <개정 2024.08.21.>

장기근속수당, 가족수당, 자녀학비보조수당감액지급구분표

구분	<삭제>	감봉기간 중	직위해제기간 및 휴직기간 중			
			봉급의 80퍼센트	봉급의 70퍼센트	봉급의 50퍼센트	봉급 미지급
감액할 금액	<삭제>	수당액의 1/3	수당액의 20퍼센트	수당액의 30퍼센트	수당액의 50퍼센트	수당전액

[별표 4]

장기근속수당지급구분표

지급대상	지 급 기 준	월지급액	비 고
일반직	20년 이상 15년 이상 20년 미만 10년 이상 15년 미만 5년 이상 10년 미만	100,000원 80,000원 60,000원 50,000원	임원제외 ※가산금 ○ 20년 이상 25년 미만: 10,000원 ○ 25년 이상: 30,000원

[별표 5] <개정 2021.02.23., 2023.12.28.>

수당지급기준표

구 분	지급률 또는 지급금액	지 급 대 상
기 술 수 당	○ 기 술 사: 월 50,000원 ○ 기 사: 월 30,000원 ○ 산업기사: 월 25,000원 ○ 기 능 사: 월 20,000원 ○ 운 전 원: 월 40,000원	국가기술자격법에 의한 국가자격취득자로서 해당기술기능분야에 근무하는 직원에 한함.
의료업무수당	○ 월 50,000원	직 원
시간외근무수당	○ 통상임금×1.50/209×시간	직 원
휴일근무수당	○ 통상임금×1.50/209×시간	직 원
야간근무수당	○ 통상임금×0.50/209×시간	직 원
연 차 수 당	○ 통상임금/209×8시간×휴가미사용일수	직 원
당 직 수 당	○ 일·숙직수당: 1회, 60,000원	직 원
위험근무수당	○ 갑 중: 월 50,000원	고압3,300볼트 이상인 전력을 이용하여 연구·실험 및 제반 작업에 직접 종사하는 사람
	○ 을 중: 월 40,000원	보일러 장치 가동 및 관리 업무종사자 또는 저압동력이나 그 밖의 전기를 취급하는 전공·발전사·전기수리공
가 족 수 당	○ 배우자: 월 40,000원 ○ 첫째자녀 : 월 20,000원 ○ 둘째자녀 : 월 60,000원 ○ 셋째 이후 자녀 : 1명당 월 10만원 ○ 가 족: 월 20,000원	부양가족 4인 이하 단, 자녀의 경우 4명을 초과하더라도 지급 ※가족수당 지급연령은 만19세미만(18.1.1적용)
자 녀 학 비 보 조 수 당	○ 중학교, 고등학교 학비에 상당하는 금액으로 행정안전부 장관이 협의를 거쳐 고시하는 금액	임·직원 자녀
운 영 수 당	○ 기본급의 월 5%	임·직원
관리업무수당	○ 임원: 400,000원 ○ 일반3급 부장: 350,000원	임원과 부장 이상 직원
안전관리수당	○ 전기안전관리담당자 월 30,000원 이하 ○ 전기안전관리보조원 월 15,000원 이하 ○ 위험물안전관리자 월 10,000원 이하 ○ 도시가스안전관리자 월 10,000원 이하	선임된 자
공무원과견수당	○ 월300,000원	

[별표 6] <개정 2021.02.23.>

직책급업무추진비 지급표

지 급 대 상	지급금액	지급일
사장	월400,000원	매월보수지급일
본부장	월350,000원	
부장(3급)	월200,000원	
부장(4급이하)	월150,000원	

[별표 7] <개정 2019.12.13., 2021.02.23., 2024.12.27.>

복리후생비 지급구분표

구 분	지급대상	지 급 액	지 급 일
정액급식비	직 원	월140,000원	매월 보수지급일 지급
직급보조비	임 원 일반3급 일반4급 일반5급 일반6급·7급 일반8급·9급	월400,000원 월250,000원 월155,000원 월140,000원 월125,000원 월115,000원	매월 보수지급일 지급
명절휴가비	임·직원	연120%	매년 설날, 추석에 속하는 달에 기본급의 60% 지급
복지포인트	임·직원	최대 연700포인트~ 1,200포인트	배정일 : 매년1월1일 (1포인트 = 1,000원) ※복리후생규정 참고

[별표 8] <개정 2021.09.30.>

명예퇴직수당 지급액 산정표

정년잔여기간별 대상자	지 급 율
1. 1년 이상 5년 이내인 사람	퇴직당시 월기본급 × 1/2 × 정년잔여월수
2. 5년 초과 10년 이내인 사람	퇴직당시 월기본급 × 1/2 × [60+(정년잔여월수-60)/2]
3. 10년 초과인 사람	정년잔여기간이 10년인 사람에 대한 산정금액과 동일한 금액 (10년을 초과하는 정년잔여기간에 대하여는 수당을 지급하지 아니한다)

비고

1. 명예퇴직수당 지급액의 계산 시 정년잔여기간은 명예퇴직수당 지급대상자의 퇴직일의 다음 달 1일을 기준으로 산정한다.
2. 정년잔여기간은 명예퇴직일 현재 「안양도시공사 인사규정」상의 정년을 기준으로 한다.

[별표 8의2] <신설 2021.09.30.>

환수금 및 정산금 산정기준표

구 분	적용대상	산정기준
환수금	1. 제36조의2 제1항 제1호부터 제3호까지 해당자	명예퇴직수당 전액
	2. 제36조의2 제1항 제4호 해당자	명예퇴직수당 전액 - { 명예퇴직수당 월기준액 × (명예퇴직한 날부터 재임용일까지의 5년 이내의 경과 월수 + 명예퇴직한 날부터 재임용일까지의 5년 초과 10년 이내의 경과 월수/2) }
	3. 제36조의2 제1항 제5호 해당자	가. 명예퇴직수당을 초과하여 지급받은 경우에는 그 초과분 나. 명예퇴직수당 지급대상이 아닌 자가 지급받은 경우에는 명예퇴직수당 전액
정산금	제36조의2 제1항 제4호 해당자로서 재임용 후의 근무기간이 환수금 산정 대상기간(명예퇴직당시의 정년잔여기간-명예퇴직한 날부터 재임용일까지의 기간)보다 짧은 자	재임용시 환수금액(이자 제외) - { 명예퇴직수당 월기준액 × (명예퇴직한 날부터 5년 이내의 재임용 후 근무 월수 + 명예퇴직한 날부터 5년 초과 10년 이내의 재임용 후 근무 월수/2) }

비고

1. "명예퇴직수당 월기준액"은 명예퇴직 당시에 명예퇴직수당의 산정 기준으로 적용된 퇴직당시 월 기본급의 반액을 말한다.
2. "재임용 후 근무 월수"는 재임용일부터 퇴직 전일까지의 연월수에 의한 월수를 계산하고, 1월 미만의 단수계산은 일할 계산한 후 해당 월수 소수점을 산출하여 합산한다. 다만 재임용 후 단축근무를 한 경우 단축근무기간의 근무월수는 근무시간에 비례하여 다음의 산식에 따라 산정한다.
재임용일부터 퇴직 전일까지의 근무월 수 중 단축근무기간 × 단축근무시 주당 근무시간 / 40
3. 명예퇴직수당지급액 산정표에 따른 퇴직당시의 정년잔여기간(정년잔여기간이 10년을 초과하는 경우에는 10년으로 한다)이 경과된 후 재임용되는 자는 환수대상에서 제외한다.
4. 재임용 후 퇴직시의 정산금 지급액은 재임용 당시의 환수금을 초과하지 못한다.

[별표 9]

호 봉 재 획 정 표

승진전 호봉	승진후 호봉	승진전 호봉	승진후 호봉
1	1	17	16
2	1	18	17
3	2	19	18
4	3	20	19
5	4	21	20
6	5	22	21
7	6	23	22
8	7	24	23
9	8	25	24
10	9	26	25
11	10	27	26
12	11	28	27
13	12	29	28
14	13	30	29
15	14	31	30
16	15	32	31

[별지 제1호 서식]

안양도시공사 명예퇴직수당 지급신청서

소 속		직원구분	☐ 일반직	직급 또는 등 급	(호봉)
성 명	(한글)	주민등록번호	-		
	(한자)	주 소	☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐		
전화번호 (자 택)		근속년수	년 월	정년일	년 월 일
정년구분	☐ 연령정년 ☐ 계급정년	수당청구액			
정년잔여기간 (수당지급대상기간)	년 월	산출내역			
본인은 자유로운 의사에 따라 명예퇴직하기 위하여 안양도시공사 보수규정 제36조 규정에 따라서 명예퇴직수당지급을 위와 같이 신청합니다 첨부 : 1. 인사기록카드 사본(원본대조확인) 1부. 2. 공무원연금카드 사본(원본대조확인) 1부. 3. 명예퇴직원 1부. 20 신청인 (인)					
확 인	인사담당	(인)	연금담당	(인)	
위와 같이 확인합니다. 20 (인) (소속부서의 장) 안 양 도 시 공 사 사 장					

주) 자필로 기재하되 굵은 선란(, ,)은 반드시 인사 및 연금담당자가 기재한다.

작 성 요 령

1. ②는 해당란(□)에 V표시함.
2. ⑧은 안양도시공사의 재직기간을 기재하되, 공고된 퇴직예정일을 기준으로 함.
3. ⑩은 해당란 V표시함.
4. ⑫은 공고된 퇴직예정일로부터 정년전일까지의 기간을 계산하여 기재하되, 월단 위 이하 잔여기간이 15일이상은 1월로하고, 15일미만은 계산하지 아니함.
5. ⑩, ⑪, ⑫, ⑬ 은 당해기관의 인사담당자 또는 연금담당자가 직접 기재함.
6. ⑬은 ⑪의 산출근거를 기재함.
7. ⑭의 확인은 동 신청서의 기재사항을 직접적으로 파악, 확인할 수 있는 소속기관의 해당 직원이 하되, 직급과 성명을 기재하고 서명 날인함.

[별지 제2호 서식]

명 예 퇴 직 원

소 속 :

직 급 :

성 명 :

위 본인은 자유의사에 따라 명예퇴직코자 하오니 허락하여 주시기
바랍니다.

20 . . .

위원인 (인)

안 양 도 시 공 사 사 장

[별지 제3호 서식]

안양도시공사 조기퇴직수당 지급신청서

소 속		직원구분	☐ 일반직 ☐ 기능직	직급 또는 등급	(호봉)
성 명	(한글)	주민등록번호	-		
	(한자)	주 소	□ □ □ - □ □ □		
전화번호 (자 택)		근속년수	년 월	최초임용일	년 월 일
수당청구액			산출내역		

본인은 자유로운 의사에 따라 조기퇴직하기 위하여 보수규정 제37조 규정에 따라서
조기퇴직수당지급을 위와 같이 신청합니다

- 첨부 : 1. 인사기록카드 사본(원본대조확인) 1부.
2. 공무원연금카드 사본(원본대조확인) 1부.
3. 조기퇴직원 1부.

20 . . .

--	--

위와 같이 확인합니다.

20 . . .
(소속부서의 장)

안 양 도 시 공 사 사 장

주) 자필로 기재하되 굵은 선란은 인사담당자가 기재한다.

[별지 제4호 서식]

조 기 퇴 직 원

소 속 :

직 급 :

성 명 :

위 본인은 자유의사에 따라 조기퇴직코자 하오니 허락하여 주시기
바랍니다.

20 . . .

위원인

(인)

안 양 도 시 공 사 사 장 귀하

안양도시공사 복리후생규정

제정 2019. 03. 08. 규정 제 8호
 일부개정 2021. 09. 30. 규정 제 72호
 일부개정 2021. 12. 30. 규정 제 77호
 일부개정 2023. 06. 05. 규정 제 91호
 일부개정 2024. 08. 21. 규정 제102호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사 직원의 건강과 복리후생 및 업무를 수행 중 발생한 재해보상에 관한 사항을 규정함으로써 직원의 건강증진과 생활안정을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 직원에 대하여 적용한다.

② 이 규정에서 직원이라 함은 근로계약 기간이 1년 이상인 임원, 직원 및 기간제근로자를 말한다.
 <개정 2024.08.21.>

제2장 안전과 보건

제3조(안전 및 보건관리) 직원의 안전 및 보건관리에 관한 사항은 관계법령이 정하는 바에 따른다.

제4조(건강진단) 직원에 대한 건강진단은 매년 정기적으로 1회 이상 실시하고 그 결과에 따라 건강유지에 필요한 조치를 하여야 한다.

제5조(의료시설) 직원의 건강관리를 위하여 공사에 의료시설을 설치 운영할 수 있으며, 필요에 따라 외부의료기관을 지정 이용할 수 있다.

제3장 복리후생

제6조(후생복지사업의 시행) 사장은 예산의 범위에서 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다.

1. 후생복지시설 운영 지원
2. 직원 동호회 운영을 위한 활동비, 행사비, 물품구입비 등 지원
3. 직원의 국내·외 우수사례지 견학
4. 맞춤형 복지제도 운영 및 단체보험, 종합건강검진 등 지원
5. 그 밖에 후생복지를 위하여 필요한 사업 [본조신설 2021.12.30.]

제6조의2(후생시설의 운영) 사장은 예산의 범위에서 다음 각 호의 후생복지 시설을 운영할 수 있다.
 <개정 2021.12.30.>

1. 직원의 편의를 위한 구내식당, 휴게실 <개정 2021.12.30.>
2. 직원의 보건 증진을 위한 체력단련실 <개정 2021.12.30.>
3. 직원의 여가선용 및 휴양을 위한 콘도회원권 <개정 2021.12.30.>

4. 그 밖에 후생복지를 위하여 필요한 시설 <개정 2021.12.30.>

제6조의3(콘도회원권의 이용) ① 제6조의2제3호에 따른 콘도회원권(이하 “회원권”이라 한다)의 이용 대상은 직원(출산전후휴가 등의 사유로 실제 재직 중이 아닌 직원 포함) 및 기간제·파견직 근로자 및 무기계약직 근로자이며, 직원과 기간제 근로자의 회원권 이용에 있어 차별하지 않는다.

② 제1항에도 불구하고, 정직 또는 강등의 징계처분을 받아 근무하지 않고 있는 직원은 회원권을 이용할 수 없다.

③ 회원권 관련 업무 담당자는 회원권 이용절차를 직원 등에게 안내해야 한다.

④ 회원권 관련 업무 담당자는 회원권 이용현황·기록을 관리해야 한다.

⑤ 회원권 이용에 따른 비용은 이용자가 부담한다.

⑥ 성수기(하계·동계·연휴) 이용은 회원권 운영사의 무작위 추첨에 의해 선정하며, 운영사로부터 수신한 추첨 결과를 감사담당자의 입회하에 공개한다.

⑦ 회원권 이용에 대해 특정 직원에 특혜를 제공할 수 없으며, 부정한 방법으로 이용자를 선정하거나 목적 외 이용, 제3자 양도 및 예약 부도 등의 행위는 원칙적으로 금지되며, 이를 위반시 회원권 이용에 제재를 받거나 안양도시공사 인사규정 시행내규 징계양정기준에 따라 징계를 받을 수 있다.

⑧ 정기감사 시 회원권 이용의 적정성 및 규정 위반 등을 점검할 수 있다.

[본조신설 2023.06.05.]

제7조(복리후생비 지급) ① 임·직원의 복리후생 증진을 위하여 예산의 범위 안에서 다음 각 호의 복리후생비를 지급할 수 있다.

1. 정액급식비

2. 직급보조비

3. 명절휴가비

4. 복지포인트

② 복리후생비 지급은 보수규정에 따른다.

제8조(맞춤형복지제도) ① 복지점수는 매년 1월 1일을 기준으로 연도별로 부여한다.

② 복지점수는 기본점수, 근속점수, 가족점수로 이루어져 있으며 연도 중 변동사항에 대한 복지포인트는 수시배정 할 수 없으며, 다음연도부터 배정한다.

③ 복지포인트 지급 기준은 “별표1”과 같다.

④ 징계처분(정직이상), 휴직기간은 보수규정 제6조 및 제9조, 제10조에 의거 점수를 삭감하여 지급한다. (질병, 육아, 가사관련 휴직은 제외)

⑤ 그 외 필요한 사항은 「공무원 복지후생에 관한 규정」에 따른다.

제9조(피복지급) 공사는 안양도시공사 피복 지급 등에 관한 내규로 정하는 바에 따라 업무수행에 적합한 피복을 임·직원에게 지급하여 착용하게 할 수 있다. <개정 2021.09.30.>

제10조(학자금 보조) ① 공사는 예산의 범위 안에서 공사 임·직원의 자녀 중 중학교, 고등학교에 취학하고 있는 직원에 대하여 학자금을 보조할 수 있다.

② 학자금 보조에 대하여는 보수규정에 따른다.

제11조(직장 체육진흥) 임·직원 체육진흥을 위하여 필요한 사항은 국민체육진흥에 관한 관계법령에 정하는 바에 따른다.

제12조(체육행사등) ① 임·직원의 건전한 신체와 정신을 배양하기 위하여 예산의 범위 안에서 필요한 시설 및 행사를 할 수 있다.

② 임·직원의 정서 함양을 위하여 필요 시 취미클럽을 육성 발전토록 지원한다.

제4장 재해보상

제13조(재해보상) 임·직원 및 일용직의 재해보상에 관하여 필요한 사항은 「근로기준법」 및 「산업재해보상보험법」에 따른다.

제14조(다른손해보상과의 관계) ① 보상을 받게 될 자가 동일한 사유에 대하여 민법, 그 밖에 법령에 따라서 재해보상에 상당한 금품을 받은 경우에는 그에 따른 보상을 하지 않거나 부족분에 한하여 보상을 하여야 한다.

제15조(보상의 경감) 임·직원이 고의 또는 중대한 과실로 업무상 재해를 당한 경우에는 그 보상을 경감할 수 있다.

부 칙 <2019. 03. 08. 규정 제8호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 09. 30. 규정 제72호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 12. 30. 규정 제77호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 06. 05. 규정 제91호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 규정 제102호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

복지포인트 배점 기준

구 분	기본복지 점 수	변동복지점수	
		근속 점수	가족점수
방 법	공통점수 (전 직원)	· 10년이하 : 150점 · 10년초과 : 5점×초과연수 (20년 이내)	· 배우자 150점 · 자녀·부모 1인 50점 ※배우자 포함 3인 한도
부여점수	700점	최고 250점	최고 250점

안양도시공사 피복 지급 등에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 8호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다)의 직원(일용직포함)에 대한 피복의 지급 기준과 착용 및 관리 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) “피복” 이라 함은 직원에게 지급하는 근무에 필요한 근무복, 제모, 방한복, 우의 등을 말한다.

제3조(제조구입등) ① 피복은 예산의 범위에서 제조 구입한 현물로 지급함을 원칙으로 한다.

② 지급하는 피복의 종류, 지급대상, 수량, 색상 등은 사정에 따라 공사에서 지정한다.

제4조(지급관리) ① 피복의 지급관리책임자는 해당부서장으로 한다.

② 지급관리책임자는 피복지급대장을 비치하고 이를 기록 유지하여야 한다.

③ 피복을 지급받는 자가 지급일로부터 3개월 이내에 퇴직 또는 전보 등으로 착용할 필요가 없게 된 경우에는 이를 회수하여 보수 또는 세탁한 후 후임자에게 규격을 선별하여 적의 지급한다.

제5조(착용자의 의무) 피복을 지급받은 자는 임의로 모형 및 제식을 변경하거나 부착물(공사 명칭이나 표시등)을 제거할 수 없으며 이 규정이 정하는 소정 사용기간 중 세탁 또는 보수관리를 철저히 하여 항상 단정하게 착용하여야 한다.

제6조(중도채용자에 대한 지급) 피복의 지급기간을 경과하여 채용된 지급 대상자에게는 회수보관품에서 지급하거나 신규로 제조·구입 지급한다.

제7조(변상) ① 지급된 피복을 훼손 또는 망실로 인하여 사용할 수 없게 되었을 때에는 사용자가 자비로 제조 구입 착용한다. 다만, 직무상 혹은 기타 불가항력의 사유로 인한 경우에는 그러하지 아니한다.

제8조(사용년한 경과피복) 사용년한이 경과된 피복은 지급받은 자가 임의로 처분할 수 있다.

제9조(착용기간) 지급된 피복은 특별한 사유가 없는 한 근무시간 중 항상 착용하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제9호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

안양도시공사 구내식당 운영에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 9호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사 구내식당의 운영에 필요한 사항을 정하여 직원 복리후생사업을 효율적으로 수행함을 목적으로 한다.

제2조(운영자금) 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 구내식당(이하 “구내식당”이라 한다)의 운영 자금은 급식을 희망하는 임·직원 등에게 매월 일정금액을 받아 운영하되, 필요한 경우 예산을 편성하여 지원받을 수 있다.

제3조(위원회 설치 및 구성) ① 구내식당의 효율적인 운영을 위하여 안양도시공사 구내식당 운영위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함한 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 경영지원부장으로 하고, 위원은 공사 직원 중 각 부서별 부장이 추천하는 자 1인으로 구성한다.

④ 위원의 임기는 당연직의 경우 그 직에 재임하는 기간으로 하고, 기타 위원은 1년으로 하되 연임할 수 있다.

제4조(위원회의 회의 및 직무) ① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집하거나 재적위원 과반수의 요구가 있을 때 개최한다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 구내식당 운영의 기본계획에 관한 사항
2. 구내식당 운영의 예산 및 결산에 관한 사항
3. 구내식당 조리종사원의 채용 및 보수 등에 관한 사항
4. 그 밖에 구내식당 운영에 필요한 사항

③ 위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 가부동수인 때에는 위원장이 이를 결정한다.

제5조(조리종사원의 복무 및 보수) ① 조리종사원의 복무는 안양도시공사인사규정을 준용하여 위원회에서 결정한다.

② 조리종사원의 보수는 위원회에서 별도로 정한다.

제6조(예산회계) ① 구내식당 운영에 관한 예산 및 회계는 안양도시공사 회계규정을 준용하여 위원회에서 결정한다.

② 구내식당 운영수입으로 비용을 충당할 수 있도록 독립채산제로 한다.

제7조(물품관리) 구내식당의 집기 및 물품 등의 관리는 안양도시공사 물품관리규정을 준용하여 위원회에서 결정한다.

제8조(결산) ① 결산은 년 1회 익년도 1월말까지 실시한다.

- ② 제1항의 규정에 따라 잉여금 등이 발생할 경우 이월한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제8호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

안양도시공사 연봉제규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 9호
 일부개정 2021. 2. 23. 규정 제 50호
 일부개정 2021. 2. 23. 규정 제 59호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사의 연봉제 실시 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 연봉제 보수에 관하여는 법령 또는 다른 규정에 특별히 규정한 것을 제외하고는 이 규정에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “연봉”이라 함은 임금을 연단위로 결정하여 해당 임·직원이 연봉계약 기간 동안 받는 임금총액을 말하며, 기본연봉, 성과연봉, 부가급여의 합계금액을 말한다.
2. “기본연봉”이라 함은 기준기본급에 기본가산급을 더한 금액을 말한다.
3. “기준기본급”이라 함은 비속인적(非屬人的)성격의 급여로서 종래의 기본급, 운영수당, 직급보조비, 교통비, 명절휴가비, 관리업무수당, 정액급식비의 합계금액을 말한다.
4. “기본가산급”이라 함은 당해 연도 기본연봉인상율로서 기준기본급에 정책인상율을 곱한 금액을 말한다.
5. “성과연봉”이라 함은 개인 및 기관의 실적과 능력에 따라 지급되는 금액을 말한다.
6. “부가급여”라 함은 속인적(屬人的)성격의 급여로서 직책급여무추진비, 가족수당, 자녀학비보조수당을 말한다.
7. “기본급”이라 함은 보수규정상의 기본급을 말한다.
8. “평균임금”이라 함은 이를 산정해야 할 사유가 발생한 날 이전 3월간에 그 근로자에 대하여 지급된 금액의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.
9. “정책인상율”이라 함은 시장이 매년 제시한 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 임원의 임금인상율을 말한다.
10. “승진가산급”이라 함은 연봉제 대상자가 승진하는 경우 본봉 및 직책급과 연동되는 급여의 총인상액을 말한다.
11. “강임감급”이라 함은 연봉제 대상자가 강임하는 경우 해당직급의 호봉별 강임차액의 평균을 말한다.
12. “직급별 평균기본급”이라 함은 해당직급에 재직 중인 임직원의 기본급의 평균금액을 말한다.
13. “통상임금”이라 함은 기본급과 운영수당을 합한 금액을 말한다.

제2장 적용대상자 및 연봉계약체결자

제4조(적용대상자) 연봉제의 적용대상자는 임원 및 일반3급 직원으로 한다. <개정 2021.02.23.>

제5조(연봉계약체결) ① 사장의 연봉계약은 시장과 체결한다.

② 연봉제 적용 직원의 연봉계약은 사장과 체결한다.

③ 연봉계약은 [별지 제1호 서식]의 계약서에 의하고, 계약서는 2부를 작성하여 계약체결 당사자가 각각 보관한다.

제6조(연봉재계약) 시장 또는 사장은 연봉계약대상자와 경영실적이 전년에 비해 현저하게 떨어진 경우에는 당사자간의 연봉계약서에 의하여 감액 계약할 수 있다.

제3장 연봉의 계산 및 지급방법

제7조(연봉의 지급일) ① 기본연봉은 매월 20일에 지급하고, 성과연봉은 매년 12월에 지급함을 원칙으로 한다.

② 부가급여의 지급일은 보수규정의 관련조항을 준용한다.

③ 연봉지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

제8조(계산기간) ① 기본연봉과 성과연봉의 계산은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 함을 원칙으로 한다.

② 부가급여의 계산은 보수규정의 관련조항을 준용한다.

제9조(신분변경시의 연봉계산) 신분상 변경이 있는 경우의 연봉계산은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.

1. 호봉제 대상자가 연봉제 대상자로 승진하는 경우에는 당해연도까지는 호봉제를 유지한 후 다음해 1월 1일부터 연봉제로 전환하되 보수규정상의 승급호봉을 기준으로 하여 전환한다.

2. <삭제 2021.02.23.>

3. 퇴직 또는 사망한 때에는 당월 연봉액 전부를 지급하되, 부가급여는 보수규정 제5조제3항을 준용한다.

4. 연봉대상자가 호봉제대상자로 강임하는 경우에는 연말까지 연봉제를 유지하고, 다음해 1월 1일을 기준으로 호봉제로 전환한다.

제10조(결근자의 연봉) ① 취업규정에서 규정하는 법정휴가, 연·월차휴가, 특별유급휴가를 초과하여 유계결근한 자에 대하여는 초과 유계결근일수에 해당하는 제수당을 지급하지 아니한다.

② 무계결근자의 결근일수에 대하여는 해당일수분의 기본연봉과 부가급여 (직책급여무추진비, 가족수당, 자녀학비보조수당은 제외한다.)를 지급하지 아니한다.

제11조(징계자의 연봉) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 연봉을 인상할 수 없다.

1. 징계처분, 대기 및 휴직 중에 있는 자
2. 징계를 받은 자는 다음 연봉계약 체결시 다음 기간 동안 연봉을 인상할 수 없다.
 - 가. 강등 및 정직 : 3월
 - 나. 감봉 : 2월
 - 다. 견책 : 1월

제4장 임직원의 연봉

제12조(기본연봉) ① 기본연봉은 기준기본급과 기본가산급을 합산하며 다음 연도의 기준기본급이 된다.

② 직원의 직급별 기본연봉의 상한액은 당해 직급 최고호봉 총보수액과 직상위직급 최고호봉 총보수액의 중간액으로 한다. <개정 2021.02.23.>

③ 직급별 기본연봉의 하한액은 직하위직급 동일호봉 총보수액을 기본연봉으로 한다. <개정 2021.02.23.>

④ 제13조에 따라 승진 및 신규 임용시의 기준기본급 전환 및 책정 시 기본연봉의 상한액, 하한액을 적용하고 하한액이 상한액을 초과할 경우 상한액을 적용한다.

제13조(기준기본급 전환 및 책정) ① 기존재직자의 기준기본급은 종래의 임·직원 보수를 기준으로 하되, 기준기본급으로 흡수되는 보수항목의 종전보수액을 전환한다. 다만, 부장 이상 직원의 관리업무수당은 보수규정에 따라 별도로 지급한다.

② 신규임용자의 연봉은 보수규정상의 임·직원의 기본급을 기준으로 하여 결정한다.

제14조(기본가산급) ① 기본가산급의 재원은 행정안전부장관이 매년 결정한 연봉제 대상자의 인건비 인상액의 총액으로 한다.

② 기본가산급은 기준기본급에 임원은 정책인상율을, 직원은 가율을 곱하여 계산한다.

③ 가율은 사장이 제1항의 총 재원을 넘지 않는 범위에서 근무평정등급에 따라 차등을 둔다.

제15조(성과연봉) ① 성과연봉의 재원은 경영실적수당으로 한다.

② 임·직원의 성과연봉은 보수규정 제35조에 따라 지급한다. <개정 2021.02.23.>

③ 성과연봉은 당해연도에 한하여 지급하며 다음연도의 기본연봉 및 성과연봉에는 반영하지 아니한다.

제16조(부가급여) 부가급여는 보수규정 및 복리후생규정의 관련조항을 준용한다.

제5장 퇴직금

제17조(퇴직금) ① 연봉제 대상자가 퇴직할 때에는 퇴직금을 지급하며, 그 지급기준은 보수규정에 따른다.

② 기존재직자가 연봉제의 대상이 되었을 때에는 퇴직금 적용대상자로 간주한다.

③ 연봉제의 대상자를 신규 채용할 때에는 당사자 간의 계약에 의해 연봉에 퇴직금을 포함시킬 수

있으며, 연봉에 퇴직금이 포함될 경우에는 퇴직금 적용 대상자로 되지 않는다.

제6장 재심청구 및 처리

제18조(평가자 면담신청) 연봉책정에 이의가 있는 경우에 이의를 제기하고자 하는 자는 연봉결과를 통보받은 날로부터 1주 이내에 1차 평가자에게 구두로 이의를 제기하고 면담을 실시하여야 한다.

제19조(연봉재심청구) 제18조에 의한 면담결과에 불복하는 자는 연봉결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 [별지 제2호 서식]에 의하여 연봉재심청구서를 작성하여 인사부서의 장에게 연봉재심청구를 할 수 있다.

제20조(연봉재심위원회 구성 및 개최) ① 임원의 연봉재심청구를 처리하기 위하여 안양시 소속 3인 이상의 공무원으로 연봉재심위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성한다. 다만, 직원의 경우 이사회로 갈음할 수 있다.

② 위원회는 연봉재심청구서를 접수한 날로부터 1주일 이내에 청구사항을 심의·의결 하여야 한다.

③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원의 과반수로 의결한다.

제21조(재심결과처리) ① 인사부서의 장은 연봉재심위원장 명의의 연봉재심 결과를 위원회 개최일로부터 7일 이내에 이의제기자에게 통보하여야 한다.

② 재심결과 연봉금액이 조정된 경우에는 조정된 금액으로 연봉계약을 체결하여야 하며 이의제기자는 재심위원회의 재심결과에 이의를 제기할 수 없다.

제7장 보칙

제22조(준용) 이 규정에서 정하지 않은 사항에 대하여는 공사의 제규정과 근로기준법을 준용한다.

제23조(위임규정) 이 규정의 시행에 필요한 사항은 내규로 정한다.

제24조(보고의무) 사장은 매년 연봉제 시행방안에 대하여 회계연도 개시 31일 전까지 시장에게 보고하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제9호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제50호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제59호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

연 봉 제 약 서

I. 계약사항

1. 연봉계약자

소 속	안 양 도 시 공 사	직 급 (직위)		성 명	
-----	-------------	-------------	--	-----	--

2. 계약기간 :

3. 연봉금액 :

기본연봉	원
------	---

- (1) 월 급여는 기본연봉을 12회로 나누어 매월 보수지급일에 지급한다.
- (2) 조기퇴직수당의 산정기초인 기본급은 안양도시공사 보수규정에 의한다.
- (3) 퇴직금의 산정기초인 평균임금은 안양도시공사 보수규정에 의한다.
- (4) 안양도시공사 연봉제 규정에 의하여 연봉에 퇴직금을 포함하지 아니한다.

II. 준수사항

- (1) 공사에 근무하는 동안 본 계약서의 내용을 준수하여야 한다.
- (2) 연봉에 관련된 사항을 타인에게 공표하지 않아야 하며, 기타 본 계약서에 명기되지 아니한 사항은 안양도시공사 보수·연봉제규정을 준용한다.
- (3) 지방공기업 예산편성지침 및 공기업정책을 성실히 이행하여야 한다.

	년	월	일
안 양 시 장			(인)
사 장			(인)

[별지 제2호 서식]

연 봉 재 심 청 구 서						처리기간 1주
신 청 인	소 속					
	직 급		직 위			
	성 명					
연봉통보접수일						
연 봉 내 역		계	기 본 연 봉	성 과 연 봉	부 가 급 여	
		원				
평 가 자 면 담		일 시	장 소	면 담 자 (1 차 평 가 자)		
재심 사유						
연봉제규정 제17조에 의거 위와 같이 연봉재심을 청구합니다. 년 월 일 재심청구자 : _____ (인) 연봉재심위원회위원장 귀하						

안양도시공사 감사규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 10호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 감사기준과 절차를 정함으로써 감사기능을 효율화하고 공사의 업무수행을 개선, 향상, 증진함을 목적으로 한다.

제2조(적용원칙) 감사업무의 처리는 관계법령 및 조례와 정관이 따로 정한 사항 이외는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(감사의 범위) 감사의 범위는 다음 각 호에서 정하는 바와 같다.

1. 회계 및 이와 관련되는 업무 전반에 관한 감사
2. 관계법령, 안양도시공사설립 및 운영조례 및 정관, 기타 규정에서 정하는 사항에 관한 감사
3. 기타 사장 또는 이사회가 요청하는 사항

제4조(감사의 구분) ① 감사는 정기감사와 특별감사 및 일상감사로 구분한다.

② 정기감사는 3년에 1회 정기적으로 실시하며 외부감사, 정책변동 등에 따라 변경하여 운영할 수 있으며 당해 연도 신설부서는 생략할 수 있다. 단, 외부기관의 종합감사 실시 시 이로 갈음한다.

③ 특별감사는 감사가 필요하다고 인정하는 경우와 제3조 제3호 및 감독 기관의 의뢰가 있을 경우에 실시한다.

④ 일상감사는 통상업무에 대하여 사전에 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법으로 실시한다.

제5조(일상감사) 일상감사의 절차, 방법 등 세부사항은 일상감사 시행내규로 정한다.

제6조(감사의 방법) 감사는 서면감사 또는 실지감사에 의하여 실시한다.

제7조(감사의 독립원칙) ① 감사는 직무수행 상 공사의 의결기관 및 집행기관으로부터 독립된 입장에서 업무를 수행함을 원칙으로 한다.

② 감사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외부로부터 독립성 저해요인이 있는 경우 해당 감사에 관여할 수 없다.

1. 감사관이 감사업무 수행과 관련하여 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계로 인해 감사계획, 감사실시 및 감사결과의 처리과정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우
2. 감사관이 감사대상 업무의 의사결정 과정에 직, 간접적으로 관여한 경우

제8조(감사인의 자격) ① 감사를 담당하는 직원(이하 “감사인”이라 한다)은 다음 각 호에 해당하는 요건을 갖춘 자로서 보하여야 한다.

1. 감사를 수행함에 있어 필요한 자격증 또는 전문적 지식이나 기술을 가진 자
2. 감사에 필요한 지식과 경험이 있고 근무성적이 양호한 자
3. 기타 감사가 감사를 담당하는 직원으로서 적당하다고 인정하는 자

② 제1항의 경우 다음 각 호에 해당하는 자는 이를 보하여서는 아니 된다.

1. 징계처분을 받은 날로부터 3년을 경과하지 아니한 자
2. 근무성적이 불량한 자
3. 시보 또는 조건부 임용중인 자
4. 기타 감사가 부적격자로 인정한 자

제8조의2(외부전문가 등의 참여) ① 전문지식이 요구되는 분야의 업무를 감사하는 때에는 외부 전문기관 또는 전문가를 감사에 참여시켜 관련사항을 조사, 확인, 분석하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 감사에 참여한 전문기관 또는 전문가에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제9조(감사인보직 및 전보) ① 감사인의 보직 및 전보는 감사의 의견을 들어 사장이 행한다.

② 감사인은 법령위반 또는 그 직무를 성실히 행하지 아니한 경우를 제외하고는 신분상 불리한 처분을 받지 아니한다.

제2장 감사인의 의무와 권한

제10조(감사인의 의무) 감사인은 감사를 수행함에 있어 아래 사항을 이행하여야 한다.

1. 감사인은 독립하여 공정하고 정확하게 감사하여야 한다.
2. 감사인은 직무상 취득한 기밀을 부당하게 누설하거나 이를 이용할 수 없다.
3. 감사인은 직무수행에 있어 관계법령, 조례, 정관, 관계규정 및 지시사항 등에 따라 사실과 증거에 의하여 행하여야 한다.
4. 감사인은 감사를 실시함에 있어서 피감사자의 업무상 창의와 활동기능이 침해되지 않도록 노력하여야 한다.

제11조(감사인의 권한) 감사인은 아래 각 호의 권한을 가지며, 사장의 방침에 의거 실시한다.

1. 제장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출 요구
2. 관계자의 출석 답변 요구
3. 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 봉인
4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징수
5. 기타 직무수행에 필요한 사항 요구

제11조의2(감사인의 대우) ① 감사인에 대하여 예산의 범위에서 감사수당을 지급할 수 있다.

② 사장은 감사인의 장기근속방안을 마련하여야 하며, 감사인으로 2년 이상 근무한 자가 전보될 경우 사장은 본인의 희망을 우선적으로 고려하여야 한다.

③ 사장은 감사인에 대하여 근무평정과 임용 등에서 우대할 수 있다.

제3장 감사계획과 통보

제12조(감사계획서 제출) 감사는 정기감사 계획서를 정기감사 개시 1월전까지 [별지 제1호 서식]에 작성하여 사장에게 제출하여야 한다.

제13조(감사의 통보) 감사를 실시하고자 할 때에는 감사시행에 앞서 감사시기, 감사범위, 피감사 부서의 준비사항 등을 해당 부서에게 통보하여야 한다. 다만, 신속히 감사가 필요하다고 인정된 긴급한 사정이 있거나 감사의 실효성을 거두기 위하여 부득이한 경우에는 피감사부서에 사전통보 없이 실시할 수 있다.

제14조(증표의 제시) ① 감사인이 감사에 임할 때에는 감사인임을 증명하는 증표를 제시하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 증표는 사장이 발행한다.

제15조(감사불응시의 조치) 감사인은 감사 대상 부서의 장 또는 그 소속직원이 자료 제출요구 및 기타 감사실시에 협조하지 아니함으로써 소기의 목적을 달성할 수 없다고 인정할 때에는 감사에게 이를 보고하고 그 지시를 받아 처리한다.

제16조(시정요구등) ① 감사는 감사결과 위법부당하거나 개선이 필요하다고 인정되는 사항이 있을 경우 사장에게 보고 후 해당부서에게 서면으로 다음 각 호의 요구를 할 수 있다.

1. 규정제도 또는 운영상의 모순사항에 대한 개선
2. 위법부당하다고 인정된 사항에 대한 개선
3. 관계직원의 징계 또는 변상
4. 관계직원에 대한 교육

② 제1항 제3호에 의한 징계를 요구할 때에는 인사규정에서 정하는 바에 의한다.

③ 제1항 제3호에 의한 변상을 요구할 때에는 변상 책임자, 변상액과 변상사유에 대한 의견을 첨부한다.

제17조(시정결과 통보) ① 해당부서장은 제16조에 의한 시정요구를 받은 때에는 이에 대한 필요한 조치를 취하고 그 결과를 서면으로 감사에게 통보하여야 한다.

② 감사는 제1항에 의한 조치내용이 감사의 요구내용과 다를 때에는 그 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 해당부서장에게 재시정을 요구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 해당부서장은 재시정의 요구를 받을 때에는 정당한 사유가 없는 한 1개월 이내에 감사의 재시정의 요구에 의한 시정조치를 하여야 한다.

제18조(시정확인) 제17조의 시정 및 조치결과에 대하여는 차기 감사 시에 이를 확인하여야 한다.

제19조(이의신청) ① 제16조제1항에 의한 감사의 시정요구에 이의가 있을 때에는 해당부서장은 그 사유를 명백히 하여 시정요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 감사에게 이의신청 할 수 있다.

② 감사는 제1항에 의한 이의신청을 받았을 때에는 지체없이 이를 심사하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제19조2(적극행정에 대한 면책) ① 공공의 이익을 증진하기 위해 성실하고 능동적으로 업무를 처리하

는 과정에서 부분적인 절차상 하자 등의 부작용이 발생하여 불이익한 처분이 예정된 직원은 면책 신청을 할 수 있다.

② 제1항에 관한 적극행정 면책 절차 및 처리에 관한 세부사항은 내규로 정하여 시행한다.

제4장 보고 및 기타

제20조(감사의 보고) ① 감사인은 감사 종료 후 15일 이내에 감사보고서를 작성하여 사장에게 보고하여야 한다.

② 제3조 제3호에 의하여 감사를 시행한 경우에는 제1항에 규정한 감사보고서를 감사가 사장 또는 이사회에 제출하여야 한다.

③ 제1항에 의한 감사보고서에는 아래 각호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 감사 실시기간
2. 피감사 부서명
3. 감사인의 직위 및 성명
4. 중요 감사의 내용
5. 감사에 관한 종합의견
6. 주요시정 및 건의사항
7. 기타 참고사항

제21조(긴급보고) 감사인이 감사 중 중대한 위법 부당한 사항을 발견하여 이의 처리가 긴급을 요할 때에는 제20조 규정에도 불구하고 즉시 감사에게 보고하고 그 지시를 받아야 하며, 감사는 그 내용을 사장에게 즉시 보고하여야 한다.

제22조(감사 종합보고) 감사는 감사결과에 의한 종합보고서를 [별지 제2호 서식]에 따라 다음연도 2월 말까지 사장에게 제출하여야 한다.

제23조(타 규정과의 관련) 이 규정에 정하지 않은 사항에 대하여는 「공공감사에 관한 법률」에 따른다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제10호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

정 기 감 사 계 획 서

(인)

분기별	감사대상부서	감사실시내용		전 년 도 감 사 대 상 감 사 실 적 (건 수)
		감사기간	주요대상업무	

[별지 제2호 서식] (제22조 관련)

감 사 종 합 보 고 서

분류기호 :

수 신 :

참 조 :

시행년월일

제 목 :

발 신

(인)

1. 감사현황

구분	감 사 명	감사기간	감 사 내 용	감사기관	비 고
내 부 감 사	소 계				
외 부 감 사	소 계				

2. 감사에 대한 자체평가

3. 주요사고 사례별 원인분석

사 례 별	사 고 원 인 분 석	개 선 방 안

4. 업무개선 실적

업 무 명	개 선 요 구 내 용	조 치 결 과

5. 행정상 조치내역

구분	감사종별 또는 기관감사	실 적		행 정 상 조 치					비 고
		실 시 부서	실 현 인원	시정	개선	주의	권고	기타	
내부감사	합 계								
	정기감사								
	특별감사								
	일상감사								
외부감사	합 계								
	시 정기감사								
	감 사 원								
	정부합동감사								
	기 타(행감)								

6. 외부감사 재정·신분상 조치내역

재 정 상 조 치										신 분 상 조 치																		
계		추징		변상		회수		환불		기타		계		파면		해임		강등		정직		감봉		견책		처리중		기 타
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	4 금 하	5 금 하	4 금 하	5 금 하	4 금 하	5 금 하	4 금 하	5 금 하	4 금 하	5 금 하	4 금 하	5 금 하	4 금 하	5 금 하	4 금 하	5 금 하	

7. 자체감사 비위유형별 지적사항 조치결과

비 위 유 형 별 지 적 사 항																	조 치 결 과					
계	복 무 기 강							행 정 관 리		재 산 관 리		독 직				기 타	완 결			미 결		
건수	인원	직장 이탈	품위 성실 위반	직권 남용	보안 비밀 누설	직무 유기 태만	감독 소홀	업무 처리 위법	공문 위조 변조	문서 관리 소홀	현금 관리 소홀	물품 관리 소홀	재산 관리	공금 유용	공금 횡령	뇌물 수수	건수	금액	인원	건수	금액	인원

8. 감사결과 처리내역

구분	감사결과	처리내역	처리가 미결인 경우	
			사유	완결예정일
내부감사				
외부감사				

안양도시공사 일상감사 시행 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 10호
 일부개정 2020. 7. 27. 내규 제 46호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다.)가 일상감사 업무를 운영함에 있어 「공공감사에 관한 법률」 제22조, 동법 시행령 제13조 및 공사

제5조에 따라 필요한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “일상감사”란 업무를 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검하는 것을 말한다.
2. “감사부서”란 안전감사팀을 말한다. <개정 2020.07.27.>
3. “집행부서”란 제3조제1항에 따른 업무를 추진하는 다음 각 목의 부서 또는 기관을 말한다.

제3조(대상업무) ① 「공공감사에 관한 법률」 제22조, 동법시행령 제13조 및 공사 감사규정 제5조에 따라 일상감사를 받아야 하는 업무(이하 “일상감사 대상업무”라 한다)는 “별표”와 같다.

② 제1항에도 불구하고 관계 법령 또는 「안양시 계약심사 업무처리규정」 제4조에서 심사제외 대상사업으로 감사부서의 장이 인정하는 경우에는 일상감사를 아니할 수 있다.

제4조(감사의뢰) ① 집행부서의 장이 일상감사 대상업무를 추진하고자 할 때에는 결재권자의 결재 전에 감사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.

② 제1항에 따라 일상감사를 의뢰할 때에는 [별지 제1호 서식]에 따른 일상감사 의뢰서와 관련 자료를 첨부하여 감사부서의 장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따라 집행부서의 장이 일상감사를 의뢰할 때에는 각호의 결과 통보 요구일 전까지 의뢰하여야 한다.

1. 시설공사 시공: 발주의뢰 예정일 15일전까지
2. 설계·감리 용역: 발주의뢰 예정일 15일전까지
3. 각종 용역 발주: 발주의뢰 예정일 15일전까지
4. 물품구매·제조: 발주의뢰 예정일 10일전까지
5. 주요 정책사업 업무추진사항: 최종 결재 15일전까지

6. 단, 천재지변, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 재해 등 비상재해에 준하는 경우 생략

④ 제3항에도 불구하고 긴급한 경우나 특별한 사유가 있을 경우에는 감사부서의 장과 사전에 협의하여 처리기한을 따로 정할 수 있다.

⑤ 감사부서의 장은 제2항에 따라 제출된 자료의 보완이 필요한 경우에는 보완사항과 보완기간을 명시하여 집행부서의 장에게 통지하여야 한다. 이 경우 집행부서의 장은 그 기간 내에 보완자료를 감사

부서의 장에게 제출하여야 한다.

⑥ 일상감사는 감사부서 소속 직원이 수행함을 원칙으로 한다. 다만, 감사부서의 장은 인력의 부족 또는 특수한 기술, 공법 등을 필요로 하는 사업의 경우 집행부서 이외의 관련분야 직원에게 감사 참여를 요청할 수 있으며, 감사 참여요청을 받은 직원이 속한 부서의 장은 특별한 사정이 없는 한 이에 협조하여야 한다.

⑦ 제1항에 따라 집행부서의 장은 “별표” 내용 중 제2호 가목 사항을 의뢰하는 경우 「안양시 계약심사 업무처리 규정」에서 정한 계약심사를 함께 요청할 수 있다. 이 경우 「안양시 계약심사 업무처리 규정」에서 정한 계약심사를 실시한 것으로 본다.

제5조(감사중점사항) ① 감사부서의 장이 일상감사 대상업무를 일상 감사할 때에는 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하여야 한다.

② 일상감사는 다음 각 호의 사항을 중점적으로 점검·심사한다.

1. 추진일정의 적정성
2. 계약방법 및 계약절차의 적정성
3. 예산낭비요인 및 집행계획의 타당성
4. 업무처리 내용 및 절차 등의 법적요건 구비 여부
5. 추진 과정에서의 예상문제점 및 애로사항
6. 감사원 추진계획 및 유관기관(부서) 등 다른 사업과의 연계성 검토
7. 공사·용역·물품
 - 가. 설계서 작성 적정성
 - 나. 과다·과소 물량·단가 검토
 - 다. 원가계산의 적정성
 - 라. 적용 공법·기술·공종 등 타당성
 - 마. 용역집행의 적정성

제6조(감사방법) ① 일상감사는 서면감사를 원칙으로 하되, 필요시 현지 확인 등 실지감사를 병행할 수 있다.

② 감사부서의 장이 일상감사를 위하여 필요하다고 인정하면 집행부서 또는 관계부서에 필요한 자료의 제출 또는 관계자의 출석·진술을 요청하거나, 의문사항에 대한 질의 및 확인을 할 수 있다.

③ 일상감사과정에서 신기술, 구조계산 등 전문기술 분야의 자문이 요구되는 경우 외부 관계기관 또는 전문가에게 기술검토를 의뢰할 수 있다.

④ 제3항에 따라 기술검토 등을 의뢰하여 소요되는 비용은 집행부서로 하여금 부담하게 할 수 있다.

제7조(감사결과 처리) ① 감사부서의 장은 특별한 사유가 없는 한 일상감사 결과 통보 요구일 이내에 집행부서의 장에게 감사결과를 통보하여야 한다. 다만, 감사기간 연장이 필요한 경우에는 집행부서의 장과 협의하여 결과통보 요구일자를 조정할 수 있다.

② 감사부서의 장은 감사결과 위법 또는 부당하거나 그 밖에 의견이 있는 때에는 [별지 제2호 서식]에 따라 감사결과 의견을 집행부서의 장에게 통보하여야 한다.

- ③ 집행부서의 장은 제2항에 따른 의견에 대해 적절한 조치를 하고, 조치한 즉시 조치결과를 감사부서의 장에게 제출하여야 한다.
- ④ 집행부서의 장은 일상감사 대상업무의 결재권자에게 제2항에 따른 의견과 이에 대한 조치결과를 보고하여야 한다.
- ⑤ 감사부서의 장은 일상감사 접수 및 조치결과를 [별지 제3호 서식]에 따라 기록·유지하여야 한다.

제8조(재검토) ① 집행부서의 장은 제7조제2항에 따른 의견에 대하여 이의가 있는 경우에는 일상감사 결과 의견서 접수일부터 7일 이내에 그 사유 및 관계 증빙자료를 첨부하여 감사부서의 장에게 재검토를 요청할 수 있다.

- ② 감사부서의 장은 제1항에 따라 재검토를 요청받은 때에는 요청이 있는 날부터 7일 이내에 기각 또는, 재검토 결과를 통보하여야 한다.

제9조(감사 효력) ① 제7조제2항에 따른 의견은 일상감사대상 업무의 결재권자의 결정에 도움을 제공하는 자료이며, 그 의견의 채택 여부는 결재권자가 결정한다.

- ② 일상감사는 업무를 처리하는데 도움을 주기 위한 의견 제시로서 일상감사를 마쳤다는 사유로 일상감사 의뢰부서의 위법·부당사항이 면책되지 아니한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제10호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2020. 7. 27. 내규 제46호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

구분	일상감사 대상업무 및 기준(제3조 관련)
1. 주요 정책의 집행 업무	기관 업무 과제 중 핵심기능과 관련된 과제, 주요 사업등의 방침 결정 사항 등 중에서 최종결재권자의 결재에 앞서 집행부서의 장이 예방적 감사가 필요하다고 인정하여 감사부서의 장에게 의뢰한 사항
2. 계약업무	가. 추정금액 1천만원 이상인 공사, 추정금액 1천만원 이상 용역과 추정금액 5백만원 이상인 물품의 제조·구매 계약 나. 공사, 용역 및 물품 수의계약(단, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제1호, 제2호, 제5호에 의한 수의계약은 제외함) 다. 예정가격의 5백만원을 초과하는 계약의 변경 및 설계의 변경에 관한 사항. 단, 아래 1), 2)에 해당하는 사항은 제외 1) 물가변동 또는 단순 수량정산에 따른 계약금액의 조정인 경우 2) 사전에 감사부서에 계약금액 증감의 실정보고를 하여 협의를 받은 경우
3. 예산관리업무	가. 예비비 집행에 관한 사항(단, 재해복구 사업비는 제외함) 나. 건당 50만원 이상 지출의 업무추진비
4. 그 밖의 업무	그 밖에 사장 및 감사부서의 장이 사전 예방적 감사가 필요하다고 선정한 업무

1. “추정금액”이란 물품·공사·용역 등의 계약을 체결함에 있어 국제입찰 대상 여부를 판단하거나, 계약방법, 입찰공고의 방법, 내역입찰 등의 대상여부를 판단하는 기준으로 삼기 위하여 결정되기 전에 「지방자치단체를 당사자로 하는 법 시행령」 제7조에 따라 산정된 추정가액에 부가가치세와 관급자재금액을 포함한 금액을 말한다.
2. “예정가격”이란 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제10조의 기준가격을 말한다.

[별지 제1호 서식]

일 상 감 사 요 청 서

☐ 업무(사업·용역 등) 명 :

사 업 목 적	
예 산 편 성 내 역	
예 산 집 행 내 역	
일 상 감 사 요 청 항 목	
사업(과업) 기 간	
설 계 자	소속 : 직위 성명 (인)
심 사 자	소속 : 직위 성명 (인)
비 고	

☐ 첨 부 :

년 월 일

신청자 소속 :
직 급(위) :
성 명 : (인)

청 령 팀 장 귀하

[별지 제2호 서식]

일상감사 처리결과 통보서

☐ 업무(사업)명 :

구 분	검 토 내 용	감사의견 및 지적사항	관련규정

☐ 기타 사항

년 월 일

감 사 자 소 속 :

직급(위) :

성 명 : (인)

[별지 제3호 서식]

일 상 감 사 처 리 대 장

일련 번호	일상감사 통보 사항			일상감사 처리 사항			담당자
	일자	사업시행 부 서	사 내 업 용	일자	처 부 리 서	지 적 내 용	

안양도시공사 임·직원 행동강령

제정 2019. 3. 8. 내규 제 11호
 일부개정 2019. 12. 13. 내규 제 42호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 50호
 일부개정 2021. 9. 30. 내규 제 66호
 일부개정 2022. 9. 30. 내규 제 69호
 일부개정 2023. 6. 5. 내규 제 78호
 일부개정 2024. 12. 27. 내규 제 92호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 행동강령(이하 “강령”이라 한다)은 부패방지과 깨끗한 공직풍토 조성을 위하여 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제8조에 따라 안양도시공사의 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 강령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “임직원”이란 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)에 속한 모든 임직원(비정규직 포함)을 말한다.
2. “직무관련자”란 임직원의 소관 업무와 관련되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인(임직원이 사인의 지위에 있는 경우에는 이를 개인으로 본다) 또는 법인·단체를 말한다.
 - 가. 공사에 대하여 민원사무를 신청하는 중이거나 신청하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체
 - 나. 인·허가, 검사, 감사, 단속, 지도 등의 대상인 개인 또는 법인·단체
 - 다. 결정, 감정, 시험, 사정, 조정 등으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체
 - 라. 공사와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체
 - 마. 공사에 대하여 특정한 행위를 요구하거나, 임직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적 이해관계에 영향을 받는 개인 또는 법인·단체
 - 바. 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체
 - 사. 그 밖에 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)이 부패방지를 위하여 정하는 업무와 관련된 개인 또는 법인·단체
3. “직무관련임직원”이란 임직원의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 임직원 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 임직원을 말한다.
 - 가. 임직원의 소관 업무와 관련하여 직무상 명령을 받는 하급자
 - 나. 인사·예산·감사·상훈 또는 평가 등의 직무를 수행하는 임직원의 소속 기관 임직원
 - 다. 사무를 위임·위탁하는 경우 그 사무의 위임·위탁을 받는 임직원
 - 라. 그 밖에 사장이 정하는 임직원

4. “금품등”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익

나. 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공

다. 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익

제3조(적용범위) 이 강령은 공사에 속한 모든 임직원에게 적용한다.

제2장 공정한 직무수행

제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리) ① 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다.

② 상급자로부터 제1항을 위반하는 지시를 받은 임직원은 별지 제1호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나, 별지 제2호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 제35조에 따라 지정된 행동강령 업무를 담당하는 임직원(이하 “행동강령책임관”이라 한다)과 상담할 수 있다.

③ 제2항에 따라 지시를 이행하지 아니하였는데도 같은 지시가 반복될 때에는 별지 제2호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다.

④ 제2항이나 제3항에 따라 상담 요청을 받은 행동강령책임관은 지시 내용을 확인하여 지시를 취소하거나 변경할 필요가 있다고 인정되면 사장에게 보고하여야 한다. 다만, 지시 내용을 확인하는 과정에서 부당한 지시를 한 상급자가 스스로 그 지시를 취소하거나 변경하였을 때에는 사장에게 보고하지 아니할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 보고를 받은 사장은 필요하다고 인정되면 지시를 취소·변경하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다. 이 경우 공정한 직무수행을 해치는 지시를 제2항에 따라 이행하지 아니하였는데도 같은 지시를 반복한 상급자에게는 징계 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

제5조(사적 이해관계의 신고 등) <삭제 2023.06.05.>

제6조(임원의 민간 분야 업무활동 내역 제출) <삭제 2023.06.05.>

제7조(직무 관련 영리행위 등 금지) <삭제 2023.06.05.>

제8조(가족 채용 제한) <삭제 2023.06.05.>

제9조(수의계약 체결 제한) <삭제 2023.06.05.>

제10조(퇴직자와의 사적 접촉 신고) <삭제 2023.06.05.>

제11조(특혜의 배제) 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다.

제12조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 소속 기관에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

제13조(정치인 등의 부당한 요구에 대한 처리) ① 임직원은 공무원, 정치인 또는 정당 등으로부터 부당한 직무수행을 강요받거나 부당한 청탁을 받은 경우에는 별지 제10호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 사장에게 보고하거나 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다.

② 제1항에 따라 보고를 받은 사장이나 상담을 한 행동강령책임관은 그 임직원이 공정한 직무수행을 할 수 있도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

제14조(인사 청탁 등의 금지) ① 임직원은 자신의 임용·승진·전보 등 인사에 부당한 영향을 미치기 위하여 타인으로 하여금 인사업무 담당자에게 청탁을 하도록 해서는 아니 된다.

② 임직원은 직위를 이용하여 다른 임직원의 임용·승진·전보 등 인사에 부당하게 개입해서는 아니 된다.

제15조(투명한 회계 관리) 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다.

제3장 부당 이익의 수수 금지 등

제16조(이권 개입 등의 금지) 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

제17조(직위의 사적 이용 금지) 임직원은 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 소속 기관의 명칭이나 직위를 공표·게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 아니 된다.

제18조(알선·청탁 등의 금지) ① 임직원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공직자(법제2조제3호가목 및 나목에 따른 공직자를 말한다. 이하 같다)의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.

② 임직원은 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자나 공직자에게 소개하여서는 아니 된다.

③ 임직원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.

1. 특정 개인·법인·단체에 투자·예치·대여·출연·출자·기부·후원·협찬 등을 하도록 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
2. 채용·승진·전보 등 인사업무나 징계업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
3. 입찰·경매·연구개발·시험·특허 등에 관한 업무상 비밀을 누설하도록 하는 행위
4. 계약 당사자 선정, 계약 체결 여부 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
5. 특정 개인·법인·단체에 재화 및 용역을 정상적인 거래관행에서 벗어나 매각·교환·사용·수익·점유·제공 등을 하도록 하는 행위
6. 각급 학교의 입학·성적·수행평가 등의 업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
7. 각종 수상, 포상, 우수기관 또는 우수자 선정, 장학생 선발 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위

8. 감사·조사 대상에서 특정 개인·법인·단체가 선정·배제되도록 하거나 감사·조사 결과를 조작하거나 또는 그 위반사항을 묵인하도록 하는 행위
9. 그 밖에 사장이 공직자가 아닌 자의 공정한 업무 수행을 저해하는 알선·청탁 등에 해당한다고 판단하여 정하는 행위

제19조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) ① 임직원은 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 주식 등 유가증권·부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 해서는 아니 된다.

- ② 임직원은 직무수행 중 알게 된 미공개 정보를 이용하여 공사의 인사, 입찰, 계약 등에 대하여 특정업체에 유리하거나 이익이 되는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ③ 제1항에 따라 이용 또는 제공이 제한되는 정보란 임직원이 다음 각 호의 사항에 관한 직무를 수행하던 중 알게 된 미공개 정보를 말한다. <신설 2021.09.30.>

1. 후보지 선정 등 개발관련 분야
2. 개발계획, 실시계획, 사업계획 등 사업관련 정보
3. 보상, 임대, 분양, 공사, 용역, 구매 등 각종 계약관련 정보
4. 토지 등 소유자, 계약자(분양, 임대, 상가 등) 등의 개인정보
5. 특별공급대상자(분양, 임대, 상가 등) 등의 개인정보
6. 그 밖에 직무와 관련된 정보

제19조의2(부동산의 취득제한 등) ① 임직원 및 그 이해관계자는 다음 각 호의 부동산을 취득하여서는 아니 된다.

1. 자기의 명의로 아닌 타인 명의를 이용하는 등 관련법에 위반하여 부동산을 취득하는 경우
2. 직무상 직·간접으로 알게 된 다음 각 목의 정보 중 대외에 공개되기 전까지의 정보를 활용하여 취득하는 경우

- 가. 후보지 선정 등 개발관련정보
- 나. 개발계획, 실시계획, 사업계획 등 사업관련정보
- 다. 판매, 공사, 용역, 구매 등 각종 계약관련정보
- 라. 토지 등 소유자, 분양 및 임대계약자 등의 개인정보

② 공사는 부동산에 대한 정보를 획득하거나 이와 관련된 업무를 수행한다고 인정되는 부서의 직원 및 그 이해관계자가 관련 업무 분야 및 관할의 부동산을 신규 취득하는 것을 제한할 수 있다. [본조 신설 2022.09.30.]

제20조(공용재산의 사적 사용·수익 금지) <삭제 2023.06.05.>

제21조(사적 노무 요구 금지) 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 규정 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직

책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다.

1. 인가·허가 등을 담당하는 임직원이 그 신청인에게 불이익을 주거나 제3자에게 이익·불이익을 주기 위하여 부당하게 접수를 지연하거나 거부하는 행위
2. 직무관련임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위
3. 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가하거나 업무처리를 부당하게 지연하는 행위
4. 자신이 소속된 기관의 소속 기관에 자신이 소속된 기관의 업무를 부당하게 전가하거나 그 업무에 관한 비용이나 인력을 부담하도록 부당하게 전가하는 행위
5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련임직원, 자신이 소속된 기관에 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위

제22조(금품등의 수수 금지) ① 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

② 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

③ 제24조의 외부강의등에 관한 사례금 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금품등은 제1항 또는 제2항에서 수수(收受)를 금지하는 금품등에 해당하지 아니한다.

1. 공공기관의 장이 소속 임직원이나 파견 임직원에게 지급하거나 상급자가 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급자에게 제공하는 금품등
2. 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 별표 1에서 정하는 가액 범위 안의 금품등
3. 사적 거래(증여는 제외한다)로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원(權原)에 의하여 제공되는 금품등
4. 임직원의 친족(「민법」 제777조에 따른 친족을 말한다)이 제공하는 금품등
5. 임직원과 관련된 직원상조회·동호인회·동창회·향우회·친목회·종교단체·사회단체 등이 정하는 기준에 따라 구성원에게 제공하는 금품등 및 그 소속 구성원 등 임직원과 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 질병·재난 등으로 어려운 처지에 있는 임직원에게 제공하는 금품등
6. 임직원의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품등
7. 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용품 등이나 경연·추첨을 통하여 받는 보상 또는 상품 등
8. 그 밖에 사회상규(社會常規)에 따라 허용되는 금품등

④ 임직원은 제3항제5호에도 불구하고 같은 호에 따라 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 직무관련자 또는 직무관련임직원으로서 금품등을 제공한 경우에는 그 수수 사실을 별지 제11호 서식에 따라 사장에게 신고하여야 한다.

⑤ 임직원은 자신의 배우자나 직계 존속·비속이 자신의 직무와 관련하여 제1항 또는 제2항에 따라

임직원이 받는 것이 금지되는 금품등(이하 “수수 금지 금품등”이라 한다)을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속하지 아니하도록 하여야 한다.

⑥ 임직원은 다른 임직원에게 또는 그 임직원의 배우자나 직계 존속·비속에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다.

⑦ 임직원은 공사의 이익을 목적으로 직무와 관련이 있는 공무원 또는 정치인 등에게 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다. 다만, 제3항 각 호에서 정한 경우는 제외한다.

제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행) ① 임직원은 공사에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다.

② 임직원은 제1항의 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품등을 요구하거나 불공정한 거래 조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니 된다.

③ 제1항의 업무를 담당하는 임직원은 입찰·계약체결 및 이행과정에 참여하는 업체가 금지된 금품등을 제공하지 않겠다는 확약과 함께 이를 위반한 경우에는 제재를 받겠다는 청렴계약이행서약서와 공사의 퇴직자 중 업체에 소속된 임원과 계약 및 계약이행과 관련된 업무를 담당하는 직원의 명단(변경 시에도 제출해야 함)을 제출받아야 한다. <신설 2022.09.30.>

제4장 건전한 공직풍토의 조성

제24조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ① 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)의 대가로서 별표 2에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.

② 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 사장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제12호 서식에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021.02.23.>

③ 임직원은 제2항에 따른 신고를 할 때 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하여야 한다.

④ <삭제 2021.02.23.>

⑤ 사장은 제2항에 따라 임직원이 신고한 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 임직원의 외부강의등을 제한할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

⑥ 임직원은 제1항에 따른 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 사장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 한다.

⑦ 임직원은 제6항에 따라 초과금액을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 별지 제15호 서식으로 그 반환 비용을 사장에게 청구할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

⑧ 임직원은 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 사장의 승인을 받아야 한다. 다만, 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 검직허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.

제25조(초과사례금의 신고방법 등) ① 임직원은 사장이 정하는 금액을 초과하여 외부장의등의 사례금(이하 “초과사례금”이라 한다)을 받은 경우에는 초과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 별지 제13호 서식으로 사장에게 신고하여야 한다.

② 제1항에 따른 신고를 받은 사장은 초과사례금을 반환하지 아니한 임직원에게 대하여 신고사항을 확인한 후 7일 이내에 반환하여야 할 초과사례금의 액수를 산정하여 해당 임직원에게 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따라 통지를 받은 임직원은 지체 없이 초과사례금(신고자가 초과사례금의 일부를 반환한 경우에는 그 차액으로 한정한다)을 제공자에게 반환하고 그 사실을 사장에게 알려야 한다.

제26조(직무관련자 등과의 거래 신고) <삭제 2023.06.05.>

제27조(건전한 경조사 문화의 정착) ① 임직원은 건전한 경조사 문화의 정착을 위하여 솔선수범하여야 한다.

② 임직원은 직무관련자에게 경조사를 알려서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경조사를 알릴 수 있다.

1. 친족(「민법」 제767조에 따른 친족을 말한다)에게 알리는 경우
2. 현재 근무하고 있거나 과거에 근무하였던 단체의 소속 직원에게 알리는 경우
3. 신문, 방송 또는 제2호에 따른 직원에게만 열람이 허용되는 내부통신망 등을 통하여 알리는 경우
4. 임직원 자신이 소속된 종교단체·친목단체 등의 회원에게 알리는 경우

제27조의2(감독기관의 부당한 요구 금지) ① 감독·감사·조사·평가 등을 하는 기관(이하 이 조에서 “감독기관”이라 한다)에 소속된 임직원은 소속 기관의 출장·행사·연수 등과 관련하여 감독·감사·조사·평가 등을 받는 기관(이하 이 조에서 “피감독기관”이라 한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 요구를 해서는 안 된다.

1. 법령에 근거가 없거나 예산의 목적·용도에 부합하지 않는 금품등의 제공 요구
2. 감독기관 소속 임직원에게 대하여 정상적인 관행을 벗어난 예우·의전의 요구

② 감독기관에 소속된 임직원으로부터 제1항에 따른 부당한 요구를 받은 피감독기관 소속 임직원은 그 이행을 거부하여야 하며, 거부에도 불구하고 같은 요구를 다시 받은 때에는 그 사실을 피감독기관의 행동강령책임관에게 별지 제19호의2 서식에 따른 서면으로 알려야 한다. 이 경우 행동강령책임관은 그 요구가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신속하게 소속 기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 제2항에 따라 보고를 받은 피감독기관의 장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 해당 감독기관의 장에게 알려야 하며, 그 사실을 통지받은 감독기관의 장은 해당 요구를 한 임직원에게 대하여 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제27조의3(퇴직자 재취업시 전관예우 등 심사) ① 퇴직 후 취업이 예정된 퇴직예정자의 경우 퇴직예정 1개월 전 감사부서장에게 취업예정업체명, 취업경위 등을 보고하여야 한다. 단, 공직자윤리법상 취업심사대상자는 제외한다.

② 감사부서장은 퇴직예정자가 해당 업체에 취업하는데 있어 행동강령 제5조(사적 이해관계의 신고 등)제1항 등을 위반한 비위 사실이 발견 될 경우 사장에게 즉시 보고한 후 징계 등 제재조치를 취하여야 한다. [본조신설 2022.09.30.]

제5장 위반 시의 조치 등

제28조(위반 여부에 대한 상담) ① 임직원은 알선·청탁, 직무권한 등을 행사한 부당행위, 금품등의 수수, 외부강의등의 사례금 수수, 경조사의 통지, 감독기관의 부당한 요구 등에 대하여 이 강령을 위반하는 지가 분명하지 아니할 때에는 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 하며, 행동강령책임관은 별지 제21호 서식에 따라 상담내용을 관리하여야 한다.

② 사장은 제1항에 따른 상담이 원활하게 이루어질 수 있도록 전용전화·상담실 설치 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제29조(위반행위의 신고 및 확인) ① 누구든지 임직원이 이 강령을 위반한 사실을 알게 되었을 때에는 별지 제20호 서식에 따라 그 임직원이 소속된 기관의 장, 그 기관의 행동강령책임관 또는 국민권익위원회에 신고할 수 있다.

② 제1항에 따라 신고하는 자는 본인과 위반자의 인적 사항과 위반 내용을 구체적으로 제시해야 한다.

③ 행동강령책임관은 제1항에 따라 신고된 위반행위를 확인한 후, 해당 임직원으로부터 받은 소명자료를 첨부하여 사장에게 보고하여야 한다.

제30조(신고인의 신분보장) ① 사장과 행동강령책임관은 제29조에 따른 신고인과 신고내용에 대하여 비밀을 보장하여야 하며, 신고인이 신고에 따른 불이익을 받지 아니하도록 하여야 한다.

② 전항에도 불구하고 불이익을 받은 신고인은 행동강령책임관·사장 또는 국민권익위원회에 보호조치 및 불이익의 구제 등을 요청할 수 있으며, 이 경우 사장과 행동강령책임관은 그에 필요한 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 제29조에 따른 신고로 자신의 위반행위가 발견된 경우 그 신고인에 대한 징계 처분 등을 함에 있어서는 이를 감경 또는 면제할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지는 이 강령에 의한 상담·보고 등의 경우에도 준용한다.

제31조(행동강령 위반행위 조사위원회) ① 사장은 소속 임직원의 행동강령 위반행위에 대한 공정한 조사를 위하여 필요한 경우에는 행동강령책임관을 장으로 하는 조사위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 조사위원회는 3인 이상으로 구성하여야 한다.

제32조(징계) ① 사장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에게 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 안양도시공사의 징계관련규정에 따른다. <개정 2019.12.13.>

② 사장은 제22조를 위반한 임직원에게 징계처분을 하는 때에는 별표 3의 금품등 수수(授受) 금지 위반 징계양정기준을 참작하여야 하며, 제1항에서 정하는 징계관련 규정에도 불구하고 상훈이나 표창 등의 공적을 이유로 징계를 감경할 수 없다. <개정 2019.12.13.>

③ 사장은 임직원이 제30조를 위반하여 신고인에게 불이익 등을 가한 경우에는 가중하여 징계할 수 있다. <신설 2019.12.13.>

④ 사장은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조를 위반하여 부정청탁을 받은 후 그에 따라 직무를 수행한 임직원에게 징계처분을 하는 때에는 다음 각 호에 따른 기준을 참작하여야

한다. <신설 2019.12.13.>

1. 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우 : 파면
2. 비위의 정도가 심하고 중과실인 경우, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우 : 파면-해임
3. 비위의 정도가 심하고 경과실인 경우, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우 : 강등-정직
4. 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우 : 감봉-견책

제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) ① 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사장에게 지체 없이 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다.

1. 임직원 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우
2. 임직원이 자신의 배우자나 직계 존속·비속이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 사실을 알게 된 경우

② 임직원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금품등을 제공한 자(이하 이 조에서 “제공자”라 한다) 또는 제공의 약속이나 의사표시를 한 자에게 그 제공받은 금품등을 지체 없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 한다.

③ 임직원은 제2항에 따라 금품등을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 별지 제15호 서식으로 그 반환 비용을 사장에게 청구할 수 있다.

④ 임직원은 제2항에 따라 반환하거나 반환하도록 하여야 하는 금품등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사장에게 인도하거나 인도하도록 하여야 한다.

1. 멸실·부패·변질 등의 우려가 있는 경우
2. 제공자나 제공자의 주소를 알 수 없는 경우
3. 그 밖에 제공자에게 반환하기 어려운 사정이 있는 경우

⑤ 사장은 제4항에 따라 금품등을 인도받은 경우에는 즉시 사진으로 촬영하거나 영상으로 녹화하고 별지 제16호 서식으로 관리하여야 하며, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 수수 금지 금품등이 아닌 것으로 확인된 경우 : 금품등을 인도한 자에게 반환
2. 수수 금지 금품등에 해당하는 것으로 확인된 경우로서 추가적인 조사·감사·수사 또는 징계 등 후속조치를 위하여 필요한 경우 : 관계 기관에 증거자료로 제출하거나 후속조치가 완료될 때까지 보관
3. 제1호 및 제2호의 규정에도 불구하고 멸실·부패·변질 등으로 인하여 반환·제출·보관이 어렵다고 판단되는 경우 : 별지 제17호 서식에 따라 금품등을 인도한 자의 동의를 받아 폐기처분
4. 그 밖의 경우에는 세입조치 또는 사회복지시설·공익단체 등에 기증하거나 사장이 정하는 기준에 따라 처리

⑥ 사장은 제5항에 따라 처리한 금품등에 대하여 별지 제18호 서식으로 관리하여야 하며, 제5항에 따른 처리 결과를 금품등을 인도한 자에게 통보하여야 한다.

⑦ 사장은 금지된 금품등의 신고자에 대하여 인사우대·포상 등의 방안을 마련하여 시행할 수 있다.

제6장 보칙

제34조(교육) ① 사장은 임직원에 대하여 이 강령의 준수를 위한 교육계획을 수립·시행하여야 하며 그 결과를 기록·관리하여야 한다.

② 사장은 제1항에 따른 교육을 매년 1회 이상 실시하여야 하며, 신입사원에 대해서는 신규 임용 시 교육을 하여야 한다.

③ 제1항에 따라 실시하는 교육은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 직무와 관련하여 향응·금품 등을 받는 행위의 금지·제한에 관한 사항
2. 직위를 이용한 인사관여·이권개입·알선·청탁행위 및 부당행위 등의 금지·제한에 관한 사항
3. 공정한 인사 등 건전한 공직풍토 조성을 위하여 임직원이 지켜야 할 사항
4. 임직원 행동강령 위반행위에 대한 신고·처리 절차 및 신고자 보호 등에 관한 사항
5. 그 밖에 부패의 방지와 임직원 직무의 청렴성 및 품위유지 등을 위하여 필요한 사항

제35조(행동강령책임관의 지정) ① 사장은 이 강령의 원활한 운영을 위하여 그 기관과 그 소속기관에 감사나 윤리업무를 담당하는 부서의 장을 행동강령책임관으로 지정하여야 한다. 다만, 감사나 윤리업무를 담당하는 부서가 따로 없는 때에는 그 업무 담당자 중에서 지정할 수 있으며, 소속기관의 규모·성격 및 지리적 특성 등을 고려하여 소속 기관에 행동강령책임관을 지정하는 것이 적합하지 아니한 경우에는 행동강령책임관을 지정하지 아니할 수 있다.

② 행동강령책임관은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제20조에 따른 부정청탁 금지 등을 담당하는 담당관을 겸할 수 있다.

③ 행동강령책임관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 강령의 교육·상담에 관한 사항
2. 강령의 준수 여부에 대한 점검 및 평가에 관한 사항
3. 강령 위반행위의 신고접수·조사처리 및 신고인 보호에 관한 사항
4. 그 밖에 강령의 운영을 위하여 필요한 사항

④ 행동강령책임관은 제3항에 따른 업무를 수행하면서 알게 된 비밀을 누설해서는 아니 된다.

⑤ 제1항 단서에 따라 행동강령책임관이 지정되지 아니한 기관에 대해서는 상급기관 소속 행동강령책임관이 그 기관의 행동강령에 관한 업무를 수행한다.

제36조(준수 여부 점검) ① 행동강령책임관은 임직원의 강령 이행실태 및 준수 여부 등을 매년 1회 이상 정기적으로 점검하여야 한다.

② 행동강령책임관은 제1항에 따른 정기점검 이외에도 휴가철, 명절 전후 등 부패 취약 시기에 수시 점검을 실시할 수 있다.

③ 행동강령책임관은 제1항과 제2항에 따른 점검 결과를 사장에게 보고하여야 한다.

제37조(포상) 사장은 강령의 이행 및 발전에 기여한 임직원에 대하여는 인사우대나 포상 등을 실시할 수 있다.

제38조(행동강령의 운영) 사장은 강령의 운영을 위하여 필요한 세부사항을 제정하여 시행할 수 있다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제11호>

제1조(시행일) 이 강령은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 12. 13. 내규 제42호>

제1조(시행일) 이 강령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제50호>

제1조(시행일) 이 강령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 9. 30. 내규 제66호>

제1조(시행일) 이 강령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2022. 9. 30. 내규 제69호>

제1조(시행일) 이 강령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 내규 제78호>

제1조(시행일) 이 강령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 내규 제92호>

제1조(시행일) 이 강령은 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2022.09.30., 2024.12.27.>

음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위

1. 음식물(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 5만원 <개정 2024.12.27.>
2. 경조사비: 축의금·조의금은 5만원. 다만, 축의금·조의금을 대신하는 화환·조화는 10만원으로 한다.
3. 선물: 다음 각 목의 금품 등을 제외한 일체의 물품 및 상품권(물품상품권 및 용역상품권만 해당하며, 이하 “상품권”이라 한다), 그 밖에 이에 준하는 것은 5만원. 다만, 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1호에 따른 농수산물(이하 “농수산물”이라 한다) 및 같은 항 제13호에 따른 농수산가공품(농수산물을 원료 또는 재료의 50퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당하며, 이하 “농수산가공품”이라 한다)과 농수산물·농수산가공품 상품권은 15만원(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 제17조제2항에 따른 기간 중에는 30만원)으로 한다. <개정 2024.12.27.>
 - 가. 금전 <신설 2024.12.27.>
 - 나. 유가증권(상품권은 제외한다) <신설 2024.12.27.>
 - 다. 제1호의 음식물 <신설 2024.12.27.>
 - 라. 제2호의 경조사비 <신설 2024.12.27.>

비고

- 가. 제1호, 제2호 본문·단서 및 제3호 본문·단서의 각각의 가액 범위는 각각에 해당하는 것을 모두 합산한 금액으로 한다.
- 나. 제2호 본문의 축의금·조의금과 같은 호 단서의 화환·조화를 함께 받은 경우 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 10만원으로 하되, 제2호 본문 또는 단서의 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.
- 다. 제3호 본문의 선물과 같은 호 단서의 농수산물·농수산가공품을 함께 받은 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 10만원(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 제17조제2항에 따른 기간 중에는 20만원)으로 하되, 제3호 본문 또는 단서의 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.
- 라. 제1호의 음식물, 제2호의 경조사비 및 제3호의 선물 중 2가지 이상을 함께 받은 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 함께 받은 음식

물, 경조사비 및 선물의 가액 범위 중 가장 높은 금액으로 하되, 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.

마. 사장은 업무 특성에 따라 위 기준보다 강화된 기준을 정할 수 있으며, 직무 관련자, 직무관련공무원 또는 직무관련임직원으로부터의 금품등 수수 제한에 대하여는 보다 엄격한 별도의 기준을 마련할 수 있다.

[별표 2]

외부강의 등 사례금 상한액

1. 공직자별 사례금 상한액

가. 법 제2조제3호가목 및 나목에 따른 공직자: 40만원

나. 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 「유아교육법」 및 그 밖의 다른 법령에 따라 설치된 각급 학교의 장과 교직원(가목에 따른 공직자에도 해당하는 경우에는 나목에 따른다): 100만원

다. 가목 및 나목에도 불구하고 국제기구, 외국정부, 외국대학, 외국연구기관, 외국학술단체, 그 밖에 이에 준하는 외국기관에서 지급하는 외부강의등의 사례금 상한액은 사례금을 지급하는 자의 지급기준에 따른다.

2. 적용기준

가. 제1호가목 및 나목의 상한액은 강의 등의 경우 1시간당, 기고의 경우 1건당 상한액으로 한다.

나. 제1호가목에 따른 공직자등은 1시간을 초과하여 강의 등을 하는 경우에도 사례금 총액은 강의시간에 관계없이 1시간 상한액의 100분의 150에 해당하는 금액을 초과하지 못한다.

다. 제1호가목 및 나목의 상한액에는 강의료, 원고료, 출연료 등 명목에 관계없이 외부강의등 사례금 제공자가 외부강의등과 관련하여 공직자등에게 제공하는 일체의 사례금을 포함한다.

라. 다목에도 불구하고 공직자등이 소속기관에서 교통비, 숙박비, 식비 등 여비를 지급받지 못한 경우에는 「공무원 여비 규정」 등 공공기관별로 적용되는 여비 규정의 기준 내에서 실비수준으로 제공되는 교통비, 숙박비 및 식비는 제1호의 사례금에 포함되지 않는다.

[별표 3]

금품등 수수(授受) 금지 위반 징계양정기준

비 위 유 형		금 액	100만원 미만	100만원 이상 300만원 미만	300만원 이상 500만원 미만	500만원 이상
직무와 직접적인 관계 없이 금품 등을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	수 동	감봉·정직·강등	강등·해임·파면	해임·파면	파면	
	능 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면		
직무와 직접 관련하여 금품 등을 수수하였으나, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면		
	능 동	강등·해임·파면	파면			
직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수 동	강등·해임·파면	파면			
	능 동	해임·파면	파면			

[별표 4] <신설 2022.09.30.>

부동산의 취득제한 등 관련 징계양정기준

비위의 정도 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실이거나 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
1. 부동산의 취득제한 위반 가. 타인명의 등 부정당한 행위로 취득 나. 직무상 정보 활용 취득 ¹⁾ 다. 관련 업무 분야 등 취득	파면-해임 파면 파면	정직 파면-해임 해임-강등	감봉 강등-정직 강등-정직	견책 정직-감봉 감봉-견책
2. 부동산 등의 거래 신고 및 등록 위반	파면-해임	정직	감봉	견책
3. 기타(사회적 물의 발생 등 포함)	파면-해임	정직	감봉	견책

1) 미공개 정보를 활용한 투기가 확인된 경우는 비위의 도가 중하고 고의가 있는 것으로 본다.

[별표 5] <신설 2022.09.30.>

부패방지권익위법, 청탁금지법, 이해충돌방지법 상의 의무 위반 시 징계양정기준

비위의 유형 \ 비위의 정도	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실이거나 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
1. 부패방지권익위법 상의 의무위반 가. 업무상의 비밀이용 금지 위반 (제 7 조의 2) 나. 그 밖의 의무위반 (행동강령 위반 포함)	파면 파면-해임	해임 파면-해임	정직 정직-감봉	감봉-견책 견책
2. 청탁금지법 상의 의무 위반 가. 부정청탁(제 5 조) 나. 부정청탁에 따른 직무 수행 금지 (제 6 조) 다. 금품등의 수수 금지(제 8 조) 라. 그 밖의 의무위반	파면 파면 [별표 3] 파면-해임	해임-강등 파면-해임 [별표 3] 파면-해임	정직-감봉 강등-정직 [별표 3] 강등-정직	견책 감봉-견책 [별표 3] 감봉-견책
3. 이해충돌방지법 상의 의무 위반 가. 사적이해관계자의 신고 위반 (제 5 조제 1 항) 나. 부동산 보유매수 신고 위반 (제 6 조제 1 항) 다. 직무관련자와 거래 신고 위반 (제 9 조제 1 항) 라. 수의계약 체결제한 위반 (제 12 조제 1 항) 마. 직무상 비밀 등 이용금지 (제 14 조제 1 항) 바. 직무상 비밀 등 이용금지 (제 14 조제 2 항) 사. 퇴직자 사적 접촉 신고 위반 (제 15 조제 1 항) 아. 그 밖의 의무 위반	파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면 파면 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임	파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임	강등-정직 강등-정직 강등-정직 강등-정직 강등-정직 강등-정직 감봉 감봉	견책 견책 견책 견책 견책 견책 견책 견책

(비고)

1. 위 비위행위에 대한 징계기준은 다른 규정의 징계양정기준보다 우선 적용하되, 다른 규정의 징계양정기준이 보다 강한 제재를 규정하고 있는 경우에는 그에 따른다.
2. 비밀누설의 적용 대상 정보는 개발정보 등으로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 모든 기관 정보를 의미하고, 적용 대상자는 직무 담당자뿐만 아니라 모든 임·직원까지 포함한다.
3. 이해충돌방지법 제14조제3항의 직무상 비밀이용 금지 의무위반은 부패방지권의 위법 1.호의 가.목을 적용한다.
4. 두 개 이상의 위반행위에 대해 함께 제재할 때에는 보다 강한 제재 기준을 따르되 한 단계 높은 제재를 한다.

■ 임직원 행동강령 [별지 제1호 서식]

공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 소명서

접수번호		접수일자		처리일자	
소명인	성명		생년월일		
	소속		직위(직급)		
상급자 (지시자)	성명		직위(직급)		

지시받은 사항

소명 내용

년 월 일

소명인

(서명 또는 인)

■ 임직원 행동강령 [별지 제2호 서식]

공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 상담요청서

접수번호		접수일자	처리일자
상담요청인	성 명	생년월일	
	소 속	직위(직급)	
상급자 (지시자)	성명	직위(직급)	

지시받은 사항

공정한 직무를
저해하는 사유

년 월 일

상담요청인

(서명 또는 인)

- 임직원 행동강령 [별지 제3호 서식] <삭제 2023.06.05.>

사적 이해관계 신고서

- 임직원 행동강령 [별지 제4호 서식] <삭제 2023.06.05.>

이해관계자의 직무 재배정 등 조치 신청서

- 임직원 행동강령 [별지 제5호 서식] <삭제 2023.06.05.>

의견서

- 임직원 행동강령 [별지 제6호 서식] <삭제 2023.06.05.>

업무 담당 공직자의 직무 재배정 등 조치 신청서

- 임직원 행동강령 [별지 제7호 서식] <삭제 2023.06.05.>

사적 이해관계 신고 등 확인·조치 내역서

- 임직원 행동강령 [별지 제8호 서식] <삭제 2023.06.05.>

임원의 민간 분야 업무활동 내역서

- 임직원 행동강령 [별지 제9호 서식] <삭제 2023.06.05.>

퇴직자와의 사적 접촉 신고서

■ 임직원 행동강령 [별지 제10호 서식]

정치인 등의 부당요구 보고(상담요청)서

접수번호		접수일자		처리일자	
보고자 (상담요청인)	성 명		생년월일		
	소 속		직 위 (직 급)		
정치인 등 인적사항	성 명		직 책		
	소 속		전화번호		
요구사항					
부당한 근거					
			년	월	일
보고자(상담요청인)			(서명 또는 인)		

■ 임직원 행동강령 [별지 제11호 서식]

금품 등 수수 신고서

접수번호	접수일자	처리일자	
신 고 자	성명	주민등록번호 (외국인등록번호)	
	소속	연락처	
	주소		
금품 등을 제공한 자	성명		
	직업 (소속)	연락처	
	주소		
	법인·단체등의 경우	명칭	
		소재지	
대표자 성명			
제공자와 친분관계를 맺게 된 경위			
금품 등을 제공받게 된 경위			
금품 등 수수 내용	일시		
	장소		
	금품등의 종류 및 가액		
증거자료			
비고			

위와 같은 사실을 신고합니다.

년 월 일

신고자

(서명 또는 인)

■ 임직원 행동강령 [별지 제12호 서식]

외부강의 등 신고서

접수번호		접수일자		처리일자	
신고자	성명	소속			
	직위 (직급)	연락처			
요청인	기관명	대표자			
	담당부서 (담당자)	연락처			
요청 사유					
외부강의등 주제					
장 소					
일 시	20 . . . ~ 20 . . . 시 분 ~ 시 분	일괄신고	월(연)평균 횟수 : 회 1회 평균 시간 : 시간		
사례금	총액 _____천원 (※ 1회 평균 대가 _____천원) (교통비·숙박비·식비(실비) _____천원 별도) (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 _____천원)				

년 월 일

신고자

(서명 또는 인)

유의사항

1. 요청사유에는 교육과정명, 회의명, 행사명 등을 기재함.
2. 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 () 속에 별도 기재
3. 동일한 교육과정에 수회 출강하는 경우에는 일괄신고 할 수 있음. 이 경우 일괄신고란에 기재하고, 1회 평균 대가를 기재함.

■ 임직원 행동강령 [별지 제13호 서식]

초과사례금 신고서

[illegible]

■ 임직원 행동강령 [별지 제14호 서식]

수수 금지 금품 등 신고서

접수번호		접수일자		처리일자	
신 고 자	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)		
	소속		연락처		
	주소				
금품 등을 제공한 자	성명				
	직업 (소속)		연락처		
	주소				
	법인·단체등의 경우	명칭			
		소재지			
대표자 성명					
신고취지 및 이유					
금 품 등 수수내용	일시				
	장소				
	금품등의 종류 및 가액				
금품등 반환여부 및 방법	반환여부				
	반환 일시·장소 및 방법(반환한 경우)				
증거자료					
비고					

위와 같은 사실을 신고합니다.

년 월 일

신고자

(서명 또는 인)

■ 임직원 행동강령 [별지 제15호 서식]

반환비용 청구 신청서

접수번호		접수일자		처리일자	
청구인	성명		생년월일		
	소속		직위 (직급)		
청구금액					
반환계좌		금융기관명 : 계좌번호 :			
반환금품 및 처리내역	금품 (물품)				
	수량 (금액)				
	받은일시				
	반환일시				
	증빙서류 목록		※증빙서류(사본) 첨부		
반환받는 사 람	성명		주소		
	연락처		청구인과의 관계		
	직무관련 내용				
기타 사항					
				년	월 일
		청구인		(서명 또는 인)	

■ 임직원 행동강령 [별지 제16호 서식]

금품 등 인도확인서

인도자	성명	소속
	직위(직급)	연락처
신고 접수번호		
품목 (상표)		
수량		
가액 (상당액)		
물품사진	※ 필요시 동영상 첨부	

위 금품 등의 인도를 확인합니다.

인도일 : 20 . . .

인도자 소속 : 성명 : (서명 또는 날인)

인수자 소속 : 성명 : (서명 또는 날인)

금품등 폐기처분 동의확인서

인도자	성명	소속
	직위(직급)	연락처
신고 접수번호		
품목 (상표)		
수량		
가액 (상당액)		
물품사진	※ 필요시 동영상 첨부	

20 . . .

인도자 소속 : 성명 : (서명 또는 날인)

금품 등 관리대장

[illegible]

■ 임직원 행동강령 [별지 제19호 서식] <삭제 2023.06.05.>

직무관련자 등과의 거래 신고서

■ 임직원 행동강령 [별지 제19호의2 서식]

감독기관의 부당한 요구에 대한 신고서

접수번호		접수일자	처리일자
신고자	성 명	생년월일	
	소 속	직위(직급)	
요구자	성명	직위(직급)	
	소속		

요구받은 사항

부당한 요구로 판단한 이유

년 월 일

신 고 자

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 임직원 행동강령 [별지 제20호 서식]

행동강령 위반행위 신고서

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	60일
신 고 자	성명	주민등록번호 (외국인등록번호)		
	직업 (소속)	연락처		
	주소			
피신고자 (신고대상)	성명			
	소속 및 직위(직급)	연락처		
	주소			
	법안·단체등의 경우	명칭		
		소재지		
대표자 성명				
※ 신고내용을 확인·조사하는 과정에서 신고자의 신분을 밝히는데 동의하는지 여부				☐ 동의 ☐ 부동의
신 고 취 지 및 이유				
행동강령 위반행위 내용	일시			
	장소			
	내용			
증거자료 목록	※ 증거자료 첨부			
비고				

위와 같이 피신고자(신고대상)의 행동강령 위반행위를 신고합니다.

년 월 일
(서명 또는 인)

신고자

행동강령책임관

귀하

■ 임직원 행동강령 [별지 제21호 서식]

상담기록관리부

상담일시		상담유형	[] 방문 [] 전화 [] 기타()
상 담 요청자	성명	생년월일	
	소속/직위(직급)	연락처	

상담 내용

상담 결과

년 월 일

행동강령책임관

(서명 또는 인)

■ 임직원 행동강령 [별지 제22호 서식]

안양도시공사 행동강령 운영실적

(‘00년 상반기/하반기, 기 관 명)

1. 기본사항

가. 행동강령 적용인원 : 명

※ 적용인원 : 기준일 현재 총 현원(상반기 : 6. 30. / 하반기 : 12. 31. 기준)

나. 클린신고센터 설치수 :

다. 행동강령책임관(기관 본부)

소 속		성 명	
직 위		연락처	
이메일			

라. 행동강령 및 관련 지침

○ 제·개정 내역

명 칭			
제정·개정	제정 (), 개정 ()	일 자	200 . . .
주요 내용			

※ 기준일 현재 시행 중인 행동강령 및 관련 지침 파일 제출(첨부①)

2. 행동강령 이행환경

가. 기관 홈페이지 신고창구 운영

- 신고창구 접속 경로 : (예: 시작화면 → 민원마당 → 부패신고)
- 시작화면 ~ 신고창구까지의 클릭 횟수 : 회

나. 국민권익위원회 사이버신고센터 접근 용이성

- 국민권익위원회 부패신고상담 사이트 링크 여부 : 여·부
- 국민권익위원회 부패신고상담 사이트까지의 클릭 횟수 : 회

다. 신고자 인센티브 부여제도

- 신고자 인센티브 부여제도 : 관련 파일 제출(첨부②)
- 신고자 인센티브 부여제도 운영 현황

구 분	신고 건수	포상 건수	포상금 등 지급실적	인센티브 부여 건수	비 고
계			원(상당)	※ 인사상 우대 등	
내 부					
외 부					

3. 추진실적

가. 행동강령 관련 상담 현황

○ 행동강령 관련 상담 및 조치 현황

상담 분야	상담건수	조치건수	비고
총계			
① 공정한 직무수행을 해치는 지시			
② 사적 이해관계의 신고 등			
③ 임원의 민간분야 업무활동 내역 제출			
④ 직무관련 영리행위 등 금지			
⑤ 가족채용 제한			
⑥ 수의계약 체결 제한			
⑦ 퇴직자와의 사적 접촉 신고			
⑧ 특혜의 배제			
⑨ 예산의 목적 외 사용 금지			
⑩ 정치인 등의 부당한 요구			
⑪ 인사 청탁 등의 금지			
⑫ 투명한 회계관리			
⑬ 이권개입 등의 금지			
⑭ 직위의 사적 이용 금지			
⑮ 알선·청탁 등의 금지			
⑯ 직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한			
⑰ 공용재산의 사적 사용·수익 금지			
⑱ 사적노무의 요구 금지			
⑲ 직무권한등을 남용한 부당행위의 금지			
⑳ 금품등의 수수 금지			
㉑ 청렴한 계약의 체결 및 이행			
㉒ 외부강의등의 사례금 수수 제한			
㉓ 직무관련자등과의 거래 신고			
㉔ 경조사의 통지			
㉕ 감독기관의 부당한 요구 금지			
㉖ 기타			

나. 외부강의등 신고 현황

구 분	총 계	강의·강연	발표·토론	심사·평가 자문·의결	기 타
신고건수	건	건	건	건	건
신고인수	명	명	명	명	명
외부강의등 시간 (누계)	시간	시간	시간	시간	시간
대 가	만원	만원	만원	만원	만원

- ※ 1. 소속 기관 임직원의 신고실적도 포함
 2. 60분까지는 1시간, 1시간 초과 2시간까지는 2시간 등으로 기재
 3. 동일인이 수 회 신고하여도 신고인은 1인으로 계산

다. 금품등 반환신고 현황

○ 신고 현황

구 분	건 수	금 액(천원)	비 고
계			
수수 금지 금품등 (공무원행동강령 제14조 관련)			
외부강의등 초과사례금 (공무원행동강령 제15조 관련)			

○ 처리 현황

구분	계	반 환	기 증	폐 기	기 타	처리중
건 수	()	()	()	()	()	()
금 액						

※ 즉시 반환하여 그 가액을 알 수 없는 경우에는 그 건수만 “건수란”에 ()로 표시

라. 행동강령 위반행위 적발 현황

위반건수(건)			자체적발률(%)
계 (A+B)	자체적발건수 (A)	외부기관통보건수 (B)	$\frac{A}{A+B} \times 100$

4. 행동강령 실천의지

가. 행동강령 교육

○ 교육인원(누계) : 명 ※ 소속 기관 교육인원 포함

○ 교육실시 내역 ※ 공공기관 본부 실적만 기재

구분	일시	장소	참석인원(명)	주요내용	교재 제작 여부
누계	-	-		-	-
1	2008. 4. 7.(월)	대강당	457	행동강령 조문별 위반 사례 교육	○ (행동강령 조문별 사례집)
2					
:					

나. 행동강령 이행실태 지도·점검

구분	점검 기간	점검 일수	점검 인원	주요 점검사항	위반행위 적발건수
누계	-			-	
1	2008. 4. 7.(월)~11.(금)	5일	7	업무추진비 등의 목적외 사용 여부	1
2					
:					

다. 행동강령 수범 우수사례 수상 및 홍보 실적

○ 수범 사례

○ 수상 내역

수상명	수상 일시	수상 내역	비고

○ 홍보 실적

구분	홍보매체	홍보 횟수	홍보 내용	비고
계				

5. 행동강령 위반행위자 적발·처리 내역

※ 위반행위자 별로 별도 작성

1. 위반행위자		일련번호	20 -	
소속		직위		
직급	[] 임 원 [] 관리자 [] 직 원	성명 (실명기재)		
2. 위반행위 및 적발·처분일				
위반행위일	()년 ()월	적발일	()년 ()월	징계 등 처분일 [] ()년 ()월 [] 진행중
3. 위반행위 처리결과	[] 파면 [] 견책	[] 해임 [] 불문경고	[] 강등 [] 경고·주의	[] 정직 [] 감봉 [] 기타(훈계·전보발령 등)
4. 적발기관	자체적발	[] 내부공익신고 [] 진정/신고 [] 자체감사 [] 기타(직접기재 :)		
	외부기관 적발	[] 상급 감독기관 [] 감사원 [] 검찰청 [] 경찰청 [] 국무총리실 [] 국민권익위원회 [] 기타(직접기재 :)		
5. 행동강령 위반행위 내역				
유형	☐ 공정한 직무수행을 해치는 지시 ☐ 사적 이해관계의 신고 등 ☐ 임원의 민간분야 업무활동 내역 제출 ☐ 직무관련 영리행위 등 금지 ☐ 가족채용 제한 ☐ 수의계약 체결 제한 ☐ 퇴직자와의 사적 접촉 신고 ☐ 특혜의 배제 ☐ 예산의 목적 외 사용 금지 ☐ 정치인 등의 부당한 요구 ☐ 인사 청탁 등의 금지 ☐ 투명한 회계관리 ☐ 이권개입 등의 금지 ☐ 직위의 사적 이용 금지 ☐ 알선·청탁 등의 금지 ☐ 직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한 ☐ 공용재산의 사적 사용·수익 금지 ☐ 사적노무의 요구 금지 ☐ 직무권한등을 행사한 부당행위의 금지 ☐ 금품등의 수수 금지 ☐ 청렴한 계약의 체결 및 이행 ☐ 외부강의등의 사례금 수수 제한 ☐ 직무관련자등과의 거래 신고 ☐ 경조사의 통지 ☐ 감독기관의 부당한 요구 금지 ☐ 기타(직접기재:)			
내역	○ 6하 원칙에 의거, 위반행위 내용, 적발·조치 내역을 상세히 기재			

6. 기타

- 운영상 애로사항
- 개선조치 요청
- 건의사항 등

■ 임직원 행동강령 [별지 제23호 서식]

행동강령 위반행위자 징계의결 미요구 사유서

위반자	성명		생년월일	
	소속		직위(직급)	
위반행위	통보받은 문서번호			
	위반내역			

■ 징계의결 미요구 사유

의
호
부

확인자 (직위)

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

안양도시공사 성희롱·성폭력 예방에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 12호
일부개정 2023. 6. 5. 내규 제 79호

제1조(목적) 이 내규는 양성평등기본법 제31조 및 같은법 시행령 제20조, 성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제5조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 사장이 성희롱·성폭력(직장 내 성범죄, 스토킹범죄, 괴롭힘 등 성범죄 포함)이 발생하지 않도록 계획을 수립하고 상시적으로 노력해야 할 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2023.06.05.>

제2조(적용범위) 이 내규의 적용범위는 사장과 소속 구성원(사장과 고용관계에 있는 자를 포함)으로 한다.

제3조(성희롱의 정의) 이 내규에서 사용하는 “성희롱”이란 양성평등기본법 제3조제2호의 규정에 의한 성희롱을 말한다.

제3조의2(성폭력의 정의) 이 내규에서 사용하는 “성폭력”이란 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.

제4조(사장의 책무) 사장은 성희롱·성폭력 예방교육의 실시, 성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영, 성희롱·성폭력 고충처리절차의 마련, 성희롱·성폭력 행위자 무관용의 원칙 천명, 소속직원에 대한 홍보, 예방교육 참석, 관련 예산 확보 등 성희롱·성폭력 방지를 위한 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. 이를 위하여 사장은 매년 성희롱·성폭력 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 경영지원부에 성희롱·성폭력 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)를 두고 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 지정하되, 인사 또는 복무 담당자를 포함하여 2인 이상으로 하고, 남성 및 여성 직원이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다. 고충상담원의 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위하여 교육훈련을 지원한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 피해자의 고충에 대한 상담·조언 및 고충의 접수
2. 성희롱·성폭력 사건에 대한 조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무

④ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 고충접수 및 처리대장, 성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.

제6조(예방교육) ① 안양도시공사의 장은 매년 연초 성희롱·성폭력 예방교육의 실시 시기·내용·방법

등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.

② 성희롱·성폭력 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 1회·1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
<개정 2023.06.05.>

1. 성희롱·성폭력 관련 법령
2. 성희롱·성폭력 발생 시의 처리절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력 피해자에 대한 고충상담 및 구제절차
4. 성희롱·성폭력을 한 자에 대한 징계 등 제재조치
5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력 예방과 발생시 대처 방안
6. 기타 성희롱 예방에 관한 사항 등

③ 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.

④ 사장은 성희롱·성폭력 예방교육 효과 제고를 위하여 고위직 관리자 대상 별도 교육을 실시할 수 있다.

⑤ 성희롱·성폭력 예방교육을 실시한 경우에 경영지원부장은 교육일시 및 방법, 교육참석자 명단, 교육내용, 교육사진, 강사프로필 등에 관한 실시결과를 사장에게 보고하여야 한다.

제7조(고충상담 신청) ① 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 원하는 직원 또는 성희롱 피해자는 서면, 전화, 통신 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② 고충상담원은 상담의 신청을 받은 경우에 지체 없이 상담에 응하여야 하며, 조사신청 등 처리절차를 안내하여야 한다.

제8조(조사) ① 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 원하는 피해자 또는 그 대리인은 서면으로 고충상담창구에 조사를 요청할 수 있으며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다.

② 제1항 규정에 의한 조사의 신청은 별지 제2호 서식에 의한다.

③ 조사는 신청을 접수한 날로부터 20일 이내에 완료하여야 한다. 다만 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위 안에서 조사 기간을 연장할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 의해 조사가 진행 중인 사안이 법령에 의해 다른 기관에서 조사 또는 처리중이거나, 피해자가 조사에 협조하지 않는 때에는 조사를 중지할 수 있다.

⑤ 조사 과정에서 경영지원부장은 사안과 관계된 부서와 협조를 요청할 수 있으며 해당부서는 이에 적극 응하여야 한다. 또한 공정하고 전문적인 조사를 위하여 외부 전문가를 참여시킬 수 있다.

⑥ 성희롱·성폭력 피해자를 조사할 경우에는 피해자의 진술을 진지하게 경청하여야 한다.

⑦ 성희롱·성폭력사건 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 전자우편, 유선 등 방법을 통해 알려주어야 한다.

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 사장(인사·복무 등에 관한 권한을 사장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 성희롱·성폭력 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 불이익한 조치를 하여서는 아니된다.

② 사장은 피해자와 피해를 주장하는 자의 의사를 고려하여 행위자와의 업무분장과 업무공간의 분리,

근무지 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치로 피해자의 신변을 보호해야 한다. <개정 2023.06.05.>

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 피해자 치료 지원, 행위자에 대한 인사 조치 등을 통해 2차 피해를 방지하고 피해자의 근로권·학습권 등을 보호하여야 한다.

④ 고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니된다.

제10조(조사결과와 보고 등) ① 고충상담원은 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 사장에게 보고하여야 한다.

② 사장은 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리를 위하여 필요한 경우 제11조의 규정에 의한 성희롱·성폭력 고충심의위원회의 토의에 부처 처리하게 할 수 있다.

제11조(성희롱 고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력 사안의 처리를 심의하기 위하여 성희롱 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성한다.

② 위원회는 위원장을 포함한 6인의 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 기관의 장이 되고, 위원은 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니되며, 위원 중 2명 이상을 외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가를 위촉한다.

제12조(위원회의 회의) ① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집한다.

② 위원회 위원 중 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 신고인은 특정위원 기피신청이 가능하고 해당위원은 회피할 수 있다.

제13조(조사의 종결) 조사결과 성희롱·성폭력에 해당되지 않는다고 인정될 경우에는 당사자에게 통보 후 조사를 종결한다.

제14조(징계) ① 사장은 법령에서 정한 징계사유에 해당된다고 인정되는 성희롱·성폭력에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 행위자에 대한 무관용의 원칙에 따라 징계처분, 승진 심사대상 제외, 근무장소 변경 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 한다. <개정 2023.06.05.>

② 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 근로권, 학습권 등에 대한 추가 피해가 발생한 경우 관련자를 엄중 징계한다.

③ 성희롱·성폭력 등을 저지른 행위자의 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원 면직을 제한하여야 한다.

④ 사장은 성희롱·성폭력 등으로 직위해제 처분을 받은 가해자가 피해자에 대한 정보(개인정보, 근무 관련 정보 등)를 열람할 수 없도록 적절한 조치를 취해야 한다. <신설 2023.06.05.>

제15조(재발방지조치 등) ① 사장은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 재발방지대책을 수립·시행한다.

② 필요한 경우 부서전환, 행위자에 대한 재발방지 교육 등 필요한 조치를 취할 수 있으며, 이 경우 당해 조치는 피해자 및 조사 등에서 협력하는 자에게도 불이익을 주어서는 아니된다.

③ 내규 제14조 제1항 및 제2항, 제15조 제1항 및 제2항 규정에 의한 성희롱·성폭력 사안의 처리 후 그 결과를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제12호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 내규 제79호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다

[별지 제1호 서식]

고충접수 및 처리대장								
접수 번호	접수 일자	신청인		고충내용	처리결과	회신 일자	확인	
		성명	소속부서				담당자	부서장

성희롱 고충 신청서

성희롱 고충 신청서					
접수일	20 . . .		담당자	(서명)	
당사자	신청인	성명		소속	
		직급		성별	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		소속	
		직급		성별	
	행위자	성명		소속	
		직급		성별	
상 담 (신 청) 내 용	※ 6하 원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기록합니다.				
요구사항	1. 성희롱의 중지() 2. 공개사과() 3. 징계 등 인사조치() 4. 기타()				
처리결과					
※ 관련 자료를 첨부한다.					

안양도시공사 직무관련 범죄 고발 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 13호

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사 임직원(퇴직자 포함) 처벌규정의 적용에 있어 직무와 관련하여 범죄행위를 범한 경우에 고발대상과 절차를 규정하여 이를 엄정히 이행토록 함으로써 깨끗한 공직사회를 구현하는데 기여함을 목적으로 한다.

제2조(고발대상) 고발대상은 임직원(퇴직자 포함), 공무수탁사인 및 민간심사위원이 직무와 관련하여 「형법」, 「특정범죄가중처벌등에관한법률」, 「공직자윤리법」, 윤리 및 행동강령, 기타 개별 법률의 금지 또는 의무규정을 위반한 범죄행위와 그와 관련된 민간인의 범죄행위를 포함한다.

제3조(고발주체) ① 부서장과 감사담당자는 그 직무를 행함에 있어 임직원(퇴직자 포함)에 대한 처벌 규정의 적용에 있어 범죄혐의 사실을 발견한 경우에는 [별지 제1호 서식]을 작성하여 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다) 또는 감사부서장에게 보고하여야 한다.

② 감사부서장은 제2조에 의한 범죄혐의 사실을 발견하거나 제1항에 의한 통보를 받은 경우에는 [별지 제2호 서식]을 작성하여 사장의 결재를 득한 후 형사소송법 제234조 제2항 및 이 기준에 의하여 이를 사법기관에 고발 또는 수사의뢰하여야 한다.

제4조(고발여부의 판단) 사장은 범죄의 고발여부를 결정함에 있어 그 도의 경중과 고의 또는 과실여부를 고려하여 판단하되, 특히 다음 각 호에 해당하는 경우에는 반드시 고발하여야 한다.

1. 직무와 관련하여 200만원 이상의 금품 또는 향응을 수수한 경우
2. 직무와 관련하여 100만원 이상의 금품 또는 향응을 요구하여 수수한 경우
3. 직무와 관련하여 100만원 이상의 금품 또는 향응을 수수하고 수사 시 비위행위 규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단하는 경우
4. 200만원 이상(공소시효 내의 누계금액을 말한다) 공금을 횡령하였을 경우
5. 공금횡령 금액을 전액 원상회복하지 않은 경우
6. 최근 3년 이내에 공금횡령으로 징계받은 자가 또 다시 횡령을 한 경우
7. 그 밖에 범죄의 횡수, 수법 등을 고려할 때 고발하는 것이 필요하다고 판단되는 경우

제5조(고발시기 및 절차) ① 고발의 시기는 범죄행위 사실을 확인한 즉시 고발함을 원칙으로 한다. 이 경우 범죄행위자가 사실관계를 부인할 경우에는 조사결과 증빙자료에 의하여 횡령혐의가 명백하다고 판단할 충분한 사유가 있을 경우 인사위원회심의를 거쳐 고발한다.

② 고발은 사장의 명의로 고발장을 작성하여 관할 수사기관의 장에게 제출하되, 범죄혐의자가 도주 또는 증거인멸의 우려가 있는 경우에는 구두로 고발한 후 고발장을 제출할 수 있다.

제6조(고발처리상황 관리) 감사부서장은 고발한 범죄혐의사실의 요지 및 처리내용 등 고발처리상황을 [별지 제3호 서식]에 따라 문서로 유지·관리하여야 하며, 고발하지 아니한 경우에는 범죄혐의사실의 요지 및 고발을 아니하는 사유를 사장의 결재를 받아 관리하여야 한다.

제7조(고발대상사건 묵인에 대한 책임) 사장은 범죄행위의 보고 및 고발의무가 있는 자가 고발대상 범

죄행위를 발견하고도 정당한 사유없이 고발하지 아니하고 이를 묵인한 때에는 직무를 태만히 한 것으로 보아 관련 규정에 따라 징계 등의 조치를 할 수 있다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제13호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

20

업무관련 범죄행위 보고				
보고자	성명	(서명)	직위 (직급)	
	소속			
범죄행위자	성명		직위 (직급)	
	소속			
범죄혐의 내용				
증빙자료 목록	1. 2. 3. ※증빙자료 첨부			

[별지 제2호 서식]

고 발 장
(수 사 의 퇴 서)

1. 피고발인(피수사의퇴인)

- 성 명 :
- 주 소 :
- 근무처 :
- 주민등록번호 :

2. 피의건명 :

3. 피의사실

-
-

고발 및 수사의뢰 처리상황부

[illegible]

안양도시공사 고문 변호사 운영 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 14호

일부개정 2022. 9. 30. 내규 제 70호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사 고문 변호사 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1. <삭제 2022.09.30.>

2. <삭제 2022.09.30.>

제2조(위촉 및 해촉) ① 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)은 개업 중인 변호사 중에서 5인 이내로 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 고문 변호사를 위촉할 수 있다. <개정 2022.09.30.>

② 고문 변호사 위촉 시 공개모집방법으로 위촉하며 심사위원회 심의를 거쳐 청렴성, 전문성 등에 대한 평가 후 선발한다. 공개모집 응시자 부족 및 위촉이 곤란한 경우 학회, 대한변호사 협회 등 유관 단체 전문변호사 추천을 의뢰하는 방식을 병행할 수 있다. 단 소송수행 없이 순수 자문활동만을 하는 법률고문이나 특정사건에 대한 일회성 소송을 위임하는 경우에는 반드시 공개모집을 하지 않아도 된다. <개정 2022.09.30.>

③ 고문 변호사의 임기는 2년으로 하고, 2회까지 연임할 수 있다. 이 경우 위촉기간이 경과하면 위촉 해제된 것으로 본다. <개정 2022.09.30.>

④ 사장은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 때에는 해당 소송수행 변호사를 해촉할 수 있다. <개정 2022.09.30.>

1. 수임비리, 금품, 향응제공, 청탁 등 부패행위 발생시

2. 사임의 의사가 있는 때

3. 정당한 사유 없이 소송수행을 기피할 때

4. 다음의 사유로 공사에 불이익한 결과를 초래한 때

가. 불변기일 도과

나. 소송상대방과의 담화

다. 무성의한 소송수행 및 법률자문 회신

라. 법률 고문 변호사로서 품위를 손상시킨 사례가 있는 때(재임 중 범죄행위로 인한 형확정, 징계 처분 등을 받은 경우)

마. 그 밖에 정원의 조정 등 특별히 필요성이 인정된 때

⑤ 고문 변호사 위촉 시 대한변호사협회의 징계내역 전력조치를 확인하고 조회결과 채용일 기준으로 일정기간 징계전력 확인 시 위촉을 제한할 수 있다.

⑥ 고문 변호사로 위촉 받고자 할 때에는 [별지 제1호 서식]에 따라 동의서를 제출하여야 한다.

⑦ 사장이 고문 변호사를 위촉하고자 할 때에는 [별지 제2호 서식]에 따라 위촉장을 수여하고 [별지 제3호 서식]에 따른 계약서를 작성하여야 한다.

제3조(심사위원회의 구성) 위원회는 인사위원회의 외부전문가 중 3인으로 구성하며 필요 시 내부인사 1인을 추가하여 구성할 수 있다.

제4조(심사) 위원회는 고문 변호사 위촉 공개모집 시 구성되며 고문 변호사 선정대상자의 전문성, 청렴성을 평가하기 위한 소송수행계획서, 변호사이력, 징계전력사항 등 점수평가제 기준으로 심사한다.

제5조(직무) ① 고문 변호사는 다음 각 호에서 정하는 사항에 대하여 자문에 응하거나 수임 받은 소송 등을 수행한다.

1. 공사 또는 사장을 대상으로 한 행정행위 등에 관한 법적인 사항
2. 공사 또는 사장이 당사자가 되는 소송수행을 위임하여 처리[별지 제4호 서식]
3. 각종 이의신청 및 행정심판 등에 관한 사항

② 고문 변호사는 제1항의 직무를 정당한 이유 없이 기피하거나 공사 또는 사장을 당사로 하는 행정·민사·형사의 쟁송사건에 있어서 상대방을 위하여 자문 또는 소송대리에 응할 수 없다.

제6조(수당) ① 법률고문에 대해서는 예산의 범위 내에서 월20만원 이하의 수당을 지급할 수 있다. 다만, 서면에 따른 자문사항이 월 2건까지는 건당 15만원, 3건 이상의 경우에는 10만원을 추가로 지급하되, 추가지급액은 60만원을 초과할 수 없다. <개정 2022.09.30.>

② 수당은 매월 말일에 지급한다. 다만, 그 지급일이 공휴일인 때에는 그 전일에 지급한다.

제7조(소송비용 등) ① 소송수행변호사가 수임한 소송사건에 관한 비용은 “별표 1”의 소송비용 지급기준에 따라서 지급한다.

② 제1항의 비용 중 착수금과 승소사례금에 대하여는 「부가가치세법」에 따라 부가가치세를 가산하여 지급한다.

③ 고문 변호사가 수임한 피소사건 중 피고가 둘 이상일 경우에 착수금은 피고별 소송목적의 값을 확인하여 지급한다. <신설 2022.09.30.>

④ 각 심급별 착수금 산정 기준인 소송목적의 값은 그 심급에서 가장 큰 소송목적의 값으로 한다. <신설 2022.09.30.>

⑤ 고문 변호사가 행정심판, 각종 심사청구, 노사분쟁 등 쟁송에 준하는 사건을 수임한 경우에는 별도의 소송목적의 값을 산정할 수 없는 경우에 해당하는 비용을 지급한다. <신설 2022.09.30.>

제7조의2(임직원 변호비용 지원) ① 사장은 시 소속 임직원이 적법한 업무수행과 관련하여 민사소송의 피고가 되거나 형사사건의 피의자 또는 피고인이 된 경우에는 해당 업무담당부서장의 신청에 의하여 공사 심사위원회의 심의를 거쳐 변호비용을 지원할 수 있다.

② 제1항에 따른 변호비용의 지원범위는 총1천만원까지로 하며, 변호비용을 지원받는 임직원은 고문 변호사에게 사건을 위임하도록 노력하여야 한다.

③ 제1항에 따른 지원을 받은 임직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지원받은 변호비용의 전부 또는 일부를 반납하여야 한다.

1. 법원의 확정 판결이 임직원의 고의 또는 중대한 과실로 인한 위법행위를 인정하는 경우: 전부
2. 법원의 판결 및 결정으로 소송비용을 회수할 수 있는 경우: 일부 [본조신설 2022.09.30.]

제7조의3(중요소송 등 심의·지정) ① 사장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하여 중요소송으로 지정하는 경우에는 고문 변호사 또는 외부 변호사를 소송대리인으로 선임할 수 있으며, 제5조에도 불구하고

수임변호사와 별도의 약정에 따라 소송비용을 달리 지급할 수 있다.

1. 공익에 기여하는 다중이용시설의 설치를 반대하여 제기된 소송
2. 50억원 이상의 사업비를 투입하여 집행하는 공사와 관련한 소송
3. 법규의 해석 또는 적용에 고도의 전문적 지식을 요하는 소송
4. 그 밖에 사장이 공사 운영에 중대한 영향을 미치는 사건이라고 인정하는 소송

② 제1항에 따른 중요소송 지정과 관련하여 다음 각호의 사항에 대하여는 해당 업무담당부서장의 신청으로 공사 심사위원회의 심의를 거쳐야 한다.

1. 중요소송의 지정여부에 관한 사항
2. 중요소송의 응소방안 및 대책에 관한 사항
3. 중요소송의 소송비용에 관한 사항
4. 해당 소송사건에 대한 수임변호사 선임에 관한 사항
5. 그 밖에 사장이 해당 소송사건과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항 [본조신설 2022.09.30.]

제8조(임기종료 후 진행사건의 소송비용) ① 임기가 종료된 고문 변호사가 임기 중에 수임한 사건에 대하여는 사건 종료 시까지 소송을 수행하게 할 수 있으며 소송비용은 제7조에 따른다. 소송수행변호사가 수임한 소송사건에 관한 비용은 “별표 1” 소송비용 지급기준에 따라서 지급한다.

② 제1항의 비용 중 착수금과 승소사례금에 대하여는 「부가가치세법」에 따라 부가가치세를 가산하여 지급한다.

제9조(사건실적부 비치) 사장이 제1조에 따라 자문을 의뢰한 사항에 대하여는 [별지 제5호 서식]에 의한 사건실적부를 비치하고 정리하여야 한다.

제10조(공개의무화) 소송수행 변호사의 위촉 시 공개모집은 공사 홈페이지에 공고하며 소송수행 변호사 위촉현황, 소송대리인별 사건수임 건수 등을 공개함을 의무화한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제14호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2022. 9. 30. 내규 제70호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] (제7조 제1항 관련) <개정 2022.09.30.>

소송비용 지급기준

1. 착수금 및 승소사례금

구 분 소송별	지급기준		소송비용 청구 시 구비서류
	내 용	착수금	
민사 · 행정 소송	1. 신청사건		· 청구서 · 소가증명원 등
	2. 본안 사건	· 본안사건 착수금의 100분의 50 범위 내	
		· 소송목적의 값을 산정할 수 없는 경우	
	· 「변호사 보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」 제3조제1항에 따른 금액. 다만, 착수금은 각 심급별로 1천만원(부가세포함)을 초과할 수 없다.		
3. 환송심		· 본안사건 착수금(환송 전 법원에서 지급한 착수금)의 100분의 50 범위 내	
형사 사건	· 형사사건은 형사피의사건, 형사소송사건을 포함한다. · 착수금의 지급액수는 별도 협약에 따른다.		· 청구서 · 사건의 접수 증명할 수 있는 서류

사건별 승소사례금의 지급기준	소송비용 청구 시 구비서류
1. 심급별 승소사례금 지급기준 가. 완전승소는 - 1심, 2심 : 착수금의 100분의 150 - 3심 : 착수금의 100분의 100 나. 일부 승소(화해 및 조정사건을 포함한다)는 그 심급에서 가장 높은 청구금액을 기준으로 하여 60퍼센트 이상 승소할 경우 착수금에 승소비용을 곱한 금액 다. 청구의 포기, 인낙, 소 취하(쌍방 취하를 포함한다) 피고경정의 경우에는 착수금의 100분의 50으로 한다. 다만, 변론이 3회 미만 속행된 경우와 조건부 취하의 경우에는 승소사례금을 지급하지 아니한다. 라. 파기환송 선고 시 판결이유가 승소 취지일 경우에는 승소사례금을 지급한다. 2. 승소사례금 지급조건 가. 해당 사건의 모든 심급 중 가장 높은 청구금액을 기준으로 하여 60퍼센트 이상 승소한 것으로 소송이 최종 확정된 때에 각 심급별로 사례금을 각각 산출하여 이를 합산 지급하되, 총 지급금액은 1천만원(부가세포함)을 초과할 수 없다. 나. 변론 없이 종결된 사건의 경우에는 승소사례금을 지급하지 아니한다.(다만, 상고심의 경우는 제외한다) 다. 소송사건이 상급심에 계류 중인 때에 수임변호사가 해당 사건의 소송대리를 스스로 사임한 경우에는 하급심에서 승소하였다라도 승소사례금은 지급하지 아니한다.	· 청구서 · 확정증명원, 소취하(간주)증명원 등

2. 그 밖의 비용

구 분	지급기준	소송비용청구서 구비서류
비 용 내 역	· 인 지 대: 실제로 소요된 금액 · 송 달 료: 실제로 소요된 금액 · 검 증 비: 실제로 소요된 금액 · 감 정 료: 실제로 소요된 금액 · 증인여비: 실제로 소요된 금액 · 그 밖의 비용: 실제로 소요된 금액	· 청구서 · 인지보증증명서 · 검증비, 감정료 등 납부명령사본 각 1부

[별지 제1호 서식]

동 의 서

본인은 「안양도시공사 고문 변호사 운영내규」에 따라 그 직무를 성실히 수행할 것을 동의합니다.

20 년 월 일

변호사 (인)

[별지 제2호 서식]

위 촉 장

변호사 ○○○
(법무법인 △△ ○○○)

귀하를 「안양도시공사 고문 변호사 운영내규」 제2조에 따라 안양시 고문 변호사로 위촉합니다.

20 년 월 일

【위촉기간】 년 월 일부터 년 월 일까지

안 양 도 시 공 사 (직인)

[별지 제3호 서식]

계 약 서

안양도시공사 사장을“위임인”이라 하고, 변호사 000를 “수임인”이라 하여 “위임인”과 “수임인”간에 「안양도시공사 고문 변호사 운영 내규」에 따라 안양도시공사 사장을 당사자로 하는 소송과 사장이 지정한 중요소송 수행에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 「안양도시공사 고문 변호사 운영내규」에 따라 위촉된 고문 변호사 “수임인”이 “위임인”의 위임에 따라 소송수행 및 변호가 필요하다고 인정한 경우 변호를 진행하고, 그 비용의 청구, 진행상황의 통보 등에 관하여 필요한 사항을 약정함을 목적으로 한다.

제2조(성실의무) ① “수임인”은 내규 제5조부터 제8조에 따라 “위임인”이 자문하거나 소송수행을 위임한 때에는 이를 성실히 수행하고, 소송 수행으로 인한 “위임인”의 손해방지에 최선을 다하여야 한다.

제3조(소송비용 등) ① “수임인”은 내규 제4조의 자문수당을 “위임인”에게 청구할 때에는 회신일을 기준으로 한 매월별 자문실적을 첨부하여야 한다.

② “위임인”은 “수임인”의 청구에 따라서 착수금·승소사례금, 인지액·송달료·검증비·감정료·증인여비·그 밖에 비용 등 소송 및 변호비용을 “수임인”에게 지급 하여야 한다.

③ “수임인”이 수임한 소송사건에 대한 소송비용의 지급은 내규 제5조에 따라 산정한 금액으로 한다.

④ “수임인”은 “위임인”과 소속 직원이 공동피고인 민사사건의 경우에는 “위임인”의 요청으로 해당 직원의 소송은 무료 변론으로 한다.

제4조(소송비용의 청구) “수임인”이 “위임인”에게 소송비용을 청구할 때에는 내규 제5조 제1항 “별표”의 구비서류를 제출하여야 한다.

제5조(사건진행상황의 통보) ① “수임인”은 수임소송사건에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있는 때에는 그 진행상황을 “위임인”에게 수시로 통보하여야 하고 “위임인”의 요구가 있을 때에는 수임사건에 관한 자료를 제공하여야 한다.

1. 답변서·준비서면·상고이유서를 제출한 때
 2. 반소·소의 취하·화해·인낙·탈퇴가 있는 때
 3. 청구내용의 변경과 확장이 있는 때
 4. 판결·결정·명령의 선고와 같은 고지가 있는 때
 5. 소송상대방이 변론에서 제출한 준비서면 등을 입수한 때
 6. 그 밖에 소송수행에 영향을 미치는 사항이 있는 때
- ② “수임인”은 진행 중인 소송 및 변호수행의 결과에 중대한 영향을 미치는 행위를 하고자 할 때에는 “위임인”에게 미리 통보하여야 한다.
- ③ “수임인”은 사건을 수임하여 소송을 수행 한 결과 패소판결을 받았을 때에는 상소의 필요성에 대한 의견을 “위임인”에게 서면으로 제출하여야 한다.

제6조(계약의 해석) ① 이 계약의 해석에 관하여 “위임인”과 “수임인”간에 이견이 있는 때에는 “위임인”과 “수임인”이 협의하여 결정한다.

② 이 계약이 원만히 체결되었음을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 “위임인”과 “수임인”이 서명·날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

[첨부] 안양도시공사 고문 변호사 운영 내규

년 월 일

[위임인] 안양도시공사 ○ ○ ○ (직인)

[수임인] 안양도시공사 고문 변호사 ○ ○ ○ (인)

- 주 소 :
- 주민등록(법인)번호 :
- 전 화 번 호 :

[별지 제5호 서식]

소송 위임장

상대방

사건명

법원 및 사건번호

위 사건에 관하여 안양도시공사 변호사를 소송대리인으로
정하여 아래 권한을 위임한다.

1. 위 사건의 소송을 위한 일체의 권한 및 공탁 또는 공탁금 청구에 관한 일체의 권한
2. 민사소송법 제 82조 제1항, 제2항에 관한 일체의 권한

20

주 소 :

위임인 : 안양도시공사

위 대표자 사장

법 원 귀중

[별지 제6호 서식]

사 건 실 적 부

구분 종류	사 건 명	의뢰년월일	의뢰내용	회신년월일	회신내용	비 고
(소송사건, 이의신청, 행정심판, 법령해석, 기타)						

안양도시공사 적극행정 면책제도 운영내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 15호
 일부개정 2020. 7. 27. 내규 제 47호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)

제1조(목적) 이 내규는 감사결과 임직원이 공익 증진을 위해 성실하고 능동적으로 업무를 처리하는 과정에서 부분적인 절차상 하자 등의 부작용이 발생하였더라도 일정 요건을 충족한 경우 불이익한 처분요구 등을 하지 않거나 감면하는 적극행정 면책제도의 적용대상과 요건, 운영절차 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(기본이념) 적극행정 면책제도는 감사과정에서 업무수행의 동기 및 목적 등을 세심하게 고려하여 성실하고 적극적으로 일하는 임직원에 대한 불이익한 처분요구를 신중하게 하려는 취지의 제도로써, 감사를 느슨하게 하거나 감사 실시를 면제하는 등의 제도로 운영되거나 오해되어서는 안 된다.

제3조(정의) 이 내규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “적극행정”이란 임·직원이 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 또는 공공의 이익을 증진하기 위하여 성실하고 능동적으로 업무를 처리하는 행위를 말한다.
2. “면책”이란 적극행정 과정에서 발생한 부분적인 절차상 하자 또는 비효율, 손실 등과 관련하여 그 업무를 처리한 임직원에 대한 감사규정에 따른 불이익한 처분요구 등을 하지 않거나 징계책임을 감면하는 것을 말한다.
3. 제2호의 “감사규정에 따른 불이익한 처분요구 등”이란 감사규정 제16조 제1항 제3호 “관계직원의 징계 또는 변상”을 말한다.

제4조(적용범위) 이 내규는 공사의 감사대상 업무 전반에 걸쳐 적용한다.

제5조(면책 대상자) 이 내규에 의한 면책은 공사 임직원에게 적용된다.

제6조(적극행정 면책요건) ① 감사를 받는 임직원이 적극행정 면책을 받기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 감사를 받는 임직원의 업무 처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
 2. 감사를 받는 임직원이 대상 업무를 적극적으로 처리하였을 것
 3. 감사를 받는 임직원의 행위로 인하여 업무 처리 결과가 발생하였을 것
 4. 감사를 받는 임직원의 행위에 고의나 중대한 과실이 없을 것
- ② 감사를 받는 임직원이 다음 각 호에서 정한 요건을 모두 충족한 때에는 제1항 제4호에서 정한 고의나 중대한 과실이 없는 것으로 추정한다.
1. 감사를 받는 임직원과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
 2. 대상업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것
 3. 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것

4. 결재권자의 결재를 거쳤을 것

제7조(면책 제외) 제6조의 규정에도 불구하고 업무처리 과정에서 기본적으로 지켜야 할 의무를 다하지 않았거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 면책대상에서 제외한다.

1. 고의, 중과실, 무사안일 및 업무태만의 경우
2. 자의적인 법 해석 및 집행으로 법령의 본질적인 사항을 위반한 경우
3. 위법 및 부당한 민원을 수용한 특혜성 업무처리
4. 공금을 횡령 또는 유용한 경우
5. 직무와 관련하여 금품 또는 향응을 수수한 경우
6. 음주운전 사건의 경우
7. 성폭력, 성희롱, 성매매 범죄의 경우
8. 그 밖에 위 각 호에 준하는 위법 및 부당행위

제8조(면책제도 통지 등) 감사기구의 장은 실지감사를 착수할 때 적극행정 면책제도에 대한 안내문(별표1)을 실지감사통지서에 기재하여 감사 대상 부서의 장에게 통지한다. 다만, 감사규정 제13조에 따라 사전 통보 없이 감사를 실시하고자 할 때에는 그러하지 아니한다.

제9조(적극행정 면책심의위원회의 설치) 감사결과에 따른 징계처분 대상 임직원에 대한 적극행정 면책대상을 심의 또는 의결하기 위하여 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)은 적극행정 면책심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

제10조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장을 포함한 5인 이상 7인 이내의 위원으로 구성한다.

- ② 위원은 감사업무와 관련한 학식과 경험이 풍부한 3인 이내의 외부위원과 사장이 지명하는 차장급 이상 직원으로 한다.
- ③ 위원장은 본부장으로 하고 위원회의 사무처리를 위하여 감사기구 직원 1인을 간사로 둘 수 있다.
- ④ 위원회에 참석한 외부위원에 대해서는 예산 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

제11조(위원회의 기능 등) ① 위원회는 적극행정 면책대상의 공익성, 타당성, 투명성 등 적극행정 면책요건을 심의한다.

- ② 위원회는 적극행정 면책요건을 종합적으로 고려하여야 하며, 심의기준은 다음 각 호와 같다.
 1. 공공의 이익 증진과 공사의 발전 등을 목적으로 하는 업무처리와 관련하여 적극적으로 해당 업무를 추진하는 과정에서 발생한 경미한 하자 및 부작용 여부
 2. 법령에 따른 의무이행, 정부 또는 안양시의 정책 수립 및 집행, 시민편익증진을 위하여 적극적으로 업무를 추진하거나 창의적으로 추진하는 과정에서 생기는 경미한 비위 여부
 3. 의사결정의 목적과 내용 및 과정이 정당한 절차에 따라 투명하게 처리되었으며, 해당 업무처리의 목적 달성을 위한 시급성 또는 불가피성 여부
 4. 그 밖에 공사의 발전에 이익이 되고 시민에게 불편이 없는 사업을 적극적으로 수행하는 과정에서 생긴 경미한 비위 여부 등

제12조(위원회의 회의) ① 위원회의 회의는 감사결과에 대한 처분양정을 최종 결정하기 전에 개최한다.

- ② 위원회는 위원장이 소집하며, 구성원의 3분의 2이상 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 위원장은 표결권을 가지며, 가부동수인 때에는 결정권을 가진다.
- ④ 관련 임직원 및 그 밖의 관계인은 위원회의 요청에 따라 회의에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.

제13조(면책심사 신청 등) ① 면책신청은 별지 제1호 서식에 의하여 당해 감사결과의 처분지시(신분상 조치요구)가 이루어지기 이전에 하여야 한다.

② 감사기구의 장은 제1항에 따른 적극행정 면책심사 신청을 받은 때에는 면책사유에 해당하는 증명자료를 구비하여 위원회에 심의를 요청하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 반려할 수 있다.

1. 적극행정 면책심사 신청사유가 제6조의 적극행정 면책요건에 해당되지 않는 것이 명백한 경우
2. 제7조의 면책 제외 대상에 해당하는 경우
3. 징계시효가 도래하여 조속한 조치가 불가피한 경우

제14조(면책심사 절차) 감사기구의 장은 제13조에 따른 심사신청이 있는 경우에는 별지 제2호 서식의 적극행정 면책검토서를 작성하고 관련 자료를 첨부하여 위원회에 회부하여야 한다.

제15조(자료제출 요구 등) 위원회는 적극행정 면책심의를 위하여 필요한 경우 감사자 및 면책심의 대상 임직원의 의견을 청취하거나 증빙자료 제출을 요구할 수 있다.

제16조(심의결과의 처리) ① 위원회의 심의결과는 별지 제3호 서식에 따라 작성하여 관리하여야 한다.

② 감사는 감사결과를 처분할 때에 위원회의 심의와 의결결과를 최대한 반영하여야 하며, 면책심사 신청인 또는 신청인의 소속부서의 장에게 통보하여야 한다.

③ 감사기구의 장은 별지 제4호 서식의 적극행정 면책신청 및 처분대장을 비치하고 처분사항을 기록하여 관리하여야 한다.

제17조(준용규정) 이 내규에 특별히 정한 사항 외에는 공공감사에 관한 법령, 안양시 및 감사원의 적극행정 면책제도 운영규정과 일반적인 감사결과 보고 처리 절차를 준용한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제15호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2020. 7. 27. 내규 제47호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

면책신청 안내

○○○감사를 받은 임직원이 감사 중 지적된 사항에 대하여 면책심사를 신청하려는 때에는 다음 요령에 따라 신청하시기 바랍니다.

1. 신청권자

- 감사를 받은 임직원 본인
 - ※ 감사를 받은 부서장의 의견 첨부
- 감사를 받은 부서의 장

2. 신청기간 : 감사결과 처분 전

3. 적극행정 면책요건

- 감사를 받는 임직원의 업무 처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 감사를 받는 임직원이 대상 업무를 적극적으로 처리하였을 것
- 감사를 받는 임직원의 행위로 인하여 업무 처리 결과가 발생하였을 것
- 감사를 받는 임직원의 행위에 고의나 중대한 과실이 없으며 다음 사항을 모두 충족할 것
 - 감사를 받는 임직원과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
 - 대상업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것
 - 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것
 - 결재권자의 결재를 거쳤을 것

4. 면책 제외 대상

- 고의, 중과실, 무사안일 및 업무태만의 경우
- 자의적인 법 해석 및 집행으로 법령의 본질적인 사항을 위반한 경우
- 위법 및 부당한 민원을 수용한 특혜성 업무처리
- 공금을 횡령 또는 유용한 경우
- 직무와 관련하여 금품 또는 향응을 수수한 경우
- 음주운전 사건의 경우
- 성폭력, 성희롱, 성매매 범죄의 경우
- 그 밖에 위 각 호에 준하는 위법 및 부당행위

[별지 제1호 서식] <개정 2020.07.27.>

적극행정 면책신청서

적극행정면책 신청 요지	
--------------	--

구체적 판단기준 내용	내 용
1. 업무처리의 공공의 이익 여부	
2. 업무의 적극적 처리 여부	
3. 업무 처리 결과 발생 여부	
4. 고의나 중대한 과실 존재 여부	
가. 감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계 여부	
나. 대상 업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였는지 여부	
다. 법령에서 정한 행정 절차를 거쳤는지 여부	
라. 결재권자의 결재를 거쳤는지 여부	
5. 기타	

※ 필요시 관련증빙서류 및 의견서 첨부

「적극행정 면책제도 운영내규」 제13조제1항의 규정에 의거 다음과 같이 면책을 신청합니다.

년 월 일

신청인

부서명

직 급

성명

(서명 또는 인)

안전감사팀장 귀하

[별지 제2호 서식]

적극행정 면책검토서

감 사 연 월 일	
건 명	
신 청 인	
심 사 대 상 자	
정 계 양 정(안)	
비 위 내 용	

구 분	신 청 사 유	검 토 의 건
감사를 받는 임직원의 업무 처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것		
감사를 받는 임직원이 대상 업무를 적극적으로 처리 하였을 것		
감사를 받는 임직원의 행위로 인하여 업무 처리 결과가 발생하였을 것		
감사를 받는 임직원의 행위에 고의나 중대 과실이 없을것		

[별지 제3호 서식]

면책심의위원회 심의결과

건명						
심사대상자	소속		직위(급)		성명	
심사결과						

년 월 일

안양도시공사 적극행정 면책심의위원회

위원장

(인)

위원

(인)

위원

(인)

위원

(인)

위원

(인)

위원

(인)

위원

(인)

위원

(인)

간사

(인)

적극행정 면책신청 및 처분대장

[illegible]

안양도시공사 직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 시행내규

제정 2019. 8. 8. 내규 제40호
일부개정 2024. 12. 27. 내규 제93호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사가 직장 내에서 괴롭힘 행위를 예방하여 직원들이 안전하게 근로할 수 있도록 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다.) 사장과 소속구성원(사장과 고용 관계에 있는 자를 포함)에게 적용한다.

제3조(사장의 책무) 사장은 직장 내 괴롭힘을 예방하고 직장 내 괴롭힘이 발생하였을 때 적절히 대응할 수 있도록 정책을 수립·시행하여야 한다.

제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) ① 직장 내 괴롭힘 행위란 임·직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

② 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

제5조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 공사에서 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속 반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제6조(직장 내 괴롭힘 예방 대응 조직) 공사 경영지원부에 직장 내 괴롭힘의 예방 대응 업무를 총괄하여 담당하는 직원(이하 “예방 대응 업무담당자” 라 한다)을 1명 이상 둔다.

제7조(직장 내 괴롭힘 상담원) ① 공사는 제6조에 따른 상담업무를 담당하는 직원(이하 “상담원” 이라 한다)을 둔다. 이 경우 직장 내 성희롱 사건에 관한 업무를 담당하는 고충상담원이 있는 경우 그를 상담원으로 할 수 있다.

- ② 상담원은 성을 고려하여 남성과 여성을 고루 배치하며, 직원들 사이에 신망이 높은 직원 중에서 선임한다.
- ③ 상담원은 직장 내 괴롭힘 사건에 관한 상담을 하면서 알게 된 내용을 누설하여서는 아니 된다. 다만, 사건의 처리를 위하여 결재권자 및 사업주에게 보고하는 경우는 그러하지 아니하다.
- ④ 상담원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.

제8조(직장 내 괴롭힘 예방교육) ① 공사는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 “직장 내 괴롭힘 예방교육”이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시한다.

- ② 직장 내 괴롭힘 예방교육은 1시간 이상으로 한다.
- ③ 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.
 1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
 2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
 3. 직장 내 괴롭힘 상담절차
 4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
 5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
 6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
 7. 그밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용

- ④ 회사는 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 직원들이 쉽게 확인할 수 있도록 조치한다.

제9조(직장 내 괴롭힘 발생시 처리절차) 회사는 직장 내 괴롭힘 사건을 처리하기 위하여 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. 사건의 접수
2. 상담을 통한 피해자의 의사 확인
3. 피해자의 의사에 기초한 당사자 간 해결 또는 정식 조사의 실시
4. 정식 조사의 결과를 토대로 한 직장 내 괴롭힘의 확인
5. 행위자에 대한 징계 조치, 피해자 보호조치 등의 결정

제10조(사건의 접수) ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 예방 대응 담당자에게 신고할 수 있다.

- ② 예방 대응 담당자는 제1항에 따른 신고가 있는 경우 또는 그 밖의 방법으로 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우 사건을 접수한다.

제11조(상담) ① 제9조에 따라 사건이 접수된 경우 상담원은 지체 없이 신고인을 대면하여 상담한다.

- ② 신고인이 피해자가 아닌 제3자인 경우 상담원은 신고인을 먼저 상담한 후 피해자를 상담한다.
- ③ 상담원은 피해자에게 직장 내 괴롭힘에 관한 구제방법 및 회사 내 처리 절차에 대하여 충분히 설명하고, 피해자가 사건의 해결을 위하여 선택하는 처리방향에 대하여 청취한다.
- ④ 상담원은 상담이 종료하면 그 결과를 예방 대응 담당자에게 보고하여야 한다.

- ⑤ 상담원은 상담 시 신고인 또는 피해자 등에게도 상담 내용에 대한 비밀 유지 의무가 있음을 고지하여야 한다.

제12조(당사자 간 해결) ① 상담원은 피해자가 직장 내 괴롭힘 피해를 입었다고 판단하고, 피해자가 그 행위의 중단을 위하여 행위자와 분리되기만을 요구 하는 경우, 그 내용을 예방 대응 담당자를 통하여 사업주에게 보고하여 상응하는 조치가 취해질 수 있도록 한다.

- ② 상담원은 피해자가 행위자의 괴롭힘 행위 중단 및 사과 등 직접적인 합의를 원하는 경우에는 피해 사실에 대하여 피해자와 피해자가 추천한 참고인 등에 관한 조사를 실시하고, 그 결과 직장 내 괴롭힘이 확인되면 피해자의 요구안을 정리하여 행위자에게 전달하여 합의를 진행한다.

- ③ 제2항에 따른 합의가 이루어진 경우에는 모든 관련 서류는 비공개처리하고 사건을 종결한다.

- ④ 제2항에 따른 합의가 이루어지지 않은 경우에는 상담원은 피해자를 다시 상담한 후 정식 조사의사 등을 확인하여 그에 따라 조치한다.

제13조(정식 조사) ① 공사는 피해자가 직장 내 괴롭힘에 관하여 정식 조사를 요구하는 경우 지체 없이 제14조에 따라 조사위원회를 구성하고, 조사위원회가 구성되면 즉시 조사에 착수한다.

- ② 조사위원회는 조사가 개시된 날부터 20일 이내에 완료하여야 한다. 다만 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위에서 조사 기간을 연장할 수 있다.

- ③ 피해자 및 행위자에 대하여 조사하는 경우 2명 이내의 조사위원이 참여하여야 한다. 이 경우 외부 전문가가 위원으로 선임되어 있으면 그 위원이 참여하도록 노력하여야 한다.

- ④ 조사위원회는 조사가 종료되면 조사보고서를 작성하여 사업주에게 보고하고 인사위원회로 보고서를 이관한다.

- ⑤ 조사위원회는 제4항에 따른 조사보고서 작성 시 행위자에 대한 조치와 관련한 피해자의 의견을 듣고 그 내용을 기재하여야 한다.

- ⑥ 조사위원회와 조사를 받은 사람들은 비밀유지 서약을 하여야 하며, 조사 내용 및 조사과정에서 알게 된 사실을 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다.

- ⑦ 상담원은 직장 내 괴롭힘 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등의 방법을 통해 알려주어야 한다.

제14조(조사위원회) ① 직장 내 괴롭힘 사건의 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사위원회를 구성한다.

- ② 조사위원회는 노동조합에서 추천하는 사람 또는 노사협의회 근로자위원을 포함하여 5명 이내로 구성한다. 이 경우 조사의 전문성을 위하여 외부전문가를 위원으로 선임할 수 있다.

- ③ 조사위원회 위원장은 위원 중에서 사장이 임명하는 사람으로 한다.

- ④ 제2항 및 제3항에도 불구하고 사장이 행위자로 신고된 경우에는 공사의 감사가 조사위원회를 구성한다. 이 경우 감사는 공사의 비용으로 외부 전문가를 위원으로 선임할 수 있다.

제15조(조사기간 중 피해자 보호) 공사는 제13조에 따른 정식조사기간 동안 피해자가 요청하는 경우에는 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 피해자의 요청을 고려하여 적절한 조치를 취해야 한다.

제16조(직장 내 괴롭힘 사실의 확인 및 조치) ① 제13조제4항에 따라 조사위원회의 조사보고서가 이관되면 인사규정 제9조에 따라 인사위원회 위원장은 지체 없이 인사위원회를 소집한다.

- ② 인사위원회는 조사위원회의 조사보고서를 토대로 직장 내 괴롭힘 인정 여부, 직장 내 괴롭힘 인정

시 행위자에 대한 징계 양정에 관한 사항을 의결한다.

③ 임원이 행위자로 신고된 경우 감사는 지체 없이 이사회 소집을 청구하고 소집된 이사회에 출석하여 조사 결과에 따라 직장 내 괴롭힘 인정여부, 직장 내 괴롭힘 인정 시 임원에 대한 징계 등 조치에 관한 내용을 보고한다.

④ 이사회는 감사의 보고를 받으면 임원에 대한 조치를 의결한다.

제17조(사건의 종결) ① 공사는 인사위원회의 의결 결과를 당사자에게 서면으로 통지하고 사건을 종결한다. 다만, 사장이 행위자인 경우에는 그러하지 아니하다.

② 인사위원회에서 직장 내 괴롭힘으로 인정하지 않은 경우 상담원은 피해자를 다시 상담하여 피해자의 고충을 해소할 수 있는 방법을 찾도록 노력하여야 한다.

제18조(직장 내 괴롭힘 피해자의 보호) ① 공사는 제16조에 따라 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 피해자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다.

② 공사는 피해자의 피해복구를 위해 심리상담 등 필요한 지원을 한다.

③ 공사는 사건이 종결된 때부터 2년 간 반기별로 해당 사건의 행위자에 의한 직장 내 괴롭힘 재발 여부, 피해자에 대한 불이익 처우 등이 발생하지 않는지 모니터링하고 피해자를 지원한다.

제18조의1(2차 피해 방지) ① 임·직원은 직장 내 괴롭힘 피해 발생과 관련하여 다음 각호의 2차 피해를 주는 행위를 해서는 안 된다.

1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위
2. 피해자 등의 의사에 반하여 고충 처리 신청을 철회하거나 행위자와의 합의를 중용하거나 강요하는 행위
3. 피해자 등의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자 등의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위 포함)
4. 피해자 등을 비난하거나 피해자 등에게 책임을 떠넘기는 행위
5. 정당한 이유 없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
6. 정당한 이유 없이 피해자 등에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위
7. 피해자 등에 대한 악소문을 퍼뜨리는 행위
8. 그 밖에 이에 준하는 행위

② 임·직원은 직장 내 괴롭힘의 발생 또는 그로 인한 피해 사실을 알게 된 경우 이를 간과하지 않아야 하며, 그 사실을 신고할 수 있다. <본조신설 2024.12.27.>

제19조(징계) ① 공사는 직장 내 괴롭힘 행위자에 대하여는 공사 인사규정 제56조에 따라 징계사유 등에 따르되, 무관용 원칙에 따라 징계 등이 이루어지도록 한다.

② 회사는 직장 내 괴롭힘 사건을 은폐하거나 피해자, 신고자 또는 사건 관련 진술자 등에게 신고 등을 이유로 또 다른 직장 내 괴롭힘 행위를 한 경우 관련자를 엄중 징계한다.

제20조(재발방지조치 등) ① 공사는 사건이 종결하면 직장 내 괴롭힘 행위의 재발 방지를 위하여 필요한 대책을 수립 시행한다.

② 공사는 직장 내 괴롭힘 행위의 재발 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 직장 내 괴롭힘 행위자에 대하여 상담 또는 교육 등을 실시하거나 받을 것을 명할 수 있다.

부 칙 <2019. 8. 8. 내규 제40호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 내규 제93호>

제1조(시행일) 이 내규는 의결한 날로부터 시행한다.

안양도시공사 고문 공인노무사 운영 내규

제정 2024. 12. 27. 내규 제 98호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 노무행정의 효율적인 수행과 공사 고문 공인노무사(이하 “고문노무사”라 한다)의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(직무) ① 공사 고문노무사는 다음 각 호에서 정하는 사항에 대하여 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)의 자문에 응하여야 한다.

1. 공사 또는 사장과 임·직원이 당사자가 되는 노동관계 민원에 관한 사항
2. 「근로기준법」 적용을 받는 사업 또는 사업장에 대한 노무관리에 관한 사항
3. 노동관계법령의 해석 및 노사분규 해결에 관한 사항
4. 그 밖에 사장이 필요하다고 인정하는 사항

② 고문노무사는 제1항의 직무를 정당한 이유 없이 기피하거나 공사 또는 사장과 임·직원을 당사자로 하는 노동관계 민원에 있어서 상대방을 위하여 자문에 응할 수 없다.

제3조(위촉 및 해촉해제) ① 사장은 「공인노무사법」 제3조에 따라 공인노무사 자격을 취득하여 개업 중인 사람 중에서 2명 이내의 고문노무사를 위촉할 수 있다.

② 고문노무사의 임기는 2년으로 하되, 2회까지 연임할 수 있다.

③ 고문노무사로 위촉받고자 하는 사람은 별지 제1호 서식에 따라 동의서를 제출하여야 한다.

④ 사장이 고문노무사를 위촉하고자 할 때에는 별지 제2호 서식에 따라 위촉장을 수여하고, 별지 제3호 서식에 따른 계약서를 작성하여야 한다.

⑤ 사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 고문노무사를 위촉 해제할 수 있다.

1. 사임의 의사가 있을 때
2. 정당한 사유 없이 제2조의 업무수행을 기피할 때
3. 「공인노무사법」 제20조에 따른 징계처분을 받은 때
4. 다음 각 목의 사유로 시에 불이익한 결과를 초래하였을 때

가. 상대방과의 담합

나. 불성실하거나 무성의한 법률자문 회신

다. 사회적 물의를 야기하는 등 고문노무사로서 품위를 손상시키는 사례가 있을 때

제4조(수당 등의 지급) ① 고문노무사에게는 예산의 범위에서 월 30만원 이내의 수당을 지급할 수 있다.

② 제1항의 수당 외에 노사관계 문제 등의 해결을 위하여 사장이 위임할 사안이 있는 경우에는 상호 협의하여 수임료를 결정한다.

제5조(자문실적부 비치) ① 제2조제1항에 따라 자문하고자 하는 경우 해당 업무부서장은 고문노무사 운영부서장과 사전협의를 거쳐야 하며, 자문결과를 고문노무사 운영부서에 통보하여야 한다.

② 고문노무사 운영부서장은 고문노무사에게 자문한 사항에 대하여 별지 제4호 서식에 따라 관리하여야 한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 내규 제98호>

제1조(시행일) 이 내규는 의결한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

동 의 서

본인은 「안양도시공사 고문 공인노무사 운영
내규」에 따라 그 직무를 성실히 수행할 것을
동의합니다.

20 년 월 일

공인노무사 ○○○ (서명 또는 인)

안양도시공사사장 귀하

[별지 제2호 서식]

위 축 장

공인노무사 ○○○

귀하를 「안양도시공사 고문 공인노무사 운영 내규」
제2조에 따라 안양시 고문노무사로 위촉합니다.

【위촉기간】 년 월 일부터
 년 월 일까지

20 년 월 일

안양도시공사사장 (직인)

[별지 제3호 서식]

계 약 서

안양도시공사사장과 고문노무사 ○○○간에 「안양도시공사 고문 공인노무사 운영 내규」에 따라 안양도시공사, 안양도시공사사장 또는 임·직원을 당사자로 하는 노사관계 민원 등에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 「안양도시공사 고문 공인노무사 운영 내규」(이하 “내규”라 한다)에 따라 위촉된 고문노무사는 안양도시공사사장의 위임에 따라 노동관계 민원의 변호 등에 필요한 사항을 약정함을 목적으로 한다.

제2조(성실의무) 고문노무사는 내규 제3조에 따라 안양도시공사사장이 자문한 때에는 이를 성실히 수행하여야 한다.

제3조(수당 등) ① 고문노무사가 내규 제4조에 따른 자문수당을 안양도시공사사장에게 청구할 때에는 매월별 자문실적(회신일 기준)을 첨부하여야 한다.

② 안양도시공사사장은 고문노무사의 청구에 따라서 자문료 등을 고문노무사에게 지급하여야 한다.

제4조(소송비용의 청구) 내규 제4조에 따라 고문노무사가 안양도시공사사장에게 소송비용을 청구할 때에는 내규 제5조제2항에 따른 구비서류를 제출하여야 한다.

제5조(계약의 해석) 이 계약의 해석에 관하여 안양도시공사사장과 고문노무사간에 이견이 있는 때에는 안양도시공사사장과 고문노무사가 협의하여 결정한다.

이 계약이 원만히 체결되었음을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 안양도시공사사장과 고문노무사는 서명·날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

안양도시공사사장 ○ ○ ○ (직인)

안양도시공사 고문 공인노무사 ○ ○ ○ (인)

• 주 소 :

• 생 년 월 일 :

• 전 화 번 호 :

자문실적부

[illegible]

전략기획부

안양도시공사 사무관리규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 11호
 일부개정 2021. 2. 23. 규정 제 51호
 일부개정 2024. 12. 27. 규정 제 112호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 사무관리에 관한 사항을 규정함으로써 사무의 간소화, 표준화, 과학화 및 정보화를 기하여 사무의 능률을 높임을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 공사의 사무관리에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “문서”라 함은 공사의 업무상 작성하거나 시행하는 문서(도면, 사진, 디스크, 테이프, 필름, 슬라이드, 전자문서 등의 특수매체기록을 포함한다. 이하 같다)와 접수한 모든 문서를 말한다. <개정 2021.02.23.>
2. <삭제 2021.02.23.>
3. “전자문서”라 함은 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성하여 송·수신 또는 저장된 문서를 말한다.
4. “문서부서”란 기관 내의 공문서를 분류·배부·보존하는 업무를 수행하거나 수신·발신하는 업무를 지원하는 등 문서에 관한 업무를 주관하는 부서를 말한다. <개정 2024.12.27.>
5. “처리부서”라 함은 사무처리를 주관하는 부서를 말한다.
6. “서명”이라 함은 기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인이 문서(전자문서를 제외한다)에 자기의 성명을 다른 사람이 알아볼 수 있도록 한글로 표시하는 것을 말한다.
7. “전자문자서명”이라 함은 기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인이 전자문서상에 전자적 결합으로 자동 생성된 자기의 성명을 전자적인 문자 형태로 표시 하는 것을 말한다.
8. “전자이미지서명”이라 함은 전자문서를 기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인이 전자문서상에 표시한 서명을 말한다.
9. “전자이미지직인”이라 함은 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인이미지 형태로 사용되는 직인을 말한다.
10. “전자문서시스템”이라 함은 문서의 기안·검토·결재·등록·시행·보관·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 문서의 모든 처리절차가 전자적으로 처리되는 시스템을 말한다.
11. “정보통신망”이라 함은 정보통신설비를 활용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용 기술을 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신하는 정보통신체계를 말한다.

제4조(사무관리의 원칙) 공사내의 사무는 용이성, 정확성, 신속성 및 경제성이 확보될 수 있도록 관리하여야 한다.

제5조(사무의 분장) 각 처리부서의 장은 사무의 능률적 처리와 책임소재를 명확히 하기 위하여 소관사무를 단위업무별로 분장하되 소속 직원간의 업무량이 균형되게 하여야 한다.

제6조(사무의 인계, 인수) ①본부장 또는 각 부서의 장이 인사상의 사유로 그 직무를 담당할 수 없어 해당 사무를 인계하는 경우에는 그 사유 발생일로부터 5일 이내에 [별지 제8호 서식]의 사무인수인

계서를 작성하여 후임자에게 인수인계하여야 하며, 이 경우 「직제규정」 상의 담당 임원이 입회하여야 한다.

②제1항에도 불구하고, 각 부서의 장은 부서내 직원에게 사무인수인계서 작성을 요구할 수 있으며, 입회자는 해당 부서의 장으로 한다.

③후임자가 미정이거나, 기타 특별한 사유로 인하여 사무를 인계할 수 없는 사정이 있는 경우에는 그 직무를 대리하는 임·직원에게 인계하여야 하고, 그 임·직원은 후임자가 사무를 인수할 수 있게 되는 즉시 이를 인계하여야 한다.

제6조의2(사무인수인계서 작성방법) ①사무인수인계서에 작성할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 직급별, 부서별 인원현황
2. 부서별 업무분장
3. 주요사업 현황
4. 금융자산 현황
5. 수입·지출예산 현황
6. 공인 및 직인
7. 주요 계약사항
8. 고정자산 현황
9. 기타 필요하다고 인정되는 사항

②인수인계일 현재 비치되어 있는 목록, 대장 또는 규정 등에 의하여 현재 상태를 확인할 수 있는 사항에 대해서는 대장 등에 인수인계사실을 명시하고 사무인수인계서 작성을 생략할 수 있다.

③사무인수인계서는 2부를 작성하여 인계자와 인수자가 각각 1부씩 보관한다.

제6조의3(인수인계의 조정) ①인수자는 인계사항이 사실과 다르거나 내용이 불분명할 경우 인계자로 하여금 시정·보완 작성하게 한 후 인수하여야 한다.

②인수인계를 하여야 할 당사자가 정당한 사유없이 인수인계를 거부 또는 시정·보완을 거부할 경우에는 그 사유를 명기하여 사장에게 보고한 후 그 지시에 따라 인수인계를 하여야 한다.

제2장 문서관리

제1절 일반사항

제7조(문서의 종류) 문서는 다음과 같이 규정문서, 지시문서, 공고문서, 비치문서 및 일반문서로 구분하며 다음 각 호와 같다.

1. 규정문서는 정관, 규정, 내규 등에 관한 문서를 말한다.
2. 지시문서는 지시, 명령 등을 각부서 또는 소속직원에게 대하여 일정한 사항을 지시하는 문서를 말한다.
3. 공고문서는 공고, 광고 등 공사가 일정한 사항을 일반에게 알리기 위한 문서를 말한다.
4. 비치문서는 비치대장, 비치카드 등 공사가 일정한 사항을 기록하여 공사내부에 비치하면서 업무에 활용하는 문서를 말한다.
5. 일반문서는 제1호부터 제4호까지에 속하지 아니하는 모든 문서를 말한다.

제8조(문서의 성립 및 효력발생) ①문서는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당해 문서에 대한 결재(전자이미지서명에 따른 결재를 포함한다)가 있음으로써 성립한다.

②문서는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 수신자에게 도달(전자문서는 수신자의 컴퓨터 파일에 기록되는 것을 말한다)됨으로써 그 효력을 발생한다. 다만, 공고 문서의 경우에는 공고문서에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 공고가 있는 후 5일이 경과한 날부터 효력이 발생한다.

③민원문서를 정보통신망을 이용하여 접수 처리한 경우에는 당해 민원사항을 규정한 법령에서 정한 절차에 따라 접수 처리한 것으로 본다.

제9조(문서의 발신원칙) 문서는 직접 처리하여야 할 기관에 발신한다. 다만, 필요한 경우에는 행정조직상의 계통에 따라 발신한다.

제2절 문서의 작성, 처리 및 통제

제10조(문서작성의 일반사항) ①문서는 쉽고 간명하게 한글로 작성하되, 뜻을 정확하게 전달하기 위하여 필요한 경우에는 괄호안에 한자나 그 밖의 외국어를 넣어 쓸 수 있으며, 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 한글 맞춤법에 따라 가로로 쓴다.

②문서에 쓰는 숫자는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 아라비아 숫자로 한다.

③문서에 쓰는 날짜의 표기는 숫자로 하되, 년·월·일의 글자는 생략하고, 그 자리에 온점(.)을 찍어 표시하며, 시·분의 표기는 24시간제에 따라 숫자로 하되, 시·분의 글자는 생략하고 그 사이에 쌍점(:)을 찍어 구분한다. 다만, 특별한 사유로 인하여 다른 방법으로 표시할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

④문서의 작성에 쓰이는 용지의 크기는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 가로 210mm, 세로 297mm를 원칙으로 한다. 다만, 도면, 통계표, 증빙서류, 기타 특수한 형식의 문서는 예외로 한다.

⑤문서에 쓰이는 용지의 색은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 흰색을 사용한다.

제11조(문서의 전자적 처리) 사장은 문서의 기간·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 문서의 모든 처리절차가 전자문서 시스템상에서 전자적으로 처리되도록 하여야 한다.

제12조(문서의 수정) 문서의 일부분을 삭제하거나 수정한 때에는 시행내규가 정하는 바에 따라 삭제하거나 수정한 곳에 서명 또는 날인하여야 한다. 다만, 전자문서를 본문의 규정에 따라 수정할 수 없을 경우에는 수정한 내용대로 재작성하여 결재를 받아 시행하되, 수정전의 전자문서는 기안자·검토자 또는 결재권자가 보존할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 이를 보존하여야 한다.

제13조(문서의 간인) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 2장 이상으로 이루어지는 문서에는 간인하여야 한다.

1. 전후관계를 명백히 할 필요가 있는 문서
2. 사실 또는 법률관계의 증명에 관계되는 문서
3. 허가, 인가 및 등록 등에 관계되는 문서

②전자문서의 간인은 면표시 또는 발급번호 기재 등의 방법으로 할 수 있다.

제14조(발신명의) ①문서의 발신명의는 사장으로 한다. 다만, 공사내의 부서 상호간에 발신하는 문서는 해당 부서의 장 명의로 한다.

②내부결재 문서는 발신명의를 표시하지 아니한다.

제15조(문서의 기안) ①문서의 기안은 전자문서로 함을 원칙으로 한다. 다만, 업무의 성격기타 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

②문서의 기안은 내규에서 정하는 기안문서(이하 “기안문”이라 한다)로 하여야 한다. 다만, 관계서식이 따로 있을 경우에는 그 내용을 관계서식에 기입하는 방법으로 할 수 있다.

③기안문에는 안전행정부령이 정하는 바에 따라 발의자(기안하도록 지시한 자를 말하며, 기안자가 스스로 입안할 경우에는 기안자를 말한다)와 보고자(결재권자에게 직접 보고하는 자를 말한다)를 알 수 있도록 표시하여야 한다. 다만, 각 호의 문서는 이를 생략할 수 있다.

1. 검토 및 결정을 요하지 아니하는 문서
2. 제증명 발급, 회의록 그 밖에 단순사실을 기록한 문서
3. 일상적, 반복적인 업무로서 경미한 사항에 관한 문서

제16조(검토 및 협조) ①기안문은 결재권자의 결재를 받기 전에 보조자 검토를 받아야 한다. 다만, 보조자의 출장 등의 사유로 검토를 받을 수 없는 등 부득이한 경우에는 이를 생략할 수 있으며, 이 경우 검토자의 서명란에 출장 등의 사유를 명시하여야 한다.

②문서의 내용이 공사내의 다른 부서의 업무와 관련이 있는 때에는 그 부서의 협조를 받아야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 기안문을 검토 또는 협조함에 있어서 그 내용과 다른 의견이 있는 때에는 당해 문서 또는 별지에 그 의견을 표시하여야 한다.

제17조(결재) ①문서는 사장의 결재를 받아야 한다. 다만, 단위부서 명의로 발신하는 문서는 그 부서의 장의 결재를 받아야 한다.

②사장은 사무의 내용에 따라 그 보조자로 하여금 위임전결하게 할 수 있으며, 그 위임전결사항은 사무위임전결규정으로 정한다.

③결재권자가 휴가, 출장, 기타의 사유로 상당기간 부재중이거나 긴급한 문서의 경우에 결재권자의 사정에 의하여 결재를 받을 수 없는 때에는 그 직무를 대리하는 자가 대결할 수 있다. 내용이 중요한 문서에 대하여는 결재권자에게 사후에 보고하여야 한다.

제18조(발신방법의 지정) 결재권자가 전신에 의하여 시행할 문서에 결재를 함에 있어서 그 내용이 비밀사항이거나 비밀사항이 아니라도 누설되는 경우 공사, 국가 및 공공을 해할 우려가 있는 사항은 그 발신방법을 암호 또는 음어로 지정하여야 한다.

제19조(시행문서의 작성) 결재를 받은 문서 중 발신을 하여야 할 문서에 대하여는 내규가 정하는 바에 따라 수신자별로 시행문서(이하 “시행문”이라 한다)를 작성하여야 한다. 다만, 전신, 전신타자, 전화 또는 전산망으로 발신하는 문서에 대하여는 시행문을 작성하지 아니한다.

제20조(직인날인 및 서명) ①사장의 명의로 발신하는 문서의 시행문과 임용장, 상장 및 각종 증명서에 속하는 문서에는 직인(전자이미지 직인을 포함한다. 이하 같다)을 찍고, 단위부서의 명의로 발신하는 문서의 시행문에는 서명을 한다. 다만, 전신, 전신타자, 전화 또는 전산망으로 발신하는 문서에는 직인을 찍지 아니하며, 경미한 내용의 문서에는 내규가 정하는 바에 따라 직인을 찍는 것을 생략할 수 있다.

②직인을 찍어야 할 문서로서 다수의 수신자에게 동시에 발신 또는 교부하는 문서에는 직인, 날인을 갈음하여 직인의 인영을 인쇄하여 사용할 수 있다.

제21조(문서의 발송) ①시행문은 처리부서에서 발송하되, 종이문서인 경우에는 이를 복사하여 발송하고, 전자문서인 경우에는 전자문서시스템상에서 발송하여야 한다.

②문서는 정보통신망을 이용하여 발신함을 원칙으로 한다. 다만, 업무의 성격 기타 특별한 사정이 있는 경우에는 인편·우편·모사전송·전신·전신타자·전화 등의 방법으로 발신할 수 있으며, 내용이 중요한 문서는 인편·등기우편 기타 발송사실을 증명할 수 있는 특수한 방법으로 발송하여야 한다.

③제1항의 규정에 불구하고 전자문서는 공사의 홈페이지지 또는 공사 담당자의 공식 전자우편주소를 이용하여 행정기관외의 자에게 발송할 수 있다.

제22조(문서의 접수, 처리) ①문서는 처리부서에서 접수하여야 하며, 문서부서에서 직접 받은 문서는 [별지 제3호 서식]의 기록물관리대장에 기록한 후 지체없이 처리부서에 이를 배부하여 접수하게 하여야 한다. <개정 2024.12.27.>

②접수된 문서에는 [별표 3]의 접수인을 찍고, [별지 제4호 서식]의 기록물등록대장에 접수등록번호와 접수일시를 기재하여야 하며, 전자문서인 경우에는 그 접수등록번호와 접수일시가 자동으로 표

시되도록 하여야 한다. 다만, 제1항의 규정에 의하여 문서부서에서 직접 받은 문서는 문서부서가 접수일시를 기재하여 이를 처리부서로 보낸다. <개정 2024.12.27.>

③처리부서의 문서수발을 담당하는 자는 접수된 문서를 처리담당자에게 인계하고, 처리담당자는 공람할 자의 범위를 정하여 그 문서를 공람하게 할 수 있다. 다만, 전자문서인 경우에는 공람하였다는 기록이 전자문서시스템상에서 자동으로 표시되도록 한다.

④제3항에 따라 공람을 하는 결재권자는 문서의 처리기한 및 처리방법을 지시할 수 있으며, 필요하다고 인정하는 때에는 그 처리담당자를 따로 지정할 수 있다.

⑤사장은 정보통신망을 이용하여 공사외의 자로부터 문서를 접수할 수 있도록 조치를 할 수 있으며, 정보통신망을 이용하여 접수된 문서는 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항에 따라 처리하여야 한다. 다만, 발신자의 주소·성명 등이 불분명한 경우에는 접수하지 아니할 수 있다.

⑥사장은 공사의 홈페이지 또는 담당자의 공식 전자 우편주소를 이용하여 공사외의 자로부터 문서를 받아 처리부서에서 접수할 수 있다.

⑦민원문서의 접수 및 처리는 민원사무처리규정이 정하는 바에 따른다.

제3장 직인관리

제23조(종류 및 비치) ①공사에는 사장의 명의로 발송 또는 교부하는 문서와 단위부서의 명의로 발송 또는 교부하는 문서에 사용하는 직인과 특수한 업무에 사용하는 인장을 문서부서 또는 해당부서에 비치한다.

②전자문서를 사용하기 위하여 전자이미지 직인을 가질 수 있으며, 전자이미지 직인은 직인을 전자 입력하여 사용하여야 한다.

제24조(규격) 직인은 정사각형으로 하고, 그의 크기와 종류는 직인관리내규에서 별도로 정한다. 다만, 유가증권등의 증표발행이나 특수업무 수행에 필요한 인장은 그러하지 아니한다.

제25조(교부) 공사에서 사용되는 직인은 직인관리부서에서 새겨 이를 교부한다.

제26조(재교부 및 폐기) ①직인은 분실 또는 마멸되거나 갱신할 필요가 있는 때에는 그 사유를 제25조에 따라 교부부서에 직인의 재교부를 요청할 수 있다.

②제1항 또는 기타의 사유로 직인을 폐기하고자 하는 때에는 당해 직인의 교부부서에 직인 폐기신고를 한 후 이를 기록물관리부서로 이관하여야 한다. <개정 2024.12.27.>

제27조(공고) 직인을 교부 또는 재교부하거나 폐기한 때에는 교부부서는 이를 안양도시공사 홈페이지에 공고하여야 한다.

제4장 보고사무

제28조(보고의 정의) 이 규정에서 “보고”라 함은 지시 또는 요구에 의하여 공사에서 다른 기관 또는 소속 상부기관에 전달되는 서면, 구술 또는 통신으로 작성되는 모든 자료를 말한다.

제29조(보고의 종류) ①보고는 정기보고 및 수시보고로 구분한다.

②정기보고는 정기적으로 행하여지는 보고를 말한다.

③수시보고는 1회에 한하여 행하여지는 보고를 말한다. 다만, 동일한 사항에 관하여 1년에 3회 이내에 행하여지는 보고도 이를 수시보고로 한다.

제30조(보고통제책임자) 보고통제책임자는 문서부서의 장이 되며, 각 부서의 장이 보고통제보조자가 된다.

제31조(보고통제책임자의 직무) 보고통제책임자는 다음 각 호에 관한 직무를 담당한다.

1. 보고통제에 대한 제도, 계획 및 기준의 수립
2. 보고통제에 관한 감독 및 검열
3. 보고통제에 관한 절차의 해석
4. 보고문서의 통제
5. 지정보고의 지정을 위한 규정의 제정

제32조(보고의 승인) ①정기보고의 지정을 받고자 할 때에는 다음 각 호의 서류를 보고 통제책임자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1. 보고지정신청자(별지 제1호 서식)
2. 서식이 필요한 때에는 보고서식의 초안 2부

②다른 부서로부터 1회 보고를 받고자 할 때에는 보고통제책임자의 통제를 받아야 한다.

③제2항의 통제를 받고자 할 때에는 해당부서의 장이 결재 후 최종 결재권자의 결재전에 보고통제책임자의 사전통제를 받아야 한다. 이 경우에 보고통제책임자는 기안지 상부여백에 [별표 1]의 보고통제인을 주인으로 서명하여야 한다.

④보고통제책임자는 제3항의 사전통제를 함에 있어서 그 문서의 보고에 관한 부분을 수정할 수 있으며 사전통제를 받지 아니한 보고문서는 사장 또는 해당부서의 장에게 폐안을 건의할 수 있다.

제33조(보고의 심사기준) 보고지정권자 또는 보고통제책임자가 보고를 지정하거나 통제할 때에는 다음 각 호의 기준에 의하여 심사하고 그 결과를 지체없이 통보하여야 한다.

1. 보고의 목적 및 필요성
2. 보고기일
3. 보고의 종류
4. 다른 보고와의 중복 여부
5. 보고 작성기관의 적정 여부
6. 보고서식의 합리성
7. 다른 자료에 의하거나 자체 내에서 수집할 수 있는지 여부

제34조(보고일의 준수) ①수시보고를 요구할 때에는 업무의 성질과 내용을 고려하여 원칙상 6일이상의 제출기간을 두어야 한다.

②제1항의 기간에 미달되는 수시보고 요구공문은 발송을 보류하고 다시 기일을 조정하여야 한다.

③정기보고의 제출기일은 종별에 따라 명시된 기일에 하되, 종별 제출기일은 [별표 2]와 같이 한다.

④보고문서를 전화 또는 전신으로 수신하는 경우에는 보고기일을 단축 조정할 수 있다.

제35조(보고요구문서의 시행) ①보고요구문서를 시행할 때에는 시행문 우측상부에 보고 통제인을 날인하여 시행하여야 한다.

②문서통제자는 제1항에 따라 보고통제 표시가 없는 보고요구문서를 발송하여서는 아니되며 이러한 표시가 없는 문서를 접수한 때에는 [별지 제2호 서식]에 의하여 이를 즉시 시행기간에 보고통제책임자 명의로 반송하여야 한다.

제36조(보고의 검열) 사장은 매년 1회 이상 보고사항을 검열하고 간소화 여부를 검토하여야 한다.

제5장 협조사무

제37조(업무협조) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 행하고자 하는 때에는 당해 업무의 기획, 확정 또는 시행부서의 업무협조를 받아야 한다. 이 경우 업무협조요청을 받은 부서는 업무가 효율적으로 수행되도록 적극 협조하여야 한다.

1. 2명 이상의 부서가 공동으로 행하는 것이 필요한 업무
2. 다른 부서의 사무지원을 필요로 하는 업무
3. 기타 다른 부서의 협의, 동의 및 의견조회 등의 필요한 업무

② 업무협조를 요청함에 있어서는 그 취지와 추진계획 및 파급효과 등 당해 업무협조안에 대한 이해를 도울 수 있는 관계자료를 함께 송부하여야 한다.

제38조(업무협조의 방법) 업무협조는 다음의 방법에 따른다.

1. 문서에 따른 협조
2. 회의 등에 따른 협조
3. 공동작업반 편성 등에 따른 협조
4. 전화 등에 따른 협조

제39조(협조요청문서의 접수, 처리) 각 부서에서는 협조 요청 문서를 접수한 때에는 협조문서 처리부에 기록하고 이를 처리하여야 한다.

제40조(처리기간) ①협조요청문서의 처리기간은 요청하는 부서가 업무협조 내용과 그 처리 및 회신에 필요한 기간 등을 참작하여 정하되, 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 다음의 구분에 따라 처리기간을 부여하여야 한다.

1. 위원회의 심의를 거쳐야 하는 경우 30일이상
2. 감독기관의 결정 등을 거쳐야 하는 경우 25일이상
3. 관계기관의 업무협조를 거쳐야 하는 경우 30일이상
4. 자체종합계획의 수립을 필요로 하는 경우 20일이상
5. 그 밖에 경미한 사안에 대한 업무 협조 7일이상

②업무협조 요청을 받은 부서는 처리기간내에 이를 처리하여야 한다. 다만, 현지확인을 요하는 사항 등 특별한 사유로 인하여 처리기간내에 이를 처리할 수 없을 때에는 그 처리기간의 만료 전에 지연사유와 처리 예정일을 협조요청 부서에 통보하여야 한다. 이 경우 처리예정일은 관련기관과의 협조에 소요되는 기간 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 당초 부여된 처리기간의 2분의 1을 넘지 아니하여야 한다.

제41조(업무협조 문서의 지원) ①업무협조 요청을 받은 부서는 협조요청 문서에 흠이 있음을 발견한 때에는 접수한 날부터 3일 이내에 보완을 요구하여야 한다. 이 경우 보완 요구사항을 구체적으로 명시하여 일괄 요구하여야 하며, 5일이상의 보완기간을 부여하여야 한다.

②보완요구를 받은 부서는 보완기간 내에 이를 보완요구 부서에 제출하여야 한다. 다만, 특별한 사유로 인하여 보완기간 내에 이를 보완할 수 없을 때에는 보완기간의 만료 전에 지연사유와 보완완료 예정일을 보완요구부서에 통보하여야 한다.

③보완요구부서는 제1항에 따른 보완기간의 만료일 또는 제2항에 따른 보완 완료예정일부터 7일이 경과하여도 보완문서가 도달되지 아니한 경우에는 당해 협조요청 문서를 협조요청부서에 반려할 수 있다.

제42조(업무협조의 촉구) 업무협조 요청부서는 협조문서가 처리기간 내에 도달하지 아니한 때에는 당해 협조부서에 대하여 5일이상의 처리기간을 부여하여 협조를 촉구할 수 있다.

제43조(부서간의 업무협조) ①회의 등에 따른 협조는 업무협조의 내용이 관계부서의 소속직원으로 구성되는 회의 등에서 합의하여 처리하여야 하는 경우에 이를 활용한다.

②공동작업반 편성 등에 따른 협조는 업무협조의 내용이 관계부서 사이에 상당기간 연구, 검토 등을

필요로 하는 경우에 이를 활용한다. 이 경우 관계부서로부터 인원과 장비를 지원받은 때에는 그 소요되는 비용이 당해 비목으로 예산에 계상된 경우에는 공동작업반 편성 등을 주목하는 부서가 이를 부담한다.

③전화 등에 따른 업무협조는 업무협조의 내용이 간단하고 경미한 경우에 이를 활용한다.

④제1항부터 제4항까지의 방법으로 업무협조를 한 경우에는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 문서에 따라 별도의 업무협조를 생략할 수 있다.

제6장 서식관리

제44조(서식의 제정) 공사에서 장기간에 걸쳐 반복적으로 사용하는 문서로서 정형화할 수 있는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 서식으로 정하여 사용한다.

제45조(서식의 종류) 서식은 다음과 같이 일반서식, 보고서식, 민원서식, 카드서식 및 대장서식으로 나눈다.

1. 보고서식은 보고의 내용을 기재하는 서식을 말한다.
2. 민원서식은 민원사항을 민원부서에 제출함에 있어서 사용하는 서식을 말한다.
3. 카드서식은 비치하여 사용하는 카드류의 서식을 말한다.
4. 대장서식은 비치대장, 비치장부류에 사용하는 서식을 말한다.
5. 일반서식은 제1호 내지 제4호에 속하지 아니하는 서식을 말한다.

제46조(서식설계의 일반원칙) ①서식에 사용되는 용지의 규격은 제10조 제4항에 따라 용지의 규격과 같게 하되, 부득이한 경우에는 [별표 4] 규격에 해당하는 용지를 사용한다. 다만, 증표류 또는 전자기기를 활용한 기록서식등 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 그에 적합한 규격의 용지를 사용할 수 있다.

②서식은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 별도의 기안문 및 시행문을 작성하지 아니하고 서식자체를 기안문 및 시행문으로 갈음할 수 있도록 생산등록번호·접수등록번호·수신자·시행일자 및 접수일자 등의 항목을 넣어 설계한다.

③전자문서의 서식에 대하여는 「전자정부법시행령」 제4조의 규정에 정하는 바에 의한다.

④서식에는 호적·병적·연고지조사 등의 필요가 있는 경우를 제외하고는 본적란을 설치하지 아니한다.

⑤민원서식에는 당해 민원사무의 처리절차·연락처·처리기간 및 전자적 처리가능 여부 등을 표시하여 민원인의 편의를 도모하여야 한다.

⑥서식은 누구나 쉽게 이해할 수 있는 용어를 사용하여 설계하여야 하며, 불필요하거나 활용도가 낮은 항목을 넣어서는 아니된다.

⑦서식은 법령에 의하여 서식에 달인하도록 정한 경우를 제외하고는 서명이나 날인을 선택적으로 할 수 있도록 설계하여야 한다.

제47조(서식의 승인 등) ①각 단위부서에서 서식을 제정 또는 개정하고자 하는 경우에는 서식 승인신청서에 서식초안 2부를 첨부하여 문서부서의 승인을 받아야 한다.

②2이상의 부서에 관계되는 서식은 부서간의 사전협의를 거쳐야 한다.

③서식승인번호와 부여방법과 지질 및 단위당 중량의 결정기준은 내규로 정한다.

제48조(서식의 전산관리) 문서부서의 장은 부득이한 경우를 제외하고는 서식을 전산기기에 의하여 관리하여야 하고, 공사의 전산망에 통합 수록함으로써 공통적으로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

제7장 사무환경

제49조(사무환경의 관리) 사장은 사무환경을 사무 능력의 향상 및 직원의 건강 보호를 기할 수 있도록 조정, 관리하여야 한다.

제50조(사무실의 배치기준) 공사의 사무실은 건물구조, 조직, 업무 및 인원 등을 고려하여 배치하되, 업무처리 흐름의 원활화, 관련부서의 인접배치, 민원인의 출입 편의 등을 고려하여 배치함을 원칙으로 한다.

제51조(사무실의 면적기준) 사무실의 면적은 업무의 성격, 직위 및 직급별 근무인원 집기 및 장비와 방문객의 규모 등을 고려하여 산정한다.

제52조(사무용집기) 사무용 집기류는 「물품관리법」 또는 「산업표준화법」에 의하여 제정된 규격품이 있는 때에는 이를 우선적으로 사용하여야 한다.

제53조(사무실의 환경) 사무실내의 조명, 온·습도, 공기, 소음, 색채 등 환경요소에 대한 관리기준을 정할 수 있다.

제54조(사무환경관리의 점검) ①사장은 사무환경관리상태의 적정여부를 점검하고, 중대한 결함이 발견된 경우에는 지체없이 이를 시정, 개선하여야 한다.

②사장은 사무환경개선을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 전부서의 사무환경관리 실태를 조사할 수 있다.

제8장 보 칙

제55조(직원의 임무) <삭제 2021.02.23.>

제56조(기록물의 관리) <삭제 2021.02.23.>

제57조(기록물관리책임자) <삭제 2021.02.23.>

제58조(기록물의 등록) <삭제 2021.02.23.>

제59조(기록물의 분류) <삭제 2021.02.23.>

제60조(편철 및 관리) <삭제 2021.02.23.>

제61조(보존기간) <삭제 2021.02.23.>

제62조(전자문서의 관리·보존) <삭제 2021.02.23.>

제63조(기록물의 정리) <삭제 2021.02.23.>

제64조(기록물의 이관) <삭제 2021.02.23.>

제65조(준용규정) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 행정안전부 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」, 동시행규칙 및 「공공기록물 관리에 관한 법률」 동법시행령 및 동법시행규칙에 준용한다. <개정 2021.02.23.>

제66조(시행내규) 이 규정의 시행에 필요한 사항은 시행내규로 정한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제11호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

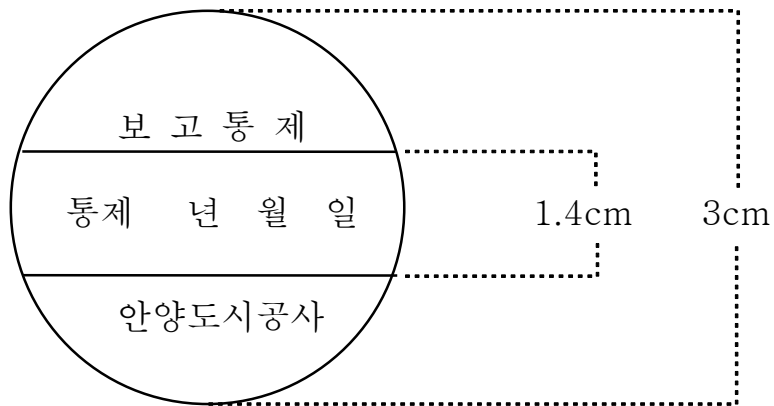
부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제51호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 규정 제112호>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1 (제32조와 관련)]



[별표 2 (제34조 관련)]

정 기 보고 제출 기 일

보고종별	제출기일	비고
1. 즉 보	3근무 시간 이내	
2. 일 보	8근무 시간 이내	
3. 주 보	다음주 화요일 이전	
4. 순 보	다음순 4일 이전	
5. 반 월 보	그달 20일 이전, 다음달 5일 이전	
6. 월 보	다음달 10일 이전	
7. 기 보	전기말의 다음달 15일 이전	
8. 반 년 보	그해 7월 20일전, 다음해 1월 20일 이전	
9. 연 보	다음해 1월 31일 이전	

주1. 지정된 보고서에 따로 제출기일이 명시된 때에는 그 기일에 의한다.

[별표 3 (제22조제2항 관련)]

접 수 인

↑ 5cm ↓	선 결			결재·공람			
	접수일시		번호				
	처 리 과						
	← 1.5cm →	← 2.5cm →	← 2cm →		← 2.5cm →	← 1.5cm →	
	10cm						

- 요령
1. 접수등록번호는 처리부서명과 일련번호를 기재한다.
(예) 경영지원부의 경우 : 경영지원부 - 23
 2. 민원문서 등 시·분까지 기재가 필요한 경우에는 시·분까지 기재한다.
(예) 2019. 01. 01. 또는 2019. 12. 10. 14:20

[별표 4 (제46조제1항 관련)]

서식용지의 규격

(단위 : mm)

A열		B열	
A0	841 × 1,189	B0	1,030 × 1,456
A1	594 × 841	B1	728 × 1,030
A2	420 × 594	B2	515 × 728
A3	297 × 420	B3	364 × 515
A4	210 × 297	B4	257 × 364
A5	148 × 210	B5	182 × 257
A6	105 × 148	B6	128 × 182
A7	74 × 105	B7	91 × 128
A8	52 × 74	B8	64 × 91
A9	37 × 52	B9	45 × 64
A10	26 × 37	B10	32 × 45

[별표 5 (제61조제1항 관련)] <삭제 2021.02.23.>

문서보존기간 기준표

[별지 제1호 서식 (제32조 관련)]

안 양 도 시 공 사

분류기호

200

수 신 보고통제 책임자
인

발신부서장

보 고 지 정 신 청 서

①제 목				②서식승인번호		
③근 거				④보 고 종 별		
⑤최초작성기관		⑥1차 경유기관		⑦2차 경유기관		
⑧기 안 처				⑨관 계 기 관 협 조		
⑩목 적						
⑪보 고 요 령						
⑫비 고	1. 제목란에는 신규, 규정폐지를 구분하여 기입한다. 2. ⑤⑥⑦의 란에는 해당하는 기관의 숫자를 기입한다.					
⑬첨 부	1. 서식초안 2부 2. 서식제원 2부					
위 보고가 필요하므로 지정하여 주시기 바랍니다. 담당자 성명 ①						

[별지 제2호 서식 (제35조 관련)]

기 관 명
또는 부서명

분류기호

수 신 ○ ○ ○ 보고통제책임자

제 목 보고문서 반려

1. 관련문서

2. 위 문서는 안양도시공사 사무관리규정 제35조제2항의 규정에

의하여 반송하오니 소정 절차를 취하여 주시기 바랍니다.

(○ ○ ○) 보고통제 책임자 인

[별지 제3호 서식 (제22조제1항 관련)]

안 양 도 시 공 사

(기관코드 : ⑧ 연도 :)

접 수 사 항				배 부 사 항		
배부번호	접수일자	생산기관 등록번호	제 목	배부일자	받은 기관명	인수자
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

《작성요령》

- ① 배부번호 : 배부번호(접수단위기관코드 + 접수년도 + 일련번호)중의 일련번호를 기입한다.
- ② 접수일자 : 문서과에서 해당 기록물을 접수한 일자를 기입한다.
(예 : 2007.12.10). 다만, 민원문서 등 사·분까지 기입이 필요한 경우에는 사·분까지 기입한다. (예 : 2007. 12. 10. 16:00)
- ③ 생산기관 등록번호 : 접수된 기록물에 표시되어 있는 생산기관에서 부여한 생산등록번호를 기입한다.
- ④ 제 목 : 접수한 기록물의 제목을 기입한다.
- ⑤ 배부일자 : 해당 기록물을 처리부서로 배부한 일자를 기입한다.
- ⑥ 받은 기관명 : 해당 기록물을 받은 처리부서명을 기입한다.
- ⑦ 인수자 : 해당 기록물을 인수한 사람의 성명을 기입한다.
- ⑧ 기관코드 : 당해 문서과가 속하는 단위기관의 코드를 기입한다.

[별지 제4호 서식 (제22조제2항 관련)]

기록물등록대장

등록 구분	등록 일자	등록번호	제 목	쪽수	결재 권자	기안자	시 행				비고
							일 자	수신처	방 법	문서부서 확인	

[별지 제5호 서식 (제59조제1항 관련)] <삭제 2021.02.23.>

기록물분류기준표

[별지 제6호 서식 (제59조제3항 관련)] <삭제 2021.02.23.>

기록물분류기준표 변경신청서

[별지 제7호 서식 (제60조제3항 관련)]

기록물철등록부

(처리과기관코드 : 시작연도 :)

기 본 등 록 사 항								배 부 사 항								전체 수정	
단위 업무 번호	기록 물 등록 번호	기록 물 제목	* 제1 특수 목록	* 제2 특수 목록	* 제3 특수 목록	기록 물 형태	확 인	종 료 연 도	보 존 기 간	보 존 방 법	보 존 장 소	비 치 종 결 일자	비 치 사 유	업 무 담 당 자	확 인		보 존 분 류 수 정
①	②	③	④			⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭		⑮

비고 : *표는 동일건에 대하여 2건이상 복수등록이 가능한 항목임

《기입요령》

기록물철을 등록할 경우에는 다음과 같이 기입한다.

- ① 단위업무번호 : 해당 기록물철의 단위업무번호를 선택하여 기입한다.
- ② 기록물철등록연번 : 처리부서의 단위업무별 기록물철의 등록연번을 기입한다.
(전산등록시 자동으로 생성된다)
- ③ 기록물철 제목 : 기록물철의 제목을 기입한다.
- ④ 특수목록 : 기록물분류기준표에 특수목록이 지정되어 있는 경우(다만, 특수목록 위치가 사안단위로 지정되어 있는 경우에만 해당)에는 해당목록을 기입한다.
- ⑤ 기록물형태 : 일반문서, 도면류, 사진·필름류 시청각기록물, 녹음·동영상류, 시청각기록물, 카드류 중에서 하나를 선택하여 기입한다.
- ⑥ 확 인 : 기록물관리책임자의 암호를 기입한다.
- ⑦ 종료연도 : 해당 기록물철의 사안처리가 종료된 연도를 기입한다.
- ⑧ 보존기간 : 제73조 제1항에 따라 영구·준영구·20년·10년·5년·3년·1년 중에서 하나를 선택하여 기입한다.
- ⑨ 보존방법 : 공공기관의기록물관리에관한법률시행령 제16조 별표 3의 규정에 따라 해당 번호를 기입한다.
- ⑩ 보존장소 : 공공기관의기록물관리에관한법률시행령 제17조의 규정에 따라 자료관·특수자료관·전문관리기관중에서 하나를 선택하여 기입한다.
- ⑪ 비치종결일자 : 처리가내에서의 비치활용 종결 일자를 기입한다.
- ⑫ 비치사유 : 비치사유를 기입한다.
- ⑬ 업무담당자 : 해당 기록물철의 업무담당자 성명을 기입한다.
- ⑭ 확 인 : 기록물관리책임자의 암호를 기입한다.
- ⑮ 보존분류수정 : 기록물철의 보존분류사항을 삭제 또는 수정하고자 하는 경우에는 일자 및 조치사항을 기입한다.
- ⑯ 전체수정 : 기본등록·보존분류사항을 삭제 또는 수정하고자 하는 경우에는 일자 및 조치사항을 기입한다.

[별지 제8호 서식 (제6조 관련)]

사무인수인계서

1. () 사무를 붙임과 같이 인수인계함.
2. 인수인계서의 내용은 사실과 같이 작성하였음.

20 년 월 일

인계자 : 소 속 성 명 (인)

인수자 : 소 속 성 명 (인)

입회자 : 소 속 성 명 (인)

안양도시공사 사무관리규정 시행내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 16호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 51호
 일부개정 2024. 12. 27. 내규 제 94호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 내규는 사무관리규정(이하 “규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 내규에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “기관번호”라 함은 사무의 표준화를 위하여 사장이 정한 부서별 코드번호를 말한다.
2. “누년일련번호”라 함은 연도 구분과 관계없이 누년 연속되는 일련번호를 말한다.
3. “연도별 일련번호”라 함은 연도별로 구분하여 매년 새로 시작되는 일련번호로서 연도표시가 없는 번호를 말한다.
4. “연도표시일련번호”라 함은 연도표시와 연도별 일련번호를 붙임표(-)로 이은 번호를 말한다.
5. “결재권자”라 함은 사장 및 규정 제17조 제2항의 규정에 따라 사장으로부터 위임받은 임직원을 말한다.

제2장 문서관리

제1절 문서작성 일반사항

제3조(문서작성의 원칙) 규정 제7조에 따라 문서는 다음 구분에 따라 작성한다.

1. 규정문서는 조문형식에 따라 작성하고, 누년 일련번호를 사용한다.
2. 지시문서는 다음 구분에 의하여 작성한다.
 - 가. 지 시 : 시행문 형식에 의하여 작성하고, 연도표시 일련번호를 사용한다.
 - 나. 일일명령 : 당직, 출장, 휴가, 시간외 근무 등 일일업무에 관한 명령은 시행문 형식 또는 [별지 제1호 서식]에 따라 작성하고 연도별 일련번호를 사용한다.
3. 공고 및 광고문서는 일정한 사항을 일반에게 알리는 문서로서 연도표시 일련번호를 사용한다.
4. 비치문서는 비치하여 사용하는 대장류 및 카드류의 문서로서 적합한 형태의 서식으로 정하여 작성한다.
5. 일반문서는 제1호부터 제4호까지 속하지 아니하는 문서로서 시행문 형식 등에 의하여 작성한다. 다만, 보고서는 특정한 사안에 관한 현황 또는 연구, 검토결과 등을 보고하거나 건의하는 때에 사용하는 문서로서 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 [별지 제2호 서식]의 기안문 양식에 의하여 작성한다.

제4조(용지의 색깔) ①문서에 쓰이는 용지의 색깔은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 흰색으로 한다.

②문서는 용지의 위부터 30밀리미터, 왼쪽부터 20밀리미터, 오른쪽 및 아래부터 각각 15밀리미터의 여백을 두어야 한다.

③문서에 쓰이는 글자의 색깔은 검정색 또는 푸른색으로 한다. 다만, 도표의 작성이나 수정 또는 주의환기 등 특별한 표시가 필요한 때에는 다른 색깔로 할 수 있다.

제5조(문서의 수정 등) 규정 제12조에 따라 문서의 일부분을 삭제 또는 수정하는 때에는 원안의 글자를 알 수 있도록 당해 글자의 중앙에 가로로 두선을 그어 삭제 또는 수정하고, 삭제 또는 수정한 사람이 그 곳에 서명 또는 날인하여야 하며, 문서의 중요한 내용을 삭제 또는 수정한 때에는 자수를 표시하고 서명 또는 날인하여야 한다. 다만, 시행문을 정정한 때에는 문서의 여백에 정정한 자수를 표시하고 직인을 찍어야 한다.

제6조(문서의 간인) ①결재권자는 규정 제13조 각 호에 해당하는 문서를 결재하는 때에는 직인으로 문서에 간인하여야 한다.

②전자문서의 간인은 다음 각 호의 어느 하나의 방법에 따른다.

1. 면표시의 방법 : 제증명 발급에 관한 문서를 제외한 문서는 제7조의 규정을 준용한다.
2. 발급번호 기재의 방법 : 제증명 발급에 관한 문서는 당해 전자문서의 적당한 여백에 발급번호 또는 당해 문서번호를 기재하되, 전산으로 자동출력이 가능할 시에는 다음 예시와 같이 표시한다. (예시) 단말번호 - 출력 연월일/시·분·초 - 발급일련번호 - 쪽번호

제7조(면표시) ①문서의 면 표시는 문건별 면수를 중앙하단에, 문서철별 면수를 우측하단에 각각 표시하되, 2장 이상으로 이루어진 문서 중 전후관계를 명백히 할 필요가 있는 중요한 문서의 경우에는 문건별 면수를 당해 문건의 전체면수와 그 면의 일련번호를 붙임표(-)로 이어 표시하고, 문서철별 면수는 당해 문서철의 첫 번째 면에서 시작한 그 면의 일련번호만 표시한다.

②문건별 면수는 위로부터 아래의 순으로 부여하되 양면을 사용한 경우에는 양면 모두 순서대로 면수를 부여하여야 하며, 문서철별 면수는 표지와 색인목록을 제외한 본문부터 시작하여 면수를 부여한다.

③동일한 문서철을 2권 이상으로 나누어 편철한 경우 2권이하의 문서철별 면수는 전권 마지막 면수 다음의 일련번호로 시작하며, 이 경우에도 표시와 색인목록은 면수 부여 대상에서 제외한다.

④문서철별 면수는 최초에 연필로 표시한 후 기록물 정리행사가 끝나면 잉크 등으로 표시한다.

제8조(문서에 대한 표시) ①문서에 서식, 금전, 유가증권, 참고서류, 기타의 물품이 첨부되는 경우에는 본문의 내용이 끝난 다음 줄에 붙임의 표시를 하고 첨부물의 명칭과 수량을 쓰되, 첨부물이 2가지 이상인 때에는 제11조에 따라 나누어 표시하여야 한다.

②문서 및 유가증권에 금액을 표시하는 때에는 규정 제10조제2항에 따라 아라비아 숫자를 쓰되, 숫자 다음에 괄호를 하고 다음과 같이 한글로 기재하여야 한다.

(예시) 금 113,560원(금일십일만삼천오백육십원)

③기안문 및 시행문에는 가능한 한 행정기관의 로고·상징·마크 또는 홍보문구 등을 표시하여 행정기관의 이미지를 높일 수 있도록 하여야 한다.

제9조(각종대장·서식 등의 전산관리) 규정 및 이 시행내규에서 정한 각종대장, 서식 등을 특별한 사유가 없는 한 전자문서시스템 등으로 관리한다.

제2절 문서의 구성

제10조(문서의 구성 등) ①기안문 및 시행문은 다음과 같이 두문, 본문 및 결문으로 구성한다. 다만, 전자문서인 경우에는 두문, 본문, 결문 및 붙임으로 구성하거나 표제부와 본문부로 구성할 수 있으며, 표제부와 본문부로 구성하는 경우에는 표제부는 두문, 본문의 제목 및 결문으로, 본문 부는 제목·내용 및 붙임으로 구성한다.

1. 두문은 기관명 및 수신자로 한다.
2. 본문은 제목, 내용 및 붙임으로 한다. 다만, 전자문서인 경우에는 제목 및 내용으로 할 수 있다.
3. 결문은 발신명의, 기안자·검토자·협조자·결재권자의 직위 또는 직급 및 서명(전자문서 서명 및 전자 이미지 서명을 포함한다. 이와 같다), 생산등록번호와 시행일자, 접수등록번호와 접수일자, 기관의 우편번호·주소·홈페이지주소·전화번호·모사전송번호, 담당자의 공식 전자우편주소 및 공개구분으로 한다.
 ②제1항 제3호에 따라 생산등록번호 및 접수등록번호는 규정 제65조에 따라 생산등록번호 및 접수등록번호로 하며, 두문의 수신자란에는 수신자명 또는 수신자기호를 쓰고 이어서 괄호안에 업무를 처리할 보조자의 직위를 쓰되, 보조자의 직위가 분명하지 아니한 경우에는 ○○담당 부서의 장, ○○담당자 등으로 쓴다.
- ③수신자가 많아 본문의 내용을 기재 할 란이 줄어들어 본문의 내용을 첫 장에서 파악하기 곤란한 경우에는 두문의 수신자란에 “수신자 참조” 라고 쓰고 결문의 발신명의 밑의 왼쪽 기본선에 맞추어 수신자란에 설치하여 수신자명 또는 [별표 9] 수신자 기호를 표시한다.
- ④사장은 제3항에 따른 수신자 기호와 제2조 제1호에 따라 기관번호를 연계하고, 기관번호의 생성·폐지·변경 등의 내력이 관리되도록 하여야 한다.
- ⑤제목은 그 문서의 내용을 쉽게 알 수 있도록 간단하고 명확하게 표시하고, 내용은 그 문서로써 표현하고자 하는 뜻을 쉬운 말로 간략하게 작성하되, 회보를 제외하고는 성질을 달리하는 내용을 같은 문서로 작성하여서는 아니 된다.

제11조(항목의 구분) 문서의 내용을 2이상의 항목으로 내용을 구분할 필요가 있는 때에는 다음 구분에 의하여 표시하여야 한다. 다만, 필요한 경우에는 부분적으로 □, ○, -, 등과 같은 특수한 기호로 표시할 수 있다.

1. 첫째항목의 구분은 1., 2., 3., 4., 로 나누어 표시한다.
2. 둘째항목의 구분은 가., 나., 다., 라., 로 나누어 표시한다.
3. 셋째항목의 구분은 1), 2), 3), 4), 로 나누어 표시한다.
4. 넷째항목의 구분은 가), 나), 다), 라), 로 나누어 표시한다.
5. 다섯째항목의 구분은 (1), (2), (3), (4), 로 나누어 표시한다.
6. 여섯째항목의 구분은 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, 로 나누어 표시한다.
7. 일곱째항목의 구분은 ①, ②, ③, ④, 로 나누어 표시한다.
8. 여덟째항목의 구분은 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, 로 나누어 표시한다.
9. 제2호, 제4호 및 제6호 및 제8호의 경우에 한하여 하., 하), (하), ㉠이상 더 계속되는 때에는 거., 거), (거), <거>, 너., 너), (너), <너> ... 로 이어 표시한다.

제12조(끝표시) ①문서의 본문이 끝나면 한 자 띄우고 “끝” 표시를 하며, 첨부물이 있는 때에는 첨부의 표시문 끝에 한 자 띄우고 “끝” 표시를 하여야 한다.

②본문의 내용이나 첨부의 표시문이 오른쪽 한계선에 닿은 때에는 다음 줄의 왼쪽 기본선에서 한 자 띄우고 “끝” 표시를 하여야 한다.

③연명부 등의 서식을 작성하는 때에는 기재사항이 서식의 마지막 칸까지 작성되는 경우에는 서식의 칸 밖의 아래 왼쪽 기본선에서 한자를 띄운 후 왼쪽 기본선에서 “끝” 표시를 하고, 서식의 칸 중간에서 기재사항이 끝나는 경우에는 제1항에 따라 “끝” 하지 아니하고 기재사항 마지막 자의 다음 칸에 “이하 빈칸” 표시를 하여야 한다.

제3절 기안문의 작성

제13조(기안문서) ①규정 제15조 제1항에 따라 기안문서는 [별지 제2호 서식], [별지 제2호의2 서식]

또는 [별지 제2호의3 서식] (내부결재문서에 한한다. 이하 같다)에 따른다.

②[별지 제2호의3 서식]은 보고서·계획서·검토서 등 내부결재문서에 한하며 시행문으로 변환하여 시행할 수 없다.

제14조(수정기안) 수신한 문서를 수정하여 기안하고자 하는 때에는 수신한 문서와 다른 색깔의 글자로 수정 또는 기입하는 방법으로 기안할 수 있다.

제15조(전자문서의 일괄기안) 전자문서의 내용이 서로 관련성이 있는 경우에는 각 안을 동시에 일괄하여 기안할 수 있다. 이 경우 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 각각 다른 생산등록번호를 사용하여 같은 일시에 시행하여야 한다. 단, 공사 전자문서시스템 상에서 적용 가능한 때부터 시행한다.

제16조(서식에 따른 처리) 규정 제44조에 따라 생산등록번호란, 수신자등이 설계된 서식으로 작성한 문서는 제13조에 따라 기안문을 따로 작성하지 아니하고 [별표 4]의 간이 결재인을 찍어 이에 결재함으로써 기안에 갈음할 수 있다.

제17조(작성자의 표시) 기안문에 첨부되는 계산서, 통계표, 도표, 기타 작성상의 책임을 밝힐 필요가 있다고 인정되는 첨부물에는 그 문서의 여백에 작성자의 이름을 쓰고 서명 또는 날인하여야 한다.

제18조(기안자 등의 표시) ①규정 제15조에 따라 기안자는 기안문의 기안자란에 서명하고, 규정 제16조제1항 및 제2항에 따른 검토 또는 협조한 사람은 해당란에 직위 또는 직급을 쓰고 서명하되, 규정 제16조제3항에 따라 다른 의견을 표시하는 때에는 기안문의 해당 직위 또는 직급 다음에 “(의견 있음)” 이라고 표시하고 해당 서명란에 서명하여야 한다. 이 경우 그 의견을 당해 문서의 본문의 마지막에 표시하거나 별지에 표시하여야 한다.

②규정 제5조에 따라 처리부서의 업무분장상 수개의 단위 업무를 총괄하는 책임자(이하 “총괄책임자”라 한다)가 있는 경우에 그 소관업무를 분담하고 있는 직원(이하 “업무분담자”라 한다)이 기안한 때에는 총괄책임자의 검토를 거쳐야 하며, 총괄책임자가 기안한 때에는 업무분담 직원의 의견을 들은 후 규정 제16조 및 규정 제17조에 따라 검토, 결재 등을 받아야 한다. 다만, 총괄책임자 또는 업무분담자의 출장 등 부득이한 사유로 검토를 받을 수 없는 경우에는 이를 생략할 수 있으며, 검토자의 서명란에 출장 등의 사유를 명시하여야 한다. <개정 2024.12.27.>

③제2항에 따른 총괄책임자 또는 업무분담자가 기안문에 대하여 검토 등을 하는 때에는 기안문의 검토자의 서명란에 서명하되, 그 내용과 다른 의견이 있는 때에는 기안문의 해당 직위 또는 직급 다음에 “(의견 있음)” 이라고 표시하고 해당 서명란에 서명하여야 한다. 이 경우 그 의견을 당해 문서의 본문의 마지막에 표시하거나 별지에 표시하여야 한다.

④규정 제15조3항에 의하여 기안문의 해당 직위 또는 직급의 앞 또는 위에 발의자는 ★표시를, 보고자는 ○표시를 한다. 다만, 전자문서인 경우에는 발의자는 해당란에 ★표시를 하거나 발의자가 누구인지를 검색할 수 있도록 기안자·검토자 또는 결재권자의 직위 또는 직급란에 발의자 항목을 추가할 수 있으며, 전자문서로 결재하거나 결재권자에게 직접 보고하지 아니하는 경우에는 보고자의 표시를 생략한다.

제19조(결재) ①규정 제17조제2항에 따라 위임된 사항을 전결하는 경우에는 사장의 결재란을 설치하지 아니하고 전결하는 직원의 서명란에 “전결” 표시를 한 후 서명하여야 한다.

②규정 제17조제3항에 따라 위임전결사항을 대결하는 경우에는 사장의 결재란을 설치하지 아니하고 전결하는 직원의 서명란에 “전결” 표시를 한 후 대결하는 직원의 서명란에 “대결” 표시를 하고 서명하여야 하며, 위임전결사항이 아닌 사항을 대결하는 경우에는 사장의 결재란을 설치하지 아니하고 대결하는 직원의 서명란에 “대결” 표시를 하고 서명하여야 한다.

③제2항에 따라 대결을 하는 문서로서 규정 제17조 제3항에 따라 결재권자의 후열을 받아야 하는 경우에는 결재란안의 오른쪽 여백에 “후열” 표시를 하고 결재권자의 후열을 받아야 한다.

④제1항 및 제2항에 따라 결재권자의 서명란에는 서명일자를 표시할 수 있다.

제20조(발신방법의 지정) ①결재권자가 규정 제18조의 규정에 의하여 발신방법을 지정한 때에는 기안문의 취급란에 “암호” 또는 “음어” 표시를 하여야 한다.

②전신, 전신타자, 전화, 모사전송 또는 전산망으로 발신하는 문서는 문서통제관이 기안문의 취급란에 “전신”, “전신타자”, “전화”, “모사전송” 또는 “전산망” 표시를 하여야 한다. 다만, 모사전

송으로 발신하는 문서는 보안담당관의 검토를 받아야 하며, 보안담당관이 검토를 한 문서에는 [별표 5] 의 보안검토 필인을 그 문서의 오른쪽 위 여백에 찍어야 한다.

제4절 시행문의 작성, 통제 및 발송

제21조(시행문의 작성) ①규정 제19조에 따른 시행문은 [별지 제2호 서식] 또는 [별지 2호의2 서식]에 의하여 작성한다. 다만, 수신처가 행정기관이 아닌 경우와 기타 특별한 사유가 있는 때에는 문서처리란을 표시하지 아니할 수 있다.

②제17조에 따라 문서를 시행하는 때에는 따로 시행문을 작성하지 아니하고 당해문서의 발신명의란에 직인(전자이미지직인을 포함한다. 이하 같다)을 찍거나 사장이 서명(전자문서서명을 제외한다)하여 시행할 수 있다.

③사장이 소속직원 또는 소속부서에 단순 업무에 관한 지시, 단순한 자료요구·업무연락·통보, 공지사항, 일일명령 등의 시행문을 전자문서시스템의 전자게시판 또는 공사의 홈페이지 등에 게시한 때에는 당해문서를 시행한 것으로 본다.

제22조(직인생략 등) ①규정 제20조 제1항 단서에서 “경미한 내용의 문서”라 함은 일일명령 등 단순 업무처리에 관한 지시문서와 단위부서간의 단순한 자료요구, 업무연락, 통보 등을 위한 문서로서 문서심사자가 결정한 문서를 말한다.

②제1항에 따라 문서에는 기안문 및 시행문의 발신명의표시의 오른쪽에 [별표 6]의 직인생략 또는 서명생략(단위부서 상호간에 발신하는 문서에 한한다)의 표시를 하여야 한다.

③단위부서 상호간에 발신하는 문서의 시행문에는 발신부서의 장이 발신명의 표시의 마지막 글자위에 서명하여 시행하되, 필요한 경우에는 소속직원으로 하여금 발신명의인의 서명 표시인을 찍어 시행하게 할 수 있다. 다만, 전자문서인 경우에는 서명 표시인을 사용하지 아니하고 전자문자서명 또는 전자이미지서명이 자동적으로 생성되도록 하여 시행하여야 한다.

제23조(시행문의 발송) ①처리부서의 문서수발사무를 담당하는 직원(문서부서의 지원을 받아 문서를 발송하는 경우에는 문서부서의 문서수발 업무를 담당하는 직원을 말한다)은 발송할 문서와 기록물등록대장의 기재사항을 확인한 후 발송하여야 한다. <개정 2024.12.27.>

②우편에 의하여 문서를 발송하는 때에는 사무용 봉투에 넣어 발송한다.

③인편에 의하여 문서를 발송하는 때에는 기안문의 적당한 여백에 수신기관의 소속과 수령일자를 표시하고 서명(전자문자서명 및 전자이미지서명을 제외한다) 또는 날인을 받아야 한다.

④사장은 문서를 수발함에 있어서 문서의 보안유지와 분실, 훼손 및 도난방지를 위한 적절한 조치를 강구하여야 한다.

제24조(송수신사항의 기재 등) 모사전송 또는 전신 등의 방법으로 문서를 발신하는 때에는 통신보안에 필요한 조치를 하여야 하며, 모사전송으로 발신한 때에는 시행문을 그 기안문과 함께 보존하여야 한다.

제25조(암호 또는 음어송신) 규정 제18조에 따라 암호 또는 음어로 송신하여야 할 문서중 비밀로 분류된 문서의 송신은 송신기관과 수신기관 사이에 서로 응답이 있는 경우에 한하여 송신하여야 하며, 송신문의 제목 또는 본문의 “끝” 표시 다음에 따옴표(“ ”)를 하고 그 안에 비밀등급을 표시하여 송신하여야 한다.

제26조(취급자번호) ①사장은 공사내에 설치된 전신타자기, 모사전송기, 전산망 등 문서수발 장비를 취급하는 직원에 대하여 취급자 번호를 부여하여야 하며, 그 번호는 공사면에 붙임표(-)를 하여 일련번호를 부여한다.

②제1항에 따른 취급자번호를 부여받지 아니한 직원은 전신타자기, 모사전송기 또는 전산망 등을 조작하여 문서를 송·수신하여서는 아니된다.

제27조(비밀번호 등) ①사장은 보유하고 있는 컴퓨터에 대하여 비밀번호를 부여하여야 한다.

②정보통신망을 이용하여 문서를 작성·처리하고자 하는 직원은 개인별 사용계정(ID)·비밀번호 및 전

자이미지서명을 전산주관부서의 장에게 [별지 제13호 서식]으로 등록하여 사용하여야 한다. 이 경우 비밀번호는 최초로 등록한 후 즉시 변경하여 사용하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 비밀번호는 문서의 보호 및 보안유지를 위하여 수시로 변경하여야 한다.

제5절 접수문서의 처리

제28조(문서의 접수) ①문서를 접수한 때에는 기록물등록대장에 등록하여야 한다.

②규정 제22조제2항에 따라 접수인은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 두문의 오른쪽 여백에 찍어야 한다.

③우편으로 발송한 문서를 접수한 경우에 발송자의 요구가 있는 때에는 [별지 제3호 서식]의 문서 영수증을 보내 주어야 하며, 인편에 의하여 문서를 접수한 때에는 서명(전자문자서명·전자이미지 서명 및 행정전자서명을 제외한다) 또는 날인하여 영수의 표시를 하여야 한다.

④당직근무자가 문서를 받을 때에는 다음 근무시간 시작 후 지체 없이 문서부서에 인계하여야 한다.

⑤감열기록방식의 모사전송기로 보존기간이 1년 이상인 문서를 수신한 때에는 당해 문서를 복사하여 접수하여야 한다. <개정 2021.02.23.>

제29조(문서의 분류 및 처리) ①문서부서는 접수한 문서가 2이상의 처리부서가 관련되는 때에는 그 관련성의 정도가 가장 높다고 판단되는 처리부서에 보내야 한다.

②처리부서는 문서부서로부터 경유문서를 받은 때에는 지체 없이 경유표시인의 경유란에 결재권자 및 그 직급 하급자의 서명을 받아 문서부서로 보내야 하며, 문서부서는 두문의 경유 기관명에 관인을 찍고 경유표시인의 적당한 여백에 문서통제인을 찍어 수신기관에 보내야 한다. 이 경우 경유기관에서의 의견이 있는 때에는 이를 첨부하여 수신기관에 보내야 한다.

③처리부서 및 문서부서 2항에 따라 경유문서를 발송하는 때에는 문서접수대장의 비고란에 발송일자 등을 각각 기재하여야 한다.

제30조(문서의 반송 및 재분류 등) ①사장은 접수한 문서에 형식상의 흠이 있는 때에는 그 문서의 생산등록번호, 시행일자, 제목과 반송사유를 명시하여 이를 반송할 수 있다.

②처리부서는 그 소관에 속하지 아니하는 문서를 인계받은 때에는 지체 없이 문서부서에 반송하여야 하며, 문서부서는 당해문서를 즉시 재 배부하되, 결재권자가 지정하는 처리부서로 보내야 한다. <개정 2024.12.27.>

③처리부서에서 직접 접수한 문서가 그 소관에 속하지 아니하는 경우에는 이를 지체 없이 문서부서에 보내어 해당 처리부서에 배부하도록 요청 하여야 한다. <개정 2024.12.27.>

④사장은 접수한 문서가 다른 기관의 소관사항인 경우에는 이를 지체 없이 해당 소관기관의 장에게 이송하여야 한다.

제6절 문서의 보관, 보존 <삭제 2021.02.23.>

제31조(문서의 대출) <삭제 2021.02.23.>

제7절 문서의 폐기 및 정리 <삭제 2021.02.23.>

제32조(문서의 폐기) <삭제 2021.02.23.>

제33조(폐기문서의 활용) <삭제 2021.02.23.>

제34조(기록물의 정리) 〈삭제 2021.02.23.〉**제3장 직인관리**

제35조(직인의 재료) 직인의 재료는 쉽게 마멸되거나 부식되지 아니하는 재질을 사용하여야 한다.

제36조(직인의 사용) 직인은 그 직의 서리도 이를 사용할 수 있다.

제37조(찍는 위치) 직인은 그 기관 또는 직위의 명칭의 끝자가 인영의 가운데 오도록 찍는다. 다만, 민원서류를 발급하는 직인의 경우에는 발급자명의 표시의 오른쪽 여백에 찍을 수 있다.

제38조(인영의 내용) 직인의 인영은 한글 전서체로 하여 가로로 새기되, 그 기관 또는 직위의 명칭에 “인” 또는 “의인” 자를 붙인다. 다만, 민원업무 등 특수업무를 처리하기 위한 직인은 그 업무 집행목적에 한하여 사용되는 것임을 그 직인의 인영에 명시하여야 한다.

제39조(직인의 교부, 등록) ①규정 제25조에 따른 직인을 교부받고자 하는 부서는 [별지 제6호 서식]에 의하여 직인관리부서에 교부신청을 하여야 한다.

②직인관리부서는 제1항에 따라 직인을 교부하는 때에는 [별지 제7호 서식]의 직인 대장에 그 인영을 등록하여 보존하여야 한다.

제40조(전자직인의 등록 및 관리) ①전자이미지직인을 사용하고자 하는 부서는 [별지 제12호 서식]에 따라 전산주관부서에 등록(재등록을 포함한다)하여 전산파일로 관리하여야 한다.

②각 부서의 장은 전자이미지직인이 위조 또는 부정 사용되지 않도록 필요한 안전장치를 하여야 한다.

제41조(재교부 신청 및 폐기신고) ①규정 제26조에 따라 직인의 재교부 요청 및 폐기신고는 [별지 제6호 서식]에 따른다.

②직인관리부서는 직인을 재교부하거나 폐기하는 때에는 직인대장에 그 사실을 기재하고, 그 인영을 등록하여 보존하여야 한다.

제42조(공고의 내용) 직인부서는 규정 제27조에 따라 직인을 공고하는 때에는 다음 사항을 명시하여야 한다.

1. 직인의 교부, 재교부 또는 폐기사유
2. 교부, 재교부직인의 최초 사용연월일 또는 폐기직인의 폐기연월일
3. 교부, 재교부 또는 폐기직인의 직인명 및 인영

제43조(인영의 인쇄사용) ①처리부서의 장은 직인의 인영을 인쇄하고 사용하고자 하는 때에는 직인을 관리하는 부서의 장과 협의하여야 한다. 이 경우 업무수행에 지장이 없다고 인정되는 때에는 문서의 크기나 용도에 따라 인영의 크기를 적절하게 축소 인쇄하여 사용 할 수 있다.

②처리부서의 장은 제1항의 규정에 의하여 직인의 인영을 인쇄하여 사용한 때에는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 [별지 제8호 서식]의 직인인쇄 용지관리대장을 비치하고 그 사용 내역을 기록, 유지하여야 한다.

제4장 협조사무

제44조(적용범위의 제외대상) 부서간의 업무협조에 있어서 규정 제2조 단서의 “다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우” 라 함은 다른 규정에 부서간의 업무협조에 관하여 협조요청사항 및 협조의무사항을 구체적으로 규정한 경우를 말한다.

제45조(문서에 의한 협조) 규정 제38조제1호에 따른 문서 등에 따라 협조를 하는 경우에는 직접관계 부서의 장과 협의하여야 한다.

제46조(회의 등에 의한 협조) ① 규정 제38조제2호에 따른 회의 등에 따라 협조를 요청하는 부서는 회의 등의 안건 및 관계 자료를 회의 개최 5일전까지 관계부서에 송부하여 미리 그 내용을 검토할 수 있도록 하여야 한다.

② 관계부서와의 업무협조를 종결시키고자 하는 회의 등에 참석하는 관계직원은 회의 등의 안건에 관하여 미리 결재권자의 승인을 받아야 하며, 필요한 때에는 문서로 의견을 제출할 수 있다.

③ 회의 등에 따라 업무협조를 요청한 부서는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 [별지 제9호 서식]의 회의록에 회의 등의 내용을 기록, 유지하여야 한다.

제47조(공동작업반 편성 등에 의한 협조) 규정 제38조제3호에 따른 공동작업반편성 등을 위한 인원의 지원을 요청받은 부서는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 응하여야 한다.

제48조(전화 등에 의한 협조) 규정 제38조 제4호에 따른 전화 등으로 의한 협조를 하는 경우에는 [별지 제10호 서식]의 전화 및 구두협조 처리문을 작성하여야 한다.

제5장 서식관리

제49조(서식설계기준) 서식의 설계기준은 [별표 10]과 같다.

제50조(지질 및 단위당 중량 결정기준) 규정 제47조제3항에 따른 서식용지의 지질 및 단위당 중량을 결정하는 때에는 [별표 11] 기준과 다음 각 호의 사항을 참작하여야 한다.

1. 사용목적
2. 보존기간 및 보존방법
3. 기재방법
4. 복사방법 및 복사매수
5. 사용빈도
6. 사무자동화기기의 활용여부

제51조(서식승인신청 등) 각 부서의 장은 규정 제47조에 따라 서식의 승인을 신청하는 때에는 [별지 제11호 서식]의 서식제원표 2부를 첨부하여야 한다.

제52조(승인서식의 표시 및 관리) 서식을 승인한 때에는 [별지 제11호 서식]의 서식제원표와 당해 서식에 [별표 8]의 서식승인필인을 찍어 신청부서에 송부하고 승인된 서식을 업무기능별로 관리하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제16호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

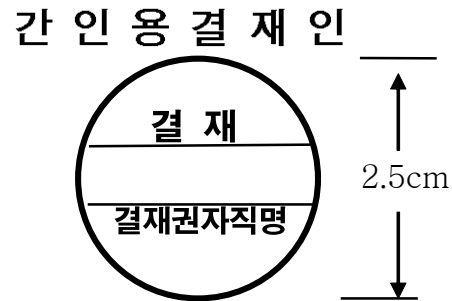
부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제51호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다

부 칙 <2024. 12. 27. 내규 제94호>

제1조(시행일) 이 내규는 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1 (제6조 관련)]

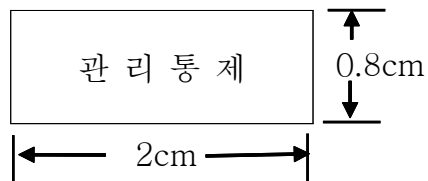


※ 기재요령

1. 중앙란에는 결재 년. 월. 일을 기입한다.
2. 하단란에는 결재권자의 직명을 표시

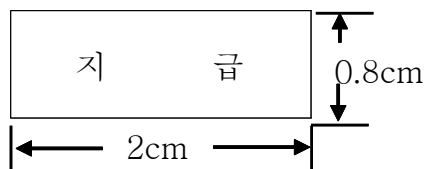
[별표 2 (제8조제1항 관련)]

관 리 통 제 의 표 시



【별표 3 (제8조 관련)】

지 급 의 표 시



[별표 4 (제16조 관련)]

간 이 결 재 인

	담 당 자					결 재 일 자

(※ 직위명칭 및 결재란의 수는 기관의 따라 적절하게 조정 사용)

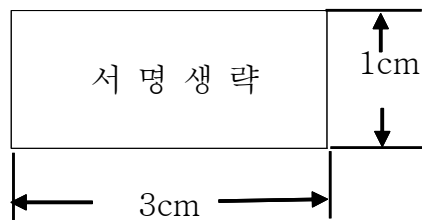
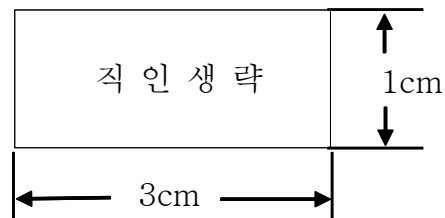
[별표 5 (제20조제2항 관련)]

보 안 검 토 필 인

보 안 검 토 필 인	
-------------	--

[별표 6 (제22조제2항 관련)]

직 인 생 략 의 예



[별표 7 (제32조제1항 관련)] <삭제 2024.12.27.>

폐 기 인

[별표 8 (제52조 관련)]

서식승인(통제) 필인



[별표 9 (제10조 관련)]

부서기호 및 수신처번호 일람표

부 서 명	부 서 기 호	수 신 처 번 호
관 리 본 부	관 리	01
사 업 본 부	사 업	02

[별표 10 (제49조 관련)]

서 식 의 설 계 기 준

구 분	내 용	설 계 기 준
기관명,발신명의 및 결재란등 (이 란은 보고 서식등 기안문 및 시행문 형식 을 필요로 한 경우에 추가로 설치)	기관명	그 문서를 기안한 부서가 속한 기관명을 가장 윗부분 가운데에 둔다
	발신 명의	발신명의는 본문의 아랫부분 가운데에 둔다.
	결재란 등	문서의 발신명의의 아래에 다음 사항을 설치한다. 가. 기안자, 검토자, 협조자 결재권자의 직위(직급) 및 성명 나. 우편번호, 주소, 홈페이지 주소 다. 전화번호, 모사전송번호, 담당직원의 공식전자우편 주소, 공개구 분
표제란	1.서식명	가. 다른 서식과 혼동을 일으키지 아니하도록 서식의 내용을 확실히 알 수 있는 명칭을 붙인다. 나. 위치는 윗부분 가운데에 둠을 원칙으로 한다.
	2.수신자명	가. 위치는 윗부분 왼쪽에 둠을 원칙으로 한다. 나. 수신자가 일정한 경우에는 이를 명시한다.
	3.발행일자	가. 위치는 윗부분 또는 아랫부분 오른쪽에 둠을 원칙으로 한다. 나. 시행문서로서의 성격을 가진 것은 발행일자와 함께 등록번호를 명시한다.
	4.발행번호	각종 증명서 등의 서식에는 발행번호를 둔다.
	5.발신명의	가. 위치는 아랫부분 가운데에 둠을 원칙으로 한다. 나. 발신명의를 명시함에 원칙으로 한다. 다. 발신명의 다음에는 성명을 표시하지 아니함을 원칙으로 한다.
본 란	1.항목란	가. 구비서류를 따로 받지 아니하도록 그 내용을 기입할 수 있는 항목을 둠을 원칙으로 한다. 나. 항목의 일련번호는 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서, 아래로 정한다. 다. 항목은 서식의 내용을 쉽고, 일관성 있게 파악할 수 있도록 배열한다.

구분	내 용	설 계 기 준
본 란	1. 항목란	라. 검토·분류·선별의 대상 및 기준이 되는 항목의 위치는 다음과 같다. (1) 왼쪽에서 철하는 경우 - 오른쪽 (2) 위에서 철하는 경우 - 아랫부분 (3) 카드의 경우 - 윗부분 마. 다른서식에 옮겨 적어야 하는 항목은 그 서식에 따라 배열함을 원칙으로 한다. 바. 민원서식은 다음과 같이 배열함을 원칙으로 한다. (1) 인 적 사 항 - 서식명 바로 아랫부분 (2) 구비서류의 종류 및 부수 - 왼쪽 아랫부분 (3) 처 리 기 간 - 오른쪽 윗부분 (4) 수 수 료 - 오른쪽 아랫부분 (5) 업 무 호 림 도 표 - 뒷면 (6) 전자신청가능여부 - 오른쪽 윗부분 여백에 다음 예시와 같이 전자신청가능여부를 표시한다. (예시) 이 서식은 전자신청 가능한 서식입니다. 사. 행정편의와 단순한 관행상의 이유만으로는 민원서식상의 인란을 두지 아니하되, 필요한 경우에는 서명 또는 손도장으로 갈음한다. 아. 주소변경시 법령에 신고규정이 없는 허가증, 인가증, 자격증, 신고필증 등의 서식에는 주소란을 두지 아니한다. 자. 오른쪽 상단에 전자적 신청이 가능한 경우에는 이를 표시한다.
	2. 기 입 란	가. 너비는 타자의 경우는 9밀리미터, 필기의 경우는 10밀리미터, 다기능사무기기의 경우는 8.5밀리미터로 함을 원칙으로 한다. 나. 길이는 해당란에 기입할 내용에 따라 정한다. 다. 기입란명은 기입할 내용을 확실히 알 수 있는 명칭을 붙인다.
	3. 금액 및 숫자란	계산이 필요한 숫자란은 계산의 순서를 고려하여 상하 또는 좌우로 배열하여 계산부호를 붙인다.
부가란	1. 기재상 주의사항	서식의 윗부분에 기입하되 부득이한 경우에는 앞면의 윗부분에 주의사항에 대한 안내문구를 표시하고 별지 또는 뒷면에 그 내용을 기입한다.
	2. 비고란	기재한 내용이 있는 경우에만 둔다.
	3. 공지사항	공지할 필요가 있는 사항은 아랫부분에 둠을 원칙으로 한다.

[별표 11 (제50조 관련)]

서식용지의 사용용도별 지질·중량기준

순번	서 식 용 지 의 용 도	지 질 및 중 량
1	비치카드, 상장, 통지서(엽서), 임용장, 휴대 또는 게시하는 각종 증서 등	보존용지(1종) 120g/m ²
2	보존기간이 20년 이상인 문서의 서식, 보존기간이 10년 이상인 기안용지, 회계장부 및 특수대장	보존용지(1종) 70g/m ²
3	보존기간이 10년 이상인 문서의 서식(제2호의 서식제외), 보존기간이 5년 이하인 문서의 서식, 일반대장(보존기간 10년 미만) 및 회의안건·보고서 등	보존용지(2종) 70g/m ² 또는 일반용지 60g/m ²
4	각종 민원신청서 및 신고서·통지서	일반용지 60g/m ²
5	복사용 각종 서식행정간행물(보존기간 10년 이상)	보존용지(2종) 70g/m ²

[별지 제1호 서식 (제3조제2호 관련)]

기	관	명	회	보	제	호
(지 시 사 항)						
(일 일 명 령)						
(연 락 사 항)						
(공 지 사 항)						
(상 별 사 항)						
(기 타)						
수 신 처						

[별지 제2호 서식 (제13조 관련)]

일반기안문 (시행문겸용) 통합서식

행 정 기 관 명

수신자 ()

(경유)

제 목

발 신 명 의 인

기안자(직위/직급) 서 명	검토자(직위/직급) 서 명	결재권자(직위/직급) 서 명
협조자(직위/직급) 서 명		
시행 처리과명 - 일련번호(시행일자)	접수 처리과명 - 일련번호(접수일자)	
우 주소	/ 홈페이지주소	
전화 () 전송 ()	/ 담당자의 공식 전자우편주소 / 공개구분	

[별지 제2호의2 서식 (제13조 관련)]

기안문 (시행문겸용) 통합서식

(표제부)

행 정 기 관 명

수신자 ()

(경유)

제 목

본 서식은 표제부 입니다.

본문 내용은 본문부(별도화일)를 이용하시기 바랍니다.

본문 내용에 대한 의견이 있는 경우에만 아래에 기재합니다.

1. 의견내용
2. 의견을 표시한 자의 소속, 직위(직급) 및 성명

발 신 명 의 인

기안자(직위/직급) 서 명 검토자(직위/직급) 서 명 결재권자(직위/직급) 서 명

협조자(직위/직급) 서 명

시행 처리과명 - 일련번호(시행일자)

접수 처리과명 - 일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지주소

전화 () 전송 ()

/ 담당자의 공식 전자우편주소 / 공개구분

(본문부)

제 목

(본문내용)

제 목

[별지 제2호의3 서식 (제13조 관련)]

보고서 양식

등록번호	
등록일자	
결재일자	
공개구분	

					결재
협조자					

(제 목)

※ 필요한 경우 보고근거 및 보고내용을 요약하여 기재할 수 있음

○ ○ ○ ○ 부

비 고(이 란은 서식에 포함하지 아니함)

1. 이 서식은 보고서·계획서·검토서 등 내부적으로 결재하는 문서에 한하여 사용하며, 시행문으로 변환하여 사용할 수 없다.
2. 등록번호란 : 처리기관코드 [처리과명(처리과가 없는 행정기관은 10자 이내의 행정기관 명의 약칭)을 말한다] 와 연도별 일련번호를 기재한다.
3. 공개구분란 : 공개, 부분공개, 비공개로 구분하여 표시한다.
4. 기안자, 검토자, 협조자, 결재권자의 직위/직급 : 직위가 있는 경우에는 직위를 온전하게 쓰고, 직위가 없는 경우에는 직급을 온전하게 쓴다. 다만, 기관장과 부기관장의 직위는 간략하게 쓴다.
5. 발의자(★), 보고자(·)표시 : 해당 직위 또는 직급의 앞 또는 위에 한다.
6. 전결·대결 및 서명표시 위치 : 위임전결시행내규에 의하여 위임전결사항을 대결하는 경우에는 결재권자의 결재란을 설치하지 아니하고 전결하는 자의 서명란에 "전결"표시를 한 후 대결하는 자의 서명란에 "대결"표시를 하고 서명하되, 위임전결사항이 아닌 사항을 대결하는 경우에는 결재권자의 결재란을 설치하지 아니하고 대결하는 자의 서명란에 "대결"표시를 하고 서명한다.
7. 보조자의 전결사항이 아닌 결재사항인 경우에는 검토자는 해당란에 서명을 하고, 보조자의 직위를 쓰고, 해당란에 서명한다.
8. 크기 및 결재란 수는 조정하여 사용할 수 있다.

[별지 제3호 서식 (제28조제3항 관련)]

문 서 영 수 증

일련 번호	수 신 문서번호	시행일자	제 목	부수	첨부물	접수일자

년 월 일

수령자 : 소속

직급

성명

(서명 또는 날인)

[별지 제4호 서식 (제31조제2항 관련)]<삭제 2024.12.27.>

보존문서 대출기록부

[별지 제5호 서식 (제32조 관련)]<삭제 2024.12.27.>

보존문서 기록대장

[별지 제6호 서식 (제39조, 제41조 관련)]<개정 2024.12.27.>

기 관 명

문서번호

(전화번호)

시행일자

수 신

발 신

인

참 조

☐ 직인교부(재교부) 신청

제 목

☐ 직인폐기신고

직 인 명		
종 류		☐ 청인 ☐ 직인 ☐ 특수관인
교 부 (재 교 부, 폐 기) 사 유		
폐기 대상 직인 대리	폐기예정일 (분 실 일)	년 월 일
	폐 기 방 법	☐ 이관 ☐ 기타 ()
	폐 기 자	소속 : 직급 : 성명 :
비 고		

[별지 제7호 서식 (제39조제2항 관련)] <개정 2024.12.27.>

직 인 대 장

관 인 명						
종 류		☐ 청인 ☐ 직인 ☐ 특수관리	관리부서			
교 부 · 재 교 부 직인	(인 영)	등 록 일				
		새 긴 날				
		새 긴 사 람	주소 :			
			성명 :			
			주민등록번호 :			
		최초사용일	년	월	일	
		재 료				
		교 부 사 용				
		관 보 공 고	년	월	일 (제 호)	
		비 고				
폐 기 직인	(인 영)	등 록 일				
		폐 기 일 (분 실 일)				
		폐 기 사 유	☐ 마 멸 ☐ 분 실 ☐ 기 타 ()			
		폐 기 방 법	☐ 이 관 ☐ 기 타 ()			
		폐 기 자	소속 : 직급 :	성명 :		
		관 보 공 고	년	월	일 (제 호)	
		비 고				
※ 비고란은 관련문서의 문서번호 및 시행일자 등 참고사항을 기록한다.						

직인인쇄용지관리대장

일 자	인 쇄 량 (매)	사 용 량 (매)	사 용 내 역	잔 여 량 (매)	확 인 (서명)

[별지 제9호 서식 (제46조제3항 관련)]

회 의 록

회 의 명							
일 시							
의 안							
토의내용 요 지							
협의사항							
이견사항							
참 석 현 황	참석대상자	명	참 석 자 현 황	소 속	직 위	성 명	서 명
	참 석 자	명					
	불 참 자	명					
불 참 내 역							
작 성 자	소속 : 직급 : 성명 : (서명)						

전화 및 구두협조처리문

제 목		결 재			
협조요청일시					
협조응신응시					
협 조	소속	응 신 자	소속		
요 청 자	직급 성명		직급 성명		
협조요청내용 응 신 내 용					

[별지 제11호 서식 (제51조, 제52조 관련)]

※ 기재상 주의

1. 승인번호란은 요청기관에서 기재하지 아니함.
2. 근거법규란은 서식이 존재하는 근거법규를 기재함.

서 식 제 원					
서 식 명				승 인 번 호	
근 거 법 규				주무부처 및 보 조 기 관	국 과
용 지 의 규 격				서식의 종류	
지 질 및 중 량				사 용 처	
활자	구 분	크 기		보존기간 및 활 용 기 간	
		인 쇄	전산기기		
	제 목			인 쇄 구 분	☐ 단면 ☐ 양면
	내 용			요 청 구 분	☐ 신규 ☐ 개정
	활 자 의 색 채			용지의 색채	
서 식 의 실 제 크 기		용지의 위쪽 끝부터 위 기본선(기재란)까지 mm			
		용지의 왼쪽 기본선(기재란)까지 mm			
		용지의 오른쪽 끝부터 오른쪽 한계선(기재란)까지 mm			
		용지의 아래쪽 끝부터 아래 한계선(기재란)까지 mm			
서식의 필요성					

[별지 제12호 서식 (제40조 관련)]

전자이미지직인등록대장

직 인 명				
종 명				
교 부 · 재 교 부	전 자 직 인 영	등 록 일 : 년 월 일 최초사용일 : 년 월 일		
	전자직인 등록 당시의 일반 관인 인영		교부사유	
			관리부서	
			비 고	
폐 기	전자이미지 직인 인영		폐기사유	
			폐 기 자	소속: 직급: 성명:
			비 고	
결 재		담 당	팀 장	실 장
	신 청			
	접 수			

[별지 제13호 서식 (제27조 관련)]

사용자계정 및 전자이미지서명 등록신청서

소속(과·실)		직 급	
성 명		직 위	
사용자 계정	① ②		
비 밀 번 호			
전 자 서 명	서 명	도 장	
사무관리규정시행내규 제27조 규정에 의하여 사용자계정(ID) 및 전자이미지 서명등록을 신청합니다. 20 신 청 인 (인)			

※ 작성 방법

1. 사용자계정은 중복확인을 위하여 ① ②란에 다음 기준에 의하여 기재한다.
첫 자는 영문자로 그 외 문자는 영문과 숫자를 조합해서 6~8자 이내로 기재하되,
최초로 등록한 후 즉시 변경하여 사용한다.
2. 비밀번호는 영문과 숫자를 조합해서 6~8자 이내로 기재하되, 최초로 등록한 후
즉시 변경하여 사용한다.
3. 전자이미지서명은 서명자의 성명을 반드시 한글로 알 수 있도록 표시하되,
싸인펜 등으로 네모 안에 짝 차도록 진하고 크게 표시한다.

안양도시공사 직인관리내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 17호

일부개정 2022. 9. 30. 내규 제 71호

일부개정 2024. 12. 27. 내규 제 95호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 직인(회계관계 직인을 포함한다)의 보관방법과 사용요령 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(직인의 비치사용) ①공사 사장 및 회계관계 임·직원의 직인은 직인관리 부서에 비치·사용한다.

② 전항의 직인은 직무대리도 이를 이용할 수 있다.

③ 전자이미지의 직인은 직인관리 부서에 등록하여 사용한다.

제3조(회계관계 직인) 이 내규에서 회계관계 임·직원의 직인이라 함은 징수관, 재무관, 물품관리담당, 재산관리담당, 총괄채권채무관리관 및 그 분임자의 직인과 출납담당 및 분임자의 직인을 말한다.

제4조(직인의 글씨 및 규격) ①공사 직인의 인영은 한글로 하되 전서체로 하여 가로로 새긴다. 다만, 사장 직인을 업무수행에 지장이 없다고 인정되는 때에는 문서의 크기나 용도에 따라 인영의 크기를 적절하게 축소 인쇄하여 사용할 수 있다.

②직인은 정사각형 또는 정원형으로 하되 그 규격은 [별표 1]과 같다.

제5조(각인) ①직인에는 공사명과 직명을 새겨야 한다. 다만, 회계관계 임·직원의 직인에는 회계명을 함께 각인 할 수 있다.

②제1항 단서에 경우에 회계관계직에 직명을 각각 구분하여 각인하여야 한다.

제6조(직인의 신조, 개각 또는 폐지) ①사장은 직인을 신조, 개각할 수 있다.

②공사의 폐지 등으로 직인을 폐지하고자 할 때에는 [별지 제1호 서식]의 폐인대장에 정리하고 직인을 기록물관리부서에 이관하여야 한다. <개정 2024.12.27.>

제7조(직인대장) [별지 제2호 서식]에 의한 직인대장을 작성하여 직인의 신조, 개각 또는 폐지할 때에는 필요한 사항을 정리하여야 한다.

제8조(인영의 보존) ①직인관리 담당 부서의 장은 매년 8월 31일 현재의 직인의 인영을 [별지 제3호 서식]의 인영부에 따라 보존하여야 한다.

②인영부는 보안이 유지되도록 보관·관리하여야 한다.

제9조(공고) 직인을 신조·개각하거나 개인·폐인 하였을 때에는 이를 안양도시공사 홈페이지에 공고하여야 한다.

제10조(직인의 사고 등) 직인의 관리자는 직인이 도난, 분실 또는 허위 변조 등의 사고가 발생하였을 때에는 지체 없이 필요한 조치를 취하고 [별지 제4호 서식]의 의한 직인사고 보고서를 사장에게 제출하여야 한다.

제11조(직인관리자) ①직인관리자는 [별표 1]로 하고, 전자이미지 직인관리자는 사용부서장으로 한다.

②직인관리자는 사장의 명을 받아 직인에 관한 사무를 관장한다.

③직인관리자가 유고시에는 직인관리자가 미리 지정한 직원이 그 사무를 대행한다.

제12조(보관방법) 직인은 항상 견고한 용기에 보관하여야 하며, 집무이외의 시간과 집무를 요하지 아니하는 시간에는 봉인을 해두어야 한다.

제13조(직인의 날인) ①직인의 날인은 직인관리자가 결재문서와 대조한 후 날인하여야 한다.

②직인의 날인 위치는 그 문서를 발행하는 기관명칭의 끝자가 직인의 가운데에 오도록 날인하여야

한다.

제14조(직인의 사전날인 및 인쇄) ①규정된 서식으로 빈번한 민원서류와 기타 사유로 필요하다고 인정될 때에는 직인을 사전날인 또는 인영을 인쇄할 수 있다. 다만 수량은 1년 사용 예정량을 초과하지 못한다.

②제1항 규정에 따라 사전날인 또는 인영을 인쇄하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 명시하며, [별지 제5호 서식]의 직인사전날인 신청서 및 [별지 제6호 서식]의 인영인쇄사용신청서에 따라 사장의 결재를 받아야 한다.

1. 사전날인 또는 인영 인쇄를 하고자 하는 사유
2. 관계규정(명칭 또는 조문)
3. 매수 및 사용예정기간
4. 서식견본

③인쇄를 하는 경우에는 사장이 지명한 자로 하여금 인쇄현장에 사고와 부정 등이 발생하지 아니하게 감독하도록 하며, 인쇄가 종료되는 즉시 원판과 인쇄물을 직인관리 담당부서의 장에게 인계한다.

④이를 사용할 때에는 [별지 제7호 서식]에 의하여 직인관리부서장이 책임 수불하여야 한다.

제15조(직인날인 기록) 문서발송대장에 기록되지 않는 직인날인 시행문서는 [별지 제8호 서식]의 직인날인 기록부에 기록한다.

제16조(전자이미지직인의 등록 및 관리) ①도시공사의 장이 전자이미지직인을 등록하고자하는 때에는 별지 제9호서식의 전자이미지직인대장에 의하여 전산담당부서에 신청하여야하며, 전산담당부서는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 전자이미지직인대장에 등록·관리하여야 하고, 전산담당업무의 책임자는 이를 서면과 전산파일로 관리하여야 한다.

②전자이미지직인은 신조, 개각 또는 폐기할 때마다 폐인대장에 정리하고 관련 직인은 소각 처분하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제17호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2022. 9. 30. 내규 제71호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 내규 제95호>

제1조(시행일) 이 내규는 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1 (제11조 관련)]

○ 직인의 종류와 규격

종 류	관리번호	직 인 명	형 체	규격 (단위:mm)	관 리 자
사장직인	1	안양도시공사 사장인	정방 사각형	24×24 (전서체)	사장이 임명한 자
이 사 인	2	안양도시공사 이사인	정원형	18이내 (전서체)	사장이 임명한 자
감 사 인	3	안양도시공사 감사인	”	18이내 (전서체)	사장이 임명한 자
인사위원회 위원장직인	4	안양도시공사 인사위원회 위원장인	정사각형	24×24	사장이 임명한 자
회계관계 임직원의 직 인	5	안양도시공사 징수관	정방 사각형	20×20 (전서체)	해당직에 임명된 자
	6	안양도시공사 재무관	”	”	해당직에 임명된 자
	7	안양도시공사 물품관리관	”	”	해당직에 임명된 자
	9	안양도시공사 채권관리관	”	”	해당직에 임명된 자
	9	안양도시공사 채무관리관	”	”	해당직에 임명된 자
	10	안양도시공사 물품출납원	”	18×18 (전서체)	해당직에 임명된 자
	11	안양도시공사 수입금출납원	”	”	해당직에 임명된 자
	12	안양도시공사 지출원	”	”	해당직에 임명된 자
	13	안양도시공사 수입지출외 현금출납원	”	”	해당직에 임명된 자
	14	안양도시공사 채권채무출납원	”	”	해당직에 임명된 자
	15	안양도시공사 분임재무관 11인	”	”	해당직에 임명된 자

[별지 제1호 서식 (제6조제2항 관련)]

폐 인 대 장

직 인 명	신조 및 사용개시 년 월 일	규 격 서 체	폐인내용	폐 인	폐인당시의 인 영
	신조 년 월 일 사용개시 년월일		1. 2. 3.	사 유 (년 월 일)	

[별지 제2호 서식 (제7조 관련)]

직 인 대 장

직 인 명 칭 〈건 명〉		서 체 규 격	
각 인 근 거 〈폐 기〉		사 용 개 시 일	년 월 일
폐 기 일 자		폐 기 사 유	
용 도		인 감	
보 관 책 임 자	년 월 일부터 년 월 일까지		
	년 월 일부터 년 월 일까지		
	년 월 일부터 년 월 일까지		
비 고			

[별지 제3호 서식 (제8조제1항 관련)]

인 영 부

압 인 공 인 명	년 월 일 현재	년 월 일 현재	년 월 일 현재	년 월 일 현재	년 월 일 현재
	년 월 일 신 조 개 각	년 월 일 신 조 개 각	년 월 일 신 조 개 각	년 월 일 신 조 개 각	년 월 일 신 조 개 각
	년 월 일 신 조 개 각	년 월 일 신 조 개 각	년 월 일 신 조 개 각	년 월 일 신 조 개 각	년 월 일 신 조 개 각

[별지 제4호 서식 (제10조 관련)]

직 인 사 고 보 고 서

년 월 일

보 고 자 : (인)

다음과 같이 사고가 발생하였기 보고함.

1. 사고직인명	
2. 사고발생일시 장 소	
3. 사 고 내 용	
4. 사고후의처리 전 말	
5. 기 타	

[별지 제5호 서식 (제14조제2항 관련)]

직 인 사 전 날 인 신 청 서

분류기호 :

시행일 :

수 신 :

발 신 :

아래와 같이 공인을 사전 날인하여 주시기 바랍니다.

1. 사용목적			
2. 관계법령			
3. 수 량		4. 사용예정기간	
5. 공 인 명			
6. 비 고			

[별지 제6호 서식 (제14조제2항 관련)]

인 영 인 쇄 사 용 신 청 서

분류기호 :

시행일 :

수 신 :

발 신 :

아래와 같이 공인을 인쇄사용 신청합니다.

1. 사용목적			
2. 관계법령			
3. 인쇄수량		4. 인쇄업소 및 대 표 명	
5. 공 인 명		6. 제판규격	원형() 축소()
7. 사용기간		8. 반납일시	
9. 입회자 직.성명			

[별지 제7호 서식 (제14조제4항 관련)]

직인사전날인(인쇄)문서수불부

(문서명 :)

결		재	월일	적 요	수	불	잔
직인관리자	부/팀 장	직 원					

[별지 제8호 서식 (제15조 관련)] <개정 2022.09.30.>

직 인 날 인 기 록 부

년월일	분류기호 및 번호	수 신	발 신	제 목	부수	부서	취 급 자	담 당 자	확 인 자

[별지 제9호 서식 (제16조 관련)]

전자이미지 직인대장

공 인 명			
종 류		☐ 청인	☐ 직인 ☐ 특수직인
☐ 등록 · ☐ 재등록	전자이미지 직인 인영	등록일(재등록일) : 년 월 일 최초사용일 : 년 월 일	
	전자이미지 직인 등록 당시의 일반 직인 인영	등록(재등록) 사 유	
		관리부서	
		비 고	
폐 기	전자이미지 직인 인영	등록일(재등록일) : 년 월 일 폐기일 : 년 월 일	
		폐기 사유	
		폐 기 자	소속 : 직급 : 성명 :
		비 고	

비 고 : 전자이미지직인을 등록할 당시의 일반직인의 인영을 해당란에 날인하고, 날인된 인영을 전자적인 이미지형태로 전산파일에 등록하며, 전산파일에 등록된 전자이미지직인을 출력하여 그 전자이미지직인의 인영을 해당란에 붙여야 한다.

안양도시공사 제안제도 운영에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 18호

일부개정 2021. 5. 18. 내규 제 62호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 내규는 직원의 창의적인 의견과 고안을 장려하고 계발하여 업무의 능률화 및 효율화를 기하는 한편, 소속 직원의 참여의식과 과학적 문제 해결 능력의 증진 및 사기양양을 위한 제안제도에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 제안이라 함은 업무의 개선, 경비의 절감, 능률의 향상, 근로조건 개선, 고객에 대한 서비스 증진, 사고 또는 재해방지, 기타 공사 발전에 기여할 수 있는 창의적인 의견 또는 고안을 말한다.

제3조(제안의 종류) 제안의 구분은 다음 각 호와 같다.

1. “자유제안” 이라 함은 기간 및 과제선정을 자유로이 행하는 제안을 말한다.
2. “지정제안” 이라 함은 사장이 기간을 설정하거나 과제를 지정하여 모집하는 제안을 말한다.
3. “직무제안” 이라 함은 직무수행과정에서 창의성을 발휘하여 현저한 개선효과를 거둔 경우 그 공로를 인정하여 소속부서장이 추천한 제안을 말한다.

제4조(제안으로 볼 수 없는 것) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 것은 이를 제안으로 보지 아니한다.

1. 일반적으로 공지되거나 사용 또는 이용되고 있는 것
2. 특허권, 실용신안권, 의장권 등을 취득한 것
3. 이미 채택된 제안이거나 공사가 연구·실험한 것과 동일하거나 유사한 것
4. 일반 통념상 현재뿐만 아니라 장래에 있어서도 실제로 그 적용이 불가능하다고 판단되는 것
5. 단순한 주의환기, 진정, 비판, 건의 또는 불만의 표시에 불과한 것
6. 기타 제안심사위원회에서 정한 것

② 제안채택 후 제1항 각호의 1에 해당하는 사유가 발견될 때에는 제안채택으로 인해 부여된 모든 권리를 환수한다.

제5조(제안자의 자격) ① 직원은 누구든지 단독 또는 공동으로 제안을 제출할 수 있다.

② 공사 발전에 관계되는 내용의 제안은 공사 직원이 아닌 자라도 이를 제출 할 수 있다.

제2장 제안심사위원회

제6조(설치) 사장은 제안의 심사, 채택, 포상 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 제안심사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

제7조(구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 6인 이상 15인 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2021.05.18.>

② 위원장은 경영기획본부장으로 하고 위원은 시설운영본부장 및 개발사업본부장과 각 부서의 장을 당연직 위원으로 하며, 필요한 경우 직원 중에서 위원장이 지명할 수 있고, 간사는 제안제도 담당자로 한다. <개정 2021.05.18.>

제8조(회의) 회의는 위원장을 포함한 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 성립하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 가부동수인 때에는 위원장이 이를 결정한다.

제9조(기능) 위원회는 다음 사항을 심의한다.

1. 부의된 제안의 채택 여부
2. 부의된 제안의 등급 및 보상 결정에 관한 사항
3. 기타 제안제도 운영에 필요한 사항

제10조(위원의 자격제한) 위원자신이 제출한 제안사항의 심의에는 해당 위원은 참여할 수 없다.

제3장 제안의 접수 및 처리

제11조(제안의 제출) 제안의 제출은 공사 직원은 [별지 제1호 서식]에, 공사 직원이 아닌 자는 [별지 제2호 서식]에 제안내용을 구체적으로 기재해야한다.

제12조(제안의 접수) ① 제안 주관 부서장은 제11조의 규정에 의하여 제안을 접수한 때에는 접수증을 교부한다. 다만, 직원이 제안을 제출한 경우 또는 특별한 사유가 있는 경우에는 접수증을 교부하지 아니할 수 있다.

- ② 제1항에 의하여 접수된 서류 및 자료는 이를 반환하지 아니한다.
- ③ 동일한 내용의 제안이 접수된 때에는 먼저 접수된 것이 우선한다.

제13조(자료의 보완) ① 접수된 제안 중 자료의 보완을 필요로 하는 경우에는 제안자에게 그 내용을 명시, 자료 제출을 요구할 수 있으며 제안자는 지체없이 보완자료를 제출하여야 한다.

- ② 자료의 보완요구 시 상당한 기일 내에 보완자료를 제출하지 않는 경우에는 제안을 철회한 것으로 본다.

제14조(제안의 검토 등) ① 제안 주관 부서장은 접수된 제안을 위원회에 회수하기 전 관계 부서장에게 제안내용의 사전 검토를 의뢰하고 관계 부서장은 이에 대한 검토의견을 제출한다.

- ② 위원회는 제안의 심사를 위하여 필요한 경우에는 관계기관 또는 전문가 등에게 제안에 관한 조사, 실험, 분석 또는 의견의 제출을 의뢰할 수 있다.
- ③ 제2항의 경우에 그 조사, 실험, 분석 등에 소요되는 비용은 예산의 범위 안에 실비 보상한다.

제15조(제안의 심사회부) 제안 주관 부서장은 제14조 제1항 및 제2항의 검토의견서를 첨부하여 위원회에 회부한다.

제16조(제안의 설명) 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 제안자는 위원회에 출석하여 제안에 대한 내용을 설명할 수 있다.

제17조(제안의 심사) ① 제안의 심사는 매년 상·하반기 각 1회를 기준으로 하되, 필요한 경우 수시로 심사 할 수 있다.

- ② 제안에 대한 심사는 다음 각 호의 사항을 기준으로 한 “제안심사표” [별지 제3호 서식]에 의하여 각 위원이 평가한 점수 중 최고, 최저 점수를 제외한 나머지 점수를 산술 평균하여 등급을 결정한다.

1. 창의성: 제안에 반영된 독창성 여부
2. 경제성: 인원 및 예산절감에 대한 기대효과 여부
3. 능률성: 사무능률의 향상(신속, 정확, 노력, 절약여부)
4. 실용성: 제안의 시행 시 기대되는 실익의 정도

5. 적용범위: 제안의 내용이 적용될 수 있는 부서의 범위
6. 계속성: 시행의 계속 가능성 여부
7. 노력도: 제안 작성에 들인 노력의 정도
8. 완성도: 제안의 시행 시 예측되는 내용의 수정 보완 정도
9. 소요경비: 제안의 시행 시 소요되는 경비
- ③ 제2항에 대한 배점은 위원회에서 별도로 정할 수 있고 심사결과 동점이 있을 때에는 동 순위로 한다.
- ④ 동일 유사한 내용의 제안이 2건 이상일 때는 우선 접수된 제안을 채택한다.
- ⑤ 채택된 제안에 대해서는 공사 전자결재 게시판에 14일 이내에 게시한다.

제4장 보상

- 제18조(포상 및 인사상의 특전)** ① 제17조의 규정에 의하여 채택된 제안은 “별표 1”의 등급별 기준에 따라 포상금을 지급한다.
- ② 경영개선 또는 공사발전에 기여도가 현저한 제안자인 직원에 대하여는 인사관계 규정이 정하는 바에 따라 “별표 2”의 기준에 의한 인사상의 특전을 부여한다.
- ③ 이 규정에 의해 확정된 직원의 보상에 대한 사항은 인사위원회의 의결을 거친 것으로 본다.
- 제19조(제 권리 우선 및 권리의 승계)** 채택된 제안의 「특허법」, 「실용신안법」, 「의장법」 또는 「지적재산권법」 등에 의한 특허권, 실용신안권, 의장권 등의 제반권리는 당 공사가 우선하여 취득 승계한다.

제5장 제안의 실시 및 평가

- 제20조(제안의 실시)** 사장은 제안을 채택한 때에는 지체없이 그 제안을 관계부서에 이송하여 이를 실시하여야 한다.
- 제21조(제안관리 기록부)** 제안주관 부서장은 제안관리 기록부[별지 제4호 서식]를 비치하고 채택된 제안의 제안자에 대한 인사상의 특전부여 현황, 그 제안의 실시상황 등을 기록 관리한다.
- 제22조(시행평가 및 보고)** 제안실시 부서장은 시행의 성과를 평가한 후 그 결과를 제안 주관 부서장에게 통보하여야 한다.

제6장 보칙

- 제23조(비밀유지)** 제안제도의 운영에 관한 업무에 종사하는 자는 그 제안내용을 업무상 목적 이외에 누설하여서는 아니 된다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제18호>

- 제1조(시행일)** 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 5. 18. 내규 제62호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

등급별 포상금 기준표

등 급	점 수	포 상 금
금 상	96 ~ 100	100만원 이하
은 상	91 ~ 95	70만원 이하
동 상	86 ~ 90	50만원 이하
장 려 상	81 ~ 85	30만원 이하
노 력 상	71 ~ 80	10만원 이하
아이디어상	61 ~ 70	5만원 이하

[별표 2]

인사상 특전부여 기준표

등 급	인사상 특전의 종류	특 전 조 건	비 고
금 상	승진우선권 부여	· 승진소요연수 1/2경과자	제안 당시의 직급에 한함
은 상	승진우선권 부여	· 승진배수범위	
동 상	특 별 승 급	· 2호봉 이내	

[별지 제1호 서식]

직원 제안신청서

접수일			접수번호		
부서명			성명		
제안부문	1. 수익사업 발굴		4. 업무프로세스 개선		
	2. 일하는 방식 혁신		5. 시설물 개선		
	3. 고객서비스 개선		6. 홍보방안		
제 목					
제안사유 (현황, 문제점)	▶				
제안내용	▶				
기대효과	▶				
소관부서 의견	▶				
	A. 즉시 실행 가능 제안		C. 실행여부 불투명 제안		
	B. 추후 실행 가능 제안		D. 실행 불가능 제안		

※ 제안내용 기재사항이 많을 경우 별지 사용 가능

[별지 제2호 서식]

시민참여 제안신청서

제안부문	1. 수익사업 발굴		4. 업무프로세스 개선		
	2. 일하는 방식 혁신		5. 시설물 개선		
	3. 고객서비스 개선		6. 홍보방안		
제안제목					
제안자	성명		생년월일		
	휴대전화		E-mail		
※ 접수된 서류는 반환하지 않으며 접수된 모든 제안의 저작권은 안양도시공사에 귀속됩니다.					
위와 같이 제안신청서를 제출합니다.					
년 월 일 제안자 : (인 또는 서명) 안양도시공사 사장 귀하					
개인정보의 수집·이용에 대한 동의					
안양도시공사 시민참여 제안제도와 관련하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 수집·이용하기 위하여 「개인정보보호법」 제15조에 따라 관련 사항을 고지하오니 동의하여 주시기 바랍니다. ▶ 개인정보의 수집·이용 목적 시민참여 제안제도에 따른 본인확인 및 우수제안에 대한 개인 식별, 공지사항 전달 및 질의응답, 시상 및 포상지급 등 제안제도 관리를 위한 용도로만 사용됩니다. ▶ 수집·이용하려는 개인정보 항목 성명, 생년월일, 휴대전화번호, E-mail ▶ 개인정보의 보유 및 이용기간 수집일로부터 매년 시민참여 제안제도 종료 시(접수, 심사, 시상)까지 보유 및 활용하며, 보유기간 경과 후 즉시 파기 ※ 귀하는 개인정보보호법에 의해 개인정보 수집 동의를 거부할 권리가 있으며, 수집 동의 거부 시에는 시민참여 제안제도 심사에서 제한될 수 있음을 알려 드립니다.					
☐ 동의함			☐ 동의안함		

시민참여 제안신청서

접수일	년 월 일	접수번호	
-----	-------	------	--

제 목		제안부문	
현황과 문제점			
제안내용			
기대효과			
참고자료			

[별지 제3호 서식]

제안심사표

제안제목(번호):

평가자 :

평가 요소	평 가 기 준					배 점	득 점	의 견
	A	B	C	D	E			
창 의 성	매우독창 (13~15)	약간독창 (10~12)	독창적 (7~9)	미흡 (4~6)	부족 (0~3)	15		
경 제 성	매우우수 (13~15)	약간우수 (10~12)	우수 (7~9)	미흡 (4~6)	부족 (0~3)	15		
능 률 성	매우우수 (9~10)	약간우수 (7~8)	우수 (5~6)	미흡 (3~4)	부족 (0~2)	10		
실 용 성	매우우수 (9~10)	약간우수 (7~8)	우수 (5~6)	미흡 (3~4)	부족 (0~2)	10		
적용 범위	전부서 (9~10)	4/5이상 부서 (7~8)	3/5이상 부서 (5~6)	2/5이상 부서 (3~4)	1/5이상 부서 (0~2)	10		
계 속 성	영구적 (9~10)	10년이상 활용가능 (7~8)	5년이상 활용가능 (5~6)	3년이상 활용가능 (5~6)	2년이상 활용가능 (0~2)	10		
노 력 도	매우많은 노력필요 (9~10)	약간노력 필요 (7~8)	노력필요 (5~6)	노력이거의 필요없다 (3~4)	없다 (0~2)	10		
완 성 도	원안대로 실시 (9~10)	거의원안 대로실시 (7~8)	약간보완 필요 (5~6)	대부분수정 보완필요 (3~4)	전부수정 (0~2)	10		
소요 경비	전혀경비 소요없음 (9~10)	거의경비 소요없음 (7~8)	약간 경비소요 (5~6)	많은경비 (3~4)	막대한경 비 (0~2)	10		
평 가 득 점 계						100		

[별지 제4호 서식]

제안관리기록부

제안 번호	접수 일자	제 목	제 안 자			심사 결과	보상 내용	실시상황 및 결과	비고
			소속	직급	성명				

안양도시공사 전자결재시스템 운영 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 19호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사” 이라 한다)의 전자결재시스템을 효율적으로 운영 및 관리하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “전자결재시스템” 이라 함은 문서의 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 문서의 모든 처리절차가 전자적으로 처리되는 시스템을 말한다.
2. “전자결재” 라 함은 전자결재시스템을 통하여 전자결재로 작성된 문서를 결재, 수·발신, 보관하는 기능을 말한다.
3. “전자게시판” 이라 함은 각종 정보를 공유하고 전달할 수 있도록 전자결재시스템 내에 구현한 게시판판을 말한다.
4. “전자우편” 이라 함은 전자결재시스템을 이용하여 직원 상호간의 편지, 문서, 파일 등을 주고받는 기능을 말한다.
5. “비밀번호” 라 함은 컴퓨터사용자의 인증여부를 검사하는 문자열을 말한다.

제3조(업무) 전자결재시스템의 주요 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 조직도 관리
2. 전자결재
3. 전자게시판
4. 전자우편

제4조(시스템운영 및 관리) ① 사장은 전자결재시스템의 총괄 운영 및 관리를 위한 부서를 문서관리부서(이하 “운영부서” 라 한다)로 지정하고, 전자결재시스템 전자게시판에 대한 분야별 담당부서(이하 “담당부서” 라 한다)를 지정·운영할 수 있다.

② 운영부서의 장은 전자결재시스템에 관한 전산시스템, 전산망 등 각종 시설장비에 대한 운영 및 관리를 하여야 한다.

제5조(사용자 등록 및 관리) ① 사장은 직원에 한하여 실명으로 사용자 계정을 등록하고, 사용자는 본인의 이름으로 전자결재시스템에 접속한다.

② 사장은 제1항의 규정에도 불구하고 부득이한 경우 실명 외의 계정이나 직원외의 계약직근로자 등에 대한 사용자 계정을 등록할 수 있다.

제6조(자료의 관리) 분야별 담당부서의 장은 자료관리담당자를 지정하여 비밀번호를 관리하도록 하여야 하며, 업무담당자가 교체될 경우에는 새로운 담당자를 지정하여 지속적인 자료관리 체계가 이루어지도록 하여야 한다.

제7조(업무개발) 운영부서의 장은 전자결재시스템을 운영함에 있어 업무개발이 자체기술로는 어렵거나 투입대비 효과가 자체추진보다 유리하다고 판단되는 경우 외부에 용역을 의뢰할 수 있다.

제8조(교육) 운영부서의 장은 전자결재시스템의 효율적인 운영을 위하여 운영설명서를 작성하여 각 부서의 자료관리 담당자를 대상으로 연 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.

제9조(총괄자료 관리) 운영부서의 장은 조직도, 사용자의 직위, 직급, 사진 등의 정보를 입력·관리하여야 한다. 다만, 조직도에 등록된 사용자의 전화번호, 담당업무 등 개인정보는 본인이 직접 입력·관리하여야 한다.

제10조(조직도 관리) 운영부서의 장은 조직도, 사용자 개개인의 전자서명, 날인 등의 정보를 입력·관리하여야 한다.

제11조(전자게시판 자료의 관리) ① 전자게시판의 각 항목을 담당하는 분야별 담당부서의 장은 게시된 자료가 항상 최신의 상태를 유지하도록 점검·수정하여야 하며, 직접 수정이 불가능한 경우 운영부서의 장에게 의뢰할 수 있다.

② 운영부서의 장은 전자게시판의 항목 개설·폐쇄에 관한 의견을 접수한 때에는 타당성 검토 및 관련 부서와 협의를 거친 후 개설 또는 폐쇄할 수 있다.

③ 운영부서의 장은 모든 게시물의 내용을 상시 확인하여 중복되거나 게시판 항목에 맞지 않는 내용, 타인을 음해·비방하거나 욕설·불건전한 내용 등 부당한 게시물은 [별지 제1호 서식]에 기록 후 조정·삭제할 수 있다. 이 경우, 분야별 담당부서의 장과 사전 협의하여야 한다.

제12조(비밀번호관리) ① 전자결재시스템 접속을 위한 비밀번호는 전자결재시스템의 조직도에 등록된 사용자 개인이 관리하여야 하며 비밀번호 관리소홀로 인한 책임은 사용자에게 있다.

② 비밀번호 부여, 변경 등 비밀번호 관리에 관한 사항은 「국가 정보보안 기본지침」의 비밀번호 관리조항을 따른다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제19호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

전자결재시스템 자료정비대장

담당자	부 장	본부장	사장	결 재

①작업일자	②구분	③자료 또는 파일명	④정비사유	비고

※ 작성요령

1. ②항은 전산자료 정비내용을 신규, 수정, 삭제로 분류 기재
2. ③항은 정비하고자하는 전산자료 또는 파일명을 기재
3. ④항은 전산자료의 정비사유를 간략히 기재

안양도시공사 차량 관리 내규

제정 2019. 03. 08. 내규 제 20호
일부개정 2024. 08. 21. 내규 제 89호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사” 라함)이 보유하고 있는 차량의 운영관리에 철저를 기하여 차량의 가동능률을 향상시키고 효율적인 운영을 도모하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 이 내규는 공사보유 차량에 적용한다.

제3조(집중관리부서의 지정) ① 사장은 공용차량의 효율적인 관리를 위하여 차량관리를 총괄하는 주무부서를 집중관리부서로 지정하여 관리할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따라 지정을 받은 집중관리부서는 사업의 성질상 사업을 주관하는 부서가 관리하는 것이 효율적이라고 판단되는 차량에 대하여는 제2의 관리부서를 지정할 수 있다.

제4조(공용차량의 관리) ① 사장은 공용차량 운행과 관련된 예산은 소속차량의 제2의 관리부서에서 집행한다.

② 제2의 관리부서는 당해 공용차량에 대한 점검·정비·수리업무와 운전원의 복무관리, 그 밖에 공용차량의 운영 및 관리를 전담한다.

③ 공용차량은 정당한 사유 없이 사적용도나 수익용으로 사용하지 못한다. 다만, 업무의 효율적 수행과 재난·안전상황의 신속한 대응을 위하여 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 차량은 출·퇴근시 사용할 수 있도록 허용할 수 있다.<개정 2024.08.21.>

1. 공용차량
2. 화재·붕괴·폭발 등 각종 사고 시 긴급구조 및 수습을 위해 상시 대기중인 직원에게 배차된 차량
3. 재해발생 등으로 신속한 기동력이 요구되는 직무를 일정기간 수행하는 직원에게 배차된 차량
- ④ 공용차량은 차량총괄부서의 장이 지정하는 위치 및 방법에 따라 공무용 차량임을 표시하여야 한다. 다만 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 차량은 표시하지 않을 수 있다.<개정 2024.08.21.>

1. 공용차량
2. 대외적 공표되지 아니한 사업(신규 개발사업 등)을 위해 배차된 차량으로써, 그 표시의 탈부착이 가능한 차량. 단, 해당 배차 중에 한한다.
- ⑤ 차량운전자는 자기차량의 관리를 통해 수시로 깨끗한 상태를 유지 보관하도록 한다.<본조신설 2024.08.21.>

제5조(유류의 구입) 사장은 공용차량의 운행에 필요한 유류 및 LPG 구입과 관련된 예산은 제2의 관리부서에서 일괄 계상하여 구매하고, 지정된 주유소나 LPG충전소에서 구입할 수 있다.

제6조(유류사용의 정산) ① 유류관리(배차) 담당직원은 해당차량의 전회회 지급한 유류의 소모량 및 잔고량을 정산하여 유류를 지급하여야 한다.

② 운전원은 운행일지에 전일까지의 총 주행거리와 유류의 잔고량을 기록하고, 운전 당일의 주행거리와 유류의 지급량·사용량 및 잔고량을 기록하여 유류관리(배차)담당직원의 확인을 받아야 한다.

제7조(기록관리) 사장은 보유차량에 대하여 다음 각 호의 대장을 비치하거나, 전자결재시스템을 이용하여 기록을 유지·관리하여야 한다.

1. 공용차량운행관리(전자결재시스템 대장관리)
2. 공용차량유류수불대장[별지 제1호 서식]
3. 공용차량정비대장[별지 제2호 서식]
4. 그 밖에 공용차량의 관리에 필요한 대장

제8조(지도 및 점검) 제2의 관리부서의 장은 연 1회 이상 단위 공용차량 관리·운영 전반에 대한 지도·점검을 실시하여야 한다.

제9조(근무지침) ① 운전원은 공용차량을 정기적으로 점검 및 정비하고, 안전운행을 하여야 한다.

- ② 차량의 정비는 소정의 절차에 의거하여 차량관리책임자의 승인을 얻은 후 공사에서 지정하는 공장에서 정비하며 차량관리담당자의 점검을 받는다.
- ③ 차량의 정비 내역은 차량정비일지에 기록, 유지하며 차량관리담당자의 점검을 받는다.
- ④ 차량에 필요한 부품 및 용품은 공사의 구매절차에 따라 제2의 관리부서에서 구입하여 보급한다.
- ⑤ 차량의 운전은 운전면허증을 소지한 자로서 공사가 지정한 자와 차량사용자 중 유자격자만이 운전하여야 한다.
- ⑥ 공용차량은 원칙적으로 회사 내의 지정주차장에 주차한다. 다만, 부득이한 사유로 지정주차장내에 주차가 불가능한 경우에는 제2의 관리부서장의 승인 하에 주차할 수 있다.

제10조(차량보험) ① 공사명의로 모든 차량은 자동차 종합보험(대인배상, 대물배상, 자손사고, 차량손해) 및 책임보험을 필히 가입하여야 한다.

제11조(금지사항) 운전자는 근무시간 중에 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 음주행위
2. 운전 중의 흡연·식음 및 휴대폰의 사용행위
3. 정당한 사유 없이 담당자동차를 이탈하는 행위
4. 직원 이외의 사람에게 담당자동차를 운전하게 하는 행위
5. 제동장치나 비상조치를 취하지 아니하고 공용차량을 이탈하는 행위
6. 공용차량의 열쇠를 휴대하지 아니하고 해당 공용차량을 이탈하는 행위
7. 주민으로부터 오해를 받을 만한 장소에서 주차하는 행위

제12조(사고보고) 운전자는 차량의 사고 발생 시 다음 각 호의 사항을 첨부하여 지체없이 안전사고 예방 및 대책업무 담당부서에 보고하여야 한다.

1. 사고발생 일시
2. 사고발생 장소
3. 운행자동차의 번호 및 운전원의 성명
4. 사고발생시의 상황과 사고원인

5. 피해 및 사상자에 대한 조치사항
6. 피해자·가해자 및 사상자의 인적사항
7. 그 밖에 조치 및 요구사항

제13조(운전자의 과실에 대한 책임) 운전자가 운행 중에 불법 주·정차하거나 제한속도 위반, 전용차선 위반 등 도로교통법의 위반으로 처분된 과태료·범칙금·벌금 등은 운전자의 책임으로 한다.

제14조(안전교육 등) 사장은 수시로 운전하는 직원에 대하여 정비기술 및 안전에 관한 교육을 연 1회 이상 자체교육 또는 위탁교육을 실시하여야 한다.

부 칙 <2019. 03. 08. 내규 제20호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 내규 제89호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

공용차량유류수불대장

[illegible]

공용차량정비대장

[illegible]

안양도시공사 홈페이지 운영 관리 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 21호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사” 이라 한다.)이 인터넷 이용자에게 질 높은 서비스를 제공하고 공사의 경영정보를 제공하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “인터넷”이란 전 세계적으로 상호 접속되어 이용자 간에 다양한 정보를 주고받을 수 있는 정보통신망을 말한다.
2. “인터넷시스템”이란 인터넷 운영을 위하여 구축한 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스, 네트워크, 보안시스템 등을 총칭한다.
3. “홈페이지”란 이용자에게 인터넷 서비스를 제공하기 위하여 구축한 인터넷 활용공간을 말한다.
4. “이용자”란 공사가 제공하는 인터넷서비스를 이용하는 모든 사람을 말한다.
5. “인터넷민원”이란 「민원사무처리에 관한 법률」 제2조 및 「민원사무처리규정」에서 민원사무 중 홈페이지를 통하여 접수하거나 처리되는 민원을 말한다.
6. “개인정보”란 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인을 식별할 수 있는 정보를 말한다.
7. “비밀번호”란 홈페이지 이용자 및 자료관리 담당자 등이 인터넷시스템에 접속권한 인증여부를 검사하기 위하여 사용하는 문자열을 말한다.

제2장 인터넷시스템 구축 및 홈페이지 운영관리

제3조(인터넷시스템 구축·운영) ① 공사는 이용자에게 양질의 서비스를 제공하기 위하여 인터넷시스템을 구축하고, 홈페이지를 통하여 이용자에게 인터넷 서비스를 제공한다.

② 홈페이지는 다음 각 호의 기능을 포함하여 구성한다.

1. 공사가 관리하는 주요시책, 업무추진 현황 등 행정정보 제공
2. 민원게시판 운영
3. 게시판 운영 등 주민의 참여유도

4. 그 밖에 지역주민의 삶의 질과 알권리 향상을 위하여 사장이 필요하다고 인정하는 정보

③ 인터넷시스템의 효율적 운영을 위하여 사장은 인터넷시스템 운영주관부서(이하 시스템운영부서)를 지정·운영하여야 한다.

④ 인터넷시스템은 1일 24시간 운영을 원칙으로 하고, 이를 위하여 시스템운영부서의 장은 인터넷시스템이 정상적으로 운영될 수 있도록 보안 및 유지관리 등에 대한 대책을 수립하여야 하며, 필요한 경우에는 외부 전문기관에 개발·유지보수 및 운영을 위탁할 수 있다.

제4조(인터넷시스템 개선) 시스템운영부서의 장은 인터넷시스템의 개선을 위하여 이용자들의 의견을 수렴하여 반영하는 등 지속적으로 노력하여야 한다.

제5조(홈페이지 정보관리) ① 시스템운영부서의 장은 홈페이지에 게시된 정보가 항상 최신의 상태를 유지하도록 총괄 관리하여야 한다.

② 시스템운영부서의 장은 항상 최신의 정보를 게시하여야 하며, 정보제공 시 정보제공자와 담당부서명을 명시하여 이용자가 자세한 정보를 직접 제공받을 수 있도록 하여야 한다.

제6조(홈페이지 게시자료 관리) ① 시스템운영부서의 장 및 담당부서의 장은 홈페이지 게시자료에 대하여 분야별 또는 게시물별로 게시기간을 정하여 운영할 수 있다.

② 시스템운영부서의 장 및 담당부서의 장은 이용자가 게시한 자료 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료는 게시글 전체를 인쇄 또는 파일로 저장하여 보관하고 [별지 제1호 서식]에 기록한 후 삭제할 수 있다.

1. 국가안전이나 보안에 위배되는 경우
2. 정치적 목적이나 성향이 있는 경우
3. 특정기관, 단체, 부서를 근거 없이 비난하는 경우
4. 특정인을 비방하거나 명예훼손의 우려가 있는 경우
5. 영리목적의 상업성 광고, 저작권을 침해할 수 있는 내용
6. 욕설, 음란물 등 불건전한 내용
7. 실명을 원칙으로 하는 경우에 실명을 사용하지 아니하였거나 실명이 아닌 것으로 판단되었을 경우
8. 동일인 또는 동일인이라고 인정되는 자가 똑같은 내용을 주 2회 이상 게시하거나 비슷한 내용을 1일 2회 이상 게시하는 경우
9. 각 게시판의 운영 취지에 맞지 않는 게시글
10. 그 밖에 연습, 오류, 장난성 내용 등

제7조(홈페이지 자료제공) 사장은 홈페이지에 수록한 정보에 대하여 이용자가 정보제공을 요청할 경우 비영리 목적여부, 취지 등을 판단하여 제공할 수 있다. 다만, 개인정보가 포함된 자료는 공개할 수 없다.

제3장 홈페이지를 통한 민원게시판 운영

제8조(민원게시판 설치·운영) ① 사장은 인터넷 민원을 처리할 수 있도록 민원게시판을 설치·운영하여야 한다.

② 제1항의 민원게시판은 다음 각 호의 기능을 제공하여야 하며, 총괄 담당부서를 지정하여 운영·관리하여야 한다.

1. 인터넷 전자민원 처리
2. 민원처리의 공개
- ③ 민원게시판에 접수된 민원은 「민원사무처리에 관한 법률」 및 「민원사무처리규정」이 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

제9조(민원처리의 공개) ① 사장은 공개대상 민원을 홈페이지에 게시하여야 한다.

② 제1항에 따른 공개대상 민원은 접수·처리과정 및 처리결과를 민원게시판에 공개하여야 한다. 다만, 민원인이 공개를 원하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 공개되는 정보의 내용은 개인정보보호를 위하여 민원인 본인과 그 이외의 자에 따라 다르게 적용할 수 있으며, 이를 위하여 민원인은 민원 신청 시 비밀번호를 신청할 수 있다.

④ 민원인은 신청한 비밀번호가 노출되지 않도록 하여야 하고, 비밀번호가 노출되었을 경우 사장은 본인임을 확인한 후 지체 없이 변경에 응하여야 한다.

- 제10조(민원상담)** ① 사장은 민원인이 요청한 각종 건의 및 요구사항을 처리하기 위하여 민원게시판에 민원상담 기능을 제공하여야 하며, 이를 위하여 민원분야별로 담당부서를 지정·운영할 수 있다.
- ② 민원상담은 「민원사무처리에 관한 법률 시행령」 제5조에 따라 실명으로 상담등록을 한 민원사항에 대하여는 관련법령에 따라 처리하여야 한다.

제4장 홈페이지를 통한 주민참여

- 제11조(홈페이지 게시판 운영)** 사장은 이용자들이 자유롭게 의견을 제시하고 교환할 수 있도록 홈페이지에 게시판을 운영하여야 한다.

- 제12조(이용자 참여 활성화)** ① 사장은 홈페이지 이용자의 적극적인 시정참여와 이용 활성화를 위하여 다양한 시민 참여 방안을 강구하여 운영할 수 있으며, 다음 각 호의 사람에게 예산의 범위에서 보상 또는 포상할 수 있다.

1. 시민의 의견수렴을 위한 설문조사 및 간담회에 참여한 사람
2. 홈페이지 오류 수정 및 개선사항에 참여한 사람
3. 그 밖에 홈페이지 활성화에 기여한 사람 등

제5장 개인정보 보호 및 보안관리

- 제13조(개인정보 보호)** ① 사장은 인터넷시스템을 통하여 개인정보가 타인에게 노출되지 않도록 하여야 한다.

- ② 사장은 홈페이지 서비스 제공과 관련하여 취득한 개인정보를 본인의 승낙 없이 제3자에게 누설하거나 배포할 수 없고, 다른 용도로 사용할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 예외로 한다.

1. 관계법령에 따라 수사상 목적으로 관계기관으로부터 요구가 있는 경우
2. 통계작성, 학술연구 또는 시장조사를 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 가공하여 제공하는 경우
3. 그 밖에 관계법령에서 정한 절차에 따라 요청한 경우

- ③ 사장은 “개인정보처리방침”을 정하여 홈페이지에 게시하여야 한다.

- 제14조(인터넷시스템 안전대책)** ① 사장은 인터넷시스템을 보호하기 위하여 안전대책을 강구하여야 한다.

- ② 사장은 정보의 손상 및 파괴 등 사고에 대비하여 일정한 주기로 백업한 자료를 별도의 안전한 장소에 보관·관리하여야 하며 사고 발생 시 신속한 복구가 가능하도록 조치하여야 한다.

- ③ 시스템의 보안에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 「국가정보통신 보안관련 규정」에 따른다.

- 제15조(비밀번호 관리)** 제5조 제2항에 따라 시스템운영부서의 장은 「국가정보통신 보안관련 규정」을 준용하여 담당자의 비밀번호를 관리하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제21호>

- 제1조(시행일)** 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

홈페이지 삭제게시물 기록대장

게시일	게시자	제목	게시내용 및 삭제사유	결재			
				담당자	부장	본부장	사장

안양도시공사 상품권 구매·사용 및 관리에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 22호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 상품권 구매·사용 및 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 불필요한 예산낭비를 방지하고 상품권 사용의 투명성을 제고하는데 목적이 있다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "상품권"이란 그 명칭 또는 형태에 관계없이 발행자가 일정한 금액이나 물품 또는 용역의 수량이 기재(전자 또는 자기적 방법에 의한 기록을 포함한다.)된 무기명 증표를 발행·매출하고 그 소지자가 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 이를 제시 또는 교부하거나 그 밖의 방법으로 사용함으로써 그 증표에 기재된 내용에 따라 상품권발행자 등으로부터 물품 또는 용역을 제공받을 수 있는 유가 증권을 말한다.
2. "상품권 관리자"란 상품권을 구매·사용 및 관리하는 부서의 장을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 안양도시공사(이하 "공사"라 한다)에 대하여 적용한다.

- ② 상품권 구매·사용 및 관리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제2장 상품권 구매

제4조(상품권 관리 및 구매) ① 상품권 관리자는 해당부서의 상품권 구매·사용 및 관리에 관한 사항을 총괄 관리한다.

- ② 상품권을 구매하고자 할 경우에는 「예산편성지침」과 「예산 및 기금운용계획 집행지침」을 준수하여 구입함으로써 불필요한 예산집행이 없도록 하여야 한다.
- ③ 1백만원 이하의 소액 구매는 지역특산품 등으로 대체구매 방안을 검토하고 무분별하게 상품권을 구매하지 않도록 한다.

제5조(구매방법) 제4조제2항에 따라 상품권을 3백만원 이상 구매할 경우에는 상품권 종류별·구매처별 견적비교 등을 통해 할인율이 가장 높은 상품권을 구매하여야 하며, 할인율이 가장 높은 상품권이 복수인 경우 직원선호도 등을 고려할 수 있다. 다만, 온누리 상품권 등 정부 시책 등에 따라 우선적으로 구매할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제6조(통합구매) 상품권 구매부서에서는 예산절감을 위하여 다음 각 호에 해당하는 경우 통합구매 가능 여부를 우선 검토하여 통합 구매하여야 한다.

1. 정기적으로 지급되어 사용수량이 예측 가능한 경우
2. 소속기관에서 상품권 구매 시 본부에서 통합구매가 가능한 경우

제3장 상품권 사용 및 관리

제7조(상품권 사용범위) 상품권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에 사용하여야 한다.

1. 표창 부상으로 지급되는 경우
2. 업무성과 우수직원에게 지급되는 경우
3. 제도운영, 경진대회 및 공모전 개최에 따라 지급되는 경우
4. 생일축하를 위해 해당직원에게 지급되는 경우
5. 기타 기관의 운영 및 발전을 위하여 사장이 인정하는 경우

제8조(상품권 사용제한) 상품권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우에는 주지 아니하여야 한다.

1. 명절 등에 감독기관·상급기관에게 상품권을 주는 행위
2. 사업 홍보 등을 이유로 감독기관·상급기관·언론관계자 등에게 상품권을 주는 행위
3. 특별한 사유 없이 단순 격려 차원에서 내부직원에게 상품권을 주는 행위

제9조(관리대장) ① 상품권을 구매하거나 배부하는 경우에는 [별지 제1호 서식]의 상품권 구매·사용 및 관리대장(이하 “관리대장”이라 한다)을 작성하여야 한다.

- ② 관리대장에는 구매목적·구매처·예산과목·구매수량, 배부일자·지급목적·지급수량·수령인 등을 정확히 기재하여야 한다.
- ③ 관리대장에는 상품권의 대량구매, 법인카드 사용실적에 따른 인센티브 차원에서 지급된 상품권 등 부수적으로 발생한 상품권 내역도 기록·관리하여야 한다.

제10조(증빙자료) ① 상품권을 배부한 경우에는 관련 증빙(수령증, 영수증 등)을 관리대장에 첨부하여 사용내역을 명확히 하여야 한다.

- ② 상품권을 배부하는 경우에는 수령인 자필서명을 받는 것을 원칙으로 하되, 불가능한 경우에는 그 사유 및 중간 수령인 서명을 받아 관리한다.
- ③ 다음 각 호와 같이 사용용도를 정하여 상품권을 배부한 경우에는 해당 용도에 사용한 사실을 증빙할 만한 서류를 함께 보관하여야 한다.
 1. 사회공헌활동을 위하여 상품권을 직접 지급한 경우 기부금 영수증
 2. 물품 등의 구매를 위해 지급한 경우 물품구매 영수증
 3. 그 밖에 관련 증빙서류

제4장 사후관리

제11조(관리감독) ① 감사부서에서는 상품권 구매 및 사용과정의 위법·부당행위를 방지하기 위하여 연간자체감사계획과 연계하여 다음 각 호의 사항에 대하여 점검하여야 한다.

1. 상품권 구매 예산의 적절성
2. 상품권 구매과정에서의 예산절감을 위한 검토절차 이행여부
3. 상품권의 목적 외·사적사용 여부
4. 상품권 사후관리 실태 등
- ② 상품권 관리자의 장은 상품권의 사용 및 관리에 대한 실태를 수시로 점검하여 위법·부당행위가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 점검결과 상품권의 위법·부당 사용이 밝혀진 경우에는 상품권 사용을 즉시 중단하고, 징계·환수 등 제재조치를 하여야 한다.

제12조(사용내역 공개) 상품권 관리부서에서는 상품권의 구매용도, 구매수량, 총구매액 등 상품권 구매 및 사용에 대한 개략적 사항을 다음연도 1월말까지 기관 홈페이지에 공개하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제22호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

상품권 등 구매·사용 및 관리 관리대장

■ 관리부서명 : _____

연 번	구 매 내 역							배 부 내 역				
	일자	종류	구입목적	구매처	결제 방법	예산과목 (발생사유)	구매 수량 (금액)	일자	지급목적	지급 수량 (금액)	수령인	
											소속	성명 (자필서명)

안양도시공사 행정정보 공동이용 운영내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 23호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 내규는 고객의 편의와 업무의 효율성을 위한 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다)의 행정정보 공동이용에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의정의) 이 내규에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “행정정보”란 행정기관 또는 공공기관이 직무상 작성하거나 취득하여 관리하고 있는 자료로서 전자적 방식으로 처리되어 부호, 문자, 음성, 음향, 영상 등으로 표현된 것을 말한다.
2. “행정정보공동이용시스템” (이하 “공동이용시스템” 이라 한다)이라 함은 행정정보의 공동이용을 위하여 행정안전부가 구축하여 운영하는 전자적 체계를 말한다.
3. “행정정보보유기관” 이라 함은 행정정보를 직무상 작성·취득하여 유지·관리하는 행정기관 또는 공공기관을 말한다.
4. “행정정보공동이용지침” (이하 “지침” 이라 한다)이라 함은 행정안전부가 효율적인 행정정보공동이용을 위하여 행정안전부예규로 제정한 안내 지침을 말한다.

제2장 권한관리

제3조(공동이용관리자) ① 공동이용관리자는 행정정보 공동이용에 관한 사항을 총괄적으로 관리하는 책임을 가진다.

② 공동이용관리자는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 이 경우 공동이용관리자는 소속직원 중에서 업무보조자를 지정하여 다음 각 호의 업무를 수행하게 할 수 있다.

1. 행정정보의 접근권한 부여 및 관리
2. 행정정보의 공동이용과정에서의 개인정보보호 등을 위한 점검 및 공동이용센터에 보고
3. 행정정보의 공동이용에 관한 교육 실시
4. 「전자정부법」 제43조에 따른 열람청구에 관한 사항
5. 기타 공동이용에 관한 사항

제4조(행정정보 이용 신청) ① 행정정보 공동이용을 하고자 하는 부서장은 별지 제1호 서식에 따라 공동이용관리자 등에게 공동이용을 신청한다.

② 공동이용관리자 등은 이용대상 행정정보의 종류 및 범위 등을 정한 후 공동이용센터에 공동이용의

승인을 신청하여야 한다.

제5조(인증서의 사용 등) ① 공동이용관리자 등은 업무수행자의 행정정보 공동이용을 위하여 한국지역 정보개발원으로부터 인증서의 발급을 승인받아야 한다.

② 제1항에 따라 인증서 발급이 승인되면 업무수행자는 공동이용센터에서 인증서를 발급받아야 한다.

③ 제2항에 따라 발급받은 인증서는 다음 각 호에 따라 철저히 관리되어야 한다.

1. 수령 즉시, 개인별 업무용 PC의 하드디스크에 인증서 저장(이동식 불가)
2. 주기적 인증서의 비밀번호(영문·숫자를 혼합하여 8자리 이상) 변경
3. PC를 교체할 경우, 기존 PC에 설치된 인증서 삭제
4. 도난, 분실 또는 도용되지 않도록 인증서 및 비밀번호 관리 철저

제3장 공동이용 신청 및 이용절차

제6조(공동이용시스템 접근권한의 신청 및 승인 등) ① 공동이용시스템을 통하여 사무를 처리하고자 하는 사람은(이하 “업무처리담당자”라 한다) 별지 제2호 서식을 작성하여 부서장의 결재를 얻은 후 공동이용관리자에게 접근권한을 신청하여야 한다.

② 공동이용관리자는 제1항에 따라 접근권한을 신청한 사람이 정당한 권한이 있는지를 확인한 후에 접근권한을 승인하여야 한다.

③ 공동이용관리자는 접근권한 승인 및 변경 내역을 기록·관리하여야 한다.

④ 행정정보보유기관의 요청이 있는 경우 업무처리담당자는 제3항에 따라 공동이용관리자로부터 접근권한을 승인받은 후에 관련 행정정보 보유기관의 승인을 별도로 받아야 한다.

제7조(다자열람권한의 부여) 공동이용관리자는 업무처리담당자가 공동이용한 행정정보를 열람할 권한을(이하 “다자열람권한”이라 한다) 다자열람이 필요한 자에게 부여할 수 있으며, 업무처리담당자가 권한을 신청할 수 있다.

제8조(접근권한의 등록 및 변경등록) ① 공동이용관리자는 다음 각 호에 해당하는 사항을 공동이용시스템에 등록한다.

1. 공동이용관리자
 2. 업무수행자
 3. 제6조 및 제7조에 따라 접근권한을 승인·부여받은 업무처리담당자 및 다자열람권한을 부여받은 자
- ② 제1항에 따라 등록한 사항이 조직개편·인사발령·사무분장의 변경 등으로 변경된 경우에는 공동이용관리자는 그 변경된 내용을 공동이용시스템에 등록하여야 한다.
- ③ 공동이용관리자는 제2항의 경우 직권으로 업무처리담당자등의 접근권한을 회수·조정할 수 있다.

제9조(접근권한의 관리) ① 공동이용관리자, 업무수행자, 업무처리담당자등은 별지 제3호 서식에 따른

행정정보공동이용 서약서를 작성하여 공동이용관리자 등에게 제출하여야 한다.

② 접근권한을 승인받은 사람은 접근권한을 임의로 양도 또는 대여해서는 아니되며, 공동이용관리자는 이를 수시로 확인 및 지도·감독하여야 한다.

제10조(공동이용의 방식) 제행정정보의 공동이용은 공동이용 행정정보를 업무처리담당자등의 컴퓨터 화면을 통하여 열람하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공동이용센터는 이용기관의 공동이용사무 특성상 종이로 출력하거나 저장하는 것이 필요한 때에는 이를 공동이용 승인시 보유기관의 동의를 얻어 조건으로 붙일 수 있다.

제4장 사전동의

제11조(사전동의) ① 내부사무의 처리를 제외한 행정정보 공동이용은 전자정부법 제42조제1항에 따라 정보주체의 사전동의를 얻도록 한다.

② 제1항에 따른 정보주체의 사전동의를 법령으로 공동이용에 관한 동의 서식이 정하여진 경우에는 그 서식을 사용하되, 법령으로 동의 서식을 정하지 아니한 경우에는 별지 제4호 서식을 사용하거나, 정보주체로부터 공인전자서명(「전자서명법」 제2조 제3호의 전자서명을 말한다)이 있는 전자문서(「전자거래기본법」 제2조제1호의 전자문서를 말한다) 또는 행정정보 공동이용의 사전동의의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 유무선 통신으로 개인비밀번호를 입력하는 방식 등으로 할 수 있다.

제12조(사전동의없이 처리한 사무의 공개) 전자정부법 제42조제2항에 따라 정보주체의 사전동의 없이 공동이용한 행정정보에 대하여 정보주체가 다음 각 호의 사항을 알 수 있도록 하여야 한다.

1. 공동이용의 목적(해당 행정정보를 공동이용하여 처리한 사무의 명칭을 말한다)
2. 공동이용 대상 행정정보 및 이용범위

제5장 개인정보보호대책

제13조(행정정보의 파기) ① 행정정보를 출력하거나 저장하는 경우 업무처리 담당자등은 해당 행정정보의 이용목적을 달성한 때 또는 법령에 따라 지정된 보유기간이 만료된 때에는 지체없이 해당 행정정보를 파기하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 상법 등 관계법령의 규정 또는 중앙행정기관 또는 지방자치단체가 제정한 훈령·예규·고시 및 조례 등에 의하여 보존하여야 하는 경우
2. 해당 행정정보가 공시성 행정정보인 경우
3. 미리 정보주체에게 고지하였거나 정보주체가 사전동의할 때 명시한 보유기간 이내인 경우
4. 보유기간의 만료 이전에 해당 행정정보의 보유기간 연장에 관하여 개별적으로 정보주체의 동의를 받은 경우

② 업무처리담당자등이 제1항의 규정에 의하여 행정정보를 파기할 때에는 다음 각 호의 방법에 의한다.

1. 종이에 출력된 행정정보의 경우, 분쇄 또는 소각
2. 전자적 파일 형태로 저장된 행정정보의 경우 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제

제14조(정보주체의 열람청구) 정보주체가 열람청구를 받은 경우 공동이용 관리자는 정당한 사유가 없는 한 10일 이내에 해당 정보주체에게 통보하여야 한다.

제15조(공동이용 기록의 관리) 별지 제5호 서식에 따라 행정정보공동이용대장을 작성·관리하여야 한다.

제16조(행정정보 유통서비스 개인정보 관리 실태점검) 행정정보 유통서비스 이용기관은 개인정보가 목적 외 사용 또는 유출되지 않도록 별지 제6호서식에 따른 행정정보 유통서비스 개인정보 보호관리 점검표에 의거 연 1회이상 점검하여 개인정보 보호에 철저를 기하여야 한다.

제6장 보칙

제17조(세부사항) 이 내규의 시행에 관하여 필요한 사항은 사장이 별도로 정한다.

제18조(준용) 이 내규로 정하지 않은 사항에 대해서는 관계법령에 따른다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제23호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

행정정보공동이용신청서

1. 신청부서								
2. 이용사무	사무명							
	사무구분	민원사무 ☐ 내부사무 ☐						
	사전동의 필요여부	필요 ☐ 불필요 ☐ (불필요 사유:)						
	사무 소관 중앙행정기관							
	관련근거 및 내 용							
3. 공동이용 행정정보 (구비서류)	구비서류명				보유기관			
	1.	(출력 ☐)						
	2.	(출력 ☐)						
	3.	(출력 ☐)						
	4.	(출력 ☐)						
4. 처리기관 (이용기관)								
5. 공동이용의 필요성 (출력권한신청시 사유 별도 기재)								
6. 담당자	소속		직급 (직위)		성명		연락처	

[별지 제2호 서식]

행정정보공동이용 접근권한 신청서

신청일 : 20 년 월 일

1. 신청인	부서		직급 (직위)		성명	
2. 담당 업무						
3. 이용사무명						
4. 공동이용 행정정보 (구비서류)	1. 2. 3. 4.					
5. 비고						

< 신청시 유의사항 >

※ 본인의 업무를 행정정보공동이용을 통하여 처리하고자 하는 경우에만 접근권한을 신청하여야 하며, 소관업무 이외의 업무처리를 위해 접근권한을 신청하거나, 업무 이외의 용도로 행정정보를 공동 이용하여서는 안됩니다.

< 기재요령 >

1. 신청인
신청인의 소속 부서, 직급, 직위 및 성명을 기재합니다.
2. 담당 업무
신청인이 소속부서에서 담당하고 있는 업무를 기재합니다.
3. 이용사무명
행정정보공동이용시스템에 등록되어 있는 정확한 사무 명칭을 기재합니다.
4. 공동이용 행정정보(구비서류)
해당 사무에 필요한 정보 중 공동이용의 대상이 되는 행정정보를 기재합니다.
5. 비고
신청하는 사무를 일시적으로만 처리하기 위하여 신청하는 경우에는 그 기간, 그 외에 특기할 사항이 있는 경우에는 그 사유 및 내용을 기재합니다.

부서장	부서		직급		성명	(서명 또는 인)
-----	----	--	----	--	----	-----------

[별지 제3호 서식]

행정정보공동이용 서약서

본인은 행정정보공동이용 업무를 수행함에 있어 다음의 사항을 준수할 것임을 서약합니다.

1. 권한 없는 자에게 행정정보공동이용시스템 접근권한을 부여하거나, 권한범위를 넘어서 행정정보를 열람, 출력 하는 등의 행위를 하지 않겠습니다.
2. 본인의 행정정보공동이용시스템 접근권한을 정당한 이유없이 타인에게 양도하거나, 본인을 대신하여 행정정보를 공동이용하게 하지 않겠습니다.
3. 정당한 이유 없이 행정정보를 누설 또는 유포하거나, 위조·변조·훼손하지 않겠습니다.
4. 행정정보를 공동이용함에 있어 「전자정부법」 및 동법 시행령, 「행정정보공동이용지침」 등 관련 제 규정을 준수하겠습니다.

본인은 위 사항을 위반할 경우 「전자정부법」 및 「공공기관의 개인정보보호에 관한 법률」 등 법령에 따라 처벌을 받을 수 있다는 사실을 인지하고, 관련 제 규정 및 보안지침 등을 준수할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

☐ (분임) 공동이용관리자

☐ 업무수행자

☐ 업무처리담당자

※ 해당 직무에 표시

(부서)

(직급·직위)

(성명)

(서명 또는 인)

[별지 제4호 서식]

행정정보 공동이용 사전동의서

1. 이용사무별 공동이용 행정정보(구비서류)

이용 사무(이용목적)	공동이용 행정정보	동의여부 (동의시 서명)

2. 이용기관의 명칭 :

3. 정보주체(본인)동의사항 등

- 본인의 동의한 위 사무에 대한 행정정보를 이용기관이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보 공동이용을 통해 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 건강에 관한 정보나 같은 법 시행령 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 행정정보를 처리하는데 동의합니다.
- 만일 위 행정정보를 이용기관이 처리에 대해 본인이 동의를 하지 아니할 경우에도 불이익은 없습니다. 다만, 동의하지 아니한 경우에는 그 해당 부분에 대해서는 직접 서류를 제출하여야 합니다.

년 월 일

대상자 본인 성명 : (서명)
 생년월일 :
 전화번호 :

행정정보공동이용대장

[illegible]

전략기획부

[별지 제6호 서식]

행정정보 유통서비스 개인정보 보호관리 점검표

기 관 명		점검기간	20 . . ~
유통자료명		점 검 일	20 . .
개인정보내용		점 검 자	

구분	점검항목	점검결과
개인정보이용	개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 이용하는지 확인	xxx법에 따라 이용
개인정보 안전성 조치	개인정보 암호화 저장 여부 (고유식별정보, 생체정보, 비밀번호)	예(방법) / 아니오
	사용자별 개인정보 접근 기록 관리 여부	예 / 아니오
	개인정보 전송시 암호화 전송 여부	예(방법) / 아니오
	관리시스템/PC에 보안 프로그램 설치 및 주기적인 갱신.점검 여부	예 / 아니오
	접근권한의 제한 및 관리 조치 여부	예 / 아니오
	안전한 보관을 위한 출입통제.잠금장치 등 물리적 조치 여부	예 / 아니오
제3자 제공/위탁 (유지보수 포함)	위탁 문서에 목적과 범위, 수탁자가 준수 사항 등 명기 여부	예/아니오/해당없음
	목적외 이용.제공하는 경우, - 1개월이내 관보 또는 인터넷 홈페이지에 제공목적, 제공항목, 법적 근거 등 게재 - 이용.제공 절차를 문서로 처리, 이용.제공 대장 작성 여부	예(처리방법)/아니오/ 해당없음
	개인정보 안전관리에 관한 수탁자 교육 여부	예(교육방법) / 아니오
	수탁자 개인정보처리현황 기록.관리, 주기적인 실태점검 여부	예 / 아니오
개인정보 처리자 관리	개인정보 취급자 인사이동 시 접근권한 변경, 말소, 기록 보유(3년) 여부	예/아니오/해당없음
	비밀번호 작성규칙 수립 및 적용 여부 (9자리)	예 / 아니오
개인정보파 기	파기 할 경우, 복구 또는 재생이 불가능하도록 조치 여부 예시) 한글.엑셀 등 파일 : 삭제 후 휴지통 비우기, 정보시스템 : 삭제 툴 사용, 개인정보가 기록된 종이 : 파쇄 또는 소각	예(조치방법)/아니오/ 해당없음
	보존 시, 다른 개인정보와 분리하여 저장 . 관리여부	예/아니오/해당없음

< 특이사항 >

※ 유통자료를 점검하고 점검결과에 대해 후속조치

안양도시공사 사규공개시스템 운영 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 24호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사”라 한다.)의 조직·운영 및 업무수행을 위하여 제정·보유·관리하는 사규에 대한 공개 대상 및 범위 등 공개에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 국민의 알권리를 보장하고 국민의 참여를 통해 공사가 수행하는 업무 처리의 투명성 및 책임성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “사규”라 함은 공사에서 제정하는 정관 등 내부규정을 말한다.
2. “공개”라 함은 사규를 국민이 쉽게 찾아볼 수 있도록 인터넷 홈페이지 등 다양한 매체 등을 통하여 게시하는 것을 말한다.

제3조(사규공개 원칙) 공사가 제정·보유·관리하는 사규는 이 규정이 정하는 바에 따라 공개하여야 한다.

제4조(비공개대상 사규) 공사가 제정·보유·관리하는 사규 중 사규공개심의회에서 다음 각 호의 1에 해당한다고 심의·의결한 사규에 대하여는 이를 공개하지 아니할 수 있다.

1. 경영·영업상 비밀에 관한 규정으로서 공개될 경우 기관의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 사규
2. 감독·검사·심사·평가 관련 규정으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래하는 사규
3. 보안에 관한 규정으로서 공개될 경우 기관의 보안상 비밀이 누설될 우려가 있다고 인정되는 사규

제5조(부분공개대상사규) 공사에서 제정·보유·관리하는 사규 중 제4조 각호의 1에 해당하는 규정과 공개가 가능한 규정이 혼합되어 있는 경우로서 두 부분을 분리할 수 있는 때에는 제4조 각호의 1에 해당하는 부분을 제외하고 공개하여야 한다.

제6조(사규 공개 관련 부패영향평가) 공사 사장은 사규공개 관련 공개대상여부, 공개범위 등이 명확하지 않을 경우 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 시행령」 제30조에 따라 국민권익위원회에 공개 관련 부패영향평가를 요청할 수 있다.

제7조(사규의 공개 대상 관리) ① 공사 사장은 일반 국민이 사규를 원활하게 찾아볼 수 있도록 체계적으로 관리하여야 한다.

② 공사 사장은 국민권익위원회가 공개 사규 또는 관련자료 제출을 요구하거나, 공개 관련 부패영향평가 등을 권고할 경우 성실하게 응하고 이에 협조하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제24호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

안양도시공사 신분증 발급에 관한 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 25호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사 직원의 신분을 표시하는 신분증의 규격·제식 및 발급 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(발급범위) 이 내규에 의거 신분증은 일반직에 발급한다.

제3조(신분증의 규격·제식 및 기재사항 등) 신분증의 규격·제식 및 기재사항은 “별표”와 같다

제4조(신분증의 재질) 신분증은 플라스틱 재질로 하고, 플라스틱 케이스로 포장한다.

제5조(신분증의 발급 및 재발급) 신분증은 사장이 발급한다.

② 신분증을 발급할 때에는 [별지 제1호 서식]에 따라 신분증발급대장(이하 “대장”이라 한다)에 기재사항을 등재하여야 한다.

③ 신분증과 대장에 첨부한 사진은 동일한 것으로서 발급일전 6월 이내에 찍은 것이어야 한다.

④ 신분증을 분실 또는 훼손 등으로 인하여 이를 재발급 받고자 하는 직원은 그 사유가 발생한 날로부터 5일 이내에 [별지 제2호 서식]에 따른 신분증 재발급신청서를 사장에게 제출하여야 한다. 다만, 직위·직급의 변동으로 재발급 하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제6조(준용) 이 규정에 정하지 아니한 사항은 안양시지방공무원증규정을 준용한다.

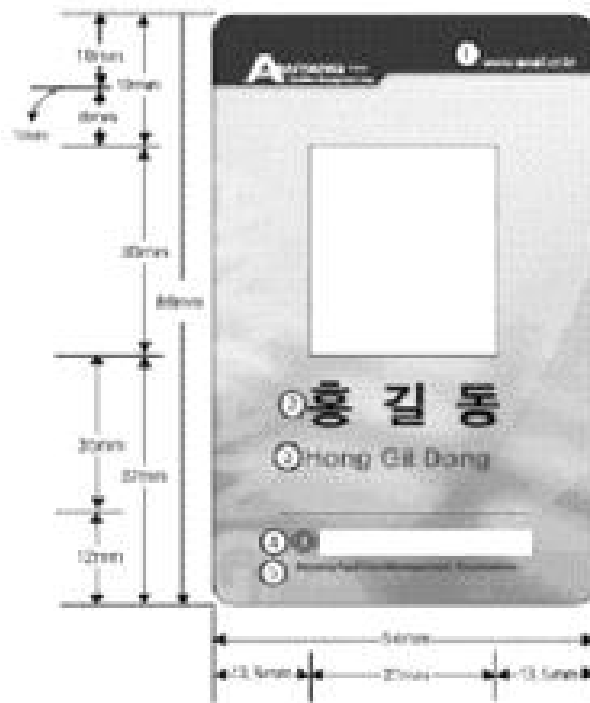
부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제25호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별표]

규격, 제식 및 기재사항(신분증)

(앞쪽)



(뒤쪽)



비 고 : 1. 위의 등의 난에는 다음 사항을 표기한다.

글자의 종류와 크기는 다음과 같다.

- ① 홈페이지 주소 : 윤고딕140, 5.3P+
- ② 한글성명 : 윤고딕140, 22P+
- ③ 영문서명 : Arial, 10P+
- ④ 기관명 : 윤고딕130, 10P+
- ⑤ 영문기관명 : 윤명조120, 6.42P+
- ⑥ 사원번호 : 윤고딕120, 10P+

천단위	백단위	십단위	일단위
일반직	통합일련번호		

- ⑦ 직급, 성명 : 윤고딕130, 10P+
- ⑧ 각부서별 전화번호 : 윤고딕120, 6.7P
- ⑨ 전화번호 : 윤고딕110, 5.9P+
- ⑩ 사업장주소 : 윤고딕110, 5.8P+
- ⑪ 발급기관장의 명의 : 윤고딕130, 10P+

2. 신분증은 플라스틱 케이스에 넣어 목에 걸 수 있도록 한다.

[별지 제1호 서식]

신분증 발급 대장

결재란	신분증 번 호	발 급 년월일	소속및 직 위	직 급	성 명	신 규 재발급	화수 여부	재발급 사 유	일시 화수	반환	사진

[별지 제2호 서식]

신분증 재발급 신청서

1. 소속 및 직위
2. 직급
3. 성명
4. 신분증번호
- 5 재발급 신청사유
붙임 : 사진 2매

위와 같이 신분증의 재발급을 신청합니다.

20 . . .

신청인 ①인

위 사실을 확인합니다.

(소속부서장) ①인

(발급권자) 귀하

안양도시공사 정보공개 운영 내규

제정 2023. 12. 28. 내규 제 87호

제1조(목적) 이 내규는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따라 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 정보공개업무를 처리하는데 필요한 사항을 규정함으로써 시민의 알 권리 충족 및 공사 운영의 투명성·책임성 도모를 그 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 내규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “정보”란 공사가 직무상 작성 또는 취득한 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체 등에 기록된 사항을 말한다.
2. “정보공개”란 정보를 열람하게 하거나 그 사본·복제물을 제공하는 것 또는 「전자정부법」 제2조제10호에 따른 정보통신망을 통하여 정보를 제공하는 것 등을 말한다.
3. “주관부서”란 정보공개 업무를 총괄하는 부서를 말한다.
4. “처리부서”란 해당 정보관련 업무 처리를 하는 부서를 말한다.

제3조(정보공개책임관) 정보공개책임관은 주관부서장이 되고, 다음 각 호의 사무를 수행한다.

1. 정보공개심의회 운영에 관한 사항
2. 정보공개 업무의 지도·지원
3. 정보공개 담당 직원의 정보공개 사무처리능력 발전을 위한 교육·훈련
4. 정보공개 청구인에 대한 정보공개 청구 지원

제4조(정보공개심의회) ① 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제12조에 따라 공사의 정보공개 여부 등을 심의하기 위하여 정보공개심의회(이하 “심의회”라 한다)를 설치·운영한다.

- ② 심의회의 위원장은 경영기획본부장으로 하며, 위원장을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원장은 위원회를 대표하며 심의회의 회의를 소집하고 회의를 총괄한다. 다만 부득이한 사정으로 위원장이 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 직제순에 의하여 그 직무를 대행한다.
- ④ 심의회의 위원장을 제외한 위원은 소속 임직원 또는 외부 전문가로 지명하거나 위촉하되, 그 중 3분의 2는 정보공개 업무에 관한 지식을 가진 외부 전문가로 위촉한다.
- ⑤ 제4항의 규정에 의한 당연직 위원의 임기는 그 직에 재임하는 기간으로 하고, 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되 1차에 한하여 연임할 수 있다. 단, 위촉직 위원의 결원 발생 시 후임자 임기는 전임자 임기의 잔여기간으로 한다.
- ⑥ 심의회의 사무를 처리하기 위하여 심의회에 간사를 두며 간사는 주관부서의 장이 지정하는 자로 한다.

제5조(위원의 해촉) ① 사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해촉할 수 있다.

1. 위원회 임무를 성실히 수행하지 아니한 경우
 2. 장기간의 치료가 필요한 질병이나 6개월 이상의 장기출장 등으로 직무를 수행하기 어려운 경우
 3. 그 밖의 사정으로 위원회 임무를 수행할 수 없다고 판단되는 경우
- ② 사장은 제1항에 따라 해당위원을 해촉한 경우에는 그 사유를 해당위원에게 알려야 한다.

제6조(정보공개심의회 기능) 심의회는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 심의한다.

1. 사장(사무위임전결규정에 의하여 공개청구를 받은 당해 정보를 보유·관리하고 있는 부서의 장을 포함한다. 이하 같다)이 단독으로 공개청구된 정보의 공개여부를 결정하기 곤란한 사항에 대한 공개여부 결정
2. 법 제18조 및 법 제21조제2항에 의한 이의신청의 처리에 관한 사항
3. 기타 위원장이 필요하다고 인정하여 부의하는 안건

제7조(안전상정) 각 처리부서의 장은 심의회에 안전을 상정하고자 하는 경우 다음 각 호에서 정하는 구비서류가 첨부된 안전상정요청서(별지제2호 서식)를 작성, 심의회 개최 전까지 이를 주관부서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 제6조제1호에 해당하는 안전
 - 가. 정보공개청구서
 - 나. 정보공개결정이 곤란한 사유
 - 다. 처리부서의 검토의견 및 대립되는 견해
 - 라. 기타 심의회의 심의를 위하여 필요한 자료
2. 제6조제2호에 해당하는 안전
 - 가. 정보공개청구서
 - 나. 정보공개청구에 대한 안전상정부서의 정보공개 또는 비공개결정 이유
 - 다. 나목에 대한 이의신청의 경위
 - 라. 이의신청에 대한 처리부서의 검토의견 및 대립되는 견해
 - 마. 기타 심의회의 심의를 위하여 필요한 자료

제8조(회의운영) ① 심의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 서면심의의 경우 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

- ② 위원장은 표결권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 갖는다.
- ③ 간사는 심의회 회의 개최 전까지 안전을 각 위원들에게 배부하여야 한다.
- ④ 심의회는 사안에 따라 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면으로 심의할 수 있다.

제9조(이의신청) ① 청구인이 정보공개와 관련한 공사의 비공개결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 불

복이 있거나, 정보공개 청구 후 20일이 경과하도록 정보공개 결정이 없을 경우에는 공사로부터 정보 공개 여부의 결정 통지를 받은 날 또는 정보공개 청구 후 20일이 경과한 날부터 30일 이내에 해당 공공기관에 문서로 이의신청을 할 수 있다.

② 공사는 제1항에 따른 이의신청을 받은 경우에는 심의회를 개최하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개최하지 아니할 수 있다.

1. 심의회의 심의를 이미 거친 사항
2. 단순·반복적인 청구
3. 법령에 따라 비밀로 규정된 정보에 대한 청구

③ 공사는 이의신청을 받은 날부터 7일 이내에 그 이의신청에 대하여 결정하고 그 결과를 청구인에게 지체 없이 문서로 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 정하여진 기간 이내에 결정할 수 없을 때에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 기산하여 7일의 범위에서 연장할 수 있으며, 연장 사유를 청구인에게 통지하여야 한다.

④ 공사는 이의신청을 각하(却下) 또는 기각(棄却)하는 결정을 한 경우에는 청구인에게 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 사실을 제3항에 따른 결과 통지와 함께 알려야 한다.

제10조(제3자의 비공개요청 등) ① 법 제11조제3항에 따라 공개청구 된 사실을 통지받은 제3자는 그 통지를 받은 날부터 3일 이내에 공사에 자신과 관련된 정보를 공개하지 아니할 것을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따른 비공개 요청에도 불구하고 공사가 공개결정을 할 때에는 공개 결정 이유와 공개 실시일을 분명히 밝혀 지체 없이 문서로 통지하여야 하며, 제3자는 공사에 문서로 이의신청을 하거나 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다. 이 경우 이의신청은 통지를 받은 날부터 7일 이내에 하여야 한다.

③ 공사는 제2항에 따른 공개 결정일과 공개 실시일 사이에 최소한 30일의 간격을 두어야 한다.

제11조(대외 누설금지) 심의회 위원은 심의회 운영상 또는 직무수행상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하여서는 아니 되며, 그 직책에서 물러난 후에도 또한 같다.

제12조(수당 등) 심의회 회의에 참석한 위원, 기타 위원장이 필요하다고 인정하여 회의에 참석해 의견을 진술한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 여비, 수당 등을 지급할 수 있다. 다만, 당연직 위원 및 당해 심의안건과 직접 관련하여 참석하는 업무담당자, 정보공개 청구자, 이의신청자 등 직접 이해당사자의 경우에는 그러하지 아니한다.

제13조(준용) 이 내규에 정하지 않은 사항에 대하여는 「안양시 행정정보공개 조례」에 따른다.

부 칙 <2023. 12. 28. 내규 제87호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

위 축 장

성 명 : 생년월일 :
주 소 :

귀하를 「안양도시공사 정보공개 운영 내규」 제4조에 따라 정보공개심의회 위원으로 위촉합니다.

20 년 월 일

【위촉기간】 년 월 일부터 년 월 일까지

안양도시공사 사장

[별지 제2호 서식]

정보공개심의회 안전상정요청서

수 신 : 정보공개심의회위원장

참 조 : 주관부서장

다음과 같이 정보공개 심의를 요청하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

○○○○장(처리부서

장)

1. 정보공개청구인	성명(법인명 및 대표자)	
	생년월일(사업자등록번호)	
	주소(소재지)	
2. 공개청구 요지		
3. 안전상정 사유		
4. 담당부서 검토의견		
5. 기타		

첨 부 : 「안양도시공사 정보공개 운영 내규」 제7조에서 정하는 구비서류 부

정보공개심의 의결서

[illegible]

[별지 제4호 서식]

정보공개심의회 회의록

일 시				장 소	
참석현황	정 원	참 석	불 참		
심의사항					
심의결과					

안양도시공사 유실물 취급 내규

제정 2024. 08. 21. 내규 제90호

제1조(목적) 이 내규는 「안양도시공사 설립 및 운영 조례」 제21조 제2항을 근거로 안양도시공사(이하 “공사”라 한다.) 소관시설 내에서 습득한 물품 또는 고객이 분실하였다고 신고한 물품을 관리하는 데 필요한 사항을 규정하여 고객 서비스에 만전을 기하는 데 그 목적이 있다.

제2조(정의) 본 내규에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “유실물”이라 함은 점유자가 잃어버린 물건 중 도난품이 아닌 물품을 말한다.
2. “습득물”이라 함은 공사 소관시설에서 습득한 유실물 중 공사가 관리하고 있는 물품을 말한다.
3. “분실물”이라 함은 고객이 공사 소관시설에서 분실하여 공사에 찾아주기를 요청한 물품을 말한다.
4. “유기물”이라 함은 음식물 등 쉽게 부패하는 물건이나 보관에 과다한 비용이나 불편이 수반되는 물품으로 사회통념상 경제적 가치가 거의 없는 물품을 말한다.

제3조(반환노력) 공사는 습득물 또는 분실물을 원 소유주에게 반환하기 위하여 노력한다. 다만, 유기물로 간주될 수 있는 물품은 즉시 폐기할 수 있다.

제4조(법률의 우선적용) 습득물 또는 분실물에 관한 처리에 관하여는 유실물법에서 따로 정한 경우를 제외하고는 본 내규에서 정한 바에 따른다.

제5조(관리부서) 습득물 또는 분실물의 보관, 반환, 처분 등에 관한 사항은 그 유실물을 습득한 시설이 속한 부서에서 업무를 담당한다.

제6조(관리책임자) 관리부서의 장은 ‘습득물 또는 분실물 관리책임자’ (이하 “관리책임자”라 한다.)가 된다.

제7조(분실물 및 습득물 관리 방법) ① 관리부서는 소관시설 내 발생하는 모든 분실물 및 습득물에 대해 대장을 기록해 관리한다. 단, 분실물 및 습득물이 발견 후 지체 없이 고객에게 반환된 경우에는 기록을 아니 할 수 있다.

② 대장은 2년간 보관 후 폐기한다.

제8조(유실물의 신고 등) ① 유실물을 취득한 자는 즉시 관리부서에 인계하여야 하며, 관리부서는 유실물을 접수한 즉시 별지 제1호 서식에서 분실물 신고 목록을 확인한 후 다음과 같이 조치한다.

1. 일치하는 물품이 있을 경우 : 분실 신고한 고객에게 통보하여 제10조가 정한 절차대로 반환한다.
2. 일치하는 물품이 없을 경우 : 별지 제2호 서식에 습득물로 등록하고 습득물에 식별표를 부착하여 지정된 보관 장소에 보관한다.

② 유기물로 간주되어 폐기하는 물품에 대해서도 별지 제2호 서식에 별도로 관련 내용을 기록한다.

③ 발견된 유실물 중 고액의 현금이나 고가의 귀중품 등은 관리책임자에게 보고한 후 금고에 보관한다.

제9조(분실물의 문의 등) ① 관리부서는 고객이 분실물에 대해 신고 및 문의 할 수 있도록 홈페이지에 관리 부서별 연락처를 상시 게시하고 분실일, 분실 장소, 분실 품목 등을 관리한다.

② 고객이 분실물 등과 관련하여 신고 또는 문의를 할 경우에는 별지 제2호 서식에 습득물 목록을 확인한 후 다음과 같이 조치한다.

1. 일치하는 물품이 있을 경우 : 문의한 고객에게 안내하고 제10조에서 정한 절차에 따라 고객에게 반환한다.

2. 일치하는 물품이 없을 경우 : 분실물에 관한 사항을 별지 제1호 서식의 목록에 기록한다.

제10조(습득물의 반환) ① 습득물의 반환을 요청하는 고객이 있을 경우, 관리책임자는 당해 고객이 습득물의 원 소유주인지 여부 등을 확인하고 반환 요청 고객의 신분을 확인할 수 있는 자료를 별지 제2호 서식에 작성한 후 반환한다.

② 관리부서는 제1항의 원 소유주 여부 및 반환 요청 고객의 신분 확인을 위해 해당 고객의 성명, 생년월일, 주소, 연락처의 진위여부 확인 및 해당 정보를 관리대장에 작성할 수 있다.

③ 습득물의 반환 및 수령은 원 소유주만 가능하고, 대리인이 수령할 경우 신분 및 원 소유주와의 관계를 확인할 수 있는 자료를 별지 제2호 서식에 작성한 후 반환한다.

④ 반환 시 발생하는 비용은 원 소유주 부담을 원칙으로 한다.

제11조(보관기간이 경과된 유실물의 조치 및 처분) ① 유실물에 대한 보관 및 처리 기준은 별표1과 같다. 단, 물품의 종류에 관계없이 사회통념상 고가의 물품, 새 모델의 전자제품, 고가의 의류 등은 귀중품으로 간주하여 처리한다.

② 관리책임자는 제1항에서 정한 보관기간이 경과한 유실물을 임의로 폐기하거나 기증 또는 기타 합리적인 방법으로 처분할 수 있다.

③ 관리책임자는 유실물이 위험물 내지 법률에 의해 소유 또는 소지가 금지된 물건 등에 해당할 경우에는 즉시 관할 경찰서에 신고하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

④ 개인 신상에 대한 정보가 있는 각종 서류, 신분증, 신용카드 등은 조치사항을 관리대장에 기록 후 폐기한다(단, 중요하다고 판단되는 서류, 신분증 등은 발행기관에 문의하여 폐기 여부를 결정한다).

제12조(처리결과의 보존) ① 관리책임자는 제11조 제1항에 따른 유실물의 처리 시 그 처리 결과 등에 관한 사항을 관리대장에 작성하고 보존하여야 한다.

② 대장은 2년간 보관 후 폐기한다.

제13조(경과규정) 이 내규가 시행되기 전에 습득한 물품은 이 내규의 시행일을 습득일로 간주하여 제11조제1항에 따라 처분 및 폐기 여부를 결정한다.

제14조(기타사항) 이 운용지침 외의 사항은 유실물법 및 유실물법시행령을 참조한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 내규 제90호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

유실물 보관 및 처리 기준(제11조제1항 관련)

구분	물품종류	보관기간	기간 경과시
귀중품	지갑, 휴대폰, 귀금속, 전자기기 등 고가의 물품	2주	관할경찰서 인계
운동용품	운동복, 운동화, 오리발, 라켓, 볼링공 ¹⁾ 등	1개월	폐기
개인용품	가방, 장갑, 목도리, 모자, 의류 등	1개월	폐기
기간만료 회원물품	기간 만료된 개인사물함	2주 ²⁾	유실물로 간주
위생소모품	샤워 용품, 속옷, 양말, 수건 등	1주	폐기
음식물류	각종 음식류	보관불가	폐기
캠핑용품	캠핑의자, 화롯대, 휴대용조명, 조리도구 등	2주	폐기

볼링공¹⁾ : 해당 용품의 보관기간은 6개월로 예외함

2주²⁾ : 개인사물함 미연장 고객 유예기간, 이후 각 물품 보관기간에 맞춰 처리

[별지 제1호 서식] 분실물 신고대장 서식

구 분	분실일자 년/월/일	분실물	분실장소	분실물 특징	분실자		처리자 (서명)	비고
					이름	연락처		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※ 대장에 서명할 경우

① 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주됩니다.

[별지 제2호 서식] 습득물 관리 대장 서식

구분	목 록 (품 목)	접수일시	접수장소	습득물 상태	접수자	습득물 인계사항	인수자 서명	비고 (폐기시 처리사항 등)
1		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
2		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
3		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
4		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
5		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
6		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
7		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
8		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
9		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		
10		년 월 일 (:)		☐ 양호 ☐ 파손 ☐ 흠집		일시: (:) 인계자: 연락처:		

※ 대장에 서명할 경우

- ① 물품을 확인하고 인수함을 확인한 것으로 인정됩니다.
- ② 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주됩니다

안양도시공사 사규관리 규정

제정 2019. 03. 08. 규정 제 12호
 일부개정 2020. 07. 27. 규정 제 43호
 일부개정 2020. 07. 27. 규정 제 45호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 02. 23. 규정 제 52호
 일부개정 2021. 02. 23. 규정 제 60호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 12. 30. 규정 제 78호
 일부개정 2024. 08. 21. 규정 제103호
 일부개정 2024. 12. 27. 규정 제113호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 사규의 제정·개폐 및 관리에 필요한 사항을 규정하여 사규의 적절한 관리 운영을 도모함을 목적으로 한다

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “사규”라 함은 공사의 조직과 업무운영에 준거할 기준과 절차를 체계적인 규범형식으로 정한 것을 말한다.
2. “사규총괄부서의 장”이라 함은 직제에 의하여 사규의 제정 및 개폐에 관한 조정·통제 업무를 담당하는 부서의 장을 말한다.
3. “사규운용부서의 장”이라 함은 직제에 의하여 당해 사규에서 정한 업무를 담당하는 부서의 장을 말한다.

제3조(적용범위) 사규의 제정, 개폐, 시행 및 관리에 관하여 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제4조(사규의 유권해석) 사규의 해석은 사규운용부서의 장이 행한다. 다만, 이에 관하여 관계부서의 장이 이의가 있는 경우에는 사규총괄부서의 장이 한다.

제5조(사규의 체계) ① 사규는 정관, 규정, 내규로 나눈다.

- ② 정관은 공사의 조직, 활동범위 등 기본적인 사항을 정한다.
- ③ 규정은 공사의 기본조직, 직원의 권리의무, 업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침, 기준, 절차에 관한 사항을 정한다.
- ④ 내규는 규정에서 위임된 사항과 규정의 시행에 필요한 세부적인 시행기준, 절차에 관한 사항을 정한다.

제6조(사규의 분류) 사규는 그 내용에 따라 기능별로 분류, 편성함을 원칙으로 한다.

제7조(사규의 명칭 및 고유번호) ① 사규에는 그 동일성과 내용을 적절, 간편하게 표현한 명칭과 고유번호를 붙이고, 사규의 고유번호는 [별표 1]로 한다.

② 사규의 명칭은 법령에 의하여 그 명칭이 지정되어 있거나 특별히 다른 명칭을 정하여야 할 필요가 있는 경우를 제외하고는 제5조에서 정한 명칭을 사용하여야 한다.

③ 사규의 고유번호는 2단위의 아라비아 숫자 3개를 조합하여 다음 각 호와 같이 표시한다.

1. 십만 단위에는 제6조에 의한 기능별 분류를 표시한다.
2. 천단위에는 규정을, 십 단위에는 내규로 각각 표시한다.

제8조(사규의 편성) ① 사규는 본칙, 보칙, 부칙으로 편성한다. 다만, 본칙의 표시는 하지 아니한다.

② 본칙은 다음 각 호와 같이 총칙적, 실체적 및 보칙적 사항의 순서로 배열한다.

1. 총칙적 사항은 사규의 제정목적, 적용범위, 용어의 정의, 해석지침 등 그 사유 전반에 공통되는 기본적인 사항을 정한다.
2. 실체적 사항은 그 사규에서 기본이 되는 중심적인 사항을 업무처리의 흐름이나 사고하는 순서 및 중요도에 따른 순서 등에 의하여 정한다.
3. 보칙적 사항은 적용상의 특례, 다른 사규와의 관계 등 그 사규 전반에 공통적으로 적용될 수 있는 사항으로서 총칙적 사항에 포함시키는 것이 적합하지 아니한 사항을 정한다.

③ 부칙은 시행일, 관계사규의 개폐, 경과조치 등 본칙에 부수하는 사항을 배열한다.

제9조(사규의 표현) 사규는 다음 각 호와 같이 표현한다. 다만, 내규는 그 성질상 다르게 표현할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1. 법령 형식으로 간명하게 표현한다.
2. 한글과 아라비아 숫자를 사용하되, 필요한 때에는 다른 문자나 기호를 괄호하여 표시할 수 있다.

제10조(입안) ① 사규의 제정 및 개·폐안(이하 “사규안”이라 한다)의 입안은 사규 운용부서의장이 한다.

② 사규안의 입안 사항이 2개 이상 부서에 관련되는 경우에는 관련부서의장이 상호 협의하여 입안 주관부서를 정하여야 한다.

③ 사규총괄부서의장은 필요하다고 인정하는 때에는 사규운용부서의장과 협의하여 직접 사규안을 입안할 수 있다.

제11조(협의) 사규안을 입안한 사규운용부서의장은 관계부서의장과 협의하여야 한다.

제12조(조정) ① 사규운용부서의장은 관계부서의장과 협의를 거친 후 사규심의위원회에 제출할 부의안을 사규총괄부서의장에게 송부하여야 한다.

② 사규총괄부서의장은 사규안의 체제, 형식, 관계법령 및 다른 규정과의 관련사항 등을 검토한 후 제출된 부의안을 사규심의위원회에 회부하여야 하고, 수정할 사항이 있을 경우에는 수정안을 입안하여 사규심의위원회에 회부하여야 한다. 다만, 법령, 정관, 정 부의 방침 및 상위 사규의 변경으로 사규의 개정을 요하는 경우이거나 별표·서식 등의 개폐 등 그 개정내용이 경미한 것으로 인정되는 경우에는 제11조에 의한 협의와 사규심의위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

③ 사규심의위원회 위원장이 필요하다고 인정할 경우에는 서면결의로써 갈음할 수 있다.

제13조(확정) ① 이사회 운영규정에 의하여 이사회의 의결을 거쳐야 하는 규정의 제정 또는 개·폐안은 이사회의 의결을 거쳐 시장의 승인으로서 확정된다.

② 제1항 이외의 내규의 제정 또는 개·폐안은 사규심의위원회의 심의를 거쳐 이사회의 의결로 확정된다.

제14조(승인 등) 사규를 제정 및 개폐하는 경우 관계기관의 승인, 인가 등 특별한 사전 절차를 필요로 하는 경우 사규운영부서의장은 사규안이 확정된 후 지체 없이 그 절차를 마쳐야 한다.

제15조(사규의 시행) 사규운용부서의장은 제12조 및 제13조에 의하여 사규의 제정 또는 개·폐안이

확정되면 별지 제2호 사규관리대장에 등록한 후 지체 없이 시행하여야 한다.

제16조(사규의 효력발생) 사규의 효력은 당해 사규에서 정한 시행일로부터 발생한다. 다만, 그 시행일이 명시되지 아니한 경우에는 당해 사규가 문서로 시행된 날로부터 10일이 경과함으로써 그 효력을 발생한다.

제17조(관계법규와의 관계) 사규가 관계법규와 저촉되는 경우에는 그 저촉되는 부분에 한하여 효력을 상실한다.

제18조(사규 상호간의 관계) ① 사규는 정관, 규정, 내규, 지침류 등의 순으로 상하위의 순위를 가지며, 상위의 사규는 하위의 사규에 우선한다.

② 동일순위의 사규 간에는 신 사규가 구 사규에 우선한다.

제19조(사규의 관리) ① 사규운영부서의 장은 사규의 제정 및 폐쇄사유가 발생하거나 경영개선사항을 제도화할 필요가 있는 경우에는 지체 없이 조치를 하여 항상 실효성 있는 사규를 유지하여야 한다.

② 사규총괄부서의 장은 사규의 적정한 운용을 위하여 매년 4/4분기 중에서 사규정비기간을 설정하여 사규를 종합적으로 정비하여야 하며 필요에 따라 특정사규의 제정 또는 폐쇄의 입안을 사규운영부서의 장에게 권고할 수 있다.

③ 제2항의 권고를 받은 사규운영부서의 장은 특별한 사유가 없는 한 그 권고에 응하여야 한다.

④ 사규운영부서의 장 및 사규집을 배부 받은 자는 사규를 적용하는 과정에서 사규의 제정, 개정 또는 폐지 등 개선할 사항을 발견할 때에는 지체 없이 사규집에 편철된 비망록에 정비할 사항과 그 사유를 정리, 기록하여 제1항 및 제2항에 의한 사규정비에 활용하여야 한다.

제20조(지침의 운용) ① 사규에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 한정적·부분적 업무에 관한 사항을 처리하기 위하여 지침을 정하여 운용할 수 있다.

② 제1항에서 “지침”이라 함은 절차서, 방침, 방안, 요령 등 명칭여하에 불구하고 사규 이외의 모든 규범을 말한다.

③ 지침운영부서의 장은 지침의 제정 및 폐쇄시 관계부서의 협의를 거쳐 사장의 결재를 받아 지침을 확정된 후 사규총괄부서의 장에게 확정안을 송부하고, 사규총괄부서의 장은 별지 제3호 서식의 지침 등록대장에 등록 후 시행한다.

④ 지침의 시행 후 조치 및 개정권고 등에 관하여는 제19조의 규정을 준용한다.

제21조(사규집의 간행) ① 사규총괄부서의 장은 활용도를 높일 수 있도록 사규를 편집하여 사규집을 간행한다.

② 사규집은 현행 사규만을 수록한다.

제22조(사규관리대장) 사규총괄부서의 장은 별지 제2호 서식에 의한 사규관리대장을 비치하여 기록 유지하여야 한다.

제23조(사규심의위원회) ① 사규안을 심의하기 위하여 사규심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회의 위원장은 사장으로 하고 위원은 경영지원본부장, 시설운영본부장, 개발사업본부장, 경영지원부장, 전략기획부장, 안전감사팀장으로 한다. <개정 2020.07.27., 2021.02.23.>

③ 사규입안부서의 장은 직접 또는 그 소속직원으로 하여금 당해 사규안의 내용을 설명하게 하여야 한다.

④ 위원회에서 결정이 필요한 경우에는 그 구성원의 과반수의 찬성으로 결정한다.

⑤ 사규총괄부서의 담당팀장은 위원회의 회의록을 작성하여야 한다.

제24조(직원의 의무) ① 각 부서의 장 및 소속 하부기관의 장은 사규의 제정 또는 폐쇄의 내용을 소속 직원에게 주지시켜야 한다.

② 직원은 사규의 내용을 숙지하여야 한다.

부 칙 <2019. 03. 08. 규정 제12호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2020. 07. 27. 규정 제43호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 07. 27. 규정 제45호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 02. 23. 규정 제52호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 02. 23. 규정 제60호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 12. 30. 규정 제78호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 규정 제103호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 규정 제113호>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1] (제7조 관련) <개정 2020.07.27., 2021.01.23., 2021.12.30., 2024.08.21., 2024.12.27.>

사규의 고유번호

1. 사규는 기능별로 다음과 같이 분류한다.

- I. 설치조례·정관 II. 조직·인사 III. 보수·복리후생 IV. 감사·복무·일반업무
V. 재무관리 VI. 건설사업 VII. 사업관리

2. 사규는 고유번호는 십만단위에는 기능별 분류를, 천단위에는 규정을, 십단위에는 시행내규를 표시한다.

3. 사규의 고유번호

기능별	규정		내규	
01 설치조례 정관	안양도시공사 설립및운영조례 안양도시공사정관	01 0101		
02 조직·인사	직제규정	0201		
	인사규정	0202	인사규정시행내규	020201
			직원 경고등 처분에 관한 내규	020202
			기능인재추천채용제 운영내규	020203
			포상에관한내규	020204
			부서평가에관한내규	020205
			시간선택제일자리운영내규	020206
			노사협의회 운영내규	020207
	임원 인사규정	0203		
	임원추천위원회 운영 규정	0204		
	이사회운영규정	0205		
	기간제및단시간근로자인사규정	0206		
03 보수 · 복리후생	보수규정	0301		
	복리후생규정	0302	피복 지급 등에 관한 내규	030201
			구내식당 운영에 관한 내규	030202
	연봉제규정	0303		

기능별	규 정		내 규	
04 감사· 복무· 일반업무	감사규정	0401	일상감사시행내규	040101
			임직원 행동강령	040102
			성희롱·성폭력 예방에 관한 내규	040103
			직무관련 범죄 고발내규	040104
			고문변호사에 관한 운영 내규	040105
			적극행정 면책제도 운영내규	040106
			직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 시행내규	040107
			고문 공인노무사 운영내규	040108
	사무관리규정	0402	사무관리규정 시행내규	040201
			직인관리내규	040202
			제안제도 운영에 관한 내규	040203
			전자결재시스템 운영 내규	040204
			차량관리내규	040205
			홈페이지 운영 관리 내규	040206
			상품권구매사용 및 관리에 관한 내규	040207
			행정정보 공동이용 운영내규	040208
			사규공개시스템 운영내규	040209
			신분증 발급에 관한 내규	040210
			정보공개 운영 내규	040211
			유실물 취급 내규	040212
05 재무관리	사규관리규정	0403		
	사무위임전결규정	0404		
	취업규정	0405		
	당직근무규정	0406		
	민원사무처리규정	0407		
	인권경영 운영규정	0408		
	안전관리규정	0409		
	기록관 운영규정	0410		
05 재무관리	회계규정	0501	법인카드관리내규	050101
	물품관리규정	0502	공유재산관리내규	050201
	여비규정	0503	공무국외여행운영내규	050301
06 건설사업	개발업무규정	0601	기술자문위원회 운영 시행내규	060101
			개발사업자문위원회 시행내규	060102
	건설공사안전관리규정	0602	투자심의위원회시행내규	060201
	건설공사집행규정	0603		

기능별	규 정		내 규	
07 사업관리	주택관리규정	0701	주택관리규정시행내규	070101
	임대규정	0702	임대규정시행내규	070201
	분양규정	0703	분양규정시행내규	070301
	용지업무규정	0704	용지업무규정시행내규	070401
	보상규정	0705		
	택지개발선수금규정	0706		
	출자법인 관리규정	0707		

[별지 제1호 서식] (제10조 관련)

사규심의위원회 부의안

년 월 일	20 . . .	의안번호	의 결 안 제 호
제안부서		제 안 자	
제 목			
1. 의 결 주 문 2. 부 의 근 거 3. 제 안 이 유 4. 주 요 골 자 5. 참 조 사 항			

[별지 제2호 서식] (제22조 관련)

사 규 관 리 대 장

구분 : 정관, 규정, 내규

일련 번호	사 규 명	결재 일자	시행 일자	내 용	사 규 운용부서	비 고

(※ 비고 : 제정, 개정, 폐지, 수정)

[별지 제3호 서식] (제20조 관련)

지 침 등 록 대 장

지침 번호	지 침 명	시행근거	시행일	폐지일	운용부서

안양도시공사 사무위임전결규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 13호
 일부개정 2020. 7. 27. 규정 제 44호
 일부개정 2021. 2. 23. 규정 제 61호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 9. 30. 규정 제 73호
 일부개정 2023. 6. 5. 규정 제 92호
 일부개정 2024. 12. 27. 규정 제 114호

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사 제반 문서결재에 관한 전결사항과 그 절차를 정하여 업무능률의 향상과 사무처리의 간소화를 도모하고 사무위임에 따른 권한과 책임을 다하게 함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 사무위임전결에 관한 사항은 다른 규정에 따로 규정되어 있는 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(권한과 책임) 사무를 위임받은 자는 그 위임받은 업무의 수행과 동시에 그에 대한 책임을 진다.

제4조(전결사항) ① 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 임원, 본부장, 부서장의 전결사항은 “별표”에서 정하는 바와 같다. 다만, 사장이 특히 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 이 규정에 불구하고 따로 처리하게 할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

② 이 규정에서 전결사항으로 열거되지 아니한 사항은 이와 유사한 전결사항에 준하여 당해 전결권자가 결재할 수 있다. (다만, 전결권자를 판단하기 어려운 사항에 대하여는 차상급 직위자의 결재를 받아야 한다.)

제5조(전결권자의 제한) ① 전결사항이라 할지라도 전결권자보다 상위직위자가 지정한 것은 지정한 자의 결재를 받아 시행하여야 한다.

② 전결사항 중 특히 중요하다고 판단되는 이례적인 사항은 차상위 직위자의 결재를 받아야 한다.

③ 이 규정에 따라서 전결 처리한 사항이라도 관련부서의 합의가 필요한 사항에 대하여는 이를 이행하여야 하며 합의가 안되었을 경우에는 차상급 직위자의 지시를 받아 처리하되 사장에게 보고하여야 한다.

제6조(전결권자의 부재시 결재) 전결권자 부재 시에는 차상급 직위자의 결재를 받아야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제13호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부칙 <2020. 7. 27. 규정 제44호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제61호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 9. 30. 규정 제73호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 규정 제92호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 규정 제114호>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

[별표] <개정 2020.07.27., 2021.02.23., 2021.09.30., 2023.06.05., 2024.12.27.>

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
공 통 사 항	계	50	12	11
	1 부 소관업무 운영계획 수립 및 변경			○
	2 소관업무 추진결과 분석 및 평가		○	
	3 주요시책 및 기본계획의 세부추진계획 수립		○	
	4 지시사항 처리결과 보고			○
	5 통계자료 작성 및 관리	○		
	6 부서간 업무협조	○		
	7 관계기관과의 업무협의	○		
	8 대외문서(중요문서) 접수 및 처리			○
	9 대외문서(반복적, 통상적) 접수 및 처리	○		
	10 사내 정례적, 정기적 보고	○		
	11 민원서류	○		
	12 각종 대장, 일지정리 및 확인	○		
	13 문서수발 및 통제	○		
	14 주간, 월간, 분기 업무보고	○		
	15 실무자 회의 개최 및 결과보고	○		
	16 비품 및 소모품의 청구, 지급	○		
	17 도서구입 및 정기간행물 구독	○		
	18 부서장 사무인계인수		○	
	19 부서내 직원 배치 및 사무분장	○		
	20 고객만족(민원) 업무처리	○		
	21 제증명 및 확인서 발급	○		
	22 부서장의 관외출장, 휴가, 연가, 병가 허가		○	
	23 직원의 관외출장, 휴가, 연가, 병가 허가	○		
	24 부서장의 관내출장, 조퇴, 외출, 특별근무 명령		○	
	25 직원의 관내출장, 조퇴, 외출, 특별근무 명령	○		
	26 직원의 시간외, 휴일, 야간근무 명령	○		
	27 직원의 출장복명 처리	○		
	28 부서장 및 직원의 공무국외여행 명령		○	
	29 부서장의 교육참가		○	
	30 직원의 교육참가	○		
	31 단시간근로자 채용계획 및 의뢰	○		
	32 단시간근로자 근무명령	○		
	33 단시간근로자 보수	○		
	34 규정의 제.개정 및 폐지 건의			○
	35 조례의 제.개정 및 폐지 건의			○
	36 법령, 자치법규의 해석.질의 응답	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
공 통 사 항	37 정관, 규정, 내규의 입안 요구		○	
	38 소관업무에 관련된 공고 및 고시	○		
	39 소관업무에 관한 질의 및 회신	○		
	40 연간 예산집행계획 수립			○
	41 월별 예산배정 요구	○		
	42 월별 예산집행 실적보고	○		
	43 추정가격 3,000만원 이상의 물품, 용역, 공사 등 기 타계약에 관한 기본품의			○
	44 추정가격 500만원 이상 3,000만원 미만의 물품, 용 역, 공사 등 기타계약에 관한 기본품의		○	
	45 추정가격 500만원 미만의 물품, 용역, 공사 등 기타 계약에 관한 기본품의	○		
	46 공공요금, 제세공과금, 인건비, 여비 등	○		
	47 연간계약에 의한 수수료 및 기성금 등	○		
	48 기타 정례적, 정기적인 확정 경비	○		
	49 물품수급관리계획 수립 및 조정	○		
	50 불용품 결정 및 처분			○
	51 자산관리 및 처분계획 총괄		○	
	52 정기 재물조사계획 수립 및 추진		○	
	53 재물조사결과 보고 및 처분			○
	54 관리전환	○		
	55 물품수불	○		
	56 사고 처리보고	○		
	57 부서간 사무처리 조정		○	
	58 서식제정 또는 변경사항	○		
	59 간행물 편찬	○		
	60 당직명령	○		
	61 제반행사에 관한 사항	○		
	62 물품출납관리	○		
	63 우편물 발송 및 우편요금 후납	○		
	64 시설물 재난관리 추진계획 수립			○
	65 시설물 안전·환경관리계획 수립			○
	66 시설물 안전점검 및 결과 보고	○		
	67 이용객 안전사고 예방 추진계획 수립	○		
	68 안전사고 발생 원인분석 및 개선계획 수립	○		
	69 물품, 기자재 구입 및 관리	○		
	70 운영점검일지 작성 및 관리	○		
	71 시설관리자격자 선·해임 신고	○		
	72 시설관리 기자재 수불대장 작성 및 관리	○		
	73 공사준공보고	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
안전 감 사 팀	계	17	-	17
	<감사분야>			
	1. 자체 감사계획 수립·조정 및 감사 실시			
	가. 감사계획 수립·조정			○
	나. 정기감사 실시	○		
	다. 일상감사 실시	○		
	라. 특별감사 실시	○		
	마. 특별감찰반 구성 및 운영			○
	바. 감사자료 및 증명서 제출요구	○		
	2. 감사결과 보고 및 처분·양정결정에 관한 사항			
	가. 감사결과 보고			○
	나. 감사결과 통보	○		
	다. 직원 경고 등 훈계처분			○
	라. 징계의결 요구 사항			○
	3. 외부감사 수감 및 결과보고			
	가. 시 종합감사 자료 작성 및 제출			○
	나. 행정사무감사 자료 작성 및 제출			○
	다. 외부 감사 수감결과 보고			○
	라. 외부 감사 결과 통보	○		
	마. 외부 감사 지적사항 조치결과 제출			○
	<청렴분야>			
	1. 윤리경영			
	가. 윤리경영 추진계획 수립			○
	나. 윤리헌장 제정 및 운영			○
	다. 윤리경영 단위사업계획 수립·운영	○		
	라. 윤리경영 이행실태 분석 및 평가	○		
	2. 내부통제시스템			
	가. 클린신고센터 운영	○		
	나. 부조리신고센터(갑질·부패행위·청탁금지)운영	○		
	3. 행동강령			
	가. 임직원 행동강령 제·개정 및 운영			○
	나. 임직원 행동강령 교육	○		
	다. 행동강령 이행실태 점검			○
	<안전분야>			
	1. 산업안전			
	가. 산업안전 종합계획수립			○
	나. 재해예방 점검계획 및 결과(안전사고)	○		
	다. 산업재해 접수 및 처리	○		
	라. 안전교육 계획 및 결과	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
안전감사팀	2. 산업보건			
	가. 건강검진 계획수립			○
	나. 건강관리 계획 및 결과	○		
	3. 재해·재난관리			
	가. 비상, 재해/재난관리계획 수립			○
	나. 비상, 재해/재난관리 결과 보고	○		
	다. 공사 상황실 운영에 관한 사항	○		
	라. 사고의 접수 및 처리			○

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
경영지원부	계	69	15	10
	<인사총무>			
	1. 임직원 채용 및 임용			
	가. 채용관련 방향 및 계획			○
	나. 각 전형별 결과 보고(서류, 필기, 인적성, 면접 등)		○	
	다. 최종합격자 결과 보고			○
	라. 임용(일반직)			○
	마. 임용(기간제)		○	
	2. 인사평정			
	가. 부장/직원 근무평정 및 승진후보자 명부작성		○	
	나. 승진후보자 명부 조정			○
	다. 경력평정	○		
	3. 인사관리			
	가. 전력조회	○		
	나. 제증명 및 확인서 발급	○		
	다. 경력합산 승인 신청	○		
	4. 직원 징계			
	가. 징계처분			○
	나. 징계처분 사유서 통보	○		
	5. 교육			
	가. 교육계획 수립		○	
	나. 교육선발	○		
	다. 교육대상자 안내 및 교육비지급	○		
	라. 교육이수자 및 성적관리	○		
	마. 직원 능력개발비 지급	○		
	바. 전사적 직장교육	○		
	6. 급여관리			
	가. 급여지급 및 정산	○		
	나. 원천세 징수 및 연말정산	○		
	다. 급여관련 채권압류 관리	○		
	7. 성과상여금			
	가. 성과상여금 지급계획			○
	나. 호봉 승급 및 조정	○		
	8. 퇴직연금			
	가. 퇴직연금 관리계획		○	
	나. 퇴직연금 지급	○		
	9. 노동조합 관리			
	가. 임금단체협약체결 및 사안별수용여부결정			○
	나. 사안별 실무교섭 진행 및 보고	○		
	다. 노조업무 전반적인 조정.감독	○		
	라. 단체교섭 결과 보고		○	

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
경영지원부 인사총무	10. 4대보험 일반			
	가. 4대보험 자격취득.상실.변경.납부	○		
	나. 건강보험료 연말정산	○		
	다. 국민연금 소득총액 신고	○		
	라. 건강검진 및 건강보험증 발급	○		
	11. 후생복지			
	가. 직원 휴양시설 운영	○		
	나. 직원 휴양시설 구입		○	
	다. 자녀 보육료지원	○		
	라. 민간체육시설 이용료 지원	○		
	마. 모범직원 산업시찰	○		
	바. 체육대회 개최계획 수립	○		
	사. 직원 단체보험 가입계획 수립		○	
	아. 단체보험 가입 일반	○		
	자. 직원복지제도 운영계획 수립		○	
	차. 직원복지제도 운영 일반	○		
	12. 기록물 정리			
	가. 기록물 보존 및 대여	○		
	나. 기록물 생산현황 취합.보고	○		
	다. 기록물 이관 및 폐기	○		
	라. 기록물관리 일반사항	○		
	13. 기록물 전산화			
	가. 기록물의 디지털화	○		
	나. 주요기록물목록 D/B구축	○		
	다. 주요기록물검색 및 열람서비스	○		
	14. 문서관리			
	가. 문서 접수 및 배부	○		
	15. 월례조회 및 간담회			
	가. 월례조회 및 직원간담회	○		
	16. 보안			
	가. 보안교육	○		
	나. 보안감사.점검계획 및 결과보고	○		
	다. 보안업무 세부실천계획 수립	○		
	17. 당직 및 상황근무			
	가. 당직 및 상황근무 명령	○		
	18. 공인관리			
	가. 공인제조 및 공고			○
	나. 공인사용 대장 관리	○		
	19. 건물·시설물 보험관리(총괄)			
	가. 사업장별 보험가입	○		
	20. 차량관리			
	가. 차량관리 및 유지보수	○		
	21. 동호회관리 및 운영			
	가. 동호회지원금 지급 및 관리	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
경영지원부	<회계분야>			
	1. 금고관리			
	가. 금고 약정		○	
	나. 금고 관리감독	○		
	다. 수납 및 지출대행점 약정		○	
	2. 세입.세출외현금 관리			
	가. 세입.세출외현금 출납 및 보관	○		
	나. 세입.세출외현금 결산	○		
	3. 세출예산 집행 및 지출			
	가. 세출예산 지급	○		
	나. 세출예산 집행 일계표 및 월계표 검산	○		
	다. 지출계산서 작성	○		
	라. 일상경비교부 및 정산	○		
	4. 회계관계 직원 지도감독			
	가. 회계관계 직원 재정보증 가입	○		
	나. 회계 사무관리	○		
	5. 결산			
	가. 반기/연말 결산보고			○
	나. 결산 승인 요청			○
	다. 결산공고	○		
	6. 세외수입관리			
	가. 세외수입 총괄보고		○	
	7. 물품취득 및 관리			
	가. 물품 정수 책정 및 재물조사		○	
	나. 물품관리 전환	○		
	<계약분야>			
	1. 공사.물품.용역 업무 전반에 관한 사항			
	가. 공사 하자 검사원.준공 및 기성부분 검사자 임명	○		
	나. 공사 착공보고	○		
	다. 준공신고서 처리	○		
	라. 공사하자 보수 명령	○		
	마. 공사기간 연기	○		
	바. 공사의 준공 및 기성부분 검사보고	○		
	사. 공사의 준공검사 및 용역 검수 명령	○		
	아. 선급금.기성대가 지급	○		
	자. 지체상금 징수	○		
	차. 계약체결상황 정기보고	○		
	카. 공사하자검사 시행통보	○		
	타. 공사감독 임명	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
경영지원부	파. 조달물품 조달요청			
	┌추정가격 2천만원 이상		○	
	└추정가격 2천만원 미만	○		
	하. 공사.용역.물품의 구입.수선.제조 등에 관한 입찰공고		○	

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
경영지원부 네트워킹센터	계	38	5	-
	01. 정보화 기본계획 수립		○	
	02. 정보자원의 효율적 관리			
	가. 정보기술 아키텍처(EA) 도입 및 추진	○		
	나. 정보화사업 협의 지원	○		
	03. 정보통신 보안			
	가. 연간 정보통신 보안계획 수립	○		
	나. 정보통신 보안점검 및 교육	○		
	다. 사이버보안진단의 날 운영	○		
	라. 정보통신보안 사고조치 및 보고		○	
	마. 정보화사업 보안성 검토	○		
	바. 통신보안장비 운영관리 및 보안일반	○		
	04. 정보보호체계 구축			
	가. 정보통신보안업무 세부추진계획 수립	○		
	나. 정보보호시스템 보안정책 수립	○		
	다. 정보보안교육 및 보안강화 지시	○		
	05. 정보화사업 보안업무 준수에 관한 사항			
	가. 보안성 검토 및 보안대책 협의	○		
	나. 보안성 검토 이행사항 실태점검	○		
	06. 사이버 대응체계 구축 및 운영에 관한 사항			
	가. 사이버테러 탐지활동 및 대응조치	○		
	나. 바이러스 및 악성코드 탐지 및 조치	○		
	07. 정보보호시스템 통합 운영관리			
	가. 정보보호시스템 연간 유지관리계획 수립	○		
	나. 정보통신 보안사고 조치 및 보고		○	
	08. 업무용 PC 보안관리			
	가. 사이버보안진단의 날 운영	○		
	나. 백신프로그램 도입 및 배포	○		
	09. 개인정보 보호			
	가. 개인정보 보호계획 및 교육 수립	○		
	나. 개인정보 보호 관리실태 점검	○		
	다. 개인정보 보호 관리 수준진단 평가	○		
	10. 전산 . 통신실 관리 및 운영			
	가. 전산 . 통신실 출입자 지정 및 기반시설 관리	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
경영지원부 네트워크센터	11. 정보화 추진 가. 정보화사업계획 수립 및 추진		○	
	나. 전자문서 구축 및 운영	○		
	12. 정보자원 통합 및 유지관리 가. 정보자원 통합 계획 수립	○		
	나. 서버 유지관리 및 점검	○		
	13. 직원 정보역량 강화 가. 정보화교육계획 수립	○		
	나. 정보화 교육 실시	○		
	14. 인터넷시스템 구축 및 운영 가. 인터넷시스템 도입 추진		○	
	나. 인터넷시스템 관리 및 운영	○		
	다. 홈페이지 개인정보보호 및 불건전게시물 차단	○		
	15. 정보통신시스템 운영 가. 정보통신시스템 구축 계획 수립	○		
	나. IP교환기 설치 운영 및 유 . 무선통신시스템 운영	○		
	16. 정보통신망 운영 가. 정보통신망 구축계획 수립	○		
	나. 정보통신망 관리운영	○		
	17. 상용 소프트웨어 관리 가. 상용 소프트웨어 구입계획 수립	○		
	나. 상용 소프트웨어 현황 관리 및 불법 소프트웨어 점검	○		
	18. 전산장비 보급 및 관리 가. 전산장비 도입계획 수립 및 유지보수	○		
	19. 영상정보처리기기 운영 가. 영상정보처리기기 관리계획 수립	○		
	나. 영상정보처리기기 운영 · 관리방침 수립	○		
	다. 영상정보처리기기 관리 실태 지도점검	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
전략기획부	계	57	11	14
	1. 경영전략 및 계획 수립·조정			
	가. 중장기 경영전략 조정 및 결정			○
	나. 경영전략 연계 사업단위 경영목표, 계획 (단기,중기, 장기) 조정.결정	○		
	다. 부서단위 경영여건 분석, 전략수립	○		
	라. 사업계획 연계직원 주요업무계획 조정.결정	○		
	2. 기획조정			
	가. 공사방침 및 역점시책 결정			○
	나. 공사사업의 종합기획 조정			○
	다. 공사방침 및 역점시책 총괄추진		○	
	3. 경영혁신 관련 업무 총괄			
	가. 열린혁신 관련 업무	○		
	나. 주민참여 관련 업무	○		
	다. 공공데이터 개방관리	○		
	라. 종합관찰제 운영	○		
	4. 조직 및 정원관리			
	가. 기구 신설·폐지 및 개편 등			○
	나. 정원 승인 신청			○
	다. 조직진단 계획 및 결과보고			○
	5. 예산편성 및 운영			
	가. 예산편성 지침 시달	○		
	나. 예산(안) 편성, 예산전용, 예비비지출			○
	다. 예산 확정 고시·시달	○		
	라. 예산배정 계획 수립	○		
	마. 예산 배정	○		
	바. 예산 절감계획 수립	○		
	6. 경영평가 및 진단			
	가. 경영평가 및 진단 총괄			○
	나. 경영평가 관련 정보수집, 대외협력	○		
	다. 경영평가 수검준비 총괄	○		
	라. 평가지표체계 분석, 연찬	○		
	마. 실적보고서 주관, TF 운영사항	○		
	바. 평가결과 분석, 개선방안 수립.보고			○
	7. 부서평가 및 BSC			
	가. 부서평가시스템 운영	○		
	나. 부서평가 결과 보고		○	
	다. 부서평가 결과에 따른 개선 조치	○		
	라. BSC 평가시스템 운영 및 관리	○		
	마. BSC 평가지표 신설 및 변경	○		
	바. BSC TFT 구성 및 운영	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
전략기획부	8. 시 및 시의회 협력 업무			
	가. 시의회 업무보고 작성 및 제출	○		
	나. 주요사업 보고서 작성 및 제출	○		
	다. 주요사업 보고 결과 시달	○		
	라. 산하기관장 정례회의 보고서 작성 및 제출	○		
	마. 산하기관장 정례회의 보고결과 시달	○		
	9. 고객센터			
	가. 고객센터현장 전문 제.개정			○
	나. 고객센터 추진결과 분석 및 평가		○	
	다. 고객만족도 조사(내,외부) 계획 수립	○		
	라. 고객만족도 조사방법, 설문구성	○		
	마. 고객만족도 조사결과 분석 및 평가		○	
	바. 고객불만 접수 처리	○		
	사. CS 교육계획 수립	○		
	아. CS 교육 실시·평가	○		
	자. 직원친절도 조사, 개선방안 마련	○		
	차. 고객직원(친절킹, 친절퀵) 선발	○		
	카. 고객 소리함 등 제작, 설치	○		
	10. 홍보			
	가. 종합홍보계획 수립		○	
	나. 언론매체 보도자료 작성, 배부	○		
	다. 보도내용 확인, 자료관리	○		
	라. 기업이미지 극대화 방안	○		
	마. 홍보용 제작물 기획, 추진	○		
	바. 홍보제작	○		
	11. 민원행정			
	가. 민원서류 접수처리 및 안내	○		
	나. 민원업무 지도·감독	○		
	다. 민원처리 상황보고 및 통계	○		
	라. 민원내용 검토·분석	○		
	마. 민원내용 관련부서 협의	○		
	바. 민원 접수 및 이첩	○		
	사. 민원 답변(중요사항)		○	
	아. 민원 답변(경미한 사항)	○		
	12. 신규 대행사업			
	가. 신규 대행사업 발굴 및 타당성 검토			○
	13. 지시사항 관리			
	가. 시장, 부시장, 사장 지시사항 관리			○
	14. 공시 관련 업무			
	가. 클린아이시스템 공시사항 등록			○

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
전략 기획 부	15. 사회공헌			
	가. 사회공헌활동계획 수립		○	
	나. 사회공헌활동 분석 결과보고	○		
	다. 봉사활동 지원 및 시간관리	○		
	16. 제안제도			
	가. 제안제도 운영계획 수립		○	
	나. 제안심사위원회 구성 및 운영		○	
	다. 제안기록부 작성 및 관리	○		
	라. 제안 시행평가 및 보고		○	
	17. 규정			
	가. 공사 제규정 제.개정, 폐지			○
	나. 규정심의위원회 구성 및 운영		○	
	다. 규정집 발간 및 추록	○		
	라. 업무관련 법령의 검토 및 연구	○		
	18. 인증 관련			
	가. 대외인증 업무	○		
	나. 인적자원개발 운영결과 분석 및 평가	○		
	다. 개인별 경력개발제도 운영	○		
	라. CoP(학습동아리) 운영	○		
	마. 멘토링제도 운영	○		
	바. 독서경영 운영	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
생활 지 원 사 업 부	계	14	-	1
	1. 종량제 운영			
	가. 종량제 물품관리 운영계획 수립			○
	나. 종량제 물품판매 수입금 분석	○		
	다. 차량 및 유류 관리	○		
	라. 물품 및 시설장비 유지보수	○		
	마. 종량제 물품판매 프로그램 관리	○		
	2. 종량제 판매			
	가. 종량제 물품 판매처 등록	○		
	나. 종량제 물품 배송 및 직송 판매	○		
	다. 종량제 물품 반품 및 교환	○		
	라. 종량제 물품 판매영수증 편철 관리	○		
	3. 종량제 물품 재고 관리			
	가. 종량제 물품 제작 발주	○		
	나. 종량제 물품 재고 파악	○		
	다. 종량제 물품 입.출고 관리	○		
	라. 종량제 물품창고 보안관리	○		
	마. 종량제 물품 부족수량 확인 관리	○		
	바. 종량제 물품 불량 폐기	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
생활 지 원 사 업 부	계	11	1	1
	1. 가로보안등 운영			
	가. 야간순찰 근무자 편성	○		
	나. 작업 일지 등 일일업무보고	○		
	다. 고객만족 및 민원처리에 관한 사항	○		
	라. 차량, 장비 등 운영 및 관리	○		
	마. 안전사고 확인 및 조치			
	(1) 경미한 사항	○		
	(2) 중요한 사항			○
	2. 가로보안등, 지하차보도, 터널 등 시설물 관리			
	가. 기본계획, 안전점검, 재해, 재난, 환경정비 등 각종 계획 수립 및 결과보고		○	
	나. 정기점검, 유지보수 및 관리	○		
	다. 가로등 시설물 신규인수 및 이설	○		
	라. 보안등 이설 및 철거	○		
	마. 원격제어시스템 운영 및 관리	○		
	바. 기전시설 유지관리	○		
	사. 도로굴착 협의 및 확인	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
생활 지 원 사 업 부	계	11	1	2
	1. 상가 점포 관리			
	가. 사용수익허가 종합계획 수립			○
	나. 재산가액 평정 및 사용수익 허가 입찰 의뢰		○	
	다. 사용수익허가 관리비 부과, 납부독촉에 관한사항	○		
	라. 사용수익허가 점포 관리카드 기록관리	○		
	마. 불법 양도·양수, 전대 단속 및 준수사항 점검	○		
	2. 시설물 유지관리			
	가. 시설물 관리계획 수립 및 재난대책 매뉴얼			○
	나. 시설물 유지관리 및 안전점검 계획 수립	○		
	다. 건축, 전기, 기계, 소방설비 등 보수계획 및 관리	○		
	라. 시설물 안전사고 예방 및 환경정비	○		
	마. 시설관련 각종 법정검사 실시	○		
	바. 시설물 정비 및 점검 일지	○		
	3. 상가 홈페이지 구축 유지·보수계획 및 관리	○		
	4. 각종 위원회 구성 및 운영	○		
	5. 고객만족 및 민원처리에 관한 사항	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
생활 지 원 사 업 부	계	11	-	1
	1. 캠핑장 운영			
	가. 캠핑장 운영계획 수립			○
	나. 캠핑장 홍보계획 수립	○		
	다. 캠핑장 수입금관리 및 분석	○		
	라. 안전관리 및 배상보험 관련	○		
	마. 캠핑장 시설 및 장비 유지보수	○		
	바. 카드수수료 납부 관리	○		
	사. 캠핑장 근무명령	○		
	아. 캠핑장 안전점검	○		
	2. 이용고객 관리			
	가. 캠핑장 사용허가 및 취소	○		
	나. 입장객 관리	○		
	다. 캠핑장 주차공간 관리	○		
	라. 캠핑장 민원업무 처리	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
	계	17	1	1
교통약자 이동지원센터	1. 교통약자 이동지원센터 운영업무			○
	가. 교통약자 이동지원센터 운영계획 수립			
	나. 소관업무에 필요한 자료수집 및 제출	○		
	2. 교통지원부 수입금관리			
	가. 일일수입금 결산	○		
	나. 수입금 수익분석 및 통계관리	○		
	3. 교통약자 이동지원센터 시설물 관리			
	가. 시설물 기구관리	○		
	나. 시설 장비, 관제시스템의 유지 및 보수	○		
	다. 각종 시설 및 업무대장 관리	○		
	4. 콜센터 운영			
	가. 고객상담 및 이용자신청서 심사, 관리	○		
	나. 특별교통수단 배차관리(예약, 변경, 취소등)	○		
	5. 민원업무 관리			
	가. 민원관리계획 수립	○		
	나. 민원업무 처리(홈페이지, 전화, 현장)	○		
	6. 차량운영			
	가. 차량 구매(증차 및 대폐차)		○	
	나. 차량 개선에 관한 사항	○		
	다. 유류비, 정비비 및 기타 대금지급	○		
	라. 사고처리에 관한 사항	○		
	마. 기타 경미한 사항	○		
	7. 근무직원 복무관리			
	가. 업무대장 관리	○		
	나. 근무직원 근무조 및 근무시간 관리	○		
	다. 직원교육	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
교통지정차원부 불법주정차원	계	17	-	1
	1. 견인보관소 운영업무			○
	가. 견인보관소 운영계획 수립			
	나. 소관업무에 필요한 자료수집 및 제출	○		
	2. 견인보관소 시설물 관리			
	가. 시설물 기구관리	○		
	나. 시설, 장비의 유지 및 보수	○		
	다. 각종 시설 및 업무대장 관리	○		
	3. 견인관리			
	가. 견인 이동통지서 관리	○		
	나. 견인료 징수 및 과태료 수납	○		
	다. 피견인차량 보관 및 반환	○		
	라. 장기미반환 차량 압류 촉탁 및 행정처리	○		
	4. 민원업무 관리			
	가. 민원관리계획 수립	○		
	나. 민원업무 처리(홈페이지, 전화, 현장)	○		
	5. 차량운영			
	가. 차량 개선에 관한 사항	○		
	나. 유류비, 정비비 및 기타 대금지급	○		
	다. 사고처리에 관한 사항	○		
	라. 기타 경미한 사항	○		
	6. 근무직원 복무관리			
	가. 업무대장 관리	○		
	나. 근무직원 명령 및 근무시간 관리	○		
	다. 직원교육	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
교 통 지 원 부	계	13	1	-
	1. 공영차고지 운영업무			
	가. 소관업무관련 기획 조정	○		
	나. 소관업무에 필요한 자료수집 및 제출	○		
	2. 시설물 관리			
	가. 시설물 관리계획 및 기구관리	○		
	나. 시설. 장비. 관제시스템의 유지 및 보수	○		
	다. 각종 시설 및 업무대장 관리	○		
	라. 기타 시설물 관리	○		
	3. 소방업무			
	가. 차고지 소방관련 계획수립 및 운영전반	○		
	4. 입주업체 관리			
	가. 입주업체 사용수익허가 입찰 및 계약 업무		○	
	나. 입주업체 공공요금 관리	○		
	5. 민원업무 관리			
	가. 차고지 민원관리계획 수립	○		
	나. 차고지 민원업무 처리	○		
	다. 고객소리함 관리	○		
	6. 근무직원 복무관리			
	가. 업무대장 관리	○		
	나. 근무직원 명령 및 근무시간 관리	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
주 차 사 업 부	계	47	2	7
	1. 주차장 운영관리			
	가. 중장기 운영계획 수립			○
	나. 연간 기본계획 수립, 조정	○		
	다. 신규 주차장 신, 증설 운영계획 수립			○
	라. 운영 안내, 홍보	○		
	마. 주차장 제공 및 협조, 감면	○		
	바. 신규, 증설주차장 시설물 점검	○		
	사. 기타 주차장 운영관리	○		
	2. 주차요금 수입금 관리			
	가. 수입금 징수, 관리 계획 수립	○		
	나. 수입금 분석	○		
	다. 일일, 월간, 분기, 연간 정산 및 결산	○		
	라. 주차요금 환불	○		
	마. 금고 관리	○		
	사. 기타 수입금 관리	○		
	3. 주차요금 미납관리			
	가. 미납요금 징수 관리, 개선계획 수립	○		
	나. 차적 조회	○		
	다. 고지서 발송	○		
	라. 압류 및 압류해제	○		
	마. 결손처분			○
	바. 미납주차요금 환불	○		
	사. 기타 미납 관리	○		
	4. 주차권 관리			
	가. 월정기 주차권 관리	○		
	나. 선불주차권 관리	○		
	다. 주차전표 등 각종 서식, 일지 관리	○		
	5. 주차장 위탁			
	가. 위탁 운영계획 수립			○
	나. 위탁 계약		○	
	다. 위탁료 산정 및 징수	○		
	라. 종합평가	○		
	마. 지도점검 및 개선	○		
	바. 민원 접수 및 처리	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
주차사업부	6. 주차장 사용수익 허가			
	가. 사용수익 허가 계획 수립			○
	나. 사용수익 허가		○	
	다. 사용료 및 관리비 징수	○		
	7. 노외주차장 차고지 관리			
	가. 차고지 계약	○		
	나. 차고지 사용료 부과 및 징수	○		
	8. 주차관리원 복무 관리 및 교육			
	가. 정기 근무 배치	○		
	나. 근무 편성	○		
	다. 대체근무 관리	○		
	라. 복무점검, 평가	○		
	마. 교육 계획 수립 및 실시(안전, 친절 등)	○		
	9. 주차장 고객관리			
	가. 민원분석 및 개선 계획 수립	○		
	나. 민원 접수 및 처리	○		
	다. 주차장내 사고처리	○		
	라. 주차장 송무	○		
	10. 주차장 시설물 유지관리			
	가. 시설물 중장기 유지관리 계획 수립			○
	나. 시설물 점검계획 수립 및 실시	○		
	다. 시설물 보수, 유지관리 계획 수립 및 실시	○		
	라. 소방계획 수립 및 실시	○		
	마. 중장기 재난안전 관리계획 수립			○
	바. 재난안전 관리계획 수립 및 실시	○		
	사. 주차관리시스템 및 관제기 유지관리, 보수	○		
	아. 주차장 삭제 및 증설	○		
	자. 주차장 환경정비 및 개선	○		
	차. 영상정보(CCTV) 운영, 유지관리	○		
	카. 승강기 운영, 유지관리	○		
	타. 기타 시설물 유지관리	○		
	11. 당직, 수금 근무편성	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
종합운동장사업부 수영장	계	28	-	1
	1. 체육시설물 운영계획 수립			○
	2. 기획			
	가. 소관업무 관련 기획 조정	○		
	나. 소관업무에 필요한 자료수집 및 제출	○		
	3. 대관 및 운영 관리			
	가. 대관사용 허가 및 취소 업무	○		
	나. 대관사용료 반환	○		
	다. 사용료 및 회원강습비 수입금 관리	○		
	라. 월 정기 회원 환불관련 업무	○		
	마. 카드결제 수수료 납부 관련 업무	○		
	바. 월별 수입금 분석	○		
	사. 시간강사 채용관련 사항	○		
	아. 자체 이벤트 및 행사개최	○		
	자. 시설물 홍보 계획 수립	○		
	4. 민원관리			
	가. 수영장 민원관리계획 수립	○		
	나. 수영장 민원업무 처리	○		
	5. 공유재산관리			
	가. 공유재산 사용수익 허가 및 사용료 부과	○		
	나. 입주단체 공과금 부과징수	○		
	6. 프로그램 운영			
	가. 강습 프로그램 기획 개발	○		
	나. 강습 프로그램 운영 및 강사 배치	○		
	다. 강습회원 접수 및 일일입장권 관리	○		
	라. 월회원 입장 RF 카드 관리	○		
	7. 시설물 관리	○		
	가. 수영장 수질관리 관련 업무	○		
	나. 수영장 약품관리	○		
	다. 무인발권기 관리운영	○		
	라. 사물함 운영 및 관리	○		
	마. 안전관리 및 배상보험 관련 업무	○		
	바. 시설 및 장비유지보수			
	8. 기타			
	가. 근무직원 복무관리 및 각종 업무대장 관리	○		
	나. 안전관리, 교육 및 복무지도	○		
	다. 의무실 관리 및 운영	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
	계	21	2	2
종합운동장 체육시설 사업부	1. 기본계획 수립 및 주요 시책사안 결정			○
	2. 기획			
	가. 소관업무 관련 기획 조정	○		
	나. 소관업무에 필요한 자료수집 및 제출	○		
	3. 사용료 및 입장관리			
	가. 대관사용 허가 및 취소 업무	○		
	나. 사용료 및 수입금 관리	○		
	다. 대관사용료 반환	○		
	라. 월별 수입금 분석	○		
	4. 민원관리			
	가. 종합운동장 주경기장 민원관리 계획 수립		○	
	나. 종합운동장민원업무 처리	○		
	5. 공유재산관리			
	가. 공유재산 사용수익 허가 및 사용료 부과	○		
	나. 입주단체 공과금 부과징수	○		
	6. 공유재산관리			
	가. 운동장 조경관리	○		
	나. 운동장 기구관리	○		
	다. 운동장 사용허가	○		
	라. 시설·장비의 유지보수	○		
	마. 시설 및 업무대장 관리	○		
	바. 각종 경기 및 시설설비 관리	○		
	7. 공사 관련 업무			
	가. 공사계획 수립	○		
	나. 공사설계 내역서	○		
	다. 공사감독 감시관 지정	○		
	라. 공사기간 연장 및 중지/해제 결정		○	
	마. 공사현장 사고보고 및 처리	○		
	바. 공사감독 일지작성 및 관리보고	○		
	사. 공사현장 지도점검	○		
	아. 준공시설물 인수인계			○

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
종 합 운 동 장 사 업 부	계	27	-	1
	1. 체육시설물 운영계획 수립			○
	2. 기획			
	가. 소관업무 관련 기획 조정	○		
	나. 소관업무에 필요한 자료수집 및 제출	○		
	3. 대관 및 운영 관리			
	가. 대관사용 허가 및 취소 업무	○		
	나. 대관사용료 반환	○		
	다. 사용료 및 회원강습비 수입금 관리	○		
	라. 월 정기 회원 환불관련 업무	○		
	마. 카드결제 수수료 납부 관련 업무	○		
	바. 월별 수입금 분석	○		
	사. 시간강사 채용관련 사항	○		
	아. 자체 이벤트 및 행사개최	○		
	자. 시설물 홍보 계획 수립	○		
	4. 민원관리			
	가. 체육관·빙상장 민원관리계획 수립	○		
	나. 체육관·빙상장 민원업무 처리	○		
	5. 공유재산관리			
	가. 공유재산 사용수익 허가 및 사용료 부과	○		
	나. 입주단체 공과금 부과징수	○		
	6. 프로그램 운영			
	가. 강습 프로그램 기획 개발	○		
	나. 강습 프로그램 운영 및 강사 배치	○		
	다. 강습회원 접수 및 일일입장권 관리	○		
	7. 시설물 관리			
	가. 빙상장 빙질관리 및 정빙기 유지보수	○		
	나. 안전교육 계획 수립 및 운영	○		
	다. 무인발권기 관리운영	○		
	라. 스케이트 대화 및 관리	○		
	마. 사물함 운영 및 관리	○		
	바. 안전관리 및 배상보험 관련 업무	○		
	8. 근무직원 복무관리			
	가. 업무대장 관리	○		
	나. 근무직원 복무관리	○		
	다. 교육 및 복무지도	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
호계체육관 · 비산체육공원 · 동안체육사업부 · 자유공원축구장 · 호계복합청사	계	39	3	3
	1. 체육시설물 운영계획 수립			○
	2. 대관 및 운영 관리			
	가. 대관사용 신청서 접수	○		
	나. 대관사용허가 및 취소, 대관료 반환	○		
	다. 공사 자체 이벤트 및 행사 개최	○		
	라. 사용료 및 회원강습비 수입금 관리	○		
	마. 월정기 회원 환불관련 및 월회원 입장 관리	○		
	바. 시설물 홍보 계획 수립	○		
	사. 시간강사 채용관련 사항	○		
	아. 카드결제 수수료 납부 관련 업무	○		
	자. 월별 수입금 분석	○		
	차. 체육시설(축구장 등) 사용 팀 등록 승인	○		
	3. 민원관리			
	가. 민원관리계획 수립	○		
	나. 민원관리 민원업무 처리	○		
	4. 공유재산관리			
	가. 공유재산 사용수익 허가 및 사용료 부과, 환불	○		
	나. 입주단체 공과금 부과징수	○		
	5. 프로그램 운영			
	가. 강습 프로그램 기획 개발	○		
	나. 강습 프로그램 운영 및 강사 배치	○		
	다. 강습회원 관리 프로그램 운영 및 관리	○		
	라. 강습회원 접수 및 일일입장권 관리	○		
	6. 시설물 관리			
	가. 시설물 유지관리계획 수립			○
	나. 계절별 시설물 관리대책		○	
	다. 안전교육 계획 수립 및 운영	○		
	라. 안전관리 및 배상보험 관련 업무	○		
	마. 사물함 운영 및 관리	○		
	바. 시설 및 장비유지보수 (인라인롤러경기장, 평촌스마트스퀘어체육공원 포함)	○		
	사. 임대시설관리 업무	○		
	아. 승강기, 소방시설 유지관리	○		
	자. 건축물, 조경시설 및 부대시설 유지관리	○		
	차. 시설관리 비상근무계획 수립		○	

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
호계체육관·비사체육공원·자유평원축구장·호계복합청사 동안체육사업부	카. 전기, 기계 유지보수	○		
	타. 무인발권기, 부설주차장 관리운영	○		
	파. 안전관리, 영선관리	○		
	하. 법정 의무검사 이행 신청 및 검사대상기기 검사신청	○		
	7. 공사 관련 업무			
	가. 시설물 주요공사계획 수립			○
	나. 전문기관 안전점검결과 지적사항 조치계획 수립		○	
	다. 공사 착공신고서 처리	○		
	나. 공사 준공검사원 처리	○		
	다. 공사기성부분 검사원 처리 및 공사 기성부분 검사	○		
	라. 공사보고 및 현장 사고처리	○		
	바. 공사 연기원 처리	○		
	사. 공사 준공검사	○		
	아. 시설물 하자보수 관리	○		
	8. 근무직원 복무관리			
	가. 교육 및 복무지도	○		
	나. 업무대장 관리	○		
	다. 근무직원 복무관리	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
석수체육공원·안양새물공원·서조체육시설·박달복합청사 만안체육사업부	계	39	3	3
	1. 체육시설물 운영계획 수립			○
	2. 대관 및 운영 관리			
	가. 대관사용 신청서 접수	○		
	나. 대관사용허가 및 취소, 대관료 반환	○		
	다. 공사 자체 이벤트 및 행사 개최	○		
	라. 사용료 및 회원강습비 수입금 관리	○		
	마. 월정기 회원 환불관련 및 월회원 입장 관리	○		
	바. 시설물 홍보 계획 수립	○		
	사. 시간강사 채용관련 사항	○		
	아. 카드결제 수수료 납부 관련 업무	○		
	자. 월별 수입금 분석	○		
	차. 체육시설(축구장 등) 사용 팀 등록 승인	○		
	3. 민원관리			
	가. 민원관리계획 수립	○		
	나. 민원관리 민원업무 처리	○		
	4. 공유재산관리			
	가. 공유재산 사용수익 허가 및 사용료 부과, 환불	○		
	나. 입주단체 공과금 부과징수	○		
	5. 프로그램 운영			
	가. 강습 프로그램 기획 개발	○		
	나. 강습 프로그램 운영 및 강사 배치	○		
	다. 강습회원 관리 프로그램 운영 및 관리	○		
	라. 강습회원 접수 및 일일입장권 관리	○		
	6. 시설물 관리			
	가. 시설물 유지관리계획 수립			○
	나. 계절별 시설물 관리대책		○	
	다. 안전교육 계획 수립 및 운영	○		
	라. 안전관리 및 배상보험 관련 업무	○		
	마. 사물함 운영 및 관리	○		
	바. 시설 및 장비유지보수	○		
	사. 임대시설관리 업무	○		
	아. 승강기, 소방시설 유지관리	○		
	자. 건축물, 조경시설 및 부대시설 유지관리	○		
	차. 시설관리 비상근무계획 수립		○	

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
석수체육공원 · 안양새물놀이원 만안체육사업부 · 서조체육시설 · 박달북합청사	카. 전기, 기계 유지보수	○		
	타. 무인발권기, 부설주차장 관리운영	○		
	파. 안전관리, 영선관리	○		
	하. 법정 의무검사 이행 신청 및 검사대상기기 검사신청	○		
	7. 공사 관련 업무			
	가. 시설물 주요공사계획 수립			○
	나. 전문기관 안전점검결과 지적사항 조치계획 수립		○	
	다. 공사 착공신고서 처리	○		
	나. 공사 준공검사원 처리	○		
	다. 공사기성부분 검사원 처리 및 공사 기성부분 검사	○		
	라. 공사보고 및 현장 사고처리	○		
	바. 공사 연기원 처리	○		
	사. 공사 준공검사	○		
	아. 시설물 하자보수 관리	○		
	8. 근무직원 복무관리			
	가. 교육 및 복무지도	○		
	나. 업무대장 관리	○		
	다. 근무직원 복무관리	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
	계	9	6	6
개 발 사 업 본 부	1. 임대관리			
	가. 임대관리 사업계획			○
	나. 임대보증금 및 임대료 결정		○	
	다. 국가, 지방자치단체, 기타 관계기관 협의	○		
	라. 감정평가 의뢰	○		
	마. 감정평가서 검토		○	
	바. 입주자 모집 홍보	○		
	사. 임대료 부과, 징수, 체납관리	○		
	2. 시설(하자)관리			
	가. 시설(하자) 관리계획			○
	나. 중요 시설(하자) 점검 및 보수		○	
	다. 일반 시설(하자) 점검 및 보수	○		
	라. 시설(하자)관리 위탁		○	
	3. 분양일반			
	가. 감정평가			
	1) 감정평가의뢰	○		
	2) 감정평가서 검토		○	
	나. 국가, 지방자치단체, 기타 관계기관 협의	○		
	다. 현장 분양보조원 채용	○		
	4. 분양계획			
	가. 대금 납부 조건 결정			○
	나. 분양가격 산정			○
	다. 분양계획 승인			○
	라. 분양광고		○	
	마. 분양홍보 의뢰	○		
	바. 홍보 계획서 작성			○

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
개 발 사 업 1 부 · 개 발 사 업 2 부	계	33	19	21
	1. 사업관련 업무 추진			
	가. 연간 사업계획 수립			○
	나. 진행 및 완료 사업의 분석 및 평가		○	
	다. 시장상황 조사 및 검토	○		
	라. 투자심의 자료 검토 및 부의		○	
	2. 신규사업 후보지 조사			
	가. 사업후보지 조사계획 수립			○
	나. 지역별 택지 등 수급 현황 등 기본조사	○		
	다. 후보지 선정을 위한 관계기관과의 업무	○		
	라. 사업 타당성 분석 및 검토용역			
	1) 사업 타당성(용역 등) 분석 결과보고			○
	2) 투자심사 분석 및 자료 취합	○		
	마. 사업후보지 선정 및 지구지정 건의			○
	바. 후보지 선정을 위한 관계기관과의 업무협의		○	
	3. 공모사업 추진			○
	4. 지적측량 의뢰 및 공부정리	○		
	5. 자문위원회 운영			
	가. 자문위원 위.해촉			○
	나. 위.해촉 통보	○		
	다. 자문위원회 심의 의뢰		○	
	라. 자문위원회 개최 및 결과 보고			○
	6. 외부기관 자료 제출		○	
	7. 조사설계 용역			
	가. 용역발주			○
	1) 시행방침			
	2) 과업지시서, 설계예산서 작성	○		
	3) 용역발주에 따른 기술사항 심사	○		
	4) 발주의뢰	○		
	5) 현장설명	○		
	나. 용역중지 및 재개		○	
	다. 설계변경			
	1) 과업변경, 기간연장 등 중요사항			○
	2) 기타 일반적인 사항	○		
	라. 용역 기성검사		○	
	마. 용역 준공검사		○	
	바. 용역기술 제안서 평가		○	
	8. 인.허가 관련			
	가. 인.허가 승인신청을 위한 관계기관 협의	○		
	나. 인.허가 업무 수행에 따른 방침결정			○
	다. 인.허가 관련한 협조 및 협의	○		
	라. 인.허가 신청	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
개발사업 1부 · 개발사업 2부	9. 예정지구 지정변경 승인신청 및 건의		○	
	10. 공공시설 등의 설치.지원 및 인수인계			
	가. 관련기관과의 협의	○		
	나. 협약체결			○
	11. 개발계획 등 승인 신청			
	가. 개발계획 승인 신청			○
	나. 실시계획 승인 신청		○	
	12. 사업관리 용역			
	가. 사업관리 용역 시행방침			○
	나. 사업관리 용역 발주의뢰		○	
	다. 용역 준공 및 보고	○		
	13. 공사관리			
	가. 공사발주			
	1) 시행방침			○
	2) 공사발주에 따른 기술사항 심의		○	
	3) 공사발주 의뢰	○		
	4) 현장설명	○		
	나. 공사시공 감독		○	
	다. 공정관리	○		
	라. 착공계 접수 및 검토	○		
	마. 준공계 접수 및 검토	○		
	14. 공사관련 민원사항 처리			
	가. 단독민원사항		○	
	나. 다수민원사항(5인이상 20인미만)		○	
	다. 다수민원사항(20인이상)			○
	다. 중대한 민원사항			○
	15. 환경 영향평가			
	가. 환경영향조사 시행방침		○	
	나. 환경영향조사 실시 및 보고서 제출	○		
	16. 하자검사원 임명 및 실시	○		
	17. 시설물 사후관리 및 복구	○		
	18. 사업준공 보고			○
	19. 준공 시설물 인수인계 업무	○		
	20. 부대공사(전기, 통신, 조경, 기계설비 등)			
	가. 시행방침			○
	나. 공사발주에 따른 기술사항 심사	○		
	다. 시방서, 설계도서 작성	○		
	라. 발주의뢰	○		
	마. 현장설명	○		

구분	사 무 내 용	전결권자		결재
		부서장	본부장	사장
개발사업 1부·개발사업 2부	21. 개발사업 관련 수탁업무			
	가. 수탁사업의 사업성 검토			○
	나. 수탁사업의 협약 방침 작성		○	
	다. 수탁사업의 협약			○
	22. 보상공고			
	가. 보상계획 공고			○
	나. 토지소유자 및 관계인 통지	○		
	23. 보상평가 및 가격사정			
	가. 감정평가의뢰		○	
	나. 감정평가서 검토	○		
	24. 보상관계 직원 지도 감독			
	가. 보상관계 직원 재정보증 가입	○		
	나. 보상 사무관리	○		

안양도시공사 취업규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 14호
 일부개정 2019. 12. 13. 규정 제 34호
 일부개정 2020. 5. 28. 규정 제 40호
 일부개정 2021. 2. 23. 규정 제 62호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 5. 18. 규정 제 67호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 9. 30. 규정 제 74호
 일부개정 2022. 10. 27. 규정 제 84호
 일부개정 2023. 6. 5. 규정 제 93호
 일부개정 2024. 12. 27. 규정 제118호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사 직원의 근로조건 및 취업에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다.) 직원의 취업에 관하여는 근로기준법, 그 밖에 법령 및 다른 규정에서 특별히 정하는 것 이외는 이 취업규정(이하 “규정” 이라 한다)이 정하는 바에 따른다. 다만, 비정규직 직원에 대하여는 따로 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “직원” 이라 함은 인사규정에 따라서 공사에 임용된 사람을 말한다.
2. “부서장” 이라 함은 직원이 소속하는 직제(부서)의 장의 직위에 있는 사람을 말한다.
3. “본부장” 이라 함은 복수의 부서를 관리하는 직제(본부)의 장의 직위에 있는 사람을 말한다. <개정 2021.02.23.>

제4조(신분보장) 직원은 형의 선고, 징계처분 또는 이 규정과 인사규정이 정하는 바에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 직위해제, 휴직, 정직, 면직, 그 밖에 신분상의 불리한 처분을 받지 아니한다.

제5조(균등대우) 직원은 성별, 신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근무조건에 관하여 차별대우를 받지 아니하며 그 능력에 따라 균등한 기회를 부여받는다.

제2장 복무

제1절 통칙

제6조(성실의 의무) ① 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야

한다.

제7조(청렴의 의무) ① 직원은 직무를 수행함에 있어 항상 청렴하여야 한다.

② 직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 어떠한 명목으로든지 금품수수, 사례, 증여 또는 향응을 받아서는 아니된다.

제8조(복종의 의무) 직원은 직무를 수행함에 있어서 상사의 직무상의 명령에 복종하여야 한다.

제9조(품위유지의 의무) 직원은 직무의 내외를 불문하고 공사의 명예를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

제10조(비밀엄수의 의무) 직원은 공사의 기밀과 그 직무상 취득한 사실을 재직 중은 물론 퇴직 후라도 누설하거나 임의로 조화에 응답하여서는 아니된다.

제11조(증여, 향응, 금전차용금지) 직원은 직접 간접을 불문하고 어떠한 명목으로든지 다음의 자로부터 증여 또는 향응을 받거나 금전을 차용하여서는 아니 된다.

1. 공사와 금전 또는 그 밖에 거래를 하고 있는 자
2. 공사와 이해가 수반되는 제반계약을 체결하는 자
3. 공사와 공사도급 또는 물건의 매매 대차를 하는 자

제12조(겸직금지) 직원은 직무 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하여서는 아니되며, 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)의 허가를 받아야 한다.

제13조(비위면직자 등위 취업제한) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 취업할 수 없다.

제13조의2(출자회사 등 재취업 심사) 퇴직 임직원이 자사 출자회사 등에 취업하고자 할 때에는 공사 인사위원회의 재취업 적정성 심의 및 의결을 받아야 한다. [본조신설 2023.06.05.]

제14조(신상변경신고) 직원은 전직, 개명, 가족사항의 변경, 주소이전, 자격면허, 그 밖에 이력의 변경이 있을 때에는 이를 입증하는 서류를 첨부하여 지체없이 신고하여야 한다.

제15조(손해배상) 직원의 고의 또는 중과실로 공사의 재산에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 배상하여야 한다.

제2절 근무시간 및 휴식시간

제16조(근무시간) ① 직원의 1일 근무시간은 8시간, 1주의 근무시간은 40시간으로 하며 시업시간은 09:00로 하고 종업시간은 18:00로 한다.

② 제1항의 시업 및 종업시간은 정부지시 또는 공사 형편에 따라 이를 변경할 수 있다.

③ 유연근무제(시차출퇴근제, 근무시간 선택제, 단시간 근로)를 직원이 희망할 경우 사업운영에 차질이 없는 범위 내에서 사장이 허가하여 실시할 수 있다.

제17조(근로의 제한 및 전환) ① 사장은 18세 이상의 여성근로자를 오후 10시부터 오전 6시까지의 기간 및 휴일에 근로시키려면 그 근로자의 동의를 받아야 한다.

② 사장은 임신부와 18세 미만자를 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키지 못한

다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 고용노동부 장관의 인가를 받으면 그러하지 아니하다.

1. 18세 미만자의 동의가 있는 경우
2. 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
3. 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우

③ 사장은 임신 중의 여성 직원에게 시간외 근로를 하게 하여서는 아니되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.

제17조의2(육아기 근로시간 단축) ① 공사는 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」 제15조의2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따라 해당 직원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

③ 인사규정 제47조제7호의 육아휴직기간(자녀 1명당 2년)에도 불구하고 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 단, 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.

④ 직원은 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제근로자에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다) 이상이 되어야 한다.

⑤ 본 조에서 규정하지 않은 사항에 대하여는 「시간선택제 일자리 운영내규」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2(육아기 근로시간 단축), 제19조의3(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등)을 적용한다. [본조신설 2023.06.05.]

제17조의3(가족 돌봄 등을 위한 근로시간 단축) ① 공사는 직원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」 제16조의8에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 직원이 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
2. 직원 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
3. 55세 이상의 직원이 은퇴를 준비하기 위한 경우
4. 직원의 학업을 위한 경우

② 제1항에 따라 해당 직원에게 가족 돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.

③ 가족 돌봄 등을 위한 근로시간 단축기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 직원은 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연장할 수 있다.

④ 본 조에서 규정하지 않은 사항에 대하여는 「시간선택제 일자리 운영내규」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의3(가족 돌봄 등을 위한 근로시간 단축), 제22조의4(가족 돌봄 등을 위한 근로시간 단축 중 근로조건 등)을 적용한다. [본조신설 2023.06.05.]

제18조(휴식시간) 직원의 근무시간 중 휴식시간은 12시부터 13시까지로 한다. 다만, 공사 사정에 따라 이를 변경할 수 있다.

제19조(육아시간) 생후 1년 미만의 유아를 가진 여자근로자의 청구가 있는 경우에는 1일 2회 각각 30분 이상의 유급수유시간을 주어야 한다.

제20조(모성보호시간) 임신 중인 직원으로서 임신 후 12주 이내에 있거나 임신 후 36주 이상에 해당하는 직원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원진료 등을 위한 모성보호시간을 받을 수 있다.

제21조(육아기근로시간) 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 대신 근로시간의 단축을 청구하는 경우에는 이를 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」과 「같은 법 시행령」에 따라 허용 또는 거절할 수 있다.

제22조(특별근무) 공사는 업무수행 상 필요한 때에는 당해 근로자와의 협의를 통하여 소정의 근로시간 외에도 근무시간을 연장할 수 있다.

제23조(시간외근무 및 공휴일 등 근무) ① 사장은 업무수행 상 필요하다고 인정할 때에는 제16조의 규정에도 불구하고 근무시간외의 근무를 명하거나 토요일 또는 공휴일 근무를 명할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따라 직원이 토요일 또는 공휴일에 근무를 한 경우 사장은 그 다음의 정상근무일을 휴무하게 할 수 있다. 다만, 공사의 업무사정 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 근무를 한 토요일 또는 공휴일의 다음 정상근무일에 휴무하게 할 수 없을 경우에는 다음 정상근무일을 지정하여 휴무하게 할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 따른 시간외 근무는 1주에 12시간을 초과할 수 없다. 다만 특별한 경우에는 「근로기준법」 제52조의 규정에 따라 이를 연장할 수 있다.

제24조(야간근무) 야간근무는 22시부터 다음날 6시까지 근무하는 것으로 한다.

제25조(휴일근무) 휴일근무는 휴일에 근무하는 것이며 1일 8시간을 초과할 수 없다.

제26조(수당지급) 시간외근무, 야간근무 및 휴일근무에 대하여는 보수규정이 정하는 바에 따라서 수당을 지급한다.

제3절 출근 및 결근

제27조(출근 및 결근) ① 직원은 시업시간 전에 근무처에 도착하여 근무에 임하여야 한다.

② 직원이 질병 또는 그 밖에 부득이한 사유로 결근할 때에는 당일 오전 중으로 결근계를 제출하여야 한다. 다만, 결근 일수가 계속하여 7일 이상인 경우에는 그 사유를 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

③ 부득이한 사유가 있는 때에는 먼저 유선으로 신고하고 결근계를 제출할 수 있다.

제28조(조퇴신고) 직원이 질병, 그 밖에 사유로 인하여 조퇴하고자 할 때에는 소속부서장의 허가를 받아야 한다.

제29조(외출허가) ① 직원이 근무시간 중 외출하는 때에는 전자결재 근무상황부에 따라서 소속부서장의 허가를 얻어야 한다.

② 직원이 외출할 때에는 그 행선지를 명확히 하고 연락이 가능하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 외출은 누계 8시간을 연가 1일로 계산한다.

제30조(출근시 회행) 업무상 출근 또는 도중 공무로 타처에 회행할 필요가 있을 때에는 전일 퇴근에 앞서 허가를 받아야 한다.

제4절 휴일 및 휴가

제31조(휴일) 다음 각 호에 해당하는 날은 휴일로 하고 이를 유급으로 한다.

1. 주휴일: 토·일요일
2. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 및 대체공휴일 <개정 2020.05.28.>
3. 근로자의 날 <신설 2020.05.28.>

제32조(법정휴가) ① 여직원은 생리기간 중 휴식과 임신한 경우의 검진을 위하여 매월 1일의 여성보건 휴가를 받을 수 있다. 다만 생리기간 중 휴식을 위한 휴가는 무급으로 한다.

② 사장은 임신 중인 직원에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산휴가를 허가하되, 출산 후의 휴가기간이 45일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되게 하여야 한다. 다만 사장은 임신 중인 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 출산휴가를 신청하는 경우에는 출산 전 어느 때라도 최장 44일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다.

1. 임신 중인 직원이 유산(「모자보건법」 제14조제1항에 따라 허용되는 경우 외의 인공임신중절에 의한 유산은 제외한다. 이하 제3호를 제외하고 같다)·사산의 경험이 있는 경우
2. 임신 중인 직원이 출산휴가를 신청할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우
3. 임신 중인 직원이 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

③ 임신 중인 직원이 유산이나 사산한 경우에 그 직원이 신청하면 다음 각 호의 기준에 따라 유산휴가나 사산휴가를 주어야 한다.

1. 유산 또는 사산한 직원의 임신기간(이하 “임신기간”이라 한다)이 11주 이내인 경우: 유산이나 사산한 날부터 5일 까지
2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우: 유산이나 사산한 날부터 10일까지
3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우: 유산이나 사산한 날부터 30일까지
4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우: 유산이나 사산한 날부터 60일까지
5. 임신기간이 28주 이상인 경우: 유산이나 사산한 날부터 90일까지

④ <삭제 2021.09.30.>

제32조의2(자동육아휴직) ① 출산전후휴가 신청 시 육아휴직은 자동으로 신청되며, 개인사정으로 자동

육아휴직을 원하지 않는 경우에만 예외로 한다.

② 출산전후휴가를 사용하고자 할 경우 “출산전후휴가 및 육아휴직 신청서”를 제출해야 한다. [본조신설 2023.06.05.]

제33조(연차휴가) ① 1년간 8할 이상 출근한 직원에 대하여는 15일의 유급휴가를 주어야 한다.

② 계속 근로연수가 1년 미만 또는 1년간 8할 이상 출근하지 못한 직원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

③ 3년 이상 계속 근로한 직원에 대하여는 제1항의 규정에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로연수 매2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.

④ 사장은 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 「근로기준법」 제61조 규정에 따른 조치를 하였음에도 불구하고 직원이 휴가를 사용하지 아니하여 제8항의 규정에 따라 소멸된 미사용 휴가에 대하여는 보상할 의무가 없다. 다만, 주차관리원, 환경관리원, 감시직 직원, 업무보조 직원, 시설보조 직원에 대하여는 별도로 정하여 보상할 수 있다. <개정 2021.05.18.> <개정 2024.12.27.>

⑤ 연차휴가 계산기간은 공사의 회계연도를 기준으로 한다.

⑥ 이 규정이 정한 휴일 및 휴가기간, 업무상의 부상, 질병 또는 산전, 산후 휴가기간은 제2항의 계산에 있어 출근한 것으로 본다.

⑦ 연차휴가를 사용하고자 하는 직원은 사전에 소속부서장의 결재를 받아야 한다.

⑧ 제1항 내지 제3항의 규정에 따른 휴가는 1년간 행사하지 아니한 때에는 소멸된다. 다만, 공사의 귀책사유로 사용되지 못한 경우에는 그러하지 아니한다.

⑨ 연차유급휴가 및 연차유급휴가의 사용촉진은 근로기준법의 관련 규정에 따른다.

⑩ 연차는 오전 또는 오후 반일(半日)단위로 허가할 수 있으며, 반일 연가 2회는 연가 1회로 계산한다.

제34조(특별유급휴가) ① 근로기준법상의 휴가 이외에 직원에게 다음의 유급휴가를 줄 수 있다.

1. 공 가
2. 병 가
3. 청원휴가

② 휴가를 받고자 하는 직원은 소속부서장의 승인을 받아 휴가원을 제출하여야 한다. 부득이한 경우에는 소속 직원이 대리하여 제출할 수 있다.

제35조(공가) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당해기간 중 공가를 받을 수 있다.

1. 법률의 규정에 따라서 투표에 참가할 때
2. 병역검사나 근무연습 소집 또는 검열점호가 있을 때
3. 공무로 국가기관에 소환된 때
4. 천재지변, 화재, 수해, 교통차단, 그 밖에 재해의 사유로 출근이 불가능 한 때

제36조(병가) 직원이 질병, 또는 상해로 인하여 출근이 불가능한 때에는 연누계 60일의 범위에서 병가를 허가할 수 있다. <개정 2021.09.30.>

제37조(청원휴가) ① 직원은 본인이 결혼하거나 그 밖에 경조사가 있을 경우에는 “별표 1”의 기준에

다른 경조사 휴가를 얻을 수 있다. 다만, 경조사 휴가일수에서 토, 공휴일은 제외한다.

② 직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 연간 10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 받을 수 있다. <개정 2021.09.30.>

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집 등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교 및 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손 자녀를 돌봐야 하는 경우 <신설 2021.09.30.>

2. 자녀 또는 손 자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우 <신설 2021.09.30.>

3. 미성년자이거나 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인(이하 이 조에서 “장애인”이라 한다)인 자녀·손 자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우 <신설 2021.09.30.>

4. 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손 자녀를 돌봐야 하는 경우 <신설 2021.09.30.>

③ 제2항에 따른 가족돌봄휴가는 무급으로 하되, 자녀(같은 항 제4호의 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 연간 2일(자녀가 2명 이상이거나 장애인인 경우 또는 해당 직원이 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 3일)까지 유급으로 한다. <신설 2021.09.30.>

④ 직원은 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 직원 종합건강검진을 받을 때 연간 최대 1일의 휴가를 받을 수 있다. <개정 2021.09.30., 2022.10.27.>

⑤ 직원은 인공수정 또는 체외수정 등 난임 치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다. <개정 2021.09.30.>

제37조의2(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

1. 같은 연도 내 병가일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
2. 동일한 사유로 인한 공가일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
3. 동일한 사유로 인한 청원휴가를 합한 기간이 30일 이상인 경우 [본조신설 2022.10.27. 단, 2022년도 휴가일수 산정하는 경우부터 적용]

제38조(휴가기간의 초과) 이 규정이 정한 휴가일수를 초과한 경우에는 결근으로 본다.

제39조(출장) ① 직원이 직무수행을 위하여 출장할 때에는 출장명령을 받아야 한다.

② 출장직원에 대하여는 여비규정이 정하는 바에 따라 출장여비를 지급한다.

제40조(출장변경) ① 출장명령을 받은 직원이 수명기일에 출장할 수 없을 때에는 출장명령변경원(최소 포함)을 제출하여야 한다.

② 직원이 출장지 또는 일정의 변경이 필요한 때에는 반드시 사전에 연락하고 귀임 즉시 사후 승인을 받아야 한다.

제41조(복명서 제출) 직원이 귀임하였을 때에는 지체없이 복명서를 제출하여야 한다. 다만, 경미하거나 비밀에 속하는 사항은 구두로 할 수 있다.

제5절 당직

제42조(당직근무) ① 휴일 또는 근무시간 외에 화재, 도난, 그 밖에 사고의 예방과 문서처리 및 업무연락을 위하여 직원에게 당직근무를 명할 수 있다.

② 당직근무 직원에게는 보수규정이 정하는 바에 따라 수당을 지급한다.

제43조(당직구분 및 임무) 당직 근무는 일직, 숙직으로 구분하되 일직은 공휴일에, 숙직은 야간에 근무함을 말한다.

제44조(위임규정) 당직근무에 관하여 필요한 사항은 사장이 따로 한다.

제3장 휴직 및 복직

제45조(휴직 등) 직원의 휴직 및 복직에 관하여는 인사규정이 정하는 바에 따른다.

제4장 사무인계

제46조(사무인계) ① 직원이 휴직, 직위해제 또는 근무상 변동이 있을 때에는 5일 이내에 사무인계서를 작성하여 수임자에게 인계하여야 한다. 다만, 보직자가 아닌 직원에 대하여는 업무상의 성질에 따라 생략할 수 있다.

② 제1항의 인계에서는 담당사무의 서류, 비품, 업무의 개요 등을 명기하여 금전, 물품 등을 인계하는 때에는 그 현상을 명확히 하고 입회인이 입회하도록 한다.

제5장 보수 및 승급

제47조(보수) 직원의 보수에 관하여는 보수규정이 정하는 바에 따른다.

제48조(승급) 직원의 승급에 관하여는 인사규정 및 보수규정이 정하는 바에 따른다.

제6장 퇴직

제49조(퇴직) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 퇴직한다.

1. 정년이 되었을 때
2. 사직의 허가를 받았을 때
3. 인사규정이 정하는 바에 따른 퇴직사유에 해당할 때

제50조(면직) 사장은 인사규정이 정하는 바에 따라 직원을 면직시킬 수 있다.

제51조(해고예고) 사장은 제49조제1호 내지 제3호의 규정 및 징계처분 이외의 경우에 직원을 해고하고자 할 때에는 근로기준법에 정하는 바에 따라 예고를 하여야 한다.

제52조(정년) 직원의 정년은 인사규정이 정하는 바에 따른다.

제53조(근무의무) ① 직원이 업무와 관련하여 공사의 비용 또는 초청자의 비용부담으로 국내외에서 연수한 때에는 다음과 같이 근무할 의무가 있다.

국 내		국 외	
연 수 기 간	근 무 기 간	연 수 기 간	근 무 기 간
3개월 미만	0	3개월 미만	0
3월 ~ 6월 미만	1년	3월 ~ 6월 미만	1년
6월 ~ 1년 미만	2년	6월 ~ 1년 미만	2년
1년 ~ 1년6개월 미만	3년	1년 ~ 1년6개월 미만	3년
1년6월 ~ 2년 미만	4년	1년6월 ~ 2년 미만	4년

② 2년 이상 장기연수자는 국내연수 시 연수기간의 2배, 해외연수 시 연수기간의 3배 이상을 근무하여야 한다.

③ 제1항의 근무기간 내에 특별한 사유없이 퇴직하는 직원은 연수기간 중 지출된 공사 및 초청자의 비용 부담 중 보수를 제외한 비용은 다음 각 호와 같이 변상 하여야 한다.

1. 근무의무기간의 2분의 1을 이행하지 아니한 경우에는 교육경비 3분의 1에 해당하는 금액
2. 근무의무기간의 2분의 1을 이행한 경우에는 5분의 1에 해당하는 금액

④ 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 인하여 근무의무를 필할 수 없을 때에는 근무의무 및 교육비 변상을 면제할 수 있다.

1. 사망, 당원 퇴직 등 부득이한 사유
2. 직제의 개편에 따른 퇴직 감원의 경우
3. 그 밖에 사장이 업무수행 상 부득이하다고 인정하는 경우

제7장 퇴직금 및 상여

제54조(퇴직급여) 직원이 퇴직한 때에는 보수규정이 정하는 바에 따라 퇴직금을 지급한다.

제55조(상여) 상여금은 보수규정이 정하는 바에 따라 지급한다.

제8장 후생복지

제56조(후생복지) 직원의 후생복지에 관하여는 복리후생규정이 정하는 바에 따른다.

제9장 교육

제57조(교육훈련) ① 직원은 직무와 관련된 학식, 기술 및 응용능력 배양을 위하여 교육훈련을 받아야 하며, 신규직원의 경우 입사일로부터 6개월 이내 기초직무교육을 이수하여야 한다.

② 공사는 업무상 필요한 때에는 직원을 해외 파견하여 연수를 받도록 할 수 있다.

③ 직원이 직무와 관련하여 교육훈련을 받는 기간에 대하여는 이를 계속 근무 기간으로 보며 불이익한 처우를 받지 아니한다.

④ 교육 및 능력 향상을 위하여 필요한 사항은 인사규정이 정하는 바에 따른다.

⑤ 임원은 1인당 연21시간 이상 전략적 운영방향 정립 및 경영혁신 마인드 함양과 관련이 있는 외부 교육기관의 교육을 이수하여야 하며, 차년도 연봉계약 시 반영하여야 한다.

⑥ 매년 전 직원의 직무, 직위·직급 등을 고려하여 10시간이상 50시간 범위내(교육훈련기관에서 받는 집합교육은 7시간이상 35시간 범위내 이수포함)에서 교육을 이수하도록 하여야 하며, 단 직무별 교육훈련 의무시간의 40% 이상은 직무교육 등 기관지정학습으로 이수하여야 한다.

⑦ 사장은 회계연도별 예산을 편성함에 있어 직원의 교육훈련에 필요한 예산을 확보해야 한다.

⑧ 사장은 직무수행능력 향상과 자기계발 기회의 확대를 위해 다양한 교육프로그램을 운영해야 한다.

제58조(평정제도) 공사는 인사규정이 정하는 바에 따라 정기 또는 수시로 직원의 경력, 교육훈련성적 등을 평정하여 인사관리에 반영한다.

제59조(제안제도) 공사는 경영 합리화의 능력 향상을 도모하기 위하여 창의적인 의견 또는 직무 발명, 고안을 채택 포상하는 제안제도를 운영할 수 있다.

제10장 재해보상

제60조(재해보상) 직원의 재해보상에 관하여는 복리후생규정이 정하는 바에 따른다.

제11장 상벌

제61조(포상과 징계) 직원의 포상과 징계에 관하여는 인사규정이 정하는 바에 따른다.

제12장 안전 및 보건

제62조(안전 및 보건관리) 직원의 안전 및 보건관리는 복리후생규정이 정하는 바에 따른다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제14호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부칙 <2019. 12. 13. 규정 제34호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2020. 5. 28. 규정 제40호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 2. 23. 규정 제62호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 5. 18. 규정 제67호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 9. 30. 규정 제74호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2022. 10. 27. 규정 제84호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(휴가기간 중 토요일 또는 공휴일 산입에 관한 적용례) 제37조의2의 개정규정은 2022년도 휴가 일수를 산정하는 경우부터 적용한다.

부칙 <2023. 6. 5. 규정 제93호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 규정 제118호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2019.12.13.>

경조사별 휴가일수표

구분	대 상	일수
결혼	■ 본인	5
	■ 자녀 ■ 본인 및 배우자의 형제자매	1
출산	■ 배우자	10
입양	■ 본인	20
사망	■ 배우자, 본인 및 배우자의 부모 ■ 본인 및 배우자의 조부모, 외조부모, 증조부모, 외증조부모 ■ 자녀와 그 자녀의 배우자	5
	■ 본인 및 배우자의 형제자매와 그 형제자매의 배우자 ■ 본인 및 배우자의 부모의 형제자매와 그 형제자매의 배우자	1
탈상	■ 배우자, 본인 및 배우자의 부모	1

※ 비고 : 입양은 「입양촉진 및 절차에 관한 특례법」에 따른 입양에 한정하며, 입양 외의 경조사 휴가를 실시할 때 원격지일 경우에는 실제 필요한 왕복 소요일수를 가산할 수 있다.

안양도시공사 당직근무규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 15호

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 당직근무의 효율적인 운영과 근무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(근무) 당직근무는 일직과 숙직으로 구분하여 근무시간은 다음 각 호와 같다.

1. 일직은 공휴일에 두되, 근무시간은 정상근무일의 출근시간부터 퇴근시간까지로 한다.
2. 숙직은 근무일의 퇴근시간부터 익일 출근시간까지로 한다. 다만, 사장은 필요하다고 인정될 경우에는 근무여건상 근무시간을 조정할 수 있다.

제3조(당직근무자의 편성) ① 당직근무자(당직책임자 및 담당자를 말한다)는 직원으로 편성하되 당직책임자는 4급 이상 직원으로 편성하는 것을 원칙으로 하며, 사장은 직원수를 고려하여 자체실정에 맞게 편성운영할 수 있다. 다만, 당직을 경비용역으로 대체할 경우에는 예외로 한다.

② 현장 당직근무는 자체 실정에 맞게 편성 운영한다.

③ 특별 경계근무는 강화 등 필요한 경우에는 당직책임자를 상향 조정하여 명 할 수 있다.

제4조(당직근무 면제 및 유예) ① 여직원은 숙직을 면제한다.

② 다음 각 호에 해당하는 직원은 그 기간 중 당직을 유예한다.

1. 신규임용직원은 임용일로부터 7일간
2. 휴직직원은 휴직기간
3. 직위해제직원의 해직기간
4. 상병중인 직원은 출근이 불가능한 기간
5. 휴가직원은 휴가기간
6. 기타 부득이한 사유로 사전에 소관부서장의 승인을 받은 자

제5조(당직명령) ① 당직근무는 월중 순번에 따라 명령하되 근무일 3일전까지 본인에게 통보하여야 한다.

② 당직 수명자가 출장, 휴가 기타 불가피한 사유로 인하여 당직근무를 할 수 없을 때에는 근무예정 2일전까지 당직변경신청서[별지 제1호 서식]를 당직명령권자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

제6조(당직신고 및 인계인수) ① 당직근무자는 당직근무 개시 20분전까지 소관부서장에게 당직 신고를 하여야 한다. 다만, 공휴일의 당직자는 그 전일 근무시간 종료 20분전까지 신고하여야 한다.

② 당직책임자는 당직신고 전에 소관부서 당직자로부터 당직일지 및 기타 필요한 당직실 비품을 인수 확인하여야 하며, 당직근무 종료 시에는 이를 인계하여야 한다.

③ 당직근무 중에 접수한 통산문서, 전보 및 기타 물품 등을 접수하였을 때에는 내역을 당직일지에 기재한 후 당직근무 종료 시 해당부서 또는 다음 당직 근무자에게 인계하여야 한다.

제7조(당직실 비품) 당직실에는 다음 각 호의 서류 및 물품을 비치하여야 한다.

1. 당직근무일지 및 당직명령서
2. 직원 비상연락망도 및 비상연락 전화번호부
3. 각종 보고계통도
4. 각 사무실 열쇠
5. 당직근무수칙
6. 기타 당직근무에 필요한 비품

제8조(책임) 당직근무자는 이 규정에 명시된 임무 등을 성실히 수행할 책임을 진다.

제9조(일반업무) 당직근무자는 다음 각 호의 사항을 성실히 이행하여야 하며 제반사고를 미연에 방지하여야 한다.

1. 방법 및 방화관리를 위한 순찰점검
2. 퇴근 후 각 과의 문단속 및 보안관리상태 확인
3. 현장에서 발생하는 긴급사항에 대한 신속한 처리 및 상황보고
4. 일과 근무시간이외의 직원 및 일반인 출입의 통제

제10조(비상시의 임무) 당직근무자는 당직근무 중에 사고가 발생하였을 때에는 최선의 응급조치를 취하고 이를 즉시 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 사무실에 잔류인원이 있을 때에는 비상종을 울려 전원을 집합시켜 자체 진화작업을 실시한다.
2. 관할 소방서에 신고하는 동시에 출입문을 개방하여 소화작업이 용이하도록 한다.
3. 화재가 인접지역에서 발생한 경우에는 화재상황, 위치, 거리 및 풍향 등을 고려하여 사전에 대비책을 강구한다.

제11조(당직근무요령) 당직근무자는 “별표 1”의 당직근무수칙에 따라 근무하여야 하며, 그 요령은 다음 각 호와 같다.

1. 근무 중 긴급사태가 발생하였을 때에는 소관부서장에게 보고하여 신속한 조치를 취한다.
2. 근무 중에 접수한 문서는 개봉하여 긴급을 요하는 내용은 관계 부장 및 상사에게 연락하여 필요한 조치를 취한다.
3. 근무상황은 당직일지에 상세히 기록하여 익일 소관부서장에게 보고한다.
4. 당직근무자는 다음 근무자에게 제반 근무사항을 인계하여야 한다.
5. 주요인사가 공사를 방문하였을 때에 당직근무자는 신속히 사장, 본부장, 소관부서장의 순으로 보고하여야 한다.

제12조(감독) 당직근무 주관부서의 장인 소관부서장은 당직근무상태에 대한 이상 유무를 확인하고 지도, 감독한다.

제13조(금지사항) 당직근무자는 다음 각 호의 행위를 금한다.

1. 음주, 도박, 기타 공사의 직원으로서 품위를 손상하는 행위
2. 근무 중 취침하거나 근무지역을 무단이탈하는 행위
3. 기타 당직근무자로서 임무를 위반하는 행위

제14조(숙직근무자의 휴무) ① 당직명령자는 업무상 피할 수 없는 경우를 제외하고 숙직근무자에게 근무가 끝나는 시각이 속하는 날을 휴무하게 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 숙직근무가 끝나는 시각이 토요일 또는 공휴일인 숙직근무자는 업무에 지장이 없는 경우 그 다음의 정상근무일에 휴무를 하게 하되, 기관운영 등의 어려움이 있을 경우 그 다음의 정상근무일부터 5일 이내에 1일을 지정하여 휴무하게 할 수 있다.

제15조(일·숙직수당) 당직근무자에 대한 수당은 보수규정이 정하는 바에 의한다.

제16조(연락처등 신고) ① 신규채용직원은 임용과 동시에 소관부서장에게 주소지 및 전화번호를 신고하여야 한다.

② 주소지 및 전화번호의 변동이 있을 때에는 변동 후 24시간 이내에 신고하여야 한다.

③ 소관부서장은 제1항 및 제2항의 신고를 접수하는 즉시 비상연락망을 정비하고 비상연락 업무수행에 차질이 없도록 관계인에게 통지한다.

제17조(벌칙) 당직근무자가 부여된 임무를 위반하였을 때에는 인사규정이 정하는 바에 따라 조치한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제15호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별표 1]

당직근무수칙

1. 당직근무자는 직무를 성실히 수행하고 제규정을 준수하며 맡은 바 책임을 완수하여야 한다.
2. 당직근무자는 수시로 공사 내부를 순찰하고 이상 유무를 확인하여 사고를 미연에 방지하여야 한다.
3. 당직근무자는 지정된 장소에서 근무하여야 하며 근무장소를 무단이탈하여서는 아니 된다.
4. 당직근무자는 사무실 보안관리 상태를 점검하고 특별근무 등을 위하여 잔류하는 직원 및 출입자를 파악하고 용무가 없는 자는 퇴청하도록 하여야 한다.
5. 당직근무자는 근무 중 접수된 문서가 긴급처리를 요하는 사항일 때에는 이를 소관 부서의 장에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.
6. 당직근무 중 비상사태가 발생하였을 때에는 응급조치를 취하고 소관부서장, 본부장, 사장에게 보고하여 그 지시에 따라야 한다.
7. 당직책임자는 당직업무 인수인계를 명확히 하여야 하며 근무 종료 후에는 소관부서 장에게 이상 유무를 보고 하여야 한다.
8. 당직근무부서는 각 부서 특성에 맞는 당직근무지침을 만들어 비치해야 한다.

당 직 변 경 신 청 서

인적사항 구 분		당 직 명	당직명령일	소 속	직 급	성 명	사 유
당 직 수 명 자	당 초	일직,숙직					
	변 경	일직,숙직					

20 년 월 일

당초근무자 : 직명 성명 (인)

변경근무자 : 직명 성명 (인)

위와 같이 당직변경신청서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

담 당 자	소관부서장	결 재

안양도시공사 사장 귀하

안양도시공사 민원사무 처리 규정

제정 2019. 03. 08. 규정 제 16호
 일부개정 2020. 07. 27. 규정 제 47호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2024. 08. 21. 규정 제104호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 민원사무를 보다 효율적으로 처리하는 데 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① “민원인”이라 함은 공사에 대하여 특정한 행위를 요구하는 자연인 또는 단체를 말한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 요구자를 민원인으로 보지 아니한다.

1. 행정기관 또는 공법인이 공사에 특정한 행위를 요구하는 경우(사경제의 주체로서 요구하는 경우는 그러하지 아니한다)
2. 공사와 사법상의 계약관계에 있는 자가 사법적 효과를 얻기 위하여 공사에 특정한 행위를 요구하는 경우
3. 성명, 주소 등이 분명하지 아니한 자가 공사에 특정한 행위를 요구한 경우

② “민원사무”라 함은 민원인이 공사에 제출하는 다음 사항(이하 “민원사항”이라 한다)에 관한 사무를 말한다.

1. 등록의 신청
2. 증명 또는 확인의 신청
3. 이의신청, 진정, 건의 또는 질의
4. 기타 공사의 특정한 행위를 요구하는 의사표시

③ “기한부 민원”이라 함은 처리기간의 8근무시간 이상 소요되는 민원을 말한다.

제3조(민원처리의 원칙) ① 민원사무를 처리하는 직원은 담당 민원사무를 신속·공정·친절하게 처리하여야 한다.

② 공사는 민원사무를 관계법령 등이 정하는 바에 따라 다른 업무에 우선하여 처리하여야 한다.

③ 민원사무의 처리에 관하여는 다른 규정에 특별한 사항이 없는 한 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제4조(기간의 계산) ① 민원사무 처리기간의 계산에 있어서는 초일을 산입하되 공휴일은 산입하지 아니하며, 처리기간의 3일 미만인 경우에는 1일을 공사 취업규정 제14조제1항의 규정에 의한 평일의 근무시간으로 계산한다.

② 민원사무 처리기간의 계산에 있어서 “즉시”라 함은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 3근무시간 이내를 말한다.

제5조(민원의 신청) ① 민원사항의 신청은 문서(「전자정부법」 제2조제7호의 규정에 의한 전자문서를 포함한다.)로 하여야 한다. 다만, 구술 또는 전화·전신·모사전송 등 정보통신망(「전자정부법」 제2조제10호의 규정에 의한 정보통신망을 말한다.)으로 할 수 있다.

② 제1항의 단서에 따라 민원인의 의사표시를 문서(전자문서를 포함한다.)로 증명할 필요가 없는 민원사항은 구술 또는 전화로 신청할 수 있고, 민원인 또는 그 위임을 받은 자가 직접 출석하여 의사표시를 할 필요가 없는 민원사항은 우편·전신·모사전송 또는 인터넷 등으로 신청할 수 있다.

제6조(민원의 접수) ① 민원서류의 접수는 전략기획부 또는 주관부서에서 접수한다.

② 민원서류는 정당한 사유없이 접수를 보류하거나 거부할 수 없으며 고의로 접수시간을 지연시키거나 접수된 민원서류를 부당하게 반려하여서는 아니된다.

③ 민원서류를 접수할 때에는 즉시 [별지 1호 서식]에 의한 민원사무처리부에 기록하여야 한다.

제7조(접수증) ① 민원서류를 접수할 시 민원인의 요청이 있을 때에는 [별지 제1호 서식]에 의한 접수증을 교부하여야 한다. 다만, 전화에 의하여 민원사항을 접수한 경우는 그러하지 아니한다.

② 민원사무를 처리함에 있어서 그 처리기간이 “즉시”로 되어 있는 민원사항에 대하여는 접수증을 교부하지 아니할 수 있다.

제7조의2(인터넷 민원의 접수, 처리) ① 인터넷 민원에 대한 접수·처리는 공사에서 운영하는 인터넷 홈페이지를 이용한다.

② 인터넷 민원은 홈페이지 민원게시판을 통해 접수된 민원을 말한다.

③ 인터넷 민원의 처리는 주관부서에서 처리함을 원칙으로 한다.

④ 민원인이 민원 제기 시, 음해·무고·허위·욕설·장난 등의 내용 제기 방지, 행정업무의 효율성 제고 및 사실 확인 등을 위하여 민원인의 실명을 사용함을 원칙으로 하며, 이를 유도하기 위하여 민원인의 전화번호, 성명 등을 반드시 입력하여야만 등록이 될 수 있도록 한다. 다만, 익명, 허위사실, 욕설, 장난 등의 내용이 입력되었을 경우에는 사장에게 보고 후 삭제 조치할 수 있다.

⑤ 민원인이 비공개를 요구한 때에는 다른 이용자가 인지할 수 없도록 비공개 처리하여야 하며, 부조리 신고 등 개인정보 보호를 위하여 필요한 경우에는 민원인 이외에 타인이 열람할 수 없도록 하여야 한다.

⑥ 인터넷 민원은 공사 인터넷 홈페이지 민원게시판을 통해 접수한다. 접수된 민원은 민원인이 확인할 수 있도록 접수 처리한다.

⑦ 각 사업부서에서는 인터넷 민원처리 담당자를 지정하여 운영하여야 하며, 접수현황을 매일 점검하여야 한다.

제8조(구술, 전화 또는 우편에 의한 접수, 처리) ① 민원인의 의사표시를 서류로 증명할 필요가 없는 민원사항은 구술 또는 전화로 이를 접수, 처리할 수 있다.이 경우에 공사가 그 민원사항에 대한 처리결과로서 증명서등의 문서를 교부하는 경우에는 그 민원인 또는 그 위임을 받은 자임을 확인하여야 한다.

② 민원인 또는 그 위임을 받은 자가 제1항에 의하여 접수, 처리된 증명서등의 문서를 정당한 사유없이 15일이 경과할 때까지 수령하지 아니할 경우에는 수령할 의사가 없는 것으로 보아 공사 사장이 결재를 받아 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있다.

제9조(민원인중 대표자 선정) ① 5인 이상인 다수 민원인이 대표자를 정하지 아니하고 동일한 민원서류를 연명으로 제출한 경우에는 처리 주무부서장은 일정한 기간을 정하여 민원인 중에서 3인 이내의 대표자를 선정하여 통보할것을 민원인중 적당하다고 인정되는 3인 이내의 자에게 요청할 수 있다. 민원인 대표자를 5인 이상의 연명으로 제출한 경우에도 또한 같으며, 이 경우에는 “민원인중 적당하다고 인정되는 3인 이내의 자”는 “민원인 대표자중 적당하다고 인정되는 3인 이내의 자”로 한다.

② 제1항의 경우에 민원인 또는 민원인 대표자가 소정의 기간 내에 대표자를 선정하여 통보하지 아니한 때에는 민원인중 3인내를 대표자로 선정할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 대표자가 선정된 경우에는 그 대표자를 본 규정에 명시된 민원인으로 본다.

④ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 대표자 선정에 소요되는 기간은 민원사무처리기간의 계산에 영향을 미치지 아니한다.

제10조(민원서류의 이송) ① 접수된 민원서류를 다른 문서에 우선하여 1근무시간 내에 이를 처리 주무부서에 이송하여야 한다.

② 공사의 소관사항이 아닌 민원서류를 접수한 때에는 접수한 때로부터 8근무시간 내에 소관기관으로 이를 이송하여야 한다.

제11조(민원사항의 처리) ① 민원사항은 다른 업무에 우선하여 이를 처리하여야 한다.

② 동일한 민원인이 제2조제2항제4호에 해당하는 민원사항에 관하여 정당한 사유없이 3회 이상 반복하여 동일한 내용으로 작성(복사의 경우 포함한다) 제출한 경우에 2회 이상 처리결과를 통지한 후에 접수되는 민원서류에 대하여는 공사 사장의 결재를 받아 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있다.

③ 민원서류를 제출한 민원인이 민원을 철회하여 종결 처리된 민원서류의 반환을 요청할 경우에는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 되돌려 주어야 한다.

제12조(공휴일의 민원처리) ① 공휴일의 민원서류는 당직근무자가 민원서류를 접수하여 다음날 처리 주무부서로 인계 처리되도록 하여야 한다.

② 제1항의 공휴일이라 함은 공사취업규정 제31조 각호에 의한 공휴일을 말하며, 근무시간은 정상 근무일의 근무시간에 준한다. <개정 2024.08.21.>

제13조(서류의 보완 등) ① 접수한 민원서류에 흠결이 있다고 인정할 때에는 처리 주무부서장은 보완 또는 보정에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체없이 민원인에게 보완 또는 보정을 요구하여야 한다. 보완 또는 보정의 요구는 문서, 구술 또는 전화로 하되 민원인이 특히 요청한 때에는 문서로 하여야 한다.

② 민원인이 제1항의 기간 내에 민원서류의 보완 또는 보정을 하지 아니한 때에는 다시 보완 또는 보정의 요구를 하여야 한다. 이 경우 보완 또는 보정의 기간은 7일로 하되, 민원인이 국외에 거주하는 경우에는 그 거주지에 송달되고 보완 또는 보정되고 국내에 도달되는 상당한 기간을 고려하여 그 기간을 정하여 야 한다.

③ 민원인이 제2항 후단의 기간 내에 민원서류의 보완 또는 보정을 하지 아니한 때에는 그 이유를 명시하여 반려할 수 있다.

④ 민원인의 소재가 분명하지 아니하여 보완 또는 보정의 요구가 2회에 걸쳐 반송될 때에는 이를 청취한 것으로 본다.

제14조(민원사항의 처리기간) 접수된 민원사항의 처리는 “별표 1”의 민원사무처리기준표에 따르며, 명시된 사항 이외는 정부의 “민원사무처리기준표”에 의한 처리기간 내에 이를 행하여야 한다.

제15조(처리기간에 산입하지 아니하는 기간) 다음 각 호의 1에 해당하는 기간은 이를 민원사무의 처리기간에 산입하지 아니한다.

1. 보안상 필요한 조치에 소요되는 시간
2. 민원서류의 보완 또는 보정에 소요되는 기간(보완 또는 보정을 위하여 민원서류를 민원인에게 발송한 날과 보완 또는 보정되어 공사에 도착한 날을 포함한다)

제16조(처리기간의 연장) ① 부득이한 사유로 인하여 처리 기간내에 민원서류를 처리하기 곤란하다고 인정하는 경우에는 당해 민원서류의 처리기간의 범위 안에서 1회에 한하여 그 처리기간을 연장할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 처리기간을 연장한 때에는 처리기간의 연장사유와 처리예정기한을 지체없이 민원인에게 통지하여야 한다.

제17조(처리진행상황의 통지) 2개 부서 이상이 관련되는 민원사항으로서 이를 주된 부서가 일원화하여 처리하는 경우와 처리기간이 30일 이상 소요되는 민원사항에 대하여는 당해 사무처리부서의 장은 민원인의 요청이 있거나 처리진행상황을 통지할 필요가 있다고 판단될 때에는 민원인에게 그 처리진행상황을 중간에 회보하여야 한다.

제18조(처리결과통지) ① 처리결과통지를 필요로 하는 민원사항의 처리를 완결할 때에는 그 결과를 즉시 민원인에게 통지하여야 한다.

② 민원인의 민원서류 신청 등의 요구에 대하여 이를 거부하거나 민원사항의 실현이 불가능하다고 인정한 때에는 그 사유를 구체적으로 명시하여야 한다.

③ 이 경우 대안이 있을 때에는 그 대안을 제시하여 함께 통지하여야 한다.

제19조(처리지연의 신고) ① 민원인은 민원서류의 부당한 접수거부나 반려, 처리기간의 경과, 소정의 구비서류 외의 서류 제출요구가 있을 경우에는 공사사장이나 전략기획부장에게 그 사실을 신고할 수 있다.

② 제1항의 신고를 받을 때에는 공사 사장 또는 전략기획부장은 지체없이 이를 조사하여 신고사유에 대한 처리상황 및 당해 사무를 담당할 직원에 대한 조치사항을 민원인에게 통지하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제16호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2020. 7. 27. 규정 제47호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 규정 제104호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표1] <개정 2020.07.27.>

민원사무처리 기준표

처리부서	민원사무명	처리기간	구비서류	비 고
공통	진정, 건의	7일	진정서, 건의서	
	요청, 단순 질의	즉시	질의서	
	일반 질의	7일	질의서	
	확인 사항	3일	확인서	
경영지원부	재직 증명	즉시	증명서	
	경력 증명	즉시	증명서	
	퇴직 증명	즉시	증명서	
	실적 증명 (공사, 용역, 납품 등)	즉시	증명서	
주차사업부	월정기주차사용승인	즉시	신청서	
	차고지사용승인	7일	신청서	
	주차요금 환불	14일	신청서, 입금통장사본	
	공유재산 관련 사항	7일	신청서	사용허가 및 계약 · 임대 등
종합운동장 사업부	사용료 환불 승인	14일	환불신청서, 사유입증서류, 입금통장사본	
	대관승인	14일	신청서	
	공유재산 관련 사항	7일	신청서	사용허가 및 계약 · 임대 등
동 안·만 안 체육사업부	사용료 환불 승인	14일	환불신청서, 사유입증서류, 입금통장사본	
	대관 승인	14일	신청서	
	공유재산 관련 사항	7일	신청서	사용허가 및 계약 · 임대 등
생활지원 사업부	사용료 환불 승인	14일	환불신청서, 사유입증서류, 입금통장사본	
	대관 승인	14일	신청서	
	공유재산 관련 사항	7일	신청서	사용허가 및 계약 · 임대 등

[별지 1호 서식]

접수증

제 호 접수일시 : . . .

① 민원명	
② 민원인 (대표자 또는 대리인)	
③ 처리 예정 기한	
④ 처리 주무 부서	
⑤ 안내 사항	

민원접수자 : (인)
전화번호 :

안양도시공사 사장

안양도시공사 인권경영 운영규정

제정 2019. 12. 13. 규정 제 29호
 일부개정 2020. 7. 27. 규정 제 46호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사 임직원과 이해관계자의 인권 보호·증진에 관한 정책의 수립 및 시행에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “인권”이란 대한민국 헌법 및 법률에서 보장하거나 세계인권선언, 노동자기본권 선언, 국제인권기준 및 규범에서 정하는 인간으로서의 존엄과 가치를 말한다.
2. “임직원”이란 안양도시공사(이하 “공사”이라 한다.)에 근무하는 임원과 직원(비정규직 포함)을 말한다.
3. “이해관계자”란 공사의 경영활동과 관련된 자로서 사업파트너, 고객, 지역사회 등을 말한다.
4. “인권경영”이란 공사에 의한 인권침해 발생을 예방하고 인권 친화적인 경영활동을 수행하는 것으로서, 공사가 인권경영을 선언하고 인권실천·점검의무를 이행하며, 인권침해 피해자에 대한 구제절차를 제공하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 공사의 인권경영에 관하여는 다른 법령 또는 정관 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제2장 인권경영 일반원칙

제4조(기본원칙) 공사는 세계인권선언과 UN 기업과 인권 이행지침을 비롯한 인권 관련 국제기준과 규범을 지지하고 준수한다.

제5조(인권경영의 이행) 공사는 인권침해를 사전에 예방하기 위해 노력하며, 인권침해 발생 시 적극적인 구제를 위해 노력한다.

제6조(고용상의 차별금지) 공사는 고용에 있어 종교·성별·인종·학력·지역·장애 등에 따른 일체의 차별을 금지하며 다양성을 존중한다.

제7조(결사 및 단체교섭의 자유보장) 공사는 결사의 자유와 단체교섭의 자유를 보장한다.

제8조(강제노동 및 아동노동 금지) 공사는 아동노동, 강제노동을 금지하며 보건, 안전, 근무시간 등과 관련하여 국제노동기구(ILO)가 권고하고 국가가 비준한 모든 노동 원칙을 준수한다.

제9조(안전 및 보건) 공사는 안전하고 건강한 근무여건을 조성하여 산업안전과 보건을 증진한다.

제10조(책임 있는 공급망 관리) 공사는 책임 있는 공급망 관리를 위하여 사업파트너를 공정하게 대우하고, 인권경영을 실천할 수 있도록 지원한다.

제11조(주민의 인권 보호) 공사는 지역사회에서 주민의 인권이 침해되지 않도록 노력한다.

제12조(환경권 보장) 공사는 국내외 환경관련 법규를 준수하고, 환경보호와 오염방지를 위해 노력한다.

제13조(고객 인권 보호) 공사는 고객의 보건과 안전, 개인정보 보호를 위해 노력한다.

제3장 인권경영 체계

제14조(인권경영 현장) 공사는 모든 경영활동에서 인간의 존엄과 가치를 보장하기 위하여 “별지 제1호 서식”의 안양도시공사 인권경영 현장을 선포하며, 임직원은 현장을 인권경영의 행동규범 및 가치판단 기준으로 삼고 실천한다.

제15조(인권경영 담당부서) ① 공사는 인권증진을 위한 정책 개발과 집행, 교육 등을 체계적으로 시행하기 위해 인권경영 담당부서(이하, “담당부서”이라 한다)를 둔다.

② 담당부서의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 인권경영계획 수립 및 시행에 관한 사항 : 전략기획부
2. 인권교육의 시행에 관한 사항 : 경영지원부
3. 인권영향평가의 시행에 관한 사항 : 전략기획부
4. 인권침해 관련 구제에 관한 사항 : 안전감사팀(감사부서) <개정 2020.07.27.>
5. 그 밖에 사장 또는 인권경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제16조(인권교육) ① 공사는 모든 임직원을 대상으로 연 1회 이상의 인권교육을 실시하며, 사이버교육, 집합교육, 교재 배포 등의 방법으로 실시한다.

② 공사는 사업파트너 대표 등 이해관계자를 대상으로 인권교육을 실시할 수 있다.

제17조(인권이행 활동 지원) 공사는 인권 보호 및 가치 증진을 추진하기 위하여 필요한 조치를 취할 수 있으며 인권 관련 기관 또는 단체, 사업파트너에 대하여 지원을 할 수 있다.

제4장 인권경영위원회

제18조(설치 및 기능) 임직원을 포함한 이해관계자의 인권 보호 및 증진을 위한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 인권경영위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

1. 인권경영 관련 계획에 관한 사항

2. 인권 개선 권고에 관한 사항
3. 인권침해 접수사건에 대한 구제 조치에 관한 사항
4. 그 밖에 인권보호와 증진을 위해 필요한 사항

제19조(구성) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 9인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원은 사장이 위촉하고 위원장은 외부위원 중에서 호선한다.

1. 내부위원은 경영기획본부장, 시설운영본부장, 전략기획부장, 노조위원장으로 구성한다.
2. 외부위원은 인권분야전문가, 변호사, 고객대표, 사업파트너, 이해관계자 대표 등 인권관련 지식과 경험이 풍부한 자로 구성한다.
- ③ 위원회의 간사는 인권경영 담당자로 한다.

제20조(회의 및 의결정족수) ① 위원장은 위원회를 대표하며, 업무를 총괄한다.

- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 경영기획본부장이 그 직무를 대행한다.
- ③ 위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 위원회 회의는 소집회의를 원칙으로 하되, 의결사항이 경미하거나 긴급을 요하는 경우 서면심의에 의하여 의결할 수 있다.
- ⑤ 간사는 위원회의 회의록을 작성하여 그 기록을 유지·보관하여야 한다.
- ⑥ 위원회 회의에 참석한 위원에게는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 내부위원에게는 지급하지 아니한다.

제21조(소집) 위원회는 연 1회 정기회의를 개최하며, 위원장이 필요하다고 인정하는 때, 또는 재적위원 1/3 이상의 요구가 있을 때 임시회의를 소집한다.

제22조(의견청취 및 자료제출 요구) ① 위원회는 필요한 경우 회의안건의 당사자 또는 관련자를 출석하게 하여 의견을 청취할 수 있다.

② 위원회는 필요한 경우 회의안건과 관련한 자료 등을 관련부서 등 이해관계자에게 제출을 요구할 수 있다.

제23조(비밀엄수) 위원회 회의에 참석한 자는 관련 직무상 습득한 비밀을 누설해서는 아니 된다. 외부 위원은 “별지 제2호 서식”의 외부위원 서약서를 작성하여야 한다.

제24조(이익충돌 회피) 위원회는 특정 안건과 이해관계 당사자인 위원을 해당 안건논의에서 배제해야 한다.

제25조(위원의 임기) 위원의 임기는 내부위원은 해당 직위 재임기간으로 하며, 외부위원의 임기는 2년으로 하되 1회 연임할 수 있다.

제26조(위원의 해촉) 위원장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 임기만료 전이라도 해당위원을 해촉할 수 있다.

1. 임무를 성실히 수행하지 아니한 때
2. 직무상 알게 된 비밀을 누설한 때

3. 질병 등의 사유로 직무를 수행하기 어려운 때
4. 인권침해에 연루된 경우
5. 외부위원이 선임 당시의 직위에서 변동사항이 발생하였을 때
6. 그 밖의 품위 손상 등으로 직무수행이 적합하지 않다고 판단되는 때

제5장 인권영향평가

제27조(인권영향평가) 공사는 인권실천 및 점검의무의 일환으로 필요에 따라 연 1회 이상 인권영향평가를 실시할 수 있다.

제28조(인권영향평가 실시 및 보고) 공사는 인권영향평가가 필요하다고 판단될 경우 아래와 같이 실시하고 보고한다.

- ① 공사는 기관운영, 주요사업, 특정 정책 등 임직원과 이해관계자의 인권에 영향을 미치는 사안을 대상으로 인권영향평가를 실시할 수 있다.
- ② 위원회는 사장이 제정·입안하려고 하는 규정, 정책 등이 임직원을 포함한 이해관계자의 인권 등에 중대한 영향을 미친다고 판단할 때에는 사장에게 인권영향평가 실시를 요구할 수 있다.
- ③ 담당부서는 인권영향평가를 주관하며, 관련 자료를 각 부서에 요구할 수 있다.
- ④ 공사의 인권영향평가는 위원회에서 필요하다고 판단되는 경우에는 외부 전문기관에 위탁하여 시행할 수 있다.
- ⑤ 인권영향평가 결과를 위원회의 심의를 거쳐 사장에게 제출한다.
- ⑥ 공사는 인권영향평가에 대한 세부절차와 방법을 사안에 따라 별도 계획을 수립하여 실시할 수 있다.

제29조(인권영향평가 결과활용) 인권영향평가 결과는 인권침해 예방 및 인권보호를 위해 공사 성과관리 체계와 연계하여 활용할 수 있다.

제6장 인권침해 구제

제30조(인권을 저해하는 지시 등의 금지) 임직원은 동료나 하급자의 인권을 저해하는 지시를 하여서는 아니 된다.

제31조(인권경영책임관 지정 및 상담) ① 임직원은 직무를 수행하면서 이규정을 위반하는지 여부가 분명한지 아니할 때에는 인권경영을 담당하는 책임관(이하 “인권경영책임관”이라 한다)과 상담한 후 처리할 수 있다.

- ② 공사는 인권업무를 관할하는 감사부서의 장을 “인권경영책임관”으로 지정하여 본부 및 전 소속 부서를 관장한다.
- ③ 인권경영책임관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 인권침해 상담에 관한 사항
2. 인권경영 준수 여부 점검
3. 인권 위반행위 접수·조사·처리 및 신고인 보호에 관한 사항
4. 그밖에 인권경영 운영을 위하여 필요한 사항

제32조(인권침해 신고 및 접수) ① 임직원 및 이해관계자 인권보호를 위하여 감사부서에 인권침해신고센터를 둔다.

② 인권을 침해당했거나 타인이 침해당한 사실을 알게 된 경우 누구든지 인권침해신고센터에 방문하여 “별지 제3호 서식”의 인권침해행위신고서를 작성하여 신고할 수 있다.

③ 인권침해신고센터는 방문접수 외에도 전화, 팩스, 인권경영책임관 이메일, 공사 홈페이지, 익명제보시스템 등 온라인 접수를 병행할 수 있다.

제33조(인권침해 사건 처리절차) ① 인권침해로 신고 받은 사건은 인권경영책임관이 “별지 제4호 서식”의 인권침해사항 접수 및 처리대장에 등재하고 사장과 인권경영 위원회위원장에게 보고 하여야 한다.

② 인권침해 행위가 접수된 사건에 대해 즉시 조사를 하여 인권침해 여부를 확인하며, 인권침해가 있다고 판단한 경우 근거 자료를 첨부하여 사장과 위원장에게 보고하여야 한다. 단, 인권침해 행위가 있다고 판단된 경우에는 해당 임직원으로부터 받은 소명 자료도 첨부하여야 한다.

③ 인권침해 접수된 사건은 위원회 안건으로 상정하여 구제절차 등을 논의하도록 조치하여야 한다.

④ 위원회는 상정된 사건에 대하여는 접수일로부터 15일 이내에 심의하여야 한다. 다만 부득이 하다고 인정된 경우에는 위원장의 승인을 얻어 기간을 15일 연장할 수 있다.

⑤ 위원회는 침해 행위자에 대하여 침해행위를 금하도록 권고할 수 있으며, 공사 규정에 따른 징계를 요구하거나, 국가인권위원회 또는 수사기관 등에 신고할 수 있다.

⑥ 인권침해구제에 대한 세부절차와 방법은 국가인권위원회 공공기관 인권경영 매뉴얼을 준용하며 세부지침을 제정 운영할 수 있다.

제34조(결정서 작성 및 송부) ① 위원회에 상정된 인권침해 사건에 대해 결정을 한 때에는 “별지 제5호 서식”의 인권침해 심의 결정서(이하 “결정서”라 한다)를 작성하고, 위원장과 출석한 위원이 서명 또는 날인 하여야 한다.

② 위원회에서 심의 의결된 결정에 대하여 위원장은 그 내용을 청구인에게 서면으로 통보하여야 한다.

제35조(신고인의 신분보장) ① 담당부서 및 위원회 위원 등은 신고인에 대하여 비밀을 보장하여야 하며, 신고인이 신고에 따른 불이익을 받지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 신고내용이 신고자 상대방을 음해하거나 무고가 명백한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 직무상 또는 우연히 신고자의 신분을 인지한 임직원은 신고자의 신분을 공개하여서는 아니 된다.

③ 신고자의 신분이 공개된 경우에는 그 경위를 조사하여야 하며, 조사결과 신분공개에 책임이 있는 사람에 대하여 징계 또는 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 제1항에도 불구하고 불이익을 받은 신고인은 국가인권위원회에 보호조치 및 불이익의 구제 등을 요청할 수 있으며, 이 경우 위원회 위원장과 인권경영 담당부서의 장은 적극 협조하여야 한다.

제36조(무기명신고) ① 무기명 신고는 접수·처리하지 않는 것을 원칙으로 한다.

② 다만, 무기명 신고라 하더라도 인권경영 책임관의 판단에 따라 기명의 신고방법으로는 본인에게 불이익의 개연성이 있거나 신고 내용이 사실로서 진정성이 높다고 인정되는 경우에 한하여 예외적으로 접수 처리할 수 있다.

제37조(시정과 징계) ① 사장은 신고에 대해 인권경영책임관의 보고가 타당하다고 판단한 경우 위반사항을 시정하여야 하고, 고의 또는 과실로 인권침해 행위를 한 임직원에게 대하여는 전보, 징계, 재발방지 교육 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 징계의 종류, 절차, 효력 등은 인사규정 중 징계관련 규정에 따른다. 다만 제1항에 따른 징계 시 인권침해 행위자가 신고자에게 불이익 등을 가한 경우에는 가중하여 징계할 수 있다.

제7장 보칙

제38조(기타) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령 및 공사 규정에서 정하는 바를 따른다.

부 칙 <2019. 12. 13. 규정 제29호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령일부터 시행한다.

부 칙 <2020. 7. 27. 규정 제46호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호] <제14조 관련>

안양도시공사 인권경영 헌장

우리는 「안양시의 시설을 안전하고 편리하며 효율적으로 경영하자」라는 사명으로, 우리의 미션달성을 위해 노력한다.

나아가 우리는 차별 없는 건강한 사회, 공정하고 투명한 운영으로 시민의 행복과 미래발전에 기여하고, 궁극적으로 「인간의 존엄과 가치를 최우선적으로 보장하는 지방공기업」을 지향한다. 이를 위해 우리는 「안양도시공사 인권경영 헌장」을 선언하고 그 실천을 선포한다.

하나, 우리는 UN 세계인권선언 등 인권에 대한 국제기준 및 규범을 존중하고 지지한다.

하나, 우리는 인권침해를 사전에 예방하며, 적극적인 구제를 위해 노력한다.

하나, 우리는 종교·성별·인종·학력·지역·장애 등을 이유로 차별하지 않으며, 상호 존중과 배려의 윤리적인 근무환경을 제공한다.

하나, 우리는 고용에 있어서 어떠한 형태의 강제노동과 아동노동도 허용하지 않는다.

하나, 우리는 안전하고 건강한 근무여건을 조성하여 산업안전 및 보건을 증진한다.

하나, 우리는 단체교섭 및 결사의 자유를 보장하고, 노사 간 신뢰 기반의 공동 번영을 지향한다.

하나, 우리는 국내외 환경관련 법규를 준수하고, 환경보호와 오염방지를 위해 노력한다.

하나, 우리는 고객에게 편리하고 안전한 서비스를 제공하며, 업무상 수집한 개인정보를 보호하는 등 고객가치를 중시한다.

하나, 우리는 지역 주민의 인권을 존중하고, 상생 발전을 추구한다.

하나, 우리는 사업파트너를 공정하게 대우하고, 인권경영을 실천하도록 지원한다.

안양도시공사 임직원 일동

[별지 제2호] <제25조 관련>

인권경영위원회 외부위원 서약서

본인은 안양도시공사 인권경영위원회의 위원으로서 성실히 활동하며, 활동 과정상 취득한 정보나 문서 등을 임의로 공표하거나 타인에게 누설하지 않을 것을 서약합니다.

20 . . .

성명 : (인)

안양도시공사 사장 귀하

[별지 제3호] <제32조(인권침해행위의 신고 및 접수 관련)>

인권침해행위신고서

접수일	년 월 일	접수번호	
신고인 (단체의 경우 단체 및 대표자를 함께 써 주시기 바랍니다.)			
이 름	생년월일	성 별	국 적
주 소			
전화번호(휴대전화) 및 이메일			
피해자 (신고인과 피해자가 다른 경우에 써 주시기 바랍니다.)			
이 름	생년월일	성 별	국 적
주 소			
전화번호(휴대전화) 및 이메일			
신고인과의 관계			
신고인과 피해자가 다른 경우 피해자는 신청을 하는 사실을 알고 있습니까?			
모르고 있다 ☐		알고 있지만 조사를 원하지 않는다 ☐	
알고 있으며 조사를 원한다 ☐		알고는 있으나 조사를 원하는지는 모르겠다 ☐	
피해자의 인권침해 또는 차별행위를 한 당사자(피신청인)는 누구입니까?			
이 름	소 속		
연락처			
피해자가 당한 인권침해 또는 차별행위에 관하여			
· 경찰검찰 등 수사기관에 고소·고발신청을 제기하신 일이 있습니까?		☐ 있음	☐ 없음
· 권리구제기관(법원·국가인권위원회 등)에 구제절차나 조정절차를 제기하신 일이 있습니까?		☐ 있음	☐ 없음
· 있다면 언제, 누구의 이름으로 하였습니다? -언제 () -기관 및 사건번호 ()			
· 인권경영 담당부서에 신고를 하신 일이 있습니까?		☐ 있음	☐ 없음
-언제 () -누구 ()			
피해자가 어떤 내용의 인권침해 또는 차별행위를 당하였습니까?			
일 시	장 소		
내 용			

피해자가 당한 인권침해 또는 차별행위를 보거나 잘 알고 있는 사람 또는 그 사실을 증명하는데 도움이 되는 증거나 자료가 있으면 써 주시기 바랍니다. ☐ 있음 ☐ 없음	
첨부 서류	
*구술 작성의 경우 (신고인이 구술로 신청하는 경우에만 작성)	
년 월 일	
기 록 자 직급 성명	(서명 또는 날인)
신고서는 진술한 대로 기록되었음을 확인합니다.	
신고인 성명 (서명 또는 날인)	
*[개인정보 수집·이용에 관한 동의]	
안양도시공사 인권경영 담당부서에서는 상담 및 조사의 원활한 진행과 피해자 보호 등을 위하여 신고인이 기재한 정보를 수집·이용하고자 합니다. - 이용 목적 : 요청 건에 대한 확인, 사실조사를 위한 연락통지, 처리결과 통보 등 - 수집 항목 : 성명, 이메일, 전화번호 신고인은 정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만, 동의를 거부할 경우 원활한 사건 조사 등에 제한을 받을 수 있습니다. ※ 수집된 개인정보는 요청 처리 목적으로만 사용됩니다. ※ 이용자의 부주의에 의해 개인정보가 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.	
개인정보 수집 및 이용목적, 수집항목에 동의합니다. ☐ 예 ☐ 아니요	
*[작성시 유의사항]	
☐ 정확하게 파악이 어려운 부분은 ‘모름’으로 표기하여 작성하시기 바랍니다. ☐ 피해자와 피신청인의 인적사항은 필수사항이 아닙니다. ☐ 접수 후 절차 -귀하의 접수 내용이 명확하지 않은 경우 보완요구를 할 수 있습니다. -신청 내용은 인권경영 이행지침에 근거하여 각하기각될 수 있으며, 해당 결과는 신청인에게 통보합니다.	

인권침해사항 접수 및 처리대장

접수 번호	접수 일자	신고인		인권 침해내용	처리결과	회신일자	확인	
		성명	소속부서				상담원	위원장

[별지 제5호] <제34조 관련>

인권침해 심의 결정서			
접 수 번 호		청구인 성명	
1. 청구의 취지와 이유 : 2. 조사 및 판단 : 3. 결 정 사 항 : 4. 관 련 규 정 :			
		위 원 장 :	(인)
		위 원 :	(인)
		위 원 :	(인)
		위 원 :	(인)
		위 원 :	(인)
		위 원 :	(인)
		위 원 :	(인)
		위 원 :	(인)

안양도시공사 안전관리규정

제정 2020. 5. 28. 규정 제 41호
전부개정 2023. 12. 28. 규정 제 97호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 시민과 임직원의 생명과 안전을 경영의 최우선 가치로 두고 보호함과 동시에 보건을 유지·증진하고 각종 재해를 예방하여 쾌적한 시설환경 조성을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “재해”란 업무에 관계되는 건설물, 설비, 자재, 전기, 가스 증기, 분진 등에 의하거나 기타업무에 기인하여 부상 또는 사망하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.
2. “사고”란 공사의 귀책유무를 불문하고 인명피해와 재산의 손실, 운영에 지장이 초래된 것을 말한다.
3. “안전경영”이란 사고의 원인이 되는 불안정한 상태나 조건 또는 활동을 사전에 발견하여 이를 시정 또는 제거함으로써 사고를 미연에 방지하며 또한 사고가 발생한 때에는 이로 인한 피해를 최소화하기 위한 조치와 활동을 말한다.
4. “보건관리”란 직원의 건강유지 증진을 도모하고 근무의욕 고취를 위하여 직원의 건강에 영향을 주는 저해요소를 제거하여 건전한 작업환경을 조성하는 것을 말한다.
5. “관계법령”이란 「산업안전보건법」(이하 “법”이라 한다) 및 같은 법 시행령, 시행규칙 등 관련규정을 말한다.
6. “작업환경측정”이란 작업환경의 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 대표자가 측정계획을 수립하여 시료의 채취 및 그 분석·평가하는 것을 말한다.
7. “안전보건진단”이란 산업재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선 대책의 수립을 목적으로 하는 조사·평가를 말한다.
8. “산업재해”란 임직원이 업무로 인하여 사망하거나 부상 또는 질병에 걸리는 것을 말한다.
9. “중대재해”란 “중대산업재해”와 “중대시민재해”를 말한다.
 - 1) “중대산업재해”란 법 제2조제1호에 따른 산업재해 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.
 - 가. 사망자가 1명 이상 발생
 - 나. 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생
 - 다. 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생
 - 2) “중대시민재해”란 공사 시설물의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함을 원인으로 발생한 재해로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생

나. 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생

다. 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생

10. “도급”이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말한다.

11. “도급인”이란 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말한다. 다만, 건설공사발주자는 제외한다.

12. “수급인”이란 공사로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 자를 말한다.

13. “명예산업안전감독관”이란 산업재해 예방활동에 대한 참여와 지원을 촉진하기 위하여 근로자, 근로자단체, 사업주단체 및 산업재해 예방 관련 전문단체에 소속된 사람 중에서 위촉한 자를 말한다.

14. “근골격계질환”이란 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용, 날카로운 면과 신체 접촉, 진동 및 온도 등의 요인에 의하여 발생하는 건강장해로서 목, 어깨, 허리, 팔·다리의 신경·근육 및 그 주변 신체조직 등에 나타나는 질환을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 공사 임·직원의 안전경영관리업무에 적용한다.

② 공사와 시설을 출입하는 이용고객과 모든 시설 및 부대장비에 적용된다.

③ 공사의 안전경영관리업무에 관하여 관계법령에서 정한 것을 제외하고 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제4조(안전관리업무 우선) 공사는 사고예방을 위해 우선적으로 배려, 조치하여야 하고 모든 업무는 안전관리와 관련하여 제반사고 및 재해예방을 위한 지원업무를 우선적으로 조치하여야 한다.

제5조(사고예방 책임과 의무) ① 사장은 다음 각 호의 사항을 이행함으로써 근로자의 안전과 건강을 유지·증진시키는 한편, 국가의 산업재해 예방시책을 따라야 한다.

1. 관계법령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준을 지킬 것

2. 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경을 조성하고 근로조건을 개선할 것

3. 공사 사업장의 안전·보건에 관한 정보를 근로자에게 제공할 것

② 공사의 직원은 법과 규칙으로 정하는 산업재해 예방에 필요한 사항을 지켜야 하며, 사장 또는 근로감독관, 산업안전보건공단 등 관계자가 실시하는 산업재해 방지에 관한 조치에 따라야 한다.

제6조(법령, 규정, 요지 게시 등) 사장은 법과 규칙의 요지 및 본 규정을 상시 각 사업장에 게시 또는 비치하여 근로자로 하여금 알게 하여야 한다.

제2장 안전보건관리 조직과 직무

제7조(안전보건관리 조직) 안전사고 예방과 안전업무를 총괄하기 위하여 “안전보건관리책임자”를 두고

효율적인 안전경영을 위하여 각 부서장에게 관리감독자의 직무를 수행하도록 하며 시설별로 시설물 담당자를 둔다.

제8조(전문성 강화) ① 사장은 안전 관련 분야 전공자 또는 경력자를 채용하거나, 안전 관련 직무에 보직된 자의 전문성을 높이기 위해 노력하여야 한다.

② 사장은 임직원의 안전 관련 근무경력, 전문성, 성과 등을 근무평정, 성과평가 등에서 우대할 수 있다.

제9조(안전보건관리책임자) ① 법 제15조에 따라 공사의 안전·보건업무를 총괄 관리하는 안전보건관리 책임자(이하 “사장”이라 한다.)는 사장으로 한다.

② 사장은 관리감독자, 시설물 담당자에게 업무를 수행할 수 있도록 필요한 권한을 부여하고 시설장비 예산 및 기타 업무수행에 필요한 지원을 하여야 한다.

③ 사장의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항
9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항
10. 안전관리 중점사업 및 목표 설정
11. 안전·보건관리 예산 편성·집행
12. 안전·보건관계자의 직무 분장 및 책임의 명문화
13. 안전작업 표준 지침 작성 및 보완
14. 기타 안전·보건에 관한 중요사항

④ 사장은 법 제17조에 따른 안전관리자와 제18조에 따른 보건관리자를 지휘·감독한다.

제10조(관리감독자) 각 부서장은 관리감독자로서 소속 사업장 및 직원에 관한 안전보건업무를 수행하며 그 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 사업장내 관리감독자가 지휘·감독하는 작업(이하 “해당작업”이라 한다)과 관련되는 기계·기구 또는 설비의 안전·보건점검 및 이상유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도
3. 해당작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당작업의 작업장 정리정돈 및 통로확보의 확인·감독

5. 해당사업장의 안전관리자 및 보건관리자의 지도·조언에 대한 협조
6. 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선 조치의 시행
7. 소속 직원에 대한 안전보건교육 실시
8. 기타 안전보건에 관한 사항

제11조(안전관리자) 사장은 관계법령에 따라 안전관리자를 선임하여 다음의 직무를 수행하도록 한다.

1. 제13조에 따른 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무와 공사의 규정에서 정한 업무
2. 안전인증대상 기계·기구 등과 자율안전 확인대상 기계·기구 등 구입시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도·조언
3. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언
4. 공사 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
5. 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의
6. 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언
7. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언
8. 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언
9. 업무수행 내용의 기록·유지
10. 그 밖에 안전에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항

제12조(보건관리자) 사장은 관계법령에 따라 보건관리자를 선임하여 다음의 직무를 수행하도록 한다.

1. 제13조에 따른 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무와 공사의 규정에서 정한 업무
2. 안전인증대상 기계·기구 등과 자율안전 확인대상 기계·기구 등 구입시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도·조언
3. 법 제110조에 따른 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 지도·조언
4. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언
5. 공사 보건교육계획의 수립 및 보건교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
6. 외상 등 흔히 볼 수 있는 치료, 응급조치, 건강진단 결과 발견된 질병자의 요양지도 및 관리
7. 사업장 내에서 사용되는 전체 환기장치 및 국소배기장치 등에 관한 설비의 점검과 작업방법의 공학적 개선에 관한 보좌 및 지도·조언
8. 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의
9. 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언
10. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언
11. 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 보건에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언
12. 업무수행 내용의 기록·유지
13. 그 밖에 작업관리 및 작업환경관리에 관한 사항

제13조(산업안전보건위원회) ① 공사는 안전보건관리 운영에 노사가 참여하고 안전·보건에 관한 문제를 심의하기 위해 산업안전보건위원회를 구성하여 운영한다.

② 산업안전보건위원회는 근로자와 사용자를 대표하는 각 7인의 위원으로 구성한다.

③ 근로자를 대표하는 위원(이하 “근로자위원”이라 한다)은 근로자 대표와 근로자대표가 지명하는 근로자 6인(명예산업안전감독관 포함)으로 구성한다.

④ 사용자를 대표하는 위원(이하 “사용자위원”이라 한다)은 다음과 같다.

1. 사장
 2. 경영기획본부장
 3. 시설운영본부장
 4. 개발사업본부장
 5. 경영지원부장
 6. 안전관리자 1인(안전관리자의 업무를 대행기관에 위탁한 경우 그 대행기관의 담당자)
 7. 보건관리자 1인(보건관리자의 업무를 대행기관에 위탁한 경우 그 대행기관의 담당자)
- ⑤ 위원장은 위원 중에 호선하며, 근로자위원과 사용자위원 중 각 1인을 공동위원장으로 선출할 수 있다.

제14조(개최시기) ① 산업안전보건위원회는 매 분기마다 1회의 정기회의를 개최하며, 필요시 임시회의를 개최할 수 있다.

② 회의는 근로자위원 및 사용자위원 각 과반수의 출석으로 개의하여 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제15조(심의사항) ① 산업안전보건위원회가 심의할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
 2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
 3. 근로자의 안전·보건 교육에 관한 사항
 4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
 5. 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
 6. 중대재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
 7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
 8. 유해하거나 위험한 기계·기구와 그 밖의 설비를 도입한 경우 안전·보건조치에 관한 사항
 9. 그 밖에 해당 사업장 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진시키기 위하여 필요한 사항
- ② 사업주와 근로자는 제1항에 따른 산업안전보건위원회가 심의·의결한 사항을 성실하게 이행하여야 한다.

제16조(회의결과 주지 등) ① 산업안전보건위원회를 개최한 후 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록을 작성하여 보관하여야 한다.

1. 회의개최 일시 및 장소
2. 출석위원
3. 심의·의결·결정사항
4. 기타 토의 사항

② 위원장은 산업안전보건위원회의 회의 결과를 다음 각 호의 방법으로 전 직원에게 알려주어야 한다.

1. 사업장 내 게시판에 부착
2. 자체 정례 조회 시 또는 집합 교육에 의한 방법
3. 기타 방법

제17조(안전경영위원회) ① 공사는 업무운영에 있어 인명 및 재난 안전관리 등 안전경영에 대한 사항을 자문하기 위해 공사 임·직원, 외부전문가, 근로자 대표를 포함한 안전경영위원회를 구성·운영하여야 한다.

② 안전경영위원회는 사장을 위원장으로 하며, 안전감사팀장, 근로자대표, 외부전문가를 포함하여 구성하며, 안전관리자를 간사로 둔다.

③ 안전경영위원회는 반기 1회의 정기회의를 개최하며, 위원장이 필요하다고 인정할 시 임시회의를 개최한다.

④ 안전경영위원회는 다음 각 호의 사항을 자문한다.

1. 안전경영 및 재난계획의 방향 제시
2. 근로자 안전보건 증진을 위한 자문
3. 재난사고 및 중대 재해 발생시 조치결과 및 재발방지 대책
4. 사회적으로 이슈화 되는 중대사고 발생 시 대응방안 자문 등

⑤ 안전경영위원회의 간사는 회의 개최일시, 장소, 출석위원, 안건, 기타 토의사항 등을 회의록으로 작성하여 보존한다.

⑥ 외부위원은 공사 현안사항 및 기밀이 외부에 유출되지 않도록 보안 유지에 협조하여야 한다.

제3장 근로자 안전·보건교육

제18조(안전보건교육) ① 공사는 소속 근로자를 대상으로 고용노동부령으로 정하는 바에 따른 법정 안전보건교육을 실시하여야 한다.

② 공사 전 직원은 제1항에 따른 교육과정을 이수하여야 하며, 교육내용을 숙지하고 성실히 이행하여야 한다.

③ 교육실시 후 별지 제1호의 서식을 사용하여 교육내용을 기록하여야 한다.

제19조(교육계획 수립) 공사는 매년 연간교육계획을 확정하고 안전기본계획에 포함하여야 한다.

제20조(정기교육) ① 공사는 교육과정에 따라 정기교육, 채용 시 교육, 작업내용 변경 시 교육, 특별교육을 근로자에게 정기적으로 실시하여야 한다.

② 공사는 근로자에 대한 안전보건교육을 고용노동부장관에게 등록한 안전보건교육기관에 위탁할 수 있으며, 공사에서 자체적으로 실시하는 경우에 교육을 할 수 있는 교육담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 법 제15조에 따른 안전보건관리책임자
2. 법 제16조에 따른 관리감독자
3. 법 제17조에 따른 안전관리자
4. 법 제18조에 따른 보건관리자
5. 법 제22조에 따른 산업보건의
6. 한국산업안전보건공단에서 실시하는 해당 분야의 강사요원 교육과정을 이수한 사람
7. 산업안전지도사 또는 산업보건지도사
8. 산업안전보건에 관하여 학식과 경험이 있는 사람으로서 고용노동부장관이 정하는 기준에 해당하는 자

③ 제1항의 근로자의 안전보건교육에 대한 교육과정별 교육시간은 규칙 별표4와 같고, 교육내용은 별표5호와 같다.

④ 교육담당자는 교육실시 후 다음 각 호의 사항이 기록된 안전보건 교육결과 보고서를 보존하여야 한다.

1. 교육일시 및 장소
2. 교육담당자
3. 교육과정 및 내용
4. 교육대상자 및 참석인원, 참석자 서명부
5. 그 밖의 교육결과를 증명하기 위해 필요한 사항

제21조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육) 사장, 안전관리자, 보건관리자에 해당하는 자는 해당 직위에 선임(위촉의 경우를 포함한다)된 후 3개월 이내에 직무를 수행하는데 필요한 신규교육을 받아야 하며, 신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 3개월 사이에 고용노동부장관이 실시하는 안전·보건에 관한 보수교육을 받아야 한다.

제4장 안전관리

제22조(안전기본계획 수립) ① 안전담당 부서는 매년 12월말까지 다음 연도 안전기본계획을 수립하여 사장 결재 후 이사회의 보고를 거쳐 지자체장에게 제출하여야 한다.

② 승인된 안전기본계획은 전 사업장에 통보하고 게시 또는 공람하여야 한다.

③ 안전기본계획은 다음 각 호를 포함하여야 한다.

1. 전년도 안전보건경영 활동 실적 및 평가
2. 안전경영 방침 및 안전경영 활동 계획
3. 안전조직 구성·인원 및 역할
4. 안전에 관한 시설 및 예산
5. 그 밖에 안전관리에 관한 계획

제23조(안전계획의 시행) 관리감독자는 안전계획 중 소관사항에 대한 시행에 철저를 기하고 안전사고를 방지하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제24조(안전보건진단) ① 공사는 노동관서로부터 안전보건진단 명령을 받았을 경우 고용노동부 지정 진단기관에 의뢰하여 진단을 받은 후 안전보건개선계획서를 작성하여 산업안전보건위원회의 심의를 거쳐 노동부에 제출하여야 한다.

② 공사 내의 모든 임직원은 제1항에 의거하여 작성된 안전보건 개선계획을 준수하고 이행하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에서 정하지 않은 사항은 법 제49조(안전보건계획의 수립·시행 명령) 및 법 제50조(안전보건개선계획서의 제출 등)의 규정이 정하는 바에 따른다.

제25조(안전문화 정착) 사장 및 관리감독자는 전 직원으로 하여금 안전관리 업무에 대한 적극적인 관심과 자발적인 흥미를 가지도록 안전계몽 활동을 실시하여 안전의식의 고취, 함양에 최선을 다하여야 한다.

제26조(안전조치) 공사는 업무수행 중 위험예방을 위하여 다음 각 호의 안전조치를 하여야 한다.

1. 각종 기계, 기구, 기타 설비에 의한 위험에 대한 예방조치
2. 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험에 대한 예방조치
3. 전기, 열, 기타 에너지에 의한 위험에 대한 예방조치
4. 운반, 조작, 해체, 중량물 취급 그 밖의 기타 작업에 있어 불량한 작업방법 등에 의한 위험에 대한 예방조치
5. 추락, 붕괴, 낙하, 천재지변 등의 위험에 대한 예방조치
6. 기타 산업재해를 유발할 수 있는 위험에 대한 예방조치

제27조(안전점검 및 순찰) ① 시설물 담당자 및 관리감독자는 수시로 현장을 안전순찰 하여야 하며, 모든 직원은 작업 전에 일상 안전점검 및 작업 후 정리정돈을 철저히 하여야 한다.

② 점검결과 현장의 불안정한 상태 및 행동이 발견되었을 때에는 해당 직원에게 시정 지시한다.

제28조(작업중지) ① 사고 또는 재해발생시 급박한 위험이 있거나 중대재해가 발생하였을 경우에는 관리감독자의 지시에 따라 작업을 중지하여야 한다. 다만, 시간적 여유가 없을 경우에는 작업의 주관자가 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전보건상의 조치를 먼저 취하여야 한다.

② 안전 점검 시 점검 주관자가 사고 또는 재해발생의 급박한 위험이 있다고 판단할 경우에는 당해

작업의 중지, 작업변경 또는 인원의 대피 등을 명할 수 있다.

제29조(작업중지 요청제) ① 근로자가 위험상황을 인지하였을 때 근로자가 관리감독자에게 일시 작업중지를 요청할 수 있으며 관리감독자는 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

② 위험상황이 있다고 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 작업중지를 요청한 근로자에게 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제30조(보호구) ① 공사는 산업재해를 예방하고 안전한 작업이 될 수 있도록 보호구를 지급하여야 하며 보호구를 착용하여야 하는 작업장과 지급하여야 할 보호구의 종류는 관련법령을 따른다.

② 공사는 이상이 있는 보호구는 수리하거나 다른 것으로 교환해 주는 등 항상 사용할 수 있도록 관리하여야 하며 직원은 지급된 보호구를 반드시 착용하여야 하며 청결을 유지하도록 관리하여야 한다.

제31조(안전표지) ① 사업장의 유해 또는 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 비상시 조치에 대한 안내, 그 밖에 안전의식의 고취를 위하여 관계법령이 정하는 바에 따라 안전표지를 설치하거나 부착하여야 한다.

② 직원은 항상 안전표지가 지시하는 사항을 보고 위험을 미리 예측하고 지시내용을 준수하여야 한다.

③ 위험성이나 유해성이 있는 장비 및 공기구 또는 물질을 취급하는 사업장에는 반드시(운전중, 수리중, 위험, 사용금지, 금연 등) 적절한 표지가 있어야 한다.

제32조(도급사업시의 안전·보건조치) ① 도급사업범위에 해당하는 사업을 운영하는 동안 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 수급업체는 안전보건총괄책임자를 지정하여 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄 관리하도록 하여야 한다.

② 관계수급인 근로자가 공사의 사업장에서 작업을 하는 경우에 공사의 직원과 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전 및 보건조치를 하여야 한다. 다만 보호구의 착용 지시 등 관계수급인 근로자의 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외한다.

③ 관계수급인 근로자가 공사의 사업장에서 작업을 하는 경우 도급인은 수급인에게 다음 각 호의 사항을 이행한다.

1. 공사와 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영
2. 작업장 순회점검
3. 관계수급인이 소속 근로자에게 하는 법 제29조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원
4. 관계수급인이 소속 근로자에게 하는 법 제29조 제3항에 따른 안전보건교육의 실시 확인
5. 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련

가. 작업 장소에서 발파작업을 하는 경우

나. 작업장소에서 화재·폭발, 토사·구축물 등의 붕괴 또는 지진 등이 발생한 경우

6. 위생 시설 등 법 시행규칙으로 정하는 시설의 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 도급이 설치한 위생시설 이용의 협조

7. 같은 장소에서 이루어지는 도급인과 관계수급인 등의 작업에 있어서 관계수급인 등의 작업시기·내용, 안전조치 및 보건조치 등의 확인

8. 제7호에 따른 확인 결과 관계수급인 등의 작업 혼재 등으로 인하여 화재·폭발 등 대통령령으로 정하는 위험이 발생할 우려가 있는 경우 관계수급인 등의 작업시기·내용 등의 조정

④ 제3항에 따른 도급인은 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 자신의 근로자 및 관계수급인 근로자와 함께 정기적으로 또는 수시로 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검을 하여야 한다.

⑤ 제3항에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영, 작업장 순회점검, 안전보건 교육지원, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령에서 정하는 바를 따른다.

⑥ 공사는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다.

⑦ 공사로부터 업무를 도급받는 관계수급인은 작업 전 종사자의 안전·보건을 확보하기 위해 다음 각 호가 포함된 평가기준을 실시하고 그 결과를 제출하여야 한다.

1. 안전보건관리계획

2. 도급작업의 위험성평가

3. 비상연락망

4. 최근 3년간 산업재해 발생현황

⑧ 공사는 수급인이 제출한 안전보건평가기준을 확인하고 위험성평가에 따른 개선조치요구가 있을 시 이를 개선한 후 작업이 실시될 수 있도록 해야한다.

제33조(안전근로협의체) ① 공사는 도급사업시 사업장 안전에 관한 중요 사항을 협의하기 위해 원·하청 노사 등이 참여하는 안전근로협의체를 구성·운영하여야 한다.

② 안전근로협의체의 구성은 제13조 산업안전보건위원회의 구성원에 하청 노사 대표를 포함하여 구성하되, 일시·간헐적 업체는 제외한다.

③ 안전근로협의체의 개최시기는 제13조 산업안전보건위원회의 매 분기단위 정기회의시 운영한다.

④ 안전근로협의체의 하청업체 노사대표는 안전·보건과 관련된 개선요청 사항, 애로 및 건의사항, 차별 등에 대해 의견 개진 및 개선요청을 할 수 있다.

⑤ 노사대표의 건의사항은 산업안전보건위원회로만 심의·의결하며, 건의사항 등이 의결로 귀속되는 것은 아니다.

⑥ 공사는 하청업체의 노사 대표가 안전근로협의체에서 정당한 활동, 발언 등을 한 것을 이유로 그 대표에게 불이익을 주어서는 아니된다.

제5장 보건관리

제34조(건강검진) ① 공사는 임직원의 건강을 보호·유지하기 위하여 「건강검진기본법」 제14조에 따라 지정된 검진기관에서 건강검진을 실시하여야 한다.

② 제1항의 건강검진의 종류에는 채용 시 건강검진, 일반건강검진, 특수건강검진으로 구분하며 관계법령에 따라서 시행한다.

제35조(작업환경) ① 공사는 유해인자로부터 직원의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하

여 관계법령에 따라 작업환경을 측정토록 하여야 한다.

② 작업환경 측정결과 기준을 초과한 경우에는 관계법령에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

제36조(휴게시설의 설치) ① 공사는 근로자가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식 시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.

② 휴게시설의 설치·관리기준은 법 시행규칙 별표21의2의 휴게시설 설치·관리기준을 말한다.

제37조(유질환자 근로금지 등) ① 감염병, 정신질환 또는 근로로 인하여 병세가 크게 악화될 우려가 있는 관계법령으로 정하는 질병에 걸린 자에게는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

② 제1항에 따라 근로가 금지되거나 제한된 직원이 건강을 회복하였을 때에는 지체 없이 복귀하게 하여야 한다.

제38조(보건수칙) ① 사업장의 조명, 정리정돈, 청소, 분진, 적정온도, 습도, 환기, 유해물질 취급기준 등의 보건기준은 산업안전보건기준에 관한 규칙에 맞게 정하여 시행하여야 한다.

② 근로자는 산업안전보건기준에 관한 규칙을 준수하여야 한다.

제39조(유해물질 취급부서) 산업안전보건기준에 의한 관리대상 유해물질을 취급하는 작업장은 유해물질 취급부서로 지정하고, 동 작업장의 관리감독자 책임 하에 건강장해가 생기지 않도록 작업을 지휘하여야 한다.

제40조(유해물의 표시) 유해물질 취급 작업장에서는 산업안전보건기준에 따라 작업자가 보기 쉬운 장소에 다음 각 호의 사항을 게시하여야 한다.

1. 명 칭
2. 인체에 미치는 영향
3. 취급상 주의사항
4. 착용하여야 할 보호구
5. 응급조치 및 긴급 방재요령

제41조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) ① 법 제110조제1항에 따른 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 부서는 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

② 제1항에 따른 부서는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다.

③ 제1항에 따른 부서는 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료대상물질을 담은 용기에 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 경고표시를 하여야 한다. 다만, 용기에 이미 경고표시가 되어 있는 등 고용노동부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제42조(근골격계질환예방) ① 사장은 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업으로 인한 근

골격계질환 등 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

② 근골격계질환이 발생할 위험이 있는 작업을 수행하는 근로자는 공사에서 제공하는 근골격계 질환 예방사업에 적극적으로 따라야 하며, 작업시작 전 건강체조 및 작업 중 적절한 스트레칭을 실시하여 스스로 질환의 예방에 힘써야 한다.

③ 사장은 근골격계 질환 유소견자가 발생한 경우 해당 근로자의 건강관리를 위하여 적절한 요양을 받도록 하고, 요양을 마치고 작업에 복귀할 경우 해당 근로자와의 협의 하에 가급적 다른 작업으로 전환하도록 하며, 작업특성상 작업 전환이 어려울 경우 작업자세 및 작업환경의 개선 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ 사장은 근로자가 근골격계 부담작업을 하는 경우 3년마다 다음 각 호의 사항에 대한 유해요인 조사를 하여야 한다. 다만, 신설되는 사업장의 경우에는 신설일로부터 1년 이내에 최초의 유해요인 조사를 하여야 한다.

1. 설비 · 공정 · 작업량 · 작업속도 등 사업장 상황
2. 작업시간 · 작업자세 · 작업방법 등 작업조건
3. 작업과 관련된 근골격계질환 징후와 증상 유무 등

⑤ 사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 경우에는 제4항에도 불구하고 지체 없이 유해요인 조사를 하여야 한다. 다만, 제1호의 경우는 근골격계부담작업이 아닌 작업에서 발생한 경우를 포함한다.

1. 법에 따른 임시건강진단 등에서 근골격계질환자가 발생하였거나 근로자가 근골격계질환으로 산업재해보상보험법 시행령에 따라 업무상 질병으로 인정받은 경우
2. 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업 · 설비를 도입한 경우
3. 근골격계부담작업에 해당하는 업무의 양과 작업공정 등 작업환경을 변경한 경우

⑥ 사장은 유해요인 조사에 근로자 대표 또는 해당 작업 근로자를 참여시켜야 한다.

⑦ 사장은 유해요인 조사 결과 근골격계 질환이 발생할 우려가 있는 경우 인간공학적으로 설계된 인력작업 보조설비 및 편의설비를 설치하는 등 작업환경 개선에 필요한 조치를 하여야 한다.

⑧ 사장은 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다.

1. 근골격계부담작업의 유해요인
2. 근골격계질환의 징후와 증상
3. 근골격계질환 발생 시의 대처요령
4. 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법
5. 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항

⑨ 이외의 사항은 고용노동부장관이 정하는 바에 따른다.

제6장 사고조사 및 대책수립

제43조(산업재해) ① 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에

결린 사람이 발생한 경우에는 관계법령에 따라 해당 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 별지 제 3호서식의 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 중대재해가 발생한 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 관할 지방고용노동관서의 장에게 전화·팩스 또는 그 밖의 적절한 방법으로 보고하여야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 소명된 때부터 지체 없이 보고하여야 한다.

1. 발생개요 및 피해상황
2. 조치 및 전망
3. 그 밖의 중요한 사항

제44조(긴급조치) 사고로 인한 피해의 확대방지를 위하여 사고가 발생한 부서의 관리감독자는 다음과 같이 긴급조치를 하여야 한다.

1. 연쇄사고 및 사고확대 방지를 위한 안전조치
2. 부상자의 응급조치 및 후송
3. 사고원인의 신속규명 및 복구대책 강구
4. 기타 사고처리에 필요한 행동

제45조(비상연락망) 재해 발생 시 기동성을 발휘하여 사고에 대한 인명 및 재산의 손실을 줄일 수 있도록 비상연락망을 조직 운영한다.

제46조(사고조사 및 보고) ① 사고가 발생하였을 때에는 그 발견자가 긴급조치를 하고 비상연락망에 따라 지체 없이 보고하여야 한다.

② 중대재해가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단 될 때에는 외부전문기관에 의뢰할 수 있다.

③ 시설물 담당자는 현장 안전조치를 취해야 하며 사고현장을 원상태에서 보존하여야 하며 훼손하여서는 안 된다.

④ 사고조사는 산업재해조사표에 의거 조사하고 조사표 중 보고용은 관할 지방고용노동관서의 장에게 보고한다.

⑤ 소관시설의 관리자(각 시설물 담당자)는 사고처리 결과를 관리감독자에게 서면으로 통보하고 관리감독자가 사장에게 보고한다.

제47조(재해분석) ① 안전관리자는 재해현황을 조사하고 이에 대한 대책을 수립하여 사장에게 보고 하여야 한다.

② 안전담당 부서는 매 익년 1월 중에 전년도의 재해를 총괄 분석하여 재해 빈도별 원인 및 재해 다발 부서를 분석하고 이에 대한 대책을 수립하여 사장에게 보고하고 시행하여야 한다.

③ 분기별 또는 연간 재해분석 결과는 각 부서에 통보하고 안전교육 자료로 활용하여 동종 재해 방지에 주력하도록 하여야 한다.

제48조(손해배상 의무) 직원 및 시설을 출입하는 모든 이용객 등은 고의 또는 안전수칙을 무시한 과실로 인해 사고, 재해를 발생시키고 이로 인하여 시설에 손해를 끼쳤을 때에는 손해배상의 책임을 진다.

제49조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 관련 규정에 따른다.

제7장 위험성평가

제50조(위험성평가 계획수립) 공사는 유해위험요인에 대한 위험성평가를 효율적으로 수행하기 위하여 위험성평가의 목적, 평가방법, 담당자 역할, 책임자 역할, 평가 대상(또는 범위)별 역할, 주지방법, 의사항 등에 관한 계획을 수립·시행하여야 한다.

제51조(위험성평가 교육) 공사는 위험성평가 담당자 또는 관계자 등에게 위험성평가에 필요한 지식과 경험을 제공할 수 있도록 외부교육기관의 강좌를 수강하게 하거나 공사 자체적으로 위험성평가 방법 등에 관한 교육을 하여야 한다.

제52조(위험성평가 실시 및 실행) ① 공사는 사업장의 공정과 작업내용에 적합한 위험성평가 방법을 선정하여 유해·위험요인을 파악하고 각 유해·위험요인에 대한 위험성을 추정결정한 후 위험성 감소대책을 수립·실행하는 위험성평가를 실시하여야 한다.

② 공사는 다음 각 호의 위험성평가 방법 중 한 가지 이상을 선정하여 위험성평가를 실시할 수 있다.

1. 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법
2. 체크리스트(Checklist)법
3. 위험성 수준 3단계(저·중·고) 판단법
4. 핵심요인 기술(One Point Sheet)법
5. 그 외 법 시행규칙 제50조제1항제2호 각 목의 방법

③ 위험성평가 시 산업안전보건 전문가 또는 전문기관의 컨설팅을 받을 수 있다.

④ 법 제63조에 따른 작업의 일부 또는 전부를 도급에 의하여 행하는 사업의 경우 도급을 준 도급인(이하 “도급사업주”라 한다)과 도급을 받은 수급인(이하 “수급사업주”라 한다)은 각각 제1항에 따른 위험성평가를 실시하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 도급사업주는 수급사업주가 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 도급사업주가 개선할 사항이 있는 경우 이를 개선하여야 한다.

⑥ 위험성평가를 실시할 경우 별지 제2호의 서식을 사용하여 작성한다.

제53조(위험성평가 실시 시기) ① 위험성평가 주기는 최초평가, 수시평가, 정기평가로 구분한다. 이 경우 최초평가 및 정기평가는 전체 사업장을 대상으로 한다.

② 최초평가는 사업이 성립된 날로부터 1개월이 되는 날까지 대상이 되는 유해·위험요인에 대한 최초 위험성평가의 실시예 착수하여야 한다.

③ 수시위험성평가는 다음 각 호의 계획 착수 전에 실시한다. 다만, 제5호의 경우 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 평가한다.

1. 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체
2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
3. 건설물, 기계기구, 설비 등의 정비 또는 보수
4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

5. 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정) 발생
6. 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우
- ④ 정기평가는 최초평가의 결과에 대한 적정성을 1년마다 정기적으로 다음을 고려하여 실시한다.
 1. 기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하
 2. 근로자 교체 등에 수반하는 안전·보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화
 3. 안전·보건과 관련되는 새로운 지식의 습득
 4. 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등

제54조(위험성평가 문서화 및 공유) ① 위험성평가 수행내용 및 결과에 대하여 문서화하여 유지하여야 한다. 이 경우 기록에 포함될 사항은 다음과 같다.

1. 위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보
2. 평가대상 공정의 명칭 또는 구체적인 작업내용
3. 유해위험요인의 파악
4. 위험성 추정 및 결정
5. 위험성 감소대책 및 실행
6. 위험성 감소대책의 실행계획 및 일정 등
7. 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항

② 위험성평가에 관한 문서는 5년 이상 보존하고, 최초평가 기록은 영구보존 한다.

③ 위험성평가의 결과 중 다음 각 호에 해당하는 사항을 근로자에게 게시, 주지 등의 방법으로 알려야 한다.

1. 근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해·위험요인
2. 제1호에 따른 유해·위험요인의 위험성 결정 결과
3. 제1호에 따른 유해·위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부
4. 제3호에 따른 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항

제8장 고객응대 근로자 보호

제55조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치) ① 사장은 주로 고객을 직접 대면하거나 정보통신망을 통하여 상대하면서 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 근로자(이하 “고객응대근로자”라 한다)에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위(이하 “폭언 등”이라 한다)로 인한 건강장해를 예방하기 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 폭언 등을 하지 아니하도록 요청하는 문구 게시 또는 음성 안내
2. 고객과의 문제 상황 발생 시 대처방법 등을 포함하는 고객응대 매뉴얼 마련

3. 고객응대업무 매뉴얼의 내용 및 건강장해 예방 관련 교육 실시
 4. 그 밖에 고객응대근로자의 건강장해 예방을 위하여 필요한 조치
- ② 사장은 고객의 폭언 등으로 인하여 고객응대근로자에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.
1. 업무의 일시적 중단 또는 전환
 2. 휴게시간의 연장
 3. 폭언 등으로 인한 건강장해 관련 치료 및 상담 지원
 4. 관할 수사기관 또는 법원에 증거물·증거서류를 제출하는 등 고객응대근로자 등이 같은 항에 따른 폭언 등으로 인하여 고소, 고발 또는 손해배상 청구 등을 하는데 필요한 지원
- ③ 고객응대근로자는 사장에게 제2항에 따른 조치를 요구할 수 있으며, 고객응대근로자의 요구를 이유로 해고, 그 밖에 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제9장 보칙

제56조(안전·보건 제안) ① 전 직원은 안전, 보건관리에 관한 방안을 연구하고 사고를 사전에 예방할 수 있는 제안을 해당부서 관리감독자에게 제출할 수 있다.

② 각 부서마다 직원이 수시로 필요한 제안을 할 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

③ 제안 접수사항에 대하여는 즉시 검토하여 채택, 불채택, 실시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제57조(포상) 사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 안전보건업무 처리에 우수한 부서 또는 사원에 대하여 포상할 수 있다.

1. 우수한 안전보건 제안이 채택된 자
2. 안전 관련 대외 포상자
3. 기타 안전업무 처리에 공적이 현저한 자

제58조(징계) 사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 행위를 한 직원에 대하여 행위의 경중에 따라 징계할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 안전관리상의 지시, 명령에 위반하거나 불복한 자
2. 각종 재해사고의 은폐, 허위보고, 태만으로 사고 사후처리를 지연시킨 자
3. 고의 또는 중대한 과실로 사고를 초래하여 공사에 막대한 손해를 끼친 자
4. 그 밖에 안전보건 업무와 관련 관계 법령에서 정한 사항을 정당한 사유 없이 위반한 자

부 칙 <2020. 5. 28. 규정 제 41호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령일부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 규정 제 97호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령일부터 시행한다.

 QUC 안양도시공사 Anyang Urban Corporation	안전보건교육일지	결재	담 당	부 장	

교 육 명 칭	1.신규채용시교육 2.작업내용변경시교육 3.특별안전보건교육 4.근로자정기교육 5.관리감독자교육 6.기 타()				
교 육 인 원	인 원 구 분	계	남	여	비고
	대 상 인 원				
	참 석 인 원				
교 육 시 간	시 분 - 시 분 (시간)				
교 육 구 분	1.집합교육 2.개인교육 3.위탁교육				
교 육 장 소	1.강의실 2.회의실 3.작업장 4.식당 5.기 타()				
교 육 방 법	1.강의식 2.시청각 3.현장교육 4.기 타()				
교 육 과 목					
교 육 내 용					
강 사 명	소속 및 직위			비 고	

순번	이름	서명	순번	이름	서명
1			21		
2			22		
3			23		
4			24		
5			25		
6			26		
7			27		
8			28		
9			29		
10			30		
11			31		
12			32		
13			33		
14			34		
15			35		
16			36		
17			37		
18			38		
19			39		
20			40		

<별지 제2호 서식>

유해위험요인 분류							
공정		세부 분류		설비		물질	
1	기계(설비)적 요인	☐ 1.1	협착위험 부분(감김, 끼임)	☐ 1.2	위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘)	☐ 1.3	기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분
		☐ 1.4	충돌위험 부분	☐ 1.5	넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤)	☐ 1.6	추락위험 부분(개구부 등)
2	전기적 요인	☐ 2.1	감전(안전전압 초과)	☐ 2.2	아크	☐ 2.3	정전기
3	화학물질적 요인	☐ 3.1	가스	☐ 3.2	증기	☐ 3.3	에어로졸 흡
		☐ 3.4	액체 · 미스트	☐ 3.5	고체(분진)	☐ 3.6	반응성 물질
		☐ 3.7	방사선	☐ 3.8	화재 / 폭발위험	☐ 3.9	복사열 / 폭발과압
4	생물학적 요인	☐ 4.1	병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염	☐ 4.2	유전자 변형 물질(GMO)	☐ 4.3	알러지 및 미생물
		☐ 4.4	동물	☐ 4.5	식물		
5	작업특성 요인	☐ 5.1	소음	☐ 5.2	초음파 · 초저주파음	☐ 5.3	진동
		☐ 5.4	근로자 실수(휴먼에러)	☐ 5.5	저압 또는 고압상태	☐ 5.6	질식위험 산소결핍
		☐ 5.7	중량물 취급작업	☐ 5.8	반복작업	☐ 5.9	불안정한 작업자세
		☐ 5.10	작업(조작)도구				
6	작업환경 요인	☐ 6.1	기후/ 고온/ 한랭	☐ 6.2	조명	☐ 6.3	공간 및 이동통로
		☐ 6.4	주변 근로자	☐ 6.5	작업시간	☐ 6.6	조직 안전문화

RISK ASSESSMENT : 유해위험요인 CHECKLIST																												
구분	공 정		유 해 위 험 요 인																							기타정보		
	대분류	세부분류																								설비	물질	
1			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5			
			5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6										
2			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5			
			5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6										
3			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5			
			5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6										
4			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
5				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5		
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6									
6																												

위험성평가빈도강도표

공정대분류 :				세부분류 :					
유해위험요인 파악			관련근거	현재 안전보건조치	현재 위험성			감소대책	
분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용

감 소 대 책 수 립 및 실 행

공정	유해위험요인 파악			관련근거	현재 위험성	감소대책		개선후 위험성	담당자	조치 요구일	조치 완료일	완료확인
	분류	원인	유해위험요인			NO	세부내용					

위험성평가체크리스트표

공정대분류 :

공정세부분류 :

번호	유해위험요인파악	위험성확인결과			개선대책	개선 완료일	담당자
		적정	보완	해당 없음			

위험성평가 위험수준판단표

공정대분류 :					공정세부분류 :		
번호	유해위험요인파악	위성성의 수준			개선대책	개선 완료일	담당자
		상	중	하			

위험성평가핵심요인기술표

공정대분류 :			공정세부분류 :			
어떤 유해-위험 요인이 있는가?	유해위험요인 파악	현재 시행중인 조치는 무엇인가?	추가적으로 필요한 조치는 무엇인가?	누가 언제까지 조치하는가?		
				담당자	개선기간	개선일자

1-1. 위험성평가 실시

위험성평가					감소대책	
시설물	개선 전 사진				개선 후 사진	
유해위험 요인						
위험성 평가	현재 안전보건조치	현재 위험성			감소대책	개선 후 위험성
		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성		

⇒

<별지 제3호 서식>

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제30호서식]

산업재해조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

I. 사업장 정보	①산재관리번호 (사업개시번호)			사업자등록번호		
	②사업장명			③근로자 수		
	④업종			소재지	(-)	
	⑤재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제 외)	원도급인 사업장명 사업장 산재관리번호 (사업개시번호)		⑥재해자가 파견근로 자인 경우	파견사업주 사업장명 사업장 산재관리번호 (사업개시번호)	
	건설업만 작성	발주자			[]민간 []국가·지방자치단체 []공공기관	
		⑦원수급 사업장명			공사현장 명	
		⑧원수급 사업장 산재 관리번호(사업개시번 호)				
⑨공사종류			공정률	%	공사금액 백만원	

※ 아래 항목은 재해자별로 각각 작성하되, 같은 재해로 재해자가 여러 명이 발생한 경우에는 별도 서식에 추가로 적습니다.

II. 재해 정보	성명			주민등록번호 (외국인등록번호)			성별	[]남 []여
	국적	[]내국인 []외국인	[국적:]		⑩체류자격:	[]		⑪직업
	입사일	년 월 일	⑫같은 종류업무 근속 기간		년 월			
	⑬고용형태	[]상용 []임시 []일용 []무급가족종사자 []자영업자 []그 밖의 사항 []						
	⑭근무형태	[]정상 []2교대 []3교대 []4교대 []시간제 []그 밖의 사항 []						
	⑮상해종류 (질병명)			⑯상해부위 (질병부위)			⑰휴업예상 일수	휴업 []일
				사망 여부		[] 사망		

III. 재해 발생 개요 및 원인	⑱재해 발생 개요	발생일시	[]년 []월 []일 []요일 []시 []분					
		발생장소						
		재해관련 작업유형						
		재해발생 당시 상황						
		⑲재해발생원인						

IV. 재발 방지 계획								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

※ 위 재발방지 계획 이행을 위한 안전보건교육 및 기술지도 등을 한국산업안전 보건공단에서 무료로 제공하고 있으니 즉시 기술지원 서비스를 받고자 하는 경 우 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

작성자 성명	작성일	년	월	일
작성자 전화번호	사업주	(서명 또는 인)		
	근로자대표(재해자)	(서명 또는 인)		

()지방고용노동청장(지청장) 귀하

재해 분류자 기입란 (사업장에서는 작성하지 않습니다)	발생형태	□□□	기인물	□□□□□
	작업지역·공정	□□□	작업내용	□□□

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성 방법

I. 사업장 정보

- ① 산재관리번호(사업개시번호): 근로복지공단에 산업재해보상보험 가입이 되어 있으면 그 가입번호를 적고 사업장등록번호 기입란에는 국세청의 사업자등록번호를 적습니다. 다만, 근로복지공단의 산업재해보상보험에 가입이 되어 있지 않은 경우 사업자등록번호만 적습니다.
※ 산재보험 일괄 적용 사업장은 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ② 사업장명: 재해자가 사업주와 근로계약을 체결하여 실제로 급여를 받는 사업장명을 적습니다. 파견근로자가 재해를 입은 경우에는 실제로 지휘·명령을 받는 사용자사업주의 사업장명을 적습니다. [예: 아파트를 건설하는 종합건설업의 하수급 사업장 소속 근로자가 작업 중 재해를 입은 경우 재해자가 실제로 하수급 사업장의 사업주와 근로계약을 체결하였다면 하수급 사업장명을 적습니다.]
- ③ 근로자 수: 사업장의 최근 근로자 수를 적습니다(정규직, 일용직·임시직 근로자, 훈련생 등 포함).
- ④ 업종: 통계청(www.kostat.go.kr)의 통계분류 항목에서 한국표준산업분류를 참조하여 세세분류(5자리)를 적습니다. 다만, 한국표준산업분류 세세분류를 알 수 없는 경우 아래와 같이 한국표준산업명과 주요 생산품을 추가로 적습니다.
[예: 제철업, 시멘트제조업, 아파트건설업, 공작기계도매업, 일반화물자동차 운송업, 중식음식점업, 건축물 일반청소업 등]
- ⑤ 재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제외): 원도급인 사업장명과 산재관리번호(사업개시번호)를 적습니다.
※ 원도급인 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원도급인 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑥ 재해자가 파견근로자인 경우: 파견사업주의 사업장명과 산재관리번호(사업개시번호)를 적습니다.
※ 파견사업주의 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 파견사업주의 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑦ 원수급 사업장명: 재해자가 소속되거나 관리되고 있는 사업장이 하수급 사업장인 경우에만 적습니다.
- ⑧ 원수급 사업장 산재관리번호(사업개시번호): 원수급 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원수급 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑨ 공사 종류, 공정률, 공사금액: 수급 받은 단위공사에 대한 현황이 아닌 원수급 사업장의 공사 현황을 적습니다.
가. 공사 종류: 재해 당시 진행 중인 공사 종류를 말합니다. [예: 아파트, 연립주택, 상가, 도로, 공장, 댐, 플랜트시설, 전기공사 등]
나. 공정률: 재해 당시 건설 현장의 공사 진척도로 전체 공정률을 적습니다.(단위공정률이 아님)

II. 재해자 정보

- ⑩ 체류자격: 「출입국관리법 시행령」 별표 1에 따른 체류자격(기호)을 적습니다.(예: E-1, E-7, E-9 등)
- ⑪ 직업: 통계청(www.kostat.go.kr)의 통계분류 항목에서 한국표준직업분류를 참조하여 세세분류(5자리)를 적습니다. 다만, 한국표준직업분류 세세분류를 알 수 없는 경우 알고 있는 직업명을 적고, 재해자가 평소 수행하는 주요 업무내용 및 직위를 추가로 적습니다.
[예: 토목감리기술사, 전문간호사, 인사 및 노무사무원, 한식조리사, 철근공, 미장공, 프레스조작원, 선반기조작원, 시내버스 운전원, 건물내부청소원 등]
- ⑫ 같은 종류 업무 근무기간: 과거 다른 회사의 경력부터 현직 경력(동일·유사 업무 근무경력)까지 합하여 적습니다.(질병의 경우 관련 작업근무기간)
- ⑬ 고용형태: 근로자가 사업장 또는 타인과 명시적 또는 내재적으로 체결한 고용계약 형태를 적습니다.
가. 상용: 고용계약기간을 정하지 않았거나 고용계약기간이 1년 이상인 사람
나. 임시: 고용계약기간을 정하여 고용된 사람으로서 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 사람
다. 일용: 고용계약기간이 1개월 미만인 사람 또는 매일 고용되어 근로의 대가로 일급 또는 일당제 급여를 받고 일하는 사람
라. 자영업자: 혼자 또는 그 동업자로서 근로자를 고용하지 않은 사람
마. 무급가족종사자: 사업주의 가족으로 임금을 받지 않는 사람
바. 그 밖의 사항: 교육·훈련생 등
- ⑭ 근무형태: 평소 근로자의 작업 수행시간 등 업무를 수행하는 형태를 적습니다.
가. 정상: 사업장의 정규 업무 개시시각과 종료시각(통상 오전 9시 전후에 출근하여 오후 6시 전후에 퇴근하는 것) 사이에 업무수행하는 것을 말합니다.
나. 2교대, 3교대, 4교대: 격일제근무, 같은 작업에 2개조, 3개조, 4개조로 순환하면서 업무수행하는 것을 말합니다.
다. 시간제: 가목의 '정상' 근무형태에서 규정하고 있는 주당 근무시간보다 짧은 근로시간 동안 업무수행하는 것을 말합니다.
라. 그 밖의 사항: 고정적인 심야(야간)근무 등을 말합니다.
- ⑮ 상해종류(질병명): 재해로 발생한 신체적 특성 또는 상해 형태를 적습니다.
[예: 골절, 절단, 타박상, 찰과상, 중독·질식, 화상, 감전, 뇌진탕, 고혈압, 뇌졸중, 피부염, 진폐, 수근관증후군 등]
- ⑯ 상해부위(질병부위): 재해로 피해가 발생한 신체 부위를 적습니다.
[예: 머리, 눈, 목, 어깨, 팔, 손, 손가락, 등, 척추, 몸통, 다리, 발, 발가락, 전신, 신체내부기관(소화·신경·순환·호흡배설) 등]
※ 상해종류 및 상해부위가 둘 이상이면 상해 정도가 심한 것부터 적습니다.
- ⑰ 휴업예상일수: 재해발생일을 제외한 3일 이상의 결근 등으로 회사에 출근하지 못한 일수를 적습니다.(추정 시 의사의 진단 소견을 참조)

III. 재해발생정보

- ⑱ 재해발생 개요: 재해원인의 상세한 분석이 가능하도록 발생일시[년, 월, 일, 요일, 시(24시 기준), 분], 발생 장소(공정 포함), 재해관련 작업유형(누가 어떤 기계·설비를 다루면서 무슨 작업을 하고 있었는지), 재해발생 당시 상황[재해 발생 당시 기계·설비·구조물이나 작업환경 등의 불안정한 상태(예시: 떨어짐, 무너짐 등)와 재해자나 동료 근로자가 어떠한 불안정한 행동(예시: 넘어짐, 까임 등)을 했는지]을 상세히 적습니다.
[작성예시]

발생일시	2019년 7월 18일 목요일 14시 30분
발생장소	안양실내수영장 야외수영장에서
재해관련 작업유형	재해자 000가 에어컨 실외기를 점검하던 중
재해발생 당시 상황	재해자가 점검중임을 모르던 동료 근로자 조작 스위치를 가동하여 재해자가 감전되는 사고가 발생하였음

- ⑲ 재해발생 원인: 재해가 발생한 사업장에서 재해발생 원인을 인적 요인(무의식 행동, 착오, 피로, 연령, 커뮤니케이션 등), 설비적 요인(기계·설비의 설계상 결함, 방호장치의 불량, 작업표준화의 부족, 점검·정비의 부족 등), 작업·환경적 요인(작업정보의 부적절, 작업자세·동작의 결함, 작업방법의 부적절, 작업환경 조건의 불량 등), 관리적 요인(관리조직의 결함, 규정·매뉴얼의 불비·불철저, 안전교육의 부족, 지도감독의 부족 등)을 적습니다.

IV. 재발방지계획

- ⑳ "19. 재해발생 원인"을 토대로 재발방지 계획을 적습니다.

안양도시공사 기록관 운영규정

제정 2021. 2. 23. 규정 제 56호

일부개정 2021. 12. 30. 규정 제 79호

일부개정 2024. 12. 27. 규정 제 115호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 따라 안양도시공사 기록관을 설치하고, 그 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “기록물”이란 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 문서, 도서, 대장, 카드, 도면, 시청각물, 전자문서 등 모든 형태의 기록정보 자료와 행정박물을 말한다.
2. “기록물관리”란 기록물의 생산, 분류, 정리, 이관, 수집, 평가, 폐기, 보존, 공개, 활용 및 이에 부수되는 모든 업무를 말한다.
3. “기록관”이란 기록물을 체계적으로 보존·관리하고, 효율적 활용을 위하여 필요한 보존서고 공간, 열람 공간, 사무 공간, 작업 공간, 보존시설 및 장비, 기록관리시스템, 기록물관리전문요원 등 전담인력을 갖춘 조직을 말한다.
4. “처리부서”란 기록물의 생산·등록·분류·이관 등 기록관으로 이관하기 전의 기록물에 관한 업무처리에 관여하는 부서 또는 팀을 말한다.
5. “기록관리시스템”이란 기록물의 수집, 보존(복제본 제작 및 이중보존매체의 제작을 포함한다), 활용, 이관, 폐기 등 기록관에서 기록물 관리를 전자적으로 수행하는 시스템을 말한다.
6. “전자기록생산시스템”이라 함은 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제13조제10호부터 제12호까지에 따른 전자문서시스템, 업무관리시스템, 행정정보시스템을 말한다.
7. “기록물관리부서”란 「안양도시공사 직제규정」이 정하는 바에 따라 기록물관리 업무를 총괄하는 부서를 말한다. <신설 2024.12.27.>

제3조(적용범위) 이 규정은 공사 및 그 소속기관에 적용하며 안양도시공사 기록관(이하 “기록관”이라 한다.) 운영에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제2장 기록관 설치 및 업무분장

제4조(기록관의 설치 및 인원구성) ① 기록관은 기록물관리부서에 설치하고, 기록물관리부서의 장이 기록관장이 된다. <개정 2024.12.27.>

- ② 기록관장은 기록관의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 기록물관리전문요원과 기록물의 정리·

기술, 기록정보 관리, 보존업무, 그 밖에 기록물관리의 업무수행에 필요한 전담인력을 배치하여야 한다.

③ 기록관장은 기록물관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 처리부서의 장으로 하여금 기록물관리 책임자를 지정하여 처리부서의 기록물관리 업무를 수행하도록 하여야 하며, 처리부서의 장은 기록물관리 책임자를 지정 또는 변경한 경우 지체없이 기록관장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

제5조(자문위원의 위촉 등) ① 기록관장은 기록관의 기록물관리를 위한 조사, 연구, 분석, 평가, 정리, 목록기술 등의 전문적인 사무를 수행하기 위하여 자문위원을 위촉할 수 있다.

② 자문위원은 제1항의 업무를 수행하는데 필요한 전문성을 갖춘 자로서 사장이 위촉하고, 자문위원의 위촉기간은 2년으로 하며 연임할 수 있다.

③ 기록관장은 위촉된 자문위원에 대하여 예산의 범위 안에서 수당, 여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제6조(기록관의 업무) ① 기록관은 다음 각 호의 사항에 관한 업무를 총괄한다.

1. 기록물관리에 관한 기본계획의 수립·시행
2. 소관 기록물 수집·관리 및 활용
3. 기록물분류기준표의 관리
4. 기록물생산현황 취합 및 관리
5. 주요 회의록, 조사·연구·검토서, 비밀기록물, 간행물, 행정박물, 시청각기록물의 관리
6. 미등록 기록물의 수집 및 등록관리
7. 기록물평가심의회 운영 및 기록물 폐기 관리
8. 소관 비공개기록물 및 비밀기록물의 공개 재분류
9. 기록물 정수 점검 및 실태조사
10. 기록물관리 지도·교육운영 계획의 수립 및 시행
11. 공사 및 소속부서의 기록물관리에 대한 지도·감독 및 지원
12. 중요기록물의 재난대비 계획 수립
13. 기록관의 시설 및 장비관리
14. 기록관리시스템의 구축 및 운영
15. 소관 비전자기록물의 전자화
16. 보존가치가 높은 준영구 이상 기록물의 보존매체 수록
17. 소관 기록물의 검색·열람 제공
18. 소관 기록물에 대한 통계의 작성·관리
19. 그 밖에 기록관의 기록물관리에 관하여 필요한 사항

②제4조제3항에 따라 지정된 각 부서의 기록물관리책임자는 다음 각 호의 업무를 수행하도록 한다.

1. 기록물의 생산·접수·등록·관리에 관한 사항

2. 처리부서의 기록물분류기준표 작성·관리에 관한 사항
 3. 기록물의 정리·보관 및 이관에 관한 사항
 4. 간행물의 등록 및 관리에 관한 사항
 5. 기록물생산현황 취합 및 기록관으로 통보
 6. 그 밖에 처리부서의 기록물관리에 관한 사항
- ③제1항 각 호의 업무에 관한 세부업무분장은 기록관장이 정한다.

제3장 기록물의 관리

제7조(기록물의 생산) ① 기록관장은 공사 및 각 처리부서에서 수행하는 모든 업무의 과정 및 결과가 기록물로 생산·등록될 수 있도록 하여야 한다.

② 기록관장은 「공공기록물 관리에 관한 법률」(이하 ‘공공기록물법’이라 한다) 시행령 제17조부터 제19조까지의 규정에 따른 조사·연구·검토서, 회의록 및 시청각기록물에 대한 생산등록·관리 기준을 작성·관리하여야 한다.

제8조(기록물의 등록) ① 모든 기록물은 생산·접수한 때에 그 기관의 전자기록생산시스템으로 생산등록번호 또는 접수등록번호가 부여되어 등록되도록 하여야 한다.

② 기록물의 본문과 붙임물의 규격차이가 심하거나 상호 다른 기록매체로 구성되어 있는 등 붙임물을 본문과 분리하여 각각 관리할 필요가 있는 경우에는 붙임물을 별도로 등록하여야 한다. 이 경우 붙임물의 등록번호는 본문의 생산등록번호 또는 접수등록번호에 붙임 일련번호를 추가한 번호로 구성한다.

③ 비전자기록물에 대하여는 전자화 방안에 따라 전자화하여 관리되도록 하여야 한다.

제9조(비전자기록물의 등록) ① 처리부서의 장은 우편 또는 담당자의 이메일, 팩스 등 비전자적으로 생산·접수한 모든 유형의 기록물의 경우 제8조에 따라 전자기록생산시스템에 수동으로 등록하여 관리하여야 한다.

② 비전자기록물의 생산·접수등록번호는 [별표 1]의 표시방법에 따라 다음 각 호의 위치에 표기하여야 한다. 다만, 동일한 내용의 사진과 필름 등에 대하여는 동일한 생산등록번호를 표기한다.

1. 생산등록번호란이 설치되어 있지 아니한 문서·카드류·도면류 등의 기록물 : 해당 기록물의 좌측 상단 여백
2. 사진 또는 필름류의 기록물 : 사진 뒷면이나, 해당 사진·필름 등을 넣은 봉투 또는 해당 사진·필름 등을 부착한 종이의 좌측 상단 여백
3. 테이프·디스크·디스켓류의 기록물 : 해당 기록물과 그 보존용기
4. 기타 기록물의 재질 또는 규격 상 기록물 자체에 생산등록번호를 표기하기 곤란한 기록물 : 해당 기록물을 넣은 봉투 또는 보존용기

제10조(기록물의 분류) ① 기록물의 분류는 등록과 동시에 실시하여야 한다.

② 기록물은 기록물분류기준표에 따라 부서별·단위업무별로 분류하여 관리하여야 하며, 세부사항은 사장의 방침에 따라 실시한다.

제11조(기록물의 편철) ① 처리부서는 업무수행과정이 반영되도록 단위업무의 범위 안에서 1개 이상의 기록물철을 만들어 해당 기록물을 편철하여야 한다.

② 처리부서의 장은 단위업무별 기록물철이 체계적으로 편철·관리되게 하여야 한다.

제12조(비전자기록물의 편철) ① 업무에 활용 중인 기록물은 [별표 2]의 규격에 따른 진행문서파일에 발생순서 또는 논리적 순서에 따라 편철한다.

② 업무에 활용이 끝난 기록물은 [별표 3]의 양식에 맞춰 기록물철 표지, [별지 제1호 서식]의 색인 목록, 기록물 순으로 배열한 후 [별표 4]의 보존용 표지를 씌워 편철용 클립으로 고정한 후 [별표 5]의 보존상자에 넣어 보관한다.

③ 편철된 기록물철은 보존상자에 단위업무별로 넣어 관리하고, 보존상자의 측면에는 [별표 6]의 보존상자 표지 양식을 알맞게 작성 후 부착한다.

④ 기록물철당 편철량은 100매 이내로 하며, 기록물의 양이 과다한 경우에는 분철하고, 동일한 제목과 분류번호를 부여하되 괄호 안에 권 호수를 기입한다. 다만, 기록물의 논리적 순서에 따라 예외를 두어 100매 이상을 편철할 수 있다.

제13조(기록물의 정리) 처리부서의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하여 매년 2월 말까지 전년도 생산·접수한 기록물을 정리하여야 한다.

1. 등록이 누락된 기록물의 유무를 확인하여 누락된 기록물을 추가 등록하고, 실제 기록물과 등록사항이 일치하는지 확인하여 미비사항을 보완한다.
2. 보존기간, 접근권한, 공개여부, 비밀여부 등을 확인하여 해당 항목의 변경이 필요한 경우에는 등록 정보를 수정한다.
3. 기록물철을 생산연도별·보존기간별로 구분하여 보존상자에 담는다. 이 경우 생산연도는 그 기록물철의 종료연도를 기준으로 한다.
4. 비치활용이 종료된 기록물은 선별 및 정리하여 이관 전까지 보존·관리한다.

제14조(기록물의 이관) ① 기록관은 처리부서에서 생산 완료한 기록물을 보존기간 기산일부터 2년의 범위 이내에 [별지 제2호 서식]에 따른 기록물 이관목록을 작성하여 기록관으로 이관하여야 한다. 다만, 처리부서에서 업무참고 등이 필요한 기록물의 경우에는 사전에 [별지 제3호 서식]에 따른 기록물 이관연기신청서를 기록관장에게 제출하여야 한다.

② 제1항 단서에 따라 이관연기가 결정된 기록물은 보존기간 기산일부터 10년의 범위 안에 처리부서에서 업무참고로 활용할 수 있으며, 업무참고 활용의 목적이 달성된 경우에는 지체없이 기록관으로 해당 기록물을 이관 하여야 한다.

③ 직제개편, 한시조직의 해산 등의 경우에 기록관장은 업무를 인계인수하는 부서간에 [별지 제4호 서식]에 따른 기록물 인계인수서를 작성하여 관리하도록 하여야 하며, 업무승계부서가 없는 경우에는 해당 기록물을 기록관에서 이관받아 관리하여야 한다.

제15조(기록물의 보존) ① 기록관에서 인수한 기록물은 기록물 형태, 보존기간, 처리부서 등을 구분하여 서고에 배치하여야 한다.

② 제1항에 따른 기록물의 서고배치를 위한 구체적인 배열방식은 기록관장이 정한다.

③ 기록관장은 기록물의 안전한 보존을 위하여 서고별로 관리책임자를 지정하여야 하며, 기록물의 정

수점검 및 상태점검 실시, 향온향습 환경 구축 등을 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제16조(기록물의 보존기간) ① 기록물의 보존기간은 영구·준영구·30년·10년·5년·3년·1년으로 구분하며, 보존기간별 책정기준은 [별표 7]과 같다.

② 기록물의 보존기간은 제1항의 규정에 의한 보존기간별 분류기준과 기록물분류기준표에서 정한 보존기간을 기준으로 책정한다.

③ 보존기간의 기산일은 기록물의 처리가 완결된 날이 속하는 다음 연도의 1월 1일로 한다. 다만, 여러 해에 걸쳐서 진행되는 기록물철의 경우에는 해당 업무가 종결된 날이 속하는 다음 연도의 1월 1일부터 보존기간을 기산한다.

제17조(기록물의 평가 및 폐기) ① 처리부서는 어떠한 기록물도 임의로 폐기할 수 없으며, 폐기대상 기록물은 기록관에 이관하여 폐기하여야 한다.

② 기록물을 폐기하고자 하는 경우에는 「공공기록물법」 제27조제1항, 동법시행령 제43조, 동법시행규칙 제35조에 따라 시행하되, 기록물평가심의회를 구성·운영하여야 한다.

③ 기록물을 폐기하고자 하는 경우에는 처리부서의 의견조회, 기록물관리전문요원의 1차 심사, 기록물평가심의회 2차 심의를 거쳐야 한다.

④ 기록물 평가 시에는 [별지 제5호 서식]에 따른 기록물평가심의를 작성하고, 평가 결과에 따라 보존기간 재책정·보류·폐기로 구분하여 기록물을 처리한다.

⑤ 기록물관리전문요원은 기록물 폐기 시 관련 근거를 보존해야 하며, 폐기는 반드시 기록물관리전문요원 입회하에 파쇄 또는 용해의 방식으로 이루어져야 한다.

제4장 기록물평가심의회 구성 및 운영

제18조(기록물평가심의회 설치 및 구성) ① 기록관장은 기록관에서 보존중인 기록물 중 보존기간이 경과한 기록물의 평가를 위하여 기록물평가심의회(이하 “심의회”라 한다)를 설치·운영한다.

② 심의회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이내의 위원으로 구성하고, 위원 중 3명을 외부위원으로 구성하여야 한다. <개정 2021.12.30.>

③ 심의회 위원장은 기록관장으로 하며 심의회를 운영 총괄한다.

④ 외부위원은 공사 경영과 관련하여 경험이 풍부한 민간전문가나 기록관리학, 역사학, 문헌정보학, 행정학 등 관련 전공자로 기록물의 보존가치 평가에 적합한 자 중 사장이 위촉한 사람으로 한다.

⑤ 내부위원은 평가대상 기록물을 가장 많이 보유한 처리부서의 장으로 구성하며, 위원회의 원활한 운영을 위해 간사는 기록물관리전문요원으로 한다.

⑥ 외부위원의 위촉기간은 2년으로 하며, 연임할 수 있다.

⑦ 심의회에 참석한 외부위원에게는 예산의 범위 안에서 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제19조(위원의 의무) 위원은 심의에 앞서 [별지 제6호 서식] 기록물평가심의 서약서를 작성하며, 직무상 취득한 정보에 대하여 보안의무를 준수하여야 한다.

제20조(심의회 개최 및 운영) ① 심의회는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 개최한다.

- ② 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.
 1. 「공공기록물법 시행령」 제43조제1항에 따른 보존기간 경과기록물의 보존기간 재책정·보류·폐기
 2. 기록물에 대한 보존기간의 조정
 3. 그 밖에 기록물 평가와 관련하여 필요한 사항
- ③ 심의회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 위원은 [별지 제5호 서식]에 따른 기록물평가심의서를 작성하고, 심의 종료 후 [별지 제7호 서식]에 따른 기록물평가심의 의결서에 서명·날인한다.
- ⑤ 기록물관리전문요원은 [별지 제8호 서식]에 따라 회의록을 작성하여야 한다.

제5장 기록물의 전산화 관리

제21조(보존시설 및 장비의 확보) ① 기록관장은 기록물의 안전한 보존·관리를 위하여 「공공기록물법 시행령」 별표 6의 기준에 따른 보존시설·장비 및 환경기준을 갖추어야 한다.

② 기록관장은 기록물의 효율적인 관리 및 활용을 위하여 적절한 보존서고 공간 및 작업 공간, 열람 공간, 사무 공간을 확보하여야 하며, 기록물의 활용에 필요한 기록관리시스템 및 열람 장비를 갖추어야 한다.

제22조(기록관리시스템 및 장비구축) ① 기록관에서는 문서, 도서, 대장, 카드, 도면, 시청각물, 전자문서 등 모든 기록물을 효율적으로 관리할 수 있도록 기록관리시스템과 관련 장비를 구축하여야 한다.

② 기록관리시스템은 공사 및 소속 처리부서의 전자기록생산시스템과 연동하여 기록물의 생산현황통보, 이관목록의 제출, 주요기록물에 대한 검색·활용 등이 가능하도록 구축·운영되어야 한다.

제23조(기록관리시스템의 점검 및 유지보수) ① 기록관장은 기록관리시스템이 효율적으로 운영될 수 있도록 시스템 및 관련 장비에 대한 정기점검을 실시하여야 한다.

② 기록관장은 기록관리시스템 및 관련 장비의 유지보수가 전문성을 필요로 할 경우에는 전문 업체와 계약을 체결하여 유지·보수할 수 있다.

제24조(주요기록물의 전산화) 기록관장은 기록관과 공사 및 소속 처리부서의 기록물 중 활용가치가 높은 기록물에 대하여는 전산화를 추진하여 기록정보의 신속한 검색·활용이 될 수 있도록 하여야 한다.

제25조(전산화 기록물의 보존관리) 전산화 기록물은 디스크, 자기테이프(DAT 등 모든 테이프를 포함한다), 디스켓, 광화파일 또는 CD자료로 구분하여 관리한다.

제26조(전자기록물의 백업 및 보존) ① 기록관장은 기록물의 안전한 보존을 위하여 백업담당자를 지정하여 주기적으로 백업을 실시하여야 한다.

② 백업담당자는 백업진행 상태를 수시로 점검하여야 하며, 백업자료는 도난 및 훼손의 우려가 없는 안전한 장소에 분산 보관하여야 한다.

제6장 보안관리 및 점검

제27조(보안관리) ① 기록관장은 기록관의 전산실 및 보존서고를 통제구역으로 지정하여 보안관리를 철저히 하여야 한다.

② 기록관의 전산실 및 보존서고는 외부인사의 출입을 원칙적으로 금지하며, 관람·견학 등 부득이하게 출입하고자 하는 자는 미리 기록관장의 허가를 받아야 한다.

③ 보존서고에 출입하는 자는 반드시 [별지 제9호 서식]에 따른 보존서고 출입대장을 작성하여야 한다.

제28조(긴급사태 대비) 기록관장은 기록관의 전산실 및 보존서고의 화재 또는 천재지변 등 비상사태 발생에 대비하여 보안대책 및 재난대비계획을 작성하여 운영하여야 한다.

제29조(기록물관리 실태점검 및 교육) ① 기록관장은 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 보존서고의 각종 전원 및 소화설비·시설물의 작동상태 점검
2. 보존 기록물의 정수점검 및 보존상태 점검
3. 보존 기록물의 열람 및 대출상황의 점검
4. 그 밖에 기록관 운영에 필요한 사항

② 기록관장은 공사의 기록물관리 실태를 연 1회 이상 점검하여야 한다.

③ 기록관장은 기록물의 효율적인 관리를 위하여 기록물관리책임자 또는 직원을 대상으로 교육을 실시할 수 있다.

제7장 기록물의 대출 및 열람

제30조(열람시간) 기록물의 열람시간은 당일 근무시간의 시작 시부터 종료 시까지로 한다. 다만, 기록관장이 필요하다고 인정하는 경우에는 이를 연장하거나 단축하여 운영할 수 있다.

제31조(열람 및 대출 자격) ① 기록물을 열람 및 대출할 수 있는 사람은 다음 각 호와 같다.

1. 공사의 임직원
2. 공무원 및 공무원이 아닌 자로서 학술연구 또는 비영리 목적으로 기록물을 이용하고자 하는 자

② 제1항 제2호의 경우 기록관 밖으로의 대출은 금지한다.

제32조(열람시 준수사항) ① 열람은 기록관 안에서 하여야 하며, 다음 각호에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 기록물의 훼손·오손 또는 파기
2. 보존서고 밖으로의 무단 반출
3. 보존서고 시설·장비의 훼손 또는 파손
4. 보존서고 내 음식물 등 반입 행위
5. 그 밖에 다른 사람의 열람에 방해가 되는 행위

② 기록물을 열람하는 자는 기록관 열람업무 직원의 지시에 따라야 한다.

제33조(대출 한도 및 기간) 기록물 대출은 다음 각 호에 따른다.

1. 대출은 직원의 근무시간 이내에 함을 원칙으로 한다.
2. 기록물의 대출기간은 7일 이내로 한다. 다만, 특별한 사유가 인정되는 경우에는 1회에 한하여 연장할 수 있다.
3. 기록물을 대출하고자 하는 자는 [별지 제10호 서식]의 기록물 반출·반입 신청서를 작성하여 기록관장의 승인을 받아야 한다.
4. 기록관장은 제2호에도 불구하고 기록물의 보존 상태나 기록물의 특성에 따라 대출의 범위와 조건을 달리 정할 수 있다.

제34조(열람·대출의 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기록물의 열람 및 대출을 제한할 수 있다.

1. 비밀(대외비 포함)이 해제되지 않은 기록물을 열람·대출하고자 하는 경우
2. 당해 기록물과 관련이 없는 자가 열람·대출하고자 하는 경우
3. 다른 법령에서 기록물의 열람 또는 대출을 제한하고 있는 경우
4. 기타 기록물의 열람 및 대출로 인하여 타인에게 손해를 끼치거나 정상적인 업무의 추진이 곤란하다고 인정되는 경우
5. 망실 또는 파손되기 쉬운 기록물인 경우
6. 대출로 인하여 업무수행에 지장을 초래하는 기록물인 경우
7. 그 밖에 기록물의 성질상 대출이 부적합하다고 인정되는 경우

제35조(대출 기록물의 전대금지) 누구든지 대출받은 기록물을 타인이나 다른 기관에 전대할 수 없다.

제36조(대출 기록물의 반납) ① 기록물을 대출받은 자는 정해진 기간 내에 기록물을 반납하여야 한다. 다만, 대출 기간의 연장이 필요한 경우에는 사전에 연장신청을 하여야 하며, 이를 이행하지 않을 경우에는 추가 대출을 금지할 수 있다.

② 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 정해진 기간 전이라도 지체없이 대출 기록물을 반납하여야 한다.

1. 휴직, 정직, 퇴직, 타 기관 전출 또는 대출기간을 초과하는 휴가, 병가, 장기 출장 시
2. 그 밖에 기록관장이 대출기간 전 반납을 요구하는 경우

제8장 보 칙

제37조(세부사항) ①이 규정의 시행에 필요한 사항은 기록관장이 따로 정할 수 있다.

② 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 행정안전부 「공공기록물 관리에 관한 법률」 및 동법시행령, 동법시행규칙을 준용한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제56호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 발령일 이전에 시행된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

부칙 <2021. 12. 30. 규정 제79호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2024. 12. 27. 규정 제115호>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1 (제9조제2항과 관련)]

등록번호의 표시방법

1. 생산등록번호

생산	(-)
----	-----------------

2. 접수등록번호

접수	(- :)
----	------------------------

비고

1. 등록번호 표기란의 크기는 기록물 유형에 따라 적절하게 조정하여 사용한다.
2. 등록번호 표기란의 첫째 줄에는 등록번호를 적되, 처리부서명과 연도별 일련번호를 붙임표(-)로 이어 적는다.

(예시) 경영지원부인 경우: 경영지원부-123

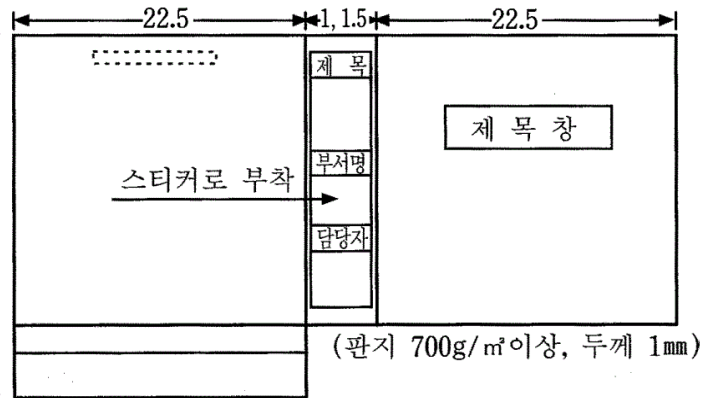
3. 등록번호 표기란의 둘째 줄 괄호 안에는 생산·접수일자를 적는다. 다만, 민원문서 등 필요한 경우에는 접수일자와 함께 시·분까지 적는다.

[별표 2 (제12조제1항과 관련)]

진행문서파일

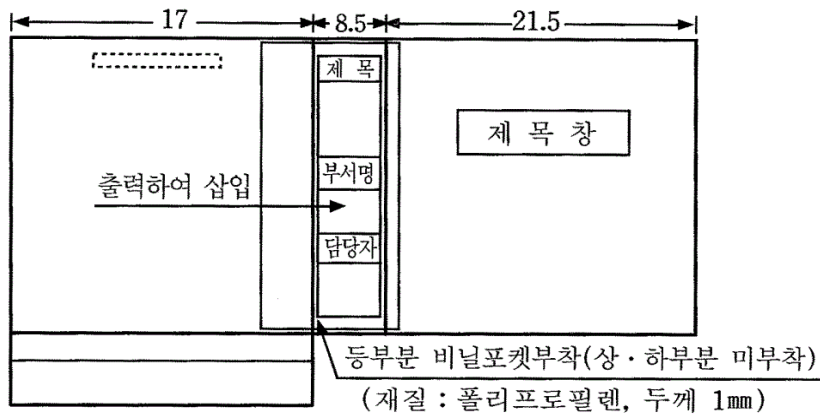
1호 파일(판지파일)

(단위 : cm)



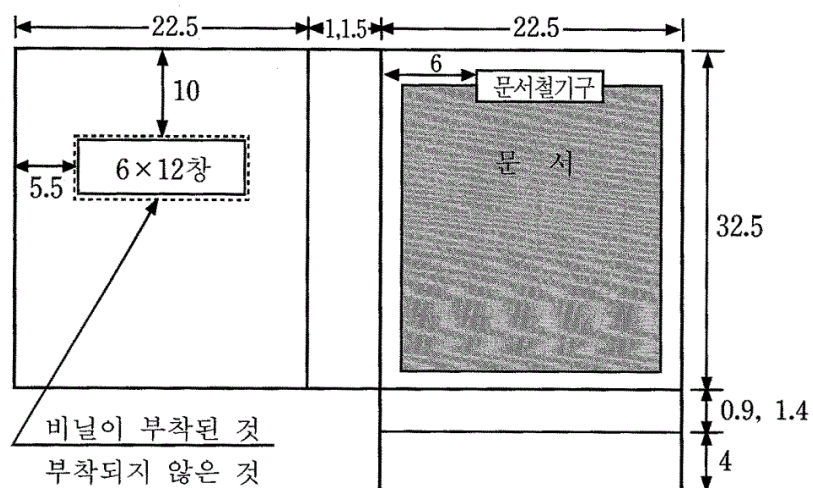
2호 파일(플라스틱파일)

(단위 : cm)



파일 안쪽면

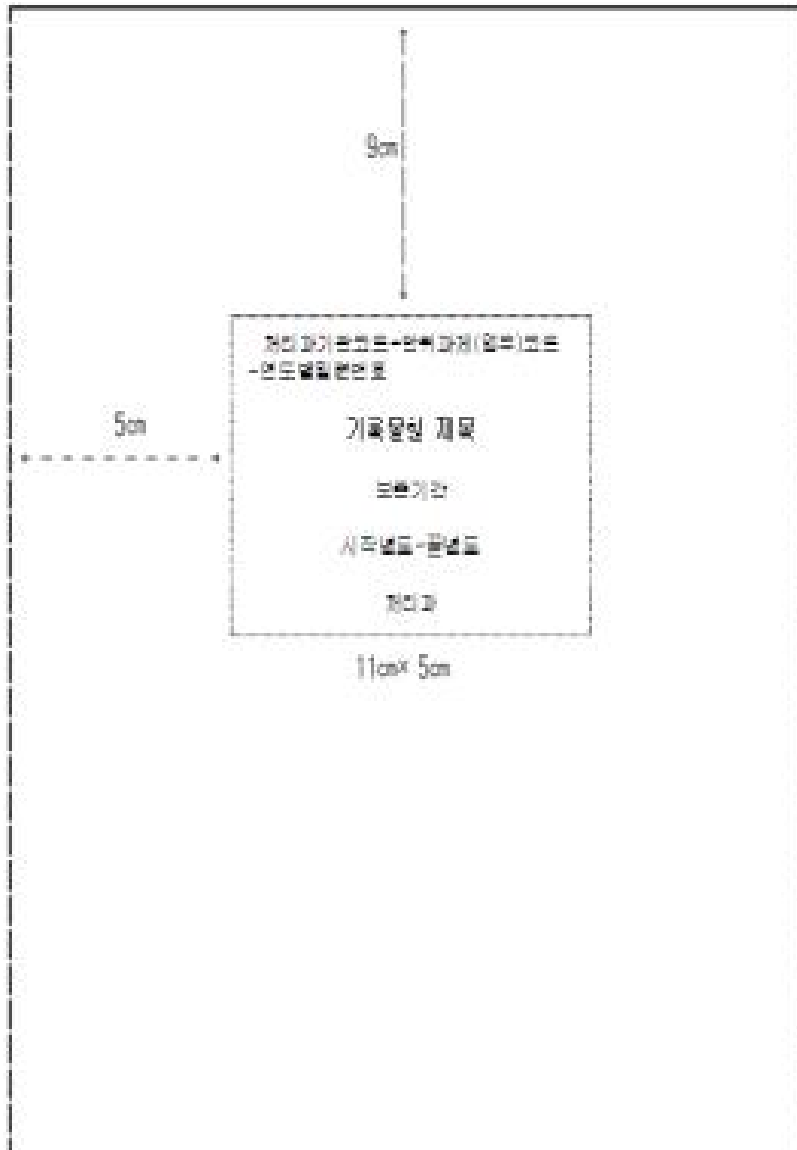
(단위 : cm)



비고 : A4 외의 규격의 진행문서파일은 동일 비율로 축소 또는 확대한 규격을 만들어 사용할 수 있음

[별표 3 (제12조제2항 관련)]

기록물철 표지

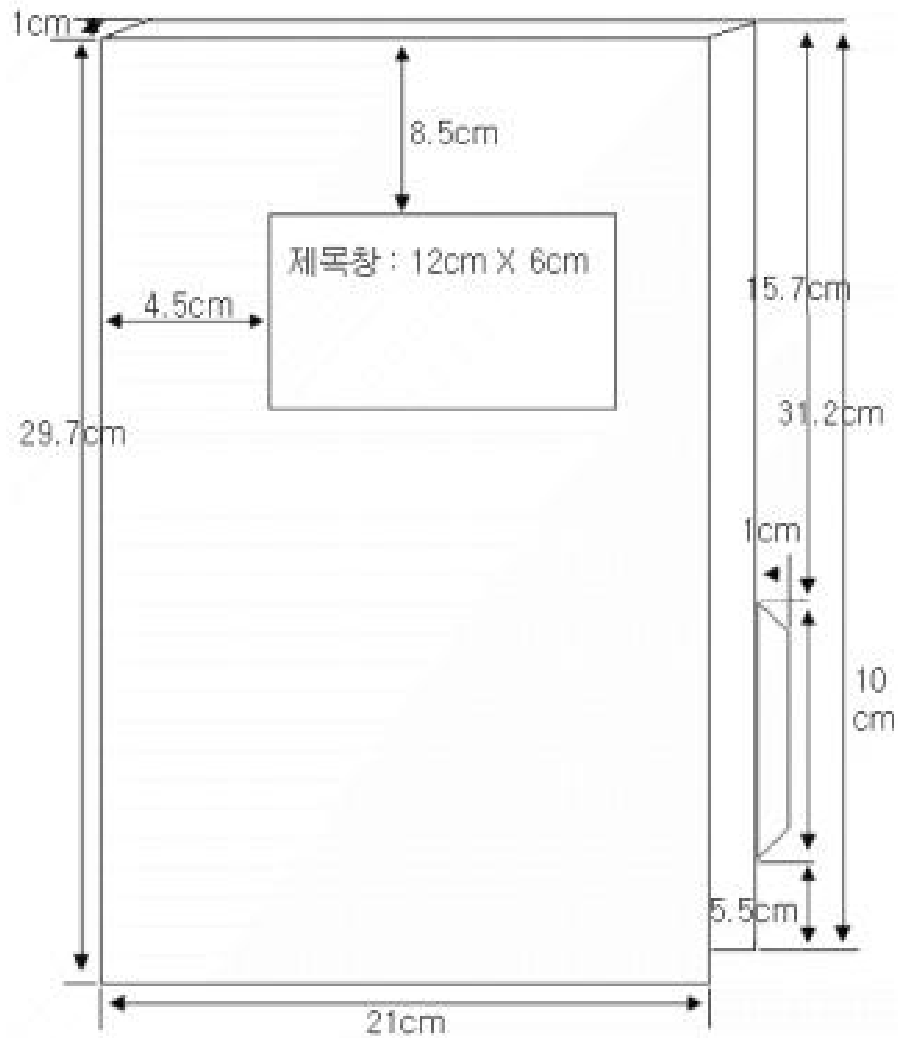


210mm×297mm
(보존용지 1, 2종 70g/m²)

비 고 : A4외의 규격의 진행문서파일은 동일 비율로 축소 또는 확대한 규격을 만들어 사용할 수 있음.

[별표 4 (제12조제2항과 관련)]

보존용 표지

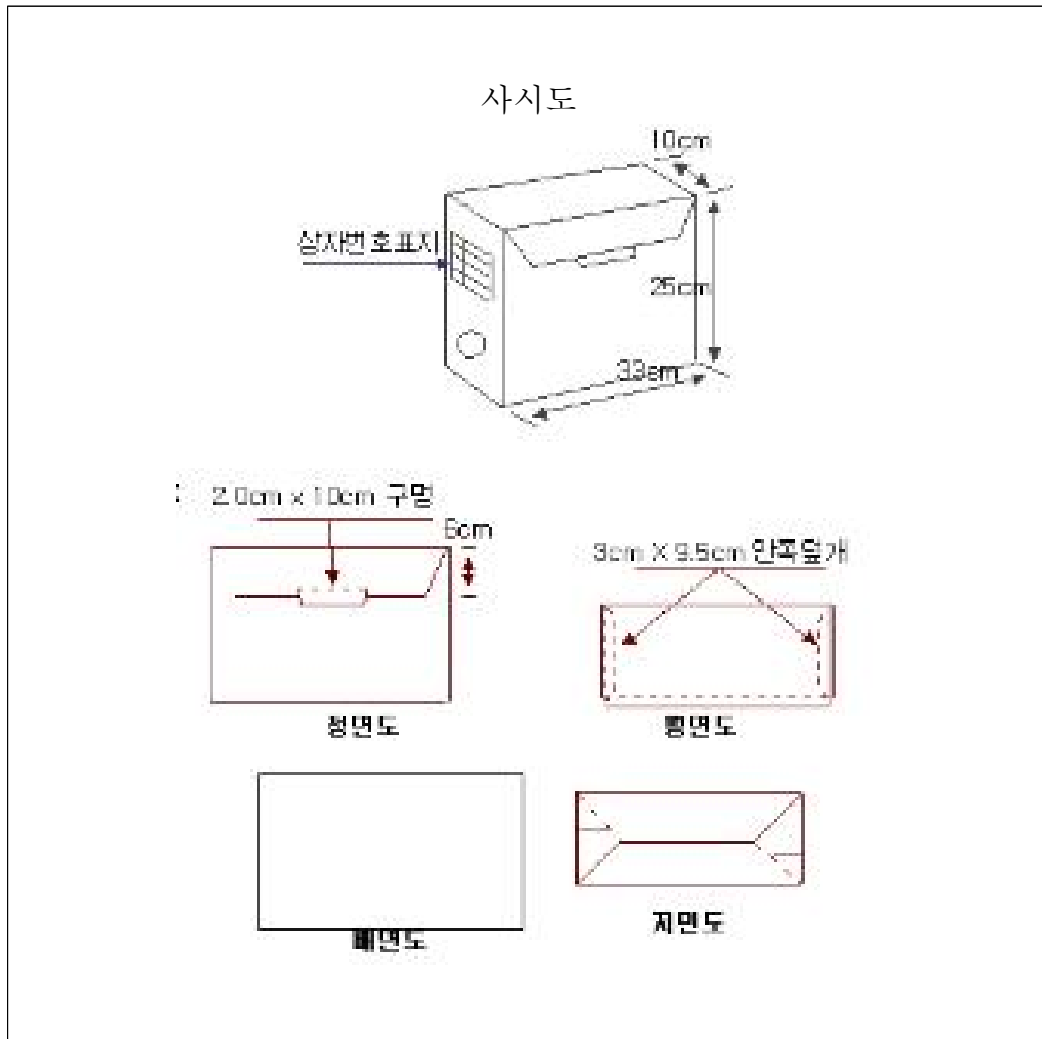


210m×297m(중성지-무늬지 200g/m²)

비고 : A4 외의 규격의 진행문서파일은 동일 비율로 축소 또는 확대한 규격을 만들어 사용할 수 있음.

[별표 5 (제13조제2항과 관련)]

보존상자의 규격



(중성판지 800g/m²이상, 두께 1mm 이상)

비고 : A4 외의 규격의 진행문서파일은 동일 비율로 축소 또는 확대한 규격을 만들어 사용할 수 있음.

[별표 6 (제12조제3항 관련)]

보존상자 표지

7.5 cm	상자번호		↑ 1.5cm ↓
	생산연도		↑ 1.5cm ↓
	생산부서		↑ 1.5cm ↓
	업무명		↑ 3.0cm ↓
	← 3cm →	← 6cm →	

[별표 7 (제16조제1항과 관련)]

기록물의 보존기간별 책정기준

보존 기간	대 상 기 록 물
영구보존	1. 규정 및 내규 문서 2. 효력이 영속되는 문서 3. 관청의 중요 인·허가 4. 등기에 관한 문서 5. 기본 설계도서 및 실시설계 도서 6. 재산관련 문서 7. 대외기관과 체결한 협약서 8. 기타 중요한 서류, 대장, 도표 및 시청각기록물 등
준영구 보존	1. 30년이상 장기보존이 필요하나 일정기간 경과하면 관리대상 자체가 사망·폐지 기타 사유로 소멸되기 때문에 영구보존의 필요성이 없는 기록물 2. 기타 역사자료로서의 가치는 낮으나 30년이상 장기보존이 필요하다고 인정되는 기록물
30년보존	1. 관계법령에 의해 10년이상 30년미만의 기간동안 민·형사상 또는 행정상의 책임이 지속되거나 증빙자료로서 가치가 지속되는 사항 2. 기타 10년이상 30년미만의 기간동안 보존할 필요가 있다고 인정되는 기록물
10년보존	1. 관계법령에 의해 5년이상 10년미만의 기간동안 민·형사상 또는 행정상의 책임이 지속되거나 증빙자료로서 가치가 지속되는 사항 2. 주요업무에 관한 기록물로서 역사자료로서의 가치는 낮으나 5년이상 기간동안 업무에 참고할 필요가 있는 기록물 3. 기타 5년이상 10년미만의 기간동안 보존할 필요가 있다고 인정되는 기록물
5년보존	1. 관계법령에 의해 3년이상 5년미만의 기간동안 민·형사상 또는 행정상의 책임이 지속되거나 증빙자료로서 가치가 지속되는 사항 2. 주요업무에 관한 기록물로서 3년이상 5년미만의 기간동안 업무에 참고할 필요가 있는 기록물 3. 10년이상 보존대상에 해당하는 주요 사업관련 기록물의 일반사항에 관한 예산·회계관련 기록물 4. 기타 3년이상 5년미만의 기간동안 보존할 필요가 있다고 인정되는 기록물
3년보존	1. 주요업무외에 일상업무에 관한 기록물로서 1년이상 3년미만의 기간동안 업무에 참고할 필요가 있는 기록물 2. 기타 1년이상 3년 미만의 기간동안 보존할 필요가 있다고 인정되는 기록물
1년보존	1. 주요업무외에 일상업무에 관한 기록물로서 준비자료, 참고자료 또는 역사자료로서의 가치가 거의 없는 기록물 2. 기타 1년이상 보존할 필요가 있다고 인정되는 기록물

[별지 제1호 서식 (제12조제2항과 관련)]

색 인 목 록

1. 일반문서류

기록물철 제목

분류번호 :

(생산연도 :)

일련 번호	일 자	등록번호	제 목	보낸 기관	받은 기관	쪽표시	전자문서 여부	비 고

2. 도면·카드류

도면·카드 종류명

분류번호 :

(생산연도 :)

일 련 번 호	등록번호	제 목	쪽표시	전자문서 여부	비 고

3. 시청각기록물(사진·필름류)

기록물철 제목

분류번호 :

(생산연도 :)

일 련 번 호	등록번호	제 목	사진 설명	사진 형태	비 고

4. 시청각기록물(오디오·영화·비디오류)

기록물철 제목

분류번호 :

(생산연도 :)

일 련 번 호	등록번호	제 목	내 용 요 약	비 고

[별지 제2호 서식 (제14조제1항과 관련)]

기록물 이관목록

처 리 부 서 :

인계자 직급 및 성명 :

이 관 연 도 :

인수자 직급 및 성명 :

생산부서 명	업무명	기록물철(건) 제목	수량	기록물형 태	생산연도	종료년도	보존기간	비 고

[별지 제3호 서식 (제14조제1항과 관련)]

기록물 이관연기신청서

처 리 부 서 :

작성자 직급 및 성명 :

일련 번호	생산부서명	업무명	기록물철(건) 제목	생산연도	이관희망 연 도	연장사유

[별지 제4호 서식 (제14조제3항과 관련)]

기록물 인계 · 인수서

인계부서			
인계자	직급		
	성명	(서명)	
인계수량	총 권(철)	인계 목록	별도 붙임
위의 기록물을 인계합니다. 년 월 일			
인수부서			
인수자	직급		
	성명	(서명)	
위의 기록물을 인수합니다. 년 월 일			

[별지 제5호 서식 (제17조제4항, 제20조제4항과 관련)]

기록물평가심의회

연번	부서명	생산연도	업무명	기록물철제목	보존기간	보존기간만료일	처리부서		기록물관리전문요원		심의회 의견
							처리의견	사유	평가의견	사유	

[별지 제6호 서식 (제19조와 관련)]

기록물평가심의 서약서

본인은 안양도시공사 기록물평가심의회의 위원으로서 객관적이고 공정하게 기록물 평가를 수행하기 위해 다음 사항을 준수할 것을 서약한다.

1. 본인은 안양도시공사 기록물평가심의회에 있어 관련 법규를 준수하며, 공정하고 객관적으로 평가하고 심의할 것을 서약한다.
2. 본인은 기록물평가심의 과정에서 취득한 정보와 관련 자료를 누설 또는 유출하지 않으며, 이에 관여한 경우에는 관련 법규에 따라 처벌받을 것을 서약한다.

년 월 일

서약자 소 속 :
직위(급) :
성 명 :

(서명 또는 인)

안양도시공사장 귀하

[별지 제7호 서식] (제20조제4항과 관련)

기록물평가심의 의결서

일시/ 장소	○ 일시 : ○ 장소 :		작성자		(서명 또는 인)
안전					
심의 내용					
의결 주문	보존기간 재책정		폐기		보류
심의 위원	소속	성명	의결내용		서명
			가	부	
위원장					
위원					
위원					
위원					
위원					

[별지 제8호 서식] (제20조제5항과 관련)

기록물평가심의회 회의록

기록물평가심의회 회의록								
일시 및 장소	○ 일 시 : 년 월 일 (요일) ○ 장 소 :				작성자	성 명 : (서명 또는 인)		
참석위원	심사위원	직위	성명	확인	심사위원	직위	성명	확인
	위원장				위원			
	위원				위원			
	위원				위원			
회의 진행순서								
상정안건								
발언요지 (토의내용)								
결정사항 및 표결내용								
기 타								

보존서고 출입대장

[illegible]

[별지 제10호 서식] (제33조와 관련)

기록물 반출 · 반입 신청서

구 분 (반출/반입)	일 자	반출/반입자 인적 사항			확 인
		소속부서	직 급	성 명	
반출기간		사 유			
기 록 물 목 록					
일련번호	등록번호	제 목	기록물형태	수 량	확인

1. 기록물을 무단으로 파기한 사람, 기록물을 무단으로 국외로 반출한 사람은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제50조(벌칙)에 따라 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
2. 기록물을 무단으로 은닉하거나 유출한 사람, 기록물을 중과실로 멸실시킨 사람, 기록물을 고의 또는 중과실로 일부 내용이 파악되지 못하도록 손상시킨 사람, 비공개 기록물을 열람한 사람이 비공개 기록물에 관한 정보를 목적 외의 용도로 사용한 사람은 같은 법 제 51조(벌칙)에 따라 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
3. 비밀기록물을 담당하였거나 비밀 기록물에 접근·열람하였던 사람이 규정을 위반하여 업무처리 중 알게 된 비밀을 누설한 사람은 같은 법 제52조(벌칙)에 따라 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

위 사항을 모두 확인하였으며, 이에 신청서에 서명 합니다.

년 월 일 신 청 인 : (서명 또는 인)

안양도시공사 회계규정

제정 2019. 03. 08. 규정 제 17호
 일부개정 2021. 02. 23. 규정 제 53호
 일부개정 2021. 02. 23. 규정 제 63호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 09. 30. 규정 제 75호
 일부개정 2023. 12. 28. 규정 제 98호
 일부개정 2024. 08. 21. 규정 제105호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「지방공기업법」(이하 “법”이라 한다)과 안양도시공사 설립 및 운영 조례(이하 “조례”라 한다.)에 의거 안양도시공사(이하 “공사”이라 한다)의 재무 및 회계에 관한 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 공사회계에 관하여 이 규정과 법에 정하지 않은 사항에 대하여는 「지방재정법」 및 같은 법 시행령, 「지방회계법」 및 같은 법 시행령, 「안양시 회계관리에 관한 규칙」을 준용하고 그 이외는 회계 관리에 의한다.<개정 2024.08.21.>

제3조(회계연도 및 소속구분) 공사의 회계연도는 안양시 일반회계 연도로 하며, 수익 및 비용의 계상과 자산, 부채 및 자본의 증감, 변동에 관하여는 그 원인이 되는 사실이 발생한 날 내지 실현될 날을 기준으로 하여 연도소속을 구분하며, 다만 그 사실이 발생한 날을 정할 수 없을 시는 그 사실을 확인한 날 또는 실현된 날을 기준으로 하여 연도소속을 구분한다. <개정 2021.02.23.>

제4조(회계처리) ① 회계는 재무상의 자료를 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 처리한다.

② 회계처리상 채권의 소멸시기는 관계법령이 정하는 소멸시효에 의한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 소멸시효의 완성전이라도 당해 채권이 소멸한 것으로 처리할 수 있다.

1. 법인인 채무자가 해산하거나 그 사업을 중지하여 재개의 가능성이 없고 압류할 수 있는 재산의 가치가 강제집행비용 및 우선채권의 합계액을 초과하지 아니할 때
2. 법인인 채무자에게 회사정리절차가 개시되어 당해 채권을 감면하는 정리계획이 확정된 때
3. 채무자의 소재가 불명하고 압류할 수 있는 재산의 가치가 강제집행비용 또는 우선채권의 합계액을 초과하지 아니할 때
4. 채무자가 사망하고 그 상속재산의 가액이 강제집행 비용 또는 우선채권의 합계액을 초과하지 아니할 때
5. 채권액이 추심비용보다 소액일 때
6. 기타 부득이한 사유가 있다고 사장이 인정한 경우

②연대채무자 또는 보증인 등 따로 채무를 이행하여야 할 자가 있는 경우에는 제1항 단서 제1호 내지 제4호의 규정을 적용하지 아니한다.

제5조(회계단위) ① 공사의 회계단위는 총계정원장의 설치부서로 한다.

② 제1항의 규정한 회계단위 이외의 소속회계는 직제에 따라 소속된 회계단위에서 관장한다.

제6조(회계관계업무의 위임) ① 사장은 회계업무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계업무에 관한 사무를 위임할 수 있다.

② 사무의 위임은 그 직을 지정함으로써 이에 갈음한다.

제7조(회계관리 임직원의 관직지정) ① 회계에 관한 독립의 업무를 담당하기 위하여 다음 각 호의 관직을 지정한다.

1. 재무관, 징수관: 본부장 <개정 2021.02.23.>
2. 분임재무관: 각 부서장
3. 분임징수관: 각 부서장
4. 수입금출납원: 각 부서장
5. 지출원: 지출업무를 담당하는 부서의 담당
6. 수입원: 수입업무를 담당하는 부서의 장
7. 채권채무관리관: 본부장 <개정 2021.02.23.>
8. 일상경비출납원: 사장이 따로 지정한다.

② 제1항 이외의 회계관직은 필요에 따라 사장이 임명할 수 있다.

제8조(회계관계 직무위임) ① 재무관은 그 분임재무관에게 다음 각 호의 사항을 위임하여 처리한다.

1. 추정가격 500만원 미만의 공사, 용역 계약 <개정 2023.12.28.>
2. 추정가격 500만원 미만의 물품의 제조 <개정 2021.09.30., 2023.12.28.>
3. 추정가격 500만원 미만의 물품의 구입계약 <개정 2023.12.28.>
4. 급여, 인건비, 여비, 복리후생비, 업무추진비, 공공요금, 제세공과금, 기타 법령에 의한 의무적 경비의 지출과 일상경비의 지출

② 징수관은 그 분임징수관에게 다음에 해당하는 사항을 위임하여 처리한다.

1. 법령, 조례, 규칙 또는 계약에 의하며 이미 확정된 세입의 징수결정
2. 단가계약이 체결된 세입의 징수결정
3. 건별 금액이 500,000원 이하의 세입에 대한 징수결정
4. 과오납금의 반환

제9조(회계관계직의 지정통보) 회계관계직의 임면이 있는 때에는 필요한 거래점 등 관계기관에 그 사실을 즉시 통보하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

제10조(회계업무의 인계인수) 회계업무의 인계인수를 함에 있어서는 인계장 또는 그 대리자가 작성한 문서의 내용을 입회자의 입회하에 확인한 후 인계자, 인수자 및 입회자가 기명날인하여야 한다.

제11조(회계관계 직원의 책임) ① 회계관계 직원은 법령, 조례, 기타 관계 규정의 정하는 바에 따라 선량한 관리자로서 회계처리를 하여야 한다.

② 회계관계 직원의 책임에 관하여는 「회계관계 직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 의한다.

제12조(회계관계 직원의 재정보증) ① 회계관계 직원은 재정보증 없이는 그 직무를 담당하게 할 수 없다.

② 재정보증에 관해 필요한 사항은 사장이 따로 정할 수 있다.

제13조(회계관계 직원의 직인사용 등) ① 회계업무담당자는 회계업무를 처리함에 있어서 그 업무 또는 직무를 표시하는 인장(이하 “직인”이라 한다)을 사용할 수 있다.

② 직인의 비치, 규격, 내용, 보관, 관리, 대장관리, 기타 직인의 사용절차 등에 관한 사항은 공사 직인 내규에 의한다.

제14조(채권, 채무의 소멸시기) 채권, 채무의 회계처리상 소멸시기는 관계법령의 정하는 소멸시효에 의함을 원칙으로 한다.

제15조(회계서류 보관) 회계서류의 보관, 열람, 보존, 편철, 대출 및 복사는 기록관운영규정이 정하는 바에 준한다. <개정 2021.09.30.>

제16조(사업별 분리계리) ① 공사는 필요하다고 인정될 때에는 사업별로 분리계리 할 수 있다.

② 분리계리시는 제20조 및 제168조의 규정을 사업별로 적용할 수 있다.

제17조(회계서식) 지방공기업법 시행규칙의 서식을 준용한다.

제18조(시행내규) 이 규정의 시행에 필요한 사항은 내규로 정할 수 있다.

제2장 회계처리와 장표

제1절 통칙

제19조(거래의 처리) 모든 거래는 전표에 의하여 처리되어야 한다.

제20조(계정과목) ① 계정과목은 손익계산서 계정과 재무상태표 계정으로 구분한다.

② 계정과목은 중요성의 원칙에 따라 설정하고 명료성, 계속성, 비교성이 유지되어야 한다.

③ 계정과목의 배열 및 해소는 시장으로부터 통보된 예산편성지침에 의한다.

④ 계정과목은 회계연도 중에는 특별한 경우를 제외하고는 개정할 수 없다.

제2절 회계기준과 절차

제21조(계산의 원칙) 제 계산은 다음 각 호의 원칙에 의한다.

1. 비용은 발생사실에 의하여 인식하고 계상한다.
2. 수익은 발생사실에 의하여 인식하고 실현사실에 의하여 계상한다.
3. 손익계산은 포괄주의에 의한다. 다만, 당기의 경영성과를 명백히 하기 위하여 당기 업적주의에 의거 경상손익을 구분 계산하여야 한다.
4. 자산가액은 특별한 경우를 제외하고는 취득가액에 의한다.

제22조(수익과 비용의 대응) 손익계산은 경영성과를 명백히 하기 위하여 비용과 수익을 그 발생원칙에 따라 분류하고 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 수익과 이에 대응하는 모든 비용을 정확히 계상하여야 한다.

제23조(총액계상) ① 비용과 수익은 총액에 의하여 계상하여야 하며, 비용항목과 수익항목을 직접 상계

함으로써 그 전부 또는 일부를 손익계상에서 제외하여 서는 아니된다.

② 자산, 부채 및 자본은 총액에 의하여 계상함을 원칙으로 하고 자산의 항목과 부채 또는 자본의 항목을 상계함으로써 그 전부 또는 일부를 재무제표에서 제외하여서는 아니된다.

제24조(자본적지출과 수익적지출의 구분) 자본적지출과 수익적지출의 구분이 분명하지 아니한 경우에는 「법인세법」이 정하는 바에 의하여 구분한다.

제25조(재해 및 기타의 임시손실) 재해 및 기타의 임시손실은 그 기준을 정하여 영업외비용 또는 특별손실로 처리한다. 다만, 재해 및 기타의 임시손실이 안양시 보조금으로 보전할 수 없거나 자산총액의 1,000분의 5이상인 경우에는 이를 이연자산으로 계상할 수 있다. 이 경우에는 5년 이내 균등액 이상을 상각하여야 한다.

제26조(계약보증금) ① 계약에 따른 보증금은 자산 및 부채계정에 계상한다. 다만, 이행 보증 보험증권 및 지급보증서는 그 귀속사유가 발생하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 귀속된 보증금 및 지체상금은 사업의 수익으로 계상한다.

제27조(보조금) 국고보조금 또는 기타의 보조금을 받았을 경우에는 그 용도에 따라 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 자본적지출에 충당하는 경우에는 자본잉여금에 계상한다.
2. 수익적지출 또는 결손보전에 충당하는 경우에는 특별 이익으로 계상한다.
3. 특별히 지정된 독립의 사업 또는 안양시의 대행사업을 사업으로 하여 이에 충당하는 경우에는 영업수익으로 계상한다.

제28조(전산화에 따른 회계장표의 생략) ① 회계업무의 전산화 처리는 본 규정에 의한 장표의 비치 등을 생략할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따라 장표의 비치를 생략할 경우에는 감독기관이나 이해 관계자의 요구가 있으면 회계장표와 내용이 동일한 대응장표를 신속히 제공할 수 있는 필요한 조치를 취하여야 한다.

제29조(전산화에 따른 회계자료의 관리) 회계업무의 전산화에 따른 회계자료의 관리는 전산처리에 관한 자료의 관리기준에 따라야 한다.

제3절 전표

제30조(종류) 전표는 입금전표, 출금전표, 대체전표로 구분한다.

제31조(전표의 대용) 결의서 또는 증빙서는 전표로 대용할 수 있으며, 이 경우 결의서 및 증빙서의 서식에는 전표의 기능이 포함되어야 한다.

제32조(전표의 기준) ① 전표에는 계상과목을 표시하여야 한다.

② 한장의 전표는 한계정과목에 대하여서 기표하여야 한다.

③ 대체전표에서는 상대계정과목을 표시하여야 한다. 다만, 대용전표를 대체전표로 사용할 경우에는 대용전표에 상대계정과목을 표시하여야 한다.

제33조(전표금액의 정정) 전표의 합계금액은 이를 정정하지 못하며, 기타 기재상의 오기를 정정할 때에는 반드시 책임자가 날인하여야 한다.

제34조(전표의 심사) 전표에 의하여 총계원장에 전기할 때에는 미리 다음 각 호의 사항을 심사하고

불비한 점이 있을 때에는 보완하여 처리하여야 한다.

1. 전표기재사항에 대한 오류 유무
2. 관계자인의누락 유무
3. 소정의 표지인 누락 유무
4. 대체전표상의 대체금액 일치여부
5. 기타 전표 작성상 불비한 사항

제4절 장부

제35조(종류) ① 회계장부는 주요부와 보조부로 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 주 요 부

- 가. 총계정원장
- 나. 자금수입기록부
- 다. 자금지출기록부
- 라. 수입예산정리부
- 마. 지출예산통제원장
- 바. 일반분개전표

2. 보 조 부

- 가. 저장품대장
- 나. 토지대장
- 다. 건물대장
- 라. 구축물대장
- 마. 공기구비품대장
- 바. 기채상환대장
- 사. 세입세출외현금출납부
- 아. 유가증권수급부
- 자. 기타 사장이 필요하다고 인정하는 보조부

제36조(기재원칙) ① 보조부와 계좌, 적용 및 금액은 전표의 기재사항과 그 내용이 일치하여야 한다.

- ② 잔액의 대차구분을 요하는 때에는 이를 명확히 표시하여야 한다.
- ③ 오기의 정정은 정당한 정정절차에 의하여야 한다.
- ④ 정류란 이외의 기입을 하여서는 아니 된다.

제37조(장부의 마감요령) 회계장부의 마감은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 자금수입기록부와 자금지출기록부는 매일 마감한다. 다만, 2권이상으로 분할하여 사용할 때에는 주된 장부에 다른 장부의 출납누계액을 전기하여 마감한다.
2. 제1호의 장부를 제외한 총계정원장 등 제장부는 매월말에 마감한다.
3. 장부마감시에는 미리 그 마감잔액을 관계장표와 대조하여 확인하여야 한다.
4. 거래가 종결되는 장부는 종결할 때에 마감하며 다음 회계연도에 이월할 필요가 있는 장부는 결산일에 마감한다.

제38조(장부폐쇄 및 갱신) ① 회계장부는 매 회계연도별로 결산 확정시에 폐쇄하며 차기에 사용할 수 없다. 다만, 장부의 성질상 계속사용이 필요한 경우에는 예외로 할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

- ② 장부의 갱신은 연도 초에 행하고 회계연도의 기간 중에는 특별한 경우를 제외하고는 이를 갱신할 수 없다.

제39조(장부의 이월) 회계연도말에 있어서의 재무상태표 계정의 모든 잔액은 다음년도 1월 1일로 신장부에 이월하되, 미결산계정에 관하여는 그 명세를 이기하여야 한다. 다만, 그 양이 많은 경우에는 일괄하여 이월하고 신 · 구장부를 같이 비치하여야 한다.

제40조(장부의 검사) 회계처리 감독 책임자는 매월 장부 기입사항을 검사하여야 한다.

제41조(계정과목의 정정) 정리를 마친 계정과목에 착오가 발견된 때에는 정당한 과목으로 정정하여야 한다,

제5절 증빙서

제42조(증빙서류의 범위) ① 증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 근거가 되는 서류로서 그 범위는 결의서, 각종 일계표 및 부속서류로 한다.

- ② 부속서류는 결의서와 각종 일계표의 정당함을 입증할 수 있는 청구서 및 영수증서 등 증거서류를 말한다.

제43조(증빙서류의 구비요건) ① 증빙서류는 원본으로 구성하여야 한다. 다만, 원본에 의하기 곤란한 경우에는 그 사본으로 갈음하고, 원본대조자가 이에 확인표시를 하여야 한다.

- ② 수지에 관한 증빙서류가 외국어로 기재되어 있을 때에는 그 번역문을 첨부하여야 한다.

제44조(증빙서류의 생략) 오기정정 또는 결산시 계정간 대체등과 같이 단순히 계산적 조작의 필요에 의하여 발생한 준거래에 있어서는 그 전표로서 증빙서류에 갈음할 수 있다. 다만, 이 경우에는 전표의 적요란에 사유 및 산출내역을 기재하여야 한다.

제45조(증빙서류의 작성) 증빙서류는 다음 각 호에 의하여 작성하여야 한다.

1. 지출결의서

가. 지출결의서의 지출금액은 정정하지 못한다.

나. 적요란에는 지급의 뜻, 공사명, 품명 및 수량, 산출내역, 부분급 내용과 지급회수, 선급금 및 개산급의 표시 등 필요한 사항을 명기하여야 한다. 금액은 한문 또는 한글로 표시하여야 한다.

2. 영수증서

가. 정당한 채권자가 지출결의서의 영수란에 기명 날인하거나 합계금액의 정정이 없는 별지 영수증서

(입금표 포함)에 기명 날인한 것이어야 한다.

3. 청구서

가. 청구서의 합계금액은 정정하지 못하며, 그 명세는 계약서등 다른 관계서류의 명세와 일치하여야 한다.

4. 계약서

가. 계약서의 합계금액은 정정하지 못한다.

나. 계약서와 그 부속서류는 그 내용이 서로 부합되어야 한다.

5. 확인필

가. 급여대장, 인부사역부등 지출에 필요한 증빙서류를 첨부하기 곤란한 경우에는 지출결의서의 적요란에 준하여 보관, 보존한다.

나. 확인된 서류는 증빙서에 준하여 보관, 보존한다.

6. 부기증명

가. 증빙서류의 부기증명을 요하는 사항은 관계 증빙서류의 여백에 주기하고 날인한다.

7. 기타 증빙서류

가. 기타 증빙서류의 작성에 필요한 사항은 사장이 정하는 바에 의한다.

제3장 예산

제1절 통칙

제46조(예산의 내용) ① 예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 이월예산으로 한다.

② 사업예산 및 자본예산 중 수입 예산은 관, 향, 세항으로 지출 예산은 정책사업, 단위사업, 세부사업으로 각각 구분한다.<개정 2024.08.21.>

제47조(예산의 기능별 구분) 예산은 기능별로 사업예산, 자본예산 등으로 구분하여 운용할 수 있다.

제48조(예산관리자) 공사의 예산총괄담당부서의 장을 예산관리자로 하고 공사의 각 부서의 장과 회계단위의 장을 분임예산관리자로 한다.

제49조(예산의 집행품의) ① 사장은 예산의 원활한 집행을 도모하기 위해서 사무위임전결내규에서 정하는 바에 따라 집행할 수 있다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예산집행 품의를 생략할 수 있다.

1. 공공요금, 제세공과금, 인건비, 여비, 정액업무추진비
2. 법령, 규정 등 일정한 기준에 의한 경비
3. 기타 정례적인 확정경비

제50조(예산의 전용) 사장은 예산집행 상 불가피하다고 인정하는 경우에는 예산편성기준을 준용하여 전용할 수 있다. 다만, 예산총칙에서 특별히 정한 예산과목에 대하여는 전용할 수 없다.

<개정 2024.08.21.>

제51조(예산의 이월) ① 예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 건설 또는 개량에 필요한 경비로서 해당연도내에 지출원인행위를 하지 아니한 금액과 지출원인행위를 하고도 공기부족 등 부득이 지출하지 못한 경비에 대하여는 이를 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 예산을 이월하고자 하는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

제2절 예산의 편성

제52조(예산편성지침) 예산관리자는 시장으로부터 통보된 예산편성지침을 기준으로 자체 예산편성지침을 작성하여 이를 부문예산관리자에게 통보하여야 한다.

제53조(예산요구서의 제출 및 예산안 제출) ① 부문예산관리자는 예산편성 지침에 의거 소관 소요예산 요구서를 작성하여 소정기일 내에 예산관리자에게 제출하여야 한다.

② 예산관리자는 각 부문별 예산요구서를 종합 심의 조정하여 예산안을 편성한 후 조례의 정한 바에 따라 이사회의 의결을 거쳐 시장에게 제출하여야 한다.

제54조(예산안의 첨부서류) 예산안의 첨부서류는 예산편성지침의 정하는 바에 의한다.

제55조(사업시행계획서) ① 부문예산관리자는 분기별 사업시행계획서를 작성하여 예산관리자에게 제출하고, 예산관리자는 이를 종합 심의 조정하여 부문예산관리자에게 통보한다.

② 분기별 사업시행계획은 상당한 이유가 있는 경우에는 이를 변경할 수 있다.

제56조(예비비) ① 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여 비용예산에 예비비를 계상한다.

② 예비비는 독립된 항목으로 계상하며 예비비를 사용코자 할 때에는 사용계획서를 작성하여 예산총칙이 정하는 바에 따라 집행한다.

제57조(추가경정예산) ① 예산이 성립된 후의 사업계획의 변경 또는 기타 불가피한 사유로 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가 경정 예산을 편성할 수 있다.

② 제1항의 추가경정예산의 편성 및 집행절차는 본 예산에 준하여 처리한다.

제58조(예산불성립시의 예산집행) ① 예산이 부득이한 사유로 인하여 회계연도가 개시될 때까지 성립되지 아니한 때에는 당해 회계연도 예산안에 계상된 것으로서 다음 각 호의 경우에 전년도 예산에 준하여 집행할 수 있다.

1. 임직원의 보수와 업무수행에 필요한 기본경비
2. 시설의 유지, 운영비
3. 공공요금 등 법규상 지출의무의 이행

② 제1항에 의하여 집행된 예산은 당해연도 예산이 성립되면 그 성립된 예산에 의하여 집행된 것으로 본다.

제3절 예산의 통제

제59조(예산통제) ① 예산통제는 금액통제를 원칙으로 하되 필요에 따라서 사업, 항목, 물량, 단가 또는

원단위로 통제할 수 있다.

② 예산통제의 기준시점은 손익계산은 발생시점, 자본예산의 구매예산은 지출원인행위 시점을 기준으로 한다.

제60조(예산관리부의 비치) 예산관리자 또는 부문예산관리자는 예산관리 총괄부서 또는 예산관리부를 비치하여야 한다.

제61조(예산추산) 각 사업부서는 예산집행 전 예산관계자에게 예산추산을 받아야 한다.

제4절 예산의 집행

제62조(집행예산편성) ① 예산이 편성되면 예산관리자는 분기별 실행예산을 편성, 운용할 수 있다. 다만, 추정재무상태표 및 추정손익계산서의 특정과목에 대하여는 이를 생략할 수 있다.

② 예산관리자는 분기별 또는 월별 사업시행계획의 변경에 따라 실행예산의 편성을 조정할 수 있다.

제63조(예산집행실적보고) 부문예산관리자는 매분기 말일을 기준으로 예산집행실적을 사장에게 보고하여야 한다.

제5절 계약

제64조(구매요구) ① 각부서는 구매 및 계약 시 제8조의 규정을 준수해야 하며 예산 추산 후 경영지원부로 구매 또는 계약을 요구하여야 한다.

② 구매요구 시는 담당자와 담당부장이 각각 서명 날인한 가격산출조사서를 첨부하여야 하며 제조, 수리를 요하는 계약 시에는 시방서, 설계도면, 원가내역서 등의 기초자료를 첨부하여야 한다.

③ 제1항의 요구를 공고기간을 감안하여 적어도 20일전에 하여야 한다.

제65조(결과통보) 경영지원부는 구매 및 계약결과를 사업부서에 통보한다.

제66조(관련법 준용 및 수의계약집행) 구매 및 계약사무에 관하여는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은법 시행령 및 같은법 시행규칙을 준용한다.

제4장 금전회계

제1절 통칙

제67조(청렴계약) ① 계약담당자는 공사·물품·용역계약시 계약업무처리기준의 청렴계약이행각서를 숙지시키고 이를 승낙한 자에 한하여 입찰에 참가시켜야 하며, 계약 체결 시 청렴계약 이행각서를 첨부하여야 한다.

② 제1항의 청렴계약 이행각서에는 경쟁입찰에서 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합행위를 하지 않겠다는 내용과 위반시에는 입찰참가를 제한한다는 내용이 포함되어야 한다.

③ 제1항 및 제2항을 위반하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 부정당업자로

제재를 받을 경우 제재기간은 같은법 시행규칙 “별표”에서 정한 기간으로 하며, 이 경우 같은법 시행규칙 제76조제4항의 규정에도 불구하고 제재기간을 경감할 수 없다.

제68조(금전의 범위) ① 금전은 현금, 예금, 수표, 우편환증서를 말한다.

② 당일로 현금화 할 수 있는 어음과 기타 유가증권 등 제증서도 금전에 준하여 취급한다.

제69조(금전수납사무의 대행) 사장은 금융기관을 지정하여 금전의 수납에 관한 사무를 대행하게 할 수 있다.

제70조(출납마감) ① 출납의 마감시간은 업무 종료시간으로 한다.

② 매일 출납 마감 후 자금 수지일보를 일계표로 작성하여야 한다.

제71조(마감후의 처리) ① 업무 종료 후 취급은 원칙적으로 하지 아니한다. 다만, 업무상 부득이한 경우에는 취급할 수 있다.

② 마감 후 거래는 당일 마감 전 거래분과 동일기산일로 처리할 수 있다.

제72조(금전의 보관) ① 금전 및 수표장은 견고한 금고에 보관하고 보관에 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 현금 시재액은 매일 책임자가 검사한 후 보관하여야 한다.

제73조(금전의 과부족처리) ① 금전의 부족을 발견하였을 때에는 즉시 해당금액을 가지급으로 처리하고 그 경위를 조사하여 사장과 감사에게 보고하여야 한다.

② 제1항의 가지급 처리 후 1월이 경과하여도 그 원인을 발견하지 못한 때에는 취급자가 즉시 변상조치를 하여야 한다.

③ 금전의 과납을 발견하였을 때에는 가수금으로 처리하고 그 원인을 규명하여 정리하여야 한다.

④ 제3항 가수금 처리 후 3월이 경과하여도 그 내용이 판명되지 아니한 때에는 사장에게 보고하고 영업외수익으로 처리한다.

⑤ 제1항 및 제4항의 경우 일정금액을 따로 정하고 보고를 생략할 수 있다.

제74조(자금의 차입) 자금의 차입, 상환, 대여 및 투자와 지급보증행위는 이사회의 의결을 거쳐 사장의 명의로 행한다.

제2절 수입

제75조(수입사무의 분리) ① 수입사무를 위하여 납입의 고지 등 징수결정은 사업부서별로 하고 입금은 예금계좌로 입금함을 원칙으로 한다.

② 사업부서에서는 수납된 금액을 과목별로 집계하여 그 결과를 매월 5일까지 경영지원부로 통보하여야 한다.

제76조(수입금의 징수) ① 수입금을 징수 결정하고자 할 때에는 수입결의서에 의하여야 하며 납입의무자에게 납입고지서를 발부하여야 한다.

② 다음 각 호의 경우에는 납입고지서에 의하지 아니하고 수납할 수 있다.

1. 위약금 및 해약금
2. 변상금
3. 과태료

4. 반납금
5. 이자수입
6. 기타 관계법령 및 계약 등에 의한 확정 수입

제77조(납입고지의 기한) ① 법령 또는 계약 등의 정하는 바에 의하여 납입기한이 정하여진 수입금을 납입 고지할 때에는 납입개시 5일전에 납입고지서를 발부하여야 한다.

② 납입고지서의 납입기한은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 고지일로부터 15일 이내로 한다.

③ 납입기한이 공휴일일 경우에는 그 다음날로 한다.

제78조(장부정리) 수입금을 징수결정하고 납입고지서를 발부하였을 때에는 수입금 징수부에 기재하여 수입금 징수의 전말을 명백히 하여야 한다.

제79조(납입영수증 보관) 수입금이 납입되었을 때에는 일계표, 납입고지서 원본, 납입영수증서, 기타 대조 확인서 등 증빙서류를 보관하여야 한다.

제80조(과오납금 처리) 수입담당자는 다음 각 호의 사유로 인하여 수입이 과오납된 사실을 발견하였을 때에는 지체 없이 수입금에 환급조치를 취하여야 한다.

1. 수입금 납입고지서 또는 수입금 납부의 오기를 인한 때
2. 수입금 납입고지서의 중복발행으로 인한 때
3. 수입금 납입고지서의 기재금액보다 초과 징수하였을 때

제81조(납입의 독촉) 납입기한이 경과하여도 납입하지 아니하는 납입의무자에 대하여는 납기 경과 후 15일 이내에 독촉장을 발행한다.

제82조(불납한 경우의 처리) 불납한 내용을 조사한 결과 납입의 가망이 없거나 납입을 태만히 한 자에 대하여는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 조사원의 변상 판정분에 대하여는 국세채납분의 예에 의하여 처리한다.
2. 기타의 수입에 대하여는 채납자 또는 재정보증인의 재산상황 등을 조사하여 채소 등의 절차를 취한다.

제83조(불납금의 결손처리) 시효의 완성 등 사유로 인하여 징수결정액에 대한 불납금을 결손처리 하고자 할 때에는 이사회의 의결을 받아야 한다.

제3절 지출

제84조(금전지출의 원칙) 지출은 수표 및 현금에 의하여 수취인 별로 채권자가 지정하는 금융기관의 예금계좌 또는 체신관서의 우편대체계좌에 입금함을 원칙으로 한다. 다만, 여비와 기타 특별한 경비의 경우에는 예외로 할 수 있다.

제85조(지출원인행위의 준칙) 지출원인행위는 예산범위 내에서 하여야 한다.

제86조(지출원인행위의 결의서 작성) 지출원인행위를 할 때에는 지출결의서를 작성하여야 한다. 다만, 지출결의서에 의하기 곤란한 경우에는 내부결재문서로 이에 갈음할 수 있으며, 다음 각 호의 경비는 지출에 대한 기본품의서 작성을 생략할 수 있다.

1. 공공요금, 제세공과금, 인건비, 여비, 통신비

2. 법령, 규정 등 일정한 기준에 의한 경비
3. 기타 정례적인 확정 경비

제87조(지출원인행위 증감, 취소) 지출원인행위는 계약의 해제, 계약금액의 변경 등으로 인하여 그 지출원인행위액을 취소하거나 증감하고자 할 때에는 당초의 지출원인행위를 소급하여 취소 또는 정정하지 아니하고 따로 지출원인행위 취소결의서 또는 지출원인행위 증감결의서를 작성하여야 한다.

제88조(지출원인행위서류의 송부) 지출원인행위자는 지출원인행위가 끝나면 지출원인행위 관계서류를 지출담당에게 송부하여야 한다.

제89조(지출원인행위서류의 심사) ① 지출담당은 지출원인행위자로부터 지출원인행위 관계서류를 받았을 때에는 이를 심사하여야 한다.

- ② 제1항의 심사결과 부적정한 때에는 관계서류를 지출원인행위자에게 반송하여 그 시정을 요구하여야 한다.

제90조(지출증빙서의 검사보고) 사장은 지출업무의 적정을 유지하기 위하여 수시로 지출에 관한 증빙서를 검사하게 할 수 있다.

제91조(전도금의 교부) ① 업무의 성질상 현금으로 지급하지 아니하면 업무 수행에 지장을 초래할 우려가 있는 경우에 한하여 자금을 전도할 수 있다.

- ② 전도금을 교부할 때에는 가지급금으로 처리하고 전도금 취급담당자의 정산보고서에 따라 가지급금을 정리하여야 한다.
- ③ 전도금 취급담당자는 전도금에 대하여 특별히 정한 경우를 제외하고는 지출 담당업무에 준하여 처리하여야 한다.
- ④ 전도금 취급담당자는 익월 10일까지 전도금 정산보고서를 관계증빙서와 같이 지출담당에게 제출하여야 한다.

제92조(선금급과 개산급의 지급) ① 지출담당은 업무의 성질상 필요하다고 인정된 경우에 한하여 선금급 또는 개산급을 지급할 수 있다.

- ② 지출담당은 선금급 또는 지급에 따른 업무가 완료되면 이를 정산하고 선금급 또는 개산급을 정리하여야 한다.

제93조(선금급 및 개산급 지급의 범위) 선금급 및 개산급의 지급범위는 「지방회계법 시행령」 제44조(선금급) 및 제45조(개산급의 지급)를 준용한다.

제94조(재고액 조회) 지출담당은 년 2회 이상 거래점의 잔고증명을 받아 예금원장과 대조하여야 한다.

제4절 유가증권 취급

제95조(유가증권의 취득) 유가증권의 취득, 매도, 상환, 담보, 제공 등을 할 때에는 종별, 수량, 금액 및 사유를 표시하여 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 이사회의 위임을 받은 경우에는 그러하지 아니한다.

제96조(유가증권의 관리) ① 유가증권은 소유 유가증권과 보관 유가증권으로 구분하고 금전에 관한 규정을 준용하여 관리한다.

- ② 이행보증보험증권 및 지급보증서는 보관 유가증권에 준하여 관리하여야 하며 관계증빙서류와 합철 보관할 수 있다. 다만, 귀속사유가 발생한 경우에는 소유 유가증권으로 구분 관리한다.

제97조(유가증권의 가액) ① 소유 유가증권의 장부가액은 취득가액으로 한다. 다만, 선이자를 공제한 가액으로 취득한 경우에는 공제한 가액을 취득가액으로 한다.

② 보관 유가증권의 장부가액은 액면가액으로 한다.

제98조(유가증권관리대장의비치) 유가증권 관리담당은 유가증권의 관리에 대한 장부를 비치하고 거래의 내용을 기록, 보관하여야 한다.

제5절 자산회계

제1절 통칙

제99조(자산의 구분) ① 자산은 유동자산, 투자와 기타자산, 고정자산으로 분류한다. <개정 2021.09.30.>

② 자산은 업무용 자산과 비업무용 자산으로 구분하여 관리하여야 한다.

제100조(재무제표의 작성기준) 재무제표는 다음 각 호에 따라 작성하여야 한다.

1. 자산, 부채 및 자본은 총액에 의하여 기재함을 원칙으로 하고 자산의 항목과 부채 또는 자본의 항목을 상계함으로써 그 전부 또는 일부를 재무제표에서 제외하여서는 아니된다.
2. 자산과 부채는 1년을 기준으로 하여 유동자산 또는 투자와 기타 자산, 고정자산, 유동부채 또는 고정부채로 구분하는 것을 원칙으로 한다.
3. 재무제표에 기재하는 자산과 부채의 항목 배열은 유동성 배열법에 의함을 원칙으로 한다.
4. 자본 거래에서 발생한 자본잉여금과 손익거래에서 발생한 이익잉여금을 혼동하여 표시하여서는 아니 된다.
5. 장래 기간의 수익과 관련이 있는 특정한 비용은 차기 이후의 기간에 배분하여 처리하기 위하여 재무제표에 자산으로 기재할 수 있다.

제101조(자산의 평가기준) ① 재무제표에 기재하는 자산의 가액은 당해 자산의 취득원가를 기초로 하여 계상함을 원칙으로 한다. 다만, 제121조에 의하여 자산을 재평가한 경우에는 그 재평가액을 기초로 하여 계상하여야 한다.

② 자산의 취득원가는 자산의 종류에 상응한 원가배분의 원칙에 의하여 각 회계연도에 배분하여야 한다.

제102조(채권의 소멸시기) ① 채권의 회계처리상 소멸시기는 관계법령이 정하는 소멸시효에 의한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 소멸시효의 완성전이라도 당해 채권이 소멸한 것으로 처리할 수 있다.

1. 법인인 채무자가 해산하거나 그 사업을 중지하여 재개의 가능성이 없고 압류할 수 있는 재산의 가격이 강제집행비용 및 우선 채권의 합계액을 초과하지 아니할 때
2. 법인이 채무자에게 회사 정리절차가 개시되어 당해 채권을 감면하는 정리계획이 확정된 때
3. 압류할 수 있는 재산의 가격이 강제 집행비용 또는 우선 채권의 합계액을 초과하지 아니할 때
4. 채무자가 사망하고 그 상속재산의 가액이 강제집행비용 또는 우선채권의 합계액을 초과하지 아니할 때
5. 채권액이 추심 비용보다 소액일 때

6. 기타 부득이 하다고 사장이 인정한 경우

② 연대 채무자 또는 보증인 등 따로 채무를 이행하여야 할 경우에는 제1항 단서 제1호 내지 제4호의 규정을 적용하지 아니한다.

제103조(부외자산) 현실적으로 사용 또는 점유하고 있으나, 증여, 잉여 또는 수익적 지출로 처리되어 채무제표 자산의 부에 계상되어 있지 아니한 자산 및 소유권이 타인에게 속해 있는 임차자산, 담보자산, 국유자산 등은 부외자산에 준하여 관리한다.

제104조(부외자산의 자산등재가액) ① 부외자산을 자산에 등재하는 경우 등재가액은 취득일 또는 평가일 현재의 시가로 한다. 이 경우 등재가액은 영업외수익으로 계상한다.

② 감가상각이 완료된 자산 중 사용할 가치가 있는 자산은 적절한 방법으로 평가하여 자산에 등재할 수 있다. 이 경우 평가액은 영업외수익으로 계상한다.

③ 기증, 증여 등에 의하여 무상으로 취득한 자산은 취득당시의 시가로 평가하여 자산으로 등재할 수 있다. 이 경우 자본적 성격을 띤 고정자산 또는 특정저장품에 등재한 가액은 기타자본잉여금으로 계상한다.

④ 수익적지출에 의하여 비용 처리된 자산으로서 사용 후 반납된 것은 그 상태를 감안하여 재생 후 재입고시키거나 폐기 처리하여야 한다. 이 경우 재활용의 가치가 있는 것은 재생 후 그 상태에 따른 평가액을 입고가액으로 할 수 있으며, 평가액에서 재생비용을 공제한 가액을 평가액으로 하고 이를 영업외수익으로 계상한다.

제105조(관리기준의 개정) ① 사장은 고정자산의 취득관리 및 처분에 관한 기준을 정하여야 한다.

② 사장은 자산 중 필요한 것에 대하여는 정수(T/E)와 소모기준을 정하여 운용할 수 있다.

제2절 유동자산

제106조(유동자산의 분류) 유동자산은 당좌자산, 재고자산, 기타 유동자산으로 분류한다.

제107조(당좌자산) 당좌자산의 과목은 다음과 같이 세분한다.

1. 현금: 통화 및 통화대용증권의 수입, 지출을 말한다.
2. 예금: 당좌예금, 정기예금, 정기적금, 기타 예금을 말한다.
3. 유가증권: 국채증서, 지방채증서, 공채증서, 사채권, 주권들을 말한다.
4. 받을어음: 일반적 거래에서 발생한 어음상의 채권을 말한다.
5. 단기대여금: 회수기간이 1년 내에 도래하는 대여금과 어음상의 채권을 말한다.
6. 미수금: 일반적 거래에서 발생한 미수채권을 말한다.
7. 미수수익: 당기에 속하는 수익 중 미수액을 말한다.

제108조(재고자산의 범위) 재고자산은 사업수행을 위하여 취득보관하고 있는 물품으로서 소모품, 소모공구, 기구비품, 수선용 부품 및 기타 저장품으로서 상당액 이상의 것을 말한다.

제109조(재고자산의 출납기준) 재고자산의 출납기준은 다음 각 호에 의한다.

1. 수량의 출납기록 및 계산은 계속기록부에 의한다.
2. 가액의 출납기록 및 계산은 선입선출법에 의한다. <개정 2021.09.30.>

3. 현품의 출납은 선입선출법에 의한다.

제110조(재고자산의 취득가액) ① 재고자산의 취득가액은 다음 각 호에 의한다.

1. 구매에 의한 것은 구매가격에, 구매에 수반하여 발생한 제부대비를 가산한 금액, 다만, 부대비를 직접 가산하기 곤란한 경우에는 따로 항목을 결정하여 일괄처리 할 수 있다.
2. 제작품인 경우에는 당해 제작품의 완성에 직접 또는 간접으로 소요된 일체의 비용
3. 제1호 및 제2호의 자산을 중고품 또는 불용품으로 대체하는 경우와 무상취득 자산은 정당히 평가된 가격 또는 시가에 의한다.

② 제1항의 규정에 의한 물품 중 외자로 도입된 물품에 대하여는 그 대금에 관세 보험료, 운임, 하역비, 구매수수료 및 기타 제비용을 합산한 금액으로 한다.

③ 채무제표 가액은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 취득가액으로 한다. 다만, 취득가액이 현저하게 저락하여 회복될 가능성이 없다고 인정될 경우에는 시가로 한다.

제111조(기타 유동자산) 기타 유동자산은 다음과 같이 세분한다.

1. 선급금: 상품, 제품 등의 매입을 위하여 선급한 금액을 말한다.
2. 선급비용: 선급된 비용 중 1년 이내에 비용으로 되는 것을 말한다.

제3절 투자와 기타자산

제112조(투자자산의 분류) 투자자산의 과목은 다음과 같이 분류한다.

1. 장기성 예금: 유동성자산에 속하지 아니하는 장기의 예금을 말한다.
2. 투자유가증권: 유동자산에 속하지 아니하는 유가증권으로서 투자목적으로 소유하는 주식, 사채 및 국공채를 말한다.
3. 출자금: 투자의 목적으로 소유하는 출자금을 말한다.

제113조(기타자산의 분류) 기타자산은 다음과 같이 세분한다.

1. 장기대여금: 유동자산에 속하지 아니하는 장기의 대여금
2. 장기받을어음: 유동자산에 속하지 아니하는 일반적 거래에서 발생한 장기의 받을 어음
3. 임원, 종업원 장기대여금: 유동자산에 속하지 아니하는 임원, 종업원에 대한 장기대여금
4. 전세권: 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 그 용도에 따라 사용, 수익하는 권리
5. 전신헌화가입권: 특정한 전신헌 또는 전화를 소유 사용하는 권리
6. 임차보증금: 타인의 부동산 또는 동산을 월세 등의 조건으로 사용하기 위하여 지급하는 보증금
7. 보증금: 일반거래를 위하여 제공한 보증금, 입찰보증금 및 하자보증금 등

제4절 고정자산

제114조(고정자산) 고정자산은 유형자산과 무형자산으로 분류한다. <개정 2021.09.30.>

제115조(유형자산의 범위) 유형자산의 범위와 과목은 다음과 같다. <개정 2021.09.30.>

1. 토지: 대지, 임야, 전답, 잡종지 등으로 한다.
2. 건물: 건물과 냉난방, 조명, 통풍 및 기타의 건물 부속설비 등으로 한다.
3. 구축물: 담장, 정원설비 및 기타 토목설비 또는 공작물 등으로 한다.
4. 기계장치: 기계장치, 운송설비와 기타 부속설비로 한다.
5. 차량운반구: 자동차 및 기타의 육상 운반구로 한다.
6. 공기구 및 비품: 내용년수 5년 이상이거나 취득원가가 30만원 이상의 자산으로 한다.
7. 건설가계정: 유형자산의 건설을 위한 재료비, 노무비 및 경비로 하되 건설을 위하여 지출한 도급액 또는 취득한 기계 등을 포함한다. <개정 2021.09.30>

제116조(무형자산의 범위) 무형자산이란 구체적인 존재 형태를 가지지 않은 다음의 고정자산을 말한다.

1. 법률상의 권리 또는 이에 준하는 특허권, 실용신안권, 의장권 등 <개정 2021.09.30>
2. 법률상의 권리는 아니나 장래의 수익을 예상할 수 있는 경영상의 유리한 관계 혹은 사회적 사실관계로서 실지로 어떠한 경제가치가 인정되는 사업권 등
3. 임차료 또는 지대를 지급하고 타인이 소유하는 토지를 사용 수익할 수 있는 차지권 등

제117조(고정자산의 취득) 고정자산의 취득은 고정자산을 신설, 증설, 또는 개조하기 위한 구입, 공사, 제작, 교환, 무상 양수 등을 말한다.

제118조(고정자산의 범위 및 관리위임) ① 고정자산은 다음 각 호에 계리하는 것을 제외하고는 자산의 취득원가가 30만원 이상이거나 내용년수 5년 이상인 자산으로 한다.

1. 부동산 및 중물
2. 그 고유업무의 성질상 대량으로 보유하는 자산
3. 그 사업의 개시 또는 확장을 위하여 취득한 자산

② 고정자산은 재산과 물품으로 구분하여 사장이 필요하다고 인정할 경우에는 그 관리 및 회계처리업무를 자산관리담당자에게 위임할 수 있다.

제119조(고정자산의 취득가액) 고정자산의 취득가액은 다음 각 호에 의한다.

1. 구입에 의한 것은 구입가격에 부대비 및 설치비를 가산한 금액
2. 공사 또는 제작에 의한 것은 그 원가 및 설치비를 가산한 금액
3. 무상취득 또는 재활용을 위하여 취득한 자산은 그 정당한 평가액
4. 교환에 의하여 취득한 자산은 원칙적으로 양도자산의 장부가액에 교환자금 및 부대비를 가감한 금액

제120조(고정자산의 처분결정) ① 고정자산을 처분하고자 할 때에는 당해 고정자산에 대하여 불용결정을 하여야 한다.

② 고정자산의 불용결정을 할 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 이사회는 일정한 금액을 정하여 사장에게 위임할 수 있다.

제121조(자산 재평가) ① 고정자산의 재평가는 자산 재평가법, 감정평가에 대한 법률 및 기타 관계법률이 정하는 바에 의한다.

② 제1항의 자산 재평가를 실시하고자 하는 경우에는 시장에게 자산 재평가 계획서를 제출하여야 한다.

제122조(임대차) 고정자산을 임대차 하고자 하는 경우에 중요한 사항은 이사회의 의결을 얻어야 한다. 계약조건을 변경하는 때에도 또한 같다.

제123조(관리대장) 재고자산, 고정자산, 부외자산의 관리를 위하여 자산별대장을 비치하고 취득, 처분, 교환 등의 내용을 발생순으로 기장 정리하여야 한다.

제124조(장부 및 부속서류) 고정자산에 관한 장부 및 부속서류는 다음 각 호와 같다.

1. 고정자산 총괄대장
2. 고정자산 사용대장(사용부서)
3. 고정자산 감가상각대장
4. 토지, 건물의 도면
5. 기타 부속서류

제125조(취득일) ① 고정자산의 취득일은 취득에 관한 조서 작성일로 한다.

② 재고자산의 취득일은 검수에 관한 조서 작성일로 한다.

제126조(고정자산의 관리) ① 유형자산을 취득 및 처분할 때에는 고정자산 담당부서의 장은 관계증빙서가 첨부된 보고서를 작성하여 필요한 사항을 확인한 후 따로 정하는 바에 의하여 자산취득 절차를 취하여야 한다. <개정 2021.09.30.>

② 고정자산을 취득하였을 때에는 검수원의 검사를 받아야 한다.

③ 고정자산담당자는 고정자산대장 및 관계증빙서류를 비치하고 항상 기록을 유지하여야 한다.

④ 고정자산을 관리함에 있어 유형자산을 식별번호를 부여하여 관리함을 원칙으로 한다. <개정 2021.09.30.>

제127조(감가상각의 범위) ① 모든 고정자산은 감가상각을 하여야 한다. 다만, 비상각자산과 대치자산은 제외한다.

② 제1항의 비상각자산은 토지, 전신전화가입권, 건설 중의 자산, 투자자산, 임목 등을 말하며 대치자산의 범위는 따로 정한다.

제128조(감가상각방법) ① 감가상각법은 유형자산에 대하여는 정액법 또는 정률법, 무형자산은 정액법에 의한다. <개정 2021.09.30.>

② 감가상각의 기장처리방법은 유형자산에 있어서는 간접법, 무형자산에 있어서는 직접법에 의한다. <개정 2021.09.30.>

③ 연도 중에 취득한 비유동자산은 월할 상각한다. <신설 2021.09.30.>

제129조(감가상각의 실시) 감가상각의 실시시기는 회계연도 말을 기준으로 한다.

제130조(내용년수, 상각률 및 잔존가액) ① 고정자산의 내용년수, 상각률은 지방공기업법이 정하는 바에 의한다. 다만, 지방공기업법에 정하는 바가 없거나 동법에 의하기 곤란한 경우에는 이사회의 승인을 받아야 한다.

② 유형자산의 잔존가액은 그 취득가액의 100분의 5와 1,000원 중 적은 금액으로 함을 원칙으로 하며 무형자산은 없는 것으로 한다. <개정 2021.09.30.>

③ 제2항의 유형자산의 잔존가액을 상각할 필요가 있을 때에는 비망가액까지 생략할 수 있다. 이 때의 비망가액은 100원으로 한다. <개정 2021.09.30.>

제131조(잔존 내용년수의 추정) ① 내용년수의 전부 또는 일부가 경과한 고정자산을 취득하였거나 자산재평가법에 의하여 재평가한 때에는 그 자산의 잔존 내용년수에 경과년수의 100분의 40에 상당하는 년수를 가산한 것을 잔존 내용년수로 한다.

② 제1항의 경우 1년 미만의 단수가 있을 때에는 그 단수는 없는 것으로 한다.

③ 경과된 내용년수가 명확하지 못한 자산을 구입한 경우에는 잔존 내용년수를 결정하여야 한다.

제132조(신규취득자산의 상각) 년도 중에 취득한 고정자산에 대한 상각은 월할상각 한다. 다만, 취득 후 1월을 경과하지 아니한 경우에는 당해연도의 감가상각은 하지 아니할 수 있다.

제133조(장부가액 변경시의 상각) 수리비의 산입, 평가, 증감 등으로 인하여 자산의 장부가액 또는 내용년수에 변경이 있는 때에는 변경후의 장부가액 또는 내용년수에 의하여 감가상각한다. 다만, 수리비의 산입에 의하여 내용년수를 연장할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 동 사업계획서에 이를 결정하여 명시하여야 한다.

제134조(특별상각 및 상각의 이연) 감가상각대상 자산의 이용량, 진부화의 정도, 기타 경영상 필요한 경우에는 「법인세법」에서 정한 범위를 준용하여 특별상각 또는 상각의 이연을 할 수 있다.

제135조(매도계약 체결 후의 상각) 매도계약을 체결한 고정자산에 대하여는 감가상각을 하지 아니할 수 있다.

제136조(장기운휴자산의 상각) 장기간 운휴중인 자산은 감가상각을 하지 아니할 수 있다. 다만, 운휴로 인하여 가치가 감소되는 경우에는 그러하지 아니한다.

제137조(종합상각) 내용년수를 달리하는 수개의 자산단위가 유기적으로 집합 구성되어 일정한 효용가치를 이룬 자산은 이사회의 승인을 받아 종합 상각할 수 있다.

제138조(법인세법의 준용) 이 규정에서 감가상각에 관하여 정하지 아니한 사항은 「법인세법」이 정하는 바에 의한다.

제5장 부채

제139조(부채의 분류) 부채는 유동부채와 고정부채로 분류한다.

제140조(유동부채의 범위) 유동부채의 과목은 다음과 같이 세분한다.

1. 외상매입금: 일반적 상거래에서 발생한 매입채무로 한다.
2. 지급어음: 일반적 상거래에서 발생한 어음상의 채무로 한다.
3. 당좌차월: 금융기관으로부터의 당좌차월액으로 한다.
4. 단기차입금: 1년 내에 상환될 차입금으로 한다.
5. 미지급금: 일반적 상거래이외에서 발생한 채무(미지급비용 제외)로 한다.
6. 선수금: 수주공사, 수주품 및 일반적 상거래에서 발생한 선수액으로 한다.
7. 예수금: 일반적 상거래이외에서 발생한 일시적 제예수액으로 한다.
8. 미지급비용: 발생한 비용으로서 지급되지 아니한 것으로 한다.
9. 유동성 장기부채: 고정부채 중 1년 내에 상환될 것으로 한다.
10. 선수수익: 받은 수익 중 차기 이후에 속하는 금액으로 한다.
11. 부채성충당금: 1년 내에 사용되는 충당금으로서 그 사용목적을 표시하는 과목으로 기재한다.

제141조(고정부채의 범위) 고정부채의 과목은 다음과 같이 세분한다.

1. 장기차입금: 1년 후 사용되는 차입금으로 한다.

2. 장기성 지급어음: 1년 후에 지급기일이 도래하는 어음상의 채무로 한다.
3. 부채성 충당금: 1년 후에 시행되는 충당금으로서 그 사용목적은 표시하는 과목으로 기재한다.

제142조(손익계산서 작성기준) 손익계산서는 다음 각 호에 따라 작성하여야 한다.

1. 모든 수익과 비용은 그것이 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 처리하여야 한다. 다만, 수익은 실현시기를 계상하고, 미실현 수익은 당기의 손익계산에 산입하지 아니함을 원칙으로 한다.
2. 수익과 비용은 그 발생원천에 따라 명확하게 분류하고 각 수익항목과 이에 관련되는 비용항목을 대응 표시하여야 한다.
3. 수익과 비용은 총액에 의하여 기재함을 원칙으로 하고, 수익항목과 비용항목을 직접 상계함으로써 그 전부 또는 일부를 손익계산서에서 제외하여서는 아니된다.
4. 손익계산서는 매출총손익, 영업손익, 경상손익, 법인세차감전순손익, 당기순손익으로 구분 표시하여야 한다.

제143조(영업손익계산) 영업손익은 매출총손익에서 판매비와 관리비를 차감하여 표시한다.

제144조(영업수익) 영업수익은 자체사업에서 발생하는 시설물의 임대료, 광고료, 부대사업 수입 등으로 한다.

제145조(영업비용) 영업비용은 일반관리비와 업무자산의 감가상각비등으로 한다.

제146조 (경상손익계산) 경상손익은 영업손익에 영업외수익을 가산하고 영업외비용을 차감하여 표시한다.

제147조(영업외수익) 영업외수익은 수입이자와 유가증권 처분익, 외화평가 이익, 환율조정환익, 기타의 영업외수익으로 분류하여 계상한다.

제148조(영업외비용) 영업외비용은 지급이자, 사채이자, 유가증권 처분손실, 유가권 평가손실, 외환차손, 외환평가손실, 기타의 영업외비용으로 분류하여 계상한다.

제149조(특별이익) 특별이익은 경상손익이외의 임시적 이익으로서 투자자산 처분이익, 고정자산 처분이익, 상각채권 추심이익, 자산순증이익 및 기타의 특별이익으로 분류하여 계상한다.

제150조(특별손실) 특별손실은 경상손익 이외의 임시적 손실로서 투자자산 처분손실, 고정자산 처분손실, 재해손실 및 기타의 특별손실로 분류하여 계상한다.

제151조(당기순손익계산) 당기순손익은 법인세 차감전 순손익에서 법인세비용을 차감하여 표시한다.

제152조(국고보조금등) 국고보조금 또는 기타의 보조금을 받았을 경우에는 그 용도에 따라 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 자본적지출에 충당하는 경우에는 기타 자본잉여금으로 계상한다.
2. 수익적지출 또는 결손보전에 충당하는 경우에는 특별이익으로 계상한다.
3. 특별히 지정된 독립의 사업 또는 국가의 대행사업으로 하여 이에 충당하는 경우에는 영업수익으로 계상한다.

제153조(수익적지출과 자본적지출의 기 준) ① 고정자산에 대한 다음 각 호의 지출은 이를 수익적 지출로 한다.

1. 경상적수익을 목적으로 한 지출
2. 원상을 유지하기 위한 지출
3. 매기 교체되는 양이 표준화되어 있는 대치자산의 취득을 위한 지출

② 다음 각 호의 지출은 이를 자본적지출로 한다.

1. 고정자산의 증설 또는 개량으로 인하여 기존 고정자산의 내용년수가 연장되거나 현저하게 증가되는 경우의 지출
2. 기존 고정자산의 용도변경을 위한 지출
3. 고정자산의 신설을 위하여 기존 고정자산을 철거하기 위한 지출
4. 재해 등으로 인하여 본래의 용도에 이용가치가 없어진 자산의 복귀를 위한 지출

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 그 구분이 분명하지 아니하는 경우는 법인세법 시행령 및 동 시행규칙이 정하는 바에 의한다.

제7장 결산

제1절 통칙

제154조(결산) ① 결산은 당해연도의 경영성과의 재무상태를 명확히 파악할 수 있도록 명료하게 하여야 한다.

② 결산은 회계연도말을 기준으로 하여 실시한다. 다만, 필요한 경우에는 체계정정리 등의 절차를 생략한 가결산 및 회계연도중에 결산에 준하는 임시결산을 실시할 수 있다.

제155조(결산지침) ① 결산 총괄 책임자는 결산일 15일전 결산에 대한 기준과 절차를 정한 결산지침을 작성 시달한다.

② 제1항의 결산지침에는 다음 사항을 명기하여야 한다.

1. 회계단위별 결산일정
2. 결산에 관한 기준과 원칙
3. 결산정리에 관련된 사항
4. 결산에 관한 제규정의 준수사항
5. 경영분석자료
6. 기타 결산에 필요한 사항

제156조(결산정리) 결산에 앞서 자산, 부채 및 자본과 손익에 관련되는 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리하여야 한다.

제157조(결산시행) 결산은 회계단위별로 실시하고 경영지원부에서 총괄하여 결산 보고서를 작성한다.

제158조(결산승인) ① 사장은 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도 종료 후 2월 이내에 완료하여야 한다.

② 결산완료 후 결산서를 작성하여 대통령령이 정하는 서류 및 공인회계사의 회계 감사보고서를 첨부하여 이사회의 의결을 거쳐 지체없이 시장에게 보고 후 승인을 얻어야 한다.

제159조(결산서의 비치, 공시 및 공고) 결산서류의 비치, 공시 및 공고에 관한 사항은 지방공기업법 또는 정관의 규정에 따른다.

제2절 결산지침

제160조(미결산계정의 정리) 결산 시에는 년도 이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산 계정을 정리하여야 한다.

제161조(손익계산기록의 수정) 미경과비용, 미경과수익, 미지급비용, 미수수익 등 손익에 관련된 사항은 결산 전에 정산하여 수정한다.

제162조(자산계산기록의 수정) 공사가 소유하고 있는 자산의 현재 가치를 명료히 표시하기 위하여 채권 및 재고자산가액의 확정 등 자산계산에 필요한 수정을 하여야 한다.

제163조(부채계산기록의 수정) 공사가 변제하여야 할 부채의 현재 총가액을 명료히 표시하기 위하여 채무의 확정, 외화부채 등의 평가, 부채성충당금의 정리, 기타 부채계산에 필요한 수정을 하여 부채의 과소 또는 과대표시를 하지 아니하도록 하여야 한다.

제164조(불확정채권, 채무의 정리) 불확정채권은 귀속의 사유가 확정되지 아니하는 한 계상하지 아니하고 불확정 채무에 대하여는 면책의 사유가 확정되지 아니하는 한 계상하여야 한다.

제165조(대손충당금) 대여금, 미수금, 기타 이에 준하는 정상적인 거래에서 발생한 채권에 대하여는 장부가액 합계액의 100분의 1에 상당하는 금액을 한도로 하여 대손충당금으로 계상하여야 한다.

제166조(결손처리) 결산정리에 따라 결손처리 하여야 할 사항이 발생하는 경우에는 이사회 승인을 얻어 영업외비용 또는 특별손실로 계상한다.

제3절 결산실시

제167조(장부의 마감 및 이월) ① 결산 정리 후의 총계원장에 의하여 시산표를 작성하고 제 장부를 마감한다.

② 결산 정리 후의 총계정원장의 각 잔액은 신 장부에 이월한다.

제168조(재무제표 및 부속명세서) ① 재무제표는 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 재무제표에 대한 주석으로 하되 용도에 따라 다른 내용의 재무제표를 작성하여서는 아니 된다. 다만, 특별한 목적을 위하여 불가피한 경우에는 시장의 승인을 받아 재무제표를 작성할 수 있다.

② 제1항의 재무제표 작성은 지방공기업법 및 결산지침에 규정되지 않은 사항에 대해서는 일반기업회계기준에 의하여 처리한다.

제169조(결손금의 처리) ① 매 사업년도 결손이 생긴 경우에는 이사회 결정 후 안양시장과 협의하여 처리한다.

② 제1항의 규정에 의하여 보전하고도 부족한 때에는 이를 다음연도에 이월한다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제17호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 2. 23. 규정 제53호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 2. 23. 규정 제63호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 9. 30. 규정 제75호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2023. 12. 28. 규정 제98호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2024. 08. 21. 규정 제105호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

총 계 정 원 장

과 목

계정NO.

[illegible]

205mm× 295mm(백상지 60g/m²)

1. 설치방법 : 모든 계정을 통제하는 총괄장부로서 회계규정 제14조에서 정하는 계정 과목별로 설정한다.
2. 기장방법 : 매월말 시산정산표의 월간 총거래액란의 확정된 금액을 계정별로 전기한다.
3. 마 감 : 매월말 월말누계를 기장하여 연도말 결산시 대차의 차액을 차기 이월로 표시하여 마감한다.

[별지 제2호 서식]<개정 2024.08.21.>

자 금 수 입 기 록 부

일 자	적 요	증 서 번 호	차 변	대 변 (수 입 내 역)					
			현금예금	사업미수금	기타미수금	선수금	예수금	기 타	
								계정명	금액

205mm×353mm(백상지 60g/m²)

1. 설치방법 : 자금의 수입사항을 주요 계정과목별로 기록하기 위하여 유지하는 장부이다.
2. 기록방법 : 자금의 수입시 출납취급금융기관의 수입일계표에 따라 차·대변을 동시에 기장한다.

(차 변)

① 현금예금란 : 수입금액

(대 변)

② 사업미수금란 : 출납취급 금융기관에서 당일 수납한 금액중 사업미수금에 해당하는 수입의 경우 (사업예산과목)

③ 기타미수금란 : 사업미수금이외의 기타미수금에 해당하는 수입의 경우 (자본예산 및 자금예산과목)

④ 선 수 금 : 분양선수금등이 수입되는 경우

⑤ 예 수 금 : 원천징수액 또는 잡종금이 수입되는 경우

⑥ 기 타 란 : ②-⑤이외의 수입의 경우

3. 마 감 : 매일 마감하며 월간 거래액을 일반분개전표에 의하여 시산정산표에 이기한다.

[별지 제3호 서식]

자 금 지 출 기 록 부

일 자	적 요	증서번호	수 표 번 호	대 변	차 변(지 출 내 역)				
				현 금	사 업	기 타	예수금	기 타	
				예 금	미지급금	미지급금		계정명	금 액

205mm×353mm(백상지 60g/m²)

1. 설치방법 : 자금의 지출사항을 주요 계정과목별로 기록하기 위하여 유지하는 장부이다.
2. 기장방법 : 지출결의서등 지출에 관한 증빙서류에 의한 차·대변을 동시에 기장한다.
 - (차 변)
 - ①현 금 예 금 란 : 지출금액
 - (대 변)
 - ②사업미지급금란 : 사업미지급금 지급을 위한 경우(사업예산과목)
 - ③기타미지급금란 : 기타미지급금 지급을 위한 경우(자본예산 및 자금예산과목)
 - ④예 수 금 란 : 예수금을 반환하는 경우
 - ⑤기 타 란 : ②-④이외의 자금을 지출하는 경우
3. 마 감 : 매일 마감하며 월간 거래액을 일반분개전표에 의하여 시산정산표에 이기한다.

[별지 제4호 서식]

수입예산정리부

(항)

(세 항)

(목)

(세목)

[illegible]

205mm×353mm(백상지 60g/m²)

1. 설치방법 : 해당 연도 수입예산과목의 정하는 바에 따라 항, 세항, 목별로 설치한다.
2. 기장방법
 - (가) 예 산 액 : 수입예산액의 확정된 예산액
 - (나) 조 정 액 : (수입)조정결의서의 조정건수 및 금액을 기장한다.
 - (다) 수 입 액 : 은행으로부터 송부된 영수필 통지서에 따라 작성된 수입조정결의서의 수입건수 및 금액을 기장
3. 마 감 : 매월 마감하며 월간 거래액을 일반분개전표를 통하여 시산정산표에 이기한다.

[별지 제5호 서식]<개정 2024.08.21.>

지출예산통제원장

(단위)													(세부)													(목)													(세목)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
일자	적요	증서 번호	예산액			집행액				예산잔액																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			당초	경정	계(A)	집행승인 (B)	지출원인 행위 (C)	채무 확정액 (D)	지출액	가용예산 잔액 (A-B)	지출원인 행위에 대한잔액 (A-C)	채무 확정액과 잔액 (A-D)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

205mm×353mm(백상지 60g/㎡)

- 설치방법 : 해당 연도 지출예산 과목의 정하는 바에 따라 단위사업, 세부사업, 목별로 설치한다.
- 기장방법 : 예산이 성립되었을 시 해당 과목란에 기재한다.
 - (가) 예산액 : 지출예산의 확정된 예산액
 - (나) 집행승인액 : 예산, 집행, 품의에 의하여 예산집행이 결정된 경우
 - (다) 지출원인행위액 : 물품의 구입, 도급 등의 경우 계약이 체결되었을 때
인건비등의 경우에는 출장명령등 관계원인이 발생되었을
때나 채무 확정시
 - (라) 채무확정액 : 물품의 구입시는 검수 입고 확인되었을 때, 공사의 경우에는
준공 조서가 확정되었을 때, 인건비 그 밖에 경비는 채무가
확정되었을 때
 - (마) 지출액 : 지출된 금액
- 마감 : 매월 마감하며 월간거래액을 일반분개전표를 통하여 시산정산표에
이기한다.

[별지 제6호 서식] <개정 2021.02.23.>

일 반 분 개 전 표

결 재	담당	부장	본부장	사 장	일 자 장부(표)명

적 요	계 정 과 목	차 변	대 변

176mm×250mm(백상지 60g/m²)

1. 작성 및 유지

- (가) 이 전표는 각 거래담당부서에서 특수분개장에 기록되지 아니하는 거래를 인식 기록하기 위하여 작성하는 원시기입장이다. 이 경우 월간의 모든 분개전표를 한 책으로 거래순위에 따라 편철하였을 때 이를 일반분개장으로 한다.
- (나) 특수분개장의 월간 거래액을 시산정산표를 전기할 때에는 그 전기에 필요한 분개표시 및 정산을 위하여도 사용된다. 이 경우 장부(표)명을 기재한다.
- (다) 일반분개전표는 거래의 담당부서에서 다른 특수분개장과 마찬가지로 유지 보존한다.

[별지 제7호 서식]<개정 2024.08.21.>

재 고 회 계 분 류 원 장

계정과목 품 목 별					20 년 월 일	
품 명	기 초	증 가	합 계	감 소	기 말 잔 액	비 고

205mm×295mm(백상지 60g/m²)

1. 이 장부는 재고자산을 품목별(중분류)로 그 잔액을 기록하기 위하여 유지하는 보조원
장이다. 즉, 총괄계정으로서 재고자산계정에 대한 품목별 재고액을 기록, 유지한다.
장부의 설치 및 유지책임은 자산출납원에게 있다.
2. 기 록
매월말 재고거래집계표(증가·감소)에 의하여 그 집계표의 품목별 증가 또는 감소액을
원장의 해당란에 기록한다.

[별지 제8호 서식]

저 장 품 대 장

품 명		규 격	
-----	--	-----	--

보 관 량	
최 고 량	
최 저 량	
단 위	

년 월 일	구입처	적 용									
			수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액

205mm×295mm(백상지 60g/m²)

1. 설치방법 : 이 장부는 저장품을 품명별, 규격별로 기록 유지하는 장부이다.
2. 기록방법 : 현장으로 직불된 자재라도 이 장부에 기록 정리하여야 한다.
3. 마 감 : 매월말 마감하여 재고증감분개장 및 집계표와 대사 확인하여야 한다.

임 대 주 택 대 장

건물소재지		건 축 물			써 비 스 면 적	대 지 지 분 면 적	
		계	전용	공용			
건물구조							
착공년월일							
취득 원가	건축물		내 용 년 수		50년	년간상각액	
	대 지		감가상각법		정액법	잔존가액	
	계		년간상각율		1.8%		
● 가액변동사항							
년 월 일	적 요	장 부 원 가	감가상각충당금		순장부가액	처분금액	처분손익
● 임대현황							
임차자	주 민 등 록 번 호	변 경 년월일	취 급 자 인	임차자	주 민 등 록 번 호	변 경 년월일	취 급 자 인

전략기획부

(후면)

● 임대료수납상황													
년도	월	임대료	관리비	연체이자	수납년 월 일	인	년도	월	임대료	관리비	연체이자	수납년 월 일	인
	1							1					
	2							2					
	3							3					
	4							4					
	5							5					
	6							6					
	7							7					
	8							8					
	9							9					
	10							10					
	11							11					
	12							12					
	1							1					
	2							2					
	3							3					
	4							4					
	5							5					
	6							6					
	7							7					
	8							8					
	9							9					
	10							10					
	11							11					
	12							12					

[[별지 제10호 서식]<개정 2024.08.21.>

토 지 대 장

자산명칭		취 득 원 가 및 면 적 (㎡)						고정자산번호				
취득처분 년 월 일	적 요	차 변		대 변		현 재 액		소 속				
		총면적	총가격	총면적	총가격	총면적	총가격					
								정 리 과 목	정책·단위			
									세부			
									목			
								경 계 표 시				
								도 면 번 호				
정리번호	취 득 년월일	취득자명			지목	등 기 년월일	등 기 번 호	면 적		취득원가	원 소 유 자	
		구	동	번지				공부면적	실제면적		주 소	성 명

205mm×295mm(백상지 120g/㎡)

[별지 제11호 서식]<개정 2024.08.21.>

건 물 대 장

자산명칭		취득원가		소 재 지			고정자산번호						
구조		취득년월일	20 . . .	취 득 원 가 내 역			소 속						
규격		내용연수	년	직접비	노무비	원	정리과목	정책·단위					
능력		연각상각률	%		재료비			세부					
					제경비			목					
용도		연각상각액	원	간 접 비			공사번호		도면 번호				
				계									
기타		잔존가액	원	청 부 액			청부업자						
				지급재료비									
보험상황													
년 월 일	적 요	장 부 원 가						감가상각충당금			장부 가격	처 분	
		차 변(증가)		대 변(증가)		잔 액		차 변	대 변	잔 액		금액	손익
		면 적	금 액	면 적	금 액	면 적	금 액						

205mm×295mm(백상지 120g/m²)

[별지 제12호 서식]<개정 2024.08.21.>

기 계 장 치 대 장
구 축 물 대 장

자산명칭		취득원가		소재지		고정자산번호							
구조		취득년월일	20 . . .	취 득 원 가 내 역		소 속							
규격		내용연수	년	직 접 비	노무비	원	정 리 과 목	정책·단위					
능력		연각상각률	%		재료비			세부					
					제경비			목					
용도		연각상각액	원	간 접 비		공사번호	도면 번호						
기타		잔존가액	원	청 부 액									
				지급재료비		청부업자							
보험상황													
년 월 일	적 요	장 부 원 가						감가상각충당금		장부 가격	처 분		
		차 변(증가)		대 변(증가)		잔 액		차 변	대 변		잔 액	금액	손익
		면 적	금 액	면 적	금 액	면 적	금 액						

※후면은 상기 “년월일, 적요, 장부원가, 감가상각충당금, 장부가격, 처분”란 인쇄, 양면으로 사용 205mm×295mm(백상지 120g/m²)

[별지 제13호 서식]<개정 2024.08.21.>

공 구 기 구 및 비 품 대 장 차 량 운 반 구 대 장

자산명칭		취득년월일	20 . . .		고 정 자 산 번 호								
구조		취득가격											
규격		내용연수	년		정리과목	정책·단위							
능력		연각상각률	%			세부							
용도		연각상각액	원			목							
기타		잔존가액	원										
보험상황													
년 월 일	적 요	장 부 원 가						감가상각충당금			장부가가격	처 분	
		차 변(증가)		대 변(증가)		잔 액		차 변	대 변	잔 액		금액	손익
		면 적	금 액	면 적	금 액	면 적	금 액						

※후면은 상기 “년월일, 적요, 장부원가, 감가상각충당금, 장부가격, 처분”란 인쇄, 양면으로 사용 205mm×295mm(백상지 120g/㎡)

기 채 · 상 환 대 장

[illegible]

205mm×295mm(백상지 120g/m²)

[별지 제15호 서식]

수입지출외 현금출납부

년월일	적요	납입자 (채주) 성명	취급의뢰 금액	수입	지출	잔액	비고

205mm×295mm(백상지 60g/m²)

계리대상 : 입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금, 아파트분양신청금, 아파트임대
신청금, 기여금, 소득세, 주민세, 의료보험료등 사업의 영업외 지출을
기록 유지하기 위한 장부이다.

유 가 증 권 수 급 부

[illegible]

전략기획부

[별지 제17호 서식]

수 입 결 의 서

정 수 관		발 의	년 월 일	
수 입 원		고 지 서 발 행 납 입 기 한	년 월 일 년 월 일	
		수입예산정리부등기	년 월 일	
계		고 지 서 번 호	년 월 일	
년 도	관	항	세항	목
합 계 금 액 금 원정 ₩ _____				
납입자주소성명				
적				
요				

[별지 제18호 서식]

영수증

납부자 보관용

20 년도		안양도시공사	
납 입 자		귀하	
납 부 금 액	원 금	₩	원
	연체이자	₩	원
	계	₩	원
납입기한		년 월 일	
납입장소			
입금계좌 : 위의 금액을 영수함			
20 년 월 일			수 납 인
안양도시공사 징수관귀하			

단.
※수납기관의 수납인이 없으면 무효입니다.

납입통지서

수납기관보관용

20 년도		안양도시공사	
납 입 자		귀하	
납 부 금 액	원 금	₩	원
	연체이자	₩	원
	계	₩	원
납입기한		년 월 일	
납입장소			
입금계좌 : 위의 금액을 영수함			
20 년 월 일			수 납 인
안양도시공사 징수관귀하			

단.
※수납기관의 수납인이 없으면 무효입니다.

영수필통지서

통보용

20 년도		안양도시공사	
납 입 자		귀하	
납 부 금 액	원 금	₩	원
	연체이자	₩	원
	계	₩	원
납입기한		년 월 일	
납입장소			
입금계좌 : 위의 금액을 영수함			
20 년 월 일			수 납 인
안양도시공사 징수관귀하			

단.
※수납기관의 수납인이 없으면 무효입니다.

수입 일 계 표

계	수 입 원	징 수 관

세 항	목	수 입 액		비 고
		건 수	금 액	
합 계				
출 납 취 급 금 용 기 관				
수 납 취 급 금 용 기 관				

※ 세항·목은 각 공기업 사업단체별로 설정·운영

[별지 제20호 서식]

과오납금반환청구서

과 목				납 기	납 입 년월일	기납 부액	정 당 납부액	과 오 납 금	반 환 가 산 금 계산일수	반 환 가산액	납입자 주 소 성 명
관	항	세항	목								
사 유											
위 과오납입금을 반환하여 주시기 청구함. 년 월 일 주 소 청구자 성 명 (인) 안양도시공사 징수관 귀하											
위 사실을 확인함. 년 월 일 수 입 원 (인)											

※ 확인란에는 결재란을 만들어 사용 가능

[별지 제21호 서식]

과오납금반환결의서

증제		호			
징수관		발의	년월일	(인)	
수입원		수입예산정리부등기	년월일	(인)	
		과오납금정리등기	년월일	(인)	
계		반환통지서발행	년월일	(인)	
계		반환통지서발행번호	년월일	(인)	
20 년도	(관)	(항)	(세항)	(목)	
일 금 _____ W _____					
채 주					
상기 금액을 영수하였음.					
년 월 일 영수자성명 (인)					
적요					

[별지 제22호 서식]

과오납금반환통지서

원 부				과오납금반환통지				과오납금반환명령				과오납금반환필보고서			
제호	년도 회계	징수관		제호	년도 회계	징수관		제호	년도 회계	징수관		제호	년도 회계	징수관	
채주				채주				채주				채주			
일금 W 단 년 월 일 발행 년 월 일 발송부				일금 W 단 상기 금액의 과오 납입 금 반환명령을 발행함. 년 월 일				일금 W 단 상기 금액을 본 명령지 참인에게 지급하시압. 년 월 일				일금 W 단 상기 금액을 채주에게 반환하였아옵기 보고함 년 월 일			
계				시 기업출납원 성명 (인) 출납취급금융기관 귀하				시 기업출납원 성명 (인) 출납취급금융기관 귀하				시 출납취급금융기관 기업출납원 귀하			
관	항	세항	목	관	항	세항	목	관	항	세항	목	관	항	세항	목

[별지 제23호 서식]<개정 2024.08.21.>

지 출 결 의 서

증제		호									
부원		분임재무관		재무관		20년지출		취급자		지출원	
						지출과목					
발의		20 . . .		인		정책		발의		인	
계약		20 . . .		인							
원인행위 부등기		20 . . .		인		단위				지출예산 통제원장 등기	
검수		20 . . .		인		세부				자금지출 부등기	
지출예산통제 원장채무확정액 등기		20 . . .		인		목				수표번호	
				세목							
일금 _____ 계 W _____ 공 급 가 액 W _____ 부 가 가 치 세 W _____											
적요											
채주		주 소 상 호 _____ 성 명 _____ (인)									
영수		위 금액을 영수함. 20 _____ 년 _____ 월 _____ 일 성 명 _____ (인)									
송금		거래 금융기관				계좌 번호				성명	
주관과											
추산필 (인)											

[별지 제24호 서식] <개정 2021.02.23., 2024.08.21.>

구 입 과 지 출 결 의 서

증제		호									
계	분임재무관	재 무 관		20 년 지출		취급자		지 출 원			
				지출과목							
발 의	20 . . .	인	정책		발 의		인				
원 인 행 위 부 등 기	20 . . .	인									
주 문	20 . . .		단위		지출예산통제		인				
납 품	20 . . .										
검 수	20 . . .	인	세부		원 장 등 기		인				
채무확정액 등 기	20 . . .		목		자 금 지 출 기록부등기	20 . . .	인				
			세목		수 표 번 호	제 호					
일금 _____ 계 W _____ 공 급 가 액 W _____ 부 가 가 치 세 W _____											
적 요											
본 계약에 있어 이면 기재사항을 승락함.											
년 월 일 주 소 _____ 성명 _____ (인)											
위 금액을 청구함.						위 금액을 영수함.					
년 월 일 성명 _____ (인)						년 월 일 성명 _____ (인)					
송 금	거 래 금 융 기 관		계좌 번호		성 명						
주 관 과											
추 산 필 (인)	부 장 (인)										

주 : 계약서 작성을 생략하는 경우에 이 서식에 의한다.

(뒷면)

물 품 명 세 서

품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고

승 낙 사 항

1. 년 월 일까지 지정한 장소에 납품할 것이며, 그 납품중 검사불합격품이 있을 때에는 지정기일까지 교환하겠음.
2. 납품 기일 내에 완납치 못할 때에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제75조에 의거한 지연배상금을 청구금액에서 공제하여도 이의가 없을 것.
3. 납품기한 또는 교환기일 경과후 10일까지 완납하지 못할때, 납품물품의 사양서 견본 등과 적합하지 아니할 때, 또는 계약담당이 계약이행에 불가능하다고 인정할 때에는 그 계약을 해제하여도 이의신청 기타의 청구를 하지 않겠음.
4. 제3호에 의하여 계약해제를 할 때에는 손해배상으로서 계약해제를 물품의 대가에 대하여 납부기일내에 100분의 5, 납부기일 후에는 100분의 10에 상당하는 금액을 납부하겠음.
5. 전 각호에 의하여 납부하여야 할 금액은 물품대금과 상계하여도 이의를 제기하지 않겠음.

[별지 제25호 서식] <개정 2024.08.21.>

일 상 경 비 교 부 요 구 서

체 호
수 신

년 월 일
발신

○○연도 세출예산을 다음과 같이 일상경비로 교부요구함.

(단위 : 천원)

과 목			예산액	예 산 교 부 액			비 고
세 부	목	세목		기 교 부	금회교부	합 계	

일 상 경 비 교 부 통 지 서

과 목			예산액	예 산 교 부 액			비 고
세 부	목	세 목		기 교 부	금회교부	합 계	

위와 같이 일상경비를 귀직 계좌에 대체교부하였음을 통지함.

년
월
일

지출원 직 성 명 (인)

일상경비 출납원 귀하

[별지 제27호 서식] <개정 2024.08.21.>

일 상 경 비 정 리 부

정책	단위	세부		목	세목		
년 월 일	적 요	예 산 교부액 (1)	일상경비 교 부 액 (2)	일상경비 미교부액 (1-2)	정 산 액	미정산액	반납액

<기재요령> 집계는 매월별로 작성

일상 경비 집행 현황

예산과목	집행액	집행내역					비고
		월일	내역	수량	단가	금액	
계							

일 상 경 비 목 별 집 행 내 역

과 목			예산액 (1)	일상경비 교 부 액 (2)	집 행 액 (3)	집행잔액 (2-3)	비 고
세 부	목	세 목					
총 계							

수표발행통지서

전략기획부

[별지 제30-1호 서식]

수 표 발 행 통 지 서

발 행 일 자	수 표 번 호	수 표 수 취 인	수 표 금 액	기타필요사항
20 년 월 일	AA00001	- - - -	- - - -	- - - -
상 동	AA00001	- - - -	- - - -	- - - -
합 계	AA00001	- - - -	- - - -	- - - -

상기와 같이 수표를 발행하오니 지급하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

○○○(인)
출납취급금융기관 ○○은행 ○○지점 귀중

※ 수표원부 및 수표발행통지서 양식은 현행 지급명령서 양식으로 수정사용

[별지 제31호 서식]

계좌대체의뢰서

20 년도	NO
대 체 계 좌	시 구 동 번지○○○ ○○○은행 ××지점 △△예금계좌번호
대 체 목 적	
대 체 금 액	
대 체 년 월 일	

상기와 같이 대체하여 주십시오.

20 년 월 일

○○○(인)

출납취급금융기관 ○○은행 ○○지점 지점장 귀하

[별지 제32호 서식] <개정 2024.08.21.>

반 납 결 의 서

증제		호							
부원	분임재무관	재무관		년도		취 급 자		지 출 원	
				안양도시공사					
				세 출 과 목					
발의		(인)	정책			발의		(인)	
			단위						
			세부			지 출 부 기재		(인)	
원인 행위부 등기	(인)	목			지급명령 발행부 개재				
		세목							
금 원 ()									
적요									
지출일자				(인)	고지서 발행일				(인)
지급명령 번호				(인)	납부기한				(인)
반납 고지서 번호				(인)	납부일				(인)
반 납 자	주소								
							성명		(인)

(주) 붉은 색 글씨로 인쇄

[별지 제33호 서식] <개정 2024.08.21.>

반납고지서

고 지 서			영수필 통지서			영 수 증		
제 호	년도	회계	제 호	년도	회계	제 호	년도	회계
(정책)	(단위)		(정책)	(단위)		(정책)	(단위)	
(세부)	(목)		(세부)	(목)		(세부)	(목)	
일금 원정 ₩			일금 원정 ₩			일금 원정 ₩		
위 금액을 반납하시기 바람. (건명 :)			위 금액을 영수하였음을 통지함. (건명 :)			위 금액을 영수함 (건명 :)		
납입기한 년 월 일 납입장소 :			20 년 월 일			20 년 월 일		
출납취급금융기관 년 월 일 지출담당 서명 (인) 반납자 귀하			출납취급금융기관 (인) 지출담당 귀하 반납자			출납취급금융기관 (인) 반납자 귀하		

(주) 붉은 색 글씨로 인쇄

※ 과오지급과 개산금의 정산잔액 반드시 사용

[별지 제34호 서식]

수입지출외현금(일시보관유가증권)납부서

원 부

제	호	년도
수입지출외현금		
유가증권		
금		
정리구분		
건	명	
현	금	
증	권	
증	권	명
	원권	매
	원권	매
	원권	매
	원권	매
상기와 같이 납부함.		
년	월	일
납부자 주소		
성명	인	
기 장	취급자	

위 탁 서

제	호	년도
수입지출외현금		
유가증권		
금		
정리구분		
건	명	
현	금	
증	권	
증	권	명
	원권	매
	원권	매
	원권	매
	원권	매
상기와 같이 위탁함.		
년	월	일
수입지출의 현금출납원		
○○○ (인)		
출납취급금융기관		
귀하		

납 입 통 지 서

제	호	년도
수입지출외현금		
유가증권		
금		
정리구분		
건	명	
현	금	
증	권	
증	권	명
	원권	매
	원권	매
	원권	매
	원권	매
납 부 자		
상기와 같이 납부함.		
년	월	일
출납취급금융기관		
기 장	취급자	

영 수 증

제	호	년도
수입지출외현금		
유가증권		
금		
정리구분		
건	명	
현	금	
증	권	
증	권	명
	원권	매
	원권	매
	원권	매
	원권	매
상기와 같이 납부함.		
년	월	일
출납취급금융기관		
(납부자)귀하		

[별지 제35호 서식]

수입지출외현금(일시보관유가증권)반환청구서

반 환 청 구 서

제	호	년도
수 입 지 출 외 현 금		
유 가 증 권		
금		
정리구분		
건 명		
현 금		
증 권		
증 권 명		
원권	매	원
원권	매	원
원권	매	원
원권	매	원
계	매	원
상기와 같이 청구함.		
년 월 일		
청구자 주소		
성명		(인)
수입지출의 현금출납원 귀하		
기 장	취급자	

반환통지서 및 영수증

제	호	연도
수 입 출 외 현 금		
유 가 증 권		
금		
정리구분		
건 명		
현 금		
증 권		
증 권 명		
원권	매	원
원권	매	원
원권	매	원
원권	매	원
계	매	원
납 부 자		
상기와 같이 반환하시기 바랍니다.		
년 월 일		
수입지출외 현금출납원		
○○○ (인)		
출납취급 금융기관 귀하		
상기와 같이 영수함.		
년 월 일		
영수자 주소		
성명		(인)
출납취급금융기관		
수입지출외 현금출납원 귀하		

[별지 제36호 서식]

수 입 지 출 원 장

년월일	수입			자 금 교부액 (1)	수 표 발행액	지 출				잔액 (1)-(2) -(3)=(4)	자 금 운 용			비 고
	수입	과오납 반환액	차 감 (1)			지급액	반납액	과 목 경정액	차 액 (3)		예금등 (5)	환 입 (6)	공급잔액 (4)-(5)=(6)	
														※예금등 대출 정기예금 통지예금

수입금내역장

년 월 일	적 요	증 서 번 호	납 입 자 명 성	금 액	누 계

[별지 제38호 서식]

지 출 금 내 역 장

년 월 일	적요	수표및지급 통 지 번 호	채주	직접 지급	송금	집합 송금	소계	자료 배정	합계

수입지출외현금출납장

년 월 일	적 요	남 입 자 성 명	수 입	지 출	잔 액

[별지 제40호 서식]

유 가 증 권 수 급 부

년 월 일	번 호	적 요	수 량			수 입	지 출	잔 고	납입자 성 명
			구 분	권면금액	징 수				

[별지 제41호 서식] <개정 2024.08.21.>

계 속 비 이 월 요 구 서

과 목				사 업 명	계 속 비 액	연도계속비지출예산현황					지출액	익년도 이월액	재 원 내 역				이 월 사 유	비 고
정책	단위	세부	목			예 산 계정액	전년도 이월액	계	지출 금액	금 후 지 출 소요액	잔 액							

계속비정산보고서

[illegible]

[별지 제43호 서식] <개정 2024.08.21.>

예비비지출요구서

년도

과 목				예산액	기 지	예 산	금 후	차감부족액	비 고
정책	단위	세부	목	(1)	출 액	잔 액	소요액	(예비비지출요구액)	
					(2)	(1-2)	(3)	(3-1-2)	
예비비지출을 필요로 하는 사유									
년 월 일 귀하									

주 : 지출예정액 산출내역서를 별도 첨부한다.

[별지 제44호 서식]

재 고 증 가 집 계 표

계정과목

20 년 월 일

증분류명 (품목명)	증가액(차변)		증 가 원 인 (대 변)							비 고	
	신 품	재용품	사업미 지급금	기타미 지급금	환입품	발생품	무 취	상 득	기 타		
									계정명		금 액

205mm x 353mm

[별지 제45호 서식]

재 고 감 소 분 개 장

일자	적요	증서 번호	감소액(대변)		감 소 원 인(차변)								
			신품	재용품	미완성 공사		건설 가계정		비용			기타	
					공사 번호	금액	공사 번호	금액				계정명	금액

1. 설치방법 : 재고자산의 출고(감소)를 그 감소원인별로 기록하는 장부로서
계정과목별,
재고자산의 종류별로 유지한다.
 2. 기장방법 : 재고자산의 감소가 발생할 때 출고전표에 의하여 대변 감소액란과
동일한
금액을 차변의 해당란에 기입한다.
 3. 마 감 : 월말에 마감하여 이를 재고회계분류원장에 전기하고 또한
재고감소집계표에
의하여 시산정산표에 이기한다.
- ※ 품목은 중분류를 단위로 한다.

[별지 제46호 서식]

일 반 분 개 정 산 표

20 년 월 일

계 정 과 목	합 계		잔 액	
	차 변	대 변	차 변	대 변

[별지 제47호 서식]

시 산 표

20 년 월 일

No.	계정 번호	계정과 목	수입 예산부		지출 예통원		자금 기록부		재고 거래표		채무확정 및 원가 분개장		일반 분개전표		월간 총거래액		원가분개 (수정분개)		수정 후 총거래액		기초잔액 시산표		기말잔액 시산표		손익 계산서		재무 상태표	
			차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변	차 변	대 변

예 산 전 용 (이 체) 요 구 서

[illegible]

전략기획부

안양도시공사 법인카드 관리 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 26호
 일부개정 2019. 12. 13. 내규 제 43호
 일부개정 2020. 7. 27. 내규 제 48호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 52호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 법인카드(이하 “카드”라 한다)의 사용 및 관리에 관한 기준 등을 정함으로써 카드 사용에 대한 투명성 제고와 효율적 관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(카드의 관리) ① 카드의 관리부서는 총괄부서와 사용부서로 구분한다.

- ② 총괄부서는 경영지원부으로 하며, 사용부서는 총괄부서로부터 카드를 배부 받아 사용하는 부서를 말한다.
- ③ 총괄부서는 카드의 발급신청, 배부기준의 설정 및 사용부서에의 배부, 카드의 총괄관리, 기타 카드 관리 및 사용에 필요한 사항 등을 담당한다.
- ④ 사용부서는 총괄부서로부터 배부 받은 카드의 보관, 관리, 사용에 필요한 사항 등을 담당한다.
- ⑤ 총괄부서장 및 사용부서장은 각각 카드관리 책임자를 지정하여 카드 관리에 필요한 사항을 담당하게 하여야 한다.
- ⑥ 카드사용자는 발급받은 카드를 현금에 준하여 보관 및 관리하여야 한다.

제3조(카드의 발급 및 배부) ① 총괄부서장은 카드회사로부터 클린카드(Clean Card)또는 직물전자 지급 수단을 발급받아 정해진 배부기준에 따라 사용부서장에게 배부하여야 한다.[별지 제1호 서식] <개정 2019.12.13.>

- ② 추가로 카드가 필요한 경우 사용부서장은 총괄부서장에게 추가배부 요청을 하고 총괄부서장은 그 타당성을 검토하여 부서에서 공동으로 사용하는 법인카드를 추가 배부할 수 있다.
- ③ 법인카드사용자는 카드의 보유목적이 소멸되는 즉시 사용부서 및 총괄부서 카드관리 책임자에게 이를 반납하여야 한다.
- ④ 카드를 분실한 경우에 카드사용자는 카드회사에 지체 없이 이를 신고하고 사용부서 및 총괄부서 카드관리 책임자에게 분실신고서[별지 제3호 서식]를 작성하여 통보하여야 한다.
- ⑤ 카드의 신규, 재발급 또는 추가발급을 받고자 하는 경우에는 사용부서장은 법인카드(재)발급신청서[별지 제4호 서식]를 작성하여 총괄부서장에게 제출하고, 이에 의해 총괄부서장이 카드회사에 발급 신청을 한다.

제4조(카드의 사용) ① 예산과목별 사용한도를 초과하여 사용하여서는 아니된다.

- ② 예산집행의 투명성을 제고할 수 있거나 업무를 간편하게 처리할 수 있는 경우에는 다른 규정이나 지침에 위배되지 않는 범위 내에서 원칙적으로 카드를 사용하여야 한다.

- ③ 카드를 사용하고자 하는 자는 위임전결규정에 따라 용도, 금액 등에 대한 사전결재를 받아 사용함을 원칙으로 한다.
- ④ 동일 장소, 동일 시간대에 사용한 카드 대금을 분할하여 결제하여서는 아니된다.
- ⑤ 담당업무 특성상 카드를 빈발하게 사용하여야 하거나, 사용기간이 일정하지 않은 경우에는 사용 부서장의 승인을 받아 카드를 일정기간 소지할 수 있다.
- ⑥ 법인카드 사용 후 매출표 서명 란에는 사용자의 성명, 소속을 반드시 기재하여야 한다.
- ⑦ 현장에서 직접 구매 시 가격이 표시된 상품 소개서 및 카다로그를 견적서로 간주한다.
- ⑧ 업무추진을 위한 경비는 클린카드와 직불전자지급수단 중에서 집행하여야 하며, 이외의 물품구입 비는 클린카드로 집행하여야 한다. <신설 2019.12.13.>

제5조(사용의 제한) ① 클린카드와 직불전자지급수단을 사용할 수 없는 의무적 제한 업종은 다음 각 호와 같다. <개정 2019.12.13.>

1. 유흥업종(한국표준산업분류에 따라 접객요원을 두고 술을 판매하는 일반유흥주점, 무도시설을 갖추고 술을 판매하는 무도유흥주점) <개정 2019.12.13.>
 - 가. 일반유흥주점 : 룸살롱, 단란주점, 가라오케, 가요주점, 요정, 비어홀, 바 등 <개정 2019.12.13.>
 - 나. 무도유흥주점 : 클럽, 극장식 주점, 나이트클럽, 스탠드바, 카바레 등 <개정 2019.12.13.>
 - 다. <삭제 2019.12.13.>
 2. 위생업종 : 이·미용실, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 발마사지, 스포츠마사지, 네일아트, 지압원 등 대인서비스 <개정 2019.12.13.>
 3. 레저업종 : 골프장, 골프연습장, 스크린골프장, 노래방, 사교춤, 전화방, 비디오방, 당구장, 헬스클럽, PC방, 스키장 <개정 2019.12.13.>
 4. 사행업종 : 카지노, 복권방, 오락실 <개정 2019.12.13.>
 5. 기타업종 : 성인용품점, 총포류 판매점 <개정 2019.12.13.>
- ② 클린카드로 구매할 수 없는 물품은 다음 각 호와 같다.

1. 금, 은, 보석 등 귀금속류
 2. 양주등 고가의 주류
 3. 골프화, 골프가방, 골프공 등 골프 용품
 4. 영양제, 비타민제 등 건강보조식품
 5. 향수, 선글라스 등 고급 화장품 및 액세서리류
- ③ 개인적인 용도로 카드를 사용하여서는 아니되며, 통상적 업무추진과 관련이 적은 시간(심야, 휴일)에 클린카드 사용시에는 직무와 관련성이 입증되는 객관적 증빙자료(출장명령서 등)를 제출하여야 한다.
 - ④ 가족을 포함하여 타인에게 카드를 대여하여서는 아니된다.
 - ⑤ 총괄부서에서는 제1항 및 제2항의 실효성 확보를 위하여 카드회사와 협약체결 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
 - ⑥ 개인카드를 업무용도로 사용한 후 기관경비로 회계처리하는 행위는 원칙적으로 금지한다. 단, 불가피한

사유로 인하여 사용한 경우에는 단기간 내에 문서사본, 매출전표, 사유서[별지 제5호 서식]를 첨부하여 지출부서에 제출하여야 한다.

제6조(대금의 결제) ① 카드사용자는 카드사용 후 빠른 시간 내 기본결제 문서사본, 카드매출전표 등 관련서류를 첨부하여 총괄부서에 대금 결제를 위한 조치를 취하여야 한다.

② 업무추진비성 경비집행 시 카드사용금액이 50만원 이상인 경우 카드사용자는 대금결제를 위한 정산조치 신청전 적정사용여부 등에 대하여 안전감사팀장의 검토를 받아야 한다.<개정 2020.07.27.>

③ 총괄부서에서는 사용부서에서 제출한 관련 서류의 검토, 사용기준 및 용도, 사용제한 위반유무 확인, 제2항에 의한 감사담당부서의 검토이행 여부 등 필요한 검토·확인을 거쳐 대금결제를 위한 절차를 이행하여야 한다.

④ 총괄부서장은 제3항에 의한 검토 결과 대금결제 절차를 진행하지 못할 사유가 있을 경우 즉시 보완을 요청하여야 한다.

제7조(업무추진비성 집행대금 결제의 특례) ① 업무추진비성 경비집행 시에는 집행목적, 일시, 장소 및 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 하며, 집행금액이 건당 50만원 이상인 경우 주된 상대방의 소속 및 성명을 증빙서류에 기재하여야 한다. 또한 전년도 업무추진비 월별 사용내역을 공사 홈페이지 및 지방공기업 정보공개포털(클린아이)에 매년 정기적으로(4월말) 공개하여야 한다. <개정 2019.12.13.>

② 업무추진비는 원칙적으로 현금을 사용할 수 없다. 다만, 격려금·축의·부의금 등 현금 집행이 불가피한 경우에 한하여 사용할 수 있다. <신설 2019.12.13.>

제8조(미정산시 조치사항) 카드 또는 직불전자지급수단 사용 후 제7조제1항, 제2항 및 제4항에 의한 정산절차 이행을 지연할 경우 총괄부서는 일정기간 해당 카드 또는 직불전자지급수단의 사용정지를 위한 조치를 취할 수 있다. 또한, 카드 또는 직불전자지급수단 사용 후 정산서류를 지연 제출하여 발생한 연체료는 카드 또는 직불전자지급수단 사용자가 부담한다. <개정 2019.12.13.>

제9조(카드사용금액의 환수) ① 카드 또는 직불전자지급수단 사용자가 본 지침 또는 기타 관련규정을 위반하여 카드 또는 직불전자지급수단을 부정하게 사용한 경우 총괄부서에서는 관련 사실을 사장에 게 보고하고 안전감사팀에 통보하여야 한다. <개정 2019.12.13., 2020.07.27.>

② 안전감사팀에서는 통보받은 내용을 검토하여 필요한 경우 징계 및 카드 사용대금 또는 직불전자지급수단 사용대금 회수절차 진행을 위한 조치를 취하여야 한다. <개정 2019.12.13., 2020.07.27.>

제10조(카드분실 및 도난에 따른 책임) 카드 또는 직불전자지급수단의 분실 및 도난으로 인하여 카드 회사에서 인정한 신고기일을 초과하여 보상되지 않는 대금은 특별한 사유가 없는 한 분실 및 도난 당시 카드 또는 직불전자지급 수단의 소지자가 부담한다. <개정 2019.12.13.>

제11조(기타사항) ① 법인카드 및 직불전자지급수단을 사용으로 인해 발생한 인센티브(포인트, 마일리지, 적립금 등)는 현금으로 전환하여 연 1회 이상 세입조치 하여야 한다. 기타 현금으로 전환되지 않는 경우에는 안양시와 협의하여 다음년도 세출예산을 대신하여 집행하거나, 행정용으로 사용한다. <개정 2019.12.13.>

② 카드관리 책임자는 매월 1회 카드사용내역서를 부서장에게 보고하고 결재를 득해야 한다. 또한 신용카드를 현금영수증 발급용으로 등록한 경우에도 현금영수증 사용내역을 매월 1회 보고하고 결재를 득해야 한다.

③ 업무추진비 및 일상경비 지출금액이 50만원 이상 카드사용 및 현금영수증 사용내역은 매월 1회

공사홈페이지에 30일 이상 공개하여야 한다.

④ 총괄부서는 반기별로 카드사용자를 대상으로 부당 사용 방지 등 카드를 올바르게 사용할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

제12조(보칙) 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 관계규정 및 해당년도 세출예산 집행지침(행정안전부) 관계규정을 준용한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제26호>

△ 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 12. 13. 내규 제43호>

△ 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 7. 27. 내규 제48호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

△ 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제52호>

△ 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] <개정 2021.02.23.>

법인카드 관리대장

○ 카드번호 :

○ 발급기관 :

○ 지급구분 :

구분	일자	카드사용부서			결 재			비고
		부서명	관리책임자	부서장	담당	부서장	본부장	

* 카드번호 기입시 유효기간과 CVC코드도 기입

* 지급구분은 개별과 공용 중 선택하여 기입

* 서식 구분란은 **발급**(발급기관→총괄부서), **지급**(총괄부서→사용부서), **회수**(사용부서→총괄부서), **폐기**로 명시하여야 함.

[별지 제2호 서식]

분 실 신 고 서

법인카드번호	분실장소	분실일자	분 실 사 유

위의 내용에 의거 분실 신고하고자 합니다.

년 월 일

소 속 :
성 명 :

①

결 재	담 당	부 장

총 괄 부 서	담 당	부 장

※ 법인카드 사용 및 관리지침 (필독사항)

제4조(카드의 발급 및 배부) ⑤ 카드를 분실한 경우에 카드사용자는 카드회사에 지체없이 이를 신고하고 사용부서 및 총괄부서 카드관리 책임자에게 분실신고서[별표 3]를 작성하여 통보하여야 한다.

제11조(카드분실 및 도난에 따른 책임) 카드분실 및 도난으로 인하여 카드회사에서 인정한 신고기일을 초과하여 보상되지 않는 대금은 특별한 사유가 없는 한 분실 및 도난 당시 카드소지자가 부담한다.

[별지 제3호 서식]

법인카드 (재)발급 신청서

- 사용부서 :
- 신청일자 :
- 신청구분 :
* 신청구분은 신규, 재발급중 선택
- 신청매수 :
- (재)발급사유 :

상기와 같이 카드를 (재)발급 신청 합니다.

20 년 월 일

신청인

(인)

결 재	담 당	부서장	사 장

- ※ 신청인은 법인카드 사용부서장이 신청함을 원칙으로 합니다.
발급사유는 자세히 기입하여 주시고, 사유가 분실일 경우 분실신고서를 첨부하여 제출하여 주십시오.
카드 재발급 신청시 사용 불가능한 카드를 첨부하여 제출하십시오.

[별지 제4호 서식]

사 유 서

☐ 지출금액 :

☐ 지출내용 :

확 인 자 : (인)

- * 지출내용은 6하 원칙에 의거 개조식(個條式) 또는 서술식으로 작성하여 주시기 바랍니다.
- * 확인자에는 카드사용자가 서명하여 제출하시기 바랍니다.

안양도시공사 물품관리 규정

제정 2019. 03. 08. 규정 제 18호
일부개정 2024. 08. 21. 규정 제106호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다.)의 물품을 취득, 보관, 사용 및 처분함에 관한 기본적인 사항을 규정함으로써 물품을 효율적으로 적정한 관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 공사의 물품관리에 관하여는 관계법령 및 회계규칙 등 다른 규정에서 특별히 정한 것이 없는 한 이 규정에 정하는 바에 의한다.

제3조(물품의 범위) 이 규정에서 물품이라 함은 공사가 소유하는 동산 중 다음 각 호에 계기하는 것 이외의 동산과 공사의 업무수행을 위하여 보관하는 동산을 말한다.

1. 현금 및 유가증권
2. 부동산의 중물

제4조(물품관리체계) ① 사장은 소속직원에게 물품관리에 관한 사무를 위임할 수 있다.

② 사장은 공사 물품을 취득, 보관, 처분 및 관리하는 자(이하 “물품관리자”라 한다)로 물품관리관, 물품출납원, 물품운용관, 분임물품출납원을 둔다.

제5조(물품관리자) ① 물품관리관은 물품의 관리, 청구, 검수, 반환, 수리, 기타 출납 보관에 관한 사무를 처리한다.

② 물품운용관은 물품관리관의 지휘감독을 받아 물품관리에 관한 사무를 처리한다.

③ 물품출납원(분임물품출납원)은 물품관리관(물품운용관)의 지휘감독을 받아 물품의 관리 등에 관한 사무를 처리한다.

제5조의2(물품관리자의 지정) 사장은 물품관리관, 물품출납원, 물품운용관 및 분임물품출납원을 다음 각 호와 같이 지정한다.

1. 물품관리관 : 경영지원부서장
2. 물품출납원 : 계약담당직원
3. 물품운용관 : 각 부서장
4. 분임물품출납원 : 각 부서 물품담당직원

제6조(물품관리자등의 의무) 물품관리자와 물품을 사용하는 자는 물품관리에 관계되는 법령 및 규정을 준수하여야 하며 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여야 한다.

제7조(장부 비치) ① 물품관리자는 물품의 출납운용에 관한 장부 및 카드를 비치하고 필요한 사항을 기록 유지하여야 한다.

1. 물품수입 및 출납원장
2. 비품출납 및 운용카드
3. 물품카드 등록부

- ② 물품운용관은 제1항의 규정에 의한 장부 중 비품출납 및 운용카드를 비치하여야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 장부이외에 필요한 경우에는 보조부를 비치할 수 있다. 제1항의 규정에 의하여 비치하는 장부중의 내용을 전산입력 처리하는 경우에는 별도의 장부를 비치하지 않고 전산입력처리로 장부비치를 갈음한다.

제2장 물품의 분류 및 표준화

제8조(물품의 분류) ① 물품운용관은 그 소관에 속하는 물품의 사용과 처분의 목적에 따라 기능별, 성질별, 물품별로 분류하고 정부물품 분류표에 의거 그 분류번호를 부여하여야 한다.

- ② 제1항의 경우 정부물품분류번호를 따를 수 없거나 따르기 곤란한 때는 그 사유를 명시하여 물품출납원에게 통보하고 물품분류번호를 부여받아야 한다.

제9조(물품의 표준화) 물품관리자는 물품의 활용도와 관리능률의 향상을 위하여 조달청 기준에 따라 이를 표준화 하여야 한다.

제10조(규격의 제정등) 정부규격 및 조달물자 규격으로 제정되어 있는 품목에 대하여는 그 규격에 의하되 규격적용에 있어서 불가피한 사항은 보완하여 사용할 수 있다.

제11조(물품수급관리계획 수립) ① 물품출납원은 물품의 효율적인 수급관리를 수행함에 있어 물품의 취득과 사용 및 처분을 용이하게 하기 위하여 매사업년도 물품운용관으로 하여금 물품수급관리 계획서를 제출하게 하여야 한다.

- ② 제1항에 의하여 수급계획을 수립하여야 할 물품의 대상은 사장이 정한다.

제3장 취득

제1절 물품조달

제12조(물품구매 발주) ① 물품운용관은 관리계획서에 명시되어 있는 물품에 대하여는 그 관리계획의 내용에 따라 취득하고 그 외의 품목에 대하여는 필요한 범위를 설정하여 물품출납원에게 물품취득에 필요한 조치를 요구할 수 있다.

- ② 제1항에 의하여 물품운용관은 취득하고자 하는 물품의 품목, 규격, 수량, 취득을 필요로 하는 시기 등을 명백히 하여야 한다.

제13조(조달순위의 결정) 물품조달 청구는 사용목적과 용도의 완급에 따라 다음과 같이 구분한다.

1. 긴급청구: 천재지변, 사고 또는 고장으로 시설이 파괴 또는 손실되어 그 기능을 상실한 경우에 이를 복구하는데 필요한 물품의 청구를 말하며, 재고가 없는 경우에 제출한다.
2. 특별청구: 담당부서장이 재고의 품질이 예견되는 물품의 청구
3. 일반청구: 제1,2항에 해당되지 아니하는 경우의 물품청구

제2절 물품검수

제14조(검사원의 지정) 검사원은 분임물품출납원이 소속직원 중에서 지명함을 원칙으로 한다. 다만, 검사업무의 정확을 기하기 위하여 입회원을 선정, 입회시킬 수 있다.

제15조(검사의 실시) ① 검사원은 현품이 반입되었을 때에는 계약서 조건에 의거 지체없이 계약자 입회 하에 납입물품의 검사를 실시함을 원칙으로 한다.

② 검사자가 검사를 실시할 때에는 수량, 외관, 형상, 치수, 품질, 표식, 포장상태를 계약서, 규격서, 시방서, 도면, 견본 등과 비교 대조하여 합격 또는 불합격 여부를 판정한다.

제16조(검사결과 처리) ① 검사자는 검사를 실시한 결과 합격의 판정을 하였을 때에는 지체없이 검사조서서를 작성하여 납품서 및 현품과 함께 이를 물품운용관에게 제출하여야 한다.

② 물품운용관은 검수조서가 첨부된 납품서를 받았을 경우에는 지체 없이 계약목적물의 수입조치를 취하여야 한다.

제4장 재고관리

제1절 재고유지

제17조(재고수준 유지) 물품운용관은 예측할 수 있는 장래의 수요에 대비하여 물품의 사용빈도, 재고수준정수, 구매기간, 가격 변동 등을 감안하여 수급에 차질이 없도록 재고수량의 적정수준을 유지하여야 한다.

제18조(재고유지품목의 선정기준) 제17조의 규정에 의거 재고로 유지할 필요가 있는 품목의 선정은 다음 기준에 의하여야 한다.

1. 사용빈도가 많은 물품
2. 공통적으로 사용되는 물품
3. 가격이 비교적 소액이고 취득에 번잡성이 많은 물품
4. 변질되지 않고 저장에 비용이 들지 아니하는 물품
5. 조달에 장시일을 요하는 물품
6. 구매량에 따라 구매비용이 저렴해지는 물품

제2절 청구 및 출납

제19조(물품의 청구) ① 분임물품출납원은 사용, 수선, 개조하고자 하는 물품의 분류번호, 품명 및 수량과 소요시기 및 용도를 명백히 하여 물품운용관에게 불출을 위한 출납명령 및 수선 또는 개조조치를

청구하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의거 불출된 물품을 소속직원으로 하여금 사용하게 할 때에는 그 사용직원을 명백히 하여 그 책임한계를 분명하게 하여야 한다.

제20조(물품의 수납) ① 물품출납원이 물품을 출납하고자 할 때에는 물품운용관에게 출납하여야 할 물품의 분류를 명백히 하여 그 출납을 명하여야 한다.

② 물품운용관은 제1항의 규정에 의한 출납명령 없이는 물품을 출납할 수 없다.

③ 물품운용관은 제1항의 출납명령을 받았을 때에는 지체없이 물품재고 전표 또는 물품이송부서에 의거 현품을 수령자에게 인도하여야 하는 동시 물품출납부 및 관계 장부에 이를 기록 유지하여야 한다.

제21조(물품의 수령) ① 청구물품의 수령은 청구부서의 분임물품출납원 또는 그 위임을 받은 자가 수령하여야 한다.

② 분임물품출납원이 물품을 수령하거나 수령물품을 소속직원에게 사용하게 한 때에는 물품운영부에 수입 및 사용경과사항을 기록 관리하여야 한다.

③ 수령한 물품은 물품운용관의 승인 없이는 청구목적 외에 임의로 교환 변조 또는 대여하거나 사용할 수 없다.

제22조(반납) 분임물품출납원은 물품이 사용할 필요가 없거나 수선 또는 개조를 요하거나 사용할 수 없다고 인정되는 물품(해체 및 교체발생품을 포함한다.)이 있을 때에는 그 사실을 물품운용관에게 보고하여야 하며 명령에 따라 반납하여야 한다.

제3절 보관관리

제23조(보관의 원칙) 물품은 항상 사용 또는 처분할 수 있도록 공사의 시설 내에 보관하되 다음 각 호의 원칙을 준수한다.

1. 품명의 식별과 보관수량의 확인을 용이하게 하기 위하여 물품분류순으로 보관한다.
2. 품질 및 성능보존이 가능하도록 통풍, 채광, 온·습도에 유의하고 보관중의 보존 및 정비조치를 강구한다.
3. 먼저 입고된 물품부터 출납할 수 있도록 적절히 보관한다.

제24조(물품의 정비) 물품운용관에는 주요 정비 대상물품을 선정하여 정비계획 및 방법 등에 관한 기준을 설정, 정기적으로 이를 점검하고 필요한 경우 정비와 검사를 실시한다.

제25조(관리전환) ① 물품출납원은 물품의 효율적인 사용과 처분을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 물품을 관리전환하여야 한다.

② 제1항에 의하여 관리전환을 하고자 할 때에는 물품관리전환 합의서를 작성하여 물품관리자 상호간에 미리 합의하여야 한다.

제26조(관리전환 절차) ① 물품출납원이 관리하는 물품의 관리전환을 하고자 할 때에는 물품을 보관하고 있는 물품운용관에 대하여 물품의 출급 명령을 하여야 한다.

② 물품운용관이 관리전환을 하고자 할 때에는 관리전환자, 인도시기, 장소, 품명, 기타 필요한 사항을 통지하여야 한다.

제5장 불용품 처분

제1절 불용결정

제27조(불용결정 기준) 불용의 결정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품에 대하여 시행한다.

1. 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 것
2. 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품
3. 원장비가 사용 불가능 상태이거나 원장비가 없어지고 새로 취득할 가능성이 없는 경우의 그 부속품
4. 규격 또는 그 모형이 달라져 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품
5. 시설물에 제거된 물품으로서 활용할 수 없는 물품
6. 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품
7. 수선을 요하는 물품으로서 수선함이 비경제적인 물품
8. 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 사유가 있다고 인정되는 물품

제28조(불용결정의 절차) ① 물품운용관은 그 소관물품에 대하여 불용의 결정을 받고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 사장의 승인을 얻어야 한다.

1. 불용을 결정하고자 하는 물품의 분류번호, 품명, 규격, 수량 및 금액
2. 물품의 구입년월일과 현재 물품의 상태
3. 물품의 사용경위
4. 불용의 결정을 하고자 하는 경우
5. 다른 목적을 위하여 사용할 수 있는 가능성의 확인여부
6. 처분에 대한 의견 및 처분방법

② 제1항에 의해 불용결정을 한 경우에는 불용물품 보고서를 작성하여야 한다.

제2절 불용품의 처분

제29조 (불용품의 매각) ① 물품은 매각을 목적으로 한 것이거나 불용의 결정을 한 것이 아니면 이를 매각할 수 없다.

② 매각은 사장의 매각명령에 의하여 계약담당자가 행하여야 한다.

③ 매각을 할 경우에는 물품운용관이 사장의 승인을 받아야 한다.

제30조(불용품의 해체) 물품운용관은 불용품의 상태가 폐품인 때에는 그 물품을 해체하고 그 부분품으로 활용하는 것이 폐품자체를 매각하는 것보다 유리하다고 인정될 때에는 이를 해체하여 이용가능 부분품은 활용하고 나머지는 매각 또는 폐기하여야 한다.

제31조(불용품의 폐기) ① 물품운용관은 불용의 결정이 된 물품 중 매각되는 것이 공사에 불리 또는 부적당하다고 인정되는 경우 및 매각할 수 없는 물품이 있을 때에는 사장의 승인을 얻어 폐기 처분할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 불용품을 해체 또는 폐기할 때에는 불용품해체(폐기) 조서를 작성 비치하여야 한다.

제32조(처분결과 정리) 물품운용관은 소관물품의 관리전환에 의한 활용결과와 매각처분결과를 매반기 경과 후 30일 이내에 물품출납원에게 보고하여야 하며, 처분결과에 따라 90일 이내에 처리하여야 한다.<개정 2024.08.21.>

제6장 재물조사

제33조(정기재물조사) ① 공사의 모든 물품을 실제의 수량과 장부상의 수량과 대조 확인하는 정기재물 조사는 12월 31일을 기준으로 1년마다 실시한다.

② 정기재물조사는 물품관리단위별로 실시하되 물품별로 구분 조사하여야 한다.

③ 물품운용관이 정기재물조사를 실시한 때에는 결과보고서를 물품출납원에게 제출하여야 하며, 각 분임물품 출납원이 제출한 보고서를 종합심사하여 사장의 결재를 얻어야 한다.

제34조(수시재물조사) 물품운용관은 물품관리자가 교체되었을 경우 또는 필요하다고 인정할 때에는 그 소관물품에 대하여 수시 재물조사를 실시할 수 있다.

제35조(특별재물조사) ① 물품출납원은 필요할 경우 사장의 결재를 얻어 공사가 관리하고 있는 물품에 대하여 특별재물조사를 실시할 수 있다.

② 물품출납원은 특별재물조사를 실시한 결과 위법 또는 부당한 사항이 있을 때에는 당해 해당부서에 그 시정을 요구하거나 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

③ 시정등 조치를 요구받은 해당부서는 지체 없이 요구사항에 대한 조치결과를 물품출납원에게 보고하여야 한다.

제36조(재물조사 결과분석) 각 물품운용관은 재물조사 후 다음 각 호의 사항을 분석 검토하여 그 원인을 규명하고 문제점을 발견하여 개선책을 강구하는 등 합리적인 물품관리를 도모하여야 한다.

1. 과부족의 원인규명
2. 물품의 상태, 변질 유무 확인
3. 기록계정 착오의 발견 정정
4. 과다물품에 대한 활용대책 강구
5. 불용품 처리방안 검토 및 조치
6. 불요불급품의 구매여부 및 절감방안 검토

제37조(재물조정) ① 재물조사 결과 과부족 수량이 사무상 착오에 기인함이 명백한 때에는 관계장부 또는 카드상의 기록이 현물과 일치하도록 조정할 수 있다. 이 경우 동류의 품목 상호간에 증감량이 발생한 경우에 한한다.

② 물품운용관은 제1항의 규정에 의하여 재물조정을 하고자 할 때에는 다음 사항을 명백히 하여 물품출납원을 거쳐 사장의 승인을 얻어야 하며 물품출납원은 승인내용을 해당부서에 통보한다.

1. 재물조정을 하고자 하는 물품의 분류번호, 품명, 규격
2. 재물조사일 현재의 장부상의 수량 및 가액
3. 재물조정후의 장부상의 수량 및 가액
4. 재물조정을 하고자 하는 사유

제7장 손망실 처리

제38조(손망실 보고) ① 손망실품이 발생한 경우 이를 발견한 자는 지체 없이 소관 물품운용관에게 보고하여야 한다.

② 물품운용관은 제1항의 보고에 의하여 물품의 손망실 또는 훼손된 사실이 확인된 때에는 각호의 사항을 명기한 보고서를 작성, 물품출납원에게 보고하여야 한다.

1. 발생일시 및 장소
2. 품명, 규격, 단위, 수량 및 가액
3. 발생원인
4. 발생 후 조치사항
5. 관련자의 인적사항 및 진술내용
6. 기타 참고사항

③ 물품출납원은 물품의 손망실 또는 훼손 및 공사에 손실을 끼친 것이 명백한 때에는 지체 없이 사장에게 보고하여야 한다.

제39조(손망실의 처리) ① 분임물품출납원 또는 사용자가 고의 또는 중대한 과실로 소관물품을 손망실 또는 훼손하였을 때에는 물품출납원이 사장의 승인을 얻어 변상을 명한다.

② 제1항의 규정에 의하여 변상하는 경우 그 방법은 현금으로 변상함을 원칙으로 하되, 신품 또는 사용 가능품의 손망실의 경우에는 현물로 변상할 수 있다.

③ 현금 변상의 경우 그 가액은 손망실 당시의 시가(손망실시기가 불분명할 때에는 손망실의 사실 발견당시의 시가)를 기준하며 현물 변상의 경우에는 변상되는 물품의 상태가 손망실의 이상이어야 한다.

제40조(책임의 한계) 물품의 손망실 및 훼손에 따른 직원의 책임한계는 다음과 같다.

1. 직접책임

가. 망실품에 대한 직접책임은 당해 물품의 직접 취급책임자(물품을 직접보관 또는 사용하는 직원 및 이에 준하는 자를 말한다)에게 있다. 다만, 실제로 손망실을 초래하게 한 직원이 따로 있는 경우에는 그가 직접 책임을 진다.

2. 분할책임

가. 2인 이상의 직접 물품취급자의 행위로 손망실이 발생한 경우에는 손망실 발생에 영향을 미친

정도의 구분에 따라 각각 분할하여 책임을 진다.

3. 연대책임

가. 상급물품관리자 또는 직원이 관련되어 손망실이 발생한 경우에는 이에 직접 동조한 모든 관계직원이 연대하여 책임을 진다.

4. 감독책임

가. 직접 물품취급책임자를 감독하는 물품관리자는 직접 자기가 물품손망실의 원인행위를 하지 아니한 직접 책임을 지지 아니한다. 다만, 간접적인 물자 손망실의 원인이 될 수 있는 모든 사전조치에 대해 감독책임을 진다.

나. 직접 책임의 소재가 불분명한 경우에는 1차 감독책임자가 직접 책임을 진다.

5. 재난에 의한 책임

가. 화재, 수재, 기타의 재난에 의하여 물품의 손망실을 초래한 경우에는 사전에 이를 최소한으로 방지할 수 있는 조치를 태만히 하였다고 인정되는 경우에 한하여 분임물품출납원 또는 담당직원이 책임을 진다.

6. 도난에 의한 책임

도난에 의하여 물자의 손망실을 초래한 경우에도 제5호에 준한다.

부 칙 <2019. 03. 08. 규정 제18호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2024. 08. 21. 규정 제106호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

(앞면)

[illegible]

[364mm × 257mm]

(뒷면)

물품수입 및 출급원장 기재요령

- (1) 일련번호 : 생략
- (2) 수입증빙서류 번호 : 수입에 관계된 증빙서 즉 납품서 또는 입고증 등에 의한 물품의 증가를 초래하는 증빙서 번호를 기입한다. 단 반납에 의한 수입시에는“반0001”부터 순서대로 기입한다.
- (3) 출급증빙서번호 : 청구 및 출급으로 인하여 물품의 감소가 발생하는 순위의 일련번호 증빙서번호를 부여하되 “대”라는 부호를 붙이며, 출급건수의 경험건수에 따라 4~5단계 숫자로 구성된다(예 : 대-001-88, 1988년도 첫번째 출급증빙서를 의미한다)
- (4) 연월일 : 생략
- (5) 회계구분 : 일반회계 또는 특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
- (6) 정리구분 : 신품, 중고품, 요정비품, 폐품
- (7) 적요 : 거래상태(부서명, 납품회사명)를 기입한다.
- (8) 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
- (9) 품명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
- (10) 규격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
- (11) 단위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
- (12) 카드번호 : 해당품목의 카드등록번호를 기입한다.
- (13) 단가 : 생략
- (23) 카드번호 : 해당품목의 카드등록번호를 기입성명(대표자)
- (24) 정리일자 : 해당품목의 카드에 정리한 연월일을 기입한다.
- (25) 담당자인 : 해당품목의 카드에 정리한 후 기입담당자가 확인 날인한다.
 1. 본 서식은 물품출납원이 기록유지하는 것으로서 물품의 수입과 출급에 관한 사항을 기입하여, 수입과 출급의 원장 및 거래증빙서등록부의 기능을 겸한다.
 2. 여러 품목의 소모품을 일시에 동일 분임물품관리담당에게 출납할 경우에는 (9)품명란의 증빙서에 기입된 맨 처음 품목의 품명과 그밖의 품목수를 기입하고 (8)정부물품분류번호, (10)규격, (11)단위, (18)출급란의 기입을 생략할 수 있다.

[별지 제2호 서식] (제7조 관련)

물품관리카드등록부

[illegible]

[210mm × 297mm]

[별지 제3호 서식] (제16조 관련)

(앞면)

물품 검사 조서 검수		
품목수량		
납 품 자		
계약금액	일금	물품출납부
계약체결일	. . . (계약 또는 납품지시번호 :)	
납품기한	. . .	등 기
검수년월일	. . .	물품관리담당 (인)
검수장소		
납품구분	1. 조달구매 2. 자체제작 3. 건설 4. 수증 5. 기타	
상기와 같이 검사·검수 하였음. 년 월 일 검사자 부(팀) 직 성명 (인) 검수자 부(팀) 직 성명 (인) 입회자 부(팀) 직 성명 (인)		분임물품 관리담당 (인)
		물품출납원 (인)
		담당자 (인)

[210mm × 297mm]

주) 품목이 2종이거나 분할 납품시에는 뒷면을 사용함.

(뒷면)

검수 내역서

[illegible]

[210mm × 297mm]

[별지 제4호 서식] (제25조 관련)

물품관리전환조서

요구번호:

승인번호:

전환사유					인수부서명	
	전환근거		첨 부		인계부서명	

물 품 분류기호	품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
인 계 부 서		인 수 부 서			관 계 부 서		
상기물품을 인계코자 합니다. 년 월 일		상기물품을 인수코자 합니다. 년 월 일			상기물품의 관리전환을 확인합니다. 년 월 일		
분임물품관리담당 성명 (인)		분임물품관리담당 성명 (인)			물품출납원 성명 (인)		

[210mm × 297mm]

- 주) 1. 요구번호와 승인번호는 총괄부서에서 관련문건의 문서번호를 기입한다.
2. 본 조서는 물품인계부서에서 3부를 작성, 인수부서와 협의·날인후 물품총괄부서에 3부 제출하면 소정의 승인절차를 거쳐 인계인수부서에 각 1부씩 통보함.

[별지 제5호 서식] (제31조 관련)

불용대상 물품조서																
수신 :																
참조 : 발신 (인)																
회계과목	물품분류	품명	품목의 설정	(기계의 제작번호)	취득 년월일	단위	수량	취득 금액	내용 수	잔 가	존 액	상 태	물품의 사용경위	불 사 용 유	처 의 분 견	기타사항

[별지 제6호 서식] (제31조 관련)

불용품 (해체 폐기) 조서				
① 관련문서번호				
② 장 소				
③ 연 월 일	년 월 일			
④ 집 행 자	직 위 직 급		성 명	(인)
⑤ 입 회 자	직 위 직 급		성 명	(인)
⑥ 물품분류번호				
⑦ 품 명	⑧ 규 격	⑨ 단 위	⑩ 수 량	
⑪ 폐기처분의 방법 또는 해체이유				
⑫ 해체시 활용가능품 명세 (부족시는 별첨작성)				
⑬ 기 타 사 항				

[210mm × 297mm]

안양도시공사 공유재산 관리 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 27호

제1조(목적) 이 내규는 공사의 공유재산을 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(공유재산 사무의 총괄재산관리관 및 재산관리관의 지정) 안양도시공사사장(이하 “사장”이라 한다.)은 모든 공유재산을 효율적으로 관리하기 위하여 공유재산총괄부서의 장을 “총괄재산관리관”으로 지정하고 각 부서(팀장 포함)의 장을 “재산관리관”으로 한다.

제3조(총괄재산관리관의 권한 및 재산총괄) ① 총괄재산관리관은 공유재산의 관리의 적정을 기하기 위하여 재산관리관에 대하여 그 소관에 속하는 공유재산의 관리상황에 관한 보고 또는 자료제출을 요구할 수 있으며, 소속 담당자로 하여금 그 관리상황을 조사하게 하거나 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

제4조(관리책임) ① 공유재산의 재산관리관은 그 관리재산의 유지보존 및 위급에 대하여 책임을 진다.

② 재산관리관은 소관재산이 실제 대부 및 사용정리부의 기재사항과 상이하지 아니하도록 그 실태를 조사하여 정리하여야 하며, 반기별로 총괄재산관리관에게 대부 및 사용·수익허가 정리부를 제출하여야 한다.

③ 재산관리관은 소관재산의 현황을 정확하게 파악하여야 하며, 무단점유나 훼손이 되지 아니하도록 관리하여야 한다.

제5조(화재사고 등 보고) ① 재산관리관은 화재, 기타 사고로 인하여 공유재산에 손해가 발생한 때는 다음 사항을 갖추어 지체없이 사장에게 보고하여야 한다.

1. 물건의 표시
2. 원인
3. 손해정도와 금액
4. 손해의 부분에 명시한 도면
5. 처리에 관한 의견

② 제1항의 경우에 긴급한 처리를 요할 때에는 필요한 조치를 하고, 이를 보고하여야 한다.

제6조(대부 및 사용정리부) 각 재산관리관은 별지 제1호 서식의 공유재산의 대부 및 사용·수익허가 정리부를 비치하여야 한다. 단 전산으로 관리할 경우 이를 갈음할 수 있다.

제7조(준용규정) 공유재산의 취급에 대하여 이 규칙으로 정한 것을 제외하고는 안양시 공유재산 관리조례를 준용한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제27호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

공유재산 대부 및 사용·수익허가 정리부

[illegible]

안양도시공사 여비규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 19호
일부개정 2021. 2. 23. 규정 제 54호

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다)의 임직원이 공사의 업무 수행을 위하여 출장을 할 경우에 지급하는 여비에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(여비의 종류) 여비는 업무 출장에 소요되는 운임(철도임, 선박임, 항공임, 자동차임 등), 일비, 숙박비, 식비 등으로 구분한다.

제3조(여비의 구분) 여비는 국내여비와 국외여비로 구분한다.

제4조(여비의 계산) ① 여비는 일반적인 경로 및 방법에 따라 계산한다. 단, 업무형편상 또는 천재지변, 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 일반적인 경로 및 방법에 따른 여행이 곤란할 때에는 실제로 여행한 경로 및 방법에 따라 계산한다.

② 여행 시 공사의 교통수단을 이용하는 경우에는 그에 해당하는 철도임, 선박임, 항공임 및 자동차임을 지급하지 아니한다.

제5조(여비지급의 예외) ① 사장은 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정된 때에는 여비의 정액을 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.

② 2명 이상이 같은 목적으로 동행하여 출장하는 경우에는 출장 목적 수행 상 부득이하다고 인정된 때에는 운임, 숙박비 및 식비에 한정하여 상급자와의 동행에 필요한 등급에 해당하는 여비를 지급할 수 있다.

제6조(여비일수의 계산) 여비일수는 업무에 소요되는 일수에 의한다. 단, 업무로 출장지에 체제하는 일수 및 여행도중 천재지변, 기타 부득이한 사유로 인하여 소요되는 일수는 업무로 소요되는 일수에 포함한다.

제7조(출장지의 구분) 출장지는 관내 출장지와 관외 출장지로 구분한다.

1. 관내 출장지는 안양시 지역 또는 출장·여행거리가 왕복 12km 미만인 출장을 말하며, 여행시간이 4시간 미만인 경우 1만원, 4시간 이상인 경우 2만원을 지급할 수 있다. 다만, 원거리 현장 야간근무자에게는 예산의 범위에서 실비를 별도로 지급할 수 있다. <개정 2021.02.23>
2. 제1호 이외의 지역을 관외 출장지로 하며, 운임과 일비는 “별표 1” 과 같다.

제8조(장기체제 여비) 출장자로 동일지역에 장기간 체제하는 경우에는 현지 교통비 및 숙박료는 그 지역에 도착한 익일로부터 다음 각 호의 순에 따라 감하여 지급한다.

1. 15일 초과할 때에는 그 초과일수에 대하여 정액의 10%
2. 30일을 초과할 때에는 그 초과일수에 대하여 정액의 20%
3. 60일을 초과할 때에는 그 초과일수에 대하여 정액의 30%

제9조(여비의 정액) ① 국내·외 여행 시 여비는 공무원 여비규정을 준용하되 지급기준은 “별표” 와 같다.

② 항공편 이용 시에는 사전에 사장의 승인을 얻어야 하며, 직원이 공무상 출장·여행으로 적립한 항공마일리지(항공사가 항공기 이용실적에 따라 적립하는 점수를 말하며, 이하 “공적 항공마일리지”

라 한다)를 활용하여 항공권을 확보하는 경우에는 행정자치부 장관이 정하는 바에 따라 공적 항공마일리지를 우선적으로 사용하여야 한다. 다만, 공적 항공마일리지만으로 부족한 때에는 행정자치부 장관이 정하는 바에 따라 사적 항공마일리지(직원이 사적으로 적립한 항공마일리지를 말한다.)를 합산하여 사용할 수 있다.

③ 제2항에 따라 공적 항공마일리지를 사용하는 경우에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 항공운임의 전부 또는 일부를 감액하여 지급한다. 다만 제2항의 단서에 따라 사적 항공마일리지를 합산하여 사용하는 경우에는 행정자치부 장관이 정하는 범위에서 해당 사적마일리지에 상당하는 금액은 감액하지 아니하고 지급한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제19호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제54호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

국내여비 지급표

구 분	적 용 기 준
사장	공무원 여비규정 별표2의 제1호 준용
사장을 제외한 임직원	공무원 여비규정 별표2의 제2호 준용

[별표 2]

국외여비 지급표

구 분	적 용 기 준
사장	공무원여비규정 별표1 제1호 준용
사장을 제외한 임직원	공무원여비규정 별표1 제2호 준용

안양도시공사 공무 국외여행 운영 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 28호
 일부개정 2019. 8. 8. 내규 제 39호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 53호
 일부개정 2023. 6. 5. 내규 제 80호
 일부개정 2023. 12. 28. 내규 제 84호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사 소속 직원의 국외출장 그 밖에 업무수행을 위한 국외여행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다) 소속 직원을 대상으로 한다.

제3조(공무국외여행의 제한) 직무상 이해관계 있는 기관, 단체, 개인과의 공무 또는 사적인 국외여행은 원칙적으로 금지한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우는 예외로 한다.

1. 자치단체에서 국외공무여행의 동행을 의뢰하는 경우
2. 공공기관에서 국외공무여행의 동행을 의뢰하는 경우
3. 사업특성상 국외 현지조사가 필요한 경우
4. 공무국외여행 심사위원회에서 필요하다고 인정하는 경우

제2장 공무국외여행허가

제4조(공무국외여행허가) 제3조에 따른 직원의 국외여행은 사장의 허가를 받아야 한다.

제5조(공무국외여행허가신청) 공무국외여행을 하고자 하는 자는 출국 30일 전까지 여행주관부서의 장에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 공무국외여행 허가 신청을 해야 한다.

1. 공무국외여행계획서 [별지 제1호 서식]
2. 국외여행 경력서 [별지 제2호 서식]
3. 해외여행자 수칙 [별지 제3호 서식]
4. 항공운임증명서
5. 여행방침 및 그 밖에 증빙서류

제6조(신청서류의 보완 등) ① 여행주관부서의 장은 공무국외여행 허가신청에 구비서류의 미비 등 흠이 있는 경우에는 보완에 필요한 상당 기간을 정하여 신청인에게 보완을 요구할 수 있다.

② 여행주관부서의 장은 신청인이 제1항에 따른 기간 내에 보완을 하지 아니한 때에는 그 이유를 명

시하여 접수된 신청을 되돌려 보낼 수 있다.

제7조(여행기간 및 시기의 변경) 특별한 사유로 인하여 허가통보된 여행기간 및 시기를 변경하고자 할 때에는 신청인은 그 사유를 명시하여 여행변경 신청을 할 수 있다. 이 경우 시기의 변경 및 3일 이내의 기간 연장에 대하여는 총괄부서장이 심사 허가한다.

제8조(공무국외여행심사) 여행주관부서의 장은 제11조의 규정에 의한 공무국외여행심사위원회의 심사대상에 속하는 사항에 대하여는 동위원회에 심사를 의뢰하고, 그 외의 공무국외여행에 대하여는 여행의 필요성·적절성 등을 심사하여 그 의견을 사장에게 건의한다.

제9조(심사내용) 공무국외여행에 대한 심사내용은 다음 각 호와 같다.

1. 여행목적 및 필요성
2. 여행목적지의 적합성
3. 여행자의 적격성
4. 여행기간 및 시기의 적절성
5. 여행경비의 명확성
6. 여행경위 및 관련부서와의 사전협의 등

제3장 공무국외여행심사위원회

제10조(심사위원회의 설치) 공무로 국외에 여행하는 자를 심사하기 위하여 공무국외여행심사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치·운영한다.

제11조(심사대상) 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무국외여행을 심사한다.

1. 각종 시찰, 견학, 참관, 자료수집 등을 주된 목적으로 하는 경우
2. 공사 소속 직원의 포상, 격려 등을 위한 경우
3. 공사 소속 직원으로서 8인 이상 단체 공무국외여행(8인 이상 단체의 범위는 직원 이외의 인원을 포함한다).
4. 그 밖에 사장이 위원회의 심사가 필요하다고 인정하여 위원회에 그 심사를 의뢰한 경우

제12조(심사위원회의 구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 5인 이내로 구성한다.

② 위원장은 경영기획본부장으로 하며, 위원은 다음 각 호의 자가 된다. <개정 2019.08.08.>

1. 위원장이 지정하는 자(본부장 또는 부서장) <신설 2019.08.08., 2023.06.05.>
2. 감사업무 담당자 <신설 2019.08.08.>
3. 공사 외부위원 1인 이상 <신설 2019.08.08.>

③ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 두되 간사는 여행주관부서의 장이 된다.

④ 심사위원회 위원 중 국외여행 대상자가 본인 및 소속 간부·직원 등 특별한 이해관계가 있는 직원은 심사건의 심의·의결에 참여하지 못한다. <개정 2019.08.08.>

제13조(위원장의 역할) 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통할한다.

제14조(회의) ① 위원회의 회의는 제11조에 따른 심사대상에 해당하는 공무국외여행허가 신청이 있을 때 위원장이 소집한다.

② 회의는 위원장을 포함한 재적위원 3분의2이상의 출석으로 성립하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제15조(관계인 출석) ① 위원회는 공무국외여행심사시 필요한 경우 심사대상자 또는 관계인을 출석시켜 심사에 필요한 사항을 질문할 수 있다.

② 심사대상자 또는 관계인이 제1항의 출석요청을 받고 정당한 이유없이 출석하지 아니한 때에는 그 심사를 보류할 수 있다.

제16조(위원회 심사) ① 공무국외여행에 관한 심사는 위원회를 소집하여 회의에 따라 심사·의결하여야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있어 부득이 위원회를 소집할 시간적 여유가 없다고 위원장이 인정하는 경우에는 서면으로 심사할 수 있다.

② 제1항 단서규정에 따른 서면심사를 할 경우 재적위원 과반수 찬성의 서명을 받으면 의결된 것으로 본다.

③ 제1항의 심사의결서 서식은 [별지 제4호 서식]에 의한다.

제17조(회의록) ① 간사는 위원회의 회의록을 작성·비치하고 사장에게 건의할 때 첨부하여 보고한다.

② 제1항의 회의록 서식은 [별지 제5호 서식]에 따른다.

제4장 국외여행절차

제18조(연수업체의 선정) 여행대행사를 통해 공무국외여행을 실시할 때는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 출장경비가 수의계약범위를 초과할 경우 공개입찰 방식을 통해 공정하게 여행대행사를 선정하여야 한다. <개정 2023.12.28.>

제19조(여행경비의 산정) ① 여행경비를 산정할 경우에는 숙박비·식비·일비 등 체재비의 항목을 분리하고, 각 항목별 실제 소요에 맞게 지급하여야 한다.

② 준비금은 실제 비용이 소요된 경우에 한하여 지급하여야 한다.

③ 여행경비의 산출 방법은 「공사 여비규정」에 따른다. <개정 2021.02.23.>

제20조(항공운임 지급) 여행경비 중 항공료는 항공사 또는 여행사에 직접 송금하거나 기관카드로 결제하여야 하며, 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 국외여행자에게 직접 지급하여서는 아니 된다.

제5장 보칙

제21조(사전교육) 공무국외여행 대상자는 여행전 여행주관부서에서 실시하는 소정의 해외여행교육을 받아야 한다. 다만, 여행주관부서의 장은 공무국외여행 대상 임직원의 경력, 해외여행 경험 등을 고려하여 대상자에 대한 내용을 조정하거나 교육을 면제할 수 있다. <개정 2023.12.28.>

제22조(항공마일리지의 적립·활용) ① 공무국외여행자는 출국 전 공무 상 국외출장으로 인하여 발생한 누적항공마일리지를 확인하고, 보너스항공권 구매 또는 좌석 업그레이드를 통한 마일리지 활용에 적극 노력하여야 한다.

② 공무국외여행자는 귀국 후 14일 이내에 항공마일리지 변동사항을 담당자에게 통보하여야 한다.

제23조(복명서 및 귀국보고서 등의 제출) ① 직원이 공무국외여행을 마치고 귀국한 때에는 20일 이내에 복명서를, 여행기간이 30일 이상인 경우에는 귀국 후 30일 이내에 귀국보고서를 사장에게 제출하여야 한다. 다만, 공무국외 여행 기간이 30일 미만인 경우라도 사장이 필요하다고 인정할 때에는 귀국보고서를 제출하게 할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 여행주관부서의 부장은 국제협력업무의 발전 및 해외여행 경험의 전파 등을 위해서 필요하다고 인정될 때에는 별도의 관련자료를 요구할 수 있다.

제24조(공무국외여행 현황 공개) 직원이 공무국외여행을 마치고 귀국한 경우, 제21조에 의한 보고서(계획서를 포함한다)를 공사 홈페이지에 공시한다. <개정 2021.02.23., 2023.06.05.>

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제28호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 8. 8. 내규 제39호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제53호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 내규 제80호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 내규 제84호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

공무국외여행계획서

1. 여행계획 개요

가. 여행개요

여행구분					
여행목적					
여행동기 및 배경					
여행기간	~ (일간)				
여 행 국					
여행경비 부담기관	(여행경비 부담기관별 부담내역을 기재함)				
여행자 (계 : 명) 및 경비(총액 : 천원) : 내역					
성 명		성별	연령	소속 및 직위 (직급)	여행경비 (천원)
한 글	영 문				

※ 여행구분은 해외교육, 전문기술습득, 파견, 국제회의참가, 통상협상, 시장개척, 자료수집, 박람회참가, 우호교류사업, 격려여행, 일반시찰 등 구분 작성

나. 여행일정

월/일 (요일)	출발지	도착지	방문기관명	업무수행내용	접촉예정 인원 물 (직책포함)

다. 여행경비 산출내역

(단위: 원)

성명	계	항공운임 (원)	체 재 비			준비금	기타
			일 비	식 비	숙박비		

※ 식비, 숙박비는 등급별로 구분 작성

2. 세부여행계획

가. 여행목적

- (1) 여행하고자 하는 구체적 동기 및 배경
- (2) 여행중 수행하는 세부내용 (2인 이상 동행하는 경우 개인별 임무)
- (3) 여행함으로써 얻게 될 효과

3. 자료수집계획

년 월 일

확 인 자 (인)

작 성 자 (인)

※ 작성요령 : 작성자는 해외여행자 중 선임자가 되며, 확인자는 작성자를 감독하는 차상급자가 됨.

[별지 제2호 서식]

국 외 여 행 경 력 서

○ 주 소 :

○ 성 명 :

○ 주민등록번호 :

최근3년간 국외여행 경력

여행기간	소속부서	직위(급)	여행국	여행목적

위 기재내용은 사실과 다르지 않습니다.

년 월 일

(인)

인사기록 확인필			
직	인사담당자	성명	(인)

[별지 제3호 서식]

해 외 여 행 자 수 칙

1. 대한민국 지방공기업 직원으로서 자부심과 긍지를 가지고 국위를 선양하며 국가위신을 손상 시키는 일이 없도록 언행을 바르게 한다.
2. 직무상의 보안을 유지하며, 국가보안을 누설시키는 일이 없도록 보안유지를 철저히 한다.
3. 여행목적과 관련된 자료수집 등을 철저히 하며, 귀국 후 복명시 귀국보고서 등 제반보고서를 소정의 기일 내에 제출한다.
4. 여행일정을 충실히 지키고 사사로운 여행을 삼가하며, 여행경비를 최대한 절약한다.
5. 여행중에 휴대품을 최소한으로 하고 분수에 넘치는 외국물품을 반입하지 아니한다.
6. 직무와 관련하여 외국정부 또는 외국인으로부터 받은 선물(시가 100달러 또는 10만원 이상)은 귀국 후 신고한다.
7. 명량한 해외여행 분위기 조성을 위하여 귀국 후 어떠한 형태의 여행선물도 공여하지 아니한다.

년 월 일

여행자

(인)

[별지 제4호 서식]

공무국외여행 심사의결서

1. 일 시 :
2. 장 소 :
3. 대 상 자 : (소 속) (직 급) (성 명)
4. 의결내용 :
5. 위원의견 :

구 분	직 위	성 명	서 명	비 고
위 원 장				
부위원장				
위 원				
위 원				
위 원				
위 원				
위 원				

간 사	총무부서장			
-----	-------	--	--	--

위와 같이 심사의결 함

년 월 일

안양도시공사
공무국외여행심사위원회

[별지 제5호 서식]

공무국외여행심사위원회 회의록

1. 일 시 : 년 월 일
2. 장 소 :
3. 회의주재 :
4. 회의출석관계 :
5. 회의내용

^o위원 ○ ○ ○ : $\circ$ 위원 ○ ○ ○ :

이상 회의록을 기록하고 위원장과 함께 서명하다

위원장 : (인)

간 사 : (인)

안양도시공사 개발업무규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 20호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사가 시행하는 개발사업에 관한 계획, 기술연구, 조사설계, 발주 등에 필요한 사항을 규정함으로써 효율적이고 적정한 사업수행을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “개발사업”이란 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 설립 및 운영조례 제21조와 안양도시공사 정관 제7조에 따라 공사가 각종 개발 관련 법령에 의해 시행하는 사업을 말한다.
2. “개발업무”란 공사가 개발사업 시행에 필요한 사업 후보지 선정, 기술연구, 조사설계, 기본 및 실시설계, 용역시행 및 관리, 각종 인허가 등에 관한 업무를 말한다.
3. “사업후보지”란 관계 법령이 정하는 바에 따라 단지개발 사업을 시행하고자 하는 일단의 토지로 구획된 지구를 말한다.
4. “후보지선정”이란 공사가 사업을 시행하기 위하여 사업후보지를 사업지구로 결정하는 것을 말한다.
5. “사업지구”란 조사된 사업후보지 중 공사가 시행하기로 결정하여 선정된 구획을 말한다.
6. “기본계획”이란 개발사업 구역 내에서의 토지 이용과 교통, 환경, 에너지 이용계획 등 제반시설에 관한 배치계획을 말한다.
7. “기술연구”란 개발사업에 관한 신공법개발, 기술축적, 새로운 기술 도입을 위한 연구와 각종 기술자료의 수집분석 및 정리, 관계 법령 검토 등 사업개발 분야 연구에 관한 업무를 말한다.
8. “기술조사”란 개발사업에 수반하여 행하는 기술적 타당성조사와 검토(교통·환경·재해·교육·경관·정책 등 포함)를 말한다.
9. “조사설계”란 사업시행에 앞서 실시하는 기술조사, 사업성 판단, 현황측량, 토질조사, 기본계획(경관계획, 정책포함), 사전 환경성 검토, 사전 재해 영향성 검토, 사전 광역 교통체계 검토, 대중교통 시설계획 검토, 광역교통개선 대책, 환경영향평가, 교육환경평가, 교통영향분석 및 개선대책, 도로교통안전진단, 집단 에너지 공급 타당성검토, 에너지사용계획, 지구단위계획, 도시관리 계획·구역 결정, 기본설계 및 실시설계 등을 말한다.
10. “기본설계”란 기본계획의 제반조건 등을 바탕으로 하여 사전조사 사항, 계획 및 방침(주요한 설계기준, 구조물 형식 선정, 단면 결정 등), 개략공정계획, 개략공사비 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말한다.
11. “실시설계”란 기본설계를 구체화하여 공사 시행에 필요한 시방 및 규격서, 공사비내역, 설계도서 작성 등 세부설계를 말한다.
12. “용역업무수행자”란 개발업무에 수반하여 행하는 용역의 감독 및 그에 따른 사업관리 업무를 수행하는 자를 말한다.
13. “용역감독”이란 제12호의 용역업무수행자 업무중에서 도급계약에 의해 시행되는 용역을 감독하는

자를 말한다.

14. “담당부서”란 공사의 직제상 사업후보지선정, 보상, 공급, 공사 및 관련 인허가업무를 담당하는 부서를 말한다.

제3조(사업시행 등) ① 이 규정에서 정하는 지구지정, 개발 및 실시 계획, 기술연구, 기술조사, 조사설계 등에 관한 업무는 공사가 자체 시행함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 외부에 의뢰하여 용역으로 시행할 수 있다.

② 모든 건설 공사는 도급으로 시행함을 원칙으로 한다. 다만, 공사 규모·시기·형식 등에 따라 사장이 필요하다고 판단하는 경우 공사가 직접 시행할 수 있다.

③ 공사는 효율적인 개발업무 수행을 위하여 전자적 정보처리 등에 따른 조사설계 및 건설공사 등의 관리 업무를 시행할 수 있다.

제4조(홍보관 및 견본주택설치) 공사는 개발사업 및 실적의 홍보와 분양성 향상을 위하여 홍보관, 상설 주택전시관 및 견본주택을 설치하여 운영할 수 있으며, 이에 필요한 세부적인 사항은 따로 사장이 정한다.

제5조(기술연구) 공사는 개발 사업에 필요한 기술연구를 실시할 수 있으며, 필요한 경우에는 학계 및 전문가의 자문을 구하고 용역을 의뢰할 수 있다.

제6조(자문위원회) ① 공사는 개발 사업에 필요한 기술업무의 발전과 원가절감을 위한 공법개발, 개발 사업에 대한 사업성 검토 및 사업 확정 등의 심의를 위하여 기술자문위원회를 설치 운영할 수 있다.

② 제1항에 의한 기술자문위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 내규로 정한다.

제2장 단지개발 사업계획

제1절 개발 가능지 조사 및 관리

제7조(지역분석) ① 담당부서의 장(이하 “담당부서장”이라 한다)은 다음 각 호에 해당하는 개발가능지에 대해 분석을 시행하여 개발사업의 유형 및 규모의 결정, 후보지의 조사 및 선정, 토지이용계획의 수립 등의 업무에 활용하도록 한다.

1. 사업성이 있는 지역
2. 생활여건 및 간선시설이 설치되어있거나 설치가 가능한 지역
3. 관계법령에 저촉되지 아니하거나 저촉사항의 해제가 가능한 지역

② 제1항의 지역분석결과를 기초로 지역별로 단지개발사업이 가능한 토지를 조사하여 사업타당성분석 및 토지에 대한 변동사항을 파악, 관리하여야 한다.

제2절 사업후보지 조사 및 선정

제8조(사업후보지 조사 및 선정) 담당부서장은 지역분석결과를 기초로 후보지를 조사·선정하고 사장에게

보고하여야 한다.

제9조(사업지구 지정제안) 담당부서장은 제8조에 따라 선정된 사업후보지를 개발하고자 하는 경우에는 관계법령이 정하는 절차에 따라 지정권자에게 지정을 제안하여야 한다. 지정된 지구의 면적 또는 경계를 변경하고자 하는 경우에도 또한 같다.

제3절 개발 및 실시계획

제10조(개발계획 수립) ① 담당부서장은 개발하고자 하는 사업지구에 관한 개발계획을 수립하여야 한다.

② 개발계획 수립 시 개발용지에 대한 시장조사 및 시장성분석을 하여야 하며 이를 바탕으로 토지이용계획을 수립하여야 한다. 필요한 경우 시장조사 및 시장성분석 등에 관한 업무는 전문기관에 위탁 또는 용역으로 시행할 수 있다.

③ 토지이용계획 수립 시 개발용지 외에 현황보존녹지 및 시설물 등을 적절히 보존하거나 존치하게 할 수 있다.

제11조(영향평가 등) 담당부서장은 개발 사업에 수반하여 관계법령이 정하는 바에 따라 각종 영향평가를 수립·시행하고 그 결과를 개발계획 및 실시계획에 반영하여야 한다.

제12조(개발계획의 승인신청) 담당부서장은 개발계획을 수립한 때에는 관계법령에 정하여진 바에 따라 승인신청 하여야 한다. 승인된 개발계획을 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

제13조(시행자 지정신청) 담당부서장은 개발사업을 시행하고자 할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 시행자 지정신청을 하여야 한다.

제14조(실시계획의 수립) 담당부서장은 시행하고자 하는 사업지구에 대한 실시계획 또는 지구계획 등(이하 “실시계획”이라 한다)을 수립 하여야 한다.

제15조(실시계획 승인신청 등) ① 담당부서장은 실시계획을 수립한 때에는 관계법령에 정하여진 바에 따라 승인권자에게 실시계획 승인을 신청하여야 한다. 실시계획을 변경(관계법령에서 정하는 경미한 사항은 제외한다)하고자 하는 경우에도 또한 같다.

② 제1항의 실시계획 등의 수립에 포함되어야 할 내용은 각 사업별로 관계법령이 정하는 바에 따른다.

제16조(관계기관 협의) ① 담당부서장은 지구지정, 개발계획 및 실시계획 승인을 위하여 승인권자가 관련기관의 장에게 협의(사전협의를 포함한다)를 요청한 때에는 담당부서장은 협의 요청한 관련기관의 장과 협의하여야 한다.

② 관련기관의 장이 협의에 필요한 자료를 요청한 때에는 지체 없이 이를 작성하여 제출하여야 한다.

제17조(실시계획 승인) 담당부서장은 실시계획이 승인된 경우 관련 부서의 장에게 통보하여야 한다. 승인된 실시계획을 변경하고자 하는 경우에도 또한 같다.

제4절 기술연구 및 조사설계

제18조(기술연구 등) 공사는 개발사업에 필요한 기술연구 및 기술조사를 실시할 수 있으며, 필요한 경우에는 학계 및 전문가의 자문을 구하거나 외부전문가에게 용역을 의뢰 할 수 있다.

제19조(현황측량) 담당부서장은 개발사업 수행에 필요한 현황측량을 실시할 수 있다.

제20조(문화재조사) 담당부서장은 개발사업 수행을 위하여 사업지구 내 문화재 부존여부를 조사하여야 한다.

제21조(토질조사) 담당부서장은 개발사업 수행에 필요한 경우에는 토질조사를 실시할 수 있다.

제22조(설계업무 수행) 담당부서장은 단지개발사업에 대한 기본계획, 경관계획, 기본설계, 실시설계 및 지구단위계획 등의 설계업무를 수행하여야 하며, 필요한 경우에 관계법령에 따라 심의·승인·면허신청을 하여야 한다.

제5절 용역시행 및 관리

제23조(용역발주) 공사가 기본계획, 조사설계, 건설사업 관리 및 확정 측량 등의 용역(이하 “용역”이라 한다)을 발주하고자 할 때에는 관계 서류를 작성하여 입찰에 필요한 사항을 공고하고 현장설명 등의 필요한 조치를 취하여야 한다.

제24조(용역착수 등) ① 공사는 수급인으로 하여금 계약에 정한 착수(예정)일에 용역이 착수되도록 하여야 한다.

② 공사는 용역업무수행자를 임명하고, 용역감독은 이에 관련한 업무를 수행토록 하여야 한다.

제25조(참여기술자) 공사는 사업수행능력 평가대상 용역의 책임기술자 및 분야별 책임기술자에 대하여 반드시 해당 용역에 참여토록 하며, 부득이한 사유로 인하여 교체가 불가피한 경우에는 동등 또는 그 이상의 능력을 가진 자로 교체토록 하여야 한다.

제26조(하도급제한) 공사가 시행하는 용역은 수급인이 무면허업자 또는 다른 용역업자에게 일괄하여 하도급 할 수 없으며, 하도급 통보 또는 하도급 제한사항을 위반하여 용역을 수행할 수 없다.

제27조(용역관리 등) ① 수급인이 기성 및 준공검사 요청 등의 서류를 제출할 때에는 용역감독을 경유 하여야 한다. 다만, 중요사항에 관하여는 사장에게 보고하여야 한다.

② 공사는 인·허가 협의결과 및 사업지구의 여건 변동과 그 밖에 사장이 정하는 불가피한 사유가 발생함에 따라 용역의 과업변경이 요구될 경우에는 이에 필요한 조치를 할 수 있다.

③ 공사는 수급인으로부터 준공기한 연기신청이 있을 경우 그 사유가 정당하다고 인정될 때에는 용역준공기한을 연기 할 수 있다.

④ 공사는 용역 시행과정에서 불가피한 사유가 발생한 경우 시행중인 용역의 전부 또는 일부를 중지할 수 있다.

제28조(용역준공) 공사는 용역이 완료된 때 준공검사를 실시하며 계약서, 과업지시서, 그 밖에 약정대로 이행되었는지 여부를 확인 후 준공하여야 한다.

제3장 건축사업계획

제1절 사업계획

제29조(사업계획의 수립) ① 담당부서의 장은 공사가 시행하기 위하여 선정한 건설사업에 대하여 다음 각 호의 사항을 포함한 사업계획을 수립하여야 한다.

1. 사업지구의 명칭 및 위치
2. 대지의 면적
3. 주택의 건설규모에 관한 계획
4. 생활여건시설의 설치 계획
5. 건설공사비
6. 재원조달계획
7. 사업기간

② 제1항의 사업계획은 다음 각 호의 사항을 고려하여 단계별 또는 연차별로 구분하여 수립할 수 있다.

1. 자금계획
2. 사업비
3. 분양성
4. 경영수익

제30조(사업계획의 승인) ① 담당부서장은 사업계획을 수립한 때에는 해당 사업과 관계법령이 정하는 바에 따라 해당 사업계획의 승인을 받아야 한다.

② 제1항의 사업계획 등의 수립에 포함되어야 할 내용은 각 사업별로 관계법령이 정하는 바에 따른다.

제31조(사업계획의 집행) 담당부서장은 사업계획의 승인내용에 따라 사업계획을 집행하여야 하며, 승인조건에 따른 이행을 해야 할 때에는 그 내용을 검토한 후 필요한 조치를 하여야 한다.

제32조(사업계획의 변경) 담당부서장은 사업계획을 변경해야 할 사유가 발생한 때에는 그 사유와 관련 자료를 첨부하여 관련법령에 따라 처리하여야 한다.

제2절 설 계

제33조(설계종합계획 수립) 담당부서장은 다음 각 호의 사항이 포함된 설계 종합계획을 사업 시행전에 수립하여야 한다.

1. 목 적
2. 신규설계의 개발계획
3. 설계의 개선계획
4. 추진일정계획
5. 그 밖에 필요한 사항

제34조(신규설계의 개발) ① 담당부서장은 건축 성능의 향상을 위하여 설계를 지속적으로 개발하여야

한다.

② 신규설계는 자체설계에 따라 개발하는 것을 원칙으로 하되, 사장이 필요하다고 판단하는 경우 용역설계에 따라 개발할 수 있다.

③ 신규설계를 개발하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함된 세부 추진계획을 수립하여야 한다. 다만, 특정지구에만 적용하는 설계 및 연면적 50제곱미터 미만의 건축물 설계인 경우에는 제외할 수 있다.

1. 대상 및 필요성
2. 기본방향
3. 주요 설계내용
4. 개발의 방법
5. 추진일정계획

제35조(설계업무의 수행) 담당부서장은 설계 종합계획에 따라 단지계획, 계획설계, 실시설계 등의 설계업무를 수행하여야 한다.

제36조(설계VE) ① 담당부서장은 효과적인 설계VE의 수행을 위하여 필요한 경우 전문기관에 위탁 또는 용역을 시행하거나 기술자문위 원회에 심의를 의뢰할 수 있다.

② 제1항에 따라 설계VE를 수행한 경우 VE결과를 설계도서에 반영하여야 한다.

제37조(설계의 개선) ① 설계를 개선하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 세부추진계획을 수립하여야 한다.

1. 개선의 대상 및 필요성
2. 성능, 시공성 및 사후관리에 대한 검토
3. 적용의 범위
4. 원가에 미치는 영향
5. 효과

② 제1항의 세부추진계획 수립 시에는 다음 각 호의 사항을 우선적으로 고려하여야 한다.

1. 입주자의 생활편의 제공
2. 생활공간의 활용증대
3. 미관의 향상
4. 원가의 절감

제38조(자재 및 공법의 적용) 설계에는 원가절감, 품질향상 및 이용자의 만족도를 제고할 수 있는 자재와 공법을 적용하여야 한다.

② 담당부서의 장은 신자재의 시험 시공 또는 자재를 설계에 적용하기로 결정되었을 때에는 절차에 따라 시험시공 또는 설계에 적용하여야 한다.

제39조(지급자재의 선정) ① 지급자재는 다음 각 호의 기준에서 정하는 품목을 대상으로 하여 선정하여야 한다.

1. 회계 관련 규정에 지급자재로 지정하는 품목

2. 품질보장을 위하여 제작과정을 확인하여야 하거나 제작 완료 후 검사가 곤란한 품목
3. 시공의 통일을 요하는 품목
4. 특허품 및 독과점 품목
5. 정부의 지원이 요구되는 품목
6. 그 밖에 지급자재로 공급하는 것이 공사에 유리한 품목

제40조(지급자재의 조달의뢰) 담당부서장은 제39조에 의해 선정된 지급자재에 대하여 계약업무를 담당하는 부서의 장에게 조달 의뢰를 하여야 한다.

제41조(제잡비율의 조성) 담당부서장은 관련부서의 장에게 제잡비율 등을 결정하기 위한 관련 자료를 요구하여 그 자료를 기초로 지구별 공사여건을 고려한 제잡비율을 관계규정에 따라 정할 수 있으며, 제잡비에 적용하는 비율은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에서 정하는 범위를 초과할 수 없다.

제42조(공사비 분석) ① 담당부서장은 설계, 자재 및 공법을 개선하거나 건설사업에 활용하기 위하여 건설사업에 투입되는 공사비를 분석하여야 한다.

② 제1항의 공사비 분석은 형별, 공종별 및 구조물별 등으로 준공 시 시행하여야 한다.

제3장 발 주

제43조(발주의뢰 계획 수립) 담당부서장은 해당연도 건설사업의 발주의뢰 계획을 매년 1월말까지 수립하여야 한다.

제44조(공구 분할) 담당부서장은 개발 사업을 효율적이고 합리적으로 집행하기 위하여 현지 여건 및 시공의 편리성 등을 고려하여 하나 의 사업지구를 여러 개의 공구로 분할하여 발주할 수 있다.

제45조(사업기간의 설정) 담당부서장은 사업 규모, 공사 현장의 여건, 사업 추진 방법 및 입주 시기 등을 고려하여 사업기간을 설정하여야 한다.

제46조(발주기준) 건설사업계획을 발주하고자 할 때에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. 다만, 설계, 시공 일괄입찰의 방법으로 발주하는 공사에는 적용하지 아니한다.

1. 토목공사, 건축공사, 기계공사는 통합하여 발주한다.
2. 전기공사, 통신공사, 가스공사 및 조경공사는 각각 분리하여 발주한다.
3. 제1호의 규정에 불구하고 옥외기계공사, 대지면적이 330,000㎡이상인 사업지구의 토목공사 또는 대지조성공사를 먼저 시행하여야 할 사업지구의 토목공사는 분리하여 발주할 수 있다.

제47조(발주도서의 작성) 담당부서장은 다음 각 호의 사항을 반영하여 개발사업의 계약 및 집행에 필요한 도서를 작성하여야 한다.

1. 사업의 여건 조사자료
2. 공구분할 및 사업기간의 설정자료
3. 발주기준

제48조(발주의뢰) 담당부서장은 사업계획의 승인 및 심의확정 통보를 받은 때에는 계약업무를 담당하는

부서의 장에게 개발사업의 발주를 의뢰하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우 개발사업의 승인, 심의통보를 받기 이전이라도 발주를 의뢰할 수 있다.

제49조(현장설명) ① 담당부서장은 개발사업이 발주된 때에는 다음 각 호의 사항이 포함된 현장설명을 하여야 한다.

1. 사업에 대한 개요
2. 현장여건
3. 사업기간
4. 지급 자재의 범위
5. 기성고 지불 횟수 및 방법
6. 그 밖에 필요한 사항

② 현장설명을 할 때에는 계약부서 및 집행부서의 담당직원이 입회하여야 한다.

③ 현장설명은 사업의 규모, 성격에 따라 자료 배포로 대체할 수 있다.

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제20호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사 설립일부터 시행한다.

안양도시공사 기술자문위원회 운영 시행 내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 29호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 57호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2023. 6. 5. 내규 제 81호

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사가 개발 사업에 필요한 기술업무의 발전과 원가절감을 위한 공법개발, 개발 사업에 대한 사업성 검토, 사업 확정 등의 심의를 위하여 기술자문위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치하고, 그 구성과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) ① 위원회는 관계법령 및 위원회 구성 목적에 따라 다음 사항을 심의·자문한다. 다만, 설계 등 용역의 규모가 작거나 자문을 받을만한 중대한 사항이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2023.06.05.>

1. 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 개발업무규정 제2조제1호의 개발사업 계획에 관한 심의·자문
 2. 개발사업의 사업성 검토
 3. 「건설기술 진흥법 시행령」 제19조에 따른 건설공사 설계의 타당성 검토, 구조물의 안전 및 공사시행의 적정성에 관한 사항
 4. 「건설기술 진흥법 시행령」 제19조제4항에 따른 심의
 5. 위원회에서 시행한 심의·자문 등에 대한 사후관리
 6. 공사가 시행하는 건설공사와 관련하여 다른 법령에서 위원회에 위임한 심의·자문, 점검, 확인 등의 사항
 7. 건축설계경기 또는 현상설계의 심사
 8. 각종 건설기술공법에 대한 자문
 9. 건설공사의 품질평가
 10. 구조물의 안전진단
 11. 그 밖에 사장이 필요하다고 판단한 사항에 대한 자문
- ② 제1항 사항에 대하여 자치단체에서 이와 동등한 심의·자문을 거친 경우에는 심의·자문을 한 것으로 본다. <신설 2023. 06.05.>

제3조(위원회 구성) ① 위원회는 위원장 및 부위원장 각 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성한다.

- ② 위원장은 개발사업본부장으로 하고, 위원회를 대표하여 회의를 소집하고 총괄한다. <개정 2021. 02.23.>
- ③ 부위원장은 위원장 유고시 그 직무를 대행하며, 위원장, 부위원장 모두 유고시에는 위원장이 미리 지정하는 위원이 그 직무를 대행한다.
- ④ 부위원장은 출석위원 과반수의 찬성으로 선임한다.
- ⑤ 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 소속임직원의 임기는 그 직위의 재임기간으로 한다.

- ⑥ 위원회는 간사와 서기를 두되, 사안에 따라 간사는 해당 사업부장이나 부장이 지정하는 자, 서기는 해당사업 담당자로 하며, 회의록을 작성·보관하여야 한다.

제4조(위원의 자격) 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다.

1. 건설업무와 관련된 5급 이상 공무원 또는 지방건설기술심의위원회 위원
2. 건설관련 공기업의 건설업무 관련 3급 이상의 임·직원
3. 건설관계 단체 및 연구기관의 임원급 또는 수석연구원급 이상인 자
4. 해당분야 대학의 조교수급 이상인 자
5. 해당분야 박사학위 소지자 및 석사학위 취득 후 5년 이상 그 분야에 관한 연구 또는 실무경험이 있는 자
6. 「국가기술자격법」에 따른 해당분야의 기술사 또는 「건축사법」에 따른 건축사 자격을 취득한 후 해당분야에 5년 이상 실무경험이 있는 자
7. 그 밖의 해당분야에서 제1호부터 제6호까지에서 정한 자와 동등한 전문지식과 실무경험이 있다고 인정된 자

제5조(소집) ① 회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 이를 소집한다.

- ② 위원장이 회의를 소집하고자 할 때에는 간사에게 소관부서의 장과 회의 일시 및 장소 등에 관하여 협의를 한 후 미리 소집 통보하도록 한다.

제6조(위원의 제척·기피·회피) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위원은 해당 심의대상 안건의 심의에서 제척된다.

1. 위원이 해당 심의 대상 안건에 용역(하도급을 포함한다)·자문·연구 또는 그 밖의 방법으로 직접적으로 관여한 경우
2. 위원이 해당 심의 대상인 건설공사의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우
3. 최근 3년 이내 해당 심의 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우(사외이사 포함)
4. 그 밖에 심의 안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우

- ② 당사자는 위원에게 심의의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 기피 신청을 할 수 있다.

- ③ 위원은 제1항이나 제2항의 사유에 해당하면 스스로 그 안건의 심의에서 회피하여야 한다.

- ④ 위원장은 위원회를 개최하기 전에 제1항의 규정에 관한 사항을 심의위원에게 알려야 한다.

제7조(심의안건의 제출) ① 심의안건은 회의개최일 7일전까지 간사에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그러하지 아니한다.

- ② 심의안건이 2개 부서 이상의 소관사항이거나 협조가 필요한 사항일 경우에는 합의 또는 협조를 마친 후에 제출하여야 한다. 다만, 긴급한 안건 또는 관계부서 간에 합의 또는 협조를 마치지 못한 안건은 그 사유를 명시하여 제출하여야 한다.

- ③ 심의안건 및 심의에 필요한 자료는 심의 3일전까지 배부하여야 한다. 다만 부득이한 경우에는 회의 개최 시 배부 할 수 있다.

제8조(위원회 운영) ① 위원회는 과반수 출석으로 개의하고 심의사항은 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.

- ② 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계부서에 자료 제출 및 설명을 요구할 수 있다.
- ③ 위원회 운영상 필요한 조사 또는 확인을 위하여 필요한 경우 공사와 합동으로 점검단 등을 편성 운영할 수 있다.
- ④ 위원회는 공사의 업무수행상 필요하다고 판단되는 사항이 있을 경우 사장에게 건의할 수 있다.
- ⑤ 위원회는 필요하다고 판단되는 경우 관계분야 전문가를 참석시켜 의견을 진술하게 할 수 있다.

제9조(회의록) 위원회는 회의록을 작성·보관한다.

제10조(심의결과의 통보) 간사는 회의의 심의결과를 사장에게 보고하고 관계 부서의 장에게 통보하여야 한다.

제11조(사무담당) 위원회의 사무는 각 사업 주관 부서에서 담당한다.

제12조(비밀유지) 위원회의 위원, 그 밖에 위원회의 업무에 관여한 자는 그 업무수행상 알게 된 비밀에 대하여 누설하여서는 아니 된다.

제13조(수당 및 자문료 등) 위원회에 출석한 직원 및 공사 관계공무 원이 아닌 위원에게는 지방공기업 예산편성지침에 따라 수당 및 자문료 등을 지급할 수 있다.

제14조(심의결과 사후조치) 위원회에서 의결한 사항은 특별한 사유가 없는 한 이를 성실하게 반영하여야 한다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제29호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제57호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 내규 제81호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

기술자문위원회 소집 통지서

수 신

제 회 기술자문위원회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 회 의 일 시 년 월 일 시 분
2. 회 의 장 소
3. 부 의 안 건 별 첨

년 월 일

안양도시공사 기술자문위원회 위원장 (인)

[별지 제2호 서식]

기술자문위원회 심의요구서

구 분		주관부서	
심의안건			
심의요구 내 용			
사 유			
관 계 법조문 및 적용사유			

위와 같이 심의 안을 제출하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

(인)

안양도시공사 기술자문위원회 위원장 귀하

[별지 제3호 서식]

기 술 자 문 (심 의) 요 청 서

『안양도시공사 기술자문위원회 운영내규』 제7조의 규정에 따라 다음과 같이 주요 시설공사 기술자문(심의)을 요청합니다.

1. 공 사 명 :
2. 공 사 개 요 :
3. 공 사 위 치 :
4. 소 요 공 사 비 :
5. 착 공 예 정 일 :
준 공 예 정 일 :
6. 설계상 특기사항

(불 입)

년 월 일

신청자 직 :

성명 : (인)

안양도시공사 기술자문위원회 위원장 귀하

[별지 제4호 서식]

설계변경 자문요청서

『안양도시공사 기술자문위원회 운영내규』 제7조의 규정에 따라 다음과 같이 주요 시설공사 설계변경의 자문을 요청합니다.

1. 공 사 명 :
2. 공 사 개 요 :
3. 공 사 위 치 :
4. 소 요 공 사 비 :
5. 당초 설계 금액 :
- 변경 설계 금액 :
6. 착 공 예 정 일 :
- 준 공 예 정 일 :
7. 계 약 업 체 명 :
8. 변 경 사 항 :
9. 변 경 사 유 :

(붙임)

년 월 일

신청자 직 :

성명 : (인)

안양도시공사 기술자문위원회 위원장 귀하

[별지 제5호 서식]

설 계 변 경 공 사 설 명 서

1. 위 치 도

2. 사업개요

- 공 사 명 :
- 공사위치 :
- 사업개요 :
- 시 설 비

(단위 : 백만원)

전체	기시행			금회	향후	사업구분
	계	〇〇년도	〇〇년도			
						장기계속/ 계속비사업

- 공사기간 : . . . ~ . . . (개월)
- 설계기간 : . . . ~ . . . (개월)
- 설계회사 :
- 감리회사 :
- 책임감리원 :
- 시공회사 :
- 도급방법 :
- 낙 찰 룰

[별지 제6호 서식]

공 사 설 명 서

공 사 명															
공사위치															
위 치 도															
공사금액	총 공사비 추정금액 : 천원(관급자재비 천원 포함)														
공사기간	. . . ~ . . . (개월)	설 계 자													
용역기간		용역금액													
공사개요 :															
사업 필요성 및 효과															
사업추진경위 :															
분야별 및 책임기술자 명단															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>참여분야</th> <th>소속</th> <th>성명</th> <th>자격증</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				참여분야	소속	성명	자격증								
참여분야	소속	성명	자격증												
기타 참고사항(심의에 필요한 사항0) :															
첨부 서류명 및 부수 :															

※ 공사설명자료는 본 예시를 참조하여 공사의 특성에 따라 조정사용 가능

[별지 제7호 서식]

기술자문(변경, 사전심사)의견 및 결과보고서

1. 사 업 명	
2. 심 사 기 간	
3. 의 건	

위와 같이 기술자문(변경, 사전심사)의견 및 결과를 제출합니다.

원안채택	조건부채택	재 심 의

년 월 일

자문위원 : (인)

(제 출 자) : (인)

안양도시공사 기술자문위원회 위원장 귀하

[별지 제8호 서식]

기 술 자 문 (심 의) 대 장

공 사 명		의안번호			신 청 자		
접수일자		사 전 심사기간		회의일시		완 결 일 자	
공사기간		총공사비			금 회		
심사위원				의 견 서 제출위원			
				회의불참 위 원			
심사결과							
특기사항							
비 고							

[별지 제9호 서식]

심 의 의 견 서

1. 안 건 명 :
2. 분 야 :
3. 의 결 :

원안채택	조건부채택	재심의

구 분	내 용
심의의견	

상기와 같이 심의 의견을 제출합니다.

20 . . .

심의위원 (인)

안양도시공사 기술자문위원회 위원장 귀하

기술자문위원회 회의록

[illegible]

[별지 제11 서식]

심 의 의 결 서

안 건					
주 문					
사 유					
위와 같이 심의·의결한다. 20 안양도시공사 기술자문위원회					
위원장					
위 원			위 원		
위 원			위 원		
위 원			위 원		
위 원			위 원		
위 원			위 원		
위 원			위 원		
위 원			위 원		
위 원			위 원		
위 원			위 원		
위 원			위 원		

안양도시공사 개발사업자문위원회 시행내규

제정 2019. 7. 17. 내규 제 37호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 58호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사가 개발사업에 필요한 개발사업 계획 수립, 단기 및 중장기 사업 발굴 등을 위하여 개발사업자문위원회를 설치하고, 그 구성과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 개발사업자문위원회(이하 “위원회”라 한다)는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 개발업무규정 제2조제1호의 개발사업 계획에 관한 자문
2. 단기 및 중장기 개발사업의 계획 및 발굴에 관한 자문
3. 그 밖에 공사 개발사업을 위하여 필요한 사항으로서, 공사의 사장(이하 “사장”이라 한다)이 필요하다고 인정하는 정책에 관한 자문

제3조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 15인 이내의 위원으로 구성한다.

- ② 위원장은 사장으로 하고, 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 총괄한다.
- ③ 위원은 내부위원과 외부위원으로 구성한다.
- ④ 내부위원은 경영기획본부장, 개발사업본부장으로 한다. <개정 2021.02.23.>
- ⑤ 외부위원은 도시계획·건축·교통·법률·회계·도시개발시행·금융 분야의 전문가와 공기업 등 실무경험자 및 안양시 공무원 출신의 관련 전문가 중에서 사장이 위촉한다.
- ⑥ 위원회는 위원회의 원활한 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 위원회의 운영을 담당하는 부서의 장으로 한다

제4조(임기) 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 내부위원의 임기는 그 직위의 재임기간으로 한다.

제5조(소집) ① 위원회는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 소집한다.

- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원회에 참석한 위원 중에서 호선하여 그 직무를 대행한다.

제6조(의견청취 등) 위원회는 제2조의 기능을 수행함에 있어 필요하다고 인정할 때에는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 관계부서에 대한 설명 또는 자료제출 요청
2. 관계직원의 출석 및 의견진술 요청
3. 그 밖에 위원회가 필요로 하는 이해관계인, 참고인, 전문가 등의 의견 개진 요청

제7조(위원의 해촉) 사장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 해촉

할 수 있다.

1. 위원 본인이 사임을 원하는 경우
2. 질병 또는 그 밖의 사유로 임무를 수행하기 어려울 때
3. 품위손상 등 위원으로서 부적당하다고 인정되는 경우
4. 그 밖에 위촉 원인이 소멸된 때

제8조(비밀유지) 위원회에 참석한 위원 및 관계직원은 부의된 안건을 외부에 누설하여서는 아니 된다.

제9조(수당 및 자문료 등) 위원회에 출석한 직원 및 공사 관계공무원이 아닌 위원에게는 지방공기업 예산편성지침에 따라 수당 또는 자문료 등을 지급할 수 있다.

부 칙 <2019. 7. 17. 내규 제37호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제58호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] (제3조제5항 관련)

위촉장

○ ○ ○

귀하를 안양도시공사 개발사업자문
위원회 위원으로 위촉합니다.

위촉기간 : 0000. 00.00. ~ 0000. 00.00.

0000년 00월 00일

안양도시공사 사장

안양도시공사 건설공사 안전관리 규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 21호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사가 건설하여 관리 운영하는 건물, 시설물, 토지 및 건설공사 현장의 안전관리에 필요한 사항을 규정하여 인명과 재산을 보호함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 안전관리 활동에 관하여는 관계법령 및 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다) 규정에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(업무분담) 안전관리, 기본계획수립, 안전관리 지도교육 및 계몽, 안전사고보고, 사고 원인분석 및 사후조치 등 전반적인 안전관리업무는 담당부서 또는 안전관리 담당부서에서 시행한다.

제2장 안전관리운영

제4조(안전점검체계) ① 공사의 안전점검 체계는 분기별 안전점검, 월별 안전점검 및 수시 안전점검으로 구분한다.

② 안전점검반의 편성, 점검시기 및 점검범위는 다음 각 호의 방법으로 시행한다.

1. 분기별 안전점검

- 가. 편 성 : 담당부서의 장
- 나. 점검시기 : 매분기별 1회
- 다. 점검범위 : 담당 사업장

2. 월별 안전점검

- 가. 편 성 : 공사감독자, 현장소장 및 현장 안전관리자
- 나. 점검시기 : 월별 1회
- 다. 점검범위 : 담당 사업장

3. 수시 안전점검

- 가. 편 성 : 수시편성
- 나. 점검시기 : 수시
- 다. 점검범위 : 담당 사업장

제5조(안전관리 기본계획) ① 안전관리 기본계획은 사업담당부서에서 수립하여야 한다.

② 제1항의 안전관리 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 건물 및 시설물의 안전에 관한 다음 각 목의 사항

- 가. 각종 소방설비 및 기구, 안전장치 등의 점검 및 정비
- 나. 각종 시설의 안전유지
- 다. 안전한 근무 및 작업환경 조성
- 라. 소화 및 피난 등 긴급사태에 대처한 훈련
- 마. 안전사고 요인 적출
- 바. 동별 책임자 및 기능별 책임자 선임

2. 건설공사 현장의 안전에 관한 다음 각 목의 사항

- 가. 제1호의 가목부터 마목까지의 사항
- 나. 도급공사 현장에 대한 안전 조치사항
- 다. 위험작업 및 설비에 대한 안전점검
- 라. 보호장구 사용 및 정해진 안전표지 부착
- 마. 각종 중기차량 등의 안전운행과 도로정비
- 바. 현장 안전회의 개최

3. 해빙기, 강우기, 월동기에 대비한 붕괴, 매몰, 낙반 등 용지의 안전예방에 관한 사항

4. 상·하수도, 전기, 전화, 도시가스 및 그 밖의 중요 공종별 안전에 관한 사항

5. 해상 및 수중공사의 안전에 관한 사항

제6조(안전점검 활동) ① 공사가 관리 또는 시행중인 시설물의 안전에 대하여 담당부서의 장은 수시로 이를 확인 감독하여야 한다.

② 공사설계도서를 작성할 때에는 그 작성 담당자는 안전에 관한 사항을 별지 제1호 서식의 설계안전점검표에 따라 확인 점검하여야 한다.

③ 준공검사를 관장하는 담당부서의 장은 준공검사자로 하여금 안전에 관한 사항을 별지 제2호 서식의 준공안전일지에 따라 확인 점검하게 하여야 한다.

④ 건설공사 현장의 안전을 위하여 공사감독자는 수급인에게 안전에 관한 제반사항을 주지시키고 안전 관리담당자를 두게 하여 이의 이행상태를 별표 1에 따라 수급인의 안전관리자로 하여금 일일점검을 실시하게 하고 그 결과를 별지 제3호 서식의 안전일지에 기록하도록 하여야 한다.

제7조(안전점검반의 임무) ① 안전점검반의 임무는 다음 각 호와 같다.

- 1. 설계서 및 시방서에 따른 안전시공 이행 여부와 안전에 대한 위해 요소의 종합적인 점검
- 2. 불완전한 요소의 발견시 직원에 의한 공사중단 및 신속한 보강 요구
- 3. 취약 사업장의 중점, 반복 점검으로 불안요소 사전 제거
- 4. 지적사항에 대한 보강완료 시까지의 지속적인 점검, 시정
- 5. 현장중사 인력에 대한 안전교육 및 지도계몽

② 점검반원은 안전유지 및 현장 종사원의 안전의식 고취를 위하여 안전모, 안전화, 안전복장에 점검반원임을 표시하는 완장을 착용하여야 한다.

제8조(시정지시 및 조치책임) ① 점검반이 적출한 점검 지적사항이 경미한 경우에는 현장에서 즉시 시정토록 지시하고 중요한 지적사항은 점검사항처리 지시서를 발부한다.

② 제1항에 따른 시정지시에 대한 조치의무와 책임은 건설공사 계약조건에 따른 점검반이 제1항의 지적사항 시정 완료시까지 계속 확인·관리한다.

제9조(안전표지의 설치) ① 담당부서는 다음 각 호의 장소에 안전표지를 설치하여야 한다.

1. 위험물 적치장소
2. 중장비 작업장
3. 변압기 설치장소 및 고압전선 통과 장소
4. 교통통제 및 우회도로 설치장소
5. 그 밖에 필요하다고 인정되는 장소

② 제1항에 따른 안전표지는 다음 각 호와 같이 구분하여 설치한다.

1. 금지표지 : 작업종사자 및 일반인들에게 금연, 화기금지 등 유해 행위의 금지가 필요한 시설물이나 장소에 부착한다.
2. 경고표지 : 위험시설, 위험장소 또는 위험물질에 대한 경고가 필요한 시설물이나 장소에 부착한다.
3. 지시표지 : 공사 현장에서의 안전모 착용 등 지시가 필요한 장소나 시설물에 부착한다.
4. 안내표지 : 위험장소로부터 안전한 대피나 응급구호를 안내하는 표지로서 사람들의 출입이 많은 구간에 부착한다.
5. 교통표지 : 건설공사로 인한 통행의 금지, 제한, 경고 및 우회도로를 안내하는 표지로 도로 주변에 부착한다.

③ 안전표지의 제작요령은 별표 2, 안전표지 기본모형 및 색채는 별표 3, 안전표지 일람표는 별표 4와 같다.

제10조(안전수칙) ① 안전사고예방을 위한 제반주의 사항은 이를 안전수칙으로 정하며, 안전수칙의 대상 및 내용은 제2항으로 한다.

② 제1항에 의한 안전수칙을 설치하여야 할 장소는 다음 각 호와 같으며, 그 내용은 별표 5와 같다.

1. 보일러실
2. 변전실
3. 가스용기 사용시설
4. 인양기
5. 작업현장

제11조(지원) ① 점검반원의 활동을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 공사의 사장(이하 “사장”이라 한다)이 정하는 바에 따라 소정의 수당 및 기타 복리후생비를 지급할 수 있다.

② 안전점검에 필요로 하는 인력 및 차량 등의 지원은 특별한 사유가 없으면 우선적으로 지원하도록 조치한다.

제3장 사고의 처리

제12조(사고의 구분) 사고는 인명 및 재산상의 피해정도에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 중대한 사고
 - 가. 사망 및 중상자가 집단적으로 발생한 사고
 - 나. 물자피해가 다량 발생한 사고
 - 다. 대외적으로 물의가 야기될 우려가 있는 사고
2. 경미한 사고
 - 가. 경상자가 발생한 사고
 - 나. 물자 피해가 경미한 사고
 - 다. 대내적으로 조치가 가능한 사고

제13조(사고발생보고) ① 사고가 발생하였을 때에는 그 발견자가 긴급조치를 하고 담당부서의 장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

② 중대한 사고가 발생하였을 때 담당부서의 장은 긴급조치를 하고 지체 없이 사장에게 보고하여야 한다.

제14조(긴급조치) 사고로 인한 피해의 확대방지를 위하여 사고가 발생한 담당부서의 장은 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 연쇄사고 및 사고 확대방지를 위한 안전조치
2. 부상자의 응급치료 및 후송
3. 사고원인의 신속규명 및 복구대책 강구
4. 기타 사고처리에 필요한 활동

제15조(사고조사) ① 안전사고 조사는 담당부서에서 하되, 관련부서 또는 외부기관과 합동으로 조사할 수 있다.

② 제1항의 안전사고 조사를 위하여 담당부서에서는 현장보존, 증거보존 등 사실규명에 필요한 조치를 하여야 한다.

제16조(사고처리 보고) 담당부서의 장은 사고 발생시 사고처리를 하고, 그 처리결과를 서면으로 사장에게 보고하여야 한다.

제4장 포상 및 제재조치

제17조(포상) 담당부서의 장은 안전관리업무에 뚜렷한 공로가 있는 직원에 대하여 인사 담당부서에 그 포상을 의뢰할 수 있다.

제18조(제재조치) 점검반이 제8조에 따라 발부한 점검사항 처리지시서에 대한 시정조치가 소정 기일 내에 이행되지 않은 경우에는 현장 감독 및 현장소장과 현장안전관리자에 대하여 별표6의 제재조치를 취할 수 있다.

제19조(준용) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「건설기술진흥법」 등 관계 법령 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」을 준용한다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제21호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사 설립일부터 시행한다.

[별표 1] (제6조제4항 관련)

일일점검표

구 분	점 검 사 항
건 축	• 작업 전에 안전교육을 실시하는가? • 위험개소에 안전표지는 부착되어 있는가? • 보호 장비 착용상태는 양호인가? • 야간 작업 시 충분한 조명시설을 갖추고 있는가? • 위험지역의 출입은 통제되고 있는가? • 중기 사용 시 안전신호 및 연락은 잘되고 있는가? • 허약자 및 음주자가 작업하는 사례는 없는가? • 단지 내 배수처리는 완전한가? • 가설사무실 및 노무자 숙소, 현장식당에 화재위험은 없으며, 소화기는 비치되어 있는가? • 응급복구 자재확보는 되어 있는가? (양수기, 가마니, 보호천막, 비닐, 새끼 등) • 사용하는 로프에 결점은 없는가? • 낙하물 방지망은 안전하게 설치되었나? • 비계는 안전하게 설치되어 있으며, 비계다리에 미끄럼막이는 되어 있는가? • 굴착 중 붕괴 우려는 없는가? • 악천 후시 취약개소를 점검 보완하는가? • 가연성 도료 및 자재는 안전하게 보관되고 있는가? • 자재 적재상태는 양호한가? • 콘크리트 타워 및 타워크레인의 방뢰설비는 되어있는가? • 용접시공 시 용접기능자격 소지자 확인 및 누전점검은 실시하였는가?
토 목	• 암 절취 시 낙석위험은 없는가? • 우기 시 유실붕괴 우려는 없는가? • 석축 및 옹벽 기초부분은 안전한가? • 폭파작업 시 안전대책은 수립되어 있는가? • 깊은 터파기시 안전구획은 확보되어 있으며, 완료 후 안전울타리 설치되어 있는가?
전 기	• 고압장비는 시험을 거친 후 가동하는가? • 각종 기기의 접속 및 조임은 양호한가? • 작업종류별로 자격이 있는 자가 작업하는가? • 전기시설물 주변에 인화성 물질은 없는가? • 임시동력배선의 절연상태 및 분전반 설치장소의 출입통제 되는가? • 불량기기를 사용하고 있지 않은가? • 임시동력 배전선과 가설물 및 작업장과의 이격거리는 충분한가?

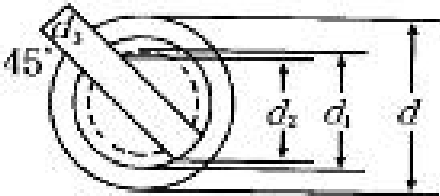
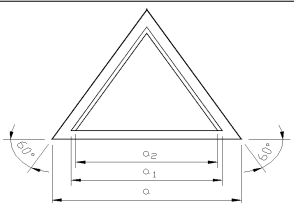
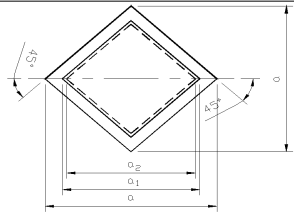
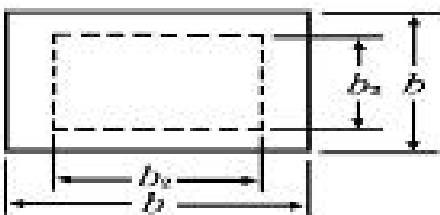
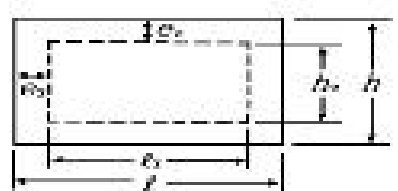
[별표 2] (제9조제3항 관련)

안전표지의 제작요령

1. 안전표지를 설치하고자 하는 장소 또는 용도에 따라(별표4 안전표지일람표 중에서) 그 해당하는 안전표지를 선택한다.
2. 선택한 표지의 기본모형, 규격, 색채는 별표 3 안전표지의 기본모형 및 색채에서 정한 대로 사용하되 규격이 사용 장소에 적합하지 않을 때는 산업안전표지에 관한 규격이 정한 비율대로 정하여 그 규격을 정하도록 한다.
3. 기본모형 안에 들어가는 그림 또는 부호는 별표 4를 참고하여 적절히 그린다.
4. 안전표지가 사항을 명백히 하기 위하여 필요한 때는 안전표지의 적당한 위치에 그 표지 사항을 검은색 한글 고딕체로 안전표지 크기에 어울리는 적당한 글씨 크기와 굵기로 쓴다.
5. 안전표지의 재료로는 아크릴, 베니어판 또는 안전표지 제작에 적합한 것을 선택하고, 야간에 필요한 안전표지에는 조명등을 설치하거나 야광물질을 사용하여 제작 부착한다.

[별표 3] (제9조 제3항 관련)

안전표지 기본모형 및 규격

번 호	기본모형	규격비율	표시사항
1		$d \geq 0.025L$ $d1 = 0.8d$ $0.7d < d2 < 0.8d$ $d3 = 0.1d$	금 지
2		$a \geq 0.034L$ $a1 = 0.8a$ $0.7a < a2 < 0.8a$	경 고
		$a \geq 0.025L$ $a1 = 0.8a$ $0.7a < a2 < 0.8a$	
3		$d \geq 0.025L$ $d1 = 0.8d$	지 시
4-1		$b \geq 0.0224L$ $b2 = 0.8b$	안 내
4-2		$h < L$ $h2 = 0.8h$ $L \times h \geq 0.0005L2$ $h - h2 = L - L2 = 2e2$ $L/h = 1, 2, 4, 8$ (4종류)	안 내

(참고)

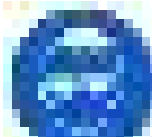
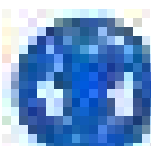
1. L=안전·보건표지를 인식할 수 있거나 인식하여야 할 안전거리를 말한다.(L과 a, b, d, e, h, 1은 동일단위로 계산하여야 한다)
2. 점선 안에는 표시사항과 관련된 부호 또는 그림을 그린다.

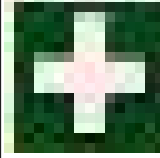
안전표지의 색채

색 채	용 도	사 용 례
빨강	금 지	정지신호, 소화설비 및 그 장소, 유해행위의 금지
	경 고	화학물질 취급 장소에서의 유해·위험 경고
노랑	경 고	화학물질 취급 장소에서의 유해·위험 경고 이외의 위험, 경고, 주의표지 또는 기계 방호물
파랑	지 시	특정행위의 지시 및 사실의 고지
녹색	안 내	비상구 및 피난소, 사람 또는 차량의 통행표지
흰색	보 조	파란색 또는 녹색에 대한 보조색
검정	보 조	문자 및 빨간색 또는 노란색에 대한 보조색

[별표 4] (제9조 제3항 관련)

안전표지 종류와 형태

1. 금지 표지	101 출입금지 	102 보행금지 	103 차량통행금지 	104 사용금지 	105 탑승금지 	106 금연 
107 화기금지 	108 물체이동금지 	2. 경고 표지	201 인화성물질 경고 	202 산화성물질 경고 	203 폭발성물질 경고 	204 급성독성물질 경고 
205 부식성물질 경고 	206 방사성물질 경고 	207 고압전기 경고 	208 매달린 물체 경고 	209 낙하물 경고 	210 고온 경고 	211 저온 경고 
212 몸균형 상실 경고 	213 레이저광선 경고 	214 발암성·변이원성 ·생식독성·전신 독성·호흡기 과민성 물질 경고 	215 위험장소 경고 	3. 지시 표지	301 보안경 착용 	302 방독마스크 착용 
303 방진마스크 착용 	304 보안면 착용 	305 안전모 착용 	306 귀마개 착용 	307 안전화 착용 	308 안전장갑 착용 	309 안전복 착용 

4.		401 녹십자표지	402 응급구호표지	403 들것	404 세안장치	405 비상용기구	406 비상구
안내 표지							
407 좌측비상구	408 우측비상구	5. 관계자의 출입 금지		501 허가대상물질 작업장	502 석면취급/해체 작업장		503 금지대상물질의 취급 실험실 등
				관계자의 출입 금지 (허가물질 명칭) 제조/사용/보관 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	관계자의 출입 금지 석면 취급/해체 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	관계자의 출입 금지 발암물질 취급 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	
6. 문자추가시 예시문				▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 실수로써 동료들을 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 방심과 불안정한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.			

[별표 5] (제10조제2항 관련)

안전수칙

1. 보일러실 안전수칙

- 가. 근무 중 취침, 음주, 이석 및 관계자 외 출입 등을 일절 금한다.
- 나. 가동 전 밸브, 연소장치, 급수장치, 자동제어장치, 펌프, 계기등의 유무를 철저히 점검 한다.
- 다. 점화전 댐퍼의 기능 및 개폐상태 확인과 3분 이상 통풍하여 가스폭발요인을 사전 제거한다.
- 라. 점화 실패 시 즉시 연료차단과 동시 제4호 조치를 취한 후 재점화한다.
- 마. 안전밸브를 임의 조정하거나 제한압력을 초과하여 사용하지 않는다.
- 바. 각종기기 이상 발견 시는 보고 후 지시를 받아 조치한다.
- 사. 점유관의 누유 유무를 실시 확인하고 흘린 기름은 즉시 제거하여 화재예방에 만전을 기한다.
- 아. 소화기구 사용법을 숙지하고 항상 사용 가능하도록 정위치에 둔다.
- 자. 실내에 인화물질의 반입을 일절 금한다.
- 차. 공구는 일정장소에 비치하고 예비부품을 확보하여 유사 시 즉시 조치할 수 있도록 한다.
- 카. 근무자는 사고발생시를 대비하여 긴급연락계통을 항상 숙지한다.
- 타. 근무교대 시 근무사항을 철저히 인계인수한다.

2. 변전실 안전수칙

- 가. 근무자는 항상 정위치를 이탈할 수 없다.
- 나. 변전실에는 관계자 외 출입을 금한다.
- 다. 운전 및 작업의 책임구분은 명확히 한다.
- 라. 각종 기기는 수시 점검하고 이상 시는 전기 담당자의 지시를 받아 조치한다.
- 마. 점검 및 보수사항은 항상 기록 유지한다.
- 바. 점검 및 보수는 반드시 정전한 후 행한다.
- 사. 운전조직은 2인 이상으로 행한다.
- 아. 각종 기기는 신속, 정확, 안전하게 조작한다.
- 자. 송신, 정전 작업 중임을 타인이 알 수 있도록 표지판을 부착한다.
- 차. 작업 시에는 반드시 보호 장구를 착용한다.
- 카. 현장에는 관계도면 및 계통도를 비치하고 근무자는 이를 숙지한다.
- 타. 근무자는 소화기구 위치 및 운영방법을 숙지하여 항상 정기 점검한다.

3. 가스 안전수칙(세대별 가스용기 사용시설)

- 가. 연소기구(가스레인지)는 항상 청결하게 사용한다.
- 나. 연소기구 연결부분은 수시로 비눗물을 칠하여 새는가를 확인한다.
- 다. 가스용기는 환기가 잘되는 곳에 보관한다(만약 누설되면 지면에 가스가 채류하게 되므로 화기에 접하게 되면 폭발을 일으킴).
- 라. 가스용기는 그들이 지도록 차양시설을 한다.

마. 가스가 누설되면 냄새(악취)가 나므로 이때는

- (1) 일체의 화기를 금한다.
- (2) 콕크가 꼭 잠기어 있나 확인한다. 그래도 누설되면 용기의 밸브를 잠그도록 한다.
- (3) 창문을 열어 실내를 환기한다.
- (4) 즉시 가스판매소로 연락한다.

바. 점화 시에는 연소 기구에 불꽃을 접촉시킨 후 가스 콕크를 열어 사용한다.

사. 사용 중 바람이나 국물이 넘쳐서 불이 꺼지는 수가 있으므로, 수시로 불꽃을 확인하면서 사용한다. 만약 불이 꺼지면 즉시 콕크를 잠그고 환기시킨 후 다시 점화한다.

아. 가스용기나 콕크등에 충격을 주거나 여타 물건을 걸어 놓는 등 가스시설에 접촉이 안 되도록 조치한다.

자. 호스나 연결구, 연소기구 등이 노후한 것을 새것으로 교환하여 사용한다.

차. 기구는 검사품인가를 확인 후 사용한다.

카. 사용치 않거나 취침 시, 외출 시는 용기밸브를 잠가 놓는다.

타. 가스의 모든 것(문의, 점검, 수리)은 언제든지 가스판매소로 연락한다.

4. 가스안전 수칙(도시가스, 엘피가스 집단공급 사용시설)

가. 연소기구(가스레인지)는 항상 청결하게 사용한다.

나. 연소기구 연결부분은 수시로 비눗물을 칠하여 새는가를 확인한다.

다. 가스가 누설되면 냄새가 나므로 이때는,

- (1) 일체의 화기를 금한다.
- (2) 콕크가 잠기어 있는 가 확인한다. 그래도 누설되면 메타콕크(가스메타 입구 측)를 잠가야 한다.
- (3) 창문을 열어 실내를 환기시킨다.
- (4) 즉시 가스 관리소로 연락한다.

라. 점화 시에는 먼저 연소 기구에 불꽃을 접촉시킨 후 가스 콕크를 사용한다.

마. 사용 중 바람이나 국물이 넘쳐서 불이 꺼지는 수가 있으므로, 수시로 불꽃을 확인하면서 사용한다. 만약 불이 꺼지면 즉시 콕크를 잠그고 확인한 후 다시 점화한다.

바. 가스메타나 콕크 등에 충격을 주거나 여타 물건을 걸어놓는 등 가시시설에 접촉이 안 되도록 조치한다.

사. 호스나 연결구, 연소기구 등 노후한 것은 새것으로 교환하여 사용한다.

아. 기구는 검사 품인가를 확인하고 사용한다.

자. 사용치 않거나 취침시, 외출 시는 반드시 메타콕크(가스메타 입구 측)를 잠가 놓는다.

차. 매월 가스 관리원의 안전진단을 받는다(무료).

카. 가스의 모든 것(문의, 점검, 수리)은 언제든지 가스판매소에 연락한다.

5. 인양기 안전운전 수칙

가. 운전자는 운전 중 승강-카에서 지상으로 물건을 떨어뜨리거나 던지지 말 것.

나. 운전자는 점검표에 의하여 사용 전 점검을 반드시 할 것.

- 다. 운전자는 작업구간을 사전에 파악하여 인양기를 적당한 위치로 이동시켜 단단히 고정시킬 것.
- 라. 운전자는 작업 중 잡담이나 한눈을 팔지 말 것.
- 마. 운전자는 적재 또는 탑승상태를 점검하고 승강-카의 평형을 유지할 것.
- 바. 운전자는 승강-카가 타 구조물과 접촉 또는 충돌하지 않도록 할 것.
- 사. 운전자는 이상음이나 이상 현상이 발생하였을 때는 즉시 운전을 중지하고 원인을 제거할 것.
- 아. 운전자는 승강-카를 정비 후 지상의 지정된 장소에 놓을 것.
- 자. 운전자는 타인이 인양기에 손대지 못하도록 보안을 유지할 것.

6. 현장 안전수칙

- 가. 모든 작업원은 사전에 안전성을 검토한 후 작업에 임하자.
- 나. 작업에 간편한 복장으로 반드시 개인 보호구를 착용하자.
- 다. 불필요한 행동이나 불안정한 작업태도를 버리자.
- 라. 모든 작업은 작업순서를 지키고 서두르지 말자.
- 마. 작업장은 항상 정리 정돈된 상태로 유지하고 주위환경을 정화하자.
- 바. 모든 자재는 규격별로 안전하고 적절하게 적재 보관한다.
- 사. 기타 상사의 지시나 주의사항을 반드시 준수하자.

7. 용접성 가스용기 취급 주의사항

- 가. 아세틸렌이나 엘피가스를 사용하는 용접 시에는 가스가 새지 않도록 하고 공기가 잘 통하는 넓은 장소에서 작업할 것.
- 나. 가스용접에 사용하는 가스용기는 이동하거나 운반할 때 반드시 밸브를 꼭 잠그고 밸브의 개폐는 조심성 있게 다룬다.
- 다. 빈 용기는 사용끝 또는 빈통 으로 표시하고 반드시 밸브를 꼭 조이고 가스가 들어있는 용기와 구분하여 보관한다.
- 라. 가연성 가스를 저장할 때는 통풍이나 환기가 잘되는 장소에다 용기를 세워둔다. (용기의 온도 40℃이하 유지)
- 마. 용기는 넘어뜨리거나 다른 물체와 충돌해서는 안된다.

[별표 6] (제18조 관련)

제재조치

구 분 회 수	현장감독 및 관리 책임자	현 장 소 장 및 안전관리담당자	비 고
1차 불이행	독 촉	독 촉	서면통지
2차 불이행	경 고	경고권유	시공회사사장에게
3차이상 불이행	징계위원회회부	인책권유	시공회사사장에게

[별지 제1호 서식]

설계안전 점검표

점검일자 : 작성자 : (인)

결 재	담 당	부서장

구분	점검사항	이상 유무	비고
건축 설계	1. 건축관계법규에 적합한가? 가. 계단의 구조 나. 계단에 대치되는 경사로 다. 복도의 폭 라. 직통계단의 설치 마. 피난계단의 설치 바. 피난계단과 특별피난계단의 구조 사. 옥상광장 아. 승용승강기의 설치 자. 비상용승강기의 설치 차. 굴뚝 2. 소방관계법규에 적합하게 설계되었는가? 가. 옥내저장소의 기준 나. 옥외탱크저장소의 기준 다. 옥내탱크저장소의 기준 라. 지하탱크저장소의 기준 마. 간이탱크저장소의 기준 바. 옥외저장소의 기준 3. 위험개소 및 저수조, 비상우물 등에 보호책이나 시건 장치를 설치했나? 4. 발코니 및 계단, 옥상난간은 준공후 장기간 파손의 우려가 없겠는 가? 5. 창문과 방바닥은 너무 낮지 않은가? 6. 지반조사결과에 의하여 기초구조는 적합하게 설계 되었는가? 7. 콘크리트설계 기준 강도는 적정한가? 8. 각종 하중에 대한 구조설계의 안전여부? 9. 발코니 구조설계는 안전한가? 10. 공사시공중 적재하중의 편재에 대한 고려가 되었는가? 11. 가설공사(비계설치, 콘크리트타워보호망)에 대한 설치기준의 적합여부		

토목 설계	1. 공동구 등 지하구조물 안전에 대한 제반사항은 설계에 고려되었는가? 2. 오수정화시설, 지하수조 등의 지하구조물 노출부분이 외적 요인으로 파괴되지 않으며, 입주자 보행등에 지장을 주지 않도록 설계되었는가? 3. 단지 경계부분 및 단지 내의 절개지와 법면의 보호공은 적절하며 폭우시 안전한가? 4. 구조물간의 시공 이음부분 및 접합부분의 처리는 적절한가? 5. 어린이놀이터 시설물 설계가 안전을 위한 제반사항이 고려되어 설계되었는가? 6. 고저차가 큰 계단형단지내에서의 난간보호는 고려되었는가? 7. 석축 및 옹벽의 안전율은 충분히 고려되었으며, 장기간 경과 후에도 안정을 유지할 수 있도록 설계되었는가? 8. 각종 맨홀 뚜껑은 예상되는 제반 외적요인에도 안전하게 설치되었는가? 9. 아파트 주위 지표수가 아파트 지하팻트 및 전기실로 유입될 가능성은 없는가? 10. 예산부족을 이유로 상응치 않은 구조물로 설계되지 않았는가? 11. 단지 외곽으로부터 단지 내에 유입되는 우수의 처리시설과 단지 내를 횡단하는 기존 배수로의 배수처리가 반영되었는가? 12. 옹벽에 연한 법면의 상단에 인명보호를 위한 시설(철책, 기타)이 설계에 반영되어있는가? 13. 맨홀 및 정화조뚜껑은 중량적재에도 견딜 수 있게끔 견고한가?		
기계 설비 (소 방설 비)	1. 소화설비는 소방관계법규에 적합하게 설계되었는가? 가. 소화기의 수량 및 설치위치 나. 옥내소화전 수량 및 설치위치 다. 스프링클러 설비 라. 옥외소화전 설비 마. 동력소방펌프 설비 바. 연결송수관 설비 사. 연결 살수 설비 아. 소화용수 2. 유류저장탱크는 법규에 적합하게 설계되었는가? 가. 옥내저장소 나. 옥외저장소 다. 지하저장소 라. 간이저장탱크		

가스 사용 설비	1. 고압가스 관계법규에 적합하게 설계되었는가? 2. 작동 및 입상관이 분기되는 곳에 차단밸브를 설치하였는가? 3. 배관은 옥외배관을 하였는가? 4. 배관자재는 관련기관의 공인규격품(가스안전공사등)으로 설계되었는가? 5. 기밀시험 및 내압검사는 설계에 반영되었는가?		
기타	1. 옥외설비배관의 용접부위 비파괴검사는 설계에 반영되어 있는가? 2. 보일러는 보일러설치 및 검사기준에 적합하게 설계 되었는가? 3. 압력용기는 관계법규에 적합하게 설계되었는가? 4. 안전밸브의 구조성능 및 규격은 관련 규정에 적합하게 설계되었는가?		
전기 설계	1. 발전설비 가. 발전기용량 및 보호 장치의 선정은 적정한가? 나. 안전은 충분히 고려한 설계인가? 2. 변전설비 가. 변압기 용량 및 각종 보호 장치의 선정은 적정한가? 나. 변전실의 누수, 침수 기타 안전성은 검토했는가? 다. 감시 및 조작에 불안개소는 없는가? 라. 접지시설은 적정한가? 3. 펌프설비 가. 모터의 보호 장치는 적정한가? 4. 소방 설비는 관계법규에 적합한가? 가. 자동화재탐지 설비 나. 비상경보설비 5. 피뢰설비는 관계법규에 적합하게 시설되어 있는가? 6. 옥외가공선로와 시설물과의 이격거리는 적합한가?		

[별지 제2호 서식]

준공안전 일지

점검일자 : 작성자 : (인)

결 재	담 당	부서장

구분	점검사항	이상 유무	비고
건축	1. 다음 사항은 설계도서대로 시공되었는가? 가. 기초 및 지정 나. 계단 및 계단참 치수 다. 방화구획 라. 복도의 유효 폭 마. 옥상, 발코니, 난간의 높이 바. 피난계단 및 특별계단의 구조 사. 굴뚝 아. 옥내저장소 자. 옥외저장소 차. 옥외탱크저장소 카. 지하탱크저장소 타. 간이탱크저장소 2. 모든 자재는 규격품으로 소정의 검사 및 시험결과 합격판정을 받았는가? 3. 위험개소 및 저수조 비상우물 등에 보호책이나 시건장치는 설치되었는가? 4. 발코니난간, 계단난간, 옥상난간, 철제 계단등은 준공 후 장기간 동안 파손의 우려가 없겠는가? 5. 옥상층의 누수 및 전기실, 변전실, 보일러실, 지하매설물의 우수, 지표수의 유입가능성은 없는가? 6. 철근규격, 본수, 배근상태, 이음 및 정착위치, 길이의 정확성을 기하여 설계도서대로 시공되었는가? 7. 콘크리트 공사는 배합비, 타설 순위, 이어붓기, 진동기사용, 피복두께, 거푸집 존치기간, 양생등에 정확성을 기하여 시공되었는가? 8. 각종 창호는 태풍 등 상당한 수평력에도 탈락되지 않겠는가? 9. 기와는 낙반의 우려가 없겠는가? 10. 피·씨 제품의 설치 조립상태는 양호한가?		

	11. 각종 설비기구 및 반자등 실내장식품은 낙반의 우려가 없는가? 12. 설계도서외의 상이, 시공 상의 하자로 인하여 위험이 예상되는 개소는 없는가?		
토목	1. 모든 자재는 규격품으로 소정의 시험 및 검사결과 합격판정을 받았는가? 2. 법면의 면 고르기 및 다짐상태, 석축, 옹벽의 구매, 배수공 끝 마무리상태, 배수로 등은 이상적으로 시공되었는가? 3. 각종 맨홀뚜껑은 외적요인으로 탈락, 파손의 우려가 없게끔 견고하게 제작되었나? 4. 오수정화시설, 지하저수조 등 지하구조물 노출부분은 외적요인으로 파손의 우려가 없으며, 입주자들의 보행등에 지장을 주지는 않겠는가? 5. 배수관, 맨홀, 암거, 기타 구조물의 규격은 확실하며 시공 상태는 견고하게 축조되었는가? 6. 지하저수조, 공동구 등 지하구조물은 우수, 지표수의 유입 및 누수가 없게끔 완벽하게 방수공사를 실시하였는가? 7. 구조물의 시공 이음부 및 접합부의 시공처리 상태는 이상적인가? 8. 어린이놀이터 시설물은 이용 상 탈락의 우려가 없도록 완벽하게 접합되었는가? 9. 쓰레기통의 배수로 기능은 정상으로 유지될 수 있도록 시공되었는가? 10. 도로포장의 표층, 중간층, 기층의 재질 및 두께, 표면구배 물고임 등은 적절하게 시공되어있는가? 11. 철근규격, 본수, 배근상태, 이음 및 정착위치, 길이의 정확성을 기하여 설계도서대로 시공되었는가? 12. 콘크리트공사는 배합비, 타설 순서, 이어붓기, 진동기사용, 피복두께, 거푸집존치기간, 양생등에 정확성을 기하여 시공되었는가? 13. 고저차가 큰 계단형 단지 내에서의 보호난간설치는 적절하게 시공되었는가? 14. 단지 경계부분 및 단지 내 절개지는 폭우 시에도 안전하게끔 시공되었는가? 15. 설계도서와의 상이, 시공 상의 하자등으로 위험이 예상되는 개소는 없는가?		
기계 설비 (가스)	1. 설계도서대로 시공되었는가? 2. 관련법규에 적합하게 시공되었는가? 3. 가스플랜트시설은 통제구역으로 완벽하게 시공되었는가?		

설비)	4. 각동 및 입상관 분기되는 곳에 차단밸브는 설치되었는가? 5. 배관은 옥외배관이 되었는가? 6. 누설검사는 시행되었는가? 7. 가스배관은 다른 배관과 구분이 용이토록 되었는가? 8. 배관의 노출부분은 위험방지를 위한 조치가 되었는가? 가. 충격을 받을 위험이 있는 부분 나. 사람의 접촉이 예상되는 부분 다. 가연기구로부터의 격리 · 전선 또는 금속전선관 : 15센티미터 이상 · 전기소켓꽃이 : 60센티미터 이상 9. 가스계량기는 바닥으로부터 160센티미터인 곳에 설치되었는가? 10. 시설은 반드시 점검하고 부분시험을 거친 후 가동하였는가?		
기계 설비 (소화 설비)	1. 설계도서대로 시공되었는가? 2. 관련법규에 적합하게 시공되었는가? 가. 소화기 나. 옥내소화전 다. 스프링클러 라. 옥외소화전 마. 동력소방펌프 바. 소화용수 사. 연결송수관 아. 연결살수설비		
기계 설비 (보일러 설비)	1. 설계도서대로 시공되었는가? 2. 관련법규에 적합하게 시공되었는가? 3. 시설은 반드시 점검하고 부분시험을 거친 후 가동하였는가?		
기계 (유류 저장소)	1. 설계도서대로 시공되었는가? 2. 관련법규에 적합하게 시공되었는가? 가. 옥내소화전 나. 옥외탱크저장소 다. 옥내탱크저장소 라. 지하탱크저장소 마. 옥외저장소		

전기	1. 설계도서대로 시공되었는가? 2. 전기설비기준법에 적합하게 시공되었는가? 가. 변전설비 나. 동력설비 다. 간 선 라. 배 선 마. 접 지 바. 피뢰설비 사. 지중케이블 3. 모든 자재는 규격품으로 소정의 검사 및 시험결과 합격판정을 받았는가? 4. 제반 운전반 상태는 양호한가? 5. 변전실, 기계실은 분리하여 안전구획이 확보되어 있는가? 6. 타시설과 근접하여 시공된 것은 없는가? 7. 절연 및 접지지형은 정상치인가? 8. 모든 케이블선 및 기기 등은 습기로부터 보호하고 있는가? 9. 각종 기기의 접속 및 조임은 불량한 것이 없는가? 10. 세대 전 전압은 정상인가? 11. 소방 설비는 완벽하게 시공되었는가? 가. 자동화재탐지설비 나. 전기화재경보기 다. 화재경보설비 라. 비상경보설비 12. 가스배출기는 정상적으로 작동하고 있는가?		
----	---	--	--

[별지 제2호 서식]

안전일지

점검일자 : 작성자 : (인)

결 재	담 당	부서장

안전지시			
안전점검	대비사항		조치사항
교육 및 회의	참석자		
홍보실시	방 법	내 용	수 량
	입간판		
	현수막		
	방 송		
	표 어		
	기 타		
안전사고	일시장소	내 용	처 리
비 고			

안양도시공사 투자심의위원회 시행내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 30호
 일부개정 2019. 7. 17. 내규 제 36호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 59호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)
 일부개정 2022. 9. 30. 내규 제 72호
 일부개정 2023. 6. 5. 내규 제 82호

제1조(목적) 이 내규는 「지방공기업법」 제65조의3에 따라 안양도시공사가 시행하는 투자사업의 타당성을 사전에 심의하기 위하여 투자심의위원회를 설치하고 그 구성과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구성 및 운영) ① 투자심의위원회(이하 “심의회” 라 한다)는 위원장 1명을 포함한 9명 이하의 위원으로 구성하며, 외부위원을 과반수 이상으로 위촉하여야 한다. <개정 2022.09.30.>

② 위원장은 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다) 사장이 되고 심의회를 총괄한다. 다만, 위원장 부재 시에는 위원장이 지명하는 위원이 위원장의 직무를 대행한다.

③ 심의회 운영은 사업계획을 담당하는 부장(이하 “제안부장” 이라 한다)이 제안하고, 공사 예산을 총괄 담당하는 부장이 주관하고 간사를 한다. <개정 2019.07.17.>

④ 위촉된 외부 투자심의위원의 임기는 2년으로 하며 2회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 소속 임직원의 임기는 그 직위의 재임기간으로 한다. <개정 2022.09.30.>

⑤ 심의회 위원은 공사의 사장(이하 “사장” 이라 한다)이 위촉한다.

제3조(위원의 자격) ① 위원의 자격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

1. 공사 경영기획본부장, 개발사업본부장, 예산 총괄 업무를 담당하는 부서의 장 <개정 2019.07.17., 2021.02.23.>
2. 경영 또는 투자 전문가
3. 변호사 또는 공인회계사 직에 5년 이상 종사자
4. 「정부기업예산법」 제2조에 따른 정부기업, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조에 따른 지방공사에서 재정 또는 자산운용을 담당하는 직에 5년 이상 근무경력이 있는 자 또는 2급 상당으로 근무 또는 퇴직한 자
5. 해당분야 박사학위를 취득한 후 그 분야에서 3년 이상 연구 또는 실무경험자
6. 해당분야 석사학위를 취득한 후 그 분야에서 9년 이상 연구 또는 실무경험자
7. 해당분야 대학의 조교수 수준 이상자
8. 그 밖에 해당분야에서 제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 자와 동등한 전문지식과 실무 경험 있다고 인정된 자

② 안양시 소속공무원(안양시의회 의원을 포함한다)은 심의회 위원이 될 수 없다.

제4조(심의대상) ① 심의회는 다음 각 호의 사업을 심의한다.

1. 「안양도시공사 설립 및 운영 조례」 제21조 및 안양도시공사 정관 제7조에 따른 신규투자사업

2. 투자 진행 중인 사업의 위험 관리 및 재정손실 방지를 위한 대책 이 필요한 사업

3. 그 밖에 사장이 심의가 필요하다고 지정하는 사업

② 투자사업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의 하지 아니할 수 있다.

1. 안양시 정책사업 수행으로 사업이 사실상 추진 중에 있어 심의가 불필요한 사업

2. 사업성격상 심의가 사실상 불가능한 사업

3. 기밀을 유지할 필요가 있거나 긴급을 요하는 특수한 사업. 다만, 심의회 생략여부에 대한 사장의 방침결재가 있는 경우에 한한다.

제5조(심의내용) 투자사업 심의는 다음 각 호의 사항을 검토·분석하여야 한다.

1. 투자사업의 필요성 및 타당성

2. 공사 중장기 계획과의 연계성

3. 상위계획과의 일관성

4. 기본구상 수립의 적정성

5. 시장성·수요 분석의 적정성

6. 사업비 산정의 적정성

7. 재정·경제적 수익성 분석의 적정성

8. 재원조달능력 및 연도별 투자계획 분석의 적정성

9. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제6조(위원의 제척·기피·회피) ① 심의회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제척된다.

1. 위원과 직접적인 이해관계가 있는 사항

2. 위원의 배우자, 4촌 이내의 혈족, 2촌 이내의 인척의 관계에 있는 자 또는 위원이 속한 기관과 이해관계가 있는 사항 <개정 2022.09.30.>

3. 위원 또는 위원이 속한 기관이 자문 고문 등을 행하고 있는 자와 이해관계가 있는 사항 <개정 2022.09.30.>

② 위원은 심의·의결 등의 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 해당 직무를 회피하여야 하며, 그 사실을 위원장에게 신청하여야 한다.

1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항

2. 그 밖에 공정하게 업무를 수행할 수 없다고 판단되는 사항

③ 제2항제2호에 따라 위원의 회피신청을 받은 위원장은 이해관계 정도를 고려하여 그 수용여부를 결정한다.

④ 위원회에서 심의·의결하는 사항과 직접적인 이해관계가 있는 자는 위원에게 심의·의결의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에 그 사유에 적어 기피신청을 할 수 있다. 이 경우 위원장은 기피신청에 대하여 위원회의 의결을 거치지 아니하고 기피여부를 결정한다. <개정 2022.09.30.>

제6조의2(위원의 해촉) 위원장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 위원회의 활동으로 알게 된 정보를 다른 사람에게 누설하거나 자신의 이익을 위하여 사용한 경우 등 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우
4. 제6조의 각 호의 어느 하나에 해당함에도 불구하고 회피하지 않은 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 어렵다는 의사를 밝히는 경우 [본조신설 2022.09.30.]

제6조의3(비밀누설의 금지 등) 위원은 위원회 활동을 통해 알게 된 비밀을 정당한 이유 없이 누설하거나 사익을 위하여 이용하여서는 아니 된다. [본조신설 2022.09.30.]

제7조(심의절차) ① 제안부장은 심의회에 안건을 부의하고자 할 때에는 별지 제1호서식의 부의안과 함께 사업계획서 및 제5조의 사항을 명백히 나타낼 수 있는 심의 자료를 별지 제2호서식의 심의안건을 참조하여 작성한 후 심의회 개최 요청일 7일전까지 간사에게 제출하여야 한다. 다만, 사안이 긴급한 경우에는 그러하지 아니 한다.

② 총사업비 300억원 이상 신규투자사업 및 자본출자는 외부전문기관의 사업타당성 조사 후 부의하여야 하며, 총사업비 300억원 미만 의 신규투자사업 및 자본출자 사업은 필요에 따라 타당성 조사 용역 또는 수요조사를 시행한 후 부의할 수 있다. 다만, 국가정책사업(국고지원사업을 포함한다), 예비타당성 조사에 따른 불필요한 예산 낭비와 사업 지연 등이 객관적으로 예상되는 사업은 예외로 한다. <개정 2023. 06.05.>

③ 제안부장은 부의안을 작성함에 있어 필요한 경우 관련부장에게 협조를 요청할 수 있다. <개정 2019.07.17.>

④ 간사는 부의안을 검토·조정하여 심의회에 부의한다.

⑤ 간사는 심의안건, 사업계획서 등에 관한 사항을 심의회 개최 요청일 3일 전까지 심의위원에게 사전 알려야 한다.

제8조(소집) ① 심의회는 제안부장의 심의요청이 있거나 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 소집한다. <개정 2019.07.17.>

② 심의회는 운영 여건상 필요한 경우 서면 의결할 수 있다.

제9조(의결) ① 심의회는 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원장은 의결권을 가지며, 가부동수일 경우 결정권을 가진다.

③ 심의안건에 대하여 심의를 실시한 때에는 제5조의 심의내용을 종합적으로 검토 후 원안의결, 조건부의결, 부결로 구분하여 결정한다.

④ 간사는 심의회에서 의결된 사항에 대하여 안건별로 별지 제3호 서식의 의결서 및 별지 제4호서식의 회의록을 작성하여 비치하여야 한다.

⑤ 투자심의 위원은 의사결정사항에 대한 서명 날인을 통해 심의내용에 대한 기록의 적정성 여부를 확인하여야 한다. <신설 2022.09.30.>

⑥ 간사는 심의 결과를 사장에게 보고하고 관계부서의 장에게 알린다. <개정 2022.09.30.>

제10조(심의결과조치) ① 간사는 심의종료 후 7일 이내에 심의결과를 제안부장에게 서면으로 알려야 한다.

② 심의결과 원안의결 또는 조건부의결을 통보받은 제안부장은 이 안건을 이사회에 부의하여야 한다. 다만, 조건부 의결인 경우 심의에 따른 조치계획서 및 이를 반영한 안건 변경안 작성 후 사장의 결재를 받아 이사회에 부의하여야 한다.

③ 제안부장은 제2항에 따라 이사회에서 타당성이 인정되어 의결된 사업에 대하여 예산편성을 요구할 수 있으며, 사장은 가용재원의 범위 안에서 해당 사업에 필요한 예산을 반영하여야 한다.

제11조(사후효과분석) 투자가 완료된 주요사업에 대하여 사후효과분석을 실시하여 투자의 효율성을 높일 수 있는 방안을 마련하여야 한다.

제12조(수당 및 여비 등) 위원회에 출석한 직원 및 공사 관계공무원이 아닌 위원에게는 지방공기업 예산편성지침에 따라 수당 및 여비, 자문료를 지급할 수 있다.

제13조(세부사항) 이 규정에 정하지 아니한 사항과 이 규정시행에 필요한 세부사항에 대하여는 따로 사장이 정하여 시행할 수 있다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제30호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 7. 17. 내규 제36호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제59호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2022. 9. 30. 내규 제72호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 6. 5. 내규 제82호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] (제7조제1항 관련)

안양도시공사 투자심의 부의안

제안일자		의안번호	
제안부서		제 안 자	
건 명			
1. 의결주문 ○ 2. 제안사유 ○ 3. 주요내용 ○ 4. 참고사항 ○			

[별지 제2호 서식] (제7조제1항 관련)

○ ○ 지구 투자심의위원회 심의안건

목 차

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| I. 사업지구 | V. 사업비 분석 및 변동내역 |
| | 1. 용지비 |
| II. 사업추진 일정계획 | 2. 조성비 |
| | 3. 조성원가산출표 |
| | 4. 사업비 및 공급부문 변동추이 |
| III. 지역여건 | VI. 분양성 및 수지개선 대책 |
| 1. 인구 및 주택현황 | 1. 수요여건 |
| 2. 지가현황 | 2. 공급전망 |
| 3. 해당지역 개발계획 현황 | 3. 수지개선대책 |
| 4. 해당지구 개발사업관련
각종기관 및 주민요구사항 | |
| IV. 개발(기본)구상 및 개발여건 | VII. 사업성 분석 |
| 1. 토지이용계획 | 1. 연차별 투자 및 공급, 대금회수 총괄 |
| 2. 토지이용 및 지장물 현황 | 2. 연차별 투자계획 |
| 3. 기반시설 등 설치여건 | 3. 연차별 공급계획 |
| 4. 간선시설 부담현황 | 4. 연차별 대금회수 계획 |
| 5. 절·성토현황 | 5. 공급 및 대금회수 조건 |
| 6. 지형 및 지질 | 6. 연차별 투자 및 회수금액 현가 |
| 7. 문화재 보존여부 검토 | 7. 재무분석 |
| 8. 기타 개발저해요인 현황 | |

※ 첨부서류

I. 사업지구 개요

1) 소재위치			
2) 면적	지구지정시	변경(1차 ~)	현 재
	천 m ²	천 m ²	천 m ²
3) 용도지역	00 지역 천 m ²	00 지역 천 m ²	00 지역 천 m ²
	00 지역 천 m ²	00 지역 천 m ²	00 지역 천 m ²
4) 수용세대수 및 연구	0 0 세대, 0 0 인(0 0/ha)		
5) 추정사업비 (직접비)	억 원(용지비 억 원, 조성비 억 원)		
6) 개발근거법		7) 사업기간	

II. 사업추진 일정

주요추진업무	일정계획	조사설계 추진현황
예정지구지정일(변경일)		· 용역범위 · 자체설계범위 · 현재 진행상황 · 기타사항
조사설계착수일		
개발계획 승인신청(예정일)		
개발계획 승인(가능)일		
실시설계 승인신청(예정)일		
실시설계 승인(가능)일		
보상착수(예정)일		

※ 투자심의 목적 및 지구여건에 따라 조정하여 기재

Ⅲ. 지역여건

1. 인구 및 주택현황

구 분	단 위	00년	00년	00년	00년	00년	연평균 증가율
인 구 수 (증가율, %)	천인	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
세 대 율 (증가율, %)	천세대	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
세대당 인구							
주 택 수							
주택보급율							

※ 시군구를 기준으로 최근 5년간을 작성하되, 행정구역이 통합된 경우와 자료출처를 명시

2. 지가현황

가. 해당지역 지가변동율

(단위 : 천원/㎡)

구 분	00년	00년	00년	00년	당해연도	
					0/4	0/4
전 (%)						
답 (%)						
대 (%)						
임 (%)						
기타 (%)						

나. 사업지구내 표준지공시지가

(단위 : 천원/㎡)

소 재 지	지목	00년	00년	00년	00년	00년	당해년도
00동 00번지							

※ 지구내 표준지 공시지가가 없는 경우 인근지의 표준지를 기재(인근지 임을 명시)

다. 향후 당해지역 지가 및 지구내 공시지가 변동추이 분석

－ 지구내 공시지가, 지구내 거래사례 등, 지역경제 등을 토대로 향후 지가전망을 기술

3. 해당지역 개발계획 현황

가. 택지, 산단 등 개발사업 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	시행자	면 적	지구 지정 (예정)일	보상 착수 (예정)일	준공 (예정)일	세대수	접근도
- 택지 00 지구 - 산단							

※ 본 지구의 개발수요에 영향을 미치는 개발사업은 전부 포함(개발예정지구 포함)

나. 그밖의 사업시행 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	시행자	규 모	사업비	사업기간	연계성 검토
00 도로사업					
00 상수도 사업					

※ 도로건설, 상수도, 하수종말처리장 등 택지수요와 관련있는 모든 요소를 포함하고 본 사업과의 연계성 검토

다. 각종 개발사업시행 분양현황

(단위 : 천㎡, %)

지구별, 용도별	대상 면적	평균공급단가 (천원/㎡)	분양시기	분양율	비 고
0 0 지구 단독택지(실택) - 공공택지 60㎡이하 60 ~ 80㎡이하 85㎡초과 - 상업용지 - 공장부지 - 기타 0 0 지구 - 산업용지 - 지원시설 - 기타 0 0 지구 -----					

※ 타사업주체의 개발사업도 포함하며 과거 5년 이내 사업착수지구를 기준으로 작성

4. 해당지구 개발사업관련 각종기관 및 주민 요구사항

- 가. 주민요구사항 및 예상되는 민원 등
- 나. 지자체 요구사항 및 사전협의 내용
- 다. 공사의 대응조치

IV. 개발(기본)구상 및 개발여건

1. 토지이용계획

구 분				면적(천㎡)	비율(%)	내 역
총 계						
1. 유상공급면적						
	택	단독 택지	실수요자택지			
			이주자택지			
			협의양도인택지			
	지	공동 택지	60㎡이하			
			60 ~ 80㎡이하			
			85㎡초과			
	공 익 시 설 용 지	상업·업무용지				
		공공시설용지				
교육시설용지						
기타시설용지						
2. 무상공급 면적						
	- 도	로				
	- 공	원				
	- 녹	지				
	- 하	천				
	- 기	타				

2. 토지이용 및 지장물 현황

가. 토지이용

구 분	계	전	답	대	임	기 타
면 적(천㎡)						
비 율(%)						

나. 지장물

구 분	가 옥	공 장	분 묘	전 주	문화재	입목	지하시설물	기 타

3. 기반시설 등 설치여건

가. 간선도로(철도)

도 로 명	연장 및 폭	기존 또는 개설계획	사업지구와의 연계성

나. 상·하수도시설(하수종말처리장)

시 설 명	용 량	내 용
		※ 본 지구 발생량의 수용여부 및 수용시기 (새로이 설치할 필요가 있는 경우 포함)

다. 쓰레기 처리시설

시 설 명	용 량	내 용
		※ 본 지구와의 관계등을 기술 (확장 또는 신규설치 계획 등)

라. 하천정비계획 등

시 설 명	규 모	설 치 자	설 치(개수계획)
			※ 본 지구와의 관계등을 기술

마. 주변 공공시설 및 편익시설 설치현황(계획포함)

4. 간선시설부담현황

구 분		간 선 시 설 내 역			부담근거
		종 류	수 량	금액(백만원)	
총 계					
당연 부담시설 (법적 부담)					
기타 부담	지구지정시				
	인허가 사전협의시				

5. 절·성토현황

구 분	토량(m³)	토취·사토장 확보 방안	소요비용
성 토 량			
절 토 량			

6. 지형 및 지질

가. 지형(표고, 기복 등)

나. 지질(암석, 지층)

다. 단지 조성시 문제점 및 대책

7. 문화재 보존여부 검토

가. 문화재 발굴(보존) 사업추진 일정

※ 계획포함

나. 문화재 발굴(보존) 범위 및 토지이용 행위제한 사항 등

※ 관련기관 요구사항, 토지이용시기 등도 포함하여 작성

8. 기타 개발저해 요인현황

※ 보호수, 혐오 및 기피시설, 쓰레기 매립 등 개발조사 작성

V. 사업비 분석 및 변동내역

1. 용지비

가. 총 괄

구 분	계	토지 보상비	지장물 보상비	간접 보상비	각종 부담금	각종 세제	부대비
금액(백만원)							
면적(수량)							

나. 토지보상비

구분	등급	면적 (천㎡)	단가	금 액 (백만원)	단가산출근거(천원/㎡)				비 고
					공시 지가	지가 상승	보상 선례	보정률	
계									
전	계 상 중 하								
답	계 상 중 하								
대	계 상 중 하								
임	계 상 중 하								
기타	계 상 중 하								

다. 지장물보상비

구 분	수량	보상단가 (천원)	금 액 (백만원)	최근유사보상단가		비 고
				0 지구 (기준일)	0 지구 (기준일)	
계 가 공 기 타 전 분 과 수 기	옥 장 물 주 묘 목 타					

라. 간접보상비

(단위 : 천원/m², 원/m², 백만원)

구 분	수량	보상단가	금 액 (백만원)	최근유사보상단가		비 고
				0 지구 (기준일)	0 지구 (기준일)	
주 거 비 주거대책비 영농보상비 영업권보상 기 타						

마. 각종 부담금 등

(단위 : 천원/m², 원/m², 백만원)

구 분	면적	대체농지조성비		대체조림비		기 타	
		단가	금액	단가	금액	단가	금액
계							
전							
답							
임							

바. 각종세제 및 부대비

구 분	내 역
계 - 종 토 세 - 농 특 세 - 부 대 비	

2. 조성비

가. 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분	계	기본시설 공사비	기 타 공사비	간 선 시설비	조 사 설계비	확 정 측량비	기 타	부대비

나. 세부산출 내역

(단위 : 백만원)

구 분	수 량	단 가	금 액	세 부 내 역	비 고
총 계					
☐ 기본시설공사비 계 - 상수도공 - 하수도공 - 포장공 - 배수지공 - 전기공 - 가로등공 - 기타					
☐ 기타 공사비 계 - 토공 - 구조물공 - 조경공 - 기타 부대공사비					
☐ 간선시설비 계 - 간선도로개설비 - 간선상하수도 - 하수처리시설비 - 쓰레기처리시설 - 기타					
☐ 조사설계비 ☐ 확정측량비 ☐ 기타 ☐ 부대비					

※ 세부산출근거 첨부

다. 간선시설비 추가요구 및 부담가능성

- 개발계획 사전협의시 지자체의 추가부담 요구사항 및 대응방안
- 실시계획 승인 조건으로 추가부담 부담가능성
- 제 영향평가 협의 등 기타 사업비 증액요인
(지하차도, 교량, 하천정비 등)

3. 조성원가 산출표

(단위 : 천^m², 천원/^m², 백만원)

투 입		공 급			
항 목	금 액	용 도 별	면 적	단 가	금 액
용지비 계 - 토지보상비 - 기타보상비 - 부담금 등 - 부대비		단독필지 - 실수요자택지 - 이주자택지 - 협의양도인택지			
조성비 계 - 기본시설공사비 - 기타공사비 - 간선시설비 - 조사설계비 등 - 부대비		공동주택지 - 분양주택지 ·60 ^m ² 이하 ·60~85 ^m ² 이하 ·85 ^m ² 초과 - 임대주택지			
직접경비		·60 ^m ² 이하 ·60~85 ^m ² 이하			
이주대책비		상업용지			
판관비		준주거용지			
간접비용		근린생활시설			
총 사업비					
총 투자이익 (단순고정가격) - 개발부담금 - 기타원가외 투입비					
순투자이익					
합 계					
조성원가 : 원/ ^m ² (원/천 ^m ²) - 총면적 : 천/ ^m ² , - 유상 : 천 ^m ² , - 무상 : 천 ^m ²				적용감보율 : %	

※ 직접비용 등 제 배부율의 적용에 있어 사업비 기 집행분은 각년도 제 배부율을 적용하며 장래 집행분에 대해서는 작성시점의 제 배부율을 적용함

4. 사업비 및 공급부분 변동추이
가. 사업비 변동

(단위 : 천m², 백만원)

구 분	지구지정 투자심의	개발계획 수 립 시	직전 신규투자 대상결정시	현재추정
년 월				
면 적				
사 업 비 계				
용지비 계 - 토지보상비 - 기타보상비 - 부담금 등 - 부대비				
조성비 계 - 기본시설공사비 - 기타공사비 - 간선시설비 - 조사설계비 등 - 부대비				
NPV(순현재가) ₩				
IRR(내부수익율)				
단순추정손익				
조 성 원 가	천원/m ²	천원/m ²	천원/m ²	천원/m ²

※ 개발계획 투자심의를 목적으로 본 자료작성시 “현재추정”란에 “개발 계획수립시”로 기재

※ 단순손익(자본비용 감안)은 총 회수금액에서 순수 자본비용을 감안한 총 투입비(개발부담금, 특별부가세 등 포함)를 차감한 금액

나. 사업비 변동사유

- 투입요소(사업면적 변동 포함)별 변동사유 기재

다. 공급계획 변동

(단위 : 천㎡, 천원/㎡, 백만원)

용 도 별	지구지정시			개발계획 수립시			현 재 추 정		
	면적	단가	금액	면적	단가	금액	면적	단가	금액
계									
단독택지 - 실수요자택지 - 이주자택지 - 협의양도인택지									
공동주택지 - 60㎡이하 - 60~85㎡이하 - 85㎡초과 - 60㎡이하(임대) - 60~85㎡이하(임대)									
사업용지									
준주거용지									
학교용지 - 초등학교 - 중·고교 - 유치원 - 기타학교									
공공의 청사									
업무용지									
0 0 용지									
0 0 용지									
0 0 용지									

※ 개발계획 투자심의 미심의 지구는 “개발계획수립시”란에 직전 “신규투자 판단자료” (매년 우선순위결정자료)상 내용 기재

※ 개발계획 투자심의 목적으로 본 자료 작성시 “개발계획수립시”란에 직전 “신규투자 판단자료” 상 내용을 기재하고 “현재추정”란에 “개발계획수립시”로 기재

라. 변동사유(인허가 및 가처분면적 변동사항 포함)

VI. 분양성 및 수지개선대책

1. 수요여건

가. 지역경제 및 부동산경기 동향

나. 수요유발요인 및 수요량

- 주변의 개발여건, 발전가능성, 본지구의 수요영향(발생시기) 등을 세밀히 작성
- 타 개발사업과 대체수요 등 수요성격 설명과 주택 및 택지 유형별 선호도 분석
- 기 수요조사 결과 등을 기재(별첨가능)

2. 공급전망

가. 지구전반

나. 공급가격의 경쟁력 수준(조성원가 : 천원/천㎡)

용 도 별		공급예정가	매각가능가격	거래가격
공 동 택 지	60㎡이하			
		()	()	()
	60 ~ 85㎡이하			
		()	()	()
	85㎡초과			
		()	()	()
단독주택지				
상 업	근린생활시설			
	일반상업시설			

※ 예정공급가는 현 조성원가 대비 공급책정 가능가격이며

※ 매각가능가격은 조원원가를 고려치 않고 사업착수 거래가격 등을 참조하여 원활히 매각가능한 가격수준이며 거래가격은 현재의 인근지 거래수준 가격임

※ 공동택지의 ()는 택지비와 건축비 등을 포함한 아파트 분양 또는 거래가격을 기재

다. 공급계획 변동

- △ 공급택지(규모별)
- △ 단독주택지
- △ 상업용도토지
- △ 기타용지

라. 사전 수요확보 가능토지

- ※ 공공시설용지 등 사전 토지매입 요청이 있어 사업착수시 조기 공급이 가능한 토지의 용도, 면적, 공급금액, 매수기관, 매입희망 시기등 기재

3. 수지개선대책

- ※ 직전 심의회 또는 직전 신규투자 판단자료 제출시 보다 개선되었거나 개선추진할 사항을 기재하되, 본 자료작성시 개선된 사항을 반영한 경우에는 해당항목에 “기반영”으로 표시하고 지자체 협의 결과에 따라 향후 개선추진할 사항은 해당항목에 “향후 개선추진”으로 표시

가. 사업비 절감

- △ 토지보상비 절감
- △ 간선시설비 축소
- △ 기타 사업비 절감

나. 개발계획의 변경

- △ 사업면적의 조정
- △ 가치분 면적 증가
- △ 공원·녹지비율 조정
- △ 기타 토지이용계획 변경

다. 초기사업비 투입 최소화 방안

라. 조기 공급(회수) 방안

마. 기타 사업수지 개선방안

VII. 사업성 분석

1. 연차별 투자 및 공급, 대금회수 총괄

(단위 : 천m², 백만원)

용 도 별		계		0 0 년		0 0 년		0 0 년		0 0 년	
		면적	금액	면적	면적	면적	금액	면적	면적	면적	금액
투 자 계 획	계										
	용지비										
	조성비										
공급계획											
회수계획											

2. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전 체		1차년도		2차년도		3차년도		4차년도	
총 계		%		%		%		%		%
가. 용지비 - 토지보상비 - 기타보상비 - 각종부담금 - 부대비 등										
나. 조성비 - 부지조성공사비 - 기타공사비 - 간선시설비 - 부대비 등										

※ 투입비율은 총계만 표시

3. 연차별 공급계획

(단위 : 천㎡, 백만원)

구 분	계			1차년도			2차년도			3차년도		
	면적	%	비율	면적	%	비율	면적	%	비율	면적	%	비율
가. 단독주택지 - 실수요자 택지 - 이주자택지 - 협의양도인 택지												
나. 공동주택지 - 60㎡이하 - 60~85㎡이하 - 85㎡초과 - 60㎡이하(임대) - 60~85㎡이하(임대)												
다. 상업업무용지 - 상업용지 - 준주거용지 - 근린생활시설 - 업무용지												
라. 교육시설용지 - 초등학교 용지 - 중·고교용지 - 유치원 용지												
마. 공공시설용지												
바. 주차장 용지												
사. 기타용지												

※ 각 공급용도 구분은 임의조정 작성, 연차구분은 회계연도 기준
(1차 년도는 보상착수일로부터 연말까지 임)

※ 조성원가와 용도별 가격경쟁력, 수요여건 등을 종합 고려하여 적정 공급율을 추정하여 작성

4. 연차별 대금회수계획

용 도 별	전 체	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	00년도
총 계						
가. 단독주택지 - 실수요자 택지 - 이주자택지 - 협의양도인 택지						
나. 공동주택지 - 60㎡이하 - 60 ~ 85㎡이하 - 85㎡초과 - 60㎡이하(임대) - 60 ~ 85㎡이하(임대)						
다. 상업업무용지 - 상업용지 - 준주거용지 - 근린생활시설] - 업무용지						
라. 교육시설용지 - 초등학교 용지 - 중·고교용지 - 유치원 용지						
마. 공공시설용지						
바. 주차장 용지						

※ 연차구분은 매 회계연도 기준임, 각 용도별 대금수납 조건을 고려하여 회수액 추정

5. 공급 및 대금회수 조건

용 도 별	공급조건(분할)	대금회수조건
총 계		
가. 단독주택지 - 실수요자 택지 - 이주주택지 - 협의양도인 택지		
나. 공동주택지 - 60㎡이하 - 60~85㎡이하 - 85㎡초과 - 60㎡이하(임대) - 60~85㎡이하(임대)		
다. 상업업무용지 - 상업용지 - 준주거용지 - 근린생활시설] - 업무용지		
라. 교육시설용지 - 초등학교 용지 - 중·고교용지 - 유치원 용지		
마. 공공시설용지		
바. 주차장 용지		

- ※ 공급조건은 각 용도별로 면적 0%로 0년 일시불 또는 분할로 표시하며, 대금회수 조건은 계약금
- 0%-0%등 용도, 공급금액, 판매여건을 고려하여 현실적으로 추정 (3개월 또는 6개월 등)

6. 연차별 투자 및 회수금액의 현가

(단위 : 백만원)

투 자			회 수		
연차별	경상가격	할인가격	연차별	경상가격	할인가격
1차년도			1차년도		
2차년도			2차년도		
3차년도			3차년도		
.			.		
.			.		
.			.		
계			계		

※ 연차구분은 회계연도 기준임

7. 재무분석

△ 단순손익(자본비용감안)	백만원
△ NPV(순현재가)	백만원
△ IRR(내부수익율)	%

※ 단순손익(자본비용 감안)은 총 회수금액에서 순수 자본비용을 감안한 총 투입비(개발부담금, 특별부가세 등 포함)를 차감한 금액

※ 첨부서류

1. 기본서류

- 가. 위치도(1/25,000 ~ 1/50,000)
- 나. 주변 기반시설도면(1/25,000 ~ 1/50,000) : 간선지원시설 표시
- 다. 토지이용계획도(1/5,000)

2. 설명자료

- 가. 지형도(1/5,000)
- 나. 지적도(1/1,200 ~ 1/3,000)
- 다. 토지이용 및 지장물 현황도(1/1,200 ~ 1/3,000)
- 라. 도시계획결정도(1/1,200 ~ 1/25,000)
- 마. 각종 법규제한사항 표시도면(1/1,200 ~ 1/5,000)
- 바. 주변 개발현황도(1/5,000 ~ 1/25,000)
- 사. 현황사진(전경 및 부분표시)
 - ※ 위 설명자료는 설명이 용이하고 연관성이 있는 자료는 한 도면에 포함작성 가능

[별지 제3호 서식] (제9조제3항 관련)

투자심의위원회 심의 의결서

심의회차			
심의일시		장 소	
심의안건			
심의결과			
의결내용			

20 년 제 회 투자심의위원회에 상정된 안건에 대하여 상기와 같이 의결합니다.

20 년 월 일

위원장	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)
위 원	(서명)

[별지 제4호 서식] (제9조제3항 관련)

제 회 안양도시공사 투자심의위원회 회의록

일 시				장 소	
참석현황	정 원	참 석	불 참	(참석위원)	
안 건					
○심의내용					
작 성 자 :					

안양도시공사 건설공사 집행규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 22호
일부개정 2024. 12. 27. 규정 제 116호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사가 시행하는 건설공사의 효율적인 수행 및 양질의 시공을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 건설공사의 집행에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있거나 안양도시공사(이하 “공사”라 한다) 계약으로 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “건설공사”라 함은 공사가 시행하는 「건설산업기본법」에 의한 건설공사, 「전기공사업법」에 의한 전기공사, 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사 및 「도시가스사업법」에 의한 도시가스공사 등을 말 한다.
2. “설계도서”라 함은 건설공사의 시공에 필요한 설계도면, 시방서, 내역서, 각종계산서 및 현장설명서를 말한다.
3. “수급인”이라 함은 공사가 시행하는 각종 공사의 도급을 받은 자를 말한다.
4. “하수급인”이라 함은 수급인으로부터 건설공사의 하도급을 받은 자를 말한다.
5. “공사감독자”라 함은 공사에서 발주하는 건설공사에 사장을 대리하여 현장에 근무하며 공사전반에 관한 감독 업무에 종사하는 자를 말한다.
6. “감독 권한대행 등 건설사업관리”란 건설기술진흥법 제39조 제2항에 따라 건설사업관리용역업자가 시공단계의 건설사업관리와 발주청의 감독권한을 대행하는 것을 말하며, 해당 공사계약문서의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 시공단계의 발주청 감독권한대행 업무를 포함하여 건설사업관리 업무를 수행하는 것을 말한다.
7. “책임건설사업관리기술자”(이하 “책임기술자”)란 발주청과 체결된 건설사업관리 용역계약에 따라 건설사업관리용역업자를 대표하며 해당공사의 현장에 상주하면서 해당공사의 건설사업관리업무를 총괄하는 자를 말한다.
8. “분야별 건설사업관리기술자”(이하 “분야별 기술자”)란 소관 분야별로 책임건설사업관리기술자를 보좌하여 건설사업관리업무를 수행하는 자로서, 담당 건설사업관리업무에 대하여 책임기술자와 연대하여 책임지는 자를 말한다.
9. “공사관리관”이란 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 「건설기술진흥법시행령」 제56조제1항제1호부터 제4호까지의 업무를 수행하는 공사 소속 직원을 말한다.
10. “하자보수감독자”라 함은 공사에서 발주하여 완료된 건설공사의 하자발생 부분에 대한 하자보수 공사기간 중 감독업무를 수행하는 자와 관련규정에 의거 관리사무소를 설치한 경우 관리소장을 말한다.(단, 관리소장은 관리소장에게 위임된 사항에 대해 하자보수 감독원이 된다.) <개정 2024.12.27.>

제2장 공사감독

제4조(공사감독자의 배치) 「건설기술진흥법」에 의한 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하지 않는 건설공사에 대하여 공사 직원을 공사감독자로 배치한다.

제5조(공사감독자의 임무) 공사감독자는 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 수급인이 건설공사를 계약서, 설계도서 그 밖에 관계서류에 정한 내용대로 시공하였는지 또는 시공하고 있는지의 여부와 그 밖에 계약 내용을 충실히 이행하고 있는지 여부를 확인하여야 한다.
2. 수급인이 시공한 상태가 계약 내용과 다를 때에는 지체 없이 이를 정당한 상태로 시공되게 하거나 수급인의 교체요구 등 필요한 조치를 하여야 한다.
3. 설계도서 및 현장상황을 정확히 숙지하여 건설공사가 원활히 시공되도록 지도·감독 하여야 한다.
4. 그 밖의 사항은 「건설기술진흥법」 및 「건설공사사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 등 관계 법령에 따른다.

제6조(공사감독자의 업무대행) 「건설기술진흥법」에 따른 감독 권한대행 등 건설사업관리 대상공사의 경우 공사관리관을 두며, 책임기술자 및 분야별기술자는 제5조의 공사 감독자의 임무를 대행한다.

제3장 시공관리

제7조(착공통보) ① 공사감독자는 건설공사를 착공한 경우에는 담당부서의 장에게 그 사실을 보고하여야 한다. 계약에 정한 착공기한까지 건설공사를 착공하지 않은 경우에도 또한 같다.

② 담당부서의 장은 건설공사를 착공한 경우에는 관계법령이 정하는 바에 따라 지자체 및 관련기관에 그 사실을 알려야 한다.

제8조(건설공사 진척 상황보고) 공사 감독자는 매주 또는 매월 수급인으로부터 건설공사 진척상황을 제출 받아 이를 확인한 후 지체 없이 담당부서의 장에게 보고하여야 한다.

제9조(장애발생보고 등) ① 공사감독자는 건설공사의 추진에 장애가 발생하거나 발생할 우려가 있을 때에는 수급인에게 그 문제점과 대책을 수립하여 담당부서의 장에게 보고 하여야 한다.

② 담당부서의 장은 제1항의 문제점과 대책을 검토하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제10조(건설공사의 관리) ① 공사감독자는 건설공사의 시행과정에서 시공의 정확성을 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 시공 상세도를 수급인에게 제출받아 이를 검토 승인 하여야 한다.

② 공사감독자는 구조체에 영향을 주거나 당초 심의할 때에 검토 승인된 도면대로 시공함이 불합리하다고 판단되는 사항이 있을 경우에는 관련 규정에 따라 설계변경 조치를 하여야 한다.

제11조(현장점검) 담당부서의 장은 정기적으로 현장점검을 실시하여야 한다.

제12조(공사기한의 연기) 수급인이 제출한 공사기간 연기원에 관하여는 그 사유가 타당하다고 인정될 경우 공사기한을 연기할 수 있다.

제4장 자재관리

제13조(건설공사용 자재의 검사) ① 건설공사에 사용할 자재는 사용 전에 관계설계설명서 등에 따라 품질기준에 의한 검사를 거쳐야 한다.

② 공사감독자는 제1항에 의한 검사에 합격된 자재를 건설공사에 사용하게 하여야 한다.

제14조(지급자재의 관리) ① 공사감독자는 현장에 반입된 지급자재를 관리하여야 한다.

② 공사감독자는 현장에 반입되어 보관중인 지급자재를 수시로 확인하고, 공사감독자의 승인 없이는 현장 밖으로 이동하지 못하게 하여야 한다.

③ 공사감독자는 지급자재의 검수에 따라 불합격된 지급자재는 지체 없이 현장 밖으로 반출하게 하여야 한다.

제5장 설계변경

제15조(설계변경의 원칙 등) ① 당초 설계할 때에 예측하지 못하였던 사항 및 현장여건의 변화로 인한 공사물량의 증감, 계획의 변동 등으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 설계를 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우 설계변경을 할 수 있다.

1. 법령에 저촉되는 경우 또는 관련법령을 준수하기 위한 경우
 2. 지형, 토질, 지하매설물의 변동
 3. 입주자의 민원이 발생하는 경우
 4. 시설물의 기능 보장에 지대한 영향을 미칠 경우
 5. 골재원 또는 자재 공급원이 변경되었을 경우
 6. 현장여건상 시공이 어려운 경우
 7. 설계조건의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
 8. 설계당시에는 없었던 신공법, 신자재가 개발되어 공사비절감 및 하자요인의 감소가 예상되는 경우
- ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 설계변경을 시행하고자 하는 경우, 공사감독자는 설계변경 사항에 대하여 검토 의견을 붙여 담당부서의 장에게 보고하고 담당부서의 장은 이를 검토한 후 처리하여야 한다.

제16조(설계변경) 공사감독자는 제15조제1항 각 호에 따른 설계변경 사항이 발생 시 수급인에게 설계변경 관련서류를 작성토록 하여야 한다.

제6장 검 사

제17조(검사의 종류) 건설공사에 대한 검사는 기성검사, 중간검사, 준공검사(「건축법」상의 사용승인검사를 포함한다. 이하 같다.), 하자보수 완료검사 및 사장이 특히 필요하다고 인정할 때 시행하는 특별

검사로 구분된다.

제18조(대가의 지급청구) ① 공사감독자는 수급인이 계약에 따라 건설공사의 기성 또는 전부에 대한 공사비를 청구하고자 하는 경우에는 검사원을 제출하게 하여야 한다.

② 공사감독자는 제1항에 따라 검사원을 접수하였을 경우, 검사원의 내용이 계약서, 설계도서 및 품질관리기준 등 그 밖에 약정대로 시공, 이행되었는지 여부를 확인하여야 한다. <개정 2024.12.27.>

③ 공사감독자는 제2항에 따른 감독·검사를 완료한 후 별지 제1호서식 또는 제2호서식에 따라 감독조서 및 준공검사조서를 작성하여 계약담당자에게 제출하여야 한다. 단, 3천만 원 이하 공사의 경우, 준공검사조서를 생략할 수 있다. <신설 2024.12.27.>

제19조(미준공보고) ① 공사감독자는 해당 건설공사가 준공기한까지 완료될 수 없다고 판단되는 때에는 준공기한의 지연사유와 공사완료 예정일을 담당부서의 장에게 보고하여야 한다.

② 담당부서의 장은 제1항의 보고사항에 따른 문제점과 대책을 검토하여 수급인에게 통지하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

제20조(검사자의 임명 등) ① 수급인으로부터 기성검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 검사자를 임명하여야 한다.

② 검사자는 해당 건설공사의 현장에 공사감독자 및 현장대리인을 입회하게 하고 계약서, 설계도서 등 관계서류에 따라 현장검측을 하여야 한다.

제21조(공사감독자의 검사원의 확인) 공사감독자는 수급인이 제출한 기성검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 계약서, 설계도서, 기성공정율 및 품질관리 기준에 따른 시험 성적서 등 약정한 내용에 따라 시공되었는지의 여부를 확인하여야 한다.

제22조(검사조서의 작성) 검사자는 검사완료 후 검사조서를 작성하고, 검사 결과에 대하여 처리하여야 한다.

제23조(계약불이행에 대한 처리) 준공검사를 행하는 검사자는 수급인의 이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 미준공 처리를 하여야 한다.

제24조(해약시의 검사) 공사가 건설공사 계약을 해약한 후 검사하는 경우에는 검사자는 기성부분과 현재 재료를 검사하여야 하며, 자재의 합격품에 대한 수량, 가격, 사용여부 및 가공여부의 명세를 검사조서에 첨부 보고하여야 한다.

제7장 준공 및 시설물 인수

제25조(준공일) ① 건설공사가 준공검사에 합격한 경우 그 준공일은 수급인이 제출한 검사원을 공사감독자가 확인한 날로 한다.

② 준공검사기간 중 시정할 수 있는 경미한 사항으로 검사자가 현장에서 시정을 지시하여 시정된 경우의 준공일은 제1항과 같이 한다.

③ 검사자가 미준공 조치를 하여 수급인이 시정을 완료하고 재검사를 요청하여 준공검사에 합격한 경우의 준공일은 재검사를 공사감독자가 확인한 날로 한다.

제26조(준공도면의 관리) ① 공사감독자는 설계변경 등으로 당초 설계도서에 변경된 사항이 있는 경우

에는 수급인에게 그 변경된 내용에 따라 준공도면(원도 및 전자문서를 포함한다)을 작성하게 하여 제출 받아야 한다.

- ② 공사감독자는 제1항에 따라 제출받는 준공원도가 현장 시공 상태와 일치하는지 확인하고 이를 담당 부서에 이관하여야 한다.

제27조(시설물의 인수) 공사감독자는 건설공사의 준공검사결과 합격된 목적물을 수급인으로부터 인도받아야 한다.

제28조(표지판 부착) 준공검사에 합격되어 목적물을 인수한 경우에는 건축, 설비, 토목, 전기, 전기통신, 조경공사 등 시공업체 상호와 그 대표자 명칭 및 성명을 기재한 표지판(머릿돌)을 수급인에게 부착하도록 하여 공시할 수 있다.

제29조(시설물 관리자에 대한 인계) 담당부서의 장은 제26조에 따라 인도받은 도면을 건설공사의 목적물을 관리할 자에게 인계하여야 한다.

제30조(예비 준공검사) 건설공사 준공기한 1개월 전에 미리 예비준공검사를 수행하여야 하며, 지적사항 및 미진한 공중에 대하여는 준공기한내까지 완료할 수 있도록 조치하여야 한다.

제31조(준공검사) 각 공종별 건설공사가 완료되면 관련법규, 관련규정 또는 지침에 따른 준공검사를 실시하여야 하며, 또한 예비 준공검사 시 지적사항에 대한 조치결과도 확인하여야 한다.

제8장 품질관리

제32조(품질관리의 지도·감독 등) 담당부서장은 「건설기술진흥법시행령」 제92조 제1항 내지 제5항 및 관계법령 등을 준용하여 품질관리를 지도·감독하여야 한다.

제33조(시험의 종목, 시험의 빈도, 시험의 실시 등) 공사가 실시하는 개발 사업에 따른 시험에 관하여는 「건설기술진흥법」(시행령, 시행규칙)에 따른다.

제34조(시험결과 판정기준) 시험결과 판정기준은 건설공사 일반시방서, 특별시방서, 지급 자재 구입시방서 및 한국산업규격 등 관련 규정이 정하는 기준을 따른다.

제35조(세부 업무지침) 품질관리 제반 업무사항은 건설공사품질관리규정이 정하는 바에 따른다.

제9장 시공평가

제36조(시공평가) 건설공사 수급인에 대하여 시공능력, 성실도, 그 밖에 필요한 사항에 대하여 시공평가를 실시할 수 있다.

제37조(평가대상 및 방법) 시공평가 대상 및 방법 등에 관하여는 업무편람으로 정한다.

제38조(평가의 구분) ① 건설공사의 시공평가는 자체평가와 외부평가로 구분한다.

② 자체평가는 시공 중 평가와 준공 후 평가로 구분된다.

제39조(평가결과에 따른 조치) ① 건설공사의 시공평가 결과에 따라 우수시공업체와 부실시공업체를 선정할 수 있다.

- ② 제1항에 따라 선정된 우수시공업자와 부실시공업자에게 이에 상응하는 이익 또는 불이익의 조치를 할 수 있다.

제10장 격려 및 경고 등 <개정 2024.12.27.>

제40조(격려 및 경고 등) ① 담당부서의 장은 효율적인 건설공사의 집행관리 및 부실시공의 예방을 위하여 관련자에게 제재조치를 취할 수 있다.

② 담당부서의 장은 제1항에 따른 조치 전 부실시공 또는 부실 예방을 위하여 관련자에게 격려 및 경고 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제22호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사 설립일부터 시행한다.

부칙 <2024. 12. 27. 규정 제116호>

제1조(시행일) 이 규정은 의결한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] (제18조 관련)

감 독 조 서

공사명 :

20 년 월 일 와 계약분

위 공사의 감독자로 임명받아 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지 현장감독한 결과 공사 전반에 걸쳐 공사설계도서, 제시방서 및 품질관리기준 등 기타 계약대로 어김없이 감독시공 되었음을 확인함

20 년 이후에

감 독 자 : (인)

안양도시공사 주택관리규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 23호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사가 (이하 “공사”라 한다)가 관리하는 주택과 부대시설 및 복리시설의 관리에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(타 법규와의 관계) 이 규정에 없는 사항은 「주택법」, 「민간임대주택에관한특별법」, 「주택임대차보호법」 및 관련법규에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “주택”이라 함은 주거의 용도로 사용되는 건축물(이에 부속되는 일단의 토지를 포함한다)을 말하며, 임대주택 및 분양주택으로 구분한다.
2. “개축”이라 함은 주택에 대하여 「건축법 시행령」 제2조제1항제3호에 해당하는 행위와 다음 각 호의 행위를 말한다.
 - 가. 건축물 내의 벽체위치 변경
 - 나. 지붕원형 변경
 - 다. 마루 및 온돌의 원형변경
 - 라. 창호 신설 및 폐쇄
 - 마. 기타 건축물에 영향을 미칠 일체의 변경
3. “임대주택”이란 임대를 목적으로 하는 주택으로서 「공공주택 특별법」 제2조제1호 가목에 따른 공공임대주택과 「민간임대주택에관한특별법」 제2조제1호에 따른 민간임대주택으로 구분한다.
4. “용도변경”이라 함은 주택, 부대시설 및 복리시설의 용도를 변경하는 행위를 말한다.
5. “전용부분”이라 함은 단위세대별 독립된 주거생활을 할 수 있는 건물부분을 말한다.
6. “공용부분”이라 함은 전용부분 이외의 부분을 말한다.
7. “관리주체”라 함은 당해 공동주택을 직영 관리하는 경우 사업주체인 공사를 말하며, 위탁관리 시 주택관리업자를 말한다.

제4조(주택관리계획의 수립) 주택관리부서의 장은 다음 각 호의 사항을 포함, 주택관리계획을 수립하여야 한다.

1. 관리사무소 개소 및 관리업무 인계계획
2. 단지점검계획
3. 장·단기 수선계획
4. 관리비 및 사용료 조정
5. 임대주택에 대한 예산 지원

6. 기타 주택관리에 필요한 사항

제5조(관리의 업무범위) ① 주택관리부서의 관리업무 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 주택의 공용부분과 계약자 공동소유인 부대시설 및 복리시설의 유지·관리. 다만, 임대주택은 공사의 책임 범위 안에 있는 전용부분을 포함한다.
2. 「공동주택관리법」 시행령 제2장 제3조~9조의 규정에 의한 관리방법의 결정 및 공동주택관리 기구를 구성하여 세부계획수립·시행
3. 관리계약 또는 임대차계약에 약정한 시설관리 사항
4. 입주자 관리(부정 입퇴거 방지 활동 및 전대자 보고 포함)
5. 위탁관리비, 대행수수료 및 임대시설 공과금의 납부대행
6. 장기수선 계획 수립 시행
7. 관리업무 홍보 및 공동시설물의 사용방법 지도계몽
8. 단지 내 토지 무단점유 행위방지
9. 질서문란행위 방지 조치
10. 단지 내 안전사고와 도난사고에 대한 대응조치
11. 회계처리 및 행위허가 신청
12. 기타 관리업무에 필요한 사항

② 하자업무는 관리부서에서 처리한다. 다만, 상당한 예산, 설계, 감독이 필요한 하자사항은 시공부서에서 조치한다.

제2장 주택시설물 관리

제6조(전매·전대방지) 분양부서의 장은 주택의 전매·전대의 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제7조(입주 시 시설물 관리계획의 수립) 주택관리부서의 장은 입주개시일 3월 이전에 시설물 관리계획을 수립하여야 한다.

제8조(입주대비 시설물 점검) 주택관리부서의 장은 준공 후 주택, 시설물의 상태와 하자사항을 확인하기 위하여 입주대비 시설물 점검을 실시하여야 한다.

제9조(관리계약 체결) 공사에서 분양주택 및 복리시설을 위탁 관리하는 경우에는 관리사무소장은 분양계약자와 관리계약을 체결하여야 한다. 다만, 임대주택 및 복리시설일 경우에는 임대차 계약서로 갈음할 수 있다.

제10조(하자확인 호별방문) 관리담당자는 하자확인·호별방문을 실시하여야 한다.

제11조(임대주택의 유지·보수) ① 임대주택의 공사와 입주자 사이의 유지·보수 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 전용부분의 시설물에 대한 수선, 유지·관리는 공사 또는 입주자 책임으로 한다.
2. 공용부분의 시설물에 대한 수선, 유지·관리는 당해 주택단지를 관리하는 관리 주체의 책임으로 한다.

② 제1항에 불구하고 입주자의 고의 또는 과실로 오손, 파손, 멸실한 것이 명백할 때에는 입주자로 하여금 보수하게 하거나 입주자 비용 부담으로 공사에서 보수할 수 있다.

③ 공가 주택의 전용부분은 공사에서 유지·보수한다.

제12조(임대주택의 장기수선 계획) 주택관리부서의 장은 임대주택의 시설물의 유지·보수를 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 장기수선 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

1. 장기수선 계획의 작성기준
2. 수선현황의 작성 및 기록유지
3. 장기수선 계획 등의 인수인계

제13조(임대주택의 증축 및 개축에 관한 사항) 임대주택의 임대계약자는 주택에 대하여 증축, 개축 및 용도변경을 할 수 없다.

제14조(퇴거 및 반환) 주택관리부서의 장은 계약의 종료로 주택을 명도 받을 때에는 입주자에게 전용부분에 대한 시설물을 원상회복하게 하거나 원상회복에 소요되는 비용을 징구하여야 한다.

제3장 화재보험

제15조(화재보험 가입) 주택관리부서장은 공사가 소유권자이거나 또는 근저당권자인 주택 중 「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」이 적용되는 건축물에 대하여는 보험에 가입하여야 한다.

제16조(보험가입 시기) 제15조에 의한 화재보험은 건축물이 준공된 날 또는 그 소유권을 취득한 날로부터 30일 내에 계약기간을 1년으로 하여 가입한다.

제4장 관리업무의 인계 및 위탁

제17조(관리업무 인계계획) 주택관리부서장은 다음 각 호의 사항을 포함한 관리업무 인계계획을 수립하여 시행하여야 한다.

1. 관리업무 인계계획 기준
2. 관리업무 인계 단지별 내역
3. 관리업무 인계에 소요되는 예산 집행 기준
4. 관리업무 인계 추진 절차
5. 기타 필요한 사항

제18조(관리업무의 인계) 주택관리부서의 장은 「공동주택관리법」 시행령 제10조에서 정하는 절차와 방법에 따라 관리업무를 인계하여야 한다.

제19조(관리업무의 위탁) 분양전환 시행 중인 임대주택의 경우에는 자치관리기구 또는 주택관리업자에게 위탁할 수 있다.

제5장 관리비 운영

제20조(관리비의 구성) 주택의 관리비는 다음 각 호의 비목의 월별 금액의 합계액으로 하며, 「공동주택관리법」의 규정 제4장 제23조부터 제28조의 규정을 준용한다. 이 경우 각 비목별로 10원 미만인 단수는 절사한다.

1. 일반관리비
2. 청소비
3. 오물수거비
4. 소독비
5. 승강기 유지비
6. 난방비
7. 급탕비
8. 수선유지비(냉·난방 시설의 청소비를 포함한다)
9. 공동전기료
10. 상·하수도료

제21조(관리비의 정산, 부과) ① 주택관리부서의 장은 당월의 초일부터 말일까지 발생한 관리비용(적립비용을 포함한다)에 대하여 제20조의 관리비 비목별로 정산하여 다음 달에 부과한다. 다만, 실제 발생한 비용을 정산 부과할 경우 계약자 부담이 과중한 단지에 대하여는 사장이 그 부과액을 별도 정할 수 있다.

② 주택관리부서의 장은 매월 관리비 부과내역을 계약자에게 통보하여야 하며, 계약자의 요구가 있을 때에는 그 관련 장부 및 증빙자료를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제22조(관리비의 계산) ① 관리비는 입주 당월에 있어서는 입주일로부터 일할 계산하고 입주지정기간이 경과한 후 입주한 때에는 입주지정기간이 끝나는 다음날부터 일할 계산하며 퇴거 시는 퇴거 당월 초일부터 퇴거일 까지 일할 계산한다. 다만, 급탕비는 사용량에 의하여 계산한다.

② 제1항의 본문에 의하여 관리비를 일할 계산할 경우에는 당해 월의 일수를 기준으로 한다.

제23조(관리비의 결산) 주택관리부서의 장은 관리비의 연간 수익금액(조정액)과 비용금액(집행액)에 대한 결산결과를 결산확정한 후 1월 이내에 계약자에게 통보하여야 한다.

제6장 소유권에 관한 등기 및 권리의무 승계

제24조(건축물관리대장 등록) 분양부서의 장은 건축물을 준공한 날로부터 1월 이내에 시청에 건축물관리대장 등록을 신청하여야 한다.

제25조(소유권보존등기) 분양부서의 장은 건축물이 준공된 1월 이내에 건축물의 소재지를 관할하는 등기소에 소유권보존등기를 신청하여야 한다.

제26조(권리의무 승계) 주택의 양수인은 그 증빙서류를 사장에게 제출하여 승인을 받아 권리의무승계를 할 수 있다. 다만, 분양주택의 경우에는 계약일로부터 「주택법」 제64조에서 규정한 전매기간이 경과하고 체납금이 없을 때에 한한다. 단, 체납금이 없을 때란 당해 월의 납입 고지 분까지 납입한 것을 말한다.

제27조(소유권이전등기 및 대환) ① 분양부서의 장은 분양계약자가 분양금을 완납하였을 때는 특별한 사유가 없는 한 당해 주택에 대하여 대환조치와 함께 분양계약자에게 소유권이전등기를 하여야 하며, 이에 필요한 비용은 매수자의 부담으로 한다.

② 분양부서의 장은 분양계약자가 소유권이전등기를 한 때에는 융자금을 분양계약자 명의로 지체 없이 대환하게 하여야 한다.

제28조(위임규정) 이 규정의 시행에 관하여 필요한 사항은 내규로 정할 수 있다

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제23호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사 설립일부터 시행한다.

안양도시공사 주택관리규정 시행내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 31호
일부개정 2022. 9. 30. 규정 제 73호
일부개정 2023. 12. 28. 규정 제 85호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사가 (이하 “공사”라 한다)의 주택관리규정(이하 “규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 규정 제3조, 제5호, 제6호에 의한 전용부분과 공용부분의 범위는 주택건설 업무편람에 의한다.

제2장 주택시설물 관리

제3조(전매·전대방지) ① 규정 제6조에 의한 전매·전대방지를 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 건설공사 준공시점에 설치 또는 부착하여야 한다.

1. 분양주택의 경우에는 정문 입구에 별표 1에 의한 게시판을 설치
 2. 임대주택의 경우에는 200호 내지 300호 단위마다 별표 2에 의한 게시판을 설치한다.
- ② 주택관리부서의 장은 전매·전대여부를 확인하기 위하여 반기마다 1회씩 입주자 실태조사를 하여야 한다.

제4조(입주 시 시설물 관리계획의 내용) 입주 시 시설물 관리계획에는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 관리방법 검토 및 결정(관리업체 결정 포함)
2. 관리사무소 개소
3. 입주대비 시설물 점검
4. 하자확인 호별 방문
5. 입주여건 조성
6. 기타 입주에 관한 사항

제5조(관리사무소의 개소) 주택관리부서의 장은 입주개시일로부터 1월 전에 관리사무소를 개소하고, 입주개시 일까지 다음 각 호의 사항을 수행하여야 한다.

1. 관리요원의 채용 및 교육
2. 사무용 집기, 공기구 비품 및 인쇄물의 구입
3. 부가가치세법에 의한 사업자 등록
4. 은행거래 개설

5. 주택 등 준공시설물의 인계인수
6. 기타 관리사무소 개소에 필요한 사항

제6조(입주대비 시설물 점검의 시행) ① 주택관리부서의 장은 규정 제8조의 입주대비 시설물 점검을 하기 위하여 주택관리 업무편람에 의하여 실시한다.

- ② 입주대비 시설물 점검받은 주택건설 업무편람에 따라 입주 전 점검을 완료하고 주택관리부서의 장은 점검결과 지적된 사항을 시공자에게 즉시 통보하여야 한다.
- ③ 시공자는 제2항에 의하여 통보 받은 지적사항에 대하여 시정조치한 후 그 결과를 입주 개시전일까지 주택관리부서의 장에게 통보하여야 한다.
- ④ 주택관리부서의 장은 제2항 및 제3항에 의한 지적사항과 조치사항을 하자관리대장에 기록·관리하여야 하며 하자관리대장 서식은 주택관리업무편람에 의한다.

제7조(입주준비) 주택관리부서의 장은 입주에 필요한 다음 각 호의 사항을 조치하여야 한다.

1. 입주대비 점검 시 지적된 미비사항의 보수 결과의 확인
2. 입주자 유의사항 및 안내문 배포

제8조(시설물 확인 및 인계인수) ① 주택관리부서의 장은 계약자와 주택관리계약을 체결한 후 계약자로부터 시설물 확인 및 인계인수서를 받아야 한다.

- ② 인도하는 시설물에 미비사항이나 하자가 있는 경우에는 그 내용과 조치 예정기한을 계약자에게 통보하여야 한다.
- ③ 제1항의 주택관리계약서는 별지 제1호 서식에 의한다.

제9조(입주자 유의사항 및 안내) ① 입주자 유의사항 및 안내문에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 시설물의 사용 및 취급요령
2. 하자사항의 신고 및 처리절차와 하자확인 호별 방문제도의 홍보
3. 관리비용의 부담과 납부방법
4. 관할 단지 내 인근 생활여건 시설에 대한 안내
5. 기타 주택관리에 필요한 사항

② 제1항의 입주자 유의사항 및 안내문의 표준은 별지 제2호와 같다.

제10조(입주안내 및 하자보수 전담창구의 설치) 주택관리부서의 장은 입주개시일전에 입주안내 및 하자보수 전담창구를 설치 운영하여야 한다.

제11조(하자확인 호별방문 설치) 관리담당자는 하자확인 호별방문을 실시하여야 한다.

제12조(하자민원처리) 주택관리부서의 장은 하자민원을 조치한다.

제13조(수선·유지 책임범위의 한계) 규정 제11조 제1항의 전용부분 수선·유지 책임범위 중 공사의 책임범위와 입주자의 책임범위는 주택업무편람에 의한다.

제14조(수선·유지 책임범위의 조정) 제13조에서 정한 책임범위가 불분명하거나 명기되지 않은 시설물에 대하여는 사회통념 등을 감안하여 공사 사장이 조정하거나 정한다.

제15조(공용시설의 수선비용 부담) 임대주택 공용부분의 장기수선계획에 따라 시행하는 공용시설의 수선, 교체 등에 필요한 비용은 공사가 부담한다.

제16조(전용시설의 수선비용) ① 제13조의 공사보수책임 범위의 시설물에 대한 수선비용은 공사가 부담한다.

② 제13조의 입주자 보수책임 범위의 시설물에 대한 수선비용은 입주자가 부담한다.

제17조(기타 수선비용 등) 공용부분 제반시설의 일상적인 수선, 교체, 점검 등 기능 유지에 필요한 비용은 관리주체의 고지에 따라 입주자가 부담한다.

제18조(임대주택의 장기수선 계획) ① 주택관리부서의 장은 규정 제12조에 의한 장기수선계획을 10년 단위로 작성하되, 3년마다 수정하여야 한다.

② 장기수선계획을 수립하여야 하는 대상시설과 그 표준수선주기 및 수선률은 관련 법률의 기준에 의한다.

제19조(임대주택의 장기수선) ① 공용시설의 장기수선계획에 따른 수선비용은 계획수선공사(장기수선계획에 의하여 수선하는 공사)에 한하여 사용하여야 한다.

② 장기수선계획에서 정하는 수선예정시기 이전에 계획수선공사를 하여야 할 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 사유서와 사용계획을 수립하여 사장의 결재를 득한 후 시행한다.

③ 장기수선 계획 수선비용 사용계획서는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 수선공사의 명칭과 공사의 내용
2. 수선대상 시설에 대한 현황 사진
3. 수선공사의 설계도서(도면과 시방서)
4. 수선공사의 수량 및 예정 공사금액
5. 공사발주방법

④ 주택관리부서의 장은 관리업무를 인계하는 때에는 장기수선계획과 수선현황을 함께 인계하여야 한다.

제3장 화재보험

제20조(화재보험료) 주택관리부서의 장은 규정 제15조에 의하여 화재보험에 가입할 때 납부한 화재보험료 중 임대주택의 화재 보험료는 공사에서 부담하며, 분양주택의 화재 보험료는 공사에서 우선 납부 후 입주자에게 고지 수납하여야 한다. 다만, 미분양주택의 화재 보험료는 공사에서 부담한 후 분양 시 월할 계상하여 입주자에게 고지하여 수납한다.

제21조(화재보험가입대장의 비치) 주택관리부서의 장은 규정 제15조에 의거 별지 제3호 서식에 의한 화재보험 가입대장을 비치하고 기록 관리하여야 한다.

제22조(보험사고의 통지) 관리담당자는 화재보험에 가입한 보험목적 물건이 화재, 폭발 또는 파열(이하 “보험사고”라 한다)로 인하여 손해를 입었을 경우에는 현장 확인한 후 지체 없이 주택관리부서의 장에게 보고하고 보험을 가입한 보험회사(한국화재보험협회를 포함한다)에 통지하여야 한다.

제23조(보험금의 청구) 주택관리부서의 장은 보험사고로 인하여 발생한 보험목적물의 손해를 견적하고 다음 각 호의 서류를 구비하고 보험회사에 보험금의 지급을 청구하여야 한다.

1. 사고증명서 1통
2. 인감증명서 1통
3. 건물등기부등본 1통
4. 손해명세서 1통
5. 기타 참고서류

제24조(원상회복 및 보고) 주택관리부서의 장은 보험금을 수령한 때에는 보험목적물의 손해를 지체 없이 원상회복 하여야 하며, 사고가 발생한 때부터 원상회복한 때까지 조치내용을 사장에게 보고하여야 한다.

제4장 관리업무의 인계 및 위탁

제25조(관리업무 인계계획) ① 주택관리부서의 장은 관리업무 인계예정일로부터 15일전까지 다음 각 호의 사항을 포함한 관리업무 인계방안을 별지 제4호 서식에 따라 작성하여야 한다.

1. 관리규모
 2. 추정손익 현황
 3. 전기료, 수도료를 포함한 관리비 미수현황
 4. 공기구 비품 및 저장품 현황
 5. 입주자 요구사항 및 처리대책
 6. 인계인수 사항
 7. 결산결과 처리
 8. 기타 필요한 사항
- ② 주택관리부서의 장은 관리업무 인계예정일로부터 7일 전까지 제1항에 의거 관리업무인수서(별지 제5호 서식)에 의한 협약서(별지 제6호 서식)에 의하여 자치관리기구 또는 주택관리업자에게 인계하고 그 인계완료 사실을 사장에게 보고하여야 한다.

제5장 관리비

제26조(관리비의 구성내역 등) 관리비의 구성내역 및 산정방법은 주택업무편람에 의한다.

제27조(관리비 선수금) ① 주택관리부서의 장은 관리운영에 필요한 운영자금을 확보하기 위하여 사장이 정하는 일정금액의 관리비 선수금을 수납할 수 있다. <개정 2023.12.28.>

② 제1항의 관리비 선수금의 수납 시기는 다음 각 호에 정하는 바에 따른다.

1. 분양주택은 입주금 잔금을 수납할 때
2. <삭제 2022.09.30.>

- ③ 제1항에 의하여 수납된 관리비 선수금은 관리상 필요한 임시 운용자금으로 사용한다.
- ④ 관리비 선수금을 수납한 경우 계약자가 퇴거할 때에는 환불하고 새로운 계약자로부터 동일한 금액을 수납할 수 있다. <개정 2023.12.28.>

제28조(중앙난방기구 시운전 유류 잔량 처리) 주택관리부서의 장은 공사 관리부서의 장으로부터 인수받은 보일러 시설에 유류가 남아 있을 경우에는 이를 측정하여 입주자 부담으로 사용하고 그 유류를 최초 난방비를 정산할 때부터 차감 처리한다.

제29조(공가 관리비 처리) ① 주택관리부서의 장은 공사 관리부서의 장으로부터 시설물을 인수한 후 입주지정기간 종료 시까지 발생하는 미입주 및 분양계약 또는 임대계약이 체결되지 아니한 주택에 대한 공가관리비는 공사에서 부담한다.

- ② 입주기간 종료 후에 발생하는 공가에 대한 관리비는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 처리한다.
 1. 분양계약 또는 임대계약이 체결되지 아니한 주택에 대한 공가관리비는 공사에서 부담한다.
 2. 중도금 잔금 체납으로 해약되는 주택의 공가관리비는 공사에서 부담하고 연체료는 징수하지 아니한다.
 3. 미입주 세대의 전기료 등 공급자가 개별 고지하는 비용은 공사에서 부담한 후 입주 시 회수한다.

제30조(복리시설의 관리비등) 복리시설에 대한 관리비 등의 부과기준은 주택업무편람에 의한다.

제31조(전기료 및 상·하수도료의 고지징수) 주 계량기 계량방법으로 수전 또는 급수되는 단지는 매월 한전 및 지방자치단체가 정한 날에 세대별로 계량기를 검침하고 주계량기 검침량과 총 세대검침량의 차이량을 공동사용량으로 배분하여 세대사용량과 공동사용량을 구분하고 전기료 및 상·하수도료가 고지되면 공사부담으로 선납한 후 다음 달 관리비에 포함하여 고지 징수한다.

제32조(개별세대의 전기 및 수도계량기 고장 시 처리) 주 계량기 계량방법으로 수전 또는 급수되는 단지에서 개별세대의 전기 및 수도계량기가 고장난 경우에는 계약자 부담으로 교체, 보수하게 한다.

제33조(예금이자 등의 회계처리) 주택관리부서의 장은 관리비운영에 따른 보통예금이자, 연체료, 폐품매각수익은 부대사업수익으로 처리한다.

제6장 소유권에 관한 등기 및 권리의무 승계

제34조(건축물관리대장 등록신청) ① 규정 제24조에 의한 등록신청에 필요한 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 건축물의 도면 1부
 2. 각종 평면도 및 준공 검사필증 각 1부
 3. 신청서에 기재한 사항 중 규약에 상당하는 공정증서로 정한 것이 있을 때에는 그 규약 또는 공정증서 1부
 4. 기타 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」이 정하고 있는 서류
- ② 제1항 제3호의 규약 또는 공정증서는 건축물의 공용부분의 미확정 또는 지적공부정리가 완료되지 아니하였을 경우 작성하되, 그 내용은 건축물의 공용부분, 대지에 관한 사항, 대지 사용권의 처분과 비율, 기타 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률이 정하는 내용 등을 포함하여야 한다.
- ③ 건축물관리대장의 등록사항에 변경이 있을 경우에는 1월 이내에 변경등록을 신청하여야 한다.

제35조(소유권보존등기신청) ① 분양부서의 장은 규정 제25조에 의한 소유권보존등기 업무를 변호사 또는 법무사에게 위임할 수 있다.

② 소유권보존등기신청 시 규약 또는 규약에 상당하는 공정증서를 정하고자 할 때의 그 내용은 제25조 제2항을 준용한다.

제36조(대지권 및 건물의 표시 변경등기) 분양부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 토지대장 또는 건축물관리대장의 표시변경 등록일로부터 1월 이내에 변경등기를 신청하여야 한다.

1. 건물대지 지번의 변경
2. 대지권의 변경이나 소멸
3. 건물의 분합
4. 건물의 번호, 종류 또는 구조의 변경
5. 건물의 멸실, 면적의 증감
6. 부속건물의 신축

제37조(대지 사용권의 사후 취득등기) 분양부서의 장은 건물에 대한 소유권이전등기 시 그 건물의 대지 사용권(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제2조 제6호의 권리를 말한다)을 후일 취득하여 이전하기로 한 때에는 대지사용권을 취득한 후 1월 이내에 대지사용권의 등기를 신청하여야 한다.

제38조(보존등기필증 보관) 분양부서의 장은 소유권이전등기를 완료할 때까지 보존등기필증을 보관한다.

제39조(권리의무승계) ① 분양부서의 장은 규정 제26조에 의한 분양주택의 권리의무승계 승인은 「주택법」에 의한 전매제한기간이 경과된 후 건축물의 소유권이전등기를 시행하기 전까지 할 수 있다. 다만, 상속에 의한 권리의무승계는 그러하지 아니한다.

② 권리의무승계를 받고자 하는 자가 분양계약자를 피고로 하여 승소하고, 그 확정된 그 의결에 의하여 권리의무승계 또는 소유권이전을 요청할 경우에는 이를 승인하며, 그 주택이 대환 시행 주택일 경우 권리의무승계와 동시 소유권이전등기 및 융자금에 대한 대환을 조건으로 이를 승인한다.

③ 제1항 및 제2항에 불구하고 제3자에 의한 가압류나 가처분 및 압류 등 처분이 제한된 경우는 권리의무승계를 승인하여서는 아니 된다.

④ 제1항 본문에 의거 권리의무승계 신청 시 구비사항은 다음 각 호와 같으며, 이를 승인한 때에는 별지 제7호 서식의 권리의무승계 계약서를 교부하고 분양계약서를 분실한 경우에는 이를 재발급하지 아니한다. 다만, 양도인으로부터 제1호 각 목의 구비사항이 불가할 때에는 동일내용의 법률행위를 인정하는 공증증서로 갈음할 수 있다.

1. 양도인의 경우

가. 권리의 의무승계승인서 1부(별지 제8호 서식)

나. 분양계약서(이미 권리의무승계의 계약을 체결한 경우에는 그 권리의무승계 계약서를 포함한다. 이와 같다.) 다만, 분양계약서를 분실한 경우에는 그 사실을 공고한 일간신문의 공고문 및 공증각서 각1부다. 관리계약서(공사에서 관리하고 있는 주택에 한한다)

- 라. 인감증명서(용도를 부동산매도용으로 기재한 것을 말한다) 및 주민등록등본 각 1부
 - 마. 위임장 및 권리의무승계계약위임용 인감증명서 각 1부(대리인이 신청하는 경우에 한한다)
 - 바. 인감도장
 - 사. 권리의무승계 시점 당월의 정수금을 완납한 납부영수증
2. 양수인의 경우
- 가. 주민등록등본 1부
 - 나. 위임장 및 권리의무승계 계약 위임용 인감증명서 각 1부(대리인이 신청하는 경우에 한한다)
 - 다. 수입인지
- ⑤ 제2항 본문에 의하여 권리의무승계 승인을 요청 받은 때에는 양수인으로부터 다음의 서류를 제출 받아야 하며 분양계약서는 재발급하지 않고 권리의무승계 계약서를 교부한다.
1. 소송판결문 원본 1부
 2. 확정판결증명 1부
 3. 판결에 의한 권리의무승계 승인원 1부(별지 제9호 서식)
 4. 위임장 및 권리의무승계계약 위임용 인감증명서 각 1부(대리인이 신청하는 경우에 한한다)
 5. 인장
 6. 수입인지
- ⑥ 분양계약자의 사망으로 인하여 상속자가 권리의무승계를 승인 받고자 하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 제출받아 확인 승인하고 권리의무승계계약서를 교부하여야 하며 상속자의 권리의무승계 대상은 정하는 바에 의한다.
1. 상속자가 1인 및 공동상속의 경우
 - 가. 상속으로 인한 권리의무승계 승인원(별지 제10호 서식)
 - 나. 재적등본 1부
 - 다. 분양계약서(분실한 경우에는 그 사실을 공고한 일간신문의 공고문 및 공증 각서 각 1부)
 - 라. 위임장 및 권리의무승계계약 인감증명서 1통(대리인이 요청하는 경우에 한한다)
 - 마. 인장
 - 바. 수입인지
 2. 상속권자가 2인 이상일 때 상속권자의 상속포기의 경우
 - 가. 제1호에서 정하는 구비사항
 - 나. 상속포기인의 법원 상속포기 신고필증 또는 상속포기서
 - 다. 상속포기인의 인감증명서(“상속포기용도”로 기재된 것을 말한다) 1부
- ⑦ 법인이 양도하거나 양수하고자 하는 경우에는 제4항 및 제5항의 서류 외에 그 법인의 법인등기부등본과 법원 또는 등기소에서 발행하는 대표자의 인감증명서 각1통을 추가하여 제출 받아야 한다.
- ⑧ 권리의무승계를 승인한 때에는 별지 제11호 서식에 의한 권리의무 승계대장에 이를 기록하여야 하며

승인일로부터 30일 이내에 해당주택 소재지를 관할하는 구청장에게 권리의무승계 사실을 통보하여야 하며 취득세의 자진납부 등을 홍보하여야 한다.

제40조(소유권이전등기 및 대환) ① 분양부서의 장은 국민주택기금을 수용하여 건설 분양한 주택에 대하여 국민주택기금 취급 은행장과 대환을 합의하고 사장의 결재를 받아 시행한다.

② 제1항에 의하여 분양부서의 장은 국민주택기금 취급은행 점포장과 협의하여 공사 실정에 맞는 홍보 계획을 수립하여 계약자에게 서면으로 2회 이상 홍보하여야 한다.

③ 제2항의 홍보내용은 지역의 실정에 맞게 하되 일정기간이 지나면 권리의무승계의 중단, 등록세 감면 기간, 감면액, 소유권 이전에 따른 완전한 재산권행사, 용자 월부금의 상환이 편리하게 되는 등의 내용을 포함하여야 한다.

④ 신규로 소유권이전이 시행되는 주택에 대하여는 등록세 감면 개시 기간을 전후하여 제3항의 내용으로 2회 이상 홍보안내문을 발송하며, 등록세 감면기간이 경과된 주택에 대하여는 지역실정에 따라 수시로 홍보안내문을 발송하여야 한다.

⑤ 건물만을 소유권이전등기 시행한 주택의 대지에 대하여는 지적공부정리 후 대지권의 표시 등기를 하여야 하며, 건물 소유자에게 대지의 소유권 이전등기를 시행하여야 한다. 이 경우 홍보는 제3항 및 제4항을 준용한다.

제41조(근저당권설정) ① 분양부서의 장은 대환 대상이 아닌 분양주택(국민주택기금으로 건설하지 아니한 주택)의 분양계약 조항 또는 기타 사유로 용자금의 공사에서 관리하여야 할 주택을 소유권 이전할 경우에는 공사를 제1번 근저당권자로 하는 근저당설정등기를 하여야 한다.

② 근저당설정등기는 채권의 최고액을 용자금의 미상환 잔액의 130퍼센트에 해당하는 금액에 대하여 공사를 채권자로 하여야 하며, 이에 소요되는 일체의 비용은 분양계약자 부담으로 한다.

③ 제1항의 분양주택 중 전세 또는 임대차 계약이 존재함으로 공사를 채권자로 하는 근저당권에 우선하는 채권이 있을 경우에는 그 주택 및 대지의 감정가격의 65퍼센트에서 용자금 미상환 잔액을 차감한 금액이 전세금액 또는 임대차 보증금보다 적은 때에는 소유권을 이전하여서는 아니 된다.

$\text{감정가격} \times 65\% - \text{용자금 미상환잔액} < \text{전세금 또는 임대차보증금}$

④ 근저당권설정등기를 시행하는 경우에는 분양계약자에게 다음 각 호의 서류를 제출하도록 하여야 한다.

1. 근저당권설정 계약서 2부(별지 제12호 서식)
2. 차용금 증서 2부
3. 근저당설정용 인감증명서 1부
4. 주민등록등본 1부
5. 근저당권이 설정된 등기필증 1부

⑤ 제3항에 의하여 감정가격은 한국감정원으로 한다. 다만, 동일 지구의 유사한 주택에 대한 국민은행의 감정가격이 있을 때에는 이를 기준할 수 있다.

⑥ 제3항에 의하여 근저당설정등기를 시행하는 경우에는 분양계약자에게 다음 각 호의 서류를 추가로 제출하도록 하여야 한다.

1. 임차인의 주민등록등본 1부
2. 임대차 계약서 사본 1부

3. 임차인 인감증명서(용도를 “임대차 확인용” 으로 기재한 것을 말한다) 1부

- ⑦ 채무자 변경에 의한 근저당권 변경신청이 있을 경우에는 별지 제13호 서식에 의거 채무자 변경에 의한 근저당권 변경계약서를 작성교부하고 이를 보관하여야 한다.
- ⑧ 공사를 근저당권자로 한 근저당권 설정등기를 건물에 대하여만 설정하였을 때에는 대지의 소유권 이전 시 대지에 대하여도 근저당권을 추가로 설정하여야 한다.
- ⑨ 근저당권설정 등기를 완료한 때에는 융자금 상환이 완료되어 근저당권 말소 등기가 완료될 때까지 근저당권 설정계약서를 보관하여야 한다.

제42조(융자금 상환차액의 처리) ① 분양부서의 장은 융자금 대환 시 공사가 국민주택기금을 취급한 은행에 상환한 원금이 분양계약자로부터 회수한 원금보다 많은 경우에는 그 차액을 분양계약자로부터 회수하여야 한다.

② 융자금 대환 시 공사가 은행에 상환한 원금이 분양계약자로부터 회수한 원금보다 적은 경우에는 초과하여 회수한 금액은 은행에 추가 상환하거나 분양계약자에게 환불한다.

제43조(융자금 대환계획) 융자금 대환계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

- 1. 연간 대환대상 호수
- 2. 연간 대환목표율
- 3. 연간 대환목표 호수
- 4. 지구별, 월별 대환계획

제44조(대환실적 보고) 분양부서의 장은 지구별 대환 실적을 다음달 10일까지 사장에게 보고하여야 한다.

부칙 <2019. 3. 8. 내규 제31호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사 설립일부터 시행한다.

부칙 <2022. 9. 30. 내규 제73호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2023. 12. 28. 내규 제85호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

계 시 관

1. 분양주택은 최초로 공급한 날(입주개시일)로부터 2년(또는 6개월)이 경과하지 아니한 때에는 타인에게 전대하거나 전매할 수 없으며 부정한 방법으로 이 주택을 공급받게 하거나 공급받을 수 없습니다.
2. 공사는 전매제한기간 내 연 2회 이상 입주자 실태를 조사하여 위의 위반한 사실을 발견하였을 때에는 「주택법」에 의하여 퇴거와 동시 1,000만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.

안양도시공사사장

(240cm X 120cm)

• 재료 : 철판 2mm

4각 파이프(테두리) 4 X 3cm

4각 파이프(기둥) 15X10cm

바닥콘크리트

• 설치 : 설계반영

[별표 2]

게 시 관

알 림

1. 임대주택은 타인에게 전대하거나, 전매할 수 없으며, 부정한 방법으로 이 주택을 공급받게 하거나 공급받을 수 없습니다.
2. 공사는 연 2회 이상 입주자 실태를 조사하여 위의 위반한 사실을 발견하였을 때에는 임대주택법에 의하여 퇴거와 동시 100만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.

안양도시공사사장

(240cm X 120cm)

• 재료 : 철판 2mm

4각 파이프(테두리) 4 X 3cm

4각 파이프(기둥) 15X10cm

바닥콘크리트

• 설치 : 설계반영

3. 부대시설 및 복리시설의 운영

4. 대지 및 녹지대의 유지·관리

5. 관리비 및 사용료의 징수와 공과금의 납부대행

6. 특별수선충당금의 징수 및 적립

7. 기타 입주자의 공공이익을 위하여 필요한 사항

②주택의 전용부분에 대한 관리는 입주자가 하며 관리주체가 수임한 업무를 수행하기 위하여 입주자는 필요한 협조를 하여야 한다.

제3조(관리비등) ①입주자는 관리주체의 주택관리에 소요되는 관리비, 화재보험료 또는 특별수선충당금 기타 관리에 필요한 모든 비용(이하“관리비등”이라 한다)을 관리주체의 고지에 따라 매월 말일까지 지정하는 장소에 납부한다. 다만, 납부기간이 공휴일인 경우에는 그 다음날까지 납부할 수 있다.

②입주자가 관리비 등을 제1항에서 정한 기한 내에 납부하지 아니한 때에는 입주자는 관리주체의 고지에 따라 소정의 연체료를 가산 납부한다.

제4조(전기료 및 수도료) 입주자는 전기료 및 수도료를 그 사용량에 따라 부담하며, 공동목적에 사용된 전기료 및 수도료는 전체 입주자가 공동으로 부담한다.

제5조(수인의무) 입주자는 관리주체가 주택관리의 업무수행을 위하여 입주자의 주택에 출입하거나 시설물 보수에 수반되는 소음, 분진 등을 수인한다.

제6조(하자보수) 관리주체는 하자보증기간 내에 시설물의 균열, 벽면 또는 천정의 누수, 부착물의 누락 또는 공사 수급인이 보수할 책임이 있는 사항에 대하여 하자보수한다.

제7조(수선·유지 범위) ①관리주체의 수선·유지 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 입주자의 전용부분을 제외한 복도, 계단, 옥상, 기타 건물공용부분의 보수
2. 도로, 녹지, 축대, 담장, 어린이놀이터 기타 토목구조물 및 대지의 보수
3. 보일러실, 변전실, 기계실, 펌프실, 승강기, 가스 배출기, 소방시설, 유류저장 시

설, 저수시설 기타 설비의 보수

②입주자의 전용부분이라도 다른 세대와 연결된 시설의 보수는 관리주체가 행할 수 있다. 이 경우 입주자는 이에 필요한 사항에 대하여 적극 협조하여야 하며, 그 보수 비용은 입주자가 부담한다.

제8조(원상회복 의무 등) 입주자 또는 사용자(전용부분을 임대하였을 경우에는 그 임차인을 포함한다, 이하 같다)등이 고의 또는 과실로 인하여 주택의 공용부분 또는 부대시설 및 복리시설을 파손하였거나 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우에는 입주자는 원상회복하거나 보수에 필요한 비용을 부담하여야 하며, 제3자에게 끼친 손해를 배상한다.

제9조(행위금지) 입주자는 주택단지 내에서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 주택 및 부대시설과 복리시설을 분양할 당시의 사용목적 이외의 용도로 사용하는 행위
2. 주택 및 부대시설과 복리시설을 임의로 개축·증축 또는 신축하는 행위
3. 주택의 공용부분 및 부대시설과 복리시설을 점유하거나 파손하는 행위
4. 광고물·표지물 또는 표지를 부착하는 행위
5. 고성방가 등 소음을 발하는 행위
6. 미풍양속을 저해하는 행위
7. 이 계약서 또는 입주자 유의사항을 위반하는 행위
8. 주택단지 내에서 가축을 사육하는 행위
9. 기타 공동생활을 저해하는 행위

제10조(손해배상청구의 제한) 입주자는 입주자 또는 그 사용자가 계약서 및 입주자 유의사항의 이행을 해태함으로 인하여 입주자가 입은 손해의 배상을 관리주체에게 청구할 수 없다.

제11조(관리업무 인계) 관리주체는 분양주택의 경우 「주택법」 및 「주택법 시행령」이 정하는 바에 따라 입주자가 구성한 입주자 대표회의와 협의하여 자치관리기구 또는 주택관리업자에게 관리업무를 인계할 수 있다.

제12조(입주자 대표회의의 구성) ①입주자는 당해 공동주택단지 안의 입주예정자 과반수 이상이 입주를 완료한 때에는 입주대표회의를 구성할 수 있다.

②관리주체는 당해 공동주택단지 안의 입주예정자 과반수 이상이 입주한 날로부터 제1항의 규정에 의한 입주자 대표회의가 구성될 수 있도록 협력한다.

제13조(계약해석 등) 이 계약서의 효력의 범위는 권리의무승계 효력 발생 전에 입주한 이 계약서는 전문 및 제1조부터 제13조까지로 구성되었음.

[별지 제2호 서식] (제9조 관련)

입주자 유의사항 및 안내

1. 시설물의 사용 및 취급요령

단지 내 모든 시설물은 입주자 여러분의 재산입니다.

본 유의사항은 여러분의 안락한 주거생활에 필수적으로 알고 또 지켜셔야 할 중요한 일들입니다.

이 유의사항을 지키지 않으므로 해서 불의의 피해를 당하는 일이 없도록 유념하여 주시기 바랍니다.

가. 보수 및 사고책임 한계

- 1) 건물의 골조, 외부벽체 및 공동부분을 제외한 옥내의 유리, 정첩 및 기타 내수 시설은 입주자 부담으로 보수하게 되어 있습니다.
- 2) 유의사항 각 항의 불이행 등 입주자의 부주의로 발생하는 제반 인명과 재산상의 피해는 당 공사에 그 배상을 청구할 수 없습니다.

나. 일반사항

- 1) 내·외부 구조 변경은 불가합니다.
- 2) 외출하실 때에는 전기 및 가스기구의 스위치를 끄시고 각종 수도전밸브를 잠그고 특히 화재위험 여부를 재점검하여 주십시오.
- 3) 단지 내에서는 가축 애완동물의 사육을 금지합니다.
- 4) 주택 내에서는 주거목적 이외의 일체의 영업행위는 할 수 없습니다.
- 5) 단지 내에서 차량운행은 시속 10km 이하의 속도를 유지하시고 경적등 소음을 내지 맙시다.
- 6) 가구 등 물품운반 시에는 계단 및 벽 등을 손상하는 일이 없도록 조심합니다.
- 7) 전기 및 수도는 사용하시는 대로 요금이 고지되오니 다같이 절약하여 주시기 바랍니다.
- 8) 침구 등을 창밖으로 털거나 휴지·오물 등을 버리지 맙시다. 특히 고층에서의 낙하물은 작은 물건이라도 대단히 위험합니다.
- 9) 고성·소음(음향기기·라디오·TV 및 피아노) 등으로 이웃에 피해를 주는 일

이 없도록 주의합니다.

- 10) 도아록크에 충격을 가하거나 매달릴 경우 고장이 발생하여 사용치 못하게 되오니 주의합니다.
- 11) 계단실 기타 공동부분 등에 낙서를 하지 못하도록 어린이에게 주의를 시킵시다.
- 12) 단지 내에서 세차는 금지되어 있습니다.
- 13) 발코니에 세탁물이 노출되지 않는 높이의 건조대를 비치 이용합니다.(접는식 건조대 등)
- 14) 발코니에 어린이들이 노는 것은 대단히 위험하오니 어린이가 접근하지 못하도록 합니다.
- 15) 발코니 난간에 큰 힘을 가하지 맙시다.
- 16) 복도 측면에 낙서를 발견하시면 반드시 물로 지웁시다.
- 17) 지하피트 및 옥상에는 출입을 금합니다.
- 18) 계단실, 복도 등 공동부분에는 물건 및 쓰레기 등을 방치하지 맙시다.
- 19) 각종 차량 주차는 임의 주차를 하지 마시고 반드시 지정주차장을 사용하십시오.
- 20) 관리비(제납입금) 수납의 납기일은 매월 말일이며 납기일이 일요일 또는 공휴일인 경우에는 익월 1일까지 연기됩니다.
- 21) 관리비(제납입금)가 3개월(장기체납)이상 체납될 시에는 소송이 제기되며 소송비용은 입주자가 부담하게 됩니다.
- 22) 발코니(전·후면)에 중량물(큰 김장독 등)을 두실 때는 구조의 안전관계상 반드시 끝 부분을 피하여 안쪽에 두시기 바랍니다.

다. 급수설비

- 1) 욕실이나 부엌에서 물이 셀 때에는 일단 각 세대 파이프 닥트 내에 있는 주밸브를 잠그시고 관리사무소에 신고하시기 바랍니다.
- 2) 각종 수도전의 꼭지에 무리한 힘을 가하면 벽체로부터 이탈되어 흔들리는 하자의 요인이 될 뿐 아니라 고무바킹의 마모로 누수의 원인이 됩니다.
- 3) 수도계량기는 입주 시 사용지침을 필히 확인하시고 동절기 동파 시에는 입주자 부담으로 처리토록 되어 있으니 동파방지(검침 부분 개방금지, 계량기 보온)에 유의합니다.

라. 위생설비

- 1) 양변기 덮개는 플라스틱 제품이므로 충격을 가하지 않아야 하며 휴지는 화장지를 사용하시고 휴지 외 신문지 등을 사용한 경우에는 변기가 막혀 사용치 못하게 되오니 주의합시다.
- 2) 세면기 위에 물건을 올려놓거나 발을 올려놓을 경우 세면기가 떨어져 파손되오니 주의합시다.
- 3) 화장실이나 주방, 다용도실 바닥 하수구의 여과뚜껑을 열어 찌꺼기 등을 흘려 보내면 배수관이 막혀 배수가 되지 않아 보수비 부담이 크오니 찌꺼기는 따로 모아 쓰레기통에 버립시다(보수비용 입주자 부담).

마. 소화설비

- 1) 각 층마다 소화기가 배치되어 있으니 항상 사용법을 숙지하고 화재가 났을 때에는 초기에 진압토록 하시기 바라며, 소화기의 보관 관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.
- 2) 입주 시에는 소화기 보관 여부를 확인하시고 퇴거 시에는 반드시 관리사무소에 반납하여 주시기 바랍니다.

바. 전기설비

- 1) 입주하고 계신 주택의 전압은 220V 입니다.
- 2) 전등회로는 220V 이고 전열회로는 220V 입니다.
- 3) 각 세대에는 차단기(Earth Leakage Breaker)가 부착되어 과전류 및 단락전류(합선)등에 대하여 선로를 차단하여 전기설비를 보호하고 화재를 예방할 수 있도록 되어 있습니다.
- 4) 주차단기는 회로에 이상이 있을 때 OFF의 위치로 하여 고장을 제거한 후 ON의 위치로 환원시켜 전기를 다시 사용하시면 됩니다. 단, OFF로 된 차단기를 ON 으로 환원할 경우에는 5~10분 후에 환원시켜야 합니다.

사. 전화설비

전화는 1세대에 2회선(1회로는 예비용)이 있으며 안방 및 거실에 전화용 콘센트가 설치되어 있으므로 전화용 플러그를 연결하시면 됩니다.

아. 텔레비전 공청설비

각 동 옥상에 공동 수신용 안테나(UHF 와 VHF)가 설치되어 있어 별도 세대

별 안테나 설치는 필요 없습니다.

자. 토목·조경부문

- 1) 어린이들이 수목을 꺾거나 나무에 매달리어 장난을 하는 일이 없도록 주의를 환기시켜 주시기 바랍니다.
- 2) 잔디밭으로 보행을 하는 등 잔디를 훼손하는 일이 없도록 유의하시기 바랍니다.
- 3) 지하저수조는 입주자 여러분의 식수이오니 주위환경을 청결히 하시고 어린이들이 놀지 않도록 주의시켜 주시기 바랍니다.

차. 건축부문

- 1) 이삿짐을 운반하거나 아이들의 장난으로 계단벽이 손상 또는 오염되거나 공동부분 유리창이 파손되는 일이 자주 일어납니다. 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.
- 2) 결로 현상은 실내와 실외와의 기온차가 심할 때 실내공기중의 습기가 이슬이 되어 벽면에 맺힘으로 인하여 곰팡이가 생기는 현상으로 하자사항이 아닙니다. 외벽에 가구 등을 바짝 붙여놓아 통풍상태가 나쁠 때, 이런 결로 현상이 심하오니 가구등은 외벽에서 적당한 간격으로 떼어놓으시고 가끔 창문을 열어 환기시키고 빨래등 습기가 많은 물체는 실내에서 제거하여 주시기 바랍니다.
- 3) 지하피트·옥상 등은 출입제한 지역입니다. 특히 옥상에서 어린이들이 놀게 되면 방수층을 손상시킬 우려가 있을 뿐만 아니라 난간대가 없어 추락위험이 있습니다.
- 4) 음식물 찌꺼기 등은 반드시 비닐봉지에 싸서 버리시어 악취 및 병충해 예방에 협조하여 주시기 바랍니다.

카. 전매, 전대방지

- 1) 임대주택은 타인에게 전대하거나 전매할 수 없으며, 부정한 방법으로 이 주택을 공급받게 하거나 공급받을 수 없습니다.
- 2) 공사는 임대주택에 대하여 연 2회 이상 입주자 실태를 조사하며 위의 위반한 사실을 발견하였을 때에는 「임대주택법」에 의하여 위반자는 퇴거와 동시 500만원 이하의 벌금을 받게 됩니다.
- 3) 분양주택은 최초로 공급한 날 (입주개시일)로부터 5년(또는 6개월)이 경과하지 아니한 때에는 타인에게 전대하거나 전매할 수 없으며 부정한 방법으로 이

주택을 공급받게 하거나 공급받을 수 없습니다.

- 4) 공사는 분양주택에 대하여 전매 제한기간 내 연 2회 이상 입주자 실태를 조사 하며 위의 위반한 사실을 발견하였을 때에는 「주택법」에 의하여 위반자는 퇴거와 동시 1,000만원 이하의 벌금을 받게 됩니다.

동 호 성명

2. 하자민원처리

가. 주택관리부서

- 민원사항을 시공업체의 하자 보수반 및 관련공공기관과 협의하여 우선 조치
- 가구별, 동 단위, 단지단위의 민원카드 작성 관리로 초기단계의 민원해소에 주력
- 민원사항을 접수 관련 부서에 통보
- 관련 부서에 하자여부 판단 및 소요예산, 설계 감독 등에 대하여 처리토록 협조
- 하자관리대장 기록유지

나. 시공업체, 감리단, 공사부서, 계약담당

- 협조의뢰 사항에 따른 조치결과를 주택관리부서에 통보

3. 하자확인 호별방문 실시

우리 공사는 여러분의 안정된 주거생활을 보장할 수 있는 양질의 주택을 공급코 자 시공질 향상 및 사후관리에 최선을 다하고 있으며, 이러한 노력의 일환으로 세대별 하자 확인 호별 방문제도를 운영하고 있습니다.

본 제도는 하자사항을 능동적으로 발견 조치하기 위하여 입주이후 매3개월마다 당 공사 직원이 직접 여러분의 세대를 방문하는 제도로써, 발견된 하자는 즉시 보수 조치하게 되며 그 조치결과를 세대별 하자관리대장에 기록 유지하고 입주 자께서도 확인, 날인을 하실 수 있도록 운영되고 있습니다.

따라서 본 제도는 시공업체에게는 양질시공을 유도 정착시키고 입주자 여러분에 게는 하자 없는 주택을 공급하기 위한 당 공사의 강력한 경영의지입니다.

아울러 여러분의 적극적인 협조를 바라며 사후관리에 만전을 기할 것을 약속드립니다.

4. 관리비용의 부담과 납부방법 안내

가. 관리비

주택단지의 공용부분 및 부대시설, 입주자 공동소유인 복리시설의 유지·보수에 소요되는 인건비와 수선유지비 등 제비용을 말합니다.

나. 구성항목

중 앙 난 방 지 구	개 별 난 방 지 구
1. 일반관리비 2. 청소비 3. 오물수거비(쓰레기수수료) 4. 소독비 5. 수선유지비 6. 승강기유지비 7. 난방비 8. 급탕비(㎥당 원으로 사용량에 따라 부과함) 9. 공동전기료 10. 공동 상·하수도료	1. 일반관리비 2. 청소비 3. 오물수거비(쓰레기수수료) 4. 소독비 5. 수선유지비 6. 공동전기료 7. 공동 상·하수도료

※ 각 세대에서 사용하는 전기료, 수도료, 가스료 및 화재보험료 등은 우리 공사가 징수권자를 대행하여 징수할 수 있습니다.

다. 부과기준

- 당월 초일부터 말일까지 발생한 관리비용(적립비용 포함)을 정산하여 다음 달에 부과합니다.

라. 납부방법

- 관리비는 매월 23일경 각 세대 우편함에 송달되며 납부는 매월말일까지 관리소 지정은행(지로제를 실시할 경우는 시내 각 은행)에 납부하여야 하며 납기경과시는 소정의 연체료가 가산됩니다.

마. 기타사항

- <삭제 2022.09.30>
- 우리 공사에서 정한 입주지정기간이 경과되면 입주지정기간이 끝나는 다음 날로부터는 입주여부와 관계없이 관리비가 부과됩니다.

5. 관할 단지 내 인근 생활여건 시설에 대한 안내

가. 주민등록을 이전할 주소

단 지 별	관 할 동 명	위 치	주민등록이전주소

나. 관할 공공기관(주민센터, 파출소, 우체국, 전화국, 학교 등)의 위치

1) 파출소 :

2) 우체국 :

※ 우체통 설치관계 :

3) 전화국 :

※ 전화 가입관계 :

4) 학교(초등학교, 중학교, 고등학교 등)

구 분	학 교 명	위 치	개교예정일	비 고

다. 인근버스노선의 안내

구 분	노선번호	배차시간	시발점	중 간 경유지	종점 및 회행지	비 고

※ 기타 교통시설 이용관계

라. 기타 필요시설(유치원, 목욕탕, 상가, 관리사무소, 노인정 등)

구 분	위 치	이 용 관 계	비 고

6. 기타 안내사항

가. 취득세 납부안내

- 취득세율 : 분양금 납부액의 %
- 납부기한 : 잔금납부일로부터 20일 이내
- 납부장소 : 구청 과(전화 :)
- 지 참 물 : 분양계약서, 중도금 및 잔금납부 영수증

안양도시공사사장

[별지 제3호 서식] (제21조 관련)

화재보험대장

지 구	건설년도	주택유형	형 별	세대수	연면적 (㎡)	급 별	
						지 역	건 물

[별지 제4호 서식] (제25조 관련)

관리업무 인계방안

1. 현 황

가. 개소년월일 : 년 월 일
 나. 입주년월일 : 년 월 일
 다. 준공월일 : 년 월 일
 라. 관리규모 : 년 월 일

건설년도	구 분	형별(m ²)	호수	연면적(m ²)	대지면적(m ²)	비 고
계						

마. 인원현황

(정원/현재원)

직 원			관 리 원						합 계
사무직 기술직 사 원	기능직 사 원	계	사무원	기계원	열 관리원	전기원	경비원	계	

바. 추정손익현황

20 . . .

비 용		수 익	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계		합 계	

사. 제부금 수납현황

20 . . .

과 목	조정액			수납액(%)	미수액
	전년미수	당년조정	계		
계					

아. 공기구 비품 및 저장품 현황

1) 공기구 비품현황

품 명	규 격	단 가	수 량	금 액	비 고
계					

2) 저장품 현황

품 명	규 격	단 가	수 량	금 액	비 고
계					

자. 특별수선충당금 현황

(단위 : 원)

전년이월액	당 년 도			총수납액	비 고
	조정	수납	미수액		

2. 입주자 요구사항

요구사항	소요예산	처리대책	비고

3. 인계인수

가. 인 계 자 : 주택관리부서의 장

나. 인 수 자 : ○○아파트 입주자대표회의 회장○○○(동 호)

○○주택관리인 ○ ○ ○

다. 수임기구 : ○○아파트 입주자대표회의

라. 합동근무 : 20 년 월 일 ~ 월 일

마. 인계인수 : 20 년 월 일

바. 자치관리기구 인가여부 :

4. 행정사항

가. 인원처리

- 직 원 명
- 관리원 명

나. 결산결과 및 특별수선충당금 처리

- 현 황

입 주 자 환 불 액		환 수 액	
구 분	금 액	구 분	금 액
계			

- 처 리

다. 자산처리

- ()관장(미수채권 계속 회수 포함)
- 기타사항

[별지 제5호 서식] (제25조 관련)

관리업무 인계인수서

담 당 업 무	아파트 관리업무
인계일 및 장소	년 월 일 안양도시공사 회의실
인 계 자	안양도시공사 ○○아파트(단지) 관리과장 ○ ○ ○
인 수 자	○○아파트 입주자대표회의 회장 ○ ○ ○ 주택관리인 ○ ○ ○
입 회 자	안양도시공사 ○○ ○ ○ ○

안양도시공사는 년 월 일부로 관리업무를 인계함에 따라 사무인계규정이 정하는 바에 의하여 다음과 같이 안양도시공사의 관리업무 전반에 관한 사무일체를 ○○아파트 입주자대표회의에 인계인수하였음을 확인하고 이를 서명 날인한다.

년 월 일

인계자 : 안양도시공사

주택관리부서장 ○ ○ ○ (인)

인수자 : ○○아파트 입주자 대표회의

회 장 ○ ○ ○ (인)

주택관리인 ○ ○ ○ (인)

입회자 : 안양도시공사

○ ○ ○ (인)

이 인계서는 제○○호로부터 제○○호까지 편철되었음.

1. 개 요

가. 면 적

1) 위 치 :

2) 착·준공년월일 : 년 월 일 ~ 년 월 일

3) 개 소 년 월 일 : 년 월 일

4) 입 주 년 월 일 : 년 월 일

나. 주택관리현황

건설년도	구 분	형별(m ²)	호 수	연면적(m ²)	대지면적(m ²)	비 고

다. 부대시설현황

1) 건축, 토목시설

구 분	규 격	수 량	면 적	비 고

2) 기계, 기관시설

구 분	규 격	수 량	면 적	비 고

3) 전기, 기타시설

구 분	규 격	수 량	면 적	비 고

2. 인계업무

- 가. 주택의 공동부분과 부대시설 및 복리시설의 수선유지
- 나. 주택의 공용부분과 부대시설의 경비 및 청소(쓰레기 수거)
- 다. 부대시설 및 복리시설의 운영
- 라. 대지 및 녹지대의 유지·관리
- 마. 관리비등 제납입금의 조정, 고지 및 징수
- 바. 특별수선충당금의 부과에 관한 사항
- 사. 기타 입주자의 공공이익을 위하여 필요한 사항
- 아. 임대주택 입주자로부터의 관리비 징수

3. 인계문서

- 가. 도면 : 건축, 토목, 전기, 기계, 통신, 소방 기타 도면 각 부
- 나. 대장 :
- 다. 기타 :

4. 자산현황

- 가. 차량운반구
- 나. 통신시설(전화가입권 포함)
- 다. 공기구 비품(집기, 일반 공구)

품 명	규 격	수 량	단 가	금 액	비 고

5. 업무현황

가. 연도별 손익현황

20 . . . ~ 20 . . .

비 용		수 익	
과 목	금 액	과 목	금 액
계			

나. 제 납입금 징수현황

20 . . . ~ 20 . . .

과 목	조 정 액			수납액	미수액
	전년미수	당년조정	계		
계					

다. 저장품 현황

구 분	품 명	단 가	수 량	금 액	비 고
계					

라. 특별수선충당금 적립 현황

년 월말 현재

전월이월액 (A)	당 년 도			총수납액 (A+B)	비 고
	조정액	수납액(B)	미수액		

● 특별수선충당금 세대별 미수내역

아파트별	동호	세대주	기납월수	미수액	비고
계					

마. 기타 예수금 현황

적 요	상대과목	금 액	비 고
계			

6. 진행 및 미결사항 처리

7. 결산결과 및 특별수선충당금 등 처리

가. 현황

입주자 환불액		환수액	
구분	금액	구분	금액
계		계	

나. 지불 및 환수방법

8. 미수금 징수

9. 특기사항

가. 공공시설용지 및 시설물 사용 문제

나. 각종 공사 명의를변경 문제

다. 기타

[별지 제6호 서식] (제25조 관련)

협 약 서

재산의 표시

안양시 구 동 번지

안양도시공사 주택관리부서장과 입주자 대표회의 회장, 주택관리인은 안양도시공사가 건설·관리하여 오던 위 표시 재산의 관리업무 인계인수에 합의하고 아래와 같이 협약을 체결한다.

제1조 주택관리인은 주택의 공동부분 및 부대시설 일체를 「주택법」 및 공동주택 관리령등 관계 법령에 의거 선량하게 유지·관리하여야 한다.

제2조 주택관리인은 주요시설물(보일러실, 변전실, 기계실, 펌프실, 가스시설물 등)을 관계 법규에 따라 당해 기술자격증 소지자로 하여금 취급토록 하여야 하며 주요 시설 관리에서 발생할 수 있는 각종 재해의 예방에 최선의 조치를 취하여야 한다.

제3조 주택관리인은 주택관리부서장이 인계한 상태대로 주택 및 공동 부대시설을 인수하여야 하며 인수 후 발생하는 수선·유지 및 법령 제정 또는 개폐로 인하여 추가 소요되는 시설투자비는 입주자 부담으로 주택관리인이 시행하여야 한다.

제4조 주택관리인은 입주자가 주택을 거주 이외의 목적으로 사용하거나 관계 법규에 의한 허가 없이 주택의 원형변경 등의 행위를 하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제5조 주택관리인은 관계 법규에 의한 허가 없이 관리사무소 건물 및 공동 부대시설물에 대한 목적 외 사용 및 증·개축 등의 행위를 할 수 없다.

제6조 주택관리인은 공사 사장명의로 되어 있는 통신시설 차량운반구 및 전기 보안 담당자, 방화책임자 등의 각종 공사명의를 인계인수 종료 즉시 승계 또는 변경하고 이러한 명의변경 조치를 취하지 않음으로써 발생하는 모든 손해를 주택관리인의 부담으로 한다.

제7조 주택관리인은 주택관리부서장이 각종 시설물 점검, 안전관리점검 등을 실시

할 경우에는 최대한의 협조를 하여야 한다.

제8조 본 협약은 년 월 일부터 효력을 발생한다.

본 협약을 증하기 위하여 협약서 2통을 작성하여 주택관리부서장, 주택관리인이 각 1통씩 보관한다.

년 월 일

안양도시공사

주택관리부서장 ○ ○ ○ (인)

안양시 구 동 번지

○○입주자대표회의 회장 ○ ○ ○ (인)

주택관리인 ○ ○ ○ (인)

[별지 제7호 서식] (제39조 관련)

수입 인지	권리의무승계계약서					
부동산 표시						
주택명칭 및 번호	주택 아파트	동	호	형		
소재지	시 도	구 군	동 면	리 번지 호		
규모	건물면적	m ² (	평)	대지면적	m ² (	평)
월부금상환기간	년 월 일까지					

위 부동산 분양계약에 의한 권리의무 승계에 관하여 안양도시공사사장, 양도자, 양수자는 아래와 같이 계약을 체결함.

1. 양수자는 안양도시공사사장, 양도자 간에 . . .부로 체결한 분양계약에 의한 권리의무 일체를 승계함.
2. 본 계약은 . . .부로 효력이 발생함.

본 계약서 2부를 작성하여 안양도시공사사장, 양수자는 각 1부씩 원분양계약서에 합철 보관한다.

.

안양도시공사 사장	주소 성명	(인)
양도인	주소 성명	(인)
양수인	주민등록번호 주소 성명	(인)
	주민등록번호	

[별지 제8호 서식] (제39조 관련)

권리의무승계 승인서

부동산 표시

주택명칭 및 번호	주택 아파트	동	호	형		
소재지	시 도	구 군	동 면	리 번지 호		
규모	건물면적	m ² (	평),	대지면적	m ² (	평)
월부금상환기간		년	월	일까지		

분양계약자

주 소

성 명 (인) 주민등록번호 :

위 부동산 분양계약자 가 귀 공사로부터 분양을 받아 계약을 체결하였으나 동 부동산에 대하여 본인이 별첨과 같이 에게 승계코자 계약을 체결 하였습니다. 이에 위 부동산의 분양계약에 대한 권리의무승계(소유권이전)를 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 권리의무승계계약서 1부.

.

위 원 인 :

주 소 :

성 명 : (인)

주민등록번호 :

안양도시공사사장 귀하

[별지 제9호 서식] (제39조 관련)

판결에 의한 권리의무승계 승인원

부동산 표시

주택명칭 및 번호	주택 동 호 형 아파트
소 재 지	시 구 동 리 번지 호 도 군 면
규 모	건물면적 m ² (평), 대지면적 m ² (평)
월부금상환기간	년 월 일까지

분양계약자

주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

위 부동산 분양계약자 이 귀공사로부터 분양을 받아 계약을 체결하였으나 동 부동산에 대하여 본인이 법원으로부터 별첨과 같이 판결을 득하였습니다. 이에 위 부동산의 분양계약에 대한 권리의무승계(소유권이전)를 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

첨 부 :1. 확정판결증명 1부

2. 판결문 정본 1부

. . .

위 원 인 :

주 소 :

성 명 : (인)

주민등록번호 :

안양도시공사사장 귀하

[별지 제10호 서식] (제39조 관련)

상속으로 인한 권리의무승계 승인원

부동산 표시

주택명칭 및 번호	주택 아파트	동	호	형		
소재지	시 도	구 군	동 면	리	번지	호
규모	건물면적	m ² (	평)	대지면적	m ² (	평)
월부금상환기간	년	월	일까지			

분양계약자

주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

위 부동산을 분양계약자 이 귀공사로부터 분양을 받아 계약을 체결하였으나 분양계약자가 사망하였으므로 상속권자 에게 권리의무 일체를 승계 요청 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

. . .

위 원 인 :

주 소 :

성 명 : (인)

주민등록번호 :

안양도시공사사장 귀하

권리의무승계대장

[illegible]

[별지 제12호 서식] (제41조 관련)

수	입
인	지

등기번호

근저당권설정계약서

채권자 겸 근저당권자 :

채무자 :

근저당권설정자 :

안양도시공사

근저당권설정계약서

채권자 겸 근저당권자 :

채무자 :

근저당권설정자 :

채권최고액 :

위 당사자 사이에 다음과 같이 근저당권설정계약을 체결한다.

제1조(근저당권의 설정) ①채권자의 채무자에 대한 차용금증서, 기타 거래로 인한 채무, 채권자에게 채무자 또는 근저당권설정자(이하 “설정자”라 한다)가 부담할 주택자금상환 부금, 기타 모든 비용, 보험료, 관리사무소 등 기타 일체의 공과금을 채무자의 채권자에게 지급할 이자와 불이행으로 인한 손해금 기타 각종의 원인으로 채무자가 채권자인 안양시에 대하여 현재 부담하고 또는 장래 부담하게 될 모든 채무(이하 “저당물건”이라 함)에 순위 제1번 채권최고금액 원정을 근저당권 설정함.

②저당 물건의 증축, 개축, 수리, 개조 기타 여러 가지 원인으로 저당물건에 부가 종속될 물건에도 전항의 근저당권의 효력이 당연히 미치는 것으로 함.

③설정자는 토지상에 미등기 건물이 있는 경우 또는 장래에 건물을 신축할 경우에는 그 등기 완료와 동시에 그 건물에 제1항에 의한 근저당권을 추가 설정하겠음.

제2조(변제방법 이자 손해금등) ①채무자는 본 채무를 약정한 변제 기일에 채권자가 지정하는 방법에 따라 이행하겠음.

②본 채무에 대한 이자의 지급기와 지급방법 등은 채권자가 정하는 바에 의함.

③채무 불이행의 경우의 손해금은 지급하여야할 금액에 대하여 시중금융단 협정 연체이율로 함.

④전 2항에 의한 이자 손해금은 법령에 의하여 귀 시가 결정하는 바를 지키겠음.

⑤전항의 요율이 변경되는 경우에는 변경한 날로부터 귀 시가 지정하는 요율에

따라 지급하겠음.

제3조(융자의 중지) 채무자는 채권자가 언제든지 융자를 중지 또는 융자 한도액을 감액하여도 이의 없겠음.

제4조(담보보존의 의무) ①설정자는 채권자의 사전 승낙 없이는 저당물건에 대하여 소유권의 이전, 저당권, 임차권 등 각종 권리의 설정 또는 등기·등록사항의 이동, 기타 그 현상을 변경하지 아니하겠음.

②설정자와 채무자는 저당 물건의 멸실 훼손 공용징수 기타의 원인으로 저당 물건에 이상이 생기거나 이상이 생길 염려가 있을 때에는 곧 이를 채권자에게 통지하겠음. 이 경우에 설정자가 제3자로부터 받을 배상금, 보상금, 청산금 등의 금전이나 물건이 있을 때에는 그 채권을 채권자에게 양도하겠으며 채권자를 위하여 필요한 협력을 다하겠음.

③전항에 의하여 채권자가 금전을 받을 때에는 본 채무의 변제기에 상관없이 마음대로 변제에 충당하여도 이의 없겠음.

제5조(담보가치의 유지) 채무자는 저당물건이 사변, 재해 등 어쩔 수 없는 사유로 멸실 감소하거나 담보가액이 부족하다고 인정되는 때에는 청구에 의하여 곧 부족금을 입금하거나 갈음담보 또는 추가담보를 제공하겠음.

제6조(보험의 계약) ①설정자는 저당물건에 대하여 채권자가 지정하는 종류와 금액 이상의 보험계약을 체결하고 이 계약이 존속하는 한 이를 계속하겠으며 보험 계속에 있어서는 보험계약의 만기일 3일전까지 절차를 마치고 그 보험 증권과 계속보험료 영수증을 채권자에게 교부하겠음.

②설정자는 전항의 보험계약에 따른 권리를 채권자의 지정에 따라 채권자에게 양도하거나 질권을 설정하겠음.

③설정자 채무자 또는 제3자가 제1항에 의한 보험계약 이외에 저당물건에 대하여 따로 보험계약을 체결한 때에는 설정자 또는 채무자는 곧 채권자에게 통지하겠으며 그 보험계약에 대하여도 전 2항과 같은 절차를 밟겠음.

④제1항과 전항의 보험계약의 경개(更改)또는 변경은 모든 채권자의 지시에 따르겠음.

⑤설정자가 제1항의 기일까지 보험계약의 계속절차를 밟지 아니하거나 계속 보험료 영수증을 채권자에게 교부하지 아니할 때 또는 전항에 의한 채권자의 청구에 응하지 아니할 때에는 채권자가 그 보험 계약을 계속하거나 필요하다고 인정하는 보험계약을 체결할 수 있으며 이 경우에는 설정자와 채무자는 채권자가 보험료

기타 모든 비용에 대하여 그 지급일로부터 제2조 제3항에서 정한 손해금을 보험료 기타 모든 비용에 덧셈하여 곧 채권자에게 지급하겠음.

⑥전5항에 의하여 체결 또는 계속된 보험계약에 따른 보험금을 채권자가 받을 때에는 본 채무의 변제가 되었건 안 되었건 간에 마음대로 변제에 충당하여도 이의 없겠으며 이재(罹災)이후의 처리에 관하여는 모두 채권자의 지시에 따르겠음.

제7조(저당물건의 처리) ①저당물건은 반드시 경매절차에 의하지 아니하더라도 일반적으로 적당하다고 인정되는 방법, 시기, 가격 등에 의하여 채권자가 마음대로 처분하고 그 취득금으로부터 모든 비용을 차감한 잔액을 법정 순서에 불구하고 본 채무에 충당하여도 이의 없겠으며 남은 채무가 있는 경우에는 곧 변제하겠음.

②채무 불이행의 경우에는 채권자가 설정자를 대위(代位)하여 저당물건을 관리하고 그 임대수익으로서 전항에 의하여 본 채무의 변제에 충당하여도 이의 없겠음.

③전2항의 경우에는 설정자와 채무자는 채권자를 위하여 정한 바의 서류의 조인(調印)기타 필요한 협력을 다하겠음.

제8조(기한의 이익 상실) ①채무자가 다음 각 호의 1이라도 해당하는 경우에는 채권자로부터 통지, 최고 등이 없더라도 채권자에 대한 본 채무의 기한의 이익을 당연히 상실하고 곧 채무를 변제하겠으며 전조에 의하여 채권자가 저당물건을 처분하여도 이의 없겠음.

1. 가압류, 압류나 경매의 신청 또는 파산 화의개시나 회사 정리 절차 개시의 신청이 있을 때 또는 청산에 들어갈 때
2. 조세 공과를 채납하여 독촉을 받거나 압류를 당한 때
3. 지급을 정지한 때
4. 채권자에 대한 채무의 전부 또는 일부를 기한 내에 변제하지 아니한 때

②다음 각 호의 경우에는 채권자의 청구에 의하여 채권자에 대한 본채무의 기한의 이익을 상실하고 곧 채무를 변제하겠으며 전조에 의하여 채권자가 저당물건을 처분하여도 이의 없겠음.

1. 채무자 또는 설정자와의 모든 거래 약정에 전부 또는 일부를 위반한 때
2. 보증인이 전항 각 호의 1에 해당하는 때
3. 기타 채권 보전상 필요하다고 인정한 때

제9조(모든 절차의 이행과 비용) 채권자의 이 계약에 의한 근저당권의 설정·변경·경계·이전·이관·말소 등에 관한 등기·등록, 기타의 모든 절차를 청구할

때는 채무자와 설정자는 곧 이행하겠으며 모든 절차에 관한 모든 비용을 부담하겠음.

제10조(저당물건의 보고 조사) ①저당물건의 상황에 관하여 채권자로부터 청구가 있는 때에는 곧 보고하겠으며 언제든지 조사하여도 이의 없겠음.

②전항의 경우 채무자와 설정자는 채권자에 대하여 조사에 필요한 편의를 제공하겠으며 이에 따르는 비용은 채무자가 부담하겠음.

제11조(제3자의 변제 제한) 제3자가 채무자에 가름하여 본 채무의 전부 또는 일부를 변제할 때에는 채무자는 사전에 채권자의 동의를 얻겠음.

제12조(담보 보존의무의 면제대위) ①설정자는 채권자가 필요에 따라 담보 또는 다른 보증을 변경하거나 해제하여도 이의 없겠음.

②설정자가 본 채무를 이행한 경우 대위에 의하여 채권자로부터 취득한 권리를 채무자와 채권자와 거래 계속 중에는 행사하지 아니하겠으며 채권자의 청구가 있으면 그 권리 또는 순위를 채권자에게 무상으로 양도하겠음.

제13조(특약사항) ①채권자가 채무자에게 소유권 이전절차를 이행함에 있어 이에 소요되는 경비는 채무자가 일체 부담한다.

②주택월부금, 신용보증준비금 및 관리사무비 등은 안양도시공사가 정한 각종 공과금을 소정 기일 내에 납부하여야 한다. 만일 이를 이행치 않을 시는 기한의 이익을 상실기로 하고 채권자의 여하한 처분도 감수한다.

③채권자로부터 지불 요구가 있을 시는 채무자는 그 방침에 따라야 하며, 여하한 이의도 제기할 수 없다.

④전2항의 절차는 전제1조 제1항 본문 중 “기타 각종의 원인으로 채무자가 채권자인 안양도시공사에 대하여 현재 부담하고 또는 장래 부담하게 될 모든 채무”속에 포함 설정되는 것으로 간주한다.

⑤본 조치로 야기되는 손해가 채무자에게 미칠지라도 채무자는 이에 대한 이의나 손해배상을 청구할 수 없다.

제14조(합의관할) 이 계약에 관하여 소속의 필요가 생길 때에는 채권자(안양도시공사)의 소재지를 관할하는 법원으로 할 것을 합의함.

년 월 일

채권자 겸 근저당권자 :

채무자 :

근저당권설정자 :

<예시>

부동산의 표시

1. 안양시 ○○구 ○○동 000

대 20m²

이상 ○○○ 소유

2. 위 지상

시멘트블럭조 기와지붕 단층 주택

50m²

이상 ○○○ 소유 끝.

[별지 제13호 서식] (제41조 관련)

수입
인지

채무자 변경에 따른 근저당권 변경계약서

부동산 표시

년 월 일

주택명칭 및 번호	주택 아파트	동	호	형		
소재지	시 도	구 군	동 면	리	번지	호
규모	건물면적	m²(	평)	대지면적	m²(	평)
월부금상환기간		년	월	일까지		

채권자 겸 근저당권자 (인)

채무자 겸 근저당권설정자

주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

채무 인수자

주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

채무 인계인수로 인한 채무의 변경계약을 위하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

1. 채무 인수인은 20채권자와 채무자 사이에 체결한 근저당권 설정 계약의 각 조항을 인정하고 동일한 조건으로 채무를 인수한다.
2. 채무 인수인의 채무 인수 후 채권자가 채무자(구 채무자)에 갖는 채권은 소멸 한다.
3. 채무 인수인은 채무 인수로 인한 변경등기 등의 절차를 밟고 그 증빙서류를 채권자에게 제출한다. 이때의 모든 비용은 채무 인수인이 부담한다.

안양도시공사 임대규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 24호
 일부개정 2021. 2. 23. 규정 제 55호
 일부개정 2023. 12. 28. 규정 제 99호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)가 관계 법령에 따라 건설·임대하는 주택과 부대시설 및 복리시설의 임대 대상자, 조건, 방법, 절차 등의 임대 업무를 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2021.02.23.>

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “국민주택”이라 함은 「주택법」 제2조제5호에 따른 주택을 말한다. <개정 2021.02.23.>
 가. <삭제 2021.02.23.>
 나. <삭제 2021.02.23.>
2. “민영주택”이라 함은 국민주택을 제외한 주택을 말한다.
3. “공공임대주택” (이하 “임대주택”이라 한다.)이라 함은 「공공주택 특별법」 제2조제1항에 따른 주택을 말한다. <개정 2021.02.23.>
4. <삭제 2021.02.23.>
5. “재임대주택”이라 함은 임대주택 중 입주자와 임대차계약을 체결한 후 임대기간 중에 임대계약이 해제 또는 해지되어 재임대하는 주택을 말한다.
6. “전세주택”이라 함은 공사가 건설한 분양주택 중 장기간 분양되지 않거나 분양되지 않을 것으로 예상되는 주택에 대하여 전세로 임대하는 주택을 말한다. <개정 2021.02.23.>
7. “상가 및 복리시설”이라 함은 「주택법 시행령」 제6조 및 제7조에서 규정하는 시설 또는 설비를 말한다. <개정 2021.02.23.>
8. “무주택세대주”라 함은 「주택공급에 관한 규칙」 (이하 “공급규칙”이라 한다) 제2조제4호의 세대주로서 그 세대주를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하고 있지 않은 세대의 세대주를 말한다. <개정 2021.02.23.>
9. “주택건설 지역”이라 함은 주택을 건설하는 안양시 행정구역 내 주택건설 구역을 말한다. <개정 2021.02.23.>
10. “입주자 저축”이라 함은 주택을 공급 받으려는 자가 미리 입주금의 전부 또는 일부를 「주택법」 제56조 규정에 따라 저축하는 것을 말한다. <개정 2021.02.23.>
11. “임대부서”라 함은 공사의 직제 상 임대업무를 담당하는 부서를 말한다.

2장 임대주택

제3조(연간 임대계획) 공사가 건설하는 국민주택의 임대를 효율적으로 수행하기 위하여 연간 임대계획을 수립한다.

제4조(임대 시행계획) 연간 임대계획에 따라 임대하고자 할 때는 단위별 임대시행계획을 수립한다.

제5조(임대보증금 및 임대료) ① 최초로 임대하는 주택의 임대보증금 및 임대료(이하 “임대보증금 등”이라 한다.)는 「공공주택 특별법 시행령」 제44조 제1항에 따라 국토교통부장관이 정하고 고시하는 표준임대료 등의 범위 내에서 결정한다. 다만, 표준임대료 등이 건설원가 및 거래실정과 현저한 차이가 있는 등 불합리한 사유가 있다고 판단되는 때에는 임대부서의 장은 그 사유를 명시하여 국토교통부장관에게 조정 건의할 수 있다.

② 제1항에 의거한 임대보증금 등을 결정하기 위하여 임대부서의 장은 관련부서의 장에게 임대보증금 등을 결정하기 위한 관련 자료를 요구하고 그 자료를 기초로 임대보증금 등을 산정하여야 한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 임대보증금 등을 증감할 수 있다.
<개정 2021.02.23.>

1. 물가 그 밖의 경제사정의 변동에 따라 임대보증금 등을 변경할 필요가 있을 경우 <개정 2021.02.23.>
2. 주택의 일반 거래가격과 균형이 필요하다고 인정할 경우
3. 임대주택 및 부대시설을 개량하였을 경우

④ 제3항에 의하여 임대보증금 및 임대료를 증액하고자 할 때의 증액청구 기준은 「주택임대차보호법」 제7조제2항 및 「상가건물 임대차보호법 시행령」 제4조에 따른다. <개정 2021.02.23.>

제6조(임대 대상자) 국민주택의 임대는 「공공주택특별법」과 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 공공임대주택 유형별로 정하여진 임대대상자 및 기준에 따라 임대하여야 한다. <개정 2021.02.23., 2023.12.28.>

제7조(국민주택의 임대) 국민주택의 임대는 일반임대, 특별임대 및 우선임대로 구분한다.

제8조(민영주택의 임대) 국민주택 규모를 초과하는 민영주택의 임대는 공급규칙 제28조에서 정하는 바에 따라 입주자를 선정하며 임대방법, 절차 등에 관여하는 공급규칙에서 정하는 바에 의하여 임대한다. <개정 2021.02.23.>

제9조(입주자 모집공고) 입주자 모집공고에 관한 사항은 공급규칙 제21조를 따른다. <개정 2023.12.28.>

제10조(신청, 접수) 국민주택의 임대신청은 신청 구비서류를 지참한 임대신청자 또는 그 대리인이 신청하여야 한다.

제11조(입주자의 선정) ① 국민주택 임대의 입주자는 「공공주택 특별법」과 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 공공임대주택 유형별로 정하여진 입주자 선정 기준에 따라 선정한다. <개정 2023.12.28.>

② <삭제 2023.12.28.>

제12조(예비입주자의 선정) 국민주택 임대의 입주자를 선정함에 있어 경쟁이 있는 경우에는 입주자 선정의 취소 등에 대비하여 「주택공급에 관한 규칙」 제26조 및 제26조의 2에 따라 예비입주자 순위를 정하여 선정한다. <개정 2021.02.23.>

제13조(주택의 동·호 결정) 입주자로 선정된 자에게 임대할 주택의 동·호 결정은 추첨의 방법에 의한 다. 다만, 제11조제2항에 의한 입주자를 선정하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

제14조(추첨) 제11조제1항 및 제13조에 의한 추첨은 컴퓨터 추첨 또는 수동식 방법에 의한다. <개정 2021.02.23.>

제15조(임대기간) 임대기간은 임대차계약 체결에 따른 해약사유가 되지 않을 경우 입주일로부터 2년 이상으로 하되 최초 분양전환 시행기간 종료일까지로 하여야 한다. 다만, 입주지정기간이 경과한 후에 입주한 경우에는 입주지정기간 종료일을 임대기간의 기산일로 하여야 한다.

제16조(계약의 체결) 임대차계약은 입주자로 선정된 자로부터 계약구비서류와 계약금을 받고 체결한다.

제17조(입주자선정 취소) 다음 각 호에 해당하는 경우는 입주자 선정을 취소할 수 있다.

1. 임대주택의 입주자로서 신청자, 당첨자, 계약자, 입주자가 동일하지 않을 때
2. 임대주택의 입주자로 선정된 자가 임대차계약 체결기간 이내에 계약을 체결하지 않는 때에는 그 입

주자로 선정된 것을 취소하고 이미 납부한 청약금이 있을 때에는 이자를 계상하지 않고 반환한다.
<개정 2021.02.23.>

3. 입주자저축취급기관에서 국민주택 1회 이상 당첨된 자로 통보된 자

제18조(행위금지 및 계약해지 등) ① 입주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 했을 경우는 임대차계약을 해제 또는 해지할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

1. 허위, 기타 부정한 방법으로 입주자로 선정되거나 임대주택을 임대받은 경우
2. 임차권을 타인에게 양도(매매 중에 기타 권리의 변동은 수반하는 모든 행위를 포함하되 상속의 경우를 제외한다)하거나 임대주택을 타인에게 전대하는 경우(전대방지 대책은 입주 전, 입주 시, 입주 후로 구분하여 별도 방지대책을 시행)
3. 임대기간이 시작된 날부터 3월 이내에 입주하지 않은 경우나, 임대료를 3월 이상 연체한 경우 <개정 2021.02.23.>
4. 임대주택 및 그 부대시설을 공사의 동의를 얻지 않고 개축, 증축, 신축하거나 정해진 본래의 용도 이외의 목적으로 사용하는 경우 <개정 2021.02.23.>
5. 임대주택 및 그 부대시설을 고의 또는 과실로 파손 또는 멸실한 경우
6. 임차권을 담보로 제공하는 행위
7. 법인이 해산하거나 임차인이 파산선고를 받은 경우
8. 기타 임대주택 및 그 부대시설의 유지, 관리를 위하여 공사가 지시하는 사항을 준수하지 않을 경우
- ② 입주자가 임대차계약을 해지하고자 할 때에는 당해 임대주택을 공사에 명도 하고자 하는 날의 1월 전까지 임대차계약 해지 신청서를 받아야 한다.
- ③ 입주자가 취학, 질병, 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 세대원 전원이 퇴거하기 위하여 임대차계약을 해지하고자 할 때에는 시행세칙에서 정하는 바에 따른 임대차계약 해지 신청서와 공급규칙 제 57조제5항의 서류를 받아 처리하여야 한다. 이 경우에는 제2항의 기간을 적용하지 않을 수 있다. <개정 2021.02.23.>

제19조(위약금) 주택의 임대차 계약을 해제 또는 해지할 때에 위약금을 받는 경우는 시행세칙으로 정한다.

제20조(임대주택의 분양) ① 임대주택의 분양 제한기간은 「공공주택 특별법 시행령」 제54조에 따른다.

② 임대주택의 분양에 관하여는 공급규정이 정하는 바에 의한다.

제21조(임대의 특례) ① 국가기관 또는 지방자치단체나 법인 등이 공무원, 구성원 또는 종업원에게 임대할 목적으로 공사에 위탁하여 건설하는 임대주택의 입주자는 해당기관에서 일괄 선정한다.

② 제1항의 경우 임대차계약은 해당기관과 협의하여 별도로 정할 수 있다.

제3장 재임대주택

제22조(재임대주택의 입주자 선정) ① 재임대주택은 다음 각 호의 순위에 따라 입주자를 선정하여야 한다.

1. 제12조에 의해 선정된 예비입주자
2. 상시 입주신청을 받은 입주 대기자
3. 제1호 및 제2호에 해당하는 자가 없는 경우에는 게시공고의 방법에 의하여 모집한 입주 대기자
- ② 제1항에 의한 재임대주택의 입주자선정은 당 규정 제11조에서 정한 일반임대 방법에 의한다. 이 경우에 동일 순위에 경쟁이 있을 경우에는 제11조제1항에 불구하고 접수순에 의하여 입주자를 선정한다. <개정 2021.02.23.>

제23조(재임대주택의 임대조건) 재임대주택의 임대보증금 및 임대료는 임대계약체결 당시의 동일한 단지의 동일 조건의 다른 임대주택의 임대조건을 적용하여야 한다.

제4장 전세주택

제24조(전세 시행의 기준) 공사가 건설한 분양주택이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전세할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

1. 장기간 분양되지 않는 주택 <개정 2021.02.23.>
2. 장기간 분양되지 않을 것으로 예상되는 주택 <개정 2021.02.23.>

제25조(전세 대상자) 전세 대상자는 당해 주택건설 지역에 거주하는 세대주를 원칙으로 한다. 다만, 전세주택의 입주자 모집 결과 전세신청자 수가 전세주택의 수에 미달하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 전세할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

1. 주거 이전을 목적으로 하는 세대주 <개정 2021.02.23.>
2. 25세 이상의 세대주가 아닌 세대원
3. 기관단체

제26조(입주자 모집공고) 전세주택의 입주자를 최초 모집하고자 할 때에는 일간신문 및 공사 게시판에 공고하여야 한다. 다만, 분양시행 후 상당기간 동안 미분양된 주택 및 해약으로 인한 공가주택 및 일정호수 미만의 주택에 대하여는 일간신문에 공고함이 없이 모집할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

제27조(전세신청 접수) 전세주택의 입주자를 모집하려는 경우에는 전세신청자 또는 그 대리인으로부터 청약금 및 전세신청서와 함께 그 자격을 입증하는 서류를 받아야 한다. <개정 2021.02.23.>

제28조(입주자선정 방법) ① 전세주택의 입주자는 공개모집의 방법으로 선정하여야 한다.

- ② 신청자가 전세호수를 초과할 때에는 추첨의 방법으로 선정한다. 다만, 특별전세 및 단체전세가 있을 시에는 이를 우선적으로 선정한 후 그 잔여 호수에 대하여 추첨으로 선정한다.
- ③ 특별 및 단체 전세의 대상은 공무원 및 기업체 임직원으로 하며 선정방법은 관련기관과의 협의에 의하여 선정한다.

제29조(전세기간) 전세주택의 전세기간은 입주일로부터 2년으로 하고 전세기간이 완료되면 분양하여야 한다. 다만, 필요한 경우에는 안양도시공사 사장(이하 “사장”이라 한다)이 전세기간을 따로 정할 수 있다.

제30조(전세금 결정) ① 전세주택의 전세금은 당해 주택의 주택가격과 다른 주택의 전세금의 수준, 분양성 등을 감안하여 제5조를 준용 결정하여야 한다.

- ② 제1항에 의한 전세금이 제5조제3항에 해당하는 사유가 있는 경우에는 전세금을 증감 변경할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

제31조(다른 장의 준용) 전세주택에 관하여 제4장에 특별한 규정이 있는 경우는 제외하고 제2장의 임대주택에 관한 규정을 준용한다. <개정 2021.02.23.>

제5장 상가 및 복리시설 임대

제32조(임대 시행계획) 공사는 임대를 목적으로 건설하는 주택건설 지구의 단위별 상가 및 복리시설의 임대 시행계획을 각각 수립·시행한다.

제33조(임대보증금 및 임대료) ① 최초로 임대하는 상가 및 복리시설의 임대보증금 및 임대료는 추정 건설원가, 감정가격, 인근지역의 거래가격 등 기타 제반 여건을 고려하여 임대보증금 및 임대료를 결

정한다.

- ② 상가 및 복리시설의 임대보증금 및 임대료의 증감조정은 제5조제3항 및 제4항을 준용한다. <개정 2021.02.23.>

제34조(임대 대상자 및 방법) 상가 및 복리시설은 「공공주택 특별법」 제35조제1항의 규정에 의거 공사가 사업계획 승인 시 정해진 사업을 영위하고자 하는 임차 희망자에게 임대한다. <개정 2021.02.23.>

제35조(모집공고) 임대부서의 장이 최초로 공개 모집하고자 할 때에는 일간신문에 공고하여야 한다.

제36조(신청, 접수) 임대부서의 장은 입주자를 모집하려는 경우에는 임대신청자 또는 그 대리인으로부터 임대신청서와 구비서류를 받는다. <개정 2021.02.23.>

제37조(입주자의 선정) ① 상가 및 복리시설의 입주자는 공개모집의 방법으로 선정하되 추첨의 방식을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 그러하지 않을 수 있다. <개정 2021.02.23.>

- ② 슈퍼마켓의 임대대상자 등 필요한 경우는 대상자를 제한하여 제한 추첨방법으로 할 수 있다.

제38조(임대기간) ① 임대기간은 입주일로부터 2년을 원칙으로 한다. 단, 상가건물 임대차보호법 제10조 제1항 각 호의 사유가 발생한 경우에는 공사가 계약을 해약할 수 있다.

- ② 계약당사자 일방이 임대차 기간만료 1개월 전까지 계약연장에 대한 반대의를 상대방에게 서면통지하지 않을 경우에는 계약기간은 1년씩 재계약을 체결한다.

제39조(계약의 체결) 임대차계약은 입주자로 선정된 자로부터 계약 구비서류와 계약금을 받고 체결하여야 한다.

제40조(계약해지 등) 임대차계약의 해제, 해지, 재계약에 관하여는 제18조제1항, 제2항을 준용한다. <개정 2021.02.23.>

제41조(다른 장의 준용) 상가 및 복리시설의 임대에 관하여는 이 장에서 정한 경우는 제외하고 제2장의 임대주택의 규정을 준용한다. <개정 2021.02.23.>

제6장 토지의 임대

제42조(임차신청) 보유하고 있는 토지를 임대하고자 할 때에는 신청인으로부터 임차신청서를 제출받아야 한다.

제43조(임대기간) 임대기간은 1년 이내로 한다. 다만, 필요한 경우에는 사장이 임대기간을 따로 정할 수 있다. <개정 2021.02.23.>

제44조(임대료) ① 임대토지에 대하여는 소정의 임대료를 받아야 한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체가 직접 공공용으로 사용하기 위하여 임대한 경우에는 그러하지 않는다. <개정 2021.02.23.>

- ② 임대료는 당해 연도 분을 다음에 제기한 납기 내에 납입하게 하여야 한다.

1. 경작 목적으로 임대한 재산의 임대료: 11월 1일부터 11월 30일 이내 <개정 2021.02.23.>

2. 제1호 이외의 경우: 계약체결일부터 30일 이내, 임대기간이 1년 이상인 경우에는 매년 다음 계약에 해당하는 날부터 30일 이내 <개정 2021.02.23.>

제45조(임대료 등에 대한 연체료율) 임대료를 납부하지 않는 경우의 연체료율은 일반시중은행 여신에 관한 연체이자율을 고려하여 결정한다. <개정 2021.02.23.>

제46조(위임규정) 이 규정 시행에 필요한 사항은 내규로 정한다. <개정 2021.02.23.>

부 칙 <2019. 3. 8. 규정 제24호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 규정 제55호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 규정 제99호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

안양도시공사 임대규정 시행내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 32호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 54호
 일부개정 2022. 9. 30. 내규 제 74호
 일부개정 2023. 12. 28. 내규 제 86호
 일부개정 2024. 12. 27. 내규 제 96호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 내규는 임대규정(이하 “규정”이라 한다)의 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2021.02.23.>

제2장 주택의 임대

제2조(신청 및 접수) ① 임대신청서류는 “주택공급에 관한 규칙”에서 정한 구비서류와 공사에서 정한 별지 제1호서식에 의한 임대신청서 및 기타 필요한 서류로 한다. <개정 2021.02.23.>

② 임대신청서를 접수한 때에는 별지 제2호서식에 의한 임대신청 접수대장에 기록하고 신청자에게 접수증을 교부하여야 한다. <개정 2021.02.23.>

제3조(동·호 추첨 및 교체) ① 사장이 규정 제13조에 의한 동·호 추첨을 하고자 할 때에는 임대신청자 3인 이상을 입회시켜야 하며, 필요한 경우에는 경찰관 등을 입회시킬 수 있다.

② 규정 제13조 단서에 의한 특정 동·호배정은 다음 각 호의 해당자가 임대 신청시 해당요건을 갖춘 구비서류를 제출하여 요구하는 경우를 말한다.

1. 「장애인복지법」에 의한 장애인 <개정 2021.02.23.>
2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의한 국가유공자 중 상이자 <개정 2021.02.23.>
3. 노약자 또는 질병·사고 등으로 인하여 1층 거주를 요하는 진단서를 첨부한 자 <개정 2021.02.23.>
- ③ 동·호 당첨후 또는 입주 중인 자가 제2항에 정한 사유가 발생되어 동·호 교체를 원하는 경우 동일평형 범위 내에서 교체할 수 있다.
- ④ 특정 동·호 배정 및 교체에 따른 세부사항은 사장이 별도로 정한 바에 따른다.

제4조(당첨자 발표 등) ① 사장은 입주자 선정 및 동·호 추첨결과를 공고하여야 한다. 다만, 선착순의 방법에 의하여 입주자를 선정한 경우에는 공고하지 않을 수 있다. <개정 2021.02.23.>

② 제1항에 의한 공고는 입주자 모집을 위한 신문 공고에서 정한 일시와 장소에 게시·공고 하여야 한다. 예비입주자를 선정한 경우에도 또한 같다.

③ 임대주택의 입주자 또는 예비입주자를 선정한 경우에는 별지 제3호서식에 의한 당첨자 관리대장과 별지 제4호서식에 의한 예비입주자를 관리대장에 기록·관리하여야 한다. <개정 2021.02.23.>

제5조 (예비입주자 통보) ① 사장은 선정된 예비입주자를 임대주택의 입주자로 선정하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 통지하여야 한다.

1. 대상주택의 면적, 호수
2. 입주자선정 및 동·호 결정방법, 일시, 장소
3. 임대보증금 및 임대료와 그 납부일시 및 방법
4. 계약체결 일시, 장소, 계약시 구비사항
5. 예비입주자 자격상실 등에 관한 유의사항 등

② 제1항의 통지는 그 사유가 발생한 날부터 10일 이내에 등기우편으로 하여야 한다. <개정 2021.02.23.>

제6조(임대보증 및 임대료의 결정) ① 규정 제5조에 의한 임대보증금은 1천원미만, 임대료는 1십원 미만은 절사한다.

② 2층 이상의 임대주택의 임대료는 입주자의 선호도와 일반거래 가격을 고려하여 층별로 차등을 두어 정할 수 있다. 이 경우 차등 기준은 [별표1]과 같다.

제7조(임대차 계약체결) ① 임대주택의 계약은 “공공주택특별법 시행규칙” 별지 제5호 내지 제7호 서식에 의하여 체결하여야 한다. 다만, 임대주택 유형별로 별도의 특약을 정할 수 있다. <개정 2023.12.28.>

② 계약시 불법 전매·전대방지를 위하여 별지 제6호서식에 의한 각서를 징수하여야 한다. <개정 2021.02.23.>

제8조(임대차 계약해지 신청서) 임차인의 신청에 의하여 임대차 계약을 해지하고자 할 때에는 별지 제7호서식에 의한 신청서를 받아야 한다. <개정 2021.02.23.>

제9조(위약금) ① 규정 제19조에 따른 위약금은 “주택임대차보호법” 제4조에 따른 기본임대기간인 2년간의 총임대료의 100분의 5로 하고, 다음 산식에 따라 계산하며, 전환보증금이 있는 경우에는 전환되기 전 임대보증금 및 월임대료를 적용한다.<개정 2021.02.23.> <개정 2024.12.27.>

$$\text{위약금} = \text{월간총임대료}(\text{해약월기준}) \times 24\text{개월}(2\text{년}) \times 5/100$$

$$\text{월간총임대료} = (\text{임대보증금} \times \text{「은행법」에 따른 금융기관으로서 가계자금 대출시장의 점유율이 최상위인 금융기관의 1년 만기 정기예금 이자율}) / 12 + \text{해약월의 1개월분 임대료}$$

② 규정 제19조에 의해 위약금을 받아야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 허위·기타 부정한 방법으로 임대주택을 임대받은 경우
2. 공사의 동의를 받지 않고 임의로 임대주택의 임차권을 타인에게 양도 하거나 전대한 경우 <개정 2021.02.23.>
3. 임대주택 및 그 부대시설을 임의로 개축·증축 또는 변경하거나 본래의 용도 이외로 사용하는 경우
4. 임대주택 및 그 부대시설을 고의로 파손·멸실한 경우
5. 임대차기간이 시작된 날부터 3월 이내에 입주하지 않는 경우 <개정 2021.02.23.>
6. 그 밖에 임대차계약서에 특별히 규정한 경우 <개정 2021.02.23.>

제10조(임대보증금의 납부방법) “주택공급에 관한 규칙” 제60조를 따른다. <개정 2023.12.28.>

제11조(임대보증금등의 계산) ① 임대보증금 및 임대료의 적용기간은 1년 단위로 하여야 한다.

② 임대보증금 및 임대료는 임대차계약을 체결한 날 또는 임대보증금 및 임대료를 증액한 날부터 1년 이내에는 증액하지 않는다. <개정 2021.02.23.>

③ 임대료는 월단위로 계산하는 것을 원칙으로 하되 임대기간이 월의 첫날부터 시작하지 않는 경우와 월의 말일에 종료되지 않는 경우에는 그 임대기간이 시작되거나 종료되는 월의 임대료는 일단위로 계산한다. <개정 2021.02.23.>

④ 입주당월의 임대료는 입주일을 기준으로 하되 입주지정 기간 내 입주한 경우는 입주일부터, 입주지정 기간이 지난 후에 입주한 경우에는 입주지정기간 종료일부터 계산한다. <개정 2021.02.23.>

제12조(연체료) 임차인이 임대보증금 및 임대료를 그 납부기한까지 납부하지 않은 경우에는 그 연체된 금액에 대하여 연체요율을 적용하여 계산한 연체료를 납부하게 하여야 한다. 이 경우 연체요율은 “은행법”에 따른 은행으로서 가계자금 대출시장의 점유율이 최상위인 금융기관의 가계자금 대출이자율과 연체가산율을 합산한 이율을 고려하여 결정한다. <개정 2021.02.23., 2023.12.28.>

제13조(불법거주 등에 의한 배상금) 임대주택의 임차인이 임대기간 종료일까지 임대주택을 공사에 명도하지 않는 경우에는 가옥의 명도절차 이행과 병행하여 입주자에게는 불법거주에 대한 손해배상금으로 그 임대기간 종료일의 다음날부터 주택의 명도일까지 매월 임대료와 관리비의 1.5배에 해당하는 금액을 그 임차인으로부터 받아야 한다. <개정 2021.02.23.>

제3장 전세주택

제14조(전세주택의 신청서류) 규정 제27조에 의하여 전세 신청자로부터 별지 제8호서식에 의한 전세신청서와 함께 받아야 할 서류는 다음 각 호와 같다. <개정 2021.02.23.>

1. 주민등록등본 1통
2. 특별 및 단체일 경우에는 이를 입증하는 서류
3. 그 밖에 공사에서 요구하는 서류 <개정 2021.02.23.>

제15조(전세계약서) 전세계약은 별지 제9호서식에 의한 전세계약서에 의하여 체결하여야 한다. <개정 2021.02.23>

제16조(전세금의 수납) ① 전세금은 청약금, 계약금, 잔금으로 구분하여 받아야 한다. 다만, 선착순으로 전세를 시행한 때에는 계약금, 잔금으로 구분하여 받을 수 있다.

② 청약금은 전세금의 100분의 10, 계약금은 청약금을 포함하여 전세금의 100분의 20, 잔금은 100분의 80으로 하되, 청약금은 입주자 모집시, 계약금은 계약체결시, 잔금은 입주시 받아야 한다.

제17조(다른 장의 준용) 전세주택에 관하여는 제4장에 특별한 규정이 있는 경우는 제외하고 제2장의 임대주택에 관한 규정을 준용한다. <개정 2021.02.23.>

제4장 상가 및 복리시설 임대

제18조(임대보증금의 납부방법) 임대보증금의 납부방법은 계약금 50퍼센트 및 잔금 50퍼센트로 구분하여 수납한다.

제19조(임대방법) 임차인 1인당 1개 시설에 한정한다. 다만, 점포의 경우에는 동일 건물내 서로 연속된 점포 3개까지 임대할 수 있고 슈퍼마켓, 종합상가를 직영하려는 경우에는 제한을 하지 않을 수 있다.
<개정 2021.02.23.>

제20조(임대차계약 체결) 임대차계약을 체결하려는 경우에는 별지 제10호서식으로 계약을 체결한다.
<개정 2021.02.23.>

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제32호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제54호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2022. 9. 30. 내규 제74호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 28. 내규 제86호>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 27. 내규 제96호>

제1조(시행일) 이 내규는 의결한 날부터 시행한다.

[별표 1] (제6조제2항 관련)

층별 임대료

저층임대주택

층별	1층	2층	3층	4층	5층
등가비율	97 96 97 99	105 102 105 101	105 102 98 -	100 100 - -	93 - - -

고층임대주택

구 분	층 별	등가비율
15층	1 2, 15 5 ~ 13 3, 4, 14	89 92 103 100
13층	1 2, 13 3, 4 5 ~ 12	90 93 100 103
12층	1 2, 12 3, 4 5 ~ 11	91 94 100 103
10층	1, 10 2 3, 4 5 ~ 9	92 94 100 104

[별지 제1호 서식] (제2조제1항 관련)

주 택 임 대 신 청 서			접수번호	
지구명	지구임대아파트 단지	주택 형별	형	
위 치	시 동		면적(m ²)	
첨부서류(제출서류 번호에 ○표 하시기 바랍니다) 1. 주민등록등본(공고일 이후 발행) 1통 2. 무주택 입증서류(공고일 이후 발행한 주민등록지의 무주택 증명, 건축물 관리대장 등본 또는 가옥 등기부등본 등) 1통 3. 신청금 납입필증 4. 추천서(보훈대상자, 철거민 등 특별임대 대상자에 한함)				
위와 같이 임대를 신청합니다. 신 청 일 : 20 . . . 주 소 : 시 동 번지(통 반) (전화 :) 주민등록번호 : 신 청 인 : 인 (한자 :) 확 인 안 양 도 시 공 사 사 장 귀하				
【전대금지】 ○ 이 주택은 저렴한 임대보증금 및 임대료를 공급, 무주택 서민을 위하여 지은 여러분의 보금자리입니다. ○ 이 주택은 제3자에게 임차권을 양도(매매, 증여, 기타권리의 변동일체)하거나 전대하는 때에는 전대, 차인(제3자)쌍방을 관련법령에 따라 사법조치하고 강제퇴거 조치하오니 유념하시기 바랍니다.				

[별지 제2호 서식] (제2조제2항 관련)

주 택 임 대 신 청 접 수 대 장

접 수 번 호	형 별	성 명	전화번호 및 비 고	접 수 번 호	형 별	성 명	전화번호 및 비 고

[별지 제2호 서식] (제2조제2항 관련)

※ 대리인(직계가족에 한함)이 신청서 본인 란과 대리인 란을 모두 기재하십시오.

원 부		접수번호		
형별	m ²			
본인	성명	(인)		
	주소	시 구 동		
		번지 호 통 반		
대리인	성명	(인)	본인과의 관계	
	주소	시 동		
		번지 호 통 반		
아파트 동 호				
위와 같이 임대신청을 접수함. 20 . . .				
신청인확인		안양도시공사		

접수통지서		접수번호		
순 위	납입액			
3년 무주택	불입 회수	가입 일자	불입 행외· 부사 고	부양 가족
				거주 기간
형 별		m ²		
주민등록번호	□□□□□□ -□□□□□□□□			
성 명				
우편번호	□□□ - □□□			
주 소	시 동			
	번지 호 통 반			
	아파트 동 호			
계좌번호				
가입지점	은행 지점			
위와같이 임대신청을 접수하였음을 통지합니다. 20 . . . 안양도시공사				

접 수 중	
(1, 2순위자용)	
접 수 번 호	
귀하의 아파트 임대 신청을 접수하였습니다. 20 . . . 안양도시공사	

☐ 굵은 선안은 기재하지 말 것. 단, 신청인이 기재하는 란은 정확히 기재하십시오.

[별지 제3호 서식] (제4조제3항 관련)

당첨자관리대장

동호	접수번호	성명	주소	주민등록번호	전화번호

[별지 제4호 서식] (제4조제3항 관련)

예비입주자관리대장

예비입주자 순위	접수번호	성명	주소	주민등록번호	전화번호

[별지 제5호 서식] <삭제 2023.12.28.>

표 준 임 대 차 계 약 서

[별지 제6호 서식] (제7조제2항 관련)

각 서

주택의 표시 : 임대아파트 동 호

본인은 위 표시주택을 임차함에 있어 아래사항을 철저히 준수하겠으며, 만일 이를 위반할 시는 해약 및 자진퇴거는 물론 관계법규에 따른 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않겠음을 확약하고 아래 각서를 제출합니다.

1. 전매 또는 전대(일부 전대포함. 이하 같다)를 일체하지 않겠습니다.
2. 전매, 전대 등 불법 입주방지를 위한 입주자 실태조사 시 주민등록등본 및 가족사진 제출 등 이에 필요한 협조를 하겠습니다.
3. 본인이 입주 부적격자임을 정부나 해당기관이 귀 공사에 통보한 경우에 귀 공사의 계약해지 및 퇴거요구에 어떠한 이의도 제기하지 않고 귀 공사가 정한 기간 내에 자진 퇴거 하겠습니다.

20 년 월 일

주 소 : 시 동 번지 호(통 반)

성 명 : (인)

안양도시공사 사장 귀하

[별지 제7호 서식] (제8조 관련)

임대차계약 해지신청서

주택의 표시

단지명	구조	동호	면적(m ²)	임대차계약 체결일	입주일	비고

위 표시 주택의 임대차계약을 다음과 같이 해지하고자 이 해지신청서를 제출합니다.

1. 임대차계약해지사유 :
2. 임대차계약해지일 :
3. 주택의 명도일 :

임대차 계약 해지인

주 소 : (전화 :)

성 명 : ①인

(주민등록번호 :)

안양도시공사 사장 귀하

첨부서류명 :

[별지 제8호 서식] (제14조 관련)

전세신청서		접수번호	
주택 위치	시 읍면동	주택 형별	
첨부서류 :			
1. 주민등록등본 1통 2. 신청금 납입필증			
위와 같이 전세를 신청합니다. 20 . . . 주소 : 시 동 번지(통 반) 신청인 성명 : 한글 인 (전화번호 :) 확인 안양도시공사 사장 귀하			

[별지 제9호 서식] (제15조 관련)

주 택 전 세 계 약 서

아래 표시주택을 분양조건부로 전세함에 있어 전세 임대인 안양도시공사와 전세 임차인은 다음 각 조항과 같이 분양조건부 전세계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 안양도시공사와 전세임차인이 각각 기명날인 후각 1통씩 보관한다.

1. 계약자

안양도시공사 (인)

주 소

성 명 (인)

주민등록번호

2. 계약일 : 년 월 일

3. 주택의 표시 : 아파트 단지내 동 호

면 적(m ²)			비 고
계	전 용	고 용	
			내부시설 일체 포함

제1조 전세금, 전세기간

구 분	납 부 방 법		전세기간
	계 약 금	잔 금	
전 세 금			전 세 기 간 개시일 부터 20 . . .
납부기한	계약시	입주지정기간 종료일 (입주지정기간 이전에 입주한 경우에는 그 입주일)	

- ①안양도시공사는 위 표시주택의 전세금과 전세기간을 아래와 같이 정하여 전세임차인에게 전세 하며 전세임차인은 전세금을 안양도시공사가 지정한 장소에 납부하여야 한다.
- ②전세임차인은 전세금을 이자 없이 안양도시공사에게 예치하며 전 제1항의 잔금을 전세임차인이 납기일까지 납부하지 아니하는 경우에는 안양도시공사는 체납한 금액에 대하여 ○○은행의 가계일반자금 대출 연체이율로 산정한 연체료를 가산하여 납부하게 한다.
- ③제1항 별표의 “전세기간 개시일”이라 함은 입주일(표시 주택의 열쇠 교부일)을 말하며, 입주지정기간 종료일까지 입주하지 아니하는 경우에는 그 종료일의 다음 날 전세기간 개시일로 본다.

제2조 입주

전세임차인은 안양도시공사가 정하는 입주지정 기간 내에 입주하여야 하며 표시주택을 준공상태대로 인수하고, 선량한 관리자로서 의무를 다하여 유지·관리하여야 한다.

제3조 관리비 등의 납부

- ①전세임차인은 안양도시공사(제7조 제2항에 의하여 주택관리업무를 수탁하여 관리업무를 수행하는 주택관리업자를 포함한다. 이하 이조에서 같다)의 주택관리업무에 소요되는 관리비와 입주자가 공동으로 사용한 전기료 및 수도료 등(이하 “관리비 등”이라 한다)을 안양도시공사가 고지하는 바에 따라 매월 말일까지 납부하여야 한다.
- ②전세임차인은 관리비등을 매월 말일까지 납부하지 아니하는 경우에는 연체된 금액에 대하여 안양도시공사가 정하는 소정의 연체료를 가산하여 납부하여야 한다.
- ③ <삭제 2022.09.30>

제4조 전세조건 등의 변경

안양도시공사는 다음 각 호의 1에 해당할 경우에는 전세금 및 제 납입금을 조정할 수 있다.

1. 물가 기타 경제적 여건의 변동이 현저한 경우
2. 안양도시공사가 전세하는 주택상호간에 전세조건의 균형이 필요한 경우
3. 표시주택과 그 부대시설 및 복리시설을 개량할 필요가 있는 경우
4. 관계법령 등에 의하여 표시주택에 대한 조세 공과금을 납부하거나 기타 부담금의 증감이 있는 경우

제5조 금지사항

전세임차인은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 관계법령의 규정에 위반하여 전세권을 타인에게 양도하거나 표시주택을 전대(전세) 또는 임대하는 행위
2. 표시주택과 그 부대시설 및 복리시설을 개축·증축 또는 변경하거나 본래의 용도 외의 용도로 사용하는 행위와 파손·멸실하는 행위
3. 전세권을 담보로 제공하는 행위
4. 안양도시공사가 표시주택과 그 부대시설 및 복리시설의 유지관리를 위하여 금지하는 행위 및 기타 공동생활의 질서를 해치는 행위

제6조 협조의무

- ①안양도시공사는 주택관리 업무수행을 위하여 필요한 경우에는 표시주택에 출입할 수 있으며 전세임차인은 이에 협조하여야 한다.
- ②안양도시공사가 입주자 실태조사를 하는 경우 전세임차인은 주민등록등본 제출 등 이에 필요한 협조를 하여야 한다.

제7조 주택의 유지관리

- ①표시주택의 공용부분과 입주자가 공동으로 사용하는 부대시설 및 복리시설은 안양도시공사가 유지·보수·관리하고, 표시주택의 전용부분 및 그 내부시설은 전세임차인이 선량한 관리자로서 의무를 다하여 유지·보수(전세임차인이 훼손·멸실한 부분 및 소모성 자재의 수선을 말한다) 관리하여야 한다.
- ②안양도시공사가 필요하다고 인정하는 제1항 전단의 주택관리업무의 전부 또는 일부를 주택법에 의한 주택관리업자에게 위탁하여 관리하게 할 수 있다.

제8조 손해배상 등

- ①전세임차인 및 그 동거가족 또는 사용자 등이 고의 또는 과실로 주택의 공용부분과 부대시설 및 복리시설을 파손 또는 멸실하거나, 이로 인하여 제3자에게 손해를 끼친 때에는 전세임차인이 이를 원상회복하거나 보수에 필요한 비용을 부담하고 제3자에게 끼친 손해를 배상하여야 한다.
- ②전세임차인 및 그 동거가족 또는 사용자등이 이 계약서에서 약정한 사항 및 입주자 유의사항 등을 위반하여 입은 인명 또는 재산상의 손해에 대하여는 안양도시공사에게 그 배상을 청구할 수 없다.

제9조 계약의 해제 및 해지

- ①안양도시공사는 전세임차인이 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 한 경우에는 이 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 전세임차인이 허위 기타 부정한 방법으로 입주자로 선정되거나 전세주택을 전세 받은 경우
 2. 전세임차인이 제1조 제1항의 잔금을 납부기한 내에 납부하지 아니하거나 관리비 등을 3월 이상 납부하지 아니한 경우
 3. 전세임차인이 제5조 제1호 및 제2호에 해당하는 행위를 한 경우
 4. 전세기간 개시일로부터 3월 이내 입주하지 아니한 경우
- ②제1항에 의하여 이 계약을 해제하였을 때에는 전세임차인은 지체 없이 표시주택을 원상회복 하여 안양도시공사에게 명도하여야 한다.
- ③안양도시공사 또는 전세임차인은 제1항에서 정한 사유가 아니더라도 이 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 표시주택의 입주 후에는 안양도시공사는 전세임차인이 주택을 명도 하여야 할 날 6월 전에 전세임차인은 안양도시공사에게 주택을 명도 하고자 하는 날 1월전에 각각 그 전세기간이 종료하는 날을 기재하여 계약의 해제 또는 해지를 통보하여야 한다.
- ④제1항에 의하여 이 계약을 해제 또는 해지하였을 때에는 전세임차인은 위약금으로 제1조의 전세금의 100분의 10에 해당하는 금액을 안양도시공사에게 납부하여야 한다.
- ⑤안양도시공사가 정한 입주지정기간의 개시일 이전에 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 전세임차인이 증빙서류를 첨부하여 계약해제 또는 해지를 요구한 때에는 위약금 납부를 면제하고 이 계약을 해제할 수 있다.
1. 전세임차인을 포함한 세대원 구성원이 해외로 이주하거나 또는 2년 이상 해외에 체류하고자 출국하는 경우
 2. 전세임차인의 사망 또는 실종신고로 그 재산 상속인이 이 계약해제 또는 해지를 요구한 경우

제10조 분양전환 등

- ①전세임차인은 전세기간이 만료된 경우 또는 전세기간 중이라도 분양을 받고자 원할 경우에는 안양도시공사가 정하는 주택가격, 납부기한 및 용자금 상환 등 분양 또는 전세기간 중일 경우에는 안양도시공사와 협의하여 안양도시공사가 지정하는 날짜에 별도의 분양계약서에 의한 분양계약을 체결하여야 한다. 다만, 전세기간 만료와 동시에 분양을 받지 않을 경우에는 전세임차인은 안양도시공사에게 표시주택을 명시하여야 한다.
- ②전세임차인이 제1항에 의하여 분양을 받지 않고 이 계약 종료일까지 이 주택을 안양도시공사에게 명도 하지 아니한 경우에는 전세임차인은 계약 종료일의 다음 날로부터 이 주택의 명도일까지 제3조에서 정한 관리비의 1.5배에 상당하는 금액과 명도일까지 사용료 및 수도료 등을 안양도시공사에게 납부하여야 한다.

제11조 원상복구 비용

전세임차인이 표시주택을 안양도시공사에게 명도하는 경우 안양도시공사는 표시주택 및 그 내부시설물 일체에 대한 점검을 실시한다. 이 경우 표시주택 및 그 내부시설물의 파손·멸실 또는 원형변경 등이 있는 때에는 전세임차인은 이를 원상회복하거나 안양도시공사가 제시하는 원상 복구비용을 납부하여야 한다.

제12조 전세금의 반환

①전세임차인이 안양도시공사에게 예치한 전세금은 이 계약이 해제 또는 해지되거나 전세기간이 만료 되었으나 분양을 받지 않고 전세임차인이 갑에게 표시주택을 명도하는 때에는 반환한다.

②안양도시공사가 전세금을 반환할 때에는 전세임차인이 안양도시공사에게 납부하여야 할 모든 채무를 우선 공제하고 나머지 금액을 반환한다.

제13조 연고권 등

전세임차인은 전세계약 기간 내에 표시주택을 사용·수익하는 이외의 연고권의 주장이나 어떠한 목적의 권리설정도 할 수 없으며, 안양도시공사의 사전동의를 받지 않고 임의로 행한 표시주택의 개축·증축 및 변경 등에 대하여 전세임차인은 그 비용을 상환을 청구할 수 없다.

제14조 전세권설정 등기

전세임차인은 안양도시공사에 대하여 표시주택의 전세권 설정등기에 협력할 것을 청구하지 아니한다.

제15조 재해보상

위 주택의 재해발생으로 인한 재해보상에 관하여는 화재보험법령 또는 안양도시공사의 관리주택재해 보전규정이 정하는 바에 의한다.

(위 계약서는 전문, 계약담당자, 계약체결일, 주택의 표시, 본문 제1조부터 제15조까지임)

상가 및 복리시설 임대차계약서

1. 계약자

법인등록번호 :

연락처 :

2. 계약일 : 년 월 일

3. 물건의 표시

소재지			
건물면적	전용면적 : m ² 전용면적 : m ²	용 도 (업 종)	

제1조(임대보증금, 월임대료 및 임대차기간)

①임대인은 위 표시물건의 임대보증금, 월임대료 및 임대차기간을 아래와 같이 정하여 임차인에게 임대하며 임차인은 임대보증금 및 월임대료를 임대인이 지정한 장소에 납부하여야 한다.

구 분	임대보증금			월임대료	임대차기간
	계약금	잔금	계		
	원	원	원		
납 부 기 한	20	20 20		매월 말일까지	입점일(입점지정기간이 경과하여 입주할 경우에는 그 종료일)로부터 1년까지

②제1항의 임대보증금 및 월임대료는 입점 지정기간이 종료된 다음날 1일부터 1년이 되는 날까지 적용되며 그 후 적용될 임대보증금 및 월임대료는 임대인이 별도 결정하여 임차인에게 통지하는 금액으로 하며, 그 통지로서 효력이 발생한다. 이 경우 임대인은 임차인에게 임대차 계약기간 만료 1개월 전까지 통지하여야 하며, 임차인은 위 통지내용에 이의가 있을 경우 7일 이내에 임대인에게 서면 제출하여야 한다.

③임차인은 임대보증금을 이자 없이 임대인에게 예치하며, 임차인이 제1항의 임대보증금의 잔금과 제2항에 의하여 임대보증금이 증액되어 추가되는 임대보증금을 임대인이 정하는 기한까지 납부하지 않는 경우에는 임대인은 이 계약을 해지하거나 임차인으로 하여금 채납액에 대하여 시금고 은행의 가계일반 자금대출 연체이율을 적용하여 산출한 연체료를 가산하여 납부하게 한다. 이 경우 적용 연체이율이 변경된 경우에는 그 변경일을 기준으로 각각 일할 계산한다.

④임차인은 매월 말일까지 당월분 임대료, 관리비 및 사용료 등을 임대인 또는 “관리주체(관리전환 이후)”에 납부하여야 하며, 공동부분의 전기료 및 수도료를 부담하여야 한다.

⑤임대인은 임차인이 제1항의 월임대료와 제4항의 관리비등 제 납부금을 매월말일까지 납부하지 않는 경우에는 임차인으로 하여금 채납액에 대하여 시금고 은행의 가계일반 자금대출 연체이율을 적용하여 산출한 연체료를 가산하여 납부하게 한다. 이 경우 적용 연체이율이 변경된 경우에는 그 변경일 기준으로 각각 일할 계산한다.

⑥임차인은 임대보증금의 잔금 납부 시 임대인이 정하는 3개월분의 관리비를 선

수금으로 납부하여야 한다.

⑦본 계약은 임대차기간 개시일로부터 발효되며 당사자 일방이 임대차기간 만료 1개월전까지 계약연장에 대한 반대의사를 상대방에게 서면통지하지 않을 경우에는 계약기간은 1년씩 연장된 것으로 간주하며, 계약기간 종료 10일 전에는 재 계약을 체결하여야 한다.

제2조(임대조건 등의 변경) ①임대인은 다음 각 호에 해당할 경우에는 임대보증금, 월임대료 및 제 납부금을 조정할 수 있다.

1. 물가 기타 경제적 여건의 변동이 현저할 때
2. 임대인이 임대한 상가 및 복리시설의 상호간에 임대조건이 균형상 필요가 있다고 인정할 때
3. 임대인이 상가, 복리시설 및 부지의 대규모 개량을 할 때

제3조(임대료의 계산) ①임대료는 월 단위로 산정한다. 다만, 임대차기간이 월의 초일부터 시작되지 않은 경우와 월의 말일에 종료되지 않는 경우에는 그 임대기간이 시작되거나 종료되는 월의 임대료는 일 단위로 산정한다.

②입점 당월의 임대료는 입점일로부터 기산한다. 다만, 입점지정기간이 경과하여 입점하는 경우에는 입점지정기간 종료일의 익일부터 기산한다.

제4조(용도의 제한) ①임차인은 위 점포의 업종을 관계법규에 제한된 용도로는 사용할 수 없으며, 업종이 지정된 상가 및 복리시설은 지정된 용도로만 사용하여야 한다.

②임차인은 관허업종의 인가, 허가 및 사업자등록 등은 임차인 책임으로 수행하고 이로 인한 제비용을 임차인의 부담으로 한다.

제5조(전대금지) ①임차인은 상가 및 복리시설의 임차권을 타인에게 양도(매매, 증여, 담보제공, 위탁, 기타권리의 변동을 수반하는 일체의 행위를 포함하되 상속의 경우를 제외한다)하거나 전대할 수 없으며 이를 위반했을 때는 임대인은 이행의 최고 등 다른 절차를 취함이 없이 일방적으로 이 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

②임대인의 전대금지 규정에서 정하는 바에 따라 임차인의 실태를 조사하는 경우 임차인은 주민등록증 및 사업자등록증 제출 등 이에 필요한 협조를 하여야 한다.

③임차인은 임차권 양도 및 전대금지를 위한 임대인이 정하는 화해조서 구비서류를 제출하여야 하며 구비서류 제출에 대한 이의를 제기하지 못한다.

제6조(물건의 인수인계 및 입점 등) ①임차인은 위 물건을 준공 또는 계약 시의 상태대로 인수하여야 한다.

②임차인은 임대인이 지정하는 입점지정기간 내에 입점하여야 하며 입점지정기간은 임대인이 별도로 정한 기한이 없으면 임대보증금 잔금 납기일로부터 30일 이내이며 동기간내에 미입점에 따른 물건의 훼손에 대해서는 임차인의 책임으로 한다.

제7조(상가 및 복리시설의 관리) ①위 상가 및 복리시설의 공동부분은 임대인 또는 관리주체 (관리전환 이후)가 관리하고 임차인은 상가 및 복리시설 내부의 모든 관리사항을 책임진다.

②임대인은 필요한 경우 상가 및 복리시설 관리를 자치관리 또는 위탁관리로 전환시킬 수 있으며 임차인은 이에 대하여 이의를 제기하지 않고 임대인으로부터 관리권을 인계받은 관리주체의 관리규칙에 따라 임차인으로서의 의무와 책임을 다하여야 한다.

③임차인은 임대인이 상가관리의 업무수행을 위하여 임차인의 상가에 출입하거나 시설물 보수에 수반되는 소음, 분진 등을 수인하여야 한다.

제8조(시설물의 유지관리) ①임차인은 기설치 된 시설물의 이전, 변형, 손피 및 신규시설물의 설치 등 상가, 복리시설 및 주택단지 위치상의 변경을 요하는 일체의 위반행위를 할 수 없다.

②임대인은 단지관리상 필요하다고 인정할 때에는 임차인에게 사전 통보 후 출입구의 위치 등 단지배치상의 변경이나 추가시설을 할 수 있다.

제9조(보수의 한계 및 안전관리) ①임대인 또는 “관리주체(관리전환이후)”와 임차인은 보수의 한계를 아래와 같이 정하여 각각 보수 관리의 책임을 지며 임차인의 보수범위에 대한 수리 또는 교체는 임차인의 부담으로 임차인이 행한다.

안양도시공사 또는 “관리주체”의 보수범위	임차인의 보수범위
상가 및 복리시설의 공용부분 및 공동시설과 단지내 도로	상가 및 복리시설 및 그 내부 일체

②임차인이 위 상가 및 복리시설을 사용 중 관리소홀 및 사용부주의로 인하여 타 상가 및 복리시설내부일체에 피해를 주어서는 안되며, 이로 인하여 분쟁이 있을 경우 임대인은 임차인에게 즉시 시정을 요구할 수 있으며 불응 시에는 임대인이 처리하되, 그 비용은 임차인이 부담한다.

③상가 및 복리시설의 사용 중 상가 및 복리시설 내부시설물의 파손, 멸실 또는

원형변경 및 상가 및 복리시설의 내·외부 등 단지 내에서 임차인의 과실로 발생되는 제반인명과 재산상의 피해는 임대인 또는 “관리주체(관리전환이후)”에 그 배상을 청구할 수 없다.

제10조(임대차계약의 해제 및 해지) ①임차인이 아래 각호에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 임대인은 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 기간 내에 이행을 없을 경우 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 공동시설, 공용면적 또는 공유대지를 부당하게 점거 또는 사용하였을 때
2. 제1조, 제3조부터 제8조에서 정한 의무를 이행하지 않거나 위반하였을 때
3. 허위 기타 부정한 방법으로 임차인으로 선정되거나 임대차한 경우
4. 임대료, 관리비 및 사용료를 3월 이상 연체한 경우
5. 임대차기간의 개시된 날부터 3월 이내에 임차인이 입주하지 않은 경우
6. 임차인의 사정으로 도중에 1개월 이상 폐점하는 경우
7. 기타 이 계약에서 정하는 사항을 위반하는 경우

②임차인은 본 계약기간 중 해약을 요구할 때는 1개월 전에 임대인에게 그 의견을 서면으로 통지 하여야 한다.

③임차인은 임대인의 해약통지가 없으면 당초 임대차기간 개시일로부터 3개월 이내에는 해약을 요구할 수 없다. 다만, 임대차기간 개시일로부터 3개월 이내에 해약하고자 할 3개월간의 임대료를 부담하고 해약을 요구할 수 있다.

제11조(위약금) 임대인이 제10조 제1항에 따라 임대차계약을 해제 또는 해지 할 경우에는 임차인은 임대보증금의 10퍼센트에 상당하는 금액을 임대인에게 납부하여야 한다.

제12조(불법거주에 의한 배상금 등) 임차인이 계약해제 및 해지 또는 임대차 기간이 종료되었음에도 불구하고 이 상가 및 복리시설을 임대인에게 명도하지 않은 경우에는 그 사유 개시일로부터 이 상가 및 복리시설의 명도일까지 제1조의 월 임대료와 관리비의 1.5배에 해당하는 금액을 임대인에게 납부하여야 한다.

제13조(손해금) ①임차인은 상가 및 복리시설을 임대인에게 명도하는 경우 임대인의 조사, 확인에 의하여 상가 및 복리시설(내부시설 일체를 포함) 및 그 부대시설을 파손 또는 멸실하였을 경우에는 임차인은 이를 보수하거나 임대인이 제시하는 손해금을 납부하여야 한다.

②임차인이 제1항의 손해금을 납부하지 않는 경우에는 임대인은 임차인이 예치한 임대보증금에서 공제한다.

제14조(손해배상 청구의 제한) 임차인은 임차인 또는 그 사용자가 계약서 및 입점자 유의사항의 이행을 게을리함으로 인하여 임차인이 입은 손해의 배상을 임대인에게 청구할 수 없다.

제15조(임대보증금의 반환) ①임차인이 임대인에게 예치한 임대보증금은 이 계약이 종료되거나 해제 또는 해지되어 임차인이 임대인에게 상가 및 복리시설을 명도한 후에 반환한다.

②제1항의 경우 임대인은 상가 및 복리시설 및 내부일체에 대한 점검을 실시한 후 임차인이 임대인에게 납부하여야 할 임대료, 관리비 등 제반 납부액과 제11조의 위약금, 제12조의 불법거주에 의한 배상금, 제13조의 손해금에 따른 비용 등 임차인의 채무를 임대보증금에서 우선 공제하고 그 잔액에 대하여 반환한다. 또한 임차인이 위 상가 및 복리시설을 임대인에게 명도하는 때까지 사용한 전기, 수도, 가스 등의 사용료 지불영수증을 임대인에게 제시 또는 예치하여야 한다.

제16조(연고권 등) 임차인은 임대차 계약 기간 내에 임차한 상가 및 복리시설을 사용, 수익하는 이외의 연고권의 주장이나 질권 등 어떠한 목적의 권리설정도 할 수 없으며 임차인은 임차한 상가 및 복리시설에 관하여 지출한 필요비 및 유익비 등 일체의 비용 상환청구를 하지 않고 유치권도 행사하지 않는다.

제17조(임대차 등기) 임차인은 임대인에 대하여 위 상가 및 복리시설의 임대차 등기 절차에 협력 할 것을 청구하지 않는다.

제18조(제세공과금) 임차인은 임대상가 및 복리시설에 대한 제세 및 공과금을 부담하여야 한다.

제19조(화재·도난시의 책임) 임차인은 그의 취급상품을 임차인의 책임 하에 보관하고 폐점 후에는 각 진열장 등에 봉인하여야 하며 도난, 화재, 기타 불가항력으로 인하여 발생하는 일체의 손실에 대하여 임대인은 일체의 책임을 지지 않는다. 불의의 사고에 대비하여 임대인은 시설자체에 관한 화재보험에 가입하고 임차인은 소지 상품 및 비품에 대하여 임차인의 부담으로 도난 및 화재보험에 가입하여야 하며 도난 및 화재발생으로 인한 임차인의 재산상의 손해에 대하여 임대인은 일체의 책임을 지지 않는다.

제20조(점포의 명도) 계약기간의 만료, 계약의 해지 기타의 사유로 인하여 임대

차 기간이 종료된 때에는 임차인은 지체 없이 다음 각 호에 따라 임대차 목적물을 임대인에게 명도 하여야 한다.

1. 임차인은 임대인의 승인 하에 변경한 임대차목적물, 공작물 및 설비 등을 임대인이 요구하면 원상으로 복구한다. 그러나 임대인이 요구하는 시일까지 임차인이 위 복구공사를 행하지 않을시 임대인이 임의로 이를 복구하고 그 비용을 임차인이 부담한다. 임대인이 원상복구를 요구치 않을 때에는 변경된 상태 그대로 임대인에게 무상으로 양도키로 한다.
2. 임차인은 어떠한 명목으로도 임대차 목적물, 공작물 및 설비 등에 관하여 지출한 금액 기타 임대료, 퇴거비 등 이와 비슷한 일체의 요구를 임대인에게 청구할 수 없다.
3. 명도 후 임차인이 임대차 목적물 내에 있는 임차인의 소유물을 임대인이 지정한 시간 내에 반출치 않을 때에는 임대인은 이의 반출보관 등 적절한 조치를 취할 수 있으며 그 비용은 임차인이 부담한다.
4. 임대인이 전항의 조치 후 10일이 경과하여도 임차인이 자기 소유물건에 관하여 하등의 조치를 취하지 않을 경우에는 안양도시공사는 일반경매에 의하여 이를 처분하고 그 대금으로 채납된 임대 사용료 기타 비용에 우선 충당한다.
5. 이 임대차가 종료된 후 임차인이 목적물을 명도하지 않을 경우에는 그 후 명도에 이르기까지 임대차료 상당액의 손해금과 기타 손해를 임대인에게 배상하여야 한다.

제21조(운영허가증 발급) 임차인은 계약체결 시 임대인이 별도로 지정하는 구비서류를 갖추어서 운영허가증을 발급받은 후 영업을 하여야 한다.

제22조(공중 및 화해절차의 이행) ①임대인은 임차인에 대하여 본 계약에 대한 공중을 요구할 수 있다.

②임대인과 임차인은 이 계약의 이행을 위하여 제소전 화해절차를 밟기로 한다. 다만, 임차인은 전항의 화해절차를 이행하기 위하여 별첨 제소위임장에 서명날인하고 임대인 스스로 행한 행임을 증명하기 위하여 서명과 날인을 하여야 한다. 위임장은 임대인에게 보관시킨다.

제23조(송달의 책임) 임차인의 주소 이전으로 인하여 계약에 관계되는 제통보가 송달되지 않을 경우 임차인은 이로써 발생하는 문제에 대하여 모든 책임을 진다.

제24조(준용) 이 계약에 명시되지 않은 사항은 관계 법령과 임대인의 관련 규정에 따르며, 이 계약해석에 이의가 있을 경우에는 임대인이 결정하는 바에 따른다.

제25조(소송) 이 계약에 관한 소송의 관할 법원은 위 임대차 물건의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

(위 계약서는 계약자, 물건의 표시, 본문 제1조부터 제25조까지임)

안양도시공사 분양규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 25호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「주택공급에 관한 규칙」, 「주택법」 및 「택지개발촉진법」 등에 따라 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)가 행하는 주택, 점포, 복리시설, 상업용지, 공공시설용지(이하 “주택 등”이라 한다)의 분양과 택지공급 절차 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “입주자저축”이라 함은 주택공급에 관한 규칙 제5조의 규정에 의한 저축을 말한다.
2. “세대주”라 함은 세대별 주민등록표에서 성년자인 세대주를 말한다. 다만, 단독세대주란 세대별 주민등록표에 배우자 및 직계 존비속이 없는 세대주를 말한다.
3. 무주택세대 구성원이란 세대주 전원이 주택을 소유하고 있지 않은 세대의 구성원을 말한다.
4. “분양전환”이라 함은 공사에서 임대한 주택을 분양하는 것을 말한다.
5. “점포”라 함은 「주택법」과 「건축법」에서 정하는 바에 따라 공사가 분양하는 판매시설과 근린생활시설을 말한다.
6. “복리시설”이라 함은 유아교육시설, 체육시설, 의료시설, 공동목욕탕, 「건축법」상의 종교시설, 기타 거주자의 생활복리를 위하여 필요한 공동시설 또는 그 시설을 설치할 수 있는 요지(상업용지는 제외한다)를 말한다.
7. “택지”라 함은 「택지개발촉진법」이 정하는 바에 따라 개발, 공급되는 주택 건설용지 및 공공시설 용지를 말한다.
8. “공공시설용지”라 함은 공용의 청사, 학교, 그 밖에 이에 준하는 시설의 용지를 말한다.
9. “국민주택”이라 함은 「주택법」 제2조제5호의 국민주택과 국가·지방자치단체·한국토지주택공사 또는 「지방공기업법」 제49조의 규정에 의하여 주택사업을 목적으로 설립된 지방공사(이하 “지방공사”라 한다)가 건설하는 주택 및 국가·지방자치단체의 재정 또는 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금(이하 “주택도시기금”이라 한다)으로부터 자금을 지원받아 건설되거나 개량되는 주택을 말한다.
10. “민영주택”이라 함은 국민주택 등을 제외한 주택을 말한다.
11. “부대시설”이라 함은 주택에 딸린 다음 각 목의 시설 또는 설비를 말한다.
 - 가. 주차장, 관리사무소, 담장 및 주차단지 안의 도로
 - 나. 「건축법」 제2조제1항제4호에 따른 건축설비
 - 다. 가목 및 나목의 시설·설비에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 시설 또는 설비
12. “전납금”이라 함은 분양가격 중 용자금을 제외한 대금을 말하며, 입주 전에 받은 입주 전납금과 입주 후에 받는 할부 전납금으로 구분한다.

13. “주택조합”이라 함은 「주택법」 제2조제11호에서 정하는 지역주택조합, 직장주택조합, 리모델링 주택조합을 말한다.
14. “주택공급면적”이라 함은 사업주체가 공급하는 주택의 면적으로서 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호의 규정에 의한 바닥면적에 산입되는 면적을 말한다.
15. “등록사업자”라 함은 「주택법」 제9조의 규정에 의하여 등록을 한 주택건설 사업자를 말한다.
16. “당첨자”란 「주택공급에 관한 규칙」 제2조제7호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 다만, 분양전환되지 아니하는 공공임대주택(「공공주택 특별법」 제2조제1호 가목에 따른 공공임대주택을 말한다. 이하 같다)의 입주자로 선정된 자는 제외하며 법 65조 제2항에 따라 당첨 또는 공급계약이 취소되거나 그 공급신청이 무효로 된 자는 당첨자로 본다.
17. “주택건설지역”이라 함은 주택을 건설하는 특별시·광역시 또는 시·군의 행정 구역과 도시지역을 말한다. 다만, 주택건설용지를 공급하기 위한 택지개발사업지구 등이 2이상의 특별시·광역시 또는 시·군의 행정구역에 걸치는 경우에는 해당 행정구역 모두를 동일 주택건설지역으로 본다.
18. “가점제”란 「주택공급에 관한 규칙」 제2조제8호 다음 각 목의 가점항목에 대하여 「주택공급에 관한 규칙」 별표 1의 기준을 적용하여 산정한 점수(이하 “가점제 점수”라 한다)가 높은 순으로 입주자를 선정하는 것을 말한다.

가. 무주택 기간

나. 부양가족수

다. 법 제56조 제2항에 따른 주택청약종합저축(이하 “주택청약종합저축”이라 한다) 가입기간

제2장 주택의 분양

제3조(연간분양계획의 수립) 효율적인 주택분양을 위하여 연간 분양계획을 수립하여 시행할 수 있다.

제4조(건설원가 산정) 주택의 건설원가는 원가계산방법에 따라 지구별, 건설조별 또는 형별 실제원가로 산정하여야 한다. 다만, 미발주 또는 미완성 부분에 대한 추정원가는 주택건설원가 구성요소 및 산정기준에 의한다.

제5조(분양가격 결정) ① 주택의 분양가격은 제4조의 건설원가를 기준으로 제반 분양여건을 감안하여 결정하여야 한다.

② 제1항에 불구하고 분양가상한제가 적용되는 주택의 공급가격은 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 및 관련규정에 따라 산정한다.

제6조(분양방침 결정) 주택의 분양방침 결정시 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 분양대상 및 분양방법별 호수
2. 분양가격
3. 입주금 예정시기
4. 분양방법 및 일정
5. 입주 예정시기

6. 기타 필요한 사항

제7조(분양대상자) ① 주택의 공급대상자는 「주택공급에 관한 규칙」 제4조에서 정하는 기준에 따라 선정하여야 한다.

② 제1항에 불구하고 입주자 모집결과 신청자수가 분양하는 주택수에 미달된 때에는 선착순 또는 추첨의 방법에 의하여 선정할 수 있다.

제8조(분양의 방법) 주택의 분양은 일반분양, 특별분양 및 단체분양으로 구분하며 「주택공급에 관한 규칙」 제25조에서 정하는 바에 따라 입주자를 선정하여야 한다.

제9조(주택의 일반분양) 주택의 일반분양의 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제27조 내지 제28조에서 정하는 바에 따라 입주자를 선정하여야 한다.

제10조(주택의 특별분양) 주택의 특별분양의 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제35조 내지 제49조에서 정하는 바에 따라 입주자를 선정하여야 한다.

제11조(주택의 우선공급) 주택의 우선공급의 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제30조 내지 제34조에서 정하는 바에 따라 입주자를 선정하여야 한다.

제12조(입주자 모집공고) 주택을 건설하여 최초로 입주자를 모집하고자 할 때에는 1개 이상의 일간신문에 공고하여야 하며 기타 세부사항은 「주택공급에 관한 규칙」 제21조에서 정하는 바에 의한다.

제13조(신청, 접수) 주택의 입주자를 모집하는 때에는 분양신청자 또는 그 대리인으로부터 분양신청서와 함께 자격을 입증하는 서류를 받아야 한다.

제14조(입주자선정업무의 대행) 청약접수 및 입주자 선정업무의 대행을 입주자저축 취급기관에 의뢰할 수 있다.

제15조(입주자의 선정방법) ① 주택의 입주자는 공개모집의 방법으로 제9조부터 제11조까지에 의하여 선정하되, 동일순위에 경쟁이 있을 경우에는 추첨의 방법에 의하여 선정하여야 한다.

② 주택의 입주자모집결과 신청자수가 분양하는 주택의 수에 미달하는 경우에는 제1항에 불구하고 선착순의 방법에 의하여 선정할 수 있다.

제16조(예비입주자의 선정) 주택의 예비입주자를 선정하는 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제26조에서 정하는 바에 의한다.

제17조(주택의 동·호 결정) 주택의 동·호 결정은 추첨의 방법에 의한다. 다만, 제15조제2항에 의한 선착순의 방법에 의하여 입주자를 선정한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제18조(추첨의 방법) 제15조제1항 및 제16조에 의한 추첨은 컴퓨터 추첨 또는 수동식 추첨의 방법에 의한다.

제19조(주택의 전산검색 및 세대주등의 확인) 주택의 입주자를 선정하거나 사업계획상의 입주자를 확정하려는 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제52조에서 정하는 바에 의한다.

제20조(당첨자의 명단관리) 당첨자 명단이 확정된 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제57조에서 정하는 바에 의하여 당첨자 명단을 관리하여야 한다.

제21조(재당첨 제한) 분양가상한제 적용주택은 「주택공급에 관한 규칙」 제54조에서 정하는 바에 따라 재당첨을 제한하여야 한다.

제22조(당첨자 발표) 분양부서의 장은 입주자로 선정 또는 당첨된 사실과 주택의 동·호 추첨 결과를 공

고하여야 한다.

제23조(분양계약의 체결) 당첨자와 분양계약을 체결하는 경우에 계약의 절차와 내용은 「주택공급에 관한 규칙」 제59조에서 정한 바에 따른다.

제24조(미분양주택의 분양촉진 등) 분양 시행 후 최초의 분양률이 부진할 때에는 미분양 현상의 장기화를 방지하고 분양대금의 조기회수를 위하여 지역특성 및 분양성을 감안, 분양촉진대책을 수립 시행하여야 하며 필요시 당초 분양조건을 변경 할 수 있다.

제25조(입주후 해약주택의 재 분양) ① 입주 후에 발생된 해약주택을 재 분양하고자 하는 경우에는 재 분양 방침을 정하여야 한다.

② 제1항의 재분양 방침에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 분양가격
2. 입주금 회수방법
3. 분양방법 및 일정
4. 그 밖에 필요한 사항

제3장 임대주택의 분양

제26조(임대주택의 공급 및 관리) 임대주택의 건설·공급 및 관리와 주택임대사업에 필요한 사항은 「주택공급에 관한 규칙」, 「공공주택 특별법」 및 「민간임대주택에 관한 특별법」 등 관계법령이 정하는 바에 따른다.

제27조(임대주택의 분양시기) 임대주택은 「임대주택법」 제16조제1항에서 정한 분양제한 기간이 경과한 때 분양하여야 한다.

제28조(임대주택의 분양계획서 제출) ① 임대주택을 최초로 분양하고자 할 때에는 분양 계획서를 안양시에 제출하여야 한다.

② 제1항의 분양계획을 수립하기 위하여 필요한 사항은 내규로 정한다.

제29조(임대주택의 분양대상자) 임대주택을 분양하고자 하는 경우에는 분양 당시의 임차인에게 내규에 의거 통보한 후 우선적으로 분양하여야 한다. 다만, 분양당시의 임차인이 분양받기를 희망하지 아니하여 분양할 수 있는 임대주택의 호수가 10호 이상인 경우에는 제2장 주택의 분양에 관한 규정을 준용한다.

제30조(임대주택의 분양가격 결정) ① 임대주택을 분양하는 경우의 주택가격은 「임대주택법시행령」 제13조제5항에 의해 아래와 같이 산출하여 결정하여야 한다.

· 장부가격+(취득가격 - 융자금)×국민주택기금 이율×임대기간

② 제1항의 국민주택기금 이율은 분양주택에 적용하는 이율로 한다.

③ 제1항에 의한 주택가격이 실거래가격과 현저한 차이가 있다고 판단되는 경우에는 다음 각 호에 의하여 조정할 수 있다.

1. 2인 이상의 공인감정기관이 분양대상 임대주택을 평가한 평가액의 산술평균금액

2. 인근 유사주택의 거래가격 또는 분양가격

제31조(임대주택 분양계약의 체결) 임대주택을 분양하는 경우에는 필요한 서류와 계약금을 받고 분양계약 체결하여야 한다.

제32조(입주금의 수납) ① 입주금은 계약금, 중도금, 잔금으로 구분하여 수납한다. 다만, 수납방법 및 그 비율은 필요에 따라 달리 정할 수 있다.

② 계약자와의 합의에 따라 입주금 및 매매예약합의금은 분양전환 전 수납 할 수 있다.

제33조(다른 장의 준용) 임대주택의 분양 시 이 장에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 제2장 주택의 분양에 관한 규정 및 임대주택법을 준용한다.

제4장 점포·복리시설의 분양

제34조(분양원칙) ① 점포, 복리시설(이하 “점포 등”이라 한다)은 일반경쟁입찰의 방법에 의하여 분양하여야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질 등에 비추어 필요하다고 인정할 때에는 입찰참가자의 자격을 제한하거나 입찰참가자를 지정하여 경쟁에 붙일 수 있으며, 규정에 의한 수의계약 대상자는 수의계약에 의할 수 있다.

② 제1항의 수의계약 대상자는 관련법규를 참고하여 사장이 따로 정한다.

③ 분양촉진을 위하여 점포 등의 예정가격을 공개하여 입찰에 부치는 경우에는 1인 단독 입찰의 경우에도 예정가격 이상이면 유효한 입찰로 할 수 있다.

제35조(건설 및 조성원가 산정기준) ① 점포 등의 건설 및 조성원가 산정은 제4조를 준용하되, 필요한 경우 타 부문 원가의 일부를 점포 등의 원가에 포함하여 산정할 수 있다.

② 제1항에 불구하고 「택지개발촉진법」에 의하여 시행하는 지구 내에서 점포 등의 건설 및 조성원가 산정은 「택지개발촉진법」 시행규칙 제11조를 준용한다.

제36조(예정가격의 결정) 점포 등의 예정가격을 결정함에 있어 추정건설원가와 분양성, 인근지역의 거래시, 분양가격, 층별, 위치별 그 밖에 제반여건을 감안하여 차등 적용할 수 있다.

제37조(예정가격의 변동) ① 예정가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생할 경우에는 변경할 수 있다. 다만, 예정가격의 변경은 건설원가 이하로 할 수 없다.

1. 예정가격을 작성한 후 상당한 기일이 경과하여 입찰을 시행하는 경우
2. 입찰을 시행한 결과 그 예정가격으로는 낙찰이 되지 아니하여 분양될 수 없다고 판단되는 경우
3. 분양하고자 하는 건축물의 면적이 변동되는 경우
4. 입찰을 시행한 후 고가낙찰로 인하여 계약을 체결하지 아니하거나 해약된 경우
5. 점포 등의 준공일로부터 3개월이 경과할 때까지 분양되지 아니한 경우

② 제1항의 예정가격을 변경하고자 할 경우에는 제반사항을 고려하여야 한다.

제38조(분양가격의 결정) 점포 등의 분양가격은 제30조에 의한 예정가격 이상으로 하여야 한다.

제39조(분양공고) ① 점포 등의 경쟁입찰 및 추첨에 의하여 분양하고자 하는 경우에는 일간신문에 공고하여야 한다. 다만, 제한 또는 지정경쟁 입찰의 경우와 분양예정 가격이 2천만원 이하일 경우에는 그

리하지 아니할 수 있다.

② 분양공고 시 포함시켜야 할 내용은 내규로 정한다.

제40조(점포 등의 분양계약 체결) 점포 등의 분양계약은 분양 계약자로부터 필요한 서류와 계약금을 받고 체결하여야 한다.

제41조(분양금의 수납) 분양금은 계약금, 중도금, 잔금으로 구분하여 수납하여야 한다.

제5장 택지의 공급

제42조(택지의 공급원칙) ① 택지는 사업계획승인 또는 사업인가에 의한 토지이용계획 따라 용지의 용도별로 시기 및 대상범위 등을 정하여 공급한다.

② 택지는 조성공사를 완료한 후에 공급함을 원칙으로 한다. 다만, 그 수급계획상 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

제43조(대행개발사업자의 선정) ① 대행개발사업자의 선정은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 일괄입찰, 실시설계·시공입찰, 시공입찰의 방법으로 선정 한다.

② 공사비용 등을 조성용지로 현물 지급한 경우로서 조성공사 완료 후에 공급가격 및 공사비 등이 확정 된 때에는 이를 정산하여 차액을 지급하거나 수납하여야 한다.

제44조(선수 협약의 체결 등) 선수공급대상자의 선정방법과 공사의 분담 등은 「택지개발 업무처리지침」의 규정에 의하되 그 시행방법은 내규 및 택지개발선수금 규정에 의한다.

제45조(공급준비) 택지의 공급을 위하여 다음 각 호의 사항을 미리 조사, 결정한다.

1. 유상공급대상 택지의 확인
2. 공급면적의 결정
3. 택지의 분할기준
4. 그 밖에 필요한 사항

제46조(유상공급대상 택지의 확인) 실시계획승인에 의한 토지이용계획상의 유상공급 택지 중 그 형상이 법면부지 등으로서 이의 유상공급이 실제로 곤란한 것으로 인정되는 택지에 대하여는 사업 준공 전에 실시계획변경 등의 조치를 취한다.

제47조(공급면적의 결정) ① 택지의 공급은 확정측량 성과도에 의한다. 다만, 사업 준공 전으로써 확정 측량성과도가 작성되지 아니한 경우에는 실시계획승인 내용에 의한다.

② 택지의 기간별 공급면적은 해당 단위지구의 수요성숙도, 동일 수급권내에서의 다른 사업 시행자의 택지공급계획 등을 감안하여 결정한다.

제48조(택지의 분할기준) 택지는 위치, 형태, 용도, 수요성, 지역적 특성, 그 밖에 필요한 사항을 고려하여 대상용도별 적정규모로 분할 또는 가분할 공급한다.

제49조(공급계획의 수립) ① 택지를 공급 하고자 할 때에는 조성사업지구에 대한 개발계획 승인이 있을 후 해당 사업지구에 대한 택지공급계획을 수립하여야 한다. 이미 정한 계획을 변경하는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 규정에 의한 공급계획에는 공급용도, 공급대상, 공급면적, 공급가격결정 방법, 공급예상금액, 단위지구의 수지분석, 그 밖에 필요한 사항이 포함되어야 한다.

③ 단위지구의 수지분석은 총사업비를 기준으로 행하되, 용도별 공급가격은 관계자료, 인근 유사택지의 거래가격을 조사하고 공급면적, 공급가격 등을 참작하여 투기적 요인에 의한 가격은 이를 배제하여야 한다.

제50조(공급승인) ① 택지를 공급함에 앞서 택지공급 승인신청서를 작성하여 안양시의 승인을 받아야 한다.

② 택지는 단위지구의 유상공급대상 택지전체를 일괄하여 승인절차를 취함을 원칙으로 한다.

③ 택지공급에 있어 공급대상자와 협의 또는 관계법령의 규정에 의하여 공급대상자, 공급 규모, 공급시기 등이 결정된 경우에는 제2항의 규정에 불구하고 부분적으로 승인절차를 취할 수 있다.

제51조(조성원가의 산출) ① 택지의 공급가격 산정을 위한 조성원가는 용지비, 조성비, 직접경비, 이주대책비, 판매비와 일반관리비, 간접비용을 합산한 금액(이하 “총사업비”라 한다)을 토지이용계획상의 총 유상공급대상 면적으로 나누어 산출한다.

② 분양부서의 장은 조성원가 산출에 필요한 자료를 관련부서의 장에게 요청하여야 한다.

③ 조성원가 산출에 필요한 내용은 내규로 정하는 바에 의한다.

제52조(예정가격의 작성) ① 경쟁 입찰의 방법으로 공급하는 택지에 대하여는 제56조의 규정에 의하여 결정된 사정가격을 기초로 예정가격을 작성한다.

② 예정가격을 작성함에 있어서는 사정가격 결정방법, 인근지가, 사정가격 결정시점과 예정가격 결정시점간의 기간경과에 따른 택지에 대한 수용성의 정도, 공급전망 공급용도 및 대상자, 공급면적의 정도에 따른 공급가격의 증감요인 등을 고려한다.

제53조(택지의 공급) ① 택지는 관계법령에서 따로 규정한 경우를 제외하고는 용도에 따라 적정규모로 분할, 미리 정한 가격으로 공급대상자를 공개모집하여 관계규정이 정하는 바에 의하여 공급함을 원칙으로 한다.

② 택지는 「주택법」 제2조에 의한 국민주택 규모의 주택 (임대 주택을 포함한다)과 그 밖에 「택지개발촉진법」 제2조제2호의 공공시설용지로 구분하여 공급하되, 공공시설 용지를 제외하고는 국민주택 규모 이하의 주택 건설용지로 우선 공급하여야 한다.

③ 공동주택지를 선수 공급하는 경우 사업시행자는 공급기준을 정하여 추첨의 방법으로 공급대상자를 결정하거나 한국주택협회 및 대한주택건설 사업협회에 추첨대상자의 추천을 의뢰하여 선정할 수 있다.

④ 대행개발 사업으로 공사비 등의 현물지급 후 잔여택지의 공급방법 및 공급가격은 제55조 규정에 의하되, 최종공급가격은 단지조성공사 완료 후 원가계산을 하거나 택지를 평가하여 확정한다.

제54조(공급신청 필지수의 제한) 단독주택건설용지를 분할하여 공급할 경우 그 공급신청은 1세대 1필지에 한함을 원칙으로 한다. 다만, 경합이 없는 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

제55조(공급가격 결정방법) ① 택지의 공급가격 결정방법은 다음 각 호와 같다.

1. 주택건설용지의 공급가격은 관계법규와 방침에 의하여 결정한다.

2. 공공시설용지의 공급가격은 감정평가액을 기준으로 결정한다. 다만, 관계법령 등에 의한 토지이용계획에 반영된 공공시설 용지로서 다음 각 항목의 어느 하나에 해당하는 택지는 조성원가를 기준으로

결정한다.

가. 「초·중등교육법」 제2조제2호부터 5호까지에 해당하는 학교의 설치를 위한 용지. 다만, 「택지개발 촉진법」에 의한 조성사업지구안의 초등학교 설치를 위한 용지는 조성원가 이하를 기준으로 결정한다.

나. 「유아교육법」에 의한 새마을 유아원과 국가에 공급하는 유아원의 설치를 위한 용지

다. 국방 및 군사에 관한 시설의 설치를 위한 용지

라. 국가에 공급하는 보건·위생에 관한 시설, 공용의 청사 및 그 부대시설의 설치를 위한 용지

마. 사회복지시설의 설치를 위한 용지

바. 국가 및 한국통신공사에 공급하는 교통·통신에 관한 시설의 설치를 위한 용지

사. 국가 및 한국전력공사에 공급하는 전기공급 시설의 설치를 위한 용지

3. 존치건축물 부지의 공급가격은 용지 취득비, 공공시설설치로 인한 부담금을 감안한 금액으로 결정한다. 다만, 기존부지 면적을 초과하는 부분에 대하여는 해당 용지공급가격 결정방법에 의한 가격을 기준으로 한다.

② 감정가격을 기준으로 공급가격을 결정하는 경우 조성원가가 감정가격을 초과하는 경우에는 감정가격으로 공급할 수 있다.

③ 제1항 내지 제2항에 규정한 공급가격 결정방법에 의한 기준 가격이 감정평가액을 상회하는 경우에는 해당지구 수지 분석상 손실이 발생하지 아니하는 범위 안에서 감정평가액을 기준으로 결정할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 불구하고 특정획지의 위치, 형태, 조성상태, 공급목적, 상대방의 사업계획 등에 비추어 불가피한 경우에는 해당 단위지구의 수지분석상 손실이 발생하지 아니하는 범위 안에서 조성원가 이하의 금액을 기준으로 공급가격을 결정할 수 있다.

⑤ 택지의 공급에 있어 대상용지의 위치, 형태, 입지여건 등에 비추어 공급가격의 획일적인 적용이 적당하지 아니한 때에는 토지등급별로 그 평정 비율에 따라 차등가격을 적용할 수 있다.

⑥ 택지의 공급가격 결정방법에 관하여 규정에 정하지 아니한 사항은 이사회의 승인을 받아 이를 적용한다.

제56조(사정가격의 산정) ① 택지의 공급을 위한 사정가격은 제55조의 규정에 의한 공급가격 결정방법에 따라 이를 산정한다.

② 감정평가액을 기준으로 사정가격을 정할 경우에는 사장이 따로 정하는 바에 의하여 감정평가기관의 감정평가를 받아야 한다.

제57조(공급가격의 재 사정) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공급가격을 재사정 하여야 한다.

1. 택지가 공급되지 아니하고 최초 공급개시일로부터 1년이 경과한 경우
2. 준공 후 지목의 변경 또는 그 밖에 토지의 이용가치를 보전하거나 증대하기 위하여 필요한 조치를 취한 경우
3. 인근 택지의 가격이 현저히 변동된 경우
4. 토지이용계획의 변경, 유상공급대상 택지의 증감 또는 총사업비의 증가 등 실시계획의 변경으로 인하여 종전의 사정가격이 적정하지 아니하다고 인정되는 경우

- ② 제1항의 규정에 의하여 공급가격을 재 사정하는 경우에는 해당 택지의 용도별 사정방법 결정방법에 따라 사정가격을 재 사정한다. 다만, 제1항제2호의 경우로서 조성원가를 기준으로 공급가격을 결정하는 택지는 해당 조치를 취하는데 소요되는 비용 및 관계규정에 의하여 가산될 비용을 종전의 사정가격에 가산한다.
- ③ 조성원가를 기초로 공급가격을 결정하는 택지로서 인근 지가의 변동 또는 그 밖에 여건의 변동 등으로 인하여 제2항의 규정에 의한 재 사정 가격으로 공급함이 불리한 경우에는 그 사정가격에 해당지역 지가변동을 감안하여 재 산정 할 수 있으며, 제2항의 단서의 규정에 의하여 가산될 비용은 그 일부 또는 전부를 계상하지 아니 할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 지역적 여건 등으로 인하여 택지의 매각이 곤란할 것으로 예상되거나 공공시설용지로서 공급가격의 재사정이 적당하지 아니한 것으로 인정되는 경우에는 종전의 사정가격을 기준으로 공급할 수 있다.

제58조(계약서의 작성) ① 용지매매계약을 체결하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성한다.

1. 목적용지의 표시
2. 용지의 지정용도
3. 매각대금 및 계약보증금
4. 대금수납방법, 납기기일 및 지연손해금
5. 목적용지가 공부상 표시와 부합되지 아니할 경우의 처리
6. 지정용도 사용의무 및 전매 제한
7. 위험부담 및 지장물 철거 책임
8. 소유권이전의 시기 및 조건
9. 목적용지의 인도시기 및 책임
10. 계약해제 사유
11. 환매에 관한 사항
12. 정산에 관한 사항
13. 착공계, 준공계 제출의무에 관한 사항

② 계약상대방이 국가 또는 정부투자기관인 경우에는 계약상대방과 협의하여 계약서를 작성할 수 있다.

제59조(승인내용 등의 확인) 매매계약을 체결하고자 할 경우, 공급승인 내용 등의 반영 여부를 확인한다.

제60조(계약의 성립) 계약서를 작성하여 계약상대방과 함께 계약서에 각각 서명 날인함으로써 계약이 성립된다.

제61조(계약보증금) 택지를 공급하는 경우에는 계약상대방으로 하여금 매각대금의 10% 이상의 계약보증금을 현금(채신관서 또는 은행발행 자기앞수표를 포함한다) 으로 납부하게 하여야 한다.

제62조(매각대금의 수납 방법) ① 매각대금은 일시수납 또는 관계법령이 정한 기간 내에 분할 수납한다. 다만, 분할수납의 경우에는 일정이자를 포함시킬 수 있다.

② 매각대금의 수납방법에 관하여는 사장이 따로 정한다.

제63조(지연 손해금) 매수인이 약정기일에 대금을 납부하지 아니하는 때에는 약정 기일의 익일부터 납부일 까지 지연원리에 대하여 지정금고의 일반대출 금리에 해당하는 지연손해금을 징수한다. 단, 사업시행자의 지장물 철거, 토지보상금 지연 또는 정부의 시책에 따라 매매계약자가 지정용도로 토지를 사용할 수 없을 때에는 그에 상응하는 기간에 대하여 지연손해금을 감면할 수 있으며, 도래하는 약정기간에 대하여 지연에 상응하는 기간을 정할 수 있다.

제64조(이자 및 손해지연금 감면) 매수인이 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 지방자치단체 출자기관(지방공사)으로서 제63조 및 제64조의 규정에 의한 이자 또는 지연손해금의 감면이 부득이한 경우에는 이를 감면할 수 있다.

제65조(소유권이전 및 사용승낙) 공급택지의 소유권이전 및 사용승낙은 매각대금 (할부이자 및 지연손해금을 포함한다)을 전액 수납한 후에 행함을 원칙으로 한다. 다만, 매각대금을 분할 수납하는 경우로서 사장이 따로 정하는 때에는 그러하지 아니할 수 있다.

제66조(환매특약 등기) ① 공급용지의 소유권을 이전하고자 할 때에는 그 이전등기 시 해당 용지에 대하여 공사를 환매권자로 하는 환매특약등기를 하여야 한다. 다만, 사장이 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

② 제1항의 경우 환매기관과 환매금액을 등기하되 환매기간은 계약체결일로부터 5년 이내로 하고 환매금액은 용지매매 계약에 의하여 공사가 수령한 매각대금원금 해당액에 환매시까지 법정이자 해당액을 가산한 금액으로 한다.

③ 아파트형공장 등 건물의 경우에도 최초로 소유권 이전시 사장이 필요하다고 인정할 경우에는 제1항 및 제2항의 환매특약등기를 할 수 있다.

제67조(비용부담) ① 공급용지의 사용승낙, 소유권 이전 및 환매특약등기 절차에 소요되는 비용은 매수인의 부담으로 한다. 다만, 환매특약등기 해지등기에 소요되는 비용은 사업시행자가 부담할 수 있다.

② 사업시행자가 등기비용을 부담하고자 할 때에는 그 비용을 조성원가 택지 공급가격에 포함하여야 한다.

제68조(계약해제) ① 매매계약을 체결한자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약을 해제할 수 있다. 다만, 국가 또는 정부투자기관의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

1. 허위의 진술, 부실한 증빙서류의 제시, 담합, 그 밖에 부정한 방법에 의하여 매수한 경우
2. 용도를 지정하여 공급하는 경우 공급일로부터 3년 이내에 그 용도에 사용하지 않거나 다른 목적으로 사용한 경우
3. 공급용지를 지정용도로 사용하기 전에 공사의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대한 경우(이하 “전매” 라 한다). 다만, 주차장, 화물하치장, 운동경기장 그 밖의 용도로 단기간 동안 일시 대여하는 경우에 해당하는 때에는 그러하지 아니 할 수 있다.
4. 계약 후 중도금이나 잔금을 3개월 이상 체납한 경우
5. 분할수납의 방법으로 공급한 경우 그 할부금을 3개월 이상 체납한 경우
6. 그 밖에 계약을 존속시킬 수 없는 의무불이행이 있거나 계약의 순조로운 이행이 심히 곤란할 것으로 인정되는 사유가 있는 경우

- ② 제2항의 규정에 의하여 계약을 해제할 때에는 계약보증금 등 매수인으로부터 수납한 금액 전부를 반환한다.
- ③ 소유권이전등기 후에 제1항부터 제2항까지의 규정에 의하여 계약을 해제하였을 때는 즉시소유권 회복등기에 필요한 조치를 취한다.
- ④ 계약을 제1항의 규정에 따라 해지한 경우에는 계약자는 계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액을 공사에 귀속 하여야 하고(제3항인 경우에는 그러하지 아니한다) 공사는 계약자에게 이자를 부담하지 아니하며, 해당 용지의 원형을 변형하였거나 훼손하였을 때에는 회복 및 손해의 배상을 계약자에게 청구할 수 있다.

제69조(계약해제의 보류) ① 제68조 규정에 따라 계약의 해제 사유가 발생한 경우라도 사장이 따로 정하는 경우에는 계약의 해제를 보류할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의하여 계약의 해제를 보류한 경우에도 제64조 규정에 의한 지연손해금을 징수한다.

제70조(매매계약의 조건변경) 매수인 또는 목적용지에 특별한 사정이 있는 경우에는 매수인의 명의를 변경하거나 매매계약의 조건을 변경할 수 있다.

제71조(환매권의 행사) ① 제66조 규정에 해당하는 경우에는 환매특약등기 내용에 따라 환매권을 행사한다. 다만, 부득이한 경우에는 사장이 따로 정하는 바에 따라 환매권의 행사를 보류 할 수 있다.

- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 환매특약등기를 말소한다.

1. 환매권 행사기간의 경과
 2. 매수인이 지정용도로 사용에 착수한 경우
 3. 목적용지의 전매를 허용한 경우로서 사장이 따로 정하는 경우
- ③ 지정용도 착수 시기라 함은 건물의 신축에 있어 지상층의 주용도 구조중 바닥과 벽 또는 기둥에 대한 2분의 1이상 진척되었다고 인정되는 경우로 한다.

제72조(지상정착물의 처리) 매매 계약 해제 또는 환매권행사시 그 지상정착물의 처리에 관하여는 사장이 따로 정한다.

제73조(교환) ① 공사가 소유하는 용지와 국가, 지방자치단체, 법인 또는 개인이 소유하고 있는 용지를 교환할 필요가 있다고 인정한 때에는 쌍방의 합의에 의하여 교환할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의한 방법, 절차, 평가 및 그 밖에 필요한 사항은 국가, 지방자치단체의 경우에는 「국유재산법」, 「지방재정법」의 규정을 준용하여 처리한다.

- ③ 교환으로 인하여 취득하는 토지의 관리에 대하여는 사장이 따로 정한다.

제74조(무상양여) ① 도로, 공원, 그 밖에 무상공급대상용지의 공급에 관하여는 관계법령의 정하는 바에 의한다.

- ② 공급용지로서의 효용가치가 희박하여 토지이용계획상 유상공급대상용지에서 제외된 용지에 대하여는 인접된 용지공급 대상자 또는 토지소유자에게 무상으로 양여할 수 있다.

제75조(잔지의 처분) ① 잔지라함은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등의 규정에 의한 잔지수용청구에 의하여 취득한 토지, 조성사업의 폐지, 변경 및 실시계획 승인 전 용지 취득, 그 밖의 사유로 해당 사업에 직접 사용되지 아니하는 사업지구외의 토지를 말한다.

- ② 잔지의 처분을 위한 사정가격은 감정평가액을 기준으로 결정한다.

- ③ 토지 등의 소유자의 환매권행사에 응하여 잔지를 처분하는 때에는 관계법령의 규정에 따라 관계사항을 심사하여 처분한다.
- ④ 관계법령의 규정에 의한 환매권이 존재하는 잔지를 해당 환매권자 이외의 자에게 공급하고자 할 때에는 환매권의 포기 또는 소멸 여부를 사전에 확인하여야 한다.

제6장 수탁건설협약

제76조(수탁건설 협약체결) 수탁건설에 관한 협약(이하 “협약”이라 한다)은 국가, 지방자치 단체, 공공기관, 그 밖에 주택을 건설하고자 하는 기관에서 위탁건설을 요청하여 공사가 승인한 경우에 체결한다.

제77조(협약내용) 수탁건설시에는 “수탁건설 협약”을 체결하여야 하며, 협약에 포함시킬 사항은 내규로 정한다.

제78조(사업비 수납 및 정산) ① 사업비는 용지비 및 공사비의 지불시기를 기준으로 하여 용지매수시기 및 종합공정에 따라 계약금, 중도금 및 잔금으로 구분하여 납부하게 하여야 한다.

② 사업비는 다음 각 호에 따라 정산하여야 한다.

1. 건축공사 준공 후 해당 주택 및 부대시설을 인도하기 전에 하여야 한다.
2. 사업비의 산정방법은 제4조 건설원가 산정기준에 의하여 산정시까지 집행한 금액과 집행 예정금액의 합계액으로 한다.
3. 사업비의 정산시 집행 예정금액으로 계산된 부분에 대하여는 재정산이 필요한 경우에는 집행 금액에 따라 재정산 할 수 있다.

제79조(주택 및 부대시설의 인계인수) ① 주택 및 부대시설은 입주일 이전까지 서면으로 인계·인수하여야 하며, 인계·인수서에 포함되어야 할 사항은 내규로 정한다.

② 하자보수에 관한 사항은 특약사항이 없는 한 「주택법」 제46조에 의한다.

제7장 분양관리

제80조(분양대금의 수납) 주택 등의 입주금은 청약금, 계약금, 중도금 및 잔금으로 구분한다.

제81조(분양대금의 선납할인 분할납부) ① 분양계약자가 중도금 및 잔금을 선납하고자 할 경우에는 할인하여 받을 수 있다.

② 분양계약자가 중도금 및 잔금을 분할하여 납부하고자 할 경우에는 분할하여 받을 수 있다.

제82조(연체료) 분양계약자가 입주금을 납부기한 내에 납부하지 아니한 경우에는 그 체납액에 대하여 연체료를 가산하여 받아야 한다.

제83조(분양계약의 해제) 주택 및 점포 등의 분양계약은 분양계약서에서 정한 사유에 해당하는 경우에는 해제할 수 있다.

제84조제85조(위약금 및 사용료) 주택 등의 분양계약을 해제하였을 경우에는 분양계약서에서 정한 경

우를 제외하고는 위약금 및 사용료를 받아야 한다.

제8장 토지의 관리

제85조(토지의 관리) ① 사장은 취득한 토지를 공급할 때까지 유지·보전 및 운용한다.

② 사장은 선량한 관리자의 주의의무로서 제1항의 규정에 의한 관리의무를 이행하여야 한다.

제86조(관리의 방법) ① 토지는 다음 각 호의 방법으로 관리한다.

1. 가치증대관리 : 현 상태로 매각함이 곤란하거나 이용도를 증대시켜 매각을 촉진할 필요가 있는 토지에 대하여는 용지조성사업시행조치를 위하거나 가치증대사업 및 지목의 변경, 토지의 분할·합병의 조치를 위하여 관리한다.
 2. 현상유지관리 : 제1호 이외의 토지에 대하여는 유지관리, 임대관리, 위탁관리의 방법으로 관리한다.
- ② 제1항의 각호의 어느 하나에 해당하는 관리의 세부기준 및 그 절차는 사장이 따로 정한다.

제87조(위임규정) 이 규정 시행에 관하여 필요한 사항은 내규로 정한다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제25호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사 설립일부터 시행한다.

안양도시공사 분양규정 시행내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 33호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 내규는 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)의 분양규정(이하 “규정”이라 한다)의 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① 규정 제2조제6호에 의한 “기타 거주자의 생활 복리를 위하여 필요한 공동시설”이라 함은 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 체육시설
2. 의료시설(종합의료시설은 제외한다.)
3. 「건축법」상의 종교시설
4. 공원 또는 녹지시설
5. 유치원 또는 새마을 유아원

② 규정 제2조제8호에 의한 “기타 이에 준하는 시설의 용지”라 함은 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 자동차 정류장
2. 주차장
3. 도서관
4. 시장
5. 쓰레기 및 오물 처리장
6. 전기공급설비
7. 유통업무시설
8. 통신시설
9. 문화시설
10. 사회복지시설
11. 연구시설
12. 가스공급시설
13. 종합의료실

제2장 주택의 분양

제3조(연간분양계획의 수립) ① 분양부서의 장은 매년 1월말까지 분양목표의 효율적인 달성을 위하여 관련부서와의 협의를 거쳐 연간분양 시행계획을 수립하여야 한다.

② 제1항에 의한 연간분양 시행계획을 분양목표 및 자금계획과 사업지구별 여건을 고려하여 수립하되, 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 연간분양 및 자금회수 목표
2. 분양목표 달성을 위한 추진방향 및 전략
3. 그 밖에 경영목표 달성을 위해 필요한 사항

제4조(분양시행계획의 변경) 제3조의 연간분양 시행계획은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경할 수 있다.

1. 경영목표, 운영계획 및 자금계획을 수정하였을 경우
2. 사업계획을 변경 또는 취소하였을 경우
3. 사업시행일정의 지연 또는 단축으로 그 변경이 불가피한 경우
4. 그 밖에 연간분양계획을 변경할 부득이한 사유가 발생한 경우

제5조(건설원가 산정) ① 미발주 또는 미완성 부분에 대한 추가원가 산정은 [별표1]의 기준에 의한다.

② 분양부서의 장은 용지비 및 각 공종별 공사비의 원가산정을 할 때는 관련부서의 장에게 추정원가 산정에 필요한 자료를 [별지1호 서식]에 따라 요구하여야 한다.

③ 건설원가는 원가산정시점의 집행액과 집행예정액 및 부대비를 합산하여 산정한다.

제6조(분양가격 결정) 분양가격 결정에 필요한 “제반분양여건”이라 함은 분양성, 수익성, 인근지역의 분양가격 및 기타 제반여건을 말한다.

제7조(분양가격의 차등적용) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 지구별, 층별, 형별 분양가격을 상호 보완하여 차등적용 할 수 있다.

1. 안양시의 도시개발촉진 정책과 관련하여 차등적용할 필요가 있는 경우
2. 동일지구 내에서 이미 시행한 분양가격 또는 앞으로 시행할 분양예정가격과 현저한 차이가 있을 것으로 예상되는 경우
3. 그 밖에 분양촉진을 위하여 필요한 경우

② 동일지구 내 동일규모의 주택인 경우에는 층별 또는 형별 등 위치에 따라 일반 거래가격을 감안하여 분양가격을 차등하여 적용할 수 있다.

제8조(분양시행 방침) ① 분양방법은 일반분양, 특별분양, 단체분양으로 구분하여야 한다.

② 입주예정시기는 입주자 모집공고에서 정한 분양계약 개시일로부터 10개월의 범위 안에서 정하여야 한다.

③ 분양부서의 장은 관련부서의 장이 제출한 자료에 의하여 입주예정시기를 정하여야 한다.

제9조(공고의 시기 등) 공고의 시기는 분양신청 접수일로부터 5일전에 입주자 모집공고를 하여야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있을 경우에는 그러하지 아니한다.

제10조(공고사항) 제9조에 의하여 공고할 사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 분양시행 예고광고는 그러

하지 아니한다.

1. 주택의 소재지 및 건설규모
2. 세대당 공급면적 및 대지면적
3. 입주자의 선정 범위와 선정일시, 장소, 방법 및 제출할 서류
4. 분양가격과 신청금, 계약금, 중도금 등의 납부시기 및 방법
5. 부대시설 및 복리시설의 내용
6. 입주자의 선정이나 계약의 취소에 관한 사항
7. 신청금의 환부에 관한 사항
8. 입주예정일
9. 국민주택의 경우 “이 주택은 정부가 무주택 국민을 위하여 저리의 자금을 지원하는 주택임”을 표시
10. 그 밖에 필요한 사항

제11조(신청서류) ① 신청, 접수시 신청자 또는 그 대리인으로부터 [별지 제2호 또는 별지 제3호]의 분양신청서와 함께 받아야 할 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 세대주임을 입증하는 서류
2. 무주택자임을 입증하는 서류
3. 특별분양 대상자임을 입증하는 서류(특별분양대상자에 한한다)
4. 인감증명서 및 위임장(대리신청하는 경우에 한한다)
5. 세대주의 월평균 소득을 입증하는 서류(전용면적 40㎡이하의 주택에 한한다.)

② 제1항 제1호의 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 주민등록등본(모집공고일전 3월내 발행한 것이어야 한다)
2. 「장애인복지법」 제32조제1항의 규정에 의한 직계존속의 장애인등록증 사본(장애인인 직계존속을 부양하고 있는 호주승계예정자에 한한다)

③ 제1항 제2호의 규정에 의한 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 건물등기부등본 또는 건축물관리대장등본(가옥대장등본을 포함한다)
2. 무허가건물확인서 또는 철거예정증명서
3. 기타 무주택자임을 증명하는 서류

④ 제1항제3호 규정에 의한 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 국가기관·지방자치단체 등 관련기관장의 추천서 또는 인정서
2. 국가기관·지방자치단체·LH공사 또는 지방공사에서 발행한 특별공급대상자 임을 입증하는 서류
3. 그 밖에 특별공급대상자임을 입증하는 서류

⑤ 제1항제5호의 규정에 의한 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 소득세법의 규정에 의한 근로소득원천징수영수증 사본 또는 근로소득지급명세서 사본

2. 부가가치세법의 규정에 의한 사업자등록증 사본과 과세특례자 부가가치세 확정신고서 사본
3. 「생활보호법」의 규정에 의한 생활보호대상자임을 확인할 수 있는 서류
4. 「의료보호법」의 규정에 의한 의료보호대상자 또는 의료부조대상자임을 확인할 수 있는 서류
5. 기타 일정소득 이하임을 확인하는 서류
- ⑥ 안양도시공사에 주택의 공급신청을 하는 경우(대리인이 신청하는 경우를 제외한다.)에는 제1항의 규정에 불구하고 해당 주택의 공급계약을 체결할 때에 제1항제4호의 서류를 제출할 수 있다.
- ⑦ 제1항부터 제7항까지의 규정에 따른 제출서류가 사실이 아님이 판명된 때에는 이미 행하여진 주택의 공급신청은 무효로 하고, 이미 체결된 주택의 공급계약은 취소한다.
- ⑧ 안양도시공사는 주택공급신청서 및 제1항 각호의 서류를 접수일로부터 5년 이상의 기간 동안 보관하여야 하며, 관계기관의 요청이 있는 경우에는 이를 제출하여야 한다.

제12조(신청 및 접수) 분양신청을 접수하는 자는 신청자에 대한 구비사항을 검사한 후 이상이 없을 경우에 [별지 제4호 서식]에 의한 분양신청 접수대장에 기록하고 접수번호를 부여하여 [별지 제5호 또는 제6호 서식]에 의한 접수증을 교부하여야 한다.

제13조(입주자선정 및 동·호추첨) 입주자의 선정 및 동, 호 결정과 예비입주자선정추첨을 하고자 할 때에는 분양신청자 3인 이상과 경찰관1인 이상을 추첨업무에 입회시킬 수 있다.

제14조(당첨자 발표) ① 당첨자 발표시 선착순의 방법에 의하여 입주자로 선정한 경우에는 공고하지 아니할 수 있다.

- ② 공고는 입주자모집을 위한 신문광고에서 정한 일시와 장소에 게시 공고하여야 한다. 예비 입주자를 선정한 경우에도 또한 같다.
- ③ 주택의 입주자 또는 예비입주자를 선정한 경우에는 [별지 제7호 서식]에 의한 당첨자 관리 대장과 [별지 제8호 서식]에 의한 예비입주자 관리대장에 기록하여야 한다.

제15조(예비입주자의 통보) ① 분양부서의 장은 예비입주자를 입주자로 선정하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 통지하여야 한다.

1. 입주자로 선정된 사실
2. 대상주택의 평형, 호수
3. 입주자선정 및 동, 호 결정 방법, 일시, 장소
4. 분양가격과 계약금, 중도금 등의 납부시기 및 방법
5. 계약체결일시, 장소와 계약시 구비사항
6. 예비입주자 자격상실 등에 관한 유의사항 등

② 제1항의 통지는 그 사유가 발생한 날로부터 10일 이내에 등기우편으로 하여야 한다.

제16조(예비입주자의 선정 등) ① 예비입주자를 입주자로 선정하는 경우에 제15조에 의하여 통지를 한 날로부터 10일이 경과한 날 이후에 하여야 한다.

② 예비입주자의 입주 동, 호 결정은 추첨방법에 의한다.

제17조(입주금의 납부) ① 사업주체는 입주자로부터 입주금을 청약금, 계약금, 중도금, 잔금으로 구분하여 받아야 한다.

② 분양주택의 경우 청약금은 주택가격의 10%, 계약금은 청약금을 포함하여 주택가격의 20%, 중도금은 60%로 하되, 청약금은 입주자 모집시에 받고, 계약금은 입주자를 선정하여 입주하게 될 주택의 동, 호수를 결정한 날로부터 5일이 경과한 후 계약시에 받아야 하며, 중도금은 제3항의 시기를 기준으로 전후 각 2회 이상 분할하여 받되 최초의 중도금은 계약일로부터 1월이 경과한 후 받을 수 있다. 다만, 계약금, 중도금 납부는 분양상황에 따라 달리 정할 수 있다.

③ 중도금을 받을 수 있는 기준이 되는 시기는 주택공급에 관한 규칙에 제26조에 의한다.

④ 잔금은 입주시나 준공일을 기준으로 받아야 한다.

⑤ 사업주체는 주택의 공급을 신청하는 자 중 청약저축 등의 가입자로서 제1순위 및 제2순위 해당자가 주택의 공급을 신청하는 때에는 청약금을 따로 받을 수 없으며, 입주자로 선정된 후에 계약금을 받아야 한다.

제18조(청약금의 반환) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 이미 납부한 청약금의 반환을 요구하는 경우에는 분양광고에서 정하는 바에 따라 반환하여야 한다.

1. 입주자로 선정된 자로서 계약체결 기간 내에 계약을 체결하지 아니한 자
2. 입주자로 선정되지 아니한 자

② 제1항에 의하여 청약금을 반환하고자 하는 경우에는 신청 접수시에 사용한 인장, 주민등록증을 각각 확인 후 청약금 납부서를 회수하고 환불하여야 한다.

제19조(계약체결) ① 주택의 분양계약을 체결하고자 하는 경우에는 [별지 제9호 서식]에 따른 계약서를 작성하고 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 분양신청 접수증
2. 계약금 납부필증
3. 인감증명서 1통(부동산 계약용으로 계약체결일전 3개월 이내에 발행한 것이어야 한다.)
4. 인감도장 및 주민등록증 지참

② 제1항의 서류를 받은 후 [별지 제9호 서식]부터 [별지 제10호 서식]까지에 따른 계약서로 분양계약을 체결하여야 한다. 이 경우 분양계약서에 입주자로 선정된 자의 인감과 공사의 직인을 각각 날인한다.

제20조(분양의조건 변경) 미분양주택의 축진을 위하여 분양조건을 변경하고자 하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 바에 의한다.

1. 중도금의 납부기한을 변경하거나 중도금의 전부 또는 일부를 잔금에 합산하여 납부하게 할 수 있다.
2. 입주금 중 일부를 입주 후 5년 이내의 기간 범위 내에서 분할 납부하게 할 수 있다. 이 경우 할부금액, 할부기간 및 납부방법을 정하여야 한다.

제3장 임대주택의 분양

제21조(분양계획의 수립) ①임대부서의 장은 매년 6월말까지 임대주택 중 다음연도의 분양주택을 정하여야 한다.

② 분양부서의 장은 제1항에 의한 분양대상 주택에 대한 분양계획 자료를 작성하여 7월말까지 보고하여야 한다.

③ 임대부서의 장은 수집된 자료에 의하여 매년 9월말까지 [별지 제11호 서식]에 의하여 분양계획을 작성하여 안양시장에게 제출하여야 한다.

제22조(분양전환의 통보) 분양부서의 장은 임대주택을 분양 전환하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 임대기간 종료 3개월 전까지 임차인에게 통보하여야 한다.

1. 분양전환의 시기
2. 주택가격
3. 대금 납부에 관한 사항
4. 분양계약 체결에 관한 사항
5. 그 밖에 필요한 사항

제23조(분양계약의 체결) ① 분양계약을 체결하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 받아야 한다.

1. 계약금 납부필증
2. 주민등록등본 1통
3. 인감증명서 1통(부동산 계약용으로 계약체결일 전 3개월 이내에 발행한 것이어야 한다.)
4. 인감도장 및 주민등록증 지참

② 제1항의 서류를 받은 후 [별지 제12호 서식]에 의한 분양계약을 체결하여야 한다. 이 경우 계약서에 입주자로 선정된 자의 인감과 공사의 직인을 각각 날인하고 인지를 첨부한 후 소인 하여야 한다.

제24조(입주금의 수납) ① 임대주택을 분양하는 경우의 입주금은 계약금, 중도금, 잔금으로 구분한다. 다만, 계약자의 부담등을 감안하여 입주금을 분할 납부하게 할 수 있다.

② 이미 납부된 임대보증금은 분양계약금의 전부 또는 일부로 대체 처리한다. 다만, 임대보증금에 대하여 가압류, 가처분, 압류, 그 밖에 처분이 금지된 경우에는 그러하지 아니한다.

제4장 점포, 복리시설의 분양

제25조(예정가격의 결정) 예정가격은 사장이 결정한다. 다만, 사장이 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제26조(예정가격의 변경기준) ① 예정가격을 작성한 후 “상당한 기일”이라함은 3개월 이상을 말한다.

② 입찰을 시행한 결과 “그 예정가격으로는 낙찰되지 아니하여 분양될 수 없다고 판단하는 경우”라함은 2회 이상의 재입찰 시행 후 3개월 이상의 수의계약을 추진하고도 분양되지 않는 경우를 말한다.

③ 분양하고자 하는 “건축물 또는 토지의 면적이 변동되는 경우”에는 공용건축면적 또는 공유 대지 면적의 변동은 포함되지 아니한다.

제27조(예정가격 변경시 고려사항) 예정가격을 변경하고자 하는 경우 고려할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 전체 단지 입주세대수를 감안한 점포 등의 건설 연면적

2. 인근 주변의 민간 점포 등의 건설 및 연면적
3. 점포 등의 위치와 접근성

제28조(공고내용) 분양공고 시 일간신문에 공고할 사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 분양시행 예고광고는 그러하지 아니한다.

1. 소재지 및 용도
2. 분양대상 수량과 면적(각 필지 면적이 서로 다를 경우에는 가장 큰 필지와 작은 필지의 각 면적)
3. 분양시기 및 방법
4. 신청가격 및 제출서류
5. 신청장소 및 기간
6. 대금 납부 방법
7. 그 밖에 필요한 사항

제29조(분양계약 체결) ① 점포 등의 분양계약을 체결하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 받아야 한다.

1. 계약금 납부필증
 2. 인감증명서1통(부동산 계약용으로 계약체결전 3개월 이내에 발행한 것이어야 한다.)
 3. 법인의 경우 법인등기부 등본
 4. 각서(복리시설, 국가 등 이외의 자에게 분양하는 공공시설용지, 택지에 한한다.)
- ② 제1항의 서류를 받고 [별지 제13호 서식]부터 [별지 제16호 서식]까지에 따른 계약서로 분양계약을 체결하여야 한다. 이 경우 분양계약자의 인감과 공사의 직인을 날인한다.
- ③ 제2항의 규정에 불구하고 안양시장이 시행한 사업에 대해서는 분양계약서의 계약자는 안양시장으로 한다.

제30조(계약보증금의 납부 면제) 국가 등 정부투자기관에 대하여는 계약서 계약보증금 면제 사유와 금액을 기재하고, 계약보증금에 해당되는 금액을 현금으로 납부할 것을 보장하기 위한 계약보증금 지급각서를 제출하게 하여 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

제31조(분양가격의 수납과 납부기한) ① 점포 등의 분양가격은 계약금, 중도금, 잔금으로 구분하여 각각 분양가격의 20%, 30%, 50% 이상의 조건으로 한다. 다만, 점포의 경우에는 계약금과 잔금을 각각 분양가격의 50%로 할 수 있다.

② 점포 등의 잔금의 납부기한을 계약자가 사용 수익할 수 있는 시기 이전으로 한다.

제32조(분양가격의 수납과 납부기한의 특례) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제31조에 불구하고 분양가격을 일반시중은행(지방은행은 제외한다.)의 일반대출 이율에 해당하는 이자를 연동 적용하여 5년 이내의 기간에 납부하게 할 수 있다.

1. 국가 또는 정부투자기관의 요청이 있는 경우
2. 최초분양 시행일로부터 6개월이 경과하여 장기간 미분양이 예상되는 경우

제33조(미분양시의 처리기준) ① 조성원가로 분양하는 미분양 공공시설용지의 분양가격은 최초 분양가

격에 미분양 기간 동안의 이자를 가산한 금액으로 하며, 그 계약은 다음 각 호와 같다.

1. 미분양기간은 동일 단지주택의 입주지정 종료일 다음날로부터 미분양 공공시설용지의 분양계약 체결일까지 한다.
2. 이자는 일반 시중은행(지방은행은 제외한다)의 일반대출 이율을 연동적용하고 단리 계산의 방법으로 한다.

② 재공고 입찰에 붙인 결과 미분양이 되는 경우에는 수의계약에 의하여 분양할 수 있다.

제5장 택지의 공급

제34조(택지의 공급구분) ① 택지는 주택건설용지와 공공시설용지로 구분하여 공급한다.

② 주택건설용지는 그 용도, 규모, 공급목적 및 공급대상자 등을 감안하여 다음과 같이 세분하여 공급한다.

1. 국민주택지 : 「주택법」 제2조 제3호에 따른 국민주택 규모이하의 주택을 건설하고자 하는 사람에게 공급한다.
2. 임대주택지 : 「임대주택법」의 규정에 따른 임대주택을 집단적으로 건설, 임대하고자 하는 사람에게 공급하는 용지
3. 이주주택지 : 이주대책의 일환으로 공급하는 용지
4. 협의양도사업자 택지 : 「택지개발촉진법」에 의한 택지개발예정지구 지정 고시일(다른 법령에 의한 구획 등의 지정 고시일을 포함한다) 1년 이전부터 소유한 해당 지구 안의 토지 전부를 협의에 따라 등록한 주택건설업자(이하 “주택건설사업자”라 한다)에게 공급하는 용지
5. 주택조합지 : 「주택법」 제2조제11호에 따라 설립 인가된 주택조합(이하 “주택조합”이라 한다)으로서 국민주택 규모의 주택을 건설하고자 하는 경우에 공급하는 용지)
6. 근로자주택지 : 20명 이상을 고용하는 제조업체 등이 그 고용원을 위한 주택을 건설하고자 하는 경우에 공급하는 용지
7. 분양주택지 : 주택을 집단적으로 건설하고자 하는 주택건설사업자 등과 인근의 공단, 공업지역 및 연구단지에 입주하는 업체 또는 기관(입주 예정업체 또는 기관을 포함한다. 이하 “입주업체 등”이라 한다)으로서 종업원이나 동 직원을 위한 자택, 기숙사, 임대용 주택 및 그 부속시설을 건설하고자 하는 자 또는 입주업체 등의 종업원이나 종사원으로 구성된 주택조합에 공급하는 용지
8. 근린생활시설용지 : 「건축법」시행령 [별표 1] 제4항에 규정한 시설을 설치하고자 하는 자에게 공급하는 용지
9. 실수요자택지 : 적정규모로 분할된 단독주택 건설용지로서 일반수요자 등과 입주업체 등의 종업원이나 종사원으로 구성된 주택조합에 공급하는 용지
10. 협의 양도인 택지 : 「택지개발촉진법」에 의한 택지개발예정지구내 토지를 사업 시행자에게 협의에 의하여 양도한자 중 택지개발업무처리지침의 기준에 부합하는 자에게 공급하는 토지

③ 공공시설용지는 관계법령 및 그 이용계획에 따라 용도로 세분하여 공급한다. 다만, 도시설계 및 이에 준하는 행정처분 등으로 구체적 용도가 행하여진 경우에는 해당 용도를 공급할 수 있다.

④ 존치건축물 부지는 해당 건축물의 유지관리에 소요되는 최소한의 범위 해당 건축물 소유자에게 공

급한다.

제35조(선수협약의 체결 등) ① 규정 제45조의 규정에 의한 선수공급 대상자의 선정방법은 택지개발업무 처리지침의 규정에 의한다.

② 제1항의 규정에 의하여 공급대상자를 선정하는 경우에는 다음 각호의 기준에 따라 우선순위를 부여하여 선정할 수 있다.

1. 매매대금을 조기에 납부하고자 하는 자

2. 제1호 기준에 의한 동일 순위자간에 경합이 있는 경우에는 해당지역 소재 주택건설사업자로 하되 경합시는 추첨으로 결정. 다만, 사업지구 전체면적이 30만 제곱미터 이상인 사업지구에는 그러하지 아니하다.

③ 선수공급 하는 용지의 공급가격은 분양규정에 의한다. 이 경우 실시계획 승인전의 추정사업비 및 사업면적에 의한 조성원가를 기준으로 개산한 가격으로 선수협약을 체결한 경우에는 실시계획 승인 후 실시계획상의 사업비 및 사업면적에 의한 조성원가 또는 감정가액을 기준으로 본 계약을 체결한다.

④ 선수협약은 별지 선수협약 서식에 의하여 체결한다.

⑤ 선수협약의 체결 등에 관한 세부사항은 택지개발선수금 규정에 의한다.

제36조(공사의 분담 등) ① 대행개발사업자는 설계 및 부지조성공사, 기반시설공사 등을 담당하고, 사업시행자는 택지개발계획 및 실시계획의 수립·승인 등 인·허가 업무와 관계기관 협의 등 그 외의 업무를 담당한다.

② 「택지개발촉진법」의 규정에 의하여 대행 개발사업자가 부담한 사업비 및 공사비 등을 조성된 택지로 현물 지급하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 의한다.

1. 공동주택건설용지 : 전체 공동주택 건설용지 면적의 100분의 50을 초과할 수 없다. 다만, 현물지급 후 잔여 공동주택건설용지의 공급 공고결과 미 매각된 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 단독주택건설용지 : 이주자 택지 및 협의양도인 택지를 제외한 실수요자 택지에 한한다.

3. 상업, 업무용지 등 경쟁 입찰의 방법으로 공급하는 용지 : 입찰실시 결과 매입 신청이 없거나 낙찰자가 없어 수의계약의 방법으로 공급하는 용지에 한한다.

제37조(택지의 공급방법) ① 택지는 관계법령에서 따로 규정한 경우를 제외하고는 용도에 따라 적정규모로 분할, 미리 정한 가격으로 공급대상자를 공개 모집하여 추첨의 방법에 따라 분양 또는 임대함을 원칙으로 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경쟁 입찰의 방법에 의하여 공급한다.

1. 근린생활시설용지, 공공시설용지 중 판매시설 등 영리를 목적으로 사용될 시설의 설치를 위한 용지

2. 일반 실수요자에게 공급할 단독주택지로서 그 위치, 주변여건 등에 비추어 토지이용도가 현저히 높다고 인정된 일부의 용지(토지가격의 안정과 공공목적에 저해하지 아니하는 범위에 한한다)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약의 방법에 의하여 공급할 수 있다. 다만, 택지의 공급 신청량이 택지개발계획에서 계획된 수량을 초과하는 경우에는 추첨의 방법에 의한다.

1. 주택건설용지를 「주택법」의 규정에 의한 사업주체중 국가, 지방자치단체 또는 공공기관에 공급하는 경우

2. 공공시설용지를 관계법령의 규정에 의하여 해당 공공시설을 설치할 수 있는 자에게 공급하는 경우.

다만, 공공시설의 범위는 [별표 2]에 의한다.

3. 저소득층 택지를 협정관련자간 정한 조건에 따라 저소득층 주택규모의 주택을 건설하고자 하는 자는 지방자치단체, LH공사 등에게 공급하는 경우
 4. 이주자 택지의 이주를 희망하는 이주대상자에게 공급하는 경우와 생활대책 일환으로 근린생활시설 용지를 공급하는 경우. 이 경우 시행에 관하여 필요한 사항은 사장이 따로 정한다.
 5. 「주택법」 제9조의 규정에 의하여 등록한 주택건설업자가 「택지개발촉진법」 제3조의 규정에 의한 공고일 이전부터 소유한 예정지구안의 토지의 전부를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의에 응하여 사업시행자에게 양도한 경우에 해당 주택건설사업자에게 국토교통부령이 정하는 면적의 범위 안에서 택지를 공급하는 경우
 6. 존치건축물 부지를 공급하는 경우 시행에 관하여 필요한 사항은 사장이 따로 정한다.
 7. 토지구획정리사업지구에 있어 환지를 받지 못한 가옥철거자로서 자기 거주용 주택을 건축하고자 하는 자에게 그 소요 부지를 공급하는 경우
 8. 법면부지 등 토지이용도가 현저히 낮은 토지를 공급하는 경우와 입지조건 및 토지형태에 비추어 인접 토지 소유자에게 공급하는 것이 불가피하다고 인정 되는 경우
 9. 토지구획정리사업지구에 있어 점유체비지를 그 점유자에게 공급하는 등 사업시행자의 시행조례 등에 의하여 수의계약으로 공급할 수 있는 경우
 10. 해당 사업지구의 실시계획 승인에 의한 관리처분계획에 따라 수의계약으로 공급할 수 있는 경우
 11. 재공고 입찰에 붙인 결과 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우, 이 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초 경쟁 입찰에 붙인 때 정한가격, 그 밖에 조건을 변경할 수 없다.
 12. 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하거나 계약체결 후 소정의 기일 내에 계약의 이행에 착수하지 아니하여 계약을 해지하였을 경우, 보증금과 기한을 제외하고는 최초 경쟁 입찰에 붙일 때 정한가격, 그 밖에 조건을 변경할 수 없다.
 13. 조성사업지구 안에 소재한 교회, 사찰, 향교 등 종교시설용지 등 그 시설물(종교시설 용지로 제공한 토지 또는 종교시설물 중 어느 하나만을 소유하고 있는 경우를 포함한다) 전부를 협의에 의하여 공사에 양도 또는 철거한 종교단체 그 밖에 이에 준하는 단체 또는 그 대표자에 대하여 토지이용계획에 따라 그 시설의 복원 또는 신축에 필요한 소요 부지를 공급하는 경우
 14. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의에 응하여 그가 소유하는 예정지구안의 토지의 전부(「수도권정비계획법」에 의한 수도권 지역의 경우에는 해당 토지의 면적이 국토교통부령이 정하는 면적 이상인 경우에 한한다)를 시행자에게 양도한 자(예정지구 지정고시일 이전부터 토지를 소유한 경우에 한하되, 그 이후에 토지를 소유한 경우로서 예정지구안의 토지의 종전소유자로부터 그 토지 전부를 취득한 경우와 법원의 판결 또는 상속에 의하여 토지를 취득한 경우를 포함한다)에게 국토교통부령이 정하는 규모의 택지를 공급하는 경우, 이 경우 시행에 관하여 필요한 사항은 사장이 따로 정한다.
- ④ 제1항, 제2항 및 제3항에 따른 공급에 있어 대상자 자격제한, 대상자 결정방법, 공고 그 밖의 절차에 관하여는 사장이 따로 정하는 바에 따른다.
 - ⑤ 택지를 제3항에 따라 수의계약의 방법으로 공급하고자 할 경우에도 필요하다고 인정할 때에는 대상자 모집공고를 하여 신청자를 모집한다.

- ⑥ 제34조 제2항 제1호부터 제7호까지의 주택건설용지 공급방법과 규정 제52조의 택지 공급가격의 결정방법은 [별표 3]에 따른다.

제38조(획지의 분할) ① 규정 제49조에 의하여 용지를 분할 또는 가분할 하고자 하는 경우에는 토지이용계획, 토지의 효율성, 수요성, 수요자의 사업계획 및 관계법령 등에 의한 기준 면적률 또는 면적제한 등을 감안하여 분할규모를 정한다.

- ② 획지를 분할하기 위하여 획지 분할도를 작성하는 경우에는 필지별 측지좌표 및 측지좌표에 의한 면적을 산출하여야 한다.

- ③ 규정 제50조에 따라 확정측량 실시 전에 개발계획상의 면적으로 공급하고자 하는 경우에는 미리 획지 분할도에 의한 면적을 산출하여 이를 기준으로 공급하여야 한다.

제39조(지번의 부여) ① 담당은 획지 분할도를 작성한 경우에는 관할 지적관서에 제출하여 확정 예정지번을 부여받아야 한다. 다만, 공급업무의 착수 등 부득이한 경우에는 담당부서장은 지번, 지역 및 지목 등에 관하여 미리 관할 지적관서와 협의를 거쳐 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」에 규정된 방법으로 직접 획지예정 지번을 부여할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의하여 확정예정지번을 부여한 후 필지의 분할 또는 합병 등으로 지번변경 사유가 발생한 때에는 관할 지적관서에 통보하거나 협의하여 변경하여야 한다.

- ③ 조성사업 준공 후 지적정리를 하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 제1항 및 제2항의 규정에 의한 확정예정지번이 확정지번으로 지정되도록 하여 지번변경이 최소화 되도록 하여야 한다.

제40조(입찰참가자의 범위) ① 경쟁 입찰의 방법에 의하여 공급되는 택지는 일반경쟁입찰의 방법으로 공급함을 원칙으로 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰참가자의 범위를 제한하거나 우선순위를 정하여 공급할 수 있다.

1. 관계법령에 의하여 공급대상자의 자격이 제한되어 있는 경우
2. 도시설계 및 이에 준하는 배치계획에 따라 해당 토지의 효율적 이용을 위하여 필요한 경우
3. 조성사업지구안의 소유 토지, 건물, 그 밖에 권리를 제공한 자와 해당 사업 지구가 속하는 지역에 거주한 주민에게 공급하는 경우. 다만, 필요하다고 인정되는 경우에는 보상금액이 일정액 이상인 자로 제한 할 수 있다.
4. 그 밖에 공급목적, 공급용도에 비추어 필요하다고 인정된 경우

- ② 제1항 제3호에 따라 입찰참가자의 범위를 제한하는 경우에는 그 대상자에 대하여 다음 각 호의 순위를 기준으로 하여 입찰참가자의 우선순위를 정할 수 있다.

1. 제1순위 : 구획 등의 지정고시일 현재 해당 사업지구 안에서 영업을 하던 자 중 협의에 의하여 보상을 받은 자(해당 사업지구안의 소유 토지, 건물, 그 밖에 권리 전부에 대하여 협의에 의한 보상을 받은 자)
2. 제2순위 : 다음 각목의 1에 해당하는 자
 - 가. 기준일 현재 해당 사업지구 안에서 건물을 소유하고 거주하던 자 중 협의에 의한 보상을 받은 자
 - 나. 기준일 전일의 「국토의 계획 및 이용에 관한법률」상 용도지역이 상업 지역에 속하는 토지 또는 건물소유자
 - 다. 기준일 현재 해당 사업지구 안에서 건물을 소유하고 영업을 하던 자

3. 제3순위 : 기준일 현재 해당 사업지구안의 토지 또는 건물의 소유자 및 해당 사업지구 안에서 거주하던 자 중 협의에 의한 보상을 받은 자

4. 제4순위 : 기준일 현재 과거 1년 이상 해당 사업지구에 속하는 지역에 거주한 자

제41조(수의계약 대상자 범위) ① 수의계약의 방법에 의하여 공급할 수 있는 경우에도 공급목적, 공급 용도 등에 비추어 필요한 경우에는 그 대상자의 범위를 제한하거나 우선순위를 정하여 공급할 수 있다.

② 분양 또는 경쟁 입찰을 실시한 후 미 매각된 용지로서 이를 수의계약의 방법에 의하여 공급하는 경우 그 대상자의 범위는 분양대상자 또는 입찰 참가자 범위에 의거하되 그 자격 요건의 일부를 조정하여 시행할 수 있다.

③ 시행내규 제37조 제3항 제12호에 의하여 수의계약 방법으로 공급하는 경우 입찰 참가자를 대상으로 하여 예정가격 이상인 입찰금액을 감안한 순위에 따라 공급대상자를 결정할 수 있다.

제42조(자격구비 조건부 공급) 용지의 공급에 있어 그 대상자의 자격을 제한한 경우 특히 필요하다고 인정하는 때에는 일정기간 안에 그 자격을 구비할 것을 조건으로 하여 공급할 수 있다.

제43조(분양광고) ① 용지를 분양 또는 경쟁 입찰의 방법에 의하여 공급하고자 하는 때에는 그 추첨일 또는 입찰일로부터 10일 이전에 이를 공고하여야 한다.

② 수의계약의 방법에 의하여 공급할 수 있는 경우라도 특히 필요한 것으로 인정되는 때에는 대상자 모집공고를 하여 공급한다.

③ 이주자 택지의 공급공지에 대하여는 사장이 따로 정하는 바에 의한다.

제44조(공고사항) ① 제43조에 의한 공고에는 다음 각 호의 사항 중 필요한 사항이 포함되어야 한다.

1. 공급대상용지의 위치, 면적
2. 대상용지별 공급규모
3. 공급방법 또는 대상자 선정방법
4. 공급대상자의 범위 및 우선순위
5. 공급가격(또는 공급가격 결정방법) 및 그 납부방법
6. 공급상의 특전에 관한 사항
7. 지정용도 사용의무 및 전매제한에 관한 사항
8. 토지사용 및 소유권 이전 가능 시기
9. 토지사용상의 장애사항이 있는 경우에는 그 내용
10. 계약해제 및 환매에 관한 사항
11. 신청, 추첨 및 입찰의 일시, 장소 방법
12. 신청예약금의 납부 및 귀속에 관한 사항
13. 신청, 추첨 및 입찰의 무효 등에 관한 사항
14. 그 밖에 필요한 사항

② 제1항의 규정에 의한 공고는 일간신문에 1회 이상 이를 게재한다.

제45조(미 매각 시 재공고) ① 1회 이상의 공고 추첨 또는 재공고 입찰결과 매각되지 아니하여 수의계

약 방법으로 공급할 수 있는 용지라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다시 공고하여야 한다.

1. 공급가격을 재사정하여 공급하는 경우
2. 공급조건 중 중요사항을 변경하여 공급하는 경우
3. 그 밖에 재공고가 필요하다고 인정되는 경우

② 제43조 제2항에 의하여 수의계약 대상자 모집공고를 하여 공급하는 경우 1회 이상의 공고 추첨으로 매각되지 아니하는 용지에 있어서도 제1항의 규정을 이에 준용한다.

제46조(매입신청) ① 용지를 분양 또는 경쟁 입찰의 방법에 의하여 공급함에 있어 그 매입 신청은 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 제출하여 행하게 한다.

1. 용지의 매입신청서(별지 제17호 및 제17-1호 서식)
2. 법인의 경우 법인등기부등본 또는 상업등기부 등본, 개인의 경우 주민등록등본
3. 대리인의 경우 그 대리권을 증명할 수 있는 서류
4. 대상자의 자격을 제한한 경우에는 그 자격을 증명할 수 있는 서류
5. 매입신청 유의서에 대한 공람확인서(별지 제18호 서식)
6. 그 밖에 필요한 서류

② 제1항 제5호에 있어서의 매입신청 유의서는 [별지 제19호 서식]에 의하여 이를 작성한다.

③ 공급우선순위를 적용하여 공급하는 경우에는 각 순위자 별로 신청일시를 달리하여 접수하며 선순위자의 신청마감결과 신청이 미달된 용지가 없는 때에는 하순위자의 신청은 이를 접수하지 아니한다. 다만, 추첨대상자 선정 우선순위를 적용하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조(신청예약금) ① 분양 또는 경쟁 입찰의 방법에 의하여 공급하는 경우 그 매입을 신청하는 때에는 다음 각 호에서 정한 신청예약금(경쟁 입찰의 경우에는 입찰보증금을 말한다. 이하 같다)을 현금(체신관서 또는 은행발행 자기앞 수표를 포함한다)으로 납부하게 한다. 다만, 공동주택의 경우 「주택법」에 의하여 설립된 주택사업공제조합이 발행한 보증서를 납부하게 할 수 있다.

1. 분양의 방법으로 공급하는 경우에는 신청대상 필지의 공급가격에 대한 5% 이상의 금액
2. 경쟁 입찰의 방법으로 공급하는 경우에는 그 신청한 필지에 대한 입찰금액의 5% 이상의 금액

② 분양의 방법으로 공급하는 경우로써 그 신청을 필지별로 접수하는 경우가 아닌 때에는 공급단위필지 전부의 총 공급가격을 공급단위 필지수로 나누어 산출한 단위 필지당 평균가격의 5% 이상의 금액을 신청예약금으로 정하여 납부하게 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 신청예약금은 계약체결 시 계약보증금의 일부로 이를 대체 할 수 있다.

④ 수의계약의 방법에 의하여 공급하는 경우에도 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 신청예약금을 납부하게 할 수 있다.

⑤ 협의양도인 택지 또는 이주자 택지를 공급하는 경우에는 신청예약금을 받지 아니한다.

제48조(매입신청 무효) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 매입신청은 이를 무효로 한다.

1. 소정의 일시까지 소정의 장소에 도달하지 아니한 신청
2. 소정의 일시까지 소정의 신청예약금을 납부하지 아니한 신청

3. 동일인이 2이상의 신청서를 제출한 신청
4. 그 밖에 매입신청 유의서 내용에 위반한 신청

제49조(분양추첨) ① 분양의 방법에 의하여 용지를 공급하는 경우 그 추첨을 공개하여 이를 실시한다.

- ② 분양공고 결과 경합이 없는 경우에는 추첨 없이 그 신청서를 공급 대상자로 결정한다.
- ③ 추첨은 전산처리에 의하여 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 지구별 실정에 따라 대상 필지 수, 추첨 구분, 매입신청자의 수 또는 추첨관리상의 형편을 다른 방법에 의하여 실시할 수 있다.
- ④ 매입신청자 중 공급 우선순위가 있을 때에는 공급 우선순위에 대한 추첨을 먼저 실시한다.
- ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 당첨을 무효로 한다.
 1. 매입신청이 무효로 판명된 경우
 2. 추첨 참가자격이 없는 자가 추첨을 행한 경우
 3. 그 밖에 매입신청 유의서 내용을 위반한 경우

제50조(입찰실시) ① 경쟁 입찰의 방법에 의하여 용지를 공급하는 경우 그 입찰은 공개하여야 하며, 필요한 경우 공급예정가격을 사전에 공개할 수 있다.

- ② 입찰서에 기재하는 입찰금액은 기 납입한 신청예약금의 산출기초가 되었던 최고금액을 초과할 수 없다.
- ③ 입찰은 2명 이상의 유효한 입찰로서 성립한다. 다만, 예정가격을 사전에 공개하는 경우의 입찰은 1명의 입찰로 성립한다.
- ④ 입찰은 매입신청자 전원이 동시에 실시함을 원칙으로 한다.
- ⑤ 입찰은 본인(대리인을 포함한다)에 한하여 참가할 수 있으며 본인이 입찰에 참가하지 아니한 경우에는 그 입찰을 포기한 것으로 본다.
- ⑥ 입찰참가자가 일단 제출한 입찰서는 이를 교환, 변경 또는 취소하지 못한다.
- ⑦ 낙찰자가 없을 때에는 입찰서는 회수의 제한 없이 재입찰을 할 수 있다.
- ⑧ 낙찰 해당금액과 동가의 입찰자가 2명 이상인 경우에는 즉시 추첨으로 그 낙찰자를 정한다.
- ⑨ 개찰을 공개하여 이를 행한다. 이 경우 참석하지 아니한 입찰자가 있는 경우에는 해당 입찰사무에 관계없이 직원으로 하여금 이를 입회하게 한다.
- ⑩ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 입찰을 무효로 한다.
 1. 매입신청이 무효로 판명된 경우
 2. 입찰참가자격이 없는 자가 입찰에 참가한 경우
 3. 동일인이 2이상의 입찰서를 제출한 경우
 4. 입찰금액에 대비하여 신청예약금액이 미달하는 경우
 5. 그 밖에 매입신청유의서 내용에 위반한 경우

제51조(추첨방식에 의한 수의계약) 수의계약의 방법에 의하여 공급할 수 있는 경우로서 제43조 제2항에 의하여 대상자를 모집하는 공고를 한 결과 경합이 있는 경우에는 추첨에 의하여 그 대상자를 결정한다. 이 경우 추첨에 관하여 제49조의 규정을 이에 준용한다.

제52조(대상자 결정통지) ① 제49조부터 제51조까지에 따라 당첨 또는 낙찰된 사람에게는 게시 또는 개별통지의 방법에 따라 이를 통보한다.

② 당첨자 또는 낙찰자가 당첨일 또는 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니한 경우에는 그 매입신청을 취소한 것으로 보며 이 경우 기 납입한 신청예약금은 이를 공사에 귀속시킨다. 제47조 제4항에 따라 신청예약금을 납부하게 한 경우로써 지정기간 내에 계약을 체결하지 아니하는 때에도 또한 같다.

③ 추첨 또는 입찰결과 공급대상에서 제외된 자에게는 제2항의 경우를 제외하고는 그 납입한 신청예약금을 반환한다. 제53조 제1항의 규정에 의한 예비대상자가 공급 대상으로 확정된 경우로서 지정기간 내에 계약을 체결하지 아니하는 때에는 또한 같다.

제53조(예비대상자의 확보) ① 분양의 방법에 의하여 공급하는 경우 필요한 때에는 공급단위 필지수의 5퍼센트 범위에서 예비대상자를 정할 수 있다. 수의계약의 방법으로 공급할 수 있는 경우로서 대상자 모집공고를 하여 공급하는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따라 예비대상자를 정하는 경우에는 그 순위를 부여하여야 한다.

③ 추첨결과 공급대상자로 확정된 자 중 그 당첨이 무효로 되거나 당첨일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니하는 자가 있는 경우에는 제1항에 따른 예비대상자에게 그 순위에 따라 해당 용지를 공급할 수 있다.

제54조(택지공급의 승인신청서 작성) ① 택지를 공급함에 앞서 공사 착공시점에 택지의 공급 승인을 신청하는 경우 그 신청서는 [별지 제20호 서식]에 의하여야 한다. 승인내용을 변경하는 경우에도 같다.

② 제1항의 신청서에는 다음 각 호의 사항 중 필요한 사항이 기재되어야 한다.

1. 공급대상용지의 위치, 면적 및 용도
2. 공급대상자의 범위 및 우선순위
3. 공급방법 또는 대상자 선정방법
4. 공급 사정가격 또는 사정가격 방법 결정
5. 공급시기
6. 매각대금 수납방법
7. 계약조건에 관한 특기사항
8. 공고 그 밖에 필요한 사항

③ 제1항의 신청서에는 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 첨부하여야 한다.

1. 공급조사가격 산정내역서(감정평가의 경우에는 그 평가서 사본)
2. 획지의 분할 또는 가분할 도면
3. 급지의 구분 도면
4. 수지 분석표
5. 그 밖에 필요한 서류

④ 택지공급 승인 신청서는 해당 단위지구 조성사업의 공정진도가 95%에 달한 시점을 기준으로 늦어도 그 3월 이전에 대상택지 전부에 대하여 일괄적으로 이를 작성, 제출함을 원칙으로 한다.

제55조(총사업비 등의 제출) ① 택지의 공급가격 산정을 위한 총사업비의 산출방법은 [별표 4] 와 같다.

② 확정측량 전에 용지를 공급하는 경우에는 측량오차, 불용지의 발생 등을 감안하여 공급단위 지구내 유상공급 대상면적의 2%를 증감한 면적을 기초로 조성원가를 산정할 수 있다.

제56조(총사업비 산출을 위한 비율) ① 제55조에 의한 총사업비 중 직접경비, 판매비와 일반관리비 및 간접비용은 각각 직접경비율, 판매비와 일반관리비율 및 간접 비용율에 의하여 산출, 계상한다.

② 판매비와 일반관리비율은 조성원가 산출년도의 판매비와 일반관리비 예산액(직접경비 해당 예산액을 제외한다)을 상품매출원가 예산액으로 나눈 백분율로 한다.

③ 간접비용은 결산을 기초로 하여 산정하되 영업외 비용에서 영업외 수익을 차감한 금액을 상품매출원가 금액으로 나눈 백분율로 하여 조성원가 산출년도 이전 5년간의 산술평균치로 한다.

④ 제2항 및 제3항의 비율은 소수점 3자리에서 반올림 한다.

제57조(총사업비 산출을 위한 비율의 결정 통지) ① 예산담당부서의 장은 회계규정에 의한 예산이 성립되어 부문예산 관리자에게 예산을 통지할 때에는 판매비와 일반관리비율을 산출하여 함께 통지하여야 한다. 다만, 예산의 변경에 따라 본문의 규정에 의한 비율을 변경할 수 있으며, 이 경우 예산담당 부서장은 변경된 비율과 그 시행시기를 정하여 통지할 수 있다.

제58조(급지별 평점비율) ① 택지의 공급에 있어 공급가격을 차등적용하기 위한 급지별 평점비율은 해당 사업지구내의 표준적 이용조건과 유상공급대상 각 획지의 접근조건, 가로 조건, 환경조건 등을 비교, 교량하여 산정한다.

② 제1항의 기준에 의하여 급지별 평점비율을 산정함에 있어 공동주택건설용지등 획지를 광필지로 확정한 경우에는 도로개설 등의 필요성 그 밖에 제반요인을 감안하여야 한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 급지의 구분을 아니 할 수 있다.

1. 조성원가를 기초로 하여 공급가격을 결정하는 경우
2. 토지구획정리사업 지구내의 체비지 및 보유 토지 환지 중 주택건설용지
3. 그 밖에 공급가격의 차등 적용이 불필요한 것으로 인정되는 경우

제59조(감정평가) ① 공급가격결정 방법 중 감정평가액을 기준으로 사정가격을 정하는 경우에는 해당 용지에 대하여 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」의 규정에 의하여 인가된 상업 감정회사(이하 “감정회사”라 한다)의 감정평가를 받아야 한다. 다만, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 규제지역과 토지 등의 거래계약 신고지역내의 토지에 대하여는 동법의 규정에 의하여 사무소개설등록을 한 토지평가(이하 “토지평가사”라 한다)의 감정평가를 받을 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 감정평가액이 인근 토지의 거래가격에 비하여 현저한 차이가 있다고 인정될 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 의하여 사무소 개설등록을 한 토지평가사의 평가를 추가로 받을 수 있다. 다만, 제1항 단서의 규정에 의한 토지평가사의 감정평가를 받은 경우에는 감정회사의 감정평가를 받아야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 추가로 감정평가를 받은 경우에는 제1항의 감정평가액과 제2항의 감정평가액의 산술평균치를 감정평가액으로 한다.

④ 수필지의 대상용지 전부에 대한 감정평가가 불필요하다고 인정하는 경우에는 표준필지에 대하여만 감정평가를 실시하여 이를 기준으로 각 필지별 평점비율에 따라 사정가격을 정할 수 있다.

제60조(사정가격 및 예정가격) ① 용지의 공급을 위한 사정가격은 공급가격 결정방법에 의한 금액으로 이를 정한다. 다만, 제58조에 의하여 공급가격을 차등 적용하는 경우에는 그 차등 적용한 금액을 사정가격으로 한다.

② 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 용지의 예정가격은 승인된 사정가격 이상의 적정수준에서 이를 결정한다.

③ 제1항에 의한 사정평가 결정시 해당 단위필지 공급가격에 만원 미만의 단수가 있을 때에는 그 단수를 조정하여 결정할 수 있다.

제61조(공급가격의 재 사정) ① 용지의 공급가격을 재 사정 하고자 하는 때에는 그 재 사정 가격이 매각에 미치는 영향 등을 검사하여야 한다.

② 택지가 공급되지 아니한 후 “최초공급개시일” 이라 함은 해당 용지의 최초 매각 공고일을 말한다.

제62조(공급가격 적용) 용지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 미리 정한 사정가격으로 계약을 체결한다.

1. 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 경우 이 경우에는 예정가격 이상의 낙찰가격으로 계약을 체결한다.
2. 수의계약의 방법으로 공급하는 경우 이 경우에는 그 낙찰가격으로 계약을 체결한다.

제63조(계약의 체결) ① 용지의 공급을 위한 매매계약은 [별지 제21호와 제21-1호부터 제21-2호까지의 소정계약서식]에 따라 이를 체결한다. 다만, 계약 상대방이 국가 또는 정부투자기관으로 상대방과 협의하여 계약서를 작성하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 계약을 체결하고자 하는 경우에는 매수인에게 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 제출하게 하여야 한다.

1. 법인의 경우 법인등기부등본 또는 상업등기부 등본, 개인의 경우 주민등록등본
2. 주민등록등본 또는 본인임을 확인할 수 있는 서류
3. 대리인의 경우 그 대리권을 증명할 수 있는 서류
4. 법인의 경우 인감증명서 또는 사용인감, 개인의 경우 인감증명서
5. 그 밖에 필요한 서류

제64조(매각대금 수납방법 : 일시수납) ① 매각대금을 일시수납의 방법으로 수납하고자 하는 경우에는 계약보증금, 중도금 및 잔금으로 나누어 수납한다.

② 계약 보증금은 매각대금의 10퍼센트 이상으로 하여 계약체결 시 수납하게 한다.

③ 중도금은 매각대금의 40퍼센트 이상으로 하여 계약체결일로부터 1개월 이내에 수납하게 한다.

④ 잔금은 계약체결일로부터 4개월 이내에 수납하게 한다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따르지 아니하고 이와 다른 기준에 의하여 수납할 수 있으나 계약체결일로부터 4개월의 범위에서 한다.

1. 관계법령 등에 따라 매수인과 수납방법에 관한 사항이 포함된 분양협정 등을 체결한 경우
2. 조성공사 착수 전 또는 공사착수와 동시에 선분양 등을 하는 경우
3. 매각촉진을 위하거나 공급목적, 상대방의 사업계획 등에 비추어 필요한 경우

제65조(매각대금 수납방법 : 분할수납) ① 매각대금을 분할 수납하는 경우에는 계약보증금 및 할부금으로 나누어 수납하며, 그 할부금 잔액에 대하여 일정 이자를 붙입하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이자를 붙입하지 아니할 수 있다.

1. 이주자 택지를 공급하는 경우
 2. 해당 조성사업지구내 기존공장의 이전을 위하여 그 부지를 공급하는 경우
 3. 공급방법에 분양 또는 경쟁입찰인 용지로서 분양 또는 입찰공고일로부터 2년 이상 매각되지 아니하고 장기보유가 예상되어 매각촉진을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우
- ② 계약보증금의 수납에 관하여는 제64조 제2항을 이에 준용한다.
- ③ 용도별, 금액별 분할수납기간 및 운용원칙은 [별표 5] 와 같다. 다만, 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관에 공급하는 경우에는 사장의 승인을 얻어 이를 달리 정할 수 있다.
- ④ 제3항 본문의 규정에 의한 분할수납기간은 수요도, 지가변동, 그 밖에 사유 등으로 원활한 공급이 예측 될 때와 자금조달계획에 의하여 필요한 때에는 이를 단축 운용하여야 하며 입지조건의 미성숙, 개발촉진 등 사유로 수요자를 유치할 필요에 의해 부득이할 경우에는 이를 연장 할 수 있다.
- ⑤ 할부원금은 부득이한 경우를 제외하고는 납기별로 균등 분할하여 수납함을 원칙으로 한다. 이 경우 납기별로 금액단위는 매각대금이 일억원 이상인 경우에는 백만원 이상으로 하고 일억원 미만인 경우에는 십만원 이상으로 분할한다.
- ⑥ 제5항의 경우 백만원 또는 십만원 미만의 단수는 최종회의 할부금에 이를 삽입한다.
- ⑦ 할부금의 회수기일은 할부금 회수기간의 최종일로부터 역산하여 매3개월 단위로 이를 정하나, 다만, 특히 필요할 때에는 그러하지 아니한다.
- ⑧ 할부원금에 대하여는 지정금고 일반대출금리 이자를 후취로 부과한다. 다만, 그 비율이 금융기관 일반대출금리와 현저한 차이가 있는 때에는 사장의 승인을 얻어 이를 조정할 수 있다.
- ⑨ 매각대금을 분할 수납하는 경우 후자이자에 한하여 선납할인을 하며, 할인율은 제8항의 비율을 적용한다.
- ⑩ 매수인이 분할수납의 방법으로 계약을 체결한 후 할부원금 미납잔대금 전액을 제64조 제4항 또는 동조 제5항의 규정에 의한 잔금 납부기한 이내에 납부하고자 하는 경우에는 제64조의 규정을 이에 준용한다.
- ⑪ 할부기일의 약정할부원금 전액이 선납되었을 경우 그 약정기일에 납부하여야 할 자는 다음 약정할부원금을 납부하는 때에 납부하게 할 수 있다.
- ⑫ 할부이자에 대한 기간계산은 역에 의하여 개월 수로 계산한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 가산금(할부원금 잔액)에 해당 할부기간 내에 해당일수를 곱한 후 평년과 윤년의 구별 없이 365분의 년 이자율을 곱한다.
1. 약정일 도래 전에 할부금을 수납함으로 인하여 구분 계산하여야 할 경우
 2. 약정기간 중에 이자율의 변경으로 인하여 구분 계산하여야 할 경우
- ⑬ 분할수납기간 및 할부 이자에 대한 기간의 계산에 있어 기산일은 계약체결일의 익일로 한다.
- ⑭ 제1항 단서의 규정을 적용하고자 하는 경우에는 미리 사장의 승인을 받아야 한다.

제66조(연체료의 계산방법) ① 연체료의 계산은 지연원리금에 납부 약정일의 익일부터 가산하여 실제

납부 일까지 일수를 곱한 후 평년과 윤년의 구별 없이 365분의 지정금리로 하되, 지연금리는 지정금 고의 일반대출금 지연금리 범위에서 결정한 금리로 한다.

② 납부약정일이 휴일이어서 그 다음 일자에 수납한 때에는 그 단수는 이를 계산하지 아니 한다.

제67조(단수) 수납대금에 십원 미만의 단수가 있을 때에는 그 단수는 이를 계산하지 아니 한다.

제68조(이자 및 지연손해금 감면 승인) 매각대금에 대한 이자 및 지연손해금을 감면하고자하는 때에는 사장의 승인을 받아야 한다.

제69조(매각대금 정산) ① 공급용지에 대한 확정측량결과 면적의 증감이 있을 때에는 계약체결 당시의 공급단가에 의하여 매각대금을 정산하여 수납하거나 반환한다.

② 제1항에서 공급면적의 감소로 매각대금을 반환하는 경우에는 초과 수납한 이자 및 지연 손해금에 대하여도 이를 함께 정산하여 반환한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 정산금(이하 “정산금”이라 한다)에 대하여는 정산시점을 협약자에게 통지하여야 하며 협약자가 정산기한까지 대금을 납부하지 아니한 때에는 분양규정 제60조의 지연 손해금을 관리자에게 납부하여야 한다.

④ 정산금은 일시에 수납하거나 반환한다. 다만, 수납의 경우 매수인의 요청이 있을 때에는 이를 분할하여 수납할 수 있고, 반환의 경우 납기별로 약정대금(분할수납의 경우 이자를 포함한다)을 순차 공제하여 그 반환에 갈음할 수 있다.

⑤ 공급면적이 10%이상 증감된 경우로써 매수인의 요청이 있을 때에는 등가 교환의 방식에 따라 동일 용도의 다른 용지로 대체하여 공급할 수 있다.

제70조(변제충당의 순서) ① 수납대금의 변제충당 순서는 지연손해금, 이자(분할수납의 경우에 한한다), 원금의 순에 의한다.

② 매각대금의 납부가 2회 이상 연체된 경우(일시 수납의 경우에도 중도금 및 잔금의 납부가 연체된 경우를 말한다)에는 약정기일이 먼저 도래한 대금에서부터 제1항의 순서에 따라 변제 충당한다.

제71조(소유권이전 및 사용승낙특례) ① 매각대금을 분할 수납하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당한 경우에는 그 대금 완납전이라도 공급용지의 사용을 승낙할 수 있다.

1. 매수인이 국가, 지방자치단체 또는 정부투자기관인 경우

2. 매수인이 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 담보물을 제출하는 경우

가. 금융기관의 지급보증서

나. 공사를 피보험자로 하고 미납 잔금(이자를 포함한다)에서 지연손해금, 청구 등의 비용, 그 밖에 실비보상액을 가산한 금액 이상을 보험금액으로 한 정액보상 특약조항이 있는 이행보증보험증권

다. 공사의 우선 변제권이 확보될 수 있는 정기에금 증서

라. 건설공제조합이 「건설산업기본법」에 의하여 발행한 이행보증서(다만, 주택건설용지를 공급받는 「주택법」에 의한 주택건설등록업자에 한한다)

마. 그 밖에 채권확보에 지장이 없다고 인정하여 사장의 승인을 받은 담보물

3. 용지를 국민주택지 또는 임대주택지로 공급한 경우에 기 납입한 매각대금의 비율에 따른 용지면적에 대하여 사용승낙 요청이 있는 경우

② 제1항 제1호부터 제2호까지에 해당하는 경우(제2호 “마” 목의 경우를 제외한다)에는 매각대금 완

납전이라도 공급용지의 소유권을 이전할 수 있다. 다만, 조성사업 준공전인 경우에는 지적 및 등기공부 정리를 필 한 후에야 한다.

- ③ 제3항부터 제2항까지에 따라 사용승낙 또는 소유권이전 후 매수인이 약정기일 내에 매각대금을 납부하지 아니할 때에는 즉시 그 연체대금에 대하여 담보권을 행사한다. 다만, 사용승낙을 한 경우로서 매수인에게 계약해제 보류 사유에 준하는 사유가 있는 때에는 그 담보권의 행사를 보류할 수 있다.

제72조(산업시설용지 사용승락의 특례) ① 산업시설용지를 매수한 자가 매각대금의 100분의 30 이상의 금액을 중도금으로 납부하거나 매각대금의 100분의 30 이상의 금액을 철거이행보증금으로 납부한 경우에는 제71조 제1항 및 제3항의 규정에 불구하고 그 공급용지의 사용을 승낙할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의한 철거이행보증금은 현금으로 납부하게 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 담보물을 제공하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 금융기관의 지급보증서
2. 공사를 피 담보자로 하고 제1항의 규정에 의한 철거이행보증금에 상당하는 청구 등의 비용 그 밖에 실비보상액을 가산한 금액이상을 보험금액으로 하는 정액보상 특약조항이 있는 이행보증보험 증권
3. 공사의 우선변제권이 확보될 수 있는 정기예금증서
4. 그 밖에 채권확보에 지장이 없다고 인정하여 사장의 승인을 받은 담보물

제73조(환매특약등기의 생략) 사장이 따로 정하여 환매특약등기를 하지 아니할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 매수인이 국가, 지방자치단체 및 정부투자기관인 경우
2. 매수인(전매를 허용 받아 토지를 양수한 자를 포함한다)이 이미 지정 용도에 따라 용지의 사용에 착수한 경우)
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한법률」에 의한 규제지역과 토지 등이 거래계약 신고구역 외에 소유하는 용지를 공급하는 경우
4. 그 밖에 환매특약등기가 필요 없다고 인정되는 경우

제74조(계약해제의 보류) ① 계약의 해제를 보류할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 해당용지의 입지조건, 경제여건의 변동 그 밖의 사유로 계약해제 후 재매각이 장기간 소요될 우려가 있다고 인정되는 경우
2. 매수인에게 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 사유가 있다고 인정되는 경우
 - 가. 재해 또는 재난으로 재산에 심각한 손실을 받은 때
 - 나. 사업이 현저한 손실을 받았거나 중대한 위기에 처한 때
 - 다. 매수인 또는 그 동거가족이 질병이나 중상해로 장기치료를 요하는 때
3. 그 밖에 계약해제의 보류가 불가피하다고 인정되는 경우

- ② 제1항 제2호 및 제3호의 경우 계약해제를 보류할 수 있는 기간은 계약해제 요건이 성립된 날로부터 6개월의 범위로 한정한다. 다만, 계약해제 보류사유가 계속되는 때에는 1차에 한하여 6개월의 범위에서 그 보류기간을 연장할 수 있다.

제75조(지정용도변경 및 사용착수기간 연장) ① 공급용지에 대한 지정용도를 변경할 수 있는 경우는 다

음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 천재지변 그 밖에 이에 준하는 불가항력적인 사유가 있는 경우
2. 목적용지의 사용에 관한 공법상 또는 행정처분상의 제한이나 사업계획의 변경, 조성사업의 지연 등이 있는 경우
3. 실시계획 등에 따른 토지이용계획의 범위에서 그 공급가격 결정방법이 공급시보다 저가인 용도로 변경하고자 하는 경우. 다만, 그 경우 당초 공급가격은 변경할 수 없다.
4. 그 밖에 지정용도의 변경이 불가피한 경우

② 공급용지의 지정용도 사용 착수기간을 연장할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 제74조제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 경우
2. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
3. 그 밖에 사용착수기간의 연장이 불가피한 경우

제76조(매수인의 명의변경 절차) 규정 제67조에 의한 매수인의 매수변경 요청이 있는 경우에는 [별지 제22호 서식]에 의하여 신청하도록 하고 명의변경은 [별지 제23호 및 제24호 서식]에 의한 권리의무 승계 계약을 체결한다.

제77조(환매권 행사의 보류) ① 부득이한 경우 사장이 따로 정하는 규정에 의하여 공급용지에 대한 환매권의 행사를 보류할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 해당 용지의 입지요건 및 경제여건의 변동, 그 밖의 사유로 환매 후 재매각이 장기간 소요될 우려가 있다고 인정하는 경우
2. 그 밖에 환매권 행사의 보류가 불가피하다고 인정되는 경우

② 분할수납의 방법으로 공급한 할부금을 3월 이상 체납하여 환매권을 행사할 경우에 이를 준용한다.

제78조(환매특약등기의 말소) “목적용지의 전매를 허용한 경우로서 사장이 따로 정하는 경우”라 함은 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 제77조제1항제2호의 규정에 의하여 전매를 허용한 경우
2. 공급용지를 지정용도에 따른 사용에 착수한 경우

제6장 수탁건설 협약

제79조(협약내용) 협약서(별지 제25호 서식)에 포함시킬 내용이라 함은 아래와 같다.

1. 건설위치 및 규모
2. 시공업자 및 지급자재의 선정과 시공감독에 관한 사항
3. 사업비 및 그 납부방법에 관한 사항
4. 사업비 납부지연의 경우 연체료에 관한 사항
5. 설계 및 설계변경에 관한 사항
6. 주택 또는 대지의 인도 및 소유권 이전에 관한 사항

7. 하자보수에 관한 사항
8. 수정협약 및 협약해제에 관한 사항
9. 기타 필요한 사항

제80조(수탁주택 및 부대시설의 인계인수) 수탁주택 및 부대시설의 인계, 인수시에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 주택 및 부대시설에 관한 사항
2. 준공신고서 및 준공검사필증
3. 인허가 서류
4. 공종별 준공도면
5. 기타 필요한 사항

제7장 분양관리

제81조(선납할인) ① 분양계약자가 중도금 또는 잔금을 납부기한 내에 선납하는 경우에는 다음 각 호에 의하여 할인하여 받아야 한다.

1. 할인율은 지정금고의 1년 만기 정기예금 이자율과 차입금(채권포함) 이자율을 감안하여 결정한다.
2. 할인대상일수는 납부하는 날이 다음날로부터 납부기한까지의 이자율로 한다.
3. 수납금의 계산방법은 아래와 같다.

할인대상금액 - (할인대상금액 × 할인율 × 할인대상일수 / 365)

② 제1항에 의하여 수납한 경우에는 차변에 현금 및 매출할인으로 하고 대변에 분양 선수금으로 처리하여야 한다.

제82조(분할납부) 분양계약자가 중도금 및 잔금을 분할 납하고자 하는 경우에는 다음 각 호에 정하는 바에 따라 받을 수 있다. 다만, 분양계약에서 중도금을 2회 이상으로 정하는 경우에는 1차 중도금을 제외한다.

1. 분할금액은 1회 100만원 이상으로 한다.
2. 분할회수는 3회 이내로 한다.
3. 납부기한이 경과한 분양대금을 받을 경우에는 수납일 현재까지 발생한 연체료를 포함하여 받아야 한다.

제83조(위약금) ① 입주금을 납부기한에 납부하지 아니하거나 할부금 또는 월부금을 납부기한일로부터 3월 이상 연체한 경우 및 분양계약 해제 사유에 해당되어 분양계약을 해제한 경우에는 분양 가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 위약금으로 받아야 한다. 다만, 공사가 인정할 수 있는 증빙서류 및 불가피한 사유가 인정될 때에는 위약금을 받지 아니한다.

② 제1항 본문에도 불구하고 계약서에 별도로 정한 경우에는 그 정한 요율에 따라 위약금을 받아야 한다.

제84조(사용료) ① 분양계약을 해제한 경우에는 사용료로 분양가격의 연 100분의 10에 해당하는 금액을 주택(복리시설용지, 공공시설용지, 조성택지는 제외한다)등의 사용일수로 일괄 계산하여 받아야 한다. 다만, 복리시설용지, 공공시설용지 및 조성택지의 사용료는 사장이 따로 정하는 바에 의한다.

② 제1항이 사용일수는 인도한 날로부터 공사가 인도받은 날까지로 한다.

제85조(분양대금의 전환) ① 주택 등 분양계약이 해제되었을 경우에는 분양 계약자가 공사에 납부한 전납금, 융자금에 대한 상환원금 및 이자연체료를 분양계약자에게 반환하여야 한다.

② 제1항에 의하여 반환하여야 하는 금액에서 분양계약자로부터 받아야 할 위약금, 사용료, 관리비, 주택 등의 파손 또는 멸시에 따른 손해금, 기타 공사의 채권금액을 공제하고 반환하여야 한다.

제86조(용지대금의 정산) 용지의 분양계약 체결이후 면적의 증감이 있을 경우에는 그 증감분에 대하여 분양계약 당시의 단가로 산정한 금액을 환불하거나 추가회수 하여야 한다.

제87조(대지사용승낙) 분양계약자가 분양가격을 완납하기 전에 그 대지를 사용하고자 요청하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류 또는 담보를 제출하거나 제공하는 경우에 그 사용을 승낙할 수 있다. 다만, 국가 등은 그러하지 아니할 수 있다.

1. 미납대금에 대한 은행발행 지급보증서
2. 공사를 피보험자로 하고 미납대금에 대한 보증금액 이상의 정액보상의 특약 조항이 있는 이행보증보험증권
3. 미납대금 이상에 해당하는 부동산의 담보

제88조(대지의 권리의무 승계) ① 복리시설(건축물은 제외한다), 상업용지, 공공시설용지, 조성대지의 분양계약자가 잔금을 완납하였으나, 지적공부 정리지연으로 공사가 소유권 이전 등기 절차를 분양계약자에게 이행할 수 없는 경우에는 권리의무 승계를 할 수 있다.

② 제1항의 권리의무 승계 절차는 주택관리규정에 의한다.

제89조(제세공과금 부담) ① 공사에 부과되는 주택 등의 제세공과금은 잔금의 납부기한 이전에 지방세법 제114조에 정하는 과세기준일이 도래되는 경우에는 공사의 부담으로 한다. 다만, 잔금 납부기한 이전에 대지 사용승낙을 한 경우 그 이후에 과세 기준일이 도래되는 제세공과금은 분양계약자의 부담으로 한다.

② 제1항에 불구하고 국가 등이 분양계약자인 경우에는 계약체결일 이후에 지방세법 제114조에 정하는 과세기준일이 도래되는 제세공과금은 분양계약자의 부담으로 한다.

제90조(보고서 제출) 분양 담당부서의 장은 사장에게 다음 각 호의 사항을 보고하여야 한다.

1. 주택의 분양시행 결과는 [별지 제26호]부터 [별지 제30호]까지의 서식에 따라 분양시행 종료일로부터 7일 이내에 보고하여야 한다.
2. 분양전환 시행결과는 [별지 제31호 서식]에 따라 월간실적을 다음달 7일까지 보고하여야 한다.
3. 점포 및 복리시설 분양결과는 [별지 제32호 서식]에 따라 분양시행 종료일로부터 7일 이내에 보고하여야 한다.
4. 공공시설용지 분양결과는 매분기 실적을 [별지 제33호 서식]에 따라 분기초 7일까지 보고하여야 한다.

제8장 토지의 관리

제91조(보유토지의 관리처분) 공사가 보유하는 토지는 사장이 정하는 기준에 따라 국가·지방자치단체·공기관 등에 공급할 필요가 있다고 인정되는 공공관리토지와 일반실수요자에게 공급하는 일반관리토지로 구분하여 관리한다.

제92조(가치증대사업) ① 사장은 관리토지에 대하여 다음 각 호의 증대사업을 시행할 수 있다.

1. 토지의 성토, 절토 및 정리
2. 토석의 채취 및 굴착
3. 정착물, 구축물 및 입목의 제거
4. 기타 가치증대에 필요한 조치

② 사장은 매각촉진을 위하여 필요하다고 인정한 경우에는 지목의 변경 및 토지의 분할·합병조치를 할 수 있다.

제93조(유지관리조치) 사장은 관리토지의 가치하락을 방지하기 위하여 필요한 경우에는 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.

1. 경계표주의 설치
2. 담장 또는 철조망의 가설
3. 관리인의 배치
4. 지상정착물의 유지관리
5. 보수·수선 등 기타 필요한 조치

제94조(임대관리) ① 사장은 관리토지의 이용증대를 위해 임대차계약을 체결하여 관리할 수 있다.

② 임대료 산출기준은 다음과 같다.

1. 분양가가 산정된 경우에는 그 분양금액
2. 최근 감정가격이 있는 경우에는 그 평가액
3. 제1호 또는 제2호 이외의 경우에는 개별공시지가

③ 임대토지에 대하여는 연5%의 이율을 적용하여 임대료를 징수한다. 다만, 임차인이 국가·지방자치단체·정부투자기관인 경우에는 임대료를 감면할 수 있다.

④ 임대료는 임대차계약체결시 현금으로 납부하게 한다.

⑤ 임대차계약을 체결 할 때에는 임대보증금을 받으며, 계약체결시 이를 납부하게 한다.

⑥ 임대보증금은 연 임대료의 5배 이상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 감면할 수 있다.

1. 임차인이 국가·지방자치단체·정부투자기관인 경우
2. 임대 토지가 경작을 목적으로 하는 토지일 때

⑦ 임대보증금은 현금으로 납부하게 한다. 다만, 임차인이 금융기관의 지급보증서 또는 공사를 피보험자로 하고 임대보증금액이상의 정액보상의 특약조항이 있는 이행보증보험증권을 제출한 때에는 보증금납부에 갈음할 수 있다.

⑧ 임차인이 약정기일 내에 임대료를 납부하지 아니할 경우에는 제66조의 규정을 준용하여 산정한 연체료를 받는다.

⑨ 임대기간은 1년 이내로 한다. 다만, 필요한 경우에는 그러하지 아니한다.

제95조(위탁관리) ① 사장은 관리토지의 지역적 상황 및 특수성 등을 참작하여 필요하다고 인정되는 경우 타인에게 위탁하여 관리할 수 있다.

② 위탁인은 특약이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 행위만을 할 수 있다.

1. 보전행위
2. 토지의 형질을 변경하지 아니하는 범위내의 관리를 위한 사용

부칙 <2019. 3. 8. 내규 제33호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

[별표 1] (제5조 관련)

총사업비 산출 총괄

(단위 : 천원)

구 분			전 체	감리대상	감리제외	타법감리
총공사비	총공사비	토목공사				
		건축공사				
		기계설비공사				
		전기공사				
		정보통신공사				
		소방설비공사				
	소 계					
	일반관리비					
	이 윤					
소 계						
간접비	설계비					
	감리비					
	일반분양시설 경비					
	분담금 및 부담금					
	보상비					
	기타 사업비성 경비					
	소 계					
대 지 비						
부가가치세액						
총사업비 계						

주 1 : 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임.

2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정 방법은 ‘원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(회계예규)’에 따름

3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 ‘부가가치세법’에 따름

4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양 시설경비 등 사업비성 경비를 말하며, 세부 비목은 다음과 같음

- 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
- 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교 용지확보 부담금
- 보상비 : 이주대책비, 이주 보상비
- 기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량·교통·환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존 등기비 및 입주 관리비, 감정평가 수수료, 분양·임대보증 및 하자보증수수료등 기타 사업비성 경비
- 대지비 : 대지 구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금

[별표 2] (제37조 관련)

수의계약대상공공시설용지

1. 국방, 군사에 관한 시설의 설치를 위한 용지
2. 교통, 통신시설용지로 다음 각 목의 1에 해당하는 요지
 - 가. 국가, 지방자치단체에 공급하는 주차장 및 자동차정류장의 설치 위한 용지
 - 나. 국가, 지방자치단체 및 한국전기통신공사에서 공급하는 전기, 통신 및 우편시설의 설치를 위한 용지
3. 유통, 판매 및 공급시설용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지
 - 가. 시장이 개설하는 「시장법」에 의한 정기시장의 설치를 위한 용지
 - 나. 농업협동조합원, 「수산업협동조합법」, 「축산업협동조합법」에 의한 법인 및 농어촌개발공사법에 의한 농어촌개발공사의 구매시설과 판매시설의 설치를 위한 용지
 - 다. 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 의한 농수산물 도매시장과 농수산물 공판장의 설치를 위한 용지
 - 라. 국가, 지방자치단체 또는 한국전력공사에 공급하는 변전소 기타 전기공급시설의 설치를 위한 용지
4. 교육시설용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지
 - 가. 「교육법」에 의한 학교(유치원을 제외한다)의 설치를 위한 용지
 - 나. 국가, 지방자치단체에 공급하는 유치원 및 유아원(유아교육진흥법에 의한 새마을 유아원을 포함한다)의 설치를 위한 용지
5. 문화시설용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지
 - 가. 「도서관법」에 의한 국·공립 도서관시설의 설치를 위한 용지
 - 나. 국가, 지방자치단체 및 정부투자기관 등 공공기관에 공급하는 전시관, 박물관, 공연장, 연구소 및 시험소시설의 설치를 위한 용지
 - 다. 국가, 지방자치단체 및 「한국방송공사법」에 의한 한국방송공사에 공급하는 방송시설의 설치를 위한 용지

6. 보건위생시설 용지로서 국가, 지방자치단체에 공급하는 보건소, 진료소, 요양소, 병원 및 종합병원의 설치를 위한 용지
7. 사회복지시설 용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지
 - 가. 「생활보호법」에 의한 생활보호시설, 아동복지법에 의한 아동복지시설, 노인복지시설, 심신장애자복지시설의 설치를 위한 용지
 - 나. 국가, 지방자치단체 기타관계법령 등에 의하여 해당시설을 설치할 수 있는 자에게 공급하는 노인정, 집회소, 마을기관 기타 사회복지시설에 준하는 시설의 설치를 위한 용지
8. 업무시설용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지
 - 가. 공용의 청사 및 그 부대시설의 설치를 위한 용지
 - 나. 「정부투자기관 관리기본법」의 적용을 받는 정부투자기관의 업무시설의 설치를 위한 용지
 - 다. 「농업협동조합법」, 「축산업협동조합법」, 「수산업협동조합법」에 의한 법인, 중소기업 협동조합법에 의한 중소기업협동조합 중앙회와 공업, 기타 제조업, 광업 또는 운송업을 주된 사업으로 하는 협동조합 및 협동조합연합회의 업무시설의 설치를 위한 용지
 - 라. 「신용보증기금법」에 의한 신용보증기금, 「상공회의소법」에 의한 상공회의소와 대한상공회의소, 「공무원연금법」에 의하여 설립된 공무원연금관리공단, 「사립학교 교원연금법」에 의하여 설립된 사립학교 교원연금관리공단, 「국민연금법」에 의하여 설립된 군인공제회, 대한적십자사조직법에 의하여 설립된 대한적십자사의 업무 시설의 설치를 위한용지
 - 마. 「은행법」에 의한 금융기관의 공급하는 용지로서 동법 제9조의 규정에 의하여 허가를 받은 업무시설의 설치를 위한 용지

[별표 3] (제37조 관련)

용도별용지공급방법 및 가격결정방법

구분	공급용도별			공급대상자	공급방법	공급가격결정방법			비고
택지	주 택 지	공 동 주 택 지	○임대주택건설용지 - 60㎡이하 - 60㎡초과 85㎡이하 ○국민주택규모의 용지 - 60㎡이하 주택용지	○국가, 지방자치단체 LH공사 ○주택건설업자	수의계약 추첨제분양	공 급 지 역			
						수도·부산권	광역시	기타지역	
						조성원가의 70%기준 조성원가의 90%기준 조성원가의 90%기준	조성원가의 70%기준 조성원가의 80%기준 조성원가의 90%기준	조성원가의 70%기준 조성원가의 70%기준 조성원가의 80%기준	
			○공공용지 ○협의양도인 택지	○국가, 지방자치단체 LH공사 ○주택건설사업자	수의계약 추첨제분양	공 급 지 역			
						수도·부산권	광역시	기타지역	
						조성원가 기준 수도권 :감정가격 부산권 :조성원가의 110%기준	조성원가 기준 수도권 :감정가격 부산권 :조성원가의 110%기준	조성원가 기준 수도권 :감정가격 부산권 :조성원가의 110%기준	
○국민주택규모의 용지 (60㎡초과 85㎡이하 주택용지) ○국민주택규모초과용지 (85㎡초과 주택용지)	○국가, 지방자치단체 LH공사 ○주택건설사업자	수의계약 추첨제분양	감정가격 기준						

구분	공 급 용 도 별			공 급 대 상 자	공 급 방 법	공 급 가 격 결 정 방 법	비 고
택지	주 택	공 동 주 택 지	이주자택지 (조성사업시행으로 생활의 근거를 공급하는 용지)	○ 이 주 자	수 의 계 약	○ 직접비(용지비 및 조성비)에서 생활기반 시설 설치비를 차감한 금액기준	
			존치건축물부지 (조성사업지구안에 존치하는 우량건축물부지)	○ 존치건축물 소유자	수 의 계 약 추첨제 분양	○ 신설 공공시설용지의 기준	
			실수요자택지 (단독주택지로서 일반인에게 공급하는 용지)	○ 실 수 요 자 ○공단배후주택지의 경우 임주업체 종업원	수 의 계 약 추첨제 분양	○ 감정평가액기준	
			근린생활시설용지 (주택지에 인접하는 소매점, 생활편의시설용지)	○ 실 수 요 자	경쟁입찰	○ 감정평가액을 기초로 하여 결정한 예정가격 이상의 최고 입찰가격(낙찰가격)	

구분	공 급 용 도 별		공 급 대 상 자	공 급 방 법	공 급 가 격 결 정 방 법	비 고
택지	주택건설용지	공용외 청사	국가·지방자치단체	수계약	조성원가 기준	
		학교용지	○국가, 지방자치단체 및 교육법에 의한 적격자	수계약	○초등학교, 중학교, 고등학교 : 감정가격 기준	
		유치원용지	○국가, 지방자치단체 ○유아교육진흥법에 의한 적격자	수계약 경쟁입찰	○기존면적 : 조성원가의 110%기준 ○추가면적 : 감정가격 기준 ○낙찰가격	
		교통, 통신, 보건 시설용지(주차장, 자동차정류장, 보건소, 병원)	○국가, 지방자치단체 ○적격 실수요자	수 의 계 약 추첨제 분양	○조성원가 기준 ○감정평가기준	

구분	공 급 용 도 별		공 급 대 상 자	공급방법	공급가격결정방법
택지	주택건설용지	공장용지	○관할지방자치단체장의 입지지정을 받은 자	수계약	○조성원가 기준
		공공시설용지 (소방서, 파출소, 세관, 우체국, 복지센터 등)	○ 국가, 지방자치단체 정부투자기관	수계약	○조성원가 기준
		지원시설용지 (은행, 사무소, 상품검사소, 공동창고, 차량관련시설 등)	○ 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 ○ 적격 실수요자	수계약 추첨제분양	○조성원가 기준 ○감정평가액 기준
		공단관리사무소 용지	○공업단지관리공장	수계약	○조성원가 기준
		근린생활시설	○실수요자	경쟁입찰	○감정평가액을 기초로 하여 결정한 예정가격이상의 최고입찰가격 (낙찰가격)

[별표 4] (제55조 관련)

택지사업비 산정기준

주택법에 의한 사업지구와 택지개발촉진법에 의한 사업지구로 구분하여 산정하며
원가구성 요소별 산정요령은 다음의 방법에 의한다.

택촉법에 의한 사업지구

1) 원가산정기준 : “택지조성원가 산정표”에 따라 산정

구 분	구 성 비 목	산 출 내 용
직 접 비	용지비 및 부대경비	· 토지보상비, 지장물 보상비 · 조사비, 등기비 등 부대경비
	조성비 및 부대경비	· 도시기반설비 · 설계비
	직 접 경 비	· 해당사업부분의 인건비 및 경비 × $\frac{\text{해당지구 택지조성사업비}}{\text{총 건설사업비}}$
	이 주 대 책 비	· 주거비 이사 등 이주대책시행에 따른 비용
간 접 비	판매 및 일반관리비	· 판매 및 일반관리비 × $\frac{\text{해당지구 택지조성사업비}}{\text{총 건설사업비}}$
	간 접 경 비	· 영업외 비용과 수익의 상계액 × $\frac{\text{해당지구 택지조성사업비}}{\text{총 건설사업비}}$

2) 원가산정 요령

- 용지비 및 그 부대경비 : 매수용지비, 지장물보상비, 분묘이장비, 영업보상비, 토지관리비와 매수에 따른 제세공과금 등 부대경비
- 조성비 및 그 부대경비 : 대지조성을 위한 공사비로서 토공, 포장, 하수도, 상수도, 조경 등의 원가산정일까지 기 집행된 금액과 향후 준공시까지 투입 될 집행예정 금액을 합산
- 직접경비 : 건설사업부분의 인건비 및 경비의 해당지구의 부담액 건설사업부분의 인건비 및 경비

$$\times \frac{\text{해당지구 택지조성사업비}}{\text{총 건설사업비}}$$

- 이주대책비 : 주거비, 이사비 등 이주대책시행에 따른 비용
- 판매 및 일반관리비 : 판매 및 일반관리의 해당지구 부담액 및 일반 관리비

$$\times \frac{\text{해당지구 택지조성사업비}}{\text{총 건설사업비}}$$

- 간접비용 : 영업외 수익과 영업외 비용의 상계액

$$\times \frac{\text{해당지구 택지조성사업비}}{\text{총 건설사업비}}$$

- 평당 조성원가산출 :

$$\frac{\text{해당지구 총사업비(직접비+간접비)}}{\text{해당지구 유상공급면적(2%증감)}}$$

주축법에 의한 사업지구

1)원가산정기준 : “주택가격 산정기준”을 준용하여 산정

구 분	구 성 비 목	산 출 내 용
직 접 비	용지비	$\text{용지매입비} + \text{조사비} + \text{등기비용}$ $\times \frac{\text{공 급 면 적}}{\text{해당사업지구면적}}$
	토목 공사비	조성, 토목 및 조경공사비 $\times \frac{\text{공 급 면 적}}{\text{해당사업지구면적}}$
	직 접 경 비	$\frac{\text{해당지구의 인건비 및 경비}}{\text{용지비} + \text{토목공사비}}$ $\times \text{해당사업지구면적}$
간 접 비	판매 및 일반관리비	$\frac{\text{해당지구의 판매 및 일반관리비}}{\text{공 급 면 적}}$ $\times \text{해당사업지구면적}$
	건설자금 이자	$\text{용지비} \times (\text{용지매수일} \sim \text{매각일}) \times \text{국민주택기금이율}$ $(\text{토목공사비} + \text{직접경비}) \times \text{공사기간} \times 1/2 \times \text{국민주택 기금이율}$

2) 원가산정 요령

- 용지비 : 용지매수비, 지장물보상비, 분묘이장비, 영업보상비, 토지관리비와 매수에 따른 취득세등 제세공과금을 합산한 금액 × 공급면적 ÷ 해당사업 지구면적
- 토목공사비 : 토공, 포장, 하수도, 상수도, 조정 등의 원가산정일까지 기 집행된 금액과 향후 준공시까지 투입될 집행예정 금액을 합산한 금액 × 공급면적 ÷ 해당사업 지구면적
- 직접경비 : 해당지역의 건설사업부분의 인건비 및 경비의 해당택지의 직접 경비 부담률을 적용하여 산출

: 해당지구 건설사업부분의 인건비 및 경비

$$\times \frac{\text{용지비} + \text{토목사업비}}{\text{총 건설사업비}}$$

- 판매 및 일반관리비 : 해당지구의 판매 및 일반관리비의 해당 공급택지에 대한 부담액
- : 해당지구 판매 및 일반관리비

$$\times \frac{\text{용지비} + \text{토목사업비}}{\text{총 건설사업비}}$$

- 건설자금 이자 : 사업기간 중 투입된 공사 자체자금에 대한 이자

┌ 용지비이자 : 용지비×(용지매수일로부터 용지매각일)×국민주택기금 이자율

└ 공사비이자 : (토목공사비+직접경비)×공사기간의1/2×국민주택기금 이자율

[별표 5](제65조 관련)

매 각 대 금 분 할 수 납 표

1. 용도별 수납기간

매각대금 매각용도		1천만원미만	1천만원이상 2천만원미만	2천만원이상 1억원미만	1억원이상 3억원미만	3억원이상 5억원미만	5억원이상 10억원미만	10억원이상 20억원미만	20억원이상
택 지	주택건설용지	1년 이내	1년 이내	1년 이내	1년6월 이내	2년 이내	2년6월 이내	3년 이내	5년 이내
	주택건설용지로 330㎡이하로 분양하는 경우	2년 이내	3년 이내	3년 이내	3년 이내				
	공공시설용지	1년 이내	1년 이내	1년 이내	2년 이내	3년 이내	3년6월 이내	4년 이내	5년 이내
산 업 단 지	공장용지	1년 이내	2년 이내	3년 이내	3년 이내	3년 이내	3년 이내	4년 이내	5년 이내
	연구시설용지	1년 이내	2년 이내	3년 이내	3년 이내	3년 이내	3년 이내	4년 이내	5년 이내
	지원시설용지	1년 이내	1년 이내	1년 이내	2년 이내	3년 이내	3년6월 이내	4년 이내	5년 이내
기 타 용지		일시수납, 다만 개별용지 현황을 참작하여 매각용도에 준하여 정한다							

2. 적용의 원칙

- 1) 위의 매각대금 분할납부 기간은 최고 연납기간으로 매각용도, 매각시점의 수요도 및 그 전망, 매수자의 자금사정과 당 공사 보유토지외의 대체 토지 유무, 당 공사의 자금사정 등을 감안하여 최대로 단축 운용 하여야 한다. 다만, 해당지구의 특성 매각전망, 수익성 등을 감안 부득이한 경우 사장의 승인을 받아 그 기간을 연장 운용할 수 있다.
- 2) 공공시설용지 중 학교용지는 당 공사가 시행한 일단의 주택단지(토지구획정리사업지구를 포함한다.)또는 공업단지를 개발하기 위하여 신설학교를 유치하는 경우에는 매각대금 구분에 관계없이 5년 거치 분할 수 납을 할 수 있다. 이 경우 기설학교를 처분하고 해당지구로 이전하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 3) 주택건설용지 중 국가, 지방자치단체, 대한주택공사 및 주택건설촉진법의 규정에 의하여 등록된 주택건설 사업자로서 동법의 규정에 의한 국민주택규모의 주택을 집단적으로 건설하여 임대하고자 하는 자에게 공급하는 임대주택자는 매각대금 구분에 관계없이 5년 거치 분할 수납할 수 있다.

[별지 제1호 서식] (제5조 관련)

건 설 원 가 산 정 자 료

(단위:천원)

지구 별	구분		사업량		공종별	계획 금액 (1)	집행금액 및 집행예정금액(2)										증감 (1)-(2)	비고
	용도	평형	세대수 (접포수)	연면적			도급		지급		설계 변경	물가 상승	공과금	기타	계			
							계약	미계약	계약	미계약								
					토목													
					건축													
					기계설비													
					전기													
					정보통신													
					소방설비													
					계													

※ 작성요령

1. 아파트, 연립, 관리동, 상가 및 복리시설 등으로 구분 작성
2. 연면적은 등기예정면적
3. 집행(예정)금액 : 완성예정가로 기재하되 전용면적은 60㎡기준으로 구분하여 작성
4. 도급공사 계 약 : 도급공사 낙찰금액
미계약 : 도급공사 발주금액 또는 발주예정액
5. 지급자재 계 약 : 지급자재 계약금액(단가×금액)
미계약 : 도급공사 발주금액 또는 발주예정금액(단가×금액)
6. 설계변경 : 최초 계약이후 설계변경에 따라 발생하는 공사 및 자재금액
7. 공 과 금 : 공사에 따른 도시가스 공사비 및 분담금, 상하수도료, 전기수용가 부담금 등
8. 물가상승 : 공사기간의 장기화로 물가 및 임금 등의 변동에 따라 필히 반영되어야 할 금액
9. 기 타 : 지반조사비 등 기타 건설공사에 투입되는 금액

[별지 제2호 서식] (제11조 관련)

주 택 분 양 신 청 서				접 수 번 호	
주 택 위 치	지 구	주 택 형 별	m ²	주 택 종 별	
첨부서류(제출서류 번호에 ○표 하시기 바랍니다.) 1. 신청금 납입필증(해당 시중은행 발행 자기앞수표로 지정은행에 납부) 2. 주민등록등본 1통(공고일전 3개월내 발행분) 3. 무주택 입증서류 1통 4. 해당기관장의 추천서(보훈대상자, 철거민, 군인 등 특별 분양해당자에 한함) 위와 같이 주택분양을 신청합니다. 20 . . . 주소 : 시 읍면동 리 번지(통 반) (전화) 신청인 성명 : (인) 안양도시공사사장 귀하					

단체공급(분양, 임대)신청서				
신청자	조합의 명칭			
	조합의대표자		주민등록번호	
	조합의소재지			
	주택공급을 받고자 하는 지역		주택공급을 받고자하는 지역과 직장과의 거리	
	주택유형별	임대, 분양	난방방식	중앙난방, 개별난방
	신청호수 (평 형 별)			
	종업원수		조합원수	
	신청조합원의 평균저축총액			
주택건설촉진법 제44조 제6항 및 주택공급에 관한 규칙 제15조의 2에 규정에 의하여 귀 공사가 건설한 국민주택을 단체공급 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(조합명) (인) 안양도시공사사장 귀하				
구비서류	1. 단체공급신청서 1부 2. 신청금(해당시중은행 발행자기앞수표) 및 인장 3. 주택조합 설립신고필증사본 1부, 4. 신청조합원의 청약저축 6회 이상 납입증명(가입은행발행)또는 저축통장사본 각1부 5. 신청조합원의 주민등록등본 각1부			

[별지 제4호 서식] (제12조 관련)

접 수 대 장

접수번호	성명	비고	접수번호	성명	비고

[별지 제5호 서식] (제12조 관련)

(1, 2순위자용)

원부		접수번호					
본 인	형 별						
	주민등록 번 호						
	성 명						
	주 소	시		구		동	
		번지		호		통 반	
		아파트		동		호	
청약저축	계좌번호						
전화번호	은행		지점				
제 3 자	성 명						
	주 소	시		구		동	
		번지		호		통 반	
		아파트		동		호	
위와 같이 분양신청을 접수함 20 . . . ※ 아래란은 기재하지 마십시오.							
성 명			납입액				
3년 무주택	불입	가입 일자	불입	해외 무사고	부양 가족	거주 기간	

(안양도시공사)

(1, 2순위자용)

원부		접수번호					
본 인	형 별						
	주민등록 번 호						
	성 명						
	주 소	시		구		동	
		번지		호		통 반	
		아파트		동		호	
청약저축	계좌번호						
전화번호	은행		지점				
제 3 자	성 명						
	주 소	시		구		동	
		번지		호		통 반	
		아파트		동		호	
위와 같이 분양신청을 접수함 20 . . . ※ 아래란은 기재하지 마십시오.							
성 명			납입액				
3년 무주택	불입	가입 일자	불입	해외 무사고	부양 가족	거주 기간	

(전 산 용)

(1, 2순위자용)

원부		접수번호					
본 인	형 별						
	주민등록 번 호						
	성 명						
	주 소	시		구		동	
		번지		호		통 반	
		아파트		동		호	
청약저축	계좌번호						
전화번호	은행		지점				
제 3 자	성 명						
	주 소	시		구		동	
		번지		호		통 반	
		아파트		동		호	
위와 같이 분양신청을 접수함 20 . . . ※ 아래란은 기재하지 마십시오.							
성 명			납입액				
3년 무주택	불입	가입 일자	불입	해외 무사고	부양 가족	거주 기간	

(신 청 자 용)

※ 제3자(직계가족도 제3자로 인정) 가 신청시 본인만과 제3자란 을 모두 기재하십시오

※ 굵은선 안은 기재하지 말 것 단, 신청인이 기재하는 난은 정확히 기재 하십시오.

※ 당첨되신분은 추첨 및 계약시 본 접수증을 필히 제시하여야 합니다.

※ 낙첨자의 신청금은 추첨일 부 신청금 납부은행에서 (인감지참서 환불합니다.)

원 부			입금통지서			납입필증			입금통지서			입금통지서		
형 별	㎡(평형)		형 별	㎡(평형)		형 별	㎡(평형)		순 위			형 별	㎡(평형)	
성 명	(인)		성 명	(인)		성 명	(인)		형 별			성 명	(인)	
주 소	시 구		주 소	시 구		본인 주소	시 구		주민 등록 번호	□□□□□□ - □□□□□□		주 소	시 구 동	
	로			로			성 명	(인)		번지 호 통 반	아파트 동 호			
	아파트 동 호			아파트 동 호				아파트 동 호						
신청 금	금 원정 (₩)		신청 금	금 원정 (₩)		성 명	(인) 본인과의 관계		우편 번호	□□□ - □□□		신청 금	금 원정 (₩)	
위 금액을 정히 수납함. 20 . . . 은행			위 금액을 정히 수납함. 20 . . . 은행			제 3 자 주소	시 구		주 소	시 구		귀하의 아파트 분양신청을 접수하였습니다. 20 . . . 안양도시공사		
						로		로						
						아파트 동 호		아파트 동 호						
안양도시공사			안양도시공사			위와 같이 분양신청을 접수함. 20 . . . 안양도시공사			위와 같이 분양신청 접수하였음을 통지합니다. 20 . . . 안양도시공사			위 금액을 아파트 신청금환불조로 정히 영수합니다. 20 . . . 영수인 (인)		
취급자인			취급자인			신청시 확인						취급자인		

당첨자관리대장

동 호	접수번호	성 명	주 소	주민등록번호	전화번호

예비입주자 관리대장

예비입주자 순 위	접수번호	성 명	주 소	주민등록번호	전화번호

[별지 제9호 서식](제19조 관련)

주 택 공 급 계 약 서

■ 재산의 표시 : 00지구 00블럭 00아파트 동 호

(단위:㎡)

구 분	건 물					대지 공유지분
	전용면적	주거공용면적	공급면적	기타공용면적	계약면적	
면 적						

■ 부대시설(공용) : 이 주택에 따른 전기·도로·상수도시설 및 기타부대시설
위 표시 재산(이하 “표시재산”이라 한다.)을 공급함에 있어 매도인과 매수인은 다음과
같이 계약을 체결한다.

■ 입주예정일 : 년 월 중 (공정에 따라 다소 변경될 수 있으며, 확정될 경우 추후 개
별 통보키로 함)

제1조(공급대금 및 납부방법) ① 매도인은 위 표시재산을 아래방법으로 매수인에게 공급
하고 매수인은 해당금액을 매도인에게 납부하여야 한다.

(단위:원)

구분	총 공급 금액	계약금 (계약시)	중 도 금						잔금 (입주 지정일)
			1회 (년월일)	2회 (년월일)	3회 (년월일)	4회 (년월일)	5회 (년월일)	6회 (년월일)	
금액									

② 계약체결일 이후에는 어떠한 사유에도 불구하고 변경할 수 없다.

③ 잔금은 매도인이 통보하는 입주지정종료일까지 납부하여야 한다.

④ 매수인은 중도금과 잔금납부 시에 00 은행 각 지점에서 다음 계좌에 입금하여야 하며 무통장입
금증은 영수증으로 간주하여 보관토록 한다.

1. 중도금 및 잔금 수납은행계좌

- 00 은행

- 계좌번호 : 0000 - 00 - 00000

- 예 금 주 : 안양도시공사

2. 공급대금 입금시 동·호수 및 계약자 성명을 정확하게 기입하여 반드시 상기 금융기관 지
정계좌에 입금하여야 하며, 매수인의 귀책사유로 계약자 이외의 성명을 기재하거나 타은

행 입금으로 발생하는 불이익에 대하여는 매수인에게 책임이 귀속 된다.

제2조(계약의 해제) ① 매도인은 매수인이 다음 각 호에 해당하는 행위를 하였을 때에는 최고한 후 그 이행이 없을 경우 이 계약을 해제할 수 있다.

1. 제1조에서 정한 중도금을 계속하여 3회 이상 납부하지 아니하여 14일 이상의 유예기간을 정하여 2회이상 최고하여도 납부하지 아니한 때(단, 주택공급에관한규칙에서 이와 달리 정하는 경우에는 이 규칙에 따라 따로 정할 수 있다)
2. 잔금을 약정일로부터 3월 이내에 납부하지 아니하였을 때
3. “을”이 청약저축 등 입주자저축을 타인명의로 가입하였거나, 가입한 자의 청약저축 등 입주자저축을 사실상 양도받아 계약을 체결한 때
4. 기타 주택공급에 관한규칙에 위배되는 행위를 하였을 때

② 매수인은 자신의 사정으로 인한 경우 스스로 본 계약을 해제할 수 있다. 다만, 중도금을 1회라도 납부한 후에는 매도인이 인정하는 경우에 한한다.

③ 매수인은 매도인의 귀책사유로 인해 입주예정일로부터 3개월 이내에 입주할 수 없게 되는 경우 이 계약을 해제할 수 있다.

④ 매수인은 주소변동이 있을 때에는 10일 이내에 매도인에게 서면(변경된 주소지의 “주민등록등본”)으로 통보하여야 한다. 이를 이행하지 아니할 경우 매도인의 매수인에 대한 계약의 해제통고 등은 종전주소지로 발송하며 발송 후 15일이 경과함으로써 그 효력이 발생하는 것으로 추정하며 이에 대한 매수인의 불이익은 매도인이 책임지지 아니한다. 또한 계약서상의 주소가 부정확한 경우도 이와 같다.

제3조(위약금) ① 제2조 제1항 및 제2조 제2항에 해당하는 사유로 이 계약이 해제된 때에는 공급대금 총액의 10%는 위약금으로 매도인에게 귀속된다.

② 제2조 제3항에 해당하는 사유로 이 계약이 해제된 때에는 매도인은 매수인에게 공급대금 총액의 10%를 위약금으로 지급한다.

③ 제1항과 제2항의 경우 매도인은 매수인이 이미 납부한 대금(단, 제1항의 경우에는 위약금을 공제한다.)에 대하여는 각각 그 받은 날로부터 반환일 까지 연리()%에 해당하는 이자를 가산하여 매수인에게 환급한다.

제4조(분양권 전매) ※ 관련법에 따라 기재

제5조(할인료, 연체료 및 지체보상금) ① 매도인은 매수인이 중도금을 약정일 이전에 납부하는 경우에는 선납금액에 대하여 년()%의 할인율을 적용하여 선납일수에 따라 산정된 금액을 할인한다. 단, 잔금에 대하여는 입주지정 최초일 기준으로 하여 할인하며 입주지정 최초일부터 종료일까지는 할인료 및 연체료 규정을 적용하지 아니한다.

② 매수인은 중도금 및 잔금의 납부를 지연하여 약정납부일이 경과하였을 때에는 그 경과일수에 대하여 연체기간에 공급계약 체결 당시 한국은행에서 발표한 예금은행가중평균

여신금리{가계대출, 신규취급액 기준}와 가계자금 대출시장 점유율 최상위 은행(계약일 전년도 기준)이 정한 연체기간별 가산금리(다만, 1개월 미만 연체시는 민법 소정의 법정 이율인 연 5% 또는 가계자금 대출시장 점유율 최상위 은행이 정한 가산금리 중 낮은 금리)를 합산한 연체료율을 적용하여 산정된 연체료를 가산 납부하여야 한다. 단, 계획된 공사일정이 당초 중도금 납부일정보다 현저히 늦어지는 경우 매도인과 매수인은 합의하여 위 중도금 납부일정을 조정할 수 있다. 이 조항과 관련된 연체료율은 아래와 같다.

1개월 미만 연체 시 : 연 5 %

1개월 이상 ~ 3개월 이하 연체 시 : 연 () %

3개월 초과 ~ 6개월 이하 연체 시 : 연 () %

6개월 초과 연체 시 : 연 () %

③ 전항의 경우 경제사정의 변경 등으로 합산한 연체료율이 공급계약 체결시점에 비추어 연 2% 이상 증감한 때에는 ‘매도인’과 ‘을’은 그 때부터는 그 증감된 연체료율을 적용하여 연체료율을 산정한다. 다만, ‘매도인’이 합산 연체료율의 2%이상 증가를 이유로 새로이 연체료를 산정하고자 할 경우에는 ‘을’에게 미리 그 사실을 통지한 이후부터 이를 적용한다.

④ 매도인은 이 계약서 전문에서 정한 입주예정 기일에 입주를 시키지 못할 경우에는 이미 납부한 대금에 대하여 제2항에 의한 연체료율에 따라 매수인에게 지체보상금을 지급하거나 잔여대금에서 공제한다.

⑤ 천재지변 또는 매도인의 귀책사유가 아닌 행정명령 등의 불가항력적인 사유로 인하여 준공이 지연될 경우에는 매도인은 이를 매수인에게 통보하고 이 경우 제4항에서 정한 지체보상금을 지급하지 아니하기로 한다.

제6조(중도금 및 잔금납부) ① 중도금 및 잔금의 납부장소는 매도인이 지정·통보하는 은행으로 하며 매도인은 중도금 납부일을 매수인에게 별도로 통보할 의무를 지지 않는다.

② 개인별로 은행에 신청하여 용자받은 중도금은 제1조에 명시된 중도금 납부일자에 매도인에게 입금(납부)되어야 하며 납부일의 경과시는 이 계약서상의 연체료율에 따라 연체이자를 부담한다.

③ 매도인에 의해 알선되는 용자금액과 관련된 해당이자 금액 및 제수수료 등은 매수인의 부담과 책임으로 하며, 매수인은 매도인에게 별도의 청구를 할 수 없다.

제7조(소유권 이전) ① 매도인은 본 건물의 준공일로부터 60일 이내에 소유권 보존등기를 하도록 한다.

② 본 주택의 대지에 대한 소유권은 00 개발사업이 완료된 후 이전되므로 대지권에 대한 소유권 이전은 상당기간 소요될 수 있으며 매수인은 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 않는다.

- ③ 매수인은 공급대금 및 기타 납부액을 완납하고 매도인의 소유권 보존등기가 완료되는 날로부터 60일 이내에 매수인의 비용과 책임으로 소유권 이전등기를 필하여야 하며 매수인이 이전절차를 완료하지 않음으로써 발생하는 제피해 및 공과금은 매수인이 전액 부담하여야 한다.
- ④ 매도인의 귀책사유가 아닌 천재지변이나 행정명령, 기타 택지개발사업 미준공, 공부미정리등의 부득이한 사정으로 소유권 이전절차가 지연될 경우 매수인은 이에 대하여 이의를 제기하지 못한다.
- ⑤ 이 계약서상의 공유대지는 전용면적비율에 따라 배분하여 공유지분으로 이전되며 매도인은 매수인에게 위치를 지정 또는 할양하지 아니하며 매수인은 공유지분의 분할청구를 할 수 없다.
- ⑥ 계약시 체결된 건물의 공급면적 및 대지의 공유지분은 공부정리 절차 등의 부득이한 경우에 한해 법령이 허용하는 오차 범위내에서 증감이 있을 수 있으나 증감이 있을 때에는 계약서와 등기부상의 면적차이에 대하여 분양당시 가격을 기준으로 계산하여 소유권 이전 등기시까지 상호 정산하기로 한다.

제8조(지번의 변경) 목적물의 지번은 필지분할 또는 합필에 의하여 변경될 수 있다.

제9조(제세공과금의 부담) 입주지정일 이후 발생하는 제세공과금에 대하여는 입주 및 잔금완납이나 소유권이전 유무에 관계없이 매수인이 부담한다. 단, 매수인의 불이행으로 인해 매도인이 입은 손해는 매수인이 배상한다.

제10조(공유물 및 부대시설의 공동사용) 매수인은 공유시설물(기계실, 전기실, 관리사무소, 지하주차장 등) 및 부대복리시설(공중변소, 노인정, 어린이놀이터 등)을 공동으로 이용하여야 한다.

제11조(관리) 건물 준공후의 관리는 관계법령이 정하는 바에 따라 시행한다.

제12조(특별수선충당금의 적립) 매도인 또는 주택법에 의하여 선정된 주택관리주체는 공동주택의 주요시설의 교체 및 하자보수를 위하여 주택법의 규정에 의한 특별수선충당금을 매수인으로부터 징수, 적립하여 필요시 사용토록 한다.

제13조(하자보수) ① 매도인은 해당건물의 시공상 하자에 대하여는 주택법의 규정에 의하여 보수책임을 진다.

② 매수인의 관리부실로 인하여 발생하는 해당건물의 제반 훼손부분은 매수인이 보수 유지한다.

제14조(화재보험) 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률에 의하여 매수인은 본 아파트를 인도받음과 동시에 집약관리를 위해 동법에서 지정하는 보험회사와 화재보험계약을 매수인의 부담으로 체결하여야 한다. 또한 화재보험에 가입하는 보험회사와 화재

기타 이와 유사한 재해 등으로 발생하는 제반피해는 매수인이 책임진다.

제15조(입주절차) ① 매수인은 공급대금 및 연체료를 기일 내에 완납하고 매도인이 요구한 제반서류를 제출한 후 입주일이 명시된 입주증을 발급받아 입주하여야 한다.

② 매수인은 입주시 매도인이 정하여 통보하는 일정금액의 관리비 예치금을 납부한다.

③ 매수인은 매도인이 지정하는 입주지정기간 만료일 다음 날로부터 입주여부에 관계없이 관리비를 부담해야 한다. 단, 입주지정기간 만료일 이전에 입주시는 세대 “열쇠”불출일로 부터 관리비를 부담해야 한다.

④ 본 아파트의 입주일은 공사 진행결과에 따라 단축될 수 있으며, 이 경우 미도래된 중도금과 잔금은 실입주일 이전에 납부해야 한다.(단, 이 경우 선납할인은 적용하지 아니한다)

제16조(기타사항) ① 견본주택(모델하우스)내에 시공된 제품은 다른 제품으로 변경될 수 없다. 단, 매도인의 귀책사유가 아닌 자재의 품질, 품귀 등 부득이한 경우에 한하여 동질, 동가이상의 다른 제품으로 변경 시공될 수 있다.

② 견본주택(모델하우스)및 각종 인쇄물과 모형도상의 구획선 및 시설물의 위치, 설계도면 등의 표시가 계약체결일 이후 사업계획 변경승인 및 신고 등에 따라 일부 변경될 수 있다.

③ 이 계약에 관한 소송의 관할법원은 매도인과 매수인이 합의하여 결정하는 관할법원으로 하며 매도인과 매수인 간의 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 위 주택 소재지를 관할하는 법원 또는 민사소송법에 의한 법원으로 한다.

④ 이 계약에 명시되지 아니한 사항은 매도인과 매수인이 합의하여 결정하되 합의되지 아니한 사항은 관계법령 및 일반관례에 따른다.

⑤ 이 계약서는 재산의 표시, 부대시설 및 입주예정일 제1조~제16조, 하자보수대상 하자의 범위 및 시설공사법 하자보수 책임기간, 유의사항, 별도품목계약서 까지임

⑥ 아파트의 품질향상을 위하여 분양카달로그 제작 및 단지모형 제작 후에도 모델하우스 일부분이 수정되어, 카달로그와 단지모형이 모델하우스와 일부 상이할 수 있으니, 계약시 모델하우스 및 아래 “유의사항”을 참조하시기 바랍니다.

⑦ 팜플렛 및 전시세대 등에 설치된 새시는 전시용이며, 실제 시공시 형태, 규격, 제조회사 등은 시공회사의 새시업체 선정결과에 따라 변경될 수 있음

이 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 매도인과 매수인이 각 1통씩 보관한다.

매 도 인

경기도 안양시 동안구 평촌대로 389

안양도시공사 사장 (인)

매 수 인

주 소 :

주민등록번호 :

성 명 : (인)

전 화 번 호 : (자 택)

(핸드폰)

(직 장) E-mail :

■ 유의사항

■ 하자보수대상 하자의 범위 및 시설공사법 하자보수책임기간

■ 내력구조부의 하자보수대상 하자의 범위 및 하자보수책임기간

■ 권리의무 승계내역

[별지 제10호 서식] (제19조 관련)

주 택 할 부 분 양 계 약 서

아래 표시 주택을 분양함에 있어 분양자인 안양도시공사와 피분양자는 다음 각 조항과 같이 분양계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성 안양도시공사와 피분양자는 기명날인 후 각 1통씩 보관한다.

1. 계약자

안양도시공사 사장 (인)

피 분 양 자 주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

계 약 일 : 20 년 월 일

입주예정일 : 년 월 일

2. 주택의 표시

소재지	아파트단지내 동 호		
분양면적 m ²	전용면적 m ² , 공용면적 m ²	공유대지 m ²	

제1조(주택가격) ①안양도시공사는 위에 표시된 주택을 아래표의 가격으로 피분양자에게 분양하고, 피분양자는 분양대금 중 입주금을 아래 표의 납부방법에 따라 안양도시공사에게 납부한다.

②피분양자는 용자금에 대한 차주의 명의를 안양도시공사가 ○○은행으로부터 용자금을 최초 수령한 날로부터 3년 이내에피분양자의 명의로 변경하여야 한다. 다만, 피분양자가 동 기간 내에 차주명의를 변경하지 않을 경우에는 용자금 전액을 일시에 안양도시공사에게 납부하여야 한다.

③용자금에 대한 이자(국민주택기금 용자주택은 국민주택기금 이자율 적용, 민영주택자금 용자주택은 민영주택자금 이자율적용)는 입주지정 종료일일부터 차주 명의서를 변경시까지 월부금으로 정하여 안양도시공사가 고지하는 바에 따라 피분양자는 당월말까지 납부한다.

구분	주택가격	입주금 및 납부방법							용자금
		계약금	1차 중도금	2차 중도금	3차 중도금	4차 중도금	5차 중도금	잔금	
금액 (단위:천원)									
납부기한									

제2조(입주금 등 납부) ①피분양자가 입주금 및 할부금(이하포함)또는 월부금(이자포함)을 기일 내 납부치 않을 경우 안양도시공사는 이 분양계약을 해제하거나 피분양자로 하여금 입주금에 대하여는 일반 시중은행(지방은행은 제외한다)연체대출금 이율에 따른 연체료를 체납한 월부금 및 할부금에 대하여는 안양도시공사가 정하는 소정의 연체료를 납부할 수 있다.

②피분양자는 제1조에 정한 분양가격 이외에 화재보험관계법령이 정하는 화재보험료(또는 안양도시공사의 “관리주택재해보상규정”이 정하는 재해보상료), 소유권이전 등기비용 및 근저당권설정 등기비용을 안양도시공사의 고지에 따라 부담하여야 한다.

③피분양자는 위 주택을 사용검사상태대로 인수하여야 하며, 잔금납부 지정일 이후 발생하는 제세공과금 특별수선충당금, 법령의 개정과 신설로 추가되는 시설투자비 및 공동시설물의 유지보수에 필요한 제부담은 피분양자의 부담으로 한다.

제3조(소유권이전) ①안양도시공사는 이 건물에 대한 소유권보존 또는 이전등기를 제1조의 주택가격 완납 후 피분양자 앞으로 이행하고 공유대지에 대하여는 공부정리가 완료된 후 이행하며, 피분양자(민영주택자금 융자주택계약자에 한함)는 이 대지를 ○○은행에 융자금에 대한 담보로 추가제공 하여야 한다.

②공유대지에 대한 소유권이전등기는 피분양자가 제1조에서 정한 주택가격을 완납하고 공부정리가 완료된 후에 이행하되 위치를 지정 또는 할당(구획표시)하지 아니하고, 피분양자는 위 공유지분에 대하여 분할을 청구하거나 건물과 분리하여 처분할 수 없으며, 안양도시공사가 피분양자에게 소유권 이전하는 면적이 이 계약에 표시된 공급면적과 차이가 나는 경우에는 공급당시 가격을 기준으로 하여 상호 정산한다.

③이 계약에 의한 소유권이전등기와 융자금 상환을 담보하기 위하여 근저당권설정등기를 하거나 말소하는 경우 이러한 절차와 이에 소요되는 비용은 모두 피분양자의 부담으로 한다.

제4조(입주) ①피분양자는 입주시 위 주택에 부착된 시설물에 대한 이상 유무를 확인하여야 한다.

②피분양자는 안양도시공사가 지정하는 기간 내에 입주하여야 하며 동기간이 경과한 후에는 미입주시라도 위 주택의 입주지정 종료일로부터 기산하여 소정의 관리비등을 부담하여야 한다.

③경제여건의 급격한 변동이나 천재지변, 이상천후등 불가피한 사정으로 분양공고에서 정한 입주예정일이 다소 지연될 경우 안양도시공사는 이를 사전통보하기로 하며, 이에 대하여 피분양자는 이의를 제기하지 아니하기로 한다. 다만, 입주일연기사유가 안양도시공사의 사정에 의한 경우에는 안양도시공사는 피분양자에게 피분양자가 이미 납부한 입주금에 대하여 제2조의 연체요율을 적용한 지체상금을 지급하거나 입주잔금에서 해당금액을 공제하기로 한다.

④피분양자는 입주금을 완납하기 전에는 위 주택에 입주할 수 없다. 이 경우 입주금을 입주 지정일 전에 납부한 때라도 안양도시공사가 지정하는 입주지정일 전에는 입주할 수 없다.

제5조(전매금지) ①피분양자는 위 주택의 주택건설촉진법등 관계법령이 정하는 바에 따라 타인에게 전매(매매, 증여, 임대, 기타권리의 변동)을 수반하는 일체의 행위를 포함하 되, 상속·저당의 경우는 제외한다. 이와 같다)할 수 없다. 다만, 주택건설촉진법등 관계법 령이 정하는 경우로서 안양도시공사의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니한다.

②제1항에 의한 전매 동의신청이 있거나 또는 제1항에 위반하여 전매가 있는 경우에는 주택법등 관계법령과 안양도시공사의 업무규정에 의하여 산정하는 가격으로 안양도시공 사는 타인에게 우선하여 매입할 수 있다.

제6조(권리의무 승계) 제5조에서 정한 기간이 경과한 후 ①피분양자가 위 주택을 소유권 이전등기 전에 이 계약에 따른 권리와 의무를 제3자에게 양도하고자 할 때에는 안양도시 공사의 승인을 받아야 하며, 승인을 받지 아니한 양도로서 안양도시공사에게 대항하지 못한다.

②피분양자가 건물소유권이전등기 후 대지공유지분 소유권이전등기 전에 위 주택을 제3 자에게 양도할 때에는 대지공유지분 양도에 관한 안양도시공사의 별도승인을 요하지 아 니하며, 이 경우 양수인은 피분양자의 안양도시공사에 대한 권리의무를 포괄적으로 승계 한다.

③피분양자가 제2항의 규정에 의한 양도를 한 때에는 건물 등기부등본을 첨부하여 안양 도시공사에 그 사실을 신고하여야 한다.

제7조(권리업무 인계인수) ①위 주택의 공동부분과 공동시설 및 복리시설은 피분양자가 관리함이 원칙이나 안양도시공사는 주택법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 준공일로부터 1년간 관리할 수 있으며, 이 경우 관리비등은 안양도시공사의 고지에 따라 피분양자가 납부하여야 하며 수입관리에 따른 세부사항은 별도의 관리계약서에 정하는 바에 의한다.

②안양도시공사와 피분양자는 주택법등 관계법령이 정하는 바에 따라 관리업무를 인계 인수하여야 한다.

제8조(시설물의 유지관리) ①피분양자는 기설치된 시설물의 이전, 변형, 손괴등 주택단지 형상을 변경하는 일체의 행위를 할 수 없다. 다만, 주택건설촉진법등 관계법령에 따라 허 가를 받은 경우에는 그러하지 아니한다.

②안양도시공사는 단지관리상 필요하다고 인정할 때에는 입주자 대표회의 또는 공고 등을 통한 의견수렴 절차를 거쳐 출입구의 위치 등 단지배치상의 변경이나 추가시설을 할 수 있다.

제9조(해제) ①피분양자가 본 계약에서 정하는 사항을 위반하거나 주택건설촉진법 등 관

계법령 및 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 안양도시공사는 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 기간 내에 이행이 없을 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 피분양자의 귀책사유로 인하여 제1조의 용자금 납부 기한 내에 ○○은행으로부터 용자를 받기 위한 필요한 조치를 취하지 않거나 안양도시공사에 일시상환하지 않을 때
2. 제1조에서 정한 중도금을 3회 이상 연체하여 2회 이상 최고 (각14일 이상의 유예기간을 정하여 최고)하여도 납부하지 아니하거나 입주잔금을 납부기한 내에 또는 월부금을 3개월분 이상 체납하였을 때
3. 안양도시공사의 동의 없이 전매금지 기간 내에 위 주택을 매매, 증여, 임대, 전세, 사용대차 및 기타의 방법으로 타인에게 점유를 인정한 때
4. 거주 이외의 목적에 사용하거나 주택의 형상을 안양도시공사의 승인 없이 변경(모양변경, 증축, 개축 또는 대수선)할 때
5. 공동시설 또는 공유대지를 부당하게 사용할 때
6. 제7조에 의한 주택관리계약서에 정한 피분양자의 의무를 이행하지 아니한 때
7. 안양도시공사가 정한 입주지정 기간 내에 피분양자가 직접 위 주택에 입주하지 아니한 때
8. 부정한 방법으로 입주하였거나 입주자격이 없음이 판명되었을 때

②제1항 제1호 내지 제8호에 의하여 계약을 해제하였을 때와 제3항에서 정하지 아니한 사유로 피분양자가 해제를 요구하여 이 계약을 해제하였을 때에는 피분양자는 위약금으로 주택가격의 100분의15에 해당하는 금액을 안양도시공사에게 납부하여야 한다.

③안양도시공사가 정한 입주지정기간의 개시일 이전에 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 피분양자가 증빙 서류를 첨부하여 해약을 요구할 때에는 위약금 납부를 면제하고 이 계약을 해제할 수 있다.

1. 피분양자를 포함한 세대구성원이 해외로 이주하거나 또는 2년 이상 해외에 체류하고자 출국하는 때
2. 피분양자의 사망 또는 실종신고로 그 재산상속인이 분양계약 해제를 요구하는 때
3. 근무 또는 생업상의 사유로 세대주를 포함한 세대 구성원이 다른 행정구역으로 퇴거하고자 하는 때
4. 세대주 또는 세대 구성원의 질병치료, 취학, 결혼으로 인하여 세대구성원 전원이 다른 행정구역으로 이전하는 때

④안양도시공사는 이 계약이 해제되었을 때 피분양자가 기 불입한 전납금, 용자금에 대한 상환원금 및 이자 동연체료 등에서 제2항의 위약금과 제1조의 주택 가격의 100분의10에 해당하는 금액에 사용일수를 일할 계산한 주택사용료 및 원상복구비 및 관리비등 체납액을 공제하고 환불할 수 있다.

⑤피분양자는 계약체결 후 주소변경이 있을 경우 안양도시공사에 서면으로 통보하여야 한다. 만약 이를 이행하지 아니한 경우에는 안양도시공사가 피분양자에 대한 계약의 해제통보 등을 이 계약상의 주소지에 발송함으로서 그 효력이 발생한 것으로 보며, 이에 대한 피분양자의 제반불이익은 피분양자의 부담으로 한다. 또한 계약서상 주소가 부정확

한 경우도 이와 같다.

제10조(소송) 이 계약에 관한 소송은 민사소송법에 의한 관할법원 또는 이 계약 목적물 소재지 관할 법원으로 한다.

제11조(보칙) 본 계약의 해석에 이의가 있을 경우에는 안양도시공사와 피분양자가 협의하여 결정하거나 신의칙에 의한 일반관례에 따르기로 한다.

(위 계약서는 계약자, 주택의 표시, 본문 제1조부터 제11조까지임)

[별지 제11호 서식] (제21조 관련)

분 양 계 획 서

임 대 주 업 자	(1) 대 표 자				(2) 주민등록번호				
	(3) 상 호				(4) 전 화 번 호				
	(5) 주 소								
임 대 주 택	(6) 위 치		아파트 연립주택						
	(7) 형 별								
	(8) 세대수	전용면적	계	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	
		세 대							
	(9) 분양가격		원	원	원	원	원		
	(10) 분양대상	임차인	세대	세대	세대	세대	세대		
		일 반							
	(11)일반분양								
임대주택건설촉진법 시행규칙 제10조 제1항에 의하여 위와 같이 제출합니다. 년 월 일 제출자 (인) 안 양 도 시 공 사 사 장 귀 하									
구비서류 1. 분양받기를 희망하지 아니하는 임차인 명단 1부 2. 분양받기를 희망하지 아니하는 사실을 증명하는 서류 1부.									

[별지 제12호 서식] (제23조 관련)

주택분양계약서(임대분양전환)

아래표시 주택을 분양함에 있어 분양자인 안양도시공사와 피분양자는 다음 각 조항과 같이 분양계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성 안양도시공사와 피분양자가 기명날인 후 각 1통씩 보관한다.

1. 계약자

안양도시공사 사장 (인)

피분양자 주 소 :
성 명 : (인)

주민등록번호 :

계약체결일 : 20 년 월 일

계약발효일 : 계약체결일월 1일

2. 주택의 표시

소재지	동호	분양면적	전용면적	공용면적	공유대지
아파트 단 지	제 동 제 호	m ²	m ²	m ²	m ²

제1조(주택가격) ①안양도시공사는 위 표시주택을 아래표의 가격으로 피분양자에게 분양하고, 피분양자는 분양 가격 중 입주잔금 및 용자금과 동 금액에 대한 기간 중 자를 합산한 금액을 아래 납부방법에 따라 안양도시공사가 지정하는 장소에 납부기한까지 납부하여야 한다. 단, 임대보증금은 계약금의 일부 또는 전부로 대체된다.

주택가격 (단위:천원)	계약금	할부전납금(할부금)			용자금(월부금)		
		금 액	상환기간	상환방법	금 액	거치기간	상환기간

제2조(입주금 등 납부) ①피분양자가 잔금에 대한 할부금 또는 용자금에 대한 부금을 기일내 납부치 않을 경우 안양도시공사는 이 분양계약을 해제하거나, 피분양자로 하여금 채납할부금에 대하여는 일반은행(지방은행 제외)일반대출 연체이율에 따른 연체료를, 채납월부금에 대하여는안양도시공사가 정하는 소정의 연체료를 각각 가산납부하게 한다.

②피분양자는 제1조에 정한 분양가격 이외에 화재보험관계법령이 정하는 화재보험료(또는 안양도시공사의 “재해보상규정”이 정하는 재해보상료), 소유권이전등기비, 근저당설정등기비를 안양도시공사의 고지에 따라 부담하여야 한다.

③이 계약체결 후 위 주택에 대하여 발생하는 제세공과금, 특별수선충당금, 법령의 개정과 신설로 시설투자비 및 공동시설물의 유지 보수에 필요한 제부담금은 피분양자의 부담으로 한다.

제3조(소유권이전) ①안양도시공사는 이 건물에 대한 소유권 보전 또는 이전등기를 제1조에 정한 입주금을 완납하고 공부정리가 완료된 후 이행하되 피분양자는 동조의 월부대상금 상환담보를 위하여 이 건물 및 공유대지상에 채권자를 안양도시공사(제2항에 따라 차주명의 변경시에는 OO은행)로 하고 채권 최고액을 월부대상금의 130%에 해당하는 근저당권설정등기를 이행하여야 한다.

②제1조에 정한 분양가격 중 안양도시공사가 OO은행으로부터 수용한 월부 대상금은 소유권이전 등기(또는 소유권보존등기) 이행과 동시에 차주의 명의를 피분양자로 변경키로 한다. 단, 소유권 이전등기 및 대환납부개시일 차이로 안양도시공사가 OO은행에 납부한 원금과 피분양자가 안양도시공사에 납부한 원금에 차이가 있는 경우에는 그 차액을 일시에 납부하여 원금이 일치되도록 정산한 후 차주명의 변경을 시행한다.

③공유대지에 대한 소유권이전등기는 피분양자가 제1조에서 정한 공유지분으로 이전하며, 위치를 지정 또는 할당(구획표시)하지 아니하고 피분양자는 위 공유지분에 대하여 분할을 청구하거나 건물과 분리하여 처분할 수 없으며, 공유대지의 중심으로 주택가격은 변동되지 않는다.

④제1항 및 제3항에 의한 소유권보존 또는 이전등기는 안양도시공사가 월부대상금을 계속하여 관리할 경우에는 그 상환완료 후 이행한다. 다만, 소유권보존 또는 이전등기 이행과 동시에 피분양자가 제1항 규정에 의한 근저당권설정등기를 이행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤제1항의 근저당권 설정등기는 피분양자가 월부대상금 전액을 상환하였을 때에는 안양도시공사는 이를 말소하고 이에 따른 모든 절차와 비용은 피분양자가 부담한다.

제4조(권리의무 승계) ①피분양자가 위 주택을 소유권이전등기 전에 이 계약에 따른 권리의무를 제3자에게 양도하고자 할 때에는 안양도시공사의 승인을 받아야 하며, 승인을 받지 아니한 양도로서 안양도시공사에 대항하지 못한다.

②피분양자가 건물소유권이전등기 후 대지공유지분 소유권이전등기 전에 위 주택을 제3자에게 양도할 때에는 대지공유지분 양도에 관한 안양도시공사의 별도 승인을 요하지 아니하며, 이 경우 양수인은 피분양자의 안양도시공사에 대한 권리의무를 포괄적으로 승계한다.

③피분양자가 제2항의 규정에 의한 양도를 할 때에는 건물등기부등본을 첨부하여 안양도

시공사에게 그 사실을 신고하여야 한다.

제5조(권리업무 인계인수) ① 위 주택의 공동부분과 공동시설 및 복리시설은 피분양자가 관리함이 원칙이나 안양도시공사는 관리방법제도 등을 위하여 분양전환개시일로부터 1년간 관리할 수 있으며, 이 경우 관리비등은 안양도시공사의 고지에 따라 피분양자가 납부하여야 하며, 수입에 따른 세부사항은 별도의 관리계약서에 정하는 바에 의한다.

② 안양도시공사와 피분양자는 주택건설촉진법등 관계법령이 정하는 바에 따라 권리업무를 인계인수하여야 한다.

제6조(시설물의 유지관리) ① 피분양자는 기설치된 시설물의 이전, 변형, 손괴 및 신규 시설물의 설치 등 주택단지 형상을 변경하는 일체의 요구나 청구를 할 수 없다.

② 안양도시공사는 단지관리상 필요하다고 인정할 때에는 분양 후라도 피분양자의 동의 없이 출입구의 위치 등 단지배치상의 변경이나 추가시설을 할 수 있다.

제7조(계약해제) ① 피분양자가 본 계약에서 정하는 사항을 위반하거나 아래 각 호의 1에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 안양도시공사는 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 기간 내에 이행을 없을 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 제1조에 정한 할부금 또는 월부금을 3개월분 이상 체납하였을 때
2. 안양도시공사의 승인 없이 전매금지기간 내에 위 주택을 양도, 임대, 전세, 사용대차 및 기타의 방법으로 점유를 이전한 때
3. 거주 이외의 목적에 사용하거나 주택의 형상을 안양도시공사의 승인 없이 변경(모양변경 또는 증축)하였을 때
4. 공동시설 또는 공유대지를 부당하게 점거 사용하였을 때
5. 주택관리계약서에 정한 의무를 이행하지 않을 때
6. 부정한 방법으로 입주하였거나 입주자격이 없음이 판명되었을 때

② 피분양자의 해약요구에 안양도시공사는 정당한 사유가 있다고 인정할 때, 또는 안양도시공사의 사정에 의하여 해약이 불가피한 경우에는 이 계약을 해제할 수 있다.

③ 제1항에 의하여 계약을 해제하였을 때에는 피분양자는 위약금조로 주택가격으로 100분의 15에 해당하는 금액을 안양도시공사에 납부하여야 한다.

④ 안양도시공사는 이 계약이 해제되었을 때 피분양자가 기불입한 전납금, 융자금에 대한 상환원금 및 이자, 동 연체료 등에서 제3항의 위약금과 주택가격의 100분의 10에 해당하는 금액에 사용일수를 일할 계산한 주택사용료 및 원상복구비 등 체납액을 공제하고 환불할 수 있다.

제8조(소송) 이 계약에 관한 소송은 민사소송법에 의한 관할법원 또는 이 계약목적물소재지 관할 법원으로 한다.

제9조(보칙) 본 계약의 해석에 이의가 있을 경우에는 안양도시공사와 피분양자가 협의하여 결정하거나 신의칙에 의한 일반관례에 따르기로 한다.

(위 계약서는 계약자, 주택의 표시, 본문제1조부터 제9조까지임)

[별지 제13호 서식] (제29조 관련)

상 가 분 양 계 약 서

아래 표시 주택을 분양함에 있어 분양자인 안양도시공사와 피분양자는 다음 각 조항과 같이 분양계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 안양도시공사와 피분양자가 각각 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

1. 계약자

안양도시공사 사장 (인)

피분양자 주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

계 약 일 : 20 년 월 일

입점예정일 : 년 월 일

2. 점포의 표시

소 재 지	아파트단지내 상가 제 호 건물면적 : m ² (평)		
건물면적	전용면적: (m ²) 공용면적: (m ²)	대지면적	약 m ² (공유지분) (평)

제1조(분양가격 및 납부방법) ①안양도시공사는 위 표시 물건의 분양가격을 원정으로 하여 “을”에게 분양하고 “을”은 분양가격을 납부방법에 의하여 납부하여야 한다.

분 양 가 격	계 약 금	중 도 금	잔 금 (안양도시공사의 납부지정일)
원	원	원	원

②피분양자는 제1항에서 정한 대금을 안양도시공사의 납부 지정일에 완납하고 입주하여야 하며 위 지정 기일 내에 납부치 않을 경우 안양도시공사는 계약을 해제하거나 피분양자로 하여금 채납액에 대하여 일반은행 일반 대출 연체이율에 의한 연체료를 가산납부하게 한다.

③피분양자는 제1항의 중도금 및 잔금을 납부기한 전에 선납할 수 있으며, 이 경우 안양도시공사는 납기15일 이전에 선납기간분에 대하여 1년 이상 정기예금 이자율에 해당하는 금액을 할인한다.

④피분양자는 제1항의 중도금 및 잔금을 백만원 단위로 분할하여 납부할 수 있다.

⑤잔금납부기한이 경과한 후의 과세기준일의 도래로 부과되는 제세공과금은 피분양자의 부담으로 하며, 안양도시공사는 제세공과금의 납세의무자로 “을”을 지정하여 신고한다.

⑥건물의 공용면적은 총 공용부분을 전용면적 비율에 따라 산출 배분한 면적이며, 안양도시공사가 피분양자에게 소유권 이전하는 면적이 이 계약서에 표시된 공급면적과 차이가 나는 경우에는 계약당시 가격을 기준으로 하여 상호 정산 한다.

제2조(소유권이전) ①위 점포의 건물에 대한 소유권 이전등기는 피분양자가 제1조에 정한 분양가격 완납 후 공부정리가 완료되는 즉시 이행한다.

②공유대지에 대한 소유권이전등기는 공부정리 완료 후 피분양자가 제1조에 정한 분양가격을 완납한 후에 이행하되 소유권이전시의 건평비율에 의한 공유지분으로 이전하며, 위치를 지정 또는 할당(구획표시)하지 아니하고 피분양자는 공유지분에 대하여 분할 청구하거나 건물과 분리하여 처분할 수 없다.

③제1항 및 제2항의 소유권이전등기시에 등기의 방법 및 절차에 관하여 관계법령에 다른 정함이 있을 때에는 그 방법에 의한다.

④제1항 및 제2항의 소유권이전등기에 소요되는 제비용 및 소유권이전 수속을 필하지 아니하므로 인하여 발생하는 제피해 및 공과금은 피분양자가 부담하여야 한다.

제3조(건물의 인계인수 및 입주 등) ①피분양자는 사용검사상태대로 위 점포를 인수하여야 하며, 잔금납부 후 발생하는 공동설비에 필요한 제부담금 및 수선유지비 등은 피분양자의 부담으로 한다.

②제2조에 정한 소유권이전등기전에 피분양자가 고의 또는 과실로 상가시설물을 훼손하거나 기타 행위로 안양도시공사에 손해를 발생케 하였을 때에는 피분양자는 그에 상응하는 손해액을 변상하여야 한다.

③피분양자는 안양도시공사의 입부지정일까지 입부 개점하여야 하며, 동기간 경과 후 미입주에 따른 점포 내부시설의 훼손에 대하여는 피분양자의 책임으로 한다.

제4조(용도의 제한) 피분양자는 위 점포의 업종을 관계법규에 제한된 용도로는 사용할 수 없으며, 업종이 지정된 점포는 지정된 용도로만 사용하여야 한다.

제5조(상가의 관리) ①점포는 피분양자가 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 공동주택 단지 내의 질서유지를 위하여 일정기간 안양도시공사가 관리할 수 있으며 세부사항은 별첨한 관리계약서에서 정하는 바에 의한다.

②안양도시공사가 상가의 관리를 자치관리 또는 위탁관리로 전환하고자 하는 경우에는 제1항의 관리 계약에서 정한 권리의무를 안양도시공사로부터 관리권을 인계받을 관리주

체에게 인지하며, 피분양자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다. 다만, 안양도시공사는 피분양자에게 이 뜻을 통지하여야 한다.

③피분양자는 안양도시공사가 정한 입주지정기간 중 입주일 이후에는 관계법령이 정하는 바에 따라 안양도시공사 또는 관리주체(관리전환 이후)가 관리에 소요되는 입주여부에 관계없이 피분양자는 관리비 및 특별수선충당금을 그 내역서가 첨부된 납부통지서를 발부하여 청구하는 경우 이를 부담하여야 한다. 다만 입주기간 경과 후에는 입주여부에 관계없이 피분양자는 관리비 및 특별수선 충당금을 부담한다.

제6조(시설물의 유지관리) 피분양자는 기 설치된 시설물의 이전, 변형, 손괴 및 신규시설물의 설치 등 상가건물 및 주택단지 형상의 변경을 요하는 일체의 청구를 할 수 없다.

제7조(계약해제) ①피분양자가 본 계약에서 정하는 사항을 위반하거나 아래 각호에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 안양도시공사는 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 기간 내에 이행이 없을 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 공동시설, 공용면적 또는 공유대지를 부당하게 점거 또는 사용 하였을때
2. 제1조, 제3조, 제4조, 제5조 및 제6조에 정한 의무를 이행하지 않거나 위반하였을 때
3. 관리계약서에 정한 의무를 이행하지 않을 때

②피분양자는 해약요구에 대하여 안양도시공사는 정당한 사유가 있다고 인정할 때에는 계약을 해제할 수 있다.

③제1항 각 호에 정한 사유로 계약을 해제하였을 때에는 피분양자는 아래 각 호의 1에 해당하는 금액을 위약금으로 안양도시공사에 납부하여야 하며 또한 사용료로 분양가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 피분양자가 위 점포에 입주한 날(입주지정기간이 경과한 경우에는 입주지정 종료일의 다음날)로 부터 공사가 인도받은 날까지를 사용 일수로 하여 일할 계산하여 납부 하여야한다.

1. 계약체결일로부터 6개월 이내 계약해제 시 총 분양가의 100분의 10
2. 계약체결일로부터 6개월이 경과한 후 계약해제 시 총 분양가의 100분 의 20

④안양도시공사는 제3항의 위약금 및 사용료를 피분양자의 기불입금 중에서 공제하고 환불하며, 기납입된 연체료가 있을 때에는 이를 피분양자에게 환불한다.

제8조(송달의 책임) 피분양자의 주소이전으로 인하여 잔금납부지정일 및 계약에 관계되는 제통보가 송달되지 않을 경우 피분양자는 이로써 발생하는 문제에 대하여 모든 책임을 진다.

제9조(소송) 이 계약에 관한 소송은 민사소송법에 의한 관할법원 또는 이 계약 목적물 소재지 관할법원으로 한다.

제10조(보칙) 본 계약의 해석에 이의가 있을 경우에는 안양도시공사와 피분양자가 협의

하여 결정하거나 신의칙에 의한 일반관례에 따르기로 한다.

(위 계약서는 계약자, 점포의 표시, 본문 제1조부터 제10조까지 임)

[별지 제14호 서식] (제29조 관련)

상 가 분 양 계 약 서 (할부)

아래 표시 주택을 분양함에 있어 분양자인 안양도시공사와 피분양자는 다음 각 조항과 같이 분양계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 안양도시공사와 피분양자는 각각 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

1. 계약자

안양도시공사 사장 (인)

피분양자 주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

계 약 일 : 20 년 월 일

입점예정일 : 년 월 일

2. 점포의 표시

소 재 지	아파트단지내 상가 제 호 건물면적 : m ² (평)		
건물면적	전용면적: (m ²)	대지면적	약 m ² (공유지분) (평)
	공용면적: (m ²)		

제1조(분양가격 및 납부방법) ①안양도시공사는 표시 물건의 분양가격을 원정으로 하여 “을”에게 분양하고 “을”은 분양가격을 납부방법에 의하여 납부하여야 한다.

분 양 가 격	계 약 금 (계약시)	중 도 금 (할부대상금)	잔금분납상환방법	
			기 간	상 환 방 법
원	원	원	년	원리금 균등상환

②건물의 공용면적은 총 공용부분을 전용면적 비율에 따라 산출 배분한 면적이며, 안양도시공사가 피분양자에게 소유권 이전하는 면적이 이 계약서에 표시된 공급면적과 차이가 나는 경우에는 계약당시 가격을 기준으로 하여 상호 정산한다.

제2조(대금납부방법 및 기한) ①피분양자는 할부대상금을 제1조에 정한 기간 내에 일반

은행 일반대출 이율에 연동한 이자를 가산하여 ○개월 단위로 안양도시공사의 고지에 따라 납부하여야 한다.

②피분양자는 제1항에 따라 안양도시공사의 고지한 금액을 지정기일 내에 납부하여야 하며, 지정기일 내에 납부치 않을 경우 안양도시공사는 이 계약을 해제하거나 피분양자로 하여금 채납액에 대하여 일반은행 일반대출 연체이율에 의한 연체료를 가산 납부하게 한다.

③잔금납부기한이 경과한 후의 과세기준일의 도래로 부과되는 체세공과금은 피분양자의 부담으로 하며, 안양도시공사는 체세공과금의 납세관리인(납세의무자)으로 피분양자를 지정하여 신고한다.

제3조(소유권이전등기) ①위 점포의 건물에 대한 소유권이전등기는 피분양자가 제1조에 정한 분양대금을 완납 후 공부정리가 완료되는 즉시 이행한다.

②공유대지에 대한 소유권이전등기는 공부정리 완료 후 피분양자가 제1조에 정한 분양대금을 완납한 후에 이행하되 소유권 이전시의 건평비율에 의한 공유지분으로 이전하며, 위치를 지정 또는 할당(구획표시)하지 아니하고 피분양자는 공유지분에 대하여 분할 청구하거나 건물과 분리하여 처분할 수 없다.

③제1항 및 제2항의 소유권 이전등기 시에 등기의 방법 및 절차에 관하여 관계법령에 따른 정함이 있을 때에는 그 방법에 의한다.

④제1항 및 제2항의 소유권 이전등기 시에 소요되는 제비용 및 소유권이전 수속을 필하지 아니하므로 인하여 발생하는 제피해 및 공과금은 피분양자가 부담하여야 한다.

제4조(건물의 인계인수 및 입주 등) ①피분양자는 사용검사상태대로 위 점포를 인수하여야 하며, 잔금납부 후 발생하는 공동설비에 필요한 제부담금 및 수선유지비 등은 피분양자의 부담으로 한다.

②제3조에 정한 소유권이전등기전에 피분양자가 고의 또는 과실로 상가시설물을 훼손하거나 기타 행위로 안양도시공사에 손해를 발생케 하였을 때에는 피분양자는 그에 상응하는 손해액을 변상하여야 한다.

③피분양자는 안양도시공사의 입주지정일까지 입주 개점하여야 하며, 동기간 경과 후 미입주에 따른 점포 내부시설의 훼손에 대하여는 피분양자의 책임으로 한다.

제5조(용도의 제한) 피분양자는 위 점포의 업종을 관계법규에 제한관계용도로는 사용할 수 없으며, 업종이 지정된 점포는 지정된 용도로만 사용하여야 한다.

제6조(상가의 관리) ①점포는 피분양자가 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 공동 주택단지 내의 질서 유지를 위하여 일정기간 안양도시공사가 관리할 수 있으며 세부사항은 별첨한 관리계약서에서 정하는 바에 의한다.

②안양도시공사가 상가의 관리를 자치관리 또는 위탁관리로 전환하고자 하는 경우에는

제1항의 관리계약에서 정한 권리의무를 안양도시공사로부터 관리권을 인계 받을 관리주체에게 인계하며, 피분양자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다. 다만, 안양도시공사는 피분양자에게 이 뜻을 통지하여야 한다.

③피분양자는 안양도시공사가 정한 입주지정기간 중 입주일 이후에는 관계법령이 정하는 바에 따라 안양도시공사 또는 관리주체(관리전환 이후)가 관리에 소요되는 관리비 및 특별수선충당금을 그 내역서가 첨부된 납부통지서를 발부하여 청구하는 경우 이를 부담하여야 한다. 다만, 입주기간 경과 후에는 입주여부에 관계없이 피분양자는 관리비 및 특별수선충당금을 부담한다.

제7조(화재보험) ①안양도시공사는 위 점포를 화재보험에 가입하고 피분양자는 분양가격을 분할 납부하는 기간 중에는 위 점포에 대한 화재보험료를 부담하여야 한다. 다만, 분할납부기간이 종료한 후라도 피분양자가 할부금을 납부치 않고 지체하고 있을 때에는 그 때까지 화재보험료를 납부하여야 한다.

②피분양자는 제1항의 화재보험료를 년1회 안양도시공사의 고지에 따라 할부금 납부 시에 납부하여야 한다.

제8조(권리의무 승계) ①피분양자가 위 점포의 소유권이전등기 전에 계약에 따른 권리의무를 제3자에게 양도하고자 할 때에는 안양도시공사의 승인을 받아야 하며, 승인을 받지 아니하였을 경우에는 안양도시공사에 대항하지 못한다.

②피분양자가 건물소유권이전등기 후 공유대지의 소유권이전등기 전에 위 상가를 제3자에게 양도할 때에는 대지공유지분양도에 관한 안양도시공사의 별도 승인을 요하지 아니하며, 이 경우 양수인은 피분양자”의 안양도시공사”에 대한 권리의무를 포괄적으로 승계한다.

③피분양자가 제2항의 규정에 의한 양도를 할 때에는 건물등기부등본을 첨부하여 안양도시공사에 그 사실을 신고하여야 한다.

제9조(시설물의 유지관리) ①피분양자는 기설치된 시설물의 이전, 변형, 손괴 및 신규시설물의 설치등 상가건물 및 주택단지 형상의 변경을 요하는 일체의 청구를 할 수 없다.

제10조(계약해제) ①피분양자가 본 계약에서 정하는 사항을 위반하거나 아래 각호에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 안양도시공사는 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 기간 내에 이행이 없을 경우 본 계약을 해제 할 수 있다.

1. 공동시설, 공용면적 또는 공유대지를 부당하게 점거 또는 사용하였을 때
2. 제1조, 제2조, 제4조, 제5조 및 제6조에 정한 의무를 이행하지 않거나 위반하였을 때
3. 관리계약서에 정한 의무를 이행하지 않을 때

②피분양자의 해약요구에 대하여 안양도시공사는 정당한 사유가 있다고 인정할 때에는 계약을 해제할 수 있다.

③제1항 각호에 정한 사유로 계약을 해제하였을 때에는 피분양자는 아래 각 호의 1에 해당하는 금액을 위약금으로 안양도시공사에 납부하여야 하며, 또한 사용료로 분양가격의 100분의 10에 해당 하는 금액을 피분양자가 위 점포에 입주한날(입주지정기간이 경과한 경우에는 입주지정종료일의 다음날)로부터 공사가 인도받은 날까지를 사용 일수로 하여 일할 계산하여 납부한다.

1. 계약체결일로부터 6개월 이내 계약해제 시 총 분양가의 100분의 10
2. 계약체결일로부터 6개월이 경과한 후 계약해제 시는 총 분양가의 100분의 20

④안양도시공사는 제3항의 위약금 및 사용료를 피분양자의 기불입금 중에서 공제하고 환불 하며, 할부금에 대한 연체료를 제외하고는 기납입 된 연체료가 있을 때에는 이를 피분양 자에게 반환한다.

제11조(송달의 책임) 피분양자의 주소이전으로 인하여 잔금납부지정일 및 계약에 관계되는 제통보가 송달되지 않을 경우 피분양자는 이로써 발생하는 문제에 대하여 모든 책임을 진다.

제12조(소송) 이 계약에 관한 소송은 민사소송법에 의한 관할법원 또는 이 계약목적물 소재지 관할 법원으로 한다.

제13조(보칙) 본 계약의 해석에 이의가 있을 경우에는 안양도시공사와 피분양자가 협의 하여 결정하거나 신의칙에 의한 일반관례에 따르기로 한다.

(위 계약서는 계약자, 점포의 표시, 본문 제1조부터 제13조까지임)

[별지 제15호 서식] (제29조 관련)

복 리 시 설 분 양 계 약 서

아래 표시 주택을 분양함에 있어 분양자인 안양도시공사와 피분양자는 다음 각 조항과 같이 분양계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 안양도시공사와 피분양자가 각각 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

1. 계약자

안양도시공사사장 (인)

피분양자 주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

계 약 일 : 20 년 월 일

입주예정일 : 년 월 일

2. 점포의 표시

소 재 지	아파트단지내상가 제 호 건물면적 : m ² (평)		
건물면적	연면적: (m ²)	대지면적	약 m ² (평)

제1조(분양가격 및 납부방법) ①안양도시공사는 위 표시 물건이 분양가격을 원정으로 하여 피분양자에게 분양하고 피분양자는 분양가격을 아래의 납부방법에 의하여 납부하여야 한다.

분 양 가 격	계 약 금	중 도 금	잔 금 (안양도시공사의 납부지정일)
원	원	원	원

②피분양자는 제1항에서 정한 대금을 안양도시공사의 납부 지정일에 완납하고 입주하여야 하며 위 지정 기일 내에 납부치 않을 경우 안양도시공사는 계약을 해제하거나 피분양자로 하여금 채납액에 대하여 일반은행, 일반대출 연체료를 기산 납부하게 한다.

③피분양자는 제1항의 중도금 및 잔금을 납부기한 전에 선납할 수 있으며, 이 경우 안양도시공사는 납기 15일 이전에 선납기간분에 대하여 1년이상 정기예금 이자율에 해당하는 금액을 할인한다.

④피분양자는 제1항의 중도금 및 잔금을 백만원 단위로 분할하여 납부할 수 있다.

⑤잔금납부기한이 경과한 후의 과세기준일의 도래로 부과되는 체세공과금은 피분양자의 부담으로 하며, 안양도시공사는 체세공과금의 납세의무자로 피분양자를 지정하여 신고한다.

⑥건물의 공용면적은 총 공용부분을 전용면적 비율에 따라 산출 배분한 면적이며, 안양도시공사가 피분양자에게 소유권 이전하는 면적이 이 계약서에 표시된 공급면적과 차이가 나는 경우에는 계약당시 가격을 기준으로 하여 상호정산 한다.

제2조(용도의 제한) 위 표시 용지는 공동주택단지내 복리시설용지로서 피분양자는 주택건설기준에 관한규칙에서 정한 지정 용도의 타 용도로 사용 할 수 없다.

제3조(소유권이전) 위 표시 부동산의 소유권이전등기는 피분양자가 제1조에서 정한 분양가격을 완납하고 지적공부정리가 완료된 때에 이행하기로 하되, 대지의 지적공부정리가 건축물 준공 시까지 완료되지 않을 경우에는 대지와 건물을 분리하여 소유권을 이전할 수 있다.

제4조(건물의 인계인수 및 입주 등) ①피분양자는 사용검사상태대로 위 건물을 인수하여야 하며, 잔금납부 후 발생하는 공동설비에 필요한 제부담금 및 수선유지비 등은 피분양자의 부담으로 한다.

②제3조에서 정한 소유권이전등기전에 피분양자가 고의 또는 과실로 건물 시설물을 훼손하거나 기타 행위로 안양도시공사에게 손해를 발생케 하였을 때에는 피분양자는 그에 상응하는 손해액을 변상하여야 한다.

③피분양자는 안양도시공사의 입주지정일 까지 입주 개장하여야 하며, 동기간 경과 후 미입주에 따른 건물 내부시설의 훼손에 대하여는 피분양자의 책임으로 한다.

제5조(건물의 관리) ①건물은 피분양자가 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 공동주택 단지내의 질서유지를 위하여 일정기간 안양도시공사가 관리할 수 있으며 세부사항은 별첨한 관리계약서에 정하는 바에 의한다.

②안양도시공사가 시설의 관리를 자치관리 또는 위탁관리로 전환하고자하는 경우에는 제1항의 관리 계약에서 정한 권리의무를 안양도시공사로부터 관리권을 인계받을 관리주체에게 인계하며, 피분양자에게 이 뜻을 통지하여야 한다.

③피분양자는 안양도시공사가 정한 입주지정기간 중 입주일 이후에는 관계법령이 정하는 바에 따라 안양도시공사 또는 관리주체(관리전환 이후)가 관리에 소요되는 입주여부에 관계없이 피분양자는 관리비 및 특별수선충당금을 부담한다.

제6조(시설물의 유지관리) ①피분양자는 기설치된 시설물의 이전, 변형, 손괴 및 신규 시설물의 설치 등 위 표시건물 및 주택단지 형상의 변경을 요하는 일체의 청구를 할 수 없다.
 ②안양도시공사는 단지관리상 필요하다고 인정할 때에는 분양 후라도 피분양자에게 사전 통보 후 출입구의 위치 등 단지배치상의 변경이나 추가시설을 할 수 있다.

제7조(계약해제) ①피분양자가 본 계약에서 정하는 사항을 위반하거나 아래 각호에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 안양도시공사는 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 기간 내에 이행이 없을 경우 계약을 해제할 수 있다.

1. 공동시설, 공용면적 또는 공유대지를 부당하게 점거 또는 사용하였을 때
2. 제1조, 제3조, 제4조, 제5조 및 제6조에 정한 의무를 이행하지 않거나 위반하였을 때
3. 관리계약서에 정한 의무를 이행하지 않을 때
4. 기타 관리상 필요에 의한 안양도시공사의 요구에 불응하였을 때

②피분양자는 해약요구에 대하여 안양도시공사가 정당한 사유가 있다고 인정할 때에는 계약을 해제할 수 있다.

③제1항 각호에 정한 사유로 계약을 해제하였을 때에는 피분양자는 아래 각호의 1에 해당하는 금액을 위약금으로 안양도시공사에게 납부하여야 하며, 또한 사용료로 분양가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 피분양자가 위 건물에 입주한 날(입주지정기간이 경과한 경우에는 입주지정 종료일의 다음날)로부터 공사가 인도받은 날까지를 사용일수로 하여 일할 계산하여 납부하되, 피분양자는 필요비 및 유익비를 청구할 수 없다.

1. 계약체결일로부터 6개월 이내 계약해제 시 총 분양가의 100분의 10
2. 계약체결일로부터 6개월이 경과한 후 계약해제 시 총 분양가의 100분의 20

④안양도시공사는 제3항의 위약금 및 사용료를 피분양자의 기불입금 중에서 공제하고 환불하며, 할부금에 대한 연체료를 제외하고는 기납입된 연체료가 있을 때에는 이를 피분양자에게 반환한다.

제8조(송달의 책임) 피분양자의 주소이전으로 인하여 잔금납부지정일 및 계약에 관계되는 제통보가 송달되지 않을 경우 피분양자는 이로써 발생하는 문제에 대하여 모든 책임을 진다.

제9조(소송) 이 계약에 관한 소송은 민사소송법에 의한 관할법원 또는 이 계약목적물 소재지 관할 법원으로 한다.

제10조(보칙) 본 계약의 해석에 이의가 있을 경우에는 안양도시공사와 피분양자가 협의하여 결정하거나 신의칙에 의한 일반관례에 따르기로 한다.

(위 계약서는 계약자, 점포의 표시, 본문제1조부터 제10조까지임)

[별지 제16호 서식] (제29조 관련)

복 리 시 설 분 양 계 약 서(할부)

아래 표시 주택을 분양함에 있어 분양자인 안양도시공사와 피분양자는 다음 각 조항과 같이 분양계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 안양도시공사와 피분양자가 각각 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

1. 계약자

안양도시공사사장 (인)

피분양자 주 소 :

성 명 : (인) 주민등록번호 :

계 약 일 : 20 년 월 일

입주예정일 : 년 월 일

소 재 지	아파트단지내상가 제 호 건물면적 : m ² (평)		
건물면적	연면적: (m ²)	대지면적	약 m ² (평)

2. 점포의 표시

제1조(분양가격 및 납부방법) ①안양도시공사는 위 표시 물건이 분양가격을 원정으로 하여 피분양자에게 분양하고 피분양자는 분양가격을 아래의 납부방법에 의하여 납부하여야 한다.

분 양 가 격	계 약 금 (계약시)	중 도 금 (할부대상금)	잔금분납상환방법	
			기 간	상 환 방 법
원	원	원	년	원리금 균등상환

제2조(대금납부방법 및 기한) ①피분양자는 할부대상금을 제1조에 정한 기간 내에 일반 은행 일반 대출이율에 연동한 이자를 가산하여 개월 단위로 안양도시공사의 고지에 따라 납부하여야 한다.

②피분양자는 제1항에 따라 안양도시공사가 고지한 금액을 지정기일 내에 납부하여야 하며, 지정기일 내에 납부치 않을 경우 안양도시공사는 이 계약을 해제하거나 피분양자로 하여금 채납액에 대하여 일반은행 일반대출 연체이율에 의한 연체료를 가산 납부케 한다.

③잔금납부기간이 경과한 후의 과세기준일의 도래에 부과되는 제세공과금은 피분양자의 부담으로 하며, 안양도시공사는 제세공과금의 납세의무자로 피분양자를 지정하여 신고한다.

④위 표시 대지면적은 개산면적이며, 지적확정결과 그 면적의 증감이 있을 때에는 계약시의 단가에 의하여 소유권 이전 시 정산한다.

제3조(용도의 제한) 위 표시 부동산은 공동주택 단지내 복리시설용지로서 피분양자를 주택건설기준에 관한 규칙에서 정한 지정용도 외 타용도로 사용할 수 없다.

제4조(소유권이전) 위 표시 부동산의 소유권 이전등기는 피분양자가 제1조에서 정한 분양가격을 환납하고 지적공부정리가 완료된 때에 이행하기로 한다.

제5조(건물의 인계인수 및 입주 등) ①피분양자는 사용검사상태대로 위 건물을 인수하여야 하며, 잔금납부 후 발생한 공동설비에 필요한 제부담금 및 수선유지비등은 피분양자를 부담으로 한다.

②제4조에 정한 소유권이전등기전에 피분양자가 고의 또는 과실로 건물시설물을 훼손하거나 기타 행위로 안양도시공사에게 손해를 발생케 하였을 때에는 피분양자는 그에 상응하는 손해액을 변상하여야 한다.

③피분양자는 안양도시공사의 입주지정일까지 입주 개장하여야 하며, 동기간 경과 후 미입주에 따른 건물 내부시설의 훼손에 대하여는 피분양자의 책임으로 한다.

제6조(용도의 제한) 피분양자는 위 시설의 업종을 관계법규에 제한된 용도로 사용할 수 없으며, 업종이 지정된 시설은 지정된 용도로만 사용하여야 한다.

제7조(건물의 관리) ①건물은 피분양자가 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 공동주택 단지내의 질서유지를 위하여 일정기간 안양도시공사가 관리할 수 있으며, 세부사항은 별첨한 관리계약서에서 정하는 바에 의한다.

②안양도시공사가 건물의 관리를 자치관리 또는 위탁관리로 전환하고자하는 경우에는 제1항의 관리 계약에서 정한 권리의무를 안양도시공사로부터 관리권을 인계받을 관리주체에게 인계하며, 피분양자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다. 다만, 안양도시공사는 피분양자에게 이 뜻을 통지하여야 한다.

③피분양자는 안양도시공사가 정한 입주지정기간 중 입주일 이후에는 관계법령이 정하는 바에 따라 안양도시공사 또는 관리주체(관리전환 이후)가 관리에 소요되는 관리비 및 특별수선충당금을 그 내역서가 첨부된 납부통지서를 발부하여 청구하는 경우 이를 부담하

여야 한다. 다만, 입주기간 경과 후에는 입주여부에 관계없이 피분양자는 관리비 및 특별수선충당금을 부담한다.

제8조(화재보험) ①안양도시공사는 위 건물을 화재보험에 가입하고 피분양자는 분양가격을 분할 납부하는 기간 중에는 위 점포에 대한 화재보험료를 부담하여야 한다. 다만, 분할 납부 기간이 종료한 후라도 피분양자가 할부금을 납부치 않고 지체하고 있을 때에는 그 때까지 화재보험료를 납부하여야 한다.

②피분양자는 제1항의 화재보험료를 연1회 안양도시공사의 고지에 따라 할부금 납부 시에 분양가격을 분할 납부하는 기간 중에는 위 점포에 대한 화재보험료를 부담하여야 한다. 다만, 분할 납부기간이 종료한 후라고 피분양자가 할부금을 납부치 않고 지체하고 있을 그 때까지 화재보험료를 납부하여야 한다.

제9조(권리의무 승계) ①피분양자가 위 점포의 소유권이전등기 전에 이 계약에 따른 권리의무를 제3자에게 양도하고자 할 때에는 안양도시공사의 승인을 받아야 하며, 승인을 받지 아니하였을 경우에는 안양도시공사에게 대항하지 못한다.

②피분양자가 건물소유권이전등기 후 공유대지의 소유권이전등기 전에 위 부동산을 제3자에게 양도할 때에는 대지공유지분양도에 관한 안양도시공사의 별도 승인을 요하지 아니하며, 이 경우 양수인은 피분양자의 안양도시공사에 대한 권리의무를 포괄적으로 승계한다.

③피분양자가 제2항의 규정에 의한 양도를 한 때에는 건물등기부등본을 첨부하여 안양도시공사에게 그 사실을 신고하여야 한다.

제10조(시설물의 유지관리) 피분양자는 기설치 된 시설물의 이전, 변형, 손괴 및 신규 시설물의 설치등 위 표시건물 및 주택단지 형상의 변경을 요하는 일체의 청구를 할 수 없다.

제11조(계약해제) ①피분양자가 본 계약에서 정하는 사항을 위반하거나 아래 각호에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 안양도시공사는 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 기간 내에 이행이 없을 경우 본 계약을 해제 할 수 있다.

1. 공동시설, 공유면적 또는 공유대지를 부당하게 점거 또는 사용하였을 때
2. 제1조, 제2조, 제5조, 제6조, 제7조, 제8조 및 제10조에 정한 의무를 이행하지 않거나 위반하였을 때
3. 관리계약서에 정한 의무를 이행하지 않을 때

②피분양자는 해약요구에 대하여 안양도시공사가 정당한 사유가 있다고 인정할 때에는 계약을 해제할 수 있다.

③제1항 각호에 정한 사유로 계약을 해제하였을 때에는 피분양자는 아래 각호의 1에 해당하는 금액을 위약금으로 안양도시공사에게 납부하여야 하며, 또한 사용료로 분양가격

의 100분의 10에 해당하는 금액을 피분양자가 위 건물에 입주한 날(입주지정기간이 경과한 경우에는 입주지정 종료일의 다음날)로 부터 공사가 인도받을 날까지를 사용 일수로 하여 일할 계산하여 납부하여야 한다.

1. 계약체결일로부터 6개월 이내 계약해제 시 총 분양가의 100분의 10
2. 계약체결일로부터 6개월이 경과한 후 계약해제 시에는 총 분양가의 100분의 20

④안양도시공사는 제3항의 위약금 및 사용료를 피분양자의 가불입금 중에서 공제하고 환불하며, 할부금에 대한 연체료를 제외하고는 기납입된 연체료가 있을 때에는 이를 피분양자에게 반환한다.

제12조(송달의 책임) 피분양자의 주소이전으로 인하여 할부금 고지 및 계약에 관계되는 재통보가 송달되지 않을 경우 피분양자는 이로써 발생하는 문제에 대하여 모든 책임을 진다.

제13조(소송) 이 계약에 관한 소송은 민사소송법에 의한 관할법원 또는 이 계약목적물 소재지 관할 법원으로 한다.

제14조(보칙) 본 계약의 해석에 이의가 있을 경우에는 안양도시공사와 피분양자가 협의하여 결정하거나 신의칙에 의한 일반관례에 따르기로 한다.

(위 계약서는 계약자, 건물의 표시, 본문 제1조부터 제14조까지 임)

[별지 제17호 서식] (제46조 관련)

용 지 매 입 신 청 서

접수번호	신 청 토 지				비 고
	지 구 명	토지표시	용 도	면 적	
※					

귀 공사에서 제시한 제반조건을 수락하고 위 조성용지의 매입을 신청합니다.

년 월 일

안양도시공사사장 귀하

신청자	성명			
	주소		인감 날인	
	주민등록번호			

【유의사항】

1. 신청서에 해당사항을 빠짐없이 기재함은 물론 글씨를 정자로 정확히 쓰셔야 합니다.
2. ※표는 기재할 필요가 없습니다.
3. 신청서에는 소정의 구비서류가 첨부되어야 합니다.

접 수 증

접수번호	신 청 토 지				비 고
	지 구 명	토지표시	용 도	면 적	
성 명		주 소			주민등록번호

상기와 같이 접수되었음을 확인함.

년 월 일

안양도시공사사장

[별지 제17-1호 서식] (제46조 관련)

접 수 증

(주 택 사 업 자 용)

접수번호

* -

* 접수인	회사명		대표자성명	
	소재지			

절 취 선

○○지구 용지매입신청서

(주 택 사 업 자 용)

접수번호	우선순위	신 청 토 지				비 고
		지구명	토지표시	용 도	면 적	
※						

귀 공사에서 제시한 제반조건을 수락하고 위 조성용지의 매입을 신청합니다.

년 월 일

안양도시공사사장 귀하

신청자	회 사 명			
	소 재 지		대표자 인감날인	인
	대표자 성명			

【유의사항】

1. 신청서에 전산자료로 활용될 것이므로 해당사항을 빠짐없이 기재함은 물론 글씨를 정자로 정확히 쓰셔야 합니다.
2. ※표는 기재할 필요가 없습니다.
3. 신청서에는 소정의 구비서류가 첨부되어야 합니다.

(※ 이 서식은 필요에 따라 수정 또는 보완하여 사용할 수 있음.)

[별지 제18호 서식] (제46조 관련)

용지매입신청서유의서에 대한 공람확인서

○○지구 조성용지의 매입을 신청함에 있어 귀공사가 제시하는 매입신청유의서의 모든 조항을 숙지하였기 이 확인서를 제출합니다.

안양도시공사 사장 귀하

년 월 일

신청자

인

[별지 제19호 서식] (제46조 관련)

용 지 매 입 신 청 유 의 서

제1조(목적) 이 유의서는 안양도시공사가 공급하는 조성용지의 매입을 신청함에 있어 그 신청자가 유의하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(효력) 이 유의서는 용지매매계약서와 상호보완의 효력을 가지며, 동계약서 내용의 일부가 된다.

제3조(현물확인) 매입을 신청하고자 하는 자는 매입대상용지의 현물에 관한 제반 사항을 미리 확인하여야 하며, 이를 확인하지 못하는 데 따른 책임은 신청인에게 있다.

제4조(매입신청) 매입의 신청은 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 제출하여 이를 행한다.

1. 용지매입신청서(공사 소정양식)
2. 법인의 경우 법인등기부등본 또는 상업등기부등본, 개인의 경우 주민등록등본
3. 대리인의 경우 그 대리권을 증명할 수 있는 서류
4. 대상자의 자격을 제한할 경우에는 그 자격을 증명할 수 있는 서류
5. 매입신청유의서에 대한 종람확인서(공사 소정양식)
6. 기타 필요한 서류

제5조(신청계약금) ①매입을 신청하는 때에는 다음 각 호에서 정한 신청 계약금(경쟁입찰의 경우에는 입찰 보증금을 말한다. 이하 같다)을 납부 하여야 한다.

1. 추첨제분양의 방법으로 공급하는 경우에는 신청필지에 대한 공급가격의 100분의 5이상의 금액, 다만, 필지별로 신청을 접수하는 경우가 아닌 때에는 공사가 정하여 제시한 금액
2. 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 경우에는 그 매입신청필지에 대하여 입찰서에 기재하고자 하는 최고금액의 100분의5이상의 금액

②제1항의 신청예약금은 매매계약 체결시 이를 계약보증금의 일부로 대체할 수 있다.

제6조(계약의 체결) ①당첨자 또는 낙찰자는 그 당첨 또는 낙찰일로부터 10일 이내에 공사가 정하는 소정의 계약서식에 의하여 계약을 체결하여야 한다.

②계약은 쌍방이 계약서에 각각 서명날인 함으로써 확정된다.

제7조(대금지급) ①공급용지의 매각대금을 현금 또는 자기앞수표(체신관서 또는 은행이 발행한 경우에 한한다)에 의하여 이를 납부한다. 제5조의 규정에 의한 신청예약금을 납부하는 경우에도 또한 같다.

②매각대금을 분할하여 수납하는 경우에는 매 약정기일마다 미납 잔대금에 대하여 연1할의 이자(공사에서 이자율을 조정할 때에는 그 인상된 이율에 의한 이자를 말한다.)를 함께 납부하여야 한다.

③매각대금(이자율을 포함한다.)의 납부를 연체하는 때에는 금융기관 일반대출금 연체금리를 적용하여 산정한 지연손해금을 납부하여야 한다.

제8조(면적의 기준 및 정산) ①목적용지의 면적이 가분할 면적일 경우에는 지적확정후 면적의 증감이 있을 때에는 계약단가에 의하여 정산하되 정산금에 대한 이자는 불입하지 아니한다.

②정산의 시기는 사업준공 후 안양도시공사가 정하는 시기에 한다.

제9조(소유권 이전등) ①공급용지의 소유권이전 및 사용승낙은 매각대금이 완납된 후에 이를 행한다. 다만, 매각대금 완납전이라도 매각대금(할인이자 등을 포함한다) 미납잔금에 대한 충분한 소정의 담보를 제공하여 요청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 불구하고 공급용지의 소유권이전은 해당 지구의 사업이 준공되고 지적공부 정리가 완료된 경우에 한한다.

제10조(환매특약등기) 공급용지의 소유권을 이전하는 경우에는 매수자의 공급용지에 대한 지정용도 사용전 전매등과 관련한 환매특약등기를 동시에 하기로 한다.

제11조(불이익조치) ①다음 각 호의 1에 해당하는 매입신청은 이를 무효로 한다.

1. 소정의 일시까지 지정장소에 도달하지 아니한 신청
2. 소정의 일시까지 소정의 신청예약금을 납부하지 아니하고 한 신청
3. 동일인이 2이상의 신청서를 제출한 신청
4. 기타 제시된 조건에 위반한 신청

②다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 당첨을 무효로 한다.

1. 매입신청이 무효로 판명된 경우
2. 추첨참가자격이 없는 자가 추첨을 행한 경우
3. 기타 제시된 조건에 위반된 경우

③다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 입찰을 무효로 한다.

1. 매입신청이 무효로 판명된 경우
2. 입찰참가자격이 없는 자가 입찰에 참가한 경우
3. 동일인이 2이상의 입찰서를 제출한 경우
4. 입찰금액에 대비하여 신청예약금이 미달되는 경우
5. 기타 제시된 조건에 위반된 경우

④당첨자 또는 낙찰자가 당첨일 또는 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 그 매입신청을 취소한 것으로 보며, 이 경우가 납입한 신청예약금은 이를

공사에 귀속시킨다. 수의계약의 방법에 의하여 공급함에 있어 신청예약을 납입한 경우에도 또한 같다. 다만, 단독주택용지에 대한 분양으로서 주택공급에 관한 규칙에 의한 당첨 제한 등 불이익이 부과 되어지는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤매수인이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 매매계약을 해제할 수 있으며 매매계약을 해제하는 경우에는 계약보증금은 이를 공사에 귀속시킨다.

1. 허위의 진술, 부실한 증빙서류의 제시, 담합, 기타 부정한 방법에 의하여 매수한 경우
2. 용도를 지정하여 공급하는 경우 계약체결일로부터 3년 이내에 그 용도에 사용(임대주택 지인 경우에는 2년 이내 임대개시를 말한다) 하지 않거나 다른 목적으로 사용한 경우
3. 공급용지를 지정용도로 사용하기 전에 공사의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대한 경우
4. 계약 후 중도금이나 잔금을 3개월 이상 체납한 경우
5. 매각대금을 분할하여 수납하는 경우 그 할부금(이자를 포함한다)을 3개월 이상 체납한 경우
6. 기타 계약을 존속시킬 수 없는 의무 불이행이 있거나 계약의 순조로운 이행이 심히 곤란할 것으로 인정되는 사유가 있는 경우

⑥매매계약을 해제하거나 매매계약 해제사유가 발생한 경우에 해당 공급용지의 소유권이 매수인으로부터 제3자에게 이전되어 있는 때에는 환매특약등기의 내용에 따라 그 제3자에 대하여 환매권을 행사한다.

⑦제1항 내지 제6항의 조치 이외에도 필요한 때에는 그제시한 조건 등에 따라 적절한 처분을 행할 수 있다.

⑧매입신청자는 제1항 내지 제7항의 규정에 의한 소정의 조치에 대하여 이의를 제기할 경우에는 그에 상당한 이유를 제시하여야 한다.

제12조(택지기반시설) 공급되는 용지에 대하여 택지개발사업 준공이전에 택지개발 지역 내 기반시설(상·하수도, 전기등)의 사용제한 이유로 이의를 제기하지 아니한다.

제13조(공급신청 및 입찰참가 제한) 본 공고일 기준 단독주택 건설용지 공급신청자 중 주택 공급에 관한 규칙 제4조 규정에 따라 관계기관에 조회한 결과 주택(국민, 임대, 민영주택)을 공급받은 사실과 택지분양을 공급받은 사실이 있는 것으로 확인된 자는 본 공사에서 일방적으로 계약을 취소하고 부정 당첨자로 처벌하며 “을”이 수납한 매매대금 중 분양가격의 100분의 10에 해당하는 위약금을 안양도시공사에게 귀속시킨다.

제14조(매수자 수인) 매수인은 향후 예정된 건축공급량 배정 등을 이유로 잔대금 납부연기 등 어떠한 이의를 요구하지 아니한다.

제15조(기타) 이 용지매입 신청 유의서에 부기하지 아니한 사항은 공급 공고 내용과 기타 안양도시공사가 공급 공고시 근거한 법규와 지침에 의한다.

(위 계약서는 계약자, 건물의 표시, 본문 제1조부터 제15조까지 임)

[별지 제20호 서식] (제54조 관련)

택지공급승인신청서

문서번호:

제목: 지구 조성택지 공급승인신청

사업지구명	공 급 대 상 택 지				비 고
	택지의 표시	택지의 구분	면적(m ²)	필지수	

위 조성택지에 대하여 별첨과 같이 이를 공급하고자 승인 신청합니다.

년 월 일

안양도시공사 사장 (인)

[별지 제21호 서식] (제63조 관련)

매 각 기 호	
매 각 번 호	

(매각 일시납용)

용 지 매 매 계 약 서

매도인 : 안양도시공사

매수인 :

용지의 표시: 별지(1)토지목록 기재와 같음. (이하 “목적용지”라 한다.)위 목적용지에 관하여 매도인 안양도시공사 매수인간에 다음과 같이 매매계약을 체결한다.

- 다 음 -

제1조(용지의 용도) 안양도시공사는 목적용지의 용도를 ○○로 지정하고 매수인은 이 계약 체결일(안양도시공사가 정하는 공사 준공일 정에 공급하는 경우에는 공사 준공일)로부터 3년 이내에 이를 지정용도로 사용할 것을 승낙한다.

제2조(매매대금) 목적용지의 매매대금은 금 원정으로 한다.

제3조(계약보증금) 매수인은 이 계약 체결과 동시에 안양도시공사에게 계약보증금으로 금 ○○○원정을 지급하며 이 계약보증금은 매매대금의 일부로 충당하기로 한다.

제4조(대금지급 기일) 매수인은 제2조의 매매대금에서 제3조의 계약보증금을 차감한 잔대금을 다음과 같이 중도금과 잔금으로 구분하여 안양도시공사에게 지급하기로 한다.

차 중도금	20	년	월	일	원정
차	"	"	"	"	"
차	"	"	"	"	"
차	"	"	"	"	"
잔금	20	년	월	일	

제5조(지연손해금의 지급) ①매수인은 제4조의 매매대금을 약정기일에 지급하지 아니할 때에는 그 약정기일의 다음날로부터 실제로 지급하는 날까지 그 지연대금에 대하여 금융기관 일반 대출금 연체금리에 해당하는 년 ○%의 이율을 적용하여 산정한 지연손해금을 안양도시공사에게 지급하여야 한다.

②금융통화운영위원회 결의에 따라 제1항의 규정에 의한 금리의 변경이 있을 때에는 안양도시공사, 매수인 간에 별도의 의사표시 없이 그 변경된 율에 의하여 계산하기로 한다. 이 경우 이자액의 변경일을 기준으로 각각 변경 이율에 따라 일수 계산한다.

③안양도시공사가 매수인으로부터 받은 매매대금의 변제충당의 순서는 지연손해금, 원금의 순에 의한다.

④중도금 및 잔금의 납부가 지체된 경우에는 중도금에서부터 제3항의 순서에 따라 변제에 충당한다.

제6조(대금지급 장소) 매매대금의 지급장소는 이 계약을 체결한 안양도시공사가 지정하는 장소로 한다.

제7조(면적의 기준 및 정산) ①목적용지의 면적은 토지공부간의 대사에 의하여 확정된 면적이므로 안양도시공사 또는 매수인은 상대방에 대하여 면적의 증감을 이유로 대금의 증액 또는 감액을 청구하지 아니하기로 한다.

②조성사업 준공전에 목적용지를 공급한 경우에는 해당 목적용지의 면적은 용지조성사업 준공전 가분할 면적이므로 준공후 지적 및 토지공부정리 결과 면적의 증감이 있는 경우에는 그 증감분에 대하여 이 계약체결 당시의 필지별 매각 단가에 의하여 정산하기로 한다.

③제2항의 정산금은 다음 각 호의 정한 바에 따라 수납하거나 반환하여야 한다.

1. 매수인은 안양도시공사가 수납할 정산금에 대하여 그 금액을 일시에 지급한다. 다만, 매수인의 요청이 있는 경우 안양도시공사는 이를 분할하여 수납할 수 있다.
2. 안양도시공사는 매수인에게 반환할 정산금에 대하여 그 전액을 일시에 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 매수인 이 장차 안양도시공사에게 지급하기로 되어 있는 미납잔대금이 남아 있는 경우에는 그 먼저 도래하는 납기에서 부터 이를 순차 공제하여 그 반환을 갈음할 수 있다.

제8조(용지조성 사업에 의한 공사의 수인) 이 경우 안양도시공사는 매수인의 불이익이 최소화되도록 용지 조성공사를 성실히 이행하여야 한다. 매수인은 용지조성사업의 일부가 미완성일 때에는 그로 인하여 발생하는 손실을 수인하여야 한다.

제9조(소유권 이전) ①안양도시공사는 매수인으로부터 매매대금(지체손해금을 포함한다.)을 전액 수납하고 지적 및 등기공부정리 후에 매수인에게 목적용지의 소유권을 이전한다. 다만, 용지조성사업 준공전에 목적용지를 공급한 경우에는 해당 용지조성사업 준공과 지적 및 등기공부정리를 완료한 후에 소유권을 이전하기로 하되 이 경우 갑은 해당사업의 용지조성사업 준공과 지적 및 등기 공부 정리절차를 성실히 이행하여야 한다.

②안양도시공사는 매수인으로부터 매매대금을 전액수납한 후에 매수인의 명의로 체비지 대장을 정리하도록 한다.

③제1항 내지 제2항의 소유권이전 또는 체비지대장정리는 매수인이 안양도시공사로부터 소유권이전 또는 체비지대장정리에 필요한 서류를 받아 매수인이 즉시 이행하기로 한다.

제10조(환매특약등기) ①안양도시공사는 제9조에 따라 목적용지의 소유권을 매수인에게 이전 할 때에는 그 이전등기시 제15조의 환매권행사를 담보하기 위하여 안양도시공사를 환매권자로 하는 환매특약등기를 하기로 하며, 매수인은 이를 승낙한다.

②제1항 환매특약등기는 다음 각 호의 사항을 명시한다.

1. 환매기간은 이 계약체결일로부터 5년으로 한다.
2. 환매금액은 이 계약에 따라 안양도시공사가 매수인으로부터 수령한 매매대금원금 해당액 (지체손해금, 기타 제세공과금 또는 체비용은 포함하지 아니한다.)에 환매권 행사일까지 년 5%의 이율을 적용하여 산정한 금액을 가산한 금액으로 한다.

제11조(담보책임) 매수인은 목적용지의 권리와 현 상태 및 사용에 제반사항에 관하여 상세히 조사 검토한 후 이 계약을 체결하는 것이므로 계약체결전에 부과된 도시계획의 변경·건축제한·도로편입 등 일체의 공법상을 이유로 하여 대금의 감액, 대금지급의 지연 또는 계약의 해제 등을 요구하거나 기타 책임을 안양도시공사에게 묻지 아니하기로 한다.

제12조(철거책임 등) 목적용지상의 지장물 등의 철거책임은 다음 각 호와 같다.

1. 별지 지장물 등의 철거책임은 안양도시공사가 부담한다.
2. 1호 이외의 무허가 또는 미등기구축물, 분묘, 기타 지장물 등이 존재할 때에는 그 명도, 철거, 이장 등의 책임은 모두 매수인이 부담한다.

제13조(위험부담) 목적토지 명도일 이후에 일체의 공용징수, 도시계획, 건축제한, 도로편입 등 일체의 공법상의 부담이 부과되었을 경우 또는 행정처분으로 인한 모든 책임은 매수인의 부담으로 한다.

제14조(계약의 해제) ①다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 안양도시공사는 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 이행이 없을 경우 계약을 해제할 수 있다.

1. 매수인이 허위의 진술, 부실한 증빙서류의 제시, 담합, 기타 부정한 방법에 의하여 목적용지를 매수하였을 때
2. 매수인이 목적용지를 지정기일내에 지정용도에 사용하지 아니하거나 다른 목적으로 사용한 때
3. 매수인이 목적용지를 지정용도 사용전 “갑”의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대하였을 때
4. 매수인이 중도금이나 잔금의 지급을 3월 이상 지연하였을 때
5. 매수인이 중도금이나 잔금을 지급하기 전에 목적용지에 대하여 강제집행, 가압류, 가처분

을 받거나 경매의 신청·화의개시의 신청을 하였을 때

6. 매수인이 중도금이나 잔금을 지급하기 전에 매수인에 대하여 회사정리법에 의한 회사정리절차 개시의 신청 또는 파산의 신청(자기신청을 포함 한다.)이 있었을 때
7. 매수인이 중도금이나 잔금을 지급하기 전에 매수인의 금치산, 한정치산, 실종 등의 사유로 이 계약의 순조로운 이행이 심히 지연되거나 곤란할 것으로 “갑”이 인정하는 때
8. 기타 매수인의 귀책사유로 인하여 이 계약의 순조로운 이행이 심히 지연되거나 계약을 존속시킬 수 없는 것으로 인정되는 때

②목적용지의 소유권이전등기 후에 제1항에 의하여 계약을 해제하였을 경우에는 매수인은 즉시 소유권 회복등기에 필요한 조치에 협력하여야 한다.

③이 계약이 해제되었을 때에는 매수인은 즉시 목적용지를 이 계약체결일 당시의 원상태로 회복하며, 안양도시공사에게 인도하여야 한다. 다만, 안양도시공사와 매수인의 합의에 따라 안양도시공사가 원상 회복시에는 원상회복에 따른 비용을 매수인이 부담하여야 한다.

④안양도시공사가 제1항에 의하여 이 계약을 해제하였을 경우 매수인이 계약의 해제로 인하여 손해를 입었다 하더라도 그 손해는 이를 배상하지 아니한다.

⑤제1항 각호의 사유로 인하여 이 계약이 해제되었을 때에는 안양도시공사는 매수인으로부터 수납한 매매대금 중 총 매매대금의 10% 해당액을 위약금으로 귀속하고 나머지 금액을 반환한다. 다만, 계약해제로 인하여 안양도시공사가 입은 손해가 총매매대금의 10% 위약금을 초과할 경우에는 초과금액을 별도로 부담하여야 한다.

제15조(환매권자의 행사) ①매수인이 제14조 제1항 제1호 내지 제3호의 사유에 해당하는 경우 목적용지의 소유권이 매수인으로부터 제3자에게 이전되어 있는 때에는 안양도시공사는 제10조에 따라 환매권을 행사하여 목적용지를 환매할 수 있다.

②제14조 제2항 내지 제4항은 환매권 행사의 경우에 준용한다.

③제1항의 규정에 의한 환매권의 행사는 매수인의 의무불이행으로 인하여 안양도시공사가 입은 손해에 대한 매수인의 배상의무를 면제하는 것은 아니다.

제16조(환매특약등기의 말소) ①안양도시공사는 매수인이 목적용지를 지정 기일내에 지정용도의 사용에 착수한 경우에는 매수인의 요청에 따라 환매특약 등기를 말소할 수 있다.

②제1항의 환매특약 말소등기는 매수인이 안양도시공사으로부터 필요한 서류를 받아 매수인이 이행하기로 한다.

제17조(조세 등의 부담 및 정산) 제14조에 의하여 계약이 해제된 때에는 소유권회수등기·원상회복 등에 소요되는 제비용과 제세공과금은 매수인이 부담하며, 안양도시공사가 매수인에게 반환할 기수납한 매매대금 중에서 이를 공제하기로 한다.

[별지 제21-1호 서식] (제63조 관련)

매각기호	
매각번호	

(매각 분할수납용)

용 지 매 매 계 약 서

매도인 : 안양도시공사

매수인 :

용지의 표시 : 별지(1)토지목록 기재와 같음. (이하 “목적용지”라 한다.) 위 목적용지에 관하여 매도인 안양도시공사 매수인(이하 매수인이라 한다.)간에 다음과 같이 매매 계약을 체결한다.

- 다 음 -

제1조(용지의 용도) 안양도시공사는 목적용지의 용도를 ○○ 로 지정하고 매수인은 이 계약체결일 (안양도시공사가 정하는 공사준공일전에 공급하는 경우에는 공사 준공일)로부터 3년 이내에 이를 지정용도로 사용할 것을 승낙한다.

제2조(매매대금) 목적용지의 매매대금은 금 원정으로 한다.

제3조(계약보증금) 매수인은 이 계약체결과 동시에 안양도시공사에게 계약보증금으로 금 ○○○ 원정을 지급하고, 안양도시공사는 이를 수령하며 이 계약보증금으로 매매대금의 일부로 충당하기로 한다.

제4조(대금지급 방법) ①매수인은 제2조의 매매대금에서 제3조의 계약보증금을 차감한 잔대금을 별지(2)의 할부금 수납표와 같이 중도금과 잔금으로 안양도시공사에게 분할지급하기로 한다.

②매수인은 미납 잔대금에 대하여 년1할의 이자를 매할분할 지급 약정일마다 안양도시공사에게 지급하여야 한다.

- ③안양도시공사는 금융기관 일반대출금리가 조정될 경우 제2항의 이자율을 조정할 수 있으며, 이 경우 매수인은 그 조정된 율을 따라 이자를 지급하여야 한다.
- ④제2항 및 제3항의 이자는 부지조성공사 준공일로부터 적용한다. 다만, 부지조성공사 준공일 이전에 공급용지에 대한 사용승락을 받은 경우에는 그 사용승락일로부터 적용한다.
- ⑤매수인이 할부금(할부원금 및 할부이자)을 약정기일에 지급하지 아니할 때에는 그 약정기일이 다음날로부터 실제로 지급하는 날까지 그 지연 할부금에 대하여 금융기관 일반대출금지연금이 해당하는 년 〇%의 이율을 적용하여 산정한 지연손해금을 안양도시공사에게 지급하여야 한다.
- ⑥금융통화운영위원회의 결의에 따라 제4항의 규정에 의한 금리의 변경이 있을 때에는 안양도시공사, 매수인간에 별도의 의사표시 없이 그 변경된 율에 의하여 계산하기로 한다.
- ⑦제3항 및 제6항에서 약정기간중의 이자율 변경으로 인한 이자액의 구분 계산은 변경일 기준으로 각각 일수 계산한다.
- ⑧안양도시공사가 매수인으로부터 받은 매매대금의 변제충당의 순서는 지연손해금, 이자, 할부원금의 순서에 의한다.
- ⑨매각대금의 납부가 2회 이상 연체된 경우에는 약정기일이 먼저 도래한 대금에서부터 제8항의 순서에 따라 변제에 충당한다.

제5조(대금지급 장소) 매매대금의 지급장소는 이 계약을 체결한 안양도시공사가 지정하는 장소로 한다.

제6조(면적의 기준 및 정산) ①목적용지의 면적은 토지공부간의 대사에 의하여 확정된 면적이므로 안양도시공사 또는 매수인은 상대방에 대하여 면적의 증감을 이유로 대금의 증액 또는 감액을 청구하지 아니하기로 한다.

②용지조성사업 준공전에 목적용지를 공급한 경우에는 해당 목적용지의 면적은 용지조성사업준공 전 가분할 면적이므로 준공 후 지적 및 토지공부정리 결과 면적의 증감이 있는 경우에는 그 증감분에 대하여 이 계약체결 당시의 필지로 매각단서에 의하여 정산하기로 한다.

③제2항의 정산금은 다음 각항의 정한 바에 따라 수납하거나 반환한다.

1. 매수인은 안양도시공사가 수납할 정산금에 대하여 그 금액을 일시에 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 매수인의 요청이 있을 경우 안양도시공사는 이를 분할하여 수납할 수 있다.
2. 안양도시공사는 매수인에게 반환할 정산금에 대하여 그 전액을 일시에 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 매수인이 장차 안양도시공사에게 지급하기로 되어 있는 미납잔대금에서 납기별로 이를 순차 공제하여 그 반환에 갈음할 수 있다.

제7조(용지조성 사업에 의한 공사의 수인) 매수인이 용지조성사업 준공전에 목적용지를 공급받은 때에는 매수인은 용지조성 공사로 인하여 불가피하게 발생하는 토지사용의 제

한 기타 불이익을 수인하기로 한다. 이 경우 안양도시공사는 매수인의 불이익이 최소화 되도록 용지 조성공사를 성실히 이행하여야 한다.

제8조(목적용지의 사용승낙) 매수인이 제1조에 따라 지정용도로 사용하기 위하여 미지급 잔대금에 대하여 안양도시공사가 요구하는 확실한 담보로 제공하고 목적용지의 사용을 요구하는 경우에는 매각대금 완납전이라도 그 사용을 미리 매수인에게 허용할 수 있다.

제9조(소유권이전 등) ①안양도시공사는 매수인으로부터 매매대금(할부이자 및 지연손해금을 포함한다)을 전액 수납하고, 지적 및 등기공부정리후에 매수인에게 목적용지의 소유권을 이전한다. 다만, 용지조성사업 준공전에 목적용지를 공급한 경우에는 용지조성사업 준공과 지적 및 등기공부 정리를 완료한 후에 소유권을 이전하기로 하되 이 경우 안양도시공사는 해당 사업의 준공과 지적 및 공부정리 절차를 성실히 이행하여야 한다.

②안양도시공사는 매수인으로부터 매매대금을 전액수납한 후에 매수인의 명의로 체비지대장을 정리하도록 한다.

③매매대금 수납전에 소유권이전 또는 체비지대장정리가 특히 필요한 경우에는 안양도시공사가 요구하는 확실한 담보를 제공한 때에 한하여 목적용지의 소유권을 이전하거나 체비지대장을 정리할 수 있다.

④제1항 내지 제3항의 소유권이전 또는 체비지대장정리는 매수인이 안양도시공사로부터 소유권이전 또는 체비지대장정리에 필요한 서류를 받아 매수인이 즉시 이행하기로 한다.

제10조(환매특약등기) ①안양도시공사는 제9조에 따라 목적용지의 소유권을 매수인에게 이전 할 때에는 그 이전 등기시 제17조의 환매권 행사를 담보하기 위하여 안양도시공사를 환매권자로 하는 환매특약 등기를 하기로 하며, 매수인은 이를 승낙한다.

②제1항 환매특약등기는 다음 각항의 사항을 명시한다.

1. 환매기간은 이 계약체결일로부터 5년으로 한다.
2. 환매금액은 이 계약에 따라 안양도시공사가 매수인으로부터 수령한 매매대금원금 해당액(지체손해금, 기타 제세공과금 또는 체비용은 포함하지 아니한다.)에 환매권 행사일까지 년5%의 이율을 적용하여 산정한 금액을 가산한 금액으로 한다.

제11조(담보권 실행) 매각대금을 완납하기 전에 목적용지에 대한 사용승낙 또는 소유권이전을 한 경우로서 매수인이 약정기일 내에 매각대금을 지급하지 아니할 때에는 안양도시공사는 제8조 및 제9조제3항의 담보물에 대하여 그 담보권을 행사할 수 있으며 매수인은 이에 협조하기로 한다.

제12조(담보권 실행 책임) 매수인은 목적용지의 권리와 현상태 및 사용에 관한 제반사항에 관하여 상세한 조사 검토한 후 이 계약을 체결하는 것이므로 이 계약체결 전에 부과된 공용징수 도시계획의 변경·건축제한·도로편입 등 일체의 공법상 부담을 이유로 하여 대금의 감액, 대금지급의 지연 또는 계약의 해제 등을 요구하거나 기타 책임을 갑"에게 묻지 아니하기로 한다.

제13조(철거책임 등) 목적용지상의 지장물 등의 철거책임은 다음 각 호와 같다.

1. 별지(2) 지장물 등의 철거책임은 안양도시공사가 부담한다.
2. 1호 이외의 무허가 또는 미등기구축물, 분묘, 기타 지장물 등이 존재할 때에는 그 명도, 철거, 이장 등의 책임은 모두 매수인이 부담한다.

제14조(위험부담) 이 계약체결일 이후에 공용징수, 도시계획, 건축제한, 도로편입 등 일체의 공법상의 부담이 부과되었을 경우 또는 행정처분으로 인한 모든 책임은 매수인의 부담으로 한다.

제15조(기한이익의 상실) 안양도시공사는 매수인이 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 매수인에게 제4조의 분할수납기간에 불구하고 미지급잔대금 금액을 즉시 지급하게 할 수 있다.

1. 매수인이 분할대금의 지급을 3개월 이상 지연하였을 때
2. 매수인이 목적용지에 대하여 강제집행·가압류·가처분을 받거나, 경매의 신청·화의 개시의 신청을 하였을 때
3. 매수인에 대하여 회사정리법에 의한 회사정리절차개시의 신청 또는 파산의 신청 (자기 신청을 포함한다)이 있었을 때
4. 매수인의 금치산, 한정치산, 실종 등의 사유로 이 계약의 순조로운 이행이 심히 지연되거나 곤란할 것으로 안양도시공사가 인정하는 때

제16조(계약의 해제) ①다음의 각호의 1에 해당하는 때에는 안양도시공사는 30일간의 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 이행이 없을 경우로 수정 계약을 해제 할 수 있다.

1. 매수인이 허위의 진술, 부실한 증빙서류의 제시, 담합, 기타 부정한 방법에 의하여 목적용지를 매수하였을 때
2. 매수인이 목적용지를 지정기일내에 지정용도에 사용하지 아니하거나 다른 목적으로 사용한 때
3. 매수인이 목적용지를 지정용도 사용전 안양도시공사의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대하였을 때
4. 매수인이 제15조 각호의 사유로 기한의 이익을 상실하여 안양도시공사로부터 전액 즉시 변제의 요구를 받고도 그 이행을 하지 않을 때
5. 기타 매수인의 귀책사유로 인하여 이 계약의 순조로운 이행이 심히 지연되거나 계약을 존속 시킬 수 없는 것으로 인정되는 때

②목적용지의 소유권이전등기 후 제1항에 의하여 계약을 해제하였을 경우에는 매수인은 즉시 소유권 회복등기에 필요한 조치에 협력하여야 한다.

③이 계약이 해제되었을 때에는 매수인은 즉시 목적용지를 이 계약체결이 당시의 원상태로 회복하며, 안양도시공사에게 인도하여야 한다.

④안양도시공사가 제1항에 의하여 이 계약을 해제하였을 경우 매수인이 계약의 해제로 인하여 손

해를 입었다 하더라도 그 손해는 이를 배상하지 아니한다.

⑤제1항 각호의 1에 해당하는 사유로 이 계약이 해제되었을 때에는 안양도시공사는 매수인으로부터 수납한 매매대금 중 총 매매대금의 10% 해당액을 위약금으로 귀속하고 나머지 금액을 반환한다.

제17조(환매권의 행사) ①매수인이 제17조 제1항 제1호 내지 제3호의 사유에 해당하는 경우 목적용지의 소유권이 매수인으로부터 제3자에게 이전되어 있는 때에는 안양도시공사는 제10조에 따라 환매권을 행사하여 목적용지를 환매할 수 있다.

②제16조 제2항 내지 제4항은 환매권 행사의 경우에 준용한다.

③제1항의 규정에 의한 환매권의 행사는 매수인의 의무불이행으로 인하여 안양도시공사가 입은 손해에 대한 매수인의 배상 의무를 면제하는 것은 아니다.

제18조(환매특약등기의 말소) ①안양도시공사는 매수인이 목적용지를 지정기일내에 지정용도의 사용에 착수한 경우에는 매수인의 요청에 따라 환매특약 등기를 말소할 수 있다.

②제1항의 환매특약 말소 등기는 매수인이 안양도시공사로부터 필요한 서류를 받아 매수인이 이행하기로 한다.

제19조(조세 등의 부담 및 정산) 제16조에 의하여 계약이 해제된 때에는 소유권회수등기·원상회복 등에 소요되는 제비용과 제세공과금은 매수인이 부담하며, 안양도시공사가 매수인에게 반환할 기 수납한 매매대금중에서 이를 공제하기로 한다.

제20조(등기비용의 부담) 이 계약에 근거한 소유권이전의 등기절차에 소요되는 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제21조(공과금의 부담) ①제4조 제1항에 정한 잔금납규약정일 이후의 조세 및 공과금은 안양도시공사의 명의로 부과되는 것이라 하더라도 이를 매수인이 부담하기로 한다.

②제8조에 의하여 매수인이 사용승낙을 득한 때에는 그 승낙일을 제1항의 할부금 수납최종약정일로 본다.

제22조(매수인의 통지의무) ①매수인은 이 계약체결일 이후 성명·명칭 또는 주소·사무실의 소재지를 변경한 때에는 즉시 안양도시공사에게 통지하여야 한다.

②매수인이 제1항의 의무를 이행하지 아니함으로써 받는 불이익은 매수인의 부담으로 한다.

제23조(계약문서) 계약문서는 계약서, 매입신청유의서 및 각서로 구성되며, 상호보완의 효력을 가진다.

제24조(해석) 이 계약문서의 해석에 관하여 이의가 있거나 안양도시공사·매수인 쌍방의 견해가 다를 때에는 안양도시공사와 매수인이 협의하여 결정하거나 신의칙에 의한 일반 관례에 따르기로 한다.

제25조(관할법원) 이 계약에 관련된 분쟁에 관하여는 민사소송법에 의한 관할 법원 또 본 계약목적물 소재지 관할법원으로 한다.

위 각 조항을 준수하기 위하여 이 계약서 2통을 작성하여 안양도시공사·매수인이 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

갑(매도인)안양도시공사사장 (인)

을(매수인) (인)

주민등록번호:

주: 이 계약서식은 용지규정에 따라 용지매매계약을 체결함에 필요한 계약 일반조항을 종합적으로 규정한 것이므로 계약체결시 계약목적·성질·계약조건 등을 고려하여 필요한 조항을 추출하여 계약을 체결하며 계약체결시 필요하다고 인정할 때에는 규정의 기본취지에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 서식내용을 수정 또는 보완할 수 있다.

[별지(1)] (별지 제21호 서식 관련)

토 지 목 록

[illegible]

[별지(2)] (별지 제21-1호 서식 관련)

할부금 수납표

약 정 일	할 부 원 금	할 부 이 자	할부원금잔액	비 고

[별지 제21-2호 서식] (제63조 관련)

()용 지 분 양 계 약 서

아래 표시 주택을 분양함에 있어 분양자인 안양도시공사와 피분양자는 다음 각 조항과 같이 분양계약을 체결하고, 이를 증하기 위하여 계약서2통을 작성, 안양도시공사와 피분양자가 각각 기명날인 후 각 1통씩 보관한다.

1. 계약자

안양도시공사 사장 (인)

성 명 : (인) (주민등록번호 :)

주 소 :

2. 부동산의 표시

소 재 지 : 안양시 읍·면·동 통·리 번지

면 적 : m²(평)

지정용도 :

제1조(분양가격 및 납부방법) ①안양도시공사는 위 표시 물건의 분양가격을 일금 원정으로 피분양자에게 분양하고 피분양자는 분양가격을 아래의 납부방법에 의하여 납부하여야 한다.

분양가격	납 부 방 법		
	계약금(대금의 %) 20 . . 까지	중도금(대금의 %) 20 . . .까지	잔 금(대금의 %) 20 . . .까지
원	원	원	원

②피분양자는 제1항에 정한 대금을 안양도시공사의 납부지정일 까지 납부하여야 하며, 위 지정기

일 내에 납부하지 않을 경우 안양도시공사는 이 계약을 해제하거나 피분양자로 하여금 그 채납액에 대하여 일반은행 일반대출 연체이율에 의한 연체료를 가산 납부하게 한다.

③이 계약서에 표시된 용지면적은 개산면적이며 지적확정결과 그 면적의 증감이 있을 시에는 계약시의 단가에 의하여 소유권 이전 시 정산한다.

④피분양자는 제1항의 중도금 및 잔금을 납부기한 전에 선납할 수 있으며 이 경우 안양도시공사는 납기15일 이전의 기간분에 대하여 1년 이상 정기예금 이자율에 해당하는 금액을 할인한다.

⑤피분양자는 제1항의 중도금 및 잔금을 백만원 단위로 분할하여 납부할 수 있다.

⑥잔금납부기한이 경과한 후 또는 대지사용승낙 후 과세기준일의 도래로 부과되는 제세공과금은 피분양자의 부담으로 하며 안양도시공사는 제세공과금의 납세의무자로 피분양자를 지정하여 신고한다.

제2조(용도의 제한) 위 표시 용지는 공동주택단지내 복리시설용지로서 피분양자는 주택건설기준에 관한규칙에서 정한 지정용도 외 타 용도로 사용할 수 없다.

제3조(건물의 건립, 운영) ①피분양자는 본 계약체결일로부터 1년 이내에 제4조의 설계도서대로 지정용도의 건물을 건립, 운영하여야 한다.

②피분양자는 공동주택단지의 합리적인 관리를 위하여 복리시설에 대한 설계심사 및 건설에 관하여 안양도시공사가 제시하는 사항을 준수하여야 한다.

제4조(대지의 사용승낙) ①안양도시공사가 위 표시용지의 사용을 승낙 받고자 하는 경우에는 잔금을 완납하고 잔금완납일로부터 1개월내 지정용도의 시설물 설계도서를 “가”에게 제출하여야 한다.

②안양도시공사는 제1항의 설계도서가 지정용도에 적합하다고 인정하는 때에는 그 용지의 사용을 승낙하여야 한다.

③피분양자는 제1항의 용지사용승낙 요청 시 안양도시공사에게 제2조 및 제3조의 약정을 성실히 이행할 것을 공증 각서로 제출하여야 한다.

④피분양자가 분양가격을 완납하기 전에 그 대지를 사용하고자 요청하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류 또는 담보를 공사에 제출 또는 제공하도록 하고 대지의 사용을 승낙할 수 있다.

1. 미납부 금액에 대한 은행이 발행하는 지급보증서
2. 공사를 피보험자로 하고 미납부 금액이상 정액보상의 특약조항이 있는 이행 보증 보험증권
3. 미납부금액 이상에 해당하는 부동산의 담보

제5조(소유권이전) 위 표시 대지의 소유권이전은 용지대금을 완납하고 지정용도의 시설물 건립완공 후 공부정리가 완료된 때에 이행하기로 하며 이에 소요되는 비용은 피분양자가 부담한다.

제6조(계약의 해제) ①피분양자가 아래 각호의 1에 해당하는 행위를 한 때에는 안양도시공사는 이행의 최고등 다른 절차를 취함이 없어 일방적으로 이 계약을 해제할 수 있다.

1. 제1조에 정한 대금을 기일내 납부치 아니하였을 때
2. 위 표시용지를 안양도시공사의 승인 없이 타인에게 양도, 임대, 사용대차 및 기타의 방법으로 점유를 이전한 때
3. 지정된 용도의 시설물을 계약일로부터 1년 내에 건립 운영하지 아니하거나 제4조 제2항의 설계도서와 상이한 시설물을 건립한 때
4. 용지 및 시설물을 지정용도의 타 용도로 사용하였을 때
5. 공공시설 또는 공유지를 부당하게 점거 사용하였을 때
6. 피분양자의 해약요구로 안양도시공사가 불가피하다고 인정하였을 때

②제1항에 의하여 계약을 해제하였을 때에는 피분양자는 위 표시 용지를 원상으로 회복하여 “을”에게 인도하여야 한다.

③피분양자는 제1항 제1호 내지 제5호에 의하여 해약하거나 안양도시공사가 피분양자의 해약요구를 정당한 사유로 인정하지 않을 경우에는 아래 각호의 1에 해당하는 금액을 위약금으로 안양도시공사에게 납부하여야 하며, 피분양자는 용지에 관한 필요비 및 유익비를 청구할 수 없다.

1. 매매계약체결일로부터 6개월 이내에 계약을 해제할 경우 분양가격의 10/100
2. 매매계약체결일로부터 6개월 이후에 계약을 해제할 경우 분양가격의 20/100

④안양도시공사는 제2항의 원상회복비 및 제3항의 위약금을 피분양자가 기납부한 용지대금에 공제하고 환불한다.

제7조(간선시설 이용) “을”이 위 표시용지가 속하는 단지 내 건설시설을 이용하고자 할 때에는 안양도시공사가 정하는 바에 따라 간선시설 공사비 및 제비용(간선시설 공동부담액등)을 별도로 부담하여야 한다.

제8조(관리계약) 피분양자는 안양도시공사가 정하는 바에 따라 별도의 관리계약을 체결하여야 하며 단지내 동부분에 대한 소정의 관리비를 부담하여야 한다.

제9조(권리의무 양도) 피분양자는 위 표시 용지의 매매계약에 따른 권리의무를 타인에게 처분할 수 없다. 다만, 피분양자가 지정용도의 시설물을 건립완공한 후 안양도시공사가 승인할 경우에는 그러하지 아니한다.

제10조(단지여건의 변경) 안양도시공사는 입주자의 복리증진 및 단지여건의 변동에 따라 필요한 경우, 피분양자에게 사전통보 후 출입구의 위치 등 단지배치상의 변경이나 추가시설을 할 수 있다.

제11조(기타) 분양(입찰)신청서 유의서 및 관계도면이 본 계약서의 일부가 됨을 수락하여야 한다.

(위 계약서는 계약자, 부동산의 표시, 본문 제1조부터 제11조까지임)

[별지 제22호 서식] (제76조 관련)

명 의 변 경 신 청 서

○ 토지의 표시

소 유 자					
필지번호		면 적		용 도	
계약체결일		계 약 자		계약방법	

귀 공사에서 공급한 위 토지의 명의변경을 위하여 양도인·양수인 공동 출석하여 다음과 같이 신청합니다.

1. 신청사유
2. 신청내용

구 분	주민등록번호	성 명	비 고
	주 소		
양 도 인			
양 수 인			

신청인 양도인 (인)

양수인 (인)

안양도시공사 사장 귀하

첨부서류

1. 확약서
2. 주민등록번호(법인인 경우 법인등기부등본 또는 상업등기부등본)
3. 주민등록증 기타 본인임을 확인할 수 있는 서류(법인의 경우 대표자임을 확인할 수 있는 서류)
4. 대리인의 경우 그 대리권을 증명할 수 있는 서류
5. 부동산매매용 인감증명서(법인의 경우 인감증명서 및 사용인감)
6. 명의변경을 요하는 상속, 판결 등 특별한 사유에 대한 증빙자료
7. 기타 필요한 서류

[별지 제23호 서식] (제76조 관련)

확약서

0 토지의 표시

소 유 자					
필지번호		면 적		용 도	
계약체결일		계 약 자		계약방법	

귀 공사에서 공급한 위 토지에 대한 명의 변경을 신청함에 있어 다음 사항을 틀림없이 준수하겠기에 이에 확약서를 제출합니다.

1. 귀 공사의 양도인간에 체결된 위 토지 매매계약내용 전부에 관하여 양수인은 이를 상세히 숙지하였으며 그 이행에 차질이 없도록 하겠음.
2. 양수인은 위 토지에 대한 명의 변경 후 다음사항을 확실히 이행하겠음.
 - 가. 귀 공사의 양도인간의 매매계약체결일로부터 3년내에 지정용도에 따라 토지를 사용함.
 - 나. 귀 공사의 동의 없이 위 토지를 제3자에게 양도 또는 임대하지 아니함.
 - 다. 소유권이전시에는 계약의무이행을 확실히 하기 위하여 귀 공사를 환매권자로 하는 환매특약등기를 하기로 하며 그 등기절차에 협력하기로 함.
 - 라. 기타 귀 공사의 양도인간에 체결된 매매계약 및 이 확약서에 정한 의무사항을 이행하지 아니할 경우 귀 공사가 임의로 계약해제 또는 환매 조치를 취하여도 양수인은 하등 이의를 제기하지 아니함.
3. 토지대금중 그 납부가 연체되어 있는 부분에 대하여는 권리의무 승계 계약체결 전까지 이를 납부하기로 함.
4. 명의변경행위가 이중매매 등 부당한 행위에 해당하는 것으로 확인되는 경우에는 귀 공사가 임의로 계약을 해제할 수 있음은 물론 이로 인하여 귀 공사가 입은 손해를 양도인과 양수인이 연대하여 배상하기로 함.

일 월 년

양도인 (인)

양수인 (인)

[별지 제24호 서식] (제76조 관련)

권리의무승계 계약서

○ 토지의 표시

소 유 지					
필지번호		면적	m ²	용도	

위 토지에 대한 매매계약상이 권리의무승계에 관하여 아래와 같이 계약을 체결함.

1. 양수인은 안양도시공사사장, 양도인 간에 년 월 일자로 매매계약 체결한 위 토지에 관하여 동 매매 계약상의 일체의 권리의무를 그대로 승계한다.
2. 명의변경 신청시 제출한 확인서는 본 승계계약 내용의 일부가 된다.
3. 양수인의 주소이전 등으로 인하여 제통보가 송달되지 아니할 경우 양수인은 이로써 발생한 모든 불이익을 감수한다.

위 각 조항을 준수하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 안양도시공사사장과 양수인이 각1통을 기존의 매매 매매계약서에 합철 보관한다.

년 월 일

안양도시공사 사장 (인)

양도인 주 소

성 명 (인)

주민등록번호

양수인 주 소

성 명 (인)

주민등록번호

[별지 제25호 서식] (제79조 관련)

수 탁 건 설 표 준 협 약 서

지구 주택을 건설함에 있어 안양도시공사 사장과 ○○○은 다음 각 조항과 같이 협약을 체결한다.

제1조(협약내용) ① 안양도시공사 사장은 ○○○이 제공하는 안양시 읍면동 통리 번지 일대의 ○○○의 소유대지(평)위에 다음의 주택을 건설하여 ○○○ 에게 인도한다.

구 분	평 형	건 설 호 수	층 수	비 고

②○○○은 건물공사비 및 안양도시공사 사장이 시행하는 ○○○소유의 지장물 철거비, 기타부대비등 일체의 사업비를 부담한다.

③도급자 및 지급자재 선정과 시공감독 등 건설에 관련된 사항 및 기타제반 인·허가 업무는 안양도시공사 사장이 전담한다.

④설계 및 설계변경은 안양도시공사 사장과 ○○○이 협의하여 안양도시공사 사장이 작성한다. 다만, 구조체를 변경하지 아니하는 경미한 사항은 사업비 범위내에서 안양도시공사 사장이 시행할 수 있다.

⑤○○○은 지장물 철거에 따른 행정적 조치 등 이와 관련된 사항에 대하여 안양도시공사 사장에게 적극적으로 협조한다.

제2조(건설사업비) ①위 주택의 건설시설사업비는 일금(원)으로 예정하고 ○○○은 아래 납부방법에 따라 이를 안양도시공사 사장에게 납부한다.

(단위 : 천원)

건 설 사 업 비 (예정)					
구 분	계	계 약 금	차 중도금	차 중도금	잔 금
금 액					
납 기		사업승인을 받은 날로부터 일 이내	실공사착공후 개월 이내	실공사착공후 개월 이내	입주지정 기 간 내

②건설사업비는 안양도시공사 사장의 “주택원가 요소별 산정기준표”에 의건 건물 준공전까지 확정하고 제1항의 예정건설사업비와의 차액은 잔금에서 정산한다.

③○○○은 건설사업비 이외에 화재보험료(또는 재해보상료), 소유권 보존(이전) 등기비와 이 협약체결 후 발생하는 제세공과금, 법령의 개정과 신설로 추가되는 시설투자비 등 일체의 비용을 부담한다.

제3조(연체료) ○○○이 제2조 제1항에서 정한 기일까지 납입금을 납부하지 않을 경우 매 전체 일수마다 체납한 금액에 시중은행 연체대출금이율에 따른 연체료를 안양도시공사 사장에게 가산 납부하여야 한다.

제4조(주택의 인도) ①안양도시공사 사장은 시공기간 내에 주택을 완공하여 준공검사를 필한 후 ○○○에게 인도하며, ○○○은 제시설물을 점검한 후 주택을 인수하고 인수 후 발생하는 제시설물의 훼손에 대하여는 ○○○의 책임으로 한다.

②주택의 인도예정일은 천재지변 등 부득이한 사유가 있을 경우에는 안양도시공사 사장과 ○○○이 협의하여 인도예정일을 변경할 수 있다.

③안양도시공사 사장이 입주지정기일 내에 입주시키지 못하였을 경우에는 기 납부한 중도금에 대하여 시중은행 연체대출금 이율을 적용한 연체료를 사업비 잔금에서 공제한다. 다만, 입주지정일은 건축공사준공 후 입주 1개월 전에 안양도시공사 사장과 ○○○이 협의하여 지정한다.

제5조(하자보수) 안양도시공사 사장은 공동주택관리령에 정하는 기간 동안 위 주택에 대한 하자보수 책임을 진다.

제6조(협약의 해제) 안양도시공사 사장 또는 ○○○이 협약에서 정하는 사항을 위반하는 경우에는 상대방에게 그 사유를 통보하고 이 협약을 해제할 수 있으며, 그에 상당한 손해배상을 상대방에게 청구할 수 있다.

제7조(보칙) ①위 협약에 명시되지 아니한 사항은 주택건설촉진법등 관계법령에 의하며 이 협약 해석에 이의가 있을 때에는 안양도시공사 사장과 ○○○이 협의하여 결정한다.

②이 협약은 안양도시공사 사장이 정부로부터 사업승인을 받은 날로부터 효력이 발생한다. 이 협약을 증명하기 위하여 안양도시공사 사장과 ○○○이 기명 날인하고 각 1통씩 보관한다.

안양도시공사 사장

인

○○○

인

[별지 제26호 서식] (제91조 관련)

()지구 분양 및 임대시행 결과 보고

형 별 (㎡)	대 상 호 수				신 청				계 약 체 결			
	계	일반	특별	조합	계	일반	특별	조합	계	일반	특별	조합

[별지 제27호 서식] (제91조 관련)

일 반 분 양 당 침 내 역

형 별 (㎡)	대상 호수	신 청				당 침 하 한 선	비 고
		계	1순위	2순위	3순위		
						예) · 3년 무주택+불입+27회 경쟁 · 3년 무주택+불입+18회 경쟁 · 12회 경쟁 · 330만원 경쟁 등	

※ 경쟁지구는 신청순위를 접수일정별(금액 또는 회수 등)로 기재

[별지 제28호 서식] (제91조 관련)

특 별 분 양

형별 (㎡)	기관별 구 분	계	-	-	비 고
	대 상 신 청 계 약 미계약				

※ 특별분양 대상 기관별로 기재

[별지 제29호 서식] (제91조 관련)

조 합 분 양

형별 (㎡)	대상 호수	신 청				당 첨 하 한 선	비 고
		계	1순위	2순위	3순위		
							당첨기관별호수

[별지 제30호 서식] (제91조 관련)

일반분양자 거주자별 현황

형별 (㎡)	대상 호수	신 청					당 청					계약체결			미 계 약			비 고
		계	경 기	%	기 타	%	계	경 기	%	기 타	%	계	경 기	기 타	계	경 기	기 타	

[별지 제31호 서식] (제91조 관련)

월 임대주택 분양전환실적 보고

지 구 별	건설 년 도	형 별	건설 호수 (1)	기 분 양 호수 (2)	금회분양전환호수					분양전환 누계 (5) (2)+(4)	%	(5)/(1)	임 대 호수	비 고
					대상 (3) (1)-(2)	실 적								
						계 (4)	% (4)/(3)	일 시 납	할 부 납					

[별지 제32호 서식] (제91조 관련)

분양결과 보고(점포·복리)시설

(단위:천원)

지구	구분	층별	호수	면 적(m ²)			사업비	예정 가격	분양 가격	응찰 자수	비고
				전용	공용	계					

[별지 제33호 서식] (제91조 관련)

공공시설 분양추진결과 보고서

시설물	추진일시	추진방법	대상기관	추진내용

안양도시공사 용지업무규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 26호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)가 수행하는 사업에 필요한 용지의 선정, 취득·관리 및 공급, 조성사업지구의 사후관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “용지”라 함은 공사가 시행하는 사업지구 내 편입된 토지 등을 말한다.
2. “사업후보지”라 함은 공사가 사업을 시행하기 위하여 조사한 일단의 토지로 구획된 지구를 말한다.
3. “후보지 선정”이라 함은 공사가 사업을 시행하기 위하여 사업후보지를 사업 지구로 결정하는 것을 말한다.
4. “사업지구”라 함은 조사된 사업후보지중 공사가 시행하기로 결정하여 선정된 사업지구를 말한다.
5. “토지 등”이라 함은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 한다) 제2조 제1호에서 규정한 것을 말한다.
6. “잔여지 또는 불용지”라 함은 취득한 토지 중 사업에 직접 사용하지 않는 토지로서 면적, 형상, 법상제한 등에 의하여 일택지로 건축이 가능한 것은 “잔여지” 불가능한 것은 “불용지”라 한다.
7. “지장물”이라 함은 「토지보상법」 시행규칙 제2조 제3호에서 정한 것을 말한다.
8. “용지의 취득”이라 함은 조성사업의 시행을 위하여 필요한 토지 등을 관계 법령의 규정에 의하여 취득하거나 소멸시키는 것을 말한다.
9. “용지의 공급”이라 함은 공사가 관리하는 용지를 매각, 교환, 임대 또는 무상양여 하는 것을 말한다.
10. “용지의 관리”라 함은 제8호의 규정에 의하여 취득하거나 조성사업의 시행으로 보유하게 된 용지 및 시설물에 대하여 가치증대조치를 하거나 유지, 보전 또는 운용하는 것을 말한다.
11. “조성사업지구의 사후관리”라 함은 조성사업지구 내의 조성용지 및 시설물 등의 효율적인 유지관리를 위하여 조성사업 준공 후 공사가 일정기간 관리하는 것을 말한다.

제3조(용지수급계획의 수립) 담당부서의 장은 장기경영계획, 택지 확보 현황 등을 감안하여 단·장기 용지수급계획을 수립하여야 한다.

제2장 사업후보지의 조사·선정

제4조(사업후보지의 조사·선정) ① 담당부서의 장은 용지수급계획에 따라 다음 각 호에 해당하는 토지를 후보지로 조사·선정하여야 한다.

1. 사업성이 있는 지역

2. 생활여건 및 간선시설이 설치되어 있거나 설치가 가능한 지역
3. 관련법령에 저촉되지 아니하거나 저촉사항의 해제가 가능한 지역

② 담당부서의 장은 제1항의 후보지를 선정하기 위하여 사업후보지 대상지역의 토지를 조사하여 각종 변동사항을 파악 관리하여야 한다.

제3장 개발사업

제5조(사업지구 지정건의) 담당부서의 장은 선정된 사업후보지를 관련 법령이 정하는 절차에 따라 지정권자에게 지정 건의하여야 하며 지정된 예정지구의 면적 또는 경계를 변경하고자 하는 경우에도 또한 같다.

제6조(개발계획 수립) ① 담당부서의 장은 개발하고자 하는 사업지구에 관한 개발계획을 수립하여야 한다.

② 제1항에 의하여 개발계획을 작성할 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「수도권정비계획법」 등 관련법령에 따라 수립하여야 하며 그 내용에 관하여 시장 및 관련기관의 의견을 듣거나 협의하여야 한다.

③ 담당부서의 장은 인구영향평가, 환경영향평가, 교통영향 분석 및 개선대책, 재해영향평가를 관계법령이 정하는 바에 따라 각 실시하고, 그 결과를 개발계획에 반영하여야 한다.

④ 담당부서의 장은 「에너지이용합리화법」에 의한 에너지사용계획에 대하여 관계기관과 협의 후, 개발 계획을 작성하여야 한다.

제7조(개발계획의 승인신청) 담당부서의 장은 개발계획을 수립한 때에는 관련법령에 정하여진 바에 따라 승인 신청하여야 한다. 승인된 개발계획을 변경하고자 할 때도 같다.

제8조(실시계획 수립) 담당부서의 장은 시행하고자 하는 사업지구에 대한 실시계획을 수립하여야 한다.

제9조(실시계획 승인 신청) 담당부서의 장은 실시계획을 수립한 때에는 관련법령에 정하여진 바에 따라 승인권자에게 실시계획 승인을 신청하여야 한다. 승인된 실시계획을 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

제10조(관계기관 협의) ① 예정지구의 지정, 개발계획의 승인, 실시계획의 승인을 위하여 승인권자가 관계기관의 장에게 협의(사전 협의를 포함한다)를 요청한 때에는 담당부서의 장은 협의 요청한 관련기관의 장과 각각 협의하여야 한다.

② 담당부서의 장은 관계기관의 장이 협의에 필요한 자료를 요청한 때에는 지체 없이 이를 작성, 제출하여야 한다.

제11조(사업의 준공검사 및 보고) 담당부서의 장은 용지매입, 공사 준공 및 확정측량이 완료되고 실시계획 등 인·허가상의 제반 조건이 이행되었을 경우 관계법령의 절차에 따라 준공인(허)가권자에게 준공검사를 신청하여야 하며 준공인가 필증을 교부 받았을 경우 시장에게 보고하여야 한다.

제4장 토지 등의 취득

제12조(보상을 위한 준비) 담당부서의 장은 사업계획 수립시 작성된 용지도와 토지·물건 조서에 의하여 현지 확인 및 관련공부 열람 등의 방법으로 소유권 및 그 밖에 권리의 내용을 조사한 후 용지보상 조서를 확정한다.

제13조(보상계획의 열람 등) ① 토지 및 물건조서의 작성이 끝나면 그 조서와 보상의 시기·방법 및 절차 등을 기재한 보상계획을 정하여 주요 일간신문에 공고하고 대상물건의 소유자 또는 권리자(이하 “소유자등”이라 한다)에게 개별통지를 하여야 한다. 다만, 「토지보상법」 제15조제1항 단서에 해당하는 경우에는 생략할 수 있다.

② 제1항의 공고 또는 통지를 한 때에는 「토지보상법」 제15조제2항에 따라 해당 시장 또는 구청장에 열람을 의뢰하여야 한다.

제14조(국·공유지 매수) ① 사업지구 내 국유지 및 공유지가 있는 경우에는 사업계획 승인이나 개발계획 승인 후 「국유재산법」 또는 「공유재산 및 물품관리법」에 의한 관리청지정, 용도폐지, 관리계획 반영 등의 절차를 시장에 요청하여 국유지 및 공유지를 매수하여야 한다.

② 사업지구 내 국유지 및 공유지의 현황 지목이 공공시설인 경우 관리청으로부터 무상귀속협의를 완료하여 사업시행자 명의로 소유권 이전등기를 하여야 한다. 다만, 무상귀속불가일 경우 사장의 결재를 득하여 유상취득 한다.

③ 당 부서의 장은 제1항의 재산관리계획 반영 지연 시에는 조속히 수용재결 신청하여 국·공유지가 적기 취득될 수 있도록 하여야 한다.

제15조(토지 등의 취득가격 결정) ① 토지 등의 취득가격 및 보상액은 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」(이하 “지가공시법”이라 한다) 규정에 의한 2인 이상의 감정평가업자가 평가한 평가액의 산술평균치로 한다. 다만, 관계법령에 다른 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 규정에 불구하고 국유지·공유지 및 개발사업시행자 또는 공공기관의 토지 등의 취득가격은 소유자가 제시한 감정가격이나 상호 협의한 가격으로 결정할 수 있다.

③ 담당부서의 장은 제1항에 따른 감정평가업자의 평가결과에 관하여 평가의 적정성 등을 심사하여야 한다.

④ 감정평가 의뢰 및 지가심사에 관한 세부사항은 「감정평가업무시행내규」에 따른다.

제16조(계약체결 및 보상금 지급) ① 담당부서의 장은 소유자 등과 협의를 성립된 때에는 토지 등의 취득을 위한 계약서 및 협의증서를 작성한 후 보상금을 지급한다. 다만, 지방자치단체에 위임하여 매수하는 경우 및 토지수용의 방법으로 취득하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보상금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 현금으로 지급하여야 한다.

1. 관계법령의 규정에 따라 채권보상대상인 경우로서 공사가 발행하는 채권으로 지급하는 경우
2. 토지 등의 소유자가 공사로부터 조성용지를 공급받고 그 공급대금을 보상금과 상계하고자 하는 경우

③ 보상금은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 그 전액을 일시에 지급하여야 한다.

④ 제1항의 보상금 이외에도 「토지보상법」 시행규칙이 정하는 바에 따라 영업의 손실, 이주정착금 등에 대한 보상비 등을 확인하여 지급하여야 한다.

제17조(등기되지 아니하거나 소유권자가 불명확한 토지 등의 취득) ① 소유권의 보존등기 또는 이전등기가 되어있지 아니한 토지 등이 있는 경우에는 해당 시장·구청장 또는 읍·면장이 발급한 확인서에

의하여 정당한 권리자로 인정되는 자에게 보상금을 지급한다.

- ② 토지 등의 소유권자의 주소 또는 거소의 불명으로 협의를 행할 수 없을 때에는 「토지보상법」 시행령 제4조에 따른 공시송달로써 통지에 갈음한다.

제18조(잔여지의 매수) ① 담당부서의 장은 동일한 토지 등의 소유자에 속하는 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 잔여지가 종래 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때에는 토지소유자의 매수청구 또는 관할토지수용위원회의 수용재결에 의하여 이를 취득할 수 있다.

- ② 제1항의 토지소유자의 매수청구에 의하여 잔여지를 취득하는 경우의 취득가액은 일단의 토지 중에서 사업지구에 편입되는 해당 잔여지가 속하는 필지의 보상가격을 기준으로 결정하여야 한다. 다만, 사업지구에 편입되는 토지의 잔여지를 구분 평가하여야 할 사유가 있는 경우에는 구분 평가한 금액을 보상가격으로 한다.

제19조(소유권 이전등기 신청) ① 담당부서의 장은 계약서 또는 수용협의증서를 작성하고 토지 등의 소유자로부터 소유권이전등기에 필요한 일체의 서류를 받은 때에는 지체 없이 소유권 이전등기를 하여야 한다.

- ② 제1항의 소유권 이전등기를 완료한 때에는 등기부 등본을 교부 받아 보관하여야 한다.
③ 공사가 취득한 토지가 「조세특례제한법」에 의한 조세의 감면대상인 경우에는 지체 없이 동법이 정하는 바에 따라 매도인의 양도소득세감면 신청을 하여야 한다.

제20조(재결의 신청 및 재결신청의 청구) ① 담당부서의 장은 사업인정고시일 이후 협의 기간 내 토지 등의 보상에 관하여 협의할 수 없을 때에는 지체 없이 「토지보상법」이 정하는 바에 따라 재결신청서3부를 작성하여 관할 토지수용위원회에 제출하여야 한다.

- ② 재결신청 준비가 완료되면 재결 신청서를 지체 없이 관할 토지수용위원회에 재결 신청하고, 재결추진 상황을 파악하여 재결심의를 신속히 진행될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.
③ 사업인정고시가 있는 후 협의가 성립되지 아니한 때 토지소유자 및 관계인이 서면으로 재결의 신청을 청구할 경우 담당부서의 장은 그 청구가 있는 날부터 60일 이내 관할토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다.

제21조(재결보상금의 지급 또는 공탁) ① 담당부서의 장은 재결서 정본을 받은 때에는 지체 없이 재결 보상금을 산정하여 토지소유자 등에게 재결보상금을 지급하여야 한다.

- ② 담당부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 수용 또는 사용의 시기까지 보상금을 토지 등의 소재지를 관할하는 공탁소에 공탁사무처리규칙(대법원규칙)이 정하는 바에 따라 공탁하여야 한다.

1. 보상금을 받은 자가 그 수령을 거부하거나 보상금을 수령할 수 없을 때
2. 공사의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때
3. 공사가 관할토지수용위원회에서 재결한 보상금액에 대하여 불복이 있을 때
4. 압류 또는 가압류에 의하여 보상금의 지불이 금지되었을 때

- ③ 제2항 제3호의 경우에는 보상 부서의 장은 보상금을 받을 자에게 공사의 예정금액을 지급하고 재결에 의한 보상금액과의 차액을 공탁하여야 한다.

- ④ 공탁을 채권으로 하는 경우에 그 금액을 제16조 제2항의 규정에 의한 채권으로 지급할 수 있는 금

액으로 한다. 이 경우 공탁한 날로부터 채권발행일의 전일까지의 이자는 현금으로 공탁하여야 한다.

제21조의2(이의의 신청) ① 중앙토지수용위원회의 제2조의 규정에 의한 재결에 대하여 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.

② 지방토지수용위원회의 제2조의 규정에 의한 재결에 대하여 이의가 있는 자는 해당 지방토지수용위원회를 거쳐 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이의의 신청은 재결서의 정본을 받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

제22조(지장물의 철거 및 보상) ① 담당부서의 장은 조성사업 시행에 지장이 없도록 사업지구내의 지장물을 철거하여야 하며 지장물 보상후 미철거 지장물에 대한 철거공사비용은 설계에 반영하여 처리할 수 있다.

② 담당부서의 장은 「장사 등에 관한 법률」에 의하여 해당 지방자치단체에 분묘개장허가를 받아 일간신문에 공고하고 분묘 이장을 하여야 한다.

③ 담당부서의 장은 수용 후 의무자가 토지 또는 물건의 인도와 지장물건의 이전 의무를 이행하지 아니하여 사업시행에 지장을 초래할 경우에는 「토지보상법」이 정하는 바에 따라 행정대집행을 의뢰하여야 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 지장물이라 하더라도 해당 지장물을 존치함으로써 사회, 경제적 손실을 방지할 필요가 있는 등 존치의 필요성이 있는 경우에는 이를 철거하지 아니하고 존치시킬 수 있다.

⑤ 제4항의 존치건축물 및 그 부지의 처리에 관하여는 사장이 별도로 정한다.

제23조(이주대책의 수립 및 시행) ① 조성사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자에 대하여는 관계법령이 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·시행한다.

② 제1항에 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이주정착금을 지급할 수 있다.

1. 이주대책대상자중 이주정착지에 이주를 희망하는 자가 10호 미만인 경우
2. 「토지보상법」 시행규칙 제53조 제1항에 따라 이주대책을 수립·시행할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우
3. 이주대책대상자가 이주정착지가 아닌 다른 지역으로 이주하고자 하는 경우

③ 이주대책의 기준일, 이주대상자의 범위, 그 밖에 이주대책의 수립 및 시행에 필요한 사항은 관련 법규를 참조한다.

제24조(매수업무 등의 위·수탁) ① 담당부서의 장은 필요하다고 인정하는 경우에는 사장의 결재를 득하여 건설사업용지의 매수와 손실보상업무를 해당지방자치단체 또는 보상전문기관으로 지정된 공공기관에 위탁하거나 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관으로부터 동 업무를 위탁받을 수 있다.

② 제1항의 경우 위·수탁계약을 체결하여야 하며, 관계법령에서 정한 위·수탁수수료를 지급 또는 수납하여야 한다. 다만, 필요한 경우 수수료는 계약상대방과 협의하여 별도로 정할 수 있다.

제25조(매수경비 등) 담당부서의 장은 매수업무의 원활한 추진을 위하여 제24조 제2항에 의한 위탁수수료의 15퍼센트 범위에서 경비를 집행할 수 있다. 다만, 지장물이 과다하거나 민원이 극심한 경우 등 특별한 경우에는 사장의 결재를 득하여 위탁수수료의 5퍼센트 범위에서 추가 집행할 수 있다.

제26조(토지 등의 관리) ① 관리부서의 장은 취득한 토지 등을 처분할 때까지 현상유지 또는 보전을 위하여 선량하게 관리하여야 한다.

- ② 담당부서의 장은 취득한 토지 등에 관한 지방세, 개발부담금 등을 관계법령에서 정하여진 바에 따라 납부하여야 한다.
- ③ 토지 등의 관리에 관한 사항은 시행내규로 정한다.

제5장 지적정리

제27조(지적정리) 담당부서의 장은 사업지구별로 지적측량, 지적공부정리, 등기 등 지적정리를 하여야 한다. 다만, 부분준공을 행하는 경우에는 준공되는 단계별로 행할 수 있다.

제28조(지적측량) 담당부서의 장은 경계복원측량, 분할측량 등의 지적측량업무를 「지적법」에 의한 지적측량수행자에게 계약 또는 의뢰하여 시행하고 측량시 입회 하여야 한다.

제29조(지적공부정리) ① 담당부서의 장은 사업지구내 토지이동 사항이 발생되었을 때에는 「지적법」 등 관계법령에 따라 지적공부를 정리하여야 한다.

- ② 지구계 분할측량, 신규등록측량, 등록사항 정정측량, 단지 내 분할측량을 하였을 때에는 지적공부 정리를 하여야 한다.

제30조(등기) 담당부서의 장은 토지이동에 따른 지적공부를 정리한 때에는 지체없이 등기하여야 한다.

제31조(지적정리 결과처리) 담당부서의 장은 지적정리 및 현황측량을 완료하고 그 결과 다음 각 호의 서류를 작성하여 관계규정에 의하여 처리하여야 한다.

1. 지번별 면적조서
2. 현황별 면적조서
3. 지적도
4. 현황측정도

제32조(토지의 불용 결정) 담당부서의 장은 취득한 토지 중 직접 사업에 사용하지 않고 남은 토지에 대하여 잔지 또는 불용지로 결정하여야 한다.

제33조(공공용지 귀속) 담당부서의 장은 관계법령이 정하는 바에 따라 공공시설 등의 귀속업무를 처리하여야 한다.

제6장 용지의 공급

제1절 통 칙

제34조(용지의 공급구분) 용지는 조성사업의 근거법령의 규정에 따라 택지·산업단지 등으로 구분하여 공급한다.

제35조(용지의 공급원칙) ① 용지는 실시계획상의 토지이용계획, 공급승인내용 및 처분계획에 따라 공급용도·공급면적·공급방법·공급대상자·공급가격 결정방법 등을 정하여 공급한다.

- ② 용지는 조성공사를 완료한 후에 공급함을 원칙으로 한다. 다만, 관계법령의 규정에 의하여 조성공사

완료 전에 공급하거나 원활한 조성사업의 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

③ 용지는 실시계획상의 토지이용계획에 따라 용도를 지정하여 공급하고 관계법령의 규정에 따라 지정된 용도로 사용하도록 하여야 한다.

④ 용지는 그 공급가격을 공개하여 공급한다.

제36조(선수협약에 의한 선수공급) ① 담당부서의 장은 관계법령의 규정에 따라 조성공사 착수 전에 선수협약을 체결하여 용지를 공급하고 대금의 전부 또는 일부(이하 “선수금”이라 한다)를 미리 수납할 수 있다.

② 선수공급에 관한 세부 시행방법은 시행내규 및 선수금규정에 의한다.

제37조(공급준비) 담당부서의 장은 용지의 공급을 위하여 다음 각 호의 사항을 미리 조사 결정한다.

1. 공급가격 결정기준
2. 공급방법 및 대상자요건 등
3. 유상공급대상용지의 확인
4. 공급면적의 결정
5. 획지의 분할 및 지번부여
6. 그 밖에 필요한 사항

제38조(유상공급 대상용지의 확인) 실시계획상의 유상공급 대상 용지 중 그 형상이 법면부 등으로서 이의 유상공급이 실제로 곤란한 것으로 인정되는 용지에 대하여는 사업준공 전에 실시계획변경 등의 조치를 취하여야 한다.

제39조(공급면적의 결정) ① 용지의 공급면적은 지적확정측량결과에 의한 수치좌표 또는 성과도에 따라 결정한다.

② 조성사업 준공 전으로서 확정측량 실시전의 경우에는 실시계획상의 필지별 측지 좌표 면적으로 공급하고 확정측량결과에 따라 정산한다.

제40조(획지의 분할 및 지번부여) ① 용지는 위치, 행태, 용도, 수요성, 지역적 특성 기타 필요한 사항을 고려하여 대상용도별 적정규모로 분할 또는 가분할하여 공급한다.

② 용지는 지적관서에서 부여한 확정지번으로 공급함을 원칙으로 한다. 다만, 조성사업 준공전에 공급하는 경우에는 사장이 정하는 바에 따라 예정지번으로 공급할 수 있다.

제41조(용지공급계획 등) ① 담당부서의 장은 조성사업 지구에 대한 개발계획 승인이 있는 후 해당 사업지구에 대한 용지공급계획을 수립하여야 한다. 이미 정한 계획을 변경하는 경우에도 또한 같다.

② 제1항의 규정에 의한 공급계획에는 공급용도, 공급대상, 공급면적, 공급가격 결정방법, 공급예상금액, 단위지구의 수지분석, 그 밖에 필요한 사항이 포함되어야 한다.

③ 단위지구의 수지분석은 총사업비를 기준으로 행하되, 용도별 공급가격은 관계자료, 인근유사택지의 거래가격을 조사하고 공급면적, 공급방법 등을 참작하여 투기적 요인에 의한 가격은 이를 배제하여야 한다.

④ 용지공급계획에 관한 세부사항은 사장이 따로 정한다.

제42조(공급승인 등) ① 담당부서의 장은 조성용지를 공급하고자 하는 경우에는 관계법령의 규정에 따라 조성용지의 공급에 관하여 승인권자의 승인을 받아야 한다.

② 용지는 단위지구의 유상공급대상용지 전체를 일괄하여 승인절차를 취함을 원칙으로 한다. 다만, 조성용지의 공급용도 및 공급대상자 등이 결정된 경우에는 단위지구의 일부에 대하여 승인신청을 할 수 있다.

제43조(조성원가의 산출) ① 용지의 공급가격 산정을 위한 조성원가는 관계법령의 규정에 따라 산출하되 총사업비를 토지이용계획상의 총유상공급대상면적으로 나누어 산출한다.

② 담당부서의 장은 조성원가 산출에 필요한 자료를 관련부서의 장에게 요청하여야 한다.

③ 조성원가산출에 관한 세부사항은 사장이 따로 정하는 바에 의한다.

제44조(예정가격의 작성) ① 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 용지에 대하여는 제69조 및 제74조의 규정에 의하여 결정된 사정가격을 기초로 예정가격을 작성한다.

② 예정가격을 작성함에 있어서는 사정가격결정방법, 인근지가, 사정가격 결정시점과 예정가격 결정시점간의 기간경과에 따른 용지에 대한 수용성의 정도, 공급전망, 공급용도 및 공급면적의 정도에 따른 공급가격의 증감요인 등을 고려한다.

제45조(공급가격의 차등적용) ① 용지의 공급가격을 결정함에 있어 대상용지의 위치·형상·입지여건 등에 비추어 공급가격의 획일적인 적용이 적당하지 않은 경우에는 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」의 규정에 따라 국토교통부장관이 작성한 토지가격 비준표를 적용하여 필지별 공급가격을 결정할 수 있다.

② 감정평가액을 기준으로 공급가격을 결정하는 경우로서 대상용지 전체에 대하여 감정평가가 불필요하여 표준필지에 대하여만 감정평가를 실시하여 이를 기준으로 각 필지의 사정가격을 정하는 경우에도 제1항의 규정을 준용한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 토지가격비준표의 적용에 관한 세부적인 사항은 사장이 따로 정한다.

제46조(공급가격의 재사정) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공급가격을 재사정하여야 한다.

1. 용지가 공급되지 아니하고 최초 공급개시일부터 1년이 경과한 경우
2. 준공 후 지목의 변경 또는 토지의 분할 및 합병, 그 밖에 토지의 이용가치를 보전하거나 증대하기 위하여 필요한 조치를 취한 경우
3. 인근 토지의 가격이 현저히 변동된 경우
4. 토지이용계획의 변경, 유상공급 대상용지의 증감 또는 총사업비의 증감 등 실시계획의 변경으로 인하여 중전의 사정가격이 적정하지 아니하다고 인정되는 경우
5. 해약된 용지 또는 제1호에 따라 재사정한 용지로서 직전 계약일 또는 재사정일로부터 매 2년이 경과한 경우
6. 그 밖에 매각촉진 등을 위하여 필요한 경우

② 제1항의 규정에 의하여 공급가격을 재산정하는 경우에는 해당용지의 용도별 사정가격 결정방법에 따라 사정가격을 재산정한다. 다만, 제1항 제2호의 경우로서 조성원가를 기준으로 공급가격을 결정하는 용지는 해당조치를 취하는데 소요된 비용 및 관계법령에 의하여 가산될 비용을 중전의 사정가격에

가산한다.

③ 조성원가를 기준으로 공급가격을 결정하는 용지로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항의 규정에 불구하고 그 사정가격에 해당용지가 소재한 시·군·구 지역의 지가변동률, 시중은행 1년 만기 정기예금 이자율 등을 감안하여 재산정할 수 있다. 다만, 해당용지가 준공 후 2년이 경과한 경우에는 2년이 경과한 날로부터 계약체결일까지 법정이자(민법 제379조의 이자율을 말한다. 이하 같다)를 가산하여 재산정할 수 있다.

1. 인근지역 지가수준 등을 감안할 때 제2항의 규정에 의한 사정가격으로 공급함이 현저히 불합리한 경우 제2항의 규정에 의하여 가산될 비용은 그 일부 또는 전부를 계상하지 아니할 수 있다.
2. 조성사업 준공이후 공급하는 경우 다만, 제 사정가격이 감정가격을 초과하는 경우에는 감정가격을 기준으로 공급할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 불구하고 지역적 여건 등으로 인하여 용지의 매각이 곤란할 것으로 예상되거나 공급가격의 재산정이 적정하지 아니한 것으로 인정되는 경우에는 종전의 사정가격을 기준으로 공급할 수 있다.

제47조(계약서의 작성) ① 용지매매계약을 체결하고자 할 때에는 사장이 정하는 바에 따라 체결하여야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약상대방과 협의에 따라 계약서를 작성할 수 있다.

1. 계약상대방이 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관인 경우
2. 조성사업지구의 특성 및 목적용지의 용도 등에 비추어 필요한 경우

제48조(계약보증금) 용지를 공급하는 경우에는 계약상대방으로 하여금 용지매매대금의 100분의 10이상의 계약보증금을 현금으로 납부하게 하여야 한다. 다만, 제67조 및 제72조의 규정에 의하여 공사비 등을 현물로 지급하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제37조 제2항의 규정에 의한 보증서 등으로 납부하게 할 수 있다.

제49조(매매대금의 수납방법) ① 매매대금은 일시에 수납함을 원칙으로 한다. 다만, 조성용지의 용도 및 매매대금의 규모 등에 비추어 매수인이 일시에 납부함이 곤란할 것으로 인정되는 때에는 분할하여 수납할 수 있다.

② 매매대금은 다음 각 호의 1의 경우를 제외하고는 현금으로 수납한다.

1. 제16조 제2항 제1호의 규정에 따라 보상금을 공사가 발행하는 채권으로 받은 자가 조성용지를 공급받고 매매대금을 채권으로 납부하고자 하는 경우. 이 경우 채권의 중도상환 및 수납처리 방법에 관하여는 사장이 따로 정하는 바에 의한다.
2. 제16조 제2항 제2호의 규정에 따라 보상금을 매매대금과 상계하고자 하는 경우. 이 경우 매매대금의 상계 및 수납처리방법은 사장이 따로 정하는 바에 의한다.
3. 제67조 및 제72조의 규정에 따라 공사비를 현물로 지급하는 경우

③ 매매대금의 수납에 관한 세부적인 사항은 시행내규 및 사장이 따로 정한다.

제50조(이자 및 지연손해금) ① 매매대금을 분할하여 수납하는 경우에는 이에 일정이자를 붙입한다. 다만, 매수인이 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관인 경우로서 부득이한 것으로 인정되거나 그 밖에 사장이 따로 정하는 경우에 대하여는 이를 붙입하지 아니하거나 감면할 수 있다.

② 매수인이 약정기일에 대금을 납부하지 아니할 때에는 약정기일의 익일로부터 실제 납부일까지 그 지연원리금에 대하여 금융기관의 일반대출금 연체금리를 감안하여 산정한 지연손해금을 부과한다. 다만, 매수인이 국가·지방자치단체 기타 공공기관인 경우로서 부득이한 것으로 인정되거나 기타 사장이 따로 정하는 경우에는 이를 감면할 수 있다.

③ 제1항 본문의 이자 및 제2항 본문의 지연손해금에 대한 세부적인 산정방법은 사장이 따로 정하는 바에 의한다.

제51조(선납할인) ① 매수인이 매매대금을 당초 납부약정일보다 선납하는 경우에는 그 선납일수에 선납 할인율을 적용하여 산정한 금액을 할인하여 수납할 수 있다.

② 선납할인의 세부적인 방법은 사장이 따로 정하는 바에 의한다.

제52조(소유권이전 및 사용승낙) 공급용지의 소유권이전 및 사용승낙은 매매대금 (할부이자 및 지연손해금을 포함한다)을 전액 수납한 후에 행함을 원칙으로 한다. 다만, 사장이 따로 정하는 때에는 그러하지 아니할 수 있다.

제53조(공급토지의 담보보증) ① 공사는 용지를 공급받은 자가 해당 공급용지를 지정된 용도에 따라 사용하기 위하여 금융기관으로부터 건축자금을 융자받고자 하는 경우 사업 준공에 따른 등기절차의 이행이 가능할 때까지 그 채무의 이행을 보증할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 보증을 위하여 필요한 사항은 사장이 따로 정하는 바에 의한다.

제54조(환매조건부 공급) 담당부서의 장은 관계법령의 규정이나 계약상의 의무이행을 담보하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 「민법」 제590조의 규정에 의하여 환매조건부로 공급할 수 있다.

제55조(비용부담) 공급용지의 사용승낙, 소유권이전 등의 절차에 소요되는 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제56조(계약의 해제) ① 매매계약을 체결한 자(이하 이절에서 “매수인”이라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약을 해제할 수 있다. 다만, 매수인이 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관인 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1. 허위의 진술, 부실한 증빙자료의 제시, 담합 그 밖에 부정한 방법에 의하여 매수한 경우
2. 용도를 지정하여 공급하는 경우로서 용도에 따른 사용을 하지 아니하거나 (임대주택지등 사용의무기간을 정하여 공급한 용지로서 그 기간 내 사용하지 아니한 경우를 포함한다) 또는 다른 목적으로 사용한 경우
3. 공급용지를 지정용도로 사용하기 전에 공사의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대한 경우(이하 “전매”라 한다). 다만, 주차장, 화물하치장, 운동경기장, 그 밖에 용도로 단기간 동안 일시 대여하는 경우에 해당하는 때에는 그러하지 아니할 수 있다.
4. 계약 후 중도금이나 잔금을 6개월 이상 체납한 경우
5. 분할 수납의 방법으로 공급한 경우 그 할부금을 6개월 이상 체납한 경우
6. 그 밖에 계약을 존속시킬 수 없는 의무불이행이 있거나 계약의 순조로운 이행이 심히 곤란할 것으로 인정하는 사유가 있는 경우

② 매매계약 체결 후 공사의 귀책사유로 인하여 공급용지의 이동 및 소유권이전 등이 지연됨으로써 계약목적 달성을 할 수 없어 매수인이 계약해제를 요청한 때에는 계약을 해제할 수 있다.

- ③ 매매계약 체결 후 공사 또는 매수인의 귀책사유 없이 계약의 이행이 상당 기간 지연되거나 불가능하다고 판단되는 때에는 매수인과 협의하여 계약을 해제할 수 있다.
- ④ 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제하는 경우에는 계약보증금을 공사에 귀속시키고 제2항의 규정에 의하여 공사의 귀책사유로 계약을 해제하는 경우에는 위약금으로 계약보증금해당액을 매수인에게 지급한다.
- ⑤ 제1항 및 제2항의 규정에 따라 계약을 해제하는 경우에는 매수인이 납부한 매매대금 (할부이자 및 연체이자를 포함한다) 중 반환할 금액에 대하여 실제납부일로부터 반환시까지의 법정이자상당액을 가산하여 반환한다.
- ⑥ 매매계약이 해제된 경우에는 목적용지를 원상회복하게 하고 소유권이전등기 후 계약이 해제된 경우에는 소유권회복등기에 필요한 조치를 하여야 한다.

제57조(계약해제의 보류) ① 제56조 제1항 제4호 및 제5호의 규정에 의하여 계약의 해제사유가 발생한 경우라도 사장이 따로 정하는 경우에는 계약의 해제를 보류할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의하여 계약의 해제를 보류한 경우에도 제50조 제2항의 규정에 의한 지연손해금을 징수한다.

제58조(매매계약의 변경) ① 담당부서의 장은 매수인 또는 목적용지의 특별한 사정 등으로 필요하다고 인정하는 경우에는 매매계약의 일부를 변경하거나 매수인의 명의를 변경할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의한 매매계약의 변경 및 매수인의 명의변경에 관한 세부사항은 사장이 따로 정한다.

제59조(지상정착물의 처리) 매매계약의 해제 또는 환매권행사시 그 지상정착물의 처리에 관하여는 사장이 따로 정한다.

제60조(교환) ① 공사가 소유하는 용지와 국가·지방자치단체, 법인 또는 개인이 소유하고 있는 토지를 교환할 필요가 있다고 인정한 때에는 쌍방의 합의에 의하여 이를 교환할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의한 교환의 방법·절차·평가 및 그 밖에 필요한 사항은 국가·지방 자치단체의 경우에는 「국유재산법」·「공유재산 및 물품관리법」이 정하는 바에 의하고, 그 밖에 공공기관·기업 또는 개인의 경우에 「국유재산법」·「공유재산 및 물품관리법」의 규정을 준용하여 처리한다.

- ③ 교환으로 인하여 취득하는 토지의 관리에 대하여는 사장이 따로 정한다.

제61조(무상양여) ① 도로·공원 그 밖에 무상공급대상용지의 공급에 관하여는 관계법령이 정하는 바에 의한다.

- ② 공급용지로서의 효용가치가 희박하여 토지이용계획상 유상공급대상용지에서 제외된 용지에 대하여는 해당 토지의 직전소유자, 인접토지소유자 또는 국가 등에 무상으로 양여할 수 있다.

제62조(잔지의 처분) ① 잔지라 함은 「토지보상법」 등의 규정에 의한 잔여지수용청구에 의하여 취득한 토지, 조성사업의 폐지·변경 및 실시계획승인전 용지취득 그 밖에 사유로 해당 사업에 직접 사용되지 아니하는 사업지구외의 토지를 말한다.

- ② 잔지의 처분을 위한 사정가격은 감정평가액을 기준으로 결정한다. 다만, 잔지의 면적·위치·형상·관리비용 등에 비추어 사용가치가 극히 미미한 불용잔지에 대하여는 사장이 따로 정하는 바에 의하여 감정가격이하 기준으로 공급하거나 해당 토지 등의 직전소유자, 인접토지소유자 또는 국가·지방자치단체에 무상으로 양여할 수 있다.

- ③ 토지 등의 소유자의 환매권행사에 응하여 잔지를 처분하는 때에는 관계법령의 규정에 따라 담당부서의 장이 관계사항을 심사하여 처분한다.
- ④ 관계법령의 규정에 의한 환매권이 존재하는 잔지를 해당 환매권자 이외의 자에게 공급하고자 할 때에는 담당부서의 장은 환매권의 포기 또는 소멸여부를 사전에 확인하여야 한다.

제63조(용지의 신탁) 주민의 편익제고 및 도시자족기능의 조기 확충을 도모하고 용지의 공급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 용지를 신탁할 수 있다.

- ② 용지의 신탁절차, 방법 등에 관한 사항은 사장이 따로 정한다.

제2절 택지의 공급

제64조(택지의 공급구분) ① 택지는 주택건설용지와 공공시설용지로 구분하여 공급한다.

- ② 주택건설용지는 관계법령 및 실시계획상의 토지이용계획에 따라 공동주택건설용지, 단독주택건설용지, 근린생활시설용지 등으로 세분하여 공급한다.
- ③ 공공시설용지는 관계법령 및 실시계획상의 토지이용계획에 따라 용도를 세분하여 공급한다. 다만, 지구단위계획 등으로 구체적인 용도가 지정되거나 주민편익시설 등을 조기에 유치하기 위하여 필요한 경우에는 해당용도로 공급할 수 있다.
- ④ 존치건축물부지는 제22조제4항의 규정에 의한 존치건축물의 부지로서 해당 건축물의 유지관리에 소요되는 최소한의 범위 안에서 해당건축물 소유자에게 공급한다.

제65조(택지의 공급방법) ① 택지는 관계법령에서 따로 정한 경우를 제외하고는 그 용도에 따라 적절한 규모로 분할, 미리 정한 가격으로 대상자를 공개 모집하여 추첨의 방법으로 공급함을 원칙으로 한다.

- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경쟁 입찰의 방법에 의하여 공급한다.
 - 1. 근린생활시설용지, 공공시설 용지 중 판매시설 등 영리를 목적으로 사용될 시설의 설치를 위한 용지
 - 2. 일반수요자에게 공급할 단독택지로서 그 위치, 주변여건 등에 비추어 토지 이용도가 현저히 높다고 인정되는 일부의 용지(토지가격의 안정과 공공목적에 저해하지 아니하는 범위에 한한다)
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 수의계약으로 공급할 수 있다.
 - 1. 관계법령의 규정이나 공급승인내용에 따라 수의계약으로 공급할 수 있는 경우
 - 2. 그 밖에 수의계약으로 공급할 필요가 있는 경우로서 사장이 따로 정하는 경우
- ④ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 공급에 있어 대상자 자격제한, 대상자 결정방법, 공고, 그 밖의 절차에 관하여는 사장이 따로 정하는 바에 의한다.
- ⑤ 택지를 제3항의 규정에 의하여 수의계약의 방법으로 공급하고자 할 경우에는 필요하다고 인정할 때에는 대상자 모집공고를 하여 신청자를 모집한다.

제66조(공급신청 필지수의 제한) 단독주택건설용지를 분할하여 공급할 경우 그 공급신청은 1세대 1필지에 한함을 원칙으로 한다. 다만, 경합이 없는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제67조(대행개발) ① 조성사업을 효율적으로 시행하고 조성용지의 효율적 이용을 도모하기 위하여 필요한 경우에는 관계법령의 규정에 따라 조성용지를 공급받고자 하는 자(이하 “대행개발사업자”라 함

다)로 하여금 조성사업의 일부를 대행하게 할 수 있다.

② 조성사업을 대행개발의 방법으로 시행하는 경우 대행개발사업자로 하여금 설계·시공·분양 등의 업무를 담당하도록 한다.

③ 대행개발사업자의 선정은 경쟁입찰의 방법으로 한다.

④ 대행개발사업자가 시행한 공사 등에 대한 공사비 등은 관계법령의 규정에 따라 조성용지로 현물 지급할 수 있으며, 조성공사 완료 후에 공급가격 및 공사비 등이 확정된 때에는 이를 정산하여 차액을 지급하거나 수납하여야 한다. 이 경우 현물지급은 이 규정에 의한 용지의 공급으로 본다.

⑤ 대행개발사업자의 범위 및 택지의 공급가격기준은 택지개발업무처리지침에 의한다.

⑥ 대행개발사업자의 선정 및 업무범위, 공사비 등의 현물지급, 사업비의 부담 등에 관한 세부사항은 사장이 따로 정한다.

제68조(사정가격의 산정) ① 택지의 공급을 위한 사정가격은 제69조의 규정에 의한 공급가격 결정방법에 따라 이를 산정한다.

② 감정평가액을 기준으로 사정가격을 정할 경우에는 사장이 따로 정하는 바에 의하여 감정평가기관의 감정평가를 받아야 한다.

제69조(택지의 공급가격 결정방법) ① 택지의 공급가격 결정방법은 다음 각 호와 같다.

1. 주택건설용지의 공급가격은 관계법령 및 택지개발업무처리지침에서 정하는 바에 의하며, 세부사항은 사장이 따로 정하는 바에 의한다.

2. 공공시설용지의 공급가격은 감정평가액을 기준으로 결정한다. 다만, 관계 법령 및 택지개발업무처리지침 등의 규정에 따라 조성원가를 기준으로 결정하는 경우에는 그에 따른다.

3. 준치건축물부지의 공급가격은 사장이 따로 정한다.

② 조성원가를 기준으로 공급가격을 결정하는 경우에도 조성원가가 감정가격을 초과하는 경우에는 감정가격으로 공급할 수 있으며, 조성원가가 확정되기 전 공급계약을 체결하는 경우에는 계약당사자간 동의하에 추정조성원가를 기준으로 계약을 체결할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 규정한 공급가격 결정방법에 의한 기준가격이 인근지역의 공시지가 또는 감정평가액에 비해 현저히 높아 매각전망이 불투명한 것으로 판단되는 경우에는 해당지구 수지분석상 손실이 발생하지 아니하는 범위 안에서 감정평가액을 기준으로 결정할 수 있다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 기준가격 이하로 결정될 수 있다.

1. 특정획지의 위치·형태·조성상태·공급목적 및 상대방의 사업계획 등에 비추어 불가피한 경우

2. 정부의 토지정책 수행상 또는 국토의 균형개발을 위하여 특히 필요한 경우

3. 장기보유가 예상되어 특별한 매각촉진이 불가피하거나 경영상 유리하다고 판단되는 경우

⑤ 택지의 공급가격 결정방법에 관한 세부적인 사항은 사장이 따로 정한다.

제3절 산업단지의 공급

제70조(산업단지의 공급구분) ① 산업단지는 다음 각 호에 따라 산업시설용지와 지원시설용지로 구분하

여 공급한다.

1. 산업시설용지 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업법”이라 한다) 제2조 제7호의2 해당하는 시설의 설치를 위하여 계획된 용지

2. 지원시설용지 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 “산집법”이라 한다) 규정에 의한 지원시설구역내의 용지 또는 토지이용계획상 지원시설용지로 결정된 용지

② 산업시설용지는 「산집법」에 의해 관리권자로부터 입주선정을 받아 공장 등을 건설하고자 하는 자에게 공급한다.

③ 지원시설용지는 산업시설용지에 설치될 시설과 관련하여 그 조업 또는 편익을 지원하는 시설을 설치하고자 하는 자(입주선정을 요하는 경우에는 그 선정을 받은 자에 한한다)에게 공급한다.

제71조(산업단지의 공급방법) ① 산업시설용지는 추첨제 분양의 방법으로 공급함을 원칙으로 한다.

② 지원시설용지는 그 용도에 따라 적정한 규모로 분할, 미리 정한 가격으로 대상자를 공개모집하여 추첨제 분양의 방법으로 공급함을 원칙으로 한다. 다만, 지원시설용지 중 근린생활시설용지 및 판매시설 등 영리를 목적으로 사용될 시설의 설치를 위한 용지는 경쟁 입찰의 방법에 의하여 공급한다.

③ 제1항 및 제2항 본문의 경우에도 「산집법」규정에 따라 입주선정을 받은 자에게 공급하는 경우에는 수의계약의 방법에 의하여 공급할 수 있다.

제72조(개발대행) ① 산업단지 부지조성과 산업시설의 설치를 병행하게 할 필요가 있거나 산업단지 개발사업의 원활한 시행을 위하여 필요한 경우에는 관계법령의 규정에 따라 산업단지 개발을 신청하는 자(이하 “개발대행사업자”라 한다)로 하여금 산업단지개발사업 중 신청인이 사용할 산업시설용지의 조성사업을 대행하게 할 수 있다.

② 개발대행사업자의 업무범위 및 용지의 공급가격기준은 관계법령 및 산업입지개발지침에 의한다.

③ 개발대행사업자의 선정 및 업무범위, 공사비 등의 현물지급, 사업비의 부담 등에 관한 세부사항은 사장이 따로 정한다.

제73조(사정가격의 산정) ① 산업단지의 공급을 위한 사정가격은 제74조의 규정에 의한 공급 가격결정 방법에 따라 이를 산정한다.

② 「산업법」에 의한 개발대행 방식에 의하여 공급하는 산업단지에 대하여 사장이 따로 정하는 바에 의하여 사정가격을 산정할 수 있다.

제74조(산업단지의 공급가격 결정방법) ① 산업시설용지의 공급가격은 조성원가로 한다. 다만, 인근지역의 산업시설용지 가격수준, 해당 산업시설용지의 분양전망 그 밖에 지역여건 등을 감안하여 필요한 경우에는 조성원가 이하로 정할 수 있다.

② 제1항의 규정에 불구하고 지역여건 및 산업시설용지 수급계획상 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 실시계획 승인권자의 승인을 받아 공급가격을 달리 정할 수 있다.

③ 지원시설용지의 공급가격은 관계법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 감정 평가액을 기준으로 결정한다. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 용지의 경우에는 조성원가를 기준으로 공급할 수 있다.

1. 산업단지관리사무소의 설치를 위한 용지

2. 국가·지방자치단체에 공급하는 폐기물처리시설의 설치를 위한 용지

3. 산업단지에 입주하는 자의 생산 활동의 지원에 직접 필요한 용지로서 공용 화물터미널 용지·집배송 단지 등 물류시설의 설치를 위한 용지
4. 「근로자직업능력개발촉진법」에 의한 공공직업능력개발훈련시설의 설치를 위한 용지
5. 연구시설용지
6. 산업단지 내 산업시설의 생산활동 지원에 필요한 용지로서 사장이 따로 정하는 지원시설용지

제75조(사업준공전 공급에 대한 특례) ① 산업단지를 사업 준공 전에 조성원가를 기준으로 공급하는 경우에는 계약체결일이 속하는 월부터 사업준공일까지의 자본비용은 추후 정산시 이를 수납할 수 있다.

② 산업단지를 사업준공 전에 공급하는 경우에는 사업준공인가 후에 해당 산업단지개발 사업을 위하여 투입된 총사업비를 기준으로 정산할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 정산하는 금액이 공급가격보다 100분의 15이상 증액된 경우에는 매수인의 요청에 의하여 계약을 해지할 수 있다. 다만, 관계법령의 제정·개정이나 정부정책의 변경으로 분양가격의 상승요인이 발생하여 100분의 15이상 증액되었다고 실시계획 승인권자가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제3항의 규정에 의하여 계약을 해지한 때에는 계약보증금 등 매수인으로부터 수납한 금액 전부를 반환하며 해당 수납대금의 실제납부일로부터 반환일까지의 법정이자 해당액을 이에 가산하여 반환한다.

⑤ 선수금을 납부한 자에 대하여 정산하는 경우에는 선수금납부일로부터 정산일까지의 시중은행 1년만기 정기예금이자율에 해당하는 금액(이하 “선수금이자”라 한다)을 정산 금액에서 차감한다. 다만, 사장이 필요하다고 인정하는 경우에는 계약 체결시에 선수금 이자를 매매대금에서 미리 차감할 수 있다.

제76조(준용규정) 제64조제4항, 제65조 제3항 내지 제5항, 제69조 제2항 내지 제4항의 규정은 산업단지의 경우에 준용한다.

제77조(위탁공급) 산업단지의 공급은 산업단지관리기관과 협의하여 공사가 직접 공급함을 원칙으로 하되 부득이한 경우에는 「산업법」의 규정에 의한 산업단지관리 기관에 위탁하여 공급하게 할 수 있다.

제4절 그 밖에 용지

제78조(그 밖에 사업에의 준용) 조성용지중 택지, 산업단지외의 공급에 관하여는 관계법령에서 따로 정하는 바를 제외하고는 이 규정의 공급에 관한 규정을 준용한다.

제7장 보 칙

제79조(다른 법률의 준용) 조성사업의 준비, 용지의 취득·관리 및 공급, 조성사업 지구의 사후관리에 관한 사항중 이 규정에서 정하지 아니한 것은 「지방공기업법」등 관계법령을 준용한다.

제80조(시행내규) 이 규정의 시행에 필요한 사항은 시행내규로 정한다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제27호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사 설립일부터 시행한다.

안양도시공사 용지업무규정 시행내규

제정 2019. 3. 8. 내규 제 34호
 일부개정 2021. 2. 23. 내규 제 60호
 (안양도시공사 규정 중 직제규정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 내규는 용지업무규정(이하 “규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(법령 등의 확인) 조성사업의 준비, 용지의 취득·관리 및 공급, 조성사업지구의 사후관리업무를 수행함에 있어 규정 또는 이 시행내규에 우선하는 상위의 관계법령을 확인하여야 한다.

제2장 조성사업의 준비

제3조(사업후보지) 담당부서의 장은 사업후보지로 확정하기 위하여 투자심의위원회시행내규가 정하는 바에 따라 투자심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 개최하여야 한다.

제4조(예정지구의 조사 및 관리) ① 담당부서의 장은 사업후보지가 조성사업을 시행하기 위한 예정지구(이하 “예정지구”라 한다)로 지정고시된 때에는 지체 없이 예정지구안의 지가 및 토지거래 동향, 토지이용현황 등에 대하여 조사하여야 한다.

② 제1항에 의한 조사 및 관리를 시행하는 경우 다음 각 호의 사항을 조사하여야 한다.

1. 지가동향(표준지공시지가 및 개별공시지가를 포함한다) 및 토지거래동향
2. 토지이용현황 및 지장물 현황
3. 주민거주현황
4. 농경지의 영농현황
5. 그 밖에 조성사업의 시행에 필요한 사항

③ 담당부서장은 예정지구안에서 토지의 형질변경(매립·매설 등을 포함한다)·건축물의 건축·공작물의 설치 또는 토석·사력의 채취 등 관계법령의 규정에 의한 행위제한 사항이나 이주대책 등 보상을 목적으로 한 위장전입 등의 방지를 위하여 미리 관할 지방자치단체의 장과 협의하거나 원상회복을 위한 조치 등을 취하여야 한다.

④ 담당부서의 장은 사업예정지구안의 지가조사 및 용지비 등 사업비의 추정을 위하여 필요한 경우에는 예정지구내에 표본지를 선정하여 감정평가업자에게 감정평가를 의뢰할 수 있다.

제5조(토지·물건세목조서 등의 작성) ① 담당부서의 장은 실시계획의 수립 및 승인신청을 하는 경우 토지·물건세목조서(별지 제1호 및 제2호서식) 등을 작성하여야 한다.

② 제1항에 의한 토지·물건세목조서를 작성하는 경우 다음 각 호의 사항을 면밀히 조사·확인하여야 한다.

1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하「토지보상법」이라 한다) 제3조 각호에 의한 토지·물권 및 권리(이하 “토지 등”이라 한다)에 관한 사항
 2. 간접보상에 관한 사항
 3. 보상의 시기·기준 및 방법에 관한 사항
 4. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속에 관한 사항
 5. 이주대책의 수립·시행에 관한 사항
 6. 조성사업시행예정지 안에 존치시킬 건축물 등 그 밖에 정착물이 있는 경우 그 부지처리에 관한 사항
 7. 그 밖에 필요한 사항
- ③ 용지 및 시설물의 관리처분계획을 작성함에 있어서는 이주대책의 수립·시행, 존치 건축물의 부지처리계획, 기존의 종교·사회복지시설 등에 관한 처리대책 등 해당사업지구의 특수성을 충분히 반영하여야 한다.
- ④ 제1항에 의한 토지·물건세목조서의 작성을 위한 기본조사는 다음 각 호의 서식에 의한다. 다만, 전산파일 형식의 공부자료를 이용하여 조서를 작성하는 경우에는 그러하지 아니한다.
1. 토지소표(별지 제3호 서식)
 2. 지장물건조서(별지 제4호 서식)
- ⑤ 기본조사의 착수시기는 해당사업지구의 사업추진계획일정에 따라 결정하여야 하며 조사시 현지주민에 대하여 사업내용, 보상내용, 이주대책 등을 충분히 알려 민원을 최소화 하도록 하여야 한다.

제3장 토지 등의 취득 및 관리

제6조(보상계획의 열람 등) ① 규정 제13조에 의한 보상계획의 열람시 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 공익사업의 개요
 2. 토지조서 및 물건조서의 내용
 3. 보상의 시기·방법 및 절차에 관한 사항
 4. 그 밖에 보상에 필요한 사항
- ② 담당부서의 장은 토지 등의 소유자가 토지·물건조서의 내용에 대하여 이의를 제기한 때에는 지체없이 이를 확인하여 필요한 경우 적절한 시정조치를 취하여야 한다.

제7조(국·공유지 매수) 담당부서의 장은 사업지구내 관리청이 불분명한 국유지가 있는 경우에는 개발계획 승인 후 지체없이 도로, 구거, 하천 등에 대하여는 국토교통부장관으로, 그 이외의 재산에 대하여는 기획재정부장관으로 관리청 첨기등기를 촉탁하도록 시장·군수에게 요청하여야 한다.

제8조(감정평가의뢰 및 보상가격사정) ① 담당부서의 장은 규정 제15조제1항에 의거 감정평가를 의뢰하고자 하는 때에는 「감정평가업무 시행내규」에서 정한 기준에 따라 감정평가업자를 선정하여 [별지 제5호 서식]에 준하여 감정평가 의뢰를 하여야 한다.

② 제1항에 의한 감정평가결과를 송부받은 때에는 이를 기초로 하여 토지가격사정조서 (별지 제6호 서식) 및 지장물보상가격사정조서(별지 제7호 서식)를 작성하여야 한다.

③ 용지의 취득가격 및 보상액의 결정을 위한 감정평가에 대한 보수는 공사가 부담한다. 다만, 국가, 지방자치단체 또는 정부투자기관 등으로부터 용지보상업무를 수탁한 경우에는 위탁자가 부담한다.

제9조(용지취득의 특례) 용지조성공사 시행중 사업지구와 접한 토지로서 비탈면 보호 또는 진입로 개설 등을 위하여 취득이 불가피한 경우에 한하여 이를 취득할 수 있다. 이 경우 변경된 사항에 대하여는 지체없이 실시계획변경절차를 이행하여야 한다.

제10조(보상협의) ① 담당부서의 장은 토지 등의 보상가격이 결정된 때에는 지체없이 보상액·계약체결 기한·계약조건 등을 기재한 손실보상협의 요청서(별지 제8호 서식)를 송부하여 계약체결을 요구하여야 한다.

② 담당부서의 장은 계약체결을 요청한 경우에는 토지 등의 소유자 등과 계약체결을 위한 협의를 하여야 한다.

③ 협의기간내에 협의가 성립되지 아니한 경우에는 국토해양부령이 정하는 협의경위서(별지 제8호의2 서식)에 다음 각 호의 사항을 기재하여 토지소유자 및 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 한다. 다만, 토지소유자 및 관계인이 정당한 사유없이 서명 또는 날인을 거부하거나 토지소유자 및 관계인을 알 수 없거나 그 주소·거소 그 밖에 통지할 장소를 알 수 없는 등의 사유로 인하여 서명 또는 날인을 할 수 없는 경우에는 서명 또는 날인을 받지 아니하되, 사업시행자는 해당 협의경위서에 그 사유를 기재하여야 한다.

제11조(매매계약체결) ① 규정 제16조에 의하여 담당부서의 장이 계약을 체결함에 있어서는 토지에 대하여는 용지매매계약서(별지 제9호 서식), 지장물에 대하여는 지장물보상합의서(별지 제10호 서식)를 각각 작성하여야 한다.

② 제1항에 의한 매매계약을 체결한 때에는 개인용 용지매입원부(별지 제11호 서식)를 작성 하여야 한다. 단, 전산시스템에 입력한 경우에는 그러하지 아니하다.

제12조(서류의 징구) ① 계약체결시에는 다음 중 필요한 제반서류를 징구 또는 구비하여야 한다.

1. 등기필증 또는 「부동산등기법」 제49조의 경우 등기필증에 갈음하는 서류
2. 등기부등본
3. 토지, 임야대장등본 및 건축물대장등본(가옥대장 및 건축물관리대장을 포함한다)
4. 등기이전을 위한 위임장(별지 제12호 서식)
5. 인감증명서(부동산매도용에 한한다)
6. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제29조의 규정에 의한 협의성립확인에 필요한 서류(소유자 및 관계인의 동의서 및 인감증명서)
7. 상속재산의 경우 관계 가족관계등록부 등
8. 유증인 경우 유언증서 등
9. 위임장 및 위임용 인감증명서(본인이 아닌 경우에 한한다)
10. 토지 등에 제권리의 말소를 증명하는 서면(법원의 결정서가 필요한 경우에는 그 결정서를 포함한다)
11. 계약체결일 현재 해당 토지 등에 관한 납세완납필증 등 조세완납을 증빙할 수 있는 서류

12. 그 밖에 필요한 서류

② 계약체결시 필요한 경우에는 제1항에 의한 서류 외에 다음 각 호의 서류를 추가로 징구 또는 구비하게 할 수 있다.

1. 상업등기부등본 또는 법인등기부등본
 2. 정관 또는 조합규약
 3. 이사회 의사록(법인 이외의 그 밖에 단체인 경우에는 이에 준하는 회의록)
 4. 총유 또는 합유일 경우에는 사원총회의 결의서
 5. 주무관청의 처분승인을 요하는 토지 등일 경우에는 그 승인서 사본
 6. 「토지보상법」 제29조의 규정에 의한 협의성립확인에 필요한 서류(소유자 및 관계인의 동의서 및 인감증명서)
- ③ 타인의 토지에 소재하는 미등기건물 등 그 밖에 정착물이 있는 경우에는 그 부지의 소유자와 해당 동·이장의 확인서로 그 소유관계 등을 확인할 수 있다.
- ④ 제1항 제2호, 제3호, 제11호의 서류, 그 밖에 담당부서의 장이 발급받을 수 있는 서류는 담당부서의 장이 보상업무 착수 전에 등기소 그 밖에 행정기관으로부터 일괄하여 발급받거나 또는 해당기관에 이를 조회하여야 한다. 다만, 발급일 또는 조회일 이후 변동사항이 발생한 경우 등 부득이한 경우에는 토지 등의 소유자로부터 이를 징구할 수 있다.

제13조(자금배정요청) 담당부서의 장은 토지 등의 소유자와 협의추진상황 등을 감안하여 매매계약을 체결함에 앞서 자금담당부서의 장에게 자금배정을 요청하여야 한다.

제14조(본인 및 인감 등의 확인) ① 권리이전관계서류를 작성할 때에는 주민등록증에 의하여 본인인지의 여부를 확인한다.

- ② 인감은 인감증명서에 의하여 대조확인을 필한다.
- ③ 주소와 법인명, 상호는 인감증명서 및 사업등기부등본 또는 법인등기부등본 등에 의하여 확인한다.
- ④ 대표자 또는 대리인과 계약을 체결할 때에는 그 자격 또는 권한을 증명하는 서류를 징구한다.

제15조(면적 등의 확인) 취득대상토지의 면적은 토지공부상 면적으로 확인하고 대금은 감정평가서상의 금액으로 확인한다.

제16조(서명날인의 방법) ① 권리이전관계서류 등에는 토지 등의 소유자로 하여금 직접 서명날인하게 한다.

- ② 서명날인에 있어서 자연인일 때에는 주소 성명을 병기하고 자연인이 아닌 소유자 등의 표시는 법인명 또는 단체명, 기관명과 그 주소 대표자의 직함과 성명을 기재하고 그 대표자로 하여금 직접 서명날인하게 한다.
- ③ 토지 등의 소유자가 무능력자인 경우에는 그 법정대리인 또는 특별대리인으로 하여금 대리행위를 표시하게 하고 대리인으로 하여금 직접 서명날인하게 한다.
- ④ 2매 이상으로 되어 있는 권리이전관계서류는 면과 면사이에 해당 서류에 서명날인한 자 전원으로 하여금 간인하게 한다.

제17조(매매대금의 지급 및 토지의 명도) ① 매매대금을 현금으로 지급하는 경우에는 토지 등의 소유자가 직접 작성한 계좌입금의뢰서에 의한 금융기관 계좌입금의 방법으로 지급한다.

② 규정 제16조제3항에서 “특별한 사유가 있는 경우” 라 함은 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. 제1호 및 제2호의 경우 유예금액은 매매대금 또는 보상금의 100분의 30 이내로 한다.

1. 편입면적이 확정되지 않아 확정될 때까지 대금의 일부를 유예하고자 하는 경우
2. 지장물의 철거 등 조건부평가의 경우로서 그 조건이 성취될 때까지 유예하는 경우
3. 토지 등의 소유자가 공사로부터 조성용지를 공급받고 공급대금과 보상금을 상계하기 위하여 보상금의 일부를 유예하고자 하는 경우

③ 매매대금 및 보상금을 지급하는 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 영수증 등을 받아야 한다.

1. 토지 등의 소유자가 날인한 영수증
2. 금융기관계좌입금의 경우 계좌입금영수증
3. 채권으로 지급한 경우 토지 등의 소유자가 날인한 채권수령증
4. 토지 등의 소유자가 법인인 경우 관계법령이 정한 세금계산서

④ 지장물에 대한 보상금은 거주자(세입자를 포함한다)의 퇴거여부 등을 확인하여 철거한 후 또는 즉시 철거 가능한 상태로 명도 받은 후 지급하여야 한다. 다만, 지장물의 원활한 철거 및 이전을 위하여 필요한 경우에는 보상금의 일부를 미리 지급할 수 있다.

제18조(토지수용) 규정 제20조에 의거 수용재결신청을 하는 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 규정에서 정하는 서식을 준용한다.

제19조(생활대책의 수립 및 시행) ① 규정 제23조 제4항에 의한 생활대책은 이주대책대상자 또는 영업 등 생업을 상실한자 중 보상대상 전부를 협의에 의하여 보상받고 스스로 인도 또는 철거한 자를 대상으로 수립 시행한다. 다만, 협의에 의하여 보상을 받지 아니한 자가 토지 등을 공사가 지정하는 시기까지 스스로 인도 또는 철거한 경우에는 그 대상에 포함할 수 있다.

② 생활대책의 시행방법은 근린생활·판매·영업시설 또는 근린생활·판매·영업시설의 설치가 가능한 용지를 수의계약의 방법으로 공급한다.

③ 생활대책은 조성사업에 대한 협력정도 또는 생업의 규모 등에 따라 그 내용을 달리 정할 수 있다.

제20조(조성전 용지의 관리) ① 조성사업시행 착수전의 용지에 대하여는 현상유지관리함을 원칙으로 한다. 다만, 조성사업지구의 조정 등으로 사업지구에서 제외될 것이 확실하다고 인정되는 용지에 대하여는 분할·합병 등의 조치를 할 수 있다.

② 담당부서의 장은 제1항에 의하여 용지를 관리함에 있어 단계별 조성사업시행계획 등을 참작하여 적절한 방법을 선택하여야 한다.

제21조(조성중 용지의 관리) 조성사업시행중인 용지에 대하여는 해당 사업시행에 지장을 초래하는 관리행위를 하여서는 아니 된다.

제22조(조성후 용지의 관리) ① 담당부서의 장은 관리토지의 가치하락을 방지하기 위하여 필요한 경우에는 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.

1. 경계표주의 설치
2. 담장 또는 철조망 등의 가설
3. 관리인의 배치

4. 지상정착물의 유지관리

5. 보수·수선 등 그 밖에 필요한 조치

② 담당부서의 장은 관리토지에 대하여 다음 각 호의 가치증대사업을 시행할 수 있으며, 매각촉진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 지목의 변경 및 토지의 분할·합병 조치를 할 수 있다.

1. 토지의 성토, 절토 및 정리

2. 토석의 채취 및 굴착

3. 정착물, 구축물 및 입목의 제거

4. 그 밖에 가치증대에 필요한 조치

제23조(임대관리) ① 담당부서의 장은 용지의 이용증대를 위해 임대차계약을 체결하여 관리할 수 있다.

② 제1항에 따라 임대차계약을 체결하는 경우 임대료는 다음 각 호에 따라 산출한다.

1. 분양가가 산정된 경우에는 그 분양금액

2. 최근 감정가격이 있는 경우에는 그 평가액

3. 제1호 또는 제2호 이외의 경우에는 개별공시지가

③ 임대토지에 대하여는 연5퍼센트의 이율을 적용하여 임대료를 징수한다. 다만, 임차인이 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관인 경우 임대료의 50퍼센트를 감면할 수 있으며, 조성 용지를 공급받은 자가 건축 등을 위하여 건축자재의 적치, 가설현장사무실의 설치 등의 용도(건본주택·골재적치장 등 영리목적의 용도인 경우 제외)로 6월의 범위내에서 일시사용(1년의 범위내에서 연장가능)하고자 하는 경우에는 임대료를 면제할 수 있다.

④ 임대보증금은 연 임대료에 부가가치세를 더한 금액의 5배 이상으로 한다. 다만, 각 호의 하나에 해당하는 경우 이를 감면할 수 있다.

1. 임차인이 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관인 경우

2. 임대토지에 경작을 목적으로 하는 경우

⑤ 임대료 및 임대보증금은 현금으로 납부하게 한다. 다만, 임대보증금의 경우 임차인이 금융기관의 지급보증서 또는 공사를 피보험자로 하고 임대보증액 이상의 정책보상의 특약조항이 있는 보증보험증권을 제출한 때에는 보증금 납부에 갈음할 수 있다.

⑥ 임차인이 약정기일내에 임대료를 납부하지 아니할 경우에는 제66조의 규정을 준용하여 지연손해금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관인 경우에는 사장의 승인을 득하여 감면할 수 있다.

⑦ 임대기간은 1년 이내를 원칙으로 한다. 다만, 임차인의 요청이 있거나 그 밖에 필요한 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.

제4장 지적정리

제24조(지적측량) 규정 제28조에 의한 지적측량 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 지구계 분할측량은 1필지의 토지 일부가 사업지구내에 편입된 경우에 시행하며, 토지 및 지장물의 편입여부를 확인하여야 한다.
2. 예정지적좌표도작성 측량은 사업승인지구에 대한 지구경계점 등의 예정지적좌표와 내부필지에 대한 예정지적좌표 및 면적을 산출하고자 할 때 실시한다. 다만, 사업승인 전에 사업승인 및 설계에 이용하고자 지구계부분의 좌표산출이 필요한 경우에는 승인 전 사업지구계 예정지적좌표도작성 측량을 실시한다.
3. 신규등록 측량은 지적공부에 등록되지 않아 새로이 등록할 토지를 발견한 때에 시행하여야 한다.
4. 경계측량은 경계복원측량과 경계명시측량으로 구분하여 사업지구 경계선을 지표상에 표시하기 위한 경우에 경계복원측량을 시행하며, 사업지구계가 지적공부에 등록되지 않은 도시계획선 등으로 결정된 경우 시장·군수 또는 토지구획정리사업 등을 시행한 사업시행자에게 경계명시측량을 의뢰하여야 한다.
5. 등록전환측량은 임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하고자 하는 경우에 시행하여야 한다.
6. 등록사항 정정측량은 지적공부에 오류가 발견될 시 이를 정정하기 위하여 시행하여야 한다.
7. 지적확정측량은 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제86조의 사업실시 지역이나 구청장(이하 “지적소관청”이라 한다.)이 필요하다고 인정하여 토지의 지번, 지목, 면적, 경계 및 좌표를 지적공부에 새로이 등록하고자 하는 경우에 시행하여야 한다. 다만, 단지계획도에 구획된 공동주택지, 단독택지, 상업업무용지, 복리시설용지, 공공시설용지의 경계 및 면적을 고려하여 공사시공선에 맞게 측량(단지내 분할측량포함)되도록 하여야 한다.
8. 지적현황측량은 사업지구계 예정지적좌표도작성측량을 하기 위한 경우와 토지 및 지장물의 보상 또는 사업지구 편입여부를 확인하고자 할 경우에 시행한다.
9. 지적측량기준점측량은 지적삼각측량과 지적삼각보조측량, 도근측량으로 구분하여 지구계분할측량, 예정지적좌표도 작성측량, 경계측량, 지적확정측량 등에 필요한 기준점을 구하고자 하는 경우에 시행한다.
10. 지구계분할측량, 예정지적좌표도작성측량, 경계측량 및 지적확정측량을 시행할 때에는 측량성과도에 지적측량기준점이 표시되도록 의뢰하고 경계굴곡점마다 「지적법 시행규칙」 제50조에 의한 경계점 표시를 설치하여야 한다.
11. 인조점 설치에 있어 개발사업소장은 인근지형, 지물 등을 이용하여 인조점을 설치하여 경계점표지를 유지, 보존하거나, 예정지적좌표를 송부받은 경우에는 좌표에 의해 경계점을 확인한다.

제25조(지적공부정리) ① 담당부서의 장은 지적측량에 의한 성과도가 교부된 때에는 지체없이 지적소관청에 지적공부정리를 신청하여야 한다. 다만, 지적확정측량을 시행한 경우에는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 사업의 착수, 변경 및 완료신고를 하여야 한다.

② 제1항 단서에 의하여 사업의 착수, 변경 및 완료신고를 하는 때에는 서류를 첨부하여야 한다.

제26조(지적정리 완료보고) 담당부서의 장은 지적정리 및 등기를 완료한 때에는 지체없이 다음 각 호의 서류를 첨부하여 사장에게 보고하여야 한다.

1. 용도별, 지번별 지적정리(증감)내역서
2. 지적도 또는 지적확정도

제5장 용지의 공급

제1절 통 칙

제27조(선수협약의 체결 등) 규정 제36조에 의한 선수공급대상자의 범위·선정방법·공급가격 등은 관계법령 및 선수금시행내규에 의한다.

제28조(획지의 분할) ① 규정 제40조에 의하여 용지를 분할 또는 가분할하고자 하는 경우에는 토지이용계획, 토지이용의 효율성, 수요성, 수요자의 사업계획 및 관계법령 등에 의한 기준면적률 또는 면적제한 등을 감안하여 분할규모를 정한다.

② 획지를 분할하기 위하여 획지분할도를 작성하는 경우에는 필지별 측지좌표 및 측지 좌표에 의한 면적을 산출하여야 한다.

③ 규정 제40조제2항에 따라 지적확정측량 실시 전에 실시계획상의 면적으로 공급하고자 하는 경우에는 미리 획지분할도에 의한 예정측지좌표 및 예정측지좌표면적을 산출하여 이를 기준으로 공급할 수 있다.

제29조(지번의 부여) ① 담당부서의 장은 획지분할도를 작성한 경우에는 관할 지적관서에 제출하여 확정예정지번을 부여받아야 한다. 다만, 공급업무의 착수 등 부득이한 경우에는 지번 및 지목 등에 관하여 미리 관할 지적관서와 협의를 거쳐 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」에 규정된 방법으로 직접 확정예정지번을 부여할 수 있다.

② 제1항에 의하여 확정예정지번을 부여한 후 필지의 분할 또는 합병 등으로 지번 변경 사유가 발생한 때에는 관할 지적관서에 통보하거나 협의하여 변경하여야 한다.

③ 조성사업 준공 후 지적정리를 하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 제1항 및 제2항에 의한 확정예정지번이 확정지번으로 지정되도록 하여 지번변경이 최소화되도록 하여야 한다.

제30조(공급계획의 수립) ① 담당부서의 장은 규정 제41조에 따라 공급계획을 수립하는 경우 공급용도·공급면적·공급금액·공급대상자·공급방법·대금수납방법·연차별 투자 및 회수계획 그 밖에 필요한 사항이 포함되도록 하여야 한다.

② 담당부서의 장은 공급계획을 수립할 경우에는 개발사업본부장의 협조를 받아야 한다. <개정 2021.02.23.>

제31조(공급승인신청 등) ① 담당부서의 장은 조성사업지구의 실시계획 등에 관한 승인 신청을 하고자 할 때에는 관계법령의 규정에 의한 공급승인을 함께 신청하여야 한다. 다만, 조성사업지구여건상 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 의한 공급승인신청은 단위지구의 유상공급용지 전체를 대상으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 조성용지의 공급용도 및 공급대상자 등이 결정된 경우에는 단위지구의 일부에 대하여 승인신청을 할 수 있다.

③ 담당부서의 장은 제1항 및 제2항에 의한 공급승인을 받은 때에는 개발사업본부장에게 그 내역을 제출하여야 한다. <개정 2021.02.23.>

제32조(입찰참가자의 범위 등) 경쟁입찰의 방법에 의하여 공급하는 용지는 일반경쟁입찰의 방법으로 공급함을 원칙으로 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰참가자의 범위를 제한하거나 우선순위를 정하여 공급할 수 있다.

1. 관계법령에 의하여 공급대상자의 자격이 제한되어 있는 경우
2. 지구단위계획 및 이에 준하는 배치계획에 따라 해당 토지의 효율적 이용을 위하여 필요한 경우
3. 조성사업지구안의 소유토지, 건물, 그 밖에 권리를 제공한 자와 사업지구지정고시일 현재 해당 사업지구가 속하는 지역에 거주한 주민에게 공급하는 경우. 다만, 필요하다고 인정되는 경우에는 보상금액이 일정액 이상인 자로 제한할 수 있다.
4. 토지 등의 보상금을 보상채권으로 수령한 자 또는 보상채권을 매입한 자에게 공급하는 경우 다만, 보상채권의 수령 또는 매입금액이 일정액 이상인 자로 제한할 수 있다.
5. 그 밖에 공급목적, 공급용도에 비추어 필요하다고 인정되는 경우

제33조(수의계약대상자 범위) ① 수의계약의 방법에 의하여 공급할 수 있는 경우에도 공급목적, 공급용도 등에 비추어 필요한 경우에는 그 대상자의 범위를 제한하거나 우선순위를 정하여 공급할 수 있다.

② 추첨 또는 경쟁입찰을 실시한 후 미매각된 용지로서 이를 수의계약의 방법에 의하여 공급하는 경우 그 대상자의 범위는 분양대상자 또는 입찰참가자 범위에 의거하되 그 자격요건의 일부를 조정하여 시행할 수 있다.

제34조(자격구비조건부 공급) 용지의 공급에 있어 그 대상자의 자격을 제한한 경우 특히 필요하다고 인정하는 때에는 일정 기간내에 그 자격을 구비할 것을 조건으로 하여 공급 할 수 있다.

제35조(공급공고) ① 용지를 추첨 또는 경쟁입찰의 방법에 의하여 공급하고자 하는 때에는 그 신청접수 마감일(우선순위를 부여하여 접수하는 경우에는 최우선순위 접수마감일을 말한다)로부터 10일 이전에 이를 공고하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 재공고하는 경우에는 5일 이전에 공고할 수 있다.

② 수의계약의 방법에 의하여 공급할 수 있는 경우라도 특히 필요한 것으로 인정되는 때에는 대상자 모집공고를 하여 공급한다.

③ 이주주택지의 분양공고에 대하여는 사장이 따로 정하는 바에 의한다.

제36조(공고내용 등) ① 제35조에 따른 공급공고에는 다음 각 호의 사항 중 필요한 사항이 포함되어야 한다.

1. 공급대상용지의 위치, 면적
2. 대상용지별 공급규모
3. 공급방법 또는 대상자 선정방법
4. 공급대상자의 범위 및 우선순위
5. 공급가격(또는 공급가격 결정방법) 및 그 납부방법
6. 공급상의 특전에 관한 사항
7. 지정용도 사용의무
8. 토지사용 및 소유권이전 가능시기
9. 토지사용상의 장애사항이 있는 경우에는 그 내용

10. 계약해제에 관한 사항
11. 신청, 추첨 및 입찰의 일시, 장소, 방법
12. 신청예약금의 납부 및 귀속에 관한 사항
13. 신청, 추첨 및 입찰의 무효 등에 관한 사항
14. 그 밖에 필요한 사항

② 제1항에 의한 공고는 일간신문에 1회 이상 이를 게재하고 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다. 이 경우 제1항 제1호 내지 제5호, 제11호 및 제12호의 사항 등 그 밖에 중요사항만 일간신문에 공고하고 그 외 세부적인 사항은 인터넷 홈페이지와 계약장소에 게시한다는 내용을 공고하여야 하며, 재공고의 경우에는 최초공고내용으로 같음하게 할 수 있다.

제37조(미매각시 재공고 등) ① 추첨 또는 경쟁입찰 결과 매각되지 아니하여 수의계약의 방법으로 공급할 수 있는 용지라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다시 공고하고 해당 용지의 일반적인 공급방법에 따라 추첨 또는 입찰의 방법으로 공급한다.

1. 공급가격을 재사정하여 공급하는 경우
 2. 공급요건 중 공급대상자, 대금납부조건, 공급대상용지의 용도 및 건축제한 사항 등 중요사항이 변경된 경우
 3. 그 밖에 재공고가 필요하다고 인정되는 경우
- ② 제35조제2항에 의하여 수의계약 대상자 모집공고를 하여 공급하는 경우 1회 이상의 공고 후에도 매각되지 아니하는 용지에 있어서도 제1항을 이에 준용한다.

제38조(매입신청) ① 용지를 추첨 또는 경쟁입찰의 방법에 의하여 공급함에 있어 그 매입 신청은 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 제출하여 행하게 한다.

1. 용지매입신청서(별지 제14호 서식)
2. 법인의 경우 법인등기부등본 또는 상업등기부등본, 개인의 경우 주민등록등본
3. 대리인의 경우 그 대리권을 증명할 수 있는 서류
4. 대상자의 자격을 제한한 경우에는 그 자격을 증명할 수 있는 서류
5. 매입신청유의서에 대한 중람 확인서(별지 제15호 서식)
6. 그 밖에 필요한 서류

② 제1항 제5호에 있어서의 매입신청유의서는 [별지 제16호 서식]에 의하여 이를 작성한다.

③ 공급 우선순위를 적용하여 공급하는 경우에는 각 순위자별로 신청일시를 달리하여 접수하며 선순위자의 신청마감결과 신청이 미달된 용지가 없는 때에는 하순위자의 신청은 이를 접수하지 아니한다.

제39조(신청예약금) ① 추첨 또는 경쟁입찰의 방법에 따라 공급하는 경우 그 매입을 신청하는 때에는 다음 각 호에서 정한 신청예약금(경쟁입찰의 경우에는 입찰보증금을 말한다. 이하 같다)을 납부하게 한다.

1. 추첨의 방법으로 공급하는 경우에는 신청대상 필지의 공급가격에 대한 100분의5이상의 금액. 이 경우 십만원단위 미만은 절사한다.
2. 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 경우에는 그 신청한 필지에 대한 입찰금액의 100분의 5이상의 금액

- ② 추첨의 방법으로 공급하는 경우로서 그 신청을 필지별로 접수하는 경우가 아닌 때에는 공급단위필지 전부의 총 공급가격을 공급단위 필지수로 나누어 산출한 단위필지당 평균 가격의 100분의 5이상의 금액을 신청예약금으로 정하여 납부하게 한다. 이 경우 십만원 단위미만은 절사한다.
- ③ 신청예약금은 현금(채신관서 또는 「은행법」의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다)으로 납부하게 하여야 한다. 다만, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조제2항에 의한 보증서와 공동주택의 경우 「주택법」에 따라 설립된 주택사업공제조합이 발행한 보증서 등으로 현금에 갈음하여 납부하게 할 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 신청예약금을 현금으로 납부한 경우에는 계약체결시 계약 보증금의 일부로 이를 대체할 수 있다.
- ⑤ 수의계약의 방법에 따라 공급하는 경우에도 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 신청예약금을 납부하게 할 수 있다. 이 경우 그 신청예약금의 납부 등에 관하여는 특별한 사정이 없는 한 제1항부터 제4항까지를 이에 준용한다.
- ⑥ 협의양도인택지 또는 이주자택지를 공급하는 경우에는 신청예약금을 받지 아니한다.
- ⑦ 위 항에도 불구하고 사장이 분양계획 수립 시 신청예약금 금액을 별도로 정할 수 있다.

제40조(매입신청무효) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 매입신청은 이를 무효로 한다.

1. 소정의 일시까지 소정의 장소에 도달하지 아니한 신청
2. 소정의 일시까지 소정의 신청예약금을 납부하지 아니한 신청
3. 동일사항에 동일인이 2통 이상의 신청서를 제출한 신청
4. 그 밖에 매입신청유의서 내용에 위반한 신청

제41조(추첨실시) ① 추첨의 방법에 의하여 용지를 공급하는 경우 그 추첨은 공개하여 이를 실시한다.

- ② 매입신청접수결과 경합이 없는 경우에는 추첨없이 그 신청자를 공급대상자로 결정한다.
- ③ 추첨은 전산처리에 의하여 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 지구별 실정에 따라 대상필지수, 추첨구분, 매입신청자의 수 또는 추첨관리상의 형편을 감안 다른 방법에 의하여 실시할 수 있다.
- ④ 매입신청자 중 공급우선순위자가 있을 때에는 공급우선순위자에 대한 추첨을 먼저 실시한다.
- ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 당첨을 무효로 한다.
1. 매입신청이 무효로 판명된 경우
 2. 추첨참가자격이 없는 자가 추첨을 행한 경우
 3. 그 밖에 매입신청유의서 내용에 위반한 경우

제42조(입찰실시) ① 경쟁입찰의 방법에 의하여 용지를 공급하는 경우 그 경쟁입찰은 공개하여 이를 실시한다.

- ② 입찰서에 기재하는 입찰금액은 기납입한 신청예약금의 산출기초가 되었던 최고금액을 초과할 수 없다.
- ③ 입찰은 1명의 입찰로서도 성립한다.
- ④ 입찰은 매입신청자 전원이 동시에 실시함을 원칙으로 한다.
- ⑤ 입찰은 본인(대리인을 포함한다. 이하 이 항에서 동일하다)에 한하여 참가할 수 있으며, 본인이 입

찰에 참가하지 아니한 경우에는 그 입찰을 포기한 것으로 본다.

⑥ 입찰참가자가 일단 제출한 입찰서는 이를 교환, 변경 또는 취소하지 못한다.

⑦ 낙찰자가 없을 때에는 입찰장소에서 회수의 제한없이 재입찰을 할 수 있다.

⑧ 낙찰해당금액과 동가의 입찰자가 2명 이상인 경우에는 즉시 추첨으로 그 낙찰자를 정한다.

⑨ 개찰은 공개하여 이를 행한다. 이 경우 참석하지 아니한 입찰자가 있는 경우에는 해당 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 이에 입회하게 한다.

⑩ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 입찰을 무효로 한다.

1. 매입신청이 무효로 판명된 경우
2. 입찰참가자격이 없는 자가 입찰에 참가한 경우
3. 동일사항에 동일인이 2통 이상의 신청서를 제출한 신청
4. 입찰금액에 대비하여 신청예약금이 미달하는 경우
5. 그 밖에 매입신청유의서 내용에 위반한 경우

제43조(추첨방식에 의한 수의계약) 수의계약의 방법에 의하여 공급할 수 있는 경우로써 제35조 제2항에 의하여 대상자를 모집하는 공고를 한 결과 경합이 있는 경우에는 추첨에 의하여 그 대상자를 결정한다. 이 경우 추첨에 관하여는 제41조를 이에 준용한다.

제44조(대상자 결정통지 등) ① 제41조 내지 제43조에 의하여 당첨 또는 낙찰된 자에게는 게시 또는 개별통지의 방법에 의하여 이를 통보한다.

② 당첨자 또는 낙찰자가 당첨일 또는 낙찰일로부터 제57조 제3항에 의한 계약체결 기간내에 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 그 매입신청을 취소한 것으로 보며 이 경우 기납입한 신청예약금은 이를 공사에 귀속시킨다.

③ 추첨의 방법에 의하여 공급한 경우로서 당첨자가 매입신청 후 다음 각 호에서 정한 사유로 인하여 계약을 체결하지 못한 때에는 제2항에도 불구하고 신청예약금을 반환할 수 있다.

1. 본인 또는 가족이 취학, 질병요양, 근무상 또는 사업상 형편으로 다른 지역(시 또는 군의 행정구역을 말한다)으로 이전한 경우
2. 해외로 이주하거나 본인이 2년 이상 해외에 체류하고자 하는 경우로서 관계행정절차를 필한 경우
3. 본인이 사망한 경우
4. 제72조 제1항 제2호 각목의 어느 하나에 해당하는 경우
5. 그 밖에 제1호 내지 제4호에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우

④ 제39조 제5항에 의하여 신청예약금을 납부하게 한 경우로서 지정기간 내에 계약을 체결하지 아니하는 때에도 제2항 및 제3항을 준용한다.

⑤ 추첨 또는 입찰결과 공급대상에서 제외된 자(제45조 제1항에 의한 예비대상자를 포함한다)에게는 제2항의 경우를 제외하고는 그 납입한 신청예약금을 반환한다. 이 경우 추첨 또는 입찰이 있는 날로부터 7일 이내에 반환한다.

제45조(예비대상자의 확보) ① 추첨의 방법에 의하여 공급하는 경우 필요한 때에는 필지별로 예비대상자를 선정하여야 한다. 수의계약의 방법으로 공급할 수 있는 경우로서 대상자 모집공고를 하여 공급하

는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 의하여 예비대상자를 정하는 경우에는 그 순위를 부여하여야 한다.

③ 추첨결과 공급대상자로 확정된 자중 그 당첨이 무효로 되거나 제57조제3항에 의한 계약체결기간 내에 계약을 체결하지 아니하는 자가 있는 경우에는 제1항에 의한 예비대상자에게 그 순위에 따라 해당용지를 공급할 수 있다.

제46조(총사업비의 산출) ① 총사업비는 실투입비로 계상함을 원칙으로 한다. 다만, 사업비확정일전에 조성원가를 산출하는 경우에는 이미 투입된 사업비를 제외하고는 실시계획에 의한 사업비를 기준으로 산출한다.

② 제1항의 실시계획에 의한 사업비의 증가 또는 감소가 확실시되는 경우에는 그 증가 또는 감소예정분을 용지비와 조성비에 가감할 수 있다.

③ 총사업비중 직접인건비 · 판매비 · 일반관리비 · 그 밖에 비용을 산출하는 경우에는 사업비를 기준으로 한 배부율에 의하여 산출함을 원칙으로 한다.

1. 직접인건비율 : 최근 5년간 조성사업관련부서의 직원에 대한 인건비와 급여성 복리후생비 집행액의 산술평균치를 최근 5년간의 사업비집행액으로 나눈 백분율로 산출한다.

2. 판매비율 : 최근 5년간 판매비 집행액(직접인건비에 포함된 금액과 조성사업과 관련되지 않은 비용을 제외한다)의 산술평균치를 최근 5년간 사업비집행액으로 산술평균치로 나눈 백분율로 산출한다.

3. 일반관리비율 : 최근 5년간 관리비집행액(직접인건비에 포함된 금액과 조성사업과 관련되지 않은 비용을 제외한다)의 산술평균치를 최근 5년간의 사업비집행액 산술평균치로 나눈 백분율로 산출한다.

4. 그 밖에 비용율 : 최근 5년간 영업외비용에서 영업외수익, 타인자본비용, 조성사업과 관련되지 않은 비용을 차감한 금액의 산술평균치를 최근 5년간 사업비집행액 산술평균치로 나눈 백분율로 산출한다.

④ 제3항의 규정에 의한 배부율은 사업착수년도를 기준으로 산출하며, 이 경우 사업착수년도라 함은 다음 각호의 해당일이 속한 연도를 말한다. 다만, 다음 각 호의 해당일 전에 선수공급하는 경우에는 선수공급승인일이 속한 연도를 말한다.

1. 「택지개발촉진법」의 규정에 의한 택지개발사업 : 실시계획승인고시일

2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 산업단지개발사업 : 실시계획승인고시일

3. 그 밖에 사업 : 관계법령에 의한 사업계획의 승인고시일 또는 사업시행허가일

⑤ 제3항의 규정에 의하여 산출한 배부율이 부적정하거나 불합리하다고 인정되는 경우에는 다음 각호의 기준에 의하여 조정할 수 있다.

1. 해당연도 예산액을 적용하여 산출한 배부율

2. 직전년도 배부율과 과거 경영여건 및 지가수준이 유사한 시기의 배부율

3. 산출내역에서 배부율을 현저히 왜곡시키는 것으로 인정되는 사항을 조정하여 산출한 경우의 배부율

4. 해당 비용의 향후 소요추세 등을 고려하여 산출한 배부율

제47조(자본비용의 산출) ① 제49조제1항에 의하여 조성원가를 산출하는 경우 자본비용은 순투입액의 누적액에 자본비용율을 곱하여 산출한다.

② 제1항에 의한 투자기간은 다음 각 호의 어느 하나에 의하되 1월 미만은 1월로 본다.

1. 「택지개발촉진법」에 의한 택지개발사업 : 조성사업착수일(보상계획 공고일)로부터 조성공사 준공일까지로 한다.
2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 산업단지개발사업 : 최초 실시계획에서 정한 사업기간(정부지원계획의 차질 그 밖에 국토해양부령이 정하는 불가피한 사유로 실시계획기간을 연장한 경우 동기간을 포함한다)

제48조(자본비용율의 산출) 자본비용율은 자기자본비용율과 타인자본비용율을 합하여 산출한다.

제49조(조성원가의 산정기준 등) ① 규정 제43조 제1항에 의한 조성원가의 산정은 [별표 1]의 조성원가산정표에 의한다.

② 공급단위지구(이하 “단위지구”라 한다)는 실시계획상의 사업지구 전체를 대상으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 조성공사를 복합적으로 조성하는 경우로서 공급단위지구의 구분이 합리적인 경우에는 단위지구를 구분하여 조성원가를 산출할 수 있다.

③ 인근지역에 소재한 서로 다른 사업지구간에 있어서 인근지역 지가수준에 비추어 용지공급가격의 균일한 적용이 필요한 경우에는 제2항에도 불구하고 그 전체를 1개의 단위지구로 보아 조성원가를 산출할 수 있다.

④ 제2항 단서에 의하여 단위지구를 구분하는 경우에는 총사업비(제1항에 의한 조성원가 산정표상의 총사업비를 말한다. 이하 같다)는 사업면적 또는 유상공급대상면적을 기준으로 배분하거나 배분이 적정하지 아니한 경우에는 실제투입비를 기준으로 산출할 수 있다.

⑤ 지적확정측량전에 용지를 공급하는 경우로서 해당 조성사업을 위한 토지이용계획의 변경으로 인해 유상공급대상면적의 증감이 확실시되는 경우에는 그 증감예정분을 총유상공급대상면적에 가감할 수 있다.

⑥ 존치건축물 부지, 현황보존지 등 수용대상이나 공급대상이 아닌 토지면적은 무상공급 면적에 포함하여 산정하며, 존치부담금 등은 총사업비에서 제외하고 조성원가를 산정한다.

제50조(조성원가의 공개 등) 담당부서의 장은 관계법령이 정하는 바에 따라 조성원가를 공개하여야 한다.

제51조(필지별 공급가격의 차등적용) ① 규정 제45조에 의하여 공급가격을 차등적용하기 위한 토지가격비준표는 해당연도의 해당지역 토지가격비준표를 적용함을 원칙으로 한다. 다만, 해당지역의 토지가격비준표의 적용이 불합리한 경우에는 지역특성 및 가격수준 기타 가격형성요인이 유사한 인근지역의 토지가격비준표를 적용할 수 있다.

② 제1항에 의한 토지가격비준표를 작성함에 있어서 대상토지의 가격형성요인에 비추어 비교요인이 미비하거나 비준율이 부적절한 경우에는 대상토지의 가격형성 요인에 따라 비교요인을 추가하거나 비준율을 조정할 수 있다.

③ 규정 제45조 제2항에 의하여 표준필지를 선정하여 감정평가를 의뢰하는 경우 이와 병행하여 표준필지와 그 밖의 공급대상용지간의 가격형성 요인을 비교할 수 있는 요율의 산정을 의뢰할 수 있다.

제52조(감정평가) ① 규정 제69조 및 제74조에 의하여 감정평가액을 기준으로 사정가격을 정하는 경우에는 해당 용지에 대하여 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」의 규정에 의하여 인가된 감정평가법인(이하 “감정평가법인”이라 한다.) 또는 사무소 개설등록을 한 감정평가사(이하 “감정평가사”라 한다) 중 1개 이상의 법인 또는 감정평가사의 감정평가를 받아야 한다.

② 제1항에 의한 감정평가액이 인근토지의 거래가격에 비하여 현저한 차이가 있다고 인정 될 때에는

다른 감정평가업자에게 다시 감정평가를 의뢰할 수 있다. 이 경우 공급가격은 다시 평가한 감정평가액으로 한다.

③ 규정 제45조 제2항에 의하여 표준필지에 대한 감정평가를 의뢰하고자 하는 경우에는 표준필지의 선정, 제51조 제2항에 의한 비교요인의 추가 및 비준율의 조정 등에 관하여 미리 감정평가업자의 자문을 받아 선정 등을 할 수 있다.

제53조(사정가격 및 예정가격) ① 용지의 공급을 위한 사정가격은 규정 제69조 및 제74조의 공급가격 결정방법에 의한 금액으로 이를 정한다. 다만, 제51조에 의하여 공급가격을 차등 적용하는 경우에는 그 차등 적용한 금액을 사정가격으로 한다.

② 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 용지에 있어서 규정 제44조에 의한 예정가격은 승인된 사정가격 이상의 적정수준에서 이를 결정한다.

③ 제1항에 의한 사정가격결정시 해당 단위필지 공급가격에 만원미만의 단수가 있을 때에는 그 단수를 조정하여 정할 수 있다.

제54조(대금납부기간별 공급가격의 차등적용) ① 용지의 공급가격은 대금납부기간에 따라 차등 적용할 수 있다. 다만, 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 경우와 할부이자가 감면되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 대금납부기간별 공급가격의 결정방법 등에 관한 세부사항은 사장이 따로 정한다.

제55조(공급가격 재사정) ① 담당부서의 장이 규정 제46조에 의하여 용지의 공급가격을 재사정하고자 하는 때에는 그 재산정가격이 매각에 미치는 영향 등을 조사 분석하여야 한다.

② 규정 제46조 제1항 제1호에서 “최초공급개시일”이라 함은 해당용지의 최초매각 공고일을 말한다.

③ 규정 제46조 제1항 제3호에서 “인근토지의 가격이 현저히 변동된 경우”라 함은 해당지역지가변 동률이 직전 공급시점보다 100분의 10이상 증감한 경우를 말한다.

④ 규정 제46조 제4항에 따라 종전의 사정가격을 기준으로 공급하고자 하는 경우에는 해당 용지에 대한 수요성·매각여건·입지여건, 해당지역의 경제사정 등에 대하여 사전 검토하여야 한다.

제56조(공급가격적용) 용지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 미리 정한 사정가격으로 체결한다.

1. 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 경우. 이 경우에는 예정가격 이상의 낙찰가격으로 계약을 체결한다.
2. 제86조 제1항 제11호에 의거 수의계약의 방법으로 공급하는 경우. 이 경우에는 예정가격으로 계약을 체결한다.
3. 제86조 제1항 제12호에 의거 수의계약의 방법으로 공급하는 경우. 이 경우에는 그 낙찰 가격으로 계약을 체결한다.

제57조(계약의 체결) ① 담당부서의 장은 용지매매계약을 체결하고자 하는 경우 실시계획 및 공급승인 내용의 반영여부를 확인한 후 [별지 제17호 및 제18호 서식]인 소정계약서식에 준거하여 이를 체결하며 선수금의 납부를 조건으로 공급할 경우에는 관계법령의 서식에 따라 이를 체결한다. 다만, 규정 제47조제2항에 의하여 상대방과 협의하여 계약서를 작성하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 계약을 체결하고자 하는 경우에는 매수인에게 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 제출 또는 제시하게 하여야 한다.

1. 법인의 경우 법인등기부등본 또는 상업등기부등본, 인감증명서 또는 사용인감계

2. 개인의 경우 주민등록증(단독주택건설용지를 무주택자 또는 해당지역 거주자에게 우선 공급하는 경우에는 주민등록등본), 또는 본인임을 확인할 수 있는 서류
 3. 대리인의 경우 그 대리권을 증명할 수 있는 서류
 4. 대상자의 자격을 제한한 경우에는 그 자격을 증명할 수 있는 서류
 5. 그 밖에 필요한 서류
- ③ 계약체결기간은 당첨일 또는 낙찰일로부터 10일 이내로 한다. 다만, 공급자격요건 확인 등의 사유로 담당부서의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 계약체결기간을 연장할 수 있다.
- ④ 담당부서의 장이 계약서를 작성하여 계약상대방과 함께 계약서에 각각 서명날인 함으로써 계약이 성립된다.
- ⑤ 2명 이상의 매수인이 공동명의로 계약체결을 하고자 하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 계약이행을 연대하여 이행하도록 계약서에 연대채무임을 명시하여야 한다.

제58조(목적용지의 확인 및 변경) ① 담당부서의 장은 제57조에 의하여 용지매매계약을 체결하고자 하는 경우에는 미리 목적용지에 관한 다음 각 호의 사항을 조사·확인하여야 한다.

1. 용도상의 제한사유
 2. 지장물의 존재, 지반형태 등 사용상의 장애사유
 3. 조성공사 진척현황(기반시설 설치현황을 포함한다)
 4. 토지사용 가능시기 및 소유권 이전 가능시기
 5. 그 밖에 계약이행에 영향을 미치는 사항
- ② 담당부서의 장은 계약체결장소에 설계도면 및 현장사진 등을 비치하여 매수인이 미리 열람할 수 있도록 하여야 하며, 제1항 각호의 사항은 계약상대방에게 이를 충분히 고지하거나 필요한 경우에는 특약사항으로 명시하여 계약을 체결하여야 한다.
- ③ 추첨에 의한 방법으로 공급하는 경우로서 당첨자가 계약체결 기한 전에 동일 사업지구 내 조성용지 중 분양 또는 입찰 후 수의계약의 방법으로 공급하는 다른 필지로 변경하여 계약을 체결하고자 하는 경우에는 당초 공급금액을 초과하는 필지로 변경하고자 하는 경우에 한하여 목적용지를 변경하여 계약을 체결할 수 있다. 다만, 단독주택건설용지의 경우에는 공급금액규모에도 불구하고 다른 필지로 변경할 수 있다.

제59조(매매대금 일시수납) ① 규정 제49조 제1항 본문에 의하여 매매대금을 일시수납의 방법으로 수납하고자 하는 경우에는 계약보증금, 중도금 및 잔금으로 이를 나누어 수납한다.

- ② 계약보증금은 매매대금의 100분의 10이상으로 하여 계약체결시 납부하게 한다.
 - ③ 중도금은 매매대금의 100분의 40이상으로 하여 계약체결일로부터 1개월 이내에 납부하게 한다.
 - ④ 잔금은 계약체결일로부터 4개월 이내에 납부하게 한다.
 - ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 내지 제4항에도 불구하고 이와 다른 기준에 의하여 수납할 수 있다. 다만, 수납기간을 달리 정하고자 하는 경우에는 계약체결일로부터 5개월의 범위 내에 한한다.
1. 관계법령 등에 의거 매수인과 수납방법에 관한 사항이 포함된 분양협약 등을 체결한 경우

2. 매각촉진을 위하여나 공급목적, 상대방의 사업계획 등에 비추어 필요한 경우

제60조(매매대금 분할수납) ① 규정 제49조제1항 단서에 의하여 매매대금을 분할수납의 방법으로 수납하고자 하는 경우에는 계약보증금 및 할부원금으로 이를 나누어 수납한다.

② 계약보증금의 수납에 관하여는 제59조제2항을 이에 준용한다.

③ 용도별, 금액별, 분할수납기간 및 운용원칙은 [별표 2]와 같다. 다만, 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관에 공급하는 경우에는 사장의 승인을 얻어 이를 달리 정할 수 있다.

④ 제3항의 분할수납기간은 계약체결일로부터 이를 기산한다. 이 경우 초일은 이를 산입하지 아니한다.

⑤ 할부원금의 납부약정일은 분할수납기간의 최종일로부터 소급하여 매3개월 단위로 이를 정하되 분할수납기간이 2년 이상인 경우에는 6개월 단위로 정할 수 있다. 다만, 해당 매매대금의 규모 그 밖에 사정에 비추어 필요한 경우에는 그 기간단위를 달리하여 이를 정할 수 있다.

⑥ 할부원금은 납부약정일별로 이를 균등분할 한다. 다만, 매각촉진을 위하여 필요하거나 그 밖에 특별한 사정이 있는 경우에는 할부원금의 규모를 납부약정일별로 달리 정할 수 있다.

⑦ 할부원금의 금액단위는 일억원 이상인 경우 백만원 이상으로 하고 일억원 미만인 경우 십만원 이상으로 하며 이 경우 백만원 또는 십만원 미만의 단수는 초회의 할부원금에 이를 산입한다.

⑧ 할부원금 및 미납잔금에 대한 할부이자자는 매 납부약정일마다 후취로 이를 부리한다.

⑨ 할부이자율은 금융기관 일반대출금리, 자금조달금리 및 그 밖에 조성용지의 수급동향 등을 감안하여 사업총괄부서장이 결정하여 관련부서장에게 통보한다.

⑩ 할부이자자는 다음 각 호의 해당일로부터 이자를 적용하되 초일은 산입하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 해당일 이후라 하더라도 수도·전기 등 공급시설의 미비, 공법상 또는 행정처분상의 제한 등으로 공급용지의 사용이 사실상 불가능할 때에는 그 장애 사유가 해소된 날로부터 이자를 적용한다.

1. 조성공사 및 지적확정측량을 완료하고 확정면적으로 공급하는 경우에는 그 계약체결일

2. 지적확정측량전에 가분할면적으로 공급한 경우에는 지적확정측량에 의한 면적정산기준일. 다만, 면적정산기준일 이전에 사용승낙한 경우에는 사용승낙일

⑪ 제10항 단서 및 제10항제2호에 의한 해당일은 그 15일전에 매수인에게 통보하여야 한다.

⑫ 할부이자자는 할부원금 미납잔금에 제9항의 연이율을 곱하여 평년과 윤년의 구분없이 이를 365일로 나눈 다음 이에 해당일수를 곱하여 산정한다.

⑬ 납부약정일의 할부원금 전액이 선납된 경우 그 납부약정일에 있어서는 할부이자를 계산하지 아니하며, 그 다음 납부약정일에서 이를 계산하여 납부하게 한다.

⑭ 매수인이 분할수납의 방법으로 계약을 체결한 후 할부원금 및 미납잔금 전액을 제59조제4항 또는 제5항 단서에 의한 잔금납부기한이내에 납부하고자 하는 경우에는 제59조를 이에 준용한다.

제61조(현가기준 매매대금 수납방법) ① 매매대금은 필요한 경우 제59조 또는 제60조에 따른 해당 용지 매매대금 수납조건의 현가를 유지하는 범위에서 그 수납기간, 납기별 수납비율 및 할부이자율 등을 매수인이 원하는 바에 따라 달리 조정하여 수납할 수 있다.

② 제1항을 적용함에 있어 일시수납조건으로 공급하는 경우에는 계약체결일로부터 10개월의 범위에서 수납기간을 달리 정할 수 있으며, 분할수납조건으로 공급하는 경우에는 사업 준공 후 공급에 한하여 2년 범위에서 거치기간을 둘 수 있다.

③ 계약체결시의 수납비율은 10퍼센트 미만인 되어서는 아니 되며 분할수납시의 할부이자율은 제60조제9항에 의한 이율을 초과하지 아니하는 범위에서 이를 조정한다.

④ 제1항에 의한 현가를 산정하는 경우 할인율은 제60조제9항에 따른 할부이자율을 적용한다.

⑤ 1회 이상의 공고추첨 또는 재공고입찰결과 매각되지 아니한 용지로서 그 매각 촉진을 위하여 특히 필요한 것으로 인정되는 경우에는 해당용지 대금수납조건의 현가를 하회하는 경우에도 매각가능시점을 장래로 추정한 경우의 현가를 유지하는 범위 내에서 사장의 승인을 얻어 제1항을 이에 준용할 수 있다.

제62조(할부원리금의 균등분할수납) ① 매매대금을 분할수납하는 경우로서 매수인이 납부 약정일마다 할부원리금을 균등하게 납부하고자 하는 때에는 제60조 제6항, 제8항, 제10항 내지 제15항에도 불구하고 매 납부약정일의 할부원리금을 균등하게 약정하여 수납할 수 있다.

② 제1항에 의한 납기별 균등분할수납방법 및 세부기준은 [별표 3]과 같다.

제63조(조성공사 준공전 공급용지의 대금수납에 관한 특례) ① 조성공사 준공전에 공급한 용지의 토지 사용시기가 공사의 귀책사유에 한해서 지연되는 경우에는 기수납한 매매대금에 대하여 지연기간에 제66조의 지연손해금율을 적용하여 산정한 금액을 매수인에게 지급하거나 미납잔금에서 차감하여 지급에 갈음할 수 있다.

② 토지사용시기가 지연되는 경우에는 미납잔금의 수납기간을 그에 상응한 정도로 연장할 수 있다.

③ 조성공사준공 전에 공급하는 용지의 잔금 또는 최종할부금의 납부약정일은 특별한 사유가 없는 한 토지사용가능시기로 한다.

제64조(선납할인) ① 매수인이 매매대금을 당초 납부약정일보다 선납하는 경우에는 그 선납일수에 선납할인율을 적용하여 산정한 금액을 할인하여 수납할 수 있다.

② 제60조에 의한 분할수납의 경우 매수인이 할부원금을 당초 납부약정일보다 선납하는 경우에는 동조 제10항 제2호에 의한 해당일 이전의 선납일수(규정 제50조제1항 단서에 의하여 할부이자율 불입하지 아니하는 경우에는 전체 선납일수)에 선납할인율을 적용하여 산정한 금액을 할인하여 수납할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 선납할인율은 시중은행 1년만기 정기예금금리 및 자금조달금리 등을 감안하여 사업총괄부서장이 이를 결정하여 관련부서장에게 통보한다.

④ 제2항에 의거 선납할인한 후 그 매매대금의 납부약정일이 도래하기 전에 사용승낙하거나 면적정산하는 경우에는 사용승낙일 또는 면적정산기준일로부터 당초 납부약정일까지의 할인액은 추가하여 수납하여야 한다.

제65조(채권 등에 의한 매매대금수납) ① 규정 제49조 제2항 제1호에 따라 공사가발행한 보상채권으로 매매대금을 수납하는 경우에는 채권의 액면금액과 상환일까지의 발생이자(기지급이자 및 기지급이자에 대한 원천징수세액을 제외한다)의 합계액을 매매대금으로 수납처리한다.

② 규정 제49조 제2항 제2호에 따라 보상금 등과 매매대금을 상계하고자 하는 경우에는 지급할 보상금과 규정 제19조에 의한 소유권이전등기일로부터 공급계약체결일까지의 발생이자(기지급이자 및 원천징수세액을 제외한다)의 합계액을 매매대금으로 수납처리한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 수납처리하는 금액이 상환 또는 상계일 현재 납부할 매매대금을 초과하는 경우에는 다음 회차 납부할 매매대금부터 순차적으로 일시상계 처리한다.

④ 채권의 중도상환 및 상계 등에 관한 세부사항은 사장이 따로 정한다.

제66조(지연손해금의 계산방법) ① 규정 제50조제3항에 의한 지연손해금은 지연원리금에 지연손해금율을 곱하여 평년과 윤년의 구분없이 이를 365일로 나눈 다음 이에 납부약정일의 익일부터 기산하여 실제 납부일까지의 일수를 곱하여 산정한다.

② 제1항의 지연손해금율은 시중은행 일반대출금 연체이자율 등을 감안하여 자금담당부서의 장이 이를 결정하여 관련부서장에게 통보한다.

③조성공사 완료 전에 공급한 경우로서 토지사용가능일(토지사용가능일 이전에 사용승낙을 받아 사용중인 경우에는 사용승낙일을 말한다)이전의 지연기간에 대한 지연손해금은 다음 산식에 의한 지연손해금율을 적용하여 산정한다.

$$\text{지연손해금율} = B + [(A-B) \times 0.6]$$

A : 제2항의 연체이자율

B : 제60조제9항의 할부이자율

④ 납부약정일이 휴일이어서 그 다음 일자에 수납한 때에는 지연손해금을 받지 아니한다.

제67조(단수) 수납대금에 십원 미만의 단수가 있을 때에는 그 단수는 이를 계산하지 아니 한다.

제68조(할부이자 및 지연손해금 감면) ① 규정 제50조 제1항 단서에 의하여 국가·지방자치단체, 그 밖에 공공기관 이외의 매수인에게 할부이자를 적용하지 아니하거나 감면할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 이주자택지를 공급하는 경우
2. 조성사업지구내 기존공장의 이전을 위하여 그 부지를 공급하는 경우
3. 분양 또는 입찰공고일로부터 2년 이상 매각되지 아니하여 장기보유가 불가피한 것으로 예상되는 용지로서 그 매각촉진을 위하여 특별히 필요한 것으로 인정되는 경우

② 규정 제50조제1항 단서 및 제2항 단서에 의하여 할부이자 또는 지연손해금을 부리하지 아니하거나 감면하고자 하는 경우에는 사장의 승인을 받아야 한다.

③ 규정 제50조제2항 단서에 의하여 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관 이외의 자가 다음 각 호의 요건을 갖춘 때에는 지연손해금 중 계약보증금을 초과하는 금액을 감면할 수 있다.

1. 산업시설용지를 공급받을 것
2. 감면대상 지연손해금을 제외한 연체대금 전액을 납부할 것

제69조(면적정산) ① 조성공사 준공 전에 가분할 면적으로 공급한 용지로서 지적확정측량 결과 면적의 증감이 있을 때에는 계약체결당시의 공급단가에 의하여 매매대금을 정산한다. 다만, 이주자택지 등으로서 일정면적 범위 내에서는 조성원가기준으로 일정면적 초과분에 대하여는 감정가격기준으로 공급한 용지의 경우에는 조성원가기준 공급면적까지는 조성 원가기준으로 감정가격기준 공급면적은 감정평가기준으로 정산한다.

② 공급면적이 증가한 경우의 정산금은 면적정산기준일로부터 2개월 이내에 수납한다. 다만, 면적정산기준일 이후에 납부약정일이 도래하는 미납잔금이 있는 경우에는 면적정산기준일 이후 최초로 납부약정일이 도래하는 잔대금에 가산하여 수납할 수 있다.

③ 공급면적이 감소한 경우의 정산금은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 반환한다. 이 경우 초과 수납

한 할부이자 및 지연손해금도 정산하여 반환한다.

1. 면적정산기준일 현재 미납잔금(연체대금 및 이자를 포함한다)이 있는 경우에는 제70조에 의한 변제충당순서에 따라 미납잔금에서 차감하여 반환에 갈음한다.

2. 확정면적기준 공급금액을 초과하여 수납한 경우에는 초과 수납한 매매대금은 초과 수납한 기간(실제 수납일로부터 반환일까지의 기간을 말한다)에 면적정산기준일 현재 시중은행 1년만기 정기예금 이자율을 적용하여 산정한 이자를 가산하여 반환한다.

④ 담당부서의 장은 제1항에 의한 지적확정측량결과 면적증감이 있는 경우에는 정산내역과 제2항 및 제3항에 의한 수납방법 등을 면적정산기준일로부터 15일 이전에 매수인에게 통보하여야 한다.

⑤ 정산금을 수납하는 경우 그 할부이자 및 지연손해금에 대하여는 제60조제9항, 제64조 및 제66조를 준용한다.

⑥ 공급면적이 100분의 10이상 증감된 경우로서 매수인의 요청이 있는 때에는 등가교환의 방식에 따라 동일용도의 다른 용지로 대체하여 공급할 수 있다. 다만, 추첨 또는 입찰후 수의계약의 방법으로 공급하는 용지가 있는 경우에 한한다.

⑦ 제3항 제2호의 정기예금이자율은 자금담당부서장이 이를 결정하여 관련부서장에게 통보한다.

제70조(변제충당의 순서) ① 수납대금의 변제충당의 순서는 지연손해금, 할부이자(분할 수납의 경우에 한한다), 원금의 순에 의한다.

② 매매대금의 납부가 2회 이상 연체된 경우(일시수납의 경우에는 중도금 및 잔금의 납부가 연체된 경우를 말한다)에는 약정기일이 먼저 도래한 대금에서부터 제1항의 순서에 따라 변제에 충당한다.

제71조(소유권이전 및 사용승낙 특례) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 매매대금 완납 전이라도 공급용지의 사용을 승낙할 수 있다. 다만, 제2호의 경우로서 해당 공급용지의 소유권 이전이 가능한 때에는 그러하지 아니하다.

1. 매수인이 국가, 지방자치단체 그 밖에 공공기관인 경우

2. 매수인이 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 담보물을 제출하는 경우. 이 경우 보증금액은 미납잔금(할부이자와 지급청구에 소요되는 기간동안의 지연손해금을 포함한다)의 100분의 110에 해당하는 금액이상으로 한다.

가. 금융기관의 지급보증서

나. 공사를 피보험자로 하고 정액보상특약이 있는 이행보증보험증권

다. 공사의 우선 변제권이 확보될 수 있는 정기예금증서

라. 그 밖에 채권확보에 지장이 없다고 인정하여 사장의 승인을 받은 담보물

3. 용지를 산업시설용지, 국민주택지 또는 임대주택지로 공급한 경우에 기납입한 매매대금의 비율에 따른 용지면적에 대하여 사용승낙 요청이 있는 경우.

4. 대형개발사업자에게 공사비 등을 조성용지로 현물지급하는 용지로서 공사도급계약에 의한 연대보증 등으로 채권확보에 지장이 없다고 인정되는 경우. 이 경우 공급대금이 공사비 등을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대한 추가담보를 제출하도록 한다.

② 제1항 제1호 및 제2호에 해당하는 경우(제2호 라목의 경우를 제외한다)에는 매매대금 완납전이라도 공급용지의 소유권을 이전할 수 있다. 다만, 조성사업준공전인 경우에는 지적 및 등기공부의 정리

를 필한 후에 한다.

③ 제1항 및 제2항에 의하여 사용승낙 또는 소유권이전 후 매수인이 약정기일내에 매매대금을 납부하지 아니할 때에는 즉시 그 연체대금에 대하여 담보권을 행사한다. 다만, 사용승낙을 한 경우로서 매수인에게 계약해제 보류 사유에 준하는 사유가 있는 때에는 그 담보권의 행사를 보류할 수 있다.

④ 제3항에 따라 담보권을 행사한 경우로서 금융기관 등 보증채무자가 30일 이내에 보증채무를 이행하지 아니하는 때에는 최고절차를 거쳐 당초 납부약정일부터 3개월 이내에 소송을 제기하여야 한다.

⑤ 매수인이 공급용지를 담보로 금융기관으로부터 대출을 받아 미납잔금을 완납한 때에는 매수인 및 대출금융기관의 요청에 의하여 공급용지에 대출금상당액을 저당채권으로 하고 대출금융기관을 저당권자로 하는 저당권을 설정하여 소유권을 이전할 수 있다.

제72조(계약해제의 보류) ① 규정 제57조제1항에 의하여 계약의 해제를 보류할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 해당용지의 입지조건, 경제여건의 변동 그 밖에 사유로 계약해제 후 재매각이 장기에 걸칠 우려가 있다고 인정되는 경우

2. 매수인에게 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 사유가 있다고 인정되는 경우

가. 재해 또는 도난으로 재산에 심한 손실을 받은 때

나. 사업이 현저한 손실을 받았거나 또는 중대한 위기에 처한 때

다. 매수인 또는 그 동거가족이 질병이나 중상해로 장기치료를 요하는 때

3. 그 밖에 계약해제의 보류가 불가피 하다고 인정되는 경우

② 제1항 제1호의 경우 계약해제를 보류할 수 있는 기간은 계약해제요건이 성립된 날로부터 지연손해금이 매매대금의 100분의 10에 해당하는 금액을 초과하지 아니하는 기간까지로 한다.

③ 제1항 제2호 및 제3호의 경우 계약해제를 보류할 수 있는 기간은 계약해제요건이 성립된 날로부터 6개월의 범위 내에 한한다. 다만, 계약해제보류사유가 계속되는 때에는 1차에 한하여 6개월의 범위 내에서 그 보류기간을 연장할 수 있다.

제73조(계약조건의 변경) ① 규정 제58조에 따라 계약조건을 변경할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 대금납부조건의 변경

2. 목적용지의 교환

3. 지정용도의 변경

② 제1항 제1호에 따라 대금납부조건을 변경할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 일시수납의 방법으로 계약체결한 자가 미납잔금에 대하여 분할수납의 방법으로 전환하고자 하는 경우. 다만, 일시수납조건에 우선순위를 부여하여 공급한 경우를 제외한다.

2. 분할수납의 방법으로 계약체결한자가 제60조제14항에 따라 일시수납의 방법으로 전환하고자 하는 경우

3. 대금납부조건에 따른 현재가치를 유지하는 범위에서 미납잔금의 회차별 납부약정일 및 수납비용 등 대금납부조건의 일부를 변경하고자 하는 경우

③ 제1항 제2호에 따라 목적용지를 교환할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나의 경우로서 동일

사업지구내 조성용지중 추첨 또는 입찰 후 수의계약의 방법으로 공급하는 용지로 교환하고자 하는 경우를 말한다. 다만, 제1호의 경우에는 동일 사업지구가 아닌 지역의 조성용지 중 추첨 또는 입찰 후 수의계약의 방법으로 공급하는 용지로 교환할 수 있다.

1. 도시계획 또는 사업계획의 변경, 조성공사의 지연 등에 따른 토지사용상의 제한이 있는 경우
2. 매수인이 당초 공급금액이상인 다른 용지로 교환하고자 하는 경우.
3. 매수인이 당초 공급금액이하인 다른 용지로 교환하고자 하는 경우로서 공급금액의 감소분에 대한 100분의 10에 해당하는 금액을 위약금으로 납부하고자 하는 경우. 다만, 단독주택건설용지간에 교환하고자 하는 경우에는 공급금액 규모에도 불구하고 다른 필지로 교환할 수 있다.
- ④ 제3항에 따라 목적용지를 교환하는 경우에는 등가교환방식에 따라 종전 공급용지의 원금수납액을 새로운 용지의 매매대금으로 대체하고 이자(할부이자 및 연체이자와 해약반환금에 대한 가산이자를 포함한다)는 반환하지 않는 조건으로 계약보증금의 귀속을 면제할 수 있다.
- ⑤ 제1항 제3호에 따라 공급용지에 대한 지정용도를 변경할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.
 1. 천재지변 그 밖에 이에 준하는 불가항력적인 사유가 있는 경우
 2. 목적용지의 사용에 관한 공법상 또는 행정처분상의 제한이나 사업계획의 변경, 조성사업의 지연 등이 있는 경우
 3. 실시계획 등에 의한 토지이용계획의 범위 내에서 그 공급가격결정방법이 공급시보다 저가인 용도로 변경하고자 하는 경우. 다만, 이 경우 당초 공급가격은 변경할 수 없다.
 4. 그 밖에 지정용도의 변경이 불가피한 경우

제74조(매수인의 명의변경) ① 규정 제58조에 의한 매수인의 명의변경 요청이 있는 경우에는 [별지 제19호의 서식]에 의하여 신청하도록 하고 명의변경은 [별지 제20호 서식]에 의한 권리의무승계계약을 체결하는 방식에 의한다. 다만, 국토해양부 지침, 관련공문 등에 의하여 명의변경이 가능한 경우에 한한다.

- ② 공동주택건설용지를 매수인의 명의변경을 통하여 전득하고자 하는 자는 제82조제1항에 의하여 공급가능한 자이거나 제86조 제1항 제1호에 의한 우선공급대상자이어야 한다.
- ③ 2인 이상의 매수인이 공동명의로 계약체결하여 매수인중 일부가 명의변경을 하고자 하는 경우에는 다른 매수인 전원의 동의를 얻도록 하여야 한다.

제75조(제세공과금의 부담) ① 공급용지의 잔금납부약정일(분할수납의 경우에는 할부금 수납 최종약정일을 말한다. 이하 이조에서 같다) 이후 부과되는 조세 및 공과금은 매수인의 부담으로 한다. 다만, 잔금납부약정일에 공급용지의 사용이 불가능한 경우에는 용지의 사용이 가능한날 이후 부과되는 조세 및 공과금만을 매수인의 부담으로 한다.

- ② 매수인이 제1항 본문의 잔금납부약정일 이전에 공급용지의 사용승낙 또는 소유권이전을 받은 경우에는 그 사용승낙일 또는 소유권이전일 이후의 조세 및 공과금을 매수인의 부담으로 한다.

제76조(잔지의 처분) ① 담당부서의 장은 조성사업이 준공된 때에는 준공일로부터 1년 이내에 잔지의 처분에 관한 계획을 수립하여야 한다.

- ② 규정 제62조 제2항 단서에 의하여 감정가격 이하로 잔지를 처분할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 잔지로서 1회 이상 공급공고결과 신청자가 없어 미 매각된 잔지의 경우에 한한다.

1. 「건축법」의 규정에 의한 대지의 분할제한면적규모에 미달하는 잔지로서 단일 필지만으로 건축이 현저히 곤란한 경우
2. 「건축법」의 규정에 의한 대지의 분할제한면적규모이상인 경우라도 비탈면토지, 맹지 등 그 위치·형상 등에 비추어 사용가치가 극히 미미한 경우
- ③ 규정 제62조제2항 단서에 의하여 불용잔지를 무상양여할 수 있는 경우는 제2항에 의하여 감정가격 이하로 공급 공고결과 6개월 이상 미매각된 잔지로서 사용가치에 비하여 관리비용이 과다하다고 판단되는 경우에 한한다.

제77조(공급위탁 등) 담당부서의 장은 조성용지의 원활한 공급을 위하여 필요한 경우에는 공사 이외의 자에게 공급업무의 일부를 위탁할 수 있다. 이 경우 공급위탁에 관한 세부사항은 사장이 따로 정한다.

제78조(임대공급) ① 담당부서의 장은 사업지구의 현황 및 조성용지의 수급동향 등에 비추어 필요한 경우에는 사장의 승인을 받아 조성용지를 임대공급할 수 있다.

- ② 담당부서의 장은 사업지구 현황 및 조성용지의 공급전망을 감안하여 필요하다고 인정되는 경우에는 일정기간(3년 이내에 한한다) 임대 후 임차인이 매수할 것을 조건으로 임대할 수 있다.

제2절 택지의 공급

제79조(주택건설용지의 배분) 주택건설용지의 용도별 배분 및 규모별 배분기준은 택지 개발업무처리지침에 의한다.

제80조(주택건설용지의 공급구분) ① 주택건설용지 중 공동주택건설용지는 그 용도에 따라 다음 각 호와 같이 구분하여 공급할 수 있다.

1. 임대주택건설용지 : 「공공주택 특별법」의 규정에 의한 임대주택을 집단적으로 건설·임대하고자 하는 자에게 공급하는 용지
2. 국민주택건설용지 : 「주택법」에 의한 국민주택규모 이하(이하 “국민주택규모”라 한다)의 주택을 건설하고자 하는 자에게 공급하는 용지
3. 국민주택초과용지 : 제2호에 의한 국민주택규모를 초과하는 주택을 건설하고자 하는 자에게 공급하는 용지

② 주택건설용지중 단독주택건설용지는 다음 각 호와 같이 구분하여 공급할 수 있다.

1. 이주자택지 : 규정 제23조에 의한 이주대책의 일환으로 공급하는 용지
2. 협의양도인택지 : 협의양도인택지공급시행내규에 의해 조성사업지구안의 소유토지 전부를 협의에 의하여 공사에 양도한 자에게 공급하는 용지
3. 실수요자택지 : 일반실수요자 등에게 공급하는 용지

③ 근린생활시설용지는 「건축법시행령」 [별표 1] 제3호 및 제4호에 의한 시설을 설치하고자 하는 자에게 공급한다.

제81조(분할규모) ① 주택건설용지를 분할하여 공급하는 경우 그 분할의 규모는 다음 각 호와 같다.

1. 아파트건설용지 10,000㎡ 이상

2. 연립주택건설용지 5,000㎡ 이상

3. 단독주택건설용지 165㎡ 내지 660㎡

② 공급대상용지의 위치, 형태, 수요성, 공급목적 등을 감안하여 필요하다고 인정되는 때에는 제1항과 다른 규모로 분할, 공급할 수 있다.

제82조(공동주택건설용지의 공급) ① 공동주택건설용지는 제86조제1항제1호에 의거 수의계약의 방법으로 공급하는 경우를 제외하고는 「주택법」 제9조의 규정에 의하여 등록된 주택건설사업자에게 추첨의 방법으로 공급한다. 다만, 매매계약의 성실한 이행을 보장하기 위하여 필요한 경우에는 공동주택건설용지를 공급받은 자중 매입신청일 현재 매매대금을 연체중인 자는 제한할 수 있다.

② 공급대상자를 선정하는 경우에는 대금납부기간 또는 공급규모 등 공급조건이나 주택건설실적, 시공능력 등에 따라 우선순위를 부여할 수 있다.

제83조(공동주택건설용지의 우선공급) ① 공동주택건설용지를 공급하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 제82조에 해당되는 자에 우선하여 공급할 수 있다.

1. 「주택법」에 의한 사업주체중 국가·지방자치단체 또는 국토교통부령이 정하는 공공기관에 공급할 경우

2. 「택지개발촉진법시행령」 제13조의2 제5항 제5호에 따라 협의양도사업자에게 공동주택건설용지를 수의계약으로 공급하는 경우

3. 해당 사업지구 인근에 소재한 산업단지입주업체 또는 입주기관의 종업원 또는 종사원(이하 "종업원"이라 한다)을 위한 공동주택을 건설하여 종업원의 주거용으로 공급하고자 하는 자 또는 종업원으로 구성된 주택조합에 공급하는 경우. 이 경우 그 공급대상자는 종업원수 및 규모로 보아 공급대상필지의 규모에 적합한 자여야 한다.

② 제1항 제3호에 해당하는 자간에 경합이 있는 때에는 공사가 조성한 산업단지 및 연구단지의 입주업체 등 및 그 주택조합에 우선 순위를 부여하여 공급할 수 있다.

제84조(실수요자택지의 공급) ① 실수요자택지를 일반 실수요자에게 분양의 방법으로 공급하고자 하는 경우에는 추첨 또는 입찰의 방법으로 대상자를 결정한다. 이 경우 대금납부 기간 등 공급조건에 따라 우선순위를 부여할 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 해당 사업지구의 사업목적, 대상총면적 등을 감안한 적정 범위내의 실수요자택지를 일반에 우선하여 공급할 수 있다. 이 경우 대상자 간에 경합이 있는 때에는 제1호, 제2호, 제3호의 순으로 우선순위를 부여한다.

1. 해당 사업지구안의 소유토지 또는 건물을 공사에 제공하고 이주자택지 또는 협의양도인택지를 공급받지 못한 자. 이 경우 해당 토지 또는 건물의 소유시기, 협의양도여부 등 적정기준으로 대상자 범위를 제한할 수 있다.

2. 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 도시계획시설의 설치 등 공공사업의 시행에 필요한 소유가옥을 제공함으로써 인하여 생활근거를 상실하게 되는 이주자로서 국가 또는 해당 지방자치단체의 장이 실수요자택지의 공급을 요청한 자

3. 연구시설용지의 입주선정 등을 받아 공사와 해당 연구시설용지에 대한 매매계약을 체결한 연구기관의 종사원인 실수요자. 다만, 제84조 제1항 제3호에 의하여 과거 3년간 공동주택건설용지를 공급받은 사실이 있는 연구기관의 종사원 또는 그 주택조합의 구성원을 제외한다.

- ③ 실수요자택지로서 획지의 형태, 이용도 등에 비추어 분할하여 공급함이 적당하지 아니하여 획지단위로 일괄하여 공급하고자 하는 경우에는 주택건설등록업자를 대상으로 분양할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 실수요자택지를 분양하는 경우 부동산투기의 방지 등을 위하여 필요한 경우에는 해당지역거주자, 무주택세대주 등에게 우선순위를 부여하거나 자격요건을 제한할 수 있다. 이 경우 무주택세대주의 판단기준 등에 관하여는 「주택공급에 관한 규칙」을 준용한다.
- ⑤ 실수요자택지를 분양함에 있어 그 공급은 1세대 1택지에 한함을 원칙으로 한다. 다만, 경합이 없거나 수요미달인 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제85조(공급대상자의 제한 등) 공급대상자의 범위 및 대상자 결정방법 등을 적용함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 사장의 승인을 얻어 제84조에 의한 내용을 제한하거나 이와 다른 기준에 의하여 공급할 수 있다.

1. 공급대상용지가 매각되지 아니하거나 매각전망이 극히 저조한 때
2. 부동산투기억제 등 국가의 정책목적 실현을 위하여 필요한 때
3. 해당 사업지구의 특성 또는 사업목적상 불가피한 때
4. 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 때

제86조(수의계약 등) ① 규정 제65조제3항에 따라 수의계약으로 공급할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 주택건설용지를 「주택법」의 규정에 의한 사업주체중 국가·지방자치단체·대한주택공사 또는 「지방공기업법」에 의한 지방공사에 공급하는 경우
2. 공공시설용지를 관계법령의 규정에 의하여 해당 공공시설을 설치할 수 있는 자에게 공급하는 경우. 다만, 공공시설의 범위는 [별표 4]와 같다.
3. 임대주택건설용지 및 국민주택건설용지를 협약 등이 정한 조건에 따라 서민주택을 건설하고자 하는 지방자치단체, 대한주택공사 등에게 공급하는 경우
4. 이주대책의 일환으로 이주자택지를 공급하거나 생활대책의 일환으로 근린생활시설용지 등을 공급하는 경우. 이 경우 시행에 관하여 필요한 사항은 사장이 따로 정한다.
5. 협의양도인택지를 공사와의 협의에 의하여 소유토지 전부를 양도한 자에 공급하는 경우. 이 경우 시행에 관하여 필요한 사항은 사장이 따로 정한다.
6. 협의양도사업자택지를 기존소유토지면적에서 해당지구 기반시설면적 비율에 해당하는 면적을 차감한 범위 내에서 해당 협의양도사업자에게 공급하는 경우
7. 규정 제64조제4항에 의한 존치건축물부지를 공급하는 경우. 이 경우 시행에 관하여 필요한 사항은 사장이 따로 정한다.
8. 환지방식에 의한 조성사업지구에 있어 환지를 받지 못한 가옥철거자로서 자기 주거용주택을 건축하고자 하는 자에게 그 소요부지를 공급하는 경우
9. 환지방식에 의한 조성사업지구에 있어 점유채비지를 그 점유자에게 공급하는 등 사업시행자의 시행규정 등에 의하여 수의계약으로 공급할 수 있는 경우
10. 해당 사업지구의 실시계획 승인에 의한 관리처분계획에 의거 수의계약으로 공급할 수 있는 경우
11. 추첨제 분양의 방법에 의한 1회 이상의 공고·분양 또는 재공고입찰을 실시한 결과 매입신청이

없거나 당첨자 또는 낙찰자가 없는 경우

12. 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하거나 계약체결 후 계약이 해제되었을 경우

13. 계약의 목적을 비밀로 할 필요가 있는 경우

14. 조성사업지구 안에 소재한 교회, 사찰, 향교 등 종교시설용지 및 그 시설물(종교시설용지로 공할 토지 또는 종교시설물중 어느 하나만을 소유하고 있는 경우를 포함한다) 전부를 협의에 의하여 공사에 양도 및 철거한 종교재단 그 밖에 이에 준하는 단체 또는 그 대표자에 대하여 토지이용계획에 따라 그 시설의 복원 또는 신축에 필요한 소요부지를 공급하는 경우. 이 경우 실제 종교활동 수행여부, 협의양도한 종교시설의 범위 및 규모 등을 기준으로 우선순위를 부여하여 공급할 수 있다.

15. 조성사업지구 안에 소재한 업무시설용지(시설물이 있는 경우에 한한다) 및 그 시설물 전부를 협의에 의하여 공사에 양도 및 철거한 공공법인(정부로부터 설립허가 또는 인가를 받거나 특별법에 의하여 설립된 공공법인을 말한다)에 대하여 그 시설의 신축에 필요한 부지를 공급하는 경우

16. 조성사업지구 안에 소재한 유치원 또는 「영유아보육법」에 의한 보육시설용지(시설물이 있는 경우에 한한다) 및 그 시설물 전부를 협의에 의하여 공사에 양도 및 철거한 자에 대하여 그 시설의 신축에 필요한 부지를 공급하는 경우. 이 경우 「영유아보육법」에 의한 보육시설의 범위는 국공립보육시설, 민간보육시설 및 직장보육시설(해당 사업지구내 또는 인근에 사업장이 소재하여 그 용지를 공급함이 적절하다고 인정되는 경우에 한한다)을 말한다.

17. 조성사업지구 안에 소재한 자동차정류장 부지(시설물이 있는 경우에 한한다) 및 그 시설물 전부를 협의에 의하여 공사에 양도 및 철거한 자에 대하여 그 시설의 신축에 필요한 부지를 공급하는 경우

18. 아파트형공장용지를 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」의 규정에 의하여 아파트형공장을 설립할 수 있는 자에게 공급하는 경우. 다만, 국가·지방자치단체이외의 경우에는 관할 지방자치단체장의 추천을 받은 자에 한한다.

19. 추첨제 분양 또는 제11호에 의한 수의계약의 방법으로 공급한 용지의 계약이 해제된 경우

20. 그 밖에 관계법령의 규정에 의하여 수의계약으로 공급할 수 있는 경우

②제1항 제11호, 제12호, 제19호에 해당하는 경우라도 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 해당 용지의 일반적인 공급방법에 따라 추첨 또는 입찰의 방법으로 공급하여야 한다.

1. 제37조 제1항 각호의 재공고 사유에 해당하는 경우

2. 직전 공급공고일 또는 계약해제일(제1항 제12호의 경우에는 계약체결일)로부터 1년 이상 경과한 경우로서 공급가격이 10억 이상인 경우

③ 제1항 제12호에 따라 수의계약으로 공급하는 경우에는 입찰참가자를 대상으로 하여 예정가격 이상인 입찰금액을 감안한 순위에 따라 공급대상자를 결정할 수 있다.

④ 매매대금의 연체등 매수인의 귀책사유로 매매계약이 해제된 경우로서 제1항 제12호 및 제19호에 의하여 수의계약의 방법으로 공급하는 경우에는 그 사실을 공급개시일의 5일전까지 인터넷 홈페이지와 계약장소에 게시하여야 한다. 이 경우 경합이 있는 때에는 추첨의 방법에 의할 수 있다.

⑤ 제1항 제11호에 의하여 수의계약의 방법으로 공급하는 경우로서 수의계약 개시시점 현재 경합이 있는 때에는 추첨의 방법으로 공급대상자를 결정한다.

제87조(가격할인) 규정 제69조 제4항 제3호에 의하여 장기 보유가 예상되어 특별한 공급 촉진의 불가피한 용지에 대하여 가격할인을 하는 경우 대상토지의 선정 및 가격결정 기준에 관한 세부사항은 사

장이 따로 정한다.

제88조(매매대금의 정산 등) ① 공사가 지정하는 시설공사의 시공을 조건으로 하여 공급 하는 공동주택 건설용지로서 감정평가액을 가격결정방법으로 하여 공급하는 경우에는 해당 매수자가 부담하는 공사 비용을 매매대금에서 정산할 수 있다.

② 임대주택건설용지의 공급에 있어 국민주택기금대출금리가 제60조 제9항의 이율을 하회하는 때에는 국민주택기금대출금리를 적용하여 할부이자를 부과할 수 있다.

제3절 산업단지의 공급

제89조(지원시설용지의 분양대상자 결정방법) 규정 제71조 제2항에 의하여 지원시설용지를 분양의 방법으로 공급하고자 하는 경우 분양신청자간에 경합이 있는 경우에는 추첨 또는 입찰의 방법에 의하여 그 대상자를 결정한다. 다만, 토지이용계획에 반영된 지원시설용지로서 관계법령에 의하여 일정한 자격이 요구되는 경우에는 그 자격을 구비한 자로 제한 한다.

제90조(그 밖에 비용의 산출) 제49조제1항에 의하여 그 밖에 비용을 산출하는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조제9항의 그 밖에 비용 중 천재지변으로 인한 피해액, 국가 및 지방자치단체에 납부한 부담금 등 해당 산업단지개발사업의 인가조건 등에 의하여 소요된 비용의 합계액이 제46조제3항제4호에 의한 그 밖에 비용 기초률에 포함되지 아니한 때에는 그 금액을 제46조제3항에 의하여 산출한 그 밖에 비용에 직접 가산하여 산출할 수 있다.

제91조(공급가격의 조정) ① 규정 제74조 제1항 단서에서 인근지역의 산업시설용지가격수준, 해당 산업시설용지의 분양전망, 그 밖에 지역여건 등을 감안하여 필요한 경우라 함은 제51조 제2항에 따라 산출한 산업시설용지(연구시설용지를 포함할 수 있다. 이하 같다)의 조성 원가가 인근지역의 산업시설용지 공급가격보다 20퍼센트 이상 높아 매각가능성이 희박하거나 장기 미 매각상태에 있고 산업시설용지이외 용지의 공급으로 수익이 발생될 수 있는 경우를 말한다.

② 제1항의 경우 해당되는 사업지구의 산업시설용지 공급가격은 택지와 구분하여 산출한 순수 산업단지부문의 조성원가를 기준으로 산정함을 원칙으로 하되, 구분산출한 산업시설 용지의 조성원가가 인근지역의 산업시설용지의 공급가격보다 높은 경우에는 해당 사업지 구의 수지분석상 손실이 발생하지 아니하는 범위에서 이를 조성원가 이하의 금액을 기준으로 조정할 수 있다.

③ 규정 제74조 제3항 제6호에서 “사장이 따로 정하는 지원시설용지” 라 함은 산업단지의 산업시설 구역내의 용지로서 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 제9호 항목부터 자목까지에 해당하는 시설을 설치하기 위한 용지를 말한다.

제92조(개발사업대행의 경우 사정가격 산정) ① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 산업단지개발사업의 일부를 개발사업의 대행(이하 “개발대행” 라 한다)의 방식에 의하여 공급하는 산업시설용지의 사정가격은 규정 제74조에 의한 공급가격에서 [별표 1]의 조성원가산정표에서 정한 원가항목 중 개발대행자가 실제 지급하는 사업비로 인한 판매비, 일반관리비 및 자본비용을 제외한 금액으로 한다.

② 산업단지 개발대행에 관한 계약에 따라 사업이 완료된 경우에는 실제 집행된 총사업비를 기준으로 정산할 수 있다.

제93조(자본비용 산출의 특례) 조성원가를 기준으로 공급하는 산업용지의 자본비용은 제47조 제1항에도 불구하고 사업비에 자본비용과 투자기간을 곱하여 산출한다.

제94조(산업시설용지 선납할인 특례) 산업시설용지를 준공전에 공급하는 경우로서 규정 제75조 제5항에 의하여 사업준공인가 후에 정산금액에서 선수금이자를 차감하는 때에는 제64조를 적용하지 아니한다.

제5장 보 칙

제95조(해당지역의 범위) 제51조, 제55조, 제57조 및 제84조에서 “해당지역”이라 함은 안양시내 행정관할구역에 속하는 지역으로서 안양시의 행정관할구역으로 제한하여 적용할 수 있다.

제96조(무주택증명서류) 제84조 제5항에 의하여 분양우선순위를 정하거나 분양대상자를 제한하는 경우에 주택소유여부 또는 무주택기간은 정부의 주택전산자료에 의하여 이를 확인한다. 다만, 정부의 주택전산자료에 의한 확인에 오류가 발생하거나 그 밖에 특히 필요한 것으로 인정되는 경우에는 주민등록등본과 그 주소지상의 건물등기부등본에 의한 확인을 병행할 수 있다.

제97조(사업지구지정고시일) 제32조에서 “사업지구 지정고시일”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 「택지개발촉진법」에 의한 택지개발사업의 경우에는 그 예정지구지정공람공고일. 다만, 주민등의 의견청취절차를 거치지 아니하고 예정지구로 지정고시되는 경우에는 그 예정지구지정고시일
2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 산업단지개발사업의 경우에는 그 산업단지 지정고시일
3. 「도시개발법」에 의한 도시개발사업의 경우에는 그 도시개발구역지정공람공고일
4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시계획시설사업의 경우에는 그 실시계획 인가고시일
5. 「주택법」에 의한 대지조성사업의 경우에는 그 사업계획승인고시일
6. 그 밖에 개발사업의 경우에는 제1호 내지 제4호에 준하는 해당일

제98조(지상정착물처리) 계약해제 목적용지상에 독립된 정착물이 소재한 경우에는 계약상 대방과 협의하여 이를 처리한다.

제99조(소유권 이전) ① 공급용지의 소유권은 당초의 공급대상자에게 이전한다. 다만, 매매 대금(정산금을 포함한다) 완납전에 매수인의 명의변경을 허용한 경우에는 전득자에게 이전한다.

② 담당부서의 장은 조성사업 완료전에 조성중인 용지를 공급한 경우에는 지적확정측량 및 지적공부 정리 등 소유권이전 업무에 차질이 없도록 하여야 한다.

제100조(용지대장) ① 담당부서의 장은 지구별로 [별지 제21호 서식]에 의한 용지대장을 작성, 비치하고 그 기록을 유지·관리한다.

② 용지대장은 용지조성사업의 진도에 따라서 성실하게 기록하여 이를 통계자료 및 제반계획수립 자료로 활용한다.

제101조(자료관리 등) ① 담당부서의 장은 용지의 취득, 관리 및 공급 등 용지업무의 제반사항을 유지·관리하여야 한다.

② 담당부서의 장은 용지의 취득 및 공급업무와 관련하여 「과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률」에 의한 과세자료를 세무관서에 제출한다.

③ 제74조에 의하여 전매를 허용하거나 매수인의 명의를 변경하는 경우에는 그 관계사항을 해당 세무

관서에 통보한다.

제102조(지침) 이 내규에서 정하지 아니한 사항으로서 필요한 경우에는 지침을 제정하여 시행할 수 있다.

부 칙 <2019. 3. 8. 내규 제34호>

제1조(시행일) 이 내규는 공사가 설립되는 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 2. 23. 내규 제60호, 안양도시공사 규정 중 직제규정>

제1조(시행일) 이 내규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] (제49조제1항 관련)

조성원가 산정표

구분	원가항목	내역 및 산출방법
총 사 업 비	용 지 비	용지매입비·손실보상비·조사비·제세공과금 및 그 부대비용
	조 성 비	대지조성공사비(토목, 조경 등)설계비, 자재비, 시공감리비, 각종 부담금, 공공시설설치비 및 그 부대비용
	직접인건비	(용지비 + 조성비 + 이주대책비) × 직접인건비율
	이주대책비	이주정착금 등 이주대책으로 지급된 비용
	판매비	(용지비 + 조성비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 판매비율
	일반관리비	(용지비 + 조성비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 일반관리비율
	자본비용	순투입액의 누적액 × 자본비용율
	그 밖에 비용	(용지비 + 조성비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 그 밖에 비용률
	합 계	
유상가처분면적		m ²
조성원가		원/m ²

[별표 2] (제60조제3항 관련)

매각대금 분할 수납표

1. 용도별 수납기간

용도별 금액별(원)		1억미만	1억이상 5억미만	5억이상 10억미만	10억이상 20억미만	20억이상 50억미만	50억이상 100억미만	100억이상 300억미만	300억이상
택 지	공동주택건설용지	1년이내			2년이내		3년이내		5년이내
	단독주택건설용지	1년이내	2년이내		3년이내				5년이내
	영리성 공공시설용지 (상업·업무시설, 근린생활시설 등)	1년이내		2년이내			3년이내		5년이내
	그 밖에 공공시설용지	1년이내		2년이내		3년이내			5년이내
산 업 단 지	산업시설용지	1년이내	2년이내			3년이내			5년이내
	지원시설용지(주택 건설용지 및 영리목적 공공시설용지 제외)	1년이내		2년이내		3년이내			5년이내
그 밖에 용지		공급대상용지의 용도, 공급전망 등을 감안하여 위 유사용도의 기간에 준하여 정한다.							

2. 운용의 원칙

- ① 담당부서의 장은 조성용지의 용도, 공급전망, 자금회수계획 등을 감안하여 용도별 분할수납기간의 범위 내에서 이를 단축하여 운용하여야 한다.
- ② 담당부서의 장은 조성용지의 용도 공급전망, 조성공사 진행상황, 토지사용시기 등에 비추어 부득이하다고 판단되는 경우에는 분할수납기간이 5년(조성중인 용지의 경우에는 5년에 공급일로부터 조성공사 준공일까지의 기간을 더한 기간)을 초과하지 않는 범위 내에서 투자 및 회수계획을 감안하여 이를 연장하여 운용할 수 있다.
- ③ 1인이 수필지의 용지를 매입하는 경우에는 그 매매대금 총액을 기준으로 분할수납 기간을 적용할 수 있다.
- ④ 조성용지의 공급촉진을 위하여 필요한 경우에는 다음 각호와 같이 분할수납기간을 연장하여 운용할 수 있다.
 1. 학교용지 : 5년 이내
 2. 국민주택규모의 임대주택건설용지 : 5년 이내
 3. 이주자택지 및 생활대책용지 : 2년 이내

[별표 3] (제62조제2항 관련)

할부원리금의 균등분할수납방법

1. 할부원리금을 균등분할 수납하고자 하는 경우 각 회차별 할부원리금은 다음 산식에 따라 산출하여 수납한다.

①할부원금합계 = 공급금액 - 계약체결 시 납부할 금액

계약체결 시에는 공급금액의 10%이상을 수납하도록 하되 매수인이 각 회차별 할부 원리금을 조정하기 위하여 계약체결 시 매매대금의 10%를 초과하여 납부하더라도 계약보증금은 공급금액의 10%로 한다.

②각회차별 할부원리금 수납액 = 할부원금합계 × 할부금 계수

③할부금 계수 = $\frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$

r : 할부이자율 = 10% × (할부기간단위월수/12)

n : 할부금납부회수

2. 할부기간 중에 제61조 제10항 제2호에 의한 할부이자기산일이 도래하는 경우에는 다음 산식에 의하여 무이자수납금액과 원리금 균등분할수납금액으로 구분하여 수납한다.

①무이자기간비율 = $\frac{\text{계약일로부터 할부이자기산일까지의 월수}}{\text{전체할부기간의 월수}}$

②무이자수납금액 = 공급금액 × 무이자수납비율

무이자수납금액은 계약일로부터 할부이자기산일까지의 기간동안 균등·분할 수납한다. 이 경우 공급전망 등을 감안하여 무이자수납비율 및 분할수납횟수, 계약체결시 수납 비율 등을 조정하여 적용할 수 있다.

③균등분할수납 및 할부원금 = 공급금액 - 무이자수납금액

균등분할수납 할부원금은 제1호중 ②항 및 ③항의 산식으로 각 회차별 할부원리금 수납액을 산출하여 수납한다.

[별표 4] (제86조제1항제2호 관련)

수의계약대상 공공시설용지

1. 국방, 군사에 관한 시설의 설치를 위한 용지
2. 교통, 통신시설용지로 다음 각목의 1에 해당하는 요지
 - 가. 국가, 지방자치단체에 공급하는 주차장 및 자동차정류장의 설치를 위한 용지
 - 나. 국가, 지방자치단체 및 KT에 공급하는 전기, 통신 및 우편 시설의 설치를 위한 용지
3. 유통, 판매 및 공급시설용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지
 - 가. 시장·군수 또는 구청장이 개설하는 「유통산업발전법」에 의한 정기시장의 설치를 위한 용지
 - 나. 「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」에 의하여 설립된 법인 및 농수산물유통공사의 구매시설과 판매시설의 설치를 위한 용지
 - 다. 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 의한 농수산물도매시장과 농수산물공판장의 설치를 위한 용지
 - 라. 국가, 지방자치단체 또는 한국전력공사에 공급하는 변전소 그 밖에 전기공급시설의 설치를 위한 용지
 - 마. 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 한국지역난방공사, 그 밖에 관계법령 등에 의하여 해당시설을 설치할 수 있는 자에게 공급하는 집단에너지 공급시설설치를 위한 용지
 - 바. 국가, 지방자치단체 및 한국가스공사, 그 밖에 관계법령 등에 의하여 해당시설을 설치할 수 있는 자에게 공급하는 가스공급시설의 설치를 위한 용지
4. 교육시설용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지
 - 가. 「초·중등교육법」에 의한 학교의 설치를 위한 용지
 - 나. 국가, 지방자치단체에 공급하는 유치원 및 「영유아보육법」에 의한 보육시설의 설치를 위한 용지
5. 문화체육시설용지로서 다음 각목의 1에 해당하는 용지
 - 가. 「도서관 및 독서진흥법」에 의한 국·공립도서관시설의 설치를 위한 용지
 - 나. 국가, 지방자치단체 및 정부투자기관 등 공공기관 또는 적격실수요자(관할 지방자치단체의 장으로부터 추천을 받은 자에 한한다)에 공급하는 전시관, 박물관, 기념관, 공연장, 유원지, 체육시설, 연구소 및 시험소 시설의 설치를 위한 용지
 - 다. 국가, 지방자치단체 및 한국방송공사에 공급하는 방송시설의 설치를 위한 용지
6. 보건위생시설 용지로서 국가, 지방자치단체에 공급하는 보건소, 진료소, 요양소, 병원 및 종합병원의 설치를 위한 용지

7. 사회복지시설 용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지

- 가. 「사회복지사업법」에 의한 사회복지시설, 「아동복지법」에 의한 아동복지시설, 「노인복지법」에 의한 노인복지시설, 「장애인복지법」에 의한 장애인복지시설의 설치를 위한 용지
- 나. 국가, 지방자치단체 그 밖에 관계법령 등에 의하여 해당시설을 설치할 수 있는 자에게 공급하는 노인정, 집회소, 마을기관 그 밖에 사회복지시설에 준하는 시설의 설치를 위한 용지

8. 업무시설용지로서 다음 각 목의 1에 해당하는 용지

- 가. 공용의 청사 및 그 부대시설의 설치를 위한 용지
- 나. 「정부투자기관 관리기본법」의 적용을 받는 정부투자기관, 「재정융자특별회계법」의 규정에 의하여 정부가 납입자본금의 40%이상을 출자한 정부출자기관, 특별법에 의하여 설립된 정부투자기관, 특별법에 의하여 설립 육성되는 정부출연기관의 업무시설의 설치를 위한 용지
- 다. 「대한적십자사조직법」에 의하여 설립된 대한적십자사, 「국민체육진흥법」에 의하여 설립된 서울올림픽기념 국민체육진흥공단, 「새마을운동조직육성법」의 적용을 받는 새마을운동중앙협의회 본부
- 라. 「상공회의소법」에 의하여 설립된 상공회의소와 대한상공회의소, 「중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률」에 의하여 설립된 중소기업진흥공단의 업무시설의 설치를 위한 용지
- 마. 「농업협동조합법」·「수산업협동조합법」에 의하여 설립된 법인, 「산림조합법」에 의하여 설립된 법인(산림조합 및 중앙회에 한함), 「신용협동조합법」에 의하여 설립된 법인(중앙회와 연합회에 한함), 「중소기업협동조합법」에 의하여 설립된 중소기업협동조합중앙회와 공업·그 밖에 제조업·광업 또는 운송업을 주된 사업으로 하는 협동조합 및 협동조합연합회의 업무시설의 설치를 위한 용지
- 바. 「신용보증기금법」에 의하여 설립된 신용보증기금, 「신기술사업금융지원에 관한 법률」에 의하여 설립된 기술신용보증기금의 업무시설의 설치를 위한 용지
- 사. 「공무원연금법」에 의하여 설립된 공무원연금관리공단, 「사립학교교직원연금법」에 의하여 설립된 사립학교교직원연금관리공단, 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단, 「군인공제회법」에 의하여 설립된 군인공제회, 「대한교원공제회법」에 의하여 설립된 대한교원공제회의 업무시설의 설치를 위한 용지
- 아. 「변호사법」에 의하여 설립된 지방변호사회 및 대한변호사협회, 「법무사법」에 의하여 설립된 지방법무사회 및 대한법무사협회의 업무시설의 설치를 위한 용지
- 자. 「지적법」에 의한 대한지적공사, 「전기사업법」에 의하여 설립된 한국전기안전공사의 업무시설의 설치를 위한 용지
- 차. 「한국은행법」에 의하여 설립된 한국은행의 업무시설의 설치를 위한 용지

[별지 제1호 서식] (제5조제1항 관련)

토 지 세 목 조 서

사 업 명 :

일련 번호	소재지	지번	지목	면적		토지소유자		관계인			비 고
				공부상 면적	편입 면적	성명 또는 명칭	주소	성명 또는 명칭	주소	권리의 종류 및 내용	

(297mm × 210mm)

[별지 제2호 서식] (제5조제1항 관련)

물 건 세 목 조 서

사 업 명 :

일련 번호	소재지	물건의 종 류	구 조 및 규격	수 량	소 유 자		관 계 인			비 고
					성명 또는 명칭	주소	성명 또는 명칭	주소	권리의 종류 및 내용	

(297mm × 210mm)

[별지 제3호 서식] (제5조제4항 관련)

토 지 소 표

구 분	소재지	지 번	지 목	면 적		등 연 기 월 일	소 유 자	
				공 부	편 입		주 소	성 명
토지대장 등기부								

소유권이외의 권리

권리의 종류	채권금액	변제기일	소 유 자	
			주 소	성 명

(297mm × 210mm)

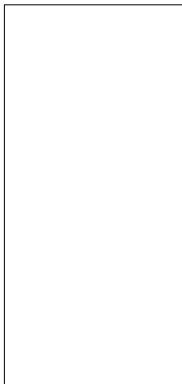
[별지 제4호 서식] (제5조제4항 관련)

지 장 물 건 조 사 서

1. 소재지번

2. 소유자 주소
성명

3. 평면도



4. 물건내역

번호	종 류	구조 및규격	수량	단위	건축시기	관계인		
						주소	성명	권리내용

5. 거주상황

소 유 자				세 입 자					
직업	가족수	주거 면적	소유 시기	주소	성 명	직 업	가족수	주거 면적	입주 시기

년 월 일

확인자직성명 인

조사자직성명 인

입 회 인 인

6. 특기사항

(380mm × 268mm)

안양도시공사

제 목 보상평가의뢰

— 아 래 —

사업시행자	성명 또는 명칭	
	주 소	
공익사업의 종류 및 명칭		
가격시점		
평가서 제출기한		
평가의뢰물건(토지 및 물건의 내역)		
평가조건 및 참고사항		

안양도시공사사장 (인)

기	안	자	(성명)	검토자	(성명)	결재권자	(성명)
협	조	자	(성명)				
시	행	처리과명-일련번호 (시행일자)			접수	처리과명-일련번호 (접수일자)	
우	주 소			/ 홈페이지 주소			
전	화 ()	전	송 ()	/ 전자우편주소 / 공개구분			

※ 작성요령

1. “평가의뢰물건(토지 및 물건의 내역)” 란에는 아래 사항을 기재합니다.

가. 토지의 내역에는 토지의 소재지, 지번, 지목, 이용상황·면적 및 토지소유자 등과 취득 또는 사용을 구분하여 기재합니다.

나. 물건의 내역에는 물건의 소재지, 지번, 물건의 종류, 구조·규격, 수량·면적, 소유자 등과 취득 또는 사용을 구분하여 기재합니다.

다. 대상물건이 건축물 등 물건인 경우에는 이전 또는 취득, 영업인 경우에는 폐지 또는 휴업을 구분하여 물건의 내역에 기재합니다.

2. 「동법시행규칙」 제16조제1항제7호의 보상액 평가를 위한 사전 의견수렴에 관한 사항은 “평가조건 및 참고사항” 란에 평가조건 등과 구분하여 기재합니다.

토지가격사정조서

(단위 : 원, m²)

[illegible]

지장물건 보상가격 사정조서

(단위 : 원, m²)

[illegible]

전략기획부

안양도시공사

제 목 보상에 관한 협의 요청

- 아 래 -

협의기간							
협의장소							
협의방법							
보상의 시기·방법 및 절차							
계약체결에 필요한 구비서류							
보상내역							
일련 번호	소재 지	지번 (당초지번)	지목 또는 물건의 종류	구조 및 규격	면적(당초면적) 또는 수량	보상액	비고

안양도시공사사장 (인)

※ 작성요령

해당 공익사업으로 인하여 토지가 분할되는 경우에는 분할전의 지번과 면적은 “지번(당초면적)”란 및 “면적(당초면적) 또는 수량”란에 ()로 기재합니다.

[별지 제8호의2 서식] (제10조제3항 관련)

협 의 경 위 서

1. 공익사업의 종류 또는 명칭 :
2. 사업시행자의 성명 또는 명칭 및 주소 :
3. 협의대상 토지 및 물건

소 재 지	지 번	토 지		물 건		
		지 목 (현실적인 이용현황)	면 적	종 류	구조	수량 (면적)

4. 토지소유자 및 관계인의 성명 또는 명칭 및 주소

가. 소유자 :

나. 관계인 :

5. 협의내용

협의의 일시	협의장소 및 방법	토지소유자 및 관계인의 구체적인 주장내용	사업시행자의 의견	비 고

6. 토지소유자 및 관계인이 서명·날인을 거부하거나 서명·날인을 할 수 없는 경우 그 사유

7. 그 밖에 협의와 관련된 사항

공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률시행령 제8조제5항의 규정에 의하여 위와 같이 협의경위서를 작성합니다.

20 년 월 일

사업시행자 : (인)

토지소유자 : (서명 또는 인)

관 계 인 : (서명 또는 인)

[별지 제9호 서식] (제11조제1항 관련)

관리번호	
------	--

용 지 매 매 계 약 서
(공익사업용지 협의취득용)

매도인 :

매수인 : 안양도시공사

(210mm × 297mm)

토지의 표시 : 별지 목록 기재와 같음(이하 “목적토지”라 한다)

○○○법 제 조의 규정에 의하여 ○○○ 고시 제 호(년 월 일)로 개발 계획승인된 _____지구 용지조성사업시행에 편입되는 위 목적토지에 관하여 매수인 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)와 매도인은 다음과 같이 매매계약을 체결한다.

제1조(매매대금) 목적토지 등의 매매대금은 금 _____원정으로 한다. 다만, 목적토지 등이 용지조성사업지구의 경계에 걸쳐있는 경우에는 그 분할측량결과 확정되는 편입면적에 의거 매매대금을 증감·조정하기로 한다.

제2조(대금의 지급) ①매도인은 목적토지의 소유권이전 등에 필요한 제반서류를 구비하여 공사에게 제출한 후 매매대금을 청구하며 공사는 소유권이전이 가능하다고 인정되는 경우 그 매매대금을 매도인에게 일시불로 전액 지급하기로 한다.(단 채권 및 대토지급은 제외)

②목적토지가 제1조 단서의 규정에 해당하는 경우 공사는 매도인과 협의하여 금 원정의 지급을 유예하기로 하며 그 토지의 편입면적이 확정된 때에는 그 유예금액을 정산하여 지급하기로 한다.

③목적토지에 제3자의 권리가 설정되어 있는 경우 매도인은 그 권리를 말소하여야 하며 공사는 그 권리의 말소가 있거나 또는 말소에 필요한 제반서류를 제출받은 후 매매대금을 지급하기로 한다.

제3조(대금의 지급방법) ①제1조의 규정에 의한 매매대금중 금 _____원정은 현금으로 이를 지급하며 나머지 금 _____원정은 보상채권으로 지급한다.

②제1항의 경우 보상채권은 상환기간 _____년으로 이를 발행하며 매도인은 액면금액으로 이를 수령한다.

③매매대금은 특별한 사유가 없는 한 금융기관 계좌입금에 의하여 이를 지급하고 보상채권은 안양도시공사의 _____에서 이를 교부할 수 있다.

④제3항의 입금계좌는 ○○은행(보상채권의 경우 ○○증권)○○지점 ○○예금 계좌번호 ○○○○○○○로 한다.

제4조(토지의 인도) 매도인은 제2조의 규정에 의한 매매대금을 수령함과 동시에 목적토지를 공사에게 인도하여야 한다.

제5조(계약의 해제) ①공사는 이 계약을 체결한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 이 계약을 해제할 수 있다.

1. 관계법령에 의하여 목적토지를 매입할 수 없는 것으로 인정되는 때
2. 공사가 목적토지의 소유권이전 절차를 행함에 있어 그 소유권이전에 방해가 되는 권리, 하자 또는 부담이 있음을 발견한 때
3. 매도인이 제4조의 규정에 위반하여 목적토지를 인도하지 아니한 때
4. 제7조의 규정에 의한 사유로 계약목적 달성을 수 없는 것으로 인정되는 때
5. 매도인이 각종 조세·공과금의 체납처분, 파산선고 또는 강제화의를 받거나 「채무

- 자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 보전처분의 신청이 있는 때
6. 매도인의 금치산, 한정치산 또는 실종선고 등의 사유로 인하여 이 계약의 순조로운 이행이 현저히 지연되거나 곤란하다고 인정되는 때
7. 그 밖에 매도인이 이 계약에 정한 사항을 위반하거나 이행하지 아니하는 때
- ②제1항의 규정에 의하여 안양도시공사가 계약을 해제한 때에는 매도인은 지체없이 그 수령한 매매대금을 반환하여야 한다. 이 경우 안양도시공사는 매도인으로부터 그 반환금을 전액수령할 때까지 매도인에 대한 목적토지의 소유권 이전등기의 이행과 인도를 보류할 수 있다.
- ③제2항의 경우 매도인이 보상채권을 수령한 경우에는 매도인은 해당 채권 또는 그 액면금액 해당액의 현금으로 매매대금을 반환하여야 한다.
- ④제2항 및 제3항의 경우 매도인은 공사으로부터 수납한 매매대금에 대하여 실제 납부일부부터 반환일까지 이자율(연_%)을 적용하여 산정한 금액을 가산하여 안양도시공사에게 반환하여야 한다. 다만, 채권으로 반환하는 때에는 그 수령한 이자를 반환하여야 한다.
- ⑤공사가 보상금을 사정 또는 지급하는 과정에서 하자, 착오 등이 발생한 경우 공사는 보상금 사정내역을 매도인에게 통지하고 매도인은 보상금중 착오 등으로 수령한 금액을 즉시 반환하기로 한다.

제6조(조세등 부담) 목적토지에 대한 조세·공과금등은 공사로의 소유권이전등기가 완료되기 전까지 매도인의 명의로 부과되었거나 부과되어야 할 것에 대하여는 매도인이 이를 부담한다.

제7조(위험부담) 이 계약을 체결한 후 목적토지의 인도를 하기 전에 공사의 용지조성사업으로 인하지 아니한 공용수용, 도시계획의 변경, 건축제한, 도로편입 등 일체의 행정처분이나 공법상의 부담이 부과된 경우 이로 인한 책임은 매도인의 부담으로 한다.

제8조(해석) 이 계약의 해석에 관하여 이의가 있거나 안양도시공사·매도인 간에 다툼이 있는 때에는 쌍방이 협의하여 이를 결정한다.

위 각 사항을 준수하기 위하여 이 계약서 2통을 작성하여 공사·매도인이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

안양도시공사 주소
성명 안양도시공사 대표자 사장 ○ ○ ○ (인)

매 도 인 주소
성명 ○ ○ ○ (인)

주) 이 계약서식은 용지업무규정에 의거 용지보상을 위한 용지매매계약을 체결함에 필요한 계약 일반조항을 종합적으로 규정한 것이므로 계약체결시 계약목적·성질·계약조건 등을 고려하여 필요한 조항을 추출하여 계약을 체결하며 계약체결시 필요하다고 인정되는 때에는 규정 또는 이 서식의 범위내에서 특약사항 그 밖에 필요한 조항을 삽입할 수 있다.

토 지 등 목 록

일련 번호	소재지	지번	지목	면적	보상액		물건의 종 류	구조 및 규 격	수량	보상액		비고
					단가	금액				단가	금액	

특약사항

[별지 제10호 서식] (제11조제1항 관련)

관리번호	
------	--

지장물보상 합의서

피보상자 :

보 상 자 : 안양도시공사

(210mm × 297mm)

목적지장물등 : ()소재 다음 지장물

일련번호	소재지	지번	지목	물건의 종 류	구조 및 규 격	수량	단위	보상금(원)	비고

○○○법 제 조의 규정에 의하여 ○○○고시 제 호 (년 월 일)로 개발계획승인된 _____지구 용지조성사업시행에 편입되는 위 지장물건에 관하여 보상자 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)와 피보상자 ○○○(이하 “피보상자”라 한다)은 다음과 같이 합의한다.

제1조(합의의 성립) “피보상자”는 목적지장물을 제5조에 정한 시기까지 완전히 철거하거나 이전하기로 하고 “공사”는 이에 대한 보상금을 지급하기로 한다.

제2조(보상금) 목적지장물의 보상금은 금 원정(W)으로 한다.

제3조(보상금 지급절차) ① “공사”가 요구하는 제반서류를 구비하여 “피보상자”가 보상금을 청구하면 “공사”는 특별한 사유가 없는 한 제2조의 보상금을 일시별로 지급하기로 한다.

② “피보상자”의 보상금 청구권에 대하여 제3자의 지급정지 또는 “공사”를 제3채무자로 하는 법원의 채권압류결정, 전부명령 그 밖에 “공사”의 보상금 지급이 곤란하다고 판단되는 사유가 있을 때까지 “공사”는 보상금의 지급을 보류할 수 있다.

제4조(보상금 지급방법) 제2조의 보상금은 ○○은행 ○○지점 ○○예금 계좌번호 ○○○○○○로 한다.

제5조(철거, 이전 등) ① “피보상자”는 목적지장물을 년 월 일까지 완전히 철거하거나 이전하기로 한다.

②목적지장물등에 기 설정됐던 임대차관계는 보상합의일 이전에 “피보상자”의 책임으로 종결하기로 한다.

제6조(계약의 해제) ① “공사”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생할 때에는 이 합의를 해제할 수 있다.

1. 관계 법령 등에 의하여 목적부동산을 보상할 필요가 없다고 인정되는 때
2. “피보상자”가 “공사”에게 제출한 보상금 청구관계 서류가 사실과 부합되지 아니하거나 허위, 위조 또는 변조된 것으로 판단될 때
3. 그 밖에 “피보상자”가 합의사항을 위반하는 경우

- ②제1항의 규정에 의하여 “공사”가 이 계약을 해제한 때에는 “피보상자”는 “공사”로부터 수령한 목적지장물등의 보상금을 지체없이 반환하기로 한다.
- ③ “공사”가 보상금을 사정 또는 지급하는 과정에서 하자, 착오 등이 발생한 경우 “공사”는 보상금 사정내역을 “피보상자”에게 통지하고 “피보상자”는 보상금 중 착오 등으로 수령한 금액을 즉시 반환하기로 한다.

제7조(조세등 부담) “피보상자”가 보상금 수령후 목적지장물을 철거하거나 이전을 완료하기 전까지 “피보상자”의 명의로 부과되었거나 부과되어야 할 조세·공과금등은 “피보상자”가 부담하기로 한다.

제8조(그 밖에) 이 합의서의 해석에 관하여 “공사”, “피보상자” 쌍방의 견해가 다를 때에는 “공사”와 “피보상자”가 협의하여 결정한다.

※ 특약사항

(안양도시공사) 주소
성명 안양도시공사 대표자 사장 ○ ○ ○ (인)

(피 보 상 자) 주소
성명 ○ ○ ○ (인)
주민등록번호

(본인확인)

확 인 자	직 위		성 명	
확 인 사 항	발 급 기 관		발 급 일 자	

주) 공장시설 그 밖에 그 철거 또는 이전에 상당한 시일이 소요될 것으로 예상되는 지장물에 대하여는 필요한 경우 선별적으로 다음과 같은 특약사항을 명시하여 이를 적용할 수 있다.

- ① “피보상자”가 기한내에 건물 그 밖에 지장물을 철거 또는 이전하지 아니하는 경우에는 “안양도시공사”는 “피보상자”를 대신하여 이를 철거하거나 강제집행 등의 절차를 취할 수 있다.
- ② “피보상자”가 용지보상금을 지급받은 후에도 건물 그 밖에 지장물의 철거 또는 이전을 지연함으로써 “공사”에게 손해가 발생한 때에는 “피보상자”는 이를 배상하기로 한다.

[별지 제11호 서식] (제11조제2항 관련)

개인별 용지매입 원부

번호				소유자		주소		성명		취득방법		협의		수 용	
물건명	구 분	소재지	지 번	지 목	면 적		매입단가	매입금액	지급						
					m ²	평			일 자	금액					
		합 계													
권리이전	접수 일자		접수 번호		등기 일자		등기번호								
특기사항															

(297mm × 210mm)

[별지 제12호 서식] (제12조제1항 관련)

위 임 장	
부동산의 표시	
등기원인 및 일자	년 월 일
등기의 목적	토지표시변경
	위의 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청에 관한 일체의 행위를 위임한다. 또한 복대리인을 선임하는 것을 허락한다. 년 월 일

[별지 제13호 서식] (제23조 관련)

토지임대차계약서

토지의 표시 :

위 임대한 토지(이하 “임대토지” 라 한다)에 관하여 임대인 안양도시공사와 임차인은 아래와 같이 임대차계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 “안양도시공사” (이하 “공사” 라 한다)와 “임차인” 이 각각 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

제1조(계약의 성립) “공사” 는 “공사” 의 소유인 위 토지를 “임차인” 에게 임대하고 “임차인” 은 이를 사용한다.

제2조(임대목적) “공사” 는 토지의 임대목적은 제3조에서 정한 계약기간의 _____로 지정하고 “임차인” 은 이를 수락하며, 그 지정된 목적이외의 목적으로 임대토지를 사용, 수익하지 못한다.

제3조(계약조건) “공사” 는 위 표시 토지 등의 임대보증금 및 임대료와 임차기간을 아래와 같이 정하여 “임차인” 에게 임대한다.

구 분	임대보증금	월 임대료
금 액		
임대차기간		

제4조(임대보증금 및 임대료) ① “임차인” 은 제1항의 임대보증금을 아래와 같이 “공사” 에게 지불하기로 한다.

계 약 금	금	원정 은 계약시에 지불
중 도 금	금	원은 20 . . .에 지불
잔 금	금	원은 20 . . .에 지불

② “임차인” 은 제3조 및 제4조제1항의 규정에 임대보증금을 이자없이 “공사” 에게 예치한다.

③ “임차인” 은 임대료를 매월 ____일에 지급토록 한다. 임대료를 약정기한내에 납부하지 아니한 때에는 “임차인” 은 납기의 익일부터 기산하여 그 체납액에 대하여 지연손해금을 가산하여 공사에게 지급한다.

④ 제2항 및 제3항의 지연손해금의 요율은 년__%로 하되, 동 요율은 시중은행의 일반대출금 연체금리가 상승 또는 하락하는 경우에는 “공사”는 이를 조정할 수 있으며 “임차인”은 그 조정된 율에 따라 산정한 지연손해금을 지급하여야 한다. 이 경우 연체료의 계산은 변경일을 기준으로 각각 변경요율에 의거 일수 계산한다.

제5조(보증금의 충당 등) ① “임차인”은 보증금을 이유로 하여 임대료의 지급 그 밖에 채무의 이행을 거절할 수 없고, 보증금을 임대료 등에 충당하도록 “공사”에게 요구할 수 없다.

② “임차인”은 체납 임대료 등 계약위반 및 불법행위로 인하여 발생한 “임차인”의 모든 채무액을 “임차인”의 보증금 중에서 공제하여 이에 충당할 수 있다. 이 경우 “임차인”의 채무액이 보증금을 초과하는 때에는 “임차인”은 “공사”의 청구에 따라 그 부족액을 즉시 “공사”에게 지급하여야 한다.

③ 제2항 등의 사유로 인하여 보증금에 부족이 생길 경우에는 “임차인”은 “공사”의 청구에 따라 그 부족액을 즉시 “공사”에게 지급하여 보증금을 원상으로 회복하여야 한다.

④ 계약의 해지, 기간의 만료 등으로 이 계약이 종료된 경우에는 “공사”는 “임차인”로부터 임대토지등을 원상으로 회복하여 반환받은 후에 보증금을 정산할 필요가 있는 경우에는 이를 정산하고 잔액이 있는 때에는 그 잔액을 “임차인”에게 반환한다.

⑤ “임차인”은 보증금의 반환 청구권을 양도할 수 없다.

제6조(사용료) “임차인”은 임대토지의 사용과 관련하여 전기, 가스, 상수도 등의 사용료는 그 명의의 여하를 막론하고 “임차인”이 부담한다.

제7조(지급장소) 제3조에서 정한 임대보증금 등 “공사”에게 지급할 금액의 지급장소는 아래 금융기관 계좌로 납부하여야 한다.

납부계좌 : (은행_____ , 예금주 : 안양도시공사)

제8조(임대토지의 보존관리) ① “임차인”은 선량한 관리자로서 임대토지를 사용·수익하여야 하며, 임대토지의 관리 및 사용수익에 필요한 모든 비용을 부담한다.

② “임차인”은 임대토지를 보존·관리함에 있어 “공사”의 지시사항을 준수하여야 하며, 임대기간중 제3자가 임대토지의 점유를 침해하거나 그 밖에 방법으로 “공사”의 권리를 방해하는 때에는 이를 지체없이 “공사”에게 통지하고, 점유보호청구권 등을 행사하여 임대토지의 보존에 필요한 절차를 취하여야 한다.

③ “임차인”이 제2항의 통지 등을 해태함으로써 인하여 “공사”에게 손해를 발생하게 한 때에는 “임차인”은 “공사”에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

제9조(수인의무) “공사”가 임대토지의 보존을 위하여 필요한 행위를 하는 때는 “임차인”은 이를 수인하여야 한다.

제10조(멸실, 훼손 등의 책임) ① “임차인”은 임대토지를 임대한 날로부터 “공사”에게 반환하는 날까지의 기간에 “임차인”의 귀책사유로 발생한 멸실, 훼손 등에 대한 책임과 위험을 부담한다.

② 제1항의 경우 “임차인”은 “공사”의 선택에 따라 “임차인”의 비용으로 다음

각 호의 의무를 이행하여야 한다.

1. 임대토지를 임대 전의 상태로 원상회복
2. “공사”의 손해에 대한 보상

제11조(계약의 해지) ① “임차인”이 실종, 금치산, 한정치산, 파산, 강제화의 등을 선고받거나, 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 정리개시가 결정된 때 또는 “임차인”이 다음 1에 해당하는 행위를 하였을 때에는 “공사”는 이 계약을 해지할 수 있다.

1. “공사”의 사전승인없이 임대목적 이외의 목적으로 사용·수익하는 경우
2. 임대토지를 전대 또는 “공사”의 사전승인없이 임차권을 양도하는 경우
3. 임대료를 3월 이상 연속하여 연체한 경우
4. 임대토지의 형질 또는 원형을 “공사”의 사전 승인없이 변경하는 경우
5. 고의 또는 과실로 임대토지를 훼손한 경우
6. 허위 그 밖에 부정한 방법으로 임대차계약을 체결한 경우
7. 그 밖에 이 계약에서 정한 사항을 위반한 경우

② “임차인”이 계약기간 중 부득이한 사유로 계약을 해지하고자 하는 경우 1개월전에 그 뜻을 “공사”에게 통지하여야 한다.

④ 제1항의 경우에는 “임차인”이 받은 손해에 대하여 “공사”에게 손해배상을 청구할 수 없다.

제12조(임대토지의 반환 등) ① 계약의 해지, 기간의 만료 등으로 이 계약이 종료된 경우에는 “임차인”은 지체없이 임대토지를 원상으로 회복하여 “공사”에게 반환한다. 다만, 원상으로 회복할 수 없는 때에는 제10조 각호의 방법에 의한다.

② 제1항의 경우 “임차인”이 임대토지에 필요비 및 유익비 등의 비용을 지출한 때에도 “임차인”은 그 비용의 상환을 “공사”에게 청구할 수 없고 이를 원인으로 한 유치권 등을 주장하지 아니한다.

③ “임차인”이 제1항의 규정에 의한 임대토지의 반환을 지연한 때에는 “공사”가 임대토지를 반환받을 때까지 “임차인”은 그 임대료 상당액 및 그 지연으로 인한 손해를 배상한다.

제13조(통지 및 제출의무) “공사”는 임대기간중 임대토지의 보존·관리를 위하여 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 이 경우 “임차인”은 지체없이 필요한 자료 등을 제출하여야 한다.

제14조(해석) 이 계약서의 해석에 관하여 이의가 있거나 “공사”, “임차인” 쌍방의 견해가 다른 때에는 “공사”와 “임차인”이 협의하여 결정한다.

년 월 일

안양도시공사(임대인) : 안양시 동안구 평촌대로 389
안 양 도 시 공 사 사 장 (인)

임차인 : (주소)

(인)

주 : 이 계약서식은 용지업무규정 및 동규정 시행내규에 의거 토지임대차계약을 체결함에 필요한 계약일반조항을 종합적으로 규정한 것이므로 계약체결 시 계약목적·성질·계약조건 등을 고려하여 필요한 조항을 추출하여 계약을 체결하며 계약체결 시 필요하다고 인정할 때에는 사규 또는 이 서식의 각 조항에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 특약사항 그 밖에 필요한 조항을 삽입할 수 있다.

용 지 매 입 신 청 서

접수번호	신 청 토 지				비 고
	지구명	용 도	토지위치	면 적(m²)	
※	지구				

안양도시공사사장 귀하

접수증

접수인	지구명	용 도	토지위치	면적 (㎡)
	지구			
	신 청 자	성 명 (법인명)	주민(법인) 등록번호	

[별지 제15호 서식] (제38조제1항 관련)

용지매입신청유의서 등에 대한 종람확인서

○○지구 조성용지의 매입을 신청함에 있어 귀공사가 제시하는 매입신청유의서, 공고문 등의 모든 조항을 숙지하였기 이 확인서를 제출합니다.

20 년 월 일

법인등록번호 :

신청자 성명(법인명) : (인)

안양도시공사 사장 귀하

[별지 제16호 서식] (제38조제2항 관련)

용지매입 신청 유의서

제1조(목적) 이 유의서는 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)가 공급하는 조성용지의 매입을 신청함에 있어 그 신청자가 유의하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(효력) 이 유의서는 용지매매계약서와 상호보완의 효력을 가지며, 동 계약서 내용의 일부가 된다.

제3조(현물확인) 매입을 신청하고자 하는 자는 매입대상용지의 현물에 관한 제반사항을 미리 확인하여야 하며, 이를 확인하지 못하는 데 따른 책임은 신청인에게 있다.

제4조(매입신청) 매입의 신청은 다음 각호의 서류 중 필요한 서류를 제출하여 이를 행한다.

1. 용지매입신청서(공사 소정양식)
2. 법인의 경우 법인등기부등본 또는 상업등기부등본, 개인의 경우 주민등록등본
3. 대리인의 경우 그 대리권을 증명할 수 있는 서류
4. 대상자의 자격을 제한할 경우에는 그 자격을 증명할 수 있는 서류
5. 매입신청유의서에 대한 종람확인서(공사 소정양식)
6. 그 밖에 필요한 서류

제5조(신청계약금) ①매입을 신청하는 때에는 다음 각호에서 정한 신청 계약금(경쟁입찰의 경우에는 입찰 보증금을 말한다. 이하 같다)을 납부하여야 한다.

1. 추첨제분양의 방법으로 공급하는 경우에는 신청필지에 대한 공급가격의 100분의 5이상의 금액, 다만, 필지별로 신청을 접수하는 경우가 아닌 때에는 공사가 정하여 제시한 금액
 2. 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 경우에는 그 매입신청필지에 대하여 입찰서에 기재하고자 하는 최고금액의 100분의 5이상의 금액
- ② 제1항의 신청계약금은 매매계약 체결시 이를 계약보증금의 일부로 대체할 수 있다.

제6조(계약의 체결) ①당첨자 또는 낙찰자는 그 당첨 또는 낙찰일로부터 10일 이내에 공사가 정하는 소정의 계약서식에 의하여 계약을 체결하여야 한다.

② 계약은 쌍방이 계약서에 각각 서명날인함으로써 확정된다.

제7조(대금지급) ① 공급용지의 매각대금을 현금 또는 자기앞수표(체신관서 또는 은행이 발행한 경우에 한한다)에 의하여 이를 납부한다. 제5조의 규정에 의한 신청 계약금을 납부하는 경우에도 또한 같다.

② 매각대금을 분할하여 수납하는 경우에는 매 약정기일마다 미납잔금에 대하여 1할의 이자(공사에서 이자율을 조정할 때에는 그 인상된 비율에 의한 이자를 말한다)를 함께 납부하여야 한다.

③ 매각대금(이자율을 포함한다.)의 납부를 연체하는 때에는 금융기관 일반대출금 연체금리를 적용하여 산정한 지연손해금을 납부하여야 한다.

제8조(면적의 기준 및 정산) ①목적용지의 면적이 가분할면적일 경우에는 지적확정 후 면적의 증감이 있을 때에는 계약단가에 의하여 정산하되 정산금에 대한 이자는 부리하지 아니한다.

②정산의 시기는 사업준공후 “안양도시공사사장” 이 정하는 시기에 한다.

제9조(소유권 이전등) ①공급용지의 소유권이전 및 사용승낙은 매각대금이 완납된 후에 이를 행한다. 다만, 매각대금 완납전이라도 매각대금(할인이자 등을 포함한다) 미납잔금에 대한 충분한 소정의 담보를 제공하여 요청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항에도 불구하고 공급용지의 소유권이전은 해당 지구의 사업이 준공되고 지적공부정리가 완료된 경우에 한한다.

제10조(불이익조치) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 매입신청은 이를 무효로 한다.

1. 소정의 일시까지 소정 장소에 도달하지 아니한 신청
2. 소정의 일시까지 소정의 신청예약금을 납부하지 아니하고 한 신청
3. 동일사항에 동일인이 2통 이상의 신청서를 제출한 신청
4. 그 밖에 제시된 조건에 위반한 신청

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 당첨을 무효로 한다.

1. 매입신청이 무효로 판명된 경우
2. 추첨참가자격이 없는 자가 추첨을 행한 경우
3. 그 밖에 제시된 조건에 위반된 경우

③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 입찰을 무효로 한다.

1. 매입신청이 무효로 판명된 경우
2. 입찰참가자격이 없는 자가 입찰에 참가한 경우
3. 동일사항에 동일인이 2통 이상의 신청서를 제출한 경우
4. 입찰금액에 대비하여 신청예약금이 미달되는 경우
5. 그 밖에 제시된 조건에 위반된 경우

④당첨자 또는 낙찰자가 당첨일 또는 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 그 매입신청을 취소한 것으로 보며, 이 경우가 납입한 신청예약금은 이를 공사에 귀속시킨다. 수의계약의 방법에 의하여 공급함에 있어 신청예약금을 납입한 경우에도 또한 같다. 다만, 단독주택용지에 대한 분양으로서 주택공급에 관한규칙에 의한 재당첨제한 등 불이익이 부과 되어지는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤매수인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 매매계약을 해제할

수 있으며 매매계약을 해제하는 경우에는 계약보증금은 이를 공사에 귀속시킨다.

1. 허위의 진술, 부실한 증빙서류의 제시, 담합, 그 밖에 부정한 방법에 의하여 매수한 경우
2. 용도를 지정하여 공급하는 경우 계약체결일로부터 3년 이내에 그 용도에 사용(임대주택지인 경우에는 2년 이내 임대개시를 말한다)하지 않거나 다른 목적으로 사용한 경우
3. 공급용지를 지정용도로 사용하기 전에 공사의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대한 경우
4. 계약후 중도금이나 잔금을 6개월 이상 체납한 경우
5. 매각대금을 분할하여 수납하는 경우 그 할부금(이자를 포함한다)을 6개월 이상 체납한 경우
6. 그 밖에 계약을 존속시킬 수 없는 의무 불이행이 있거나 계약의 순조로운 이행이 심히 곤란할 것으로 인정되는 사유가 있는 경우
- ⑥ 매매계약을 해제하거나 매매계약 해제사유가 발생한 경우에 해당 공급용지의 소유권이 매수인으로부터 제3자에게 이전되어 있는 때에는 환매특약등기의 내용에 따라 그 제3자에 대하여 환매권을 행사한다.
- ⑦ 제1항 내지 제6항의 조치 이외에도 필요한 때에는 그 제시한 조건 등에 따라 적절한 처분을 행할 수 있다.
- ⑧ 매입신청자는 제1항 내지 제7항의 규정에 의한 소정의 조치에 대하여 이의를 제기할 경우에는 그에 상당한 이유를 제시하여야 한다.

제11조(택지기반시설) 공급되는 용지에 대하여 택지개발사업 준공이전에 택지개발지역 내 기반시설(상·하수도, 전기 등)의 사용제한 이유로 이의를 제기하지 아니한다.

제12조(공급신청 및 입찰참가 제한) 본 공고일 기준 단독주택 건설용지 공급신청자 중 주택공급에 관한 규칙 제4조 규정에 의거 관계기관에 조회한 결과 주택(국민, 임대, 민영주택)을 공급받은 사실과 택지분양을 공급받은 사실이 있는 것으로 확인된 자는 본 공사에서 일방적으로 계약을 취소하고 부정 당첨자로 처벌하며 “신청자”가 수납한 매매대금 중 분양가격의 100분의 10에 해당하는 위약금을 “안양도시공사사장”에게 귀속시킨다.

제13조(매수자 수인) 매수인은 향후 예정된 건축공급량 배정 등을 이유로 잔대금 납부연기 등 어떠한 이의를 요구하지 아니한다.

제14조(그 밖에) 이 용지매입신청유의서에 부기하지 아니한 사항은 공급 공고 내용과 그 밖에 “안양도시공사사장”이 공급 공고시 근거한 법규와 지침에 의한다.
(위 계약서는 계약자, 건물의 표시, 본문 제1조부터 제14조까지임)

[별지 제17호 서식] (제57조제1항 관련)

매각기호	
매각번호	

(일시납)

용지매매계약서

매도인 : 안양도시공사

매수인 :

용지의 표시

소재지	지번	지정용도	지목	면적(m ²)	비 고
					사용가능시기 :

위 표시의 용지(이하 “목적용지” 라 한다)에 관하여 안양도시공사(이하 “공사” 라 한다)와 매수인_____ (이하 “매수인” 이라 한다)간에 다음과 같이 매매계약을 체결한다.

제1조(매매대금 및 대금납부방법) ① “공사” 는 목적용지를 다음표의 가격으로 “매수인” 에게 매각하여 “매수인” 은 매매대금을 다음표의 납부방법에 따라 “공사” 에게 납부하여야 한다.

매매대금	금 원정(W)			
납부방법	년	월	일	계약보증금 W
	년	월	일	중 도 금 W
	년	월	일	잔 금 W
납부장소	은행		지점	

②매매대금의 변제충당순서는 중도금에서부터 지연손해금, 원금의 순에 의한다.

③ “공사” 는 “매수인” 이 매매대금을 납부약정일 이전에 납부하는 경우에는 “공사” 가 정하는 방법과 비율에 따라 산정한 금액을 할인하여 수납할 수 있다.

제2조(지연손해금) ① “매수인” 이 제1조의 매매대금(정산금을 포함한다)을 납부약정일에 지급하지 아니할 때에는 체납한 금액에 대하여 지연기간에 년 %의 이율을 적용하여 산정한 지연손해금을 “공사” 에게 납부하여야 한다. 다만, 지연기간 중 토지사용가능일(토지사용가능일이전에 사용승낙을 얻어 사용중인 경우에는 사용승낙일을 말한다)까지의 지연손해금은 년 %의 이율을 적용하여 산정한다. 이 경우 지연기간은 납부약정일의 익일로부터 기산한다.

②“공사”는 시중금리의 변동등 경제사정의 변동에 따라 제1항의 적용이율을 증감

할 수 있고 이를 사전에 "매수인"에게 통지하여야 한다. 이 경우 그 지연손해금은 변경일을 기준으로 변경된 요율에 따라 각각 일할 계산하여 산정한다.

제3조(목적용지의 사용) “매수인”은 목적용지를 지정된 용도에 따라 사용하여야 하며, 조성사업을 위한 각종 영향평가 협의내용 및 지구단위계획 등을 포함한 실시계획상의 건축관련 사항을 준수하여야 한다.

제4조(면적정산) ①조성공사 준공 전에 가분할 면적으로 계약체결한 용지로서 확정측량 실시결과 면적증감이 있는 경우에는 그 증감분에 대하여 이 계약체결당시의 필지별 공급단가에 의하여 정산하기로 한다.

② “공사”는 확정측량을 실시한 후 확정면적 및 좌표, 정산내역, 정산금납부방법을 “매수인”에게 통보하고 “매수인”은 정산금을 납부기한 내 납부하여야 한다. 이 경우 공사는 정산금을 정산일 이후 납부약정일이 도래하는 중도금 또는 잔금에 가감하여 수납하거나 반환에 갈음할 수 있다.

제5조(조성사업의 시행 등) ①“매수인”은 조성사업 준공 전에 목적용지를 공급받은 때에는 조성사업으로 인하여 불가피하게 발생하게 하는 토지사용의 제한 그 밖에 불이익을 수인하기로 한다. 이 경우 “공사”는 “매수인”의 불이익이 최소화되도록 조성사업을 성실히 이행하여야 한다.

② “공사”의 귀책사유로 인한 조성공사의 지연으로 토지사용시기가 지연되는 경우에는 “공사”는 기납부한 매매대금에 대하여 제2조의 지연 손해금율을 적용하여 산정한 금액을 “매수인”에게 지급하거나 “매수인”이 납부할 매매대금에서 차감하여 지급에 갈음하기로 한다. 다만, “공사”의 귀책사유 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 지연되는 경우를 제외한다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 해당 개발사업과 연계하여 시행하는 도로, 용수, 항만 등 기반시설사업의 부진
2. 국가 또는 지방자치단체의 계획 또는 정책의 변경
3. 태풍·해일·홍수 등 불가항력의 자연재해 등 천재지변
4. 문화재발굴, 관련부처와의 협의지연 등 실시계획승인권자가 사업기간의 연장이 불가피하다고 인정하는 경우
5. 그 밖에 제1호 내지 제4호에 준하는 사유로서 공사의 귀책사유 없이 토지사용 시기 등이 지연되는 경우

제6조(소유권이전) ① “공사”는 “매수인”이 매매대금(정산대금을 포함한다)을 완납한 후에 목적용지의 소유권을 이전하기로 한다. 다만, 조성사업 준공 전에 목적용지를 공급한 경우에는 조성사업 준공과 지적 및 등기공부 정리를 완료한 후에 소유권을 이전하기로 하되 이 경우 “공사”는 조성사업 준공과 지적 및 등기공부 정리절차를 성실히 이행하여야 한다.

② “공사”는 “매수인”의 소유권이전등기에 필요한 서류를 “매수인”에게 제공하여야 하며 소유권이전등기비용은 “매수인”이 부담하기로 한다.

제7조(계약의 해제) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 공사는 이 계약을 해제할 수 있다.

1. “매수인”이 허위의 진술, 부실한 증빙서류의 제시, 담합 그 밖에 부정한 방법에

- 의하여 목적용지를 매수하였을 때
2. 제6조의 규정에 의하여 소유권을 이전하기 전에 목적용지를 지정용도로 사용하지 않고 다른 목적으로 사용한 때
 3. “매수인”이 매매대금을 6월 이상 납부하지 아니하여 “공사”이 14일 이상의 유예기간을 정하여 2회 이상 연속하여 최고하여도 납부하지 아니한 때
 4. “매수인”이 중도금이나 잔금을 지급하기 전에 “매수인”에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차개시의 신청 또는 파산의 신청(자기신청을 포함한다)이 있었을 때
 5. 그 밖에 “매수인”의 귀책사유로 계약이행이 불가능하게 된 때
- ②“매수인”은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 이 계약을 해제할 수 있다.
1. “매수인”이 자신의 사정으로 스스로 계약을 해제하고자 하는 경우. 다만, 중도금의 일부라도 납부한 경우에는 “공사”이 동의하는 경우에 한한다.
 2. “공사”의 귀책사유로 토지사용시기 및 소유권이전이 6월이상 지연되어 계약목적 을 달성 할 수 없는 경우. 다만, 제5조제2항 단서 각 호의 어느 하나의 사유로 지연되는 경우를 제외한다.
 3. 제4조의 면적정산결과 면적이 10% 이상 증감하는 때
- ③이 계약체결일 이후 “공사” 또는 “매수인”의 귀책사유 없이 제5조제2항 단서 각 호의 어느 하나의 사유 등으로 이 계약의 순조로운 이행이 상당기간 지연되거나 불가능 하다고 판단되는 경우에는 “공사”와 “매수인”은 협의하여 이 계약을 해제할 수 있다.
- ④이 계약이 해제되었을 때에는 “매수인”은 즉시 목적용지를 이 계약체결일 당시의 원상태로 회복하여야 한다.
- ⑤제1항 및 제2항 제1호의 규정에 의하여 계약이 해제되었을 때에는 “공사”는 “매수인”으로부터 수납한 매매대금 중 계약보증금을 제외한 나머지 금액에 대하여 실제 납부일부부터 환급일까지 이자율(연__%)을 적용하여 산정한 금액을 가산하여 “매수인”에게 반환하며 계약보증금은 “공사”에게 귀속한다. 이 경우 제4항의 소유 권회복비용 등 “매수인”이 부담할 비용은 “공사”가 “매수인”에게 반환하는 매매대 금에서 이를 공제하기로 한다.
- ⑥제2항 제2호 및 제3호의 규정에 의하여 계약이 해제되었을 때에는 “공사”는 “매수인”로부터 수납한 매매대금에 대하여 실제 납부일로부터 환급일까지 이자율(연 %)을 적용하여 산정한 금액을 가산하여 반환하며 “공사”는 위약금으로 계약보증 금상당액을 “매수인”에게 지급한다.

제8조(조세공과금의 부담) ①제1조의 잔금납부약정일 이후에 조세 및 공과금은 “공사”의 명의로 부과되는 것이라 하더라도 이를 “매수인”이 부담하기로 한다.

②“매수인”이 매매대금 완납전에 “공사”으로부터 토지사용승낙을 득한 때에는 그 사용 승낙일을 제1항의 잔금납부약정일로 본다.

제9조(의사표시 및 통지의무) ①계약의 해지 등 이 계약과 관련한 각종 의사표시는 서면으로 하여야 한다.

②“공사”는 이 계약 체결일 이후 연체이자율의 변경 또는 토지사용가능시기의 지연 등이 발생한 경우에는 즉시 “매수인”에게 서면으로 통보하여야 한다.

③"매수인"은 이 계약 체결일 이후 성명·명칭 또는 주소·사무실의 소재지를 변경한 때에는 10일 이내에 "공사"에게 서면으로 통보하여야 한다. 이를 이행하지 아니할 경우 "공사"의 을에 대한 계약의 해제통고 등은 종전주소지로 발송하며 발송일 15일이 경과함으로써 그 효력이 발생하는 것으로 보며 이에 대한 "매수인"의 불이익은 "공사"가 책임지지 아니한다. 또한 계약서상의 주소가 부정확한 경우도 이와 같다.

제10조(해석) 이 계약문서의 해석에 관하여 이의가 있거나 "공사"·"매수인" 쌍방의 견해가 다를 때에는 "공사"와 "매수인"이 협의하여 결정한다.

특약사항

위 각 조항을 준수하기 위하여 이 계약서2통을 작성하여 "공사"·"매수인"이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

매도인

안양도시공사 인

매수인

인

주) 이 계약서식은 용지업무규정에 의거 용지매매계약을 체결함에 필요한 계약일반조항을 종합적으로 규정한 것이므로 계약체결시 계약목적·성질·계약조건 등을 고려하여 필요한 조항을 추출하여 계약을 체결하며 계약체결시 필요하다고 인정할 때에는 규정의 기본취지에 저촉되지 아니하는 범위내에서 서식내용을 수정 또는 보완할 수 있다.

[별지 제18호 서식] (제57조제1항 관련)

매각기호	
매각번호	

(분할수납용)

용지매매계약서

매도인 : 안양도시공사

매수인 :

용지의 표시

소재지	지번	지정용도	지목	면적(m ²)	비 고
					사용가능시기 :

위 표시의 용지(이하 “목적용지”라 한다)에 관하여 매도인 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)와 매수인_____ (이하 “매수인”이라 한다)간에 다음과 같이 매매계약을 체결한다.

제1조(매매대금 및 대금납부방법) ①"공사"는 목적용지를 다음표의 가격으로 "매수인"에게 매각하며 "매수인"은 매매대금을 다음표의 납부방법에 따라 "공사"에게 납부하여야 한다.

매매대금 금 원정 (₩)						
대 금 납 부 방 법						
구 분	납부약정일	할부원금	할부이자	납부할 금액	미납 잔대금	비고
계약보증금						
1회할부금						
2회할부금						
....						
납부장소	은행 지점					

②을은 매 할부금의 납부약정일마다 미납잔금에 대하여 년()%의 할부이자를 "공사"에게 지급하여야 한다. 이 경우 할부이자는 계약체결일(조성공사준공전에 가분할 면적으로 계약체결하는 경우에는 토지사용승낙일 또는 "공사"가 통보하는 면적정산기준일)로부터 기산한다.

③"공사"가 "매수인"으로부터 받은 매매대금의 변제충당의 순서는 납부약정일이 먼저 도래하는 할부금에서부터 지연손해금, 할부이자, 원금의 순에 의한다.

④"공사"는 "매수인"이 제2항의 할부이자 기산일 전에 매매대금을 납부약정일보다 미리 납부하는 경우에는 "공사"가 정하는 방법과 이율에 따라 산정한 금액을 할인하여 수납할 수 있다. 이 경우 할부이자 기산일이 변경된 경우에는 그 변경된 날을 기준으로 정산한다.

⑤"공사"는 시중금리의 변동 등 경제사정의 변동에 따라 제2항의 적용이율을 증감할 수 있고 이를 사전에 을에게 통지하여야 한다. 이 경우 그 할부이자는 변경일을 기준으로 변경된 요율에 따라 각각 일할 계산하여 산정한다.

제2조(지연손해금) ①"매수인"이 제1조의 매매대금(할부원금 및 할부이자를 말하며 정산금을 포함한다)을 납부 약정일에 납부하지 아니할 때에는 체납한 금액에 대하여 지연기간에 연___%의 이율을 적용하여 산정한 지연손해금을 "공사"에게 납부하여야 한다. 다만, 지연기간 중 토지사용가능일(토지사용 가능일 이전에 사용승낙을 얻어 사용 중인 경우에는 사용 승낙일을 말한다)까지의 지연손해금은 연___%의 이율을 적용하여 산정한다. 이 경우 지연기간은 납부약정일의 익일로부터 기산한다.

②"공사"는 시중금리의 변동 등 경제사정의 변동에 따라 제1항의 적용이율을 증감할 수 있고 이를 사전에 "매수인"에게 통지하여야 한다. 이 경우 그 지연손해금은 변경일을 기준으로 변경된 요율에 따라 각각 일할 계산하여 산정한다.

제3조(목적용지의 사용) ①"매수인"은 목적용지를 지정된 용도에 따라 사용하여야 하며, 조성사업을 위한 각종 영향평가 협의내용 및 지구단위계획 등을 포함한 실시계획상의 건축관련 사항을 준수하여야 한다.

②"매수인"이 목적용지를 사용하고자 하는 경우에는 매매대금을 완납하거나 미납잔금에 대하여 "공사"가 정하는 담보를 제공하고 "공사"의 승낙을 받아야 한다. 다만, 조성사업이 준공되어 지적 및 등기부 정리가 완료된 경우에는 "공사"는 사용승낙을 하지 아니하기로 한다.

제4조(면적정산) ①조성공사 준공 전에 가분할 면적으로 계약 체결한 용지로서 확정측량 실시결과 면적증감이 있는 경우에는 그 증감분에 대하여 이 계약체결당시의 필지별 공급단가에 의하여 정산하기로 한다.

②"공사"는 확정측량을 실시한 후 확정면적 및 좌표, 정산내역, 정산금납부방법을 을에게 통보하고 "매수인"은 정산금을 납부기한내 납부하여야 한다. 이 경우 "공사"는 정산금을 정산일 이후 납부약정일이 도래하는 할부금에 가감하여 수납하거나 반환에 갈음할 수 있다.

제5조(조성사업의 시행 등) ①"매수인"은 조성사업 준공 전에 목적용지를 공급받을 때에는 조성사업으로 인하여 불가피하게 발생하는 토지사용의 제한 그 밖에 불이익을 수인하기로 한다. 이 경우 "공사"는 "매수인"의 불이익이 최소화되도록 조성사업을 성실히 이행하여야 한다.

②"공사"의 귀책사유로 인한 조성공사의 지연으로 토지사용시기가 지연되는 경우

에는 "공사"는 기납부한 매매대금에 대하여 제2조의 지연손해금률을 적용하여 산정한 금액을 "매수인"에게 지급하거나 "매수인"이 납부할 매매대금에서 차감하여 지급에 갈음하기로 한다. 다만, "공사"의 귀책사유 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 지연되는 경우를 제외한다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 해당 개발사업과 연계하여 시행하는 도로, 상·하수, 항만 등 기반시설사업의 부진
2. 국가 또는 지방자치단체의 계획 또는 정책의 변경
3. 태풍·해일·홍수 등 불가항력의 자연재해 등 천재지변
4. 문화재발굴 관련부처와의 협의지연 등 실시계획승인권자가 사업기간의 연장이 불가피하다고 인정하는 경우
5. 그 밖에 제1호 내지 제4호에 준하는 사유로서 "공사"의 귀책사유 없이 토지사용 시기 등이 지연되는 경우

제6조(소유권이전) ① "공사"는 "매수인"이 매매대금(정산금을 포함한다)을 완납한 후에 목적용지의 소유권을 이전하기로 한다. 다만, 조성사업 준공 전에 목적용지를 공급한 경우에는 조성사업 준공과 지적 및 등기공부정리를 완료한 후에 소유권을 이전하기로 하되 이 경우 "공사"는 조성사업 준공과 지적 및 등기공부 정리절차를 성실히 이행하여야 한다.

② "공사"는 "매수인"이 매매대금을 완납하기 전이라도 소유권이전이 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 "매수인"이 미납잔금에 대하여 "공사"가 정하는 담보를 제공한때에 한하여 소유권을 이전할 수 있다.

③ "공사"는 "매수인"의 소유권이전등기에 필요한 서류를 "매수인"에게 제공하여야 하며 소유권이전등기비용은 "매수인"이 부담하기로 한다.

제7조(담보권 행사) 매매대금을 완납하기 전에 목적용지에 대한 사용승낙 또는 소유권이전을 한 경우로서 "매수인"이 미납잔금을 약정기일 내에 납부하지 아니할 때에는 "공사"는 제3조제2항 및 제6조제2항의 담보물에 대하여 그 담보권을 행사할 수 있으며 "매수인"은 이에 협조하기로 한다.

제8조(기한이익의 상실) "공사"는 "매수인"이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 "매수인"에게 제1조의 분할수납기간에도 불구하고 미지급잔대금을 전액을 즉시 납부하게 할 수 있다.

1. "매수인"이 매매대금을 6월 이상 납부하지 아니하여 "공사"가 14일이상의 유예기간을 정하여 최고하여도 납부하지 아니한 때
2. "매수인"에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차개시의 신청 또는 파산의 신청(자기신청을 포함한다)이 있었을 때

제9조(계약의 해제) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 "공사"는 이 계약을 해제할 수 있다.

1. "매수인"이 허위의 진술, 부실한 증빙서류의 제시, 담합 그 밖에 부정한 방법에 의하여 목적용지를 매수하였을 때
2. 제6조의 규정에 의하여 소유권을 이전하기 전에 목적용지를 지정용도로 사용하지 않고 다른 목적으로 사용할 때

3. "매수인"이 제8조 각호의 사유로 기한의 이익을 상실하여 "공사"로부터 전액 즉시 변제의 요구를 받고도 14일 이내 그 이행을 하지 않을 때
4. 그 밖에 "매수인"의 귀책사유로 계약이행이 불가능하게 된 때
- ②"매수인"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 이 계약을 해제할 수 있다.
 1. "매수인"이 자신의 사정으로 스스로 계약을 해제하고자 하는 경우. 다만, 중도금의 일부라도 납부한 경우에는 "공사"가 동의하는 경우에 한한다.
 2. "공사"의 귀책사유로 토지사용시기 및 소유권이전이 6월이상 지연되어 계약목적 달성을 수 없는 경우. 다만, 제5조제2항 단서 각 호의 어느 하나의 사유 등으로 지연되는 경우를 제외한다.
 3. 제4조의 면적정산결과 면적이 10% 이상 증감하는 때
 - ③이 계약체결일 이후 "공사" 또는 "매수인"의 귀책사유 없이 제5조제2항 단서 각 호의 어느 하나의 사유 등으로 이 계약의 순조로운 이행이 상당기간 지연되거나 불가능하다고 판단되는 경우에는 "공사"와 "매수인"은 협의하여 이 계약을 해제할 수 있다.
 - ④이 계약이 해제되었을 때에는 "매수인"은 즉시 목적용지를 이 계약체결일 당시의 원상대로 회복하여야 한다.
 - ⑤제1항 및 제2항제1호의 규정에 의하여 계약이 해제되었을 때에는 "공사"는 "매수인"로부터 수납한 매매대금 중 계약보증금을 제외한 나머지 금액에 대하여 실제 납부일부터 환급일까지 이자율(연___%)을 적용하여 산정한 금액을 가산하여 "매수인"에게 반환하며 계약보증금은 "공사"에게 귀속한다. 이 경우 제4항의 소유권 회복비용 등을 "매수인"이 부담할 비용은 "공사"가 "매수인"에게 반환하는 매매대금에서 이를 공제하기로 한다.
 - ⑥제2항 제2호 및 제3호의 규정에 의하여 계약이 해제되었을 때에는 "공사"는 "매수인"로부터 수납한 매매대금에 대하여 실제 납부일부터 환급일까지 이자율(연___%)을 적용하여 산정한 금액을 가산하여 반환하여 "공사"는 위약금으로 계약보증금 상당액을 "매수인"에게 지급한다.

제10조(제세공과금의 부담) ①제1조에서 정한 최종할부금 납부약정일 이후의 조세 및 공과금은 "공사"의 명의로 부과되는 것이라 하더라도 이를 "매수인"이 부담하기로 한다.

②"매수인"이 매매대금 완납 전에 "공사"로부터 토지사용승낙을 득한 때에는 그 사용 승낙일을 제1항의 최종할부금 납부약정일로 본다.

제11조(의사표시 및 통지의무) ①계약의 해지 등 이 계약과 관련한 각종 의사표시는 서면으로 하여야 한다.

②"공사"는 이 계약 체결일 이후 할부이자율·연체이자율의 변경 및 토지사용시기의 지연 등이 발생한 경우에는 즉시 "매수인"에게 서면으로 통보하여야 한다.

③"매수인"은 이 계약체결일 이후 성명·명칭·또는 주소·사무실의 소재지를 변경한 때에는 10일 이내에 "공사"에게 서면으로 통보하여야 한다. 이를 이행하지 아니할 경우 "공사"의 "매수인"에 대한 계약의 해제통고 등은 종전주소지로 발송하며 발송 후 15일이 경과함으로써 그 효력이 발생하는 것으로 보며 이에 대한 "매수인"의 불이익은 "공사"가 책임지지 아니한다. 또한 계약서상의 주소가 부정확한 경우

도 이와 같다.

제12조(해석) 이 계약문서의 해석에 관하여 이의가 있거나 "공사" · "매수인" 쌍방의 견해가 다를 때에는 "공사"와 "매수인"이 협의하여 결정한다.

특약사항

위 각 조항을 준수하기 위하여 이 계약서2통을 작성하여 "공사" · "매수인"이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

매도인

안양도시공사 인

매수인

인

주) 이 계약서식은 용지업무규정에 의거 용지매매계약을 체결함에 필요한 계약일반조항을 종합적으로 규정한 것이므로 계약체결 시 계약목적 · 성질 · 계약조건 등을 고려하여 필요한 조항을 추출하여 계약을 체결하며 계약체결 시 필요하다고 인정할 때에는 규정의 기본취지에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 서식내용을 수정 또는 보완할 수 있다.

[별지 (1)]

할 부 금 수 납 표

납부약정일	할부원금	할부이자	미납잔금	비 고

[별지 제19호 서식] (제74조제1항 관련)

명의변경신청서

토지의 표시

소 유 지					
필 지 번 호		면 적	m ²	용 도	
계약체결일		계 약 자		계 약 방 법	

귀 공사에서 공급한 위 토지의 명의변경을 위하여 양도인·양수인 공동 출석하여 다음과 같이 신청합니다.

1. 신청사유 :

2. 신청내용

구 분	성 명	주민등록번호	주 소	비 고
양 도 인				
양 수 인				

신청인 양도인 (인)

양수인 (인)

20 년 월 일

안양도시공사 사장 귀하

- 첨부서류 :
1. 법인등기부등본 또는 사업등기부등본(개인의 경우 인감증명서로 대체)
 2. 주민등록증 그 밖에 본인임을 확인할 수 있는 서류(법인의 경우 대표자임을 확인할 수 있는 서류)
 3. 대리인의 경우 그 대리권을 증명할 수 있는 서류
 4. 부동산매매용인감증명서(법인의 경우 인감증명서 및 사용인감계)
 5. 명의변경을 요하는 상속·관결 등 특별한 사유에 대한 증빙자료
 6. 조합의 탈퇴 및 가입에 관한 증빙서류(생활대책의 일환으로 공급받은 근린생활시설 용지 등에 대한 명의 변경의 경우)
 7. 부동산 개발신탁 계약서(「신탁업법」에 의하여 설립된 부동산 신탁회사에 개발신탁하는 경우)
 8. 그 밖에 필요한 서류

[별지 제20호 서식] (제74조제1항 관련)

권리의무승계신청 및 계약서

토지의 표시

소 재 지					
필지번호		면 적	m ²	용 도	

위 토지에 대한 매매계약상의 권리의무승계에 관하여 안양도시공사를 “공사”, 양도인 _____을 “양도인”, 양수인 _____을 “양수인”이라 칭하여 아래와 같이 계약을 체결함.

1. “양수인”은 “공사”과 “양도인”간에 년 월 일자로 매매계약을 체결한 위 토지에 관하여 동 매매계약상의 일체의 권리의무를 그대로 승계한다.
2. 명의변경 신청시 제출한 확약서는 본 승계계약 내용의 일부가 된다.
3. “양수인”의 주소이전 등으로 인하여 제통보가 송달되지 아니할 경우 “양수인”은 이로써 발생한 모든 불이익을 감수한다.

위 각 조항을 준수하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 “공사”과 “양수인”이 각 1통의 기존의 매매계약서에 합철 보관한다.

20 년 월 일

공 사 주 소 :
성 명 : 안양도시공사 사장 ○ ○ ○ (인)

양도인 주 소
성 명 ○ ○ ○ (인)

양수인 주 소
성 명 ○ ○ ○ (인)

[별지 제21호 서식] (제100조제1항 관련)

○ ○ 지 구 용 지 대 장

년 월 일

□ 지구현황

- 위 치 :
- 사업시행주체 및 시행자 :
- 면 적 : m²(평)
- 개발근거 및 그 밖에사항 :
- 사 업 비 : 백만원(용지비 : 백만원, 개발비 : 백만원)
- 사업기간 :
- 수용계획 : 인(세대)
- 사업목적 : 개업체

□ 토지현황

(단위 : m²)

지목별 소유자별	계 (필지수)	전 (필지수)	답 (필지수)	대지 (필지수)	임야 (필지수)	도로 (필지수)	구거 (필지수)	기 타 (필지수)
계	()	()	()	()	()	()	()	()
사 유 지	()	()	()	()	()	()	()	()
국·공유지 소계	()	()	()	()	()	()	()	()
·유상	()	()	()	()	()	()	()	()
·무상	()	()	()	()	()	()	()	()

· () 내에는 필지수 표시

□ 추진현황

구 분	연월일	고시번호	내역(조건)
○ 지 구 지 정 ○ 개 발 계 획 승 인 ○ 실 시 계 획 승 인 ○ 보 상 착 수 ○ 공 사 착 공 ○ 확 정 측 량 ○ 준 공 보 고 ○ 변 경 사 항			

□ 사업비현황

(단위 : 천원)

구 분		당초	1차변경	2차변경	3차변경	비고
계						
직접비	소 계					
	용 지 비					
	조 성 비					
	직 접 경 비					
	이주대책비					
간접비	소 계					
	판 매 비 와 관 리 비					
	간 접 경 비					

☐ 용지매입현황

(단위 : m², 천원)

전체계획		매 입		미 매 입		비고
면적	금액	면적	금액	면적	금액	
()		()		()		

()내는 무상 매입분임

☐ 지장물 보상현황

(단위 : m², 천원)

구분	전체계획		가 옥		분 묘		입 목		전 주		기 타	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계												
보상												
미보상												

☐ 지장물 철거현황

구분	가옥	분묘	입목	전 주		기 타	현안문제점
				한전주	체신주		
계							
철거							
미철거							

☐ 수용재결현황

(단위 : m², 천원)

신 청				재 결				상승률 (%)	비고
일자	건수	면적	제시액	일자	건수	면적	재결금액		

□ 토지이용계획 및 용지공급현황

(단위 : m², 천원)

용지구분		토지이용 계 획	공급실적(현재)		보 유	
			면적	금액	면적	추정금액
주택 건설 용지	소 계					
	공 동 주 택					
	단 독 주 택					
	근린생활시설					
공공 시설 용지 (지원 시설 용지)	소 계					
	상 업 용 지					
	시 장 용 지					
	업 무 용 지					
	공용의 청사부지					
산업 용지	연구시설용지					
	공 장 용 지					
무상 공급	소 계					
	도 로					
	공 원					

조성원가 : 천원 ÷ m² = 원/m²
 (총사업비) ÷ (유상공급면적) = {(추정)조성원가}

매각 승인 내용	매각용도	승인면적	토심위 의결일자	매각승인일자	승인조건 등

안양도시공사 보상규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 27호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)가 추진하는 개발사업의 효율적인 수행을 위하여 관계법령에 따라 보상에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “사업지구”란 조사된 사업후보지 중 공사가 시행하기로 결정하여 선정된 지구를 말한다.
2. “토지 등”이란 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 한다) 제2조제1호에서 규정한 것을 말한다.
3. “공익사업”이란 「토지보상법」 제2조제2호에서 정한 것을 말한다.
4. “토지소유자”란 「토지보상법」 제2조제4호에서 정한 것을 말한다.
5. “관계인”이란 「토지보상법」 제2조제5호에서 정한 것을 말한다.
6. “지장물”이란 「토지보상법 시행규칙」 제2조제3호에서 정한 것을 말한다.
7. “용지의 취득”이라 함은 조성사업의 시행을 위하여 필요한 토지 등을 관계 법령에 따라 취득하거나 소멸시키는 것을 말한다.

제2장 토지 등의 취득

제3조(보상준비와 기본조사) ① 담당부서의 장은 사업지구안의 용지의 취득 및 보상계획, 지장물 철거 계획, 이주대책, 시장조사 및 시장성 분석의 최적 공급시기, 자금조달계획 등을 종합적으로 고려하여 보상착수시기를 결정하여야 한다.

② 담당부서의 장은 제1항의 보상착수시기를 결정하려는 경우에는 미리 예산을 담당하는 부서의 장과 협의하여야 한다.

③ 담당부서의 장은 제1항에 따라 보상착수시기를 결정하였을 경우 관련 공부의 열람 등의 방법으로 소유권, 그 밖에 권리의 내용조사 및 현장조사 등을 실시하고, 토지조서 및 물건조서를 작성하여야 한다. 이 경우 조서의 내용과 양식 등은 「토지보상법」 제14조에 따른다.

제4조(보상계획의 열람 등) 토지조서 및 물건조서의 작성이 완료되면 보상계획을 공고하여야 하며, 이때 보상계획의 공고, 통지 및 열람 등에 관하여는 「토지보상법」 제15조에서 정하는 절차와 방법에 따른다.

제5조(협의의 절차 및 방법) 보상에 관한 협의의 절차 및 방법은 「토지보상법」 제16조 및 같은 법 시행령 제8조를 준용한다.

제6조(국유지 및 공유지의 취득) ① 담당부서의 장은 사업지구 내 국유지 및 공유지에 관하여는 공부상

지목, 재산의 종류, 실제이용 현황 등을 조사하여 유상취득대상 여부를 확인하여야 한다.

② 담당부서의 장은 유상취득대상 국유지 및 공유지에 관하여는 관리청별로 조서를 작성하여 관리청과 취득을 위한 협의를 하여야 한다. 이 경우 「국유재산법」 또는 「공유재산 및 물품 관리법」의 용도 폐지, 관리계획 반영 등의 절차가 필요한 때에는 관리청에게 필요한 절차를 요청하여 취득하여야 한다.

③ 담당부서의 장은 사업지구 내 관리청이 불분명한 국유지가 있는 경우에는 사업인정 고시 후 지체 없이 조달청을 통해 도로, 구거, 하천 등은 국토교통부장관을, 그 이외의 재산은 기획재정부장관을 관리청으로 지정하여 등기를 촉탁하도록 시장 또는 군수에게 요청하여야 한다.

제7조(국유지 및 공유지 무상귀속) 담당부서의 장은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관련 법령에 따른 공공시설이 사업지구내 편입된 경우에는 해당 소관부처 또는 관리청과 무상귀속에 관한 협의를 하여야 한다.

제8조(보상협의회) ① 공익사업을 시행하는 경우 공사는 「토지보상법」 제82조 및 같은 법 시행령 제44조에 따라 토지소제지를 관할하는 지방자치단체에 보상협의회의 설치를 의뢰할 수 있다.

② 보상협의회에 출석한 위원에게는 공사 위원회 참석수당 등 지급에 관한 시행세칙에 따라 예산의 범위에서 수당 등을 지급할 수 있다.

제9조(보상액의 산정시기·방법 및 기준 등) 보상액의 산정시기·방법 및 기준 등은 「토지보상법」 제67조부터 제79조까지의 규정에 따른다.

제10조(감정평가업자 선정) ① 토지 등의 취득을 위한 보상액을 산정하는데 있어 감정평가업자의 선정은 「토지보상법」 제68조제2항 및 같은 법 시행령 제28조에 따른다. 다만, 대단위 사업지구로서 평가업무의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 사업지구를 2개 이상의 구획으로 분할하여 분할된 구획별로 감정평가업자를 선정할 수 있다.

② 제감정평가업자의 선정방법 등에 관하여 필요할 경우 공사 사장(이하 “사장”이라 한다)이 따로 정할 수 있다.

제11조(감정평가 의뢰) 담당부서의 장은 토지 등에 대한 보상액 산정을 위하여 「토지보상법」 제68조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제16조에 따라 감정평가를 의뢰하여야 한다.

제12조(감정평가 수수료의 부담) 토지 등의 취득에 필요한 감정평가 수수료 및 측량수수료는 공사의 부담으로 한다. 다만, 국가, 지방자치단체 또는 정부 투자기관 등으로부터 공사가 보상업무를 수탁한 경우에는 위탁자가 부담한다.

제13조(토지 등의 평가보상액의 결정) ① 토지 등의 취득가격 및 보상액은 「토지보상법」 제68조에 따라 3인(시·도지사 및 토지소유자가 모두 감정평가업자를 추천하지 않거나 시·도지사 또는 토지소유자 어느 한쪽이 감정평가업자를 추천하지 아니하는 경우에는 2인)의 감정평가업자가 평가한 평가액의 산술평균지로 한다. 다만, 관련 법령에 다른 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에도 불구하고 국유지 및 공유지, 개발사업 시행자 또는 공공기관 소유의 토지 등의 취득가격은 소유자가 제시한 감정가격이나 상호 협의한 가격으로 결정할 수 있다.

③ 담당부서의 장은 제1항에 따른 감정평가업자의 평가결과에 관하여 평가결과의 적정성 등을 심사하여야 한다.

제14조(재평가 및 보상액 산정) ① 담당부서의 장은 제출된 보상평가서를 검토한 결과 그 평가가 「토지보상법 시행규칙」 제17조의 재평가 사유에 해당될 경우에는 같은 조에서 정한 바에 따라 조치하여

야 한다.

- ② 담당부서의 장은 감정평가가 완료된 때에는 지체 없이 보상액을 산정하여 별지 제1호서식의 토지 보상가격 사정조서와 별지 제2호서식의 자장물건 보상가격 사정조서를 작성하여야 한다.

제15조(보상협의 요청) 제5조에 따라 개별 통지하는 보상협의 요청은 「토지보상법 시행규칙」 제6조 제1항의 서식을 준용한다.

제16조(계약체결 및 보상금 지급) ① 담당부서의 장은 토지소유자 및 관계인과 협의를 성립된 때에는 토지 및 지장물 등 소유자의 국세 및 지방세의 체납여부를 확인하여야 하며, 체납이 있을 경우 완납조치 후, 별지 제3호서식의 용지매매계약서 및 별지 제4호서식의 지장물 등 보상합의서를 작성한다. 다만, 토지수용의 방법으로 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 보상금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 토지소유자 및 관계인에게 현금으로 지급하여야 한다.

1. 관련법령에 따라 보상금의 일부를 공사가 발행하는 채권으로 지급하는 경우

2. 「토지보상법」 제63조에 따라 토지소유자에게 공익사업의 시행으로 조성한 토지로 보상한 경우

- ③ 보상금은 공사 재무여건상 불가피한 경우, 이주독려, 채권확보 및 그 밖에 이에 준하는 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 전액을 일시에 지급하여야 한다.

- ④ 담당부서의 장은 계약을 체결한 때에는 토지소유자 및 관계인에게 조세감면에 필요한 서류를 발급해 주거나 관할 세무서에 과세관련 자료를 제공하여 토지소유자 및 관계인이 토지 등의 양도 또는 대체취득에 따른 조세를 감면받을 수 있도록 하여야 한다.

제17조(계약체결 시의 징구서류) ① 계약체결 시에는 다음 각 호 중 필요한 제반서류를 제출받거나 갖추어 두어야 한다.

1. 등기필증 또는 「부동산등기법」 제49에 따른 등기필증에 갈을하는 서류

2. 제등기부등본

3. 토지(임야)대장등본 및 건축물관리대장등본

4. 등기이전을 위한 위임장

5. 인감증명서(부동산 매도용에 한하며, 본인서명사실확인서를 포함한다. 이하 같다)

6. 주민등록등본

7. 상속재산의 경우 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」의 가족관계증명서 등

8. 유증인 경우 유언증서 등

9. 위임장 및 위임용 인감증명서(본인이 아닌 경우에 한한다)

10. 토지 등에 제 권리의 말소를 증명하는 서면(법원의 결정서가 필요한 경우에는 그 결정서를 포함한다)

11. 계약체결일 현재 해당 토지 등에 관한 납세완납증명서 등 조세 완납을 증빙할 수 있는 서류

12. 거주사실확인원 또는 재외국민등록부등본 등(외국인인 경우로서 시민권자 또는 영주권자)

13. 기타 필요한 서류

- ② 계약체결 시 필요한 경우에는 제1항의 서류 외에 다음 각 호의 서류를 추가로 제출받거나 갖추어 두도록 할 수 있다.

1. 법인등기부등본
 2. 정관 또는 조합규약
 3. 이사회 의사록(법인 외의 단체인 경우에는 이에 준하는 회의록)
 4. 총유 또는 합유인 경우에는 사원총회의 결의서
 5. 주무관청의 처분승인을 요하는 토지 등일 경우에는 그 승인서 사본
 6. 「토지보상법」 제29조의 협의성립의 확인에 필요한 서류(토지소유자 및 관계인의 동의서, 인감증명서)
- ③ 미등기건물은 건축물관리대장 또는 재산세과세증명서로, 무허가건축물은 무허가건축물관리대장 또는 무허가건축물과세대장으로 확인할 수 있다.
- ④ 제1항제2호 및 제3호, 제11호의 서류 등 공용발급을 받을 수 있는 서류는 담당부서의 장이 보상업무 착수 전에 등기소 등 그 밖의 행정기관으로부터 일괄하여 발급받거나, 해당 기관에 이를 조회하여야 한다. 다만, 발급일 또는 조회일 이후 변동사항 발생 등 부득이한 경우에는 토지 등의 소유자로부터 이를 제출하도록 할 수 있다.

제18조(본인 및 인감 등 확인) ① 권리이전 관계서류를 작성할 때에는 주민등록증에 따라 본인 여부를 확인하여야 한다.

② 인감은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인간증명서에 의하여 대조·확인하여야 한다.

1. 자연인의 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장이나 읍·면·동장(동에 준하는 출장소장을 포함한다)이 교부한 인감증명서
 2. 법인·단체의 경우에는 법원 또는 등기소에서 교부한 인감증명서
- ③ 성명, 법인명, 주소는 주민등록등본, 법인등기부등본 및 인감증명서에 따라 확인하여야 한다.
- ④ 대표자 또는 대리인과 계약서 등을 작성할 때에는 그 자격 또는 대리권을 증명하는 서류를 제출받아야 한다.

제19조(면적 등의 확인) 보상금을 지급할 때에는 토지 등의 면적과 보상가격이 각각 지적공부의 면적과 토지 등의 보상가격 사정조서의 금액과 일치하는지를 확인하여야 한다.

제20조(서명날인의 방법) ① 권리이전관계 서류 등에는 토지 등의 소유자로 하여금 서명하고 인감을 날인하게 하여야 한다.

② 토지 등의 소유자 등이 자연인일 때에는 주소, 성명을 명확하게 적고 그 자연인이 서명 날인하며, 자연인이 아닌 소유자일 때에는 법인명 또는 단체명과 주소, 대표자의 직위와 성명을 적고 그 법인 또는 단체의 대표자로 하여금 서명 날인하게 하여야 한다.

③ 토지 등의 소유자가 미성년자(만 19세 미만인 자), 피성년후견인 또는 피한정후견인일 경우에는 그 법정대리인 등으로 하여금 서명하고 인감을 날인하게 하여야 한다.

④ 2매 이상으로 되어 있는 권리관계 이전 서류는 면과 면 사이에 해당 서류에 서명날인한 자 모두 간인하게 하여야 한다.

제21조(잔여지 또는 잔여건축물의 취득) ① 담당부서의 장은 동일한 토지소유자에 속하는 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지를 기존의 목적대로 사용함이 현저히 곤란한 때에는 소유자의 청구에 의하여 「토지보상법」 제73조 및 제74조에 따라 취득할 수 있다.

② 담당부서의 장은 동일한 소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여 건축물을 기존의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때에는 그 건축물소유자의 매수청구 또는 관할 토지수용위원회에 수용재결에 의하여 「토지보상법」 제75조의2에 따라 취득할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 잔여지 또는 잔여건축물을 취득하는 경우 세부적인 사항은 사장이 따로 정할 수 있다.

제22조(소유권 이전등기 신청) ① 담당부서의 장은 계약서 또는 협의성립확인서를 작성하고, 토지소유자 및 관계인으로부터 소유권 이전등기에 필요한 일체의 서류를 받은 때에는 지체 없이 소유권 이전등기를 하여야 한다. 재결보상금을 지급하였거나 공탁하였을 경우에도 또한 같다.

② 제1항의 소유권 이전등기를 완료한 때에는 등기필정보 및 등기완료 통지서를 교부받아 보관하여야 한다.

제23조(재결의 신청 및 재결신청의 청구) ① 담당부서의 장은 협의기간 완료 후 토지 등의 보상에 관하여 협의를 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 지체 없이 「토지보상법」 제28조의제1항 및 같은 법 시행령 제12조에 따라 재결신청서 3부를 작성하여 관할 토지수용위원회에 제출하여야 한다.

② 담당부서의 장은 제1항의 재결신청서를 작성하는 경우에는 협의경위서를 작성하여 토지소유자 및 관계인의 서명날인을 받아야 한다. 다만, 토지소유자 및 관계인이 서명날인을 거부하거나 할 수 없는 경우에는 그 사유를 적어야 한다.

③ 담당부서의 장은 재결신청 준비가 완료되면 재결신청서를 지체 없이 관할 토지수용위원회에 제출하고, 재결추진상황을 파악하여 재결심의회가 신속히 진행될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 토지소유자 및 관계인은 협의기간이 완료된 후 서면으로 담당부서의 장에게 재결신청을 청구할 수 있으며, 청구를 받은 담당부서의 장은 그 청구가 있는 날부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다.

제24조(재결보상금의 지급 또는 공탁) ① 관할 토지수용위원회로부터 재결서 정본을 받은 담당부서의 장은 재결서 정본에 기재된 수용 또는 사용의 개시일까지 재결보상금을 토지소유자 및 관계인에게 지급하여야 한다.

② 담당부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 수용 또는 사용의 개시일까지 수용 또는 사용하고자 하는 토지 등의 소재지의 공탁소에 대법원 「공탁규칙」이 정하는 바에 따라 재결보상금을 공탁하여야 한다.

1. 보상금을 받은 자가 그 수령을 거부하거나 보상금을 수령할 수 없을 때
2. 공사의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때
3. 관할 토지수용위원회에서 재결한 보상금액에 대하여 공사가 불복할 때
4. 압류나 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었을 때

③ 제2항제3호의 경우에는 담당부서의 장은 보상금을 받을 자에게 공사의 예정금액을 지급하고, 재결에 의한 보상금액과의 차액을 공탁하여야 한다. 이 경우 보상금을 받을 자는 그 불복 절차가 종결될 때까지 공탁된 보상금을 수령할 수 없다.

④ 공탁을 채권으로 하는 경우에 그 금액은 제16조제2항제1호에 따른 채권으로 지급할 수 있는 금액

으로 한다. 이 경우 공탁한 날부터 채권발행일 전일까지의 이자는 현금으로 공탁하여야 한다.

제25조(토지수용확인서 발급 등) ① 담당부서의 장은 토지를 수용하고 보상금을 지급한 때에는 토지소유자의 요청에 의하여 별지 제5호서식의 토지수용(협의매수) 확인서를 발급하여야 한다.

② 제1항의 수용확인서는 토지소유자별 수용된 토지의 총면적 및 보상금 총액을 적어 1회에 한하여 1부를 발급하여야 한다.

③ 토지소유자가 수용확인서를 보상금 총액의 범위 안에서 나누어 발급하여 줄 것을 요청하는 경우에는 수용확인서 마다 보상금 총액과 해당 수용확인서에 의하여 확인하는 보상금액을 표시하여야 한다.

④ 토지소유자가 발급받은 수용확인서를 잃어버렸거나 헐어 못쓰게 되어 재발급을 요청한 때에는 대체취득 토지가 수용확인서 발급대장에 기재된 대체취득 토지와 동일한 것인지를 여부를 확인한 후 재발급하되, 수용확인서에 재발급 표시를 하여야 한다.

⑤ 담당부서의 장은 토지수용내역 및 보상금 지급명세서와 함께 토지수용확인서 발급사실 및 대체취득 토지의 내역을 별지 제6호서식의 토지수용확인서 발급대장에 기록·보존하여야 한다.

제26조(지장물의 철거 및 존치) ① 담당부서의 장은 조성사업 시행에 지장이 없도록 사업지구 내의 지장물을 철거하여야 하며, 지장물 보상 후 미철거 지장물에 대한 철거 공사비용은 설계에 반영하여 처리하여야 한다.

② 담당부서의 장은 수용한 토지 내 무연분묘가 있는 경우 「장사 등에 관한 법률」에 따라 해당 지방자치단체에 분묘개장허가를 받아 일간신문에 공공하고 분묘를 이장하여야 한다.

③ 담당부서의 장은 토지 등의 수용 후 의무자가 토지 또는 물건의 인도와 지장물건의 이전의무를 이행하지 아니하여 사업시행에 지장을 줄 경우에는 「토지보상법」 제44조 및 제89조의 규정에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 대집행을 신청할 수 있다.

④ 담당부서의 장은 제1항 및 제3항의 지장물이라 하더라도 해당 건축물 등을 존치함으로써 사회·경제적 손실을 방지할 수 있고, 사업지구 내의 토지이용계획에도 지장이 없는 경우에는 이를 철거하지 아니하고 존치시킬 수 있다. 이 경우 지장물의 존치에 관한 세부사항은 사장이 따로 정할 수 있다.

제27조(이주대책 및 생활대책) ① 담당부서의 장은 사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자를 위하여 「토지보상법」 제78조 및 같은 법 시행령 제40조에 따라 이주대책을 수립·시행하여야 한다.

② 담당부서의 장은 사업의 시행으로 인하여 공장부지가 협의 양도되거나 수용됨에 따라 더 이상 해당 지역에서 공장을 가동할 수 없게 된 자를 위하여 「토지보상법」 제78조의2 및 같은 법 시행령 제41조의3에 따라 이주대책에 관한 계획을 수립하여야 한다.

③ 담당부서의 장은 사업지구 안에서 영업(영농, 축산 등을 포함한다)을 행한 자 등에 관하여 「토지보상법」 제77조에서 정하는 보상을 하여야 한다.

제28조(이주정착금의 집행) 이주대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「토지보상법 시행규칙」 제53조제2항에서 정하는 이주정착금을 지급하여야 한다.

1. 「토지보상법 시행규칙」 제53조제1항에서 정하는 이주대책을 수립·시행할 수 없는 부득이한 경우
2. 이주대책 대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자가 10호 미만인 경우
3. 이주대상자가 이주정착지가 아닌 다른 지역으로 이주하고자 하는 경우

제29조(보상업무 등의 위탁) ① 담당부서의 장은 조성사업의 효율적인 시행을 위하여 필요한 경우, 「토지보상법」 제81조의 보상 및 이주대책에 관한 업무를 해당 지방자치단체 또는 보상전문기관으로 지정된 공공기관에 위탁할 수 있다.

② 제1항의 경우 위·수탁계약을 체결하여야 하며, 관련법령 및 수탁기관의 관련규정 등을 준용하여 위·수탁 수수료를 지급하여야 한다.

제30조(보상경비 등) 담당부서의 장은 보상업무의 원활한 추진을 위하여 제29조제2항에 따른 위탁수수료의 15퍼센트 범위에서 경비를 집행할 수 있으며, 지장물이 과다하거나 민원이 극심한 경우 등 특별한 사유에 해당하는 경우에는 사장의 결재를 받아 위탁수수료의 5퍼센트 범위에서 추가 집행할 수 있다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제27호>

제1조(시행일) 이 규정은 공사 설립일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] (제14조제2항 관련)

토지 보상가격 사정조서

사 업 명 :

(단위 : m², 원)

번호	소재지	지번	지목	공부면적	편입면적	() 감정평가사무소		() 감정평가사무소		사정금액		소유자		비고
						단위	금액	단위	금액	단가	금액	주소	성명	

[별지 제2호 서식] (제14조제2항 관련)

지장물건 보상가격 사정조서(

사 업 명 :

(단위 : m², 원)

번호	소재지	지번	지장물건				() 감정평가사무소		() 감정평가사무소		사정금액		소유자		비고
			종류	구조	단위	수량	단위	금액	단위	금액	단가	금액	주소	성명	

[별지 제3호 서식] (제16조제1항 관련)

관리번호	
------	--

용지매매계약서(제16조제1항 관련)

(공익사업용지 협의취득용)

매도인 :

매수인 : 안양도시공사

토지의 표시 : 별지 목록 기재와 같음(이하 “목적토지”라 한다)

○○○법 제__조의 규정에 의하여 국토교통부장관으로부터 국토교통부고시 제__호 (년 월 일)로 개발계획 승인된 _____지구 용지조성사업 시행에 편입되는 위 목적토지에 관하여 매수인 안양도시공사(이하 “매수인”이라 한다)와 매도인 ○○○(이하 “매도인”이라 한다)은 다음과 같이 매매계약을 체결한다.

제1조(매매대금) 목적토지의 매매대금은 금 _____원정으로 한다. 다만, 목적토지가 용지조성사업지구의 경계에 걸쳐있는 경우에는 그 분할측량결과 확정되는 편입면적에 따라 매매대금을 증감·조정하기로 한다.

제2조(대금의 지급) ① “매도인”은 목적토지의 소유권 이전 등에 필요한 제반서류를 구비하여 “매수인”에게 제출한 후 매매대금을 청구하며 “매수인”은 소유권이전이 가능하다고 인정되는 경우 그 매매대금을 “매도인”에게 일시불로 전액 지급하기로 한다.

② 목적토지가 제1조 단서의 규정에 해당하는 경우 “매수인”은 “매도인”과 협의하여 금 _____원정의 지급을 유예하기로 하며 그 토지의 편입면적이 확정된 때에는 그 유예금액을 정산하여 지급하기로 한다.

③ 목적토지에 제3자의 권리가 설정되어 있는 경우 “매도인”은 그 권리를 말소하여야 하며 “매수인”은 그 권리의 말소가 있거나 또는 말소에 필요한 제반서류를 제출받은 후 매매대금을 지급하기로 한다.

제3조(대금의 지급방법) ① 제1조의 규정에 의한 매매대금 중 금 _____원정은 현금으로 이를 지급하고, 나머지 금 _____원정은 보상채권으로 지급하며, 금 _____원정은 ○○지구에서 조성되는 토지 공급으로 추후 정산하기로 신청함에 따라 지급을 유예하기로 한다.

② 제1항 보상채권은 상환기간 ____년으로 이를 발행하며 “매도인”은 액면금액으

로 이를 수령한다.

③ 매매대금은 특별한 사유가 없는 한 금융기관 계좌입금에 의하여 이를 지급하고 보상채권은 “매수인”의 _____에서 이를 교부할 수 있다.

④ 제3항의 입금계좌는 ○○은행(보상채권의 경우 ○○증권)○○지점 ○○예금 계좌 번호 ○○○○○○로 한다.

제4조(토지의 인도) “매도인”은 제2조의 규정에 의한 매매대금을 수령함과 동시에 목적토지를 “매수인”에게 인도하여야 한다.

제5조(계약의 해제) ① “매수인”은 이 계약을 체결한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 이 계약을 해제할 수 있다.

1. 관련법령에 의하여 목적토지를 매입할 수 없는 것으로 인정되는 때
2. “매수인”이 목적토지의 소유권이전 절차를 행함에 있어 그 소유권이전에 방해가 되는 권리, 하자 또는 부담이 있음을 발견한 때
3. “매도인”이 제4조의 규정에 위반하여 목적토지를 인도하지 아니한 때
4. 제7조의 규정에 의한 사유로 계약목적 달성을 수 없는 것으로 인정되는 때
5. “매도인”이 각종 조세·공과금의 체납처분, 파산선고 또는 강제화의를 받거나 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 보전처분의 신청이 있는 때
6. “매도인”의 피성년후견인·피한정후견인 지정 또는 실종선고 등의 사유로 인하여 이 계약의 순조로운 이행이 현저히 지연되거나 곤란하다고 인정되는 때
7. 기타 “매도인”이 이 계약에 정한 사항을 위반하거나 이행하지 아니하는 때

② 제1항의 규정에 의하여 “매수인”이 계약을 해제한 때에는 “매도인”은 지체없이 그 수령한 매매대금을 반환하여야 한다. 이 경우 “매수인”은 “매도인”로부터 그 반환금을 전액 수령할 때까지 “매도인”에 대한 목적토지의 소유권 이전 등기의 이행과 인도를 보류할 수 있다.

③ 제2항의 경우 “매도인”이 보상채권을 수령한 경우에는 “매도인”은 해당채권 또는 그 액면금액 해당액의 현금으로 매매대금을 반환하여야 한다.

④ 제2항 및 제3항의 경우 “매도인”은 “매수인”으로부터 수납한 매매대금에 관하여 실제 납부일부터 반환일까지 이자율(연____%)을 적용하여 산정한 금액을 가산하여 “매수인”에게 반환하여야 한다. 다만, 채권으로 반환하는 때에는 그 수령한 이자를 반환하여야 한다.

⑤ “매수인”이 보상금을 사정 또는 지급하는 과정에서 하자, 착오 등이 발생한 경우 “매수인”은 보상금 사정내역을 “매도인”에게 통지하고 “매도인”은 보상금 중 착오 등으로 수령한 금액을 즉시 반환하기로 한다.

제6조(조세 등 부담) 목적토지에 대한 조세·공과금등은 “매도인”으로의 소유권 이전등기가 완료되기 전까지 “매도인”의 명의로 부과되었거나 부과되어야 할 것에

관하여는 “매도인” 이 이를 부담한다.

제7조(위험부담) 이 계약을 체결한 후 목적토지의 인도를 하기 전에 “매수인”의 용지조성사업으로 인하지 아니한 공용수용, 도시계획의 변경, 건축제한, 도로편입 등 일체의 행정처분이나 공법상의 부담이 부과된 경우 이로 인한 책임은 “매도인”의 부담으로 한다.

제8조(관할법원) 본 계약에 관하여 발생하는 일체의 분쟁에 대한 소송행위는 관련 절차법에 따라 관할 법원을 결정한다.

위 각 사항을 준수하기 위하여 이 계약서 2통을 작성하여 “매도인”, “매수인”이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

(매수인) 주소

성명 안양도시공사 사장 ○ ○ ○ (인)

(매도인) 주소

성명 ○ ○ ○ (인)

주민등록번호

주) 이 계약서식은 보상업무규정에 따라 용지보상을 위한 용지매매계약을 체결함에 필요한 계약 일반조항을 종합적으로 규정한 것이므로 계약체결 시 계약목적·성질·계약조건 등을 고려하여 필요한 조항을 추출하여 계약을 체결하며 계약체결 시 필요하다고 인정되는 때에는 관련법률 또는 규정 등의 범위 내에서 특약사항 기타 필요한 조항을 가감할 수 있다.

※ 별첨 : 토지목록

※ 특약사항 : 제3조제1항에 따라 지급을 유예한 금 원정은 해당 사업으로 조성한 토지의 공급계약 체결 시 그 매각대금과 상계처리하기로 하고, 그 금액에 대한 3년 만기 정기에금이자율 %를 토지공급 계약 체결 시까지 지급하기로 한다.

[별지 제4호 서식] (제16조제1항 관련)

관리번호	
------	--

지장물 등 보상합의서

피보상자 :

보 상 자 : 안양도시공사

목적지장물 등 : ()소재 다음 지장물

일련번호	소재지	지번	지목	물건 종류	구조 규격	수량	단위	보상금 (원)	비고

○○○법 제 조의 규정에 의하여 국토교통부장관으로부터 국토교통부 고시 제 호(년 월 일)로 개발계획 승인된 _____지구 용지조성사업 시행에 편입되는 위 지장물건에 관하여 보상자 안양도시공사(이하 “보상자” 이라 한다)와 피보상자 ○○○(이하 “피보상자” 이라 한다)은 다음과 같이 합의한다.

제1조(합의의 성립) “피보상자” 은 목적지장물 등을 제5조에 정한 시기까지 완전히 철거하거나 이전하기로 하고 “보상자” 는 이에 대한 보상금을 지급하기로 한다.

제2조(보상금) 목적지장물 등의 보상금은 금 _____원정(₩_____)으로 한다.

제3조(보상금 지급절차) ① “보상자” 가 요구하는 제반서류를 구비하여 “피보상자” 가 보상금을 청구하면 “보상자” 는 특별한 사유가 없는 한 제2조의 보상금을 일시불로 지급하기로 한다.

② “피보상자” 의 보상금 청구권에 관하여 제3자의 지급정지 또는 “보상자” 을 제3채무자로 하는 법원의 채권압류결정, 전부명령 기타 “보상자” 의 보상금 지급이 곤란하다고 판단되는 사유가 있을 때까지 “보상자” 는 보상금의 지급을 보류할 수 있다.

제4조(보상금 지급방법) 제2조의 보상금은 ○○은행 ○○지점 ○○예금 계좌번호 ○○○○○○로 한다.

제5조(철거, 이전 등) ① “피보상자”는 목적지장물 등을 년 월 일까지 완전히 철거하거나 이전하기로 한다.

② 목적지장물 등에 기 설정됐던 임대차관계는 보상합의일 이전에 “피보상자”의 책임으로 종결하기로 한다.

제6조(계약의 해제) ① “보상자”와 “피보상자”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생할 때에는 이 합의를 해제할 수 있다.

1. 관련법령 등에 의하여 목적지장물 등을 보상할 필요가 없다고 인정되는 때
2. “피보상자”가 “보상자”에게 제출한 보상금 청구관계 서류가 사실과 부합되지 아니하거나 허위, 위조 또는 변조된 것으로 판단될 때
3. 기타 합의사항을 위반하거나 성실하게 이행하지 아니하는 때

② 제1항의 규정에 의하여 “보상자”가 이 계약을 해제한 때에는 “피보상자”는 “보상자”로부터 수령한 목적지장물 등의 보상금을 지체 없이 반환하기로 한다.

③ “보상자”가 보상금을 사정 또는 지급하는 과정에서 하자, 착오 등이 발생한 경우 “보상자”는 보상금 사정내역을 “피보상자”에게 통지하고 “피보상자”는 보상금 중 착오 등으로 수령한 금액을 즉시 반환하기로 한다.

제7조(조세 등 부담) “피보상자”가 보상금 수령 후 목적지장물 등을 철거하거나 이전을 완료하기 전까지 “피보상자”의 명의로 부과되었거나 부과되어야 할 조세 및 공과금 등은 “피보상자”가 부담하기로 한다.

제8조(관할법원) 본 계약에 관하여 발생하는 일체의 분쟁에 대한 소송행위는 관련 절차법에 따라 관할법원을 결정한다.

위 각 사항을 준수하기 위하여 이 계약서 2통을 작성하여 보상자·피보상자가 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

※ 특약사항

(보 상 자) 주소

성명 안양도시공사 사장 ○ ○ ○ (인)

(피보상자) 주소

성명 ○ ○ ○ (인)

주민등록번호

(공부확인)

확인자	직 위		성 명			
확 인 사 항	발 급 기 관		증명서 명 칭		발 급 일 자	

주) 공장시설 기타 그 철거 또는 이전에 상당한 시일이 소요될 것으로 예상되는 지장물에 관하여는 필요한 경우 선별적으로 다음과 같은 특약사항을 명시하여 이를 적용할 수 있다.

- ① “피보상자”가 기한 내에 건물 기타 지장물을 철거 또는 이전하지 아니하는 경우에는 “보상자”는 “피보상자”를 대신하여 이를 철거하거나 강제집행 등의 절차를 취할 수 있다.
- ② “피보상자”가 보상금을 지급받은 후에도 건물 기타 지장물의 철거 또는 이전을 지연함으로써 “보상자”에게 손해가 발생한 때에는 “피보상자”는 이를 배상하기로 한다.

토지수용(협의매수) 확인서(제25조제1항 관련)						용도	지방세 감면용			
1. 수용 및 대체취득 물건내역										
수 용 물 건						대체취득물건				
구분	소재지	지목 (구조)	면적	등급	과세시가표준액	구분	소재지	지목 (구조)	면적	
위 물건에 대한 수용(협의매수) 및 보상금 지급 사실을 확인하여 주시기 바랍니다.										
년 월 일										
신청인(본인)					(인)					
2. 수용근거										
기업자		사업명	사 업 인 가			근거법령	비 고			
주소	성명		일자	인가기관	고시번호					
3. 보상금 지급내역 (본란은 반드시 스카치테이프로 부착할 것)										
보상물건금액	수령일자	수 령 자			비 고					
		주 소	성 명	주민등록번호						
위 사실을 확인합니다.										
년 월 일										
안양도시공사 (인)										
주 의 사 항	(1) 보상금 수령일로부터 1년 이내에 대체취득(잔금 지급일 또는 등기일)분에 한하여 감면합니다. (2) 대체취득 물건을 기재하여야 하며, 미기재시 분실 시에도 재발급은 불가합니다. (3) 필요에 따라 보상금 총액 범위 내에서 2매 이상 발급받을 수도 있습니다. (4) 이 확인서는 수수료 없이 발급됩니다.									

[별지 제6호 서식] (제25조제5항 관련)

토지수용확인서 발급대장

발급 번호	신청자		보상물건				보상금		대체취득용지					발급 일자	용도	발급 부수	제출처	비고
	성명	주소	소재지	지목	면적 (㎡)	등급 (종류)	수령 일자	금액 (원)	취득 일시	소재지	지목	면적 (㎡)	용도					

안양도시공사 택지개발 선수금 규정

제정 2019. 3. 8. 규정 제 28호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)가 시행하는 택지개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 「택지개발촉진법」 제20조제1항에서 규정한 선수금 제도의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정의 적용범위는 공사가 개발 공급하는 택지 중 공동주택건설용지 및 공공시설용지에 한한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “선수금”이라 함은 「택지개발촉진법」 제 20조제1항의 규정에 따라 택지개발사업의 시행자인 사장이 택지를 공급받을 자로부터 그 대금의 전부 또는 일부를 받는 것을 말한다.
2. “협약자”라 함은 이 규정에 의하여 안양도시공사사장(이하 “사장”이라 한다)과 택지개발 선수금 협약을 체결한 자를 말한다.
3. “잠정지번”이라 함은 사장이 택지개발 및 공급을 위하여 도면상 구획을 표시하여 부여한 블록의 지번을 말한다.
4. “잠정면적”이라 함은 잠정지번의 도면상에서 구한 구획 면적을 말한다.
5. “추정공급가격”이라 함은 택지개발사업에 장차 소요될 보상금, 시설비, 대체 농지조성비등과 간접비용(“이율”을 포함한다)의 추정액을 총 공급면적으로 나눈 금액에서 공급토지의 잠정 면적을 곱한 금액에 용도별, 지역별로 정한 가중 비율을 곱한 금액을 말한다.

제4조(선수금의 납부 및 사용) ① 사장은 추정공급가격으로 정한 선수금을 협약자로부터 납부받아야 하며, 그 선수금을 당해지구택지개발 사업 및 필수 관련 사업에 사용한다.

제5조(협약자의 제한) ① 사장은 택지공급의 질서유지와 양질의 주택공급을 위하여 「택지개발촉진법」 시행령 제13조의2제3항의 규정에 의하여 선수금 협약자를 제한할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 협약자의 제한은 택지개발지구별로 협약대상자의 자본금 주택건설실적등 제반 여건 등을 감안하여 사장이 별도로 정한다.

제6조(협약자 모집공고) ① 사장은 협약자를 모집하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 공고하여야 한다.

1. 사업시행자의 명칭
2. 택지의 위치 또는 잠정지번
3. 택지의 잠정면적 및 용도
4. 택지의 추정 공급가격
5. 신청기간 및 장소

6. 신청가격 및 구비서류

7. 택지의 양도예정일

8. 선수금의 납부방법

9. 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항

② 제1항의 공고방법은 신문공고, 게시공고 또는 협약적격자에게 통지 또는 공공, 민간택지합동개발지침에 의한 추천의뢰 등의 방법에 의한다.

제7조(택지의 공급면적 및 위치결정) 택지공급면적 및 위치 결정 등은 사장이 공급 기준을 정하여 추천의 방법으로 공급대상자를 결정한다.

제8조(선수금의 납부방법) ① 협약자는 선수금을 다음 각 호에 의하여 사장에게 납부하여야 한다.

1. 협약체결시 : 추정 공급가격의 10퍼센트

2. 협약체결후 3개월 이내 : 추정 공급가격의 30퍼센트

3. 협약체결후 6개월 이내 : 추정 공급가격의 20퍼센트

4. 협약체결후 9개월 이내 : 추정 공급가격의 20퍼센트

5. 잔 금 : 토지사용 가능시 추정 공급가격의 20퍼센트

② 산업 및 공업용지 협약자는 공사의 택지분양계획에 따라 납부하여야 한다.

③ 사장은 택지개발사업의 제반여건 등을 감안하여 필요하다고 인정될 때에는 제1항 및 제2항의 납부방법을 조정할 수 있다.

제9조(선수금 및 지연손해금등의 납부) ① 선수금 협약자가 제8조 제1항 규정에 따라 약정기일까지 대금을 납부하지 아니한 때에는 그 약정기일 다음날부터 실제 납부하는 날까지 지연 납부금에 대하여 지정금고 일반대출금 연체금리에 해당하는 지연손해금을 사장에게 납부하여야 한다.

② 제1항의 금리변경이 있을 때에는 변경일을 기준으로 변경이율에 따라 일수계산 한다.

③ 사장은 협약자로부터 받은 선수금의 변제충당순서는 지연손해금, 이자, 원금의 순에 의한다.

④ 선수금납부가 2회 이상 연체된 경우에는 약정기일이 먼저 경과한 대금에서부터 제3항의 순서에 따라 변제에 충당한다.

⑤ 본 계약 체결시기는 사장이 협약자에게 기일을 정하여 통보한 기한까지 계약을 체결하여야 하며, 계약체결기일까지 계약을 체결하지 아니한 때에는 체결기한 다음날부터 계약약정 기일에 따라 납부하여야 하여야 할 금액에 대하여 실제 납부일까지의 지연손해금을 납부하여야 한다. 단, 사업시행자의 지장물 철거보상금 지연 또는 정부의 시책에 따라 선수협약자가 지정 용도로 토지를 사용할 수 없을 때에는 그에 상응하는 기간에 대하여 지연손해금을 감면할 수 있으며, 도래하는 약정기한에 대하여 지연에 상응하는 기간을 연장할 수 있다.

제10조(본 계약 체결 및 정산) ① 사장은 공급대상 토지가 확정되고 「택지개발촉진법」 제18조의 규정에 의하여 택지공급은 공급승인권자의 승인을 받은 후 협약자와 본 계약을 체결한다.

② 제1항의 본 계약 체결 시기는 사장이 협약자에게 기일을 정하여 통보한다.

③ 사장은 협약자가 기납부한 선수금을 본 계약에 의한 매매대금으로 대체하고 과부족분에 대하여는 협약자에게 환급 또는 추가 납부토록 한다.

- ④ 사장은 본 계약 체결시 택지공급 가격 기준은 택지개발업무처리지침의 [별표 3] 택지공급가격 기준을 따른다.
- ⑤ 사장은 확정측량 결과 잠정면적에 증감이 발생할 때에는 본 계약 체결시의 단가로 정산하여야 한다.
- ⑥ 협약자는 면적의 증감 또는 사업비(법정절차에 의한 가격의 변동 등)의 변경에 따르는 가격의 변동에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

제11조(소유권이전) ① 사장은 협약자로부터 매매대금의 전액을 수납하고 지적 및 등기부가 확정된 후 협약자에게 소유권을 이전하여야 한다.

- ② 제1항의 소유권이전을 협약자에게 이행하여야 하며, 사장은 소유권 이전에 필요한 서류를 제공한다.
- ③ 소유권이전에 소요되는 제비용은 협약자의 부담으로 한다.

제12조(행위등의 제한) ① 협약자는 본 계약을 체결하고 계약서 및 기타 관련서류에 명시된 지정 기일 내에 지정된 용도의 주택 및 공공시설을 건립하여야 한다.

- ② 공동주택을 건립할 때에는 정부의 주택정책과 「주택법」 제 21조의 규정에 의하여 건립하여야 한다.

제13조(토지의 사용승낙) 사장은 「택지개발촉진법」 제9조의 규정에 의한 택지개발사업 실시 계획의 승인을 받은 후 협약자가 토지사용 승낙을 요청할 경우 현장 등 제반여건을 검토하여 승낙할 수 있다.

제14조(협약의 해지) ① 사장은 다음 각 호의 하나에 해당될 때에는 협약을 해제할 수 있다.

1. 사장이 지정한 기일 내에 본 계약을 체결하지 아니할 때
 2. 협약자가 목적용지를 지정 기일내에 지정용도에 사용하지 아니하거나 다른 목적으로 사용할 때
 3. 협약자가 목적용지를 타인에게 양도 또는 임대하였을 때
 4. 협약자가 제7조에서 규정한 선수금을 3개월 이상 체납하였을 때
 5. 산업 및 공업용지 협약자가 제7조에서 규정한 선수금을 6개월 이상 체납하였을 때
- ② 협약이 제1항의 규정에 의하여 해지되었을 경우 사장은 총선수금액의 100분의 10에 해당하는 금액을 안양도시공사에 귀속하고 잔여대금은 기납부한 지연손해금, 이자(분할납부시)는 협약자에게 반환한다.
- ③ 협약이 제1항에 의하여 해제되었을 경우에 협약자는 해당용지를 원상태로 복구하여야 한다. 이 경우 공사는 필요시 잔여대금 중 일부를 원상복구비로 유보할 수 있다.
- ④ 만일 협약자가 원상복구비를 해제할 경우 공사는 협약자의 비용부담으로 원상복구를 할 수 있으며 제비용은 제3항의 유보금으로 대체 충당할 수 있다.

제15조(임대주택 건설용지의 우선 공급) 사장은 제5조의 규정에 의한 협약 신청자 중 임대 주택을 건립하고자하는 신청자에게는 다른 신청자에 우선하여 협약을 체결할 수 있다.

부칙 <2019. 3. 8. 규정 제28호>

이 규정은 공사 설립일부터 시행한다.

안양도시공사 출자회사 관리규정

제정 2024. 08. 21. 규정 제107호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 안양도시공사(이하 “공사”라 한다)가 「지방공기업법」에 의거 출자한 회사(이하 “출자회사”라 한다)의 관리에 관한 기본사항을 정함으로써 출자회사의 설립목적 달성과 합리적인 경영관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “출자회사”란 공사가 자본금의 전부 또는 일부를 출자한 회사를 말한다.
2. “총괄부서”란 개별 출자회사의 고유목적사업을 담당하는 부서를 말한다.
3. “경영부서”란 경영, 인사에 관한사항을 담당하는 부서를 말한다.
4. “전략부서”란 출자회사의 예산 및 경영평가에 관한 검토 등 지원업무를 담당하는 부서를 말한다.

제3조(적용범위) ① 공사의 출자회사의 관리 및 감독에 관하여 관계법령과 다른 규정에 달리 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

② 이 규정은 공사가 주주이면서 임원의 임면권행사 등을 행사할 수 있는 출자회사에 적용한다.

제4조(출자회사 관리의 기본방향) 공사는 출자회사의 자율성 보장 및 책임경영체제 확립을 위하여 주요한 경영사항은 출자회사의 의사결정기구를 통해 관리하는 것을 원칙으로 한다. 단, 출자회사의 책임성을 확보하고 경영실패를 예방하기 위하여 필요한 범위 안에서 적절한 조치를 취할 수 있다.

제5조(관리범위) ① 총괄부서는 출자회사에 대하여 다음 각 호의 업무를 관리한다.

1. 출자회사의 주주총회와 이사회 의결 및 보고에 관한 사항
2. 출자회사의 고유목적사업에 관한 사항
3. 사업계획에 관한 사항
4. 위·수탁 협약에 관한 사항
5. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항

② 경영부서는 출자회사에 대한 다음 각 호의 업무를 관리한다.

1. 재무제표 및 결산에 관한 사항
2. 공사와 체결하는 위·수탁 계약에 관한 사항
3. 출자회사 관리카드 작성 및 관리(별지1호서식)
4. 그 밖에 공사가 필요하다고 인정하는 사항

③ 전략부서는 출자회사에 대한 다음 각 호의 업무를 관리한다.

1. 경영목표와 경영실적 평가에 관한 사항
2. 예산에 관한 사항

④ 총괄부서는 제1항의 업무 수행을 위하여 필요시 경영부서 및 전략부서의 협조를 받아 시행하며, 출자회사 관리카드(별지 제1호 서식)를 작성하여 관리하여야 한다.

제6조(주주총회 및 이사회) ① 총괄부서는 출자회사의 주주총회 안건을 검토하여 공사의 의사가 출자회

사의 주주총회에 반영되도록 하여야 한다. 필요한 경우 공사 이사회의 안건을 상정하여 의결하도록 한다.

② 총괄부서는 출자회사의 요구가 있을 경우 이사회 안건을 검토하고, 경영부서 또는 전략부서와 협의하여 그 결과를 출자회사에게 전달하여야 한다.

③ 출자회사는 주주총회 및 이사회에서 의결된 사항을 즉시 공사에 보고하여야 한다.

제7조(협의 및 보고사항) ① 출자회사는 다음 각 호의 사항을 시행하고자 할 때에는 사전에 공사와 협의를 거쳐야 한다.

1. 제3자에 대한 지급보증, 담보제공 및 채무보증
2. 기본재산의 취득 및 처분. 다만, 사업용 자산은 제외한다.
3. 조직·예산·임원의 보수 및 임용(승진과 채용)
4. 다른 법인 또는 사업에 대한 출자 및 출연
5. 그 밖에 중요 경영방침에 관한 사항

② 출자회사는 다음 각 호의 사항이 발생할 경우 공사에 보고하여야 한다.

1. 중요한 소송과 중재에 관한 사항
2. 국정감사, 회계감사, 감사원 및 경기도에서 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적
3. 출자회사에 대한 수사기관 및 법원의 자료 제출요구, 압수수색, 소환 및 출석요구, 업무수행과 관련한 수사 조사의 개시 통보 및 주요 사고의 발생
4. 반기별 업무계획 및 실적
5. 주주총회 및 이사회 안건 처리결과
6. 회계감사보고서
7. 그 밖에 공사에서 요구하는 사항

제2장 예산 및 경영관리

제8조(경영목표의 검토) 전략부서는 출자회사로 하여금 경영목표를 수립하여 공사에 제출을 요구할 수 있으며, 전략부서는 이를 검토하여 총괄부서 및 경영부서와 협의를 거쳐 의견이 있는 경우 출자회사에 통보하여야 한다.

제9조(예산편성과 사업계획의 수립) ① 출자회사의 회계연도는 공사의 회계연도에 따른다. 다만, 업무 특성상 회계연도를 달리 할 필요가 있을 때에는 예외로 한다.

② 전략부서는 출자회사로 하여금 다음 회계연도 개시 전까지 다음연도의 사업계획 수립 및 예산 등을 요구할 수 있다.

제10조(결산) 일반기업회계기준(한국회계기준원)에 따라 연결재무제표 등이 필요한 경우 경영부서는 출자회사로 하여금 외부 감사인으로부터 감사받은 재무제표 및 이하 부속명세서를 적기에 제출하도록 요구하여야 한다.

제11조(경영실적 등의 보고) ① 공사 사장은 출자회사에 대해 경영실적 등 평가가 필요할 경우 전략부서를 통해 평가를 실시할 수 있으며, 전략부서는 평가계획을 수립하여, 평가방법, 평가지침 등을 사전에 출자회사에 통보하여야 한다.

② 공사와 출자회사의 위·수탁 협약서 등에 경영실적 등 평가 대한 협의내용이 있을 경우 협약서를 우선한다.

제12조(기업진단) ① 전략부서는 출자회사에 대하여 필요한 경우 기업진단을 실시하고 그 결과에 따라 개선을 권고할 수 있다.

② 제1항에 따른 기업진단은 필요한 경우 외부기관에 의뢰할 수 있다.

제3장 감사 및 청렴도 평가

- 제13조(감사)** ① 공사 감사부서(직제규정에 따른 감사업무 부서)는 필요할 경우 출자회사의 업무 및 회계 등 업무전반에 관한 사항을 감사하거나 보고를 요구할 수 있다.
- ② 공사 감사부서는 제1항의 감사결과 위법 또는 부당하거나 개선이 필요하다고 인정되는 사항이 발견된 때에는 출자회사에 시정 및 기타 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항의 시행에 관한 세부지침 및 절차 등은 공사의 “감사규정”을 준용할 수 있다.
- 제14조(청렴도 평가)** ① 공사는 출자회사의 청렴문화 확산을 위해 청렴도 평가를 할 수 있다.
- ② 출자회사 청렴도 평가와 관련한 세부방안은 출자회사와 상호 협의하여 시행한다.

제4장 출자회사 임원지명

- 제15조(출자회사 임원지명)** ① 출자회사 최초 설립시 공사 임직원이 아닌 자를 출자회사에 임원으로 지명하려는 경우 총괄부서는 자격기준, 인원 등을 수립하여 경영부서로 의뢰해야 한다.
- ② 경영부서는 제1항의 의뢰를 받은 후 내·외부 추천 방식을 통해 임원지명 대상자를 접수하여 안양도시공사 인사위원회의 의결을 받고, 그 결과를 총괄부서로 통보해야 한다.
- ③ 총괄부서는 제2항에 따라 인사위원회의 의결을 받은 임원지명 대상자를 사장의 승인을 받아 출자회사로 통보해야 한다.
- ④ 출자회사는 임원지명 대상자의 경력 등에 대하여 공사에 조회를 요청할 수 있다.

제5장 보칙

- 제16조(직원의 파견 또는 겸직)** ① 공사는 필요한 경우에는 관련 규정 내지 협약 체결, 계약 등을 통해 공사의 임·직원을 출자회사에 파견하거나 겸직시킬 수 있다.
- ② 공사는 제1항에 따른 파견 또는 겸직 임직원이 관계 법령, 정관, 기타 제반규정에 따라 출자회사의 임직원으로서 역할과 책임을 다할 수 있도록 지원하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 파견직원은 출자회사의 관리 감독 아래 출자회사 지원업무를 수행하며, 파견직원의 처우와 인사평가는 공사의 인사규정, 보수규정 등에 의한다.
- ④ 공사는 출자회사와 협의하여 공사의 교육과정에 출자회사 직원을 연수하게 하거나, 공사의 각 부서에 실무습득을 위한 파견근무를 하게 할 수 있다.
- ⑤ 공사는 연구보고서, 정보와 통계자료, 경영개선사례 및 전산 소프트웨어 등 출자회사의 경영능률 향상과 기술능력 제고에 도움이 될 만한 공사의 지적소유물을 출자회사로 하여금 활용하도록 하게 할 수 있다.
- ⑥ 공사의 임직원 중에서 출자회사에 파견 또는 겸직된 자가 도시공사에서 퇴직할 경우에는 출자회사의 그 직을 면한다.
- 제17조(취업제한)** ① 출자회사 임원지명의 대상자는 전 직장재직 중 부패행위로 해임된 경우에는 출자회사에 취업할 수 없다.
- ② 출자회사 임원지명 대상자는 다음 각 호의 사유에 모두 해당하는 경우 출자회사 취업을 제한할 수 있다. 다만, 제15조의 인사위원회에서 인정하는 때에는 출자회사 취업을 승인할 수 있다.
1. 공사 퇴직임직원의 재취업일이 퇴직일로부터 3년이 경과하지 아니한 경우
 2. 퇴직 전 5년간 소속부서(기관, 팀)의 업무가 파견예정 출자회사간의 업무와 밀접한 관련성이 있는 경우

제18조(시설 등의 이용) 공사는 출자회사의 사업 수행상 필요하다고 인정되는 경우 공사의 업무용 사무실, 창고, 시설장비, 물품, 저작권 등을 별도의 계약에 의하여 이용하게 할 수 있다.

부 칙 <2024. 08. 21. 규정 제107호>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] (제5조 관련)

출자회사 관리카드 양식

1. 회사개요(0000.00월 기준)

회사유형		출자일(설립일)	
자본금		출자액(지분율)	
조 직		전체인원(정원)	
설립근거		대 표 자	
출자이유		출자자...	
주요사업			
특이사항			

2. 재무현황

구 분	0000년	0000년	0000년	0000년	0000년
매출액					
영업이익					
당기순이익					
자산					
부채					
자본					

3. 임원 및 이사회 구성 현황

구 분	직위	성명	임기	주요이력
이사회	사장(대표)			
	감사			
	상임이사			
	비상임이사			

4. 주요 현안사항

-
-

첨부 : 주요 현안사항 관련